

בתולה

בתולה

נשאתה. הא דלח קמני נושאין
את הצבולה כמו האיש
מקדש (קדושין דף מה.) לפי שעתה
מקצר יותר ועוד דאי תנא הכי ה"א
אפי' צעל ברהצ דמנשני (סו דף ט'
גבי הא דפרין ולימתי האש קונה
עוד דהקס אקרא קאי כי יקח איש
אשה: ליום הרביעי. ולא בליל
שמיני כדאמר צפיק תמרח נדדה
(דף סה:) ט' דליכא כמובח דלח רמו
דמי תפגרא גי'ש אפי' עשה נשואין
בליל ה' דליכא נשואין שיטרא בנשואין
וכמובח ולא יעצול: **שם** היה
ו' מענה וכו'. ואם תאמר הא מינח
אשת כהן או פחותה מנח שלש דליכא
אלא חד ספיקא כדאמרין בגמרא
(קמון ט.) אכל בשאר נשים דליכא ספק
ספיקא אמאי נשאל ליום ד' ואומר
ר"ת דלח פלוג רבנן בתקנתא ומשום
אשת כהן ופחותה מג' תקנו בכל
הנשים שישאלו ביום ד' ובקונטרס פ"י
שמתוך כך יתבאר הדבר ויבואו עדים
שזינתה בדרון וקשה לפרשו דלאמרין
בגמרא (סו:) אמר אביי אף אן נמי
תנינא דהאומר פתח פתוח מלאמי
ואמן לאוסרה עליו צבולה נשאת כו'
מאי לא דקטעין פתח פתוח ושאמא
הכי מיייתי ראי' לפ"ה לא אע"א
דאינן תאמן לאן מקום ישיש לבית
דין שמתוך כך יאל הקול ויבואו עדים
ויתבאר הדבר וי"ל דלח מיייתי אביי
ראיה לרבי אלעזר אלח אלה שהוא בקי
ומכיר אם הוא פתח פתוח דלח אינו
בקי לא יאל הקול ולא יצא לרס אפור
צירור כי יאמרם שהוא טעה אפור
שמאל פתח פתוח ואינו כן ולא יחשו
לדבריו ועי"ל דגם לפ"ה לא היו
מתקנים שהמא נישא ליום ד' משום
שמא יתבאר על ידי עדים אבל כיון
דנאמח כהן ופחותה מנח שלש
לנאמח לאוסרה עליו וצבולה שפאה

ניסת ברביעי גם בשאר נשים תקנו משום שמתוך כך ילא הקול ויתברר הדבר על ידי עדים והשחא מייחי אביי שפיר ממתינתין דבאשת כהן

ובפתוחה מכת שלם נאמן לאוסרה עליו. ותימה דהכא משמע דמשום חששא דזנות תקנו שיהא ניטא ברביעי ובפ"ב דגטין (דף י"ח, וס) איכא מ"ד דתקנו וזמן גטין משום פירי אכל משום שמא יחפה על בת אחותו לא חיישין משום דזנות לא שכיח וי"ל דהתם קאמר זנות דאמי לדי מיהא דהיינו בהמהלה ובעדים לא שכיח אי נמי הלא שלא תשב עמו באיסור כל ימיו חש אפילו לזנות אפ"כ ללא שכיח: **מפני** מה אמרו בתורה נשאת איום הרביעי פ"י ששנינו ב"ה, אין שואל הטעם למה נשאת ברביעי דלס כן לא הוה משני מידי אלא הכי פירושו מפני מה אמרו כלומר מאי נפקא מינה שיתקנו שגאטא ברביעי ומשני נפקא מינה לעון חזונות ותורמוה ורב יוסף קא מתמה דהוא דלמחרת לא נפקותא מפרסא דהדיא אלא ה"ו טענת בתולים והוא נשאת נפקותא לזון המפרשת ומפסא נפקותא **אלא** מאי אתמר הכי אתמר א"ר יהודה אמר שמואל. ולא גרסינן רב יוסף דהא רב יוסף גופיה קאמר אלא אי איתמר: **מפני** מה אמרו ב"ה, נישואא גרסינן לה ולא בא להקשות אלא ותנשא אלא בלחוד בשבת: **ורנשוא** באחד בשבת. לא צ"י לשנוי דנשאת ברביעי כדי שבעל תחמיש משום ברכה שנאמרה זו לרגים כלמארינן לקמן (דף ה.) ועוד למה לי טעם דשקדו מיפק עליה משום ברכה ואומר ר"י דטעם דברכה אינה אלא עשה טובה ולא מקרי עבדינא אכל משום שקדו מקרי עבדינא וכן משמע לקמן דלאמר טעמא משום ברכה אכל משום איקדורי דעתא לא חיישין ומאי נפקא מינה אלא ודאי דמשום ברכה לא מקרי עבדינא: מנ"ל

א א ב מ י ס יי מהל'
אישות הל' קו סמג
עשן מח טוש"ע אה"ע
סימן סד סע"ג:
ב ג ד מ"י שם הלכה יט
יסקג שם טוש"ע שם
ס"ו נ סע"ג:

לְעֹזֵי דַעַ"י

קנדיד"ר [קונריידי"ר].
לצ"ד.

תוספות רי"ד

בתולה נשאת ביום ד'

שפעמים בשבת כיון כי יושבין בעירייה ביום כי יבואו: והאם היה לו משכנו בתחילה היה משכנו לבדי. פי' חכמים כיון כי שתנשא הכתובה בו: הרי יביעול כליל הו' אלא וימצא לו בתולים וישיקו לבדו לבדי טרם שיקדו וידחו שפי'ס עמה וידחקו מ' מ' וינהי' שוקא תחתיו וינהי' איהו אסורה לו. שפעמים בשבת כיון כי יושבין בעירייה ביום כי יבואו: בראמינן כפי' מרובה מי הקטן שתקן עזרא. ואפי' שכלל עזריה חזקיה מנהידין קבוע. וכל כיון השבוע היה עוסקם בחורה ובכ' וכה' עוסקים כרינים ולקמן פיר' ותנשא באחד בשבת: אמר ר' פנמי מ' מאמר בתנא שעתא ש' שאם היה לו טענה בתולה היה משכנו לבדי. ותנשא בא' כשבת א' היה לו טענה בתולים היה משכנו לבדי שק' חכמים על תקנת בנות ישראל שיה' טורח י' שיה' כסעורא א' כשבת וישימי ורביעי' כולסו. ותכשיש ששנינו שקדו. אחת ששנינו לקמן כפי' אש' נותני' חכמים וי' חידש משתבעה הבעל לפורא א' ז'. כשם שנותנים לאשה ק' נותני' לאיש לפורא א' וי' לאומלה ל' וי' הגיע מ' ואלא נותני' אומלת משלו. וי' וכוון שהבעל מעכב הגיע זמן א' כשבת מחורן ששנינו יכול להכנסת איני מעלה ל' ה' מנותנת לפי' חלה הוא א' שחלתה איני מעלה שפירקו נדה איני מעלה ל' מנותנת. אי' ששנאלו ב' ב' יצחק ל'ש' אלא' שתקנת עזרא ואילך שכן כיון שתנשא אלא ככ' אלא אלא איכא ב' כ' כדכתיב' כל ז' קידקת תקנתה ודחו אשה ודחו כלל וי' ויהא בעיני שקדו וסריח דלי אסיק ב' אחא דכל ונאנס ל' אכלה ק' חלתה היה וכן חלה הוא. ויהי הילחא:

TABLE 1. CONT.

(6) יצמנו 5: קי. גיטין לג.
עג. כבא. כמחל. מחל.
(7) ושל. כ. לקמן ה.
(8) ויע. חסד. כר. מחל.

גליון הש"ס

גמ' ואפקיעהו רבנן. עי'
חשבות רשביא סי' אלף
קסג:

הגהות מהר"ב
רנשבורג

[א] תר"ח וסברה דלית
יכו' ונבי פרוצות ל"ג וכו'.
עי' מה יב' מ"ח מ"ה
נעז וכו'.

בתולה נשאת פרק ראשון כתובות

ג.

עין משפט
נר מצוה

ח א מ"י פ"י מהל' ארסות
הל' טו פ"ג עין מח
טו"ע אר"ע פ"י פד פ"י
ג:

מוסף רש"י

כל דמקדש אדעתא
דרבנן מקדש. מול
דעמא חכמים. דהא כח
משה וישראל קאמר ייבוחות
(א) לית קדושין חלו
דמא משה וישראל כהניסו
חכמי ישראל. וכו' וכו' הס
אמר שפיסוק כל קדושין
שפיסוק על די טו סה.
הלך פקע. שכל מנה
קדש. (גיטין ג.)
הנה דקדוש בבספא
איכא למימר אפקיעהו
לקדושין גט דרבנן
ואמר ליה מנה למספר
מנה. ומחל פקע שרי
בקדש על מנה כן
קדש. וכו' וכו' ייבוחות
(ב) וק' א"ל דהפקר ביד
הפקר גבי מנה ואלו
קדש גבול וכתבם דמא.
ללא היו קדושין בבספא
(ג) וק' א"ל דהפקר ביד
מאי איכא למימר. מלי
אפקיעהו איכא למימר.
הא כחא מלי שויה
(ד) וק' א"ל דהפקר ביד
קדושין (ד) מלי יקח
איש אשה ובעלה דלמא
מקדשת נמי בבספא. מלי
אפקיעהו איכא למימר כח
כחא (גיטין ג.) שריח
רבנן לבעיליה בעילת
זנות. למפרע על די גט
זה. לאפקע סס קדושין
מנה. וכו' כן כח לקח
שחי בקדש על מנה
חוק דמא קדש. (גיטין ג.)
כיון דנבעת דרבנן מלי
רבנן אמור דמי ייבא לה
גט כי האי חבטל כחא
דמיה בעילת זנות. ואית
דאמרי תימ קדש בבספא.
דקדושי כסף דרבנן.
קדש בבספא דקדושין
דמאורייתא ניהו מלי
איכא למימר. וטעות גדול
הוא בידם. דקדושי כסף
דאורייתא ניהו ומונה
שחי דקדושי קדש משה
עפרין גמר לה כספא
דקדושין (ב) וגי' כסוי
למנה וכל י"ג מדות. ואי
קדושי כסף מדרבנן מי
קולין נפשא עליהו. דעל
ארוסה כקולה. ועוד מלי
שויה דמי שויה רבנן
כו'. הא קשוי ליה הכי
מלי רבנן לאפקיעי מידי
דאורייתא ומשני ליה שויה
רבנן. הא נמי אפקיעהו
הא ייבוחות צ' וכו' וכו'
בארוכה גיטין לג' ודשכח
ב"ב כהה.

וסברה דאניס. ומן הדין לית לן למיחש דלמא אנים הוא
דרבנן לא אנים ולהכי קרי להו לנועות שמחמירי
עמא אע"ג דמ"י לאניסוי א' וגבי פרוצות לא גרסינן וסברה דלא
אנים אלא ואמרה דלא אנים פ"י אפילו כשלא הקול דאנים אמרה
דלא אנים או אפילו כשמדע היא
עמא דאנים ואחרים לא ידעו ואס
תאמר מת מוך י"צ חודש נמי יהא
גט מהאי טעמא דזימנין דלא מת
וסברה דמת ומיעגא ויתבה ויש
לומר דמיתה קלא אית לה:

אדעתא דרבנן מקדש. לכן
אומרים נשעת קדושין
דמא משה וישראל:

ואפקיעהו רבנן לקדושין
מנה.
השולח (גיטין לג.) פירשתי:

תינח דקדוש בבספא. להפקר
ב"ד היה הפקר והו מנה
מנה וממילא יהו כל צעילתיו זנות
קדש בבספא מלי איכא למימר ל"ד
יפקיעו צביא של קדושין ואפי' למ"ד
בבספא רבא (יבמות פט: וסס) דיש כח
לחכמים לעקור דבר מן הסברה
היינו כגון דליכא עבירה כההיא
דהאשח רבא דהדר לטיבאל אכל
היכא דליכא עבירה דמקודשת היא
בציאה מלי איכא למימר ומשני
שויה רבנן צעילתיו בעילת זנות
ואין כלן קדושין (4):

איכא דאמרי אמר רבא וכן
לענין גיטין. פסק ר"מ
כלשנא קמא דלין אונס בגיטין
והניא רביא דמקדש סמא הש"ס
ב"ס השולח (גיטין לג.) וסס) גבי ההוא
דאמר אי לא נסיבנא עד תלמין וימין
ליהוי גיטא כ"י ואי משום אונס
אין אונס בגיטין וכן נראה דלניא
דאיכא דאמרי הו פירכי מכל הני
דמייתי סיימא ללישא קמא ולא
סמינן אשיניי דחיקי וקשה לר"י
דמסיק פסק מי שאלחו (סס עג.) וסס)
דין דאמר הרי זה גיטין אס ממי
מחולי זה בין אס אמר אס לא אעמוד
מחולי זה ונפל עליו הבית או נשכו נחש או
נחש או אכלו ארי דלא היו גט
אלמא דיש אונס בגיטין וליכא למימר
דהתם לא מטעם דיש אונס קאמר
דלא היו גט אלא משום דין אס
ממי מחולי זה בין אס לא אעמוד

משמע שזכות מחמת זה החולי וכשנפל עליו הבית או נשכו נחש או
גט דלין זה מחולי זה דהא מוכח כהדיא התם דמטעם דיש אונס
הוא גבי ההוא גברא דזיין ארעא לחצירה וקביל עליה כל אונסא
לרבא והכא קאמר רבא גופיה בלישא קמא שהא עיקר דלין אונס אפילו באונס דלא שכיח כדמוכח הסוגיא ואור"י דג' ענייני אונס
הן דאונס דלא שכיח כלל כההיא דמי שאלחו אפי' ללישא קמא דרבא דהכא יש אונס דלא שייך התם לתקן משום לנועות ומשום
פרוצות דלעולם לא כמרי לנועות דנפל עליו הבית או שהכישו נחש כיון דלא שכיח כלל ומשום פרוצות נמי ליכא למיחש כיון דלא
שכיח שיעשה כן ואונס דשכיח כגון ההיא דפסקיה מצרא אפילו דאמרי אין אונס דאיבעי ליה לאחזויי אכל אונס דשכיח ולא שכיח כהא
פליגי תרי לישני דרבא והלכתא כלשנא קמא דרבא דפירשנו: שבת' דינין קבועים בב' יום. וא"ת וכי תיקן עזרא שלא יהו צמי
דינין קבועים בכל יום אלא צ' ובה' בלבד ועוד קשה דאמרינן בשבת (ד' קט: וסס) מי שיש לו זכות אבות יקח צ' ובה' וכי קודם תקנת
עזרא לא היו מקדיין כל עיקר ואומר ר"ת קודם תקנת עזרא לא היו קבועים בכל יום אלא כשהיו צריכין לשום דין היו יושבין בכל יום ויום
ועזרא תיקן שיהיו קבועים צ' ובה' וכל הרוצה לדון יבא וידון והיו יכולין להקח בכל יום קודם תקנת עזרא כיון שלא היו קבועים ור"י מירך
שלא היו קבועים מחלה אלא בעיר אחת ועזרא תיקן בכל עיר ועיר צ' ובה': אשה נשאת בב' יום. קשה לרש"י אלא נשאת בכל
יום תהא כאלמנה ותינשא בה' ותיבעל בשני לפי שנאמר בו ברכה לאדם וי"ל דמשום ברכה לא היו קבועים יום כדפרישית לעיל ובאלמנה
נמי לא קבעו שתיבעל בשני משום ברכה גרידא אלא משום שקדו שיהא שמה עמה ג' ימים כדאמר לקמן (דף ה.) ובתולה דלא שייך
ההוא טעמא דליכא למימר משום לאומנתו והולך לו לפי שיש בה שבעת ימי המשטה הלכך משום ברכה גרידא לא היו קבועים יום:
אי איכא בתי דינין ב'. נראה לר"י דמכל מקום אין נשאת בשני דהא אין דינין בשבת ועמה נהגין לישא אף בשני משום דלין ב"ד
קבועין ואס' לו טענת בחולין יכול לקבול בשבת בשני שלשה כמו בשאר ימות השבוע ועוד לפירוש הקונטרס דוקא בימיאס
קבעו יום הנישואין משום שעל ידי כך יתבאר הדבר ויבואו עדים מתוך שמחמירי התם לצי"ד ואין שייך לומר עכשיו כן:

ובשני

וימנין דלא אנים. והוי גיטא: וסברה. דלמא אנים ואינו גט
ומדאג להנישא: ומינסבא. וכשיבא ויאמר נאנסתי נמלא גט בטל
ובניה מן האחרון ממזרים לפיכך אמרו יהא גט: דמדאורייתא לא
הוי גיטא. שמיני טענת אונס מן
ולעברה לא תעשה דבר: כל המקדש.
כל המקדש אשה על דעת שהניגו
חכמי ישראל גיטא הוא מקדשה
שיהיו קיימין קידושין לפי דברי חכמים
ויהיו צעילים לפי דברי חכמים על
ידי גיטין שהכשירו חכמים: ואפקיעהו
רבנן לקדושין. כשיבא גט מה
אחריהם: סינא. למימר אפקיעתא
דקדושין כנספא דנימא גט זה עוקר
הקדושין ועושה מעות מתנה מעיקרין:
קדוש צביא מלי. אפקיעתא מעיקרא
איכא. בשלמא על ידי גט כשר אע"פ
שהקדושין קיימים עד עכשיו גזירת
הכנסא היא שהגט כורחה וממיר
איסורו מכאן ולהנא אכל זה שאינו
גט מן הסברה ואמרה מכשירו מפני
דעמו של זה הקדשה על דעת
חכמים ושיצטלו על פי חכמים לר"ך
אמא לומר שמעיקרין לא יהו קדושין
ואי קדוש צביא ואמא עוקר
קדושין למפרע מה חמא על ציחא:
שויה רבנן לבעילתו. למפרע על
ידי גט שהוא מדגריהם בעילת זנות
ויש בהן כח לעשות כן שהרי הוא חלה
בהן. שמעמי כל רצוני מפרשים
דקדושין כנספא דקדושי דרבנן יניחו
ואי אפשר לומר כן חמא דגזירה
שהו היא קדוש קדשה משה עפרון
וקדושין דף ג' וכל הלמד מגזירה
שהו כמו שכתוב מפורש הוא לכל
דבר ועוד אי דרבנן יניחו היאך
סוקלין על ידו ומציין חולין לעזרה
על שגגתו וסוף סוף כי קא משנינן
שויה רבנן לבעילתו בעילת זנות
על כרחך לר"ך אמא לפרש כמו
פירשתי שהקדושין נעקרינן מעיקרין
ולא מכאן ולהנא. והמפרש לומר שויה
רבנן לכל מקדשי צביא בעילת
זנות טעות גמור הוא וצא להמיר
אמא אס המתקדשת צביא בלא גט
מן הטעם הזה ולא מלינו זאת בהתלמוד:
וכן לענין גיטין. אלפיכך קאי דענינן
טענת אונס כתנאי הגט להפקיעו:
שכדי דינין קבועין בכל יום. כלומר
שקביעותם לא ימיאס שוה: והא צעין
שקדו. שיהא טורח כסעודה ששה ימים: דעריה ליה. אס טרח לפי
השבת ומיקן לורכי סעודה כונסה נאחד בשבת או בשני בשבת:
מלי

הוא גבי ההוא גברא דזיין ארעא לחצירה וקביל עליה כל אונסא
לרבא והכא קאמר רבא גופיה בלישא קמא שהא עיקר דלין אונס אפילו באונס דלא שכיח כדמוכח הסוגיא ואור"י דג' ענייני אונס
הן דאונס דלא שכיח כלל כההיא דמי שאלחו אפי' ללישא קמא דרבא דהכא יש אונס דלא שייך התם לתקן משום לנועות ומשום
פרוצות דלעולם לא כמרי לנועות דנפל עליו הבית או שהכישו נחש כיון דלא שכיח כלל ומשום פרוצות נמי ליכא למיחש כיון דלא
שכיח שיעשה כן ואונס דשכיח כגון ההיא דפסקיה מצרא אפילו דאמרי אין אונס דאיבעי ליה לאחזויי אכל אונס דשכיח ולא שכיח כהא
פליגי תרי לישני דרבא והלכתא כלשנא קמא דרבא דפירשנו: שבת' דינין קבועים בב' יום. וא"ת וכי תיקן עזרא שלא יהו צמי
דינין קבועים בכל יום אלא צ' ובה' בלבד ועוד קשה דאמרינן בשבת (ד' קט: וסס) מי שיש לו זכות אבות יקח צ' ובה' וכי קודם תקנת
עזרא לא היו מקדיין כל עיקר ואומר ר"ת קודם תקנת עזרא לא היו קבועים בכל יום אלא כשהיו צריכין לשום דין היו יושבין בכל יום ויום
ועזרא תיקן שיהיו קבועים צ' ובה' וכל הרוצה לדון יבא וידון והיו יכולין להקח בכל יום קודם תקנת עזרא כיון שלא היו קבועים ור"י מירך
שלא היו קבועים מחלה אלא בעיר אחת ועזרא תיקן בכל עיר ועיר צ' ובה': אשה נשאת בב' יום. קשה לרש"י אלא נשאת בכל
יום תהא כאלמנה ותינשא בה' ותיבעל בשני לפי שנאמר בו ברכה לאדם וי"ל דמשום ברכה לא היו קבועים יום כדפרישית לעיל ובאלמנה
נמי לא קבעו שתיבעל בשני משום ברכה גרידא אלא משום שקדו שיהא שמה עמה ג' ימים כדאמר לקמן (דף ה.) ובתולה דלא שייך
ההוא טעמא דליכא למימר משום לאומנתו והולך לו לפי שיש בה שבעת ימי המשטה הלכך משום ברכה גרידא לא היו קבועים יום:
אי איכא בתי דינין ב'. נראה לר"י דמכל מקום אין נשאת בשני דהא אין דינין בשבת ועמה נהגין לישא אף בשני משום דלין ב"ד
קבועין ואס' לו טענת בחולין יכול לקבול בשבת בשני שלשה כמו בשאר ימות השבוע ועוד לפירוש הקונטרס דוקא בימיאס
קבעו יום הנישואין משום שעל ידי כך יתבאר הדבר ויבואו עדים מתוך שמחמירי התם לצי"ד ואין שייך לומר עכשיו כן:

(א) וכו' (ב) שמה,
(ג) וכו' (ד) שמה,
(ה) וכו' (ו) שמה,
(ז) וכו' (ח) שמה,
(ט) וכו' (י) שמה.

לענין רש"י

הירושלמי, חיל-אספקה
והאנשים המלווים את
הצבא ודאגים לסיפוק
צרכיהם.

תנא הרי שריה פתו
אפיה וטבחו טבוח ויני
מוזג נתן מים ע"ג בשר
ומת אביו של חתן או
אמו של כלה מכניסין את
המת לחדר ואת החתן
ואת הכלה לחופה ויבעל
בבעלת מצוה ופורש ונהג
ז' ימי משתה ואח"כ
נוהג ז' ימי אבילות וכל
אותן הימים הוא יושן בין
האבנים והוא יושב בין
הנשים. וכן מי שפירסה
אשתו נדה ואין מונעים
הכשירין מן הכלה כל
ל' פ' מכניסים את כתר
שלא יקבורו ותחיל עליו
האבילות בסתימות הגילל
ושבו לא יוכל לטנפה
עד שיעבור ז' ימי האבל.
אלא כנס תחלה ואח"כ
יקבור המת ויזון תחלה
עליו חתונה והוא נביה
כרגל שלא אחיה אבילות
וחילא עליה. ונוהג ז'
ימי המשתה תחלה ואח"כ
ז' ימי האבילות וכל
אותן הימים אינו מתירין
עמה שמא יבעול. ואבל
אסור בחשמיש המטה
ואף כז' ימי המשתה
שהן אצלו כרגל הדברים
של צנעה נוהג ואין
מונעים וכו' ואע"פ שהיא
אבילה שלא תתנהג
על בעלה. ודוקא אביו
של חתן הטורח בצרכי
סעודה. ואמה של כלה
מכניסה לה לחשיטין לה.
דליכא איניש דטרח לה.
אבל איפכא לא:

ובשני לא יכנוה. פ"ה אפילו נשעת הסכנה דאין לעקור
בשנייה תקנת חכמים אלא יום אחד וקשה לר"י דאמר
לקמן מאי אונס אילמלא הא דאמרן התם קרי ליה כו' הוה ליה
למפסק טפי רישא לסיפא דקמני רישא ובשני לא יכנוה אפי' נשעת
הסכנה ואומר ריב"ז א"ל דמשום הכי
לא פריך ליה משום דאיכא לפירושי
ואם מחמת האונס פירוש שיש סכנה
אף ביום שלישי מותר לנכנס בשני
וגרסה לר"י דמילתא בלגנא נפשה
היא ולא איירי בסכנה ובשני לא
יכנס הוא הדין בג' אלא נקט בג'
משום דנעמי למיתו ואם מחמת האונס
מותר: **ולדרוש** א"ה דאונס
שרי. וא"ת והא אמרינן בפ' בן
סורר ומורה (סנהדרין עה. ושם) על כל
עבירות יעבור ולא יכנס חוץ מעבדות
כוכבים וג"ע וש"ד ומירך ר"ת דאין
חייבין מיתה על בעילת מצרים (דחמנא
אפקריה לזרעיה דמצרים) דתנן (יחזקאל
גז.) וחרמת סוסים ורמסם ומייתו
רציה דפריך בפ' בן סורר ומורה
(שם:) הא אסתר פרהסא הואי
ולא פריך והא אסתר גילוי עריות
הויה משמע דמשום עריות לא הוה
מחייבא וממוך כן המיר ר"ת לנת
ישראל שהמירה ונא עליה עובד
כוכבים לקימה לאותו עובד כוכבים
כשתגיד דלא שייך למימר אחד לנעל
ואחד לנעול כביאת מצרים) דהויה כביאת
בהמה ואין נראה לריב"ז דהא ע"י
ביאת עובד כוכבים נאסרה לנעלה
כדאמר הכא דאיכא פרוצות ובפ'
האשה שנתארמלה (לקמן כו: ושם) גבי
האשה שנתכסה בין העובדי כוכבים
אמר דבראון אסורה לנעלה ואמר
נמי במגילה (דף טו.) כאשר אצדתי
אצדתי כאשר אצדתי מבית אבא
אצדתי ממך אלמלא לגבי בעלה לא
חשיבא בעילת מצרים) כביאת בהמה
והוא הדין לנעול אע"ג דאין זנות
לבהמה ואין ביאת בהמה פוסלת
ואסרת כדאמר בפ' הגא על יבמות
(יבמות נט.) ביאת מצרים) הויה

מאי שקדו. היכן שנינו שקדו דמקשינן לה הכא אי משום דאמר
שמואל לעיל לית לן לאותביה מינה לאמורא אחרינא: **ומן הסכנה**
ואילך. לקמן מפרש לה: **ובשני לא יכנוה.** בשביל אותה סכנה ואין
לריך לעקור בשנייה תקנת חכמים אלא יום אחד ויהיה טורח מיתה
שני ימים בלורכי סעודה: **ואם**
מחמת האונס. לקמן מפרש:
סכנה. אם ציאה רצוונה היא
מפרישין אותה ממנו לילי שבת: **נהגו.**
במיתה. סכנה נפשות היא זאת אמרת
נהגו לנכנס ביום שלישי אצל מיעקב
רבינו לגמרי לא עקרו: **ניעקריה.**
ותקנו להם ימים אחרים: **ולדרוש**
לכו דאונס שרי. דנבעל דלפניו לקמן
אינה נאסרת על בעלה דלפניו לקמן
בפרק ד' (דף נא.) מוהיא לא נתפשה
ולא לימסרו נפשיהו למיתה: **איכא**
פרוצות. דאי מקילין להו עבדי
בראון ונאסרות על בעליהן: **ואיכא**
נמי כהנים. שנאסרות על בעליהן אף
באונס ואינו מסכן נפשיהו למיתה
דאשת הן שנאסרה אסורה לנעלה
ולקמן בפרק ד' (שם) ילפינן לה:
וליעקריה. הואיל וזמנין דאיכא
סכנה: **בשלישי נמי אחי ובעל.** כיון
דידעו שהתחילו לנהוג בשלישי:
מספיקא לא עקר נפשיה. כיון
דלאו קביעות גמור הוא על ידי תקנת
ב"ד ספיקא היא לו אם יש נישואין
היום בעיר ולא עקר נפשיה לנא
בעיר: **התם נהגו.** משמע
רוכס נהגו: **הכא מוסר.** לא גרסינן
לכתחילה. והכי קא מתמה הכא מותר
קמני דמשמע אם ימלך איש יחידי
בבית דין יחירו לו אצל נהגו לא
קמני: **שר לנא בא לעיר.** ויחספו
לורכי סעודה מאשר ימלאו: **וחליף.**
לאחר רביעי: **לעכב.** עד יום רביעי
של שבת הלא: **בשלישי לנכנס.**
למה נמיר לו לקדום כל כך שלא
יערם בסעודה אלא יום אחד
ומיעקרא תקנתא דשקדו: **איספרווא**
דידיה. חיל משרתיו המכניסין לו
לורכי סעודה. בלשון לעו הירושלמי: ש:

דנתיא. חתן שמת אביו בשני ואין יכול להמתין עד למחר שצריך
להסות את המת עד שיכנסו לחופה: **ויינו מווג.** במים שיהא ראוי
לשמה ושזו אינו מתקיים: **אביו של חתן או אמה של כלה.** דוקא נקט
אביו של חתן שהוא העורר בצורכי סעודה ואמה של כלה היא המכניסה
לה תכשיטין לפיכך אם יעבור המועד שזו אין מוכין להם והמירו להם
להכניס את המת לחדר שלא יקצרוהו דאם כן חלה אבילות על האכל
בסמיכת הגולל דלקמן (דף נז.) ושזו לא יוכל לנכנס עד שיעבור האבילות:
ויפרש

מעבירה ומשי טובתן של רשעים רעה היא אלא לדיקים שהעיל בה זיהא
מסקרה עזמה דהא לא היה רוצה להמתה דאדרבה היה צריך ששמהרה אלא הכי פירושו והא מתהניא עזמה למה משכחה הכתוב מנשים
באלה תבורך ודרשין בנדר (דף נז.) ושם גדולה עבירה לשמה ממזה שאל לשמה ופריך דיעל נמי הוה עבירה שאל לשמה דהא מתהניא
מעבירה ומשי דלא מתהניא ועמה עבירה לשמה כדי להליל את ישראל: **בתולה הנשאת ברביעי תיבעל.** לאו דוקא ברביעי מדפריך
לקמן בשלישי נמי אחי ובעל שאינו מתכוין אלא להנאקו אלא אגב דנקט לעיל שנשאת ברביעי מהרה דהתם מקפידים על קביעות יום
כדי להעבירם על דתם נקט ליה נמי הכא ברביעי: **ולדרוש** א"ה דאונס שרי. אין לפרש דפריך הכי לדרוש כו' דשזו לא יהא סכנה
אלא אונס ואמאי קאמר ומסכנה ואילך הוה ליה למימר ומן האונס ואילך דא"כ מאי משני משום פרוצות דהא אפילו לא דרשין להו
דאונס שרי לא מסרי נפשיהו דדוקא לזנות אמרינן דמסרי נפשיהו ועוד וזי משום פרוצות יניחו להרוג הזנותות אלא הכי פירושו ולדרוש
לכו דאונס שרי וכיון דליכא סכנה אמאי לא מיחו בידם חכמים ומשי משום פרוצות לא מיחו בידם אי נמי משום כהנים: **ור"ה** התם.
בשלישי נהגו ואמרין בפ' בתרא דמענות (דף כו.) מלך דאמר נהגו אורזי לא מורין והכא בשני מותר לכתחלה ופי' הקוגרס דפירש
נהגו רוצה דעלמא והכא מותר יחידי ולא גרסינן לכתחלה אינו מיושב: **א"ה דארי וח"ף א"עכב.** פ"ה חליף לאחר ד' ולעכב עד
יום ד' של שבת הלא וקשה לר"י דאם כן מאי משני לא צריכא דארי וקבע אכתי לעכב חדש או חדשים עד שילך על כן נראה לר"י
שאם יתעכב כל יום ד' אין לו לעכב עד יום ד' אחר אלא יכנס בג' והכי פריך אי אחי וחליף בג' גופיה לעכב עד לחליף ומשי דאחי
וקבע כל יום ד': **בשלישי מיהא אכנוה.** ולא נעמי למימר דאחי שר הנא בג' דא"כ יכנס בג': **איספרווא** דידה בג'
אמא. אין לתמוה משום סעודה עקרינן תקנתא דרנבן ג' ימים ומשום סכנה לא עקרינן אלא יום אחד דבעילת הגמון שמי שגריל לנא
ולבעול ואי עקרינן שני ימים אחא להסתמך אצל אונס שר לנא אינו אלא אקראי בעלמא: **ולעיל** **תקנה** דרנבן מקמי גוריה) **לנא**
עקרינן. כי פריך לעיל ליעקריה לא משני תקנה דרנבן מקמי גוריה) כו' כדמשני הכא משום דלעיל פריך וליעקריה ויקבעו יום אחד
כיון דאחי מתכוין אלא להעבירם על דת שיקבעו יום אחד לא יחזרו ולא מיעקרא תקנתא דרנבן הואיל ויהא יום אחד קבוע אצל הכא
פריך וליעקריה ולא יהא שום יום קבוע שאם יקבעו יום אחי ובעל באותו יום ולהכי משני מקמי גוריה) לא עקרינן תקנה דרנבן שלא יהא
שום יום קבוע: **ולעיל** **א"ה** הבי בשלישי נמי אחי ובעל. פי' יאחי אמרת משום בעילת הגמון כיון שמתכוין להנאקו בשלישי נמי אחי ובעל:
מתכווין אלא להעבירם לא יחזרו אם יעשו ביום ג' אלא אי אמרת משום בעילת הגמון כיון שמתכוין להנאקו בשלישי נמי אחי ובעל:

עין משפט
נר מצוה

תוספות רי"ד

[illegible]

יום מכלל דכנסה תוך 'ו' ותוך שצעה ודאי אסור כדמוכה הכא ומה שאמר לה בזה"ק לא היה זה כניסה אלא שדירוקן בעצמם ונראה לה"י דודאי אותו
 שיש לו בנים קטנים מותר לישא תוך 'ו' כדמשמע בעובדא דיוסף הכהן אבל אותו שאין לו בנים כלל אסור לישא עד לאחר שלשים כיון שאין יכול
 לנעול תוך שלשים וכן משמע במס' שמחות (פ"ו) דתנינא דר"א כשש לו בנים גדולים אבל אין לו בנים או שיש לו בנים קטנים מותר לישא אחרת
 לאחר 'ו' משמע דאסור אפי' לישא תוך שלשים ואע"פ דיש לו בנים קטנים מותר לישא תוך שלשים מ"מ נקט אחר שלשים משום אין לו
 בנים ור"ת ר"ל דבאין לו בנים אפי' לנעול שרי תוך שלשים אחר 'ו' משום פריה ורביה והואיל דשמחות אינה משמחת כפי' ונראה
 דבשר לו בנים קטנים שרי לישא ואפי' אם היה נמי אצילה מפני שמפרנסת בניו ואע"פ שפסדא בחסותה דמיתו בעובדא דיוסף הכהן
 שהיתה אצילה מאחותה ומיהו אין כל כך ראייה דשמה שאני התם לפי שהיא תרחם על בני אחותה יותר מאחירת ואע"פ דתנן בפרק החולין
 (יבמות דף מה. טז.) כל הנשים יתארכו חוץ מאחלתה מפני האצילין ולא מפלגי מידי משמע שאסורה אפי' למי שיש לו בנים קטנים כשהיא אצילה
 התם משום דנלוו הכי אסורה דלריכה להמתין 'ג' חדשים משום הבתה ואור"ת דאפי' מתו אביה ואמו יכול לנטעם אחר 'ו' והא דלמרי'
 במועד קטן (דף כד.) על כל הממסים נכנס לבית המשמחה אחר 'ו' אציו ועל אמו אחר י"ב חדשים הי"מ כשאר שמחות אבל לישא
 אשה שהיא מזהו יתירה מותר ואפי' יש לו בנים משום שנאמר (קהל' יז.) בבקר ורע [את] ורעו ולעבר אל תנח ר"ל והואיל ראייה מדמסא
 סתם על 'ו' יום לנשיאתה ולא מפלגי בין אציו ואמו לשאר קרובים משמע דנכילוהו לאחר 'ו' מותר וה"ר יוסף הכהן ראייה לדבריו
 דתנן במסכת שמחות (פ"ט) בזה"ל על כל הממסים אסור לילך לבית המשמחה עד שישלמנו 'ו' יום ועל אציו ועל אמו אסור כל שנים
 עשר חדש וא"כ היה של מזהו אלתא שרי בכל משעה של מזהו וז"ע אי קאי נמי ארשאו ושרי אפי' תוך 'ו' יום: **בבבן בראא** בחכאי.
 מימיה רב חסדא דמאי דיוקיה לאוקומי נגזן מיס על גבי כשר וקסדא בכפר אע"פ שלא נתן מיס על גבי כשר ויש לומר משום דניחא
 ליה לרב חסדא לאוקמה כרבי עירוב שכן בינוניות וה"ק כגון מתא מקסדא ורוב עיירות ומש"ה נקט נמי בדבייתא דמיתא ונתן מיס על
 גבי כשר משום דלמיתא כרוב עיירות: **בבבבב** היה ז"ל יוחנן ב'ו'. מועד ומתן משום אותו כ"מ כשהוא דמיתא בפרק' דמועד קטן (דף
 ז: טז) דתנן שנוהל בו גנע נותנין לו 'ו' ממי המסיע לו ולאינטיילתו ולסכותו וכן כרגל נותנין לו כל ימות הרגל: **אבל** דברים ש' צינעא נוגה.
 פ"י חובה לעשות כן ולא רשות מדמייתא סייעתא מן הכרייתא וא"כ רב ושמואל דלמרי בפרק בטרל דמועד קטן (דף מה.) דתשמית המטה
 בשבת של ז' מ' מי אצילות רשות מיקש' להו כרייתא דהכא ואין סבירא להלן בין מועד לשבת ומקילין בשבת טפי אלא נראה לה"י דרב
 ושמואל מפלגי בין חתן למועד ושבת אבל קשה דכל אותן הימים הוא יסן בין האנשים משמע אפי' בשבת ופסקו ה"ג כר' יוחנן ופירשו אע"פ
 דקיימא לן כדברי המיקל באלה ה"מ בתנאי אבל באמוראי לא ואור"י דודאי נראה להלכה כר' יוחנן מדלמרי ה"ס הכא מסיעי ליה לן יוחנן:

וּפּוֹרֶשׁ. וַיִּקְבְּרוּ אֶת הַמֵּת מִיַּד דְּמִיּוֹן דְּמֵלֵת עָלָיו מִתּוֹנָה הוּא לְגַבִּישׁ כִּרְגֵל וְלֹא אֲחִיזָא אֲבִילוֹת וְחִילָלָא וְנוֹהֵב שְׂבַעַת יָמֵי הַמַּשְׁמָחָה כו' וְכָל אֹתוֹן בְּיָמֵימֵי. שֶׁל יָמֵי הַמַּשְׁמָחָה וְשֶׁל אֲבִילוֹת: הוּא יֵשׁ כו'. וְאִין מִתְחִידִין זֶה עִם זֶה שֶׁמָּא יַעֲבֹל וְאֵלֶּל אֲסוּר בְּתַשְׁמִישׁ הַמַּעֲטָה כְּדִלְפִּינָן בְּחָלוּ מִגְּלַחֲתָן (וּמִרְקָא דְּקוּט) וְאִף כִּשְׂבַעַת יָמֵי הַמַּשְׁמָחָה שֶׁן דָּבָר נִוְהֵב הוּא אֲבִילוֹת שֶׁל דְּבָרֵי לִיגְעָא דְּהִינּוּ אִיסוּר שְׂמִישׁ דְּלִקְמָן: וְאִין מוֹנֵעִין. כְּשֶׁבִיל הָאֲבִילוֹת אִין אֲסוּרִין עָלֵיהּ מַכְשִׁיטָא שְׁלֹא מִתּוֹנָה עַל צִנְלָה: **כָּל שְׁלֵשִׁים יוֹם.** וְאִעֲרִי שְׁחָן יָמֵי אֲבִילוֹת לִשְׁמַר עֲלֵיהּ גִּיזֵי אֲדָרַס וְכָל שָׁנָן מִשְׁלֵשִׁים וְחֻלְף: דְּלִיגָא לִיגִישׁ דְּטֻרָה. אִם יִסְקִידוּ מֵה שְׁהִכְמוּ: שְׁתָּן מִיס עַל גִּיזֵי בִשָּׂר. שׁוֹב אִינוּ רָחִיז לְמַדְבְּרוֹ בְּמַקוּלִין: בְּכֻכָּר. שְׂכִיחֵי לִיגִישֵׁי טוֹבֵא וְיֵס קוֹפִישֵׁי הִרְבֵּה: **לֵאלֹל דְּרַב חֲסָדָא.** הַמְּלִיגָא בִּין מֵתָן לֵאלֹל נָתָן: **מַשְׁכָּחָה לָּהּ.** לֹא בְּכֻכָּר וְלֹא בְּכַפֶּר: **דְּמַסְקָא מִכְרָךְ וּמַסְקָא מִכְפֶּר.** מוֹנָחָה מִכְּלָל כִּךְ וּמוֹנָחָה מִכְּלָל כְּפֶר. גְּדוּלָה מִכְפֶּר וְקֻטְנָה מִכְרָךְ: **מִנִּיחָא כִּרְכָּא חֲסָדָא.** דְּמוּקִי לֹא נִתָּן מִיֵּם עַל גִּיזֵי בִשָּׂר: וְכֵן מִי שְׂמִירָסָה אֲשֶׁמוּ **נָדָה.** בְּכִימִישָׁה לְחוּפָה: הוּא יֵשׁ כו'. וְאִין נִאֲמָנִין זֶה עִם זֶה: בִּין כִּךְ וְכִין כִּךְ. בִּין יֵשׁ אֹמֵס בִּין אִין אֹמֵס: **לֹא יַעֲבֹל.** צִנְיָלָה רִאשׁוֹנָה: **כִּי בִעֲרַב שֶׁבֶת כו'.** בְּלִיל שְׁבַת מִפְּנֵי שְׁעָרָה חֲצִירָה: וְלֹא בְּמוֹנָסָה. לָקֵחַן וְיִצְחָק מִפְּרֶשׁ: **מִסִּיעֵי לִיבֵי.** הֵא דִקְתָּנִי לְאֲסוּר בְּתַשְׁמִישׁ כִּשְׂבַעַת יָמֵי הַמַּשְׁמָחָה שְׁחָן לוֹ כִּרְגֵל: שֶׁל לִיגְעָא. שְׂאִינוּ יִיכַר לְבָרִיּוֹת שֶׁהוּא אֵלֶּל בְּכָךְ: **לֹא שָׁנוּ.** דְּלִין נִאֲמָנִין לְהִתְיַחֵד: **לֵאלֹל שְׁבֶט כו'.** דְּתַקִּיף לִיבֵי יִצְרָה: **דְּכַבְעֵל עַלְמָא.** דִקְתָּנִי בְּזַעַל צִנְיָלָה מִזֶּה לְפָנֵי קְצוֹרֵת הַמֵּת: כִּי קָאֲמַר. כִּכָּא לֹא שֵׁט אֲפִירְסָה אֲשֶׁמוּ נָדָה קָאֲמַר דְּמִיּוֹן דְּנִדָּה חֲמוּרָה עֲבַל מִהִימָן עָלֵהּ דְּלֹא אֲחִיז לִזְלוּלִי בְּאִיסוּר כִּתֵּת: **הָא וְכֵן קָסִין.** קָסִין כְּחוֹלָה מִילָתָא דְּאֲבִילוֹת מִדְּמִיּוֹן לִיבֵי וְאֲבִילוֹת דְּכַבְעֵל עַלְמָא: הִ"ק

והזעת

בתולה נשאת פרק ראשון כתובות

(א) לקמן פ"א. (ב) מ"ק כז:
שמות פ"א. (ג) ג"ז שם.
(ד) מ"ק כז. פנהדרין מז:
[שבת קנב].

גליון הש"ס

נ"ב. אבילות העלמא
המיר. ע"י פ"ה ו' ע"א
מ"ס ד"ה אמר:

מוסף רש"י

חזן ממוזגת הכוס כו.
כל שהוא דברים של קידוש
וחיה ומכילין ליד הרגל
דבר (קס"ח ס"א). באפה.
לחמך כשהיא אכלה
(מ"ד כ"ג). עד שיסתם
הגולל. גולל הוא הדק
המתון על הארון לנפשו
ואתן שבעת קרי לכו
דפס: (פנהדרין מז).

ה"ק כו'. כלומר כי קאמר וכן אהוה יסן בין האנשים והיא ישנה
בין הנשים קאמר ולעולם הך בשלל בעל קאי: קילא ליה. לעבור
עליה מנדה לאבילות לא מהימנת ליה ואנדה מהימנת ליה: מלאכות
שהאשה עושה לבעלה. לקמן מני לכו בפרק אע"פ: חזן ממוזגת
הכוס. להושיט לו: והלשט המטה

והרחלם פניו כו'. שדרך קירוב
וחיה הן ובאין ליד הרגל דבר:
אין אדם רשאי לכופ אס אסו.
ביומי אכלה כשמת אביה או אמה:
פוקסת. מעצרת שרק על פניה:
מוזגת לו. ולא חיישין להרגל דבר
אלמלא אבילות חמירא ליה: כלן
באבילות ידיה. לעולם אבילות קילא
ליה מנדה והני מתניתא הכי מתרנן
הא דקמיני לעיל הוא יסן בין האנשים
כו' באבילות ידיה והך דקמיני מוזגת
לו כו' באבילות ידיה קאי דקמיני
אין אדם רשאי לכופ כו' אלמלא
באבילות ידיה קיימין שאינה רואה
למחול ולפקוס והיינו טעמא דמוזגת
דאס יתגבר יצרו עליו כיון לאבילות
ידיה הוא אינה שומעת לו: והא
אביו של חסן כו'. אלמלא באבילות
ידיה נמי לחמיר תנא דלעיל: כי
קמיני. אמה של כלה אשארל אמכניסי
המת למדר אכל הוא יסן בין האנשים
לאבילות דמתן קאי: ונוהגת עמו
אבילות. אלמלא מדלא קמיני באבילות
ידיה הוא יסן בין האנשים שמת
מינה חמיר ליה ולא שני לן: ה"ג
פני באבילות ידיה הוא יסן כו':
הכי גרסינן והא עמו קמיני מאי לאו
עמו במטה. אלמלא אבילות ידיה
נמי מהימן: לא עמו בבית. וטעמא
לאו משום דמהימן נקט לה אלא
לאשמועינן דאין אבילות מוטל
עליה אלא בפניו משום כבודו וכן
הוא אין אבילות מוטל עליו אלא
לפניה ולכבודיה: כדאמר ליה רב
לחייא ברבי. כשמת חמיו בפה
נהוג אבילות כו': פלוגתא דרבי
אליעזר ורבי יהושע במועד קטן:
גולל. זהו כסוי של ארון המת:
משום

שבטת ימי המשתה ואח"כ נהוג שבטת ימי
אבילות אמר מר "בין כך ובין כך לא יבעול לא בערב שבת ולא במוצ"ש
בשלמא בערב שבת משום חבורה אלא במוצאי שבת במאי לא אמר רבי יורא
משום

המטה. נראה לר"י דהנעת המטה דהכא היינו
פריסת סדינין שהוא דבר של חיה אכל הנעת כרים
וכסותו שאין דברים של חיה שרי לנדה והביא ראיה מדתנן בפ'
אע"פ (לקמן טז:) הכניסה לו ג' שפחות אינה מצעת לו המטה ואינה
עושה בלמך ארבע יושנת בבתה
ולמירין בגמרא אע"פ שאמרו ד'
יושנת בבתה אכל מוזגת לו כוס
ומצעת לו המטה ומרחלת לו פניו
ידיו ורגליו ופי' בקונטרס דהא דתנא
ג' אינה מצעת לו המטה היינו הצעת
כרים וכסותו דהוי דבר שיש טורח
אכל ומצעת לו המטה היינו פריסת
סדין ולגדין דמילי דחיה יניחו
שחמכז עליו ואין צו טורח וההיא
הנעה של חיה נראה דדוקא אסור
וכן משמע דמזכירה כדדי מוזגת
כוס והרחלת פניו ידיו ורגליו כי
התם מיהו לנפריס דל"ג במשנה אלא
ואינה מצעת המטה ול"ג לו ובגמרא
גרסינן לו אין ראה משם שיהו מרי
גוויי הנעה דמתני' איירי בהנעת
שאר מטות ובגמרא איירי בהנעת
מטה לבעלה לנדה:

פוקסת. פ"ה מעצרת שרק על
פניה ואין נראה דאמר
בפ"ב לקמן (דף יז.) לא שרק ולא
פירכוס משמע דמרי מילי יניחו
דפוקסת דהכא היינו פירכוס כדאמר'
בסמך כי קמיני אכחול ואפירכוס
ובשיליה המנעי (שם ז.) קמיני פוקסת
ומעצרת שרק על פניה ולקמן בפ"ב
פ"ה פירכוס קליעת שער וקשה לר"י
דבשיליה המנעי (שם ז.) וסו' קמיני
גודלת ופוקסת אלא נראה דאמר
מתיקוני נשים הוא:

ומי שאני בין אבילות ידיה
אבילות ידיה. תימה דלמא
מילתא דרב יוסף הו' מני למיפך
בדייתא אהדי וי"ל דלי לאו הו'
מילתא דרב יוסף הו' מפלגין בין
שעת חופה לשלל בשעת חופה דבשעת
חופה יצרו חופה אע"ג דבעל אכל
לרב יוסף לא מני לפלוגי בזה דהא
בבעל חשיב ליה כאשמו יסנה דאפי'
בשעת חופה אשמו יסנה עמו בנדה
ובאבילות ידיה ואפילו הכי באבילות
ידיה קמיני הוא יסן בין האנשים
ולהכי פריך שפיר ולרש"א נראה דלי
לאו דרב יוסף לא הו' קשה מדי

דעמו ועמה דקמיני צרייתא לאו עמו
במטה דמיא דהכא באבילות ידיה הו' עמו במטה והא דמשני מני באבילות ידיה הו' יסן אינו מגיה הכרייתא אלא
מפרש דעמו דקמיני צרייתא דהכי הו' ופריך והא עמו קמיני מאי לאו עמו במטה פ' דומיא דעמה ומשני לא עמו בבית כדל"ל רב כו':
עד שיסתם הגולל. בכמה מקומות פ' רש"י דגולל הו' יסן ארון ודופק היינו קרשים שצנדי הארון ונקרא דופק על שם שהגולל דופק עליו
וכעין זה פ' בערוך וקשה לר"ת דאמר בפרק מי שמתו (ברכות יט: ושם) מדלגין היינו על גבי ארונות ואין היו מדלגין והלא הגולל והדופק
מטמא בזהל כדאמרין בהעור והרוטב (חולין קט: ושם) ועוד דבפרק בהמה המקשה (שם עב.) דריש על פני השדה לרבות גולל ודופק ולפ"ה
הלא ארון אינו על פני השדה ואומר ה"ר דוד מנצינצורק כי לפרש"י [דריש] לרבות גולל ודופק שפירש דלא מרבינן מעל פני השדה דמטמא
אלא כשפירש אכל בעוד שהוא טמון בעל אבז קרקע ולא מטמא בזהל והשתא אחי נמי שפיר ההיא דמדלגים היינו על גבי ארונות ועוד
י"מ אע"ג דגולל מטמא בזהל מ"מ יכולין דלג ולטמאות עצמם בגולל דתניא נמס' שמחות (פ"ד) כל טומאה שאין טור מגלה עליה אין כהן
מוחר עליה ואח"כ דמשוובת היא דהא רביעית דס אין טור מגלה עליה כדתנן במיר (דף נד. ושם) וכהן מוחר עליה ועוד הקשה דתניא
בעירובין (דף עו:) כל דבר שיש בו רוח חיים אין עושין ממנו לא גולל לקבץ כו' ולפ"ה וכו' דרך לעשות כסוי ארון מצעלי חיים יש לומר אע"ג
דאין דרך לעשות כסוי ארון מצעלי חיים מכל מקום כמה דברים אשכחן דלא שכיח ומיירי בהן הש"ס לדרוש ולקבל שכן כדאמרין
בפרק המקשה (חולין ע.) בלעמי חולדה והואילתו והכניסו והקיאמו ויאל מאליו מהו הדביק שני רחמים ויאל מזה לזה מהו אף על
פי שלא יצא לעולם ור"ת מפרש דגולל היינו מצבה שהיא אכן גדולה ולשון גולל שייך על האבן כדכתיב וגללו את האבן (בראשית
טז) ודופק הן שמי אבנים אחת לראש ואחת לרגל של מצבה ופועמים כשאין המצבה ממוזגת מעמידין שם במטה או דבר אחר
לסימן ובההיא דמדלגין לא היה שם מצבה ומחמת המה לא היו מיטמאין דרוב ארונות יש בהן פותח טעם ולא הקשה לר' יהושע
מאימתי חל אבילות כשאין שם מצבה ד"ל דכי מהדרי אפיהו דקוצרין כדאמרין במועד קטן (דף נב.) דהנהו דלא אולי בשר שבכא
מכי מהדרי אפיהו וקשה לר"י על פירוש רבינו חס דתניא בתוספתא דאהלות בפרק ד' אמר רבי יהודה שמי אבנים שמי אבנים גדולות
של

יד דמזרע ואין נראה דאם
דאפילו לא מחלק מצי משוי
ין קמילה קאמר כדתנן (מנחות
צידו אחרת לא יוכל לעשות

ייתא אלזכרו. שהיא שפוייה יחד: מ"ט. כלומר במאי דמותו כיתדות:
 יתאי נימא דמחלקן. שמחלקות זו מזו ואינן מחוברות יחד: חדא חדא
 למחלקתיה. קושיא היא. כל אחת יש בה לורך ואף בלורכי גבוה: וזו
 זרת. מן הקטנה מודדין זרת של חושן: וזו קמילה. מהלכט שאלל

דן לאו פסקין רישיה ולא ימות הוה:
 איכא למיבעי דקיימא לן (שבת ד' קו.)
 במקלקל אינה מלככה ויש לשאל על
 דין קלקול הוא אכלה שהבטלה חשובה
 ל'ג. דאי מקלקל לדברי הכל מותר
 חובל ומצטרף אליבא דרבי שמעון
 בבא"ל דם מופקד פקיד צבי לה
 הוא אינו מתכוין להוציאו אבל הוא
 שלא בזיונה: הלכה כרבי יהודה.
 חסון הוא ואסור: או הלכה כר"ש.
 חסון סימני לומר הלכה כרבי יהודה.
 הוא ואסור ואפי' אם מקלקול הוא י
 חסון מתכוין סבירא לן כרבי יהודה
 דר"ש דמחייב דאמרין כל המקלקלין
 קומנא כר"ש בפרק האורג (שבת קא.):
 ומותר דכי אמר רבי יהודה
 במתקן אבל במקלקל לא אמר:
 או

נְטִילַת נֶשֶׁמָה אֲלֵמָה עֲמָמָה דְּחִבּוּרָהּ הוּא מִשּׁוּם נְטִילַת נֶשֶׁמָה כְּדִקְדָּמָה
שֶׁמֻּחָלֵל הָסֵם וְרַצְהוּר הָסֵם מִשּׁוּם צוּבֵעַ אֶף מִשּׁוּם צוּבֵעַ קִאֲמֵר
וְנִטְרִילָהּ נֶשֶׁמָה אֵין לְפָרֶשׁ דִּעֲמָמָה מִשּׁוּם הִכָּשֶׁה שֶׁמְחַלְשׁוּ וְנוֹטֵל
קִלְקָלָה נֶשֶׁמָה דִּהֲכָל אֵין צָרִיךְ לְחַלְשׁוֹתָהּ אֲהֲשֶׁה וּמִיָּהוּ אִיטְרֵכָה קִלְקָמָה
אֲכֵלָה אִיטְרֵכָה לְמִימָרָה דִּהֲרֵא דְרַבֵּן אֶבְל גְּבִי מִלָּה שֶׁמֻּחָלֵל אִיטְרֵכָה אִיטְרֵכָה
לְדֹאֲרִימָא כִּבּוּלָּאֵם דִּם דְּאִמְרִין בְּפָרֶק ר' אֲלֵיעֶזֶר (עֵס קל"ו) הֵאִי
אֲוֹמַנָּה דִּלָּא מִיִּיךְ סְכֻנָּתָהּ הוּא וּמַעֲבָרִין לִיהּ פְּשִׁיטָא מִדְּקָא מַחֲלִין שֶׁבֶת
עֲלֵיהּ מָהוּ לְמִימָרָה דִּם מִיפְקֵד פְּקִיד קַמִּי"ל דְּחִבּוּרֵי מִיחִבָּר וְאִי הוּא
מִשּׁוּם הִחָשֶׁה לִיכָא חִילוּל שֶׁבֶת דִּלִּי"ל מִפְּרֵשׁ דְּהוּלָּאֵם דִּם צִרְכֵּה לְגוּפָהּ
אֲכֵלָה צוּרֵךְ לְהַחֲלִישׁ הַמִּינוּק וְלִרְחֹל לִי"ל לְפָרֶשׁ דְּהוּלָּאֵם דִּם אִשְׁכִּיָּה
נְטִילַת נֶשֶׁמָה כִּי הֵסֵם הוּא הִפְסֵק וְשֶׁנוֹטֵל מִקְצָתוֹ נוֹטֵל מִקְצָתָהּ נֶשֶׁמָה
וְקוּשָׁה לְר"י דְּאִמְרֵי בְּפָרֶק לָל גְּדוֹל (עֵס ע"ה) וְעֵס) גְּבִי הֵלֵךְ חֲלוּן
וְהוֹפְעוּתוֹ וְלִיחִיבֵי וְנִי מִשּׁוּם נְטִילַת נֶשֶׁמָה וּמִשּׁוּם מַתְעַסֵּק הוּא אֶבְל
נְטִילַת נֶשֶׁמָה דְּכָל כְּמֵה לִיטֵי בֵּיהּ נֶשֶׁמָה טְפִי נִיחָא לִיהּ כִּי וְלִפִּי זֶה
אֲפִילוּ הוּא חִי גְמוּרָה הֵרִי יֵם סָפֵק נְטִילַת נֶשֶׁמָה אֲוֹמֵר ר' כִּי דִם
חֲלוּן שֶׁנִּצְטָרֵץ חִי הוּא מִיפְקֵד פְּקִיד וְעַל אֲוֹתוֹ אִינוּ מִיחִבֵּי מִשּׁוּם
נְטִילַת נֶשֶׁמָה וְעַל אֲכֵל דִּם שֶׁמְחִיבֵר חֲשִׁיד לִי מַתְעַסֵּק:

לדם הוא צידד ישרי. וא"ת והא פסקי רישיה הוא לענין הפתח וצ"ל שיכול להוציא הדם בלא עשיית הפתח פי' ר"ת שצריך ל דם חצורי מיוחד אי לדם הוא צריך ואסור אף על גב דהויא מלא מזהו אסור ולקמן נפרש הא דפריך ממפסין מורסא לפירוש

אם תימצא יוסף ה'לכה ברבי יהודה מקלףל הוא אצל התפת וישרי פי' דרבי יהודה אית ליה דמקלףל בחדורא פטור אף על גב דפטור אכל אסור מיהו הכא מותר לכתולה משום דליכא תרתי מקלףל בחדורא ודבר שאינו מתכוין וקשה דבגירא אסר ר' יהודה אע"ג דליכא תרתי דלון מתכוין ומקלףל נמי הוי כדאמרין בשילהי פ"ק דחגיגה (דף י.) דמוקי הך דחופר גומא ואין צריך אלף לעפרה דפטור אפי' כר' יהודה דמחייב מלאכה שאינה זריכה לגופה וטעמא דפטור משום דמקלףל הוי וצפרק י"ט (וביה כג. וסס) אסר רבי יהודה קירוד אף על גב דלון מתכוין ומקלףל ויס לומר דהכא שרי טפי משום דליכא נמי מזהו א"ל שלא בתקום מזהו נמי היכא דליכא תרתי שרי וגבי חריץ יש להעמיק כגון שאינו מקלףל לגמרי אלף מתקן קצת דמשוי גומות מזד אחד וגבי קירוד נמי בזה שמוציא דס מיקל לבהמה קצת כמו דס הקוהו: **אמ"ל ה'לכה ברבי יהודה מקלףל בחדורא הוא כו'** משמע דלי הלכה כרבי שמעון שרי אפילו הוא מתקן כיון דלון מתכוין וקשה דבשילהי פירק ספק אכל (כרימות יט: וסס) אמר לרבי שמעון הואיל ומקלףל בחדורא חייב מתעסק נמי חייב ומאי שנא דלון מתכוין פטור רבי שמעון בחדורא טפי ממתעסק וי"ל דמתעסק שמתכוין למלאכה לא מייסר בשבט אלף משום דלון זה מלאכת מחשבת ומשום הכי חייב לרבי שמעון מתעסק בחדורא כמו מקלףל בחדורא דמחייב רבי שמעון אע"ג דלון זה מלאכת מחשבת ולהכי תליין ליה בתקלףל

מוסף רש"י

[illegible]

ת. עד מואלי שבת דקמתי להכי תני להו
מני למיבעינן וכל דס שהו מואלי תמיד
ושמעינן מינה נמי דמתור לעבול בחצורה
עד מואלי שבת קמי. ולא נישתתא ליה
לבר משבת דהא דרביעי ניסתא ויש
כאן לילי חמישי וששי ושבת ומואלי
שבת: אי כשבעל. ולא אחא לארורי
ן לא היתר דס כתוליס היתר דנקט
עד מואלי שבת חמי קמ"ל ליה
נוחין לה ארבעה לילות על כרחק
משום בעילת שבת נקט לה: **שמיני**
לדרודס. והאי נמי דלמא מחבל
פורח ומספיקא לא אשיקין ליה:
מאי לאו. האי דפטר ליה מק"ש

בליי שבת מאוס טרירד במזלזל דנע
למיצעל וועסעק במזלזל פטור מן
המזלזל: **טעריד דלז בעל**. מנטער
פאר: **מאוס דעריד טעור**.
במזלזל וואסזש זעכ פטור מאחר
שאזי ממשע לעסוק במזלזל: **שאמער**
בזן פאר. פאךר חבזש עליך
(ייוואקאל דז) וואלל מעולל צעפער קרנו
וראסר ואין זי פאר נלספילן: **סאנאל**
אמער רעל. ודאז נל מנזיל למרזלי
דחתן פטור מק"ש מאוס דלז מני
צעיל דא"כ לא הוז פטור דהא לא
טעריד צדכר מזלזל: **סנאי היא**.
צעילת צבורה צצזש וואלן דאסר
לצעול צצזש כחאזי אמרזל לעמעמיה
דא"כא חנא אחרינא דאסר למיצעל
דחנא חדא כו': **פטור**. מקריט
שמע: **שלישי חייב**. דשבת הוא
ואסר צלזול: **ואצ"י**. אמר לך
הקד חנא נמי צטירדא פליגי ודאז
דפטור ליה מק"ש לאז מאוס דשרי
למיצעל אלא קסכר המנטער זעכ
של מזלזל פטור מקריחא שמע שאין
דמי לאלז טעריד טירדא דרשזש שאין
זעכר מזלזל אע"פ שצליהמו מזלזל
וואלן דמחייב סכר טירדא לא פטר
(סוורדא אמר דבמזלזל לצעול פליגי
והי מחא דכתי מזלזל: **בהטייה**.
שמטין לזדדין ואין מוציאס דס:
אס כן. דבקאקאן **טורד למא**.
מזו טערוו להפטר מק"ש: **בקי**

גבי

קלו"ג. נפיתות.

בתולה נשאת פרק ראשון כתובות ז.

ז.

עין משפט
נר מצוה

בו א מ"י פ"י מהל'
אשוח הל' ט סמג
עשין מה טושי"ע אה"ע סי'
טו פט"י ז'
בו ב מ"י פ"ב מהל'
מירוח הל' טל'
בח ב מ"י פ"ט מהל'
שחיטה הל' א סמג
עשין מה טושי"ע ז"ד סי'
לג פט"י א'
בח ב מ"י פ"ל מהל'
שם הל' ד סמג
לאחר מה ועשין מה טושי"ע
אה"ע פ"ק סג ספיק א'
וטושי"ע א"ח סי' רפ פט"י
ז'
ל ה מ"י פ"ב מהל'
נכרות הל' ט ותי'
פ"י מהל' אשוח הל' ה
סמג עשין מה טושי"ע
אה"ע סי' סג פט"י ד'
ל א ו מ"י פ"ב מהלכות
נכרות הל' ט סמג
שם טושי"ע שם פט"י ו'
לב ח מ"י פ"י מהל'
אשוח הל' י"ב סמג
שם טושי"ע שם פט"י ז'
לכ ט מ"י פ"ב מהל'
נכרות הל' ט סמג שם
טושי"ע שם פט"י ו'

תוספות רי"ד

א"ל והא לא כתיבא
כתובה ואסור חכמים
לשוחות אדם את אשתו
שעה אחת בלא כתובה
א"ל אתפסוה מטלטלי
שיעור כתובתה. פי' שיהיה
משכון בידה עד שיכתבו
לה שטר כתובתה: א"ר
חלבו א"ר אדא בר אבדא
אמר רב א' בתולה וא'
אלמנה טעונה ברכה [כל]
שבעה. פי' טעונה ברכות
כל ד' ימים ולקמן מוקי לה
בדאיכא פנים חדשות: ומי
אמר רב הכי והא"ר הווא
אלמנה אינה טעונה ברכה
כל ד' אלא יום א' ל"ק כאן
בכתור שנסא אלמנה כאן
באלמנה שנשא אלמנה.
מיתוכי מברכים לבתולה
ד' ולאמנה יום א' מאי
לאו לאלמנה שנסאת
לכתור. לא לאלמנה. אבל
לכתור מאי ד' א"ה
ליתני מברכין לבתולה ד'
ולאמנה שנשאת לכתור
ד' ולאמנה שנשאת
לאלמנה יום א'. מילתא
פסיקא קמי' לכתולה
דבצירא מו' פי' ואפילו
נשאת לאלמנה. וליכא
אלמנה דבצירא מיום א':
אלא הא דתניא שקדו
חכמים על תקנת בנות
ישראל שיהא שמה עמה
ג' ימים במאי אי בבחור
הא אמרת ו' אם באלמנה
הא אמרת יום א'. איבעית
אימא בבחור ד' לברכה ו'
לשמה איבעי' באלמנה
יום א' לברכה ו' לשמה:

נצי בעילה אית לן למשרי אע"ג דליכא זערא כיון דלא הוי פסיק
רישה לענין פתח כיון דאפשר להוצאת דם בלא עשיית פתח
כדמוכה לעיל (דף ה:) ומשני הכא פקיד ולא עקיר דקסבר דם חצורי
מיצבר והוא הדין דהוי מצי' לשנוי דלפתח הוא לרין אלא לפי מצי'
דקים ליה דלדס הוא לרין משני ליה
ותימה דהא שמואל במלכה שאינה
זריכה לגופה סבר לה כר' יהודה
שלחמ"ר צ"פ (ההנחנין דף פה. וסס) וצ"פ
כל המדיר (ובמס' ד' צג.) ועוד דמדבר
שאינ מתכוין דשרי ר"ש הל' לאקשוי
ולא ממלכה שאינה זריכה לגופה
כיון דרוב בקיאי ולא הוי פסיק רישיה:
בתוך שהותרה צצור. פירוש
לצורך אולל נפש הותרה
נמי שלל לצורך אולל נפש וצנצנ
שיהא צורך הנגלה היום או צורך
קיום מצוה ציו"ט כההיא דהוצאת
קטן למולו וספר מורה לקרות בו
ולולל ללאת צו (נציה דף יב.) אבל
שלל לצורך היום כלל לא כמו הוצאת
אבנים דמייחצ והאופה ציו"ט לחול
לרצ חסדא דלמיר לוקה (סס דף כה.)
משום דלית ליה הוציא ושחיטת עולת
נדבה דשרי צ"ה (סס דף כ:) היינו
משום שלל יהא שלחמ"ר מלא ושלחמ
רין חסר ומולא חמך בתוך ביתו
דלמירין צ"ק דפסחים (דף ו. וסס)
דכופה עליו כלי ולא שריין לשורפו
משום מתוך היינו משום דאסור
לשורפו מדברגן משום מוקצה דאסור
לטלטלו אצל אין לומר דאריי
כשניטלו דמכל מקום מדברגן מצוה
לשורפו והי צורך היום דממצוה
דברגן נמי שריין היכא דליכא למימר
ממון והא דפליגי צ"ס וצ"ה (נציה)
דף יב:) צנצנל גיר הנשה ציו"ט
ואכלו דלצ"ס דלית להו מתוך לוקה
ולצ"ה דלית להו מתוך אין לוקה
לרין לומר אע"ג דלא מצוי אולל נפש
משום אסור דרכיז עליה מכל
מקום צורך היום הוא כיון דלחיל
ליה וגרלה לר"י דהוצאת מיעוק לטייל
הי צורך היום ומיהו הוצאה לצורך
נכרי נראה דאסור ומה שנהגו עתה
להוציא לצורך נכרי היה נראה לרשב"א
משום דרשות הרבים דידן לא הוי
אלא כרמלית דאין רחבין ט"ז אמה
וגני יו"ט לא גוזר רבנן כי היכי דלא
תקון רבנן עירובי חצירות ציו"ט
כדמשמע צריש פרק שני דצ"ה (דף
טו:) דלמיר יו"ט שחל להיות ערב
שבת כו' רבי לומר מערבין עירובי
חצירות אצל לא עירובי תחומין לפי
אשה חוסרו דנדר האסור לו ואי
אשה חוסרו דנדר המותר לו אלמלא
מיתביי

פטור. וקיימא לן פטור ומותר לכתולה ציצאות שבת (שם דף ג.)
קשיא למאן דאסר דהאי נמי להוציא דם הוא: הסס. גבי ליחה:
פקיד. מום צידוד: **ועקיר.** כולו מן הכשר ועומד ללאת: **הכא.**
דם בתולים: פקיד הוא ולא עקיר. לגמרי אלא נצנע קלמ בתולים
אע"פ שאינו מחובר כשאר דם
האברים אלא כנוס מיהו דומה
למחבר הוא שאינו מוכן ללאת
כליחה: **אתפסוה מטלטלי.** מנו לה
מטלטלין מחת ידה צמטון לשיעבוד
מתכונה עד שיכתבו שטר כתובה
כשעבוד קרקעות: **מאי דעתיך.**
למישרי ציו"ט יותר מנשבת: **לנורך.**
אולל נפש כגון שחיטה: **מוגמר.**
צמטים על האס לגמר את הכלים
ואת הנגדים: **עליך אמר קרא לכל**
נפש דבר השוה לכל נפש. מותר.
ובעילה שזה לכל אצל מוגמר אינו
אלא למפוסקים: ומי איכא הוראה
לאיסור. ומי קרי איסור הוראה.
משום דכל אדם רשאי להחמיר
והאסור אין זה סמיכת דברים שאפי'
מן הספק שאין ההלכה צריכה לו
הוא צא ואסור אצל המחמיר סומך על
שמועתו או על סברת חכמתו והיא
הוראה: **הורוה צ"ה.** משנה היא
במסכת נזיר צהילי המלכה שאל
גנה למלמה ונדרה שבע שנים
בנזיר ו"בצוה לארץ ועלמה לארץ
הורוה צ"ה שמהא מירה עוד ו' שנים
אחרות: **חוט השדרה שנפסק צריכו.**
טריפה: **טעונה צריכה.** צריכה
חתינים: **בועו אלמון הוס.** דלמיר
מר אצלן זה בועו וזכר היו לו ל'
בנים ושלשים בנות צנצנ בתרא (דף
הס.) **האמר שבעה.** דמדלניה
טעונה דקאמר רב הווא חוקימנא
דאינה טעונה שבעה מכלל דטעונה
דקאמר רבי אלא שבעה:
מנצני
הכי אמר ר' אבהו שאל ר' ישמעאל בן יעקב רמך צור את רבי יוחנן בצידין
ואנא שמעי מהו לבעול בתחלה בשבת ואמר ליה אסור והלכתא דמותר
לבעול בתחלה בשבת: אמר רבי חלבו אמר רב הונא א"ר אבא בר זבדא
אמר רב אחת בתולה ואחת אלמנה טעונה ברכה ומי אמר רב הונא
הכי והאמר רב הונא אלמנה אינה טעונה ברכה לא קשיא כאן בבחור
שנשא אלמנה כאן באלמון שנשא אלמנה ואלמון שנשא אלמנה לא
והאמר רב נחמן אמר לי הונא בר נתן תנא מנין ללברכת חתנים בעשרה
שנאמר ויקח עשרה אנשים מוקני העיר ויאמר שבו פה וישבו ובוועו
אלמון שנשא אלמנה הוה מאי אינה טעונה ברכה דאמר רב הונא אינה טעונה
ברכה כל ד' יאכל יום אחד טעונה ברכה אלא הא דתניא וישקרו חכמים
על תקנת בנות ישראל שיהא שמה עמה ג' ימים במאי אי בבחור האמרת
שבעה אי באלמון האמרת יום אחד איבעית אימא ו' באלמון יום אחד לברכה
וישלושה לשמחה ואיבעית אימא ו' בבחור שבעה לברכה וישלושה לשמחה

א) עין חוס' לקמן ט: ד"ה
אין.) ב) ועירובין סה:
והש"ס.) ג) ופסחים ה: ב"ה
יב.) ד) טור יט: ט) חולין
מהל' ו) לעיל ה.)
א) ומנהג חב"ל ועלמה
לארץ פ"ל ד"ה ט) וצ"ל
צ"פ כ"ה שבת מב.)

תורה אור השלם

1. ובימים הראשון מקרא
קדש ובימים השביעי
מקרא קדש וזהו לכה
כל מלאכה לא יעשה
ביום אף אשר יאכל לכל
נפש דוא לבדו יעשה
שמות יב טו
2. ויקח עשרה אנשים
מוקני העיר ויאמר שבו
פה וישבו: רות ד ב

מוסף רש"י

פטור. ומותר דאין כאן
מקון. ורבנן נמי לא מצי
נה שנות משום זערא (שם
ה.) הורה רבי כר'
יעקב. שנה מעשה לידו
והורה להחמיר ולא סמך
על נכריו (וחולין יד.)

בתולה נשאת פרק ראשון כתובות

(6) גרסות ג. (ב) וינמות
סג. (ו) וינמות. (א) וינמות
כ"ב קמ: (א) וינמות. (א)
(ד) וינמות. (א) וינמות. (א)
האם שלפנינו נדפס מלא.
(ו) וינמות. (א) וינמות. (א)
קמ: (א) וינמות. (א) וינמות.

תורה אור השלם
1. חקק עשרה אנשים
מזקני העיר ויאמר שבו
פה וישבעו.
2. במקלות ברבו
אלהים י' ממקור
ישראל: תהלים סח כז

גיליון הש"ס
גם ברכה חתנים בבית
החתנים. ע' מזה כל ע"כ
תורה אין משמח:

מוסף רש"י
בדעתא. על אלה, ל"א
שם מקום שהם נכנס
שמו גברי (וינמות 10).
פוך ראיתי לי כי
עשרה. לפרסם את הדבר
(שם).

תוספות ר"ד (המשך)
משעת אירוסין ועד
ומן הכהן. ואחרי מוסרם
אותה לו לחופה לשם
נשואין. ומה' מן בפידיקין
לקמן. חזון מן הארונה
שבהרה. שאפי' שהיו
מברכים ברכות אירוסין
אחרי ארונה קרי לה
עו שימשה לו לשם
נשואין וגיל שבוין שבוין
ד' ברכות משעת אירוסין
אסור עוד לברכה בשעת
נשואין דהוה להו ברכה
לבטלה. אי' י"ל משום
אפי' שמה. וכל מה
שמברכין בתוך ז' ימי
החתונה אין כם משום
ברכה בעצמה והכי נמי
עיקר חיתונים הנשואים
הם שמה שבוין בשעת
האירוסין לא כיון אלא
להחיות היתוך עיקר
החתונה זו היא. הלכך
מברכין אותם בשעת
הנשואים: תניא אידך
מברכין ברכות חתנים
בבית חתנים וברכת
האירוסין בבית האירוסין.
ברכת האירוסין מאי מברך
רבין בר אדא ורב' בר
אדא תרין וי' משמיה
דרי' אמרי. באי' אמרי
אקביו על העריות ואסר
לנו את הארונות והחיד
לנו את הנשואות ע"י
חופה וקידושין. רב אחא
משמיה דרבא מסיים באי'
מקדש ישראל ע"י חופה
וקידושין מאן דלא מסיים
סבר מירי דהוי אברכת
פירות ואברכת מצות.
ומאן דמסיים סבר מידי
דחיי אקדושא דעלמא. פי'
שמאריך בה ובריו צריך
חתמה וכן דלכה. והאי
ואסר לנו את הארונות

מברכין לכפולה שבעה. לקמן מפרש כשנאז פנים חדשות מברך
בזמן כל ימי המשמיה ואי לא מברך חדא: במקלות ברבו אלהים ה'
ממקור ישראל. על ברכת מקור לרין קהל וינינו עשרה כמו הקהל
הקהל בפחות מעדה ועדה עשרה
כדלפינו (ברכות דף כא): מעדת
מרגלים עד מתי לעדה הרעה (י' לאו
יהושע ולל: בגדאסא. עיר שצבכל
ושמה בגדא. צפסק סדרו של רב
שרירא גאון היא מזכרת: המוכה.
ממנה על ידי אחר: לעובר. שנמעי
אמו קנה: צבים חסנים. כשנכנסה
לחופה נישואין: אף צבים האירוסין.
כשמקדשה מברכין כל ברכת חתנים
כדמפרש: אמר אבי' ויבדלה שני.
[הא' דר"י ויבדלה שני]: שמטייהו
עמה. באירוסין כדי שיהא לנו גם
זה דלקמן (דף י'.) לפיכך מברכין
ברכת חתנים ממחלה דמניח בנשואת
כלה (ה) כלל כלל ברכה אסורה לנעלה
כדלפינו: ואסר לנו את הארונות.
מדרגת. שגורו על הייחוד של פניהו
ואף ארונה לא חסרו עד שמינכם
לחופה ונכנסה כדפרישית כלל כלל
ברכה אסורה לנעלה כדלפינו ואדרבין
נמי מברכין וזונו ואסר לנו כדאשכחן
בגד חנוכה (שם דף כג.): והסרי
לנו. את נשואינו הנשואות לנו על
ידי חופה וקידושין: אברכה פירות.
בזכר פרי העץ: ברכה מלוא. על
השמיטה ועל המילה דכיון דכלה
חדא הודאה היא ואין הפסק נקשה
ביתנים לא צעיל חתמה כדלפינו
בערצי פסחים (פסחים דף קה). ברכת
המלוא טעמא מאי משום דהודאה היא
הא נמי כולה הודאה היא: מידי
דיוס אקדושא. כיון דנלשון קדושה
היא נקדושה היום חתמין זה כי
הסם דנהיה חתמין משום דעס
זה הפסק כגון כי הוא יום חתמה
למקדש קדוש: והוא שצא. אל
המשמיה: פנים חדשות. כלל יום
שלא היו שם חתמול: מאי מברך
אמר רב יהודה כו'. נראה צעני
סדר ברכות שנסדרו על עסקי
הווג אינו אלא מאשר יצר ואילן
שאותה ברכה ממחלה לדבר נשניס
אשר יצר את האדם מדבר בזכר
והתקין

אחא בריה דרבא מסיים בה משמיה דרב יהודה יבא"י מקדש ישראל על ידי
חופה וקדושין מאן דלא חתים מידי דהוה אברכת פירות ואברכת מצות ומאן
דחתים מידי דהוה אקדושא: ת"ר מברכין ברכת חתנים בעשרה כל שבעה
אמר רב יהודה והוא שבאו פנים חדשות מאי מברך אמר רב יהודה בא"י אמ"ה
שהכל

הוא מברכין שאמרו כלל בלא ברכה אסורה לבעלה כדלפינו חתמה. וי' דאע"כ שכל המצות
מברך עליהן עובר לעשייתן הכא ברישא מקדש והוה מברך. מפני שהוא חלוי בדת אחרים ושמא יחזרו בן והוה לבטלה: תיר
מברכין ברכת חתנים כל ז' אמר ר"י והיא שבאו פנים חדשות. פי' ברכות חתנים הוא ז' ברכות. ומה צריך פנים חדשות אדם

מיתבי מברכין לכתולה שבעה ולא למנה
יום אחד מאי לאו אפילו אלמנה שנשאת
לבחור לא לאלמון אבל לבחור מאי שבעה
אי הכי ליתני מברכין לכתולה שבעה
ולאלמנה שנשאת לבחור שבעה ולא למנה
יום אחד מילתא פסיקתא קתני דליכא
בתולה דבצרה משבעה וליכא אלמנה
דבצרה מיום אחד: גופא אמר רב נחמן
אמר לי הונא בר נתן תנא מנין לברכת
התנים בעשרה שנאמר יויקה עשרה
אנשים מזקני העיר ויאמר שבו פה ורבי
אבהו אמר מהכא ב' במקלות ברבו אלהים
ה' ממקור ישראל ורב נחמן בהאי קרא
רבי אבהו מאי דריש ביה מיבעי ליה
לכדתניא היה ר"מ אומר מנין שאפילו
עוברים שבמעי אמן אמרו שירה על הים
שנאמר במקלות ברבו אלהים ה' ממקור
ישראל ואידך אם כן לימא קרא מבטן
מאי ממקור על עסקי מקור ורבי אבהו
בהאי קרא דרב נחמן מאי דריש ביה הוהא
מיבעי ליה למידרש עמוני ולא עמונית
מואבי ולא מואבית דאי סלקא דעתך
לברכה לא סגיאל דלאו זקנים ואידך אי
סלקא דעתך למידרש לא סגיאל דלאו עשרה
אין לפרסומי מילתא ויכדאמר ליה שמואל
לרב חנא בגדאסא פוק ואיתי לך כי עשרה
ואימא לך באנפיהו המוכה לעובר קנה
והלכתא המוכה לעובר לא קנה: תנו
רבנן מברכין ב' ברכת חתנים בבית חתנים
ר' יהודה אומר אף בבית האירוסין מברכין
אותה אמר אבי' וביהודה שני מפני שמטייהו
עמה תניא אידך מברכין ברכת חתנים בבית
חתנים וברכת אירוסין בבית האירוסין ברכת
האירוסין מאי מברך רבין בר אדא ורבה
בר רב אדא תרין וי' משמיה דרב יהודה
אמרי יבא"י אמ"ה אשר קדשנו במצותיו
וצונו על העריות ואסר לנו את הארונות והתיר
לנו את הנשואות על ידי חופה וקדושין רב

אחא בריה דרבא מסיים בה משמיה דרב יהודה יבא"י מקדש ישראל על ידי
חופה וקדושין מאן דלא חתים מידי דהוה אברכת פירות ואברכת מצות ומאן
דחתים מידי דהוה אקדושא: ת"ר מברכין ברכת חתנים בעשרה כל שבעה
אמר רב יהודה והוא שבאו פנים חדשות מאי מברך אמר רב יהודה בא"י אמ"ה
שהכל

הוא מברכין שאמרו כלל בלא ברכה אסורה לבעלה כדלפינו חתמה. וי' דאע"כ שכל המצות
מברך עליהן עובר לעשייתן הכא ברישא מקדש והוה מברך. מפני שהוא חלוי בדת אחרים ושמא יחזרו בן והוה לבטלה: תיר
מברכין ברכת חתנים כל ז' אמר ר"י והיא שבאו פנים חדשות. פי' ברכות חתנים הוא ז' ברכות. ומה צריך פנים חדשות אדם

במקהלות ברבו אלהים. אע"ג דמקהלות תרי קהלות
משמע אין סברא לחלק בין עשרה לעשרים
לענין שום מילתא ומקהלות דעלמא צעי למימר ומהיו צירושלמי
דריש במקלה כתיב חסר וי"ו: המוכה לעובר קנה. אע"ג
דשמואל גופיה פסיק כרבי יוחנן
הסנדלר ולקמן דף נח: דמקדש מעשה
ידי אשמו המותר חולין דאין אדם
מקדש דבר שלא נא לעולם וכל שכן
לדבר שלא נא לעולם דגדע טפי
כדלמנין כסוף פרק קמא דגיטין (דף
י' ושם) דקאמר אפילו לרבי מאיר
לאמר אדם מקנה דבר שלא נא
לעולם הני מילי לדבר שלא נא לעולם
אלא לדבר שלא נא לעולם לא אמר
מ"מ שמואל חשיב עובר כל לעולם
אי נמי שמואל אית ליה טפי אדם
מקנה לדבר שלא נא לעולם ממה
שמקנה דבר שלא נא לעולם וההיא
סוגיא דפסקא קמא דגיטין (ג"ז שם)
אחא אליה דרב הונא וכן מלינו
רב נחמן דנהיה סברתו הפוכה
מדבר הונא דרב הונא אית ליה
בפירות דקל משכחו לעולם אין יכול
לחזור בו וגבי עובר קאמר" אף
לכשתלך לא קנה ורב נחמן סבר
לכשתלך קנה ובפירות דקל קאמר
אף משכחו לעולם יכול לחזור בו:
(ש"ך לע"ה) הורוה בית הלל. גבי
הילני המלכה אע"ג דמניח חשמונאי
היתה שהרי חס מוננו המלך היתה
כדלמנין ציומא (דף נ' ושם) ומלכות
הורדוס מלכה ושלם שנה צפני הבית
והלל לא נהג נישואות עד שלש
שנים לאחר מלכות הורדוס כדלמנין
(שם טו.) הלל ושמעון גמליאל ושמעון
נהגו נישואות צפני הבית מאה שנה מכל
מקום כבר היו לו אז תלמידים שהורו:
(ש"ך לע"ה) והא' בועז אלא שגשא
אלמנה הוה. לאו דוקא אלמנה
דנשואת למחלון (וולפין) היתה נכרית
אלא כיון דבעולה היא כאלמנה חשיב
לש: (ש"ך לע"ה) באלמנה שנשאת
לבחור. דכיון שאין שניה אלמנות
יש לבדן כל שבעה:

שנאמר ויחה בועז עשרה
אנשים.
כלה דמייתי קרא דויצרכו את רבקה
(גראש"ם דו) איכא למימר דהסם
ברכה אירוסין והכל ברכת נישואין
ויש ללמוד משם שיש לבדן ברכת
אירוסין לנשוא הממקדשת על ידי
שליח שהרי אליעזר שליח היה ונראה
דאשכחא נעלמא היא דעשרה לא
מישמח מהסם ולא איירי פשטיה
דקרא בברכת אירוסין: רבי יהודה

הוא מברכין שאמרו כלל בלא ברכה אסורה לבעלה כדלפינו חתמה. וי' דאע"כ שכל המצות
מברך עליהן עובר לעשייתן הכא ברישא מקדש והוה מברך. מפני שהוא חלוי בדת אחרים ושמא יחזרו בן והוה לבטלה: תיר
מברכין ברכת חתנים כל ז' אמר ר"י והיא שבאו פנים חדשות. פי' ברכות חתנים הוא ז' ברכות. ומה צריך פנים חדשות אדם

לד א מיי פיה מהל'
זכיה כל ה סגמ
עשין פ' טושי' מיר' מי'
ר' פני' ב:
לח ב מיי פ' פ' מהל'
ברכות הל' ט ופ' ו'
מהל' אשמו הל' ג סגמ
עשין מה טושי' אשמו
סגמ כ' פ' פ' א:
ל' ג מיי פ' פ' מהל'
אשמו הל' טושי' טושי'
ס' פ' נ' פ' פ' א:
ל' ד מיי פ' פ' מהל'
כ' סגמ ש' טושי' טושי'
ס' פ' נ' פ' פ' א:
ל' ד מיי פ' פ' מהל'
ברכות הל' ג סגמ
ס' טושי' ש' סגמ ס'
פ' נ' פ' פ' א:

תוספות ר"ד
א"ר חזקן א"ר הונא
תנא מנין לברכה חתנים
שהוא בעשרה שנאמר
ויקה בועז עשרה אנשים
ובר' ור' אבהו אמר
במקהלות ברבו אלהים
ה' ממקור ישראל. פי'
בה"ב שבעה שאתה מברך
על המקור משום פריה
ורביה עשר קהילה. א"ר
יוסף הלוי הני ד' ברכות
דמברכים בבית חתנים כן
בשעת הכניסה בין בשעת
המשחה בדאיכא פנים
חדשות בין אשר ברא.
בדליכא פנים חדשות לא
מברכין לא אלא בעשרה.
דארי' ארי' מברכין ברכת
חתנים בעשרה כל ז'
והתנים מן המנין. ואשר
ברא כיון דמברכין חתנים
הוא לא מברכין לא
בדליכא פנים חדשות אלא
בעשרה. ואינו נ"ל דכל
היכא דאמר ברכת חתנים
לא משמע אלא ז' ברכות
ולא אשר ברא בלחוד
דארי' אמרין ברכת חתנים
כל ז'. ואמר רב יהודה
הוא שבאו פנים חדשות.
אלא לא מיקריא ברכת
חתנים אלא ז' ברכות.
דהא אשר ברא בלחוד
לא כתיב פנים חדשות.
והלכך כי ארי' מברכין
ברכת חתנים בעשרה כל
ז' על ז' ברכות קאמר
דבאיכא פנים חדשות.
אבל אשר ברא נ"ל כיון
שהוא עיקר ברכת חתנים
שחייב לברכה בכל יום
חייב אם אכל התחת ידיו
חייב לאומרה. והנה (והרב)
פוסק (בר' [בשם רבינו])
יצחק הלוי ואפי' ברכת
אשר ברא לבדו צריכה
עשרה. ת"ר מברכין ברכת
חתנים בבית חתנים ר"י
אומר אף בבית האירוסין
מברכין אותן. אמר אבי'
ביהודה שני מפני שמטייהו
עמה. פי' ביהודה ר'י
מקדש ישראל ע"י חופה
אירוסין כדי שיהא לבו
גם בה. ולפיכך מברכין
אותם ברכת חתנים חתמה
והוא כמס' כלל כלה
כלא ברכה אסורה לבעלה
כדלפינו. ואע"כ הוה מברכין
לחוד משעת אירוסין דין
אירוסין יש לה ולא דין

נשואה ואינו זכאי לא במציאות' ולא במעשה ידיה ולא בהפרה נדריה. ואם מוח איה יורשה וכן הוא חייב לה
בשאר כחות ועונה ודי נקראא אשמו נשואה אלא כשמיסרס אוחה לו לשם נשואין. דמיסרס קנה שחיהא אשמו לכל
דבר ולא ז' ברכות ד' ברכות לא עבדי אלא שיהא מותר להחיות עמה. וכן דין קהילות ממניא שמברכין ז' ברכות

נשואה ואינו זכאי לא במציאות' ולא במעשה ידיה ולא בהפרה נדריה. ואם מוח איה יורשה וכן הוא חייב לה
בשאר כחות ועונה ודי נקראא אשמו נשואה אלא כשמיסרס אוחה לו לשם נשואין. דמיסרס קנה שחיהא אשמו לכל
דבר ולא ז' ברכות ד' ברכות לא עבדי אלא שיהא מותר להחיות עמה. וכן דין קהילות ממניא שמברכין ז' ברכות

נשואה ואינו זכאי לא במציאות' ולא במעשה ידיה ולא בהפרה נדריה. ואם מוח איה יורשה וכן הוא חייב לה
בשאר כחות ועונה ודי נקראא אשמו נשואה אלא כשמיסרס אוחה לו לשם נשואין. דמיסרס קנה שחיהא אשמו לכל
דבר ולא ז' ברכות ד' ברכות לא עבדי אלא שיהא מותר להחיות עמה. וכן דין קהילות ממניא שמברכין ז' ברכות

נשואה ואינו זכאי לא במציאות' ולא במעשה ידיה ולא בהפרה נדריה. ואם מוח איה יורשה וכן הוא חייב לה
בשאר כחות ועונה ודי נקראא אשמו נשואה אלא כשמיסרס אוחה לו לשם נשואין. דמיסרס קנה שחיהא אשמו לכל
דבר ולא ז' ברכות ד' ברכות לא עבדי אלא שיהא מותר להחיות עמה. וכן דין קהילות ממניא שמברכין ז' ברכות

קצרות מברכין על כ"א ו
ברכות הקצרות פוטרת מ
מפני שלא מצינו בשום
בכמה. ויש בה פתיחה
בברוך מפני שהיא סמוכה
ברכות הקטנות אינה פו

בתולה נשאת פרק ראשון כתובות

מ.

עין משפט
נר מצוה

(א) קדושין סה. (ב) ונמנר
(ג) (ד) ויין היטב ערוך
ערוך פתח (ה) (ו) נר ש"ל
(ז) (ח) (ט) (י) (יא) (יב) (יג) (יד) (טו) (טז) (יז) (יח) (יט) (כ) (כא) (כב) (כג) (כד) (כה) (כו) (כז) (כח) (כט) (ל)

גליון הש"ס

נ"ב החם אונם הוה ע'
יבמות לה ע"א ח"ה
הע"ס:

הגהות מור"ב

רנשבורג
[א] תר"ה ויכ"א וכו'
ואור"י דלא רובא דנכלון
אני רוב גמור. ע"י פ"י
ואר"ה הרי"ב ש"י ש"י
ואר"ה ט"ה נגד יו"ט
נחמ"י ד"ס שלא וכו'
ותי"ק:

מוסף רש"י

והוא אסור בקרובותיה.
דשיניה עליה חסיה
דליקורא נחמיה (קדושין
סח.)

האומר פתח פתח מלאפי. וטענת דמיס אין לו כגון שהיא ממשפחת דורקטי שאין להם דם בתולים דלקמן (דף י:) או שנאכזה ממנו מפה ולא ידע אם היה דם אם לא אבל זאת בדורכה לו שפתח פתוח מלא: נאמן לאוסרה עליו. ואע"פ שאין הדבר הזה יכול להסתבר

אלא על פיו לגבי נפשיה הוי מהימן לשויה עליה חסיה דליקורא אבל להפסקיה כחובתה לא מהימן: ואמאי. מתסרה עליה אפי' אי מהימנת ליה דנבעלה: **ספק ספסיו.** משתאכזה וינתה: **ספק אין תחתיו.** אלא קודם שנתאכזה וינתה: **ספק באונס.** ואנטה שריא נאשח ישראל דלקמן (דף נא): מוהיה לא נחפשה: **נאשח כן.** שהאונס אסור כד הלך חד ספק הוא: **פסוקה מצב ג' שנים.** ועכשיו היא גדולה ופיתיה פיתיו ואינו אונס הלכך חד ספק איכא ספק אונס ספק רעון אבל ספק תחתיו ספק אין תחתיו ליכא שאלו נבעלה קודם לכן היו בתוליה חחרים כדמין נמסכת נדה (דף מד): פתח מכאן כעמך אכזה בעין שהדמעה יולאת וחוזרת: **מאי קמ"ל פנינא.** שדמם נאמן על עצמו לאסור לו את המותר על פיו: הוא אסור בקרובותיה. נאמה ונתה ואחמה דשיניה אנפשיה חסיה דליקורא: והיא מותרת בקרוביו. שהרי אינה מודה בקדושין. ונמסכת קדושין (סה.) מוקמינן לה באומר קידשתי בפני עדים והלכו להם למדינת הים: דודאי קים ליה. שקדשה: **אבל הכל.** אימא מתוך שפני היה ואינו בקי מיקם הוא דלא קים ליה כקצור שמאל פתח פתוח ואינו כן ולא חילוק קמשה לן: ומוי אמר רבי אלעזר הכי. דאשה מונה נאסרת

על פי בעלה: קינו. שאמר לה אל תסתרי עס פלוני: וספירה. שאלו עדים שנסתרה עמו אחר קינו: וכמעשה שהיה. דעת שבע: **ומסתברא.** דהכי א"ר אלעזר מעשה שהיה מי הוה ביה קינו: ועוד מי אסרו. על אוריה דאילו נאסרה על אוריה נאסרה אף על דוד דקיימא לן (סוטה דף סז): כשם שאסורה לבעל כך אסורה לבעל: **הא לא קשיא.** כלומר משום הא קשיא לא תדחיה לרבי אלעזר: **הכי קאמר אין האשה נאסרת על בעלה אלא על עסקי קינו וספירה.** ממשעשה שהיה. ממשעשה דעת שבע אנו למדין כן שלא היה שם קינו וסתירה ולא אסורה: **עדים לא.** בתמיה. אפי' יש עדים שזינתה שמה אינה נאסרת בלא קינו והא כתיב (דברים ד) כי מלא ביה ערות דבר ועוד הא לא נחפשה אסורה: **אין האשה נאסרת על בעלה בעד אחד.** דליף (סוטה דף ג:) דבר דבר ממנו: וקינו וספירה. אם יש עדים שקינה לא יש עדים שנסתרה אחר קינו: **אפי' בעד אחד.** אפי' אין בטומאה אלא עד אחד דמיא דמיא (בבבב) ועד אין זה ואמר מר (סוטה ב:) כל מקום שנאמר עד הרי כאן שנים וקאמר רחמנא עד אין זה תרי אלא חד והיה לא נחפשה אסורה שרגלים לדבר שזינתה שהרי קינא לה ונסתרה ועד אחד מעידה שהיא טמאה. ומהשתא לא תקשי לך דרבי אלעזר דפתח פתוח לאוסרה על עצמו כשני עדים דמי שהרי דבר ברור הוא לו שנבעלה: **מפני מה לא אסרה.** על דוד שהרי עדים הרבה ידעו:

לומר דמוכח עין לא שכיח דהא אמרינן באלו נערות (לקמן נ:) גבי כולה נמי חבוטין מיחבטין א"כ שכיח ולפירוש ר"ח דמוכח עין פתחה גנאי בך כמו צדיקה אונס ומדלג טענה אין להסתפק בך: **וב"י אמר ר' אלעזר הכי.** והאמר ר"א ב'י. תימה השתא דבעי למימר דלא מהימן אפי' לשויה עליה חסיה דליקורא תיקשי ליה מתני' דהאומר לאשה קידשתיך אסור בקרובותיה ו"ל דסבירה ליה לתקשן דאין דבר שבערוה פתוח משנים ואפי' ראה אדם שזינתה אשמו רק שלא היה שם עדים לא הימה נאסרת עליו והלכך מממני' לא קשיא ליה מידי דקדשתיך בעדים קאמר דמקדש אפי' בעד אחד אין מוששין לקדושים) אבל אהא דאמר ר' אלעזר דנאמן בלא עדים לומר דמלא פתח פתוח פריך שפיר: **ק"ו וסתירה אין עדים.** א. הכי נמי דלא אמא למעוטי על פי עצמו דכעדים דמי כיון דקיס ליה: **מפני מה לא אסרה.** פירש הקונטרס והלא אותו מעשה נעדים הוה ואין נראה דנדידע לדידע לרבים הוה שהצאה לציתו מ"מ לא ראו כמחול בשופרת שפני בני אדם לא שמש וגרלה ל"י לפרש וא"ת דפתח פתוח כשני עדים דמי אמאי לא אסרה לדוד דדוד היה יודע בודאי שנבעלה ואע"פ שעשה משונה מכל מקום עיכבה ואם הייתה אסורה לו לא היה אותו לדיק לוקחה לו לאשה:

האומר פתח פתח מלאפי. פירש בקונטרס דטענת דמיס לא קאמר כגון שנאכזה המפה או שהיא ממשפחת דורקטי שאין להם דמים ור"ח מפרש דבוגרת ומוכח עין אין להם דמים אבל אין פתח פתוח ויכול לטעון טענת פתח פתוח וקשה לפר"ח דאמר' באלו נערות (לקמן נ.).

ושם: ויגורר אין לה טענת בתולים והאמר רב בוגרת נותנים לה לילה ראשונה ומשני אי דקא טעין טענת דמים ה"נ הב"ע דקטעין טענת פתח פתוח משמע דפתחה פתוח ויש לה דמים ו"ל דר"ח גרים כגירסא ראשונה שהיתה כספרים ו"ל דקא טעין טענת פתח פתוח הכי נמי הב"ע דקא טעין טענת דמים וה"פ והאמר רב בוגרת נותנים לה לילה הראשונה ומדלתין כל הלילה דסם בתולים משמע דאיכא בוגרת דלית לה דם בתולים טענה אס כן אי אפשר לשום בוגרת שלא היא פתחה כחוס אפילו אין לה דמים וא"כ יש לה טענת בתולים כפתח פתוח ומשני אי דקטעין פתח פתוח ה"נ דיש לה טענת בתולים הב"ע דלית לה טענת בתולים בטענת דמים משום דאיכא בוגרת דדמיה ללן ומיהו בירושלמי משמע לא כפר"ח דקאמר הכה"ר יונה בשם ר' קריספא בוגרת נכזית פתוחה של יין ויש ליישב דלענין דמים קאמר משום דסתם חזית כחוסה לעולם יש בה יין שאין דרך לסתום חזית ריקנית אבל חזית פתוחה פעמים יש בה יין פעמים אין בה יין כך בוגרת פעמים אין לה דמים פעמים יש לה ומשום הכי אין לה טענת דמים דכפר"ח וכדאמר בפסק הבא על יבמתו (יבמות נט.) ושם פרט

בבוגרת שכלו בתוליה: **לא צריכא באשה כהן.** וא"ת ונוקמה לחוקתה שהיא כשרה לכהונה וינאם דלאו תחתיו וינתה ו"ל דלדרכה אית לן למימר דהשתא נבעלה דלוקמה לחוקת הגוף שהיתה בתולה: **וא"י בעית אימא באשת ישראל דקב"ב בה אביה קידושין פחותה** מבת ג' שנים. וא"ת אכתי איכא ספק ספיקא ספק באונס ספק ברצון ואח"ל ברצון ספק כשהיא קטנה ופתח קטנה אונס הוא כדאמרין דהבא על יבמתו (שם סא:) וי"ל דשם אונס חד הוא וא"ת ונוקמה בחוקת היתר לבעלה ו"ל דאונסא קלא אית לה כדאמרין בירושלמי (א) אונסא יש לו קול והשתא דליכא קלא הוה ליה רצון רוצה ומיעוט אונס ורוצה ומוקד רוצה עדיף וא"ת אי"כ כספק ספיקא נמי מילתא דספק אונס כחלן דליתיה דמי ולא נאשר אלא חד ספק ספק תחתיו ונתה לא שייך לאוקמה בחוקת היתר כדכרי' (א) ואמר ר"י דהכי רוצה דברצון אית רוב גמור אלא הוה מדרבנן והלכך במקום ספק ספיקא שרי ונמקום חד ספיקא חשבי רבנן רצון לגבי אונס רוצה ואשכחן כי האי גוונא גבי תינוק שנמצא צד העיסה (קדושין דף ס.) דלא הוה רוצה אלא מדרבנן ולהכי קאמר ר' יוחנן הסם דאין שורפין עליו את התרומה וא"ת אכתי נאשח כהן וצקינל אביה קדושין פחותה מבת שלם לישראל איכא ספק ספיקא דספק מוכח עין ספק דרוסת איש (נאשח כהן אית לן למימר אח"ל דאינה מוכח עין מ"מ ספק פתחיו ספק אין תחתיו אשת ישראל אח"ל דאינה מוכח עין ספק באונס ספק ברצון ואין סומא שאין לה טענת בתולים מפני שנכזבה על גבי קרקע ופריך סומא חמי שפיר ו"ל דאם איתא דמוכח עין היא הויה טענת דאין גנאי בך כמו צדיקה אונס ומדלג טענה אין להסתפק בך: **וב"י אמר ר' אלעזר הכי.** והאמר ר"א ב'י. תימה השתא דבעי למימר דלא מהימן אפי' לשויה עליה חסיה דליקורא תיקשי ליה מתני' דהאומר לאשה קידשתיך אסור בקרובותיה ו"ל דסבירה ליה לתקשן דאין דבר שבערוה פתוח משנים ואפי' ראה אדם שזינתה אשמו רק שלא היה שם עדים לא הימה נאסרת עליו והלכך מממני' לא קשיא ליה מידי דקדשתיך בעדים קאמר דמקדש אפי' בעד אחד אין מוששין לקדושים) אבל אהא דאמר ר' אלעזר דנאמן בלא עדים לומר דמלא פתח פתוח פריך שפיר: **ק"ו וסתירה אין עדים.** א. הכי נמי דלא אמא למעוטי על פי עצמו דכעדים דמי כיון דקיס ליה: **מפני מה לא אסרה.** פירש הקונטרס והלא אותו מעשה נעדים הוה ואין נראה דנדידע לדידע לרבים הוה שהצאה לציתו מ"מ לא ראו כמחול בשופרת שפני בני אדם לא שמש וגרלה ל"י לפרש וא"ת דפתח פתוח כשני עדים דמי אמאי לא אסרה לדוד דדוד היה יודע בודאי שנבעלה ואע"פ שעשה משונה מכל מקום עיכבה ואם הייתה אסורה לו לא היה אותו לדיק לוקחה לו לאשה:

מו א ב ג ח ט י יא יב יג יד יט יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל
ה"י י"ט פתח פתח פתח
תוס' ד"ה ש"י פ"י
ד' וסוטה פ"י
ב"ח ד' מ"י פ"ט מ"ה
א"ש ח"י טו
תוס' ש"ס פ"י מה פ"י
א:
כ"ה ה' מ"י פ"י מ"ה
א"ש ח"י י"ט פתח
ע"ש מה טו"ה פ"י קטו
תוס' ש"ס פ"י ח"י פ"י
וה"ל א"ש קדושין פ"ג
ד' רלח:
ג' מ"י פ"ט מ"ה טו"ה
ה"ל (דף טו) פתח פתח
ט' תוס' ד"ה ש"י פ"י קטו
פ"י ד' ונכ"ל א"ש פ"י:

הוספות ר"י

אמר ר"א האומר פתח פתח מלאפי נאמן לאוסרה עליו. פ"י שלא טען טענת דמים לומר בעלתי ולא מצאתי דמים כגון שהיתה בוגרת או שהיתה ממשפחת דורקטי נאמן לאוסרה עליו. פ"י המורה ואי"פ שאין חזיר הזה יכול להתברר אלא על פיו לגבי נפשיה הוי מהימן לשויה עליה חסיה דליקורא אבל להפסקיה כחובתה לא מהימן. ואמאי ספק ספיקא הוא ספק תחתיו וינתה וספק לא וינתה תחתיו ואי"ל תחתיו וינתה ספק באונס ספק ברצון. ל"צ באשת כהן פ"י דאפילו באונס אסורה לו הלכך חד ספק הוא ואיכא באשת ישראל ובגון דקב"ב (כהן) אביה קידושין פחותה מבת ג' שנים פ"י שאין לומר קורם שאינה וינתה שהרי בתוליה חזורים ולא נשאר שם אלא חד ספק וספיקא היא נאסרה לו: **מאי קמ"ל תנינא** פ"י שאדם נאמן על עצמו לאסור לו את המותר עליו. האומר לאשה קדשתיך והיא אומרת לא קדשתיך הוא אסור בקרובותיה פ"י באמה ובתה ואחיותה ושווייתו אנפשיה תחתיה דאסורא אהיא מותרת בקרוביו פ"י שהרי אינה מודה בקדושין ובמס' קדושין מוקי לה באומר לה קדשתיך בפני עדים והלכו להם למדינת הים. מהו דתימא הוה חסיה דודאי קים ליה פ"י שקדשה אבל הכא מיקם הוא דלא קים ליה פ"י מפני שהוא פנוי ויש לו לומר בחוצפת בעל וי"ל כי פתוח היה ואינו כן אי"כ לא תסתיר קמ"ל וכ"ש אם טען בעלתי ולא מצאתי ואינו ממשפחת דורקטי שהוא נאמן לאוסרה עליו שהוא טענה ודאית ויתר שפוח פתוח: ומי א"ר אלעזר הכי פ"י ראשה מונה נאסרת ע"פ עצמו והא א"ר אלעזר אין האשה נאסרת על בעלה אלא על ידי קינו וסתירה. ולשטמין קינו וסתירה אין עדים לא פ"י אם יש עדים שזינתה שמה אינה נאסרת בלא קינו והא כתיב כי מצא בה ערות וכו'. אלא הכי קאמר אין האשה נאסרת על בעלה בעד א' אלא בשני עדים. וקינו וסתירה אפילו כ"ע.

מצאתי כ"י עדים דמי. פ"י אפי' שער אחד נאמן באסורין. היכא דאמר ליה ע"א אשתך וינתה אינו נאמן שאין דבר שבערוה פתוח משנים ואם קינא ונסתרה ובה ע"א ואמר נטמאת נאמן וקורעת בתוכה ויוצאה ואם רוצה לשותה אין משקין אותה. גם אם אמר פתח פתוח מלאפי נאמן על עצמו כשני עדים ושוי אנפשיה תחתיה דאסורא:

אמר רב נחמן אמר שמואל חכמים תיקנו ב' משמע דכמוהו דרנן וכן בהשפס רבא (יבמות פט. וס) גבי אץ לה כמזבה קאמר מאי טעמא תקינו לה רבנן כמזבה שלא חזא קלה בעיניו להויליאה כו' אלמא סתמא דהש"ס סבד דכמזבה דרנן וקשה דנהגו לכבוד בכמזבה כסף חזי מאתן דחזו ליבי מדאורייתא ואור"ת דסמנין

ממענות קפוטקא דקסנר כמובן
לדורייטא יחזיק'ל כרש"ג צמשנתו
ועוד אורי'ל ללא קיימא לן כרי'
דאשכחא דב אשי דהוא בתרא
דפליג עליה דמתנתן לקמן ברייתא
(ד' ג.) תי כ' שלל מושמש אינו
ידול לטעון טענה בחולים אלא
דחיש לשמא משקר ולא אמרין
חוקק אין אדם טורח כשעודה
ומפסידה וכן פ' רבינו יצחק בן רבינו
מאיר דרד אשי פליג דרבנן וכן
דאמרין בהאשא דרבא ויבטול פס'
הוא

ליות ומהדר הבתולות
ומים לכתובת אשה
ן בן גמליאל אומר
מדברי תורה אלא
ומאי חזית דאפכת
א הא שמעינא ליה
אל דאמר כתובת
ן רבן שמעון בן
ה ממעות קפוטקיא

לכתובת אשה מן
אינה מדברי תורה
בן שמעון בן גמליאל
אינה מדברי תורה
ההוא דאתא לקמיה
פתח פתוח מצאתי
בוהו כופרי מברכתא
מן הוא דאמר מהימן
פרי רב אחאי משני
ההוא דאתא לקמיה
פתח פתוח מצאתי
הוא אמשול לך משל
אדם שהיה מזהלך
יטה מצאו פתוח לא
דאמרי הכי אמר ליה
עקרת לדשא ועברא
הדבר דומה לאדם
לילה ואפילה היטה
היטה במזיד מצאו

יִעָרְכוּ לַמְכוֹר עֵינֵיהֶם אֹחַ מִטַּעֲנוֹתֵים וְחִשּׁוֹ כִּדֵּי שִׁקְפֹו עֲלֵיהֶם בְּנֵי אֶדֶם: בְּזוֹתָּהּ לֵה מַעֲמֵת בְּשׂוֹשׁוּתָא. מִיִּמֵּינָהּ לְרִי"י כִּי רִיחַ הָאֵשׁ לֹא לֵה מִנְחָה לֵה מֵאֲחֹסֶת הַמַּעֲמֵת מִי"מ אֵינוֹ נִתֵּן לֵה אֲלֵא שׂוֹה 'נִ שְׁקִלִים וְאֵם הֵיטָו אֲחֻמִּיד לַעֲלוֹס לְנֶזֶק לְנֶזֶק לֵתֵן לֵה שְׁקִלִים כְּדֹאמֶרֶן גִּבֵּי ה' שְׁקִלִים לַעֲדִיּוֹן כְּבוֹר עֲלֵיהֶם וְשֹׁדֵר לֵה מִיִּחָ אֵין נִרְאֶה לֵהם כִּשְׁהוֹסִיפֹו בְּכֹס הַ לְאֹרִיִּיחָא וּמִיִּחָ בִּירוּשָׁלַיִם דַּפִּירְקִין גִּרְסִין אֲמַתְנִיחִין לְכַחוּבָה בְּרַב בִּזְנָה אֲמַר מַעֲבֵד יוֹאֵל וְכֹן מִסְקֵי הָסֵם כִּמָּה אֲמֹרֵאִי: וְאֵל שְׁהִי מַשְׁקֵר וְכִי זְנוּת מַכּוּזוֹת לַפְּעוּי שְׂחִיָּה בְּקֵי הֶלְכֵךְ לֹא יִצְנִין לֵה כּוֹפֵרֵךְ וְכִי נַחֲמֵן דֹּאמֶר אֲסָבּוֹהֹ לֹא מַשּׁוֹס שָׂאֵל הִיָּה אֲחֵךְ מַשִּׁי דַּכְּסִירָל לֵן מַעֲיָרָקֵךְ לֵלָה מִהֵמֵן וְאֲחִירֵי בַּחֲבוֹר וְעִיִּל־אֲחֵךְ הַזְנוּת וְהֵאמֶר רַב נַחֲמֵן נֶאֱמָר וְלֹא פִירַשׁ לֵהלְקוֹמוֹ וּמַשִּׁי רַב לַעֲלוֹס נֶאֱמָר דֹּאמֶר רַב נַחֲמֵן הֵיטָו בְּלֹא מַלְקוֹת וּבְנִשּׁוּי:

מסורת הש"ס

גיהוץ. לשיק"ר נאמן הזכירות: כציוס שלן. שהיו ממימה יפיים לכנס או סמנין יפיים היו לכן לכנס וצפיוס שלן אין הכגד מלונן עד שהיה מנוהך: מעבדא ליה חומרתא. שפשוף האבן מעביר את הדס: חומרתא. אכן, כדאמרין בגיטין (דף סט:) ומדבר כחומרתא דפסק מיייה ריבא הנמלחא כלמנה מחמת חולי: ריבא גודף. מפיה מריחין ריח היין שנכנס לה דרך פתח הפתוח: גמרא הוה שמעי ליה. שפשו כן בנות יבש גלעד במסכת יבמות (דף ס:) דור קטוע. שאין להם כל דבר ודבר ולא דם בתולים: ויפין לאשה. למחר על הריון: נסתייב במקתך. על כרחך תקבל חובה הבאה לך במקתך. לשון אין חזין לאדם (ולקמן דף יא.). דבר שהוא לרעמו קרוי חובה: שפניסא שחורים. מחמת רעיון: לעד עורס. דוגש פירש כמו דבק עורס על עורס. ומנחם פירש שחר עורס: ברתני' בתולה אלמנה וגרושה. בין בתולה שהיא אלמנה או גרושה או חלוצה מן הארצות וזוהר וגשלת: כחופסא. מן השי: מאתים. שהרי בחזקת בתולה היא נשאת לו: ויש להם טענת בתולים. אם לא מלאה ה' בתולה אבדה כלל כתובהה דמקח טעות היא לו: גמ' בגדאסא. דמן בגדל: שכל שם מנה. שאם נשאת משתאלמנה אין לה כתובה אלא מנה: דכתיבא באורייתא. ועדיין לא נתקנו כתובות: ומי דכתיב קרא. לקרות על שם דבר העמיד: וזו סליקא. שם עיר: ומי הוא. העיר בנויה בצידיה עולם דכתיב ההולך קדמת אשור: (מסר. ולא מאומות דרבי הכי אלא לפוס סברא): מוצל. את הארץ: מעין. עתה עדנה וזו הפירות: תלמי. של ארץ: רוח נחם נדודיה כלשר כרביבים תמוגגה. רוח הרי משקה ומרוה. תמוגגה הרי מוצל. מעדן וממשין את הפירות נפקא מלמחה בתוך. תמוגגה דרשטנפייך: מוים. קס"ד מוים עוות: צמות הקרבנות העולם מוין שסקרנין. נאין מן המוין וגורמין לו ברכה: מחכב. את ישראל אל אביהם: היינו מוים היינו מכפר. הי יתו מוים הי יתו מכפר: מוים גזירות. רעות מעל ישראל: משחקן. מחממות: משלשן. משחקן. מחזיקות כח כמו אשור חמוץ (ישעיה א): ולא משחקן. אין מרבות אקטניסא על הכב. ויכול לשבח: אל יורה. שום הוראה לפי שטורדות דעמו נשיכור: שחריס. שחריס וצריס יפות. כללל מליתלא לאחר אכילה יפות. שחריס דרך של בני אדם נפת שחריס כדאמר בהמקל (ב"מ קז:) עריבת לאחר אכילה: כמנהג רעות. שכן קודם אכילה לאחר שיעת האכילס: כמנהגים. לאחר הסעודה שאלו ושבו: אין כמחוס. וטובות יותר מעריבת לפי שאינו מעוכב ביום מליך לשדות לבית הכסא ככל עת שיראה אכל כלילה טורה הוא לו: מכטלוס מחזיקות את הגוף ככרית את הדלת: אף

בתולה אלמנה גרושה חלוצה. נראה לפרש לזכותא נקט
חלוצה דסלקא דעתך אמנה כיון דשומרת יבם לא
מיחמקתא כניסה לחופה שהרי יבמה יכל עליה בעל כחה וה"ל
דכנסתוהא דמיא קמ"ל: **אלמנה** דכתיבא באורייתא מאי איכא
גמרי. וסא לילא למימר דפסעו
מכאבא דכמותא אלמנה מנה
דאמא דמאדאורייתא דהא מנה לא היה צימי
משהא דלא הוציאה תורה אלא ככר
הוא דלמדין דכסודות (דף ה' וס')
משהא רבינו נאמן היה וצקי במשניות
אלא שמהא של קודש כפול היה לא
היה מנה צימי משהא אלא כלומר כמו
שמהא של קודש צימי יחזקאל כפול
היה ק' היה ככר של קודש כפול צימי
הוא **ורנא** רב יוסף אשור זו
צימא ופי' הוא. פי' דקוטרס
ומי הוה צבילתא עולם וכלא רב
יוסף מאשור וכן מכוס ולא מי
למדין דלמדין דלמדין למימר דאשור וכו'
שם המחה ולא שם העיר ומימנה
עולם היה שם ק' אכל קשה דמאי
מימיה מאשור דאשור אע"ג דלא
היה צבילתא עולם של דהוה צימי
משהא שפיר הוה ליה למכתב אכל
מנה לא היה לו לכתיב כיון שעדין
אלא היה צבירו ונראה לר"י לפרש
דסלקא צימי משה מי הוה דקים
ליה דסלקא לא היה צימי משה
סביב סלקא הולך חזק ולא אכל
אשור שהיה צימי משה:
אמר רב אבא תמרים א' יורה.
ואם תאמר דכ"ג דכריתות
דף י' וס') (אמר רב הונא) אמר רב
הלכא כ' (אמר רב דלוי מחייב על
שאר מחייבין אלא על הין בלנד
י"ל אע"ג דלא מחייב על ביאת
מקדש אסור להורות) וה"ל משמע
בכ"פ אלו מומין (בכריתות מה') דכסול
לעגלעגדה למאן דלא מחייב אשאר
אף על גב דעגדה לא
לחילי חזק דין נמי דלא יורה:
מטבילין

והוא דאחא לקיים דריג' א"ל בעליה ולא מצאחא א"ל אמרה לו רבי עידין בחולה אני. אמר להן הביאו לי שחי' שפסחו א"ל בעולה אני בחולה הביאו לו הוישיבם על פני תבית של יין. בחולה יין ריחה נדף. בעולה יין ריחה פניה (כירמן) [מירח] בית קמח. שנסנט [רחה] הפנים הפנסים [לפת המרחץ] הוישיבה ולא היה ריחה נדף. אמר איה ק"י ב. במקנף. הנהא דאחא לקיים דריג' א"ל רבי בעליה ולא מצאחא א"ל אמרה לו רבי בחולה שלימ: בעליה: אשקא ממשפחת דורקטני א"ל שאל להם אם יבא בחולתם ולא הם נדה ברק דריג' קבוצתו' ומפני כדבריה א"ל ק"י ב. במקנף: הנהא דאחא לקיים דריג' א"ל רבי בעליה ולא מצאחא א"ל אמרה לו רבי בחולה שלימ: אני. אלא שני בצורה הם. אדא פניה מירשירם. מירקורין. פ' מרמבם מרמבם צוה עליהם והנכנס למרחץ והואילם ויבשעו והניכנס לחופם והשקע וצמד דם. א"ל רבי במקנף. קרא עליהם צפר עורם על צעסם יבש היה נקע. צפר פ' לשון רבנן: "חנף" בחולה בחולתם מאתים. אלאמה מנה. בחולה ויבשעו וצמד דם חולצום מן האויזנים כתבנחן מאתים. ונשואין מכתבנחן מנה. ש' בחילש שהיא אמה. או גרשה וחולצום מן האויזנים ונשאת. כחובתה מן השני מאתים שהיו בחוקה בחולת נשאת. או רש לו טענות בחילש:

בתולה נשאת פרק ראשון כתובות

יא.

עין משפט
נר מצוה

(א) ע"י מוס' גיטין ה' ד"ה
הוא קריל' (ב) וגיטין
פס': יבמות ק"ח: וי"ג:
(ג) וגיטין י"ג: ע' מוס' פס',
(ד) וקשה ל"ח מתי מדע
שנת המהפכה והא בקטנות
אשה יכולה למחות ב"ר"י וי"ל
בגון שהמילה מנהג יוח
יוס לפני גדולתה וכן נהגה
ע"י או יומה לאחר גדולתה.
מ"י וקטן (ג' ע"ג): (ה) לקמן
קטן: ב"ק ל"ח: (ו) ויבמות
כ"ג: (ז) וי"ג: (ח) ויבמות
כ"ג: (ט) וי"ג: (י) ויבמות
כ"ג: (יא) וי"ג: (יב) וי"ג:
(יג) וי"ג: (יד) וי"ג: (טו)
מס' ב"ק ק"ח: ד"ה קטן
מס' סנהדרין פ"א: (יז)

גליון הש"ס

בס' שלא הוא חושב
נשכר: פ"ב מלה מ"ז נדה
דף ד' ע"ב: תוס' ד"ה ל"ב
נדה: ואלו חלל כפר
נדה: עין נדה מד ע"ב
מס' ד"ה שלשים יום:

מוסף רש"י

וכן לאדם שלא בפניו
ואין חבין לאדם שלא
בפניו. אין חסד וי"ל
לעשות שמואל למעשה
לגדל שמואל חסד או
הפסד (קדושין כ"ג) דאין
חסד נעשה שלח לנשיא
שלא דמחמו להפסד: ואל
למחמו אן סתם דנחא
ליה לסיק וכן ואל חסד
וחולין פ"ג: דבר שמואל
לעמוד קרי מוס' וי"ג:
ובי"ג ב"ב: (ד) דבר שמואל
חוב לו שאין חסד לו
(סנהדרין כ"ה): אלו נעדרות:
דוקא נעדר: משפחה
שתי שערות עד שנגמר,
והם שתי שערות שכן
נעדרות לגבות: אל קטנה
ונגרת אין לה קנס.
שיש להן קנס: אם אשה
ארס נתן לאשה דמחמו
כסף דמתיב (דברים כ)
וימן האיש הסוכר וגו'
(קדושין כ"ג): ועל הנתינה:
מן הנכנסות והא אסורה
לקבל דדור גר עליהם
דמתיבין כדמתיב (שם):
ועל שם יחנן ישמע
חושבני ענין וסאבי מוס'
וגו' (וישע ע' קרי
לוי מתיבין (וישע כ"ג):
ועל הכותיות: קסבר גר
לחיות הן וישען כללו
לא תחתן כס' (שם):
ועל השביות: ישראליות
שפדית פחותה מנת שלם
שפדית: דמחמו בתולה י"א:
שפדית: נעלה נעלה
בתולה חורית: (שם):

אף אנו נאמר. אף אנו נדרוש את השמות מה לשון איילונות שקראו
חכמים לאשה שאינה ראויה לילד: דוכריים. לשון איל חמם
דמתיבין דבר שלם (ויקרא ה'). הכי היא כאלו שאינו יולד:
גב' (על דעת גר). אם אין לו אב ואמו הביאנו להמתיב:
מטבילין. דאין לך גר בלא מילה
ועבדו: על דעת ב"ר דין. שלשה
יהו בטבילתו דין כל טבילת גר
שזרימס ג' והן נעשין לו אב והרי
הוא גר על ידיהן ומגעו ב"ן כשר:
מהו דמיא עובד כוכבים כהפקירא
ניסא ליה. וחוב לו ואלו אדם
נעשה שלח לאדם לחובתו שלא
בפניו כלומר שלא מדעמו וקטן לאו
בר דעה הוא: דהא גבי עבד
ק"ל. כפ"ק דגיטין (דף י"ג) דדחא
בהפקירא נחא ליה נוח לו להיות
עבד ויהא מותר בהפקיר וימת
השפחות מהיות בן חורין להיות מותר
בנת ישראל דלא יולא ליה ולא שמיא
ליה להפקירא: קמ"ל. הכא דגבי
עובד כוכבים קטן לא אמרינן הכי:
דמי מלי. דנחא ליה בהפקירא:
גדול. שגל (במדות) הפקירות
וטעיס ליה טעמא דאסורא:
הגדילו. קטנים שנתגירו ואפי' עס
אביהן: יכולין למחות. ולומר אז
אפשינו להיות גרים וחרין לסורן
אין לנו לעשן כד"ר ואפי' ידנו
תקופה ואם קדש אשה משמחה
אינה נכירה גט להיות כשראל מומרת:
לכי גדלה. לא יתנין לה עד שגדלה:
שוב אינה יכולה למחות. ואם מיחמה
הרי היא כשראלית מומרת: לענש
בכל עונשי כד"ר: שיש לן קנס. ו'
כסף רס ואלו: הכא על הממורה.
חוב לו שאין חסד לו
(סנהדרין כ"ה): אלו נעדרות:
דוקא נעדר: משפחה
שתי שערות עד שנגמר,
והם שתי שערות שכן
נעדרות לגבות: אל קטנה
ונגרת אין לה קנס.
שיש להן קנס: אם אשה
ארס נתן לאשה דמחמו
כסף דמתיב (דברים כ)
וימן האיש הסוכר וגו'
(קדושין כ"ג): ועל הנתינה:
מן הנכנסות והא אסורה
לקבל דדור גר עליהם
דמתיבין כדמתיב (שם):
ועל שם יחנן ישמע
חושבני ענין וסאבי מוס'
וגו' (וישע ע' קרי
לוי מתיבין (וישע כ"ג):
ועל הכותיות: קסבר גר
לחיות הן וישען כללו
לא תחתן כס' (שם):
ועל השביות: ישראליות
שפדית פחותה מנת שלם
שפדית: דמחמו בתולה י"א:
שפדית: נעלה נעלה
בתולה חורית: (שם):

מטבילין אותו ע"י דעת ב"ד משום דכות הוא. ותימה דהא
זכיה הו מטעם שליחות דכיון דכות הוא לו אן
סהדי דעבד ליה שלח דמוכח כפ"ק דב"מ (דף י"ג) גבי חלר
משום יד איתרצא ולא גרע משליחות וא"כ היאך זכין לקטן והלא
נשך (שם ע"ג) ועוד דלכתי עובד
כוכבים הוא ואמר' הסם דקטן
דמי לכלל שליחות אית ליה זכיה
מדרכן עובד כוכבים דלא אמי לכלל
שליחות אפילו זכיה מדרכן לית ליה
וגרסה לר"י דהא נמי דוכין ליה
מדרכן כדאמרין הסם דקטן אית
ליה זכיה מדרכן ואע"ג דלכתי
עובד כוכבים הוא הא אמי לכלל
שליחות א"ג כיון דנשך זכיה נעשה
ישראל הוה ליה ישראל גמור לענין
זכיה וא"כ היכי הו גר מדרכן
וסרינן ליה צבת ישראל וקידושו
קידושין הא מן המורה עובד כוכבים
הוא וי"ל דקסבר כמ"ד כהאשה רבה
(יבמות דף פט'): דיש כח ביד חכמים
לעקור דבר מן התורה נקוס ועשה
וכי ספין מאי קמ"ל הוה מלי לשנוי
קמ"ל דיש כח ביד חכמים לעקור
דבר מן התורה נקוס ועשה וחד
ממרי טעמי נקט והא דלמרי' ב"ר
בן סורר (פסדרין דף סח: ושם) גבי
גול הגר אם אין לאיש גולא איש
אמה צריך לחזר אחיו אם יש לו
גולא אצל קטן אי אמה צריך לחזר
אחריו כו' משכח לה גר קטן מן
המורה במערכת שנתגירה כדלמרי'
בפרק הערל (יבמות דף עח. ושם)
עובדת כוכבים מעוברת שנתגירה
בנה אין צריך טבילה והוי גר מן
המורה דישאל גמור הוא ואית ליה
ממון מן המורה כגון שיש את אמו
ואי אמה צריך לחזר עליו שאין לו
יורשין שאינו מוליד ואחיו מן האם
אין יורשין אמו ולפי ספרים דגרסינן
בב"מ (דף ע"ג) זכיה מיהא אית
ליה ולא גרס מדרכן נחא דמאי
למחר דלית ליה זכיה מן המורה
ועובד כוכבים קטן כיון דלא להתיב
חשבינן ליה כשראל קטן ואע"ג
דזכיה הו מטעם שליחות ואין
שליחות מן המורה ה"מ בדבר שם
בו קלח חובה כגון להפריש תרומתו
דשמה היה רוצה לפטור כחמה אמת
או שמה היה רוצה להעדיף אצל
הכא שזכות גמור הוא לו יש לו
שליחות: מהו דתימא עובד כוכבים
בהפקירא נחא צ"ה. ואע"ג דרנבן
פליגי אר' מאיר כפ' קמא דגיטין
(דף י"ג) ושם וליה הו טעמא דהפקירא
נחא ליה ה"מ גבי עבד שאינו מושם
בהפקירא שמפקיע עצמו מן השעבוד
אזל גבי עובד כוכבים שאינו משועבד נחא ליה בהפקירא וכן
נראה דאי לא תימא הכי היכי מייתי סיעתא מההוא דגירות, דלמא
רנבן היא דאפילו בגדול לית להו בהפקירא נחא ליה: אבל קמן
היינו בעבד גדול דבקטן מודה רבי מאיר דכות הוא לו דלא נחא ליה בהפקירא כדאמרין קמא משום דלא טעים טעמא דאסורא א"ג איירי אף
בעבד קטן וכגון שהוא של כהן דחוב הוא לו שלא לחיות ופי' שמפקידו מללכול בתרומה: ל"ב נגדא. ואל"ת והלא כנר גדולה היא שהיא נערה
כיון שהיא בת חסד ומפרס ר"י לוי גדלה ונהגה מנהג ייחודית: אב"י לא אמר כרבה שלא יחא חובא נשכר. משמע דרבה לית ליה טעמא
דלא יחא חובא נשכר וקשה דלמרי' כפ' שור שגמא ד' ו' וי"ק דף נ"ח: (שם) קסבר רבי מאיר דמי גירי אמת הו וקנס הוא דקנים
ר"מ כממונס לענין שור שגמא שלא יעממו בהן וסרינן אלו נעדרות שיש להן קנס הכא על הכותיות ואי קנים ר"מ כממונס ה"מ ויקנס
ומשי דהכא לא צ"י למקנס שלא יחא חובא נשכר והשאל לרבה דלית ליה הכא טעם דחוטא נשכר היכי מצי משיי הסם וי"ל דהסם
אית ליה שפיר האי טעמא כיון דבדין יש להן קנס דגרי אמת הן אלא דצ"י למקנס להו סברא הוא דמשום טעמא שלא יחא חוטא
נשכר מוקמינן לה אדינא אצל הכא ספירא ליה לרבה דמשום טעמא שלא יחא חוטא נשכר אף ליתן לה כיון דמן הדין לית לה שפיר עובדת
כוכבים גמורה היא אם תמחה וצ"י אלו נעדרות (קמן דף נ"ח): דלית ליה לרבה שלא יחא חוטא נשכר גבי צבייה משום דמוקמינן לה בהפקירא:
ושמאל

סב א מ"י פ"ח מהל'
לשונות הל' א' סמג
עשין מן טעמי' ח"ע ס'
ס' פט"ו ג'
סב ב מ"י פ"ח מהל'
לשונות הל' א' סמג
סמג לזין קח טעמי' י"ד
ס' פט"ו ע"ג:
סב ג מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ד מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ה מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ו מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ז מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ח מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ט מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב י מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב י"א מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב י"ב מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב י"ג מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב י"ד מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב י"ה מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב י"ו מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב י"ז מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב י"ח מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב י"ט מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב כ מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב כ"א מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב כ"ב מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב כ"ג מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב כ"ד מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב כ"ה מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב כ"ו מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב כ"ז מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב כ"ח מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב כ"ט מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ל מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב מ מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב נ מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ס מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ע מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב פ מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב צ מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"א מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"ב מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"ג מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"ד מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"ה מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"ו מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"ז מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"ח מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"ט מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"י מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"י"א מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"י"ב מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"י"ג מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"י"ד מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"י"ה מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"י"ו מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"י"ז מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"י"ח מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"י"ט מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"י"י מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"י"י"א מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"י"י"ב מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"י"י"ג מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"י"י"ד מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"י"י"ה מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"י"י"ו מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"י"י"ז מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"י"י"ח מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"י"י"ט מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"י"י"י מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"י"י"י"א מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"י"י"י"ב מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"י"י"י"ג מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"י"י"י"ד מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"י"י"י"ה מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"י"י"י"ו מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"י"י"י"ז מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"י"י"י"ח מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"י"י"י"ט מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"י"י"י"י מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"י"י"י"י"א מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"י"י"י"י"ב מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"י"י"י"י"ג מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"י"י"i"i"ד מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"י"i"i"i"ה מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"ו מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"ז מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"ח מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"ט מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"י מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"א מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"ב מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"ג מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"ד מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"ה מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"ו מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"ז מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"ח מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"ט מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"י מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"א מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"ב מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"ג מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"ד מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"ה מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"ו מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"ז מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"ח מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"ט מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"י מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"i"א מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"i"ב מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"i"ג מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"i"ד מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"i"ה מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"i"ו מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"i"ז מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"i"ח מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"i"ט מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"i"י מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"i"i"א מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"i"i"ב מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"i"i"ג מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"i"i"ד מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"i"i"ה מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"i"i"ו מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"i"i"ז מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"i"i"ח מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"i"i"ט מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"i"i"י מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"i"i"i"א מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"i"i"i"ב מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"i"i"i"ג מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"i"i"i"ד מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"i"i"i"ה מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"i"i"i"ו מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"i"i"i"ז מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"i"i"i"ח מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"i"i"i"ט מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"i"i"i"י מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"א מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"ב מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"ג מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"ד מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"ה מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"ו מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"ז מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"ח מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"ט מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"י מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"א מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"ב מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"ג מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"ד מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"ה מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"ו מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"ז מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"ח מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"ט מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"י מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"א מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"ב מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א' סמג
ס' פט"ו ע"ג:
סב ק"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"ג מ"י פ"ח מהל' ו'
לשונות הל' א'

עו א טו"ש א"ש כ"ו סו
ע"ב מ"י ח"ל ח"ל ח"ל
ל' א' קמ ע"ב ע"ב
טו"ש ע"ב ס' ס' ע"ב
ע"ב ג' מ"י ח"ל ח"ל
טע"ב ח' ס' ע"ב ע"ב
נ' טו"ש ח"ל ח"ל ח"ל
ס' ע"ב ע"ב ע"ב ע"ב

תוספות ר"ד

ב"ד של כהנים וכו'. אמר
רב יהודה לא ב"ד של
כהנים כלבד אמרו אלא
אפילו משפחות המזרחות
שבישראל אם רצו לעשות
כדרך כהנים עושין עושין
ולא אמרי דמחו כעקרים
תיקון הכתוב: בתנ"י תנושא
את האשה ולא מצא
לה בתולים היא אומרת
משארסותי נאנסתי ונתחננה
שך והוא אומר לא כי
אלא עד שלא ארסיק והיה
מקחי מקח טעות ר"ג ור"א
אמרי נאנסתי ור"י אומר
לא מפה אנו ב"ד אלא
היה היא בחזקת בעולה עד
שלא תחזיר ותרעה עד
שתבא ראה בתולה היא
אומרת וכו' מכאן מוכח
שיש כתובה לארסות ומשעת
שארסות נחתיב ככתובה
בתנאי ב"ד ור"י אומר לה
הכי מקודש בשבעה הוה
משועבד לה ונעביה שנאנסה
לא הפסידה שבעה ראי
אמרת א"כ כתובה לארסות
עד שיכנסה וזאת כ"ד
נבעלה קודם שיתקדש אברה
אומר הבעל לאשה נסתחפה
שך שהפסידה בתולין ובעת
הנשואין בעולה היית א"י
טעם הוא משום דיש כתובה
לארסות ומשום אירוסין
נחתיב לה: והוא אומר
ל"ב וכו'. פי' ואין לך
כלום דה"ל אוקמה רבא
לעיל מקח טעות לגמרי
משמע דכנסה בחזקת בתולה
ונמנעה בעולה א"ל כלום:
ר"ג ור"א אמרי נאנסתי.
פי' אפילו לבעלה מותרת
אם היה ישראל א"ל ורמ"א
דאמר לעיל שבעה נאמן
לארסות עליו דוקא כב"י
וברי והוא אומר פתח פתוח
מצאתי והיא טענה ברי
כי אלא פתח סתום היה
ומכחשה ליה החם בעל
נאמן לארסות עליו דעביד
אנפשה תחילה דאירסיה
אלא הכא ארסיה טענה ברי
ובעל שמא מותרת היא לו
שהיא נאנסת בכל הן ליעול
כתובה וכן לבעלה מותרת
לו: ור"י אומר וכו'. פי' בהא
פלגי דר"ג סבר אוקי איתחא
אחזקה ובחזקת בתולה הוה
קיימא ונפיקא לא מפקינן
לה מחזקה ור"י סבר אוקי
ממוניה בחזקת מריה וכן
ספיקא לא מפקינן ממונא
עד שתיבא ראייה דלבריה מר
אזיל בתר חזקה דגופא. ומר
אזיל בתר חזקה דממונא.
ואמרי לקמן דהיכא אזיל
ר"י בתר חזקה דגופא דוקא
כב"י ושם דאיהי טענה ברי
והבעל שמא החם אזיל ר"ג
בתר חזקה דגופא ומפקינן
ממונא מחזקת מריה אבל
כשמה ושמה מותר ר"ג דלא
אזיל בתר חזקה דגופא אלא
בתר חזקת דממונא והפסידה:
אריי א"כ הלכה כר"ג ואי
קשיא ה"כ שפיק שמואל
הלכה כר"ג דאזיל בתר חזקה
דגופא ומפקינן ממונא מחזקת
מריה והתנן בב"ב שור שנת
את הפסד ונמצא עוברת
בצירה א"כ יודע אם עד שלא
ליה נגהו ואם משליה
נגהו משלם חצי נזק פלד
ורביע נזק לולד ואמרי עלה

ב"ד רחוז דמזולזי בהו. פירש בקונטרס שהיו קלות בעיניהן
להולין לפי שהיה כתובתן מועטת וקשה דמעיקרא נמי
הו ידעי שקלות בעיניהן להולין כיון דמנה חשיב דבר מועט ונראה
ל"י לפרש דמזולזי בהו שמקלם בני אדם היו נמנעים מלנשואם לפי
שהיו קלות בעיניהן שאין לה כתובה
אלא רביע ממה שיש לה לכתולה
ומקני לה מאלהן כיון דחוז דפרשי
מנייהו לגמרי והיו קופליס קודם
על כתובות ישראל ולא היה שום אדם
קופץ עליהם אהדרינהו למילתיהו
היינו דנקט גמרי עיקרא מזולזי שהיו
נמנעים ולא לגמרי פורשים ונזכר
הכי נקט ופס"י: (ב"ד) דין של
כהנים היו גובין בו ולא מיהו בידם
חבמים. אע"פ שלא כתב נלשון
מוספת אלא חרבע מלות דחוז ליכי
וקא ס"ד דלא תגנה דלא חוז ונלשון
חוספת לא כתב קא משמע לן דמנהג
טוב מלך הוא ורמזי להיות בכהונה
ובמשפחות המיוחסות ושיך זה למימר
דחוז ליכי ואפי' לא כתב לה כתובה
גובה חרבע מלות בתנאי ב"ד כמו
בנות ישראל מחמית דתקנה גמורה
היא: והוא אומר א"כ כי בו.
אע"י דכנסו הכהנים (ב"ד) דף לה: (ו)ס)
דייק מדקמתי לא כי דמיידי כב"י
הכל לדיכא למיטעי קמתי לא כי אע"ג
לחייבי בשמאל: כ"ד ב"ד ב"ד והלא
אומר איני יודע. פי' איני יודע אם
הלתיני מעולם אכל הלתיני ואיני
יודע אם שפעתן מן הדלל כהנאל
בתנאי (ס' קמ). דהיינו: רב הונא
ורב יהודה אמרי חייב. לכאורה נראה
לית ליה דרבי אלא דלמר ממון
שאינו יכול ליטע משלם דעמיה
ד' אלא משום דלר"י (שנעוה ד' מ).
שנעוה ב' תהיה בין שניהם ולא בין
שני היורשין כגון אחר מנה לאכל ביד
אזיך ואמר חמשיני ידענא וחמשיני לא
ליטע משלם וכו' מנה לי בידך והלא
אומר איני יודע חייב אין כלל שנעוה
דלפי' הוא אומר אין יודע ככל חייב
ותימה דנפרק י"ס נוחלין (ב"ד) דף
קל. (ו)ס) גבי האומר זה אחי משמע
דלפי' אית ליה מנה לי בידך והלא
אומר איני יודע חייב וצ"ל חזקת
כתובת (ס' לה). (ו)ס) משמע דלית
ליה לדר' אלא וי"ל דלפי' למ"ד
חייב איכא למידרש שנעוה ה' תהיה
בין שניהם ולא בין היורשין דשניהם
לא ידעי אלא שעד אחד מעיד שאלד
חייב לנכדיו מנה דנכנסה מתוך שאני

וימולי רבן. כללמנות. קלות בעיניהם להולין מפני שכתובתן
מועטת מקני להו מאלהן דגמרי לה. ואע"פ שאלמנות ישראל נמי
נחזקתן מנה מיהו כהנים חשיבי טפי וגמרי להם גירושין כנחזקתן
יותר מישראל: בתנ"י נאנסה. קא סלקא דעתך משום דכרי
ושמא כרי עדיף: הרי זו בחזקת.
שנעלה עד שלא תתארס והטעם:
גמ' חייב. לשלם. פטור. משלם.
ומכל מקום משנענין ליה שנעוה
היסת שכן הוא כדכרי שאלו יודע
שהוא חייב לו: וכן הוא. כלומר
מיוחס הוא: אף כראשונה. גבי
בטעת כתובה: (א)וקי כתובה
אחזקה אחזקה הבעל הי"ג גבי
מנה לי בידך איכא למימר נמי אוקי
ממונא בחזקת מריה ופטור:
אלא דאיכא מנא. כגון משארסתי
נאנסתי וכגון היא אומרת מוכת עץ
אני דלחמית מנו דלי צעיל טענה
טענה מעלייתא מהך כגון גבי
משארסתי נאנסתי הוה טענה
מוכת עץ אני (טענה מעלייתא)
דלא פסלה נפשה מכאונה וקאמר
נאנסתי (משארסתי) וקא
נפשה דלשת ישראל שגאנסה אסורה
לכחן ש"מ קושטא קאמר ונבי היא
אומרת מוכת עץ אני אי צעיל אמה
מוכת עץ אני חמחך ואית לה
מאלן וקא אמה מוכת עץ אני
קודם לכן ואין לי אלא מנה: אכל
כ"ד. גבי הלי תובע מאי מנו איכא
דלהנמי הלכך אוקי ממונא בחזקת
מריה: אוקמה אחזקה. מספקא
לן אשעת ארסין אי בתולה הואי
ונשמענא לה למאליס אי צעולה
הואי העמד אשה על חזקה וכתולה
נולדה וכן השמא הוא דליתניסא
חמר אירוסין: מאי חזקה איס ליה
לפלי. מועד דנוקמיה אחזקה לננות
הלכך זיל כמר חזקה דממונא:
ל"כ

של עובר זה מאיש פלוני וכהן הוא רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים
נאמנת (ו)אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבן גמליאל ואמר ליה רב
שמואל בר יהודה לרב יהודה (ו)שינא אמרת לן משמיה דשמואל הלכה
כרבן גמליאל אף בראשונה מאי אף בראשונה אע"ג דאיכא למימר אוקי
ממונא בחזקת מריה אמר רבן גמליאל ברי עדיף לימא רב יהודה ורב
הונא דאמרי כ"ג ורב נחמן ורבי יוחנן דאמרי כרבי יהושע אמר לך רב
נחמן אלא דאמרי אפילו כרבן גמליאל עד כאן לא קאמר ר"ג התם אלא
דאיכא מנו אבל הכא מאי מנו איכא אי נמי עד כאן לא קאמר רבן
גמליאל התם אלא דאמרינן אוקמה אחזקה אבל מאי חזקה אית ליה
להאי הכי נמי מסתברא כדקא משננין דרב נחמן הוא דאמר כר"ג
דאם

חייב ליטע משלם דאמר ממון המוטל בספק חולקין ולא אזיל בתר חזקה ממון ולהכי כי איכא כרי ושמא נוטל הכל והתם
דקאמר אמר רב יהודה אמר שמואל זו דברי סומכוס אכל חכמים אומרים זה כלל גדול דבין כו' אליכא דרבנן קאמר וליה לא סבירא
ליה דהתם (ב"ד) דף ג' משמע דסבר כרבנן גבי מוכר שור לחבירו והנלא נגמין ועוד דתנן בפרק השאל (ב"ד) ז' (ו)ס) הנשאל אומר
שאלה ממה והלא אומר איני יודע וקאמר בגמרא לימא תיבנא דרב נחמן ור' יוחנן ומאי קשיא הא ע"כ מתני' כסומכוס
אפי' לרב יהודה דרבנן מודה רב יהודה דפטור ורב נחמן ורבי יוחנן ע"כ כרבנן דלסומכוס לכל הפחות חולקין אכל אי פליגי אליכא
דרבנן ולסומכוס לעולם חולקין אפי' כב"י ושם פריך שפיר ממתני' ודכרבנן אחיז ללסומכוס חולקין וי"ל דהתם כרי שאלו טוב
דלפי' שהמזיק לא היה שם טוען זה כרי ושםא דמזיק טוב דלא הוה ליה למידע אכל מנה לי בידך הכרי טוב והשמא גרוע דהוה ליה
לידע אם חייב אם לא אכל קשה דנעי למימר הכל הא דרב יהודה דשמואל היא דפסק כרבן גמליאל והתם כרי גרוע ושםא טוב
שנעלה אינו יודע מתי נבעלה ואם כן תיקשי דשמואל אדשמואל דפ' הפרה (ב"ד) מ' (ו)ס) ויש לומר דה"מ למימר וליטענא ועוד יש
לומר דסוגיא דהכא סברה דזה כלל גדול דבין כל לניחן אומר דרי ומזיק אומר שאלו אכל כדקאמר התם אי נמי לבי הא קשה על זה
דאפילו לבי אי נמי דהתם לא אחי שפיר כדקאמר המניח (ס' דף ג' לה) אית ליה לרבנן כדכרי דלפי' יחזק אומר כרי כרי ושמואל
סובר כרבנן דממונה כדמוכר שור לחבירו: אלא דאמרי בני. האי ענינה לא אחי אלא לרב נחמן דלר' יוחנן כדכרי דממונה עץ ליכא מנו
דממונה לקמן הקשה ה"ר יעקב מקורבני' אכתי ע"כ הא דרב יהודה דשמואל היא דלי לשמואל פטור תקשי ליה ממתניתין דהשואל (ב"ד) ז' (ו)ס):
הנשאל אומר שאלה ממה והלא אומר איני יודע חייב לשמואל ליכא לשנאי דממשי לרב נחמן ולרבי יוחנן כגון שיש עסק שנעוה בעיניהן ומתוך
שאינו יכול ליטע משלם דשמואל אית ליה כדכרי דפ' (שנעוה ד' מ). (ו)ס) דמורה שנעוה לסיני ולא משלם וי"ל דאיכא למימר דלעולם
מנה לי בידך והלא אומר איני יודע לשמואל פטור ומזיק שמואל מתני' דהשואל כשיש עסק שנעוה וכההוא תנא דלית ליה מתוך שאינו
יכול ליטע משלם והוא סבר כדכרי מנה דפלוגתא דמנאי היא כדכרי כל הכשנעין (ס'ס). (ו)ס) יתיר ציור מוס' ב"מ ז' (ו)ס) דה"ל (ב"ד):

הוה העמד אשה על חזקה וכתולה הייתה והשתא היא דאיתנא לאחר אירוסין אבל הכא מאי חזקה אית לי להאי תובע דנוקמיה
אחזקה הלכך זיל בתר חזקה דממונא דאלי' (אלא) דרב נחמן לא מחזק כר"ג אלא כרי דהיורש וכן ליתחא אחזקה
והמורה גריס ע"כ לא קאמר ר"ג התם אלא משום דאיכא למימר מינו. פי' מינו דא' בעי' טענה מעלייתא מהך כגון כרי
משארסתי נאנסתי מינו דא' בעי' אשה אמה מוכת עץ אני ולא פסלה נפשה מכאונה וקאמר נאנסתי דאקא נפשה מכאונה
ש"מ קושטא קאמר ונבי היא אומרת מוכת עץ אני מינו דא' בעי' מאי מוכי' עץ אני חמחך ואית לה מאיתנא קאמר מוכת עץ אני
מקודם לכן ואין לי אלא מנה נאנסת אלא הכא גבי האי תובע מאי מנו איכא ה"מ דהוה מצי ר"ג למימר ר"ג לא קאמר ר"ג
הוה אלא משום דבעל חזקת מריה לה כתובה מפקינא ועכשיו הוא בא לפטור עצמו אבל במנה לי בידך שאלו ידענו שנתחייב לו
מקודם לכן אלא עכשיו אנו רוצים לחייבו לא אמר וכו' וכדכרינא לעיל אלא חד מהרי שפמא נקט. ה"מ מסתברא כדשינן

(א) לעיל י"א: לקמן מ"ג.
(ב) לקמן מ"ג: (ג) לקמן ע"ב:
(ד) ב"ק דף קמ' ע"ב: (ה) כ"ד קל"ה:
(ו) קדושין מ"ה: (ז) י"ג:
(ח) ע"ין מוס' נתיבות מ' ד"ה:
(ט) ד"ר ד"ר מ"א: (י) לקמן י"ג:
(יא) לקמן י"ג: (יב) ויכנסת לו:
(יג) ע"י ע"י ע"י ע"י ע"י:
(יד) ע"י ע"י ע"י ע"י ע"י:
(טו) ע"י ע"י ע"י ע"י ע"י:
(טז) ע"י ע"י ע"י ע"י ע"י:

גליון הש"ס

גמ' הא דרב הונא ור"י
דשמואל אמרי ע"י נתיבות וז'
ע"י מ"ה דלי דרבי:

מוסף רש"י

הנשוא את האשה.
בחזקת בתולה ויכול ר"א.
היא אומרת משארסתי
נאנסתי. ויחל לי מחמית
לקמן מ"ג. לא מפה אנו
היינו. שמה נאנסת. אלא
הפסד ממון על חזקה. ולא
אזלינן בתר חזקה דנפול למר
הואיל ופסק דבריו על שעת
אירוסין מהי. הפסד הנוף
על חזקה של קודם לכן.
וה"ל נולדה בתולה (לקמן
מ"ג). וכן נחמן ורבי יוחנן
אמרי פטור. ומיהו ישמע
דלמר שאלו שיש שמיז לו
כלום. דלא עדיף שם מוכר.
הוא לי נמי טעין ליה אין
כ"ד כלום היו משענין
ליה שעתה היסד (ב"ד) ק"ח.

תוספות ר"ד (המשך)

חזקה דגופא ומפקינן ממונא
מחזקת מריה והיכי אריי
משמיה דשמואל דחכמים
פלגי על סומכוס ואמרי
המציא ולמריה דהלכה
בכחמים דהא חכמים
איפקא דלכתא ואיכא קשה
דשמואל בעולה וי"ל דלא
ק' דהיכי אזיל ר"ג בתר חזקה
דגופא ואפיק ממונא מחזקת
מריה הי"מ גבי אשה ובעל
ככתובה האשה ושטר כתובי
עליו והוא בא מספק לפטור
א"ע ממה שזאת מחזק
ועוד בו התם ודאי אריי
אוקי אחתי אחזקה ואפיק
ממונא מריה ובעל כי היכי
הוה משועבד לה מעיקרא
ור"י אפי' פליג עלי' ולא
מפיק ממונא מחזקת מריה
אבל הכא מהמיקל לא נתחייב
ממון לניחן מקודם לכן
(ואפילו) ואלא בא לפטור
עצמו (שנאמר) שנעמד
הניחן בחזקת הנוף ונציא
ממון ממנו אלא על החוב
עכשיו יבוא עלי' מספק
וכיון שעכשיו רוצה לחול
עליו מודה ר"ג דמספקא
לא מחתיבין ליי ואע"ג
שיש לתובע חזקה דגופא
אלא אמרי המציא ולא ק'
דשמואל אדשמואל: איתמר
מנה לי בידך והלא אמר ר"י
ר"י ור"י אמרי חייב ר"ג ור"י
אמרי פטור משלם ר"ה ור"י
אמרי ר"י ור"י ושםא כרי
עדיף ר"י ברי אמרי פטור
אוקי ממונא בחזקת מריה פי'
ומ"מ משעני' ליה לבעוה
היסת שכן הוא כדכרי שמי'
שהיב לו נוסטר: לימא דיה
ור"י דאמר כר"ג ור"י ור"י
דאמר ליה יהושע. פי' דכא
בני אשה אומרת כרי ובעל
אומר שמא אמר לך ר"י אנו
דאמרי אפילו דל"ג ע"כ לא
אמר ר"ג אלא משום
דא"ל מפקינן איתחא אחזקה
פי' מספקא ליה אשעת אירוסין
אי בתולה הוה ואי בעולה

הוה העמד אשה על חזקה וכתולה הייתה והשתא היא דאיתנא לאחר אירוסין אבל הכא מאי חזקה אית לי להאי תובע דנוקמיה
אחזקה הלכך זיל בתר חזקה דממונא דאלי' (אלא) דרב נחמן לא מחזק כר"ג אלא כרי דהיורש וכן ליתחא אחזקה
והמורה גריס ע"כ לא קאמר ר"ג התם אלא משום דאיכא למימר מינו. פי' מינו דא' בעי' טענה מעלייתא מהך כגון כרי
משארסתי נאנסתי מינו דא' בעי' אשה אמה מוכת עץ אני ולא פסלה נפשה מכאונה וקאמר נאנסתי דאקא נפשה מכאונה
ש"מ קושטא קאמר ונבי היא אומרת מוכת עץ אני מינו דא' בעי' מאי מוכי' עץ אני חמחך ואית לה מאיתנא קאמר מוכת עץ אני
מקודם לכן ואין לי אלא מנה נאנסת אלא הכא גבי האי תובע מאי מנו איכא ה"מ דהוה מצי ר"ג למימר ר"ג לא קאמר ר"ג
הוה אלא משום דבעל חזקת מריה לה כתובה מפקינא ועכשיו הוא בא לפטור עצמו אבל במנה לי בידך שאלו ידענו שנתחייב לו
מקודם לכן אלא עכשיו אנו רוצים לחייבו לא אמר וכו' וכדכרינא לעיל אלא חד מהרי שפמא נקט. ה"מ מסתברא כדשינן

[illegible]

תורה אור השלם

וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה וְאֶל אֶהֱיֶינָהּ לְפָנֶיךָ וְלֹא אֶהְיֶינָהּ לְפָנֶיךָ
וְאֶהְיֶינָהּ לְפָנֶיךָ וְלֹא אֶהְיֶינָהּ לְפָנֶיךָ

גליון הש"ס

מתגי' לנתח ולסמור עי'
גיטין פט ע"א תוס' ד"ה
בעולה ובמהרש"א שם:
תוס' ד"ה רב אסי וכו'
מענה מעולה ביותר. וכ"כ
הרשב"א קדושין דף ג ע"א
ד"ה הא:

מוסף רע"י

היא. אומרת מוכב עץ
אני. הנהאל כל האלה
בחוקת כמולה וכל
לה בחולים. היא אומרת
מוכב עץ אני כן (לעיר)
(א) שמקבל על עץ כל
חוקס (לעיר א) בן
העיר גר. שטמסל ומוכב
לה כמולה היה יודע שיהא
מוכב עץ (לעיר א)
איש פלגין וכתן הוא.
לומר מיתמם הוא (קדושין
עד) יושבא מעליא.
שמנה ודן קנין דעת
לפני כלשון קנין (פסחים
ג) מלקח על היתור.
מדות, וכל אומר.
אשח אשח על נעלה ממחמ
יתור (קדושין אפ).

תוספות רי"ד

דא"כ קשה הלכתא
האלכתא דרימיל' הלה
כ"נ דייקא וכו' וכו' וכו'
כ"נ אמר שמאל' וכו'
כ"נ אמר שמאל' וכו'
אומרה מוכח ע"נ וואו
אמר ל' אל דרסת
איש אל וכו' וכו' וכו'
נאמתי וכו' וכו' וכו'
איש ח"ן אל ד' חתק
דרסת איש ד' חתק
ריאה לדרבתי' עטתינהו
כמא' וכו' וכו' וכו'
וואו רוצה יתן ד'
יחנן אמר מכאית' מנח
פ' היא אומרת מוכח
ע"נ ל' כמאית' ואפי'
של ארבע ב' וואו אמר'
דרסת איש ד' ארץ ל'
איש מנח וכו' וכו'
בחולה ומצאח בעולה'
ל' בחולה מנח וכו' וכו'
כ"מ אמר מוכח ע"נ

ד"ר. דרז נחמן לא מיתוסס כרנן גמליאל אלל כרזי יהושע קשי
הלנחא אהלנחא: **מתני'** דרוסא איס אס. קודם שארסמך:
גמ' טענטייהו כנאי. מה היא תוכנתו ומה הוא רוצה ליתן:
במאמס ומנא. היא אומרת מוכח ען אני ויש לי מאמס ואע"פ שלל

הכרת כי והוא אומר דרוסת איש את
ואין לך אלא מנה וקסבר כנסה בחזקת
בחולה ומנאלת עשולה יש לה תמורה
מנה: **במנה ולא כלום.** יש לה תמורת
מנה והוא אומר אין לך כלום: **סבר**
לכ. תנא דמתני' דלילי רבי יוחנן לא
שניק רבנן ועבד כד"מ: **קסבר.** ר'
יוחנן כנסה בחזקת בחולה ומנאלת
עשולה יש לה מנה הלכך על כרחך
מוכת עין דמתני' כד"מ היא דלא
מאמיס והוא אומר דרוסת איש את
ויש לך מנה דאי רבנן היא לא תצעה
אלא מנה והוא אומר דרוסת איש את
יש לך מנה מאי איכא בין טענתא
דידיה לטענתא דידיה: **בשלמא לרבי**
אלעזר. דלאמר דרוסת איש אין לה

כלום: היינו דקנתי תרתי. צני
במתי? בני פלוגתא דממונא היא
אומרת משארסתי נאנסתי והיא
אומרת מוכת עץ אני: **הדא לאפוקי**
מדמי בר חמא והדא לאפוקי כו'.
היא אומרת משארסתי נאנסתי תנא
למייתי בה והיה מקחי מקח טעות
לגמרי משמע ואין לה כלום אפוקי
מדבר חייב בר אבין דלמר לעיל (דף
יא:) כנסה בחזקת בחולה ונמנאלת
בעולה יס לה כחובה מנה ותנא היא
אומרת מוכת עץ אני לאפוקי מדמי
בר חמא דלמר לעיל (דף ב) בני מוכת עץ
אצל לא הכיר בה דסרי הכל ולא כלום:

אֵלֶּה לְרֵבִי יוֹחָנָן. דְּלֹאֵר כְּנֶסֶה בַּחֲזָקָה
בַּתּוֹלָה וְנִמְלֵאֵת בַּעֲוֹלָה יֵשׁ לָהּ כְּמוֹכָה
מִנֵּה אֵס כֹּס מִזֵּי מִתָּק טַעֲמוֹת דְּקֻמֵּי
אֲחֵאֲמִישׁ אֲבָל מִנֵּה יֵשׁ לָהּ לִמֵּה לִי
לִמְיָתִי כֻלָּ לְלֹאֵה יֵשׁ לָהּ לִשְׁמַעְיִין
פְּלוּגֻמָּא דְּרֵבֶן גַּמְלִיאֵל וְר' יְהוֹשֻׁעַ צְבָרִי
וְשִׁמְאֵל וְאֶזְרָא מִמוֹנֵה בַּחֲזָקָה מִרְיָה לִימְיָ
חֲדָא לִפְסוּקִי מִדְּרַמֵּי כֶּרֶס חֲמָא
לִשְׁמַעְיִין פְּלוּגֻמֵּיהוּ: **דְּאִיכָּא לְמִימָר**
מִנּוּ. מִגּוּ לֹאֵי צִיּוּר אֲמֵרָה מוֹכֵחַ עַן
אִנִּי: כְּהִינֵּסֵא. לִיכָא לְמִימָר מִגּוּ לֹאֵי
יוֹחָנָן דְּמוּקִי מִתְנִי' כְּרִבִּי מִזֵּי דְּלֹאֵר
מוֹכֵחַ עַן שְׁלֵא הִכִּיר צִיָּה כְּמוֹכָה
מִתְנֵימִשׁ לִיכָא שׁוּם מִגּוּ דְּמֵה לִי אֲזֻמְרַת
מוֹכֵחַ עַן אִנִּי תַחְתִּין קֹאֵל אֲמֵרָה
מִיְּהֵרָא: **מִיְּהֵרָא לְמִימָר:** מִיְּהֵרָא מִדְּרַמֵּי

ראיה לדבריה: **גמ'**
אמר נסתרה רב אסי
לזעירי היינו דקתני כ
מאי מדברת **(ל) לישנא**
ומחתה פיה ואמרה ל
לזעירי היינו דקתני ל
אלא לרב אסי תרתי ל
למאן דאמר לדברי המ
פוסל בבתה מאי איכא
בבתה א"ל רב פפא ל
מרהימנא האמר ר' **(י)**
אפי' תימא ר' יהושע **(כ)**

נקבה תנשא לכהונה לר"ג דאי אשמועינן בדידה הוה אמינא אימי ואל תפסילנה מספק אבל עובר דלא הוה ליה חוקה דכשרות אימי דרמי להכשיר ליה למה לי מיון מדוברת דברוא שזעזלה: **מלקי יחוד** צעלמא: **לימא דלא קרבי ידועא** דמשום יחוד מחזיק

רב אסי אמר בעפלה. אכל נסתרה מודה ר' יהושע דלנאמנת לומר לכשר נבעליה במו דלי צעיא אמרה לא נבעליה וא"ת והא רבי יהושע לית ליה מגו גבי משארסתינא נאנסמי י"ש לומר דהסם לא הוה מגו גמור דהא אפילו אמרה מוכיח ט"ז אי צעיה לאמנת לרבי יהושע כדמין בנחמינ' ולא קרי ליה מגו אלא לפי שהיא *טענה מעולה ציומר: **חורא** להבשר בה וחדא להבשר בביתה. ואיכתי טרווייהו חדא להודיען כמו דרנן גמליאל וחדא להודיען כמו דרבי יהושע:

והוא אומר לא כי
"רבן גמליאל ורבי
הרי זו בחזקת דרוסת
איה לדבריה: גמ'
יוחנן אמר במאמרים
במנה ולא כלום רבי
יוחנן סבר לה כ"ר"מ
לא הכיר סבר מאמרים
ה ולא כלום סבר לה
בה בין לא הכיר כה
לא קאמר כר' יוחנן
לא רבי יוחנן מ"ט לא
כנסה בחזקת בתולה
ה כתובה מנה הכא
אמרה מנה מאי איכא
ה דידה בשלמא לר'
י חדא לאפוקי מדרמי
מדרב חייא בר אבין
נן תרתי למה לי חדא
ליאל וחדא להודיעך
א להודיעך כחו דרבי
יכא למימר מיגו לא
להודיעך כחו דרבן
למימר מיגו מהימנא:
עם אחד ואמרו לה
איש פלוני וכהן הוא
ואומרים נאמנת ור'
אנו חייין אלא הרי זו
ולממזר עד שתביא
מעוברת ואמרו לה
מאיש פלוני וכהן הוא
ואומרים נאמנת ור'
אנו חייין אלא הרי זו
ולממזר עד שתביא
מאי מדברת "ועירי
אמר ינבעלה בשלמא
אלא לרב אסי
עליא כדכתיב 'ואכלה
פעלתי און בשלמא

ותי מדברת ומעוברת
 וזה לי 'החדא להכשיר בה וחדא להכשיר בבתה' והניחא
 לשיר בה מכשיר בבתה אלא למ"ד לדברי המכשיר בה
 למימר רב אסי סבר כמ"ד לדברי המכשיר בה מכשיר
 בבי לזעירי דאמר מאי מדברת נסתרה וא"ר יהושע לא
 לקין על היחוד ואין אוסרין על היחוד לימא דלא כר"י
 עלה עשו ביוחסין מיתבי ראוה שנכנסה עם אחד לסתר
 אן

הואיל דהוה לה חוקה דכשרות מעיקרא אמרי' אוקמה אחרי
לא: הניחא למד' כו'. לקמן בשמעתין [ע"פ]: מאי איכא למימר.
על היחוד. מכת מרדות: ואין אסורין. אשה על בעלה בשביל
ה. נזנעת: ביוחסין. נכהוה: לפסד. משמע יחוד נעלמה:
לחורבה

וְלֹא תִסְגְּלָהּ מִסֶּפֶק אֲבָל בְּתָה לִיט לָהּ חֻקָּה דְּכִשְׁרִית וְהִלְכָתָא כִּי יִיחָדֵן דְּהוּא כְּחַלְמִיד בְּמָקוֹם הָרֵב וְהוּ דְּקָא כִּאֲבָא שְׂאוּל דְּתָנֵן כְּעֶשְׂרֵה יִיחָסֵן אֲבָא שְׂאוּל וְדָא אֲמַרִי בְּגַמְי דְּבִרְדִּיק שְׂבֻדִּיק אֵת אֲמֹ וְיֵי אֲמֵרָה לְכֶשֶׁר בְּנַעֲלִי וְאֲנִי אֲנִי אֲצֵלָה וְאִרְי הֵל' כִּאֲבָא שְׂאוּל: אֵיל ר"פ לֵאבִי לְעִירֵי דְּאֵמֶר נִסְתָּרָה וְאִרְי דִּלָּא מִיִּמְיָנָא

[illegible]

תוספות רי"ד (המשך)

[illegible]

והס' תחזור חזק
שמואל דנאמנת
הוא דנעין צד
מעלמא והכא נ
א"צ בדיקה ומי
דלמא מדאפקר

בזמן בללמנה ו"ל דבת העיסה אין לה חזקה דכשרות ואע"ג דבעי
לקמן תרי רובי להכשיר אף על גב דבעלמא סגי בחד רובא:
ונישאת דמנשי לעיל כיון דהשאה ואוקימנא דאומרת שמה: **תנא**
דברסי אלמנה עיסה דאס כן אית ליה לרבי יוסי דאלמנת
עיסה דמדינה הסוגיא וצברק עשרה יוחסין (ו"א סא) אמר צהר
וגרסא איהוה עיסה ולענין דאן קתני וקאי איהוה דתנא דמנשי עד
לאלמנת לטור עמיה בציחה או בשתיקה למר דאית ליה ולמר דד
ממזרים ונתינים עתידין לטור לרחק ולקרב שיך לחללות דתת
בציני משפחה ולאסור והמיר שיך אשכנדים והא דפריך בפ"ב (לקמן ד)
למיתני משפחה זו כשרה וזו פסולה אבל אמזרות ונתינות לחולל
לא המיר אף על גב דלטמא ולרחק בציחה או בשתיקה לא ש
ואו בשתיקה לטור את הבת כל שאין דב כ"ו והכי משמע דתוספתא
ועיסה לא נגעו והשאה לא קשה דרבי יוסי אדרבי יוסי דהא דאכשר
משומרי אלמנת עיסה להכשיר דוקא אלמנה ולא הבת דמדינה קדושו
קדושוין יכדרי ר"ת משמע גירושמי דקתני איהוה עיסה כל שאין ב
מוכל אלו בתה כשרה אלמא דבכשרות דבת מיירי ולא בללמנה ומיהו
אס כן דמי אמיר דכר דהולין אין צווח שכן כשר א"כ היי מפרש
שן שולין ממנו אם הוא חלל אם לא ויטוח אבל אם עולס

פ א ב מו פטו מהל' אסור בזה הלכה ואפי"ח הלכה יג יד סמג ללארן קבא טוש"ע אה"ע סימן י סעיף ח [וברב אלפס עוד ברמזות פ"ו דף כ"ו]:

פ ג ד ה מיי פייט שם הלכה ט טור אה"ע סימן י וש"ע אה"ע סימן ז סעיף ה:

[illegible]

ס"ח א מ"י פ"ט מה' אסורי ביאה הלכה כב טו"ע אה"ע סימן כ סעיף ד:

תוספות ר"ד

כתב"י א"ר יוסי מעשה בתינוקת שירדה למלאות מים מן המעיין ונאנסה ואר"י בן נורי אם רוב העיר משיאים לכהונה ה"ז תנשא (לכהונה) אר"י אמר רב

לא משום פסולות ב' הא דלא חשיב עמומי ומואבי משום דלא פסיקא דזכרים אסורין ונקבות מותרות ומלרי ואדומי לא חשיב דליקן אסורין אלא עד דור שלישי ור"ש בן אלעזר אומר איזוהי עיסה כל שנשבע בה ספק חלל והאמרת רישא חלל בשר. ה"ג בכל הספרים ובפירושי ר"ח ומפרש כל שנשבע בה ספק חלל הא ודאי חלל פסול והא אמרת רישא חלל כשר והיינו ודאי חלל ואין נראה דמאי פריך מתנא קמא דלמא ת"ק פליג עליה ופירוש הקונטרס וגרסמו עיקר: **ממזר** צווח וחלל שותק איבא בינייהו. מינה דהוה ליה למימר ממזר צווח ושותק וחלל שותק איכא בינייהו דממזר שותק נמי פליגי דהא מכשר ליה ר"ש בן אלעזר: **אבל** ממזר צווח וחלל שותק פסול. וא"ת ממזר צווח מנא ליה דפסל ר"ש בן אלעזר ואומר ר"י מדקמני במילתיה איזוהי עיסה כל שנשבע בה ספק חלל דלא הוה ליה למימר אלא מכירין ישראל ממזרים שביניהם ואין מכירין חללין שביניהם דמיה שמעיין בחלל צווח דכשר כי היכי דלא הולך להשמיטנו כל שנשבע בה ספק ממזר אלא ודאי אחא למידק דחלל צווח דוקא כשר הא ממזר צווח פסול: **מסתירה** דא מפיקין ליה סקרה. וא"ת מה נריך להאי טעמא לימא דהא דשתיק משום דלדוריי קא מורי דהא ממזר שותק פסול לת"ק משום דשתיקה כהדאה וי"ה דחלל שותק לר"ש דפסול מהאי טעמא ולע"ג דגבי ממזר שותק לדידיה לא הוי שתיקה כהדאה היינו משום דסבר דממזר קלא אית ליה וי"ל דהכי פירושא סבר מסתיה דלא מפיקין ליה מקהל (כהונה) פי' אפי' מקהל כהונה אע"פ שזו מחפז וקוריה חלל סבור דאין מוציאין אותו מקהל כהונה וסבור אס' יצונו יחורו לבדר הדבר ופסולתו וטעם זה שייך גם בממזר שותק לת"ק ולא נאמר דשתיקה כהדאה וכן פירש הקונטרס: **כמאן** אי בר"ג אפי' ברוב פסולין נמי מבשר. וא"ת והא לא מכשר ברוב פסולין אלא כשעומת כרי וא"ת לה מיגו דאי בעיא אמרה לא נבעלמי או בלא מגו היכא דאיכא למימר בודקת ומונה אכל הכא אפילו טוענת כרי לית לה מגו וליכא למימר בודקת ומונה דהא נאנסה ואפי' אס נאמר דהכא לא ראוה שנאנסה אלא היא אמרה כן דאית לה מגו א"כ מקשי הלכתא אהלכתא דלקמן פסיק רב הלכה כר' יוסי ולעיל

פסיק רב יהודה אמר שמואל הלכה כר"ג ואין נראה לומר דפליגי דא"כ מאי מיימי אעבדא דארוס וארוסא מרב יהודה אמר שמואל וכן לעיל (דף יג.) פריך הלכתא אהלכתא ק"ל כרב נחמן דדיני כו' ואדרבה הא רב פסיק כר' יהושע וק"ל כרב זאסורי ויש לומר דהכי פירושו כמאן אי כר"ג ובטוענת כרי ובלא ראוה שנאנסה דאיכא מגו אפילו ברוב פסולין נמי מכשר ואיירי נמי כשראוה מדברת דאי לא ראוה מדברת מאי פריך אי כרבי יהושע אפילו ברוב כשרים נמי פסול ומשי

שמעתי כל שאין בה אחד מכל אלו משיאין לכהונה ר"ש בן אלעזר אומר משום ר"מ וכן היה ר"ש בן מנסיא אימר כדבריו איזוהי אלמנת עיסה כל שנשבע בה ספק חלל מכירין ישראל ממזרים שביניהם ואין מכירין חללין שביניהם אמר רב איזוהי אלמנת עיסה כל שאין בה לא משום ממזרות ולא משום נתינות ולא משום עבדי מלכים הא חלל כשר מאי שנא הנך דאורייתא חלל נמי דאורייתא ותו אמר רבי מאיר שמעתי כל שאין בה אחד מכל אלו משיאין לכהונה היינו תנא קמא ותו ר"ש בן אלעזר אומר משום ר' מאיר וכן היה ר"ש בן מנסיא אומר כדבריו איזוהי אלמנת עיסה כל שנשבע בה ספק חלל מכירין ישראל ממזרים שביניהם ואין מכירין חללין שביניהם והא אמרת רישא חלל כשר א"ר יוחנן ממזר צווח וחלל שותק איבא בינייהו תנא קמא סבר "כל פסול דקרו ליה ושתיק פסול והכי קאמר ת"ק איזוהי אלמנת עיסה כל שאין בה לא שותק ממזרות ולא שותק נתינות ולא שותק עבדי מלכים ולא שותק חלל וקאמר ליה ר"מ הנך הוא דקא פסיל ליה בקהל אבל שותק חלל כשר והא דשתיק משום דלא איכפת ליה וקאמר ליה ר"ש בן אלעזר לתנא קמא דר' מאיר אי שמיע לך דמכשר ר"מ בשתיקה לא דקרו ליה חלל ושתיק אלא דקרו ליה ממזר ושתיק והאי דשתיק סבר ממזר קלא אית ליה אבל ממזר וצווח חלל ושותק פסול והאי דאשתיק סבר מיסתיה דלא מפקי ליה מקהל תני דאמר ר' יוסי אומר שותק ממזר כשר שותק חלל פסול ותניא אידך שותק חלל כשר שותק ממזר פסול לא קשיא הא ת"ק אליבא דר"מ הא דר"ש בן אלעזר אליבא דר"מ: **מתני'** "א"ר יוסי מעשה בתינוקת שירדה למלאות מים מן המעיין ונאנסה אמר רבי יוחנן בן נורי אם רוב אנשי העיר משיאין לכהונה הרי זו תינשא לכהונה: **גמ'** אמר ליה רבא לרב נחמן ר' יוחנן בן נורי דאמר כמאן אי כרבן גמליאל אפילו ברוב פסולין נמי מכשר אי כרבי יהושע אפילו ברוב כשרים נמי פסיל אמר ליה הכי אמר רב יהודה אמר רב בקרונות

שמעתי כו'. לקמיה פריך היינו תנא קמא דתנא קמא נמי הכי אמר דמשום דאין בה אחד מכל אלו העידו עליה להכשיר: **מכירין ישראל ממזרין שביניהם**. וספק ממזר יש לך להכשיר דאי ממזר הוה מידע הוה ידעי כיה: ואין מכירין חללין שביניהם. וספק חלל יש לך לפסול. ולקמיה פריך הא אמרת רישא איזוהי אלמנת עיסה כל שנשבע בה ספק חלל אלמא ספק חלל כשר: **הא חלל כשר**. משום ספק חלל לא פסיל לה: **מאי שנא ספק**. דפסיל לה ספק דידעו: **דאורייתא**. משום דוודאן פוסלין מן המורה צביה דנפקא לן ביבמות (דף סח.) מבי תהיה לאיש ור"א כיון שנבעלה לפסול לה פסלה: **חלל נמי**. ודאי פסול מדאוריית' דליפני לה הכסא מלא יחלל וזרעו) מקיש זרעו לו מה הוא פסול צביחתו אף זרעו פסול והוא גופיה נפקא לן מלא יחלל שני חילולין נמשמע אחד לזרעו ואחד לאשמו: **ר"ש בן אלעזר** כו'. סיפא דמילתיה ארישא דמילתיה פריך דקמני סיפא אין מכירין חללין שביניהם משמע אפשר שהיה חלל אבל לא היו מכירין בו אלמא אית ליה דפסול ורישא אמר איזוהי אלמנת עיסה והכשיר כל שנשבע בה ספק חלל: **אמר ר' יוחנן ממזר צווח וחלל שותק איבא בינייהו**. אדם ששקורין אותו ממזר הוא צווח ושקורין אותו חלל שותק איכא בין ר"מ לת"ק ובין תנא קמא דברייתא אליבא דר"מ ור"ש בן אלעזר אליבא דר"מ: **תנא קמא סבר כל פסול דקרו ליה ושתיק פסול**. דהדאה היא וכל שאין בה לא משום ממזרות כו' דקאמר אשתיקת קאי: **וכדי קאמר איזוהי אלמנת עיסה**. להכשיר: **כל שאין בה לא שותק ממזרות ולא שותק נתינות**. וכיון דחלה טעמא בשתיקה הוא הדין לכל שותקי פסול ולא הולך למנוח את כולם וצאיו הכשירו בנאשם ספק חלל שאנו מכירין את ספיקו שנתגרשה אמו ספק אכל מי שאין מכירין לו ושמענו שפוסלין אותו ושותק פסול: **וקאמר ליה ר"מ**. דוקא הני אבל שותק חלל לא פסול: **והא דשתיק**. לאו משום דאורי אלא משום דלא איכפת ליה הוהיל ולא פסול קהל הוא והיינו דקאמר כל שאין בה אחד מכל אלו שתיקות משיאין בנתינות (לכהונה ואפי' יש בו שותק חלל: **וקאמר ליה ר"ש לתנא קמא**. לאו לתנא קמא דברייתא קאמר דההיא רבנן היא אלא לתנא שנה דברי ר"מ צבית המדרש ואמר בשם ר"מ שמעתי כל שאין בה כו': **אי שמי לך כו'**. והכי קאמר איו היא אלמנת עיסה כל שנשבע בה ספק חלל שותק גרופה אכל שותק חלל אנו מכירין בו פסול כמנא קמא. ומיהו צהא פליג רבי מאיר לתנא קמא דאיהו כל פסול דשתיק ציה פסול ולרבי מאיר חלל שותק הוא דפסול דסבר מסתיה דלא מפקי ליה מקהל ואס' אנו יכריזו עלי ויוודע פסולי צברור ועכשיו אין מכירין ישראל חללין שביניהם אכל שותק ממזר כשר דהאי דשתיק סבר הכל יודעין שאני ממזר דמכירין ישראל ממזרין שביניהם: **מתני'** מן העין. מן המעיין: **אם רוב אנשי העיר**. כשרין להשיא בנותיהן לכהונה שאין רוב בני העיר מן הפוסלין אשה לכהונה צביחתן אף זו תינשא לכהונה: **גמ'** דאמר כמאן. דגני רוב כשרין: **אפילו ברוב פסולין נמי מכשר**. דאית ליה העמד אשה על חוקמה: **אמר ליה הכי אמר כו'**. לעולם כרבי יהושע והכא משום דאיכא תרי רוצי לכשרות אכשרה וכדרי יהודה. ולקמן (טו.) מפרש טעמא ואזיל מאי שנא תרי רוצי מחד רובא: בקרונות

(א) ויקרא (כג.) (ב) ויצמות ס"ח. (ג) ויקרא (כג.) (ד) וישמיהו (כג.) (ה) כ"ט ט"ז: (ו) דאין מכירין. (ז) וישמאל לא נקיש אלא מאי דאכשר ר"מ ור"ש בן אלעזר פוסל. ח"י.

גליון הש"ס

כתב"י א"ר יוסי מעשה בתינוקת. עיני יבמות דף סו ע"ב חוס' ד"ה אין חוששין:

בתולה נשאת פרק ראשון כתובות

פז.

עין משפט
גר מצוה

פ א ב מ"י פ"ח
מחלוקת
אסור
בזבחה ה' ד' סמג לארין
קנה עוש"ע א"ה"ע סימן ו'
ענין ח' י'
צ ג מ"י פ"ח
מחלוקת אסורות ה'
א' סמג לארין קנה טור
ש"ע י"ד סימן ק"ט ע"ג:
ק ד מ"י ש' עוש"ע
שם וצ"ח סג מ"א:
צ ה ו מ"י פ"ח
מחלוקת שול אבות
העומאות הלכה ב'
ק ז מ"י פ"ד מזה"ל רוצח
הלכה א' סמג לארין
קנה.

תורה אור השלם

1. וְכִי יִהְיֶה אִישׁ שָׂא
לְרַעְהוּ וְאָרַב לוֹ וְקָם
עָלָיו וְהִקְהוּ נֶפֶשׁ וּמַת
וְנָס אֶל אַחַת הָעָרִים
הָאֵלֶּה: דְּבָרִים יט יא

הגהות הכ"ח

(ח) רש"י ד"ה אמרי וכו'
להרוג את זה וזה דרג את
זה:

תוספות רי"ד

בקיבוצות של צפורי היה
מקדש ומעשה וכד' ינאי דאמר
במקדש בשעת הלכה פס'
שקדשה להנהיג פס'
קרינותו הבאים משם
אחר ומתקבצים שם ליום
ההשקוף וסודיה שיהיה
שם בני אדם שיעשו
שעריהם שם הזהה חר'
ונבא לשמורו ודור העיר
חובו סעה. פי' כל זה
מפני שכל ידעה חלל
שקדשה אבל אי' ידעה
ואמרה לשם בעצלה
לשם קדש ונאמנו ופי'
כרוב פסולים: וקראו ופי'
היה חר' ירוב והתניג' ש'
התנחיות חלל מבורות שבו
שקדשה ואחז מוכרת שבו
מאחז מהן ולקח מאחז מהן
ואנאי יודע מאיזה מהן
לקח פסוקי אסור לשם
הקדש כמחצה על מחצה
דמי ובמחצה חלק את
החוב לרוב פריש מרובא
המזל ומרד מעלה של
פס' יב' ופי' איתמי ארית
אסור רב הלכה רב' איד'
פי' דבע' חר' רובי: איד'
יורא כל קרבן כמחצה על
מחצה דמי כי' חלקה בין
לחומרה לתמורה כגון ש'
תמורה איתמי אר' ש'
צפורעים ושר' א' ביהם
בריה' ונגע באח' מהן
איתמי יודע באיזה מהן
לקח פסוקי אסור. וקראו
כגון ש' שטא. ופסודה א'
וכיניה ברתי' ונגע באח'
מהן א' באיזה מהן נגע
איתמי ותר' איתמי כמחצה
על מחצה ופי' וקראו.
איד' יורא כל קרבן על מחצה
דמי אין אלא ספק נטמא
א' אלא דמי נטמא דלא
רובא שרע:

ה' מעשה כו' פי' לעולם דלא טענה
ה' היכל דלא טענה כו' לכו"ע
ענין ויניח לעולם דלא טענה כו' מאס
ועומת כו' כי יח נמי וכול לפרס
בדשניטיו נמי איירי צברי ודאיכא מגו
דלא תקשי להכחא אהלכנא דדוקא
לייבד פסיק שמואל כ"ג א דאמר
לעיל ואת לא תעביד עובדא עב
דאיכא רוב כשרין אף עב גל דלעיל
בשמוע דכרוב אחד שרי לכתחלה רב
יחייא בר אשי קמי לכתחלה בעינן
דאמר רבי ומת' דלכתיב ה' וז נגשא
דמשת' לכתחלה:

דלמא אומא איהי זנב־יהו. פתח
לתוך צימס דלפיו בתוך
העיר לא חשיב קבוע דמיי לנמלא בין
המחיות דלא חשיב קבוע וכן גבי
חיתוך מושלך בעיר לא חשיב קבוע
הואל ולא נמלא צימס ולכן פירש
בַקוּטְרִיס שפירש בועל מציח ואת
בדמיון פ"ב (דף ג' וספ) פריך אהא
דלמא האומר לשלוח ואי וקדש לי אשה
אשר אהר בלל השנים שעולם מן
הסומא ומסיק אמינא לך אהא אשה
דלא נידא ואת אמרת לי איסורא
נידאי וכי חיימא הייז בשוקא אשמה
דקדיש התם דלא נידא משמע
לגבי אדם כל שייך כל דפריש מרובע
פריש משום הדבר לנימוחיה ולאו
פירכא היא דהתם בשעת האיסור
בשוקא בא על שום אשה הדרא לנימוחא
לדאשה שקדש השלים אבל התם כי
הוא איננו דגבש בשעת שאסורה הי
אזלי יידי: **פרש** צווריק אבן צננ.
חומה גלרי שפתוך קבוע מנה לי ואתן
לומר דמסקינן ב' הנשרפין (מנהדרין
דף עט. וספ) דר"ש סבר כרבי דליף
מנהיגה דאמינא ואימר לא ואתר לו
לקבוע דלמאי לתנא דבי חוקיה מנה
ליה קבוע לית לי דרבי דהא בלא
מתכוין פטור ממזמן(ט):

וּסְפֹק נַפְשׁוֹת חֲקָה. תימה למד
התורה ספק לא שמה
התורה אפילו ספק נפשות להחמיר
בשור משום התורה ספק היא ואי
למד שמה התורה היא פטריק ליה
שנמא ששרא כל הא מייב
בבה את זה וזור ובה את זה
בנמא שחמרו לו כל תומי אע"ג
ספק הוא וייל דשני את שידע
תודא שיה לדי חסור אם יומי או
יה שיה משה שמה התורה חל
בא איני ידע חלוי יוא לדי חסור
שיו ידע את מי יכה:

ורמיהו כו'. הוה מלי
בשנוי שאני מינוק דלית לי חזק' דכשרו':
ולרנ

א בעינן תרי רובי והתנן
מצא

1 1 5 1

אמר רב צביקוניוס של צפורי
ברי ור' יוחנן בן נורי בבתר
תרי ריבי והא דללא קאמר
דבאתקפתא לא קאמר אי

בקרונות של ציפורי היה מעשה וכדרכי אמי
דאמר רבי אמי והוא שהיתה סיעה של בני
אדם כשרין עוברת לשם וכד' ינאי דאמר ר'
ינאי נבעלת בקרונות כשרה לכהונה בקרונות
סלקא דעתך אלא נבעלת בשעת קרונות
כשרה לכהונה אבל פירש אחד מציפורי
ובעל הולד שתוקי כי הא דכי אתא רב דימי
אמר זעירי א"ר חנינא ואמרי לה אמר זעירי
אמר ר' חנינא הולכין אחר רוב העיר ואין
הולכין אחר רוב סיעה כלפי לייא הני גידי
והני קביעי וקיימי אלא ה"הולכין אחר רוב
העיר והוא דאיכא רוב סיעה כהדה ואין
הולכין אחר רוב העיר גרידתא ולא אחר רוב
סיעה גרידתא מ"ט גזרה רוב סיעה אמו רוב
העיר ורוב העיר נמי ⁽⁶⁾ אי דקא אזלי אינהו
לגבה כל דפריש ⁽⁷⁾ מרובא פריש ⁽⁸⁾ ולא צריכא
דקא אזלא אייהו לגבייהו דהוה ליה קבוע
וא"ר זירא כל קבוע כמחצה על מחצה דמי
ומי ביניה תרי רובי והתניא ⁽⁹⁾ תשע חנויות
כולן מוכרות בשר שחומה ואחת מוכרת
בשר גבלה ולקח מאחת מהן ואינו יודע מאי
זה מהן לקח ספיקו אסור ויבנמצא הלך אחר
הרוב וכי תימא בשאין דלתות מדינה געולות
דקא אתי לה רובא מעלמא והא א"ר זירא
⁽¹⁰⁾ אע"פ שדלתות מדינה געולות י"מעלה עשו
ביוחסין גופא א"ר זירא כל קבוע כמחצה על
מחצה דמי בין לקולא בין לחומרא מנא ליה
לד' זירא הא אילימא מתשע חנויות כולן
מוכרות בשר שחומה ואחת בשר גבלה
ולקח מאחת מהן ואינו יודע מאיזה מהן לקח
ספיקו אסור ובנמצא הלך אחר הרוב התם
לחומרא אלא ⁽¹¹⁾ מתשעה צפרדעים ושרץ
אחד ביניהם ונגע באחד מהן ואינו יודע
באיזה מהן נגע ספיקו טמא התם נמי לחומרא
אלא ⁽¹²⁾ מתשעה שרצים וצפרדע אחד ביניהם
ונגע באחד מהן ואינו יודע באיזה מהן נגע
ברה"י ספיקו טמא כרשות הרבי' ספיקו טהור
ומדאורייתא מנא לן ⁽¹³⁾ אמר קרא יוארכ לו וקם
עליו עד שיכתובין לו ורבנן אמרי דבי ר' ינאי
פרט לוורק אבן לגו ⁽¹⁴⁾ היכי דמי אילימא דאיכא
תשעה כנענים¹⁵ ואחד ישראל ביניהם ותיפוק
ליה דרובא כנענים¹⁶ יגורו אי נמי פלגא ופלגא
⁽¹⁷⁾ ספק נפשות להקל לא צריכא דאיכא תשעה
ישראלים וכנענים¹⁸ אחד ביניהם דהוה ליה
כנעני¹⁹ קבוע וכל קבוע כמחצה על מחצה
דמי איתמר רב חייא בר אשי אמר רב הלכה
כרבי יוסי ורב חנן בר רבא אמר רב הוראת
שעה היתה מתיב רבי ירמיה ולייחסין

(א) [קדושין עב.].
 (ב) וצברתי כה. ויצי.].
 (ג) [רש"י מומין ויצי יצירת
 רש"י יצאה דקולה לנחירה]
 ועי' ב' גירסאות ב"ר
 יצא יצא יצא יצא

כשרים עובדת שם דלילת לממור
שמהם היה: אכל פירע אחד מציפורי.
ידעינן ודלי מנה העיר היה אפי' שציפורי עיר כרובה משאין להכונה:
הולד שפוקי. דנחז רובא לא מכשר:
וכי הא דכי אסא רב דימי אמר ועירי
אמר רבי תנינא ואמרי לה. שלא הוזכר
רב דימי כאן אללא ועירי אמר רב
תינוה דבעינן חרי רוי' וכדמפרש
טעמא: **הולכין חרי רוב העיר.**
להכשיר: ואין הולכין אחר רוב מיטה.
כוון בתקום רחוק מן העיר בדבולא

מוסף רש"י

הני נידוּי. רוב קיעה נידוּי ויש להק'
 בזה אחר הרוב: **ובני.** של עיר: **קביעו.**
 ואחרתן לקמן כל קבוע כמחלה על
 מחלה דמי ואפילו אין שם אלא אחד
 פסוק: **ולא אחר רוב קיעה גרירדא.**
 ובהו קאמר אין הולבין אחר רוב
 קיעה לבדה וכל שכן אחר רוב העיר
 לבדה: **מ"ע.** אחר רוב קיעה לא:
גורה אצו רוב העיר. דקביעי:
 ופרטינן רוב העיר ממ. אי עקר
 הבעול מצינו ואול לבדה הוה ידע
 וק"ל כל דפריש מרובא פריש: ומשני
איכא דקאולא לגבייהו כו'. ולא גרסינן
 וימאי איכא. ים שכולמת היא אללו וזהו
 אי רוב קבוע הלכך אפילו רובא כשרים
 לא היה העיר או רוב שריש פסול
 כרבי יבואש ומשום מרי רובי איכשה
 לליכא למיגזר מדי: ולקח כשר מאחת
 מהן. במקום קביעות: **ספיקו אסור.**
 לכל קבוע כמחלה על מחלה דמי:
ובנמאל. כשר הממלא בשוק ולא ידעינן
 מחלה פריש: **לכך אחר הרוב.**
 הואיל ובהא לפעמי לא במקום
 קביעות לקחה וכבר פרישה על ידי
 אחר וכל דפריש מרובא פריש:
דקחסי לה רובא מענלמא. וכגון שרוב
 קיעת טבחי ישראל כשרים בלא לכאן
 לדיכא מרי רובי או שרוב טבחי כל
 המדינה ישראל לדיכא מרי רובי רוב
 העיר ושרוב המדינה דידיי: **אלא**
מחשבה פגדעדיס כו'. מוספמא היא
 במס' טהרות תשעה פגדעדיס מחס'
 בשרות פריש ושך אחד כגון לב שהוא
 דומה לפגדעדיס ציניה וגעג באחד
 מהן ספיקו טמא: **אלא מחשבה פגדיס**
כו'. אף היא מוספמא במס' טהרות
 וקמיני צרה"י ספיקו טמא צרה"ר
 ספיקו טמא אלא מחלה דמי ולקולא
 דלא לאו כמחלה דמי אין כאן ספק
 טעמים: **אלא ודאי מוספמא דא רובא**
פגדיס: אחר פקד ווארר לו עד שיהא
 מסכיון לו. פקד למסכיון להרוב את

זה והרג את זה הכי דריש ליה ר"ש ז'
אדם כעובדיו וישראלים אבל שני ישר
והיו טעמא דקאמר הכא ורבען משום
לא אלתרעק קרא דמהיכא מימי דניקטל
ביניהם. ואשמועינן להו קרא דכל קצור
דברים להמיר אבל לדורות קרי רובי
ז' (ב"מ דף: וכו') וסוהרין (שם) ואל ליכא למחוק
מחלוקתו מיהו, ודאי לא נחמיה על מחלוקת דמי לא היה

על כרובא דמי, דהא מהיכא חיימי לך, דילמא הא דפטור ליה להאי משום דספק נפשות להקל ולא משום דחשבינן ליה כרובא, אבל מחלה על ספק נפשות להקל ואמאי פטור הא רובא דישראל יניהו, ורבנן אית להו תנחומין ליה ויבדק את זה חייב (סנהדרין שם).

הפס

האשה שנתארמלה פרק שני כתובות

מז.

עין משפט
נר מצוה

ב א מ"י פט"ו מהלכות
אשת הלכה כה סנה
עשין שם טושיע' אהיע
סימן ל' ע"פ טו:

תוספות ר"ד

מיתמי גובה בלא כחובה
ורייקין טעמא דאיכא
עדים פ"י שיעתא בהינמא
וראפה פרוצ הא ליכא
עדים בעל מהימן פ"י ולא
אמרין הואיל ומספקא לן
על יום נשואיה אם היתה
בעולה או בתולה העמד
אותה על חזקתה של קודם
לכן ובתולה היתה ליטא
תמן טעמא דלא כר"ג דאי
ר"ג האמר אידי מהימנא
פ"י דאילו בתר חזקה
דנפשה וד"י נמא העמד
אשה על חזקה ובתולה
היתה ומהדר אפילו חימא
ר"ג ע"כ לא קאמר ר"ג
אלא כרי ושמא אבל
כרי וברי לא אמר עין
בפ"ק. ודקארי לה פאי
קארי לה. כיון דרוב
נשים בתולות נשארו כרי
ושמא דמי. וכיון דרוב
נשים בתולות נשארו כי
לא אתי עדי הימנא פאי
היה ניזיל בתר רובא. פ"י
ואע"י דיש פלוגתא ברא
מילתא רב ושמואל בפרק
המכר סידור דרב אמר
הולכין במסמן את הרוב
ושמואל אמר את הולכין
במסמן את הרוב וק"ל
הלכה כשמואל הכא משום
דאיכא תרתי רובא וחזקה
העמד אשה על חזקה
ובתולה היתה אפי' שמואל
מורה. אמר רבינא משום
דא"ל דרוב נשים בתולות
נשארו ומיעוט אלמנות
ורוב הנשואות בתולה יש לה
קול וכו' הואיל ואין לה קול
איתרע לה רבא.

דא"ר רבן גמליאל הא אמר אידי מהימנא. נראה דלמ"ד (הטוען
אחר מעשה ב"ד לא אמר כלום פריך דלמ"ד דמי טעין פרעתי
הכא נאמן העמד אפילו לר"ג לומר אלמנה נשאמך במגו דאי נצי
אמר פרעתי: דכ"י נמי מסתברא. פ"י בקונטרס הכי נמי מסתברא
דמתני' אחיא כרבן גמליאל כדמשנינן

דכנני וברי מודה מדקתני ומודה ר'
יהושע כו' וקשה לפ"י דכי לא איירי
נמי ר"ג במודה אחי שפיר ומודה רבי
יהושע כלומר אע"ג דכרישא פליגנא
עלך כסיפא מודינא נך אע"ג דרישא
וסיפא אינן מענין אחד כי היכי דלמלא
ליה שפיר ומודה רבי יהושע אי איירי
ר"ג במודה אע"ג דמודה דר' גמליאל
אינו מענין ומודה דרבי יהושע יש
לישע דודאי כי איירי ר"ג במודה שייך
למיתני שפיר ומודה רבי יהושע אע"ג
דלא היו מענין אחד כלומר דלאב
דמנא מילתא דמודה ר"ג תני נמי
מילתא דמודה דה רבי יהושע אצל אי
לא איירי רבן גמליאל במודה לא שייך
למיתני ומודה רבי יהושע לאשמועין
אע"ג דפליג כרישא מודה כסיפא כיון
דרישא וסיפא אינן מענין אחד אצל
קשה דלא הוה ליה למימר אמנו קאי
דעד השתא נמי לפ"ה אמנו הוי קאי
ונראה לר"י דה"פ הכי נמי מסתברא
דכנני ושמא דמי ולא צל לומר דפליג
רבן גמליאל כרישא אלא אע"ג דכנני
ושמא דמי מודה ר"ג משום דלאו שמא
ממש הוא מדקאמר ומודה רבי יהושע
אי אמרת בשלמא איירי ר"ג במודה
כלומר אע"ג דכנני ושמא דמי מודה
ר"ג דבעל נאמן היינו דקתני ומודה
רבי יהושע דנאמי כרי נאמן דס"ד
דעעמא דרבי יהושע משום דרי ושמא
דוה אינו תובעו דפ"י בקונטרס והשתא
הוה מודה דר"ג ומודה דר"י מענין
אחד אלא אי אמרת דרישא כנני וברי
גמור הוא ולא איירי רבן גמליאל
במודה דפשיטא לפיין דכנני וברי הוא
דלא פליג ר"ג מאי ומודה וקאמר מי
סברת דארישא קאי וטעמא דר"י
משום דרי ושמא אמנו קאי דעעמא
דר' יהושע משום מגו ונאמן אפי' הלה
תובעו ואפירקין קמא קאי:

התם שור שחוט צנניך. פירש
בקונטרס שהוא טוען עד
שלא איירימך נאנסת והכא אין שור
שחוט לפניך דאין הלה תובעו ור"י
מפרש דהכא נמי איירי בהלה תובעו
דפ"י וה"פ התם שור שחוט לפניך
דהרי אין לה פטולים ואינן יכולה לומר
במולה אני כמו בשור שחוט שאין יכול
לומר מי הוא ולהכי בין אמרת
משארסתני נאנסתי בין אמרת מוכת
עץ אני מתחין לא מהימנא הכא אין
שור שחוט לפניך ונאמן במגו דאי
נצי אמר לא היתה של אביך מעולם:
כ"י דרוב נשים בתולות נשארו כי
לא אתי עדי הימנא פאי. לר"ג פריך
דאית ליה (הולכין במסמן את הרוב):

יו

נישאות ומיעוט אלמנות וכל הנשאות בתולה יש לה קול

יו

שהספא שאמר. זה אינו יודע שהיתה של אבי אלא על פיו של זה ומה
שאמר הרי המיר: גמ' טעמא דאיכא עדים. דלמנה דהימנא:
הכעל מהימן. ולא אמרין הואיל ומספקא לן על יום נשואיה אם
בתולה היתה אם בעולה העמד אותה על חזקה של קודם לכן
ומתחלה במולה היתה: היא נאנסת.

לדאיל בתר חזקה דנפשה: ככרי ושמא.
גבי משארסתני נאנסתי היא טוענת
כרי לי הוא והוא אינו טוען אלא שמא
עד שלא ארסמך דהא אינו יודע ממי
נאנסת: ודקארי לה. למיתני קממא
דלא כרבן גמליאל: מאי קארי לה.
ומאי עלה דעתו לאפוקי מד"ג הא
לא דמיא לה: כיון דרוב נשים בפטולים
נישאות. קריבה טענתה להיות אמת
יותר משלו וככרי ושמא דמיא: והכי
נמי מסתברא. דר"ג מודה דהא דבעל
מהימן: אי אמרת בשלמא איירי ר"ג
במודה. דהך רישא הודאה הוא דקא
מודה ר"ג לרבי יהושע ואמר אע"ג
דפליגנא עלך כנני ושמא מודינא נך
כנני וברי היינו דשיך למיתני בתריה
ור' יהושע מודה לר"ג בהאומר לחכרו
שדה זו כו' דאע"ג דפליגנא בפ"ק (יב):

במשארסתני נאנסתי דאע"ג דאיכא
למיתני מגו לא מהימנא מודינא בהאי
מגו דאי נצי שמך ולא א"ל של
אביך היתה כי אמר ליה נמי לקסתיה
הימנו מהימן כדלקמן: אלא אי אמרת
לא איירי. רישא במודה ר"ג מאי
מודה רבי יהושע מאי שייך למיתנייה
הכא והאיכא קאי: אמנו קאי. אפליגנא
דאיכא למימר דה מגו בפ"י קמא קאי
וקאמר אע"ג דפליגנא במגו דהתם
במגו דהכא מודינא כדלקמן: אהי"א.

איכא מגו: הרי כריסה בין שנייה.
ואינה יכולה לומר לא נבעלתי:
וקאמר: נבעלתי. ולכשר נבעלתי
מהימנא: בשלמא לר' אלעזר דאמר.
בפרק קמא (ט) טעמיהיה במנה ולא כלום
מוכת עץ שלא הכיר דה אינה יכולה
לתובעו אלא מנה והוא אומר דרוסת
איש את ואין לך כלום איכא מגו דאי
בעיא אמרה מוכת עץ אני מתחין:
למשארסתני. אירע לי ונסתחפה
שדה ואיני לי מאתים: וקאמר. מוכת
עץ אני מעיקרא ולא תבעה אלא
מנה מהימנא: אלא לר' יוסק. דאמר
טעמיהיה במאמתי ומנה שהיא תובעתי
מאתים ליכא מידי בין מתחין למעיקרא
מאי מגו איכא: הכא. גבי שדה אין
לחצוץ מי שחטו כלומר אם שחק זה
לא היו לו עוררים הלך אי לאו דכנני
שחוט הוא שלקחה הימנו לא היה
אומר לו של אביך היתה הלך אמרי'
מגו אצל גבי לא מנא לה פטולים
הם הקיטוניה ללא לנ"ד ואע"פ שיש לה
להשיב טענה טובה מזו לא אמרין
מגו דלמלא לא אסקה אדעתיה א"ג
איערומי קא מערמא: וכיון שרוב
נשים. קושיא היא: יש לה קול.
והכנה יודעים שפאה שהימנא:

יו

(א) (כ"ב צ"ג) (ועי' פס"י)
לקמן לו. דיה ודקארי.
(ב) (כ"ב צ"ג) לקמן כח.
(ג) לעיל י"ג. (ד) שם.
(ה) (ס"א) (א) אע"ג דאימנא
כרי מ"מ נצי נמי לשני
מתרי אלפיה. (ח"ו) (א) לעיל י"ג.
(ז) ודקארי (ח) לעיל י"ג.
(ט) (כ"ב צ"ג) (י) ודקארי.
(כ) ודקארי. (ל) (י"ד) שייך
לקמן אחר ד"ה אלא לר'
יוסין ויחזר טפי יס לדיבור
זה שיתנו לעיל י"ג נאנסת
השואר (י"ח) (א) לעיל י"ג.
(י) (כ"ב צ"ג) (א) (ב) (א) (א)
כ"ב צ"ג. (א) אפסר דלפילו
לשמואל הוה לן למחל במה
רובא ולא אחר חזקה ממנו
כיון דחזקה הוה מסייע
לרוב ופריך שפיר אפילו
אלפיה דשמואל קאי למאי
דלמירין לעיל כיון דרוב
נשים בתולות נשארו הוה
ליה גבי דרייה כי שמא
וככרי ושמא ספק שמואל
כר"ג הלא דמיא לה חזקה
הוה למי לשמא דפ"ק
דאי ספיק ויחזיל במה רובא
ד"ס דהר רוב גמור. פ"י.

גליון הש"ס

גמ' ודקארי לה פאי קארי
לה. לקמן לי ע"ה ויחזיל לא
ע"כ. דמתני' אי ע"ה י"ד
ע"ה (נצי ע"ה גיטין ס"א
ע"כ ביק מו ע"ה) כ"ב צ"ג
ע"כ (ח ע"ה) קמא ע"ה
(בכורות ד ע"ה) דה סד
פ"ה:

מוסף רש"י

הא ליכא עדים בעל
מהימן. ומתוכנה מה
דמתני' מתכני ע"ה
הלכה: רש"י ב"ב צ"ג.
ודקארי לה מאי קארי
לה. מי שהכיר פטולה זו
בית המדרש מה שפלה
ע"ה ויחזקו לו. דרוב
נשים בתולות נשארו.
רוב נשים שבעולם נשארו
לבעל. כמילתא דרש"י
כ"ב צ"ג. מאי פלוגי
ובהו הוא. למימר פלוגי
הוה (קדושין ע"ה). רואה
מדברת עם אחר.
פניה ומשום ששם
דקסולין למיין ולמחר
יכין שבעלה לפסול פסלה
מן הכהונה ויערי' י"ג.
ר"ג ור"א אומרים
נאנסת. וכשרה לכהונה
ולא מספקין לה נבעלה
לפסול לה (שם). מאי
מדברת בסתרה. ואע"פ
שלא רחוק שבעלה
נפלה לכהונה לר' יהושע
כדלקמן. דמעלה ע"ה
יוסין (שם). היא
אומרת מוכת עץ אני.
הטעם אף האשה בחזקה
בתולה ולא אמר לה
פטולים. היא אמרה מוכת
עץ אני כו' (ד"ה י"א)
שנתקע לה עץ בנאות
מקום (שם י"א). ומיעוט
אלמנות. וזו איכא למימר
דמן המיעוט היא הוה
אין לה קול כדמפרש ואולי
(רש"י ב"ב צ"ג).

(א) שבת עט. לקמן ט. פט.
פסוק: ו' כ"ב קע: קעל:
(ב) שבת עט. כ"ב קעל:
(ג) שבת דף ארץ פ"ו.
(ד) דף קעל: (ה) כ"ב קעל:
נשק: למיחס.

גליון הש"ס

נב' א' כל הנישואין ענין
זה נדה דף ט' ע"א:

מורה רש"י

כי אתר עדים. שאלה
בהימנע, מאי הוי. מחמת
שכן ענין אין יודעין אם
יבטח בתולה או אלמנה
נמצא דלון כאן קול כלל
הנך סהדי שקרי גיבור.
ולא ראיה יושא בהימנע
ודשנים ג"כ צבא. רוב
הנשואין בתולה יש לה
קרל. מתוך שיש שמחה
בנישואין בתולה מזכיר בה
אם נישא (שם). איתרע לה
רובא. דמחלות נישואין.
דכונן יש להן קול ממחיש
כמו של אחי רוב, וסיון
לדאש למימר הכי וחיבה
למימר הכי המוצא מחברו
עליו הדין: (שם).

וזה הו"ל ואין לה קול. שאין מעיד עליה שילתה בהימנע: כי אסור
עדים מאי הוי. כיון דחוקה דיש לה קול הרבה היו יודעין: דלמא
מפקא עדים. עדי הימנע: כוספין שוכר. שכשיפרע לה כתובתה
הכתוב לו שקבלה כתובתה ויהיה בידו לזכות: ואם אומרת. ודלא

כמאן דלמא אין כותבין כגבא בתרא:
רב פפא אמר. לעולם אין כותבין
דמלא זה זרין לשמור שוכרו מן
העכברים ומי שיש לו שטר על חברו
או יצא השטר ויחזירו או לא יטול
כלום ומתני' במקום שאין כותבין
כתובה אלא סומכין על תנאי בית
דין שחקנו לכתולה מאתים ולא למנה
מנה לליכא למיחש דלמלא הדרה
ומפקא לה: דמתני' לה. לדרכי אבהו
ולדרכי פפא: העמיתה כחופסה. והיא
תובעת מאתים והיא אומר אלמנה
נשאתין: רקדו לפניו. אם יש עדים
שקדו לפניו ביום נישואיה: כוס של
בשורה. המבשר עליה סימני בתולה
ולקמן מפרש מאי היא: אלא. הכי
קאמר כל איבדה כמי שהטמינה בפניו
דמי ולא גביא והכי קתני איבדה
כתובתה הטמינה כתובתה נשרפה
כתובתה אם רקדו לפניו וכו'. והכי
פירושה אמרה אבד שטר כתובתה
הרי היא כמי שהטמינה כתובתה
בפניו כדי להוציא ולגבות פסע שניה
ואינה גובה כלום אלא"כ גביא השטר
ואם אמרה נשרפה ויש עדים שנשרפה
דשטתא ליכא למיחש למידי תביא עדים
שקדו לפניו שזה סימן לכתולה
ותגבה מאתים: מאן דמתני' לה.
לדרכי אבהו ורב פפא דאברייא:
כל שכן אממיתין. דכיון דאברייא
דקתני בהדיא איבדה כתובתה גביא
ועלה קאמר רב פפא דלא גביא
ומתוך לה דמלא קתני איבדה כתובת'
הרי היא כמי שהטמינה וכשנשרפה
הוא דקא גביא ולעולם אין כותבין
שוכר כל שכן דלמתני' איכא למיחש
פלוגמא דרב פפא דלד' אבהו למימר
דמקום שאין כותבין כתובה עסקין:
ומאן דמתני'. פלוגמא דרב פפא וד'
אבהו אממיתין: אבל דאברייא לא.
מתני' ליה דודאי שמעתי מיה דכותבין
שוכר דהא במקום שכותבין כתובה
עסקין: כי קושין. דקתני איבדה
כתובתה ולא ניתא לשנוי שיניא
דחיקא למימר איבדה כתובת' כהטמינה
כתובתה קאמר: כיון דלא אפשר.
כגון במקום שאין כותבין כתובה
וגובות על פי עדים ויש לחוש לשמא
תלך לב"ד אחר ותביא עדים אחרים
ותגבה פסע שניה ודאי כותבין שוכר:
ראוי היה וזו לאכול בסרומה. אי
נשאת לכהן דכתולה שלמה נמלאת
ולא בעולה שתפסל לכהן מחמת זנות:

מסקין לה רב פפא. ומה זו עדות ללא נישאת אלמנה: אטו. אי נישאת
כשהיא אלמנה לכהן הדיוט מי לא אכלה בתרומה: זו ראשית. בעילה
ראשית: וימנין דתפסה מאתים. בלא בית דין וכי בעינן לאפקוק
מנה משום דלון עדים שהעבירו לפניו אמרה איתנוסין הוא דליתניסו
שיכורים היו מאונסין ויין המשתה הלכן השתא אלו עדים שהעבירו
לפניה פתוחה וכו' ליכא מידי: כיצד מרקדים. מה אומרים לפניו:
כמות

מס

כלה

וזו הו"ל ואין לה קול איתרע לה רובא. תימה דמנן צפירקין ולקמן
(כח). אלו נלמנים להעד בגדלן מה שראו בקטנותן וזכורין
בפלותינן שילתה בהימנע וראשה פרוע וקאמר בגמ' מ"ט כיון דרוב
נשים בתולות נישאות גילוי מילתא בעלמא הוא והשתא הכי מייירי אם

וזו הו"ל ואין לה קול איתרע לה רובא *אי
כל הנשואת בתולה יש לה קול כי אתו עדים
מאי הוי הנך סהדי שקרי נינהו אלא אמר
רבינא רוב הנשואת בתולה יש לה קול וזו
הו"ל ואין לה קול איתרע לה רובא: אם
יש עדים שישתה בהימנע וכו': וליחוש
דלמא מפקא עדים בהאי כי דינא וגביא והדר
מפקא לה לכתובה בהאי ב"ד וגביא בה
א"ר אבהו זאת אומרת כותבין שוכר רב
פפא אמר במקום שאין כותבין כתובה
עסקין ואיכא דמתני' לה אברייא איבדה
כתובתה הטמינה כתובתה נשרפה כתובתה
רקדו לפניו שחקו לפניו העבירו לפניו כוס
של בשורה או מפה של בתולים אם יש לה
עדים באחד מכל אלו כתובתה מאתים
וליחוש דלמא מפקא עדים בהאי ב"ד וגביא
והדר מפקא לכתובה בהאי ב"ד וגביא בה
א"ר אבהו זאת אומרת כותבין שוכר רב
פפא אמר במקום שאין כותבין כתובה עסקין
והא איבדה כתובתה קתני דכתב לה איהו
סוף סוף מפקא לה וגביא בה מאי איבדה
איבדה באור א"ה היינו נשרפה ועוד הטמינה
מאי איכא למימר ותו איבדה למה לי אלא
כל איבדה כי הטמינה בפניו דמי ולא
יהבינן לה עד דאמרי עדים נשרפה כתובתה
מאן דמתני' לה אברייא כל שכן אממיתין
ומאן דמתני' לה אממיתין אבל אברייא לא
כי קושין: אם יש עדים כו': וליחוש דלמא
מפקא עדי הימנע בהאי ב"ד וגביא והדר
מפקא עדי הימנע בבי דינא אחריןא וגביא
במקום דלא אפשר ודאי כותבין שוכר:
העבירו לפניו כוס של בשורה: מאי כוס
של בשורה אמר רב אדא בר אבהו כוס יין
של תרומה מעבירין לפניו כלומר ראוייה
היתה זו לאכול בתרומה מתקף לה רב פפא
אטו אלמנה מי לא אכלה בתרומה אלא
אמר רב פפא זו ראשית בתרומה ראשית
תניא רבי יהודה אומר חבית של יין מעבירין
לפניה אמר רב אדא בר אבהו בתולה
מעבירין לפניו סתומה בעולה מעבירין
לפניה פתוחה אמאי ניעבר קמי בתולה
וקמי בעולה לא ניעבר כלל וימנין דתפסה
מאתים ואמרה אנא בתולה הואי דלא
עברו קמאי אתנוסין הוא דאתנוסין תנו רבנן
כיצד מרקדין לפני הכלה בית שמאי אומרים

וליחוש דלמא מפקא כו' ואפי'
ע"י עדי הימנע לא
היה לה לגבות עד שתחזיר לו הכתובה
כיון שיכול לנא ליה הפסד כמה
שנשרפה כתובה תחת ידה דלא מיעביא
למ"ד דיכול לטעון אחר מעשה ב"ד
דמפסיד דלא לא יהיה לה כתובה יהי'
נאמן לומר פרעמי אלא אפילו למ"ד
דלא מ"י טעין אחר מעשה בית דין
מפסיד כמה שהכתובה תחת ידה שאלם
תמצענו פסע אחרת ולא יהיו לה
עדי הימנע יחא נאמן לומר פרעמי
מנה בגמ' דלי בעי אמר אלמנה
נשאתין או אם היא אשמו יהיה נאמן
לומר פרעמי הכל בגמ' דלי בעי אמר
אין את אחי והשתא שהכתובה בידה
תוליד מאתים וכו' שיכול לנא ליה
הפסד אין לו לפרוע: זאת אומרת
כותבין שוכר. אפי"ג דהכא לא אפשר
דליכא למיחש דלמא תשרוף כתובתה
בעדים והדרא וגביא בעדי הימנע
דלמא מפקא במקום דלמא הדרא
ומפקא בעדי הימנע וגביא למ"ד
הטעון אחר מעשה בית דין לא אמר
כלום וע"ז זקוק הוא לזכור מ"מ דייק
שפיר דבעלמא נמי כותבין שוכר דלי
אין כותבין בעלמא למה יפרע כאן
כיון שיכול לנא ליה הפסד כמה
שהכתובה בידה דכפירטו:

כותבין שוכר. אפי"ג דכפרק גט
פשוט (ב"ב קעל: ושם)
מפרש טעמא דמאן דלמא כותבין
שוכר משום דעבד ליה לאיש מלה לאו
דוקא ליה אלא הוא הדין בגל חוב
כמו כתובה דהכא ושטרי מקא דלמא
התם דכותבין שוכר: מאי איבדה
איבדה באור. וא"ת א"כ אפי' במקום
שכותבין היה ליה לאוקמי ומאי דחיקא
לאוקמי במקום שאין כותבין וכתב לה
איהו ואור"ת דמקום שכותבין נשרפה
איכא למיחש שכתב לה כתובה אחרת

דאסור להשתות בלא כתובה מיהו היה מ"י לאוקמה במקום שכותבין
ונשרפה אחר הגירושין לליכא למיחש שמא כתב לה אחרת אלא שנראה
לו דחוק: ודאי איבדה אפ"ה. אף על גב דלכאורה היינו פירכא
קמייתא דפריך היינו נשרפה יש ליישב דהכי קאמר ותו אפילו אם
נאמר דנשרפה הוי פירושא דנאצדה מכל מקום תקשי איבדה
למה לי: **איתנוסין** הוא דאיתנוסו. נראה דמייירי כגון דליכא
מנו דלי בעי אמרה אין צדי כלום דלי לאו הכי אמאי מהימנע
ואם תאמר בחילוק קליות דאמר לקמן דלמלא ליה לה כמי
דדוקא דנדר שיש טורח כגון חבית דהכא יכולה לומר דליתניסו וכו' קלים לעשות לא:

ג א מ"י פט"ו מהלכות
איתות הלכה כה סמך
ענין מה טע"ה אפי'
סמך ט' טע"ה טו:
ד ב מ"י פ"ג מהלכות
מלה הלכה טו טז סמך
ענין ד' טע"ה ט"ז סמך
נד טע"ה כ':

תוספות ר"ד

וליחוש דלמא מפקא עדי
הימנע בהאי כי דינא
וגביא ומפקא כתובתה או
עדי הימנע כב"ד אחריןא
וגביא א"ר אבהו זאת
אומרת כותבין שוכר פי'
ולא מצי אידך למימר
א"ר לשמור שוכר מפני
העכברים אלא או תקיע
לי שטרא או לא אית לך
כלום אלא פורעו בע"כ
והוא כותב לו שוכר ודלא
כמ"ד כב"ב דאין כותבין
שוכר והכי אסיקא שם
בג"פ ודף קעל ע"ב דכותבין
שוכר: ת"ד כיצד מרקדין
לפני הכלה. כ"ש אומרים

האשה שנתארמלה פרק שני כתובות יז.

ה א טו"ש"ע אה"ע סמן
ס"ה ספ"ק א:
ו ב מ"י פ"ז מהלכות
דעות בלכ"ה:
ז ג טו"ש"ע ס"ה סמן
ספ"ק ב:
ח ד מ"י פ"ד מהל' אכל
סלכ"ה פ"ז סמן עש"ן
דרכ"ן ג טו"ש"ע י"ד סמן
שם טו"ש"ע אה"ע ס"ה
ספ"ק ד:
ה ה מ"י שם הלכ"ה ח:
ו ו מ"י פ"ו מהלכות מ"מ
סלכ"ה ו סמן עש"ן י:
טו"ש"ע י"ד ס"ה רמ"ה ספ"ק
ד:
י ז מ"י פ"ז מהלכות
מלכות ג סמן
עש"ן:
י"ב ח ט י ב מ"י פ"ד
מהלכות אכל הלכ"ה ט
והלכ"ה יא טו"ש"ע י"ד סמן
ספ"ק א:
ספ"ק ב:

תוספות ר"ד

כלה כמות שהיא פי' לפי
פיה וחשיבותה מקלסין
אותה ולא כמה שאין בה
רבה"א כלה נאה וחסודה
הוטל על חסד משוך עליה
ומראיה נאה פי' נאה
בעיני הבריות אמרי' ביש
לבי' לדברך ררי שהיתה
גרת או סומא אוכרים
לה כלה נאה וחסודה
והתורה אמרה מדבר שקר
תרחק א"ל ב"ה לדברים
מי שלקח מקח רע מן
השוק ישבחו בעיניו או
יגנו בעיניו הרי אומר
ישבחו בעיניו מכאן אמרו
החכמים תהא דעתו של
אדם מעורבת עם הבריות
פי' לומר דבר המתקבל
ואצ"פ שאומר שקר: ח"ו
מעבירין את המת מלמני
הכלה הרי זוה מלפני מלך
ישראל: ח"ו מבטלין תחת
להוצאת המת ולהכנסת
כלה אמרו עליו על ר"י בר
אלעאי שהיה מבטל תחת
להוצאת המת ולהכנסת
כלה בדי"א כשאין עמו כל
צרכו אבל יש עמו כל
צרכו אין מבטלין וכמה כל
צרכו אמר ריש ר' (איאק)
[איני] משימה דרב תליסר
אלפי גברי ושיתא אלפי
שיפורי ואמרי' לה תריסר
אלפי גברא ומנייהו שיתא
אלפי שיפורי פי' מכריזין
עליו שיכירו לכבודו וגם
מקונים ומספידים אותו
בחלילים עולא אמר כגון
דחייצי גברא מאבולא ועד
סכרא פי' מפחד העיר
עד הקבר ר"ש ואיתימא
ר' אמי ואיתימא רבי
יוחנן נטילתה כתיבתה
מה נתינתה בס' רבא
אף נטילתה בס' רבא
וה"מ למאן דקרי ותני
אבל למאן דמניתי לית
ליה שיעורא פי' דקרי
מקרא ותני משנה אבל
עדיין לא שנה לתלמידים
אבל למאן דתלמידי לית
ליה שיעורא וכתיב המידה
וממילא שמעין דלמאן

כלה כמות שהיא. ואם יש זה מוס יסתקו ולא ישכחהו אי נמי
ישכחהו דכר נאה שיש זה כגון צעירה או צעירה אס' הס
יפות וז"ה אומרים ישכחהו לגמרי דכשמיכרין מה שיש זה לשנה
מכלל דשאר לגמלי: ישבחנו בעיניו או יגנו בעיניו. וז"ש
סברי אע"ג דישכחו בעיניו אין להם
לחכמים לתקן להזיק לומר שקר
דהמורה אמרה מדבר שקר תרחק:
שיטתיה דסבא. פ"ח ל"ח
שיטה והדס (ישעיה
מ"ה) אע"ג דלא הוי ממש מין אחד מ"מ
שניה מין אחר וא"מ ומנא ליה דשכיל
קן וזה י"ל דעמוד דנורא היה כעין
שיצא דהדס כדאמרין צבראשית
רבה (פ' ס"ה) נחת שיצא דנורא
ואיתעבידל כעין שיצא דהדס
ואפסקת דין ידיה לתצוריה אמרי'
חמית דין סבא דקאי שיצא דנורא
קומיה משום דעדין קמיה דכלל:
מלך שבח' ע"י כבודו אין כבודו
מחול. אע"ג דלא היה מלך
גמור דמשמע צאלו נאמרין (סוטה
דף מ"ה) מ"מ היו נוהגין צו כבוד
כמלך גמור: פ"ח ל"ח
הוא. הכא לא מצי לשנוי מזה שאני
דמשני צאלו נאמרין (ג"ו) ג"ו
שקרא מעומד דהס מזה הוא שיש
למלך לחלוק כבוד לתורה החשובה
ממנו אצל הכא ליהא מזה דכבודו
עדיף מכבוד הכלל:
[ת"ר] מעבירין את המת מלפני הכלל.
מכאן משמע כשיש אצל וחסן
צנים הכנסת החתן יולא תחלה ושעניו
ושוכ יולא האכל ומנחתיו וגם הקדושים
לחתן ולאלף יאלכו צנים החתן אס' יולא
דהא כבודו קודם וכן נצטרך כשמועלים
הכלה לבית החתן מוליכין הכלה תחלה אס'
יש מת בעיר או יקדוהו קודם שיגיע הזמן
דכנסת כלל. להלכ"ה:
מבטלין תלמוד תורה להוצאת
המת. וקשה (ד) דנכללות
דך ארץ אמר ר"ע תחלת משמשי
לפני חכמים פעם אחת הייתי מהלך
ד' מילין עד שהכאמי לבית הקדושות
וקצרתיו וכשנאמי והלכתי דברי לפני
ר"א ור' יהושע אמרו לי על כל פסיעה
ופסיעה כלילי שפנת דס נקי וי"ל
דהס לאו משום ציטול תורה אלא
משום דמת מזה קנה מקומו והיה
לו לקוירו צמקוס שאלאו וכן משמע
במס' שמחות (פ"ד) דקאמר מת מזה
קנה מקומו (ו) והעבר על דברי חכמים
חייב מיתה (ש) וכן אמר ר' עקיבא תחלת
משמשי כו' והר"ר יהודה מקורבי"ל
חירן דהס משום דביטל עצמו
משמוש מ"ח קאלמר "דגדול שימושה
יותר מלימודה: להוצאת המת.
לא צמת מזה איירי אלא צכל הממס'
ואע"ג דכפ"ק דמגילה (דף ג') (שם)
אומר פשיטא דמת מזה ומלמוד תורה
מת מזה עדיף דתניא מצטלין מ"ח
להוצאת המת נקט מת מזה אגב מילי
ואחריי דהס דהו דווקא מת מזה
וכא דלמר צאלו מגלחין (מ"ק דף כ:)

כמות שפיה. לפי יופיה וחשיבותה מקלסין אותה: חסודה. מוס של
חסד משוך עליה: מכאן אמרו. מדברי ב"ה שאמרו ישכחה: ספ"ה
דעמו של אדם מעורב עם הכריות. לעשות לאיש ואיש כדלוגו:
משורר: לא כחל. אינה לריכה כחל: ולא שרק. צבע
המאדים את הפנים: פירכוס. קליעת
שיער. זו לא כחלה ולא שרקה ולא
פירכסה והרי היא יעלת חן: כל מן
דין. כל כמות אלו היו סומכין לנו
לקרית רבי ולמנוחם דינין: סרמיסין.
סרמיסין. לשון סמרטוטין: חמיסין.
אומרים חמיסית העטס': טורמיסין.
לא איתפרס: (טורמיסין כי היא
לדמר צב"ר (פ' מ"ה) על טורמיסין
למיקרב למסאס דמטרוניתא אנשים
רקינס': מסיכסס. מנית המדרש:
רבה דעמיה. שטיא צעמו: מדברנא.
מנהיג: כריך מסיך לשלם. כריך
נולך לשלם: נוליא דנורא. על
שהיה קלסמר פניו מנהיג כדאמרין
צב"ר (דף נ"ה) שופריה דרבי אבא
מעין שופריה (ל) דרבי יוחנן דנפקי
ויהורית מנייה דמפרסס דהס:
אסלת. שלם בדין. זורק אחת ומקבל
אחת: מכסיף לן סבא. שמואל ככדור
תלמידי חכמים וטוב קלות ראש
צעמו: שטיסיה. שוט של דס
ומנהיג: שטיסיה. שטיסיה. שטיסיה
כשונה: מרכיב לה אספסיה. אח
הכלה: פי כשורה. כקורה צעלמא
שלין אחס מהרהרין עליה: להכנס.
כשורה הכל מסתכלים זה בנכס
יופיה בלבו: מעבירין. ככלה יולא
מנית אציה לבית חתונה וטו"ש
יולאים וצו וצו אולולוסים הרבה ואין
רוץ להמערב מעבירין את המת
(אפילו) דרך אחרת: אפילו למ"ד.
פלוגתא בפרק קמא דקדושין (לג'): שם
פשיס עליו מלך. ישראל החיה
שמיני עליהם שימות הרבה כלומר
שהיא אימנה עליהם הלך אין כבודו
מחול שלפיק ריבה הכחוש שימות
הרבה: פרשם דריס סוה. ולא יכר
שעבר מלפניה אלא כאלו הוא צריך
לפנות לאותו הדך: שיפורי. מכריזין
עליו שיצאו לבדו: דחייצי גברי
מאבולא לסיכרא. משער העיר ההיא
עד הקצר: נטילתה. של תורה ממנו
כתיבתה צקי. נטילתה היינו כשמת
ומלמודו צול: למאן דקרי. מקרא: ומני.
משה אצל עדין לא שנה לתלמידים:
אבל

(ל) (סנהדרין ד').
(ג) ונצטרך עדין חסד
האמר לפרס כל המלח אלו
בכמה אופנים קח נא חסד:
(ד) לקמן מ"ו. (ד) (שמות
פ"ה ט"ז) (ה) קדוש לל:
קוטה חס: סנהדרין י"ג:
(ו) (שם וסנהדרין כ"ב).
(ז) (מגילה ג' טו.). (ח) (ש"ל
מירסר וק אסא כנגליל).
(ט) (ח"ל הערך בערך
חמס חמיסין שגוני חומשה
של חסדת ועין רש"י
בסנהדרין מפרס חלשין
חמסין שמוענין חלומר
טעמי חסדה). (י) הגה"ה
הוא ז' רש"י. (כ) שם צב"ר
הניכסא עולמון ופרש"י
בפירוש שם טולמון אגב
חמס חסד חס ליעל
(משל ו' י) בר נס עולמם
וע' מעבירי לשון ערך
טרסס. (ל) (לח"ה ס"ה לא
צב"ר ג' כ"ח). פי' קאלמר
להיא טעם דלא חסיד
שופריה דר' יוחנן והנה
צב"ר ד' סנהדרין ד' ר"ה
נולא ור' אפסר לתקן
ולומר דל"ל מעין שופריה
עדיין אצל גרש"י דהכא
שטיס דנפקי ויהורית
מנייה דמפרסס דהס מזה
ליכס ולתקן כולמן חסד:
(ט) גפ"ה מעין שופריה.
(ז) (ל' דמסכת דין ארץ
ו) וטו"ש (ס' פ"ח) (ס'
ח. פ"ח) (ט) (ברכות ד' טו)
כא:

תורה אור השלם

1. מדבר שקר תרחק
ויקרא ויקרא אל החרב כי
לא אצדק רשע:
שמות כג ו
2. שום תשים עליך מלך
אשר יבחר לך אלהיך בו
מקרב אחיך תשים עליך
מלך ויחל תחת
עליך איש גברי אשר לא
אדוך הוא: בדרס ח טו
פ"ז:

מקור רש"י

וחסודה. מקובלת לכל
הוליה (ש"י בראשית ד'
כא). לא כחל. לעמים.
ולא שרק. לפנים ולא
פירכוס. לשער שר הוא
לכלה וזה משמעל חן. כל
קישוט (סנהדרין ד'). כל
מן דין וכל מן דין
סמוכו לנא. כל כמו אלו
ויולא כן היו סומכין לנו.
שלאים ס' לסמיה (שם).
סרמיסין. לשון הפנים.
כמו סרס את המקרא
מלשון לסופר. משפסס
את טעמי תורה (שם).
סרמיסין. לשון סמרטוט.
כלומר שאין נוחים טעם
הגון לדריסה (שם).
חמיסין. חמסין. שמוענין
לחומר טעמי תורה (שם).
טורמיסין. לא איתפרס
(שם). ר' אבהו. הוה
מקורב לתלמיד (ע"ר ב"ח).
מדברנא. מנהיג. על שם
שהיה פרנס וקורב לתלמיד

(סנהדרין ד'). על שם שהיה גדול בניו כדאמרין בהשוק את הפסילים (ב"מ פד') שופריה דר' יוחנן (סנהדרין שם). והנהגה שם: מעין שופריה דיעקב אבינו.
כריך מתיך. כריך נולך (שם). ולהכנסת כלל. לליתיה מנית אציה לבית חומשה (מגילה כ"ט).

מסורת הש"ס

(א) צ"ב מנח (ב) צ"מ לט.
(ג) פסחיס קא: ר"ה [ח].
(ד) צ"ב לח, (ה) [שם ע"ש].
(ו) [פי' בערוך ערך מרס א'
מקבוקן איז באהי ועיר
בעיר, (ז) [פרשה ויחי סימן
לב], (ח) נ"י כ"י, (ט) צ"ל
לחפישות, יעז"ר, (י) בם"א:
המלרים, (יא) דלון יכול
רש"ל, (ל) [צ"מ לט],
(מ) [שם].

גליון הש"ס

גמ' דיוקא דמהניתי
קאמר. שנת דף לו ע"ב
שנועות דף כט ע"ב:

מוסף רש"י

[illegible]

אכל למאן דמתני. לאחרים: לים ליה שיעורא. וממילא שמעין
לדמאן דלא קרי ולא חני אין מבטלין אס יא ש מתעסקין כדי קבורה
בעלמא. בשאלמות דרב אחאי^א מתאני כן: סגורא דאסא. כמין חופה
של הדם עגולה: קריא. כעייף על ראשה משורבב על עיניה כמו
שעושין במקומיהו ופעמים שמגנמת
בחוכו מתוך שאין עיניה מגולין ולכן
נקרא הינומא על שם תנומה: זיכודה
ראיה. כל ריה דמתני שסס היו רגליה
בסמין הללו לצלולה: דרדוני
מישא. הנשים נוטות שמן דראש
התלמידים ושפות: מישא דמפופא.

וכלל מאי אמר רב
 דרבנן אמר ליה רב
 פותא קאמר מר אמר
 אמך דרדוגי משחא
 מעשה כי הא דההוא
 יא בי רבה בר עולא
 איהו איעסק ליה לבריה
 רדוגי משחא ארישא
 דמלתא מאי תאני רב
 כיסני: ומודה רבי
 כו: וליתני מודה ר'
 שדה זו שלך היתה
 בעי למיתני סיפא
 והוא אומר לקחתיה
 מי או דאכלה שני
 ואי דלא אכלה שני
 ימן אי הכי גבי אביו
 קה אמאי לא מהימן
 חזקה פשיטא דלא
 יו משכחת לה כגון
 האב ואחת בחיי בנו
 ב הונא יאני מחזיקין
 ל ורב הונא מתניתין
 יא אימא רב הונא
 יא יבית אימא אפילו
 יא יבית ואחת שלא
 נפשות פשיטא דלא
 למחויי דקי"ל מחאה
 והעבר הירדן והגליל
 חזקה עד שיהא עמו
 יא הוויא מחאה אפילו
 יא קסבר מחאה שלא
 יא יהודה וגליל דנקט
 דסתם

קא יליף לה: **וליתנייה בדידיה**. שדה זו שלך היתה אם יש עדים כ"ו בפניו: **כגון שבתה**. ואשמעינן דההיא שמה לא סלקא ליה: **אי ברם** י' ליה **למחוי**. במקום שהוא שם וכוון שלא חזקה חזקה מעליהא היא: קא חילון קא חילון נכירות ואם היה בזה והיחזק אלא בקרקע שיש לו קא בשמי עירות: **אפי' יהודה וגליל נמי**. הוה ליה למחוי היכא דהוי כגון אם היה בעיר אחת ומיחה שלא בפניו בפני שנים בעיר אחרת: למחוי שלא בפניו: **הוויא מחאה**. להבדק חזרה את ליה דהני דמחי: **ומחוי**. דקתי יהודה וגליל לא: **בשעת חירוס שנו**. דכילול לומר לא י' חירוס נמי מעיר לעיר אפי' שתי עירות באותה מדינה נמי לא: ולישי

[illegible]

אבל מאן דמתני לית ליה שיעורא. בשאלמות דרב אחאי כמו
ותמילא שמעין למחן דלא קרי ולא מי אין מבטלין אס יס לו
מעסקין כדי קצורה ונראה לר"י דלענין מלאכה מבטלין כל בני העיר
ואסור אפילו למחן דלא קרי ולא מי דלא מפליג מידי באלו מגלחין
(מ"ק דף כ"ב): **הלכה** מאי.

בִּיהוּדָה צִעִי שָׁלָה הִיא אֲחֵל חִילֹק
קִלְיוֹת לֶכֶךְ צִעִי אֲלֻמְנָה מֵחֵל וְהֵלָּא
פַּעֲמִים אִפְּסִי בָּלָה חוֹפֶה הִיוּ רִגְלֵיךְ
לְחֹלֹק וְחֵל לַחֲלוֹשׁ שָׁמָּה חִילֹק כִּפְרוֹת
אֲלֻמְנָה וּמִשְׁנֵי לֵית הֵל כִּסְמִי צִוּוּ
הִיוּ נוֹהֲרִין הִרְבֵּה שָׁלָה יִחְלָקוּ קִלְיוֹת
בְּחוֹפֶם אֲלֻמְנָה: וְלִיתַנִּי מוֹדֶה רַבִּי
יְהוֹשֻׁעַ שָׂדֶה זֶה שֶׁלֹּךְ הִיתָה. דְּהִיו כְּרוֹתָ
טַפִּי דְּהִיו צָרִי וְצָרִי: וְאַתָּה בְּחַיִּי
הֵבֵן. וְדוּקָא שְׂהוּא קָטָן כְּפִי הַקּוֹמֵר?
אֲכַל אִם הוּא גְדוֹל הוּא חוֹקֶה כְּדֻמְתִּי
בְּחוֹקֶת הַבְּתִים (בִּצִּי דָף מ.ב. וַס) אֲכַלָּה
בְּפִי הֵאָכַ שְׁנֵה וּבְפִנִי הֵבֵן שְׁנֵה וּבְפִנִי
לֹקֶחַ שְׁנֵה הֵאָכַ זֶה זֶה חוֹקֶה וְרִצְנוֹ שְׂמוּלָה
פִּי אֵחָא דְּלֹמֶר בְּסִמְקוֹן וּפְסִילוֹ הִגְדִּיל
אִפְּסִילוֹ הִגְדִּיל בְּחַיִּי הֵאָכַ דְּגִדּוֹל לְגִנִּי
מִיָּלִי דְּלִצְנוֹה קָטָן הוּא וְאוֹרִי"ת דְּלִפְרִישׁוֹ
הֵאָכַ דְּלֹמֶר בְּחוֹקֶת הַבְּתִים (גִּי"ו וַס)
דְּהוּא חוֹקֶה בְּפִנִי הֵבֵן הִינֵנּוּ כְּשִׁסְיָה
גְּדוֹל בְּתִמְלִיל חוֹקֶה: וְרַבִּי הוֹנָא
מֵרַב "אַתָּה לֹא־שְׂמוּעִי" לֹא דְּוֹקָא נֶקֶט
כִּי הוּא דִּהֵאָכַ לֹא אִיִּיר רַב הוּאֵה הֵאָכַ
טַלְאֵל בְּמִוִּרְיִין קָרִיב לְנַכְסִי קָטָן וְהֵאָכַ
לֹא שְׂמַעִין מִמֶּנּוּ? אֲחֵל כְּלוֹמֶר רַבָּה
דְּרִיִּיק הֵסֵם "שִׁמִּי מִדְּרַב הוּאֵה לֹחֲזִין
מִחוֹרִין בְּנַכְסִי קָטָן מֵחֵל אֲחֵל
לֹא־שְׂמוּעִין: מִהֵאָכַ מִהֵאָכַ שְׂלָא בְּפִנִי
בִּו'. חִימָה אֲחֵלִי נֶקֶט כָּכֵל דְּרוֹתָא
מִחֵאָה שָׁלָה בְּפִנִי הוּאֵה לִיָּה לְמִינֶקֶט
חוֹקֶה שָׁלָה בְּפִנִי כִּו' וְיִ"ל דְּעִיקֵר הֵטַע'
מֵחֵל בְּתִמְחֵא דְּחוֹקֶה וְדֵחֵל יֵשׁ לֵה קוֹל
אִפִּי? שָׁלָה בְּפִנִי וּפִי"ה אִי מִחֵאָה אִין
לֵה קוֹל לֹא הִיו חוֹקֶה וְלֵחֵי נֶקֶט מִחֵאָ:
דְּקַסֵּם

הגדיל קמ"ל וליתנייה בדידיה ולוקמה כגון שאכלה ש
בפניו וכגון שברה ברה מחמת מאי אי ידברה מחמת
מהימן דלא מצי מחי ואי דברה מחמת ממון איבעי לדי
שלא בפניו הויא מחאה דתנן ^זש"ש ארצות לחוקה יהו
היה ביהודה והחזיק בגליל בגליל והחזיק ביהודה אינו
במדינה והוינן בה ^חמאי קסבר אי קסבר מחאה שלא ב
ביהודה וגליל נמי ואי קסבר מחאה שלא בפניו ל
יהודה ויהודה נמי לא אמר רבי אבא בר ממל לעוין
בפניו הויא מחאה ומתניתין בשעת ^טחירום שנו ומאי

בהדיא דכחי עסקין ואחא רב הונא לאשמועינן בהדיא ומדייקא דמת
 איני נאמן ואשיג שאלה שני חוקה ובגון שהיו שמים בפניי ואחא ש
מחמא ממון. שאני ירא מן המלכות אלא מענתא הנזקקים^(א) בעיר: **איני**
שלא ארצות לחוקה. שלם ארצות של איי חשובות חלוקות זו מזו לענין
 בחברתה אינה חוקה: **במדנה**. או שיהם בגילוי או שיהם ביהודה ואם
 ומדלא ממי מיהו חוקה: **ואי קסבר מנא** שלא בפניו לא הוה **מנא**
אפילו יודיה ויודיה. בשמי עיירות נמי לא מיהו חוקה דלא הוה לי
 להנפיקיהו מגלו לאחריי וכא הדבר לאוני המחזיק וה"ל לאזדורי בשטר
 נגילת לי ממחשו ששמואר את שטרי: **ומאי שנא יודיה ונגיל דנקא**.

[illegible]

האשה שנתארמלה פרק שני כתובות יח.

יח.

עין משפט
נר מצוה

א ח מ"י פ"א מ"ה
מ"ה ו"ה מ"ה א
פ"מ ע"ש לה ט"ו ע"ש
ט"ו ע"ש פ"א
ב מ"י פ"א מ"ה
ט"ו ע"ש פ"א
פ"מ ע"ש ט"ו ע"ש
ט"ו ע"ש פ"א

דסתם יהודה וגליל בשעת חירום דמי. תימה דכרש גיטין (דף קד):
(ו)ס) מן דבאך ישראל אל"ל צפני נכח צפני נחתם אפי'
מיהודה לגליל משום דליכא עולי רגלים דייני ועדים מלויין לקיימו
יש לומר דהתם האשה מחזרת אחר עדי קיום אפי' דיהודה וגליל

וליתני מנה לויסי ממך. מלתיה דר' יהושע דאשמועינן דמודה היכא
לאין שור שחוט לפניך מאי שנה דאשמועינן בקרקע ואיטריק למתנייה
באזני משום סיפא לנקוט מלתיה במטלטלין ולשמועין נדידיה גופיה:
נאמן. מדאורייתא בלא שבעה: וגיטין מודה ר' יהושע כו' והאכלתיו

(א) והשאל קודם דהמלה
את חבירו בעדים דר' י
לפרעו בעדים ואין נאמן
לומר פרעתי כיון דלית ליה
מנו ומסקי דר' י דלי' ל
לפרעו בעדים ואין נאמן
פרעתי אפילו בלא מנו.
(ב) י"ב ק"ע. שבעות
מ"א: (ג) ויניין קדושין מנ"ל:
(ד) גיטין נ"א: שבעות מנ"ל:
(ה) (דף קד): (ו) (שמות כג):
(ז) (דף קד): (ח) (דף קד):
(ט) (דף קד): (י) (דף קד):
(יא) (דף קד): (יב) (דף קד):
עירוב וכו' הארצות שונות:

הגהות הב"ח
(א) תוס' ד"ה דקמס וכו'
צפני נכח צפני נחתם
דלין עדים:

מוסף רש"י

דסתם יהודה וגליל.
אפילו בשעת שלום, בשעת
חירום דמי. שאלן שירות
מלכות מו' לו, אל בלא
מלכות או חלכא חירום לא
היה חוקה אלל בשעת
שלום הלא חוקה דלא
שירות מלכות, והלא
דקאמר ר' אלל בשעת
חירום שג' הרי קאמר
יהודה וגליל הרי הן בשעת
חירום של שאל מלכות
(דף קד): (ב) (דף קד):
והאכלתיו פרס, וסודות
לו חלי והחלי דלי, הרי זה
שבעה. על השאל (שבעות)
(ג) (דף קד): (ד) (דף קד):
אליעזר בן
יעקב לית ליה כו'. מנו
היהוה כה ור' אלל לית ליה
השאל דמיקון הטעם
דמשי אבדה פטור
משבעה דלי' שבע ליה
ואולי, והלא מני כיון דלא
נבעי כמשי אבדה הלא
(דף קד): (ה) (דף קד):
ימס קטן מנו (שבעות)
(ז) (דף קד): (ח) (דף קד):
אין נשבעין על
טענת חרש. כיון שבעה
דמשי, דמשי
מכחם כל מקום לא מדינ
ולא שומע (שם). אי הכי,
דטוענו גדול, טענת
עצמו. קרי לה טענת
אחרים (שם). טענת
אחרים והוראת עצמו.
על שבעה לו שאלת
דכריו ומודה לו שערין
חייב לו פרס הוא נשבע
(שם). כולו טענת
טענת אחרים כו'. ולכן
נשבעין עליה וכו' הלא
גומי מן פלגי דנען עליה
ומי הוא קאמר פעמים
שאלו נשבע, כל ששאל כי
הלא גומי משבע (שם).
אלא הכא בדרבא
קמיפלגי. ויגלוטו נטוענו
קטן ומשום דלין טענתו
השבעה במקום אחר, דמשי
כי ימ' אש קרי לה הכי
טענת עצמו, מיהו הכא
טענת הלא דלא איכא
מיתני אש דמשי מיתני
הלא הלא בלא, ויניין
דקאמר פעמים, וכו' חיתא
רען אמאי פלגי עליה.
בדרבא קמיפלגי (שבעות)
(ג) (דף קד): (ד) (דף קד):
אין נשבעין דמקום בשבעות
(ה) (דף קד): (ו) (דף קד):
לו בדי אלל תמשי דנען
פטור, ובדרבא פלגי (גיטין)
(ז) (דף קד): (ח) (דף קד):
מפני מה אמרה
הורה כו'. ולא חשבו
משי אבדה לפטור אל
ספר כולו (ב"מ ג). אין
אדם מעיז פניו בפני
בעל חובו. לכפור את
הכל, הלכן בשביל הודאת
המקל אש נאמן על
השאל, דלא כמנה עני
לכפרה כו' (גיטין ג)
אז, אין אדם מעיז פניו
כפני זה ששאל לו טועה,
הלכן היכא לכפר הכל
פטור משבעה, דלי לא
קושטא צדיקה לא הוה מני

דסתם יהודה וגליל בשעת חירום דמו (א) וליתני
מודה רבי יהושע באומר לחבירו מנה לויסי
ממך ופרעתיו לך שהוא נאמן משום דקא
בעי למיתני סיפא אם יש עדים שהוא לזה
ממנו והוא אומר פרעתיו אינו נאמן והא
קיימא לן *המלוה את חבירו בעדים אינו
צריך לפרעו בעדים וליתני מודה ר' יהושע
באומר לחבירו מנה לאביך בידי והאכלתיו
פרס שהוא נאמן אליבא דמאן אי אליבא
דרבנן הא אמרי משיב אבידה הוי אי אליבא
דרבי אליעזר בן יעקב הא אמר שבעה בעי
דתינא *רבי אליעזר בן יעקב אומר פעמים
שוארם נשבע על טענת עצמו כיצד מנה
לאביך בידי והאכלתיו פרס הרי זה נשבע
וזהו שנשבע על טענת עצמו וחכמים אומרים
*אינו אלא כמשיב אבידה ופטור ור' אליעזר
בן יעקב לית ליה משיב אבידה פטור אמר
רב במוענו קטן *והאמר מר *אין נשבעין
על טענת חרש שוטה וקטן מאי קטן גדול
ואמאי קרי ליה קטן דלגבי מילי דאביו קטן
הוא אי הכי טענת עצמו טענת אחרים היא
טענת אחרים והוראת עצמו כולהי טענתא
טענת אחרים והוראת עצמו ניהו אלא
הכא בדרבא קמיפלגי דאמר רבא: מפני
מה אמרה תורה מודה מודה מקצת הטענה
ישבע חוקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל
חובו והאי בבולה בעי דלכפרה והאי דלא
כפר ליה משום דאין אדם מעיז פניו הוא
ובבולה

דסתם יהודה וגליל בשעת חירום דמו (א) וליתני
מודה רבי יהושע באומר לחבירו מנה לויסי
ממך ופרעתיו לך שהוא נאמן משום דקא
בעי למיתני סיפא אם יש עדים שהוא לזה
ממנו והוא אומר פרעתיו אינו נאמן והא
קיימא לן *המלוה את חבירו בעדים אינו
צריך לפרעו בעדים וליתני מודה ר' יהושע
באומר לחבירו מנה לאביך בידי והאכלתיו
פרס שהוא נאמן אליבא דמאן אי אליבא
דרבנן הא אמרי משיב אבידה הוי אי אליבא
דרבי אליעזר בן יעקב הא אמר שבעה בעי
דתינא *רבי אליעזר בן יעקב אומר פעמים
שוארם נשבע על טענת עצמו כיצד מנה
לאביך בידי והאכלתיו פרס הרי זה נשבע
וזהו שנשבע על טענת עצמו וחכמים אומרים
*אינו אלא כמשיב אבידה ופטור ור' אליעזר
בן יעקב לית ליה משיב אבידה פטור אמר
רב במוענו קטן *והאמר מר *אין נשבעין
על טענת חרש שוטה וקטן מאי קטן גדול
ואמאי קרי ליה קטן דלגבי מילי דאביו קטן
הוא אי הכי טענת עצמו טענת אחרים היא
טענת אחרים והוראת עצמו כולהי טענתא
טענת אחרים והוראת עצמו ניהו אלא
הכא בדרבא קמיפלגי דאמר רבא: מפני
מה אמרה תורה מודה מודה מקצת הטענה
ישבע חוקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל
חובו והאי בבולה בעי דלכפרה והאי דלא
כפר ליה משום דאין אדם מעיז פניו הוא
ובבולה

הגהות הב"ח
(א) תוס' ד"ה דקמס וכו'
צפני נכח צפני נחתם
דלין עדים:

ישבע מפני מיקון העולם ואית ספרים דגרסי הכי צדיקה ואין נראה
לרבינו יתחק דמשיב אבידה פטור מדאורייתא מטעם מנו ולא מכא
נאמן (ו)ס) דפריך וליה ליה לרבי יתחק המוצא מציאה כו' ומשני הוא
למיתני בן ליה לר"א בן יעקב לית ליה משיב אבידה פטור והשאלה אי מכא ממני פריך הוה ליה
למיתני בן ליה לר"א בן יעקב המוצא מציאה דקאמר ארצי יתחק ועוד כיון דמשני הוא דאמר כר"א בן יעקב א"כ רוצה לומר דר"א פלגי
אמתינן א"כ מאי פריך ור"א בן יעקב לית ליה משיב אבידה פטור אין הכי נמי דלית ליה אלא מכא מנו פריך דפרישית: **אלא** הכא
בדרבא קא מיפלגי: פירש בקונטרס לעולם נטוענו קטן ודקא קשיא לך הא אין נשבעין על טענת קטן ה"מ צנא בטענת עצמו אלא צנא
נטענת אביו טענה חשונה היא וכו' חיתא מ"ט דרבנן דלין צנא לומר דסברי דלף צנא בטענת אביו לית ביה ממשאל אלא בדרבא קמיפלגי
ונראה דמשום דקרי ליה טענת עצמו דחקו להעמיד נטוענו קטן אלא קשה דיעיקר החיזוק חסר מן הספר ועוד דבהנחל קמא (ב"ק דף
קו: ו)ס) ממעטינן נחנו כשהוא קטן ומצנו כשהוא גדול עד שחלף הצניעה ונתינה שזין בגדלות וכו' דמחלי קרא ממעט נחנו כשהוא
גדול ומצנו כשהוא קטן דהיינו כיון שגמל לו אביו ומצנו בקטנות ונראה דה"ס לעולם נטוענו קטן אלא לא מחלי קרא ליה טענת עצמו
משום דהודאת עצמו היא אלא בדרבא קמיפלגי ולרבנן דסברי דצנא מעיז טענת עצמו היא וכו' ר"א בן יעקב פירשית: **אלא** הכא
שאלת מחשיבים טענת עצמו אלא לדידי דאני מעיז טענת אחרים היא וצקוף שבעה דייניין (שבעות דף מ"ב. ו)ס) דמן אלל נשבעין לקטן
ומפרש צנא בטענת אביו ור"א בן יעקב לית ליה לנאשוי אמתינן דהתם כמו שמקשה על רב דבהיהא שמעמא גופה לא מקשה על המשנה אלא על רב:
הכא וקשה קמא דהוה ליה לנאשוי אמתינן דהתם כמו שמקשה על רב דבהיהא שמעמא גופה לא מקשה על המשנה אלא על רב:
בפני מה אמרה תורה מודה מודה מקצת הטענה ישבע. אפילו לרבנן דר"ש דלא דרשי טעמא דקרא קא בעי רבא שפיר מפני מה אמרה תורה
כו' דאמאי לא מהימן בלא שבעה במנו דלי צני כפר הכל או ילף מהכא דלא אמרינן מנו ומשני דאין זה מנו דלין אדם
מעיז לכפור ואף על גב דנפקר שבעה דייניין (ו)ס) דף מ"ב: אמרינן כדופר הכל משביעין אותו שבעה היסת משום דחוקה אין
אדם מוצא אלא אם כן יש לו ופריך אדרבא חוקה דלין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו ומשני דאשמועינן קמשתמיט אלמא כדופר
בכל נמי אדם מעיז לכפור דאשמועינן קא משתמיט כמו במודה מקל מ"מ קאמר הכא שפיר חוקה דלין אדם מעיז לכפור הכל כל
כו' ולא הוי מנו דיותר צנאן הוא מודה במקל הטענה דאני מעיז כל כך אלל אין לפרש דרבה אחא לפרושי מפני מה אמרה תורה
מודה ומקל ולא כופר הכל וקאמר חוקה דלין אדם מעיז לך נאמן כשדופר הכל דאם כן במקום שיכול להעני אפילו כופר הכל חייב וצקוף
אמרינן איפכא לרבנן דצנא מעיז ופטור אף מודה מקל משום דמשיב אבידה הוא מנו דלי צני כפר הכל ואם תאמר ומנלן דכופר
הכל פטור וליכא למימר מדאכטריק קרא לחייב שבעה צנא אחד מכלל דכופר הכל פטור דהא אלטריק ליהכא שמעדיס שגג לו והוא
אינו יודע אלא י"ל דגזירת הכתוב היא דמי הוא זה משמע דנשבעין כפירה והודאה ועוד מודה מקל יש להשביעו שחייב לו ממון שהודה ועל
די כך מגלגל עליו שבעה כעין גלגול אלל כופר הכל נסתלק לגמרי ממנו: **חוקה** אין אדם מעיז פניו. לא כמו שפי' בקונטרס בהגלגול
(ב"ק דף קו). דלין אדם מעיז לפי ששאל לו טועה שהגלוה אלל בפקדון מעיז דאם כן בפקדון מודה מקל נמי יהא פטור במנו דלי צני כופר
הכל וכלל דוכחא דמשמע דמודה מקל חייב בפקדון גבי עשר פנים טעונות מקרמי לך כו' (שבעות דף מ"ב): דמשמע דאריי בפקדון וגבי פלע
להיתני עליו וחסים היה שזה (ו)ס) מ"ב. וגבי מציאה נמי אמרי' בהנחיקין (גיטין ג). ו)ס) דמודה מקל חייב ולא מהימן במנו אלא אור"מ דהיינו כיון
חוקה שאין האשה מעיזה פניה בפני בעלה שאין לאדם פנים לכפור הכל ור"א בן יעקב לית ליה משיב אבידה פטור ואין להאריך:

ישבע מפני מיקון העולם ואית ספרים דגרסי הכי צדיקה ואין נראה
לרבינו יתחק דמשיב אבידה פטור מדאורייתא מטעם מנו ולא מכא
נאמן (ו)ס) דפריך וליה ליה לרבי יתחק המוצא מציאה כו' ומשני הוא
למיתני בן ליה לר"א בן יעקב לית ליה משיב אבידה פטור והשאלה אי מכא ממני פריך הוה ליה
למיתני בן ליה לר"א בן יעקב המוצא מציאה דקאמר ארצי יתחק ועוד כיון דמשני הוא דאמר כר"א בן יעקב א"כ רוצה לומר דר"א פלגי
אמתינן א"כ מאי פריך ור"א בן יעקב לית ליה משיב אבידה פטור אין הכי נמי דלית ליה אלא מכא מנו פריך דפרישית: **אלא** הכא
בדרבא קא מיפלגי: פירש בקונטרס לעולם נטוענו קטן ודקא קשיא לך הא אין נשבעין על טענת קטן ה"מ צנא בטענת עצמו אלא צנא
נטענת אביו טענה חשונה היא וכו' חיתא מ"ט דרבנן דלין צנא לומר דסברי דלף צנא בטענת אביו לית ביה ממשאל אלא בדרבא קמיפלגי
ונראה דמשום דקרי ליה טענת עצמו דחקו להעמיד נטוענו קטן אלא קשה דיעיקר החיזוק חסר מן הספר ועוד דבהנחל קמא (ב"ק דף
קו: ו)ס) ממעטינן נחנו כשהוא קטן ומצנו כשהוא גדול עד שחלף הצניעה ונתינה שזין בגדלות וכו' דמחלי קרא ממעט נחנו כשהוא
גדול ומצנו כשהוא קטן דהיינו כיון שגמל לו אביו ומצנו בקטנות ונראה דה"ס לעולם נטוענו קטן אלא לא מחלי קרא ליה טענת עצמו
משום דהודאת עצמו היא אלא בדרבא קמיפלגי ולרבנן דסברי דצנא מעיז טענת עצמו היא וכו' ר"א בן יעקב פירשית: **אלא** הכא
שאלת מחשיבים טענת עצמו אלא לדידי דאני מעיז טענת אחרים היא וצקוף שבעה דייניין (שבעות דף מ"ב. ו)ס) דמן אלל נשבעין לקטן
ומפרש צנא בטענת אביו ור"א בן יעקב לית ליה לנאשוי אמתינן דהתם כמו שמקשה על רב דבהיהא שמעמא גופה לא מקשה על המשנה אלא על רב:
הכא וקשה קמא דהוה ליה לנאשוי אמתינן דהתם כמו שמקשה על רב דבהיהא שמעמא גופה לא מקשה על המשנה אלא על רב:
בפני מה אמרה תורה מודה מודה מקצת הטענה ישבע. אפילו לרבנן דר"ש דלא דרשי טעמא דקרא קא בעי רבא שפיר מפני מה אמרה תורה
כו' דאמאי לא מהימן בלא שבעה במנו דלי צני כפר הכל או ילף מהכא דלא אמרינן מנו ומשני דאין זה מנו דלין אדם
מעיז לכפור ואף על גב דנפקר שבעה דייניין (ו)ס) דף מ"ב: אמרינן כדופר הכל משביעין אותו שבעה היסת משום דחוקה אין
אדם מוצא אלא אם כן יש לו ופריך אדרבא חוקה דלין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו ומשני דאשמועינן קמשתמיט אלמא כדופר
בכל נמי אדם מעיז לכפור דאשמועינן קא משתמיט כמו במודה מקל מ"מ קאמר הכא שפיר חוקה דלין אדם מעיז לכפור הכל כל
כו' ולא הוי מנו דיותר צנאן הוא מודה במקל הטענה דאני מעיז כל כך אלל אין לפרש דרבה אחא לפרושי מפני מה אמרה תורה
מודה ומקל ולא כופר הכל וקאמר חוקה דלין אדם מעיז לך נאמן כשדופר הכל דאם כן במקום שיכול להעני אפילו כופר הכל חייב וצקוף
אמרינן איפכא לרבנן דצנא מעיז ופטור אף מודה מקל משום דמשיב אבידה הוא מנו דלי צני כפר הכל ואם תאמר ומנלן דכופר
הכל פטור וליכא למימר מדאכטריק קרא לחייב שבעה צנא אחד מכלל דכופר הכל פטור דהא אלטריק ליהכא שמעדיס שגג לו והוא
אינו יודע אלא י"ל דגזירת הכתוב היא דמי הוא זה משמע דנשבעין כפירה והודאה ועוד מודה מקל יש להשביעו שחייב לו ממון שהודה ועל
די כך מגלגל עליו שבעה כעין גלגול אלל כופר הכל נסתלק לגמרי ממנו: **חוקה** אין אדם מעיז פניו. לא כמו שפי' בקונטרס בהגלגול
(ב"ק דף קו). דלין אדם מעיז לפי ששאל לו טועה שהגלוה אלל בפקדון מעיז דאם כן בפקדון מודה מקל נמי יהא פטור במנו דלי צני כופר
הכל וכלל דוכחא דמשמע דמודה מקל חייב בפקדון גבי עשר פנים טעונות מקרמי לך כו' (שבעות דף מ"ב): דמשמע דאריי בפקדון וגבי פלע
להיתני עליו וחסים היה שזה (ו)ס) מ"ב. וגבי מציאה נמי אמרי' בהנחיקין (גיטין ג). ו)ס) דמודה מקל חייב ולא מהימן במנו אלא אור"מ דהיינו כיון
חוקה שאין האשה מעיזה פניה בפני בעלה שאין לאדם פנים לכפור הכל ור"א בן יעקב לית ליה משיב אבידה פטור ואין להאריך:

הגהות הב"ח
(א) תוס' ד"ה דקמס וכו'
צפני נכח צפני נחתם
דלין עדים:

למכפר כיה, ויחייב דמודה מקל כמלה בעי למכפריה והא דלא כפריה משום דלין אדם מעיז (ב"ק קו).

כא א ב ג מ"י פ"ג
מלכות עזרת ה' ו'
ז מנע ענין קט טושי"ע
ח"מ מנין ע"כ טע"כ
(וכבר אלפס עזר כהנאדין
פ"ד דף רס"ג)

הגהות מהר"ב
רנשבורג

א) ת"ה מחמת כ"י ועד
דכשי עדים לא אמרין
כ"י ע"י דקדוק מנ כ"כ
מ"ה והשם וכו'.

תוספות ר"ד

במ"ה העדים שאמר
כתב ידו הוא זה אבל
אנוסים היינו קטנים היינו
פסולי עדות היינו הרי
אלו נאמנים ואם יש עדים
שהוא כתב ידו או שכתב
ידו יצא ממקום אחר אין
נאמנים פ"י ראובן הוציא
שט"ח על ששעון ושעקן
טען איני מחזיקת
העדים ושטא מופיק הוא
אינו יכול ראובן לנכות
ב"ד שלא יקיים כדברי
דאם באו העדים החתומים
ב"ד לפי כ"ד ואמר כתב
ידו הוא זה וקיפיהו
וחזרו ואמרו אנוסים היינו
מחמת נפשות כדאמר
לקמן בזה חתמו אלא
כ"ד ויצא את נפשות
עשני וחמתנו שאין לך
דבר שנומר כפי פקח
ונפש או שאמרו קטנים
היינו בשעה שחתמנו או
בעת שהראינו ההלואה
בעינינו וראית הקטן אינה
ראיה ואצ"פ שכשעת
הגדה הראו גדול וכתב
איה לא ידע אם לא ידע
ונשא ענו בעיני שחאה
הראיה והגדה בכשרות
או שאמרו פסולים היינו
מחמת קרובי שהיו
כשעת הכתיבה או בעת
המליצה קרובים למלוא או
ללוא או העדים זה לזה
ותהוהו עכשיו ועדוניהו
הוא בטלה היינו אלו
נאמנים משום מגו. מגו
דאם יצא אמר אין זה כתב
ידו ונכשיו ואמר כתב
ידו הוא אבל חתמתי
בעיני המחת המענות
האלו הם נאמנים אבל אם
יש עדים אחרים שמכירין
החתימה ואומרים כ"ד
שזו היא חתמתו ומקיים
השטר על פיהם או שכתב
ידו יצא ממקום אחר אין
שכבר חתמו בשטר אחר
שהחתימה נתקיים כ"ד
וכ"ד דאם זה היה ומשכן
אורן ומחברין שזו היא
החתימה וקיים אלו
המענות לבטל השטר אין
נאמנים שבוין שחתימי
השטר בחוק כשרות
הוא דסתמא דמילתא
החזות השטר בכשרות
וחזות וכו' שחתמו והגידו
שזו אינו חתומי ומכירים
דבריהם דאית ליה מגו
מהימנו דאשחא דליכא
ליו מגו לא מהימנו
אלא השטר מקיים ע"פ
אחרים ופי' המורה פסלים
היינו קרובים או משתקים
למשטר מקיים ע"פ אחרים
שאין אדם רשע ואפילו ע"י מגו
הלכן אין לפרש פסולים
היינו אלא מחמת קרובה:
א"ר ב"ה לא שני פ"י שאם
כתב ידו יצא ממקום
אחר אין נאמנים אלא

ובבבלי בעי דלודי. פירש בקונטרס כ"מ (דף ג: וס) דלחא לפרש
לחא תימא אמאי נכשע נימא מגו דחשיד אממונה חשיד
נמי אשכונתא ולהכי קאמר ובבבלי בעי דלודי ליה ולא חשיד אממונה
וקשה לר"י דחא אמר בפ"ק ד"מ (דף ה:) דלא אמרין מגו דחשיד
אממונה חשיד נמי אשכונתא ואין
לומר דמן המורה חשיד נמי אשכונתא
ומדרבנן דלא דחשיד דלא חשיד לפי
שלא שחי מקלין בממון יותר
מבשועה ותקנו שבעה על החשדים
כל זמן שלא נודע שהוא גזלן שכשר
מן המורה עדיין אכל גזלן ידוע שפסול
מן המורה לא תקנו ולפי זה שבעה
שלא שלחתי בו די הוא מדרבנן ואלא
הוא דאורייתא אלא שבעה שלא
פשעמי בהן והא דכתיב אם לא שלח
לא שנשבע שלא שלח אלא ה"ק קרא
שנשבע שלא פשע אימתי בזמן שלא
שלח בו די דלא שלח בו די חייב אפילו
שלא פשע דנחמין בלונסין דחא גבי
נפסל דרכי אכלא (שבעות דף ג:)
משמע דלי אמר לא חטפתי ה"ה נשבע
להכחיש את העד אע"פ דחשיד אממונה
והחשד הוא שבעה דאורייתא דנשבעה
דרכין לא אמרין מתוך שאינו יכול
לישבע משלם כדמשמע בפ"ק ד"מ
(ס) גבי ההוא רעיה ונראה דלחא
לפרש דלא חקשי כיון דאין חרם מעי
יהא נאמן במה שכפר מתקת וכוון
השט"ח דחשיד שבעה אם כן מחשבו עוות
פנים א"כ יהא נאמן בבנו דלי בעי
כפר הכל וקאמר דאין זה עוות מה
שכפר קת ור"מ כיון דלא חשיד
אשכונתא למה גזלן פסול לשבעה
תשרי"ה יהודה חסיד דדוקא כשהוא
חשוד על אותו ממון שגא ליבענ
אמרין דלא חשיד אשכונתא דעל ידי
השבעה יפרוש אכל אותו ממון שכבר
גזל לא יפרוש ע"י השבעה וגבי ההוא
רעיה דחשיד ליה גזלן משום דלחא
תרי מנייהו אע"פ שצריך לפרוע הני

תרי דלחא מ"מ לא יפרוש מן השטר משום שבעה דמה שמשלם בע"כ
אין זה השבועה מעליו וי"מ דגזלן כשר לשבעה מן המורה דלא חשיד
אשכונתא אלא דמדרבנן פסוליהו כשהוא גזלן ואם תאמר ומאי שגא
לדעיות פסול כדמכתיב אל תשם ידך עם רשע וגו' ולשבעה כשר וי"ל
דנשבעות שקר יש בה עונש גדול דכתיב זה לא ינקא וכדאמר
בשבעות הליינין (שבעות דף ג:). שכל העולם כולו מדעוה כשהוא
נשבעה (לא שבעה) לא חשא ועוד דנשבעות שקר ליכא אלא לא תענה
ובשבעות שקר איכא לא תגזול ולא תשבעו" לשקר: הרי"א
נאמנים. וא"ת ולמה נאמנים והא מגו במקום עדים הוא דאין סהדי
שלא היו אנוסים ולא פסולי עדות דחא לקמן אמרין מרי ומרי יענהו
ו"ל כיון דהארכיו חכמים קיום הכא לא חשיב כלל קיום מה שאומרים
כתב ידו הוא זה כיון דלחיהו גופיהו אמרי מוך כ"ד דבור קטנים
או אנוסים אינו אכל לקמן חשבינן להו כשיע עדים כיון דכבר מקיים
הוא שכתב ידו יצא ממקום אחר: א"ר נאמנים. הכא ליכא לאקשוי
להימנו במגו דלי בעי אמרי פרוה הוא דכיון דמקיים הוא הוי מגו במקום עדים
אין חזר ומגיד דלאמר בגמרא ועוד דכשי עדים לא אמרין מגו וזרישא נאמנים משום דלי בעי שחקי: לא שני אלא שאמרו אנוסים
היינו מחמת ממון. דלא מהימני משום דלא משוו נפשיהו רשעים וקטנים כדרשב"ל ופסולי עדות משום דמלוה גופיה מידק דייק דלאמרין
בסמך: במחמת נפשות הרי"א נאמנים. וא"ת וכי אמרו קטנים היינו או אנוסים נאמנים ממון או מחמת נפשות הוי פירושא דלחיהו היינו הלכן לא פלגינן דיבורא אכל
מחמת נפשות דחא דברא דליכא מגו נאמנים לומר אנוסים היינו מחמת ממון וי"ל דלחיהו מחמת נפשות לא שכיח אלא ועוד דכשי עדים לא
אמרין מגו דכפרישית: וא"ר אדם משיש עצמו רשע. וא"ת והא קסבר רבא דפלגינן דיבורא בפ"ק דקנהדרין (דף ט: וס) גבי פלוגי
רבעי לרעיו ופלוגי דא על אשתי אם כן הכא נהימנו דלחיהו הוי אכל לא מחמת ממון אלא מחמת נפשות דלחיהו רבא קיימא
ו"ל כיון דקיום שטרות דרבנן לא פלגינן דיבורא כדי לפסול השטר ועוד דאין לנו לומר מעלמנו דלחיהו הוי מחמת נפשות דלחיהו מחמת
נפשות לא שכיח דכפרישית אכל הכא שכיח שגא על אשתי איש אחרת כמו על אשתי או שרבעו אדם אחר וכן בהגמרא כפס"ד דינמות (דף כה:)
וס) יכול לומר דלחיהו אחר רעיו אי נהימנו הכא דמחמת ממון או מחמת נפשות הוי פירושא דלחיהו היינו הלכן לא פלגינן דיבורא אכל
לרעיו וזא על אשתי הוי דיבור בפ"ע א"ר הכא עיקר עדות הוא במה שאומרים אנוסים היינו שגא לומר שלא ראו המלוה א"כ מיד עושין עצמן
רשעים כיון שחתמו אם לא יעשו פירוש לדבריהם הלכן לא שייך הכא פלגינן דיבורא אכל ההיא דהרגמי עיקר עדות הוא לומר שנהרג להשיא
את אשתי וכן פלוגי רעיו או דא על אשתי עיקר עדות להרוג פלוגי הלכן פלגינן דיבורא ולגבי להשיא עצמו רשע או לגבי אשתי לא יהא נאמן:
מלוה גופיה מידק דייק. ולרבנן אפי' מלוה על פה לא הויא דנעניק שיהא מחלמה וסופו כדאמר' ביט נוחלין (ב"ב דף קכח. וס):
קבונים נמי כדרשב"ל. ה"מ למימר וקטנים נמי משום דמלוה גופיה מידק דייק אלא דניחא ליה למינקט בכל חד טעמא אחרינא א"ר טעמא
דריש לקיש גופיה נמי משום דמלוה מידק דייק והא דלא מיימי דרשב"ל אפסולי עדות משום דר"ל לא הזכיר אלא קטנים כדבריו:

לא שגא בו ולא שגא בבנו. ואפילו הוא קטן: אינו מעי. ולהכי קרי
ליה טענה עצמו משום דטענה קטן בעלמא לית בה משאש: אכל
בבנו מעי. ואפילו הוא גדול: מתנ' העדים שאמרו כו'. שהיו
מעידים על חמיתתם לקיים את השטר: פסולי עדות היינו. קרובים או
משחקים כדכתיב: הרי אלו נאמנים.

כיון דאין כתב ידו ניכר אלא על
פיהם הפס שאמר השטר והפס שהמרי לי
היכי דלישתמיט ליה וסבר עד דהוה לי חזי
ופרענא ליה ורחמנא אמר רמי שבועה עליה
כי היכי דלודי ליה בבבליה רבי אליעזר בן
יעקב סבר לא שגא בו ולא שגא בבנו אינו
מעי והלכך לאו משיב אבדה הוי ורבנן
סברי בו הוא דאינו מעי אבל בבנו מעי
ומדלא העיז משיב אבדה הוי: מתנ' העדים
שאמרו כתב ידו הוי אלא אלא
אנוסים היינו קטנים היינו פסולי עדות היינו
הרי אלו נאמנים ואם יש עדים שהוא כתב
ידם או שהיה כתב ידם יוצא ממקום אחר
אין נאמנים: גמ' אמר רמי בר המא לא שגא
אלא שאמרו אנוסים היינו מחמת ממון אבל
אנוסים היינו מחמת נפשות הרי אלו נאמנים
אמר ליה רבא ככל כמיניה כיון שהגיד שוב
אינו חוזר ומגיד וכי תימא הני מילי על פה
אבל בשטר לא והא אמר ריש לקיש עדים
החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה
עדותן בב"ד אלא כי אחמר ארישא אתמר
הרי אלו נאמנים אמר רמי בר המא לא שגא
אלא שאמרו אנוסים היינו מחמת נפשות
אבל אמרו אנוסים היינו מחמת ממון אין
נאמנים ימאי טעמא אין אדם משיש עצמו
רשע חנו רבנן וי"א נאמנים לפוסלו דברי
רבי מאיר וחכמים אומרים נאמנים בשלמא
לרבנן כי טעמיהו שהפה שאסר הוא הפה
שהתיר אלא לר' מאיר מ"מ בשלמא פסולי
עדות מלוה גופיה מעיקרא מידק דייק ומחתם
קטנים נמי כדרשב"ל דאמר ריש לקיש
חזקה

הפה שאסר כו': אלא דאמר מחמת נפשות. נאמנים דלא משוו
נפשיהו רשעים וכוון דעלייהו סמכין הא במוך כדי דבור עקרוה
לסדומיהו והפה שאסר המרי: אין אדם משיש עצמו רשע. אינו
נאמן לפסול את עצמו מחמתו דקריב הוא אלא עצמו וקריב פסול
לעדות: אין נאמנים לפוסלו. ארישא דממתנין פלוג העדים שאמרו
כתב ידו הוא אכל אנוסים היינו כו': הפה שפסיר. וכוון דמחמת
נפשות קאמרי נאמנו לא משוו נפשיהו רשעים. ופסולי עדות דקאמרי
היינו טעמא דלאו בעדות משוו נפשיהו רשעים אלא דאמרי קרובים
או עבדים היינו ועכשיו אני משוחררים: בשלמא פסולי עדות. או
קטנים כיון דמזדים הם שהשטר כיון נכתב שההלואה או המקח אמת
אכל אהמו לא היינו ראויים והוא לא כמלוה על פה או אי מכירה
היא לא נקנה הקרקע בשטר זה אמר ר"מ דלא מהימני דל"כ מלוה
לא שדי וזי כדלי וזי מחמים עדים על שטר מידק דייק שיהי כשרים:
אלא

היה משום דאין מגו במקום עדים דכפרישנו ועוד דחוזרים ומגידים הם וכוון שהגיד שוב
אין חזר ומגיד דלאמר בגמרא ועוד דכשי עדים לא אמרין מגו וזרישא נאמנים משום דלי בעי שחקי: לא שני אלא שאמרו אנוסים
היינו מחמת ממון. דלא מהימני משום דלא משוו נפשיהו רשעים וקטנים כדרשב"ל ופסולי עדות משום דמלוה גופיה מידק דייק דלאמרין
בסמך: במחמת נפשות הרי"א נאמנים. וא"ת וכי אמרו קטנים היינו או אנוסים נאמנים ממון או מחמת נפשות הוי פירושא דלחיהו היינו הלכן לא פלגינן דיבורא אכל
מחמת נפשות דחא דברא דליכא מגו נאמנים לומר אנוסים היינו מחמת ממון וי"ל דלחיהו מחמת נפשות לא שכיח אלא ועוד דכשי עדים לא
אמרין מגו דכפרישית: וא"ר אדם משיש עצמו רשע. וא"ת והא קסבר רבא דפלגינן דיבורא בפ"ק דקנהדרין (דף ט: וס) גבי פלוגי
רבעי לרעיו ופלוגי דא על אשתי אם כן הכא נהימנו דלחיהו הוי אכל לא מחמת ממון אלא מחמת נפשות דלחיהו רבא קיימא
ו"ל כיון דקיום שטרות דרבנן לא פלגינן דיבורא כדי לפסול השטר ועוד דאין לנו לומר מעלמנו דלחיהו הוי מחמת נפשות דלחיהו מחמת
נפשות לא שכיח דכפרישית אכל הכא שכיח שגא על אשתי איש אחרת כמו על אשתי או שרבעו אדם אחר וכן בהגמרא כפס"ד דינמות (דף כה:)
וס) יכול לומר דלחיהו אחר רעיו אי נהימנו הכא דמחמת ממון או מחמת נפשות הוי פירושא דלחיהו היינו הלכן לא פלגינן דיבורא אכל
לרעיו וזא על אשתי הוי דיבור בפ"ע א"ר הכא עיקר עדות הוא במה שאומרים אנוסים היינו שגא לומר שלא ראו המלוה א"כ מיד עושין עצמן
רשעים כיון שחתמו אם לא יעשו פירוש לדבריהם הלכן לא שייך הכא פלגינן דיבורא אכל ההיא דהרגמי עיקר עדות הוא לומר שנהרג להשיא
את אשתי וכן פלוגי רעיו או דא על אשתי עיקר עדות להרוג פלוגי הלכן פלגינן דיבורא ולגבי להשיא עצמו רשע או לגבי אשתי לא יהא נאמן:
מלוה גופיה מידק דייק. ולרבנן אפי' מלוה על פה לא הויא דנעניק שיהא מחלמה וסופו כדאמר' ביט נוחלין (ב"ב דף קכח. וס):
קבונים נמי כדרשב"ל. ה"מ למימר וקטנים נמי משום דמלוה גופיה מידק דייק אלא דניחא ליה למינקט בכל חד טעמא אחרינא א"ר טעמא
דריש לקיש גופיה נמי משום דמלוה מידק דייק והא דלא מיימי דרשב"ל אפסולי עדות משום דר"ל לא הזכיר אלא קטנים כדבריו:

כללו של דבר העדים שהעידו לטמא ולטהר לקרוב ולרחק עד שלא נחקרה עדותן אמרו
משחקיה עדותן אין נאמנים. אלא אי אתמר ארישא אמר הרי אלו נאמנים ארישכ"ה לא שני פירושו דאמרין
דפה שאסר הוא הפה שהתיר אלא שאמרו אנוסים היינו מחמת נפשות אבל אמרו אנוסים היינו מחמת ממון אין
נאמנים שאין אדם משיש עצמו רשע ואפילו ע"י מינו פ"י אינו נאמן לפסול עצמו מחמתו דקריב הוא
אכל עצמו וקריב פסול לעדות:

א) ב"ב קמח. כהנאדין מר.
מכות (ל:). ג) גיטין ג.
ז) וי"ט מוסף קמח. מ"ה
קידוש. ד) פסחים ט: כה.
יבמות כה: ה) ב"ב קמח.
נ"י כ"ה. ו) ב"ב שמי.
ע"כ.

מוסף רש"י

ובבבלי בעי דלודי
ליה. ופי' תימא לא
נשבעי אשחא. דמני
דחשוד אממונה חשיד נמי
אשכונתא. חתמוהו לא
חשוד מדלא כפריה בבבליה.
דלפי כ' חזי פלגא.
בבבלי בעי דלודי.
ויחא דלא חזי ליה
לא דעמנו ולמליה אלא
אשכונתא אשכונתא לנחמין
השט"ח (ג' וס). שכלות
אין מזה בבבלי אלא
שאין כדו לפסול וכבר עז
דכ"י לא חזי כ"י וס' ג.
נעשה כמי שנחקרה
עדותן בב"ד. דלא חזי
אזינן (ג' וס). שכלות
שוב אינו חוזר ומגיד.
דבר המכחיש את ההשקן.
דמכחיש את ה"ה יגד.
אמרו קרייהו קפיד קרא
לסנהדרין. אין אדם
משיש עצמו רשע. אין
אדם נפסל לעדות הכותש
פ"י דלחיהו אכל עצמו
הלכן אין אדם יכול לשום
עצמו רשע. כלומר על
עדות עצמו אינו נעשה
רשע שהי' מורה פסול
קריב לעדות (מורה נבוכים).
דלא אין קריב מעיל לא
לזכות ולא לחובה (שם)
וכא דקרי' (ב"מ)
ההוא פ"י כמלא
עדים דמי. כמלא מחמת
אכל לקיום ועונש מתקת
ולפסול לא (בבבלי).
אין נאמנים לפוסלו
דברי ר' מאיר. ופליג
אמרין דלא חזי לנפס
שאר גבי שטרות. דלא
משחו יסדאל על קר.
ומפסי כמקנה טעמא
דקסבר ר"מ מורה בשטר
שכתב ליה שאין לר"ך
לקיימו דכיון שאמר ליה
אני מחמתו חזי לא מהימני
עדים למכסלו שדי אין
לך קיום גדול מה שחלה
מודע מחמת נפשות לא
נעשה פסול. וזמזן שכתב
ידו יצא ממקום אחר דמי
דמן אין נאמן. דאין כאל
הפה שאסר (שם). ג' ב'
דחכמים אומרים
נאמנים. דלפי' דמורה
ליה שכתב. לר"ך לקיימו.
וכיון שאינו מתקיים כי אם
ע"פ עדים הללו שאומרים
כתב ידו הוא זה. הא
קאמרי נמי קטנים היינו
ואמרינן. שהפה שאסר
הוא הפה שהמרי (שם).

תוספות ר"ד

לא והאמר ר"ל עדים
החתומים בשטר נעשה
כמי שנחקרה עדותן בב"ד
פ"י מ"ה אמר כמו שנחקרה
עדותן ולא אמר כמו
שהגיד עדותן בב"ד שאם
הגידו עדותן לא נחקרה
עדותן ויכילי לחזור בהם
ולומר שקר העדות דהניא
בחספא דר"ב דכתובות
העדים שמעידים אנו
בפלוגי שהוא כן גורשה
בן חתונה נתין וממדי עד
שלא נחקרה עדותן אמרו
בדאם אנו נאמנים ואם
בדאם אנו אין נאמנים
בדאם אנו אין נאמנים
משחקיה עדותן אין נאמנים
דפה שאסר הוא הפה שהתיר אלא שאמרו אנוסים היינו מחמת נפשות אבל אמרו אנוסים היינו מחמת ממון אין
נאמנים שאין אדם משיש עצמו רשע ואפילו ע"י מינו פ"י אינו נאמן לפסול עצמו מחמתו דקריב הוא
אכל עצמו וקריב פסול לעדות:

פחור – אלא זה שעשה המלוח
כדי שיהיה שגור קורט שם
שפסים שגור לפים את הלוח
שישעיל ש"ח" א"ח
לא יאמרו כי שלא
יתבעו וזה שחלח כחב
עצמו כי שיהיה נע
אמנה ש"ח לפים את
המלוח הזה וסר אמנה
זה עולה ש"ח נעשה
שכבילי הלוח א"ח העיר
לחותם כי אבל ש"ח
הוא ש"ח כי ללות
שם עולה כדפי:
ואמרין דקאמר מאן א"ח
דקאמר לוי פשטא פ"י
העיר חמורם כי פשטא
דקאמר מלוח תבא
לעילי ברתו א"ח דקאמר
עירא פ"י יצא מקום
אחא פשטא דמריה
וא"ו א"ח כ"י יצא מריה
אמא פ"י מהמין פ"י והביא
השאר א"ח וזה הפה
מינוי א"ח בעי אמר
א"ח דמא דאמר וחתמ
לחמא וזה א"ח לעילם
דקאמר לוי ובריה א"ח פ"י
לחור הלוח ש"ח לעיר
בשט שכתב א"ח פ"י
עליו וא"ו מילח כ"י פ"י
רתיא ר"י אומר מן לניה
כ"י דמריה הכור ש"ח
הוא חמורם א"ח מלוח
א"ח בעלל התבלי
ורייק על בן עשרה
זה ש"ח עולה ר"י בעשרה
מנח סכס שאם מעשרה
הוא ש"ח א"ח כ"י פ"י
שכנת שכתב הלך
דאמר מריה ש"ח

כ"ו א מ"י פ"ג מהלכות
עדות הלכה ז סמג עשין
קט טוש"ע ח"מ סי' מו סעיף
לז:

בח ב' טו"ש"ע ח"מ סימן נ
סעיף א':
בח ג' מ"י פ"ז מהלכות ס"ח
הלכה יב סמג ע"ש כה
טו"ש"ע ר"ד ס' רעט סעיף א'
[וברך אלפס עוד גריס הלכות
ספר תורה דף ס"א:]

ל ד ה ו ז ח ט י פ"ג מהל'
עדות הל' ז ח ט ופ"ז הל'
ז סמג עשין קט עוש"ע ס"ח
ס"י מי סע"י לו (וס"י) כט
סעף א):

ל"א ט מ"י פ"ח מהל' עדות
הלכה ד קמג עשן קי
טור ח"מ סי' לח:

תוספות רי"ד

אם און בייך הרחיקו זה שטר פער
לשון און דעמיקרע הוי עקר ואל
פרוע עטמה הוא עולה אבל מעיקרה
אפשייט דספרא. ועי' אותה שהיה אי
הלך לא קרי' ליה עולה ומיד שטר
פרוע היה לו לזהר אבל אין לפרש
דמשום שהייתו אפשייט דספרא קרי
ליה עולה דמה פשע: **אמר** רב
נחמן עדים אמרו אפנה היו דבריני
אין נאמנטי. ע"כ דאין כתב ידן יואל
ממקום אחר אייך דאין כתב ידן יואל
ממקום אחר פשיטא דהכי פריך לעיל
ועוד דמר בר רב אשי קאמר דאין
נאמנטי משום דלא ניתן ליתבז וחי
כתב ידן יואל ממקום אחר אפילו
ניתן ליכתב פשיטא דאין נאמנטי וקסא
דאמאי לא פסימני במגו דהא רב
נחמן גופיה אית ליה לעיל מגו לפסול
השטר דקאמר כי אהו לקמן לדינא
אמרינן להו זילי קיימו שטרייכו ותומו
לדינא דהיתמן לומר פרוע במגו דמזויף
וב"ש עדים דאמיני לארועי שטרא
דאמר במי שמת (ב"ש 97 ע"א).

ומרנן ר"י דהיינו טעמא דמועדא
הואיל ומודים שהשטר נכתב ונמסר
בהלכנו שוב לא אחי על פה ומרע
לשטרא אפילו במגו ולא דמי לאנוסים
קטנים דמתנינן שאין מודים שהיה
שטר כשר כלא אלא שותרין אותו
הלכך מהמיני במגו דלא שייך כלא
לומר דלא אחי על פה ומרע לשטרא
שהרי אינם מודים שהיה שטר ואמנה
נמי נראה דהיינו טעמא דלא מהימני
לרב נחמן דלא מרעי לשטרא הואיל
ומודים שהשטר נכתב כדן מדעת
הלוה דלא מפרש טעמא דלמנה משום
דלא יוקן ליכתב אלא מר רב אשי
אזל לרב נחמן טעם אמנה ומודעא
שניהם שזה והא דלית ליה לרב נחמן
דנאמן לומר פרוע הוא במגו דמיווי
התם נמי לא מרע לשטרא כלל הלכך
מהימן במגו ואשי שפיר רב נחמן
ברבנן דר"מ והאי ברייתא דמי שמת
(וב"ס) : דשטר אמנה הוא לא דלית
נאמן דבעי לאוקמי כר"מ רב נחמן
מוקי לה לדברי הכל : און דלמא תנאי
ביהמה אהריתר היא פ"י לערב חזר
הן בזאין ולא לעקירת השטרא אלא
מוספת בעלמא שמפרשים עדותן היאך
ועד השאת קיים השטר ואין עקרו
אם יתקיים התנאי הלכך רזין כלא

הורעת השטר אבל אין לפרק מיתלת
אחריתי היא לגמרי ולא שייך לעדות
זהו פשוט שכן נאמנים ד"ר' מאי פ'ר
דיין פרוט מיתלת אחריתי הוא לגמרי
יוא ממקום אחר אבל דא לעולם אמיא
מהימן לומר פרוט הוא לכך נראה דכס'
ממקום אחר אין נאמרים. ופסולי עדות
פסולים דאם כן אמאי אין נאמנים אל
מודים שהם כשרים וא"ת ומכל מקום
בגמ' דאי עכו אומרים עדיין הם פסולי
המכחשות זו את זו אמאי לא מהימני
לקמאי בגזנותא ואור"י בדשני עדים
היא. וא"ת תשי' לרב שעת ברייתא דר'
עדים ואלו הן אחר השטר אל
ואפילו הכי אין ש' עדים

[illegible]

ישמר אמונה. דברי משמע
שכן צאליך עולה זה שטר
אמת: **זמנין** דמשהי ליה
גלי ליה שהותא פעם אחרת

ואמר רב ששת בריה
כהנא עדים שאמרו
נאמנין מאי מעמא ב
לא חתמי⁶ אמר רבי
לאדם שישנה שטר
שנאמר 'אל תשכן ב
משמיה דרב אמרי א
זה שטר אמנה ושם
באהליך עולה זה שטר
פרוע כל שכן שטר א
אמנה אבל שטר פר
ליה אפשימי דספרא א
אמר רבי אמי עד ל' י'
ואילך אסור לשהותו
באהליך עולה י"א⁷ ר'
היו דברינא אין נאמנין

נאמנין מר בר רב
דברינו אין נאמנין יהו
מ"ט האי ניתן ליכתב
בעא מיניה רבא מרב
מהו מודעא ואמנה
ליה לשמרא והאי נמ
דלמא תנאי מילתא א
לקמן לדינא אמרינן
והותו לדינא עד אומ
תנאי א"ר פפא תרווי
מסהדי והאי דקאמר
דבריו של אחד במקו
הונא בריה דרב יהוש
נמי אלא אמרינן ה
קאתו האי נמי למ
והולכתא כרב הונא
פשינא חתומין על ה
מן השוק ואמרו יענ
אנוסים היו קטנים ה
אלו נאמנים ואם יש
זה או שיהיה כתב י
משמר שקהא עליו ע
אלו נאמנין ומגבינן
ואמאי תרי ותרי נינה
אומרת ^א הכחשה

סוּגָה כְּמוֹ שֶׁאֵם הָיוּ מַעֲדִין
 כְּסֻמָּךְ אִ"ה אֶפ"י תרי נין
 ר'י נֶאֱמְרִים אֶפְלוֹ כְּכַחַּד בְּרִי
 דָּלָה תִּמְחִינן כִּי הִיכִי דָּלָה
 שֵׁנו: **וְאֵם** כֶּתֶב יֶדֶן יִצְחָא
 דְּקִתְמִי לֹא שִׁאמְרִים שְׁעִירִין
 פִּסְלִי עֲדוּת הָיוּ אִלּוּ וְעַתָּה
 אֲמַאי לֹא נֶאֱמְרִים לְהִימִנן
 וְכִן [כֵּלָן] שְׁחִי כְּמִי עֵדִים
 תִּכְרִאי כְּמִגּוֹ דְּלִי כְּעוֹ פִּסְלִי
 שִׁיךְ מִגּוֹ דְּלִין אֲחֵרִי יוֹדֵעַ
 שִׁמַּח (בְּנֵי עַם) דְּקִתְמִי אֵם
 אֶפ"ג דְּלִין הַשְׁטֵר לְרִכִּי
 אֲחֵרִי עֵדִים וְלֹא אֲמִירִין אֲכִרִי

בשטר ואמרז אכנה היה לא להיה לו
בסמן דלא להר יכול לטרוף שלא כדון
אז אלא אפילו אז עזמם מקימים
זהו חרית המתקן בשטרע חרית העידו
אז חר' ע"פ ומר שטרע אבדל שטרע
אזי חרית מרע ווראה אונסו
אין האומים אבדל מורעא היה רבינו
שה שטר מכר לא רבנונו מכר לו אלא
החלותם בשטרע חריתו חר' אבדל
לחמשה היה להם לכתוב שטר מורעא
לחמשה והשחל דכל כתר מורעא
היה אור כמו שטר אונס וזע"פ שאין
במקטנים חרית קרובים חרית אונסים
אזי חר' חר' אונס היה רבנונו אפילו

וְאָמַר רַב שֶׁשׁ גְּרָסִי: אֲשֶׁלָּה לֹא חֲסִמִי. וְכִי אֲמַר חֲסִמִי אֵין נִגְמָסִים
לְהַרְשִׁיעַ אֶת עַמָּן: עַל פְּשִׁיעֵי דַּפְרָא. שֶׁעַל הַלֵּוֹה לִיתֵן שֶׁכֶר הַסּוֹפֵר
וּפְעֻמִּים שֶׁאֵין לוֹ וְיִתְּנוּ הַמְלוּוֹה וְחוֹדֵר וְגֻזְלוֹ מִמֶּנּוּ בִּשְׁעַת פְּרֻעֹן
וּמַעֲכָב הַשְּׁטֵר עֲלָיו: סֵפֶר שֶׁאֵינוֹ מוֹנֵה. חֹרֶה נִבְאִים וְכַתּוּבִים:

מוגה. מן עוֹתֵיכֶם שָׁבוּ עֵדִים. הַחַתּוּמִּים כֶּסֶּטְר וְאִמְרוּ אֲמֵנָה הִיוּ דִבְרֵינוּ לֹא הִלָּחוּ כְּלוֹם אֵלֶּה כִּתְבוּ לֹא כִּשְׁטֶרֶךְ יִלּוּ לֹא וְזֶה שִׁיעָדָה לֹא נִכְסִיו מַעֲבָשׁוֹ אִם יִלּוּ אֲפִילוֹ אַחֲרָיו זָמַן דְּלֹא מוֹקֵדֶס לִיְהוֹי לְטֶרְפוֹ שֶׁלֹּא כִּדִּין: **מוֹדַעַּא** הִיוּ דִבְרֵינוּ. אִם שֶׁטֶר מִכֵּר הוּא וְאִמְרוּ עֵדִים הַחַתּוּמִּים כִּי הַמוֹכֵר מִסֵּר מוֹדַעַּא בְּפִנְיֵנו וְהִרְאֵנוּ אוֹנְסוֹ וְהִכְרַטוּ כִּי: **אִין נֶאֱמַנִין.** דְּלֹא אִמֵּי עַל פִּה וּמִרְעָה לִּיהַ לְשֹׁטְרָא: מוֹדַעַּא יִתָּן לְעֵדִים לְכַתּוֹב אֶת הַשֶּׁטֶר כְּדִי לְהִלֵּל הַהוֹסֵן מִחוֹמְסוֹ. אֲמֵנָה אֵל יִתָּן לְהַכְתִּב דְּעוּלָה הוּאִי וְכִי אִמְרוּ חַתּוּמֵינוּ מִשּׁוֹי לְנַפְשֵׁיהֶו רַעֲשִׁים וְאִין אִדֶּם נֶאֱמַן לְשִׁים עֲזָמָה רַעֲשִׁי: **תַּנְהִי** הִיוּ דִבְרֵינוּ. עַל תַּנְהִי מִכְרָה לֹא שִׁיעָשָׂה לֹא כִּי וְכִי וְלֹא רִאֵנוּ שְׂקִיִּים לֹא תַנְהִי וְזֶה אִזְמַר לֹא הֵייתָ לִי וְאִינוּ מִכֵּר: **מוֹדַעַּא** וְאִמְנָה

שִׁי אִמֶּר הָאִמְנָה הָיוּ
עָא הָיוּ דְּבָרֵינוּ נֶאֱמָנִין
וְהָאִי לֹא נִיתָן לִיכְתֹּב
חֲמֵן תְּנֵא הָיוּ דְּבָרֵינוּ
נֶעֱמָא דְקָא עֵקְרִי
קָא עֵקֶר לִשְׁטֵרָא אוּ
יִדִיתָ הִיא אֵ"ל כִּי אִתּוּ
וּיֹלֵד קִיּוּמוֹ תְּנֵא יִיכוּ
תְּנֵא יוֹד וְעַד אוֹמֵר אִינוּ
בְּשִׁטְרָא מַעֲלִיא קָא
נֵא הִוָּה לִיהָ חֵד וְאִין
שְׁנִים מִתְקִיף לָהּ רַב
נֵא הִכִּי אַפִּי תְרוּיִיהָ
לְמִיעֵקֶר סְהַדוּתִיהָ
עֵקֶר סְהַדוּתִיהָ קֵא תִי
יִיהָ דְרַב יְהוֹשֻׁעַ תִּ"ר
טֵר וּמִתּוֹ וּבֵאֵר שְׁנִים
שִׁכְתֹּב יָדָם הוּא אֲבָל
פְּסוּלִי עֲדוּת הָיוּ הָרֵא
דִּים שִׁכְתֹּב יָדָם הוּא
וְצֵא מִמָּקוֹם אַחֵר
עַר וְהוֹחֹק בִּבְ"ד אִין
יִיהָ כְּבִשְׁטֵרָא מַעֲלִיא
אִמֶּר רַב שֵׁשֶׁת זֹאת
תַּחֲלַת הַזֹּמָה הִיא

ובשם תנאייו כו' **אלא**. ענ כרחק לאו חממה מקיימת הוא דכיון דתוך כדי דבור מסקי דבוריהו ואמר אכל תנאי היה ציינן אמרין הני למיעקר ארדוטייהו דבדוריהו תכז ידיו הוא אקאו ולומר לא חממו אלא ע"מ שקיים אלא את תנאי דתנאי מלתא אחרתיה הוא שאיה עוקרבו אלא לאחד זמן לא דמיא לתועעא ואמנה ומהימני דעדות בפני עצמה היא: **האי נמי**. כי סייס ואמר תנאי היה עקר להאימנה ידיו לומר לא חממתי אלא על מנת כן וכיון דאית לן דמלתא אחרתיה היא ושטרא ממילא מיעקר אישתכח דאין בשטר חסום אלא ע"א: **נקרא עליו ערער**. שרעה הנתבע לפסולו: **ומגבין ביה**. בתמיה: **פרי וסרי נהבו**. עדי השטר ב' ואלו ב' מעידים עליהם שפסולים היו בלאתם שעה: וכסס

כלל חזירו: **אמר** רב ששת ואת אימרת הבחשה תחלת הדין שטר אמנה הוא אם יש עדים פירוש דשטר אמנה הוא הלך אחר דיוס כלדארם הלך אחר השטר שמודה הלוה שכתבו כלדאתא התם ה תחלת הדין ו"ל דזאת ואומרת האמר הלוה היא פליג:

[illegible]

(שבת ע"א, ב) פי' שפייסו

(א) שבת עשר: (ב) ח' שפיט
הלוות לו שטר, (ג) (ב"ב מח
ע"א) (ד) (ב"ק ע"א) (ה) (נחמ
לא יקיים, רש"י) (ו) נ"י ב"י
יבאין כחז"ל יולא ממקום
חד נאמין שפיר כמנו דלא
ע"י שחקי אי נמי מגו במקום
דמיס הוא אי נמי הא דמכר
הימני מידם הוא דנחל חיי
סמכת אמרי כ"י הלכך איך
אמאנן אמנו שכולים לפוטין
גולותא אלא כשזמורים
כפירוש.

תורה אור השלם

אל תשכן באהליך עולה:
אם אין בידך הרחיקה
איוב יא יד

גליון הש"ס

מ' זאת אומרת הכחשה
 יין שיטה מקובלת כ"מ דף
 כג ע"א ד"ה אר"א ואם
 יומרת כסס רבי סעדי' גאון

מוסף רש"י

הובא בטוף המסכת

תוספות רי"ד (המשך)

[illegible]

מקרים אֵינֶם שֶׁהחֵלחֵל המכּוּר לַת עִיר שֶׁמֶר אֶבְרָהָם אֲחִיר מִלְּפָנֵי רִיסְכִים הָיָה קָרִיב וְאֵם לֹא יָדָבְרָה שֶׁמֶרֶכְּמוֹ אֲמִינוּ לֹא אָרַע שֶׁכִּבְשׁוּ הַנְּהַאִי בְּחוּךְ הָרֶשֶׁת וְאִי לֹא קִיָּמָן פִּי לִקְרוֹתוֹ שְׂעִירֵי עֵשֶׂה לֹהֵט וְלֹא מִיָּתִי תִּסְמָכִין וְכִי תִכְבֹּשׁ וְתִפְּחֹק לְבָנֶיךָ מִי אֶבְרָהָם שׁוֹר בְּרִבְכֶּם מִשְׁמִינִים לְעִירֵיכֶם וְאֵם לֹא יָדָבְרָה

[illegible]

(א) רש"ל מ"ז, (ב) ב"ב קעט; (ג) (ברכות ט. וס"ג), (ד) (לקמן ה). עירובין מז: פסחים מז. ב"ב קנד: (ה) (יבמות קו. ב"ב קלח: קדש). מנהדרין ל. (ו) גר (ז) רש"ל אהרן ליה רבנא, (ח) ס"א: דמי, (ט) (ל"א אהר דים נד), (ע) (בגיטין מז.), (פ) (שם נב).

בב' אבל אמגלתא לא.
עין צ"ב דף קס ע"א
תוס' ד"ה מקוסר עדיו
מחזוריו: שם כמה
מעליא. כעין זה שנוסת
דף מז ע"ב: שם לא
תציחנהו. לקמן דף ס
ע"א ודף עו ע"ב מולין דף
מז ע"א:

(א) גם' ושדי ליה צבי דינא
וחדור ליה ומחוקי ליה צי
דינא ולא צרף כ"ל:

הוציא עלי. מלוא, כתב
ידו. של, שהיה חייב
ל. ממון, ואין כל עדות
לאחר, גובה מבניס
בני הורין. אלל גינה
מבניסעדיס אלל מלוא
הכסות בשטר שיש
עדים, דכיון דלכא תרמי,
שטר ועדים, מפאק ליה
קבלא ולקוחות הוא
למפסדו למטעניה של
הקדקד דכר יעונו נמי מרי
למכור לגנות מהס ודבסי
לשטר עדים. הלכה כרבי
שמכבירי. במקום יחד,
שמכבירי. במקום רבים
(פסחים כ.ו.)

[illegible]

שבאים לקיים חזיתתן כל
עדותן אינה באה אלא על
אל המנה נמצא שכל עדות

על המנה נמצא שכל עדותו על זו היא: אר"י אמר שמואל הל' כחכמים פשיטא יחיד ורבים הלכה כרבים מ"ד

(א) והיינו דעת הראב"ד בהשגות פ"ה מהלכות עדות הלכה ד' ע"ט. ג) נראה דרבינו היה גורס כאן ויבא אפילו מחזיריו וכ"כ הגירסא באמת בפסחים כו.

נוספות ר"ד (המשך)
 ל' כרבי מחבירו (3) ובהא
 פ"י מחבירו קמ"ל: אר"י
 ל' שנים החתומים
 שטר ומה אחד מהן
 ירכיב שנים מה השוק
 העדי עליו ואל יצטרף
 ואו עס א' היכי דלא
 יפוק נבי רבעא רמתא
 וסודא דהו סהדא פ'
 ואו שהעדי על חתימתו
 ואו רצ' לצירוף פ'
 שוק אבל חבירו שמת
 ירכיב שנים מה השוק

[illegible]

למלכה אני החתום לרתי
פלוני מנה עיין כפ"ק
קדושין בהלכה ובשטר
(נ): א"ר א"ש עד
יין מצטרפים פי' ראובן
הוציא לשמעון שטר
ותום ואשרתא דייני
למטה שחתמו הדיינים
ש שקיימו החתימה וטען
מעון אני מכיר לא
תימת העדים ולא חתמא
דיינים ושמא הוא ויף
כל וכו' ע"א מעדי השטר
ועדי עד חתמתו ואחד
הדיינים בא והעיד על
חתמו מצטרפים זה עם

הוא אף מציג את המסורת
היהודית ואת חשיבותה
לחברה ולמדינה.

על הגייר כו' וחכמים מכשירין ומפרס
בגמרא י' מאן חכמים ר"א ואע"ג
דאמר ההם לא הכשיר ר"א אלא
בגיטין אבל בשאר שטרות לא ה"פ
אלא בגיטין ודכוותיהו דהיינו שטרות
שלין עומדין לרביה כגון אומן שטרות
עשוי אלא לקנות בו אשה ושדה כעין
גיטין שעשויין לפי שעה לגרס בו אע"פ
שיכול השטר של קנין להועיל לרביה
גם הגט יכול להועיל בדאמר דהכותב
[לקמן דף פטו:] וצ"פ כד"מ (דף יח.
ושם) וכו' נקדשין בשעין לאימכורין
זיה אלא שעיקרן לא לכך נעשו ולא
ממעט אלא שטרות שעיקרן לרביה
ועשויין לעמוד ימים רבים בדמייהו
התם קרא ונתתם בכלי חרש וגו':
הוציא ע"ז בתב דיו שהוא חייב
ל"ו גובה מנכסיה בני
חורין. פסק רב אלפס דווקא כשאומר
לא ה"ו דברים מעולם אבל נאמן הוא
לומר פרעתי ולא מני א"ל שטרך צדי
מאי צני אלא בשטר שיש בו עדים
דגובה שו' מנכסים משועבדים ואין
נראה לדבריו יחזק כי מנין לו ש
החילוק בין דבר דככל שטר אינו רגיל
לפרוע עד שיחזיר לו שטרות:
עך דרין מצטרפין. משמע דאילו
בשטר מקויים חיישין שמה
ז"ף לחתימת הדיינין וכן משמע
בירושלמי דגויין ופסקין בן סורר והא
דמניא בתוספתא דשביעית פרוחבול
המקושר כ' יהודה אומר עדים חותמין
מחבול והדיינים מבטלים אמרו לו אין
מעשה בית דין גרין קיום היינו דווקא
בפרחבול משום דנאמן אדם לומר
פרחבול היה לי ואבד ואמרי ל"מ אינו
נאמן מודה הוא דלא צני קיום:
האמר
י' אלא כי אתא רמי בר יחזקאל אמר
י' כללי דכ"ל יהודה אחי משמיה דשמואל
איקלע
יוצא בן אני פלוני החתום למטה לוימי מנה מפלוני: **מנכסיו** בני
דחיתא. כי היכי דהלכה כרבי מחבירו ה"נ אפילו מחביריו: **דנסיק**
מחו דהיינו צו: **מדאסר רב ענן** כו'. אלמא כרבי ס"ל שצ"ל לומר
במתקנת: **ושם שמואל**. שם לא כתב צו אלא פלוני העיד על כתב
אומרו צ"ד טועה לומר שהלכה כרבי ויאמרו שאין זה קיום: **איכא דס"ל**.
פ'ק וחתמו הדיינין על הנפק שלו ולאחר זמן כשהוצילו התמלה והגבית
לו ואחר זמן הדיינים העיד על כתב דין וזכר ונאמן להכשירו: **מאי דבא**
י' צני צנינו נתקיים: רב יהודה אומר דרמי בר יחזקאל הוה [קידושין נב.]:

חִקְלֵעַ

מסורת הש"ס

מוסף רע"י

ספות רי"ד (המז)

תוספות רי"ד

[illegible]

בגירושין והלכה כר"א
ל"ת ואם נשאת ל"ת

בשכלי אומנותו בידו. פירש רבינו חננאל זה שאומר עליו שהוא כהן יש בידו כלים שממששין בהן צטורה כגון כלי גללים כלי אצנים כלי אדמה שאין מקבלין עומאה של הרואה כלים הללו בידו מתרחק ממנו מלטמאותו ודומה שהוא כהן ולכן האמיתויה חכמים:

ואיבעית אימא רבי יהודה ורבנן בעלמין מתרומה ליוחסין קמיפלגי. ולא אמא לשנויי אלא קשיא דרבי יהודה אדרבי יהודה אכל דרבנן אדרבנן לעולם זרין למין בשכלי אומנותו בידו הקשה ה"ר שמואל מווארדין ומעיקרא היכי נצי למימר דטעמא דר"י משום גומלין והא גלל גומליס ע"כ סבר רבי יהודה נשילי פירקין ולקמן דף כח: דמעלין מתרומה ליוחסין ומיירך ר"י דמעיקרא ס"ד דלא לאו טעמא משום גומליס לא היינו מפסידים את הכסן מן התרומה כדי לומר מעלין כיון דמן הדין ראוי לחלוק ע"פ חזירו ואדרבה קודם היינו אומרים אין מעלין אע"י דגבי עבד אמר לקמן לרבי יהודה דאין חולקין לו תרומה משום דמעלין התם אין כל כך משאש כהפסד של עבד זה אם אין חולקין לו תרומה בלא רבו ור"י ובאילו סברא פליגי לימרו תרוייהו דמעלין ונעטרך שני עדים בתרומה או לימרו תרוייהו דלא מעלין ולא יעטרך אלא עד אחד בתרומה וי"ל דבהא פליגי דמר סבר חיישינן שמא יעלו מתרומה ליוחסין לפיכך הנריכו שני עדים ומר סבר דלא חיישינן:

אמנה שבשטר קמסדרי. וא"ת קמסדרי א"כ עדים חממי אע"ג דלא ידעי אי כהן הוא או לאו ואם כן הא דתנן בגט פשוט (נ"ג דף קעב.) שני יוסף בן שמעון הדרין צעיר אחת אם היו משולשין יכתבו כהן ומה מועיל כיון שעדים חותמין אע"פ שאין מכירים בו אם הוא כהן והרי הוא יכול להכריע ונכתבו שטר אחר בשם חזירו כהן ויזיל ממנו מחזירו כהן וי"ל דהיכא דהוחזקו שני יוסף בן שמעון וזלי אכולא מילתא קא מסדרי כ"י אז חזינן לידע אם כן כהן הוא והוא דלמי מעלין משטרות ליוחסין והכא מביעא לן היכא דלא הוחזקו: **חד אמר** מעלין. ואם חלמר ואמאי לא חשיב ליה כהדי הך דתנן בעשרה יוחסין (קדושין דף עו. ושם) אין מודקין מן המזבח ולמעלה ולא מודקין מן הי"ל דהך דשטרות מלמא דפשיטא היא דכיון דאכולא מלמא קמסדרי א"כ היו עדות גמור ולכן לא קא חשיב עדים וא"ת ואמאי לא חשיב תרומה ונשיאות כפיס למ"ד מעלין ואור"י דתרומה בכלל מוצא ונשיאות כפיס בכלל דוכן אע"ג דהוא דוכן היינו שיר דמשמע התם בגמרא מ"ד מעלין הוה מוקי

לה נמי בדוכן כהנים שגבולים ומיחו שקרא בחזקת כהן דלמקמן ויש לומר דאיכא למימר דתנא ושייר כולוה ובספר הישר פירש ר"ת דלאו בעבודת מוצא ממש איירי אלא כגון הפסע ומוחזק דברים הכשרים צורים דלא היו מוחזקין לעשות

תרומה ונשיאות כפיס וס"ת לא איזטרין למתני: **שאני** הבא דר"ע חזקיהו. פי' בקונטרס שהכל רואים שאר כהנים אוכלין שאר קדשי מוצא ואילו אין אוכלין וק"ל דמ"מ תקשי למ"ד מעלין ואמאי לא אסקיניהו לקדשי מוצא ונראה לר"ת דר"ע חזקיהו היינו שהיו מייחסים אותם אחר בני ברזלי שהיה ישראל ועוד שלא מלאו כהנס והיכא דאיתרע חזקא אין מעלין לכ"ע אבל קשה דפריך מעיקרא אחי לאסוקניהו הוה ליה למיפדך אמאי נגאלו כלל מן הכהונה ויש לומר דשפיר הוה ידע דר"ע חזקיהו ומשום הכי לא אסקיניהו אלא דהוה ס"ד דאע"ג דר"ע חזקיהו איכא למישא דלמא אחי לאסוקניהו לבסוף שלא ידעו שלא מלאו כהנס: ואלא

הבא נמי בשכלי אומנותו בידו והיכא אתמר דרבי חמא בר עוקבא אהא דתנן **ההקדר** שהניח קדירותיו ויירד לשתות **(מים מן היאור)** הפנימיות שהורות והציגונות טמאות והתניא אלו ואלו טמאות אמר רבי חמא בר עוקבא **בשכלי** אומנותו בידו מפני שיד הכל ממשמשת בהן והתניא אלו ואלו שהורות א"ר חמא בר עוקבא **בשואין** כלי אומנותו בידו ואלא הא דתנן הפנימיות שהורות והציגונות טמאות היכי משכחת לה ידסמיכא לרשות הרבים ומשום חיפופי רשות הרבים ואיבעית אימא ר' יהודה ורבנן במעלין מתרומה ליוחסין קמיפלגי איבעיא להו מהו להעלות משטרות ליוחסין היכי דמי אימיא דכתיב ביה אני פלוני כהן חתמתי עד מאן קא מסהדי עילוייה לא צריכא דכתיב ביה אני פלוני כהן לויית מנה מפלוני וחתמיו סהדי מאי אמנה שבשטר קא מסהדי או דלמא אכולא מילתא קא מסהדי רב הונא ורב חסדא חד אמר מעלין וחד אמר אין מעלין איבעיא להו מהו להעלות מנשיאות כפיס ליוחסין תיבעי למ"ד מעלין מתרומה ליוחסין ותיבעי למ"ד אין מעלין תיבעי למ"ד מעלין הני מילי תרומה דעון מיתה היא אבל נשיאות כפיס דאיסור עשה לא או דלמא לא שגא תיבעי למ"ד אין מעלין הני מילי תרומה דמיתאבלא בצנעא אבל נשיאות כפיס דבפרהסיא אי לאו כהן הוא כולי האי לא מחציף אינש נפשיה או דלמא לא שגא רב חסדא ורבי אבינא חד אמר מעלין וחד אמר אין מעלין א"ל רב נחמן בר יצחק לרבא מהו להעלות מנשיאות כפיס ליוחסין א"ל פלוגתא דרב חסדא ורבי אבינא הלכתא מאי א"ל אנא מתניתא ידענא דתניא ר' יוסי אומר **גדולה** חזקה שנאמר **יומבני הכהנים בני חביה בני הקיץ בני ברזלי אשר לקח מבנות ברזלי הגלעד** אשה ויקרא על שמם אלה בקשו כתבם המתיהשים ולא נמצאו ויגאלו מן הכהונה ויאמר התרשאת אלה אשר לא אכלו מקדש הקדשים עד עמוד כהן לאורים **(ותומים)** אמר להם הרי אתם בחזקתכם במה הייתם אוכלים בגולה בקדשי הגבול אף כאן בקדשי הגבול ואי סלקא דעתך מעלין מנשיאות כפיס ליוחסין הני כיון דפריס ידיהו אתי לאסוקניהו שאני הבא דר"ע חזקיהו דאי לא תימא הכי למאן דאמר מעלין מתרומה ליוחסין כיון דאכלי בתרומה אתי לאסוקניהו אלא לאו משום דר"ע חזקיהו ואלא

בשכלי אומנותו בידו. חמר המציא תבואה למכור היה נושא בידו כלי היכר של מירה כגון מחק שמוחקין בה המדה והמציאה להנעט אינו נושא בידו כלי אומנות מכר והכא כגון שכלי אומנותו בידו של זה המזלזל את שלו דאנן סהדי שלמוכרה הביאה הלכך אין זה אלא גומל וזה יעיד עליו בכרך שלפניהם:

הקדר. שהוא חכר: **הפנימיות** פטורים. כולה מתרלל ואולא לקמיה: **בשכלי** אומנותו בידו. להיכר שהוא נושאן למוכרין: **משמשת** כהן. לדוק ולקח: **ומשום חיפופי רשות הרבים.** שנותנים בני אדם אצנים גדולות או יתדות לצדי ר"ר להרחיק העגלות מלהיזק את הכתלים ומוחזק שכן דוחקות את ר"ר זה הנה קדירותיו אללס דחק גם הוא את הדך והעונדן שם מתחכין כהן וצבגלין עונדן על פני איירן וצבגי עס הארץ טמאים הם ומעמאליס את החיזוניות: **במעלין מתרומה ליוחסין.** רבי יהודה סבר הרואה שמאכלין תרומה לאדם בחזקת כהן מעיד עליו בכל מקום שהוא כהן ומעלין אותו ליוחסין הלכך אם מאכליהו תרומה הרי אלה מציאו להשיאו אשה וטעמיה ללו משום גומלין הוא ורבנן סברי אין מעלין מתרומה ליוחסין: **דאיסור מיהא.** אם זה הוא לא היה אוכל תרומה שהוא עון מיתה: **דאיסור עשה.** כה תכרכו (במדבר ו) אדם ולא זרים ולא הוה הכלל עשה עשה: **גדולה חזקה.** שאין צ"ד יכולין להוציא דבר מחזקתו: **שואין צ"ד יכולין הסמיכשים.** שהיו כהנים כשרים. לפי שהתחתו כהנים בגולה בגוי הארץ וילדו להם בנים כדכתיב בספר עזרא והם חללים הוצרכו הטללים בגולה להתייחס כשעלו מן הגולה לשאת בבנין שני: **ויגאלו.** נפסלו. מלשון לחם מגואל (מלבי 6): **הפרשפא.** הוא תחמיה בן חללים וכן כתוב בספר עזרא (תחמיה ח): **עד עמוד כהן לאורים וגו'.** כאדם (6) שהוא נחזירו עד שיבא המשיה דלאורים ותומים לא הוו במקדש שני שנחסרו חמשה דברים כדאמרין בספר יומא (דף כבא): **מקדש הקדשים.** דוקא מקדש המקדש פלגיהו אכל תרומה שהיו רגילין בה בגולה לא אסר עלייהו משום דהוחזקו בה: **קדשי הגבול.** תרומה שהיא נוהגת בגבולין חוץ למקדש וירושלים: **אף כאן בקדשי הגבול.** ומדאמר רבי יוסי גדולה חזקה ש"מ נשיאות כפיס נמי לא אסר עלייהו שהרי הוחזקו בה בגבולין: **ואי סלקא דעתך כו' אמו לאסוקניהו.** ומה הועילו בתקנתם: **שאני הכא.** דליכא למישא דליסוקניהו דהא ר"ע חזקיהו שהרי הכל רואין שאר כהנים אוכלין קדשי המקדש והם אינן אוכלין יש כאן היכר גדול שיש בהן דפסול. אבל שאר בני אדם כגון בזמן הזה לעולם מעלין מנשיאות

כפיס ליוחסין: **(י) דאי לא** סימא פרי. דעל דא סמך שיש בהן היכר תרומה נמי תקשי למ"ד מעלין מתרומה ליוחסין: ואלא

כמהלך כהן דלמקמן ויש לומר דאיכא למימר דתנא ושייר כולוה ובספר הישר פירש ר"ת דלאו בעבודת מוצא ממש איירי אלא כגון הפסע ומוחזק דברים הכשרים צורים דלא היו מוחזקין לעשות תרומה ונשיאות כפיס וס"ת לא איזטרין למתני: **שאני** הבא דר"ע חזקיהו. פי' בקונטרס שהכל רואים שאר כהנים אוכלין שאר קדשי מוצא ואילו אין אוכלין וק"ל דמ"מ תקשי למ"ד מעלין ואמאי לא אסקיניהו לקדשי מוצא ונראה לר"ת דר"ע חזקיהו היינו שהיו מייחסים אותם אחר בני ברזלי שהיה ישראל ועוד שלא מלאו כהנס והיכא דאיתרע חזקא אין מעלין לכ"ע אבל קשה דפריך מעיקרא אחי לאסוקניהו הוה ליה למיפדך אמאי נגאלו כלל מן הכהונה ויש לומר דשפיר הוה ידע דר"ע חזקיהו ומשום הכי לא אסקיניהו אלא דהוה ס"ד דאע"ג דר"ע חזקיהו איכא למישא דלמא אחי לאסוקניהו לבסוף שלא ידעו שלא מלאו כהנס: ואלא

תורה אור השלם 1. (סא) ומבני הכהנים בני חביה בני הקיץ בני ברזלי אשר לקח מבנות ברזלי הגלעד אשה ויקרא על שמם: (סב) אלה בקשו כתבם המתיהשים ולא נמצאו ויגאלו מן הכהונה: (סג) ויאמר התרשאת אלה אשר לא אכלו מקדש הקדשים עד עמוד כהן לאורים ולתומים: עזרא ב סא-סג

חוספות ר"ד לן דחלל אשה. אמאי לא ישא אשה כשרה ואפי' כתיב של כ"ג. הא ק"ל דלא הותרו כשרות להנשא לפסולין. וי"ל לפרש דהאי דאמר להשיא אשה לאו להשיא לו אשה. אלא להשיא מנשוי לכהונה. כגון אלהות ובתי דמספקין. וי"ל בחלל. וכת חלל ואלמנה: חלל הן פסולות לכהונה: איבעיא להו מהו להעלות משטרות ליוחסין. פי' אימיא דכתיב ב"י כהן פלוני כהן חתמתי עד מאן קמסדרי עליוה. לא צריכא דכתיב ב"י אני פ' כהן לויית מנה מפלוני וחתמיו סהדי אמנה שבשטר קא מסהדי א"ר אכולא מילתא מסהדי. ר"ה ר"ח ח"א מעלין וי"א אין מעלין והלכתא דרבני מילתא. ואילו כחבו שני עדים פ' כהן לוח מפלוני דליכא מאן דפליג דרורא מעלין. דהא עדים מעידים כי הוא כהן (ל' איבעי' להו מהו להעלות מכהונה ליוחסין.

(א) ויכ' הרי"ג כהן כסס הכה"ה י"ל ע"ס וזו מיישב קושיא חזק' ד"ה אלה מה שהקדש מ"ס פ"ט ע"פ דירק ועי' בש"י ס"ח מ"ט ס"ק ע"י:

(א) טהרות פ"ו מ"א. (ב) ונמשה למאן. (ג) קדושין פ"ו ד' (ז' ז"ל) ולתומים. (ח) י"י כ"י. (ו) ויעוד וזה י"י לפרש טעמא דמ"ד מעלין כדי שיהיו עדים למקדש וחזר בו משום דלא משמע הכי כפסוק דקאמר ה"מ בתרומה דעון מיתה. ת"י עה"ג.

הגהות הב"ח (א) י"י ד"ה עד עמוד כי כאלם שאומר ר"י הוא כ"י עגלה ערופה דף מח ע"ב.

מוסף רש"י כמעלין מתרומה ליוחסין. הרואה כהן אוכל תרומה במקומו. אין צריך לזכור אחריי ביוחסין ונושא כהן כהן גדולה. (קדושין פ"ו ע"ב) חזקיהו. י"ס למקדש עליו י"ס כס"ג. בקשו כתבם המתיהשים. כתב יוסוס וישיא. התרשאת. תחמיה בן חללים קרי כן בספר עזרא. ונגמרת ויגאלו מלא שגל שם שיהיו משתתף חלקן היה צריך לשמור קודם. שלא יחשדוהו שמה העייל סם המות במשק המלך המצוי לו י"ן של עבדי סוכנים לשמור. לך נקרא התרשפת וישיא. עד עמוד כהן לאורים ולתומים. כאלם שאומר לחזירו עד שיבא משיה. דלאוריס ותומים לא היו בבת שני וישיא. אמר להם כו'. מדכתיב מקדש הקדשים. שמעין דלא אסרי בתרומה אלא מקדש המקדש. אמר להם תרומה עליכם איני יכול לאסור עליכם מפני חזקתם שהוחזקו בגבול לכלל (שם). בקדשי הגבול. תרומה הנאכלת בכל מקום. שם. כיון דאכלי בתרומה אתי לאסוקניהו. ואמאי לא חש לה נחמיה דלא לאסוקניהו (שם). אלא לאו משום דר"ע חזקיהו. לא אשטרין למישא דהאי דכיון דשאר כהנים אוכלים מקדש המקדש והם גבולים מהם הוה חזקתם ויש בהם היכר ולא אתי לאסוקניהו (שם).

האשה שנתארמלה פרק שני כתובות כה.

עין משפט
נר מצוה

פז א מ"י פ"כ מהל'
 חסוריו בואה הלכה א'
 ופ"א מהל' תרומות ה"ב:
פח ב מ"י פ"כ מהל'
 חסוריו בואה הלכ' ד'
פח ג מ"י שם הלכה יא'
 טושי"ע חב"ע סימן ג'
 עקיף: 3
צ ד מ"י שם הלכה א'
 ופ"א מהל' תרומות
 הל' א [כז] סמג עשין מג'
 טושי"ע חסוריו בואה
 הלכ' ד': 3
צא ה מ"י פ"כ מהל'
 חסוריו בואה הלכה
 ג סמג עשין קח טושי"ע
 י"ד ס' שכנ עקיף: 3

מוסף רע"י

[illegible]

תאריך מאי ג'רד"ה ח'ק"ה. בשלמא אי אין מעלין יחא הא דגדולה חוקה א"ע"י דליכא למיחש לז"ד טועין שיעלו מן נשיאות כבשים לקדשי קדשים [וא"ע"י דכלל חוקה מעלין לתרומה ע"פ עד אחד ולא חיישינן לז"ד טועין שמה יעלו ליוחסין השתא סבר

יקח מעיקרא אכול
 וא אכול בתרומה
 אימא "השתא נמי
 תרומה דאורייתא לא
 מה ליוחסין בתרומה
 נון לא מסקינן ואלא
 דאיכא למיגור משום
 גרינן ובתרומה
 תא כתיב 'ואשר לא
 מקדש הקדשים הוא
 דאורייתא אכול
 קדש דכתיב ² וכל זר
 מידי דאיכר קדשים
 תהיה לאיש זר היא
 תאכל ואמר מר
 תאכל ת"ש חזקה
 בבבל ואכילת חלה
 בכרכין קתני מיהת
 ליוחסין לא לתרומה
 לה קתני מה אכילת
 ת כפים ליוחסין לא
 מה קסבר חלה בזמן
 ייתא ומסקינן מחלה
 א וכדאפיך להו רב
 לרבנן ת"ש ³ חזקה
 וחילוק גרנות בא"י
 וחי ראש חודש מגיעין
 כל לא חילוק גרנות
 וומר אף אלכסנדריא
 פני שבית דין קבועין
 דות כפים מאי לאו
 דרמיא דחילוק גרנות
 ליוחסין אף נשיאות
 גרנות גופה לחלה
 הזה דרבנן וחלה
 תרומה דרבנן לחלה
 רב הונא בריה דרב
 רב הונא בריה דרב
 יבנן בבי רב דיתבי
 מר תרומה בזמן הזה
 שהרי ⁴ שכיבשו
 בחלה ולא נתחייבו
 אנא אדרבה אפילו
 דאורייתא חלה דרבנן
 הארץ אי "בבואכם
 ים ושלשה מרגלים
 כולם ומרתו ולא
 אסקינהו עזרא
 לאו

הדעריצ שמשו אוכל בתרומה וי"ל דודאי גבי טמא תרומה וימירי קדשים אבל הכא לאכילת זר קאמר דלא אשכחן קדשים גבי אכילת זר: **נשיאות כפים בבבא**, דוקא נשיאות כפים ולא אכילת חלה ואע"ג דבסוריא נמי הוי מדרבנן אין מדקדקין בבבא כמו דבסוריא דכסר האי תנא כינוש **שמי** יחיד שמי כינוש כולל דבסוריא נמי נשיאות כפים מדרבנא לקטן: **ל** חילוק גרנות נופח חדה וקסבר תרומה כו', וז"ל דפלגי הני דרייתות פלוגתא דרב הונא דצריה דרב יהושע ורבנן דאי לא הכי בחד מהני דרייתות ממה פנפנך איכא למידק דמעלין מנשיאות כפים ליוחסין ופלגי נמי לדברייתא דאמיתא אכילת חלה בסוריא חוקה לתרומה וכל שני דאכילת תרומה לאווייתא דהוא חוקה לסוריא חלה דרבנן וצביריתא שניה קמי דחילוק גרנות דהיינו תרומה בסוריא לא היא חלה לחלה: עדות

ונוכחו לה שנים ושלושה מרגלים תלמוד לומר בכואכס כביא
בואכס ולא כתב כי תצאו יכול משנכנסו לה מרגלים ת"ל כו':
לאו

כיצד וחילוק היה אהל מועד בגלגל י"ד שני

אֵלֶּל מֵאֵי גְדוּלַּת חֹקֶה. דְּקֹאֲמֵר ר' יוֹסֵף לְמַה לָּנוּ (א) [לְחֹשֶׁת] לְהִשְׁתִּי
 חֹסֶם ר' מֵה יֵשׁ לְחֹשֶׁת לְנִשְׁתֵּל: **כְּרֹמָה דִּרְבָּנִי**. שֶׁהֵי בְּגוּלָה הֵי
 שֶׁאֵין שֶׁמֶרְמֹז מִן הַתּוֹרָה כֹּל מִלּוֹה שֶׁהֵא חֲלִיָּה בְּזָרֵךְ אֵינָה
 וְהִיבֹהֵת אֵלֶּל בְּזָרֵךְ דְּלֹאֲמִירָן בְּקִדְּוִשִׁין (דף כ:א) וְאֵיבִיעִים אֵימָא
 הִשְׁתִּי **כְּרֹמָה דִּרְבָּנִי אֲכֹל**.

ותרומת פירות האילן וירק: **דאורייתא**.
 וכן תרומה וישראל לא אכול ומשיח לא
 יקח לא מ"ד מעלין מתרומה ליוחסין
 יוכי מסקין ליוחסין מתרומה דאורייתא
 כ"י: **דאילא** למיגור **מסוס** **תרומס**
דאורייתא. שהרי לארץ בלא ומצוה
 שס תרומה גמורה דאורייתא מה
 שאלא היה מצוי להם בגולה ויש לחוש
 פן ויכלוס בה: לא כמדי דאקרי
 קדש. והיינו תרומה: **בבלי** זר לא
אכל קדש. בתרומה משחתי דמכי
 יפסדה לעיל מיניה וכל השמש וסור
 ואחר יאכל מן הקדשים ואוקמינן
 בתרומה ציבמות בזהל"ה (דף ע"ד):
לא כמדי דאקרי קדשים. אפילו
 חזוהו ושוק של שלמים הנאכלים לגשי
 להנים ולעבדיהם: **ואמר מר**. ציבמות
 פסוק יש מותרות ופז. צבת כהן שניסם
 יישראל ועשית אצלנו וגרשה חרע
 אצל לא שחחרת לתרומה אציה ואציה
 שחחרת לחמה ושוק וילין לה מהאי
 קרא כי תהיה לחם וז' היא בתרומה
 הקדשים לא תאכל עד: **חזקיה**
לכהונה. להעיד עליו שהא' הוא
נשיאות כפים בבבלי. הראונו נשא

הזה דרבנן ותרומה ד
דרבנן לתרומה דאורייתא
הונא בריה דרב יהושע
לכהונה נשיאות כפיים
ובסוריא ובכל מקום שיש
נשיאות כפים ראייה
ובבל כסוריא רשב"ג
של מצרים בראשונה
שם קתני מיהת נש
ליוחסין לא לחלה הא
קתני מה חילוק גגו
כפים ליוחסין לא חילוק
דקסבר תרומה ביומא
דאורייתא ומסקינן ב
דאורייתא וכדאשכחנינא
יהושע לרבנן דאמר
יהושע אשכחתינהו
וקאמרי אפילו למאן ד
דרבנן חלה דאורייתא
וה' שחילקו נתתיבו
בתרומה ואמינא לה
למ"ד תרומה בזמן הזה
דתניא בבואכם אל
יכול משוכנסו לה
ה"ל בבואכם בביאת
בביאת מקצתכם

[illegible]

(ב) יבנות סת: סת: קדושין
 סת: (ג) יבנות סת: סת: סת:
 סת: (ד) יבנות סת: סת: סת:
 סת: (ה) יבנות סת: סת: סת:
 סת: (ו) יבנות סת: סת: סת:
 סת: (ז) יבנות סת: סת: סת:
 סת: (ח) יבנות סת: סת: סת:
 סת: (ט) יבנות סת: סת: סת:
 סת: (י) יבנות סת: סת: סת:
 סת: (יא) יבנות סת: סת: סת:
 סת: (יב) יבנות סת: סת: סת:
 סת: (יג) יבנות סת: סת: סת:
 סת: (יד) יבנות סת: סת: סת:
 סת: (טו) יבנות סת: סת: סת:
 סת: (טז) יבנות סת: סת: סת:
 סת: (יז) יבנות סת: סת: סת:
 סת: (יח) יבנות סת: סת: סת:
 סת: (יט) יבנות סת: סת: סת:
 סת: (כ) יבנות סת: סת: סת:
 סת: (כא) יבנות סת: סת: סת:
 סת: (כב) יבנות סת: סת: סת:
 סת: (כג) יבנות סת: סת: סת:
 סת: (כד) יבנות סת: סת: סת:
 סת: (כה) יבנות סת: סת: סת:
 סת: (כו) יבנות סת: סת: סת:
 סת: (כז) יבנות סת: סת: סת:
 סת: (כח) יבנות סת: סת: סת:
 סת: (כט) יבנות סת: סת: סת:
 סת: (ל) יבנות סת: סת: סת:

תורה אור השלם

1. ויאמר ה'תשאל
לכם אשר לא יאכלו
מקדש הקדשים עד עמד
בהן לאורים ולתמים:
עזרה ב ט
2. וכל זר לא יאכל כס
תושב בהן ושכיר לא
יאכל קדש: ויקרא כב י
3. ובה בהן יז תהיה
לאיש וְהוא בהרומת
הקדשים לא תאכל:
ויקרא כג יב
4. דבר אל בני ישראל
ואמרת אליהם בבאכם
אל ההרץ וקדש אני
מביא אתכם שמה:
במדבר טו ט

הגהות הב"ח

(א) תר"ה או דלמא כו'
אלא במלוקת חרימה וכו'.
נ"ב וכן פרש"י יבמות דף
נט ע"ב:

צב א ב מ"י פ"כ מ"ג
אסתר מ"ה הל"א
צב ג מ"י ע"ה הל"ה

תוספות ר"ד

ת"ש חזקה כהנה
נשיאות כפים וחילוק
גנות ועדות. פ"י המורה
אם באו עדים ואומרים
שהוא כהן וכגון שמכירים
את אביו ואת אמו ועדות
חזקה הוא בתמיה הי"ק
עדות הבא מבח חזקה
כחוקה. פ"י כהונה דאמא
לקמיה דר"א אמר מוחזקין
בהו שהוא כהן א"ל
מה ראית א"ל שקרא
ראשון כהנ"כ א"ל בחזקה
שהוא כהן או בחזקה
שהוא גדול פ"י כהנמה
כדאמרינן בענין רב קרי
בבבא ור"ע דלא היה
כהן א"ל שקרא אחרי
לוי פ"י דאי לא רבין
הוא אין לוי קורא אחרי
למאמרינן בענין אין שם
כהן נחפדה החבילה
כלומר איך לוי את זכותו
והעלה ר"א כהונה ע"פ:
ההוא דאמא לקמיה דר"ל
א"ל מוחזקי כזה שהוא
כהן א"ל מה ראית [א"ל]
שקרא ראשון כהנ"כ. א"ל
ראית שחלק על הגורן
כ"ל ר"א ואם אין שם גורן
בטלה כהונה. פ"י המורה
אם אין ור"ע במקומו.
(ארי"ז) תניא הרי שבא
ואמר בני זה כהן הוא
נאמן להאכילו בתרומה
ואינו נאמן להשיאו אשה
דב"י ר"א א"ל ר"ח אם
אתה מאמינו להאכילו
בתרומה האמינו להשיאו
אשה. ואם אינך מאמינו
להשיאו אשה אל תאמינו
להאכילו בתרומה. א"ל
רבי אני מאמינו להאכילו
תרומה שכן בידו להאכילו
תרומה. ואינו מאמינו
להשיאו אשה שכן אין
בידו להשיאו אשה:

עדות הבאה מבח חזקה. פ"י שאנו יודעין שהוא כהן ממחמת
הקורא אחרי שמוחק לן שהוא לוי: **שקרא** אחרי
לוי. לפירוש ר"י הלוי שפירש בגיטין (נ"ט) א"ל אין שם כהן
נחפדה חבילה שקרא ישראל גדול לפני לוי י"ש לפרש הכה שקרא
אחרי לוי קטן משראל שקרא אחרי:
שקרא לפניו כהן. פירוש פ"ע
אמת: הרי שאמר בני
זה ובהן הוא. מדנקט בני זה ובהן
הוא משמע שאינו ידוע לנו אם הוא
בנו והוא בל להעיד שהוא בנו ושהוא
כהן שאינו בן גרושה דאי ידוע לנו
שהוא בנו הוה ליה למינקט בני זה
כהן בלא וי"ו ומימה א"כ יהא נאמן
לכלי עלמא לתרומה ליוחסין כגמו
דאי צ"ע אמר אינו בני וי"ל דלע"ג
דאיכא מגו לא מהימן דלדבריו קרוב
הוא כדאמרינן בהחולין (יבמות דף מו.)
וה"ל דבריו כותי אמה ואין עדות
לכותי ואין אדם נאמן לפסול את
בנו ולע"ג דרבי קאמר כשמוך אני
למאמרינן להאכילו בתרומה שהרי צידו
להאכילו בתרומה אלמא לע"ג דקרוב
הוא לדבריו נאמן כגמו הכס ודאי
מהימנין ליה משום דלית ליה מגו
אפי' ידעין שהוא בנו אבל האי מגו
אי הוה ידעין שהוא בנו ליכא מגו:
נאמן להאכילו בתרומה. פירוש
לע"ג דליכא אלמא הוא שהוא
קרוב דקסבר רבי אין מעלין בתרומה
ליוחסין ואין נאמן להשיאו אשה פירוש
למטרק ע"ש אחר להשיאו אשה כיון
שהוא קרוב והשגח אתי שפיר הא
דאמר ר' חייא א"ל אמה מאמינו יחידי
להאכילו בתרומה לע"פ שהוא קרוב
המאמינו ע"ש אחר להשיאו אשה אבל
אין לפרש דאין נאמן יחידי להשיאו
אשה דפשיטא דליתו נאמן וצ"ל לא
הוה אמר רבי חייא המאמינו לישא
ללא מישתמיט שום מנה למימר דעד
אחד כשר ליוחסין וצ"ל נמי אין לפרש
דנאמן ע"ש אחר להאכילו בתרומה
דאי הוה צריך שני עדים בתרומה
א"כ הוה סבר דמעלין בתרומה ליוחסין
ואם כן היכי מכשיר קרוב כיון דליתו
נאמן להשיאו אשה וא"ל כיון דסבירא
ליה דאין מעלין בתרומה ליוחסין אם

לאו כולו סלוק. רובן נשארו צבול דכתיב כל הקהל כאחד ארבע
רצוא (עור"ט) ועוד. אם צ"ל עדים שהוא כהן שמכירין את
אביו ואת אמו: **ועדות חזקה** כ"ל. בתמיה ובי עדות חזקה קרי ליה:
עדות הכהה מזה חזקה. העדות נקבל והאכילו בתרומה
כאילו ראינוהו אגן לאומה חזקה שזה
העיד: או **בחזקה** שהוא גדול.
כדאמרינן בעלמא (גיטין דף נ"ט)
רב קרי צבלי ור"ע דלאו כהן
הוה: **שקרא** אחרי לוי. ואי לאו כהן
הוא אין לוי קורא אחרי דלמרינן
במסכת גיטין (נ"ט) א"ל אין שם
כהן נחפדה חבילה ומפרשין דאין
לוי קורא כמקום שאין כהן. ויש
מפרשים נחפדה החבילה כמקום
שאין כהן אם כן רוצה ישראל לקרות
לפני לוי קורא ודוקא דאין כהן
אבל היכא דליכא כהן לא נחפדה
החבילה ולא יקרא ישראל גדול לפני
לוי. והכא כהן אחר הוה התם הלכך
אי לא דאי כהן הוה לא הוה לוי
קרי שמתיה: **שקרא** לפניו כהן.
ואי לא דאי לוי הוה לא היה קורא
שני אלא שלש שנים כהנים היו
קורין לפניו והוא שלש דכ"י אמרינן
במסכת גיטין (נ"ט) א"ל אין שם לוי קורא
כהן נחפדה חבילה. למת לו נמשך
ראשון: **ואם אין שם גורן**. אם אין
שם זרעי חנוכה במקומו: **וימנין**.
פ"ע אמת: הדר. ר"ש לקיש:
חזיה רבי אלעזר ציטום. החזיר
פניו ונסתכל צדי אלעזר צעין רעה
שהבין שמתי ר' יוחנן שמע לשון זה
וכשאלו לשון זה לא אמרה צ"ס רבי
יוחנן לפיקר לא קיבלה הימנו: **להשיאו**
אשה. שמא ממזר או נתן הוא:
ש"ס צידו להאכילו בתרומה. שהרי
הוא כהן והכל מוחזקין לו תרומה:
ובטבוליו

ואינו נאמן להשיאו אשה דב"י אמר לו ר' חייא אם אתה מאמינו להאכילו
בתרומה תאמינו להשיאו אשה ואם אי אתה מאמינו להשיאו אשה לא
תאמינו לאכול בתרומה א"ל אני מאמינו להאכילו בתרומה שבידו להאכילו
בתרומה ואינו מאמינו להשיאו אשה שאין בידו להשיאו אשה תסתיים ומדברי
העלה בן ע"פ אביו לכהונה ר' חייא העלה את ע"פ אחיו ללויה ורבי חייא
מאי שנא בן דלא דקרוך הוא אצל אביו אח נקמי קרוב הוא אצל אחיו
במסיה

כן היכי מוקמינן כהנאל כהנא (נ"ק קד): ההיא דרבי דלקמן במסיה לפי מומן ונאמן בתרומה דרבנן אבל בתרומה דאורייתא לא מהימן
והא לרבי כיון דס"ל דאין מעלין בתרומה ליוחסין א"ל כן ס"ל דמעלין בתרומה דרבנן לתרומה דאורייתא כדמשמע לעיל דכל היכא דלכיל
בתרומה דרבנן אכיל נמי בתרומה דאורייתא וי"ל דהאי דמצינן למימר לעיל דמעלין בתרומה דרבנן לתלם דאורייתא או איפכא היינו
משום דלא תקשי למ"ד אין מעלין מנשיאות כפים ליוחסין אבל רב אשי כהנאל אפשר דסבירא ליה כמ"ד מעלין ועוד נראה דלכיל
עלמא בין למחן דאמר מעלין בתרומה ליוחסין בין למחן דאמר אין מעלין מעלין בתרומה דגן מירוש ויזהר של א"י ואפי' היא דרבנן לתלם
דאורייתא כיון שבזמן המוקדש היא דאורייתא אבל תרומת פירות או תרומת חו"ל אין מעלין לכ"ע אפי' לתרומת דגן מירוש ויזהר של א"י
דרבנן דדוקא בתרומת א"י או חלה דאורייתא כסורא אחר מעלין מדרבנן לדאורייתא אבל לא צבול וההיא דהגזול כהנא חזירי בתרומת
פירות או חולה לארץ וכן מתני' דלקמן דנאמנים להעיד בגדלן מה שיראו בקוטרן ומוקי לה בתרומה דרבנן היינו בתרומת פירות או חולה
לארץ ולמ"ד מעלין בתרומה ליוחסין אפי' בתרומת דגן מירוש ויזהר דא"י אפילו היא דרבנן מעלין דהא ר' יוסי ס"ל כפ' יו"א דופן
(נ"ה מו.) תרומה בזמן הזה דרבנן דדוקא משום דקסבר חולקין תרומה לעצד בלא רבו הוא דלית ליה דאין מעלין הא אי הוה סבר דאין
חולקין הוה מודה דמעלין והא דאמר לעיל מעיקרא אכול בתרומה דרבנן סולבסוף אכול בתרומה דאורייתא לא מכח שהיו אכולין בגולה
קדשי הגזול אכולין בתרומה דאורייתא אלא משום שהיו נושאים כפים בגולה שמעלין מנשיאות כפים לתרומה דאורייתא לע"ג דהרי אהם
בחזקתם כמה הייחם אכולין בגולה כ"י משמע שמכח אכילה היה מתירו אין לחוש בכך ולהוה לשנא דקאמר בתרומה דרבנן אכול
בדאורייתא לא אכיל מה שאל העלם מנשיאות כפים לתרומה דאורייתא היינו משום דר"ע מוקייהו: **נאמן** להאכילו בתרומה. הקשה
ר"י דתנן דפרק עשרה יוחסין (קדושין דף ע"ט) וס"ל הוה ואשתו למדינת הים וכשחזר הביא עמו בנים ומתה אשתו צריך להביא
רואיה על בניו ואינו נאמן להאכילם בתרומה כדמוכח התם בגמ' דתניא התם הביא רואיה על הגדולים א"ל רואיה על הקטנים ואמר
רשב"ל עלה לא שנו אלא בקדשי הגזול אבל ליוחסין לא והייז קאמר רבי הכא דאז נאמן להאכילו בתרומה ומיך דרבי מנה מנה הוא ופליג
ור"ת אומר דההיא דקדושין אפי' כ"י יהודה דאמר אין מעלין לכהונה ע"פ עד אחד וקדשי הגזול דהם היינו לכל דבר קדושה כגון תרומה
ונשיאות כפים ויוחסין והא דקאמר התם א"ל ליוחסין לא היינו יוחסין לקרובה כגון לסקול ולשרוף על ידו כדמסיק התם ר' יוחנן אמר אף
ליוחסין ואזדא ר' יוחנן לטעמיה דאמר סוקלין על החזקות (א"י הכא נאשמו עמו דאין צריך להביא רואיה כדאמר התם: **שבידו** להאכילו
בתרומה. סימניה א"ל נאמן אותו על תרומה כהאי מגו הא אין בידו להאכילו אחר מימה וא"כ אין זה מגו כמו שמינין צ"ש נוחלין
(נ"ב קס:) גבי צבור ופסק כהנא דקדושין (דף ע"ט) דתניא יביר יבירי לאמריס מכאן אמר רבי יהודה נאמן אדם לומר זה בני צבור כ"י
למאי הלכתא אי לתת לו פי שנים אילו צ"ע למיכב ליה מתנה מי לא יהיב ליה לא צריכא בנכסיס שגפלו לו כשהוא גוסס אלמא אי לאו
קרא לא הוה נאמן לפי שאין צידו וי"ל דלא דמי דהכא כיון דנאמן להאכילו בחיי משום צידו סבירא הוה דנאמן אפילו לאחר מיתה:
במסיה

(א) (מסכת ה"ה) (ס) (פירוש)
מתא דנשיא שדרינן לו.
ד"ה טבא ובי אבי של
ר"י ובי על שם ישיא.
(ג) (מגילה כ"ג.) (ד) ועי'
גיטין נ"ט: וי"ע (ה) וולפין
גרסינן בעיל שפיר כי
מפקקין מתרומה ליוחסין
היינו מתרומה דאורייתא
כ"י ומי' א"ל שומר
דאיתו דהשתא נמי יכול
לומר דאי לא מימא הכי
הייז הוי מרסי ידיהו הא
אלו לאסוקיה לתרומה
דאורייתא ועוד דהשתא
לכ"י פירושא פשיטא
ליה לתלמוד דאין מעלין
מתרומה דרבנן דחיל אפי'
לדאורייתא וי"ע ליוחסין
לכ"י פ"כ אינו ראה ואין
חזר מדבריו דמעיקרא לא
הייז ראה מתרומה אלא
משום שחלק מלדאורייתא.
פ"י (ו) ודלית לומר
ליוחסין להשיאו אשה דהא
לכ"י יהיה במקום שאלמן
להאכילו תרומה נאמן
ע"ה להשיאו אשה דמעלין
מתרומה ליוחסין. פ"י.
(ז) וי"ע ה"ב מוס' קדושין
פ"ה לא ש"ס. (ח) ועוד
קשה לר"י דאין זה מינו
טוב שאל וליכא בגוין וי"ע
לו חלקו הרי יספיד והשתא
דקאמר שהוא כהן טעם כל
החד חלקו ואין לפרש שבידו
להאכילו בתרומה כשעה
שפסקי שהיה יכול לומר
איתו בני ובהן הוא דא"כ
להשיאו אשה נמי ימא הכי.
במוס' לא מיך והחזיק
שפסיס מלחמ' פ"י.

מוסף רש"י

הדר חזירה לר"א
בישועה החזיר ר"ש לקיש
את פניו ונסתכל ברי"א
כפנים ונפשו, שהנין ר"ש
לקיש שמע ר"א דבר זה
מפי רבי יוחנן. וכשאלמה
לו לא אמרה בשמו (מכות
ה.) דבר נפחא. ר' יוחנן
דמקרי כ"י נפחא כ"ל
הש"ס, כמו (ב"מ פ"ג)
מאן עיל כ"י נפחא, נראה
למורי דלכיון ש"ל ר' יוחנן
היי נפחא. ולכ"י מוקרי
כ"י נפחא. וז"ל דמפרשי
כ"י נפחא על שם יופי

(שד"ח פ"ג)

האשה שנתארמלה פרק שני כתובות כו.

עין משפט
נר מצוה

צד א מיי פ"כ מהל'
אסורי ביאה הלכ' ד'
סמך לאין קבץ טע"ע
א"ש סתם ג פניק א'
צח ב מיי פ"ו מהל'
תרומות הלכה א'
סמך לאין קבץ
צו ג מיי פ"א מהל'
מערר כלכל ד'
צו ד מיי פ"כ מהל'
אסורי ביאה הלכה
טו ט טע"ע רכ"ז
סמך ג טע"ע ו'
צח ד מיי שם הלכה יב'

תוספות ר"ד

רשב"א אומר וכו' רשב"א
היינו ת"ק פ"י ר"א שאין
לומר שבמקום עוררין
קאמר רשב"א דמעלין
לכתובה ע"פ עד אחד
אלא במקום שאין עוררין
וה"ק נמי ר"א. ואסוק
רב אשי דבמצטרפין
לעדות קמיפלגי ובמקום
שיש עוררין. והבא במאי
עסקין במחזוק לן באבונה
דהאי דבהן הו"א. ונפק
עלי' [קלא] דבן גרושה
ובן חלוצה הוא ואחתייה
פ"י עד שבנדוק הקול אם
הוא אמת אם לאו ואחא
עד אחד ואמר ידענא ביה

במס"ח לפי תומו. וא"ת ומנ"ל דהכי הוא דלמא ר' חייא העלה
נן על פי אביו נמסח לפי תומו ורבי העלה אה ע"פ
אחיו אפי' נלא מסח ואר"י דמסתמא דנמתי דקמי צברייתא
מילתא דרבי עשה רבי מעשה ועוד דאי אפשר דרבי העלה אה
ע"פ אחיו ללויה אפילו נלא מסח

דהסא אין שייך לומר שצדו להאכילו
מעשר למ"ד מעשר ראשון מותר
לזרע: **מבית הספר**. נקט שלא
לומר שהוא עבד דלמא בקוף פירקין
(לקמן דף נח.) **אין** בחר דקנסניהו
עורא. ולר"ע דקודם קנסא הו' דוקא
לנו בחר קנסא אף לכהנים אבל
לר"א בן עזריה דמקמי קנסא הו'
אף לכהן בחר קנסא הו' לכהן דוקא
והא דמעשר ראשון חזקה לכהונה
אחיא כר' אלעזר בן עזריה ולא
כר"ע ויש שמוחקין אין ומפשיס
דהא דקאמר בחר דקנסניהו עורא
הו' אפי' לר"ע דבחר קנסא הו' לר"ע
לכהן דוקא והו' כמו אלף ושינוס
הוא גידס דהא בכמה מקומות מוכח
דמעשר ראשון ללוי אף בחר קנסא
דמתן כפ' כל הבט (גיטין דף ג.)
המלוה מעות את הכהן ואת הלוי
להיות מפרש עליהן כן וכן הסמ
בגמרא שאלם לכן לוי חס
מעשר לנכדן בדי וצ"פ הזרוע (חולין
קלא: ושם) פריך מעשר ראשון ללוי
הוא וכן בכמה מקומות והיינו כר"ע
ועוד דלמ"ד קנסא לעניים היכי הו'
חזקה לכהונה דלכידא דר"ע פליגי
כפ"ס י' מותרות (יבמות פו:) ושם דליכא
למ"ד קנסא לכהנים ואיכא למ"ד
לעניים דלר' אלעזר בן עזריה הו'
דוקא לכהן ואפי' לעשירים כמו קודם
קנסא דלא קנסס עורא שהרי עלו
ולמ"ד קנסא לעניים משמע הסמ
דוקא לעניים ולא לכהנים עשירים
אפי' בימי טומאה דלית ליה דמימי
טומאה עניים הוו ועניים דהסא אין
לפרש עניי לויים דוקא ולא עניי

והטבילונו. מפני שבתם תינוק מטפח באשפות ושרצים מליץ סס:
לערב. ולר"ח הערב שמש: והחולק צ"ד. קא ס"ד שעל פי צ"ד
הקבוע בעיר היו חולקין לו תרומה צבית הגרנות ולקמיה פריך אי

צ"ד לא הו' חזקה היכא הו' חזקה: **בסר דקנסניהו עורא**.
לויים דלא לימצו להו כדלמרי צבמות
כפ' י' מותרות (דף פו:) לוי דלא
הו' חזקה. כלומר בלוי איכא לספוקי
דהא אביו כהן: למ"ד כו'. פלוגתא
היא צבמות (שם): בנכסי אביו כו'
אינה חזקה. להשניט מעליו קול היוצא
על אמו שהיא גרושה והוא חלל:
פשיטא. דהא אפי' הוא חלל יורש את
אביו: **רבן שמעון היינו רבי אליעזר**.
דהא ודאי צבמות שיש עוררין לא אמר
רבן שמעון דליהי חד נאמן וכי אמר
מעלין צבמות שאין עוררין קאמר:
ד"ר פכר ערער חד. הו' ערער ואין
אחד נאמן עליו להכשירו: **ונפק**
עליה קלא. קול בעלמא ולא עדות:
ואחסיניה. מן הכהונה עד שידקו
את הדבר שמעלה הוא לכהונה:
ואסקיניה

אמר אין בחר דקנסניהו עורא ודלמא איקרו ויהבו ליה אמר רב חסדא הכא
במאי עסקינן יבגון דמוחזק לן באבונה דהאי דכהן הוא ונפק עליה קלא דבן
גרושה ובן חלוצה הוא וחלקו ליה לדיריה מעשר בבית הגרנות לוי דלאו
לוי הוא מאי איכא למימר בן גרושה או בן חלוצה הוא לא מיבעיא למאן
דאמר מעשר ראשון אסור לזרים דלא הו' יהבי ליה אלא אפילו למ"ד
מעשר ראשון מותר לזרים הני מילי למיספק להו אבל בתורת חלוקה
לא יהבי ליה והחולק בבית דין אינה חזקה אי בבית דין לא הו' חזקה
היכא הו' חזקה אמר רב ששת הכי קאמר החולק תרומה בנכסי אביו עם
אחיו בבית דין אינה חזקה פשיטא מהו דתימא בדרהנך לאכילה האי
נמי לאכילה קמ"ל הנך לאכילה האי לובוני: רבי יהודה אומר אין מעלין
לכהונה על פי עד אחד וכו': רשב"ג היינו רבי אליעזר וכי תימא ערער
חד איכא בינייהו דרבי אליעזר סבר ערער חד ורשב"ג סבר ערער תרי
או האמר רבי יוחנן דרבי הכל י' אין ערער פחות משנים אלא הכא במאי
עסקינן דמוחזק לן באבונה דהאי דכהן הוא ונפק עליה קלא דבן גרושה
או בן חלוצה הוא ואחתיניה ואתא עד אחד ואמר ידענא ביה דכהן הוא
ואסקיניה

ישראל וכהנים דא"כ נסתכרו עניי לויים כמה שלא עלו ועוד דמשמע הסמ חליו הוו כהנים בימי טומאתם עניים לר"ע הו' שקלי אפי'ג
דלענין חלוקת מעשר הו' כשראל דללוי ולא לכהן קאמר אלא לעניים בין עניי לויים ולמ"ד מעשר ראשון מותר
לזרים שקלי אפילו עניי ישראל אבל למ"ד אסור לזרים אין נראה שינתן לעניי ישראל כדי למוכרו דמילתא דאחי לדי תהלי לא אחקיני
רבנן דליכא למיחש דלמא אחי למיכליה (דלמא צבמות בן עזריה לא מבעיא לר"מ דלמא אסור לזרים כו') ולר"ע לא הפקיע עורא את הלויים
מכל וכל להשוותן לישראל וכהנים שלא יטלו עשירים לויים אלא עניי לויים צבמות עניות אלא ללויים בין עניים בין עשירים היו חולקים
לעולם כדמוכח בכל הנהו שהבאחי שהיו נוטלין בתורת לויית ועוד דר"ג צבפניה שנתן מעשר ראשון לר' יהושע בן חנניא ומעשר שני
פ"ה מ"ט) אי בתורת עניות יהיב ליה אמאי לא יהיב ליה נמי מעשר עני שהרי מעשר עני נתן לר"ע ומיהו יש לדחות דלעולם בתורת
עניות נתן לו ומה שלא נתן לו מעשר עני לפי שהיו לו מאתים וזו דליתו טול צבמער עני דמתן צבמסכת פאה (פ"ה מ"ח) אבל מעשר
ראשון יכול אפי' יש לו מאתים וזו דהא איכא למ"ד דאפי' כהנים עשירים בימי טומאה עניים מינה ועוד דלא ליתן כל מתנותיו
לעני אחד: **בחר דקנסניהו עורא**. לא אשכחן צהדיא בקרא דקנסניהו רק מנינו צעורא (נחמיה י) והיה הכהן בן אהרן עם הלויים
בעשר הלויים ואיכא למימר דה"ק כשיצאו הלויים לחלוק צבית הגרנות יצאו הכהנים עמם ומיהו לר"א בן עזריה דבחר קנסא דוקא
לכהן לא משמע מהאי קרא דליכא למימר עם הלויים דקאמר קרא היינו לקבל מהם מעשר ראשון משלהם דהא משלהם לא קנסס
עורא כדמוכח בפרק הזרוע (חולין קלא:) ו"ל דלר"א בן עזריה לא נמנעו הלויים מכל וכל מליך צבית הגרנות ולכן במעשר דלמא
בסמוך דלמא איקרי ויהיב ליה כל שכן צבית עורא שעדיין לא פשט הקנס שהיו הולכים צבית הגרנות ולכן נאמר שילכו הכהנים
עם הלויים ולמ"ד קנסא לעניים הא דכתיב והיה הכהן היינו נכחן עני ומשום דכהנים עניים שכיחי טפי לפי שאין כל כך עסוקים במלאכה
אלא בעבודת בית המקדש וגם אין להם קרקעות נקט כהן ויהי' עניי ישראל למ"ד מעשר ראשון מותר לזרים וה"ר יוסף פירש
מדכתיב (נחמיה ג) הביאו את כל המעשר אל בית האוצר צבית האוצר היה לשכר שמקין עורא לתת שם תרומת הכהנים כדכתיב צעורא
(נחמיה י) וכיון שאומר להביא שם המעשר א"כ של כהנים הוא וקיימא לן (נחמיה דף טו.) דמלאכי זה עורא ולמ"ד לעניים נקט אל בית
האוצר משום דכהנים עניים שכיחי טפי כדפרישית אי נמי אל בית האוצר לא ליתן לכהנים אלא לחלק לעניים וה"ר הקשה דבסוף
עורא (א) משמע דמעשר היה ללויים דכתיב ואדע כי ממות הלויים לא נגמא (להם) ויצרחו איש לשדוהו הלויים והמשוררים כי משמע שהלויים
והמשוררים היו חולקים וצריך לומר דזה היה מקמי דקנסניהו עורא אף קראי לא מוכחי הכי: **והאמר רבי יוחנן דברי הב"א אין ערער**
כו'. נראה לר"י דר' יוחנן עיקר דבריו על משנתו ולהכי לא קא משני הכא ה"מ היכא דליכא חזקה דכשרות כו' דמשני בפרק עשרה
יוחסין (קדושין דף עג:) ואם תאמר והואיל ואמתי' קאי היכי פריך מנייה הסמ וצפרק קמא דגיטין (דף ע.) גבי גט דלמא הא דקאמר ר'
יוחסין דלא מהני ערער דחד היינו היכא דליכא עד אחד דמכשר דקמי מעלין לכהונה על פי עד אחד ויש לומר דהש"ס ידע דר' יוחנן אמסקנא
דירב דבפתולה היה קול ואח"כ בא עד אחד להכשירו ולהסיר הקול ואח"כ ביה ואמרי דבן גרושה ובן חלוצה הוא דכ"י הא גוואל א"ר
יוחסין דבעינן שנים אפי' עד אחד שהכשיר והקול כמאן דליתיהו דמי שהרי העד גרוע מן הקול אי לאו משום חזקה דמסייע ליה לצטל
הקול שהרי הקול פוסל והעד אינו פוסל לרבי יוחנן (א) **אין** ערער פחות משנים. לאפוקי חד דלא הו' ערער אבל קול נמי פוסל
בפתולה בתרומה קודם שבה העד המכשיר: **ואתא** עד אחד ואמר ידענא ביה דכהן הוא. לא צ"ע למימר דפליגי אי מעלין ע"פ
עד אחד כשהקול פוסל דפשיטא ליה להש"ס דלא פסיל קול לכ"ע כיון דליכא עד וחזקה ועוד דקול לא הו' קרי עוררין:
ואסקיניה

הגהות מהר"ב רנשבורג

א' ג' האמר ר' יוחנן
דברי הכל אין ערער
פחות משנים. ע"י מוס'
ד"ה והאמר ונחמיה ה"ר
נחולין פ"א ע"ה ד"ה
וקפיה לן:

מוסף רש"י

והטבילונו. לפי שדרכו
שט מיוק לטפח שפלים
ועתה נאמרת וביק קדוה.
וחבירי בדילין ממוני.
ממני תרומות (שם).
רשב"ג היינו רבי
אליעזר. דהא ודאי
צבמות שיש עוררין עליו
לא אמר רשב"ג דליהי
חד נאמן וכי אמר מעלין
צבמות שאין עוררין קאמר
(רשב"ג ב"ב ד"א.) ערער
חד איכא בינייהו. והא
דקמי צבמות שיש עליו
עוררין היינו עד אחד
הפוסל ומכשיר עד אחד
המכשיר (שם). דרבי
אליעזר סבר ערער חד.
הו' ערער ואין עד אחד
נאמן עליו להכשירו (שם).
ורשב"ג סבר ערער
תרי. צבין אלל צבמות
ערער אחד הו' עד אחד
נאמן להכשירו (שם). והא
אמר ר' יוחנן. לא
איתמר היכא קאי (שם)
רב. ונפק עליה קלא.
בעלמא ולא עדות (שם).
ואחתיניה. מן הכהונה
עד שידקו את הדבר.
שמעלה הוא לכהונה. וכל
זה יסוד נכון הוא בלא
זיך. דכלל קול נמי
מיתוקמא שמתעלה שפיר
בעד אחד מכשיר מעיקרא
ועד אחד בסוף וישני
עדים עוררין צבמות.
דמפרש ואזיל. אלא משום
הכי נקט ליה דבעי למימר
ואתא עד אחד ואמר
דכהן הוא ואסקיניה.
דלמא אחא עד אחד
להכשירו אלא אם כן יא'
עליו פסולת קודם לכן
(שם).

צב א מ"י פ"ד מהל'
עדות הלכה ד פת
עשין קט טושי"ע ח"ת
סמ"ג ל סק"ד ו:
ק ב מ"י שם ופ"י מהל'
אסורי כלה ה' טו
סמ"ג טושי"ע ח"ת פ"י
ל סק"ד טושי"ע ח"ת
ק א ב מ"י פ"ה מהל'
אסורי כלה ה' טו
סמ"ג טושי"ע ח"ת פ"י
ל סק"ד טושי"ע ח"ת

תוספות ר"ד

דכחן הוא ואסקיניה
דע"א נאמן להכחיש את
הקול ואח"כ ב"ח עוררים
ואמרו בן גרשה וכן
חלוצה הוא ואחתיני.
וחתא ע"א ואמר דיענא
ב"י דכחן הוא ר"א סבר
הכא [ב"ח] דאיתא עוררים
היה דפסלו ל"י אין
מעלין לכהונה ע"פ ע"א
שפסקינן ואצ"ל דאיתא
ע"א קמא שהשמיטין כיון
שלא העיד יחד בב"ד אין
מצטרפים ורשב"י סבר
איתא ע"א עוררים מעלין
ע"פ ע"א וה' שפסקינן
שמצטרפים אותו עם
הראשון ואמרין אותו
לכחיה דתרי ואקרי גברא
אחתיני. וא"י קשיא הוא
אמרו לעיל דבב"ד דתרי
דהוא ספק תורה ל"א
אוקרי גברא אחתיני ית
לחור דתרי באיסור תורה
אמרינן הכי והבא בתרומה
דרבנן והכי מוקמינן לה
לקמן בשילהי פירקין
והלכך מקילין בה ואמרין
אוקרי תרי לבב"ד תרי
ואקרי גברא אחתיני.
ובפולגנא דתניא.
עדות מצטרפין עד שיראו
שניהם כחצו (דכ"ד ר"א)
ר"י [בן קרח] אומר
אפילו כיה אח"כ פ"י
לאפוקי כ"א בפ"י הלוח לו
ד"א בפ"י הורה לו שמה
שראה זה לא היה זה.
ואצ"ל דכמה חד סמדי
לח"ק לא מצטרפין. ולר"י
מצטרפין ואין עדות
שתיקתא בב"ד עד שיעירו
שניהם כאחד ר"י אומר
שומעין דבריו של זה היום
ולכשיבואו חבירו למחר
שומעין דבריו ואח"כ ר"א
כת"י ורשב"י כ"ד [בן קרח]
הדלכה כ"י [בן קרח]
שעדותן מצטרפות אצ"ל
שלא ראו שניהן כאחד.
והל' נמי כ"י שעדותן
מותרת לבעלה ע"י נפשות
שלא העידו כאחד: "בב"ד"
האשה שנכתבה כ"י
עובדי כוכבים: ע"י ממון
אסורה. עד שבבב"ד
כרסו כל כהנות שבתורה
פסולות ואם יש להן עדים
א"י עבד א"י. שפחה
היא אלו נאמנין שאין
אדם נאמן ע"י עצמו.
א"י וזכרה בן הקצב
המעתק הזה לא היה זה
היה ידן משעה שנכתב
עובדי כוכבים לירושלים
ועד שיצאו א"ל אין אדם
נאמן על ידי עצמו. פ"י
באשת כהן מידי דאי
באשת ישראל אפילו פ"י
נפשות מותרת דאע"פ
היא ומסדיה כהנות
ריש נמי כהנות הלכך
ע"י ממון מותרת לבעלה
דמירתיה דלמא מפסדי
ממון ולא אפשר לה אבל
ע"י נפשות דלא מיתחת
אנסו לה. והמורה פ"י
הואל ויהיה בה הפקר

ואסקיניה. וא"ת ולמאן דמיס' לזילתא דזי דינא היכי
אסקורו כיון דלחתיניה מנחת הקול וליכא
למימר דליכא זילתא דזי דינא אלא היכא שהורידוהו שמי פעמים
דמנחה בחזקת הבתים (ב"ב דף ק"ג).
אלא היכא שהורידוהו ע"י עדות אבל
נכודתה ע"י הקול ליכא זילתא
דז"ד וטע"ג דלמרינן (נע"ז דף פ"א).
גבי גרושה לכהן דלא מצטרפין קלא
היינו משום דלית ליה תקנתא אבל
הכא דלא לא מסקינן ליה לעולם פסול
מצטרפין ו' נמי בתרומה דרבען
הקול: **אנן** אחתיני צ"ח אנן
בסקינן צ"ח. פ"י בקונטרס אע"ג
דמרי ומרי נינהו אוקי מרי להדי מרי
ואוקי גברא אחתיני וקשה לר"י
דנפקת האומר בקדושין (דף סו. וסס)
קאמר גבי ינאי היכי דמי אילימא
דמרי אמרי אשתגבלי ומרי אמרי לא
אשתגבלי מאי חזית דסמכת אהני
פירוש אהני דלמרי לא אשתגבלי סמוך
אהני ואמאי קאמר וינוקש הדבר ולא
נמלא והסם פ"י בקונטרס דלא אמרי
אוקי מרי נבדי מרי ואוקי גברא
אחתיני דלא לא נבא להעיד על אמו
אלא על ינאי ולו לא היה חזקת
כשרות ואין נראה לר"י דחזקת האם
מניחא גם לינאי דממשמע הכא
ואמרינן נמי לעיל בפ"ק (דף י"ג. וסס)
לדברי המכשיר כ"ז מהכיר צנתה
ואפילו מאן דפסל צנתה היינו משום
דבעלה ע"י ינאי וזו ונס אין לו מר
כמו שמירן ר"ת דליכא למימר הסם
אוקמינן אחזקה לפי שכל הגשים היו
בחזקת שניות דל"כ היכי מייתי
מינה ראייה על אשתו שזימנה נעד
אח דשני הסם דכל הגשים בחזקת
שניות אבל אשתו זימנה היא בחזקת
היתר וגראה לר"י דמרי ומרי ספיקא
דרבען הוא ומדברנן ההמירו דלא
מוקמינן לה אחזקה והכא בתרומה

דרבען הקול ובפירק כלל מערבי (ע"ז דף ק"ג).
אוקי דלא מוקמינן לה אחזקה דלא נעמאלא אע"ג דתרומה בזמן הזה דרבען היינו משום דעריכו מחומין דלוריתא
לר"מ אי נמי שאני הסם דאיכא ריעותא דהרי נעמאלת לפניך ולא אמרינן השתא הוא דלעומי אע"ג דגבי מקוה אמרינן השתא הוא
דחסי ואתא (וה' דף ק"ג). הכא דליכא שמי כמי עדים לא אמרינן השתא הוא דלעומי ובשנים אומרים מת ושנים אומרים לא מת
דלמרינן לעיל (דף ק"ג). לא תנא ולא מוקמינן לה אחזקה אשת איש היינו משום דחזקה דלשה דייקא ומנסבא מרעה לה לחזקה אשת
איש אע"ג דבשנים אומרים מת אמרינן כהאשה רבה (יבמות פ"ז). דמותרת לחזור לו וכיון דליכא חומרא בסוף לא דייקא מ"מ הכא כיון
דמחשינן או א"ת זה איכא חומרא ובשנים אומרים נתגרשה ושנים אומרים לא נתגרשה אמרינן נמי לא תנא אע"ג דליקא וליכא נמי
חזקה דאין האשה מעיזה פניה דלא שאל דפירך נמי הסם כ"י ועוד ממזר ספק ממזר הוא אע"ג דבחזקת אסור ל"כס היא מ"מ לא היו ממזר ודאי דהני
עדיה או יפסלו אותם בגולונתא ובהאשה רבה (ס' ג' וסס) גבי צעו מיניה מרש ששת עד אחד ביצמה מהו כ"י אמר להו מיתוסה אמרו
לה מת צנן ואחר כך מת בעליך ומיצימיה ואח"כ אמרו לה חילוף הדברים תנא והולך ראשון והאחרון ממזר היכי דמי אילימא מרי
ומרי מאי חזית דסמכת אהני דלמרי ל"כס סמוך אהני דשדו לה וקשה דמאי פריך והא אית לן לאוקמי אחזקה דלמרי ל"כס שמת בעלה
תחלה כדלמרינן בפירק ארבעה אחין (ס' דף ק"ג). גבי נפל הבית עליו ועל בת אחיו כ"י ועוד כיון דמרי ומרי ספיקא דרבען הוא
יש לאוסרה כדלמרינן גבי ינאי והסם לא דייקא כדלמרינן הסם וימנין דרחתא ליה ל"כס וי"ל דמ"מ מהני דיוקא דידה לענין דמרעה הוא
לחזקת אסור ל"כס והא דפריך נמי הסם כ"י ועוד ממזר ספק ממזר הוא אע"ג דבחזקת אסור ל"כס היא מ"מ לא היו ממזר ודאי דהני
דיוקא דידה דפירשין ועוד כיון דמרי ומרי ספיקא דרבען אין לנו להעמידה על חזקה ולהחירו בממזר ורבינו יצחק בר ברוך פ"י דלא
אמרינן ככל הי אוקמא אחזקה לפי שהשנים שמוציאים אותו מחזקתו של היתר הם מעידים תחלה ומיד כשהעידו ילא מחזקתו ע"י עדותן
ותו לא אמרינן אוקמא אחזקה ולכ"י פריך לעיל מאי שאל רישא ומאי שאל סיפא דשנים שזומרים נתקדשה העידו תחלה ובשנים אומרים
נתגרשה אע"פ שהם העידו תחלה מ"מ היתה בחזקת אשת איש א"כ היא דהאשה רבה ודינא שנים המוציאים אותו מחזקתו כזו תחלה
ואין נראה אסור ל"כס והא דפריך נמי הסם כ"י ועוד ממזר ספק ממזר הוא אע"ג דבחזקת אסור ל"כס היא מ"מ לא היו ממזר ודאי דהני
שע"ד אחד המכשיר העיד קודם (ועוד דרך א"י משמע דענין למימר דלפניו אמו שניהם לנסוק דמסקינן ליה: **על ידי** פסון סותרת
בבע"ה. נראה דמותרת אפילו לבעלה כהן דלא חיישין אפי' לאונסא משום דמרתיה להפסיד ממונא ולא דמי לשבירה וכן מוכח בגמרא
דקאמר לא שנו אלא שיד ישראל תקיפה על העובדי כוכבים אלא די העובדי כוכבים תקיפה על עמנו אפילו ע"י ממון אסורה לבעלה
ועל כרחן היינו לכהונה מדקאמרי אף אן נמי מנינא מההיא דריחוקה בני משפחתה והא לא שייך אלא לכהונה דבישראל לא שייך
ריחוקה בני משפחתה דלניה אסורה אלא לבעלה ועוד ראייה דתנן צ"י שני דמסקת ע"י (דף ק"ג). אין מעמידין צנתה בפונדקאות של
עובדי כוכבים מפני שהשודים על הרציעה ורמיניהו ופסון מכן צנתה לקרנן לא קיפא לה לכתחלה והא דיעבד ומנא תימרא דשני צין
לכתחלה כ"י דתנן לא תתייחד אשה עמהם על העריות ורמיניהו האשה שנכתבה ע"י עובדי כוכבים ע"י ממון מותרת
לבעלה אלא ש"מ שני לן צין לכתחלה לדיעבד משמע דאין לחוש כלל שנבעלה דא"י מותרת לבעלה ישראל קאמר דלא חיישין שמה נתרלת
אבל לבעלה (י"כ) כהן אסורה דחיישין שמה נאנסה א"כ לא היה מייתי מיד: **ועל ידי** נפשות אסורה בבע"ה. היינו אפילו לבעלה ישראל
דחיישין שמה נתרלת כדי למלא חן שלא יתרגנה דאי לבעלה כהן קאמר ואסורה שמה נאנסה א"כ הוה ליה למימר אסורה לכהונה אלא
ודאי אפילו לבעלה ישראל אסורה וא"ת נזויות ליטחור דקודם לכן מסרן נפשיהו כדמשמע בריש מכלתין (דף ג'). גבי כל הנשאת
בגרעי תיבעל להשר תחלה וצריך למר דהכא חיישין על כל אחת שמה אינה נזויה ואפילו נראית נזויה שמה אינה:

ואסקיניה. דנמקוס קול הוה חד מהימן: **ודכולי עלמא.** צין לר'
אלעזר צין לר"ש: **מלערפין.** שני עדים המעידים זה שלא צפני זה
בשאר עדות: **דחיישין לזילתא דזי דינא.** שהורידוהו שמי פעמים
ועכשיו יעלוהו ויבעלו דכריהם. והיינו דקאמר ר' אלעזר דלמחר
שהורידוהו ע"פ העוררין אין מעלין
ע"פ עד זה האין אע"פ שיש לזרפו
עם הלמחר: **ואנן מסקינן ליה.** ואי
קשיא מרי ומרי נינהו אוקי מרי להדי מרי
מרי ואוקמינן אחזקה קמייתא
דלסקיניה ע"פ עד הראשון שהוא
נאמן דהא אכתי אין עוררין דקול
לאו עוררין הוא: **אפילו פרי.** אמו
בבדי הדדי נמי בפסע שניה לרבי
אלעזר לא מסקינן ליה: **עד שיראו**
שניהם כאחד. את העדות לאפוקי
אחד אומר בפני הללויה ואחד אומר
בפני הודה לו עליו: **ואין עדותן**
מסקייתא. להסקל בצ"ד ואפי' ראו
שניהם כאחד. ופולגנא דלמרי היא
ולאו ר' יהושע בן קרחה קאמר לה
ורבי אלעזר ורבנן שמעון צנלונתא
דרבי נתן ורבנן פליגי: **בבב"ד.** ע"י
ממון מופרס לבעלה. דמרתיה להפסיד
ממון ואין מפקדין אותה: **אסורה**
נפשות. שהיתה נידונה למוות: **אסורה**
לבעלה. דהואל ונוהגין בה הפקר
חוששין שמה נתרלת כחצו מהן:
גמ' לא שנו. דע"י ממון מותרת
לבעלה: **אלא שיד ישראל תקיפה על**
העובדי כוכבים. ויראים לעשות שלא
כדין שמה יפסדו ממונא: **שהורבנה.**
נתמסבנה: **ועדיה.** אותן שהעידו
שהורבנה: **ופא אשקלון.** דלחן
פלגמים הוא ועוד כנר גלו ישראל:
הורהנה

להם חכמים אם אתם מאמינים שהורהנה האמינו שלא נסתרה ושלא
נמארה ואם אי אתם מאמינים שלא נסתרה ושלא נמארה אל תאמינו
שהורהנה והא אשקלון דיד עובדי כוכבים תקיפה על עצמן וקתני

הורהנה
היה זה חמר גמל דברי ר"מ ומוקי לה (ה' רבה ורב
מחזיקין דלמרינן הוה דלעומי אע"ג דגבי מקוה אמרינן השתא הוא
דלמרינן לעיל (דף ק"ג). לא תנא ולא מוקמינן לה אחזקה אשת איש היינו משום דחזקה דלשה דייקא ומנסבא מרעה לה לחזקה אשת
איש אע"ג דבשנים אומרים מת אמרינן כהאשה רבה (יבמות פ"ז). דמותרת לחזור לו וכיון דליכא חומרא בסוף לא דייקא מ"מ הכא כיון
דמחשינן או א"ת זה איכא חומרא ובשנים אומרים נתגרשה ושנים אומרים לא נתגרשה אמרינן נמי לא תנא אע"ג דליקא וליכא נמי
חזקה דאין האשה מעיזה פניה דלא שאל דפירך נמי הסם כ"י ועוד ממזר ספק ממזר הוא אע"ג דבחזקת אסור ל"כס היא מ"מ לא היו ממזר ודאי דהני
עדיה או יפסלו אותם בגולונתא ובהאשה רבה (ס' ג' וסס) גבי צעו מיניה מרש ששת עד אחד ביצמה מהו כ"י אמר להו מיתוסה אמרו
לה מת צנן ואחר כך מת בעליך ומיצימיה ואח"כ אמרו לה חילוף הדברים תנא והולך ראשון והאחרון ממזר היכי דמי אילימא מרי
ומרי מאי חזית דסמכת אהני דלמרי ל"כס סמוך אהני דשדו לה וקשה דמאי פריך והא אית לן לאוקמי אחזקה דלמרי ל"כס שמת בעלה
תחלה כדלמרינן בפירק ארבעה אחין (ס' דף ק"ג). גבי נפל הבית עליו ועל בת אחיו כ"י ועוד כיון דמרי ומרי ספיקא דרבען הוא
יש לאוסרה כדלמרינן גבי ינאי והסם לא דייקא כדלמרינן הסם וימנין דרחתא ליה ל"כס וי"ל דמ"מ מהני דיוקא דידה לענין דמרעה הוא
לחזקת אסור ל"כס והא דפריך נמי הסם כ"י ועוד ממזר ספק ממזר הוא אע"ג דבחזקת אסור ל"כס היא מ"מ לא היו ממזר ודאי דהני
שע"ד אחד המכשיר העיד קודם (ועוד דרך א"י משמע דענין למימר דלפניו אמו שניהם לנסוק דמסקינן ליה: **על ידי** פסון סותרת
בבע"ה. נראה דמותרת אפילו לבעלה כהן דלא חיישין אפי' לאונסא משום דמרתיה להפסיד ממונא ולא דמי לשבירה וכן מוכח בגמרא
דקאמר לא שנו אלא שיד ישראל תקיפה על העובדי כוכבים אלא די העובדי כוכבים תקיפה על עמנו אפילו ע"י ממון אסורה לבעלה
ועל כרחן היינו לכהונה מדקאמרי אף אן נמי מנינא מההיא דריחוקה בני משפחתה והא לא שייך אלא לכהונה דבישראל לא שייך
ריחוקה בני משפחתה דלניה אסורה אלא לבעלה ועוד ראייה דתנן צ"י שני דמסקת ע"י (דף ק"ג). אין מעמידין צנתה בפונדקאות של
עובדי כוכבים מפני שהשודים על הרציעה ורמיניהו ופסון מכן צנתה לקרנן לא קיפא לה לכתחלה והא דיעבד ומנא תימרא דשני צין
לכתחלה כ"י דתנן לא תתייחד אשה עמהם על העריות ורמיניהו האשה שנכתבה ע"י עובדי כוכבים ע"י ממון מותרת
לבעלה אלא ש"מ שני לן צין לכתחלה לדיעבד משמע דאין לחוש כלל שנבעלה דא"י מותרת לבעלה ישראל קאמר דלא חיישין שמה נתרלת
אבל לבעלה (י"כ) כהן אסורה דחיישין שמה נאנסה א"כ לא היה מייתי מיד: **ועל ידי** נפשות אסורה בבע"ה. היינו אפילו לבעלה ישראל
דחיישין שמה נתרלת כדי למלא חן שלא יתרגנה דאי לבעלה כהן קאמר ואסורה שמה נאנסה א"כ הוה ליה למימר אסורה לכהונה אלא
ודאי אפילו לבעלה ישראל אסורה וא"ת נזויות ליטחור דקודם לכן מסרן נפשיהו כדמשמע בריש מכלתין (דף ג'). גבי כל הנשאת
בגרעי תיבעל להשר תחלה וצריך למר דהכא חיישין על כל אחת שמה אינה נזויה ואפילו נראית נזויה שמה אינה:

כאן

(א) צ"ב (ב, ג). ג"ז שם דף
קס"ה: מהר"ן ל. גיטין ל'
(א) ופוסקתא כהנינן פ"ה'
(ג) ע"י (ב, ג). גיטין פ"ה'
(ד) ע"י (ב, ג). גיטין פ"ה'
(ה) ע"י (ב, ג). גיטין פ"ה'
(ו) ע"י (ב, ג). גיטין פ"ה'
(ז) ע"י (ב, ג). גיטין פ"ה'
(ח) ע"י (ב, ג). גיטין פ"ה'
(ט) ע"י (ב, ג). גיטין פ"ה'
(י) ע"י (ב, ג). גיטין פ"ה'
(יא) ע"י (ב, ג). גיטין פ"ה'
(יב) ע"י (ב, ג). גיטין פ"ה'
(יג) ע"י (ב, ג). גיטין פ"ה'
(יד) ע"י (ב, ג). גיטין פ"ה'
(טו) ע"י (ב, ג). גיטין פ"ה'
(טז) ע"י (ב, ג). גיטין פ"ה'
(יז) ע"י (ב, ג). גיטין פ"ה'
(יח) ע"י (ב, ג). גיטין פ"ה'
(יט) ע"י (ב, ג). גיטין פ"ה'
(כ) ע"י (ב, ג). גיטין פ"ה'

מוסף רש"י

במצטרפין
למרינן לר"א אין
מלכין עד לחזקת
הראשון והוא העיד
שניהם כאחד. רבנן דפליגי
אלב"ד נאן אלא כל כלי
שניהם צימזי הוה מסקינן
ל"י ומוקמינן ליה אחזקה
קמייתא דמזמן לן בלטה
דכ"י הוה וליולתא לא
חיישין. ורשב"י כ"י נתן
(נשם). ובפולגנא דהרי
תנאי. ר"י נתן ורבנן
(נשם). דתניא אין עדותן
מצטרפות. אין צריך כן
בב"ד לחזקת דברי יושע
בן קרחה ורבנן. אלא
כ"י הוה בתימא שמה
בשניהם זה בזה. ומשום
דגמ' דקאמר נקט רישא
(נשם). אפילו כיה אח"כ
זה. אמר אומר ביום
ראשון לזה פלוגי פלוגי
מנה אומר ביום
שני ראשון גם א"י עליה
ממנו. דמ"מ אמתה קא
מסדיה. ומ"מ פרי אמתה
דקא מסדיה הוה לא קא
מסדיה. והו"ל נבדי
מנה י"ל עדים. וטעמיהו
מפרש שפיר כהנינן (ל').
מקלף ומופדל (נשם). עד
שיעירו שניהם כאחד.
בב"ד צ"ד (נשם). וסתמא
הוה ולא ר' יהושע בן
קרח קאמר לה ונחזיקין
ל' על ידי ממון.
שמה מיתת ממון ע"י
ב"י.

תוספות ר"ד (הבש"ק)

חורשים שמה נתרלת לא'
מהן ומשמע שהיא אסורה
לישראל ואינו צ"ל דא"י
גם בשב"י נאמר בן ונאסור
איהה על בעלה ישראל.
והא"ן פתנה אדם לאשתו
אם תשתבאי אפרקין
ואחתיני ל' לאיתנה. א"י
אע"פ שפסקינן אותה
לא חיישין שמה נתרלת
אלא ככל הוא באונס. וכן
פ"י גמ' ר"ח ז"ל אסורה
לבעלה כהן: המעתק הזה.
א"י שבויה. הוא א"י
שמואל ברבי יצחק ל"ש
פ"י ממון מותרת
אלא שיד ישראל תקיפה
על עובדי כוכבים פ"י
שידאם ישראל אבל די
עובדי כוכבים תקיפה על
ישראל אפילו על ידי ממון
אסורה דלא מיתחת

האשה שנתארמלה פרק שני כתובות

כו.

עין משפט
נר מצוה

(א) ויערובין מה: ויפ"ק
(ב) ערובין פ"ח מ"ב (ג) פ"ז
(ד) ובערין א"ח
(ה) כרובים בק"ק (ו) פ"ז
(ז) שנת מלך נדה ג'
(ח) טהרות פ"ה מ"ה
(ט) ויערובין מ"ה
(י) ולמיתה טיפה כרמל
(יא) כ"ל מהר"ל (יב) ויע"ע
(יג) פ"ח פסוקים י" ד"ה הלך

גיליון הש"ס

י"ג ר"ה בלשתי וכו'
ספחאשין: כי נפסק
יחפץ נחלשתי מ"ד
המנוח ובלש:

הנהגות הב"ה

(א) ג' כגון הני נשי
הגנבי: (ב) שם דלא
(עקב) מו"מ וי"ב פ"ה
עקר וכן משמע מפ"ש

מוסף רש"י

כל כהנות שנמצאו
בתורה פסולות.
לבעוליהן דלשם הכן
אסורה ק"פ בלשתי, אבל
אשת ישראל לא יפ"ק ע"ה
בלשתי. חילול נשים הנא
לעיר, על שם שמפסידים
ובלשתי את העיר קרי לה
נולשת (שבת ט"א) על שם
שמפסידים ויחזיקים קרי
לה נולשת ממתנתמין
ויחפץ ובלש: ויע"ע
שמפסידים חיל שמפסידים
ובחזון (נדה י"ג) בשעת
שליש. מנן טהור של
אשה מלכות (שבת ט"א)
לנסך אין פנאי. דל"ר
הניסוך לא תקיף להו
וערובין נחלשתי (ש"ס)
ש"ס. אחד טמא. קבר
מוטל בו לחנו ומתלה את
כלו ואין טהור בו טהור
אחיל (פסחים י"ג) רעשה
טהרות. נגע טהרות
אחר כך נשן. ובא חבירו
והלך בשני. ויע"ע הן
שנכיל שחק זה לא נק'ר
זה דהשתא דלא אחד הן
טמא וטהור. אם נשאל זה
בפני עצמו. אם נשאל
כל אחד מהם ספקו בפני
עצמו. טהור. ואם נשאל
אחד. האילו ויבדלוהו אחת
יש לנו למתן טמאין או
טהורין. אי אפשר למתן
לכן טהורים אדם. שח"י
האחד ודאי טמא: ויש:

הוראה דלמדת וזיון דהגיע זמן ולא נפדית הרי היא של עובדי כוכבים דביינא משום הכי בעינן עדים מעדין אותה שלא נסתרה: **נכנסה** דלמדת נחלשת להם לא בעינן עדים האילו ועל ידי ממון הוא: ואיכא דרמי לה מרמא. לא מתני לה להא דרב שמואל בר רב יצחק אפיריטא דמתניתין בלשון לא שנו אלא רמי מירמא מתניתין וברימא אהדי ועלה שני רב שמואל מילוק צין יד ישראל תקיפה ליד העובדי כוכבים תקיפה: הני נשי דגנבי. שבעליהן יתלץ ודך המלכות להפקיר ביתם ונשיהן: בן דונאי. רוצה היה ואלעזר שמו דלמרינן צ"ע עגלה ערופה (פסוק מ"ו). אבל נשי דגנבי הגונים ממון לא מפקרי: **מתני'** כרכוס. מזור מתרגמין כרכומא (דברים כ): **פסולות** אסורות לבעוליהן דלשם כהן אסורה בלשתי. חילול נשים הנא לעיר, על שם שמפסידים ובלשתי את העיר קרי לה נולשת (שבת ט"א) על שם שמפסידים ויחזיקים קרי לה נולשת ממתנתמין ויחפץ ובלש: ויע"ע שמפסידים חיל שמפסידים ובחזון (נדה י"ג) בשעת שלישי. מנן טהור של אשה מלכות (שבת ט"א) לנסך אין פנאי. דל"ר הניסוך לא תקיף להו וערובין נחלשתי (ש"ס) ש"ס. אחד טמא. קבר מוטל בו לחנו ומתלה את כלו ואין טהור בו טהור אחיל (פסחים י"ג) רעשה טהרות. נגע טהרות אחר כך נשן. ובא חבירו והלך בשני. ויע"ע הן שנכיל שחק זה לא נק'ר זה דהשתא דלא אחד הן טמא וטהור. אם נשאל זה בפני עצמו. אם נשאל כל אחד מהם ספקו בפני עצמו. טהור. ואם נשאל אחד. האילו ויבדלוהו אחת יש לנו למתן טמאין או טהורין. אי אפשר למתן לכן טהורים אדם. שח"י האחד ודאי טמא: ויש:

באן בכרכוס ש"ל אותה מלכות. פי' שיוצין נעמ לפי שאין אחרת מלכות ויש פנאי לנסך ולבעול אבל בלשתי של מלכות אחרת שאינה מלכות נכנסה בלשתי כרכוס של אשה ואי אפשר דלא ערקא חדא מינייהו וזהו לן למשריהו לכולהו ולמיתלי לקולא דבשניה הקילו דלמרינן בסמוך אס יש מחבואה אחת מלכות על כל הכהנות כולן אע"ג דמפסקא לן בלשתי מחזקת אלא אחת הכה פשיטא לן דשרי דהתם לא ודאי נחבואה אבל הכה ודאי ערקא ולפי' הקונטרס קשה טובא חדא דפרין נתלי לחומל וגי מחבואה תלין לקולא ועוד דמה מתין דמהדר למתא כ"י ואין אדם נכנס לשם וזה קמ"י נלשט שנגמס לעיר ועוד כיון דלמיתא דע"ז פריך הוה ליה למימר אי אפשר דלא ערק חד מינייהו ונסך ועוד דהתם מפרש טעמא לפי שאין פנאי לנסך ולית ליה טעמא לפי שאין כרכוס של אותה מלכות רוצה להשמיד את בני העיר [ועוד מאי שנא שעת מלחמה משעת שלום] ויש לישב לפי שיטת הקונטרס דרבי יצחק בן אלעזר לא אחי לשני מתני' אהדיא דע"ז אלא אחת ליה שנייה דרב מרי ומתניתין דהתם נמי בכרכוס של מלכות אחרת ולא נא אלא לפרושי מתניתין וכן משמע בפרק בתרא דע"ז (דף ע"ה). דפרין התם ממתניתין דהכלא אמתניתין דלנשק ולא מייתי התם דרבי יצחק: והלך באחד מהם ועשה טהרות. להכי נקט ועשה טהרות דלענין האדם אנו מוקינים שיהיה לטבול ולהיות כן יצונו לדי טומאה ודאי אס יענו שיהיה נכרך אחד לכך אומר לכו וזלו טבילו דלא נהרא קמייהו ועוד דמשום דגנבי למתני (ס"ט) אסא הוה וטבול טהור דגנבי ועשה טהרות הרי אלו טהורות ואם קיימות הראשונים אלו ואלו מליות ואם לא טהר ציננים הראשונות מליות והסניות (ש"פ) וזה **ואם נשאל זה בפני עצמו וזה בפני עצמו** טהרות. לא שאלם אדם אחד דלא כן יאכל ודאי טומאה דכי אמרינן בשבועות בפ"ג (דף י"ט). הלך בראשון ולא נכנס בשני ונכנס חייב דטמא הוא ממה נפשך: **בבא** ישיא ע"ז וע"ה חב"ד. אין לפרש שגא לישאל צנת אחת דהתם מודו כולי עלמא דטמאות מכל עקן דבאו לישאל שיהיה צנת אחת אלא מיירי ששאל על עצמו וטהוריו ואח"כ נא לישאל על חבירו וזה דמדי ליה לנא אחת כיון ששאל על שיהיה צנעמא אחד ומר מדמי ליה לזה אחר זה כיון שטהוריו קודם והכל נמי כיון דשרי לכולהו כנת אחת דמי אף על פי שאין נא לפנינו אחת על אחת מ"כ נא הדבר דוע לכל שהרבה כהנות היו וכו' כאלו נא לישאל על כולם צנת אחת והכל מודו כ"ע ונחמס דמק בקונטרס לפרש כ"י יוסי:

ק"ב א ב מ"י פ"ח מהל'
אסורי ביאה הלכה ל'
טו"ע א"ע סימן ז' ע"ק
י"א דבג"ד:
ק"ב ב מ"י פ"ח מהל'
א"כ הלכה לו טור
ש"ע ס"ס פ"ח
ק"ד ד מ"י ש"ס הל' יט
טו"ע ס"ס פ"ח א:
ק"ה ה מ"י פ"ח מהל'
מלכות אסורות
הלכה דר שמה ללאן קמה
טו"ע ע"ד פ"ח קט"ג ע"ק
י:
ק"ו ז ח ט מ"י פ"ח
מהל' אסורי ביאה
הלכה דר שמה ללאן קמה
א"ע פ"ח ז' ע"ק:
ק"ו י ב מ"י פ"ח מהל'
אסורי ביאה הלכה
ז:

תוספות ר"ד

ומפקרי לה. הי"ד ע"י
נפשות א"ר כגון נשי
דגנבי אמר חזקיה והוא
שנפטר דגנב לחורג פי'
שבעליהן נחלו ודך
המלכות להפקיר טמא
ונשיהו ור"י אמר אפ"י
שלא נגמר דין להי"ד
וה"ל בחזקיה דהוא רביה
ד"י ויחזן: עיר שבבשה
כרכוס. פי' חיל הצרין
עליה. פסור הרגומו כרכוס
כל כהנות שבחזקיה פסולי'
לבעוליהן פי' דבחזקיה
שנבעלו קרימו ואנסה
אסורה לכהן ואם יש להן
עדים שלא נבעלו אפילו
עבד אפילו שפחה הרי אלו
נאמנים ואין אדם נאמן ע"י
עצמו לא האשה להעיר על
עצמה ולא הבעל להעיר
על אשתו ודמיון בלשתי
שנגמס לעיר. פי' חיל
עקרא כן ע"ש שמפסידים
אח כל המטמנות תהרג
ויחפץ ובלש במוט טהור
חביות פתוחות אסורות
וסתומות מותרות בשעת
מלחמה אלו ואלו מותרות
לפי שאין פנאי לנסך.
אמר ר"מ לנסך אין פנאי
לבעול יש פנאי דיצא
דעבירה תקיף מין נסך ר"י
בן אלעזר משמיה דחזקיה
אמר כאן בכרכוס של
אותה מלכות אין יראים
ואחרת יראים (שם) י"א
אם יש שם מחבואה אי'
(מצלת) על כל הכהנות
ומותרות כלן: בעי ר"י
אם אינה מחזקת אלא
אי' מן מודו. פי' אמרינן
כל חרא וחרא היינו האי
א"ר לא אמרינן ולא

ולא נטמאתי מהו מי אמרינן
כה

קח א מ"י פד מהל
שפירת הללג ד מהל
עשן (שורח) שפן
(טט)
קח ב מ"י פד מהל
אסור נדח הלל
נה שופיע ארע ק' ו
טעף:
ק' ג מ"י פד מהל
גירושל ח' ד מהל
עשן: שופיע ש שפן
קח טעף ד:
ק' ד מ"י פד מהל
אסור נדח הלל
ש שפן קח שופיע
טעף: טעף ד:
ק' ה מ"י פד מהל
נדח שופיע ח' ד מהל
עשן קט שופיע ארע ק'
טעף ה:
ק' ו מ"י פד מהל
אסור נדח הל' ו
שופיע ארע ק' ו טעף
ז:
ק' ז מ"י פד מהל
שופיע טעף ח' ד מהל
ק' ח מ"י פד מהל
שופיע טעף: טעף:
ק' ט מ"י פד מהל
שופיע טעף טעף:
ק' י מ"י פד מהל
הללג כ מהל
קח שופיע ארע ק'
טעף: וס' קט טעף:
טעף:

הגהות מהר"י

לנדא

א | תום' ל"ה צמססה.
אלל לעדות אשה כדאמר
ביבמות והכא בשבועה
דרבנן הקילו כ"ל:

תוספות רי"ד

לֹא תתִּיחַד עִמּוֹ אִלָּא בְּעֵדִים. וְלֹא פִירֵשׁ לְטַעְמֶיהָ דְּפִירֵשׁ בְּגִיטָּה מְגוּרָשָׁה לְחַפְרָה מִשְׁמַע נִמְיָה וְלֹא חֶמֶץ כְּמוֹ הַמִּגְרָשׁ אֲשֶׁתּוֹ וְלֹנֶה עִמּוֹ בְּפִגְמָה יִמְנֶנּוּ גַט שֶׁי' (שם דף פה.) [וְלֹא שִׁיךְ גַּט יֵשׁ כֻּלָּל לְפִירוֹשׁ דְּהֶסֶק] וְכֵן מִשְׁמַע הָסֵן בְּגִמְרָא אֲבָל לְרִבּוּי חֶסֶם מִפְרָשׁ מִה הָיָה בְּזֹחוֹן הַיּוֹמִים קִרְיָ אֲמֵהִים אֵם מִמִּי וְעַשָּׂה כְּלוֹמֵר מִמֶּנּוּ שְׂאֵנִי בְּעוֹלָם שְׂאֵין דַּעְמוֹ לְגִרְשָׁה אֲעִי"פ אֲלוֹמֵר מֵהִיֹּם אֲלֵה שְׂאֵה אֲחַת לִפְנֵי מִיתָתוֹ הִיוּ טַעְמָא מִשּׁוּם גַּט יֵשׁ: וּבְחֻסְפָּתָא מִשְׁמַע כִּפִּי רִבּוּיֹו תַסִּי: **שְׂפִיר קֶאֱמֵר** דְּךָ דְּבִתְבִי וְיִכְר יוֹבָה. זֶה שֶׁנָּה נִלְכַּד כֹּהֵן וְהֵלֵךְ עִם אֲבִיו לְמַדְיָתָ הֵיטָּ וְעַתָּה בְּשִׁחְזוֹר וְאִמֵּר לֹא יִדְעָה לָךְ מִיֹּאחַ בְּשִׁקְרָא כִּי הִיָּה לִי יִלְדֵה אֵם כִּי הָיָה אֲחִיו אֵם לֹא הִיָּה שְׂמִיכְרִי קוֹדֵם לְהִבִּי קֶאֱמֵר רַב חֲסִדָּא דְּשְׂפִיר קֶאֱמֵר לִיה שְׂאֵינוּ מְכִירוּ כְּדָאשְׁכֹּחַן בְּיוֹסֵף: **אֲמֵר** יְיָה אִיתִי סְחָדִי וּבְמִסְתַּיִנִי מִיָּנִי דְּאִינִישׁ **אִלָּא** הוּא. נִכְאֵל לְרִי" דְּמִיירִי שְׂהִבִּי עֵדִים וְאִוְרִים אִוְרוֹ עֲדוּת שְׂאֵתָה שׁוֹאֵל לֹא נִזְמַר (ו') לָךְ כְּלוֹם עֲלִיו דְּרַגְלִים לְדַבֵּר שְׁהוּא אֵלֶם אֲמֵר לִיה וְל' כִּי פ"י לָךְ הִבָּא אִוְרֵם עֵדִים עֲלֵמָם שִׁירָאִים לְהַעֲד (ו') עֲלִיךְ שִׁיעִידוּ שְׂאֵינוּ אֲחִיךְ אוּ שִׁירָמֵר שְׂאֵינִם יוֹדְעִים אֵם הוּא אֲחִיךְ אֵם לֹא וְקֶאֱמֵר הַשְׂתָּא נִמִּי כִיֹּן שִׁירָאִים מִמֶּנּוּ יִשְׁקְרוּ לּוֹמֵר אִינוּ אֲחִיו אוּ שְׂאֵיִן יוֹדְעִין אֵם הוּא אֲחִיו אֲבָל אֵם אִין רַגְלִים לְדַבֵּר אִין נִכְאֵה כֻּלָּל שִׁיחָא נִכְאֵן לּוֹמֵר דְּנִבְרָא אֲלֵמָה הוּא דֹּאֵם לֹא כִל אֲדָם אֲמֵר לֹא חֲזִירוּ שְׁהוּא גִבְרָא גִבְרָא וְיִצְחָה הוּא עֵדִים וְאֵם לֹא יִצְחָה יִפְסְדוּ עוֹד דְּקֶאֱמֵר הַשְׂתָּא נִמִּי אֲחוּ וּמִסְהִי אֲטוּ מִשּׁוּם דְּמִסְתַּפּוּ מִיָּנִיָּה הֵי סְהִי מִסְתַּפּוּ מִיָּנִיָּה כּוֹלִי עֲלֵמָה: **תַּרְתִּי** אָמֵר עֲבִיר. שִׁשְׁתָּקוּ וְלֹא יַעֲדוּ הָאֲמָתָה וְעוֹד שְׂאִמְרוּ שְׁקֵר וְכֵן גִּבִּי שְׂפַחָה:

במסירה ^פ תומה. ואפילו הכי היא זעלה אינן נאמנין אע"ג דיוחנן אוכל חלות (נלי דף כו.) היה נאמן על עתמו במסות לפי תומו הני מילי למעשה אבל הכא מעלה עשו ביוחסין ^ט [אומר ר"י דמסת לפי תומו אינו כשר ^א אלא לעדות אשה דרבנן כדאמר ביבמות והכא בשבועה הקלוה:] ^ז ואם

תנאי היא דרב פפא [מי] ל
ההיא במסיתה לפי תומה
קרטיגנאה משתעי מעשה ב
יהושע בן לוי מישתעי מעשה
ואמר אני ואמי נשבינו לבין ה
ללקט עצים דעתי על אמי וזה
בן הקצב ^והמעון הזה לא זזה
לירושלים ועד שיצאו אמרו לו
ייהד לבית בחצרו וכשהיא
בסוף בניה בעי אביי מהו לעש
הכא לא או דלמא לא שגא ת"י

הנניס עמהם שלא יתייחדו: וכשה
בהן שגירש את אשתו מהו לדור

כ"ו. תנא אע"פ. פ"י אע"פ שאסורה לו לפי שהיה כהן בגדרושה.

צקונטערס משום גט ישן
דף עג. דצמחיום אס ממי
עמו משום חשש קידושין
צית הלל אומרים לריכה

(6) מה לי לשקר או ד
שנא מההוא מעשה
ליה חמרא לחבריה א
דנהר פקוד דאיכא מ
דליכא מיא ואזל איה
ומית חמרא אתא ל
באורחא דנהר פקוד
מיא אמר ר' רבא מה
באורחא דגרש אזלי
לי לשקר במקום
השתא התם ודאי אי
הבא ודאי איטמי ה
חששא אמרינן: אם
ואפילו שפחה נאמני
מהימנא ורמינהו⁷ ללא
עדים ואפילו ע"פ ע
משפחתה מפני שלב
רב פפי⁸ בבשבויה הקי
בשפחה ידיה הא ב
ידיה לא מהימנא הא
על עצמו הא שפחה
נמי כעצמה דמי רב
בשפחה ידיה ושפחה
התם דשתיקתה מתי
דשתיקתה ואסרתה
אתיא ומשקרא תרת
דמרי בר איסק ואמו
אתא ליה אחא מבי
בנכסי דאבא א"ל
לקמיה דרב חסדא
דכתיב יויכר יוסף את
מלמד שיצא בלא חר
זקן א"ל זיל אייתי כ
אית לי סהדי⁹ וימ
אלמא הוא א"ל לד
את דלא אחוך הוא
מחבירו עליו הראיה
ולכולהו אלמי חברך
תרת לא עכדי לימא
ואתה תינוק ותינוק
ואחותה אבל לא
ושפחתה ותניא אידך
חוץ מהימנה ובעלה
אתנאי היא אמר ל
הא דכי אתא רב
לפני רבי יהושע ב
לפני רבי באדם אחד
כרי כוכבים יצאתי לש
אה ר' לכהונה על פיו
ידה מתוך ידי משעה
אין אדם מעיד על עצ
אמה יוצאה בראש בניה
ת בגרושה כן התם הו
תניא¹⁰ המגרש את א

וְנִנְחָה וְנִנְחָה בְּסוֹף בֵּן
וְנִנְחָה בְּחֵלֶל: לֹא חֲנֹשָׁה בְּשִׁכּוֹ

דוד לא היה אפילו שמוע מן התינוקות אומרים
לדוד עמה בחצר התם בשבועה היקיל

מה לי לשקר. אי בעיא אלא
דכל שעתא איכא מילא: ו
במסכת גיטין היא. שכיב מ
מת יהא גט למפרע ולא ה

מא לא אמרינן ומאי
דההוא גברא ^טדאגר
ל לא תזיל באורחא
א זיל באורחא דנרש
באורחא דנהר פקוד
ומיה דרבא א"ל אין
זיל מיהו לא הו
ל לשקר אי בעי א"ל
אמר ליה אבי ^{טז}מה
יים לא אמרינן הכי
נא עדים דאיכא מיא
ששא הוא ^{יב}במקום
ש עדים אפילו עבד
ואפילו שפחה דידה
תתייחד עמו אלא ע"פ
גד וע"פ שפחה חוץ
גם בשפחתה אמר
לו רב פפא אמר יהא
שפחה דידה ושפחה
קתני אין אדם מעיד
ידיה מהימנא שפחתה
אשי אמר הא והא
מיוחא חזיא ושתקה
תה לא מהימנא הכא
מהימנא השתא נמי
לא עבדה "כי הא
י לה חנא בר איסק
הוזאה א"ל פלוג לי
נא ידענא לך אתא
א"ל שפיר קאמר לך
אחיו והם לא הכירוהו
ימת זקן וכא בחתומת
היר דאתוה את א"ל
תפינו מיניה דגברא
דיה זיל ^האיייתניהו
א"ל דינא הכי המוציא
א"ל "הכי דאיננא לך
שתא נמי אתו ומשקרי
כתנאי זו עדות איש
אכיה ואמה ואחיה
ה ובתה לא עבדה
הכל נאמנין להעיד
דרב פפי ודרב אשי
רב פפא וכי תניא
דימי אמר רב חנן
לוי ואמרי לה רבי
שהיה מסיה לפי תומו
זכוב מים דעתי על אמי
מתני"א אמר ר' זכריה
שכנסו עובדי כוכבים
גמ' תנא ^{יז}ואעפ"כ
וכשהיא נכנסת נכנסת
דבשבייה הקולו אבל
חו לא תנשא בשכנתו
ואם

ה. כדי שלא יהא הוא
תו. לפי שמכירה ברמיזות

רי אנו הולכים לספוד ולקבור את איש
בִּיאָשׁ בְּנִיהַ וְכִשְׁהִיא נִכְנֶסֶת נִכְנֶסֶת בְּכֶ
אֲבֵל הַכָּא לֹא. א"ד ל"ש.

הנחיות: במקום עדים. לא תחסי שכתב ומסר גט לאשתו על קהל להליכה לא תתייחד עמו

עליה והוא היה גנן יצחק
אוסרין לפטור בגט יצחק
ישן על שנתאחד עמה מאחר
לן וטעמא גזירה שמה
קודם לבנה ואפילו על
דייה בעבד שהיה עמה(א)
בשפחה. ותשמש בשפחה
אשי אמר הא וכל בשפחה
היינו עומא דבמתי' מאחר
לא מהימנא דשפחה דידה
היא בקיבול גזירה ושפחה
גז' גט: **דשתיקוסה**
שאינה נריכה שעתיד לומר
אלא שתאמר אני הייתי
מהימנא. להיות זו מותרת
לדי נמי חזק לא ממסדה
גבי שבויה: **דשתיקוסה.**
אוסרסה. לגזירתה דכל כח
מעדה לומר טעוריה היא
בטעמא כי ממסדה ואחרת
היא מהימנא דלשקורי לא
אלא למשמש: **השפח** (א)
(ב) דרמחא לה לגזירתה
מינה אחיה ומשקרה ואחר
היא: **תרוי לא עבדא.** חדש
בקלאוהי ועוד דאני ותש
מני תוואה. שלחן אצוי ותש
ומגלו שם ומת אצוי ו
וחבע חלקו בנכסי אצוי:
חסדא להווא אחא: **שפיר**
שאינו מכריך לפי שילאם ב
זקן ויבאם בחתימת זקן: **אם**
אם אצוי. ששפירס מהן
חומי אצוי: **א"ל.** רב חנני
זיל (ג) **איתנינו אם.** להנה
המכריך אותו ועידוך שאינו
השפח נמי. כיון דחנני
ומשקרי: **תרוי לא עבד**
דשקוי מלהביד אמת וחדל
שיקא: **לימא כהנא.** מהימנא
מהימנא אי לא: **זו עדות.**
של שבויה הכל כשרים בה
מיוק ומניקת: **חון מתיב**
עצמה: **דרכ פפי ורבי אשא**
לעיל שפחה דידה מהימנא:
היא. על כרחק יאמרו
כי מתניתא במתימא מדמי
קמייתא: **דרכ פפא.** מהימנא:
מי לימא תוואה
כלומר דחוק הוא לומר א
כי מתניתא קמייתא או
מתניתא במתימא נמי כוחות
שפחה כעצמה דמי והרי
חון מהימנא דקמיני בה
אחרינא: **אמר לך רב פפא**
הביא. דקמיני הכל נאמנא
שפחה דידה במחילה
רב **מאן קרטיגנא** משפחה
דמן קרטיגני היה מספר
בתנ' המעון הזה. שבויה
גמ' ואעפ"י. שאסור
שכן היה: **כהניא** יונגל
הוא יונגל

א' צחלר ויהצנים מבחוך:
וקרילותיו שמה יבואו ליד

השטת השומע מן התינוקות מעיד תינו
בניה. ופי' כדי שלא יתייחדו. בעי אבי

[illegible]

יה אור השלם

יִכְרֹךְ יוֹסֵף אֶת אָחָיו
לֹא הִכְרִהוּ:
כִּדְאִשִּׁית מִבְּחַ

וגהות הב"ח

ב' וְלֹא אֵינִי אֶתֶּם
רַשִׁי ד' הַשָּׂמַיִם
מִמָּחֳלָה לֹא לְגִידֶרְכָּם אֲנִי
וְגו' כ' אֲנִי אֲנִי אֲנִי
ד' וְלֹא אֵינִי אֶתֶּם
ב' וְלֹא אֵינִי אֶתֶּם
כָּלֹם דְּרִגְלִים כָּלֹל
לֵךְ וְחִי עֲלֵי נִמְחָק:
ב' אֲנִי לְהַעֲדֵי שִׁעְדִּי
ל וְחִי עֲלֵי נִמְחָק:

מזוסף רש"י

[illegible]

ההדקנו להיות משיאים עד מפי עד (עד) מפי מפשה הקטן נמי נאמן כדתן ההם ריי אומר אפילו שמע מן התינוקות אומרים הרי אנו הולכים לספר ולקבוע את איש פ' והשאה השומע מן התינוקות מעיד חינוקות עצמן לא כיש: [מתני'] א"ר זכריה וכו' אנו אצ"פ. פ' אצ"פ אסאורה לא לפי שהיה חזן חור לא בית בחצירו כשהיא יצאה ויצא בית וכו' ושהיא נכנסת ונכנס בחצרניה. פ' ברי שלא יתאחרו. בעי אביי מהו לעשות כגשש. פ' לרוד מהו בחצירה כשהיה אצל הבית. א"ר ל"ש.

(א) סנהדרין כ"ו. (ב) [ומס']
 שמחות [כ"ב]. (ג) [בערוך ערך
 עמד גורם ומושב]. (ד) [לעיל
 נח: (ה) [לעיל טו. כ"ב צ:]
 (ו) [ניצח מ. (ז) [לעיל טו.]
 (ח) [מלאכי דאס רשות הרבים
 מפסקו מצית לבית שרי. ט"ז].
 (ט) [ע"י חוס' לעיל יט. ד"ה
 מרדכי].

ישעיה כב יז

תוס' ד"ה והוא וכו' לא קאי
אתרומה. עיי' עירובין דף נט
ע"א תוס' ד"ה אפילו עבד:

(א) גמ' כפר קטן נידון
כמבוי מי: (ב) שם נגדי
מנגידן כל' ותיבת נמי
נמחק: (ג) תום ד"ה כפר
קטן נידון כמבוי וטעמא:
(ד) ד"ה אלט כו' דנפרק
המדיר קטן ואינה הוצאה לה:

[illegible]

ח'ס' מברשת את אחת א' לפי
תשטא בשבתו. מ' לפי
השבתות במימיו ויבא ויפצו
השבתות יבואו ויה' בעיניה. ויבא
ה' חק א' הדר עומ מבני
מ' שם יבוא א' היה וכן
אסור בירושל' א' חיה כח
קטן: ו' היה ששה ואסור
שם קטן נידון בשבתה:
איבעי' לן מ' מידה כפי מ'
ש' תיבא א' נידון כפי
הידוא א' נידה כפי, ואם
היתה חצר שלה הוא היתה
השבתה איבעי' לן ה' היה
חצר על שוריה מה. היתה
היא נדחת מפניו ודטולא
רובגא א' א' א' א'
לן ממה כנסת איה. א'
עובדה תחיתו ש' בידה
כנסת מלוג וכתבן געישת א'
א' חס' מיירי ו' אינה נפעת
אלא על ש' שלה. מ'
עצמה של א' יחברבו
בדבריהם. א' שש כי אתו
לקמן ל' מוקדיקין. ו' חס'
א' שנות משנתו ו'

שגירט את אשמו קא מיירי: אינה
נפרעת. הימנו ע"י עצמה שלא יקרנו
 נדברים: **באלל רבני.** מסכתא
 היא וקורין אותה שמוות. וזו היא
 משנה ראשונה שלה הגוסס הרי הוא
 כמי לכל דבריו: **ארום וארוסמו.**
 כהן היה: **והאמר רב נחמן סוף**
בבבב רבני. דמן האירוסין נפרעת

ואם היה כהן לא תד
 כפר קטן זה היה מעשי
 (6) בשכונה מי נדחה
 "היא נדחית מפניו ואין
 היתה חצר שלה ואין
 לחו היתה חצר של

עמנו על הגורן והמקום הזה בית הפרם ועד כאן היינו אדם נאמן לומר דרך היה לפלוני במקום הזה מעמדו במקום הזה: **גמ'** אמר רב הונא בריה דרב יהושע וצריכא דאי אשמעינן אביו משום דשכיח גביה אבל רבו משום דאית ליה אימתיה דרביה אבל אביו לא ורבו משום דשכיח גביה ורבו דאית ליה אימתיה אבל אביו לא הא אימא לא קמ"ל כיון ^דדקיום שטרות בדרכנן: ^זזכור הייתי בפלונית שצאה בהינזבא טעמא ^ככיון דרוב נשים בתולות נישאות גלוי י'רשהיה איש פלוני יצא מבית הספר לטבול לאכול כהן הוא מסייע ליה לר' יהושע בן לוי דאמר ר' יהושע שילמד את עבדו תורה ולא והתניא ^כלזה הימנו

דערן וקשה לרבינו יצחק דב"ש ושאזן על האלוסה (יבמות דף קט: ושם) מפר מה דכ"ר לאחי טעמא דהב"ש לנממר דאין חולקין אפי' אין מעלין ש' דאין חולקין לאשה בלא בעלה משום גרושה ומאי טעמא נמי דמאן דא בתורה עבד ולא תמורת כהן כי ירא פ' יבדקוהו ויבדקוהו שהוא עבד תמורה שהרי מנווטויה על רבו ואין אדם מוטא ולא לו וכו' והאי

ואם היה כהן לא תדור עמו במצויים. לכיון דפנויה היא קיל
 ליה אצל אס נישאת אין צריך להרחיק אלא כדי שזונה
 דהיינו ג' בתים כדמרחינן בסוף פרק קמא דע"ז (דף 65.)
 לכיון דנישאת חמירא ליה אפי' לכהן: **כפר** קמן נידון (א) בשבועה.

ועממא לפי שאין צי אדם מצוין שם
ורגיל יותר לבא אלאה ודיוקא כפר
קטן אכל כפר ציטוי לא: **ר"ב הו"א**
אמר נגודי סנגדין אחר. נראה לר"ת
ללכז הו"א נמי משמתינן וגם מנגדין
שכל אחד מחמיר מחמירו הוא
אומר דנגדין ליה בלא שמהא
מיקל טפי כדאמרין בזוועד קטן (דף
י. וזפרק מקום שנהגו (פסחים נג.)

במערכה כי מחייב לורכא מרצב
מיינו אנגידא ולל מיינו אשמחא:
אלל נאמנין להעיד בגורדן סה
שראו בקושנן. משמע דבקושנן לא
מיינן אפילו דדרבנן דהא מוקי לא
בגמרא דתורה דרבנן וקשה להיכא
דלמר בפ"ק דפסחים (דף ד: וס)
דנאמנים על דידקת חמץ אפי' נשים
ועבדים וקטנים ופריך מידי משא
אית בהו ומשי הוואל ובידקת חמץ
דרבנן מיהווהו רבנן דדרבנן וי"ל
דהס היינו טעמא משום דבידקת
חמץ הוא צידו לכן נאמן אפילו קטן
דרבנן אבל קשה דהיכא דצידו אפי'
דלזוריתא אשה מהימנא דפסק
המדר (לקמן דף עב. וס) חזן (י)
וקוה לה חלה וביקור מעשים בכל
יוס שאנו סומכין עליהן וי"ל דבירושלמי
מפרש דבידקת חמץ הוא טורח וגוים
עלליתו וקוה לה וליהי לא חלל דבידקת
חמץ דרבנן לא הו מיהמני:

והוא שיש גדול עמו. * לא קלי
אחרונה דברומה סגי בל
כיון דלזין מעלין מתרומה דרבנן
ליוחסין דלכסי מוקי לה דברומה
דרבנן דברומה דלורייא כיון דסבר
תנא דרין דמעלין ממנה ליוחסין
כדאמרין לקמן אינו נאמן אפי' יש
גדול עמו הלכך דברומה סגי בליה
למודיה וכל היכא דבעינן מרי מדרבנן
סגי בזהא ואחר: קיום שטרות
דרבנן. ימימה כיון דמדלורייא
אפילו אין עדים שיכירי חתימה העדים
השטר כשר א"כ כל ארס שירצה חזיק
ויכתוב ויחתום מה שירצה ויגבה ממנו
והכא אור"י^ט דליכא למימר כגון שלוח
מודה שכתבו וטועין שהוא פרוע וקסבר
האי תנא דמודה בשטר שכתבו לרין
לקיימו והאז קיום הוא ודאי מדרבנן
אי נמי כגון שנתקיים משעה אחת או
משתי שדות ויוצא מתחת ידי עצמו
דאמר לעיל (דף ב.) דחשישין שמה
זיין ומיהו צריכ גיטין (דף ג. וס)
מוכח דאפילו היכא דלזין מכירין
החתימה כלל הוא מדלורייא כמי
שנתקיים עדות ב"ב^ז:

רבו איי שטעטל רבו
אפטרופוס
וידלמא עדר כהן הווא פיי
וענשו נשחרר ונוטל שלא
הש"ס הא דאן חולקין תרומה לעבד משום דלמא אמי לאסוקיה ליוחסין
ישאל גם אחר שישחרר כדפריך הכא הש"ס וכן מפרש הכס הש"ס
ד חולקין וי"ל דלא שכיחא כולי האי שישאל תרומה אחר שישחרר לא
יציא עליו קול עבדות ולא חיישין נמי פן ימכרו רבו לישראל וישאל
א חיישין שמא יאמר לו רבו ישראל צאי מעשה ידיך מנוותיך:
מנו

[illegible]

קרח א ב ג מ"ח פ"ח מהל'
אסוריו גילה הלכה ח'
סמך לארץ קבו עושי'ע אה"ע
סימן ו ע"ק ו יומין ק"ק
ספיקו יא:
ק"מ ד מ"ח עושי'ע שס
ס"י ק"ט ס"ח:
ק"ב ה ו מ"ח עושי'ע שס
ספיקו ט:
ק"ב ז ח מ"ח עושי'ע
ס"פ ספיקו י:
ק"ב ט ז מ"ח מ"ז מהל'
עדות הלכ' א וס"ד
הלכה ב סמך לארץ ר"ט
עושי'ע ח"מ ס"ה ל"ט ע"ד
ה ו וס"י מו ספיקו י ור"כ
לפסע עוד ביניהם ס"ג ק"ד
ספיקו יא:

קבר ב' מ"י פ"ח מהל'
 אשוח הלכה זה סמג
 ע"ש מה מו"ע ה"ה ע"י צו
 סע"ף ע"ז:
קבר ל' מ"י פ"ב מהל'
 אסורי ביאה הלכ' ע"ז
 טו"ש"ע שם ע"י ג' סע"ף ה'
קבה מ' מ"י פ"ח מהל'
 עגדים הלכה פ"ח
 טו"ש"ע י"ד ע"י רפ"ז סע"ף
 ע"ז:
קבו ג' מ"י פ"ח מהלכה י'
 טו"ש"ע שם סע"ף ע"ז:

פריוו"ץ [פריבי"ץ]. מכיר קרוב.

שמה בעור זה קטן, שנמצא
שמדי עכשוו כשרואו גדול
לא ראיית קטנוט נאמן
משום קטנוט שטרות ריבון,
זכור אני באשט פ' שיצאת
הוא סימן שנשאת בתולה
ותוכבתה מפרק, כאמריקן
כרוש מירק, ושהיא אינו
פ' יוצא מביה הספר לטכיל
ליתרמוט ושהיה חולק עמו
בטרות שהמקום הוא
לית הפרס אבל אינו נאמן
לומר דרך ה' ואשכ
במקום הוא מעמד ומספר
ה' פלורו במקום הזה, פ'
דאפוקי מלמלא או רצו'
ערות ממלחת והיינו שטמ
רכוביה דרוב נשים בתלות
האדם, אצל רוב רבני

[illegible]

אלו נערות פרק שלישי בתובות

כמ.

עין משפט
נר מצוה

א א"מ פ"א מ"ל נערה
הלכה י' שמע עשין מ'
טושי"א א"ע ק"ו קט'
ה'
ב ב מ"י פ"ד מ"ל
ענדים הלכה א סמג
עשין פה:
ג ג מ"י פ"א מ"ל
נערה הלכה ח סמג
עשין נד טושי"א א"ע פ'
קטו ספ"ק א' ב"ב:

תוספות ר"ד

אלו נערות שיש להן
קנס. פי' אנסה
אדם נותן לאביה י'
כספי כדמיתין נותן האיש
וגו'. הבא על המזונה
ועל הנתינה ועל הכותית
ועל הנתינה ועל הכותית
פי' ישראלי' שנתינת
ועל השפחה. שפדו
ושנתינו ושושתינו
פחותות כפונת ג"ש ויום
אחר. הבא על אחותו ועל
אחות אביו ועל אחות
אמו ועל אחות אשתו ועל
אשת אחיו ועל אשת אחי
אביו ועל הנדה יש להן
קנס. אע"פ שזו ברכת אן
בהן מיתה ב"ד. פי' דוקא
נערה ולא בוגרת וקטנה.
שהבוגרת כלו בחלויה
ואין להם קנס. קטנה
היא כעין א' שומעת
וחזורה ומדמעת. ונערה
היא סבת י"ב שנים
ויום אחד אם הביאה
ב' שעות ומתחת ששה
הדשים אחת שהביאה
ב' שעות והיא בוגרת
שאין בין נערות לבוגרות
אלא י' הדין בלבד.
נתינה היא דין הגבועים
ע"ש ויתנם יהושע חוטבי
עצם ושראבי יום. ומשום
זו עבדות הן אמורות.
הנתינה קטנה גירי אמת
הן ופי' יש להן קנס.
שאלו היו גירי אריות היא
אין עבדות כוכבים. ואין
קנס לעבדות כוכבים אלא
שהנתינה פסולה בדין
בעשרה יוחסין אלו הן
הפסולות שחייב ואסור
וכותי. והנתינה שומע
למה הן הכותים פסולין:
ועל אשת אחיו. כגון
שקידה את הבחילה
וגירשה. אי' שמה ויש לו
הנתינה אחת דקיימין
עליה בכת אע"פ שהן
בבית אין הכרת פוסדת
מן התשומות אלא מיתה
ב"ד. ועוד אין קטנה לא.
דהיינו קידם שחביא ב'
שעות. מאן תנא אר"י
א"ר ר"מ הוא דתניא קטנה
י' שנים ויום אחד.
פירוש שמואל זה היא
אריה לביאה ועד שחביא
ב' שעות יש לה מכר
ואין לה קנס. ומשחביא
ב' שעות וכן שחביא
יש לה קנס ואין לה מכר
דבר ר"מ שהיה ר"מ אומר
כ"ס שיש מכר אין קנס
וכל מקום שיש קנס אין
מכר. והביא קטנה מבית
ג' שנים ויום אחד עד
שחביא יש לה מכר ויש

אלו נערות. הבא על הנתינה. פי' בקונטרס דוד גזר עליהם
שלא לנא בקהל והיינו משום עבדות כדלמירין בהערל
(יבמות ע"א) ואין נראה לר"מ דהא משמע בגמרא (ע"ב) דנתינה
היא דלורייא דקאמר ממורת ונתינה איכא בינייהו למ"ד ראויה
לקיימה כו' משמע דהוא דלורייא
דהא בקראי פליגי ונתינה יש מותרות
(שם דף ע"א) ואין אמרין מותרות
ונתינה איכא בינייהו מ"ד דלורייא
הא נמי דלורייא ועוד דתנן (מס' א'
דף י"ג) אלו הן הלוקין ממורת ונתינה
לישראל משמע דלוקי עלה מדלורייא
דומיא דכל דלוק דחשיב הסם ומיהו
איכא למימר דכל הסה נקט נתינה
אגב מותרות וכן לר"ך לומר ע"כ
לרנא למאי דס"ד בהערל (יבמות דף
ע"א) ואין דלורייא לית להו איסור
חממת ומ"מ אין נראה לר"מ פירוש
דהא מסקין רנא בהערל (ג"ו ע"א)
דלורייא אית להו איסור חממת וכל
היכא דחשיב נתינה חשיב מותרות
איירי בגירות כמו הכא דנכריותה
לית לה קנס כדלמירין לעיל בפ"ק
(דף י"א) ואין. והיינו לה קנס ואזלה
האומר (דף ע"א) מן כל מקום שיש
קדושין ויש עבירה כגון מותרות
ונתינה כו' ועוד לפירוש הקונטרס
כיון דעבדות ממש גזר עליהו שמתוך
ק' נאסרו לנא בקהל משום לא
יהיה קדש א"כ אחי' יש לה קנס
הא מן בהדלי במתניתין דשפחה
אין לה קנס ואי משום דנתינה
אחיה קנס ועוד דתנן בפרק עשרה יוחסין (שם דף ע"א) דתוררי ונתיני
עליהו עבדות נאסרו כלל יהיה קדש ונראה לר"מ דנתינה חשיב משום
דוד לא גזר עליהו אלא שיעבוד ולא לאוסרין בנתינה ואלו דלא תתחנן אלא כדי שלא יעטעבו בישראל והא דגזר
בזה ע"פ מבשר פסולי קהל משום דהו אומרם שלמה והא דקאמר התם כל מי שיש בו שלשה סימנים הללו ראויה לדקדק בהן לא לר"מ
מהן אלא להיות בן חורין כמותן וכן הא דקאמר התם בימי רבי בקשו להמיר נתינים א"כ אם חלקנו נמיר חלק מזהם מי ימיר לא שהיו
רואים להמירם לנא בקהל דהא מדלורייא אסרי אלא בקשו לפטרן מעבדות להיות בני חורין ואמר להו רבי דאין יכולין להפקיע חלק
מזהם ואע"ג דקיימין לן"ו דהפקר ב"ד היה הפקר היינו לנורך אלא זה אינו נורך כל כך ומיהו בירושלמי משמע כפי' הקונטרס ב' עשרה יוחסין
דקאמר התם נתינים יהושע ריחוק כלום ריחוק אלא משום פסול משפחה דא"ת משום פסול עבדות אלא מעתה הבא על הנתינה לא יהיה
לה קנס משמע משום דיהושע גזר עליהם נפסלו מלנא בקהל וגזרת יהושע ידוד הכל גזירה אחת היא כדמכר בהערל (שם דף ע"א) ומיהו
בירושלמי איכא למימר דקבר ס"ד דרנא מעיקרא בהערל דנתינות לית להו איסור חממת ועוד י"ל דריחוק היינו שאלו יעטעבו
בהן והא דלמירין בהאומר בקדושין (דף ע"א) ואין נכרית מנא לן דלא תפסי בה קדושין דכתיב לא תתחנן כס אומר ר"מ דלסיפיה דקרא
סמך וכתו לא תפק לנא בקהל ריחוק דקרא מיייר בגירות וכענין זה מלני בהערל (יבמות דף ע"א) דפרך גבי בני שאול והכתיב לא יומתו
אבות על בנים וע"כ לא פריך אלא מסיפא דקרא איש בהטלו יומתו דריחוק דקרא מוקמינן ליה לפסול קרובים לעדות בפרק החובל
(ב"ק דף ע"א) ובפרק זה בורר (פסח דף כ"א) ועל הבותית. פירש בקונטרס דקאמר כותים גירי אריות הן וישן כלל דלא תתחנן
וחו לבי שיעטו כדלמיר דמתי מעיקרא בהערל (יבמות דף ע"א) דנכריות אית להו איסור חממת ומה שפי' דקאמר כותים גירי אריות
אין לר"מ לרבי יוחנן בן רבינא מאיר דא"כ עובדת כוכבים היא ועובדת כוכבים אין לה קנס דפרך ב"ק (לעיל א'). והיינו לה קנס ואזלה ואלכלה
בנכריותה ועוד דגמרא מוקי מתני' כר"מ אית ליה דגירי אמת הן ואע"ג דכולה מתניתין לא אחי' כר"מ דהא כתו אומר בגמרא
דלא אחי' כותיה מ"מ בהא דקבר דגירי אמת הן אחי' כותיה דהא בשור שנגח ד' ו' (ב"ק דף ע"א) ואין מסקין דשור ישראלי שנגח שור
של כותי פטור משום דקנס הוא דקנס רבי מאיר בממונס אע"פ דמן הדין חייב דגירי אמת הם ופרך מתני' דהבא דלמית יש לה
קנס ואי ס"ד דקנס הוא שנקם ר"מ בממונס הי"ג לקנס כו' אלא דמתניתין דהבא דגירי אמת הן וא"ת אס' כן מאי קמ"ל פשיטא
דיש לה קנס דירשאלית גמורה היא וי"ל דס"ד דהיינו לה קנס שלא יעטעבו בהן וא"ת וא"ת דפרך עשרה יוחסין (קדושין דף ע"א).
דפסול כותים משום דעבד ופסחה נעטעבו בהן אחי' יש לה קנס נימא לה אימתי דלאו שפחה את ושקילי לשמואל דלמיר (ב"ק דף ע"א):
אין הולכין בממון אחר הרוב ואפילו לר' אי דאילו איהו גבה ה"ל קבוע וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי ויש לומר דכל אמת מוקמינן
לה אחזקה אבהא שהיו כותים אע"ג דלענין פסול לא מוקמינן לה אחזקה לענין קנס מוקמינן להו שלא יהא חוטא נשכר"ו ואם תאמר
ואחאי לא חשיב נמי אלתמה לכ"ג גרושה וחלוה לכהן הדיוט וי"ל דכפסול כהונה לא קמיירי והא דלא מני מזרי ואדומי משום שיש להם
היתר (א"ר) לא חשיב אלא חייב לאורן) אלא קשה דליתני מחזיר גרושתו משניסת ונעלה שלא כדרכה ואע"ג דלמיר יוחסין (קדושין דף ע"א)
(ע"א) הכל דומים ששם נעל ולא קידש שאינו לוקה מ"מ לא דלמיר אין קדושין מופסין כמחזיר גרושתו ליתני ועוד הוה מני למיתני יבמה
לשוק (ועד הבא על הכותים הולד ממזר ויש לה קנס. ת"ר) וי"ל דתנא ושייר ואע"ג דבפ"ק דקדושין (דף ע"א) דייק תנא מני אלו ואם
אמרת תנא ושייר הכא דתני כסיפא ואלו שאין להם קנס לא שייך למידק הכי כדלמירין בפרק המוצא מקדש (נחמ"ד דף ע"א) דקתני ואלו
פסולין בקדש ואלו שאין פסולין בקדש ומשייר גריסא ובסיפא (טושי"א) דהבא לא חשיב אלא פסולי קהל: והבא ע"ה הגיורת. חילקן לשנות
חייבי לאורן לחודיהו וגזירות ומשחורות דכשירות הן לחודיהו וחייבי כריתות לחודיהו משום דעני למיתני סיפא אע"פ שסם בהכרת כו' אלא כלל
הן הלוקין (מס' י"ג) לא מני אלא הבא אחד על כולם: ועל אשת אחיו. פירש דפרך בירושלמי אשת אחי' ולא יבמה היא לו חזקה לו ומה
קנס וכרת שייך בה ומשייר בשם לו בנים מאשה אחרת ואיירי במת מן האירוסין והוא הדין דהוה מני לאוסרם כשניגשה וקשה לר"מ ב"ר
אברהם לר' פפא דמוקי הך מתניתין במפסיה בפרק בן סורר (פסח דף ע"א) ואין. תנאי דהיינו מני לאוסרין הכי הא נאמרה ונמגרה
קנסה לעצמה (לקמן דף ע"א) וכיון דלעצמה מפסיה אין לה קנס כדלמירין בגמרא (לקמן ע"א) ויבמה נערה משום דמדעתה עבדה וכ"ת
דקאמר תנא דמתניתין כר"ע דנתינת דקנסה לאיבה הו' אס' כן אחי' מוקמינן ליה סיפא דקתני (שם ע"א) הבא על בתו פטור משום דקס
ליה דכרבה מנייה מסיפק ליה דקנסה לאיבה הו' דלי לעצמה מוקמינן ליה דמחלה וממה נפשך תנאי דהיינו מני לאוסרין הכי הא נאמרה ונמגרה
עליה עד שלא מת ומת והוא הדין עד שלא בגרה ובגרה דלמיר בירושלמי דמפסיה אינו פטור אלא מנזשת ופסם אלא קנס אינה
יכולה למחול אחר שפיר ומיהו בש"ס דידן משמע דאין לה אפי' קנס דמוקי הא דלאו הן הלוקין לקמן בגמ' (דף ע"א) ביבמה ונמגרה ופסיה שאין
לה קנס: בע"ה אין קטנה א. מימה מנא ליה דלמא לא אחי' למעוטי אלא בוגרת דהא משמע"ס ב"פ ארבע מיתות (פסח דף ע"א):
גבי הא דתנן אינו חייב אלא עד שתא נערה בתולה מאורסה דלי הוה מני אלא על נערה בתולה כו' הוה מוקמינן לה אפילו כרבע
ולא הוה אחי' למעוטי קטנה אלא בוגרת ותיק ריב"ז *דלסיפא דמתניתין סמך דתנן (לקמן דף ע"א) כל מקום שיש מכר אין קנס:
נערה

אלו נערות. דוקא נערה משהביאה שתי שערות עד שחבגר והס
ששה חדשים שבין נערות לבגרות אבל קטנה ובוגרת אין להם
קנס: שיש להן קנס. אם אנסה אדם נותן לאיבה חמשים כסף
דכתיב ונתן האיש השוכב וגו' (דברים כג): הבא על המזונה.
בגמרא פריך אלא כשירות לא ומשי
פסולות אלתוריה ליה לאשמועינן:
נסינה. מן הבגעות והיא אסורה
לקהל דוד גזר עליהם כדלמירין
ביבמות (ד' ע"א). ועל שם ויתנם יהושע
חוטבי עצים ושראבי מים וגו' (יהושע ט)
קרי להו נתינים: כותים. קסבר גירי
אריות הן וישן כלל דלא תתחנן כס
(דברים ו): ועל הפסיה. ישראלי' שש
שנפדת פחותה מנת שלש שנים
דנחזקת בתולה היא שפתי' נעלה
בשפיה בתולה חוזרת: ועל אשה
אחיו. שנתקדשה לו לאחיו וגירשה
שאין בה מיתה אלא כרת: ועל אשה
אחיה אכזר. שנתקדשה לו וגירשה: אע"פ
שכן בהכרת הרי אין בהם מיספ ב"ד.
וכרת לא פטר ליה מן התשומות:
גמ' ר"מ הו'. דמייית דריחוק
לקמייה: יש לה מכר. יש לאיבה
בה זכיה למכרה לפסות: ואין לה
קנס. שפחה עליה אינו חייב קנס:
ואין לה מכר. דתנאי (וערין דף ע"א):
יכול ימכור אדם את בתו כשהיא
נערה אחרת ק"ו מכורה כבר יראה
עכשיו שאינה מכורה אינו דין שלא
תמכר: מנא ג' שנים ויום אחד. שהיא
ראויה לניאה: מכר לא. בתמיה:
אף

מנטרל נפשה הא אמרין בירושלמי דשפחה אפילו משומרת אין לה קנס ועוד דתנן בפרק עשרה יוחסין (שם דף ע"א) דתוררי ונתיני
עליהו עבדות נאסרו כלל יהיה קדש ונראה לר"מ דנתינה חשיב משום
דוד לא גזר עליהו אלא שיעבוד ולא לאוסרין בנתינה ואלו דלא תתחנן אלא כדי שלא יעטעבו בישראל והא דגזר
בזה ע"פ מבשר פסולי קהל משום דהו אומרם שלמה והא דקאמר התם כל מי שיש בו שלשה סימנים הללו ראויה לדקדק בהן לא לר"מ
מהן אלא להיות בן חורין כמותן וכן הא דקאמר התם בימי רבי בקשו להמיר נתינים א"כ אם חלקנו נמיר חלק מזהם מי ימיר לא שהיו
רואים להמירם לנא בקהל דהא מדלורייא אסרי אלא בקשו לפטרן מעבדות להיות בני חורין ואמר להו רבי דאין יכולין להפקיע חלק
מזהם ואע"ג דקיימין לן"ו דהפקר ב"ד היה הפקר היינו לנורך אלא זה אינו נורך כל כך ומיהו בירושלמי משמע כפי' הקונטרס ב' עשרה יוחסין
דקאמר התם נתינים יהושע ריחוק כלום ריחוק אלא משום פסול משפחה דא"ת משום פסול עבדות אלא מעתה הבא על הנתינה לא יהיה
לה קנס משמע משום דיהושע גזר עליהם נפסלו מלנא בקהל וגזרת יהושע ידוד הכל גזירה אחת היא כדמכר בהערל (שם דף ע"א) ומיהו
בירושלמי איכא למימר דקבר ס"ד דרנא מעיקרא בהערל דנתינות לית להו איסור חממת ועוד י"ל דריחוק היינו שאלו יעטעבו
בהן והא דלמירין בהאומר בקדושין (דף ע"א) ואין נכרית מנא לן דלא תפסי בה קדושין דכתיב לא תתחנן כס אומר ר"מ דלסיפיה דקרא
סמך וכתו לא תפק לנא בקהל ריחוק דקרא מיייר בגירות וכענין זה מלני בהערל (יבמות דף ע"א) דפרך גבי בני שאול והכתיב לא יומתו
אבות על בנים וע"כ לא פריך אלא מסיפא דקרא איש בהטלו יומתו דריחוק דקרא מוקמינן ליה לפסול קרובים לעדות בפרק החובל
(ב"ק דף ע"א) ובפרק זה בורר (פסח דף כ"א) ועל הבותית. פירש בקונטרס דקאמר כותים גירי אריות הן וישן כלל דלא תתחנן
וחו לבי שיעטו כדלמיר דמתי מעיקרא בהערל (יבמות דף ע"א) דנכריות אית להו איסור חממת ומה שפי' דקאמר כותים גירי אריות
אין לר"מ לרבי יוחנן בן רבינא מאיר דא"כ עובדת כוכבים היא ועובדת כוכבים אין לה קנס דפרך ב"ק (לעיל א'). והיינו לה קנס ואזלה ואלכלה
בנכריותה ועוד דגמרא מוקי מתני' כר"מ אית ליה דגירי אמת הן ואע"ג דכולה מתניתין לא אחי' כר"מ דהא כתו אומר בגמרא
דלא אחי' כותיה מ"מ בהא דקבר דגירי אמת הן אחי' כותיה דהא בשור שנגח ד' ו' (ב"ק דף ע"א) ואין מסקין דשור ישראלי שנגח שור
של כותי פטור משום דקנס הוא דקנס רבי מאיר בממונס אע"פ דמן הדין חייב דגירי אמת הם ופרך מתני' דהבא דלמית יש לה
קנס ואי ס"ד דקנס הוא שנקם ר"מ בממונס הי"ג לקנס כו' אלא דמתניתין דהבא דגירי אמת הן וא"ת אס' כן מאי קמ"ל פשיטא
דיש לה קנס דירשאלית גמורה היא וי"ל דס"ד דהיינו לה קנס שלא יעטעבו בהן וא"ת וא"ת דפרך עשרה יוחסין (קדושין דף ע"א).
דפסול כותים משום דעבד ופסחה נעטעבו בהן אחי' יש לה קנס נימא לה אימתי דלאו שפחה את ושקילי לשמואל דלמיר (ב"ק דף ע"א):
אין הולכין בממון אחר הרוב ואפילו לר' אי דאילו איהו גבה ה"ל קבוע וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי ויש לומר דכל אמת מוקמינן
לה אחזקה אבהא שהיו כותים אע"ג דלענין פסול לא מוקמינן לה אחזקה לענין קנס מוקמינן להו שלא יהא חוטא נשכר"ו ואם תאמר
ואחאי לא חשיב נמי אלתמה לכ"ג גרושה וחלוה לכהן הדיוט וי"ל דכפסול כהונה לא קמיירי והא דלא מני מזרי ואדומי משום שיש להם
היתר (א"ר) לא חשיב אלא חייב לאורן) אלא קשה דליתני מחזיר גרושתו משניסת ונעלה שלא כדרכה ואע"ג דלמיר יוחסין (קדושין דף ע"א)
(ע"א) הכל דומים ששם נעל ולא קידש שאינו לוקה מ"מ לא דלמיר אין קדושין מופסין כמחזיר גרושתו ליתני ועוד הוה מני למיתני יבמה
לשוק (ועד הבא על הכותים הולד ממזר ויש לה קנס. ת"ר) וי"ל דתנא ושייר ואע"ג דבפ"ק דקדושין (דף ע"א) דייק תנא מני אלו ואם
אמרת תנא ושייר הכא דתני כסיפא ואלו שאין להם קנס לא שייך למידק הכי כדלמירין בפרק המוצא מקדש (נחמ"ד דף ע"א) דקתני ואלו
פסולין בקדש ואלו שאין פסולין בקדש ומשייר גריסא ובסיפא (טושי"א) דהבא לא חשיב אלא פסולי קהל: והבא ע"ה הגיורת. חילקן לשנות
חייבי לאורן לחודיהו וגזירות ומשחורות דכשירות הן לחודיהו וחייבי כריתות לחודיהו משום דעני למיתני סיפא אע"פ שסם בהכרת כו' אלא כלל
הן הלוקין (מס' י"ג) לא מני אלא הבא אחד על כולם: ועל אשת אחיו. פירש דפרך בירושלמי אשת אחי' ולא יבמה היא לו חזקה לו ומה
קנס וכרת שייך בה ומשייר בשם לו בנים מאשה אחרת ואיירי במת מן האירוסין והוא הדין דהוה מני לאוסרם כשניגשה וקשה לר"מ ב"ר
אברהם לר' פפא דמוקי הך מתניתין במפסיה בפרק בן סורר (פסח דף ע"א) ואין. תנאי דהיינו מני לאוסרין הכי הא נאמרה ונמגרה
קנסה לעצמה (לקמן דף ע"א) וכיון דלעצמה מפסיה אין לה קנס כדלמירין בגמרא (לקמן ע"א) ויבמה נערה משום דמדעתה עבדה וכ"ת
דקאמר תנא דמתניתין כר"ע דנתינת דקנסה לאיבה הו' אס' כן אחי' מוקמינן ליה סיפא דקתני (שם ע"א) הבא על בתו פטור משום דקס
ליה דכרבה מנייה מסיפק ליה דקנסה לאיבה הו' דלי לעצמה מוקמינן ליה דמחלה וממה נפשך תנאי דהיינו מני לאוסרין הכי הא נאמרה ונמגרה
עליה עד שלא מת ומת והוא הדין עד שלא בגרה ובגרה דלמיר בירושלמי דמפסיה אינו פטור אלא מנזשת ופסם אלא קנס אינה
יכולה למחול אחר שפיר ומיהו בש"ס דידן משמע דאין לה אפי' קנס דמוקי הא דלאו הן הלוקין לקמן בגמ' (דף ע"א) ביבמה ונמגרה ופסיה שאין
לה קנס: בע"ה אין קטנה א. מימה מנא ליה דלמא לא אחי' למעוטי אלא בוגרת דהא משמע"ס ב"פ ארבע מיתות (פסח דף ע"א):
גבי הא דתנן אינו חייב אלא עד שתא נערה בתולה מאורסה דלי הוה מני אלא על נערה בתולה כו' הוה מוקמינן לה אפילו כרבע
ולא הוה אחי' למעוטי קטנה אלא בוגרת ותיק ריב"ז *דלסיפא דמתניתין סמך דתנן (לקמן דף ע"א) כל מקום שיש מכר אין קנס:
נערה

גליון הש"ס

תוס' ד"ה נערה וכו'
דא"ר ר"מ דתנא פסח. ספרי.
ע"י מה מד ע"כ תוס' ד"ה
שלשים יום:

מוסף רש"י

אלו נערות שיש להן
קנס. תנאים כסף אס'
אנסו (נע"ד א'). הבא
על המזונה. ואע"פ דלא
קרינ ביה ולי תהיה לנשה.
שהיא איהו ראויה לקיימה.
אפילו הו' לה קנס.
מלקמן (שם). הבא על
אחיות. כלומר אפילו על
על אחותו. דלא קרינא בה
ולו תהיה לנשה. אפילו הכי
קרינא בה ונתן האיש
השוכב עמה. דלמירי
מקרא. ואע"ג דכתיב כרת
לא משחך משחטין
(סנהדרין ע"ב). קטנה ב' י'
ואין לה קנס. ונערה
דוקא כפי' ולא קטנה
(סנהדרין ע"ב). מנא שלש
שנים ויום אחד.
שנאמרה ביה ונתן האיש
השוכב עמה. והלא קטנה
היא עד שחביא שתי
שערות (נחמ"ד ע"א).

דמחד נערה דריש כולה
אחא לר"ת דלא כתיב נערה
וודיה כדמוכח בסוף פרקין
פה הא איכא נערה אחרינא

קנס נקט בת שלש חבל למכר מצת יום
ואמאי. יש להן קנס לנערות פסולות:
י: ה"ג נערה נערה הנערה. באונס
ה וגו' וכתיב בתריה ונתן האיש השוכר
עמה לאצי הנערה ודרשין נערה

(א) [לקמן לט.] (ב) לקמן
(ג) [לעיל י.] לקמן
(ד) [לקמן לי.]
(ה) יצמות י: ישס נסמן.
(ו) יצמות מט.] קידושין
(ז) קה. (ח) ממזרות.
(ט) [לקמן לט.]

תוספות רי"ד (המשך)

וּמְלִידִים הֵימְנוּ: וּלְחֻסְיָן מֵהֶם
פָּנָה. מִתֵּנִי דַקְתִּי יָם קָנָם מִמֶּנֶה
לְאֻחוֹתַי לְחֻסְיָן מֵהֶם מִנָּה: **שֵׁשׁ** זֶה
הָיָה. שְׁקֻדָּשִׁין מוֹפְסִין לוֹ זֶה פִּרְט
לְאֻחוֹתַי וְכָל חֵיבֵי כְרִיתוֹת דִּלְפִּיק
בְּקֻדוּשִׁין שְׁאִין קֻדוּשִׁין מוֹפְסִין בָּהֶן
בִּפְרָק לִישׁוֹ (דף סו:) וּמִשְׁמַע לִיה
תִּהְיֶה לְשׁוֹן הָיוּת קֻדוּשִׁין וְרִ"ש בן
מִנְסֵא מִשְׁמַע לִיה תִּהְיֶה לְשׁוֹן קִיּוֹם:
הָא נָמִי אִים בֵּה הָוִיה. דְּקֻדוּשִׁין
מוֹפְסִין בְּחֵיבֵי לְאֻחֵי וְהֵסִי יִלְף לֵה:
וְרִ"ע דֹּאמֵר אִין קֻדוּשִׁין מוֹפְסִין
בְּחֵיבֵי לְאֻחֵי. בִּיבּוּמֹת בַּחֲסוּלָן (דף
מז:) בְּזִכְרִיתָא מִתְמַחֵר גְּרוּשְׁמוּ רִ"ע
אֹמֵר אִין לוֹ זֶה קֻדוּשִׁין: **מֵאִי**
בִּינְיִינֹה. מִשּׁוֹם רִ"ש בן מִנְסֵא קָא
פִּרְקִי לֵה דִּלְלוֹ שְׁמַעוֹן הֵימְנִי שְׁמַעִין
לִיה בִּיבּוּמֹת (דף מח:) דְּפִלְגִי עֲלֵיה
דְּרִ"ע דְּתַתָּא מִמּוֹר לֵב שֶׁל אֶרֶץ
בְּשֶׁר שְׁהוּא בְּלֹא יֵהָ דְבִרִי רִ"ע שְׁמַעִין
כֶּרֶת יְדֵי שְׁמִים אֲלֵה לִרִ"ש בן מִנְסֵא
מֵאִי אִיכָא בִּין מִשְׁמַעוֹת דִּתְהִיֵּה לְשׁוֹן
יֵי אִי נָמִי מִשְׁמַע לִיה לִרִ"ש בן מִנְסֵא
וְהָא בִּין רִחּוּיָה לְקִיּוּמָה לִיש בֵּה הָוִיה:
רִ"ע דְּקֻדוּשִׁין מוֹפְסִין לוֹ זֶה וְאִע"פ
כֵּן הָדִין גְּרוּשָׁתָא לְהִדְעוּ: **לו כָּל.** כֵּל
וּסְמִיךְ לִיה וְלֹא יִחַלֵּל זֶרְעוֹ מִדִּין כְּהוֹנֵה
לִיָּה: **בּוֹאָ וְנֹלָתָ עַל עֻקְבָּא בֶן יוֹסֵף.**
שְׁהוּא אֹמֵר כֵּל שְׁאִין לוֹ בִּיכָא בִּישְׂרָאֵל.
בִּיכָא הוּלֵל מִמּוֹר אִפִּי אֲלַמְנָה לִכְיָ נָמִי:

הא' תנא דתניא ולו
 תן התימני אומר אשה
 שמעון בן מנסיא אומר
 מאי בינייהו אמר ר'
 איכא בינייהו למאן
 הא נמי יש בה הויה
 קיימה הא אינה ראויה
 דאמר ר' אין קידושין
 תן מאי בינייהו איכא
 גדול כרבי סימאי
 מר"מ מן הכל עושה רבי
 מאלמנה לכהן גדול
 לא יקח ולא יחלל
 אין עושה ממזרין ולרבי
 נוח על עקבא בן יוסף
 אין לו ביאה בישראל
 בינייהו איכא בינייהו
 חייבי

הסימני אומר כל שחייב ע
קא בעינן לה אי ס"ל כר"י
קיים למשמעות דאשון
לשון הויה אימעיטא לה ממ
אלמנה לכהן גדול. דמורה
שהיא בלאו וכרבי סימאי
הגולדים מחייב לאחי: לא י
הוא מחללו ולא שם ממזרים
שמרצה ממזרים בישראל חנו
הבא על אשה שאין לו בנה הו

[illegible][illegible]

מן הכהנים, ואפי' עושה
 ממוניה, ויבין קדוש הולך
 ממזרח שמאל קדושין
 דמספיק שחייב ללבוש
 לכהנים, דאי חזן קדושתו
 מופקין דיו הולך ממזרח,
 דמתקן על שאלו הן קדושתו
 עיני הולך ממזרח (שם).
 בראו וצוורו על עקבא
 של ריבא. שמונה פסוקין
 בישראל (שם) שמונה הכה
 נים ישיבאל (שם חס' ה) שהיה
 אומר כל שאין לו
 ביאה בישראל. כל אלו
 ישיבאל שאלו נקטו מוסתם
 נאשם שיהא הולך הורל
 ממזרח. הולך שטול
 נאמנות ביניהם ממזרח ושם
 טו. ישיבאל (שם חס' ה)

תוספות רי"ד

לה קנס: ומקשינן אמתני'
קרי כאן ולו תהיה לאשה
אשה הראויה לו. פי'
באשה הראויה לו יתן
קנס דמקיים בה ולו תהיה
לאשה. אבל באשה שאינה

קשה דא"כ לר' יהושע אין קדוש ת
לא מהני דהתסס פריך ליה והרי אלמא
אמר לך רבא שאני התס דא"כ לא יי
(דף סז: ושם) כי משבח דלא תפסי ק

ח א מ"י פ"י מהלכות
תרומות הל' ו סמג
לפ"ק רכ"ו:
ב ב מ"י פ"ב מהלכות
נזיקה הלכה ד סמג
ע"פ ש"ס נוסף ח"מ סימן
ע:

מוסף רש"י

ד"ר ארבע מיתות. דין
שמים שהוא דוגמתו (וסוטה
ח) פורענות יבדי שמים
הדומה למיתה שהוא
מחייב כה (סוטה דף כ"ג)
או נופל מן הגג. דומה
דסקילה דמנן בית הסקילה
היה נכזה שמי קומות אחד
מן העצים נא והספי כ"י
(וסוטה ח) ובענין סוטה דין
ד"ר או חיה דרשתי.
א"ר דורש בפירוני ומפלי
לארץ ויפס וזו דומה לנפול
(וסוטה ח) או נכש
מכשור. דק"ל ליה ויזרח,
א"ר של נמש שרופו
(וסוטה דף כ"ג) או נכש
למלכות. וימית מלכות
מחייב את ראשו בספי,
והר נמי סוף הוא
כדלמקדן בסוטה דין (וסוטה
ח) או נכש באין
עליו. שד"ק להר נמי בספי
(וסוטה דף כ"ג) או נכש
בסורכיה. דומה ל"ה והוא
חול נגדו (וסוטה ח).

ד"ר מיתות לא בטלו. וא"ת והא אמר בהסוכר את הפועלים
(ב"מ פג:) בהסוכר דוקפוסו א"ע שהיה חייב סקילה שבעלו הוא
וצנו נערה המאורסה ק"ל בשבעל בנו חתלה ואח"כ הוא דהו בעולה
והרי הוא בתוך אגל קשה לדון כמה עבדינו ועובדי עבודת כוכבים
שמים על מנוחם ויש לומר דע"י

תשובה הקצ"ה מיקל ולפעמים מוחל
לגמיר או זכות מולה לו ואינו נפטר
ממנו בחייו ובפ' אחד דיני ממונות
(סוטה דף לו:) וס' דפריך והא בר
נחש הוא לפי שהחמיר עליו ויור:
וד שאב"ר תרומה לאב"י פטור.
ואוכל תרומה בשוגג והיז
במעילה לרבי דלמחר במיתה (פסחים
דף ג:) דחייב גירת הכתוב הוא
וא"ל לאב"י דפטר חייב מיתות דדי
שמים אי ר' נחוניא ס"ל כר"י דלמחר
היז במעילה במיתה אמאי תניא
צפרק כל שעה (פסחים דף כט.) וס' (ס'
האובל חמץ של הקדש במועד יש
אומרים לא מעל ואמרין מאן י"א
רבי נחוניא בן הקנה והא כיון דגלי
רחמנא גבי הקדש דלא שייך קים ליה
(א) דאם לא כן אין לך אדם שמועל
בהקדש א"כ בפסח נמי דליכא כרת
ליחייב ולא הוה לן למימר דקים ליה
דכרבה מיניה וכו"ט במיתה דהקדש
דוקא גלי רחמנא דלא אמרין דקים
ליה דכרבה מיניה אבל התם דהו
בפסח דליכא כרת לא גלי קרא א"כ
הא דתמן התם (ס' דף ג:) האובל
תרומת חמץ בפסח בשוגג משלם קרן
וחומש במזיד פטור מן התשלומין
ומפטר בגמ' במזיד פטור דקים ליה
דכרבה מיניה כר"י נחוניא והשתא
בשוגג נמי ליפטר משום כרת דפסח
דאפי' בשוגג אמרי' דקים ליה דכרבה
מיניה כדלמקדן לקמן בפירקין (דף
ל:) אלא ע"כ משום דגלי רחמנא
במיתה דתרומה בשוגג דלא אמרין
קים ליה דכרבה מיניה וה"ה כי
איכא כרת ולא אמרין דוקא במיתה
דגלי גלי אבל כי איכא כרת לא י"ל
דאפי' שוגג דתרומה משום דתשלומין

דדיה כפרה ולא ממונה כדלמקדן במסכת תרומות (פ"ו מ"א) דאם רצה כהן למחול אינו יכול למחול משום דלא הוה ממון אלא כפרה
ואפילו אוכל תרומת עמנו דלא גזל מיד משלם כפרה לעמנו וחומש לכהן ולכן לא שייך קים ליה דכרבה מיניה לפטור מנפירה אבל
קרן וחומש של הקדש אינו משום כפרה אלא משלם ממון שגול הקדש ותדע דבתרומה חייב משום דכפרה הוא ולא משום כיון דגלי
גלי דהא לרבה דלא פטר במיתה מטעם דקים ליה דכרבה מיניה מאי טעמא לא מיפטר אוכל תרומת חמץ בפסח אלא ודאי משום
כפרה הוא (וא"ת והא דתנן בפרק נושאין (יבמות דף ט:) כהנה שנתערב ודאי כולל שפחתה וסחריה זה את זה וכן ספק בן תשעה
לראשון או ב' ו' לאחרון דלמקדן אס' אכלו בתרומה אין משלמין קרן וחומש ואמאי כיון דכפרה הוא ליחייבו מספק וי"ל דודאי לריבין
להפריש אבל אין חשש לכהן ולפי זה נדון לומר שהכפרה תהיה בהפדשה והא דלין הכהן יכול למחול היינו לענין שלא יהיה לריבין
להפריש אבל לאחר שהפריש יכול למחול לו שיהא שלו: ולאב"י פטור והאמר רב חסדא ב"ר. הכי נמי הוה מצי לאקשוי אמתימין
דכל שעה (פסחים דף לא:) דקמתי פטור מן התשלומין לפי מה דמוקמינן לה כר"י נחוניא בן הקנה: א"ר דבצי לאהדורה ניהדרה. וכי לא
מיהדר חייב דמיתה לא פטרה ליה דלא אחיז עד דבלע לגמרי: וא"ר דבצי לאהדורה אמאי חייב. פירש בקונטרס אמאי חייב
מיתה וקשה לר"י דלוקי כגון שמרנו מנה לו למחוז דהשתא ודאי חייב מיתה א"ע"ג דלא מצי לאהדורה וממון נמי לא מיחייב כיון
דלא מצי לאהדורה אלא על הגלגל גרמו ומעיו והיהא שעתא קים ליה דכרבה מיניה ונראה לר"י דה"פ אמאי חייב ממון והרי הוא לא
גזל והשתא לא חייב דא"ע"ג דלמרי' (ב"ק דף ק"א:) גזל ולא נתיאשו בעלמם ואלו אמר ואלו גזבה כן? היינו דוקא לפי
שהדבר הגזול ישנו בעולם בשעה שזה שני גזלו הכא דכשעה שזה נהנה ממנו כבר הוא אבוד מן העולם שהוא במקום דלא אפשר
לאהדוריה אין לו על השני כלום דור"ב"א מפרש כשיטת רש"י ופשיטא ליה להש"ס דאיידי כשתחוב לו ע"כ דכשתחוב לו מרלוגו מיד
כשמשם בפיו ולא אהדרה קנאה מיד להחמיש באונסין ואין באין כאחד דמסתמא מיתה בפיו ואח"כ תחוב לו כשבעו או כשכס ואח"כ
שהוא ברשע הכוש מתחלתו ועד גמר בית הנליעה מ"מ קונה אותו בפיו להחמיש באונסין א"ע"ג דיכול לנתקו ולהביאו אליו "דדוקא
לענין בגט אמרי' היכא דיכול לנתקו דלא הוה גט משום דבעינן כריתות והא ארידא ביה אבל לענין וזיה אשכחן צ"ק דב"מ (דף ט.
וס') טולת חיה על גבי קרקע וחיה על גבי העמוד והגביה חיה שעל גבי קרקע דלא קני מטעם שכולל לנתקו ולהביאו אליו
וכיון שאינו זוכה מטעם זה ה"ה דאין מגרע וזכית האחר שהוא מונח בתוך ידו או בתוך פיו מטעם זה ועוד דלכל הפחות קונה
מחלה כמו שנים שגבזיהו מציאה ולכן פשיטא ליה להש"ס דכאונס מיירי וה"פ אנוס הוא ופטור ממיתה וממון דאין ספקי דלא יחא ליה
באכילה אכסור: לא צריכא רבצי לאהדורה ע"י יד הרהק. והשתא ליכא למימר דניהדרה דאין מרמיחין עגלים בנך דכבר נמאסו
הלכן ליכא חיוב ממון אלא ע"י הנחת מעיו ולא באין כאחד וא"ע"ג שחזירו גולה הואיל ויכול להחזירה הוהא כמו שהיא בעין והרי הוא
בולעה ונהנה בה וחסת אמרי' והא אמרין בפרק בהמה המקשה (חולין דף ע"א.) גבי טומאה בלועה [דלא מטמאה בלועה] לא משום דלא חזי
דנהי דבעינן לא חזינן שלא בפניו מוחא חזי א"כ אי הוה מהדר לא הוה חזי וי"ל כגון דמעיקרא לא הוה בה כי שום פרוטה
או מעט יותר ועתה שנתקלקלה קצת אינה שזה פרוטה ואפילו אי זה נהנה זה לא חסר פטור "מ"מ כיון דשיון כל שהוא או מיחייב
בכל דלמקדן הס' (ב"ק דף כ:) משום דא"ל את גרמת לי היקפא ימיתא מיחייב בכל הנאה או משום שחזירא דאשיתא מיחייב
לכולי עלמא בכל וריב"א פ"י דמירי אפי' באוכלין דלא מאימי וכיון דתחב לו צביה הנליעה ובלע ונהנה מיד תשוב באין כאחת
א"ע"פ שאין כאחד ממש כדאשכחן בסוף פרק ד' אחין (יבמות דף ג.) וס' דמפרש בעל מוס שמשם צטומאה דלחו צבדי הדדי כגון שחתך
אצבעו כספרי טמאה א"ע"פ שאי אפשר שלא יגע בסכין קודם שיתחברו: לאב"י אמר בור שאב"ר תרומה שפילו וקרע שיעים ב'.

דין ד' מיסות. עונש דוגמתם: נופל מן הגג. דומה לנסקל שדוחפין
אותו מבית הסקילה לארץ דגובה ב' קומות היה כדלמרי' כנגמר דין
(סוטה דף ק"ה:) ס' דורספו. א"ר מפילו לארץ ויורגו דכרבה:
נחש מכישו. והאמר שרפו: נמסר למלכות. והן מתיוין ראשו

בספי' כי כן דך המומחין על ידיהן
חו היא מיתה ספי': סרוכני. אסכר
והוא בגרון. מל"ט: מן האש שהוא.
שהוא חייב מיתה ב"ד: ושמי' אני
אס פני והכרסי. למדנו שהכרת במקום
מיתה ומילופה: זר שאלל פרוטה.
במזיד הוא במיתה יבדי שמים ולא
בכרת. כרת הוא חורעו נעשין דכתיב
(ויקרא כ) ערירי יחיו: לאב"י פטור.
במיתה.
מתשלומין דנפקא ליה מאסון יבדי
שמים וכל אסון שמשמע בין במיתה
בין בכרת: ולאב"י פטור. במיתה.
כתיב נמי דמיתה יבדי שמים פוטרת
מתשלומין אבל היכא דלחיל תרומה
דגזילה מי מיפטר הא כיון דלאגבה
קניה וחייב בתשלומין ואפילו תישרף
ומתחייב בנפשו לא הוה עד דלחיל
לה: שספח לו נכרו. דלא אגבה
ולא קניה ולא מיחייב בתשלומין אלא
בזלעמו מתחייב דמי הניית מעיו
ולא דמי כולה ובההיא שעתא חיוב
מיתה נמי איכא: איכא נמי לאהדורה.
וכי לא אהדורה מההיא שעתא איכא
מזיק לה דראשון לא מיד עבד ולא
תחייב לכהן כלום: ואי דלא מצי
לאהדורה אמאי חייב. מיתה אנוס
הוא: ע"י דהק. דאי נמי אהדורה
מתאסא ולא חזי לעגלים הלכן מגול
לא גולה אמאי קא מחייבת ליה
בתשלומין אהנאת גרמו ומעיו ההיא
שעתא חיוב מיתה איכא: משקין של
פרוטה. ולא מתחקה לשניה צביה
בנליעה אלא מכיון שמתנה לתוך
פיו אימאסא לה ולא מציא לאחיזי
משום גילה דהא לא חזי למידי
אלא אהניית גרמו ומעיו מיחייב
ומיתה ותשלומין באים כאחד:

וקרע
וקרע

ד"ר מיתות לא בטלו. וא"ת והא אמר בהסוכר את הפועלים
(ב"מ פג:) בהסוכר דוקפוסו א"ע שהיה חייב סקילה שבעלו הוא
וצנו נערה המאורסה ק"ל בשבעל בנו חתלה ואח"כ הוא דהו בעולה
והרי הוא בתוך אגל קשה לדון כמה עבדינו ועובדי עבודת כוכבים
שמים על מנוחם ויש לומר דע"י

ח (וא"ת כיון דלעג ליה
נחלקין ויחלי חייב מן עלה
כדלמרי' פ"ק דכריתות דף
י:) כהן שער שמן של
תרומה בן בתו ישראל
תמעגל ב' ואינו חוש וי"ל
דהתם ודאי נחלקין שכן
נגמרה כל הנאמא אלא הכא
לא נגמרה כל הנאמא
בלעשה למורה. מ"ו.)
(ג) ופי' תוס' בנא קמא כ:
ד"ה הא.) (ג) ועוד י"י
לחוסר דכפרה הו
מפסטי' לאב"י מוד
בתרומה וא"ע"ג דגלי
רחמנא גבי שוגג דלא אמרי'
ק"ס ליה דכרבה מיניה
במיתה דתרומה אלא ודאי
משום כפרה הוא וזו למחול
דשמי' שוגג דמיתה לפי
שמצינו שהא חמור שמשלם
חומש. מ"ו.) (ד) ופי'
ריב"א לא יתייבס בפיון
דקמאר אי עני נאמן ואפי'
מ"ו.) (ה) ויר"ל פירש כיון
שהוא במקום דלא מצי
לאהדוריה אלא ע"י דהק
בכר נהנה גרמו ונאמן כאחד
וא"ת והוא תימני ממון
כיון שחב לו כחונס וי"ל
כיון דמצי לאהדוריה ע"י
דקמאר ולא הדרה חזא ליה
בהנאה. מ"ו.) (ו) ופי'
ממון לאב"י שפילו להפסידו
מבזה כ"ל. מהדרינן.)
(ז) ועוד דלמצי חזא איכא
בין רבא לאב"י דאפי' אי הו
בכר רבא דליף מאסון אפון
הו מיחייב כיון דהו ממון
לה ונפשו ליה. מ"ו.)

תורה אור השלם

ו. ואם העלם יעלמו
עם הארץ את עניניהם מן
האיש ההוא בתחו
מוקדו למלך בבלתי
המית אתה ושמי' אני
את פני באיש ההוא
ובמשפחתו והבית אתה
ואת כל הונס אחרי
לזנות אחרי המלך מקרב
עמם: ויקרא כ ב-ה

גליון הש"ס

תוס' ד"ה ואי וכו' דהק
לענין הגג. ממה לו הא
להריא חזקא בן צב"מ ז
ע"א ילעג: ד"ה לא
צריכא וכו' פ"ב כיון
ישוין כל שהוא. ע"י צ"ק
דף כ ע"י מורה הא
אשתאית:

הגהות הב"ח

(ה) תוס' ד"ה זכר וכו' ק"ס
ליה בדכרבה מיניה דלס:

לעיו רש"י

(וכו') מל"ט. ולקח
שקדים מנחלת.

אלו נערות פרק שלישי כתובות

לא

עין משפט
נר מצוה

א מ"י פ"ג מהל' גיטות
הלכה ב'
יא ב ב מ"י סע' ט"ז
מ"י ס' ט"ז
יב ד ה מ"י פ"ג מהל'
שבת הלכה יב

תוספות ר"ד

א"ר אבין הוורק חן
מחילת ד' לסוף ד' וקדש
שיראין בהליכתו פטור
שעקירה צורך הנחה היא.
פ"י ומהיהא שעתא אחתה
לה מלאכה והלכך א"ע
דחייב ממון מקמי הנחה
אזיזא ליה פטור הואיל וז'
וכן עקיר להנחה אחיה
לה מיתה ותשלומין באין
כאחר ולא תימא תשלומין
קדמי למיתה: תניא הנוגב
כיס בשבת חייב. פ"י
חייב בתשלומין א"ע
שנהג שכתב שחייב
בגיבה קודם שיבאר ליה
איסור שבת פ"י דמשעה
דאנבהה קניא שהגבהה
קונה כ"מ אפילו ברה"ר.
ופ"י אף להתחייב באונס
מחייב בנפשו לא הוי
עד דמפיק ליה היה
מגר ויוצא פירוש שלא
הגביהו ברשות הבעלים
ולא קנאה אלא בהוצאה
מישנה בעלים פטור.
שהרי איסור שבת ואיסור
גובה באין כא. כ"פ. כן
סוד ומורה מוקי לה
בגון דשרייה בנהרא שאין
הכיס בעין שאם הוא
בעין איי לזכות בו אלא
בעל הכיס בא וניטלו.

א נראה דל"ל הואיל דהא
דקא עקיר להנחה אחיה לה
הי מיתה ותשלומין וכו'.

והוא שהדליק את הגדיש בשבת פטור מפני שגידון בנפשו והיינו מיתה
לזה משום שבת ותשלומין לזה משום גדיש אלא על כרחך חשיב מיתה
ותשלומין לאחד הואיל ולא מתחייב מיתה בשביל אדם אלא לשמים וה"ל
אכילת תרומה וקריעת שיראין הוי מיתה ותשלומין לאחד ור"י רצה

לישב פ"י הקונט' דחשיב הכא מיתה
לזה ותשלומין לזה לפי שהן ב' מעשים
אכילת תרומה וקריעת שיראין וכן
פלוגי נא על כמו של פלוני הס' ב'
עדות שהיו יכולין להעיד עליו בלא
הצט' ועל הצט' בלא עליו פלוני צא
על נערה המאורסה פלונית וזמנה
אכל מדליק גדיש הכל צא על מעשה
אחד ולכן חשיב מיתה ותשלומין לאחד
ואין נראה לרשב"א דהא אמר רב
יוסף נפ"ק דסנהדרין (דף ע"ד וסע)
הבא הבצל עדים שזמנה והביא
האב עדים והזימוס לעידי הבצל עידי
הבצל נהרגים ואין משלמין ממון חזר
והביא הבצל עדים והזימוס לעידי
האב עדי האב נהרגין ומשלמין ממון
ממון לזה פירוש לנצל שרלו להפסידו
כמוצא ונפשות לעדים והסם על
הזמנה אחת צא להם הכל ונראה לר"ת
דרכא דוקא גבי עדים וזמנים אית
ליה דממון לזה ונפשות לזה חייב
משום דנענין שמתקיים הזמנה לפני
כל אחד וממיו ממון ונפשות בחד
גברא פטור כיון דמתקיים צי קלמ
הזמנה אכל צעלמא מודה רצא דממון
לזה ונפשות לזה פטור דהא גדי סמוך
לי ועוד כמות לו דמנן פטור ומוקמינן
בפרק כילד הרגל (ב"ק דף כב: וסע)
גביר דחד ועבדא דחד ועוד דרצא
גופיה אית ליה בפרק בן סורר ומורה
(פסח דף ע"ד) דרודף שצנר כלים
צין של נדק צין של כל אדם פטור
א"ע"ג דהוי מיתה לנדרף ותשלומין
לבעל הכלים וממיו והסם גבי רודף
רצה גרם כלומם בהגזל בתרא (ב"ק
דף ק"א) ובפ"ק דסנהדרין (דף ע"ד) הוי
רצא ועוד אומר ר"ת דע"כ ל"כ"ע
מיתה לזה ותשלומין לזה פטור דהא
קיס ליה דצדנה מיניה דפטור נפקא לן

וקרע שיראין. בשעה שזולעה וא"ע"ג דמיתה לאו משום ממונה דניח
אחיה ליה מופטור וסבירה ליה לרב אשי מיתה לזה ותשלומין לזה
פטור: **שעקירה לורך הנחה היא.** הלכך א"ע"ג דחייב ממון מקמי
הנחה אחיה ליה פטור הואיל וצין עקירה והנחה אחיה ליה מיתה
ותשלומין באין כאחד שעקירה לורך

הנחה היא ומהיהא שעתא אחתה לה
מלאכה: **דאי בעי נחין.** למטה מג'
טפחים ואכל וצילר מג' לאו הגבהה
היא: **לא מני לאהדורה.** משורק את
החן הלכך משעת עקירה סופו
לקרוע לו שיראין: **הכא מני מהדר**
היא: הלכך לא אמר' משעת הגבהה
אחתה לה אכילה: **המעביר סבין.**
נידו צהליכה: **הנוגב כיס בשבת.**
הגביר צדשות הצעלים והולילו
לר"ה: **חייב.** בתשלומין אף על פי
שנהרג: **שכבר נתחייב בגניבה.** לשלם
דהגבהה קונה בכל מקום וקמה לה
צרומיה אף להתחייב צלומים:
היה מגר ויואל. שלא הגביר צדשות
הצעלים ולא קנאו אלא צהליכה
מדרשות הצעלים פטור שאיסור שבת
כו': **ואמאי.** כי הגביר צדשות
הצעלים וקנאו אחיה חייב נמא'
משעת הגבהה אחתה לה הולאה:
וכה"ג מ' חייב. משום שבת: **לכך.**
להולאו: לא תימא **בגניבה ע"מ**
להננישו אלא בגניבו ע"מ להולאו.
ודקשיא לך נמא' הגבהה לורך הולאה
היא: **הכא נמאי עסקין כשעמד.**
ועמידתו היא הנחה לעקירה ראשונה
ואין חיוצ שבת בזה על ע"י עקירת
חפץ הראשונה אלא ע"י עקירת גופו
שעוק עזמו אחר העמידה על מנת
להולאו ועקירת גופו כעקירת חפץ:
אורחיה הוא. ואין עמידתו הנחה
לבעל עקירה ראשונה ממלאכת שבת:
פטור

חפצים מוזות לזוית ונמלך עליהם והוציא פטור. היתה עקירה במשעה
ראשונה לכך לא תימא ע"מ להצניעו אלא א"מ ע"מ להוציאו אלא במאי עסקין
יבשעמד עמד למאי אי לכתף אורחיה הוא אלא בעומד לפוש אבל לכתף מאי

מלא יהיה אסון וגו' והסם הוי מיתה לאשה ותשלומין לבעל שהולדות שלו ואומר ר"י דלמה ראייה כיון שהולדות הן בגוף הנפשה
חשיב מיתה ותשלומין לאחד מדע דכפרק בן סורר ומורה (סע דף ע"ד) צני לחייב כשאלין אסון בזהא אף ע"ג דמיתו להללו בנפשו
דנמנות שבמיתה הכתוב מדבר משום דהוי מיתה לזה שרצה להורגו ותשלומין לבעל ואפי' הכי כשיש אסון פטור והיינו משום דחשיב
מיתה ותשלומין לאחד לפי שהן בגוף האשה כדפרשית וריב"א אומר דבכל מקום מיתה לזה ותשלומין לזה חייב ועוד כמות לו וירודף שאני
דניחן להליל לכל אדם וחייב מיתה לכל העולם (ואף לבעל העבד ולבעל הילול) ולהכי חשיב מיתה ותשלומין לאחד וא"ע"ג דמעיקרא צפרק
בן סורר (ג"ז סע) חשיב רודף מיתה לזה ותשלומין לזה לפי המסקנא דקאמר אלא לא שנה חזר צו מאותה סברה וה"ל אלא לא שנה משום
דהוי מיתה ותשלומין לאחד (והכל חשיב מיתה ותשלומין לאחד כמו במדליק גדיש) **שעקירה צורך הנחה היא.** קשה דלאמרין
במכרוב (ב"ק דף ע"ד) גבי גבז ומכר בשבת דפטור כגון דאמר ליה כי הדדי ניבהו ומאן דפליג אמצעיר פליג נמי אזורק ואליבא דרבי ירמיה פריך
חזירו קנה ומתחייב בנפשו משום שבת לא הוי עד שנתנו ומאי פריך והא עקירה לורך הנחה היא כדאמר הכא ולפ"ת אחי שפיר
דפירש דאי אפשר לניסוך בלא הגבהה ואפי' קאמר רב מנאן ממש דהניקין (גיטין דף ע"ג וסע) ולא קא מפטר משום דקיס ליה דצדנה
מיניה כדרי ירמיה דמשעת הגבהה קונה ומתחייב בנפשו לא הוי עד שעת ניסוך והשתא רבי ירמיה לית ליה דהגבהה לורך ניסוך היא
וה"ל דלית ליה דעקירה לורך הנחה היא ולא הוי מפליג צין מני לאהדורי ללא מני לאהדורי מדע ללישנא דאי אפשר להנחה בלא עקירה
ג' אלא נקט רבי אצין ורק חן לנקוט מעביר אלא ודאי כי הדדי ניבהו ומאן דפליג אמצעיר פליג נמי אזורק ואליבא דרבי ירמיה פריך
במכרוב (ב"ק דף ע"ד) גבי אס אפשר לניסוך בלא הגבהה לא פליג רבי ירמיה אדרכי אצין ובהגזל בתרא (סע דף ק"א) משמע
קאט דרבי ירמיה פליג אדרכי אצין גבי חזרו לומר אף המנאן דקאמר הסם מעיקרא סבור כדרכי אצין ולצסקי סבור כדרכי ירמיה
(וממיה יס לדמות דמעיקרא סבור דדמיא לדרכי אצין ולצסקי סבור דדמיא לדרכי ירמיה) **דא"ר** בעי נחין ואבי"א. פ"י בקונט' למטה
מג' דלא הויא הגבהה וקשה לר"י דמה שיך הגבהה דצדכ שהוה תופס בידו או צפוי דונתן בידה אחר רחמנא ואמרין בגיטין (דף ע"ג)
ורק לחון קלמה מגורשת קטורה א"ע"פ שאניה תלויה א"ע"ג דמיייר צדשות הצעלים ואפי' מאן דצני תלויה אינו מלריך שמהא גבוה
ג' אלא נראה לר"י (סו"ה פ"י) דה"ל פ"י חנן ואפ"ל אס הוא בראש קנה יכול הוא לשחות ולתמוכה עד בית בליעתו אינו מלריך שמהא גבוה
אינו עושה כן והויא הגבהה זו לורך אכילה מ"מ הואיל ויכול להתחייב בלא הגבהה לאו לורך אכילה היא וה"ל דה"מ למימר דאפשר
לאכילה בלא הגבהה כגון אס תמצה לו חזירו: **הכא נמי נימא הנבהה צורך הוצאה היא.** ללישנא דאי צני לאהדורי לא מני מיהדר
א לא פריך מדי אכל ללישנא דאי אפשר להנחה בלא עקירה פריך דהכא נמי אי אפשר להנחה בלא הגבהה א"ע"ג דאפשר בגרייה כן
לי עקירה זו כמו עקירה אחרת דמ"מ האיסור מתחיל משעת הגבהה דאס היה אחר עושה עקירה לא היה מתחייב בהנחה נמא'
עקירה גורמת חיוצ ועד שעת הנחה מושך החיוצ: **נימא הנבהה צורך הוצאה היא.** תימא לפ"ת דהגבהה קונה פחות משלשה טפחים
ו"מאלי פריך וואי צין דקנאה קודם המתלת העקירה דעקירה לא הויא עד שיגביה גלשה דלמטה משלשה הוי כלבוד דלאמרין בהמזמין
(סע דף ע"ג וסע) העביר חני גרוגרת דרך עליה חייב ואס כן דין הוא שיתחייב כמו לכן עזאי דאמר מהלך כעומד דמי דחייב לפי
שקנאה קודם שהתחיל העקירה ואומר רשב"א דמשמע ליה בכל ענין גונב כיס אפילו מונח על גבי מקל שהוא גבוה שלשה טפחים
שנה הקנין והעקירה צבת אחת: **שהגבירהו** ע"י שנה להצניעו ונבדל דהוציא. ואס תאמר וכו' דקלקא דעמיה השתא
דמתחייב אהך הולאה אס כן הדרא קושיא לדוכתין דלורך הולאה היא ויש לומר דקלקא דעמין הא דנמלך והולילו הוי עקירה שניה:
אבל דכתב מאי פטור בו. אפילו הוי לכתף חייב הוי מני למיפך דליפוג דידיה צין עמד ללא עמד כלל:

(א) צ"ק ק"ה. (ב) ונמנות
ע"ה. (ג) צ"ק פ"י. (ד) פסח
ע"ה. (ה) שבת לא. (ו) מוספתא
דבין פ"ט. (ז) שבת
ע"ה. (ח) שבת
ע"ה. (ט) וכן וזהו למד הפסד
הסם מחיל האיסור משעת
עקירה הכא אף האיסור
מתחיל אלא משעת אכילה
דאי צני נחין ואפ"ל ליה
בלא הגבהה אכל בלא לא
היה אפשר בלא הגבהה היה
מתחיל נמי האיסור משעת
הגבהה. ח"י. (י) ונ"ע
מ"ה. שיראין ע"ה. ד"ה
נ"ך ומה' קדוש כ"י. ד"ה
א"י נמי ומה' צ"ק ע"ה. ד"ה
אלא.

גליון הש"ס

גמ' הנוגב כיס בשבת.
עין ויטלנו צ"ק פ"ג
הלכה ד'

הגהות מהר"ב

רנשבורג

א רוב' ד"ה הכא וכו'
לא פריך מדי. ע"י פ"י
בס' ה"ה' ללך ללשנא
נמי פריך ולדבריו צ"ל רב
צ"כ דר א"י המוסיף לית
ליה אלא בגיטין דעבד
ש"ס לעל כסמון. ועי'
ה"ה' ופ"ה קוללת
בס' הרמב"ן וה"ה' וס'
קורסין דנדיה לנרי חיה
צבור דוורין.

מוסף רש"י

הוורק חן. בשבת. ב"ק
שעקירה צורך
הנחה היא. דבין דבין
עקירה לנחה קרע. נמא'
משעת שבת ומשעת עקירה
נמא' קריעה. ב"ק. באין
כאחד ולא אמרין משעת
עקירה (נ"ל קריעה. ב"ק)
חייב מיתה ומתחייב בנפשו
לא הוי עד שעת הנחה
חן. ב"ק ק"ה. הנוגב
כיס בשבת. שהגביה
וקנאו בהגבהה. ומהדרין
ע"ה. חייב. להחיל
ואפי' שהולאו אחר חן
לרבי' ומתחייב בהולאו
מיתה (סע) חייב בתשלומין
ואפי' שגידון בנפשו
שבתא צ"א. ללילא למחר
קס ליה דצדנה מיתה,
לליכא הכא שתי רשעות
ביחד (ושבת' ב"ר פ"ה)
שכתב נתייב בגביהה.
בשעה שגביה הכיס בנות
הבעלים (שבת צ"א) ונשכיל
חיוצ מיתה הכא עליו
לאחר מן אינו נפטר
מן התשלומין. ומהדרין
ע"ה. היה מגרר ויוצא.
שלא קנאה בהגבהה אלא
ההולאה מיתה הצעלים
ושבת צ"א. ולא קנאו בנות
הכיס. אלא שהולאו לה"ר
קנאו כשניי רשות שהולאו
מדרשות הצעלים וערק ידו
למטה משלשה וקנלה בידו.
דרי חשונה לו כדלכניה
על ארבעה וברי הוא
לו כחתי. ואפי' שאין
בלא הגבהה וברי מוקף
לו כחשונות. (מהדרין)
ע"ה. שלא היתה עקירה
משעה ראשונה לכך.
וכשה מלאכה מתחלת
אחריה מורה שמתחיל לכן
אלא שגבז בשבת כסבור
שהיו חל ו' מלאכה זו.
מותרת. אכל כי לא נחטין
פטור מהפסול. (שורב"ן כ"ה)

מסורת הש"ס

(א) שבת ה' עירובין (לח)
(ב) שבת ה' עירובין (לח)
(ג) שבת ה' (ד) שבת עשה
(ה) שבת ה' (ד) שבת עשה
(ו) שבת ה' (ד) שבת עשה
(ז) שבת ה' (ד) שבת עשה
(ח) שבת ה' (ד) שבת עשה
(ט) שבת ה' (ד) שבת עשה
(י) שבת ה' (ד) שבת עשה
(יא) שבת ה' (ד) שבת עשה
(יב) שבת ה' (ד) שבת עשה
(יג) שבת ה' (ד) שבת עשה
(יד) שבת ה' (ד) שבת עשה
(טו) שבת ה' (ד) שבת עשה
(טז) שבת ה' (ד) שבת עשה
(יז) שבת ה' (ד) שבת עשה
(יח) שבת ה' (ד) שבת עשה
(יט) שבת ה' (ד) שבת עשה
(כ) שבת ה' (ד) שבת עשה
(כא) שבת ה' (ד) שבת עשה
(כב) שבת ה' (ד) שבת עשה
(כג) שבת ה' (ד) שבת עשה
(כד) שבת ה' (ד) שבת עשה
(כה) שבת ה' (ד) שבת עשה
(כו) שבת ה' (ד) שבת עשה
(כז) שבת ה' (ד) שבת עשה
(כח) שבת ה' (ד) שבת עשה
(כט) שבת ה' (ד) שבת עשה
(ל) שבת ה' (ד) שבת עשה

ר ויוצא מגדר ויוצא
ה במה דבר' אמורים
ף פטור אלא הא מני
הלך כעומד דמי אבל
[וניתן] ברידה במה
אבל זורק פטור מגדר
ס"ד אמינא אין דרך
אי"ר בברכי אורחיה
אורחיה הוא אלא
א אי דאפקיה לרה"ר
סור גניבה ליכא אי

לגורו ושטיטא דהוואה היא: לא
אורחיה הווא. ואמאי חייב משום שבת:
איסור גניבה ליכא. דמשכיב בלא
הגבחה קס"ד דלא קניא דבריה:
לרשות היחיד. לרשותו שהיה מזכרו
סמוכה לחצר הבתים: **ליוי רב"ר.**
סמוך לנחם שנתמני להלן מן הבתים
אזנים ומשולין להרחיק חיכוך
העגלות ומאותן חיפוי ולפנים קרי
ליוי רב"ר: פלוגמא דרבי אליעזר
ורבנן בעירובין בפרק כל גזוז: **דא**
לא שפוי רביס. והוי כח כסמטא
דמיקון דה משכיב: **רב אשי אמר.**
מגרי ויואל דקאמר פטור לעולם
ברשות הרבים. ודקשא לך איסור
גניבה ליכא: **בגון שזרק ידו.**
השניה לפחות משלשה סמוך לזרקע
וצידו אחת גזירה ונפלה לחצר חצרה
ודו קניא ליה: **דברכה למור רבא**
ידו של אדם חשובה. לענין הנחת
שבת במקום ארבעה על ארבעה
וכי הכי דלענין שבת חשוב מקום
לענין מיקנא נמי חשוב מקום למיקני
כחיל הגביהה למעלה משלשה ומיהו
ברשות היחיד לא אגבהה דמיקני
ליה מקמי דלתיי חייב שבת עליה
וביאתה לרה"ר וקנייתה בזמן כחוד
ולכח משני כשזרק דלא מתייב הגבהה
ברשות היחיד כדקתני מגרי ויואל:
רב אחא מפני הכי. כדאמרן
דמשכיב ברשות הרבים לא קני
ומיקני לה כשזרק ידו וקיבלה
למטה: **היה מושבו.** בגזוז דהמה
ברשות צעלים קאי בפרק מרובה:
ומת. הסור: **ברשות הבתים**
פטור. הגזוז משלשם כלום דלא
קני להמחייב בזאנסינ: **גבביו.**
אפי' ברשות הבתים: **הא הוילאו.**

לגורו ושטיטא דהוואה היא: לא
אורחיה הווא. ואמאי חייב משום שבת:
איסור גניבה ליכא. דמשכיב בלא
הגבחה קס"ד דלא קניא דבריה:
לרשות היחיד. לרשותו שהיה זכירו
סמוכה לחצר הבתים: **ליוי רב"ר.**
סמוך לנחם שנתמני להלן מן הבתים
אזנים ומשולין להרחיק חיכוך
העגלות ומאותן חיפוי ולפנים קרי
ליוי רב"ר: פלוגמא דרבי אליעזר
ורבנן בעירובין בפרק כל גזוז: **דא**
לא שפוי רביס. והוי כח כסמטא
דמיקון דה משכיב: **רב אשי אמר.**
מגרי ויואל דקאמר פטור לעולם
ברשות הרבים. ודקשא לך איסור
גניבה ליכא: **בגון שזרק ידו.**
השניה לפחות משלשה סמוך לזרקע
וצידו אחת גיררה ועלה לחצר חצרה
ודו קניא ליה: **דברכה למור רבא**
ידו של אדם חשובה. לענין הנחת
שבת במקום ארבעה על ארבעה
וכי הכי דלענין שבת חשוב מקום
לענין מיקנא נמי חשוב מקום למיקני
כחיל הגביהה למעלה משלשה ומיהו
ברשות היחיד לא אגבהה דמיקני
ליה מקמי דליתי חייב שבת עליה
וביאתה לרה"ר וקנייתה בזמן כחוד
ולכח משני כשזרק דלא מחייו הגבהה
ברשות היחיד כדקתני מגרי ויואל:
רב אחא מפני הכי. כדאמרן
דמשכיב ברשות הרבים לא קני
ומיקני לה כשזרק ידו וקיבלה
למטה: **היה מושבו.** בגזוז דהמה
ברשות צעלים קאי בפרק מרובה:
ומת. הסור: **ברשות הבתים**
פטור. הגזוז משלשם כלום דלא
קני להמחייב דאזנין: **גבדיה.**
אפי' ברשות הבתים: **הא הוילאו.**

כל היכא דלפקיה ואפי' ליה"ר: אלו פן בלוקין. אם התרו בן:
יחיימא לן דאין לוקה ומשם. דפקא לן לקמן (ג): מדי רשעתי משם
 רשעה אחת אתה מחייבו ואי אחת מחייבו משם שתי רשעיות:
 ממתי?
 ג' שני דמגבר ויוזא אינטרין ליה לאשמועין דלדב יד לא שמיא אגד
 מיירי כשהוא נשאר צפנים והולץ ידו אחת ובאחרת מגבר לחסיה ודוקא
 א' קשה דלשמיא קמא ליה ליה דרצא וכולו ממתימא דשבת וכן ר' יוחנן
 את הפסיקא (פד: דלזי) ורבא דלמרי מרשויה דמשיכה לא קניא
 א' להמחייב בלוקין אבל אינו קוים שיאם של לגמרי ורצ"ה נראה לו
 א' איכא נמי למידק כמו שמדקדק כאן והם לענין משיכה דקנין איירי
 א' על שאין לגבול להמחייב אלא במשיכה הראיה לקנין: ורמב"ה א"ה
 פ' ה' הממונה ש' לה קנין והם קמני דלקי עליה אלא נעור הכא ע"ה
 ב' מיני רחמים והם יקרי ליהוי לן להמחייב ד' דקא ע"ה מחייב:
 ג' דלמחייב בלוקין אלא אינו קוים שיאם של לגמרי ורצ"ה נראה לו

כל היכא דלפסיה ואפי' ליה"ר: אלו סן בלוקין. אם התרו בן:
יחיימא לן דאין לוקה ומשם. דנפקא לן לקמן (ג:) מדי רשעמיו משום
 רשעה אחת אחת מחייבו ואי אחת מחייבו משום שתי רשעים:
 ממנו

ג' גשוי דמגבר ויוזא אלוטריין ליה לאשמועיין דלדב יד לא שמיא אבד
 מיירי כשהוא נשאר בפנים והוליו ידו אחת ובאחרת מגבר לחסיה ודוקא
 א' קשה דלגשוי קמא ליה ליה דרצא וכולו ממנימא דשבת וכן ר' יוחנן
 א' חסא פסינא (ג' פד:) דלזיי ורבא דלמרי מרשויה דמשיכא לא קניא
 ליה להמחייב בלוטקין אבל אינו קויה שיכא שיש לגמרי ורצ"ל נראה לו
 א' איכא נמי למידק כמו שמדקדק כאן והם לענין משיכה דקנין איירי
 א' ע' שאין לגבול להמחייב אלא במשיכה הראיה לקנין: ורמב"ם א' הא
 פ' ה' הממונה ש' לה קנין והם קמני דלקי עליה אלא נעור הכא ע"כ
 ר' חיינ רריוס והיה ידו להריו לן להמשיב ע' דר"ק ש' מחייב:
 ר' חיינ רריוס והיה ידו להריו לן להמשיב ע' דר"ק ש' מחייב:

וקיימא

וקיימא

יב

(ב) וסנהדרין ע"ה.
(ג) [שם] א' שם ע"ה: [חזק]
ד"ק פ"ט (ד) ולקמן נ"ל.
[ה] ד"ק ע"ה. [ו] ד"ק נ"ל.
(ז) קדושים מג. ד"ק ע"ה.
(זע"ה) (י) ד"ק ע"ה.
ו' ופרושים ב"ה.
(ח) שמונה כ"ה. (ט) דף
ל"ג: (י) ולקמן ע"ה.
ו' וזע"ה חזק פסחים נ"ג:
ד"ה מה דלא חזק' ע"ה.
ד"ה שאל' (כ) דע"ה.
ד"ה ע"ה: חזק ימות ק"ה.
ד"ה אלא וד"ה חזק ימות
ימות' גיטין ע"ה. ושבועות
ד"ה ד"ק ע"ה.

ממון כשאין שם מיתה: **אלא לרבי דאמר.** הסם נתכוון להרוג את זה והרג את זה אינו נהרג אלא משלם דמי האשלא ליורשיה אס כי אפסר לאוקומי קרא בשלם המרו זו ומשום הכי כי אין אסון משלם דמי ולדות וכי יש אסון משלם דמי אשה אבל אמרו ביה אימא לך לוקה ואינו משלם: **מאי איכא למימר.** מהיכא חייב חובל בחצירו תשלומין ואף כשתכרו בו: **על משנתו.** כדמתרגמינן על צוריו ששב לבחו ולאיתנו הראשון: **אלא תלמד שחובשין אותו.** לא נאמר מקרא לא אלא לתלמד דאיכא דהכחו ולא מת וציל למשכב יחשבו עד המכה ההוא נפילת האסורין על שגרהה אס יקום והתהלך בחוץ אז וגקה המכה מכלל דעד השתא לא יא מידי צית אלא נחשב: **ואי מיני קטלין ליה.** [ביון דאמרת שחובשין מכלל דאי מיני ניוק קטלין ליה להאי דאי לאו לקטלא למאי חשבינן ליה: **לדבר חמור.** מיתה: **לדבר קל.** מלקות דלא יוסף דחובל ולא מת]: **ואמר רחמנא.** להיכא דלא מת דליכא ממון ומלקות ידיון בממון דכתיב) שבתו יתן: **ממאי.** דהאי והכא איש את רעהו כמזיד קא משתעי והאי וגקה דילפינן מיניה חבישה וגקה מקטלא קאמר דתשמע מיניה דאי מיית קטלין ליה ועל כרחין דבצורו בו: **דלמא כשונא.** משתעי ולא התרו בו ונבישה לאו לקטלא וגקה גמי לאו מקטלא אלא מגלות דערי מקלט וחבישה דילפינן מיניה לגלות קאמר ומשום הכי כי נקה מגלות ישלם ממון אבל היכא דאחרייז ביה אימא לך דכי לא מיית לוקה ואינו משלם: **ירש לקיש** מהדר אשיניא דרומיא דרמינן צריש שמעתין [לא:] מתני' דמכות אדרתובות: **הא מני.** מתנייתין דקתני צא על אחותו ונתן קנס ר"מ היא דאמר לעיל) ונתן קנסם שלא היסא הניבוי לדי מכות מביאו לדי תשלומין: **אפי' כהו גמי.** דמיקטיל עליה לישלם דהא לא כבידא ליה לרי"מ דפפור משום דרבה מינה ואמאי תנן מתני' הבא על כהן פטור מן הקנס: **וטעם בצבה.** איכא חיוב מיתה וכן לעצור כוכבים: **שור הנסקל.** לקמן [לה:] פריך הא לא שור מדי: **בטובה על ידי אחר.** הגבג זה לשלוחו לשחוט: **וכי.** שלח חוטמו ושולם מתחייב קנס דכרעיה וחומושה והא קיימא לן בקדושין [מ:] אין שלח לדבר עבירה:

הגהות הב"ח
(א) תוס' ד"ה אלמלי כו'
מנא לו וצוד דהא:

(א) תום' ד"ה אלמלי כו'
מנא לו וצוד דהא;

ירתא איתסר ליה. משום
קודם שחיעה ונאסרה עליו
שמסרו בעליו לשומר קודם
לס דמיו (שם).

עין משפט
גד מצודה
לד:

לֹא הָא מַי פֿאַט מַהֲלִי גַנְזֵה
הֵלִי יֵג סַמֵּה לֵאחֹרֹן קִס:
לֹא ב מַי פֿאַט עַס הֵלִי ד
סַמֵּה עַס:
לֹא ג ד מַי פֿאַט מַהֲלִי
שְׁלֵחֵה הֵלִי ד סַמֵּה עֵשֶׂן
נֵב טוֹשׁ״ע חֲמִם יִמְעֵן שֶׁ
עֵפֶק ד:
לֹא ה מַי פֿאַט הֵלִי ה וְסַמֵּה
שֶׁ טוֹשׁ״ע עַס סִי שְׂמַח
עֵפֶק ג:
לֹא ו ד מַי פֿאַט טוֹשׁ״ע עַס
עֵפֶק ד:

הגהות הב"ח

(א) הוּם' ד"ה ממה וכו' והמי
אמר'י' בהאומנין דף פא
ע"א:

הגהות מהר"ב רנשבורג

א | נב' משלמין דמי נשר
בזיל. עי' רש"י ד"ה דמי נשר
וכו' ורשב"ס בב"ב דף קמו
ע"ב דל"ה ושמן להם וכו' :

תוספות רי"ד

אמר רבא הניח לוקן אבריס
פרי שאלה משתמשין
בה מזה חין
כל מי שאלה. מזה חין
חייבים באונסיה פ"י שלא
שאלו הן ולא קבלו עליהן
אונסים. סבורין של אבריס
היא טעמוהו אכלוהו משלמין
דמי בטר כולו. פ"י כל זמן
דארבע דנקא והעור יחורו
לבעליה. ואם הניח לה
אבריו אחריה אונסיה פ"י
קרקעות חייבים לשלם משום
דאשתעביד נכסיה. פ"י נכסי
דאבריו משחיה
שאלה:

בִּי אַתָּא רַב דִּימִי אִמְר חֵיבִי
מִיַּחַת שׁוּגְגִין וְדִאִּי פִי מִמֶּן
אִי חֵיבִי מַלְקוֹת שׁוּגְגִין וְדִאִּי
רַבִּי אִמְר חֵיבִי בְּתַשְׁלוּמִין
יִרְלִי אִמְר פֶּטוּר רַבִּי אִמְר
חֵיבִי דְּהָא לֹא הִתְרוּ בֵּיהּ פִּי
וְאִי אַתָּה מַחֲיִיבוּ וְלֹא מִשּׁוּם
רִשְׁעָה, אִי בְּמִתְרוּ וְרַבִּי אִמְר
פֶּטוּר אִי כִּי אִתְּרוּ בִּי (ב) אִמְר
פֶּטוּר פִּי הוּאִיל וְאִיכָּא צַד
מַלְקוֹת:

(א) ל"ל מין דאילו אחרו ביה
פסיד מי לא אחרו ביה גמי פטור
פי' וכו'.

מוסף רש"י

[illegible]

לד:

וְרָבִי מֵאִיר לֹקֵחַ וּמִשְׁלָם אֵיךְ לִיָּה מֵת וּמִשְׁלָם לִיָּה לִיָּה וְשֹׁאֵנִי הֵנִי.
מִשְׁמַע דְּרַבִּי מֵאִיר אֵיךְ לִיָּה לֹקֵחַ וּמִשְׁלָם אֵף בְּמִמּוֹן שְׂאִינוּ
קֹסֵם וְכֵן מִשְׁמַע בְּהַשְׁכֵּחַ אֶת הַפְּעוּלִים (ב"מ 5א.) שֶׁבְּהִלָּה לְעֵינַי וְיִמִּיהָ
דְּבִפְ"ק דְּמִכּוֹת (ד' ד:) קֹלָמָר עוֹלָא טַעמָא דְּרַבִּי מֵאִיר לֹדָמָר עֲדִים

וממזליה שם רע ופריך מה למוזליה שם
רע שכן קנס סכר קנה כר' עקיבא
דלמחר עדים וזוממין קנס הוא משמע
בדממון איז לוקה ומשלם ויש לומר
דלדולא איז עדים וזוממין היו ממונא לא
היה גמר ממזליה ש"ר שכן הוא קנס
אבל הוא דרשין מכדי רשעמו שאיז
לוקה ומשלם אבל השא' דסכר עדים
וזוממין קנסא וגמר ממזליה שם רע
דלוקין ומשלמין קנס מוקי כדי רשעמו
במיתה ומלקות כיון דכדי רשעמו לא
הי' במלקות וממון מהשא' בכל דוכסא
לוקה ומשלם דמריכא ומעטין שלא
ילקא רשעס: **דאמר** רבה היה
גדי נגוב הו'. אליכא דרבי מאיר
קאמר ולא משום דסכר הכי:

משום האיסורו איסור עולם ב' /
 שאם חלל שנת לאחר
 השנה יעידו עליו ויהרגוהו אבל
 מחמת אע"פ שמחייב בגופו
 נעדרו במחמת מ"מ אחר שילא מו
 לא הו בר קטלה ולא הו דומיא דאם
 יבא אסון:

מחתרת משום ידמה /
 אבל שבת דבעיא
 צריכא אמר רב פפא
 וטבחה בשבת חייב
 קודם שיבא לידי איס
 שאולה לו וטבחה ב

אבל שבת דבעי החראה אימא
א. מיתה דעיקר קיס ליה
דדרבה מנייה דנצחיה כתיב דבעין
ההכאה ועוד דשבת ומחמרת תמריהו
ותנניה דבפסק המנייה (ב"ק דף לז)
וען והוא שהלויק את הגדיש בשבת
פטור מפני שידון בנפשו ומחמרת
נמי מנינא בפרק גן סורר (סנהדרין)
ע. הוה ידע דבשבת נאצינא את
המנייה אס אין לו דמיס פטור ונראה
דהכא עביד לריכוחא אמאי דבקנס
מיקטיל ומשלס וה"ק משום דחמיר
אסוריה והוה אמנא דהתס דווקא
הוה לתיחייב קנס עס המנייה וכו'
עביד לריכוחא לקמן (דף לז.) אב"ה
לא יהיה חסון וכדי רשעמו דמשום
דחמור הוי אמרינן דלעביד ביה
דמתי אכל קשה למאי דפרישת
דברה אלנא דרבי מאיר קאמר אס
כן הוי קאמר אלנא שבת דנעלא
ההכאה אימא לא מיקטיל ומשלס
והוא עיקר מילתיה דרבי מאיר גבי
שבת תניא לעיל ומצינן למימר דברה
לאשמועינן דעיקר קיס ליה דדרבה
מנייה א"ע דבשעה דמתחייב עדיין
הממונ בעין לא הוה לן למימר קיס
ל"י דדרבה מנייה דלאחר דבה גופיה
בפרק גן סורר (סנהדרין ע. וס)
אמר ל"ה מסכתא מילתיה
דלרב כשציב ליתנהו אלנא

נעל לדעתה לא אפי' כיון דעצה אחרי כן מיפטר על הגנבה ואהא
דפטור אנגבה אף על גב דנאותה שעה הוי בעין עבד לריבוחא:
מתה חייב באונסין. אבל בגנבה ואבדה ונראה לר"י שזה
חייב להוציל והעני דמשמחמין בה ואל"י (א) דלא כר"ש הא
נאמר **אכל ארבעה** והיינו דרב **פסא**. דלמ דאמרין
משעת שאלה חייב באונסין וא"ה אם כן כפיפא נמי בשטנצות
ואחמי משנתין כשהיה לן אביהן אחריות וכסום הו' לא נחייב
בזון האז וי"ל דהסם פשע זה האז שהיה לו לומר לבניו שאינה שלו
הלאך מהיים פשע זה ונחייב זה בנאותה שעה ונשמעדרו נכסיו:
מאי

יוחנן. דמוקי מנתיחין בשלא התרו צו: לא אמר דריש לקיש. דאוקמ
שוניגין. שלא התרו בזה: ודבר אחר. ממון. ואכולה מילתא קאי כלומר
חייב. בתשלומין: דהא לא אסרו ביה. ואין אתה מחייבו אלא משום דש

אלו נערות פרק שלישי כתובות

זור"מאי. בעלמא בתשלומי ממון ליה מת ומשלם והכל תשלומי חריבנה וחמשה קנס הם וכל משפטן קנס חידוש הוא הלך אע"ג דמדיקטיל נמי לא מיפטור מיניה ולקמן [זה:] פריך לרבה אליבא דרבי מנא קשאי בתו דמחמתין נמי קנס הוא וקא פרי ליה אכתי: **הי גדי גבול** לו. גב גדי בחול ונתחייב הקרן וטבחא בשבת דלא אמי עליה חיובא דממון דחיסור שבת אלא חיוב קנס: **חייב.** ד'ה' דקנס חידוש הוא ורביא שבתא ליה כרבי מנא: **גבול וטבח שבת.**

דחייב ממון דקדן אחא עליה באיסור
שבת: **פטור**. דקיימא לן אין מת
ומשלם וכיון דלקדן לא מיחייב קנס
נמי לא משלם דמשלומי ד' וכו' אמר
רחמנא ולא משלומי שלשה וארבעה)
ולא סתירה לא כרבי נתן דלמר (לשם
97 ע"ג) מי נושא ארבעה זמנא אין נמי

בכפוס: **שָׁס אִין גִּיבֵה**. כלומר שמאחר שפטור על הקנן משום מיתה: **אִין טִיבֵה ואִין מִכִּירֵה**. אינו מחויב קנס כדפרישתי דתשלומי ארבעה וחמשה כתיב (ו) ולא תשלומי שלשה וארבעה: **מחמשה**. שחזר בית הלל ואמר: **וטבחו בכחמחרת**. עמלה דהדיא שעתא דר קטלא הוה אי הוה אשמייה בעל הבית דלמחויב (שמות כג) **אִין לִי דמיו: משום דאסוריה דאסור גולס**. לא זמן שיעידו עליו שמלל שנת ימיהוהו בית דין הלכך חמירה מיתה דילה לפטור ממנו: **דאסור שעה**. אי לא משכח ליה ההיא שעתא הו לא מיקטיל: **היה פרה שזולה לו וטבחה בשבת פטור**. דהכי שעתא דקא טבח לא גזיל לא מהרה ומיתה וממון דאין כלהד. ולא גרסינן שָׁס אִין גִּיבֵה אִין טִיבֵה ואִין מִכִּירֵה דגבי שזל לא שייך לא כפל ולא ארבעה וחמשה שהרי חייב בקרן לעולם אפילו טענא טענא גג ואין קנס אלס או גגנז או בשומר חנם הפטור עמלו בטענא טענא גג שזל דגרסינן: **פרה אלא לאשמוגני**.

בתימה מה למדנו ממנה שלא למדנו
מגדי דקאמר רבא: שאלה אסא
לנאשמועין. לטובתה נצטת פטור:
ס"ד אמרנא הוולל ואמר רב פפא.
בדבור את הפועלים": הכא נמי.
נימא משעת שאלה רמיא עליה חיוב
קרי וכו' טעמה נצטת ליחיוב: קמ"ל.
כיון דכל כמה דאיתא הדלא צריג
היהא שעתא דקא טעמ לה קא גזיל
לס: כל ימי שאלתה. כל ימי משך
הומן שאלה אציהן מן העבדים:
אין חייבין בלונסה. דאניהו לאו
שאלין נינהו עלה: דמי בשר צוול.
כל זוזא חטבין בלרצנע דנקי הכי
אמרין בפרק מי שמת (ב"ב קטו):
והעור יחזירו לבעלים: אחריוס
נכסיס. קרקעות: איכא דמסי

היה
לפיכך הנה לנו אציון אחריות נכסים חייבין לשלם ואחרים
לחייבין באונסין לאישתעבוד נכסים לדאבוין מחיים משעת
ששאלה: כ"ג אסיפא. כשנצטווה ואלכולה: ופליגה דרב פפא. דאמר
לשנועלי היא שעתא דמנו לה אונסין הוא דלמי מצינא עליה ולא
משעת שאלה: ואיצה דמנתי לה אסיפא. היכא דנצטווה אם הניח
להן אציון אחריות נכסים משמתיין תשלומי מעליה ולא בזול דאציו
לאלוהו למידק: אבל ארישא. אם מתה לא מחייבין לשלומי ולא
אחרין לאישתעבוד נכסי לדאבוין משעת שאלה: והיינו דרב פפא.
דדאמר לעיל לא אחרין משעת שאלה רמו עליה תשלומין אלא
משעת אונסין ואילו והיה שעתא ליתיה לשאל דליחייב: בשמא רבי
כ"ר מאיר: כי לא אחרו ביה נמי פטור. והאילן ואיצה ד"ר מנחם:
כי מיתוס שאלה וממון או חייב לגמור שוגגין וממון: וכן אמר
דאחר דממון: כי לא אחרו ביה נמי פטור. ולקמן (ה.) יליף טעמא

מסורת הש"ס

(א) וְלַעֲלֹל לָבֹ: וְיִשְׁנֶנָּה
(ב) וְסִנְדְרִין עֲבֹלָה: (ג) בִּינָה
קִיבָה: (ד) בִּימָה אֵלָה: (ה) בִּינָה
קִיבָה: (ו) בִּינָה שֶׁסֶּה וְכִי בִימָה מִבֵּן:
כִּיבָה קִמְיָה: (ז) מִזְלִין פֶּלֶא:
(ח) בִּימָה מִזְלֵה: (ט) שְׁמוֹת כֶּלֶא:
(י) וְכִימָה אֵלָה: (יא) וְדָק לֵב דֹּרֵה
וְעֹלָלָה: (יב) וְסִנְדְרִין שֶׁסֶּה
אִיתָא רַבָּא:

תורה אור השלם

1. וכי יִנְצוּ אֲנָשִׁים וְנִגְפוּ
אִשָּׁה הָרָה וְיִצְאוּ יְלִידֶיהָ
וְלֹא יִהְיֶה אִסּוֹן עָנֹשׁ יַעֲנֹשׁ
בְּאִשֶּׁר יִשִּׁית עָלָיו בְּעַל
הָאִשָּׁה וְנָתַן בְּפִלְלִים:
שמות כא כב

מוסף רש"י (המשך)

[illegible]

בג א מיי פ"א מהל'
נערה נתולה הל' ט
סמג עשין כד טור אה"ע
סי' קעז:

תורה אור השלם
ו. ומכּה בהמָה יִשְׁלַמְנָה
ומכּה אָדָם יוֹמָת:
ויקרא כד כא

מוסף רש"י

חידוש הוא שחידשה
תורה בקנס. כל משפט
קנס חידוש הוא הלכך
אע"ג דמיקטיל נמי לא
מיפטר מיניה (דעיד דד.)
שאינו דין אלא גזירת מלך
בעלמא (דקמן דח.)

ויחייבו ממון טעמא משום דלאין ז' אכל היכא דיש בה שוה פירושה
 ז' איתקש: דכדאי דמחיה קרט
 לוקא משום חבלה ופטור מתשלומי
 דרעה לא שגא הכרו צו ולא שגא
 הכרו דלא לקי פטור מתשלומין
 היקשא דלא מחלוק: ממאי דכחול
 תיב. דפשיטא ליה דמכה בהמה
 ז' שוגג צין מודד חייב לשלם: דלמא
 תיב דכחול דכסי. ועל דכחול אשוגג
 תיב קרא דלא במודד ר"ל ממחיה
 נפשו ופטור מן התשלומין: איכא
 אישולוגי. צין שוגג למודד: לא ס"ד.
 בשבת כחי ובשוגג: ואי בשבת
 ובהמה ישלמה. בתמיה: אלא
 ז' חול. דליכא לפלוגי ואיתקש לה
 ז' חול שגא מחלוק צו ואפי' אינו
 יב מיה: אלא דלמך דאמר. לרבי
 ארי חדוש הוא כו': מתניתין כחול
 וקוס. לשנוי רומיא דרמיין עלה
 אלא הן הלוקין וקיימא לן דלאן לוקא
 ומשלם: אי כר' מאיר. דלמך לוקא
 ומשלם ודשמיני ריש לקיש: קשיא
 דבשלמא לריש לקיש דלוקאמדי
 היא דגנב וטעה בשבת בטובה על
 ז' אחר אכל בטובה על ידי עזמו
 ז' משלם לא קשיא דמה ומשלם לית
 לר' מאיר אפי' בקום אלא לרבה
 קשיא כמו דקם הוא וקטן מתניין.
 טור: ר' כר' נחויא צן הכנה.
 אית ליה נמי לוקא ומשלם כר' מאיר
 דקאמר' יום הכפורים בשבת יה"כ
 הוא דפטור מתשלומין ומשום כרת
 אית ביה ומג' דלסון אסון אכל
 שום לאו ומלקות דלית ביה לא
 ומתניתין נמי דלית ליה לוקא

ומשלם לדידיה הוא ומת ומשלם לית ליה אפי' בקנס: **קשיא אהורא**.
 הכי נמי דמשום מלקות לא פטר ליה ליפטעריה משום כרת: ואי כרבי
ינחק. דלמך במסכת מכות (דף ד.) הן חייבי כריתות ככלל
 מלקות מ' וית ליה האי דלאו בין הלווקין אלא על אהורא ומשום
 הכי חייבין בתשלומין: **קשיא ממורה**. להכל מודים שראה במלקות
 קמני וכו'. אית לה קנס: **הניחא אי סבר**. רבה כר' יוחנן ודל': כשלא
 התירו בו דמשלם לחייבי מלקות שוגגין ודבר אחר חייב: **איהו**
נמי. מוקי למתני' בשלא התירו בו כר' יוחנן: **אלא אי סבר** לה
 בממון ומלקות דאפי' לא התירו בו פטור מממון ופליגי אדרבי
 יוחנן וכל שכן דלעולם דלמך [ג.] אפילו התירו בו משלם ממון ואינו
 לוקה: **הכי מהדר לה**. לא כר' יוחנן ולא בעולה ולא כרס לקוש:
על כרחך. אי סבירא ליה בממון ומלקות דלוקה ואינו משלם כרבי
 יוחנן סבירא ליה בשוגגים דמשלם ממון ומוקי לה בשלא התירו בו:
לרש לקוש דאמר בפירוש ריבכה תורה כו'. לחייבי מלקות שוגגין
 פטורין משלם: **מאן חנא דפליגי אדר' גחוניא**. ומחייבי תשלומין
 מחייבי כריתות כגון היא דשביעות והשלקי גדיש יבי"ח חייבין
 בפרק שבעה עדות (שם) ומתני' דהכל דקנסה בחזותה
 והי נמי דלית ליה אסון אסון למיפטעריה משום כרת ליפטעריה
 משום לאו בין התירו בו בין לא התירו בו דאין כרת בלא לאו חוץ
 מפסח ומילה דבשלמא ר' יוחנן מוקי לה אפילו כרצון דפליגי עליה
 דרבי מאיר דאמרין אין לוקה ומשלם והי בשלא התירו בו אלא
 לרש לקוש כמאן מוקי לה: **אי רבי מאיר**. דלמך לוקה ומשלם:
אי רבי ינחק. דלמך לא שייך מלקות בחייבי כריתות וגו"ש דאסון
 אסון לית ליה ובמאי ליפטר הילכך מתניתין דהכא על כרחך ר"מ
 היא ולא רבי ינחק משום דקשיא ממונה אבל היא דשביעות בין
 כר"מ בין כרבי ינחק: **עריטו משנינו**. לקמן מפרש להו: **קנס**.
 דלנוסע: **פיסוה**: **המחאנסו**. בצעלה כגון יתומה קטנה
 שהשאתה אמה ומאניה בצעלה: **אין לה קנס**. שאינה בחזקת
 בחולה הואיל וינסת: **אילונוגיס**. שאין לה סימני נערות לעולם ואינה
 יולדת. לשון איל זכר דוכרתינא דלא ילדה (ועל דף יא.) **אין לה קנס**.
 לפי שאין קנס אלא לנערה וזו שלא בחיז שערות לעולם כל כ' שנה היא
 בחזקת קטנה ומשם ואילך בוגרת: **והיולדת משום סס רע**.
 קס"ד שלא מנא לה צעלה בחולים. ולקמן [ולו:] פריך בת ססירה היא:
 עריטו

שאינה ממאנת ויש לומר דנקט אין לה פיתוי אגב דנקט באידך:

[illegible]

הגהות הב"ח
(א) גם 'תשלומין הוא ולא
נריכא) תל"מ ינ"ב ס"ח
הא לא קשיא:

(ח) גב' תשלומין הוא ולא
נריכא תא"מ ינ"ב ס"א
הא לא קשיא:

עד שירבה השחזור.
 כלומר ששחזר אותו מקום
 שערות כרסו (וזה ב')
 שיקרא אותו מקום שבעה,
 ומתבאר מה (סס) מפרש
 לא שירבה ממש אלא שיהי
 שמי שערות
 שוכנות ונראה כמו שרביה
 הסחור (ולזה ב') בוגרת
 בנתיב יחלה
 הראשון. ואפילו יצ"ה
 דלמרי הכניס נתיב לראות
 הרבה. ומה מלי עשרה
 דמשיעו ימי הנעורים אלה
 ומה. אבל בוגרת אלה
 בנתיב אות (וזה ד')

נא א ב ג מ"י פ"א מהל'
גירושין ה' כל ככ קמג
עש"נ טו"ע אה"ע מימן
יג סע"ה ו:

מוסף רש"י

מנוטרא בפשה. וממתיא
מון נהיה ומזמן לה
(יבמות דה). אלא יוצאה
בשן ועין. דלא אום
דעת מעיקרא דעמיה
לשמהרה לא מיטרחא
ומהרה לאתיי מון נהיה
(שם). אגסא ומפוחה.
מון. מזהפכת.
ממילא הוא ואין לה
ממילא הוא ואין לה
ואף יוצאה בשן ועין נמי
ליכא השתא למפרק. דמון
דחשון קל הוא לה ואין
נא טורח. מתפכת הוא.
דכל אשה מזה אינה רואה
לחשוכה (שם).

וסבר רבי יהודה בקדושה קיימא והתניא הגיורת ב'. קשה
דהשתא דמדה גיורת לשבויה א"כ תיקשי ליה ממתיא
גופה דר' יהודה לא משוה גיורת לשבויה דתנן ר' יהודה אומר שבויה
שנפדת הרי היא בקדושה משמע דבהך מודה לתנא קמא ואמר
ר"י דמתני' אמי ליה שפיר דמודה

בגיורת שאין לה קנס דודאי היא
בחוקם נעילה שנבעלה בעור
היה דעתה להמגיר ואפילו אם היה
דעתה להמגיר משהיה בת שלש
שנים ויום אחד מ"מ לא מנוטרא
נפשה כיון דאינה ראויה להמגיר
אזל מהך דלריכה להמתין שלשה
חדשים אף על גב דדעתה לאיגורי
ומנוטרא נפשה אפילו הכי קאמר
לריכה להמתין ג' חדשים דאי אפשר
לשומר עממה מן העובדי כוכבים
כ"ש שבויה שהיא מסורה בידם:
רבי יהודה אומר ריה שעתה.
פירש הקונטרס כיון דליכא
מעט לעת מפקדה לפקידה נמי לא
גזיר רבנן ורבי יוסי דקאמר ומנוטרא
מעט לעת לאו דוקא מעט לעת
אלא כלומר בפרט מעט לעת מנוטרא
משנתייר: **שבויה** מנוטרא
נפשה. וא"ת והא בקטנה נמי מיירי
דלא מנוטרא נפשה דהא אינה יודעת
לשומר עממה וקאמר ר"י דבקדושה
קיימא דקמתי במתני' יתירה במת ג'
שנים ויום אחד מ"מ דקטנה לגמרי
אינה מוסרת עממה לזיאה וכו' שהיא
מוסרת עממה לזיאה קמא היא בת
דעת יודעת לשומר עממה:

צריכות להמתין שלשה חדשים
דברי ר' יהודה. משמע
דאפי' בקטנה שאינה ראויה להמגיר
קאמר רבי יהודה דלריכה להמתין
מדקאמר יתירות מננות ג' ויום אחד
דגזיר קטנה אטו גדולה וקשה לר"י
ולרבינו תם דמתא בהחולן (יבמות דף
מב: ושם) הרי שהיה דרופה לילך לבית
אביה או קטנה כו' לריכה להמתין ג'
חדשים דברי ר"מ ר' יהודה ממיר
ליארם ולינשא מיד אלמא לא גזיר רבי
יהודה קטנה אטו גדולה וכו' דוקא
בגיורת ומשומרת ושבויה גזיר טפי

כדי להבחין בין זרע שמרע בקדושה לשמרע שלא בקדושה זה אין נראה דהא לרבא דמפרש הכס (לעיל) טעם דלריכות להמתין גיורת שמה
יש אחותו מאביו ויבם אשת אחיו מן אמו כו' טפי אית לן למיגור בקטנה בת ישראל דשייך בה כל הנהו דמפרש הכס אצל בגיורת
ושבויה ומשומרת לא שייך שמה יש אחותו מאביו ועוד דשמואל אית ליה סברא איפכא מדר' יהודה דהא שמואל קאמר בס"פ ד' אחין
(שם דף לד: ושם) דכולן לריכות להמתין ג' חדשים חוץ מגיורת ומשומרת קטנה אצל קטנה בת ישראל לריכה להמתין אלמא בקטנה בת ישראל
גזיר קטנה אטו גדולה ובגיורת ומשומרת לא גזיר והיינו איפכא מדברי יהודה ועוד דשמואל בשלמא בקטנה בת ישראל סבר כר"מ אלא
בגיורת כמאן לא כרבי יהודה ולא כר' יוסי דלרבי יהודה בין קטנה בין גדולה לריכה להמתין ולרבי יוסי אפי' גדולה אינה לריכה להמתין
ומיניה למאי דמוקי להך דהכא בשראיה שנבעלה אחי שפיר כר' יהודה ומינין למימר דדוקא בראיה שנבעלה קאמר ר' יהודה דגזיר קטנה
אטו גדולה אצל אחות שאינה ודאי נעולה לא ולפי לשון אחרון דהתם לא קשה כלל אע"ג דשמואל איפכא מדברי יהודה כיון דאין הטעם
משום (ידגורין קטנה אטו גדולה דאפילו בגדולה נמי שרי לפי שמהפכת ואור"י דבס"פ ד' אחין (ג"ו סא לה) מייתי הך ברייתא דהכא
ול"ג בה יתירות מננות ג' ויום אחד ובתוספתא נמי ל"ג ליה ולפי זה נחא דמיירי בגדולה אצל בקטנה מודה דאין לריכה להמתין
דקאמר בברייתא דרדופה והשתא שמואל בגיורת כר' יהודה ובבת ישראל כרבי מאיר ואפשר דבגיורת קטנה מודה ר' מאיר דאין לריכה
להמתין וללשון אחרון דהתם דאמר שמואל כולן לריכות להמתין חוץ מגיורת ומשומרת גדולה וקטנה בת ישראל אינה לריכה להמתין בזנות
משום דזנות דקטנה לא שכיח אצל בגיורת גזיר קטנה אטו גדולה וסבר בגיורת כרבי יוסי ובבת ישראל כר"מ דגזיר קטנה אטו גדולה
וס"ל דדוקא בגיורת גזיר ר"מ ושמה בגיורת מודה ר' יוסי לר"מ ומיניה בזנות ודאי פליג דהא שרי אנוסה ומפוחה אפילו בגדולה ואית
דגרסי בברייתא דרדופה ר' יוסי במקום ר' יהודה ושם פירשנו: **א** ה"ב מ"ד ר' יוסי. מיתה לר"י דמשמע דמשום דלוקיינא בראיה
שנבעלה הוא דקשיא ליה מאי טעמא כלל הכי נמי תיקשי ליה ברייתא דרבי יוסי דמייתי לקמן דלנוסה ומפוחה ולפי הסוגיא נראה דזה
המקשה עצמו הוא דמייתי לה ומיניה י"ס דגרסי בסמוך א"ל אביי בשלמא גיורת כיון דדעתה לאיגורי כו' ולפי גירסא זו אמי שפיר שזה
המקשה לא ידע ברייתא דמייתי לקמן דלביי הוא דמייתי לה וכן הוא גירסא בשילהי ד' אחין (ג"ו סא):

אמר רבה רבי יוסי ב'. אליבא דרבי יוחנן משני דלדידה דמפרש טעמא דר' יהודה שלא יהא חוטא נשכר בן קשיא מידי
[ומיניה רבה לא קאמר אלא דלמא]: **אשה** בזונה מזהפכת. ומשמה לא קשה אנוסה ומפוחה ומיניה יוצאה בשן ועין מודה
רבי יוסי דלריכה להמתין דלוחה למה מתהפך: **הבא** ע"ב בתו. למאי דמוקי מתני' בפרק בן סורר (פסחים דף עג: ושם) ברייתא דהכא
לריך לאוקמה בשבא עליה ובגרה דכפרית (לעיל): **ועל** בת אשתו. הוה מצי למייתי אשת אביו וכלתו דהא חשיב נמי עריות דעל
די קדושין אלא תנא וטרי: **הדא** בפרקות ובסוין. (לעיל) פירשמי למה לא יליף רשע רשע מימה דבריש החובל (נ"ק דף פג: פריך הא
מיבעי ליה קרא דלא חקכו כופר דלא חקול מיניה ממונא ומתקטליה ומשני ההוא מדכי רשעתו נפקא הוה ליה למימר ההוא מלא יהיה
אסון נפקא דכדי רשעתו אלא למלקות וממון וי"ל דהתם טעי כי היכי דטעי הכא מעיקרא לומר דמדכי רשעתו נפקא מיתה וממון [והא]
דלא פריך האי בתלקות וממון כתיב לא חש להקשות משום דהוה מצי לשניי מלא יהיה אסון נפקא] אי נמי לסימנא בעלמא נקטיה הכס:
ומדא

וראש דס. זו ביוס: **דיה שפסא.** ולא גזרו זה טומאת מעט לעת
לנוטא טהרות שנגעה בהן משעת טבילה עד שעת ראייה דהא אפי'
לא דס זה מאתמול והעמידוהו כותלי בית הכרם שזה הטעם של
מעט לעת בזנות ישראל הלא דס כעניניה דס בהמה. ואם חלמך
ניחוש שמה משנבעלה נעקר ואלא מיד
טומאה למפרע דרבנן היא והיכא
דליכא למיגור מעט לעת שלם גזיר
מפקדה לפקידה והיכא דלא גזיר
מעט לעת *לא גזיר מפקדה לפקידה:
ולריכה להמתין ג' חדשים. שלא משא
להבחין בין זרע המרע בקדושה לזרע
המרע שלא בקדושה: **רבי יוסי מסי.**
לקמיה מפרש טעמא: **לריכות**
להמתין. ואף על פי שקטנה אינה
מתעברת גיורת קטנה אטו גדולה:
משמש כמון. נותנת מון לאחר
בעילה ושואבת הזרע: **מנוטרא**
נפשה. וממנת לה מון: **דלא ידעה**
היכא מהטו לה. שגאים למוכרה
וסברה דלמא ממטו לה לגבי ישראל
ופרקו לה ומנוטרא נפשה לשמש כמון:
אלא יוצאה בשן ועין. שפחה שמימא
אזוניה את עינה ויאלה לחירות מנא
הות ידעה מעיקרא דמיפוק לחירות
דמנוטרא נפשה למון מון לשימושה: **כל**
ממילא. מידי דליכא לאזדורי ביה
מעיקרא דמיפוק לחירות מודה רבי
יוסי: **הרי אנוסה דמימילא.** דלא הות
ידעה דליסליק בה הכי וממון לה
מון: **מספספס.** שילא הזרע ולא
יקלטו והא אפילו במידי דממילא
מנא למיעבד וכולן עושות קן: **משום**
דליכא איבוד נשמה. יש כאן עונש
חמור ודיו בכך אס ענשו לאבד
נשמה ליהרג: **אימא לא.** אין זה
עונש יתירה וליעבד ביה מרתי:
דלא חמיר איסוריה. לא עבר עברה
חמורה ודיו שפענשו עונש אחד:
לא

במלקות וממון וצריכא דאי אשמעינן מיתה וממון משום דאיכא איבוד נשמה
אבל מלקות וממון דליכא איבוד נשמה אימא לא ואי אשמעינן מלקות
וממון משום דלא חמיר איסוריה אבל מיתה וממון דחמיר איסוריה אימא לא
צריכא ולרבי מאיר *דאמר לוקה ומשלם תרתי למה לי חדא במיתה וממון
וחדא

כדי להבחין בין זרע שמרע בקדושה לשמרע שלא בקדושה זה אין נראה דהא לרבא דמפרש הכס (לעיל) טעם דלריכות להמתין גיורת שמה
יש אחותו מאביו ויבם אשת אחיו מן אמו כו' טפי אית לן למיגור בקטנה בת ישראל דשייך בה כל הנהו דמפרש הכס אצל בגיורת
ושבויה ומשומרת לא שייך שמה יש אחותו מאביו ועוד דשמואל אית ליה סברא איפכא מדר' יהודה דהא שמואל קאמר בס"פ ד' אחין
(שם דף לד: ושם) דכולן לריכות להמתין ג' חדשים חוץ מגיורת ומשומרת קטנה אצל קטנה בת ישראל לריכה להמתין אלמא בקטנה בת ישראל
גזיר קטנה אטו גדולה ובגיורת ומשומרת לא גזיר והיינו איפכא מדברי יהודה ועוד דשמואל בשלמא בקטנה בת ישראל סבר כר"מ אלא
בגיורת כמאן לא כרבי יהודה ולא כר' יוסי דלרבי יהודה בין קטנה בין גדולה לריכה להמתין ולרבי יוסי אפי' גדולה אינה לריכה להמתין
ומיניה למאי דמוקי להך דהכא בשראיה שנבעלה אחי שפיר כר' יהודה ומינין למימר דדוקא בראיה שנבעלה קאמר ר' יהודה דגזיר קטנה
אטו גדולה אצל אחות שאינה ודאי נעולה לא ולפי לשון אחרון דהתם לא קשה כלל אע"ג דשמואל איפכא מדברי יהודה כיון דאין הטעם
משום (ידגורין קטנה אטו גדולה דאפילו בגדולה נמי שרי לפי שמהפכת ואור"י דבס"פ ד' אחין (ג"ו סא לה) מייתי הך ברייתא דהכא
ול"ג בה יתירות מננות ג' ויום אחד ובתוספתא נמי ל"ג ליה ולפי זה נחא דמיירי בגדולה אצל בקטנה מודה דאין לריכה להמתין
דקאמר בברייתא דרדופה והשתא שמואל בגיורת כר' יהודה ובבת ישראל כרבי מאיר ואפשר דבגיורת קטנה מודה ר' מאיר דאין לריכה
להמתין וללשון אחרון דהתם דאמר שמואל כולן לריכות להמתין חוץ מגיורת ומשומרת גדולה וקטנה בת ישראל אינה לריכה להמתין בזנות
משום דזנות דקטנה לא שכיח אצל בגיורת גזיר קטנה אטו גדולה וסבר בגיורת כרבי יוסי ובבת ישראל כר"מ דגזיר קטנה אטו גדולה
וס"ל דדוקא בגיורת גזיר ר"מ ושמה בגיורת מודה ר' יוסי לר"מ ומיניה בזנות ודאי פליג דהא שרי אנוסה ומפוחה אפילו בגדולה ואית
דגרסי בברייתא דרדופה ר' יוסי במקום ר' יהודה ושם פירשנו: **א** ה"ב מ"ד ר' יוסי. מיתה לר"י דמשמע דמשום דלוקיינא בראיה
שנבעלה הוא דקשיא ליה מאי טעמא כלל הכי נמי תיקשי ליה ברייתא דרבי יוסי דמייתי לקמן דלנוסה ומפוחה ולפי הסוגיא נראה דזה
המקשה עצמו הוא דמייתי לה ומיניה י"ס דגרסי בסמוך א"ל אביי בשלמא גיורת כיון דדעתה לאיגורי כו' ולפי גירסא זו אמי שפיר שזה
המקשה לא ידע ברייתא דמייתי לקמן דלביי הוא דמייתי לה וכן הוא גירסא בשילהי ד' אחין (ג"ו סא):

אמר רבה רבי יוסי ב'. אליבא דרבי יוחנן משני דלדידה דמפרש טעמא דר' יהודה שלא יהא חוטא נשכר בן קשיא מידי
[ומיניה רבה לא קאמר אלא דלמא]: **אשה** בזונה מזהפכת. ומשמה לא קשה אנוסה ומפוחה ומיניה יוצאה בשן ועין מודה
רבי יוסי דלריכה להמתין דלוחה למה מתהפך: **הבא** ע"ב בתו. למאי דמוקי מתני' בפרק בן סורר (פסחים דף עג: ושם) ברייתא דהכא
לריך לאוקמה בשבא עליה ובגרה דכפרית (לעיל): **ועל** בת אשתו. הוה מצי למייתי אשת אביו וכלתו דהא חשיב נמי עריות דעל
די קדושין אלא תנא וטרי: **הדא** בפרקות ובסוין. (לעיל) פירשמי למה לא יליף רשע רשע מימה דבריש החובל (נ"ק דף פג: פריך הא
מיבעי ליה קרא דלא חקכו כופר דלא חקול מיניה ממונא ומתקטליה ומשני ההוא מדכי רשעתו נפקא הוה ליה למימר ההוא מלא יהיה
אסון נפקא דכדי רשעתו אלא למלקות וממון וי"ל דהתם טעי כי היכי דטעי הכא מעיקרא לומר דמדכי רשעתו נפקא מיתה וממון [והא]
דלא פריך האי בתלקות וממון כתיב לא חש להקשות משום דהוה מצי לשניי מלא יהיה אסון נפקא] אי נמי לסימנא בעלמא נקטיה הכס:
ומדא

כדי להבחין בין זרע שמרע בקדושה לשמרע שלא בקדושה זה אין נראה דהא לרבא דמפרש הכס (לעיל) טעם דלריכות להמתין גיורת שמה
יש אחותו מאביו ויבם אשת אחיו מן אמו כו' טפי אית לן למיגור בקטנה בת ישראל דשייך בה כל הנהו דמפרש הכס אצל בגיורת
ושבויה ומשומרת לא שייך שמה יש אחותו מאביו ועוד דשמואל אית ליה סברא איפכא מדר' יהודה דהא שמואל קאמר בס"פ ד' אחין
(שם דף לד: ושם) דכולן לריכות להמתין ג' חדשים חוץ מגיורת ומשומרת קטנה אצל קטנה בת ישראל לריכה להמתין אלמא בקטנה בת ישראל
גזיר קטנה אטו גדולה ובגיורת ומשומרת לא גזיר והיינו איפכא מדברי יהודה ועוד דשמואל בשלמא בקטנה בת ישראל סבר כר"מ אלא
בגיורת כמאן לא כרבי יהודה ולא כר' יוסי דלרבי יהודה בין קטנה בין גדולה לריכה להמתין ולרבי יוסי אפי' גדולה אינה לריכה להמתין
ומיניה למאי דמוקי להך דהכא בשראיה שנבעלה אחי שפיר כר' יהודה ומינין למימר דדוקא בראיה שנבעלה קאמר ר' יהודה דגזיר קטנה
אטו גדולה אצל אחות שאינה ודאי נעולה לא ולפי לשון אחרון דהתם לא קשה כלל אע"ג דשמואל איפכא מדברי יהודה כיון דאין הטעם
משום (ידגורין קטנה אטו גדולה דאפילו בגדולה נמי שרי לפי שמהפכת ואור"י דבס"פ ד' אחין (ג"ו סא לה) מייתי הך ברייתא דהכא
ול"ג בה יתירות מננות ג' ויום אחד ובתוספתא נמי ל"ג ליה ולפי זה נחא דמיירי בגדולה אצל בקטנה מודה דאין לריכה להמתין
דקאמר בברייתא דרדופה והשתא שמואל בגיורת כר' יהודה ובבת ישראל כרבי מאיר ואפשר דבגיורת קטנה מודה ר' מאיר דאין לריכה
להמתין וללשון אחרון דהתם דאמר שמואל כולן לריכות להמתין חוץ מגיורת ומשומרת גדולה וקטנה בת ישראל אינה לריכה להמתין בזנות
משום דזנות דקטנה לא שכיח אצל בגיורת גזיר קטנה אטו גדולה וסבר בגיורת כרבי יוסי ובבת ישראל כר"מ דגזיר קטנה אטו גדולה
וס"ל דדוקא בגיורת גזיר ר"מ ושמה בגיורת מודה ר' יוסי לר"מ ומיניה בזנות ודאי פליג דהא שרי אנוסה ומפוחה אפילו בגדולה ואית
דגרסי בברייתא דרדופה ר' יוסי במקום ר' יהודה ושם פירשנו: **א** ה"ב מ"ד ר' יוסי. מיתה לר"י דמשמע דמשום דלוקיינא בראיה
שנבעלה הוא דקשיא ליה מאי טעמא כלל הכי נמי תיקשי ליה ברייתא דרבי יוסי דמייתי לקמן דלנוסה ומפוחה ולפי הסוגיא נראה דזה
המקשה עצמו הוא דמייתי לה ומיניה י"ס דגרסי בסמוך א"ל אביי בשלמא גיורת כיון דדעתה לאיגורי כו' ולפי גירסא זו אמי שפיר שזה
המקשה לא ידע ברייתא דמייתי לקמן דלביי הוא דמייתי לה וכן הוא גירסא בשילהי ד' אחין (ג"ו סא):

אמר רבה רבי יוסי ב'. אליבא דרבי יוחנן משני דלדידה דמפרש טעמא דר' יהודה שלא יהא חוטא נשכר בן קשיא מידי
[ומיניה רבה לא קאמר אלא דלמא]: **אשה** בזונה מזהפכת. ומשמה לא קשה אנוסה ומפוחה ומיניה יוצאה בשן ועין מודה
רבי יוסי דלריכה להמתין דלוחה למה מתהפך: **הבא** ע"ב בתו. למאי דמוקי מתני' בפרק בן סורר (פסחים דף עג: ושם) ברייתא דהכא
לריך לאוקמה בשבא עליה ובגרה דכפרית (לעיל): **ועל** בת אשתו. הוה מצי למייתי אשת אביו וכלתו דהא חשיב נמי עריות דעל
די קדושין אלא תנא וטרי: **הדא** בפרקות ובסוין. (לעיל) פירשמי למה לא יליף רשע רשע מימה דבריש החובל (נ"ק דף פג: פריך הא
מיבעי ליה קרא דלא חקכו כופר דלא חקול מיניה ממונא ומתקטליה ומשני ההוא מדכי רשעתו נפקא הוה ליה למימר ההוא מלא יהיה
אסון נפקא דכדי רשעתו אלא למלקות וממון וי"ל דהתם טעי כי היכי דטעי הכא מעיקרא לומר דמדכי רשעתו נפקא מיתה וממון [והא]
דלא פריך האי בתלקות וממון כתיב לא חש להקשות משום דהוה מצי לשניי מלא יהיה אסון נפקא] אי נמי לסימנא בעלמא נקטיה הכס:
ומדא

(6) יבמות לה. וכל הסוגיא
(ע"ש). (7) אין לה מון וכן
נראה מפרש"י דלמא.
(8) [שם איתא אביי]. (9) כ"ק
פג: מות ד. יג: [לעיל
לנ: (10) [לעיל לנ: וש"ל].
(11) כפ"ס: גייה (12) כפ"ס:
לרע הניחם (13) [שם מנ].
(14) [לנ: גייה]. (15) [שם
לעיל]. (16) [שם גייה]. (17) [שם
לעיל]. (18) [שם גייה]. (19) [שם
לעיל]. (20) [שם גייה]. (21) [שם
לעיל]. (22) [שם גייה]. (23) [שם
לעיל]. (24) [שם גייה]. (25) [שם
לעיל]. (26) [שם גייה]. (27) [שם
לעיל]. (28) [שם גייה]. (29) [שם
לעיל]. (30) [שם גייה]. (31) [שם
לעיל]. (32) [שם גייה]. (33) [שם
לעיל]. (34) [שם גייה]. (35) [שם
לעיל]. (36) [שם גייה]. (37) [שם
לעיל]. (38) [שם גייה]. (39) [שם
לעיל]. (40) [שם גייה]. (41) [שם
לעיל]. (42) [שם גייה]. (43) [שם
לעיל]. (44) [שם גייה]. (45) [שם
לעיל]. (46) [שם גייה]. (47) [שם
לעיל]. (48) [שם גייה]. (49) [שם
לעיל]. (50) [שם גייה]. (51) [שם
לעיל]. (52) [שם גייה]. (53) [שם
לעיל]. (54) [שם גייה]. (55) [שם
לעיל]. (56) [שם גייה]. (57) [שם
לעיל]. (58) [שם גייה]. (59) [שם
לעיל]. (60) [שם גייה]. (61) [שם
לעיל]. (62) [שם גייה]. (63) [שם
לעיל]. (64) [שם גייה]. (65) [שם
לעיל]. (66) [שם גייה]. (67) [שם
לעיל]. (68) [שם גייה]. (69) [שם
לעיל]. (70) [שם גייה]. (71) [שם
לעיל]. (72) [שם גייה]. (73) [שם
לעיל]. (74) [שם גייה]. (75) [שם
לעיל]. (76) [שם גייה]. (77) [שם
לעיל]. (78) [שם גייה]. (79) [שם
לעיל]. (80) [שם גייה]. (81) [שם
לעיל]. (82) [שם גייה]. (83) [שם
לעיל]. (84) [שם גייה]. (85) [שם
לעיל]. (86) [שם גייה]. (87) [שם
לעיל]. (88) [שם גייה]. (89) [שם
לעיל]. (90) [שם גייה]. (91) [שם
לעיל]. (92) [שם גייה]. (93) [שם
לעיל]. (94) [שם גייה]. (95) [שם
לעיל]. (96) [שם גייה]. (97) [שם
לעיל]. (98) [שם גייה]. (99) [שם
לעיל]. (100) [שם גייה].

תורה אור השלם

1. ובי יקוצ אנשים ויגפו
אשה ויהא ויהא ויהא
ולא יהא אסון עונש
יענש כאשר ידעת עוליו
בעל האשה ויתן
בפסלים: שמות כא כב
2. ויהא אם בן הכות
הרשע והפילו השפט
והכהו לפניו כדי רשעתו
במקור: דברים כה ב

גליון הש"ס

רש"י ד"ה ריה שעתה
וכו' לא גזיר מפקדה
לפקידה כדאיתא בגמ' לו
ע"כ:

הגהות מהר"ב

רנשבורג

[א] גמ' ר' יוסי אומר
הרי הוא כלל הכס. ע"י
מה דף לו ע"ה מדר"ה
דליכא שבות וכו' והנאון
מהכ"מ לא ידעו בש"ס
החדשים בהגהות:

תורה אור השלם

1. ולא תקוהו כפר לפניש
 וקאזש אשור הוה ירשע
 כלומת בי מות יוקח:
 במדבר כל לנט
 2. ולא תקוהו כפר לנט
 אל עיר מקלטו לשבז
 לשבת בארץ עד מות
 הבהו: במדבר כל לנט
 3. ולא תחזיקו את
 הדם אשר אתם בה בי
 וקאזש יחנקו את
 וארץ לארץ אל יפס:
 כלום שפך דם שפך
 אם ברם שפכו:
 במדבר כל לנט
 4. ואתה תבער הדם
 תבקר מקריבו בי תעשה
 הקריב בעיני:
 דברים כט
 5. אל תקח לך את
 את בני עמך ואהבת
 לרעך ממנו את יי:
 ויקרא יז יז
 6. כל חרם אשר יוקח
 מן האדם אל יפרה מות
 יוקח: ויקרא כט כט
 7. אם כפר יושע עבד
 ונתן פריו נתן עבד
 אשר יושע עליו:
 שמות אל

אס תהרגנו לא תעשנו ממון: **דאמר**
לאו לאשמעינן דלא תעביד ביה תרחי
לברה שלא יפרה בממון: **לא תקחו**
תעביד ביה תרחי להורג בשוגג בגלות
וממון: **ולריבי דאי אשמעינן מויד**
דלא ליפרוק נפשיה בממון הוה אמינא
משום דחמיר איסוריה אבל בשוגג
ליפרוק נפשיה בממון מגלות: **ואי**
אשמעינן שוגג דמשום דליין בגלותו
איבוד נשמה להכי לא לפטריה בממון
אלא ליגלי: **אכל מויד** משום איבוד
נשמה אימורי ישקול ממנוא ונקיים
נפש בישראל: **כי אס בדם שופכו**
ולא בפדיון ממון למא לי מלא תקחו
כופר נפקא: **שאין פוטריין אומו** לומר
כבר נתפטר בעדו ספק שהעגלה
מכרתה על הספק: **ואתה תבער** בזה
עריפה כתיב: **מימה יפה** בסיק ומאד
הסימינן שימות מהר: **כל חרם וגו'**
שמע לעון חייבי מיתות כמו וזה
לא להיטב יחרם (שמות כג): **ערכו עלי**
ואע"פ שעדן אינו לפי דמים אלא לפי
שים לא חמר כלום דמעטיה קרא
הכא. **והאי חרם לשון הקדש הוא: שדמיו**
קלובין בתורה לפי ששים ולא דמי
לאומר דמיו עלי דלדמים אין לו אבל
עדן יש לו: **למומחין בידי שמים**
בגון שיש להגות שורו את הנפש
דכתיב ביה יומת! ולא מיתות בית דין
דנפקא לן בסנהדרין (דף עו): מות
יומת המכה רוצח הוא! על רציחתו
אתה הורגו ואי אתה הורגו על
רציחת שורו והאי יומת בידי שמים:
יכול אף חייבי מיתות צ"ד יפדו
בממון: **חרם מן חרם** אדם
שמחויב חרם: **אלא מיתות חמורות**
שלא ניתנה שנגזן לכפרה כיון
דקרא לא פריש כל מיתות מקמתין אי
שדיה הך חומרא דאין ממנו מנילו
אמיתות חמורות ומאי נינהו בגון
העושה חמורה בצדיו אי גונב כסף
מישראל שאין כפרה כחובה בשגגתו
שאין כרת בזדונו דליחייב חטאת
בשגגתו: **מיתות קלות** היינו כל
מיתות האמורות בהן כרת על זדונו בלא
התראה יש כפרה בשגגתו בחטאת
בגון עבודת כוכבים ושבת ועריות
א"י רוצח שיש כפרה לשגגתו בגלות:
ולא ממילא שמעט לה מלא תקחו כופר
הא גבי רוצח כתיבא וניתנה כפרה
לשגגתו ואשמעינן קרא שלא יעיל את
עצמו בממון ולמה לי מו חרם:

חרם מן האדם לא יפרה ואין לי
מיתות קלות שניתנה שגגתו
כופר שמעת מינה לא תשקול
בר חמא איצטריך ס"ד אמינא
חגי

אדם למיתת בעלים שעל ידי שורו:
 אתן שגגתן לכפרה ע"י קרבן וכן רואה
 תקוה ג' קראי בלא תקחו כופר ונחמה
 לה דמיתות קלות ולא חשבי חלה הגה
 ידי גלות וזהו דברייתא אין לי חלה
 ונביא השקר וזקן ממרא ומכה אביו
 ידון על שגגתו לכפיז בלא שגגה
 ידא קרבן על שגגתו לפרש ולא ממילא
 לה למיתות קלות ודאי לר"י קרא ומשי
 יה שיתן שגגתו לכפרה על ידי גלות
 ידן שם כופר למ"ד כופר דמינו דמי
 דק ע"מ. ונתן פטיון נפשו דמי מוק: ה"י

ומלקות
: זהדי
דממך
א ימות

וחדא במיתה ומלקות וצריכא דאי אשמעינן
 מיתה וממון משום דחדא בגופיה וחדא
 בממוניה לא עבדינן אבל במיתה ומלקות
 דאידי ואידי בגופיה אימא מיתה אריכתא
 היא ונעביד ביה ואי אשמעינן מיתה וממון
 דתרת' בגופיה לא עבדינן אבל מיתה וממון
 דחדא בגופיה וחדא בממוניה אימא נעביד
 ביה צריכא ואלא תקחו כופר לנפש רוצח
 למה לי ^אדאמר רחמנא ^בלא תשקול ממונא
 מיניה ותפטריה מקמלא ^גלא תקחו כופר לנפם
 אל עיר מקלטו ^דלמה לי ^הדאמר רחמנא לא
 תשקול ממונא מיניה ותפטריה מן גלות ותרי
 קראי למה לי חד בשוגג וחד במזיד וצריכי
 דאי אשמעינן מזיד משום דחמיר איסוריה
 אבל שוגג דלא חמיר איסוריה אימא לא ואי
 אשמעינן שוגג משום דליכא איבוד נשמה
 אבל מזיד דאיכא איבוד נשמה אימא לא
 צריכא ^וולאריץ ^זלא יכופר לדם אשר שופך
 בה כי אם כדס שופכו למה לי מבעי ליה
 לכדתניא ^חמנין ^טשאם נתעפרה עגלה ואח"כ
 נמצא ההורג מנין שאין פוטרינן אותו שנאמר
 ולאריץ לא יכופר לדם אשר שופך בה וגו'
 ואתה תבער הדם הנקי מקרבך למה לי
 מיבעי ליה לכדתניא ^ימנין למומתיים בסייף
 שהוא מן הצואר ת"ל ואתה תבער הדם
 הנקי מקרבך הוקשו כל שופכי דמים
 לעגלה ערופה מה להלן מן הצואר ואף
 שופכי דמים מן הצואר אי מה ^{יא}להלן בקופיץ
 וממול עורף אף כאן בקופיץ וממול עורף
^{יב}אמר רב נחמן אמר רבא אבוה אמר
 קרא ^{יג}ואהבת לרעך כמוך ברור לו מיתה
 יפה ^{יד}כל חרם אשר יחרם מן האדם לא
 יפדה למה לי מיבעי ליה לכדתניא ^{טו}מנין
 ליוצא ליהרג ואמר אחר ערכו עלי מנין
 שלא אמר כלום שנאמר כל חרם אשר יחרם
 מן האדם לא יפדה יכול אף קודם שנגמר
 דינו כן ת"ל מן האדם ולא כל האדם ^{טז}ולרבי
 חנניא בן עקביא דאמר נערך מפני שדמיו
 קצובין האי כל חרם מאי עביד ליה מיבעי
 ליה לכדתניא ^{יז}רבי ישמעאל בנו של ר' יוחנן
 בן ברוקה אומר לפני שמצונו למומתיים בידי
 שמים שנותנין ממון ומתכפר להו שנאמר

יֵאֵם כּוֹפֵר וְיִשְׁתַּעַלּוּ אָפִי בִידֵי אָדָם כֵּן תִּלְכֶּם
אֲלֵא מִיִּתּוֹת הַמּוֹרוֹת שְׁלֹא נִיתְּנָה שְׁנֵגְתֵּן לַכֹּפֶר
לַכֹּפֶר מִנֵּיִן תִּלְכֶּם כָּל חֶרֶם וְלֹא מִמִּילָא מִלֵּא תִקַּח
מִמוֹנָא מִיְּנִיה וְתִפְטֹרֶיהָ כָּל חֶרֶם לִלְא אִמֵּר רַמִּי

מיחמה שור למיחמה בעלים נקב' נמי מיחמה בעלים נקב'
בגין. פי' בקונט' כגון עבודת כוכבים ושבת וגילוי עריות ש
הם וקשה לה"כ להסבוקא אמאי לאטערנד' חרס וכל חרס ולא
שניית שגגות לכפרה דהיינו מיחמות קלות לפ"ה לכך נה
י קרבן אכל רוחא לא יתן שגגות לכפרה ע"י ממון אלא
ע"י קרבן דהיינו כל מיחמות שאין בהן כרת כגון מסית ומ
מנוגד אליבא דרבנן דאמרי בכריעות (דף ג:) דאין מביא
קלות כגון עבודת כוכבים ושבת ועריות דיש בהן כרת ו
שעמיק כל מיחמות חמורות ולמה לי קרא למיחמות חמורות
לדרך עלייה שלא יתן עבודת כוכבים ושבת ועריות דמה
יומנ' בן ברוקה לטעמיה דאמר דפרק שגגה ד' וה' (ו)

וחדא במיתה ובפלקות. ורצנן מלקות וממון ומיתה ומלקות
תרייניה נפקי מדלי רשעמו דמשמע אס נתחייז כדרי
ומלקות מיתה או ממון משום רשעה אחת אמה מחייבי ואע"ג דסמין
לילה ארבעים יכנו לא יוסף מ"מ אין לנו לומר דילקא ולא ימות
כמו שזקוק ואינו משלם דלתגורי
ואתגור דפריך דגשפסות (פאטורין
דף פא. וסו) ואע"ג דבני ממון ומלקות
ואמרינן דדנון בזמנון אפילו ממונא
יקולא התם משום דתם רחמנא
אנאחנא: **לא** תשקול ממונא מיניה
ותפסטיה מגלות. קשי לרשב"א
דל"ל קרא מתנא דבי חזקיה נפלא
דלא חילקת בין שוגג למזיד וכי יפסי
דבזמנון לא תשקול מיניה ממונא
ותפסטיה מקטלא אף שוגג לא תשקול
מיניה ממונא ותפסטיה מגלות ואומר
ר"י דלא שייך לאקושי שוגג למזיד כי
הלא גוונא כיון שאין פדיון שניהם שזה
דפדיון של מזיד לפטורו ממימיה ופדיון
של שוגג לפטורו מגלות:

וְאֵת כ"ב נמצא ההורג. נפירות
המוטע פ"ה הך דרשה
מואתה תבער דס הנקי ולא עיין כאן
ומיהו יס לקיים פירושו דהך סוגיא
דשמועה דמוקמי' ואמה תבער להך
שופכי דמים לעגלה ערופה אחיה כמאן
ואמר חנק חמור כדמוכח בפרק ד'
מיתות (סג דף ג:) דלמאן דלמור חנק
קל יליף סייף צורח מוקוס ינקס
הלכך לדרייה ציורא ואמה תבער
לנערפה עגלה ו'חכ"כ מנאל ההורג
וקרא דולאן לא יכופר דרשינן ליה
לכדרכא צ"ב בתרא לכריתות (דף כו.)
דמיחשינן עגלה ערופה אע"פ שעבר
יוה"כ עליה: **מה** אה"ן בקופי'
ופבו"ה עירף. וא"ת ממול עורף מנל
והא וערפו כתיב דמשמע עורף ממש
ויס לומר דצ"ב עגלה ערופה (סוטה
דף מו:) גמר עריפה עריפה מחטאת
העוף: **הוקשו שופכי דמים**
בד' הוה מני' ליתמר הניחא למד'
חנק חמור לאלא למד' חנק קל כו':
ברור לו מיתא יפה. ומהאי טעמא
לא הוה שמעינן מן הנזאר
דס: יתכן סבין צללו הוי נמי מיתא
יפה: **לפי** שמצינו מומתים בידי
שמים. דרשינן וגם צעלו יומת דע"כ
לא צידי אלס קאמר דכתיב מות יומת
המכה רוצח הוא וגו' על רציחתו אתה
הורגו כו' אלא ודאי צידי שמים ואף
על גב דדרשינן מיניה צפ"ק דסנהדרין
(דף טו:) ויס מיתת צעלים כן מיתת
השור הכיזי מלמדיבי יומת ולא תביב
יומת וכ"ת כולה להכי הוא דאתא
אלס כן ליכתוב השור יסקל כצעלים
ולשוקו אי נמי "וגם כצעלו יומת
הלכך שמע מינה מרחי: **יבול** אף
בידי אורב כן. יס מיתא דהיכי צ"ב
למילף מיתא צידי אלס ממיסה צידי

שמים (אומיך) מהר"ם כיון דליחזק מיתא שור למיתא צלים
מיתות קלות שריזן שגגתא בצפורה בנין. פי' צקוטין כגון עבודה
מיתא שגגתו לכפרה ע"י גלות וקשה דא"כ למסכנה אמר
אני דחד לדרך עלייה וחד לדרך ירידה שיתא שגגתו לכפרה דהיי"ט
שיתא שגגתו לכפרה ע"י ממון או ע"י קרבן אבל רוחא לא יתני
מיתות חמורות שלא יתא שגגתו לכפרה ע"י קרבן דהיי"ט כל מיתות
ואמו ומקלל אביו ואמו וגונב נפש ומגדף אליבא דרבנן דאמרי
פרט למגדף שאין זו מנשה ורוחא ומיתות קלות כגון עבודה כורכבי
שמעת מינה מלא מקחו כופר והמסא שמעינן כל מיתות חמורות ול
דאטריך מרי קראי למיתות חמורות חד לדרך עלייה שלא יתא
קשה להשכ"ח דא"כ לאטריך קראי למיתות קלות כגון עבודה
ניקח ומיך דרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה לטעמיה דא

נ ו א מ״י פ״א מ״הל׳ ר״ח
 וסמית׳ נפס׳ הלכ׳ ד
 סמנ׳ לאוין קסב׳
נ ו ב ה מ״י פ״ב מ״ה
 א סמנ׳ לאוין קסב׳
נ ו ג ד מ״י פ״ג מ״ה
 סמנ׳ עשׂין עט׳
נ ו ד מ״י פ״ד מ״ה
 סמנ׳דרין הלכ׳ ד סמנ׳
נ ו ה מ״י פ״ה מ״ה
 ר״ח הלכ׳ ג סמנ׳
 עשׂין קנ׳
נ ו ו מ״י פ״ו מ״ה
 ערבי׳ ה׳ י סמנ׳
 עשׂין קסב׳
נ ו ז מ״י פ״ז מ״ה
 נזק׳ ממון ה׳ ד סמנ׳
 עשׂין קנ׳

מוסף רש"י

[illegible]

אלו נערות פרק שלישי כתובות לח.

עין משפט
נר מצוה

סד א מ"י פ"ו מהלכות
רוחא ושמייה נפש
ה' יב סגם עשין עה:
סה ב מ"י פ"א מהלכות
מחול הלכה ב ג ד
סגם עשין ע:
סו ד מ"י פ"ב מהלכות
עברה ה' טז סגם
עשין נד טור אה"ע סימן
קעז:
סז ד מ"י פ"ג מהלכות
אישות ה' יא סגם
עשין מח טע"ה אה"ע
סימן לו סע"ף א:

מוסף רע"י

[illegible]

הנני מילי היבא דהרגו דרך עלייה דלא ניתן שנגתו כפרה.
פירוש לכפרה בידי אדם אע"ג דדרך עלייה קיל טפי מזרקה
דמזומה פסקו אלו הן הגוילין (מנחת כ"ד ע"ג) ובגין גר מושב
גולה ע"י גר מושב וכל חומרי דשמעתין לא תלי אלא במה שלא ניתן
לכפרה דלאו מקפיד הש"ס בזה.
שקילה וטריפה מחייב מהרה ומתוך:
אבל סימא את עינו והרגו בדבר

אחר אימא נשקול מינה
ממונה ונשקליה. כך נרס ר"ח דמלא
יהיה אסון לא נפקא לן אלא סימא
את עינו והרגו בה יתם הסם שזכאסה
אחת הרג את האשה וגם הולדות
אכל סימא את עינו והרגו דדבר
אחר צבת אחת לא ילביז איטערין
כל חרס ומיפטריה קשה לרשצ"א
דלא ר' ישמעאל צנו של ר' יוחנן נ'
בדוקה לא דריש קרל לביז דלא
נשקול מיניה ממונה ונקטליה אלא
שלא יתן ממון ונפטריה ושמה אילו
לא נאמר קאמר מדאשכחן ריש פרק
נגמר הדין (פסהדין דף מג. וסס) ובכמה
דוכחי ורשצ"א נראה דהא תמיק
אליבא דתנא דבי חזקיה אכל לרבי
ישמעאל ודאי לית ליה הא דתנא
דבי חזקיה והא דלאמר כריס ההמקין
(סס דף סד: וסס) הניחא למאן דלית
ליה דתנא דבי חזקיה אלא למאן דלית
ליה הניחא למאן דלי תנא דלית ליה
דבי חזקיה היינו רבי ישמעאל ובסמון
דקאמר ולרבה דלאמר חידוש הוא
שחידשה תורה בנקם כו' סבר לא
כת"ק דר' חנינא נפש עובדיה הוא מאי
למימר ס"ל דרבי ישמעאל: **הא** נבי
טאידד תנא דבי חזקיה נפקא. לאו
מההיא דרשה גופה קאמר דנפקא לן
דלא הויא דרשה לא שכינא כלל
לסימא את עינו והרגו דדבר אחר
אלא הכי דייק דמי הכי דרש"י ולא
עין ונפש תחת עין ה"נ דרשינן נפש
תחת נפש ולא עין ונפש תחת נפש
ויקמא את עינו והרגו דד"א לא תשיב
עין ונפש אלא נפש גריד' דמה שסימא
את עינו בצעת הריגה לא תשיב כלום
דבנא וכן היה מ"מ אלא ששמימו
בצער מרובה וא"ת ס"א מילתא נמי
מתנא דבי חזקיה דלעיל נפקא דמה
מכה דהמה לא חלקת ב"י סימא את
עינה והרגה לה להורגה ד"א כו' וי"ל
דמכה דלם ומהה בצמה משמע ל'
בזכאסה אחת וא"ת סימא את עינו
והרגו דד"א תיפוק ליה דפטור מדמי
עין אפי' הכי הרג דבזכאסה שמימא
עינה הויא רודף ויטול להצינו בנפשו
וי"ל דמיידי בשבילי להצינו באחד
מאבינוי שלא יתן להצינו בנפשו:
אמר רב אשי איצטרך בו' תימא

אימא
 שיראין דידיה דמייב דליא למיפטריה לא מקרא דלא יהיה אסון
 ואלא מקרא דנפש תחת נפש דהא הוי ממון ונפש תחת ממון ונפש
 ונפיל (ד' ל:) פטר תלמידי אר' שאכל תרומה משלו וקרא שיראין של
 חבירו וי"ל דלפי האמת נפקי כולהו מתנא דבי חזקיה וה"פ ואל
 א לא חלה נפקא לן מתנא דבי חזקיה דפטור דאי הוה
 חזקיה וא"ת ולישמי דלייטריך כל היום להרג חבירו וקרא שיראין
 על ידי אותה חבלה שהמיתה באה על ידה:
 קרא דלא יהיה אסון ויהא מפיק קנס מכל חרס היינו משום
 (ב' א' גמי תלמידי אר' שאכל תרומה דרבי חנניא בן עקיבא:
 אימא

הבני מילי. ללא תקווה כופר לפטור רוחא מזיד מקטלא: היבא
הדברנו. צמוד דרך עלייה צהנפת ידו הכבו מאחריו דדכומה צשוג
 גלגל ויתן לכפרה גלות בדמכזיב) ויפל דרך נפילה: **מדשנא דבי חקיה**
גסקא. שאין חילוק בין דרך עלייה לדרך ירידה: לחייבו ממון.

הני מילי היכא דהרגו ו
שגנתו לכפרה אבל ה
שגנתו לכפרה אימא
וניפטריה קמ"ל א"ל
חזקיה נפקא ^דרתנא
ומכא בהמה מה מכר
בין שוגג למזיד בין
בין דרך ירידה לדרך
אלא לחייבו ממונ אף
בו בין שוגג למזיד ^דבין
בין דרך ירידה לדרך
אלא לפוטרו ממונ אפי
איצטריך ס"ד אמינא
עינו והרגו כה אבל
והרגו בדבר אחר
מיניה א"ל רבא הא
חזקיה נפקא ^דרתנא ד
יולא עין ונפש תחת
איצטריך ס"ד אמינא
שחידשה תורה בקנס
קמ"ל ולרבה דאמר
תורה בקנס אע"ג דמ
חרם מאי עביד ליה
הנניא בן עקביא: ^דמ
ותגשרה רבי יוסי הג
ר"ע ואומר ^דמיש לה
גמ' מ"מ דר' יוסי הא
לא אורשה הא אורכ
אשר לא אורשה לאב
אלא מעתה נערה ולא
בתולה ולא בעולה ה"
הבא נמי לגמרי אמר
מיבעי ליה לכדתניא
לנערה שנתארסה ונ
דברי ר' יוסי הגלילי
וקנסה לאביה והדין
בכסף קידושיה ואביה
כסף קידושיה אע"פ
לאביה אף כסף קנ
ותגשרה לאביה א
אורשה מופנה להקיש
נאמר כאן אשר לא
לא אורשה כאן ג'
שקלים אף כאן שקלים
לא אורשה לג"ש וכו'

וּמִתְנַשֵּׂה. מאחר כשחזרת ומתקדמת
במדרג נערות: **לֹא צִיָּה הִי**. דהא כל קידושי נערות יספין לאציה דגבי
קידושין לא כתיב מיעוטא דאשר לא אורסה כי הכא: **וְאֵלֶּיךָ בָּאָה**.
באזנא: **לִסְכֵּן**. במפתח: **מֵה לִסְכֵּן**. במפתח שקלים דכתיב (שמות כג) יסוף:
אימא

[illegible]

תורה אור השלם

1. ומבזה בהמה ישלמנה ומבזה אדם יומת: ויקראו כד כא
2. עין תחת עין שן תחת שן רגל חת שון די תחת די רגל חת רגל: שמות כא חד
3. כל חרם אשר יחרם מן האדם לא יפדה מות יומת: ויקרא כז כז
4. כי מצא איש נגד בתולה אשר לא ארשה ותפשה וישבע עמה ומצאו: ודבריו כה כה
5. ובי יפתה איש בתולה אשר לא ארשה וישבע עמה מהר: ומדינתו לאשה: שמות כז כז

גליון הש"ס

גמ' בין מתבין לשאין
מתבין. עין לקמן מ ע"א
מוד"ה אחד בדרכה:

תוספות רי"ד

מתני' נערה שנחתקה
ותורשה ויר' תמלי אומר
אין לה קנס דמי' אלא
לה קנס' לעצמה.
אשר לו יורש אחר אורסה
אין לה קנס ויר' אומר
אין לה אורסה לאביה וא'
אורסה לעצמה. וק"ל
הלק כ"ע.
ומת' דתני ודא בעי בחי
אין לה קנס
שמתחייב בנפשו כ"ע
א"א. דהכי דמי' שיתחייב
בכחו השקול אילו לא
עבדו אתה ויהא אורסה.
השתא בעי עליה הוא לא
כ"ש ובלא משלם קנס.
פשיטא ליה משלם קנס
א"א ודא מתני' בכחו
נערה שתאורסה ויהא
עסקין בקנסה לעצמה
כ"ע. ומפני
בנפשו ומת' ודעי דסת'

סח א מ"י פ"א מה'י
נערה הלכה טו כמג
פסין נד טור א"ע סימן
קטו:

תוספות רי"ד

אמר אביי בא עליה ומתה
פטור שנאמר ונתן לאבי
הנערה ולא לאבי מתה. פי'
כגון שלא הספיק האב
להצמידו ברין עד שמתה.
אבל אם עמד עמו ברין
ונתחייב לו אע"פ שמתה
[א"כ] נתן לאביה:

אימא בתולה ל"ג. ולא נמנע בעולה
דרש ג"ש מקרא דלגופיה דהייט בתולה קמימא ודקנס
אכל הבתולות דרש למכנה בתולות ולא שייך למדרשה לג"ש ולא לשום רבוי
ואימר נער נערה הנערה וז' הבתולות חד למיני לאין ועשה וחד לחייני
לאין וכוונתו ואיכא ג' רבויין ה' הבתולות
ונער נערה הנערה חד לכדאמי וחד לחייני
עשה וחד לחייני לאין וכוונתו דלי איכא
לר"ע חד לגופיה בלא ג"ש א"כ נמנעט
בעולה מהבוא דלגופיה ואף על גב דבנקם
ליכא אלא חד בתולה דלגופיה מגזירה שוה
דמפתח יליף בתולה ולא בעולה כי היכי
דליף מפתח מאונס נענין נערה דלא
כמיני דמפתח. (מ"י כ"י):

אימא בתולה ל"ג. תימנה דמיקשי
ליה דלימא תרוייהו לגופיהו
ולא לג"ש ונראה דהש"ס קים ליה דחד
מיניהו לגזירה שוה הואיל והמקראות
סתומים לענין שקלים וחמשים הלכך
פריך ואימא איפכא ולא פריך ואימא
תרוייהו לגופיהו וכי האי גוונא איכא
פ"ק דסנהדרין (דף טו.) דאמר ולא את
נביא השקר אלא כד"ש של ע' ואחד
מ"ה"מ א"כ יוסי נר חנינא אחיה
הודה הודה מוקן ממנה ופריך הא
הודה כי כמיני דקטלא הוא דכמיני
וקטלא כד"ג אלא אמר ריש לקיש
גמר דבר דבר מהמדרגה והשתא
היכי הוה בעי למיילך ולמימר רבי
יוסי דרבי חנינא דלמיה הודה הודה
אלא דהוה קים ליה דליכא ג"ש ולא
הוה ידע במאי וקאמר מסבירא
דלמיה הודה הודה: מ"י אחיה
נדרה שוה ומפקא ליה מפשטיה ל"ג. ור' יוחנן
דיוקן הא אורסה הוה שקר וקשה
דכריש הערל (יבמות ד' ע.) יליף דערל
אסור בתרומה מגזירה שוה דמושב
ושכיר מפתח וכמיני מושב ושכיר לא
יאלץ בו גבי פסח משום גזירה שוה
אע"פ שאינו אמת דהא מושב ושכיר
אולגין בפסח כדאמרין התם דלא

קני ליה רביה ומפקי' קרא מפשטיה טפי מהכא ואומר ר"ת דההוא
מושב ושכיר מיירי בערלים ולהכי לא יאלץ ומוכח דלאו מושב ישראל
קאמר דהא לא קני ליה רביה אלא ודאי בערל ומשום הפגה כדביה"ט:
ארוסה בת סקילה היא. וא"ת מאי קשיא ליה הא השתא לא
נפיק קרא ממשעמויה ואי לא אילטרך לגופיה כ"ש
דניחא טפי דג"ש מופנה ואומר ר"י דהכי פירושו ארוסה בת סקילה היא וכיון דלא אילטרך למידי אלא לגזירה שוה הוה ליה למכחש
אשר לא ארוסה צדדי ואמאי שני למכחש אשר לא ארוסה דליכא למטי ולמימר הא ארוסה דבשלמא אי הוה ארוסה שום
קידוש הוה אחי במה שניה הלשון דאמרין האי דשנה וכתב אורסה למדרש לגזירה שוה ואחא פשטיה לחידושא אלא השתא למא לי:
לאבי הנערה ויא לאבי מתה. וא"ת דנפק נערה לקמן (דף מה.) גבי סרסה ולנסוף נגרה חידון בסקילה דרשין הנערה שהיתה
בבר ויש לומר דהתם מענינא דקרא והכא מענינא דקרא והתם ודאי אחיה לחייבה דאי לפוטרה לשמוק קרא מיניה ואחא ידענא
דלא בסקילה דלא נערה היא והכא לחיובא דקנס לא אילטרך דמסבירא מיחייב אשעת ציאה ואי אפשר לפוטרה בולא כלום הלכך
אחא לפוטרו: י"ש בגר בקבר ורבנא הוי. וא"ת היכי מצי למימר שסתא מורשת קנס לננה הא אין אדם מוריש קנס לבניו כדאמרין
ריש פרק נערה לקמן (דף מה.) ובסמוך נמי אמר יש בגר בקבר ופקע אב ואי אדם מוריש קנס כי יש בגר בקבר נמי לא פקע אב ויחא לו
ממורת ירושה ומיהו דבסמוך יש לדחות דנפקא מינה אם היא חייבת לאחרים דאם יש בגר בקבר פקע אב אע"פ דלדס מוריש
קנס דטולין בעלי חובות אבל אם אין בגר בקבר אין טולין בעלי חובות כלום דלא פקע אב והקנס הוא שלו ולא שלה ויש לומר
ד"הכא ה"מ לאקשויי והא אין מורשת קנס לננה אלא דעדיפא מיניה פריך ור"י מוקי הך בעיא דהכא בצושה ופגם דממונא הוי ויכולה
להוריש ואע"פ דתנן גרים נערה (שם מה.) לא הספיקה לעמוד בדין עד שמת האב הרי הן של עזמה ואבוסת ופגם נמי קאי מדקמיני הרי הן
משמע דאין יכול להוריש צושת ופגם ואור"י דלענין זה ודאי איתקוש צושת ופגם לקנס דכמיני מתח אשר ענה מכלל דליכא צושת ופגם
דלמי שוה יתנו זה נתן אבל למיני אחריני לא איתקוש דהא צושת ופגם משלם ע"פ עצמו וקנס אינו משלם ע"פ עצמו אבל הקשה ריב"ס
דאמרין במרובה (ב"ק דף עא.) וסו' א"ל חמשה בקר אמר רחמנא ולא חמשה חלאי בקר איתביה גב משל אביו וטבח ומכר ואח"כ מת אביו
משלם תשלומי ד' וז' והא הכא אביו דמת אביו וזה ליה במנחא דידיה וקמי דמשלם תשלומי ד' וז' ומשיי הב"ע שמעך בדין משמע דאי לאו
משום דחמשה בקר ולא חמשה חלאי בקר הוה אחי ליה שפיר ולא הוה לר"ך לאוקומי בשעמד בדין אלמא דלדס מוריש קנס לבניו ומיהו
יש לדחות דה"מ למימר וליטעמין אבל קשה דמסקי לנפרא א"ל חמשה בקר אמר רחמנא ואפי' חמשה חלאי בקר א"ל מאי שגא רישא ומאי
שגא סיפא פירוש דקמיני גב משל אביו ומת ואח"כ טבח ומכר פטור א"ל רישא קרינן ביה וטבחנא כולו באיסורא סיפא לא קרינן וטבחנא כולו
באיסורא משמע דאי קרינן ביה וטבחנא כולו באיסורא חייב אע"פ דלא עמד עזמו דלדס מוריש קנס לבניו דאי בעמד בדין לא מחייב קנס דלדס כולו
טובח ומוכר ומי' ר"י דמיירי דעמד בדין ואמר חייב אמת ליתן לו דאם הוא טובח אחרי כן חייב כדאמרין בהגחל (שם דף קו.) וסו' ור"י הלכך
חירך דהיא דפרק נערה איירי לענין קרבן שצושה והכי פירושו דקושיא דהתם מודיעא לך לענין קרבן שצושה דרחמנא פטריה מוכחש
בעימיהו בפקדון וזי קאמינא דממון הוי להורישו לבניו שאם יתעוברה לאחר מיתת אביהן קנס שהיה חייב לאביהן שהעמידו בדין ומחייב ופכר
וגשעו והודה הואיל וכשנפל ליורשין כבר היה ממון שכבר עמד בדין ולא היה יכול להודות ולהפטר א"כ הוי דומיא דפקדון דקרא ומחייב קרבן
שצושה איתביה רישא אמר כו' דלמין הוא פירוש שאם אינו מחייב דכופר קרבן שצושה על טענותם ויהא לאו בעל דברים ידיהו
הוא אלא ש"מ דלמין רבה דממון הוי להורישו לבניו בשאר קנסות לענין חיוב קרבן שצושה ומיסקי דאנטרך וכשם
לעמדה בדין ובגרה ואחר כך מתה דמיה קא ירית מכל מקום עיקרו קנס מיקרי לגבי ידיה וידיה ולא דמי לשאר קנסות דמוריש
לבניו דלגבי בניו לא הוה קנס כלל ומיהו לשון להורישו לבניו לא משמע כפירוש זה. [ועיין תוספת בבא קמא עב. ד"ה סיפא:]

אימא בעולה לגזירה שוה. ולא למעוטי בעולה ויהא קנס לבעולה:
מסתברא אשר לא אורסה לגזירה שוה. ואפי' אורסה אית לה קנס:
שכרי אני קורא כה נערה בעולה. אע"פ שנמלרסה ונתגרשה דהא
נערה בעולה היא כדמיני קראי' אבל בעולה שאין אני קורא כה נערה
בעולה אין לה קנס: **אדרבה** בעולה
לגזירה שוה. ולא למעוטי בעולה
בזנות אלא יש לה קנס לבעולה
בזנות שהרי אני קורא אותה נערה
אשר לא אורסה: **מסתברא**. ארוסה
יש לה קנס ובעולה אין לה: **דא**
איסתינו גוסס. ופגמה אין רב כל כך:
והא. דנמלרסה ונתגרשה לא נשמה
גופה: **הא סברא**. דחמשים כסף
דאונס שקלים הן וכסף ישקול דמפתח
היו חמשים: **כמוכר** כסולות. מנין
המפורש אלא חונם דהיינו חמשים:
ומוכר כסולות. יהיו שקלים: **כוה**.
שכמוכר כו ישקול: **קשיא** דרבי **עקיבא**.
דבריימא דאמר קנסה לאביה: **אדרבי**
עקיבא. דמתני': **לא אפיא** גזירה
שוה ומפקא לקרא מפשטיה לגמרי.
דאחא פשטיה לאשמועינן הא ארוסה
לעזמה וחד מתרוייהו לאפניו אי נמי
לא מופני ליכא למיפקר מדי: **אלא**
לרבי עקיבא דבריימא וזי אחיה
גזירה שוה ומפקא מפשטיה לגמרי.
דלא דרש פשטא דאשר לא אורסה
כלל ומשוי אורסה כלל אורסה
ואם כן מיעקר משמעויה: **קרי**
ביה. בפשטיה אשר לא ארוסה
למעוטי ארוסה: **כס סקילה** היא.
ומלא יהיה אסור: נפקא פטורא
משמעויה: **קנסה** נמי. קא סלקא
דעתך כסתם אנוסה קאי: **כא**
עליה ומסא. לא הספיק האב
להעמידו בדין עד שמתה: **יש**
בגר בקבר. אם מתה בנערותה
עד שלא עמדה בדין והגיע זמן
בגרותה בקבר מי חשיב בגר או

לא. ולקמיה מפרש ואזיל למאי הלכתא: **יש בגר בקבר**. וזי היכי
דאם לא הספיקה לעמוד בדין עד שבגרה נתן לקמן בפרק נערה
שנפתחה (דף מה.) דהרי הן לעזמה ולא לאביה והשתא נמי
בגר בקבר מפקיע כח האב ובנה ירית לה אם יש לה בן:
ומי
דניחא טפי דג"ש מופנה ואומר ר"י דהכי פירושו ארוסה בת סקילה היא וכיון דלא אילטרך למידי אלא לגזירה שוה הוה ליה למכחש
אשר לא ארוסה צדדי ואמאי שני למכחש אשר לא ארוסה דליכא למטי ולמימר הא ארוסה דבשלמא אי הוה ארוסה שום
קידוש הוה אחי במה שניה הלשון דאמרין האי דשנה וכתב אורסה למדרש לגזירה שוה ואחא פשטיה לחידושא אלא השתא למא לי:
לאבי הנערה ויא לאבי מתה. וא"ת דנפק נערה לקמן (דף מה.) גבי סרסה ולנסוף נגרה חידון בסקילה דרשין הנערה שהיתה
בבר ויש לומר דהתם מענינא דקרא והכא מענינא דקרא והתם ודאי אחיה לחייבה דאי לפוטרה לשמוק קרא מיניה ואחא ידענא
דלא בסקילה דלא נערה היא והכא לחיובא דקנס לא אילטרך דמסבירא מיחייב אשעת ציאה ואי אפשר לפוטרה בולא כלום הלכך
אחא לפוטרו: י"ש בגר בקבר ורבנא הוי. וא"ת היכי מצי למימר שסתא מורשת קנס לננה הא אין אדם מוריש קנס לבניו כדאמרין
ריש פרק נערה לקמן (דף מה.) ובסמוך נמי אמר יש בגר בקבר ופקע אב ואי אדם מוריש קנס כי יש בגר בקבר נמי לא פקע אב ויחא לו
ממורת ירושה ומיהו דבסמוך יש לדחות דנפקא מינה אם היא חייבת לאחרים דאם יש בגר בקבר פקע אב אע"פ דלדס מוריש
קנס דטולין בעלי חובות אבל אם אין בגר בקבר אין טולין בעלי חובות כלום דלא פקע אב והקנס הוא שלו ולא שלה ויש לומר
ד"הכא ה"מ לאקשויי והא אין מורשת קנס לננה אלא דעדיפא מיניה פריך ור"י מוקי הך בעיא דהכא בצושה ופגם דממונא הוי ויכולה
להוריש ואע"פ דתנן גרים נערה (שם מה.) לא הספיקה לעמוד בדין עד שמת האב הרי הן של עזמה ואבוסת ופגם נמי קאי מדקמיני הרי הן
משמע דאין יכול להוריש צושת ופגם ואור"י דלענין זה ודאי איתקוש צושת ופגם לקנס דכמיני מתח אשר ענה מכלל דליכא צושת ופגם
דלמי שוה יתנו זה נתן אבל למיני אחריני לא איתקוש דהא צושת ופגם משלם ע"פ עצמו וקנס אינו משלם ע"פ עצמו אבל הקשה ריב"ס
דאמרין במרובה (ב"ק דף עא.) וסו' א"ל חמשה בקר אמר רחמנא ולא חמשה חלאי בקר איתביה גב משל אביו וטבח ומכר ואח"כ מת אביו
משלם תשלומי ד' וז' והא הכא אביו דמת אביו וזה ליה במנחא דידיה וקמי דמשלם תשלומי ד' וז' ומשיי הב"ע שמעך בדין משמע דאי לאו
משום דחמשה בקר ולא חמשה חלאי בקר הוה אחי ליה שפיר ולא הוה לר"ך לאוקומי בשעמד בדין אלמא דלדס מוריש קנס לבניו ומיהו
יש לדחות דה"מ למימר וליטעמין אבל קשה דמסקי לנפרא א"ל חמשה בקר אמר רחמנא ואפי' חמשה חלאי בקר א"ל מאי שגא רישא ומאי
שגא סיפא פירוש דקמיני גב משל אביו ומת ואח"כ טבח ומכר פטור א"ל רישא קרינן ביה וטבחנא כולו באיסורא סיפא לא קרינן וטבחנא כולו
באיסורא משמע דאי קרינן ביה וטבחנא כולו באיסורא חייב אע"פ דלא עמד עזמו דלדס מוריש קנס לבניו דאי בעמד בדין לא מחייב קנס דלדס כולו
טובח ומוכר ומי' ר"י דמיירי דעמד בדין ואמר חייב אמת ליתן לו דאם הוא טובח אחרי כן חייב כדאמרין בהגחל (שם דף קו.) וסו' ור"י הלכך
חירך דהיא דפרק נערה איירי לענין קרבן שצושה והכי פירושו דקושיא דהתם מודיעא לך לענין קרבן שצושה דרחמנא פטריה מוכחש
בעימיהו בפקדון וזי קאמינא דממון הוי להורישו לבניו שאם יתעוברה לאחר מיתת אביהן קנס שהיה חייב לאביהן שהעמידו בדין ומחייב ופכר
וגשעו והודה הואיל וכשנפל ליורשין כבר היה ממון שכבר עמד בדין ולא היה יכול להודות ולהפטר א"כ הוי דומיא דפקדון דקרא ומחייב קרבן
שצושה איתביה רישא אמר כו' דלמין הוא פירוש שאם אינו מחייב דכופר קרבן שצושה על טענותם ויהא לאו בעל דברים ידיהו
הוא אלא ש"מ דלמין רבה דממון הוי להורישו לבניו בשאר קנסות לענין חיוב קרבן שצושה ומיסקי דאנטרך וכשם
לעמדה בדין ובגרה ואחר כך מתה דמיה קא ירית מכל מקום עיקרו קנס מיקרי לגבי ידיה וידיה ולא דמי לשאר קנסות דמוריש
לבניו דלגבי בניו לא הוה קנס כלל ומיהו לשון להורישו לבניו לא משמע כפירוש זה. [ועיין תוספת בבא קמא עב. ד"ה סיפא:]

(א) ועי' חו"ס' לקמן מה.
ד"ה דלמא חו"ס' יבמות נט.
ד"ה הא. (ב) לעיל י. (ג) לעיל י.
(ד) לעיל כט. (ה) ונכריס
(ו) [שם]. (ז) [שם]. (ח) [שם].
(ט) ועי' חו"ס' יבמות
ע: ד"ה הא. (ס) כ"ל
ד"הא נמי.

תורה אור השלם

1. אם מאן ימאן אביה
לחתיה לו כסף ישקול
במזון הבתולות:
שמות כב טז
2. ונתן האיש השכב
עמה לאבי הנער
חמשים כסף וזו תורה
לאשה וחת אשר ענה
לא יוכל שליח כל
דברים כב טז

מוסף רש"י

כסף ישקול. כמפתח
לחמה. כמזון הבתולות.
האמור במאוס. את
הבתולה. קנסו הכתוב י'
כסף כשכיל מזהר בתוליה.
שייחא זה כמזון
הבתולות. הקנס המזון
קנס המפתח לקנס האונס.
מה להלן י' אף שאין י' וזה
כסף האמור כאן שקלים.
דמיני ישקול. אף להלן
שקלים. דלא תימא משום
[ועי' י' וכו' י' כס.]
לאבי הנערה ולא לאבי
מתה. לאבי הנערה משמע
שהיא קיימת [ועי' י' כס.]

מנחת

מנחת. לאבי הנערה משמע
שהיא קיימת [ועי' י' כס.]

מנחת

מנחת. לאבי הנערה משמע
שהיא קיימת [ועי' י' כס.]

מנחת

מנחת. לאבי הנערה משמע
שהיא קיימת [ועי' י' כס.]

מנחת

מנחת. לאבי הנערה משמע
שהיא קיימת [ועי' י' כס.]

מנחת

מנחת. לאבי הנערה משמע
שהיא קיימת [ועי' י' כס.]

מנחת

מנחת. לאבי הנערה משמע
שהיא קיימת [ועי' י' כס.]

מנחת

מנחת. לאבי הנערה משמע
שהיא קיימת [ועי' י' כס.]

מנחת

מנחת. לאבי הנערה משמע
שהיא קיימת [ועי' י' כס.]

[illegible]

ד א מ״ פ״ב מ״ל
נערה ה׳ א סמ
פן ד טו״ב א״ע ס״
קנ׳ פ״א:
ח ב מ״ ש׳ ה׳ ד:
ו א פ״ב מ״ל ס״
א״ע ה׳ א סמ
פן טו״ב ש׳ פ״ל
סעף א:
ד א מ״ פ״ב מ״ל
נערה ה׳ ו פ״א
פן חולל ומוקח ה׳ א
פן עשׂ ד טו״ב
י״ב מ״ן קנ׳ טו״ב ש׳
פ״ב ס״ן ח׳ סעף ט״
ח ו א״ע מ״ל ס״
נערה ה׳ ב סמ
ו״ן פן ועשׂ נה טו״ב
א״ע מ״ קנ״:

וּסְפָר רֵשׁ"י

[illegible]

אימא לידה. אע"ג דפרישות לעיל (דף נה:) דנזשט ופונעם
הוקשו לקנס ויתן למי שקנס ניתן היינו בתר דקיס לן
הכא דהוי הכל נלכיה: **מסתברא** דאביה הוי דאי בעי כו'.
ו"א"ט אמאי לא קאמר דלביה הוי מדקא יהיב מפתח כדלמר לקמן
בגריס נערה (דף מה.) וי"ל דלמא לא
היב מפתח דקדמי דלבי ורבא כחונם
נמיני: **דאי** בעי מסר דא דמנוול
יפובה שחיין, וממעשה ידיה ליכא
למילף דהא מיתחנא מיניה כדלמרין
בפרק קמא דקדושין (דף ד. ושם) ולא
מקדושין דעלמלא קאמו לה ויממרויהו
נמי לא דלמלא דגופא שאלי מימא
הכא לא קיס לן נזשט ופגם דהוי
לביה אלא מנח שכיול לקדשה למנוול
ומוכה שחיין ואם כן היב צעי למימר
בגריס קדושין (דף ג:) גבי קדוש כסף
מנא לן דקדושין בנכסין וקדושין
לביה הן וכי מיתא בילף מבוזש
ופגם הא נזשט ופגם גופיה לא קיס לן
אלא מנח שכיול לקדשה ואומר ר"י
לדורמיה דהש"ס דצעי לדמיו אפילו
קיס לן דנזשט ופגם הוי דלביה ממקום
מנא (א) האם צעי למילף קדושין
נערה מבוזש ופגם של קטנה וקדושין
קטנה הוי ילף להו אי לא דהוי
למילא הוי מילי קטנה דלית לה די
ינערה אית לה די כדלמרין האם
לעיל ולהכי אי קדושין כן מיתא בילף
נזשט ופגם דקטנה אע"ג דלביה אית
לה די כדלמרין בהחובל (ב"ק דף פו:)
עשה לה סגולה ואפ"ה הוי דלביה
ה"ג קדושין נערה ואם ויהיו מפרשים
דלא קאי אקדושין הא דקאמר וילף
האם לעיל הוי אלא אמעשה ידיה דלביה
האם לעיל הוי אלא שפיר אכל לא
ה"ל למשמע הכי ועוד דל"כ הכא נמי ה"ל
למקוץ וכו' ילף מבוזש ופגם כיון
דלממעשה ידיה קאי וכן לקמן בפרק
נערה (דף מו:). **במה** אדם רוצה
ליתן בו? **השמיא** צעברו. מימא דלבי
ומוא הוי וכו' וי אשא דמנוול
ממעשה גדולה אינה נפסדת בנזשט
אלא שיה שפחה הניסא לעד וי"ל דכל
אשא שמין לפי מה שהיא צעניין וה
נמה אדם רוצה ליתן בין כחולה
לנעולה להשא לעצדו אשא כחא
הנפגמת והיא דנקט שפחה אורחא
דמלתא נקט דלזין דרך להשא לעצדו
במלכין:

הא לאו הכי **הא** אפילו קטנה
והכתוב אם אמת היה וכו'.
מימא לר"י מה בכך אלא קרא אורי'
בבת עונשין מ"מ מלניו למימר דה"ה
קטנה דהא כל על קטנה מאורסה
הוי כנקילה לרבנן בפרק ד' מימות
סנהדרין דף סו:) אע"ג דהיהא פרשה
דנערה המאורסה בבת עונשין כתיבא
(דכדמי) ואח הכנעה על דבר אשך
לא נעקה? ומיך דהתם משום דמסקינן
בסמך כאן נערה הא כל מקום
שנאמר נער אפילו קטנה בנשמע
הלכך מחייבין ליה התם וכולהו עריות
לפי מינה אי נמי דוקא בנזשט שם
עברה הוי נאם דלא מחייב
קנס ומלקות אלא בגדולה כיון דקרא
אורי' בבת עונשין ולא בעלמא משום
דמלויא שם רע על הקטנה סברה
הוא דפטור דפיתוי קטנה חונם הוא
הוא כחולה שם רע על הנערה
שנאנסה דלא מחייב אלא אין לימר
בשמעתא דחוששין לנעו משמע דלא

[illegible]

(ז) ועברך שו"ה, (ז) לעיל
 (ח) לקחן מ"ה, (ח) לעיל
 (ט) ודעוהו ג"ד, (ט) ודברתו מ"ה
 (י) ויגדל, (י) לעיל כ"ה, חולין כ"ה
 (יא) ויגדל, (יא) לעיל לו, חולין כ"ה
 (יב) געלט כ"ה, חולין כ"ה
 (יג) ויפסדוהו פ"ג, ע"ש
 (יד) לקחן מ"ה, ע"ש, (יד) ודק
 (טו) ח"י כ"ה, ח"י כ"ה
 (טז) ויפסדוהו פ"ג, ע"ש
 (יז) ויפסדוהו פ"ג, ע"ש
 (יח) ויפסדוהו פ"ג, ע"ש
 (יט) ויפסדוהו פ"ג, ע"ש
 (כ) ויפסדוהו פ"ג, ע"ש
 (כא) ויפסדוהו פ"ג, ע"ש
 (כב) ויפסדוהו פ"ג, ע"ש
 (כג) ויפסדוהו פ"ג, ע"ש
 (כד) ויפסדוהו פ"ג, ע"ש
 (כה) ויפסדוהו פ"ג, ע"ש
 (כו) ויפסדוהו פ"ג, ע"ש
 (כז) ויפסדוהו פ"ג, ע"ש
 (כח) ויפסדוהו פ"ג, ע"ש
 (כט) ויפסדוהו פ"ג, ע"ש
 (ל) ויפסדוהו פ"ג, ע"ש

ה אור השלם

וְתָן הָאִישׁ הַזֶּה
הַעֲבֹר
שְׂמִינִים עַל הַתּוֹרָה
וְלֹאֶשׁ חֲתָן אֵשׁ
עָבַר
וְיָכֹל לִשְׁלֹחַ לֵב
וְדַרְס כֵּס
כִּי
אֵלֶּה הַדִּקּוּסִים אִשׁ
הַזֶּה יָדָא מַשְׁכּוּן אִשׁ
לְאִשְׁתּוֹ כִּין אֵל כְּלוֹנו
וְיִקְרֵי בֵּית אֲבִיהָ;
מְבַרְכֵּי ל' ז'
וְכִי לִקְרֹא אִשׁ אֵת
ל' ז' וְיִשְׁלַח לֵב חֲצֵא
עֲצַת הַעֲבֹרִים
שְׂמוֹת כ' ו'
וְעֵשֶׂה אֶת־מִנְחָה כֶּסֶף
וְתֵן לֵאבִי הַדִּקְרֹנִי
וְחִצִּי שֶׁנֶּעַר עַל
עַל
תַּחֲתֵּה שִׁירָאֵל אֵל
לֵאשֶׁת לֵב וְיִכֹּל
לִשְׁלֹחַ לֵב יִמּוֹ;
וְדַרְס כֵּס
וְאֵם אִמָּה הַדִּקְרֹנִי
וְכִינֵא וְנִצְמָלוּ
עֲבֹרִי: הַדִּקְרֹנִי אֵת וְעֵשֶׂה
לֵב פֶּתַח בֵּית אֲבִי
אֲבִי
שְׂמִינִים עַל
אֲבִינִים וְעֵשֶׂה לֵב
לֵבֵל שִׁירָאֵל לִנְחֵת
וְיִכֹּל מִבְּרַת הַדִּקְרֹנִי
שְׂמִינִים עַל
וְדַרְס כֵּס

גברים רב"ם

עבד: (3) י"ש"י ד"ה אין

תוספות ר"ד
 אמר אבי א"י תתא אשר
 יתן ה' תחת אשר תעש
 וכל העלל אשר תעש ופנס
 עמך אלא תתן דאשר
 ישובב עמך לאכי תעריב
 כפיך. הנתא שכיבד נ
 כפיך פמל דאיכא שותי
 ופנס דאשר לידדה. שותי
 דקדוק נ: ואם ר"ד חרמנו
 אלא אבל תתא ופנס לוי
 תעריב. תפסותה דאשר
 ויוני דאבי שפיך: פנס
 ופנס מוכח שחיל: פנס
 ואוכל אמר וכו'. ר"ד
 ייבטלן לא אלא אבה
 שרובא אומדנס: פנס
 שרובא ליתן כח שפחה
 תעריבא לשפחה בעלזא
 תעריבא לעבדו של ר"ד
 ורור חרמנו: **תתא**: כל
 דקדוק שיש מכר אין סבר
 דקדוק שיש קנס אין סבר
 ופנס דאבי המכר ואין
 ש' ענדה של קנס אלא
 נס מכר בטרות אלא קנס
 כר' אר"י: ואם ר"ד חרמנו
 אלא אלא חרמנו אומדנס

ש' קנס במקום מכר א"ר חסדא מ"ט דר"מ דאמר קרא ולו תהיה לאשה כמהווה עצמה הכתוב נערה ואפילו קטנה במשמע פ"י נער כתיב וקרינן נערה מלא:

בבאן נערה. אלא אי דכתיב מלא לא ללמד על עמו בא ולהוציא את הקטנה, דכלאו הך דרשה
ללא בת עושין, אלא ללמד בא על כל נערה שצחורה שכתובין חסר לומר שאף הקטנה במשמע

צו א מיי פֿיב מוהל זקן
ממון הלטה ב ז סמג
עשין סו עוש״ע ח״מ סימן א
סעיף א וסי׳ של סעיף ג:
צו ב מיי פֿיג שס הלי א
ופי׳ה מוהל סנהדרין הלי
ט סמג עשין זו טור ש״ע שס
סי׳ א סעיף א וסי׳ שלא סעיף
י

צ ג מתי פ"ה מהל' סנהדרין הלכה ז סנה עשין לו טושי"ע שם סימן א סעף ה:

צ ד מתי פ"ה מהל' נקי ממין הל' ט ופי"א מהל' רוצח הל' ז סנה עשין ס טושי"ע שם סי' חט סעף ג וסימן ח סעף ח:

ד ה מתי פ"ב מלכות נערה הלכה ז סנה עשין כ טור אה"ע סי' קנז:

ו ו מתי שם הל' טו:

תורה אור השלם

וְעָשִׂיתָ מַעֲקָה לַגֹּגֶה וְלֹא תִשָּׂא דָמִים בְּבֵיתְךָ כִּי יִפֹּל הַגֹּפֶל מִמֶּנּוּ דְּבָרִים כֹּבֵחַ

גליון הש"ם

תוֹם' ד"ה הא מני וכו'
ומיהו תימה. ע"י תשובת
מהרלצ"ח ס"י ס"ה:

זוספות רי"ד

[illegible]

במהם התחבטו והתחילו
צוריות מחמת גבליה והקו
הזקן כבבא קמא דמשלם חצי
הדונק והאי צנץ קו קיל דהל'
המגורל' ה' דממונתו שהן
יוחסלה ררגל ופטורים בריה
כרלו וקוקי רגל לאו קמא
ניניהו אלא ממתא שחר
מזדנות בחחילהה דגבי
צוריות והוא דאקיל רחמנא.
וכון דממונתו הוא משלם
ע"ה משלם מ"ה לאו פסיקא
ע"ה למיתני כל שאינו משלם
דהא איכא האי. והשתא
דאדמתר פ"ה קמא האי כלבא
דאבילי אקו ושתרד דאבילי

[illegible]

ואז מני רבי יוחי הנזירי היא דאמר תם משלם חצי כופר. וליכא שוירא דאי משום דמועד משלם כופר שלם ותם אינו משלם אלא חצי כופר הא לאו שוירא הוא דהא תנן תם משלם חצי נזק ומועד נזק ולם וכופר בכלל וא"ת אכתי ליתני דמועד אף כשהוא צסקילה משלם

וּפֹר וְתָם כִּשְׁהוּא בִּסְקִילָה אִינוּ מִשְׁלֵם
וּפֹר כֻּלָּ דְּהִבְיָהּוּ לְבִיד וְיִשְׁלֵם לָךְ
הִיּוֹ עֲנֵמוּ אִינוּ מִשְׁתַּלֵּם אֲלֵה מְנוּפֹ
לְמִתְרִינִן כִּפְרָק שׁוֹר שִׁנְגָה ד' וְה'
בִּיק ד' מִנ: וְסִס וְיִלֵּךְ דָּךְ נִמִּי לֹא הוּ'
יִזְכֵּר דָּךְ כֻּלָּל דְּהוּא דְּקִמְתִּי תָם מְנוּפֹ
מִזְעָד מִן הַעֲלִיָּה * וְמִיּוֹה חִימָה לֹא
שִׁתְּכָן כִּדְהִי בְּשׁוֹם מְקוֹם שְׁהִי אֹמֶר
וְיִסְר' הַגְּלִילִי דְתָם מִשְׁלֵם חִי' כּוֹפֵר
לֹא מִשׁוֹם דְּרִידֵס רִבִּי יוֹסִי הַגְּלִילִי
וּפֹר שׁוֹר שִׁנְגָה ד' וְה' (ג"ז סס)
נְקִי מְדִמִּי וְלֹגֶת וְלֹא דִרִישׁ נְקִי מִשְׁלֵם
וּפֹר מִכְּלָל דְּסָבֵר דְּחִיבֵיב דְּלִמְלֵא לְעוֹלָם
נִזְכֵּר לְפִטְוֹר וְעִטְמָה מִשׁוֹם לְפִטְוֹר
נִחְיֵי כּוֹפֵר לֹא אִלְתֵּרִין קִרָּה דְּכִשְׁהוּר
בִּסְקִילָה לֹא שִׁיךְ כּוֹפֵר דְּהִבְיָהּוּ לְבִיד
וְיִשְׁלֵם לָךְ וְעִשְׂתִּיךְ הַשׁוֹר בִּסְקִילָה כְּגוֹן
שִׁנְגָה פ' וְכִדְאֵל דֵּן עַל פִּי הַגְּלִילִי
וְעוֹר מִדְּרַבָּה לְאִמֶּר דְּתָם (דף מג.)

שור שהמית בן חורין של ככוונה
ועוד שאחרי השור יסקל וגם צעליו
ימת בזמן שהשור בקפילה צעלים
ועלמין כופר כי וגרלה ד"פ הא
ני יי ויפי הגילי היא דלמר מס
שגלס חצי כופר פי' דלא ממעט חצי
כופר מנקי ולא דוקא משלס קאמר
אלא היה משלס חס היה לו ממה
השחלס ולשם חס לא היה חצי
כופר שיר כי אם לצרי אלעזר דלרי
קי מחצי כופר ולית ליה דרבה וכשאין
שור בקפילה מועד משלס ותס אינו
שגלס והא דנקט רבי יוסי הגלילי טפי
ורבי עקיבא דלריס כופר מדמי עבד
לדלריסא כי דחצי כופר לא היה שור
דמי עבד הו שוירי:

א' תפס ב'י' פ"ח דלוקא אי תפס את המזיק עצמו אבל יצר אחר לא דלענין מזיק עצמו יקולא חמשים שיכול לתפוס דאליכ תפוס כל אשר לו ולא נפיק מיניה איין דנין דיני קנסות ואם נזילא ממונה ונשאר כדי נזק הרי אלו דנין דיני קנסות ודוק:

הדרן עלך אלו נערות

— *Journal of the American Medical Association*, 1997

עָרְתָהּ. לֹא הִסְפִּיקָה לַעֲמֹד בְּרִין
עַד שֶׁמֶת הָאֵב הָרִי הָיָה שָׁ
צָמָה. תִּמְנָה מִינָה קָנָם אֵלָּה נִזְוָה
פָּסָם דִּמְמוּנָה הוּא דִּלְחִין צִי לְמִיּוּ
שִׁמָּה מִקְרָאִי לְעֵלִי דִּנְפִקִי נִזְוָה
פָּסָם אִיתְקֹשׁ אִהֲדִי כִּדְפִי (נְעִילָה):
לְאִזְכָּרָה

יֵשׁוּעַ מְסוּגָה שֶׁאֵין דְּרֵכָה בְּכָךְ וְהֵי מִן הוּא דְּמִשְׁלֵם וְכִינן דְּקִנְסָה וְנוֹמָחִים וְגַבִּי קִנְסָה כְּמִיד (שְׁמוֹת כג) יִרְשְׁעוּן אֲלֵהֶם: **אֲזַרְחִיהֶם הוּא.** זְבֻל: **וְאִי תַפְסֵם.** נִיחָן מְמוֹנָה דְּמוֹק גַּבִּי קִנְסָה דְּהֵינֵה מִקּוּ דְּלִין פִּסִּים וְאִמֵּר קִמְן קִבְעוּ לֵי וְמוֹנָה בְּאַרְעָה דִּישְׂרָאֵל הִיאֲרֵי לִילֵין כִּין שְׂרִיָּה נִיחָן לִילֵין לִרְאֵךְ יִשְׂרָאֵל בִּין שְׁאִילוֹ וְלֹא: **מִשְׁמַח**

תדרן על

ערה שנתפחה. והער בפוסה. והער נמי לאזיה באנו
הספיקה לעמוד דין כו'. כיון שלא עמדה דין לאו ממ

בנות שזכתה לו תורה צנחו וילוף לה מקרא: מה האב. משעמדה צד
כיון דעמדה צדן וזה בהן אב: ר"ט אומר. אע"פ שעמדה צדן לא לה

אין דרבי בן זנב וזק משונה בבמהה היו חולידה דקון תמה שאין דרכה בכך וחצי נזק הוא
בבבל. פ"י ברייתא שם שאין שם מביה בוקסין ולא מיקרי הלויים מומחים וזלבי כד
נפיש תישש ומוחו של מוסיק רב קנסה דאורי נזקו ולא מקפי מניה. ואז אמר אומניה כדרי
ואז תפיש ואמר קמן קבעי לי זבנא בא" קבעי" וזא לא אודיל משתמין לי: ב"ב דין וכן
יד. ב"ב א"ל. משתמין ליה עד דמסקל הדיקא ביה. וזא דאורי אמרין מנח של גידל
יד. סדוק רעוע שאמר לא תשיב מיני בביתך. ופי' יהיה נמי לקנס דאנשו ומפתח אע"י
מפקי' מניה אבל להזמניו לרין לא"י. לא מזמנין ליה שאין עתה ישיבות קברעות שם כאשר
נאון לרין ולא נעורר שיהא קנס ששאלה מהו להגדובת שלא ואז חוטא נשכר כינא
בבבל של. אף חסד חסד קנס קמביב בבבל אלמא הלכתא רוחתה ליה שאין מנבין

הא מני ר' יוסי הגלילי היא דאמר תם משלם חתי כופר. דדריש להאי (נקי) דלרשה אחריתי לדמי ולדות אם נגח אשה ויאלץ ילדיה הלכך לא הוה ליה לפלוגי בנייהו בכופר. וכי תימא הוה ליה לפלוגי דהאי פלגא והאי כוליה הדיא בכלל רישא היא דתמני תם משלם חתי מזה

ומועד נזק שלם ומתא נזקין והוא
הדין לכופר: **מאי לאו כנס**. ואי משום
דקמי צה המית שורי את פלוני
דחיבו כופר ותס לאו כי כופר הוא
הא מני רבי יוסף הגלילי היא: **אדמי**
עבדו של פלוני כו'. דלא אשכח פטור
על פי עמנו אלא כעבד: **ניפלוג**
כדידה. צנ חורין וצבמהני נמי היה
מאי לשנויי חילוק ולמימני דאיכא דלא
משלם על פי עצמו: **כדא'**. דמשלם

ע"פ עלמו צמועד כ"ו: כולה צמועד
 קמיי"י. צמועד אחא לאשמועי' דאף
 הוא יס צו חילוק דלויא ביה מיד
 ללא משלס על פי עלמו ומאי יניהו
 גימט ודא ולי הוא צמועד חני דקאמרת
 הוה צביק נמי לאורחיה דרישא איירי
 צמועד וסיפא ימני חס ומה לי
 שביקא מנא לאורחיה גבי נזק ללג
 מנן חורין לעבד מה לי שביקא צמויק
 וללגא ממועד לחס: יסר על אהס
 שביק. כגון גימט עבד וכן אהס
 וממנה ומילא שס דע ותשלומי כפל
 ותשלומי ארבעה וממשה: הא פחות
 ממה שביק. כגון חצי נזק דחס:
 הכי גרסינן ליטני כל שאינו משלס
 כמה שהויק אינו משלס ע"פ עלמו:
 והכלל פלגא נזקא קנסא. דלואלי
 וכל חצי נזק אינו קנסא צמועד דהוי
 אורחיה לאו על מריה הוה דמיא
 למינעריה צביי אלא קנסא הוא כי
 הימי ללוסף ביה נעירוחא: טעמא
 מאי איפוסב. כלומר מיוצבא מאי
 היא: משום דלא קאני כל שאינו
 משלס כמה שהויק אינו משלס על
 פי עלמו. דלישחמעי מניה נמי חצי
 נזק הא לאו מיוצבא היא: כיון דאיכא
 חצי נזק. דמשחלס צנוקי כמהה

במהלכם והתחזה לרירות מתחם רגלי
והזיקה דתן צבא קמא (דף י"א)
דמשלמת חזי נוק ובההוא חזי נוק
קיימא לן דצ"ק (דלפתא) גמירי לא
מסוי שפוא חולדה של רגל ופטורה
ברה"ר כי רגל וזיקי רגל לאו קנסא
יניחו אלא ממונא שהרי מועדת
מתחילתה וגבי לרירות הוא דאקיל
רחמנא וזיון דממונא הוא משלם
ע"פ עממו משום הכי לא פסיקא
ליה למיחוי מלש שאינו משלם כמה
שהיק דהא איכא הדין: **דאילי אמיירי**.
שחקנ טלאים חיים ואכלס: **משונה**
הוא. אין דרכו בך וכל נוק משונה
צבאמה הוי חולדה דקנן תמה שאף
לא מנבינן ליה דייני צבל שאין שם פסיה
צוקי דין וכן משלמת מוק שלם וממונא
הוא וגובין אותו **מספקין** חזק
לעון לפני דייני ארץ ישראל קענין
ליה: למיחוי מיהא להרוב אותו
כלל ולסלק היזקין:

אלו נערות

במפיקה לישנא דקרא וחפשה ושכב עמה (דברים כג): לא
הוא להורישו לבניו ואמרינן לקמן (דף מג.) אין אדם מוריש לבנו

בנערותיה בין צגרה קודם מיתה בין לא צגרה: הרי הן של אחין.
ממון דאז לסורישו לבניו עד דמטי לידיה ובגמרא [מב:] יליף טעמא:

מעשה

חטא נשבר ושא' יהי [בני אדם] פרוצטן בויקזן שכיון שהם יודעטן שאין מגבין קנסות חכמים האחרונים לנרצות עד שהייא מפייסו בממון או שירבה עליה ופייסנטו בדברים. ופעם ובה לפני מר דבר גאון וזו' ואיל' דבר קצוב או חתול' עלי' ופייסוהו או בממון או בדברים ומהנהו שנהגוהו אדונינו מר דבר עצמא וזו' איל' ונהנינו בו חתול' בכל היד.

פרק ד' געזע ופסחתה ביישדו ופגמה וקטעה לאביה הדעצה בחסותה. פ"י המורה והעצה אהרן בן ש"י על צדק ולישנא קרין ופסח וקטעה וסבכ מעד מעד ביד' עד שלא חתא חתא אחין אם לא הספיקה לעמוד ביד' עד שמת האב ה"ה של עצמה עמדה ביד' עד שלא בגדה אחין אם לא הספיקה לעמוד ביד' עד שגברה ה"ה של עצמה שרא' אם לא הספיקה לנבולת מר' ומציאתה אצ"פ שלא בגדה ביד' של אחין. פ"י אם עמדה אחין עד שלא חתא חתא

(ב) זָבִיבָה (זו: מַגֵּן) (ב) יִשְׁקָה
 לֵאמֹר מִי הָיָה חֲמִשֶּׁת עֶפְרָיִם
 עֲמָנוּ מִלֵּשׁ מִלֵּשׁ אֶחָד עַם
 עֲמָנוּ מִלֵּשׁ וְהִלָּחֵם לֵאמֹר כִּי
 כָּרִי יוֹסֵף הִגְבִּילֵנוּ אֶלֶם כִּי
 אֶשְׁלַחְנוּ עִם מִלֵּשׁ אֶחָד
 חָזִי כֹחַ וְהִוָּחַר עֵינָיו דִּמְיָה
 הָיָה לֵוִי לְפָנָיו בְּדִרְבָּהי שְׂבוּרָה
 כִּי פָלְגוּ בְּיָדָהּ וְלֹא הָיָה לֵוִי
 לְתִרְקָם עֲבָד. (א) מִלֵּא
 (ג) (עֵינְיוֹן ז: מִן) זָבִיבָה (זו: מִלֵּא)
 (ד) זָבִיבָה (זו: מִלֵּא) (א) זָבִיבָה
 אֲמַר שֶׁל מִלֵּשׁ אֶחָד בְּיָדָהּ לְגִבּוֹת
 עַד שֶׁמֶת הָאֵל הָיָה יֵה שֶׁל
 עֲמָנוּ. (ב) זָבִיבָה שְׂבוּרָה
 (א) (שְׂבוּרָה כִּי) (א) (ד) זָבִיבָה
 (ט) בְּמִלֵּא: טָקָף: אֲמַר, (א)
 (א) (זֶה מִלֵּא) זָבִיבָה (זו: מִלֵּא)
 (א) (ד) (זֶה מִלֵּא) זָבִיבָה (זו: מִלֵּא)

100

[illegible]

100

תוספות רי"ד (המשך)
קנסות אלא בירושלים
ובסנהדרין של כ"ג ותו

קאמריי א"ר נזקי שור בשור
ונזקי שור באדם גובין אותן
כבבל אבל אדם באדם ואדם

כשור אין מגבין אותו כבבל
וילא) [אך] משום שלא יהא
כבבל שולחים יד זה בזה נהגו
ה בא' שהפיל שיטו של חבירו
ועשויו כל דיני קנסות בטלו
ית הקודש:

מי לאביה כלומר יתירה עליה
י"ה של אב מ"ח האב ה"ה של
י"ה של אב מ"ח האב ה"ה של
יד שמת האב ה"ה של עצמה
וגותחיים כדין ליתן לאב הקנס

נערה שנתפתתה פרק רביעי כתובות מב.

עין משפט
נר מצוה

ג א מ"י פ"ח מהלכות
שנועות הלכה ג:
ד ב מ"י שם ומ"י פ"ז
מהל' נערה ה' יז:
ה ג מ"י פ"ו מהלכות
שנועות ה' ז ג סמג
לאחר דחת:

מוסף רש"י

שאינו משלם קנס על פי עצמו, וכיון דאזוי לא מחייב לעולם, כי כפר נמי לאו ממנה קא כפר ליה (שבושוח 17). אבל משלם כרשת ופגם ע"פ עצמו. הילך ממנה כפרה, ונגמרה מפרש פלוגמיהו (שם).

תוספות רי"ד (המשך)

ואמר א"צ' עשמה בידך
ותחילת כל עשייתך
צ"פ ערים שבוט און כיוול
להורוהו להקטנה עריון אל
לך בן דתן ואלהם על
גב דרבכל קנסא דעלמא
מרדור ר' שמועז דמשה
עשמו דעמיך שבוט
למשה ברהורא ויהי
ממנו ומורישו לבניו חת
פליג משום דכתיב נתן
אלהי השוכב עמי לבני
הנעה אל וכתה ויהי
אלא מלשח נתנה
וכי' שלא בן ליד אה
[נתן] של בתי הכל הקנס
והיבטחו והפגם העצה.
ואם לא האב איני של
חיות אלא של עצמה ואין
חיי' שהוא ואין
האב חיי' דמשה עשמו
עליהן בריין ותחיליו
לעולם בן ואם חת אה
של אה: מעשה ירה של
אנוסה משכחטלן מחמת
העצה א"צ' עבד בניהן
המאנס כשמת האב ה"ה
בן להורישו ואין חיי'
כברוש ופגם וממנו הוא
פ"י ויהי מני לבניו א"צ'
על עמה בריין על עינים
של האב א"ה של אחים
שנסתשה שבה לעולם
בן האב ומורישן לבניו.
ומה יורה ודל רפי קנס
ולא חיי' ממוק עד עומד
בן ועיניהו ורה אי מורי
מיפטר ואינו ניל דבשית
תפגם וצער אינו קנס
ואפ"ה בן כבתי' שאם
לא אה עמה בריין על עינים
של האב א"ה ואין
מדה בן להורישו ואין
וטעמא מילתא ניל א"צ'
שבוט ממוק בן שערין
לעומד עליהן בריין
הן עריון שובת ביד
ובלא אה בן ליהי ביד
ואה בן וכן א"ה יקראו
עמיו עד עמוד בן
לעליה ועד שלא יעמוד
בן עליהם חן של בן
אין מלשח יתוי מציאתה
שאן צריך לעמוד ביד
לעליה ומסתמא פוע ליה
לדל כפר ליה בן דתן האב
מיד וה"א אמר' ב"ה
אמר' נהרעוהו על חביון
אורכותא אסטטליה ובר'ה
אמר' גלבי הקדש
ודל אמר' להורשו דכפרה
א"צ' שהוא יכול להורשו
בריינים אם הקדשו נעל
אין מוקד עד שלא
יתחילו לו והלכן בושח
ופגם נמי א"צ' שמכון לו
אין ומסתמא א"צ' שיהי ליה
א"צ' בן והייל ממוק
לעליה להורשו בריינים
אין ממוק להורישו
לעליה בן ליהי בן
לעליה בן ליהי בן

קא יידיש מפתח. א״ע: דאזאל לימער
מפתח היינו בקטנה ללא ש״ך זה
גם בתקום מבר מ״מ משמע ליה דנעמרה
ולו נערות דרשא קאי: רב׳ שמעון
פובר שאני בשלם קנע ע״פ עצמו.
ימנה לר״י תפוק ליה דלפ״י בעושה
והנאה גופייהו דכתיבי בקרא לא
מיחייב קרבן אלא כשייחד לו כלי
להלאמו ולעושו (ב״מ דף מה.) וכאן
בגמס מ״מ ייחוד ש״ך כאן דמיירי בלא
עמד דבין דנעמרה אינשי לא אלא
בסמוך ואומר ר״י כגון שייחד לו כלי
כך לכשיעמוד דבין ב״ד? ויחייבי לו
יהא כלי זה מיוחד לו לגבות ממנו דמי
אונסו ווא״מ וכי נימא דקבר ר״ש
דאס מקנה דבר שלא לא לעולם
לדח״י אמר״ל דאס אמר כלי זה וה
שׁך אס ירדו גשמים היום דחשיב דבר
בא לעולם היינו משום דכלי שנותן לו
הוא בעולם וזהו צו למפרע כשרדו
גשמים והא דקאמר אס ירדו תנאה
בעלמא הוא אכל הכא א״ל נותן לו הכלי
שלא לעולם שייחדו לו לגבות היינו קנע
אס יחייב כשיעמוד דבין והא לא בא
לעולם הוא וב״מ ה״ר א״כ נחשביה
כדביד הק תנאי דחשיב בפרק האומר
בקדושין (דף פג: ושם) דקבירא להו
אדס מקנה דבר שלא לא לעולם דאס
(ז״פ) כין היה דתם ותשובו נמי ר״ע
ואור״י דר״ש חדא ועוד קאמר חדא
דייחוד אינו מועיל דשלגב״ל הוא דאינו
מתחייב כלל אלא משמע העמדה דבין
ואיך ועוד אפי״ קונה בייחוד א״ל כאן
כפירוש ממון שאין משלם קנע ע״פ
עמנו ואי מונה הפסטר (אורבנא) אית להו
דאס מקנה דשלגב״ל ולא מייתי התם
אלא אותן תנאים שהזכירו שם:]
ונשבע והורה אר״ש מהו. ק״ק
דבהך מתניתין לא פליגי
תבע היה פטור לרצון כמו בור״ש א״כ
והיהא בריתא דמייתי בלגב״ל היה לו
כלל הספרים אבל בקונטרס פירש אז
גם ולא היה דומיא דפקדון דקרא משמע
עמנו או להורישו לבניו דמאי שאל ולא
תמן דכפ״י והיהא לנקמן דחקו לפשר כן
דמשל ע״פ עמנו כן משמע דפשיטא
לרבה ממתינתין לא הספיקה לגבות כו'
וצר אלא דמצביא ליה דזווקא לענין קרבן
קאמר רבה דהוי ממון להסמיכי בהודאמו
נמי דפרץ ליה אצ״י לרבה מר״ש פטור
נשיה הווא״ל פשיטא ליה צבוליה קנסות
מינו דלר״ש ולא היה ממון להורישו לבניו
וייחו מצביא אס כן לאו מידי כפר ליה ולכן
בהודאה אס כן לאו מידי כפר ליה ולכן
בהודאה דהא מדפטר ליה מקרבן שבויה
ב״ דבין וצברה ותמה דמינה יריח מיחייב
ב דא צבא תילי ויש שמוחקין ומיחייב
בן ממנה היה ולא פ״י עד לנפוק דלענין
אז קנסות הדר ביה דמעיקרא השיב לאצ״י
חלה לענין קרבן שבויה וכשסתר לו אצ״י
לו ממנה אמאי קשו זה שערין ומתנין
ייחוד כלי ש״ך גבי עבד דהא מיד כשהפיל
ע״ק עד. (ושם) ותו לאו א״ל קנע לו לומר
בבטו עד מפשה ידיו והיה לו כלי על זה
אז אית ליה בהדיא (אדצ״ך) גט שחרור וי״ל
ויכתוב לו גט שחרור ואס תאמר פשיטא
לשבויה לענין קרבן שבויה פטור בפרק
ות אין קרבן בעבד יש קרבן דהכי נמי
באמרין בהשאל (בבא מעיעא דף ק:.)
מאי

בגין שכן
הנה צו האל
הוא אי מודה
הוא איננו רשאי
יהיה ומציאתה אע"פ שלא גבתה
הרי הן של אחיו: גמ' מאי קמ"י
ופתה נותן שלשה דברים והאונס
ונקמה נותן כושת ופגם וקנמה
אונס שנותן את הצער לאביו היינו
הלאביה נמי פשיטא מדקא היינו
לעצמה אמאי יהיב מפתחה ליד
עמדה בדין איצטריבא ליד
ר"ש ורבנן תנן ההם איצטריבא לא
אומר לא אנסת את בתי והוא
משיבך אני ואמר אמן ואח"כ
ר"ש פוטר שאינו משלם קנמה
אמר לו יאע"פ שאינו משלם
עצמו אבל משלם כושת ופגם
כעא מיניה אביי מרבה האומות
סת ופיתית את בתי והעמדתין
יבית לי ממון והוא אומר לא
פיתית ולא העמדתני בדין ולא
ך ממון ונשבע והודה לר' שמעון
עמד בדין ממונה הוא ומיחייב
שבעה או דלמא אע"ג דעמדה
הוא א"ל ממונה הוי ומיחייב עליה
עיה איתביה ר"ש אומר יכו
נרו אנסת ופיתית את בתי והוא
את עבדי והוא אומר לא המיר
את עיני והוא אומר לא הפלת
ח"ל יוכחש בעמיתו בפקדון אי
מצא אבירה וכחש בה ונשבע ע
שהן ממון יצאו אלו שהן קנמה
מאי
על אצל אס היה מפרש כדלוי דקנס ק
למנעי לרענן אס פירש דקנס קל סנסי
קנמא הוא ומודה בקנס פטור. כן
היה לא מיחייב קרנן שבעה מין דעיקרו
ר דברים היכל עמד דין שלם על פ
יב וכחש ונעין דומיל דפקדון דעיקרו
אמר טמאל דלא עמד דין לא עמד דל
למחן טמאל ועוד דלדפריך לא אבי
עשה דלזי גופיה מודה דהי ממון לכל
ה שבעה קנסות ינא דבקנס דלונס מני
היה ממון לענין שמתחייב כדודאס והוא
נמנו מיחייב קרנן שבעה ליקשי חשי
נפקא להי אילנא דר"ש לפי שמתני משל
לענין קרנן שבעה והולאס אי לאו ואמנו
ממונה ומיחייב קרנן שבעה ואי מיפטר
לנני דלא מני למימר ממון הוי להמחייב
בדין דמשלם ע"פ עצמו הכי פי' לא עני
קרנן שבעה. וה"ה דאי מודה היה מיחייב
ממונה הוי להוריש לנני וילא גרסין א
ייל קך דהא למאי דמסיק כי קאמר רבנ
זה קיבל מרבותיו דממונה הוי והשיב לו
ין להוריש לנני וכן משמע דכשנשקף
גלת את שני ורביה את עיני. וא"ת מה
ועמנו מיד כספיל סינו כדלמרי' כמנוה
מי עיני ומיחייב לו כלי על דמי עיני או
לו דמי עיני סבר דלץ לרץ גט שמור ור'
הרי העבד תובע את גופו מרבו שיסחרר
ר דרשיו כדיו ומעוטי ומרבה קרקעות
דין בעבדים ויש לומר דאע"ג דבקרקעות
קנות ועל העבדים סבירא ליה דמשעני

שעשה נחיי אביה: אע"פ שלא
האב הרי הוא של אחים. דמשנא לעולם
עם דלא היו ממון עד שעמד דבין ויעידוהו
אחיה. בגמ' [ומג.] פריך ממאן בגיזא? גמ' לא
תני: מדקא ידעי פסחא.
ופגם פשיטא דלאליה
ללידה הא אחלה גביה:
א. או פשיטא: חייב. קרן
אם הודה אחרי כן חזו
שאינו משלם קנס ע"פ
על פי עדים ויכין דאילו
מן כשנצטו היה מיפטר
מאי אין זו שנועם כפירת
משלם כושם ופגם.
ואשתכח דממונא כפריה.
מפרש טעמא דרבנן דקא
טעון ואלא תנא דנצטו
ופגם וקנס נצטו זה על
צא מניה אבי מרבה.
דבריה הוה: כיון דעמד
אבי היה מודי ליה קמן
בשכר חייבוהו צ"ד ראשון
היה השתא ממונא כפריה
וינאמא אף על גב דעמד
הודה הוה מיחייב אפילו
יב כשפיתרו קרבן שנועם
יו קנס ולא חייבה מורה
עיה אלא על דין פקדון
וינאמא כן: הפגם
נמי קנסא הוא שהרי
כחמד מן החמורים:
מאי
אנסתי ולא פיתיתי המית שורר
לי עברו הפלת את שניי וסיממ
תי ונשבע והודה יכול יהא חייב
יד או בגזל או עשק את עמיתו
אלו מיוחדין שהן ממון אף כ
בשם ופגם קא חצו ולר"ש קנס קא
לליהא דר"ש טפי מרבנן דה"ר הוה מ
מז לר"ש: אור דאמא אע"פ דעמד ברין
דעמד דבין ולי מודה היה מיחייב אפילו
דפשיטא ליה לאבי שהוא ממון לכל
אלא לענין קרבן שנועם דיוקא משום ד
בסוקא הסוגיא אמתי' מרנא פוטק ד
לעמד דעמד דבין דהוי מודה וקנס שצד
ממונא הוי להורישו לבניו כו' תקשי ליה
"ועוד אמאי אינצטרך לשטוי כי קאמר
דהא אפי' בסוקא הסוגיא פשיטא ליה לל
עמד דבין הא עמד דבין דמשלם ע"פ
המחייב בהודאתו ונראה לפשט דר"ש
ליה אי לא חשיב נמי לר' שמעון ממון
ולא דאי מיחייב בהודאתו אם כן כפר ל
לקמן לשטוי כי קאמינא ממון הוי להוריש
הודה מיפטר ולקמן דאמר אביי הא עמד
שנועם דהא לקמן קאמר רבה כי קאמינא
יו קאמר ואומר רבנו יצחק דאין דמשלם
הקנס דלונם ופיתוי ונראה לרבנו יצחק
לא לענין קרבן קבלתי דממון הוי אלא
למזור מדבריו אלא ודאי רבנא רמחא שורר
העבד עצמא דגבי עמד גלי רמחא שורר
שטוי וקומא אלא עניי דילול בשטוי ומונ
נצבא קמא דמאן דלית ליה יוצא בשטוי ונח
שטוי אין לרין ייחוד דאין ייחוד גדול מזה
קרבן שנועם על העבד דאפילו רבי אלי
דקון (שנועם לו) דדרש מכל ולא כל וה
מאיר דלית ליה דאין נצבנן על הקנס

מעשה ידי
פעולה: מ
ולא דמי ל
מספר: מ
לי: דל
קנס ובו
יניחו דל
אנפס ופי
וחומש ופ
אשם גזילת
עלמ: אל
אורי ליה
כי כפריה
ממו: א
דממונה ו
ולקמן וס
כבר וס
בשומא ו
כפירת קנ
בר נחמני:
כבר דין
היה משל
על פי ו
וחייב: א
דין: ו
הכי לא מ
ויעניע ו
קרנ ש
ותשומת
אש סיני:
ממו הו
אומר ל
או שאמ ל
אוי סי
בשומא ו
שקר ז
אלל לר
אמאי נ
לכנוע נ
לנמא א
פירי ו
מביע ל
דפרק א
ליה ל
ואי א
שבעה כ
כשעמד כ
עממל ל
דמו מ
לכדי מ
דהא כ
הולנר ר
מכלל ד
קרנ ש
עליה ק
להוריש ו
דממונה ו
חזר כ
שמן ה
אש ש
כגון ש
דחא מ
דסימא א
דלמ מ
שנועה ה
אשכנ ר

לא לאכי הבוגרת ה"ה של עצמה ואם מ
נחיים ואם לא הספיקה לעמוד בדין עד
יורשין והרי הוא של מאנס אבל בושט ו

בשאינה ניוזנת אפי' למ"ד ב' וכן עיקר ומיירי בשאינה ניוזנת לא האב ופרץ אגופה אחאי מת האב הרי הן של אחין הא אפי' אפי' (פי' ראה) לא מפיץ ליה מהאי קרא אלא דרש לה משכירי כחושב שנת ויצבל אכל כי טוב לו עמך אינו אלא סיפור דברים בעלמאין קרא להכי הא הוה לא נפקא לן דמעשה דיה לאביה אלא מה גופה אינה עובדת את את הן ולא את דעתה כדאמר' בפיק' דקטנה דהקישא לא אצטריך אלא לנערה אכל לקטנה לא נריך הקי' היא לאמה לקטנה אצטריך לאשמועינן דאין מעשה דיה לאחין דומיא דלמה **חבלות** דירה גינהו. ואם תאמר ווי אם קולן דיה לא תהיה דף פ"ו. הקולן יד עובד עברי של חצירו (א) נותן דמי לעבד וילקח בןן קרקעות סוואה אוכל פירות ויהי לומר דשפוטא הפסד מעשה דיה אחאי אינו מוריש לבנו את

נערה שנתפתתה פרק רביעי כתובות

מסורת השי"ם

וסא דאי איתיה לאב דיליה הוא דהא
 רב ואמרי לה אמר רבי יורא. הוא
 צבאל מקמי דסליק לארעא דירשאל
 צבאל הוא קרו ליה רב יורא וצבאל
 שמשעת אירא למ"ד קמי דמסביו
 אמר ויורא למ"ד במר דמסביו
 אמר: שמואל. הוא קרו ליה שקד
 על שום דהלכתא כותיה דביי יאקב

דפשיט לעיל בתו מאלמנתו ואמר
עמשה דידי לחמין: **מרתג'** **כסובסה**
של **אב**. כסובסה שריא גוצה משני
ארוסין הללו וקסבר יש כסובסה
לכרסיה וצמי נערות וקטנות קלמר:
כסובסה שלה. דמשהשיא פקעה
רשותו ובתר גוביינא אזלינן וגוביינא
בתר הכי הוא ולא אזלינן בתר
מטיבא ולומר האזיל הרשאוהו
נכתבה בעדות בשרות האב מיהוי
דאב: **הראשונה של אב**. טעמא
מפרש בגמרא: **גב' סו לא סויה**
לאינוסבי. דהויא חזקה להיות
בעליה מתיס דוק תנא בתלמיה דלא
לינקוט מדך פורענות: **ואבד אורחיה**.
דבעי לנאמורין משפט הכתובה
ומחלוקת ר' יהודה ורבנן נקט לישנא
דידיה למסכתא לן כרבי דלמר בנמ'
יצמות ודף סד: נשאת לראשון ומת
לשני ואם לשלישי לא תנשא דבתרי
זמני הויא חזקה: **דמשהא אירוסין**.
של בעל הראשון נתחייב לה כתובה
יוכה בה אם אבל באירוסין שני
לא וכה דמשהאנא לראשון פקעה
אורחיה מיהוי: **הואיל וברשונה**
נכתבין. כסובסה הראשונה שריא
לפני הנשואין והלכך בגרה קודם
נשואין לא נכתבה בשרותו. הא דגרסינן
נכתבים לשון זמני אמרה ומתאים
דכתובה קאי: **ומבא מתימא גניא**.
כלומר לענין זכיה דלכ דהא שריא
ללאו בתר אירוסין אזלינן אפי' לר"י
דקדמי ומודה ר"י במאסא אח בתו
ובגרה כו' אלמא בתר כתיבה אזיל
לענין מעקר לקוחות מתימא טרפא
ממשעבדא משעת אירוסין דהא
מהיאי שעתא איחייב בתקנתא דרבנן
או דלמא עד שעת כתיבה דהויא
מלה בשטר לא טרפא: **מנה מאסיס**.
דמתקנתא דרבנן מחייב טרפא מומן
אירוסין אם מת או גרשה לאחר
נשואין טרופת לקוחות שלקחו מנכסיו
מומן אירוסין ואילך דמהיאי שעתא
אשתעבד: **ומוספס**. שמעלמאס) היא
באה לה לא נשתעבד עד זמן כתיבה
דכתובה שעתא וכתב: **אחד** זה
אחד זה קטן **השואלין**. דהיאילגופה

ששפצעה בפניה אמר רב זירא אמר רב מתנה
אמר רב ואמרי לה אמר רבי זירא א"ר מתנה
אמר רב בת הניזונות מן האחיץ מעשה ידיה
לעצמה דכתיב יוהנחנחלתם אותם לבניכם
ואחריכם אותם לבניכם ולא בנותיכם לבניכם
מגיד שאין אדם מוריש זכות בתו לבנו
א"ל אבימי בר פפי שקוד אמרה שקוד מנו
שמואל הא רב אמרה אימא אף שקוד
אמרה אמר מר בר אמימר לרב אשי הכי
אמרי נהרדעי הלכתא כוותיה דרב ששת רב
אשי אמר הלכתא כוותיה דרב והלכתא
כוותיה דרב: **מתני'** "מאמרס את בתו
וגרשה אירסה נתארמלה כתובתה שלו
השיאה וגרשה השיאה ונתארמלה כתובתה
שלה ר' יהודה אומר הראשונה של אב אמרו
לו ^{פב} (אם) משהשיאה אין לאביה רשות בה:
גמ' טעמא דהשיאה וגרשה השיאה
ונתארמלה אבל נתארמלה תרי זמני תו
לא חזיא לאינוסובי ואנב אורחיה קא סתים
לן תנא כרבי דאמר ^{פג} בתרי זמני הויא חזקה:
רבי יהודה אומר הראשונה של אב: מ"ט
דכרי יהודה רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו
הואיל ומשעת אירוסין זכה בהן האב מתיב
רבא רבי יהודה אומי הראשונה של אב
ומודה רבי יהודה במאמרס את בתו כשהיא
קטנה ובגרה ואח"כ נשאת שאין לאביה
רשות בה אמאי ה"נ לימא הואיל ומשעת
אירוסין זכה בהן האב אלא אי אתמר הכי
אתמר רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו הואיל
וברשותו נכתבין ומינבא מאימט גביא אמר
רב הונא מנה מאתים מן האירוסין ותוספת
מן הנשואין ורב אסי אמר אחד זה ואחד
זה מן הנשואין ומי אמר רב הונא הכי
והאתמר הוציאה עליו שתי כתובות אחת
של מאתים ואחת של שלש מאות ואמר רב
הונא באתה לגבות מאתים גובה מזומן
ראשון שלש מאות גובה מזומן שני ואם איתא
תיגבי מאתים מזומן ראשון ומאה מזומן שני
ולטעמך תיגבי חמש מאות כולם מאתים
מזומן ראשון תלת מאה מזומן שני אלא חמש
מאות מ"ט לא גביא כיון דלא כתב לה
עציתי ואוסיפית לך תלת מאה אמאתים הכי
קאמר לה אי מזומן ראשון גביאת גביא
מאתים אי מזומן שני גביאת תלת מאה

טעמא דהשיאה וגירסה וכו'.
מאס מאן דאמר מעין
גורס (יבמות דף סד:) דייק לה
מסיפא ואמר ותקשי ליה
מירשא דמשמע דמול גורס ולי לומר
דמצי למימר דנקט רישא אגב סיפא
ורבי"ן מוקי כולה מתניתין בנאשה
אחת ומפרש הכי טעמא דההיא
וגרסה אחר שארסה ונתארמלה
הא הדיא ונתארמלה וזו לא היו
מצי למימר הדיא שנית ואל גרסה
לר"י דאס כן לא הוה מצי מוכח
אאלא למאן דאמר מול גורס דלמאן
דאמר מעין גורס אכתי הוי מצי
למתני מו הדיא ואס כן תקשי ליה
ומתניתין דהכא: **וּמִיִּנְבֵּא מֵאִמָּת**
גַּבִּיבֵּא. פירש בקונטרס אי משעת
אירוסין דהא מההיא שעתא אימידי ליה
בתקומתו דרענן או דלמא עד שעת
דכתיבה דהויא מלוה בשטר לא טרפא
ממשעבדי וקשה לר"י דמאי סייעא ליה
בעניי הכא ועוד מדנקט מאימת גביר
משמע דבנשואה בעי מאיה זמן טורפת
וואמאי ליבעי אז כל ארוקות טרפי
ממשעבדי אז לא וגרסה לר"י דדוקא
בזק דמיירי רבי יהודה בעי במאראת אס
בתו ובגרה ואחר כי ניסת קא בעי
דאי טעמא דמודה משום דלא נכתבו
ברשותו הוי טעמא משום דבשעת
דכתיבה מחלה לשעבודה דלא תקינו
ליה רבנן לאז אלא בשלא מחלה
ואס כן אריה גופה ניש לא גביא מדי
או דלמא טעמא דר"י יהודה לאו
משום דמחלה לשעבודה קמא קאמר
אלא משום דלא תקינו לאז וזיה
בשלא נכתבה ברשותו ומיהו היכא
דלא נכתבה כלל פשיטא דהוי דאז
בזמן שגירסה חייב האירוסין ואס
כן גביא מדי ראשון ודוחא להעמיד

אלי"ס מר בר אמרי
דאשי הכי אמרי
גוררזי הלכתא כותיה
דבי ששת פ"י דפשיט
לעל כהו מאלטורו וואר
שמעשה יריה לאחין. ובר
אבי אמר הלכתא כותיה
דבר. ומסיק תלמודא
והולכתא כותיה. ובר
מחז"ל האמרת את דתו
גירשה ונתאמרלה
הכותבה שלו השאה
וגירשה ונתאמרלה
הכותבה שלו ר' אמר
הראשונה של אב. אבי
משתהא אן לאביה כז
רשות. פ"י כיון כפי
אמר לקדשה וזוכה בכסף
קדושה וזכה נמי בכסף
כתובת של שני האיין
ללהל כיון שלא נשאת
לא ברב ואמתי לא
נפקא משנות' בערין
ובניא נמי דא ברשותיה
וקסבר חז"ל חז"ל פ"י
האמרת. אבא הא שיהא
וגירשה השאה נתאמרלה
הכותבה שלו ואז"ל
שכתבה ראשון' בעדד
אורסו בתו גביא אילין
דשנאית ככר שיהא
משות' אבא וכתבה
שלו ר"י פליג וכתבה
ואמר שהא של אב;
דא ר"י דבר ור' אב
וסף דאמר תרתייה
הוא"ל וברשוו וכתבין
פ"י האמיתו וו הראשונ
כעבור אורסו קדם
שנשא א"ל חז"ל ר"י
בת גוביאי: חז"ל מיה
ר"י כפארס בתו שדיא
קטנא ובראש' ודאש' נשאה
שאן לאביה שות' כז
פ"י שכתבה הכותבה
ראשונה שיהא נשואין
בנות הות ולא נכתבו
ברשותו ומוכיח
שיש תוכנה לארסה
במאי כ"ז ואז"ל ר"י
דבכתב דאי דבכתב
לה עסקין אמאי מיה
דא ר"י ובה שות'
אורסי' דכתב לה (אורסה)
וקטנ' הות ר"י חז"ל
בת תיבא לאבא לאו שאן
דבאל כתב לה עסקין
ויש תוכנה לארסה
ואז"ל דא כתב לה
השאה וגירשה ובר שמעא
ונתארמלה כלומר הייא
שקט נשאת נשואין בתו
והות דר בנישויין וזו
כאלמנית ולא קט' תרתייה
כאלמנית משום לה
גזא לה לנתן לאשמעין

כקלרלו ובאשר מיקלרלה
דכי נתאלמנה זוימני קעקאט קטלניט ותר ואל חויה לאינטיבי וסתר לן כרכי דארמר כפ' הבא על יבמה
נשאת אל' ימת לב' ומת אל' חנשא ותר היה תני תריידיה געבוירשן (ז) אל סתם לן כוחיה אלל אוידיה
דלמירדה הכי הוי למתני געבוירשן תרי זוימני אלכל יח קמני תני כערושן ותר כשאינא ותר ויהי לא אוידיה
דלמירדה ואומשם בדעי למיסתם לן כרכי תני הכי אלכל נתאלמנה זוימני תרי אל חויה לאינטיבי ואגב
אוידיה קססין לן תנא כ' דארמר תרי זוימני תני חוקה: וניאבא סמיטה גביא (ז) פ' הבורה לעניי ויהי דאב

(א) אילי ז"ל לא היו ידענין דעתם לן תנא בימיהו. (ב) הוא פרש"י ו"ל. (ג) אילי ז"ל דאם כנר נאמא שמענה מן הנשיאין.

תה דיהבין לה לא בעין
הומו עדי וזה נמי אם
ה לסקילה דכין דמפקין
משמע דלא שייבא מיתה
א"א. היתה הורתה שלא
חר אביה כיון שהוא עובר
בן בלאדן: ולא מאה סלע
גייור שניהם אביה ואמה
קמיירי ואין בית לאביה.
צוה:

בב א מ"י פ"ג מהל'
נערה הל"א קמא
עשין נה טור לה"ע ס"י
קצו:
בב ב מ"י פ"ג מהל' ד קמא
עשין קא קב:
בב ג מ"י פ"ג מהל'
לסורי ביאה הל"ע:

אמנם" פי' הדרושה שלא בקדושה וליקדושה בקדושה בשואה. כפלה. א"ל ר' זקן ומתה. פי' מרבו בהכח ודקדקו דסני לה בהכח וסקדולו לה אנשי עירי באבאבסי ומתה דקדק ויחידה לה למרדש ולרבותו ושהושה שאל בקדושה וליקדושה בקדושה: א"ה מילקין נמי לליקן א"ה אנו למי ילשש. פי' בין ומכבה ליה לפקדוה לרבות ליה למלקוה. שאם אנו מלקין אותה בדרבתי כדכתיב יספור אותי הדינוני מלקות: א"ל ומה למיה: תרבתה: א"ל קנס ואומא לרבות הר"ל בקדושה היא שואלת בעצמיה היא ואומא בעצמיה הר"ל שאם א"ל בשואל בקדושה א"ל כלומר מאי ממעט: א"ל יוסי רבי תימא שמיני ש"ר היתה פסד שואה

[illegible]

ביתומה היא. א"א בשלמא.

מדר:

ומיב צישראל קא צען: **ואימא** לרבות
קדושה הדיא ישראלי' מעלייתא היא.
ן (יבמות דף קג.) מונקרא שמו צישראל
שיהא אציו ואמו מישראל אלמא ממעטי

וְנִקְדוּשָׁה
וְדָמוֹ שֶׁלֹּא
יִי דִמְקָדֵךְ
וְהָיָה דָּמוֹ
גַּבִּי דִין
לְאִי וְלֹא
יִיזִי אִימָה
וְדָמוֹ שֶׁלֹּא
יִי גֵרִים
יִינָן אֵלֶּה
וְגַב חֲבִירוֹ
עֹלֵינָן הוּא
וְזָרִי יִי
יִשְׁרָאֵל
אֵל אֵם כֵּן
שְׂדוּמָה
עֲלֵימָה
וְכֵן כֻּלָּם
לֵן שְׂפָחוֹת
יִינָן מִקָּרֵב
לְאֵל וְלִכְסִי
יִשְׁרָאֵל):
וְיִצְחָק
מִימָה

על הקטנה פטור שנו
נערה מלא דבר הכ
אחא בר אבא טעמא
לאו הכי הוה אמינא
ואם אמת היה ה
בתולים לנערה והו
פתח בית אביה וס
עונשין היא אלא כא
שנאמר נער אפילו
שילא שלש מדות ב
בכית חמיה שזו

ובישראל ואע"פ דלגבי מיתה כתיב מ"מ
ע בשמך קדאמר טעמא דכתיב רחמנא
ופי' קטנא ודכתיב אס אמת וגו' אלמא
ודאי אי לא כתיב בתולה ישראל ה"א
בדקושה הוה מרבינן מומתה ובישראל
אלא כפך אכל השתא דשמעינן לא מבת
היחולא פסור ב' מיתה דחשק' ליה מ'
בית אב ולא מאלא כפך משמע הא ישר'

לה קנס וי"ל דמוקי מתני' חליבא דר"ס
 אורכא לעמיה וה"ל דר"ס לאזי העברה
 יחזיר דר"ס לעיל לא אורכא אף לה קנס
 גלילי חייב מדמני אמי דר"ס לא קנס
 וינן וינאן לרבות יתומה לקנס דברי ר"י
 וי"ל לר' יוסי בר' חנינא וכן משמע בחד
 לרבות יתומה לקנס דברי ר' יוסי הגלילי
 ת"י ישראל וא ביהלית גיירי. וא"ל אמאי
 ה"ל דיתומה לאו מרבייה משמעתיא ריחא
 ר"ס אלל ליתומה יתומה כיון דמשום קנס
 יוסיא הוא יתומה בת ישראל יש לה קנס
 אלל ולא בתולה גרים: דא לאו הבי' ה
 כל היזא דלל מחייב מיתה לא מחייב קנס
 עברי פריך טעמא דכתב רחמנא נערה
 נערה למשעמא דווקא דגולה חבי' כתיב
 ויני מנעול משעמא נערה דכר דגולה וה
 ר' דהא הכא לא צ"י למעוטי קטנה מ
 ולא מפיס ליה מנישראל דגני סקילה דשאל
 וי לא משום דלוי מהיה לאשה דר"ס
 רבנן ימיאל ל"ר מ' דווקא בלוגס ומס
 מ' דלוי דווקא לאו ומפניה אתא קרל
 כ' ומדכחי לו מהיה לאשה במהוה עזר

היינו דאיצטריך קרא למעוטי גרים. אלא אי אמרת בישי
אז: והלכתא כרבא ומתני' דחנן שהיתומה י"ל קנס והא

גב' מנא הני מילי. שה
בסקילה: ומתה. וסקלוה
ומתה קרא יתירא הוא: ב
ימאן. במפתח הכתוב מדע

אמר ר"ל דאמר קרא
שלא בקדושה ולידתה
א נמי גילקי ומאה סלע
ומותה למיתה נתרבתה
דבות הורתה ולידתה
ת מעלייתא היא ואימא
ה שלא בקדושה א"כ
ליה אמר ר' יוסי בר
יע על היתומה פטור
נערה פרט לזו שאין לה
אבין ואיתמא ר' יוסי
אנן אביה לרבות יתומה
הגלילי הוא מותיב ליה
עליה ואח"כ נתינתה
אי מדתני אמי בתולת
דים אי אמרת בשלמא
מיחייב היינו דאיצטרך
לא אי אמרת בישראל
בישראל פטור בגרים
קיש המוציא שם רע
מר ונתנו לאבי הנערה
תוב מתקף לה רב
דכתיב בה הנערה הא
אפילו קטנה *הא כתיב
וכר הזה לא נמצאו
ויאו את הנערה אל
קלוה וקטנה לאו בת
ן נערה הא כל מקום
קטנה במשמע תני
נערה : באו לה עדים
נתת בבית אביה
סוקלין

יליף כאן נערה כאן
למדת שכל מקום שנכתב
ומפתח: שלש מדות. במי
בבית חמיה. לאחר שני

לֹא יִשְׂרָאֵל ע"כ בִּישְׂרָאֵל אֲחֵי
מִנִּי דִקְרָא יִהְיֶה שְׁלֵחַ בְּרֵחַ
אֲלֵיךְ גְּמוּלָה דְּכוּחָהּ שְׁאֵין לִי
דְּאִמֹר לְעִיל (דף לט.) נִעְרָה
הָא אֵין לָהּ אֵב לְעִנְמָה אֲבֵי
אֵין דְּהִיב חָלָא אֲבֵי חֲנִינִי

[illegible]

דאל פטורים גרים מיבעי' אלא לאו ש"מ
גס חייב והמפתה פטור אע"פ שבא עליו

ורחם של בקדושה ולידה בקדושה
כל אנשי עיר באבנים ומתה והאי
שרא. כי עשתה נבלה בישראל: **מאן**
ר דמלי למיכתב ואם ימאן וכתב ואם
מאן ימאן בין אביה קיים וימאן
בין שאין אביה קיים וימאן ממחמת
אלמא אע"ג דכתיב באונם ונתן
לאבי הערער [שם] ואונם ומפתה מהדדי
גמירי מתייב קנס איתומה [אם]
ימאן שאני הכא דדבי רחמנא וכל
לגבי מוילא שייך לא ארמבאי הכא
נמי לא יתומה משמע מריבוי אלא
דבין היא ובין אביה יכולין לעכב
דלמריקין באלו נערות וליעל דף לט:
יתומה לא ארמבאי הכא אלא
דמוילא ליה למאן דלדור דהמאן

1. והוציאו את הנער

- אֶל פֶּחַח בֵּית אֲבִי
עִירָה
כְּאֲנִים וּמִתֵּי כִּי עֲשֵׂתָה
וּבְהֵל בִּישׁוּרֵל לִנְתָה
בֵּית אֲבִי וּבִעֲרַת הָרֵעַ
מִקְרָבָה: דְּרִים כֵּב כֵּ
וְעִשְׂנוּ אֲתוּ מֵאֵל כֶּסֶף
וְנִתְּנוּ לֵאבִי הַעֲבִירָ כִּי
הוֹצִיא שֵׁם רָעַ עַל
בְּחֻלָּתִי יִשְׂרָאֵל וְלוֹ
תִּתֵּנִי לְאִשָּׁה לֵאמֹר
לְשִׁלְחָה כֹּל יָמִי:
יִרְאֵם כֵּב אִי
1. אִם מָאן אֲתוּ מֵאֵל
לְתַתָּה לֹא כֶסֶף יִשְׁקַל
כְּמֹדֵר הַבְּחֻלָּתִי:
שְׂמֹת כֵּב טו
4. וְאִם אֲמַת הָיָה הַדְּבָר
הַזֶּה וְלִנְמָאן בְּחֻלָּתִים
לְעַר: דְּרִים כֵּב כֵּ

גם' הא בתיב ואם אמת.
ע"י מוס' סגדריין ח ע"ב
ד"ה יקניא:

המוציא שם רע על

הקטטה. לא מנחם לנתן
במילים, פטור. דועשו
ואתו מזה כסף ונתני לאבי
הנערה, מלה כתיב: ודעתי
אלה באן נערה.
האי דכתיב: נערה מלה לאו
לגלוי עליה חתא חלה על
כל מקום שנאמר: נער חסר
ויקח הכי כן שחי חסר
אלא בנערה כתיב: נערה
מלה וילחך דכל מקום
שנאמר נער אפילו קטנה
במשמע: דלעזי ח.

עין משפט
נר מצוה

בה א מ"י פ"ג מהל'
 נערה בחולה הל' ז
 סמג עשין נה:
בו ב מ"י שם ופ"ג מהל'
 איסורי ביאה הלכה י
 סמג שם:
בו ג מ"י פ"ג מהל'
 איסורי ביאה הל' ח:
בח ד מ"י פט"ז מהל'
 שגבות הל' י:

[illegible]

סוקלין אותה על פתח בית אביה כלומר
ראו גידולים שגידלתם באו לה עדים כבית
אביה שזינתה בבית אביה סוקלין אותה
על פתח שער העיר ^בסרחא ולבסוף בגרה
תידון בחנק למימרא דכל היכא דאישתני
גופא אישתני קטלא ורמינהי ^אנערה
המאורסה שזינתה ומשכגרה הוציא עליה
שם רע הוא אינו לוקה ואינו נותן מאה סלע
^בהיא וזוממיה מקדימין לבית הסקילה היא
וזוממיה ס"ד ^אלא או היא או זוממיה מקדימין
לבית הסקילה אמר רבא מוציא שם רע
קאמרת ^אשאני מוציא שם רע דחידוש הוא
דהא נכנסה לחופה ולא נבעלה בעלמא
ווינתה בחנק ואילו מוציא שם רע בסקילה
אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע
לרבא דלמא כי חדית רחמנא היכא דלא
אישתני גופא אבל היכא דאישתני גופא
לא חדית רחמנא אלא אמר רב נחמן בר
יצחק אישתני ולא אישתני תנאי היא דתנן
^בדחמאו עד שלא נתמנו ונתמנו הרי הן
כהדיוטות רבי שמעון אומר אם נודע להם
עד שלא נתמנו חייבים משנתמנו פטורים
אימור

ואחאמרין אישטני קטלא: מוילא שס רע קאמרת. לאומזי אסרסה
ולבסוק בגרה דמני תנא דליירי בצאל לה עדים בבית אציה: שאני.
מיתא הבאה על ידי הוצאת שם רע דבעל משנשאת: רדיווס הוא.
אלא אמרין צה דמשום דלישטני (א) דינא דלי וגאי השתא בת חנק
היא נימא אישטני קטלא דחק דונאי צנורות: דהא נכנסה לחופה
אלא נכנסה בעלמה ויוסבה בחנק כו'. (ו) ומעד עדי נבלה בגרה
נמי [בלל] הוצאת שם רע ואפי' צנורות אשטני דינא הוא דאילו
וגאי השתא חנק הוא דאיכא הואיל ונכנסה לחופה ואפי' שלא
וצל נבעלה דמתניא [קמן] (דף מה:) נערה ולא צוגרת בתולה ולא
בעולה מאורסה ולא נשואה מאי לא נשואה אי נימא נשואה ממא היינו
נבלה בעולה אלא לאו נכנסה לחופה ולא נבעלה אלמא חילו וגאי השתא
וצל חנק היא: ואלו מוילא שם רע. עליה השתא חנקא קודם
דלישטני דינא בגרה נמי ויוסא לא אמרין צנורות: ודמשום
דלישטני דינא דהשתא אישטני קטלא דמעיקרא: ודלמא כי דיתס.
לכומר דהא רריה מיתיימן מסתם מוילא ש"ר ללאן לאו רריה היא
לכלא דהסתם הוא דאף על גב דלישטני דינא דאילו וגאי השתא לא
אישטני קטלא דהא דונאי מעיקרא משום דלא אישטני גופא הוא
ומדיוס חסידיש תורה (א) צאישטני דינא חדות צאישטני גופא לא
חדות לכל בגרה אישטני גופא ואי בצאל לה עדים בבית אציה
אית לך למימר סתרה ולבסוק בגרה בחנק צנורות: שם רע נמי
משגברה הוה ליה למיתני חנק: אלא אמר רב נתנן בר ינאי.
הא דמני שילא מידון בחנק הואיל ואישטני גופא אישטני קטלא
ותניא אחריתא בסקילה ואפי'ג דלישטני גופא לא אישטני קטלא
תנאי היא: אישטני ולא אישטני. אי אמרין אישטני קטלא או לא
אישטני קטלא תנאי היא: הטעם עדי שלא נתמנו. נשיא ומשום
שאין קטלא כאל יחד הנשיא מצד שער ומשום נשיא פרי:
הרי הן כהדיוטות. כבשה וטערה שאפי' משנשאה גופא לא
נשתנה קרבנם: אם נודע להם עד שלא נתמנו. דהוה ליה
ידיעה וסתאה כחד גופא חייבין כהדיוטות: משנשמתו. דהוה
ליה חטאה בשעת קרבן יחיד וידיעה בשעת קרבן נשיא:
פטורין. לגמרי. אלמא דמשום דלישטני גופא אישטני קרבן:

בזרימא אחא לאשמועין דיני פתח בית אב ויזין דקאי מתייעא
בזנערה המאורסה בצלח לה עדים בבית אביה מסיק נמי סרחה
ולבבוק גברה בבית אביה כמה שמונד זו השעה⁽¹⁾ והא דקאמר ואילו
מוציא ש"ר אע"ג דהכל איירי במוציא ש"ר ואילו מוציא ש"ר על האירוסין
דליירי ביה קרא היה בסקילה אבל ק"ק דהני בשמעתין (לקמן מז.) לא אמר
לעדים בואו וישימועו וידיעו עמדין במילין הא וזוממיה מקדמינן בבית הסקילה
אחלא אפי' בלא הוצאת ש"ר לא אמרין הואיל ואישתי דינא אישתי קטלא
ומיהו י"ל דאע"ג דלא אמר לעדים הרי הוציא ש"ר וחדתי ביה רחמנא
ורבינו שמואל מפרש שאני מוציא ש"ר רע דחידוש הוא שהרי נכנסה
לחופה ולא נעצלה בעלמא בלא הוצאת ש"ר רע ויזמה אחר חופה
בחנק ואילו מוציא ש"ר רע כי האי גוונא אישתי אחר נישואין בסקילה
דחייב משמעתי קראי דכתיב ואם אשה היה כי' ולא נמצא בתולים
לנערה וסקילה משמע דבכל ענין שלא נמצאו לה בתולים היא
בסקילה ואפילו יזמה מחמיו ואע"ג דכתיב אל פתח בית אביה
וביזמה מחמיו אין כאן פתח בית אביה היינו משום דלא ש"ק
לומר ראו גדולים שגדלתם והיו כמו י' לא אב ויזין לא פתח
בית אב אלא אין לה אב דהוא בסקילה אע"ג דליכא פתח בית אביה
והיינו חידוש דנעלמא בלא הוצאת ש"ר רע ויזמה אחר חופה בחנק
בדדרישין לקמן מאורסה ולא נשואה שנכנסה לחופה ולא נעצלה
ובמוציא ש"ר בסקילה והשעה אחי נמי שפיר הא דלא נקט בזרימא
בבא לה עדים בבית חמיה שזינא אביה בלא הוצאת ש"ר רע
מיוזן חסיד דהא מצינן רבא דלא אמרין הואיל ואישתי דינא אישתי ש"ר
קטלא אבל קשה לרבינו יתחק לפרוש זה דהא לקמן (דף מה:) דרשין
לזנות בית אביה פרט שמסר האב לשלוחי הבעל וכל שכן היכא
שנכנסה לקופה וההוא קרא לזנות בית אביה במוציא ש"ר בדהיא
מכיו: **דלמא** כי הדית רחמנא היכא דלא אישתי גופא.
ואע"ג דלעיל בצלח נערוה (דף לה:) וסו' קרי לנעלה אישתי גופא
הא כל שכיב אישתי גופא אפילו למאן דלא מחייב במוציא ש"ר
רע אלא בנעל דהא כבר הוציא מן החוף ובנעילה בדולף לא
חשיב לה שינוי הגוף דלא מיירי הכא אלא בשינוי הגוף אחר העצירה⁽²⁾:
תנאי היא דתנאי ב' ואית' והא הכא ליכא אלא שינוי דינא
והיכי מייתי לאישתי גופא דלעיל י' לומר דלא מחליב
לעיל בין אישתי גופא לאינשתי דינא אלא לרשא דלמח מוציא ש"ר
רע חידוש הוא הילכך פריך ליה כיון דלמרחם דמדועס הוא ואיהי
גופא אבל לרב נממן דאית' ליה דמסבבא קאמר דלא אישתי
ששתי גופא הילכך מייתי שפיר תנאי היא אי נמי י' לומר
אישתי קרבן על שכן באישתי גופא ואינו חושש אלא להביא
ייתא משום דבזרימא דשילא לא מתניא בי רבי חיאי ורבי
דרכי שמעון ודעו דהא בסתקא משכשכין להדיא דשילא:
אימור

אימור

(א) רש"י ד"ה לחדוש הוא וכו' לשיטתי גופא לאי נמי: (ב) ד"ה להא נכנסה וכו' נחנק בו' כלומר ומעט: (ג) ד"ה ולמלא וכו' שמעשה תורה (נשיאמי דינא חדית) תא"מ וכו' ק"ל בלא אישתי גופא מליט:

סרחה. נערה המאורסה
עצמי נערות, ולבסוף
בגרה. משעמדה דין,
תדון בחנק. כריג
לשטת (סנהדרין עא:).
הרי הן כהדיוטות.
לדכנ נחר מטא חלי
(הוריות י:). אם נודע
להם עד שלא נתמנו
חייבים, דר"ש חטאה
וליעה נצי (טס).

סבבא אס כן יש לנו להעמיד צפחות שנוכל דהיינו לא אישתי
קטנא ולא מחדושה לדידי לנא לפלוגי בין אישתי דינא ל
דנא מייתי אלמ מדרבי שמעון דכין דסבר הויל ואישתי דינ
פוגה דסבר כרייתא שילא ללא מששנין לא מקמי אינך
אושעיא אבל לאידך כרייתא לא מייתי שום ראיא מדרבנן

נערה שנתפתתה פרק רביעי כתובות

(א) ויגדל ויהא תנא פירוש
ביתאמא (ב) ערין כ
(ג) ערין פ"ג ע"ש
(ד) ערין פ"ג ע"ש
(ה) ערין פ"ג ע"ש
(ו) ערין פ"ג ע"ש
(ז) ערין פ"ג ע"ש
(ח) ערין פ"ג ע"ש
(ט) ערין פ"ג ע"ש
(י) ערין פ"ג ע"ש
(יא) ערין פ"ג ע"ש
(יב) ערין פ"ג ע"ש
(יג) ערין פ"ג ע"ש
(יד) ערין פ"ג ע"ש
(טו) ערין פ"ג ע"ש
(טז) ערין פ"ג ע"ש
(יז) ערין פ"ג ע"ש
(יח) ערין פ"ג ע"ש
(יט) ערין פ"ג ע"ש
(כ) ערין פ"ג ע"ש
(כא) ערין פ"ג ע"ש
(כב) ערין פ"ג ע"ש
(כג) ערין פ"ג ע"ש
(כד) ערין פ"ג ע"ש
(כה) ערין פ"ג ע"ש
(כו) ערין פ"ג ע"ש
(כז) ערין פ"ג ע"ש
(כח) ערין פ"ג ע"ש
(כט) ערין פ"ג ע"ש
(ל) ערין פ"ג ע"ש

תורה אור השלם

1. וענשו אתו מאה כסף
והנה לאבי הנערה כי
הוציא שם רע על
בתולת ישראל ולו
תורה לא יוכל
לשלחה כל ימיה
דברים כ"ט
2. ונקדו וקני העיר
ההוא את האיש וישר
אחר
3. כי יהיה לאיש בן
סור ומורה אינו שמע
בכול אביו ובקול אמו
ויסור אתו ולא ישמע
אליהם דברים כ"ח
4. והיה אם בן הבת
הישר והפילו השפט
והקדו לפניו כדי רשעתו
במספר
5. לא תלך רבים בעמך
לא תעמר על דם רצח
ויקרא יט טו
6. כי תצא מנה על
אויבך וינשקת מבול דבר
דברים כ"ז
7. ויש לה עלילה
דברים והוצא עליה שם
רע ואמר את האשה
הזאת לקחתי ואקרב
אליה ולא מצאתי לה
בתולים דברים כ"ז
8. אם כסף תלה את
עמי את העני עקר לא
תהיה לו כנשה לא
תשימון עליו נשך
שמות כ"ד
9. ואמר אבי הנעץ אל
הקנים את בתי נתתי
לאיש הזה לאשה
וישנאה דברים כ"ז טו
10. כי יקח איש אשה
וקא אליה ושנאה
דברים כ"ג
11. ותהי היא שם
עלילת דברים לאמר לא
מצאתי לבתך בתולים
ואלה בתולי בתי ופרשו
השמה לפני זקני
העיר דברים כ"ז

רב פפא אמר. לעולם מלקות ממנו ומאי בעל לוקה לא בעל אינו
לוקה דקאמר בהך כרייתא ממון דמאה סלע קאמר: **חיי ערכו.** לפי
שני דערך קלון כפרשה (א) לפי השנים: **גזירה חיי ערכו.** דמשמע חיי
ערך שלם שקלון לו לפי שנים: **אטו ערך חיו.** עלי והאומר ערך

רב פפא אמר מאי בעל לוקה דקתני התם
ממון וקרי ליה לממון מלקות אין והא' נתנן
האומר חצי ערכי עלי נתנן חצי ערכו רבי
יוסי בר' יהודה אומר לוקה ונתנן ערך שלם
לוקה אמאי אמר רב פפא לוקה בערך שלם
מאי טעמא גזירה חצי ערכו אטו ערך
חציו יוערך חציו הוי ליה אבר שהנשמה
תלויה בו ת"ר ווענשו אותו זה ממון
דיוסרו זה מלקות בשלמא וענשו זה ממון
דכתיב וענשו אותו מאה כסף ונתנו לאבי
הנערה אלא ויסרו זה מלקות מגלן "א"ר
אבהו למדנו יסרו דמיוסרו ויסרו מבין ובין
מבין ויהיה אם בן הכות הרשע אוהרה
למוציא שם רע מגלן ר' אלעזר אמר מלא
תלך רביל רבי נתן אומר מוגשמת מכל
דבר רע ורבי אלעזר מאי טעמא לא אמר
מהאי ההוא מיבעי ליה לכדר' פנחס בן יאיר
ונשמרת מכל דבר רע "מכאן אמר ר' פנחס
בן יאיר יאל יהרהר אדם ביום ויבא לידי
טומאה כלילה ור' נתן מאי טעמא לא אמר
מהאי ההוא יאוהרה לב"ר שלא יהא רך
לזה וקשה לזה "הלא אמר לעדים בואו
והעידו ויהן מעידים אותו מאליהן הוא אינו
לוקה ואינו נתן מאה סלעים "היא וזוממיה
מקדימין לבית הסקילה היא וזוממיה סלקא
דעתך אלא או היא או זוממיה מקדימין
לבית הסקילה טעמא דלא אמר להו הא
אמר להו אע"ג דלא אנרינו לאפוקי מדר'

אמאי שימה שימה. נראה דלאו ג"ש גמורה היא מדבעי בסמך
שכן בקרקע או בפחות משוה פרוטה מהו אף ע"ג
דאין רבית בקרקע אלא דווקא דומיא דכסף ואוכל ולא בפחות
משוה פרוטה מדאמר דריש איהו נשך (ב"מ דף סא. וסא) למה לי
דכתיב רחמנא לאו בגזל לאו ברבית
לאו בלונאה ואם יש רבית בפחות
משוה פרוטה הא אינטריך לאו ברבית
לפחות משוה פרוטה והנך נמי לא
ילפינן מיניה דמה לרבית שכן ישנה
בפחות משוה פרוטה והא דאמר
בערכין (דף לא. וסא) גבי כתי ערי
חומה רבית הוא אלא שהמורה
המירמו התם חשיב רבית לפי שעומד
בבית בשכר המתנת מעותיו אבל אם
אדם לוח שדה שאל שטפה נהר יפרע
לו שדה וחיי או עשר גפנים טעונות
פגין או כוסר בי"א דלכילי עלמא
כקרקע דמאי לשבועה ולכל דבר שמה
כי הא' גזולא לא הוי רבית בקרקע:
בשלמא דר"א בן יעקב היינו
דכתיב ופרשו השפלות.

מימה דע"כ כשיש עדים שזינתה
איירי דמשום שלא יתנאלו על השמלה
דס בתולים אין להורגה א"כ מה
מועלת יש כפירת השמלה דפשיטא
דלא מיתכחשי עדים בשביל כך ריש
למלות שהטאף הטו וי"ל דסבר דלא
מייחייב אלא אם כן העיז פניו לשנות
הידוע שמחליף להראות השמלה בלא
במוליס לבית דין ונמלא שקין שהיא
מלאה דס:

דבריים ששם דה. לא מלשון
שמלה דריש דהא מפרש
בבבביתא דמיימי שמלה כשמלה
חדשה אלא לישנא דקרא נקט
ושם לה עלילות דבריים:
ואימא

יהודה דתניא רבי יהודה אומר אינו חייב עד שישכור עדים מ"מ דר' יהודה
אמר ר' אבהו אמאי שימה שימה כתיב הכא וישם לה עלילות דבריים
וכתיב התם לא תשימון עליו נשך מה להלן ממון אף כאן ממון אמר
רב נחמן בר יצחק וכן תני רב יוסף צידוני בי רבי שמעון בן יוחאי אמאי
שימה שימה בעי רבי ירמיה שכן בקרקע מהו בפחות משוה פרוטה מהו
שניהם בפרומה מהו בעי רב אשי יהוציא שם רע על הנישואין הראשונים
מהו על נשואי אחיו מהו פשוט מיהא חדא "דתני ר' יונה "את בתי נתתי
לאיש הזה ולזה ולא ליבם מאי רבנן ומאי ר' אלעזר בן יעקב דתניא "כיצד
הוצאת שם רע בא לבית דין ואמר פלוני לא מצאתי לבתך בתולים אם
יש עדים שזינתה תחתיו יש לה כתובה מנה אם יש עדים שזינתה
יש לה כתובה מנה בת סקילה היא הכי קאמר אם יש עדים שזינתה
תחתיו בסקילה זינתה מעיקרא יש לה כתובה מנה נמצא ששם רע אינו
שם רע הוא לוקה ונתן מאה סלע בין בעל ובין לא בעל רבי אלעזר
בן יעקב אומר לא נאמרו דבריים הללו אלא כשבועל בשלמא לרבי
אלעזר בן יעקב היינו דכתיב "ובא אליה ואקרב אליה אלא לרבנן מאי
ובא אליה ואקרב אליה ובא אליה בעלילות ואקרב אליה דבריים בשלמא
לרבי אלעזר בן יעקב היינו דכתיב "לא מצאתי לבתך בתולים אלא לרבנן
מאי לא מצאתי לבתך בתולים לא מצאתי לבתך כשרי בתולים בשלמא
לרבי אלעזר בן יעקב היינו דכתיב "ואלה בתולי בתי אלא לרבנן מאי
ואלה בתולי בתי ואלה כשרי בתולי בתי יעקב היינו דכתיב ופרשו השמלה אלא
לרבנן מאי ופרשו השמלה אמר רבי אבהו פרשו מה ששם לה כדתניא ופרשו השמלה אלא
זה ועדים של זה ובוררין את הדבר כשמלה חדשה רבי אלעזר בן יעקב אומר דבריים ככתבן שמלה
ממש שלח רבי יצחק בר רב יעקב בר גיורי משמיה דרבי יוחנן אע"ג שלא מצינו בכל התורה כולה שחלק
הכתוב בין ביאה כדרכה לביאה שלא כדרכה למכות ולעונשין אבל מוציא שם רע חלק יא'ינו חייב עד
שיבעול שלא כדרכה ויוציא שם רע כדרכה כמאן אי כרבנן אף על גב דלא אי כר' אלעזר בן יעקב
אירי

לב א ב מ"י פ"ג מהל'
ערין ה' ב סמך
ערין קמח:
לב א מ"י פ"ג מהל'
אסורי ביאה ה' ה
כא סמך לאין קט עושיע
א"ש"ע מ"י כ סעיף ג:
לד ד מ"י פ"ג מהל'
מסדרין ה' א סמך
ערין קט עושיע ח"מ מ"י
ה סעיף א:
לה א מ"י פ"ג מהל'
נערה בתולה ה' יא
מסדרין מ"י קטו:
לד ד מ"י פ"ג מהל'
לד ה ט י מ"י פ"ג מהל'
י:
לה ב מ"י פ"ג מהל'
אסורי ביאה ה' י
מ"י סמך לאין קט עושיע
א"ש"ע מ"י כ סעיף א
ה סעיף א:
לב ל מ"י פ"ג מהל'
נערה ה' י:
מסדרין מ"י קטו:
לד ד מ"י פ"ג מהל'
אסורי ביאה ה' י
מ"י סמך לאין קט עושיע
א"ש"ע מ"י כ סעיף א
ה סעיף א:
לב ל מ"י פ"ג מהל'
נערה ה' י:
מסדרין מ"י קטו:
לד ד מ"י פ"ג מהל'
אסורי ביאה ה' י
מ"י סמך לאין קט עושיע
א"ש"ע מ"י כ סעיף א
ה סעיף א:

מוסף רש"י

למדנו דמיוסרו מיוסרו.
ויסרו דמיוסרו שם רע
מיוסרו אטו דכן סורר
ויסרו, והוא ויסרו דכן
סורר ומורה למדנו מכן
דכתיב גביה בן והוא
דלמדנו מכן ויהי אם
בן הסת הרשע וסוררין
שמה, ונשמרת מכל דבר
רע, וקמין ליה כי יהיה בן
איש אשר לא יהיה טהור
מקרה לזה, וקאמר ליה
לשומר שלא יבא ליה
נשך (ב"מ דף סא. וסא) חמא
דברים כ"ז
היא, וזוממיה, עדים
שהיו מעידים על זינתה
ונמלא זוממין מקדימין
לבית הסקילה, כלומר
ישימו נשך לשם כי
אין להם נשך והמלת מן
המלת הוצאת ונע"כ מהל'
היא וזוממיה סלקא
דעתך, אם חמא היה
אין שקר, אלא או היא,
אם חמא, או זוממיה,
אם שקר (ושם) לזה ולא
ליבם, אם הולא שם רע
על נשואי אחיו, שאין היבם
נדרון מנולא שם רע לישנא
במלה כסף ונע"כ מהל'
כיצד הוצאת שם רע,
לישנא מלה כסף אם שקר
ולקטל אם חמא היה,
בא לבית דין, וקוק
לנא לנ"ד ואמר מ"י
(נע"כ יא.)

(א) לקמן נח: גט.
(ב) ושלחמית אחת
(ג) ופירקונה: (א) ועי' תוס'
לקמן נב: ד"ה ראה.
(ד) ויראבה נאה נאה
קישורו חלו דפי' הקונטר'
עיקר יאה דקבעי אמתני'
משום דלרנן לא זכה משום
דלא נשאת והא דקמי'
שיטתו עמה לא שכתוב
בשטר כן אלא נמיט טעם
הוא למילתא דתיק דטעם
דלא זכה לפי שלא כתב
חלו על מנת שיטלו עמה
לכתיב בעלה ולשפא דלחמית
היו כמו הטעם דמכר לא
תחתון נב: גלין: (ה) ולקמן
(ו) (א) ועי' תוס' ד"ה
דלעמית: (א) ויטע' ד"ה
שאלין.

גליון הש"ס

תוס' ד"ה ויטע' ד"ה א"ע
שאני פירוש: עיין גיטין עו
פ"ב מהר"ם ידע: ד"ה א"ע
ובי' וא"ת דאיריבה וכו'.
עיין גדרות הרמב"ם פ'
שמות:

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה שלא וכו'
הנול קמא אלא מעתה
ינמנה שפלה:

מוסף רש"י

שלא כתב לה. חוספת
דמעתי אלא על מנת
לכנסה ליקח וכו'.

מ"ד לא זכה כרבי אלעזר. דאמר לא כתב לה כמותה אלא על
מנת לכונסה ומנה מאתים דתקון לה רנן הוא דאית לה איהי
נמי לא כתבה לו ולא נדושה דהנעלת ליה אלא ע"מ חיבת נשואין:
כ"ע כר"א בן עזריה. תרוייהו הנך תנאי דלעיל (תרוייהו) כר"א
בן עזריה דפסקין הלכתא כוותיה
לקמן (ו): מדידה לדידה. מה שחמן
פוסק לכלה נכתובה: חסם
כתובה. תחת הנדושה שהכניסה
לו והיא כתובה בשטר הכתובה
והוא יורש: חסם פירות. שהוא
אוכל מנכסי מלוג שלה כגון נכסים
שנפלו לה משניסת או שהיו לה
קודם לכן שלא שמתאן לו ננדושיית
כתובה: דלא מלו. (א) יאה
כפירות כדי פירקונה והשתא כי
אכלניהו ולא ידיע כמה היה פריך
לה מדידה דהכי תיקון דאיהו אכיל
בין רב בין מעט והוא פריך כל
כמה דהיי: ואיפוך אלא. מזונות
תחת פירות ופירקונה תחת מעשה
ידה ונפקא מינה דלא אמרה איני
ניזונת ואיני עושה לא כלום קאמרה:
מזונות ומעשה ידיה מזוין. שצויה
ואשה שיש לה נכסי מלוג לא שכיח:
עונה

תיקנו ימצו למצוי ושאינו מצוי
לשאינו מצוי אמר רבא האי תנא סבר מזונות מדאורייתא דתנאי ישארה אלו
מזונות וכן הוא אומר ואשר אכלו שאר עמי כסותה כמשמעו עונתה זו עונה
האמורה בתורה וכן הוא אומר ואם תענה את בנותי רבי אלעזר אומר שארה
זו עונה וכן הוא אומר איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות
ערוה כסותה כמשמעו עונתה אלו מזונות וכן הוא אומר ויענך וירעיבך
רבי

דכיו מדידה לדידה ולא דמי להאי דר"א דהוי מדידה לדידה
ואי היה שייך התם אומדנא אחרנא היה אמדין ופסק רבינו תם
וכן רבינו מנחם כרבנן דרבי נתן משום דמוקמינן לכו כר"א בן
עזריה דפסקין הלכתא כוותיה בפרק אע"פ (לקמן דף נ.) ואע"ג
דדחי הש"ס לא דכילי עלמא כר'
אלעזר דיוחא בעלמא הוא ואליחוא
לא סמכין והורה ר"ת הלכה למעשה
בתמן אחד שמהא אשמו והיה אזי
הכלל מוחזק נדושה ופסק לה דלא
זכה הבעל מנה שמעתי דהכא ועוד
תיקן לא מנה ההלכה שאפי' בעל
מוחזק שיחזיר אם מתה בתוך שנה
וחזר צו בסוף ימיו מאותה תקנה
והא דלמירין צ"ל מילתא האשה
(לקמן דף ס.) הפוסק מעות לחמנו
ומת חמנו יכול הוא שיאמר לאחין
היימי רואה ליתן נך אי אפשי ליתן
ופריך בירושלמי ולא דברים הניקנין
נאמירה הן ומשני כשפסק על מנת
לכנס למשמה אלא אם כנס גובה
ללא קשה מדי לפירוש רבינו
תם דהתם הרי נתן קיימת והיכנס
רואה ליכמה והא דלמירין נחזית
כחניס ותם לרין כחנס זה שפוסק
לנתן ממון מרובה ומתה נתון
שנעת ימי המשמה הרי הפסד נתן
והפסד ממונו האשה אחיא כרבי
נתן א"י כרבנן ומיירי שהתמן מוחזק
זה וזריך עיין שלא יקשה לרבינו
תם דלקמן בריש אע"פ (דף נ.)
מוכח דרבנן נמי אולי בתר אומדנא
דחיתון ועוד דחוק קמל לרבינו תם
דמה לו להוכיח מדידה לדידה
ומדידה לדידה הל"ל ע"כ לא קאמר
רבי אלעזר אלא משום דלא נישאת אכל
כמה כסותה היינו כסותה ביד הבעל וצרימא דקמי' תם לקמן אע"פ שכתובה צבית אביה בעלה יורשה אחיא כרבי נתן:
שלא כתב לה אלא ע"מ מנת לבונסה. אין לתמוה בסברא זאת דכמה מקומות נש"ס מזינו כן ואם תאמר אם כן כל אדם הלוקח
פירה מתצירו ונטרפה אי מתה אין סודי שלא על מנת כן לקחה וי"ל דהתם אין סודי שצאמו ספק היה רואה ליכנס ואפי'
אם אומר לו אם תערף יש לך לקבל הפסד היה לוקחה אכל האל לא כתב כלל כי אם ע"מ לכונסה ואין דעמו כלל להכניס עצמו בספק
וכן (א) האוה דזבין ולא איתעריכו ליה וחי והא דפריך בסוף הגזל קמא (נ"ב דף ק"א) (ב) ינמנה שנפלה לפני מוכה שחין תפוק בלא חליטה דלדעתא
דכי לא קידשה אע"ג דבאחרו ספק מסתמא הינה נכנסת בשעת קדושין אומר רבינו יצחק דלא פריך תם אלא משום דהוי דומיא דקאמר
התם נתן כסף לאנשי משמר ומת שהוא שלהם ומסיק התם ש"מ כסף מכפר מחנה דאי לא מכפר לימא דלדעתא דכי לא יהיב דהואיל
ואינו תלוי אלא בנתן יש לנו ללכת אחר דעתו וכיון שזו תלוי ודאי אינו רואה ליכנס נכנס ספק ולא דמי ללוקח חפץ ואירע צו חניס
ללא אמרין דלדעתא דכי לא קנה ומבעל המקח דלוי תלוי בדעת הקונה לבדו דהא איכא נמי דעת מקנה שלא היה מקנה לו לדעתו
אם לא יפרש להכי פריך שפיר מיכמה שנפלה לפני מוכה שחין משום דבדידה תלוי הקידושין שצור לו שהוא לא יעבד בשביל שום
דבר שאירע אחר מיתתו כי אינו חושש כמה שאירע אחריו ולהכי לא פריך מאשה שנעשה בעלה בעל מוס תפוק בלא גט דלדעתא
דכי לא קידשה נפשה כיון דתלוי נמי בדעת המקדש וכן כל הנהו דמיימי התם אין תלוי אלא בדעתו: **רבינן** מזונות תחת מעשה
ידה. צ"ל אע"פ (לקמן נח: ושם) דקאמר רב הונא יכולה אשה שתאמר לבעלה איני ניזונת ואיני עושה קסבר כי תקינן רבנן מזוני עיקר כו'
ופריך מהכא ומשני אימא תקנו מעשה ידיה תחת מזונות והשתא ריש לקיש דפליג עליה התם ואמר מעשה ידיה עיקר אינו מגיה ברייתא
דכא אלא שונה תיקנו מזונות תחת מעשה ידיה ולכאורה לדידה יכול תיקנו לומר לאשמו ואי מעשה ידיך למזונותיך ואע"ג דלא ספקה כיון
דקסבר דמעשה ידיה עיקר אכל אי אפשר לומר כן כדמוכח בריש המדיר (לקמן דף ע.) וצ"ל דגישין (דף נ.) דכלל ספקה חייב לזונה
וי"ל דלא אמר ריש לקיש דמעשה ידיה עיקר אלא לענין שאינה יכולה לומר איני ניזונת ואיני עושה: **ובבורתה** תחת כתובתה. פירוש
נדושייתה אכל אין לפרש תחת מנה ומאתים דהא אמר לקמן (דף נ.) דלרובה אין לה קבורה: **אנחיה** נגחניהו. פירוש עד שלא יאה לו
במה להתפרנס ואי יקחם אכל לא בעי למימר דלעולם לינחניהו דא"כ מאי תחת פירות דקמי' הא אין לו פירות: **ויזמנין** דלא מלו ופריך
לא מירייה. אע"ג דעיקר חקנה בשביל ידיה דמשמע הכא וכן לעיל דקאמר בשלמא בעלה תקינו ליה פירי דלמא אשתבאי וממנה ולא פריך
לה מ"מ אינה יכולה לומר איני נפדית ואיני נותנת פירות דהא קמי' נותנת פירות תחת מעשה ידיה יכולה לומר כי היכי
דדייק לקמן דאינה יכולה אשה שתאמר איני ניזונת כו' מצרימא דלעיל דקמי' תיקנו מזונות תחת מעשה ידיה אלמא דאין יכולה והואך
להגיה הצרימא בשביל כך ועוד דבחוקת הצנים (צ"ד דף מע. ושם) ובהורק בגישין (דף ע.) ושם לא מלי לאשכחי שיהא חזר לאשה בלא בעלה
דפריך חזרה מה שקנתה אשה קנה בעלה ומוקי בכותב לה דין ודברים אין לי בנכסייך וכי כתב לה מאי הוי והתניא כו' ומשני בכותב לה
ועודה ארוסה והשתא מאי דוחקין לאוקמא הכי לימא כגון שאמרה איני נפדית ואיני נותנת פירות ואע"ג דהוה נמי מאי לאוקמא כגון שנתן לה
על מנת שאין לבעלה רשות בה ולא קאמר היינו משום דאין יורד לסברה זו אכל כבר ירד לסברה שהבעל מסתלק מנכסים א"כ לימא כגון
שאמרה איני נפדית כו' אלא ודאי אינה יכולה לומר יש ליתן טעם אע"ג דלרצ הונא יכולה אשה שתאמר לבעלה איני ניזונת כו' התם משום דאיהי
מפקעת לגמרי התקנה שאם אמרה היום איני ניזונת ואיני עושה למחר תעשה ותהא ניזונת אכל אם אמרה איני נפדית ואיני נותנת פירות
הרי מפקעת לגמרי תחת פירות דהא פירות של כל ימיה הם תחת פירקונה ואפילו אפילו דיכולה לומר איני ניזונת ואיני עושה לעולם
אכתי יש לומר דלא מלי אמרה איני נפדית שלא תטמע צין העובדי כוכבים *א"י שאני פירות ידיו כידה חוכה בגוף הקרקע אכל מעשה
ידיה אינם צעין דלא שייך למימר שיזכה בגוף הידים: **אם תענה את בנותי.** *ואם תאמר דלדרכה מהאי קרא משמע דעונתה
לאו היינו עונה של תשמיש דבפרק בתרא דיומא (דף ע.) משמע אם תענה את בנותי היינו שימנע מהן תשמיש דמהאי קרא נפקא
לן דמניעת תשמיש המטה קרו עיניו ויש לומר דה"ל קאמר קרא העונה לא יגרע דבר שהוא כענייני כשמוננה מענה דהיינו תשמיש:

כח א מ"י פ"ג מהל'
אשות הל' טו
טו"ע אה"ע ט"ז נג פטר'
ד הכניס:
כח ב מ"י פ"ג מהל'
אשות הל' ג פמג
עשין מה ולחין פה טו"ע
שם סמן פט ס"ז:

תורה אור השלם

1. אם אחרת יקח לו
שאר כסותה ועננה
לא יגרע: שמה כא' י
2. ואשר אכלו שאר
עמי ועודם מעליהם
הפשיטו ואת עצמותיהם
פצרו ופרשו באשר
בסיר ובקשר בתוך
קלחת: מ"כ ג ג
3. אם תענה את בנתי
ואם תקח נשים על בנתי
אין איש עמנו ראה
אלהים עד בני ובנות:
בראשית לא ג
4. איש איש אל כל
שאר בשרו על בנתי
לגלות ערוה אני י:
ויקרא י"ח
5. ויענך וירעבך ותאכלך
את חפץ אשר לא ידעת
ואי ידעך אבתיך למנוח
הודיעך כי על הלחם
לכדו ידחה האדם כי על
כל מוצא פי י יחיה
האדם: דברים ח ג

תוספות ר"ד

וחייב כסותה וכו':
ח"ר תקנו מזונות תחת
מעשה ידיה וקבורתה תחת
כתובה ופירקונה תחת
פירות ואמר רבא הא תנא
סבר מזונות דאורייתא
דתנאי שאר כסותה
ועונתה לא יגרע שארה
אלו מזונות וכו' א"א
אכלו שאר עמי כסות
כמשמעו עונה זו עונה
האמורה בתורה וכו' א"א
תענה את בנותי:

נערה שנתפתתה פרק רביעי כתובות מח.

מח.

עין משפט
נר מצוה

א א מ"י פ"ג מהל' אשות ה' א סמג
ע"ש מהל' פ"ג מהל' אשות ה' א סמג
ע"ש מהל' פ"ג מהל' אשות ה' א סמג
נא ב ט"ז ע"ש מהל' אשות ה' א סמג
ע"ש מהל' פ"ג מהל' אשות ה' א סמג
ג ג מ"י פ"ג מהל' אשות ה' א סמג
נא ד מ"י פ"ג מהל' אשות ה' א סמג
ע"ש מהל' פ"ג מהל' אשות ה' א סמג
גה ה מ"י פ"ג מהל' אשות ה' א סמג
נא ו מ"י פ"ג מהל' אשות ה' א סמג
ע"ש מהל' פ"ג מהל' אשות ה' א סמג
גה ז מ"י פ"ג מהל' אשות ה' א סמג
נא ח מ"י פ"ג מהל' אשות ה' א סמג
ע"ש מהל' פ"ג מהל' אשות ה' א סמג
גה ט מ"י פ"ג מהל' אשות ה' א סמג
נא י מ"י פ"ג מהל' אשות ה' א סמג
ע"ש מהל' פ"ג מהל' אשות ה' א סמג

חוספות ר"ד (המשך)

לה כ"ש צדקה פ"י שאין
לנו לעשות צדקה משלו
ומ"ד צדקה אצל חבירו
[הבית] לה דלא נחא
ליה דתנול: אמר ר"ה
מי שחלף למידה ומתה
אשתו ב"ד יורדין לנכסיו
לפי כבודו וא"ל כבודו:
פ"י בחבירו ודאי איתא
יורדת עמו. ואם דרבה
שחבירו בשירין ואין דרכו
אמאי לא קבירא לה לפי
כבודו אמר ר"ה: דליל
עולה עמו לאחור מזה
איתא יורדת א"ל. אימא
לפי כבודו. וקביל עולה
עמו אפילו לאחור מזה:
אמר ר"ה האומר אם מתה
אשתו אל תקבורה מנכסיו
שומעין לו. פ"י דכיון דהוא
בת ביישא והיא גובה
כחובתה אין התקבורה
חייבים לקבורה דחנן
יורשי יורשי כחובתה
חייבים בקבורתה מ"ש
לא אמר אפילו לא אמר
נמי כספא נמי לא אמר
קב"ר לה דנכסי קמי
יתמי נפלי ואין יתומים
חייבים בקבורת האלמנה.
אלא האומר אם מת
אשתו אל תקבורה מנכסיו אין
שומעין לו. לא כל הימנו
להעשיר את בניו ויפיל
את עצמו על הצבור:
מת"י לעולם היא ברשות
האב עד שתכנס לחופה:
פ"י לשם שנואין ואם היא
בת ישראל מאורסה
בבאן וי"ע

רבי אליעזר בן יעקב אומר שארה כסותה לפום שארה תן כסותה
ב"י. פירש רש"י דרבי אליעזר בן יעקב סבר נמי דמוזנות
לאורייתא דהכי ממנא ספא דנרייתא מוזנות מנין אמרת ק"ו ומה
דברים שאין בהן קיום נפש כך דברים שיש בהן קיום נפש על אחת
כמה וכמה דרך ארץ מנין אמרת
קל וזמנא ומה דברים שלא נישאת
עליהם לכחילה אינו ראוי למנוע
ממנה דברים שנשאת עליהם
לכחילה אינו דין שאינו ראוי
למנוע ממנה ולפי זה חז"ל דרייתא
לעיל דקמיני תיקנו מוזנות תתם
מעשה ידיה דמשמע דמוזנות דרצון
כמאן אמאי: דאורייתא דרייה
ולאו אורחה דריה. פ"י בקונטרס
לאורייתא דננות משפחתו אכל אין
דך דננות משפחתו וקשה דאמאי
נקט שני חילוקין ומקוננת אחת הוה
ליה למינקט לא יפחות לה מדרכו
ואומר רבינו חס דלאורייתא דרייה
היינו אפי' לעני שצדקאל אין פוחתין
משני חילוקין ומקוננת אכל לנקיבות
יש שפוחתין וקאמר ר' יהודה לא
יפחות משני חילוקין אע"ג דלס לא
נישאת שמה היו פוחתין לה כיון
דנישאת לא יפחות לה כמו שאין
פוחתין לו ומיהו לשון דחוק דאמר
כגון לאורייתא דרייה משמע דאמאי
ולא שאני ד' בין יוצא דעת
יוצא שמה דאמאי דעת. לקמן
בפ' בתרא (דף קו. וס) דמוקי לה
ההיא דמי שהלך למדינת הים כשהשרה
אשתו ע"י שלש אכל לא בניו ונזנותו
משמע דקודם שילא לא היה משרה
אותם אכל אם היה משרה אותם גם
אזו היינו זקין אותם כיון דניחא ליה
ולפי זה צריך לומר ההיא דמי
שנשאתה וזקין בניו ונזנותו אפי' לא
היה משרה אותם מתחלה ואין נראה
לר"י דלס לא השרה אותם מתחלה
ע"י שלש ולא פירנסם אמאי מפניכין
אותם אלא ודאי איירי כשהיה
מפרינס קודם וכן ההיא דמי שהלך
למדינת הים מדפרינס מניה אהיהא
דנשטתה ונפ' בתרא דמוקי לה
במשרה אשתו על ידי שלש אכל לא
בניו ונזנותו היינו בשעה שהלך הניח
מעוט ציד שלש לפרינס אשתו ולא
הניח לפרינס בניו אכל קודם שגלין
היו כולם נזונים משלו: ה"ב גרסינן
באי דבר אחר וגרסינן נמי
ומאן דאמר דקדק אכל תכשית
יהנינן לה דלא ניחא ליה דחינוול
דלהיהא דמי שהלך אפילו צד
בהיהא דפרק בתרא (לקמן דף קז.)
תכשית. והא דאמר דפרק
המדיר (לקמן דף עא.)

א) אינו מוכן להל' דבי נשטתה
מניח דמניח לאשתו גם דבר
אחר ואולי דני' אחרת ה' לו
בבאן וי"ע

ס) עונה האמורה כסורה. כלן נאמרה עונה משמיה ולקמן (דף סא.)
תנן אימת היא עונה: לפום שארה. וקנה קשה לה משאוי ואינה
יכולה לסבול בגדים רחבים וילדה זריכה בגדים רחבים להמנאות
בהם: לפום עונתה. לפי העת אם חמה אם זנה: מדשים. חמים
הם יותר מן השמקים: דאורסה.
דרך ננות משפחתה בך: מאי
עונתה דננת קמא. דאמר לא נרד:
אורחיה. לננות משפחתו עושין כן:
עולה עמו ואינה יורדת עמו.
מבעולת בעלי נפקא לן בעלייתו של
בעל ולא צירייתו של בעל דפרק
אע"פ (סע.) ה"מ מחיים. כגון
הוא אומר להניק את בנה והיא
אומרת שלא להניק ודבר ננות
משפחתה להניק בניהם ולא דך
משפחתו: ודבר אחר. לקמן
מפרש: וזין. מוזנות: מפרנסין.
לבוש וכסות: אכל לא בניו ונזנותו.
שאנו חייב דמוזנותיהן כחייב: ולא
שאנו כו'. יולא מן המקום לדעת
היה ציד לננות על מוזנות בניו ונזנותו
ואשתו ולא צוה גילה דעתו שאינו
רואה לזון הילך אשתו דמחייב לה
בתנאי כתובה אשתה צדקה יכסהה
בניו ונזנותו לא אכל נשטתה דלא
מן העולם שלא לדעת משפחתה ניחא
ליה שזינו בניו ונזנותו משלו:
תכשית. בשמים של אשתו רוכל
שנשטתה מתקשטות בהם: מ"ד
תכשית. לא יהנינן לאשתו כ"ש
שאין עליו לעשות דקדק מנכסיו.
ואמרתיה קמיני: לא ניחא ליה
דחינוול. אע"פ שלא צוה בלכתו
עדינן. ולי נראה דאמר עוקבא
קמיני דאמר מי שנשטתה יורדין
לנכסיו חזין כו' וד"א ואפילו גרסינן
מ"ד דקדק כ"ש תכשית ומ"ד תכשית
אכל דקדק לא תתם היינו טעמא
דלא ניחא ליה דחינוול: לפי כבודו
ולא לפי כבודו. בתמיה. מידי
דאורחה ולא אורחיה מי לא נעי
למיבעד לה הא ודאי אינה יורדת
עמו ואפילו למאן דלית ליה עולה
עמו לאחור מיתה אינה יורדת אית
ליה: האומר. בשעת מיתתו: אם
מתה אשתי כו' שומעין לו. דכיון
דהוא מת בחייה והיא גובה כתובתה
אינו חייב לקבורה דתנן (לקמן דף
סא.) יורשה יורשי תכשית חייבין
בקבורתה: נכסי קמי יתמי רמו.
ופשיטא דאין קבורתה עליהם: אל
תקבורו מנכסיו. אלא מן הדקדק:
מת"י לעולם היא ברשות האב.
ואם נתן שאל מאורסה
לסכן היא אינה יכולת בתרומה
וחזאי זה ככל זכות אב דננות
לרשות

פוסקין קישוטין לאשה היינו כל זמן שהיא עמה שלא מתגנה עליו: מ"י שהדך למדינת הים ב"י. אית ספרים דגרסי קיבירן אותה
לפי כבודו לפי כבודו אין לפי כבודו לא אימת אף לפי כבודו ואין נראה חדא דאמאי נקט מי שהלך למדינת הים אדרבה טפי הוי רבותא
דאפי' כשהוא אלא דאינה יורדת עמו וכ"ש כשאין אלא ועוד מאי אפי' לאחר מיתה דקאמר אדרבה טפי הוי רבותא במחיים
מלאחר מיתה ועוד דקאמר אימת אף לפי כבודו אדרבה לפי כבודו הוי רבותא טפי דלא הוי אלא לר' יהודה אכל לפי כבודו דאינה
יורדת עמו לא הוי רבותא כולי האי דהא לעיל פריך אי דאורחה מ"ש דת"ק משמע דמילתא דפשיטא הוא ונראה לר"ת דגרסינן
קובירן אותה לפי כבודו לפי כבודו אין לפי כבודו לא אימת אף לפי כבודו אכל קשה לרש"י דאמאי קמתמה לפי כבודו ולא לפי כבודו
אמאי סלקא דעתיה דנקט לפי כבודו דוקא ולא לפי כבודו: לעולם היא ברשות האב עד שתכנס לחופה גרסינן. וז"ל עד שתכנס
לרשות הבעל דא"כ הוה משמע עד שימסור האב לשלומו הבעל דממוכה בגמרא דקאמר רב נחמן בר יצחק אף אן נמי תינתא האב על
אשת איש כו' לרשות הבעל בעלמא וממ"י דהכא מוקמינן לה בגמרא לענין תרומה לאשקוי ממנה ראשונה א"כ הוה תינתא
דבר דאמר בגמרא מקרינה ללל חזן בעלמא וממ"י י"ל דהא דרייק רב נחמן בר יצחק בגמרא היינו מדקמיני כיון שנכנסה כ"י לך משמע
ליה אפילו מסר אכל הכא דהתני לעולם היא ברשות האב עד שתכנס לרשות הבעל משמע שפיר דהיינו עד שתכנס לחופה:
לרשות

א) לקמן פ"ג (ס) ולקמן
סא.) א) לקמן ק"ו (ד) עין
תנן כסותה כו' דה
בבאן. (ס) שרץ נעיל
(ו) נבאשית כו'.

תורה אור השלם

א) אם אדור יקח לו
שארה כסותה יענהה
לא יגרע. שמוח כ"י

תוספות ר"ד

וראבי"י אומר שארה
כסותה לפום שארה תן
כסותה שלא יתן של ילדה
לוקה ושל זקנה לוקה
כסותה וענתה לפום עונה
תן כסותה שלא יתן
לה חדשים בימות החמה:
שחקים בימות הגשמים:
חזי ר"ה שארה זו קירוב
בשר שלי ינהג בה
מנה פריש משמשק
מטותיהם כבדריהם מסייע
ליה לריה דאמר האומר
א"א אלא אני כבדרי ויהא
בבגדי ויתן כתובה:
ר"י אומר וכו'. מכלל
דתיק סבר הני לא דר
אדורחה. פ"י שרדך
ב"י משפחתה בך כ"י
דתיק דאמר לא ואי דלא
אורחה מיט דר"י ל"ע
דאורחה ולא אורחה תיק
סבר כ"י אמרי עולה עמי
ה"מ מחיים פ"י כגון הוא
אומר להניק והיא אומרת
שלא להניק ודבר ננות
משפחתה להניק בניהם
ואינו דך בני משפחתה.
אכל לאחור מיתה לא. ור"י
סבר אפילו לאחור מיתה:
אמר ר"ה אמר מ"י עוקבא
ה"ל כ"י. אמר ר"ה
אמר מ"י. מי שנשטתה
ב"ד יורדין לנכסיו וזקין
ומפרנסין את אשתו ובניו
ובני ביתו וד"א פ"י
תכשית נשטתה א"ל רבינא
לר"א ומ"ש מהא דתניא
מי שהלך למדינת הים
ואשתו תכשית מוזנות.
ב"ד יורדין לנכסיו וזקין
ומפרנסין את אשתו ובניו
לא בניו ונזנותו ולא ד"א.
פ"י משום דמוזנות אשתו
מחייב בתנאי כתובה אכל
במוזנות בניו ונזנותו לא
מחייב. א"ל ולא עני דך
ב"י יוצא לדעת לרש"י שלא
לדעת פ"י יוצא מן המקום
לדעת היה ציד לננות
על מוזנות בניו ונזנותו
ומדלא צוה גילה דעתו
שאינו חפץ לזון הילך
אשתו דמחייב לה בתנאי
כתובה אישתי כד"א
אכל בניו ונזנותו לא. אבל
נשטתה דכיוצא מן העולם
שלא לדעת הוא אולי
בתר יוצא דעלמא ואמר
דבסתמא נחא ליה שיון
בניו ובנותיו משלו. מאי
ד"א דית אמר תכשית פ"י
בשמים להתקשט ואע"ג
דריה צריך לעשות לה
קצבה בקישוטי. כמה
תנן לה בשבת דמפרש
לקמן בהמורי. ה"מ כי
איתיה כבוד דניחא ליה
שתקשט וניאורה לה ולא
שתתנה אבל הלך למדינה
כיון דליתיה כבודא לא
בני למיחן לה ונשטתה
נמי שאין לה דעת להתאמר
א) אין אשתו מתקשטת
משלו ר"י אמר צדקה מ"ד
תכשית פ"י לא יהנינן

דהא איזן ירתון תנן והכי מפרש לה ביש וחילוקין דהאי הניסן יירשו
אכתובת בנין דרביי קאי: גמ' חובה לזון הניסון. מנאי כתובה
הוא: אין גווינין. אפילו מנאה אין כאן: האמר בניסן גמי מנאה.
ולא חובה: אפילו מנאה ליכא. לא בניסן ולא בבנות: איבעית
אימא רבי מאיר והכי קאמר רב. כלומר במו דנקט לאו למידיק
הא בנו חייב אלא משום דרבי מאיר עדיף ליה בנו אי נקט אינו
חייב במזונות בנו הוה אמרינא בנו הוא דחובה ליכא מנאה איכא
אבל במו אפילו מנאה ליכא והכי מנא אינו חייב בביתו
למימרר דמנאה מיהא איכא וה"ה לבנו דחובה מיהא ליכא:
דאפי'

נערה שנתפתתה פרק רביעי כתובות

מסורת הש"ס

תוספות רי"ד

עשיתנהו

2

סז א טור ח"מ ק' רנו
 צ"ב:
סח ב מ"י פ"ו מהל'
 מחנות ערים הל"ה
 ופ"ח מהל' ערסן הל"ג
 סמג עשין קס"ב טו"ע
 יו"ד ק' רמט קט"ו א'
סט ג מ"י פ"א מהל'
 ח"מ הל' ו' ופ"ד
 ס"ג ס' סמג עשין י' טו"ע
 ס"ד ק' רמט קט"ה א':
ע ד טו"ע ס' סמג ע"ה
עא ה מ"י פ"ב מהל'
 ארסות הל' א' סמג
 עשין עט טו"ע אה"ע
 ס"ו ס' סמג ט'
עב ו מ"י מ"י מהל'
 מחנות ערים הל' טו
 טו"ע יו"ד ק' רמט קט"ו
 ז:

וולטו"ר. פרס.
וויילד"ה [וידיל"א].
קנוקנת.

א"כ לאו דינא הוה
מפניה ששינוי אלא א'
אברהם דינא הוה ששינוי
כענין א' בהקדמה
הוא עומדים הנכסים לגבי
מזונות. א"ר אילא באושא
היקטרו הבבובל א' יכבוז
היה מחזיק שמה ציטר
לבריות ג'ה' משכח
באחר שבקט לבבוז
יהיה מחזיק שמה ציטר
[תבין] ומי ר'ע. א"ר
הוא ורומיתא א"ר ב"י
מאי קראה וכל אשר
תחן ל' עשר אעשרון ש'
ש' שמע שנטול ש'
ע' עשרים והיו חושב.
א' מחמשת רדא א'
הוא פשוט קמל לשעורא
ברמי ש' רקמא הוה א'
מעשר ובחאר שקיל מט'
ארשת'ר' בציץ מהמא
ולא היה בין תירווי

בס' בארשא התקינו
הסבוכו. בירושלמי פ"א
דפאה כן היתה הלכה גדס
שכמוהו וחזרו ועמדו
השנים והסכימו ע"ד
הראשונים: שם ובי אפטר
לעשות צדקה בכל עת.
ע"י מדרש רבה אהרן כ"י
הקדש 97 ע"ד ע"ד:

אם לא ברפואה בדוקה: **מרתא**
דדיה. מרה של דיה שקורין וולט'ר:
נשפיה ונשקיה. תמסחנו ממנו
ותשקנו ממנו בצכר: **אלנאס דייקלן**.
סב שגלגל כסדר דקל זומר ענין
וויילדה שזכר את עץ הגפן:
המכנים את בנו. ללמוד מורה:
רץ אחריו. להברותו ולהיחמו:
ואין מגיעו. מסוכן הוא למות מריב
למשל: **כצריזו לנין אחריו**. להיות
פקחין במורה כמותו: **הא דרמיש**. אל
יכניסנו שמסוכן הוא פן יחליש וימות:
דבריא. יכניסנו לפי שמתפקס:
שמכרה כנכסי מלוג. הקרן: **הכעל**
מוליא. דשוירה רבנן כלוקא והוא
לוקא רשעין: **נבאלכוסא**. אסיפת
בני אדם: **מנא מנייה**. דר' יוסף
בר חנינא מרה: **הוא: זה הון בניו**
ובנותיו קטנים. שחמדי יוס ולינה
הן עלי והיא דקדה שאניו מייב עלי
בסס: **הון ועושר צביטו**. שאין הממון
ללא וטפס"ח דקדמו עומדת לעד:
זה הלומד מורה ומלמד. מתקיימת
בו הרי הון ועושר צביטו ודקדמו
עומדת לעד על שטרה ללמד
לתלמידים: **זה הכותב כו'**. הספרים
קיימים עד שאינם כלים ודקדמו עומדת
לעד: **לאיננוי**. מי קרוב וקדוש במחלה
אוש

ועשיתניהו לזניה אי אמרת בשלמא לא דינא משום הכי עשייתהו "אלא אי אמרת דינא עשייתהו בעי^(א) ר' אילעא *באושא התקינו דהמכזבו אל יכזבו יותר מחומש תניא גמיו הכי המכזבו אל יכזבו יותר מחומש שמא יצטרך לבריות ומעשה באחד שבקש לזכו [יותר מחומש] ולא הניח לו חבירו וזמנו רבי יששב ואמרי לה רבי יששב ולא הניחו חבירו זמנו רבי עקיבא אמר רב תמן ואיתימא רב אחא בר יעקב מאי קרא יוכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך והא לא דמי עישורא בתרא לעישורא קמא אמר רב אשי אעשרנו לבתרא כי קמא אמר רב שימי בבה אשי ושמועות הללו מתמעטות והולכות וסימנך קטנים כתבו וכוזבו אמר רב יצחק בבאושא התקינו שיהא אדם מתגלגל עם בנו עד ששים עשרה שנה מכאן ואילך יורד עמו לחיו אינו והא^(ב) אמר ליה רב לרב ששמואל בר שילת : בציר מבר שית ליה תקביל בר שית קביל וספי ליה כתורא אין ספי ליה כתורא מיהו אינו יורד עמו לחיו עד לאחר שטים עשרה שנה ואב"א לא קשיא הא למקרא הא למשנה דאמר אביי^(ג) אמרה לי אם בר שית למקרא בר עשר שלושנה בר תליסר לתעניתא מעת לעת ובתינותא בת תריסר אמר אביי אמרה לי אם האי בר שית דטרקא ליה עקרבא כיומא דמישלם שית לא חי מאי אסותיה מורתא דדיה חירותא בשוכרא נשפיה וגשקיה האי בר שתא דטריק ליה זיבורא כיומא דמישלם שתא לא חי מאי אסותיה אצותא דדיקלא במיא נשפיה וגשקיה אמר רב קטינא כל המכנים את בנו פחות מבן שש רץ אחריו ואינו מגיעו איכא דאמרי חבירו רצין אחריו ואין מגיעין אותו ותרווייהו איתנהו חליש וגמיר איבעית אימא יהא דכחישי הא דבריא אמר רבי יוסי בר חנינא^(ד) באושא תתקנה דהאשה שמכרה בכסף מלוג בחיי בעלה ומתה הבעל מוציא מיד הקלוהות אשכחיה רב יצחק בר יוסף לד' אבהו דהוה קאי באוכלוסא דאושא אמר ליה מאן דשמעתא דאושא אמר ליה רבי יוסי כבר חנינא^(ה) תנא מיניה ארכעי' זימנין דמי ליה כמאן דמנחא ליה בכיסתיה^(ו) אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת * וכי אפשר לעשות צדקה בכל עת דרשו רבותינו שביבינה ואמרי לה רבי אליעזר יזה הזן בניו ובנותיו כשהן קטנים רבי שמואל בר יוחנן ורבי חסדא ורבי הונא ורבי חסדא חד אמר זה הלומד תורה הונא ורב חסדאם וכתובים ומשאלין לאחרים ישראל אמר רבי יהושע בן לוי כיון שם דלא אתי לירי חליצה ויכום רבי שמואל בר שלום על דיני ישראל דלא אתי לאינצויי זה ה

מעשין אלא לפסולות (למקן דף ע"ו.)
אל יבזבו יותר מחומש. מפרש
 גירושלמי שפעם ראשונה יכול
 לבזבז חומש ומכאן ואילן בכל שנה
 ושנה יתן חומש הריח: **וְשִׁירָא**
אֲרַם מַגְנֵלָּה עִם בְּנוֹ עַד
י"ב שָׁנָה. והא דתנן
 במסכת אבות (פ"ה) בן עשר למשנה
 לא שירד עמו לחייו אלא לגלגל:
וּסְפִי לֵהּ בִּי תוֹרָא. ולא ירד עמו
 לחייו עד י"ב שנה והו'
 דתנן במסכת אבות בן חמש שנים
 למקרא היינו לגלגל ולא למיספי ליה:
בְּרִי שִׁית בְּמִקְרָא. היינו בר שית
 ויום אחד דומיא דבר עשר
 למשנה דהוי בר עשר ויום אחד כי
 ההוא דמסכת אבות דהתם הוי בר
 עשר ויום אחד דומיא דבן י"ג למוזות
 ויהשתא האי בר שית למקרא לא הוי
 דומיא דבן עשר למשנה דבר שית
 למקרא היינו למיספי ליה כי תורא
 ובר עשר למשנה לא למיספי ליה
 אלא לגלגל עד י"ב שנה:

ובת תרי"ב **להענינא**. פירש
בקונטרס שנת י"ב ומשום
שמיון ולר"י נראה דבת י"ב שנה ויום
אחד קאמר דומיא דבר עשר
דכפרשית ואשמעינן ליתן לן השלמה
דריבון כר"י בפרק בתרא דיומא
(נדף פג.) והא דפי' נמי בקונט'
בתיקנות שהיא ממחרת להביא כח
אלא היה צריך לפרש כן אלא שמיון
שלה שנה לפני גדלותה היינו י"ב
שנה ויום אחד כמו מיון שמיונו
שנה לפני גדלותו:

וְכֹמֵא אֲסוּתִּיהָ. פִּרְיָתָ שֶׁל יִשְׁכּוֹ
אֵבֶל אֵין גִּרְלָה לִפְרֹשׁ לְאַחֵר
שֶׁנִּשְׁנֹו דִּהָ אָמַר דְּלָא חִי' מִשְׁמַע
זֶלְאִין רְפוּאָה מוּעֵלָת לוֹ:
הַבְעֵל מוּצִיא בִיד הַקְּדוּחוּת.
אֲלִיבָא דִּרְי' דִּלְמַר קִינן
פִּירוֹת כְּקִינן הַגּוֹף דְּמִי לֹא זִרְכָּא
לְתַקְנָתָ אֲוֹשָׁא אֵלֹא לִרְיָשׁ לְקִישׁ
וְאֲלִיבָא דִּרְיָשׁ לְקִישׁ מִסִּיק לֵה בִּפ'ִ
הַחֹבֶל (בִּק"ד פ"ח: וְסָא) אִי נִמְי לִרְי'ִ
נִמְי לְאַטְרִיךְ כְּגוֹן נוֹתָן מִתְנָה לְמִתְנָה אֲשֶׁר
שִׁקְמָתָה וְאֵין הַבְעֵל אוֹכֵל פִּירוֹת אֲשֶׁר
דְּכַתֵּב לֵה דִין וְדִבְרִישׁ (אֵין י' צִפִּירוֹת
נִכְסִיךְ אֵבֶל אֵין לוֹמַר דְּכַתֵּב לֵה דִין
וְדִבְרִישׁ אֵין י' בִּנְכְסִיךְ וְצִפִּירוֹתֵיהֶם
דִּהָ תִנן בְּפִרְקָ הַכּוֹחַב (לְקַמֵּן דף פג.)
דִּלָּם מְכַרָה וְנִתְנָה קִיִּישׁ (י'ִ)
יִמִּי

חמני אמר זה המגדל יתום
גו וצדקתו עומדת לעד רב
זולמדה וחד אמר זה הכותב
אזה בנים לבניך שלום על
ם לבניך שלום על ישראל
חמני אמר ביון שבנים לבניך
ש דרש ר"א לפני חכמים כו':
יחיר

לדפאטור ולא יועיל לו א"ד חבירו רצון אחירו
כריא"פ בדחיש שמסבין אותו ופן יחלש בימות
היו רצון אחירו ואין מסבין אותו א"ל מחלל
הנורח רצון מאי חיות א"ל תואי רקמולפי עליה יין
שן צדה קל הכניטור לרור שן אבוא לל קם
הבעל מוציא מיד הלכותא שן אע"פ שפן
הן מכוירם שהיוש אינו יורש אלא מה שמוצא
שמה צדקה בכל עת. ורבותי שבינבו ואמרו לל
למשה ואל אמר לו רבנא תנן ושמיאן לרנא

ואין מניעו שחלש הוא יותר מדאי ו
חכמתו ותרווייהו איתנהו הא בכחיש
הוא מכניסו לתורה פחות מכן שש וא
ר שרירה והליה ביד בריה אתא אל
שם מקום אמר אורחא רחיקא ווורא
ינו האשה שמכרה בנכ"מ בחיי כעלה
שן שיושר נכסי אביו אמר מכן אביו
יצא מיד הלכותות: אשרי המלמד מש
לעד. ר"ה ור"ח חזר אמר זה המלמד ת

להניג מבירת האשה, שאם ימות בעלה

עלי יומא דכיפורי ד' מאה זוזי. יומא
כתיב ביה שבעה אלפי דינרי קיסרי פ
ייתה לית לן בה: אר"י ב"ח באושא ד
תת שקדמה ומכרה מכרה מכור דומיא
ו ולא כיוורש וכיון שהוא לוקח ראשון
דקדו: הון ועושר בכיתו וצדקתו עומד

וַיְהִי מִשּׁוּם אֲזַנְבִּי וְיָהוּ כְּלוּקֹת רֶאֱשֻׁן (ברק פס) וְשִׁמְשֵׁי לֵאמֹר כִּי יִשְׁמַע יְעֹזֶר הַלּוּקָה (רש"י ב"ב ז).

(א) ונחמם סבא. (ב) לקמן
 סמ"ג. (ג) [ברכות יא.].
 (ד) ס"ח לכתובת נזון. כ"ל
 רש"ל. (ה) [ל"ל אחר ד"ה
 מעיליא]. (ו) [וכ"כ חוס'
 צירובין סג. יתוס' יבמות
 פג. וע' חוס' סנהדרין ח.].
 (ז) [לקמן נב.].

מוסף רש"י

לפרנסה שמין באב.
הבן יומה שבה לינא.
נחמין לה נדויה כפי
אומד שאלו בקיפין באייה.
וימתין או קמין דקמין
סח כל לשון פרנסה
לשון עשיית ארכיה הוא.
קודמין לבעי (גרמין)
(סח)

[illegible]

ואתקראקעוּת ה'יא ל'פ' שעומדות זעין רב סדר לה כחזקת עליה ויחיו
דקאמר מחייו דעליה: ויל וון. את הכנסת: ה'אז ענדל דון
דייני. לון מן המעטלין: הממרי דעל כודיא. שר מעטלין: כודיא.
מחללות שנותנין חמת הדקלין כשנדרין הממרים: אילו בעל חוב ה'אז.
כחומר אפילו בעל חוב שיפ' כמו לטרוף ממשועבדין אינו גוזל
ומעטלין של יתומים וזו חטבה למזון הכנסת השורע כחן אכל
משועבדים: דעו לכודיא. הקרובות לגדור ועדיין מחיבורת:
יתום

קצבה למזונות כששעבדו האחים דהא יש קצבה למעלה עד גבר
ק"ן" דרפואה שאין לה קצבה היא בכלל מזונות דהא חסדי כתיבין (ג')
משועבדים אלא ודאי א"פ"פ שקצובים למעלה עד גבר כיון שאין קצובין
אפשר ללקחות דבר הדברים ע"י "ד ולשום דעמו עד אז שזין למעלה
ו ייתר ממשעבד דר' יתחב בר יוסף דמעבדי לו אי סדר בר כוונה וזו חטבה
ששמואל דהא בלאו הכי משמע דר' זן היינו מזונות אלא דמעביא ליה
זנות ה'ו מירוש' בנין דיכרן ומימי ראייה ששמואל דעביד ענדל
קנה וא"ת היכי משמע מילתא דשמואל דאמר ויל וון דמזונות משם
בשעה שפוסק הוראה יש לו לפסוק בלשון דליכא למיעי הילכך איכא
ו ולא היה כל כך מדקדק בלשונו: אמר א"ו אחריו ב' טועין
בעבלי דיין לא היו שומעין לו כמו לדיינין לכן קאמר להו זילו אחריו:
סוף

၇၁၁

יִתְיָב רב יוסף קמיה דרב המנונא. משמע דרב יוסף היה קטן מרב המנונא וצפ"ק לקידושין (דף כה. וסא) משמע דרב המנונא תלמידו של רב חסדא היה גבי סבי דטויחא דלא אמו לפירקיה דרב חסדא אמר ליה לרב המנונא זיל כנעניהו ורב יוסף מצירו של רב חסדא היה אלא צ"ל דמרי רב המנונא הוא:

ומאי עליה מעלייא דאב. לקמן
בפרק מציאת האשה (דף
סא.) פ"ח דהא דלמר שמואל שצין
בבבא לא ליפוט כח הבת לימן לה
ויותר מעשור נכסים אם האב היה
יותרמן אלא לגרוע כזה ולימן לה
פפחות מעשור נכסים אם אלו יודעין
שהוא עזק דלא מזינו שומא לעלייא
לגריעותא כדאמר" ב"מ מציאת
האשה (ד"א סא) מעשה ונתן לה רבי
עוד שנים עשר נכסים ולקמן (דף
סב:) נמי מעשה דדוקא עד עישור
נכסים שרו רבנן אבל טפי איכא
לעצור אסמכתא דפרץ מי איכא
דרחמנא אמר צרא לירות
בצרתא לא מירות ומתקני רבנן כו'
ומתקני עד כמה משמע עד כמה שרו
רבנן אע"ג דדמי לעצור אסמכתא
עד עישור נכסים ומיהו הכא משמע
לעלייא לבא דשמואל לעלייא קאמר
ויש לומר דלענין מטלטלי דוקא איז
לעלעלייא דכיון דשצין דעת האב
בגביא נמי ממטלטלי אבל לענין כהה
בדעת האב לימן הוי לגריעותא שלא
להוסיף על עישור אלא לפחות וא"ת
בפרק מציאת האשה (ד"א סא) תנן
רבי יהודה אומר אם השיא בת
הראשונה יתן לשניה כדרך שנתן
לראשונה משמע אפילו נתן לראשונה
יותר מעישור נכסים מדקא מהדרי
ליה רבנן פעמים שאדם עשיר והעני
יפירוש עשיר דעת והעני דעת ולא
יתן גלחא כמו שנתן לראשונה אלא
משמע אם הנכסים ועישור נכסים יתנו
ולא יותר ושמואל דלמר שצין בבא
ככ"י קצירא ליה ואורי' דלעולם
לא קאמר רבי יהודה יתן לשניה
כדרך שנתן לראשונה אלא דיוקא
כשנתן לראשונה עישור נכסים או
פחות ורבנן מהדרו ליה דיון ללכת
אחר דעתו הראשונה ביה שעת
שעת

האדם משתנה הילכך לעולם יתנו עישור נכסים ויש להצדק ראי' דרבי אית ליה בהדיא כר"י בפרק מציאת האשה (שם) וקאמר רבי בהדיא שעתמחא דפרנקא ערפא ממשעבדי ולא ממוות לפי שמוות אצין קצבים כדאמרין בהניקין (גיטין דף נ"א. וס') ופרנסה מיקן קייאל כדאמר הרה ואם איתא דלהוסקע על עישור נכסים נמי שמין קצבאם קן פרנסה נמי אינה קצבה אבל אם אין שמין קצבאם אללא לפחות מעישור נכסים ינחא א"ע"פ שאין לה קצבה למטה כיון דלמעלה מיהא יש לה קצבה יכולין הלקוחות ליזהר ולהניח מצני מהרי כדי עישור נכסים ומיהו אין ראי' דאם כן מהאי טעמא נמי אצין לומר דהם איבא למימר שמה חלקה ותצטרך רפואה ואמרין בפרקין (שם) פסק לזון ה' שנים כדא אשמוי כן לה קצבה דקמי' והיא ניוות מנכסין ללמטה דלפטר שמשא קודם לך תשיבי קצובין אלל פרכיה כן לה קצבה אצין למטה: **ואמר** י"ה זין ב'ו' ואם חאמר ומאי אולמיה הא דשמו ממשום דשמואל עבד עובדא מייחי מיניה ולא מסתבר ליה דרז פליג ממשום דלא ינחא ליה למימר שיהלוק רב על המשנה דקמי' דמוות ויהיבי נמי מצי סבר רב כדמשמע לישראל דון רב וסברי דחארי כן שניו קאמר יותר ממילתיה דרבי חייא בר יוסף דקאמר רב ון וי"ל דסברה ה' למימר מצי דמיל ון ומש קאמר אלל רבי חייא בר יוסף הי' שניה קב דבדר טפי חשיב להו רב נחמו והוא בצמאם היה יכול להחזיר שניה אלל

עג א מר' פט"ו מהל'
 אישות הל"ו טו"ט
 אה"ע סי' קיא סעי' יד:
 ע"ד ב מ"י פ"כ סס הל' ג
 סמג לזוין ע"א טו"ט
 שס סי' קיג סעי' א':

תוספות ר"ד

יחיב ר"י קמיה דר"ה
ויתבי ר"ה וקאמר כשם
שאין (הבעל יורש) הבנים
יורשין כתובה בנ"ד אלא
מן הקרקע כך אין הבנות
ניזונות אלא מן הקרקע:

סוף סוף כל העושר באנוז בגוזה דמי. אע"ג פלוגתא דר"מ ורבנן היא בפירוש שבעה דיניין (שבעה מה וס) בענינים העומדים ביבצר דר"מ סגר בכאורות דמיין ורבנן סברי לאו בכאורות דמיין מ"מ פריך הכא פשיטות דכאוז דמי כמו פס"ח דמהר"ה דפרק הכנס (ב"ק נ"ז ע"א) וס) יציאה לן הכי דקאמר התם רבי שמעון אומר אכלה פסא גמורין משלמת פירות גמורין חס סאה סאה חס סאה חס סאה חס דחשבינן להו כחלושים ופשיטתה והפסא הלכה כר"ש אבל אין לומר דדנהו דאי קיימי מבחשי מדו כי"ע דכאורות דמיין דהשולח (גיטין ד' ע"א) וזכרן הכא דמהר"ה דר"מ (שם) שמואל דר"מ

מבטלשלי בין אמוניות בין פארשנע
וואס קאט דרנא אדרבא דפנדק
מילתא האשע (לקמן דף סח.) פסק
רנא הלכה כר"י דלמאר יתנא לשניה
דדרך שנתא לראשונה ואמרינן ההם
דשמואל כר"י ס"ל אלמא סבר רנא
דשמינ בנא וא"כ גביא ממטלטלי
דלמארין בשעתמין וליכא למירר
דהם רנא משמיה דרז חסדא קאמר
לה וליה לא ס"ל דהא הם כהניא
סוגיא פריך מינה אמיילתא דרנא
גופיה ולא קא משני הני וי"ל דהא
דלמאר רנא הכא ממקרקעי ולא

בה בין למוזני בין
א כתב לה כתובה
ואלמנה מנה מפני
כתב לה שדה שדה
יולא כתב לה כל
יאוין לכתובתך חייב
י"א כתב לה אם
אותביך לי לאיתנו
מדינתך חייב שהוא
חייב לפדותה יואם
מה ותפרה את עצמה
יוב לרפאותה יואמר

הממאיתם ולא למנה
 יוצא כותב לכתולה
 ולא למנה מנה והיא
 כתב לה שדה שיה
 לי אחראין לכתובתך
 ית סופר הוא דאי רבי
 מצא שמרי חוב אם
 יש

שחבלה בצעלה לא הפקידה כתובתה ואמאי חזרין לכתובתה בטובת
 וס' אשמו שעה אחת בלא כתובה מ"ט שלא תהא קלה בעיניו להוציאה
 היא בעילתו בעילת זנות משום דקלה בעיניו להוציאה אלא אפילו
 אקתי כל כתובה אשין לה מאתים ואלאננה אשין לה מנה הרי היא
 ואית לה הוה בעילת זנות וקשה לר"י דמנא ק"ל דכל הפסות ואפי'
 ילו בנזותו ענין שיש לה היינו בסוף ביאה לאמירין צ"ל אע"פ (לקמן)
 ובסוף ביאה אינו יכול לפחות לה אלא היא פוחתת לעצמה ולא שיך
 (שם) אמר דבסוף ביאה לדברי הכל אינה מוחלת ובהחובל (נ"ק פט.
 קמן) דדוקא בעל פה אינה מוחלת לאמירתה לאו כלום היא כיון
 דלא מני רבי מאיר היא הא משמע בפרק אע"פ (לקמן שם) דלרבי
 נחמי אקמר ויש לומו דהתם מיייר לפי המסקנה דשמעתי אקמר
 ומנא ק"ל דלרבי מאיר אפילו בכתבה ליה אקבולת לא מני מחלה
 דמני מחלה דהויא בעילת זנות אלא אפי' בעל פה דחנאי בטל
 זנה: **בני רבי מאיר היא.** השתא משמע ליה מתני' דלא כתב לה
פרה הוא רישא ד"מ ס"א ר' יהודה. אסיפא בלא רישא הי"מ לרקדק
 וזדה כתב לה שדה שזה מנה בנאתים אמאי חייב וזה לרבי יהודה
 וכענין זה י"ש בפרק יורה (שם נט:) גבי מעשה שעשו אנשי טבריא
 ה. (וע"ע חספות שבת נט: ד"ה אלא פהו וכו' ומש"ש על הגליון:)

ס"ל דאחריות לאו ט"ס הוא דתנן בב"מ פ"ק מצא שט"ח אם יש בו אחריות

ק"ח א ב מ"י פ"ט
תל' אשת הל' י
סמך לאון ס' וישן סח
טושי' אה"ע חסון סט
טע"ק ב ר"י ק"ב טע"ק א:
ק"ט ב מ"י ט"ס הל' טו
טושי' ט"ס מ"י ק"ב
סמך ג:
ק"ב ד ה מ"י ט"ס הל' טו
טושי' ט"ס טע"ק ד:
ק"ב א ז מ"י ט"ס הל' טו
טושי' ט"ס טע"ק ד:
טושי' ט"ס טע"ק ד:
טושי' ט"ס טע"ק ד:
טושי' ט"ס טע"ק ד:

תוספות ר"ד

א) כותב הוא אינה צריכה
לשטמא לו שאינו חשוד
בעלה מיהו אם רצתה
מטמאה לו ודעתה אינה
מוחזקת על השטמאה דבני
אחרן כתיב ולא בנות
אחרן: וכתב אינה יורשה
פי' נדנית בית אביה דלא
תני יורשת הבעל אלא עד
שחכם להפיה או תסתר
לשולחן הבעל: מת הוא
גובה כתובתה פי' טרם
ותוספת אם כתב לה טרם
דמת הוא ה' מתה היא
א"ל (כתובת) דא תסתר
שהיא חייב לקבוצה ומאי
דנתי לעיל בקברתה תחת
כתובתה כגבואה תנא
שירש נדוני' וכל נכסי
מלוך שלה: פי' מ"ט אן
לה כתובה כי מתה היא
בחייו אין לה הבעיה
כתובתה וחקבה בשביל
מ"ט שהיא יורש א"י
השערי שאין א"י קורא
בה לבשתאשאי לאחר
המל' מה שכתוב לזכר פי'
תנא ב"ד הוא לו אפילו
לא כתב לה הל' כ"ז
שלא מת ולא גירשה ולא
נשבער לה אינו יורש
ממנה כלום ואצ"ל שזה
הטעם שיש לית' נכסיה
שכתב בחייו וא"י נמצא
שארנו יורש מ"ט ותוספת
שירש לו ונחמיה לחם
לא אפ"ה מירישם לבנים
וכיוצא בדמיון טעמא
כדי שיקפון וכו': כי
אמר רבין אר"ל ארוסה
שמתה א"ל כתובה א"ל
א"ל וז"ל אמרי' ל' שקול
טיבותך ושירי אריות
כבר תרגמה לעיל רב
אושני' וז"ל לשמתי'
בבב"ל: כגון נוקבין וכו'.
רב תני עד דתלקחן ולוי
תני עד דתבגרון כגון א"ל
ש' דלא אנסוב א"י אנסוב
אצ"ל דלא איבגור דכ"ע
לא פליגי דל"ל: פי' שהרי
נישואין ובגרות מוציאין
מחשוד אב לגמרי כ"ש
מחשוד אחים ופשיטא
דאין לה מונוות כי פליגי
בארוסה פי' בעברה שלא
בגרה רב סבר לית לה דתני
עד דתלקחן: פי' וקויה
דאירוסין שמה קויה ולא
מחייב מונוות ולוי סבר
אית לה דתני עד דתבגרון
פי' אבל נערה אצ"ל
שנתארסה יש לה מונוות
עד שחגגה או עד שנתארס:
כתנא עד מתי הבת
נדנית עד שנתארסה משום
ר"א אמר עד שחגגה
קו"ל דאין לה כבוד
אלא כתיב: כגון מתי
מ"ט ממאנת א"ל מונוות
או אין לה מונוות: פי'
הבת שהשיאה בקטנותה
אמה ואח"כ ומיאה בעלה
והורה אצל אח"כ יש
לה מונוות כן האחין
דאמרי' נשואין קמאי קרי'
וה"ל כמי שלא נשאת

דקיימי כוונתה צריש המקבל (צ"מ דף קד. ושם) דדרשי לשון הדיוט
רבי מאיר ורבי יהודה והלל הזקן ורבי יהושע בן קרחה ורבי יוסי
וכיון דדרשי לשון הדיוט שנהגו ההדיוטות לכתוב בשטרות אע"פ
שלא תקנו חכמים כ"ש תנאי כתובה שהיא תקון חכמים והם בהמקבל
(ג"מ שם) מוכח דהכי הלכתא ומיהו
קשה מבית הלל אהלל הזקן ושמה
ואצ"ל דבית הלל הם תלמידי הלל הזקן
פליגי עליה אי נמי כי לית להו לבית
הלל מדרש כתובה היינו לגרע כחה
אבל לייפות כחה אית להו ולוי הכה
חזרו בית הלל להודות לבית שמאי
בינמות דהתם היו ליפות כחה ולא
משום קל וחומר דהתם כדמוכח
מתניתין דהם והיא דהמקבל נמי
לייפות כחה דעל יד שיהי' כתוב
בכתובת אמן לכשתכנסו לחופה היו
לי לאינתו לא עשה צנייה ממורים
וכתר מורה אמרה הלל הזקן ומיהו
בית שמאי אית להו מדרש כתובה
אפילו לגרע כחה וקיימא לן כותמיהו
דלא הלא בשמעתין לגרע כחה
הוא: הויה דאירוסין או הויה
דנשואין. הכא ליכא למיפך אי הויה
דנשואין הוא אצ"ל דבגד דפסין
לעיל לרב דמני עד דתלקחן דהתם
פרקי' משום דשמעתין דלא תל' לאפוקי
ממל' אכל הכא רב יוסף נמי ברייתא
בצפי נפשה וקמשמע לן נישאת כשהיא
קטנה והוא הדין לאיגנר ולא אינסי:
ארוסה יש לה מונוות או אין לה
מונוות. לא שמיע
ליה פלוגתא דתנאי דלעיל אי נמי
שמיע ליה ומציעא ליה הילי' הלכתא:
אלמנה בבית אביה. פירש
בקונטרס דהיינו מן האירוסין דמן
הנשואין לכולי עלמא לית לה דיון
שנפקעה עשה אחת ממונוות שז'
דאין לה אכל מן האירוסין לא פקעי
דקסבר ארוסה יש לה מונוות וי"ת
א"כ אמאי נקט אלמנה כיון דאפילו
לא תאלמנה יש לה מונוות יש לומר
לנשועינן אכל מן הנשואין אפילו
תאלמנה אין לה אי נמי לנשועינן
דוקא אלמנה מן האירוסין יש לה
מן הנשואין אין לה אכל ממאנת
אצ"ל דנשאת אית לה ואמי שפיר הא
דאמר ממאנת איכא צנייהו ואם תאמר
ובשומרת יבם מאי תאמ' לנשועינן
דאי למדק דוקא מן האירוסין אכל
מן הנשואין לא מאי תאמ' שומרת
יבם אפילו אלמנה שאינה ארוסה ליבם
נמי אין לה ויש לומר דנקט שומרת

יבם לרבותא דלא מיבעיא ארוסה דאכתי מיהסרסא מסירה לחופה
אלא אפי' שומרת יבם דלא מיהסרסא שיכול לנא עליה בעל כרחה
אפי' הכי יש לה מונוות ורבינו תם מפרש אלמנה צנייה אביה
שהיתה נשואה ומתאלמנה או נתגרשה בחיי אביה והיינו צנייה אביה
יש לה מונוות הואיל כשנתאלמנה או נתגרשה אכתי לא מת האב
ולא נא זמן חיוב מונוות ולא מיפסיד מידי ודיק דממאנת לת"ק
מבית אביה נפקא דמדלמא רבי יהודה לטפוי' למימר דעודה צנייה
אביה בעינן מכלל דמ"ק דבית אביה אפילו יאנה והיינו צכה"ג
ואין נראה דיון דנשאת שוב אין לה מונוות דאין לאכ רשות צה ופירוש
אין לה מונוות. נראה דצנייה ענמה פשיטא דאין לה מונוות דגני דידה אמרינן
תקינו לה גס מונוות משני אכל בת מיבעיא ליה אי אלימא כמותה למהוי
אית ליה ממה נפשך גביה וצכה"ג אולה צנייה דבת שניה דפשיטא ליה
כמותה אכל גני בת מיבעיא לן וי"מ דאף גדלות ליה לראשון קצעי אצ"ל
ליה דכפי' צננו מיבעיא ליה דמראשון ודאי לית לה שרי הוא לא כתב לה
מניה היא אכל מן השני דלמא אית לה כיון דאי לית לה מראשון תקינו לה
דלית ליה לראשון כיון שאינה נזונת מהם כמאן דלית ליה דמי ותקינו לה רבנן
משני אית לה תיקו: בעי רבי אלעזר בת שניה יש לה מונוות או אין לה
מונוות כיון דהוה מאחי ירית או דלמא איכא למישע דלמא מימענ האב ולא
קמיה יבם ומיהו אארוסה נראה דלא הוה מאי למיבעי לענין כתובת כיון
דלמא נפלה לה

שקילא טיבותך. חיוב טיבותך שאלה סבור שנחזיק לך טובה צו
נעולה היא ממך ומוטלת על החורגים: **לרב אצ"ל דבגד**. בתמיה
והלא בגרות מוניהא מרשות אב ולמה חיוב מנימו וצין לרבי צו
לר' אלעזר צר שמעון שנחלקו בדבר מילתא האשה (לקמן סח):
בעינן נכסים מודים במונוות דצין
נשאו צין בגרו אצדו מונוות: כי
פליגי בארוסה. רב אמר עד
דתלקחן קיחה דאירוסין ואפילו לא
בגד ולוי או שגגין או ינשאו ואלאו
מרשות אב לגמרי כי בגרות: וכן
תני לוי במתניתיה. דלוי סדר
כרייתא עשה סדרים כר' חייא וכרבי
אושעיא: **סרי**. בתמיה: **ומני**
ומניו. הגיע זמן שיש עשר חודש
לכתובה משתעבדה לבעל עד דתלקחן
באצ"ל (דף טו): **ארוסה** יש לה
מונוות. ארוסה יתומה יש לה מונוות
מן האחין או לא: הכי גרסין
מסבא לית לה כיון דאירסה לא
ניסא ליה דפסול. מסבא אבי
אומר שאין לה מונוות מן האחין דמאי
טעמא תקון רבנן מונוות לבת
מנכסי האב כי היכי דלא תחזיל על
הפטמים הכא ליכא למישע להכי דמי
חוי ארוס דממולא זין לה איהו מדדיה
ואצ"ל שאינו מחייב לזונה כיון
דאירסה לא ניסא ליה דתתיו: **אמר**
ליה אי משמע לא שמיע לך. כהניא:
מסבא אית לה. יש לך לומר שמונת
מן האחין דארוס לא זין לה: **כיון**
דלא קיס ליה צנוה. אם תישא לו
שמה ימלא צה מוס לא שדי וזי צנדי:
ממאנת. קטנה יתומה שהשיאה אמהא
ומיאה נבעלה וחזרה אלל: **יש לה**
מונוות. עד שגגין או לא מי
אמרינן עקרתיהו לנשואי מעיקרין
והיא לא כמי שלא ניסת או דלמא
הא ניסת ויאלה מרשות אב: **אלמנה**
צנייה אביה. כלומר מן האירוסין
דאי מן הנשואין לא אמרינן יש לה
מונוות דעד דתלקחן מן ואפילו
לוי נשואין מודה: **פ"ק סבר ממאנת**
אית לה. וה"ק אלמנה צנייה אביה
כ"י וה"ק ממאנת דאין כאל נשואין
דא עקרתיהו ואחא רבי יהודה
למימר עודה צנייה אביה בתחלתה
שלא יתה משס נשואין יש לה
מונוות אכל משאלה צנישואין אין
לה: **בת יבמה**. הכונס את יצמנו
וילדה לו בת יש לה מונוות לאחר
מיתת האב מן האחין מנכסי אביה
או לא: **כיון דאמר מר**. כתובתה

איה על נכסי יבם תנאי כתובה דילה נמי לאו על נכסי הוא: או דלמא.
כיון דאמרינן התם אי לית ליה נכסים לראשון תקינו לה רבנן משני כדי
שלא תהא קלה צנייה להויהא: **אית לה**. נמי תנאי כתובה להיות בתו
נזונת: **בת שניה**. מי שגסא שניה מדברי סופרים דאמרי רבנן
לקמן צפרק אלמנה (דף ק): השניה אין לה כתובה ולא מונוות
צמה שילדה לו ומת: **יש לה מונוות**. מנכסי או לא:
כיון

איה על נכסי יבם תנאי כתובה דילה נמי לאו על נכסי הוא: או דלמא.
כיון דאמרינן התם אי לית ליה נכסים לראשון תקינו לה רבנן משני כדי
שלא תהא קלה צנייה להויהא: **אית לה**. נמי תנאי כתובה להיות בתו
נזונת: **בת שניה**. מי שגסא שניה מדברי סופרים דאמרי רבנן
לקמן צפרק אלמנה (דף ק): השניה אין לה כתובה ולא מונוות
צמה שילדה לו ומת: **יש לה מונוות**. מנכסי או לא:
כיון

א) ושת סג' ושיג'
ב) וינמות פה ושיג'
ג) כפ"ל: אמה ואחיה
ד) ופי' חס' ינמות ק"י.
ד"ה צ"ח:

גליון הש"ס

נב" ע' דתלקחן לגבוי'
עין לקמן דף ס"ח ע"ב
חס' ד"ה צ"ח נשאו:

מוסף רש"י

שקילא טיבותך שריא
אחיוצא. טעמא טיבותך
ומוטלת על הקולין וטעמא
גס. כתובתה על נכסי
בעלה הראשון. אכל
ינמות ק"י וינמות פה:

תוספת ר"ד

ולא יצאת מבית אביה
א"י מ"מ מבית אביה
יצאת ונשאת וא"ל מונוות
אכל באלמנה וגירשה אפי'
קטנה פשיטא דל"ל דהא
לא עקרה לנשואין א"ל
ר"ש תנאיה אלמנה בבית
אביה וגירשה בבית אביה
ושומרת יבם בבית אבי'
י"ל מונוות פי' שנתארסה
ותאלמנה ונתגרשה והיא
בבית אבי' וז"ל אומר עודה
בבית אבי' וז"ל מונוות
איה בבית אביה א"ל
מונוות וז"ל הינו ת"ק
אלא לאו ממאנת א"כ
דתי' סבר א"ל דעשיו
בבית אבי' חזרה ור"י סבר
אין לה. כיון דצאי' מבית
אביה והלכתה לנשואין: כפי
ד"ל בת יבמה וז"ל מונוות
או א"ל מונוות. פי' יבם
את אשת אחיו והוליד
ממנה בת י"ל לאותה
בת מונוות אצל האחים
בנכסי האב או אין לה
כיון דאמר מר כתובתה
ל' עד דנכסי הראשון אית
א"י כדאמרן בהחולין
א"י כיון דא"ל על השני
כתובה תנאי כתובה נמי
ל"ל כגון מונוי דתנאי
כתובה ככתובי אצ"ל
דנכסי דקמא כריבים דמי
שהרי קם הוא לנחלה
אפיה' אם הוא הבנים
של יבם לזון את היבמה
שהרי כתובה לא כתב לה
אלא כגון נקבין דיהוין
ליכי מינאי ולא מאחי
א"י כיון דאי לית לה
מראשון כתובה. פי' כגון
שלד הניח פשיטא ליה
כתובתה תקינו לה רבנן
משני כדמפרש בהחולין
כדי שלא תהא קלה
בעיניה להוציאה הל' כן
תנאי כתובה נמי כגון מוון
הבת י"ל על השני וי"ל
מונוות אצל הבנים (והיא
דלא מיבעי' ליה ככתובה
גופא נמי כה"ג משום
דב"י יבמה פשיטא ליה
דא"ל מונוות מנכסי יבם
אצל הבנים שהרי מתמה
נשואי ראשון נוקדה ליבם
וכשתם היבם נתאלמנה
זו מנשיא ראשי' והרי

או לאי דוקא כהמ' רבנא דאפי' אם היא סגמ מ"מ אם רתה משתמה לו. צ' נראה דק' צ"ל על נכסי הראשון כדאמרינן בהחולין לית לה פי' כיון דאין לה על השני כתובה תנאי כתובה נמי לית לה וכו'.

חשבת וחספת נמי ר' יצחק
 כחכובה אל ככפיה.
 ולשבעת שבבא אפרע
 מנכס' יחוסים אל יפרע
 אלא בשבעת דלמא צוריר
 אחפשא בעלזא צוריר.
 ואע"ג דלא ניתנה חכמה
 לגבות מיחסי אפיה
 חיששין דלמא צוריר
 אחפשא. ונערתה נמי
 שלא בפניו אל תפרע
 בחכמה אלא בשבעת (ב)
 אלא שפיה חלש ונמי
 וזנו לפרע גבהו מן
 ההיחוסים כל שבעתה
 חזק איהו אדם פורע אלא
 בזמנו וחזי' אל וימיה
 לחוב אל לחכמה.
 ולשביעית שאין שביעית
 משמטת את חכמה
 כשאר חובות אלא
 משמטת אלא"כ
 וקופה השאר במלוא
 הדרא לה כחכמה
 דעלמא דהאמרין במס'
 גיטין וחזי' נמי אל
 שמשמטה. ולכרחוב לב נכסי
 דאמרין יחי' כל חכובת לב
 נכסיו וכלביו וכתב לאשורו
 קרקע כיש אצידה חכמה
 ומוקי לה ההם במחלוקת
 לפניה והיא שותקת איהו
 שותקת סמכא אהורא
 פוראא וחזי' חכמה
 ואבדו נמי מן היתוס.
 ולבנות מן הקרקע. נמי
 מימי' קאמר שותף לכל
 שותף דמטלטלי ירמיה
 לב"ע אל שמשטבתי איהו
 מיני' דאשורו לקמן פ' ארבע
 הכרות דחכמה אל בינא
 אפילו מיניה אלא גירשה
 אלא מן הקרקע אבל גירשה
 אפי' מלמא דכל תחפיה
 וחזי' כחכמה דמיא. וזל
 הירביתא איהו מיניה אשורו וזל
 כי' בינו בביתו. וזל
 איהו ביבא איהו. כפי
 הורשאת נמי איהו. ביבא
 דכל במשך אלהותה
 גובה כחכמה לעולם וזל
 שנים ואם שותקה רתי' נכס'
 ת"ב ד' כוכביהא' אומרים
 תימרון דלעיל. נמי

מוסף דע"י

זין כתוב קנין

נחשוין לה

ובה קנין בתוך השטר דהוי לרב כחם
 שכתב בן בתוך השטר אבל אם כתב
 הקנין בתוך השטר לא הוי לרב כחם
 מזה קנה דקין מתנת ש"מ כמו שפירש
 ש"ת שם (כ"ב דף קמ"ו) ש"ת ש"מ
 שדורו ומתנו ומתנה לא שייך קרקע
 והתם בקנין איירי דאי בלא קנין אפילו
 בדפסק התם הלכא דמתנת בלא
 ודוקא בקנין וקתני היכא דלא שייך
 חזור ובהדיא דייקני הכי בפרק מי
 שאל בקנין ודלמא דלמא שאל לא גמר לא
 נאחזר מיתה כיון דמבער שמואל כח
 בשטר כ"ש כשאניו כתוב בשטר וכן
 דפריך התם אהא דקאמר שמואל דה
 דלמא שמואל ש"מ שכתב כל נכסיו
 עמד חזר משמע ואם מת קנה ומא
 שאל נכתב הקנין בשטר אלא ודאי
 נאחזר מיתה הוי בכתוב בן חזין

ואדשמואל הוה מצי למיפרק ליה ממתנה
שגטויי מתנייתין במיפיה אה כהו דכבש
הקין וכו' ומקמינן התם מילתיה דשמו
הבין בשטר ואין שטר לאחר מיתה
שיגרה הקין אלא בכתיבת השטר ו
לאחר מיתה ואז פקע כמו ומתנה
קנין חליפין ולא הו לרב כמו מ
כל נכסיו וא"פ שקנו מידו אם עומד
הקנו מתנה משמע שפיר חזקה ועוד
השתא אמי שפיר כי פריך מהא דמי
גכתב הקין בתוך השטר הו כמתנה
לכתיבה עומד לא ידענא דמי
מיהו הגאונים לככות
מה שתיקנו הגאונים לככות
לא הו לרביה הוה אמי
לדבר נמי לא הו לדריה הוה אמי
דאז יכתבו במחלה ואפי
דאז יכתבו במחלה ואפי

וְאִין שְׂמֵר אַחֲרֵי מִיתָה. פִּי וְאִין
לִי יוֹם קִנְיָה אִם הוּא חֵי בְּקִינָי
דְּכַפְרִישֵׁת צִיבְרוּתָא: **שְׂמֵר** אִמְרֵי
דְּבִלְיִפִין אֵלֶּה אֲבָב קִרְקַע וְקִשָּׁה דְּלֹא
אֲבָב קִרְקַע דְּמַטְבֵּעַ קִנְיָה אִין הִלּוּהָ
דְּבִיבְרִיא חֵי וְהָא הִלּוּהָוֹת לְפִלְזֵי דְּלִיתָה
יִכּוֹל לְהַקְטוּתָה אֲבָב קִרְקַע הִלְיָ דְּלִימָא
הוּא דְּהִיאָךְ יִהְיֶה קִינָי לְדַבֵּר שְׂאִינֵי צִיבְ
דְּבִיבְרִיא הֵינֵי מִשּׁוֹס דְּפִסְקִינֵי דְּשִׁלְיָה
וְלֹא הִי מוֹרְשָׁה אֵלֶּה לְהִיזֵת שְׁלִיחָא אִם
מִשְׁמַע דְּלִין יִכּוֹלִין וְיִלֵּךְ כִּיּוֹן אֵלֶּה הִי
לְאֲבָגִי מִלֵּת דְּבִסְקֹף דְּתֵר מוֹרְשָׁה קִ
מִשְׁמַע הֵינֵי דְּרַב אֵלִין בְּתַר אֲוֹמְדֵנָא
דְּקִדְקָדִיר רֹמֵי עַל עֲרִיסָה הֵינֵי מִשּׁוֹס
אֲוִילִי בְּתַר אֲוֹמְדֵנָא וְאֵעִ"ג דְּשִׁמּוֹלֵל נִמְנֵ
דְּפִרְיָךְ מֵהָא דְּרַב אִם לִיה אֲוֹמְדֵנָא אֲפִילִי
אִם לִיה שׂוֹלָא וְלִבְרַב חֲלוּקָה וְלֹא שׂוֹלָא

אז לאחר מיתה, דמיד כשמת נפלו נכסים קמי יורשין

נגות בריא דאלומי אלמיה לפי
כל נכסיו וקנו מידו ולא נכתב
בזה בריא ואם עמד חזר ואם
לא "ב"ר מרדכי דכדומה מתני'
נכתב כל נכסיו שיר קרקע כל
כל שזאזאזין מתנתו מתנה
ולו שיר נמי אין מתנתו מתנה
הקנין לא קנה ואפי' מת אלא
אין מתנתו מתנה ואם עמד
נחת (שם דף קנא:) דרישא וסיפא
ההקנותא שטר אלא שטר
מתנה מתנת הקנין שזאזאזי
שמע בפרק מי שמת (שם קנב.)
אין שטר לאחר מיתה מההיא
ואתריה אפי' שקטו מידו אם
י קושאיה התם ודאי קנה לפי
כל ענין קאמר שמואל דלין
לא עובד כל פריך דשמואל

[illegible]

קצין לאחר מיתה כדפרשין
קודר דהשטא ובהאשה רבה
היומא דאמרינו ב' פ' בקי
קן לא ה"ל למימר הלוואתו
בגית דאמרינו ב' פ' שם
ב' פ' וואיתו ב' פ' ומשי
יה נמי צבריו על ידי קרקע
ן וף על גב דמהני לענין הרש
פריה ולענין שליחות שיבא מו
ס מה המרשה קודם שהגיע
ה נפקד צא לפני ד"ד היו או
דסם שגעי הפקדון ליד המורה
דקאמר ר' הוה כמתנא ש
הכי הוה מעשה ולא ממשו
י אויל כתר אומדנא לאו אלפ
ו הוילא ממון א"ע דשמואל לי
מזינו למימר כמו שמפר"ט דש

יִתְּנוּ לֹא מִיֵּלֵא מִתְּנָתִי (שם).

וּבְתַרְוֹמָם מַעֲשֶׂה שֶׁל דִּמְאִי.
מַעֲשֶׂה שֶׁל דִּמְאִי שְׂחוּרָה לֹמֵ
ר"ש שְׂחוּרִי אֹמֵר אֵף בְּחוּל
הֵלְלוּ וְלוֹכְנִן עַל פִּי אִם אֵל
לִּי דִמְאִי וְרַב לֹא אֲזִיל
(6) אֵיתָמֵר מִתְנַת שְׂכִיב
קִנְיָן בְּבִי רַב מִשְׁמִיחָה
אֲתָרִי רַכְשִׁי וְשִׁמְוָאל
מֵאֵן אִידוֹן בַּה בְּבִי
אֲמִיר אֲרַכְבֵּיהָ אֲתָרִי
תְּנַת בְּרִיא וְהִרִי הִיא
הִרִי הִיא כְּמִתְנַת בְּרִיא
לִי לְחֻזּוֹר בּוֹ הִרִי הִיא
(7) שֶׁאִם אֹמֵר הַלּוֹאֲתִי
וְנִי וְשִׁמְוָאל אֹמֵר לֹא
בַּה כְּשִׁמְאֵל לֹא גָמַר
וְאִין שִׁמֵּר לְאַחַר מִיתָה
אֵלֶּה

שרבי מרע ועל ידי קנין שם
 כח צריא. והשפא מפרש לה
 חורר ממתנתו משא"כ בש"י
 צריא אפי' בקנין שאם כח
 לפזניז וכו' הולאות לפזניז ואי
 מטעניז נקנה בחליפין אלא
 קנה אס מה לא מחמת קני
 בלבו להקנינו ואלא בשטר. ש
 מתנה זו על ידי דברי שרבי
 על ידי כתיבה וקנין כצריא
 מרע אינו קונה מהים ששרבי
 ואפילו לרבי יוסי דלמור נכס
 הני מילי צצריא הכותב נכס
 הקרקע מהיום ופירות לאחר
 ויזין דמתו מו לא מני לאקני
 מיהא דרב בתר אומדנא
 אתרי רכשי עבד ואף על

[illegible]

עיל ויש לגמגם על הלשון ללל
יבמות דף ג. וס) וכן בהאשה
ונטרת לחילו גבי בריא לא ז
אלא מעותיו לפלוני הויאל ו
ז"ב קמ: וס) למימרא דמי
הא נמי איתיה בבריא הויאל
ולא ה"ל לדחוקי בבי האי גווי
אה דממוכה בהגזול קמא (ז"ב)
שה במקומו מהני הקין אבל
ליד המורשה פקע שליחות וי
מזין לו תסת ליד המורשה וי
הא זין יוכלין לתבעו מן הנפק
לזי לא חזיל הל"ל הרי הניא
ליבעי הנותן שחא מתנה ש"מ
וקי מדשמואל אחי דהא בסמו
ת ליה כהא גוויא א"ע דגבי ש
ודא לאו אומדנא הוא כמו שפי

מיני' פומבדיתאי אמרי לא צריך לאמ

שנה היא במסכת דמאי (פ"ד מ"א) תרומה
קומה ואסרה את החולין משום מדומע
שאלו לשם הארץ שלקח היינו הפירות
מזר הפרשתי מעשרותיו כראוי עד שלא
מכרתים לך סומך ענין דהואיל
ומתרבנן רבא הימנבו רבנן במקום
פסידא ר' יהא שאין לו תקנה לחזור
ולתפיש אלא למוכרה לכהנים דדמי
תרומה והפסד הוא לו. האי דנקט אף
בחול משום דקמי' ההם מילתא
אחריתי ויש בה חילוק דבשבת שאלו
ואוכלו על פיו מפני עונג שבת ולמור"ש
לא יאלע על שיעשר: **תקנה שביע**
מרע. אינה צריכה מנה שחקני
חכמים שדבריו ככחוצים וכמסורים
שלא תטרף דעמו עליהו) ואם כתוב
זה קנין אמר רב ארבעיה אחרי
רכשי כמו רוכבי הרכש (ואסתר ה)
כלומר נתן זה שתי כחות על ידי
שכתוב זה מדקדקי ורמי בערסיה
וכל לשון שביע מרע ותו זה כח

תשובה שאלנו הנה אלא צבריא גמ' בה
כח מתנת צריא שאם עמד מחוליו אינו
מ' והרי היא כמתנת ש"מ שאין כמתנת
במתנה זו הלאהי שהלויני לפלוני נהוה
לא גבי צריא משום קנין לא קני בה שמו
שאלה קלמורין צבריא (ב"מ מו.) וזה
אין אלא מתנת צברי ש"מ: **שאל לא גמר**
ומה לה' כח צה קנין דלא גמר להקנותו
ממע שכן ככתובים ומפורסם דמי אלא
דסתם קנין להצביע (עומד) ושטר צבי
אין דעמו ליתן כלום אלא להצטרף מימה.
ש"ס ק"ג. וזנו של שטר מוכח עליו
וי' לבנו לאחר מותו דדעמו לאקטוי גוף
מימה אבל זה אין דעמו ליתן בחייו כלום
מידי דהא לוימי דליקיי ביניה. ושעמין
אולי שאומד דעמו של זה דלארצביה
פי' שאל פירש מפיק רב ממונה צברי:
אלא

וְלֵאמֹר לְמִיפְרָךְ דְּשׁוּמָלָא אֲדַשְׁמָלָא וְחִיבָא
 מִדְּחַד מִימָה כִּיּוֹן שְׁמוּבִיתָ שְׁהֶקֶינִי לִיפּוּי כַּח
 שְׁמָלָא דְרַב דְּשׁוּמָלָא פְּלִיגֵי אִפִּי אִין כְּחוּב
 לְכַתְּבִיהֶּ עוֹמֵד יָא לְחוּס שְׁמָלָא לֵב רָחֵל
 וְגוֹה בְּכַתְּבִיהֶּ בְּעֻלְמָא אִין רִיחָה שְׁקִינָה
 דִּקְעוּ מִינִיהֶּ בְּחֻזָּקָה שְׁאִינִי עוֹמֵד לְכַתְּבִיהֶּ
 דְּהָס מְחָה דְּלֹמֵר שְׁמָלָא ש״ס שְׁכַת
 ע טִי פִי חֲלִיפִין שְׁמָלָא מִד לִי דִּל אֲבָל
 יִבְיִיחֵה אֲמָרִי רַכְשִׁי וְהִיטִי חֲלִיפִין דְּלוּקָה
 וְלִשְׁמַע דִּל קֵט מִינִיהֶּ אֲמָרִי דִּלָּא
 דְּמִדְּמָר כּוּחְבִין וְנוֹטֵנִי דֵּאִי בְּקֵינִי קֶאֱמֵר
 אִם בְּכַתְּבִיהֶּ וְנִמְחֵא דִקִּ"ל כְּשִׁמְלָא יֵא
 זְכוּת וְלֵא כְּכַזְּו שׁוֹס אִפּוּי כַּח עוֹד
 יִבְיִיחֵה וְקִלְמָה מוֹסִיף עַל מִתְּנַתָּא
 דְּרַב וְחֻלְפִין (ס ע ד הֵל וְס) :

וְחָזַר מִיָּמָה דְּמַשְׁמַע אֶם הִקְנִה לוֹ לְחָזֵר
 שֶׁנִּפְּלוּ (לְקַמֵּן דָּף פֶּה וְסֵף) לֹא מַשְׁמַע הִכִּי
 כִּי בִּה מָשׁוּם קִינֵן דְּלִיץ מִטְעֵב נִקְנִה
 טַעֲמָא מָשׁוּם מִטְעֵב הוּא וְעוֹד דִּלְפִּילוֹ
 יִלְתָּא דְּלִחְתָּא צְבִירָא חֲתָמָא בְּשֵׁם"ל דִּלְתָּא
 יִרְשֵׁי יוֹרֵשׁ אִי נָמִי מַעֲמַד שְׁלֵמָן וְסֵף
 נָא אֵלֶּה וְדִאֵי לֹא מֵהֵי בִּה קִינֵן וְסִבְרָא
 קָד: וְסֵף) צְמַעְתִּין דְּלִיץ מַשְׁלִיחִין מַעוֹת
 לְעִינֵין לְהִיטֵי שֵׁן לֹא וְסֵף חֲתָמֵר וְהוּאֵל
 וְיִזְבִּין הִיתוּמִּים לְחַבּוֹת מִן הִנִּפְקֵד וְהֵסֵם
 רִי שֶׁ לְהִסְתַּח הַמְרָשָׁה צְחֻקָּא חֲ"צֵי
 כִּד לְלוֹס שְׁבִירִי בְּרִישׁוֹ צ"ד וְתִנּוֹס וְהִסְתַּח
 כְּמַתְנָא דְּלִיץ לִבְדִּי חֲתָמֵר חֲ"צֵי לְדִכּוּב צְטֵר
 וּמִדְקָאֵר הִרִי הִיא כְּמַתְנָא שֵׁם"ל אֵלֶּמָּה
 דְּפֶסֶק שְׁמוּאֵל כְּרִבִּי אֲלַעוֹר צִי"ע וְיִעִ"ל
 וְדִא שְׁטַעֲיִן לְהוֹ אִיפְכָּא (לְקַמֵּן גֵּז) דְּשְׁמוּאֵל
 צְבוּקְטֵרס אֵלֶּה יִתּוֹ צ"ד לְמִי שִׁירָע"ו:

מלוכי ב"י בני מתא מחסיא אמרי צריך לאמלוכי ביה. נ

[illegible]

גליון הש"ס
תוס' ד"ה מתנת ש"מ וכו'
אלא הניחא ליה למיפד
רשבאל ארשבאל. עי'
יבמות דף כז ע"ב תוס' ד"ה
ורב וחולין דף קטז ע"ב תוס'
ד"ה ומי אמר ודף קלא ע"ב
תוס' ד"ה ומי אמר ייומא דף
לז ע"ב תוס' ד"ה הנימי:

תוספות רי"ד

מחסיא אמרי
משעבדי יסובן נתן לשק
כ"ח והל' לא טרפי משעבדי
דירתון חתן: משטילין
ואיתיהו בעניייהו בלא
שביעה וליתיהו בעניייהו.
פומביהא אמרי בלא
שביעה בוי מחא מחסיא
אמרי בשביעה והל' בלא
שביעה. פי' המודה המודה
לכחיהו לכתובת אשתו ומת
והן בעין והל' נפרע מחא
נטולן בלא שביעה וטרסמא
בלא אמרי רבון אהל לפרע
מנסיי יתומיהו אל פרע אלא
בשביעה דחיישיון לרצוי
הכא כיון דהל' אל מקום
לגבות הימנן לא פרע הל'
מקום אהל כלומר היינו
צרי דאחפסה. ואינו ניל
דיני חיה דאמרי לר' לקנן ירה
הל' קרקע בוי מנוראא אמאי
לא אמרינן מני ירה אלא
משטילין בוי משה גאון
וריה זיל פירשו משטילין
דכתיבי ככתובתה בין דהנעלי
בוי וזכבה ליה איהו
וליתיהו בעניייהו עשיון ונני
ליתיעינון ידועת משה דהני

מטלטלי מחמת מטלטלי
קמאי ניתו הלכך גבוי בלא
בלא שבעה ודא הפתור
ניל. יתדל של שדה ברי
צוצאנא בלא שבעה ודא
מצאז ומצבנאמי אמרי בלא
שבעה בן מתא מחסאי
אמרי בשבעה ודא! בלא
שבעה. פי' יתדל של קרקע
ובחז' לה ר' שמואל שלח
חביו לעשרהא אטורתי
בכתובהא ומתא ומתא ממנו
בלא שבעה הדא אמר
אתפסה צורי אתרני. אלא
לעיה חבוי ותחומי ודא
לוי קני מניה לא צריך
ואמלויכי ברי' פי' בשבאם
עזר לבתובא א"צ לראת
אם אכל שבת ובגשח צמצה
רועה שיכתבו לו שהיה
למדין קנין וסחם קנין
למדין עמד ולא חיישין
דלמא דאורי דאפי' אף יתדל
הו' לא חיישין קנין אלא קני

פיי המורה דהיא מחנת קרקע.

אמרין דציל כתבו ומפיו אמר לעדים וחובו וקבל עליו שחזה מלוה בשטר וז' לא צריך לאמלוכי ב' אלא כתבו שטרי וידברו ליה למלוה משום דבשעת הלואה אישתעבדו נכסיו ובין דקבל עליו [לעשות] מלוה בשטר חז' ולא צריך לאמלוכי וביה ובי' יוסף היל דל' ואינו ניל לחלק בין שטר אורייתא לשטר מתנה אע"פ שהמעות בירו כיון שבשעת ההלואה לא קבלה ע"ד מלוה בשטר אלא הוא רוצה עכשיו לעשותה מלוה בשטר [כל זמן] שלא הגיע השטר ליד המלוה יכול לחזור בו אע"פ שאמר כתבו וצריך לאמלוכי כיה בדאורייתא גמי פלגי ולא קשה מאי דאמר' בפ' ח"ה ופ' דיני ממונות בתרא הודאה בפני שנים וצ"ל כתוב דמשמע מכי אמר כתבו די לנו ולא צריך לאמלוכי ב' (א) והאי דנקט

[illegible]

ואור"י דאי לאו דילפינן מתנאי בני גד ובני ראובן ה"א דשום תנאי
דילפינן מהם דמהני תנאי בטעל המעשה אמרינן לדוקא כשאינו
על מה שכתוב בצורה וא"ת הא דתנן בפרק בנזחל דתנחו"ט (ברא
גלה צבית חזונו י"א) ומפרש בגמרא היינו טעמא דהאי דקרא
אם רצה לגלה במתקדש חל עליו גזירה ואם אינו יכול או אם אינו
פירוש י"א כלומר שלא חלה עליו הגזירה והשתא תנאי והא מתנה
מתנה על מה שכתוב בצורה תנאי בטעל אלא היכא שמתקדש לעקור מה
מתקדש ואין מתכוין לעקור אית לן מילין מתנאי דבני גד ובני ראובן
או יוכל אלא למהו חזון לעולם על דני תנאי שחל אימר עשה מה
שבנינו כתוב בצורה דלפילו למאן דאמר (קדושין דף י"ג:) מלוה הכותב
ודמכרה לא הוה מחייבין לכו אם לא שחיבמו מורה בפירוש אבל
יה דסברה הוא שיש לו לשלם אם שלוה ממנו אבל קשה ללענין
מקין

לְבָנִים אֲמִי פִי מְהֵלִי
תְּרֻמֹּת הַלֶּכֶה ג
וּפִי' הַלֶּכֶה ז
בֵּית בִּי פִי מְהֵלִי אִשּׁוֹת
הַלֶּכֶה טו סָמָה עֲשֵׂן מִחַ
מִשְׁעָה אֶהְיֶה סִי נִי עֲנִיף
: 7

מא ג מ" פ"ג מהל'
אישות הלכה יט
פ"א מהל' גירושין הלכ'
א סמג עשין נ טוש"ע שס
סימן לו סעיף ח:

מב ד ה מ"י פ"י מהל'
 אישות הלכה ז סמג
 סס טוש"ע סס סימן ט
 סעיף א:
 מב ו מ"י פ"ו מהל'
 תרומות הלכה ג:
 מב ז ח מ"י פט"ו מהל'
 מכירה הלכה יב יג
 סמג לאוין קט טוש"ע ח"מ
 ס' רלב סעיף י:

תוספות רי"ד

[illegible]

כלבה פחד (או חלישא)
 מהשחאן ופחדאן קמ'ל
 פ"י מעשיו נותנא אל
 כלבה פחד תשמיש וטורח
 הבית הואיל ומזכירה
 בל קטורא ואימא דאין
 פוסקין קמ'ל דשומקין:
 פחד המאס את הבתולה
 בין שתבעה היא והבעל
 המוצא בעצמו כי שבעה הבעל
 נקרא מעכבא נותנים לו
 פ"י הורש משעת תביעה
 ואכל את משעת האירוסין
 ויגור ה"ה תביעה כיצד
 בגוריה יום א' ותקדשה
 נותנים לו פ"י הורש. פ"י
 נכתולה: ולארוסה ל' יום
 ואי לא ולארוסה ל' יום אמר
 פ"י ה"ק (ארוסה) בגורת

שעברו עליה י"ב חודש בב' ששקירב זמנה לעמוד על פיר גפש קנין כספו ומ"ט אמר

אין דנין ימים סתם מימים שנאמר בהם חדש. והא דלמינן וכתבה את ארצה ואת אמה ירח ימים ודרשין שזילי (ויבנות דף מח:) ירח שלשים ימים שלשים ולא אמר התם ימים שער חדש משום דלמינן אלל ירח: **א** איהי ניהא דה אביה נפקא ליה מינה. משמע מיון

דלגלג נפקא ליה מינה הוי מרידה
ויעזיפתין ממכותה ומינה דלגלו משום
דלגלו האז רוצה נקוט הקטנה
במכותה הלא מנא פשעה וי"ל דהוה
לן למימר יגרשנה בלא כחזה שהרי
בגדה יום אחד
ונתקדשה ב' ו"ה' ותמתי' דקמי
דמשחצנה נותנין לה י"ב חודש היכי
דממשחצת לה כיון דלן נותנין לעלוי
אלא י"ב חודש בגרות דמסמחא גרסי
בנתקדשה כשהיא נערה כמו שדך
בגני אלס דאסור לקדש את בתו קטנה
ואין פוסקין נמי על הקטנה להשיא
ו"ל דדוקא בגרה ואח"כ נתקדשה
קאמר רב הונא דלן לה אלל י"ב חודש
אלל נתקדשה קודם בגרות י"ב חודש
משעת חציה וטעמא
דכשגרה קודם שנתקדשה אין לה
י"ב חודש דמסמחא היכי כל מנשיא
שסא ימאל לה בעל יהא הכל מוכן
אלל נתקדשה קודם בגרות אינה
מפסדת שוכר היא מהדומת:

^אאין האשה אוכלת
לחופה: ^בנמ' מנא הנ
דאמר קרא וי"אמר או
אתנו ימים או עשור
יומי משתעי איניש
יומי אמר להו לא אמו
מאי ימים שנה דכתיבי
ואימא חדש דכתיבי
דנין ימים סתם מימיני
סתם מימים שנאמר
יזרא תנא ^גקטנה
יכולין לעכב בשלמא
אלא אביה אי איהי
נפקא ליה מינה סבר
מימדרא ונפקא
רבי אבא בר לוי י"א
להשיאה כשהיא
הקטנה להשיאה כשהיא
דלגלג ליחוש

מהשתא וחלשה קא
הונא בגרה יום אחד
שלשים יום כאלמנה
כתבועה מאי לאו
כתבועה דאלמנה
ששהתה שנים עשר
אומר הויאל וחיובי
אימא בוגרת ויששהר
רבי אליעזר אומר
במוזנותיה יפר תא
הבתולה בין שתבעה
ובין שתבעה היא ו
שנים עשר חדש ממ
משעת אירוסין ובגרה
כיצד יבגרה יום אחד
שנים עשר חדש ו
תיובתא דרב הונא
שלשים יום אמר רב
שעברו עליה שנים
ונתקדשה נותנין לו
אמר עולא ודבר
יכחן כי יקנה נפש
אינה אוכלת שמא
אי הכי הוגיע זמן ו
לקיט כהן לישראל
מדידהו ספו ליה מז
המדידהו ספו ליה מז

להקדים בהן ב'י' מעשיר לא פיך
 דלא שכיח שיאכל צניח
 ויגס און רגילין להולין תרומה
 עשרתם וכל קטנות רגילין להשחך
 עשם ישראל ופעמים מתפרשים משל

עלמס: **השתא** מדידהו ספו ליה בוי. ולקוט ישראל צבית כ
לפי שדרך האכסנאי להשקות לבני הבית כדי למנוח חן צעיניהם
צבית כהן כשפרנסתו עליו בשעת א

הוא המנהיג המצוי. לפיכך נותנים לה לי יום שהוא זמן מועט כדי לחקן שאר דברים קטנים: הנהיגה אוכלת פ"י הראיל ומה"ח אוכלת גזירה שמא ימוגו לה כוס בבית חמי' וחשקה לאח

אין האשה אוכלת כו'. טעמא תפרס בנמרא (כ) **בב' ואימא.** מאי ימים חודש ועשור עשרה ימים: **יכולין לעבב.** מלינא עד שמגביל: **מימרדא ונפקא.** תמרוד בצעלה שלא חילק לטובל ותנא ותבא ארנה עד שמתגל ומנאמאי לריך לתבטינא אחריי: **לפסול כהנה קטנה.** שטורח הוא לה: **אבל פוסקין כו'.**

ודוקא זאל קידושין אלל קידושין
 נקטעות לוי עד שגדל ותאמר
 בפלוני לא רוצה: **נוטנין** לה שלשים
 יום **כלתננה**. משעת אירושין שמיין
 שגברת היא מבינה מכשיתין קודם
 בגרות שאינה רוצה לשהות עוד:
כתבועה. כלילי תבעה להדין עלמה
 לנישואין: **דבסולה**. שנים עשר חודש
 משעת אירושין: **יפר**. גדיה זאל
 שמופת דלח. שמעתי מיהי דבגרות
 נמי אינו חייב בזמנוותיה עד ששהה
 י"ב חודש: **ושסהסה**. והכי קאמר
 בגרות לפוק שלשים והעברה ששהה
 שנים עשר חודש: **בעל נמי** יהבו ליה
 רבנן יומנא דתנאי במתני' (ע"א) לפרנס
 עלמא בזריכי חופה: **ולארוסה שלשים**
 יום. ויש ארוסה שאין נוטנין לה
 אלא שלשים יום ולקמן מפרש לה:
נוטנין לה שלשים יום. משעת
 אירושין: **שמה ימונו לה כוס**. של
 תרומה: **בכיס אביה** גרסינן: **דוכסא**
 מיידי לה. למחר שבו וזו ארוסה

משמע לן אמר רב
ונתקדשה נותנין לה
יחיבי בגרה הרי היא
תבועה דבתולה לא
היא שמע בגורת
חדש רבי אליעזר
עלה במזונותיה יפר
זה שנים עשר חודש
הואיל ובעלה חייב
שמע המארס את
הבעל והיא מעכבת
על מעכב נותנין לה
עת תביעה אבל לא
הרי היא כתבועה
ונתקדשה נותנין לה
ארוסה שלשים יום
ובתא מאי לארוסה
זא הכי קאמר ר'בגורת
גשר חדש בבגורת

שְׁלִישִׁים יוֹם כְּאַלְמֶנָה: הִגִּיעַ זְמַן וְלֹא נִישְׂאוּ.
וְהָיָה אֲרוּסָה בֵּת יִשְׂרָאֵל אוֹכֵלָת בְּתֻרֹמָה שְׁנֹאמֵר
קִנְיִן כֶּסֶף וְהָיָה נָמִי קִנְיִן כֶּסֶף הוּא מִה מַעַם אִמְרו
וְזָנְזוּ לָהּ כּוֹס בְּבֵית אֲבִיהָ וְתִשְׁקָה לֵאחִיהָ וְלֵאחֻתָּהּ
וְנִישְׂאוּ נָמִי הֵתֵם דּוֹכְתָא מִיִּיחָד לָהּ אֵלָּא מַעְתָּה
לֵיכּוֹל בְּתֻרֹמָה דְּלֹמָא אֹתוֹ לְמִיכָל בְּהִדְיָה הִשְׁתָּא
וְהִדְיָה אֲכָלִי רַב שְׁמוּאֵל בְּר' רַב יְהוּדָה אָמַר מִשּׁוּם
הָ לַחֹפֶה וְלֹא נִבְעֵלָה נָמִי הֵתֵם מִיִּבְרַק בְּדִיק לָהּ
תָּה עֵבֶר כְּהֵן שְׁלַקְחוּ מִיִּשְׂרָאֵל לֹא לֵיכּוֹל בְּתֻרֹמָה
יִן בְּעֵבְרִים לֵיכָא דְאִי דִאבְרָאִי הָא קְחוּ לִיהָ וְאִי
בְּעִי וְשִׁבְסֹתֵר לֹא אִיכְפַת לִיהָ ^ינְצֹאֵא גִבְבּ או
קוֹבִיוֹסוֹס

לא חיישינן כלל דדוקא מלקיט כהן צבית ישראל הוא דפריך
שהוא מושיט להם אינו מדקדק מה הוא נותן אבל ללקיט ישראל
לה מדקדק היטב מה הוא נותן לו:

קוביות

באלמנה וא"צ להמתין עד י"ב חודש לפרנסה שמאחר שבגדה אין רצויה לשהות עוד ומשעה זמן ולא נישאו וכו' אמר עולא ארסה בת ישראל ד"ח אוכלת בתרומה שנאמר וכהן כי יקנה ולואחיותי" ע"י פהרוך זה בשמעתא קמייאא קידושוין א"ה אפילו הגיע זמן ולא נשאו נמי

(6) ועליו חס: קדוש יי.
(7) (מוספתא רפ"ה).
(8) נדרים ע: עג.
(9) קדוש ה. יי. (ס) ויבמות
ספ"ה (ו) [מלה רב נראה
מיותר ועליו רש"י דש נח:
ד"ה אלה לרב שמואל בר
יחזקיה וכו'] (ו) [קדוש יא.
ע"ש צ"ב 55: ד"ה חס'
גיטין פו. וכו'] (עג)
(10) (מוספתא דצ"ב פ"ד)
(11) ולקמן נח.

תורה אור השלם

1. ויאמר אחיה ואמה
 תשב העיר אתנו ימים
 אחד עשר אחר תלך:
 2. בראשית כה
 נה 1 ואיש כי ימנר ביה
 מושב עיר חוגנה ויהיה
 נאולתו עד תום שנת
 ממכרו ימים תהיה
 נאולתו 3 וקרא כה על
 אשר עד חדש ימים עד
 4 אשר יצא מאפסכם והיה
 לכם לזרע יען כי
 מאסנתם את ה' אשר
 בקרבכם ותבטלו לפניו
 לאמר לקח זה יצאנו
 ממצרים: 5 כמדבר כי
 כן וכוהן כי יקנה נפש
 קנין כסף הוא יאכל בו
 וילך ביתו הם יאכלו
 בלחמם: ויקרא כב א

הגהות הב"ח

(א) תוֹסֵף ד"ה מאי לאו וכו' שנתקדשה בצנגר. ו"ב וכן מיכה ממאי דפר"ך צסמ"ך מהא דתנינא צוגר"ס ששהתה ו"ב חודש ר"א אומר יפר כו' דקשה נמי דלמא איירי בשנתקדש קודם שצנגר:

מוסף רש"י

הואיל ורחיב בעלה
במנוגותיה יפר. דמחל
עמכם נרשמו דמי
יגדלו. **משום**
סימפון שמה ימאח
מוס ומגדלו קידושי שעות.
סימפון כל דבר המכיל
דבר קרר סימפון אלו, ענין
שורר יור סימפון על שטר
שנים אחוץ וז"ל (כ.
ו) **קורא** סימפון דבר
המכיל את קידושין או
את המקח על ענין (דמחל)
סימפון בעברדים
ליכא. לנטל את המקח.
דבר ראב"א דהא קדו
יה. וסבר קיבל. **סימפון**
נמצא גב. **סימפון**
נגז קדוש לך. גונג ממין
והקדוש על צדק.

(א) אולי צ"ל פי' ודלא כדב הוגא דאמר דאפינו לא בגרה וכו'.

אף על פי פרק חמישי כתובות

נח.

עין משפט
נר מצוה

(א) כי כ"ג: קדושין יא.
(ב) והא דמישקן האב
לסימפון במסר היינו כרב
דאמר לעיל תמורה לכל
חוק תמורה. ג"י פ"י.
(ג) [תוספתא רפ"ה].
(ד) [יבמות מו:].
(ה) [עירובין ע. וס"ג].
(ו) [ועי' גמ' דלעיל מ:].
שליה ד"ה רב אסי.
(ז) [תהלים מה: (ח) [יבמות
ל.], (ט) [ועי' בבבית ה.
איתא בגמ' אחרת ועי'
רש"י בבבית מ: ד"ה ועוד
שאלו], (י) ג"י רש"י (פ) שייך
לעיל דף מ ע"פ על המשנה.

תורה אור השלם

1. ודכו כ"י יקנה נפש
קנן כספו הוא יאכל בו
ויליד ביתו דם יאכלו
בלבדמו: ויקרא כב יא

מוסף רש"י

הגיעו. הכי הוא של.
דקסם עבד נגד הוא
קדושין יא. מאי איכא
לסטים מוזין. הרי
נפשות ופסול ליה
ורשעים ב"ב צב. דהא
לא שכיח ולא קבלו עליו.
או מוכרם למלכות.
שנתחייב מיתה למלך
(קדושין יא.).

קוביוסטוס. גונב נפשות: הגיעו. ללוקח ואין המקח בטל. וברייתא
היא ב"ב צ"ב בהמוכר פירות המוכר עבד לחצירו ונמלא גנב או
קוביוסטוס הגיעו סתמן גנבים הן: לסטים מוזין. אין דרכו כן:
מוכרם למלכות. חטא למלכות עד שזוהי עליו שיהרגו כל
מואלו: **קלא איה לכו.** וסבר וקציל:
קבל מסר והלך. קציל עליו בעל את
המומן לסימפון ליכא למישא לשמא
תשקה לאחיה ולאחותה איכא למישא:
מסר. האב לשלוחי הצעל או שהלכו
שלוחי האב עם שלוחי הצעל ליכא
למישא שמא תשקה לאחיה ולאחותה
דהא לימננה גבה וליכא למישא
לסימפון: נח כהן בקיאה היא
בשמינת תרומה ולמוכרה צימי
טומאה. נח ישראל אינה בקיאה
בכ: **בארסה.** ונח כהן דהואיל
היא צימי אביה טרם אביה למכור
תרומה בחולין לימי טומאה לפי שהיא
רגיל בכ: **אכל בנשואה.** שנותן לה
בעלה מוונות צימיה כגון משרה
אשתו על ידי שלש דמנן בנתינתן
(לקמן דף סד:): **מחלה חולין.** לפי
של כבודה נח מלך פניהם ואביה
ואחיה אינן אכלה שיתעסקו בצרכיה:
רבי יהודה אומר נותנין לה הכל
תרומה כו'. בין רבי יהודה לרבי
טרפון איכא דלילן ר' טרפון סבר
נותנין לה תרומה כדי מוונותיה ואע"פ
שאל צריכה לחולין ונאה למכור
תרומה אין דמי תרומה מגיעין ליקח
בהן חולין שהרי יקרים הם מן התרומה
שהכל קופלים עליהן ולרבי יהודה
נותנין לה תרומה כשעור שאל נחמה
ליקח מחלה חולין לא תפחות מן דמי
מחלה חולין אכל טורח מכירה מוטל
עליה למכור לתת תחת חולין: **נוסגין**
לפ תרומה כפלים בחולין. קסבר
לא מנתינתן לה למכרה כשצויה אלא
נותן לה תרומה הרבה כדי שתמננה
בזול ותמלא לוקחין הרבה: איכא
ביניהם ויורה. בין רבי יהודה לרבן
שמעון: והאי קנין אפיו הוא. וכי

מית ליה פקע ליה קנינו אכל כנסה הרי היא אשתו לכל דבר
והכתוב קראה אשתו דמכר (דברים כה) ולקחה לו (לאשה) דקנייה
בציאה וכי היכי דקדושי ציאה מאכילין בארסה דלימקושה הויות
להדדי כך מאכילין ביניהם: **השאל כפני הצעל.** חוק מיום אחד
אמרת לא אכלה כולם כפני היצב דעל ידו אין לה לאכול דלאו
קנינו היא מיבעיא ליה למימר דלא אכלה: **קמייסא.** משנה ראשונה
שאוסרת משעת אירוסין שהתורה התירתה והס גזרו עד שיגיע
ומן לא גזר מפני סימפון אלא שמא תשקה הלך משנתחייב לזונה
דמיחד לה דוכתא וליכא למישא לשמא תשקה שרייה: **ובפרייתא.**
משנה אחרונה שחזרו וגזרו עד שתכנס לחופה חשו לסימפון:
אלא

משלו ואוכלות בתרומה משמע כשמתו בעליהן שהינם מאכילין בלא ציאה דומיא דהגעת זמן דמיירי בלא נשאו דאי אחר ציאה פשיטא דאשתו
גמורה היא ועוד מצא רביה דמשתא בתוספתא זו משנה ראשונה רבותינו אמרו אין האשה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה ולא הימנה
עד שתיצטעל והיינו טעמא דמשנה ראשונה דכשלא אכלה בחיי הצעל אינה אוכלת דהא איכא למישא לסימפון ולשמא תשקה דהא כיון דלא
הגיע זמן בחיי הצעל לא בדק לה דאינו חייב במונותיה אלא א"כ עמד דין וצדק דלאמרינן כהחולין (יבמות דף מא:): ולא מייחד לה דוכתא
וטעמא משום שאין דרך לאחרא אלא מיד הוא רגיל או לחלוק או לייבס לכך לא תקנו לה מוונות מיבס כמו שתקנו מוונות בהגעת זמן דבעל
אכל כשאכלה בחיי הצעל חו ליכא למישא לסימפון ולשמא תשקה נמי ליכא למישא דכיון דהגיע זמן מייחד לה דוכתא צימיה אביה מסתמא
אוכלת שם בכל שעה ואינה זזה ממקומה וא"ת ומאחר דמדאורייתא אכלה כשנפלה מן הנשואין למה אסורה למשנה אחרונה עד שתיצטעל
הא ליכא למישא לסימפון שכבר נצדקה בדקת פנים ויש לומר דמאחר שאסור ארוסה שהגיע זמנה אסור נמי צימיה משום דמיתלפא צי
ששתיקין זמן כשתקן לאחרא אכל ק"ק אי תשיבא יצמה קנין כספו דיבס הא דקאמר צימיות צפרק אלמנה (דף סו: וס) גבי הא דתקן היבס
פוסל ואינו מאכיל אי בת כהן לישראל היא פסול לה וצדקה אל בית אביה כו' ה"ל למימר דהא קנייה דקאחזר התם גבי אירוסין ויש לומר
דושה אל בית אביה אלא למיפסל נח כהן לישראל למידק הא מעיקרא לא אכלה דקאמר התם (דף סח.) א"כ לא אייתר לשומרת
יבס אלא הכי קאמר וצדקה כחיי כלומר דווקא אותה שצדקה אל בית אביה אכל זאת שזוקקה ליבס אינה שזרה חשונה כאלו קנייה לו:
השתא בפני הבעל אמרת לא בפני היבם מביעא. ה"ג [לא] זו אף זו קתני לא מיבעיא ששה חדשים כפני הצעל וששה כפני
היבס דלא אכלה אלא אפילו כולם כפני הצעל חוק מיום אחד לא אכלה וכן מוכיח צירושלמי דמפרש כולה מנתינתן [בבא] זו וף זו:

קוביוסטוס. פירש בקונטרס גונב נפשות ולא משמע הכי
צפרק קמא דכבדות (דף ה. וס) דקאמר ליה
קיסר לרבן גמליאל משה רבכם גנב היה או קוביוסטוס היה או
שאינו בקי צמזמנות היה והתם אממון קאי דאשאייה ראשונה
דכנללן של לייס אתה מואל כו' כנר
השיבו ועוד דהגיעו מפרש בקונטרס
דרובס הכי איתנהו ואין נראה שיהיו
רוצ העצדים גונבי נפשות ונראה
כפירוש רבינו חננאל דמפרש
קוביוסטוס משחק בקוביא והא דאמר
(חולין דף סא:): ויאמר שלמי כי עלה
השחר אמר ליה יעקב וי גנב אמה
או קוביוסטוס אמה שאלה ממייאר
מן השחר לפירוש הקונטרס אמי פסיר
ולפירוש רבינו חננאל נמי י"ל שדך
משחקין בקוביא שנושין בהן ודרכן
להטמין מזני אדם: **הנהו קא**
אית דהו. פירש בקונטרס וסבר
וקציל וקשה לר"מ דנריש המוכר פירות
(ב"ב דף קג: וס) אמר צהדי ליטסיס
מוזין או מוכנכז למלכות אומר לו
הרי שך לפניך ועוד אמרינן צפרק
האומנין (ב"ב דף קפ. וס) שפחה זו
שטרה היא נכפית היא כו' הרי זה
מקח טעות אם כן בהקנ מומי נישוח
לסימפון ומפריש קלא איה לכו ולא
שכיחי ולא חיישינן בזה לסימפון אין
דלא שכיחי והנהו נמי צפרק האומנין
לא שכיחי והא דאמרין צפרק המגרש
(גיטין דף פו. וס) דאמקין רב יהודה
בשטרל דעבדי עבדא דנן מולדק
לעבדות ופטיר ועטיר מן ערורי
מלכא ומלמכא לא משום שהיה צריך
להתנות כדפי' דנכסמא נמי הוי
מקח טעות אלא משום שופרל דשטרל
ורבינו אליהו היה מקיים פירוש
הקונטרס דהיכא דקציל המוכר מעות
אמר' מדלא דקדק הלוקח קודם תנינת
מעות הוי מומין דאית לכו קלא א"כ
סבר וקציל והא דאומר לו הרי שך
לפניך מיירי קודם שנתן הלוקח מעות
וקאם משמע כן צפרק המוכר פירות

(ב"ב דף קג: וס) דפריך [שם] הגיעו לאו משום דרובא הכי איתנהו
וש"מ דאוליין בחר רובא ומאי פריך דלמאן קמולינא מחצירו עליו
הרביה אלמא מיירי שהלוקח מוחזק: **וואפילו בוז בפני הבעל**
חזון מיום אחד אינה אוכלת. פירש בקונטרס דהוא הדין אפילו כולם
כפני הצעל לא אכלה משעת דקנין כספו פקע ליה אלא דאי כולן
כפני הצעל הוה אכלה מיהא בחייו ולר"מ נראה דהך דרשא דדריש
בגמרא קנין כספו אמר רחמנא והאי קנין דאחיו הוא אסמכתא
בעלמא הוא דמדאורייתא מיכל אכלה ולפי משנה ראשונה היבס דאכלה
בחי הצעל אוכלת נמי צוקת היבס מדקתני ואפי' כולם כפני הצעל
חוק מיום אחד משמע הא כולן כפני הצעל אוכלת ועוד דתקן צפרקין
בסדר משנת ירושלמי הגיע זמן ולא נשאו או שמתו בעליהן אוכלות
משלו ואוכלות בתרומה משמע כשמתו בעליהן שהינם מאכילין בלא ציאה דומיא דהגעת זמן דמיירי בלא נשאו דאי אחר ציאה פשיטא דאשתו
גמורה היא ועוד מצא רביה דמשתא בתוספתא זו משנה ראשונה רבותינו אמרו אין האשה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה ולא הימנה
עד שתיצטעל והיינו טעמא דמשנה ראשונה דכשלא אכלה בחיי הצעל אינה אוכלת דהא איכא למישא לסימפון ולשמא תשקה דהא כיון דלא
הגיע זמן בחיי הצעל לא בדק לה דאינו חייב במונותיה אלא א"כ עמד דין וצדק דלאמרינן כהחולין (יבמות דף מא:): ולא מייחד לה דוכתא
וטעמא משום שאין דרך לאחרא אלא מיד הוא רגיל או לחלוק או לייבס לכך לא תקנו לה מוונות מיבס כמו שתקנו מוונות בהגעת זמן דבעל
אכל כשאכלה בחיי הצעל חו ליכא למישא לסימפון ולשמא תשקה נמי ליכא למישא דכיון דהגיע זמן מייחד לה דוכתא צימיה אביה מסתמא
אוכלת שם בכל שעה ואינה זזה ממקומה וא"ת ומאחר דמדאורייתא אכלה כשנפלה מן הנשואין למה אסורה למשנה אחרונה עד שתיצטעל
הא ליכא למישא לסימפון שכבר נצדקה בדקת פנים ויש לומר דמאחר שאסור ארוסה שהגיע זמנה אסור נמי צימיה משום דמיתלפא צי
ששתיקין זמן כשתקן לאחרא אכל ק"ק אי תשיבא יצמה קנין כספו דיבס הא דקאמר צימיות צפרק אלמנה (דף סו: וס) גבי הא דתקן היבס
פוסל ואינו מאכיל אי בת כהן לישראל היא פסול לה וצדקה אל בית אביה כו' ה"ל למימר דהא קנייה דקאחזר התם גבי אירוסין ויש לומר
דושה אל בית אביה אלא למיפסל נח כהן לישראל למידק הא מעיקרא לא אכלה דקאמר התם (דף סח.) א"כ לא אייתר לשומרת
יבס אלא הכי קאמר וצדקה כחיי כלומר דווקא אותה שצדקה אל בית אביה אכל זאת שזוקקה ליבס אינה שזרה חשונה כאלו קנייה לו:
השתא בפני הבעל אמרת לא בפני היבם מביעא. ה"ג [לא] זו אף זו קתני לא מיבעיא ששה חדשים כפני הצעל וששה כפני
היבס דלא אכלה אלא אפילו כולם כפני הצעל חוק מיום אחד לא אכלה וכן מוכיח צירושלמי דמפרש כולה מנתינתן [בבא] זו וף זו:

מאי

מא א מיי פ"ב מהל
אישתו הלכה י:

תוספות ר"ד

התם דוכתא מייחד לה.
פי' מאחר שהיא זן
איתה המיר מוציאה מבית
אביה ומייחד לה מקום
שלא תפסיד מוונותיה.
פי' כי היכי דלא ליכול
איש בהרה: ר"ט אומר
וכו' אמר אביי מחלוקת
בבב כהן לכהן אבל
בת ישראל לכהן דברי
הכל מחצה חולין ומחצה
תרומה פי' בת כהן
אם חטמא וחליף לה
אם חטמא וחליף לה
לא ולא תצטרך למכרה
לכהנים כדלוקח חולין
ביוקר אבל בת ישראל
לכהן אין מי שחליף
לה תצטרך למכור להם
כדלוקח חולין ונתינת
מחצה חולין: ואמר אביי
מחלוקת בארסה פי'
אמר רחמנא והאי קנין
דאחיו הוא פי' והלכך אין
לו כח להאכילה בגיט
אם אכלה בחיי הבעל
אוכלת היבם במקום בעל
קאי ומכח בעלה קאכלה:
או כלם וכי השתא כלם
כפני הבעל חזון מיום
א' אמרת לא אכלה כלן
כפני היבם דפי' אין לה
לאכול דלא קנינו הוא
לא מיבעיא זו ואע"פ זו
קתני: זו משנה ראשונה
וכו' תניא בתוספתא ולא
היבמה עד שתבעל. פי'
זו רבנן שאמרו דגעי
זמן ולא נשאו שדיא
אוכלת בתרומה הוא
משנה ראשונה אבל ביד
של אחריהם אמר אין
האשה אוכלת בתרומה
עד שתכנס לחופה וכן
היבמה עד שתבעל
ואע"פ דאכלה בחיי
בעלה מ"ט אמר עולא
ואיחיא ר"ש ב"י משום

ראויה להתפטר בקונס ולכשיגרושה
 בקונס שהרי אדם אומר
 יבר שלם כל לעולם. לא המלכה
 אספה כי אף אומר פירות חזיר
 כל באו פקוק ואין ומתמיהן באומ
 מירמל דאילו השמל לית לא רשות
 הקדישה. שהרי עכשו של ובי הי
 נבי מכחיך כל אין לו עכשו
 לא דמיל. מסקנא דלתקפתיה היל:

לא

נא א ב מיי פייז מהלי
נדרים הלי י סמג
לארין רמז טוש"ע י"ד ס'
רלז סע"י עא וטוש"ע
אה"ע ס' פא סע"י ב:
גב ג מיי פייז מהלי
ערבן הלי טט:
גג ד מיי שס הלי ס:
גד ה מיי שס הלי טט:

עין משפט
נר מצוה

[illegible]

בני אלו מלאכת שדאש' ערשה לבעל חזנות ואופס ומכבס ומכשלת ומניקה א' את המטה ובה נעצת לו את המטה ובה בצמור הכניסה לו א' סופח א' לא טותות ולא אופק ולא מכבסת שנים ומכבסת ומכשלת ואנק' מנהק א' בה שיש איה מצעת א' את המטה ארבע יושבת בקדמא א' את אומי א' הכניסה לו שש סופר לעשות צמור ששחולות א' אומא לוי איה ש"בני א' א' את המדיד א' את המטה למעשות מלאכה וצאי וזין שטוב שהנהלגל מבידי א' שטובות טותות מ"ב פי' ובשטוב שהיה הגלגל הולך ואס לו את הריים של מיס של בהמה למה תגלגל איה את הריים וטריא איה לו מילתא דבני איה אומא מלכות פי' להזין החטין שנותן א' אומא בני ברחיא ידיו א' שיש מקומות שדיו ברחיים קטנים של ידו ומקנת לו את מנה' א' לכ"ש דתראי ודרה א' להניק את א' בה שדא' שוטמט דר מפי' בדיא' סופר מוקחת תגשרא א' סופר מוקחת להניק איה מברית סופר ומקנתא מני' הסנה ומעלה לו את הכרה שוטמט גרשם אבל אסמא חייבת להניק את א' בה בלי שיש מנה שיהיה עשה איה בעל זמיה אסורא להשא' עליו דלי חט' ידיומנים סופין אסור להניק (ומעלה) [ואן מעלין] חזן שדיו ברחיים איה מוקחת מן שטוב מרווחים ומקנת לו את מנה' איה כדן מניקה ב"ה בעלה אשורי השעבוד ב"ה מוטל עליו להניק את א' בה איה בעל המטה עליו א' לאחרי מיתתו. ובר צמח אנו דיל' נכסם שנה האלמנה מעלין על שר הכרש ואנו ב"ה בעל כשרונם שאין עשעבודו א' אנו אנו זמיה איה [וכפון] ושכר גרושה מניקה איה אשון מוטל עליו להניק את א' בה ושר איה להנשא מנה איה א' להנתיק ב"ה נ"ח א' א' מרובה איה אשור המשעבוד ל"ה איה אשור להנשא עליו חז' חורש ושואני ששחברות לוי איה אשור איה להנשא ב"ה מנה אשור איה

ידיה שחא וסקל אגר ביתא ואמטיה
לרצא כ"י אלמא הפקיע המכר כחו
של רב מרי שהיה לו לדור צניח
חגסו שהיה ממושכנת בידו והפקיע
המכר כחו והוצרך להעלות לו שכל
לרצא וי"ל דאין לו הפקעת כח אלא
לפי שהיה קצור רב מרי שהיה רבא
מייב לו דמי המשכנתא במקום
העובד כוכבים ולא רבא לדור
בבבירי חסם משום רבית וא"ל רבא
לדבוייהם עבדינא לך דרנא לא
מייב ליה מידי אלא העובד כוכבים
וא"ת והא דלמך צ"י האומר משקלי
עלי (וערך כ"ג: וס"ג) הקדישו משכיר
הדור בו מעלה שכן להקדש ופרך
היה דייך רבא הזה במעילה קאי
למשמע שזמן השכירות יכול
להקדישה וי"ל דכח שיש לשוכר אינו
יכול להקדיש אלא הוא והקדש
שותפין בו וימכר בבית וקח זה דמי
שכירות בבית והמותר להקדיש אצל
הבא מיירי שמקדיש כל השדה אצל
מה שאינו יכול להקדיש עכשיו אי
גמי בהקדש ממנו היה חל על שדה
הממושכנת אף קודם שתפרה והבא
מיירי שאסור בקיום על המילה
לכשיפרה דיכול להיות דבשדה
ממושכנת אינו יכול לאסורם בדבשה
אף על פי שיכול להקדישה "כדמוכח
בערבין דיכול להקדיש יותר ממנה
שיכול לאסור בקיום ותתראה בבב
האי דפרך לעיל ומי איכא מידי
דאילו השתא לא קדים ולקמייה קדים
ומאי קשיא ליה דלמה לא תוכל
להקדיש מעשה ידיה לאחר שתתגרש
מאי שנה מוכני מלוג שיכולה למכור
עכשיו לכשתחלמן לאי שתגרש אלא
ודאי אע"פ שיכולה להקדיש מידי רבא
לאחר לא תוכל לאסור ועוד ידוע
להיות דאפילו היתה מקדשת ידיה
לשמים לגמרי לא היה ראי לחול הקדש
כמו על שדה משום דבשדה חל ההקדש
על גוף השדה צדודה בנשות המילה
וממילא קדשו הפירות כשלא הגוף
מרושות אצל ידיה אפי' הקדישו
לשמים אין נתפשות בהקדש ואפילו
בעצב אמר רב דגופיה לא קדיש וצנן
חורין מודו כ"ע ולכן אפי' הקדישו
לגמרי לא חל להקדש לחול יותר מאסור
למלה בחיות שדה הממושכנת לו
למלה בחיות שדה הממושכנת לו

אלמוה רבנן אלא ה"ג דאלמוה לשעבודא דב"ס כדמוכח גריס המדיר
שעבודה ע"י קיום אלא ודאי דאלמוה נמי לשעבודא דאשה וא"ת צפ"י
רבא קריה מיתתא הא אלמוה רבנן לשעבודא דאשה ח"ל דדוקא בקיום
לינא נמיחש להכי ומפקיע מידי שעבוד כמו הקדש והא דלמר בהחזון
דאלמוה רבנן לשעבודא דבעל אע"י דשחרור דאשה לנקדס צטריה ל
ידו עזימה מידה כיון דלחיל פירות בחיה דלאמרני בהחזון ונקד
ארבע יושבת בהתררא אע"י דכשלש נמי אינה עושה מכל מלגל

אף על פי פרק חמישי כתובות

הקדש גמור לתפוס פדיונו אלל אסור
על אדם אחד וכיון דקדושת הגוף
הוא מפקיע מידו שעבוד שהיא
משועבדת לבעלה וחילל. ולקמן פריך
א"כ מאי איריא שמה יגרסמה מהשתא
חילל: **הקדש**. כגון ששעבד שורו
לבעל חוב וחזר והקדישו מפקיע
שעבוד המלוה וגובה חובו ממקום
אחר וזה כשר לקרן ואינו גזול ללא
הוא קני ליה איריא דקדושת בעמלא.
ודוקא קדושת הגוף אלל קדושת דמים
דצדק הצית לא מפקיע שעבוד
דמסין ענכין (דף כג:) מוסקיע עוד
דינר ופודה את הננסים הללו כו':
חזק חזקו חזקו לחזקיהו ליינוד

על חמנו אחר הפסח מותר בהנאה
אוקמינן לה התם [לכא] כשהרהינו אלנו

[illegible]

לברא בפרק אלמנה (יבמות דף ע"ב) כמ"ד לנשה אבל לא לנאש אינ'
דף פ"ג: ה' הקד"ש חזין ישחררו. תבצח בשטולת (גיטין מ' וס"ג):
וה שחברו במשנה מכל מקום עושה מלאכות קטנות שבציה שלא
ז' אינ' עושה כלום: מ"ה. דהא נתן בהניזקין (גיטין
קנא הכא פריך דלמא לשמעיונין אלו מלאכות שאשכח עושה דקאי
תחת ואופה ומניקה את צנה וכיוצא בהן שמבטיחות יופיה אבל אשופה
ז' הוא. שאסרה הגאון הנקה על עצמה שהיא נהיית בהנקה כדאמר
לערא דידה וכי הויא (שדושה עליו ומניקתו מפני הפסגה אבל
יד חל והשתא פליגי דב"ש סברי דהוא נתן אצבע בין שיניה הלכך
בין שיניה וכופה להניק שמשכיר לו מניקת או תאז בלא כחוצה:
ר"י

[illegible]

—♦—

[illegible]

תוספות ר"ד (המשך)
אם נתגרשה א"צ להמתין.
ובפ' החולץ דאמר' התם
לא ישא אדם מעוברת חבירו
ומינקת חבירו דאשמע א"צ
גרובה הא אמר' התם ותרתי
תרביניהו לרשון דאלמא
לא מיירי אלא באלמנה דא
בגרובה כיון שהיא יכולה
להשליך בנה לבעלה למה
היא צריכה להמתין אך אם
היא מכירה כופין אותה מפני
הדשים:

[illegible]

עד כמה. כמה חדשים איתן לן למימר
אחרת: כל חד לפוס חורפיה. יש מיני
יוש שאינו מבינה עד שלשה חדשים: כל
אחלה צדיקה הדבר תלוי אם אנו רואים
בגדיה (גירסה): וכן דברא. גרסה
ולא היתה רואה לעיני: ויל דברא. אם
ממיתה: אומכה דברא דגשי. הוסיפה
בצורה של נשים: מסוי. מביט: נעוף
עיון. זקוף עיון כמו דשפיל ואזיל
דבר ארוח ועיניה מתייפי דביק (דף
לרי בריק. שאי ציך: ליונק
שקן). כלילי יונק דבר משוקן: חלב
ממלכתי שמים. חלב של אשה
המהלכת בשתי רגלים: טמא. אסור:
שהשקלים כמגעם. שאינה מטמאה
ממחיים: הפמרט בחלכה. כלמחריץ
צדיקורות (דף ו): גמל גמל שני פעמים
בחד לאסור חלבו: אדם שהחמיר
בכמגעו. דה: שאינו שוח כלל.
שהרי בטורה טהור: הוא טמא.
מחד קרא נפקא ליה. ל"א זה טמא
וכו' דמבי צדיקה דקרא אף את זה
ללא מחללו זה מיעוטא הוא: ואמר
רב דשקן גרסי: אפי' מלות פרישה
ממחורייא שרי. אין בו. דלמחורייא שרי
ורגנו נמי לא גזור ביה למחרי' חלב

מהלכי שמים עתור: **הא דפריש**.
דקתני מותר כשפירש מדדי האשה
לכללי. והיוק מן הדד כיוק קצן
ומלופא דסד. דלדפריש
מאמור מדרבנן דמתקף דסד בהמה
ואחתי למימר דס בהמה אכל: **דס שעל**
גבי כר. כגון שנשכו ויניכר בו דס
השינים: **גוררו**. לדס: **מולו**. דהא
לינא דחזי ליה: **וגנת**. המיילל מכאב
לכלבו. פליגמרי"א: **חנק חלב**. משום
רפואה ורפואתו וילק ע"ז: **מפרק**.
הנזק דבר ממקום שגדל בו ולא מן
הממוצר אלא מן התלוש ותולדה דש
הוא שמפרק תבואה משקין שמה דף
ע"ז: **כלאחר יד**. שאין דרך בני
העולם ליקח אלא לחבוץ ביד: **ובמקום**
לנזר. שמתערר מכאבו: **לנזר**.
המקלה מים מן הגג: **קשקשים**.
קשים ועשבים שקותמים ומעכבים
אגת קלחו ומימיו יולאם ומתפשטים
לגת ודולפין לבית: **כלאחר יד**. ע"י
שינוי ברבול. ומשום דלאמר רב יוסף
הלכה ככולהו נקט לה הכא: **וכמה**.
היא פרישה: **איכא דלמרי פני רב**
היודה. מתינתא ולא שמעתא: **בסוך**
עשירים וארבעה חדש. שטול דבה:

בצנעא בשבת ואינו חושש
פסידא לא גזרו בה רבנן א
לאחר עשרים וארבעה ח
יהודה בר חביבא אמר ש
יהודה בר חביבא קמיה דש
בעלה בתוך עשרים וארבעו
וקשה לר"י הא דפרין התם אי דלמי
על כן נראה דברימא דהתם פליגא
יד הוא. וא"ת אפינו לא הוי כללחר
יממא אשיג דלחון לא חשיב גדולי ח
בקרא צקר ואלן מה הפרט מפוסל
בציעין ממס שיהיה גדל מן הקרקע
(ב"מ דף פט. וס.) דתינא דיש מה די
אלמא לגבי דבר הבדל ממס מן הארץ
יהודה דסבר דיש דישא
ממעבן ברגא בצנעא בשבת. וי
באיסור מלאכה דאורייתא
לא יראו אלמ מלאכה כל

ויוודע להכירה מלינן מלאכה
חרץ ומכירה נחמשים יום
מן שמכירה. אין שיעור לדבר
ומכירה כופה ומניקמו בשכר

רבי יהושע אומר אשי
למימר ארבע וחמש ש
דוקא נקט עד חמש מתפרי
חד שיעורא הוא מ"מ ליכא

עד כמה אמר רבא אמר רב ירמיה בר אבא
אמר רב שלשה חדשים ושמואל אמר
שלשים יום ורבי יצחק אמר ר' יוחנן חמשים
יום אמר רב שימי בר אבוי הלכה כרבי
יצחק שאמר משום רבי יוחנן בשלמא אמר
ורבי יוחנן ^ככל חד וחד כי חורפיה אלא
לשמואל כי האי גוונא מי משכחת לה ^ככי
אתא רמי בר יחזקאל אמר לא תציתניהו
להני כללי דכיל יתודה אחי משמיה דשמואל
הכי אמר שמואל ^ככל זמן שמכירה ההיא
דאתאי לקמיה דשמואל אמר ליה לרב דימי
בר יוסף זיל בדקה אול אותבה בדרי דנשי
ושקליה לברה וקמהדר ליה עלייהו כי מטא
לגבה הות קא מסוי לאפה כבשתנהי לעינה
מיניה אמר לה נטף עיניך קום דרי בריך
^כסומא מנא ידע אמר רב אשי בריהא ובטעמא:
תנו רבנן ^כיונק תינוק והולך עד עשרים
וארבעה חדש מכאן ואילך כיונק שקץ דברי

רבי אליעזר רבי יהושע אומר: אפילו ארבע וחמש שנים פירש לאחר עשרים וארבעה חדש וחזר כיונק שקץ אמר מר מכאן ואילך כיונק שקץ ורמיניה ^י יכול יהא חלב מהלכי שתיים טמא ודין הוא ומה בהמה שהחלת במגעה החמרת בחלבה אדם שהחמרת במגעו אינו דין שתחמיר בחלבו תלמוד לומר ואת הנבל כי מעלה גרה הוא הוא טמא ואין חלב מהלכי שתיים טמא אלא טהור יכול אוציא את החלב שאינו שוה בכל ולא אוציא את הדם שהוא שוה בכל תלמוד לומר הוא טמא ואין דם מהלכי שתיים טמא אלא טהור ואמר רב ששת אפילו מצות פרישה אין בו לא קשיא יהא דפריש הא דלא פריש יוחלופא בדם ^י כדתניא ודם שעל גבי כבד גוררו ואוכלו שבין השינים מוצצו ואינו חושש אמר מר רבי יהושע אומר אפילו ארבע וחמש שנים והתניא ר' יהושע אומר אפילו חבילתו על כתפיו אידי ואידי חד שיעורא הוא אמר רב יוסף הלכה כרבי יהושע: תניא רבי מרינוס אומר יגונה יונק חלב בשבת מאי טעמא יונק מפרק כלאחר יד ובמקום צערא לא גזרו רבנן אמר רב יוסף הלכה כרבי מרינוס תניא נחום איש גליא

אומר "צינור שעלו בו שקששין ממעכן כרגלו
מאי טעמא מתקן כלאחר יד הוא ובמקום
ר רב יוסף הלכה כנחום איש גליא: פירש
ש וחזר כיונק שקץ: וכמה אמר רב
ואל שלשה ימים איבא דאמרי תני רב
ואל שלשה ימים תנו רבנן ^אמינקת שמת
חדש ^בהרי זו לא ^אתתארים ולא תינשא
עד
סנה אפילו בשבת גמי הו ליה לאקשווי אפי' אי ליכא
הך דהכא וכן משמע מדקאמר הכא הלכה כרבי מרינוס
גמי דהא אין דישה אלא בגדילי קרקע דלמחר צפרק
בהמה חשיבא גדולי קרקע דלמחרין דריש בכל מערב
ועל קרקע ^אזי וזו איז לומר דהי דחשיבא בהמה מערב
כמו סממנין דלגבי סממנין לא חשיבא בהמה גדולי
מיוחד דבשעת מלאכה כו' ילא החולצ והמגנן והמחנך
לא חשיבא בהמה גדולי קרקע יש לומר דליתערך טעמא ד
לא בגדולי קרקע דמחייב בפועל חלוץ גמי משום דש' וישין
דלמחר כל מקום אספרו כחמיים מפני מראית העין
מו שוטקין בהמה אבל לא כנגד העם (שבת 77 א) שא
היה לו דהוה לרבעו ולא גזרי רבנן לאסור בבהרי חד

רבע וחמש שנים. אע"ג דלכא ליכא
 ס' כלאמרי אינשי * ואפי' טובא דמשמע
 מהצילנו על כחישי ומשני אידי ואידי
 מיפוך השתא חמש שרי ארבע מבעיא
 נקטו ארבע לבדא ותסת' (לכחוס:)
החמרת באבהא. כדרשני
 בצבורק (דף יא)
 מואת הגמל: **יבול** יאה חלב
 מהלבי שתיים טמא ודם מהלבי שתיים
 טמא. נמי"ז גרס"י בשר בתקוס דס'
 ואקמח ת"ז זה אוליא חלב שאינו נוהג
 בכל פירוש חלבי חלב צממה טהורה
 מותר ולא אוליא חלב הכשר שהוא
 נוהג בכל שאף צממה טהורה אסור
 בשר מן החי ת"ז זה טמא זה בלא
 מעשה על אכילתו ואין בשר מהלבי
 שמים כ"ז ואור"י דבין לפי ספרים
 שלנו דרשי מהוא היחור חלב דס'
 ובין למי"ז דרשי מזה רמי שפיר
 דמי' למעוטי חלב בשר דמי' כולוהו
 מחד קרא כמו שמצינו צממה
 מקומות דממעטין מחד קרא כמה
 דברים כדאכחזן בפרק ההנהה מן
 ההקדש (מעילה יח.) דלמה פעמים
 קהמא תמעול מעל ריבה ופליגא
 שסתא אצרימתא דפרקס דס' שפיעי

(כרימות כ: יס) דממעט דס מהלכי
שחים מדמכזי לעוף ולנחמה ויס
ספרים דממעטין חלב מדמכזי הוא
ודס מדמכזי וז ומימה לר"י דמנא
לאוקומא אדס סכנה הוא ויס
לאוקומא אנכר ולהיחרב בשר מדס
לחין איסור בשר נוהג בכל אלס
מחיים אלס דס איסור נוהג בכל בין
מחיים בין לאחר מימה ואור"י דאי
הוא גרים שפערמחין בשר במקוס דס
הוא אמי שפיר דמזה ומזהו ממעטינ
חלב ובשר ומההוא קרא דכרימות
ממעטין דס וא"ת ויחין דממעטין
דס מההוא קרא דכרימות אמאי
אינטריך קרא למישרי חלב השמא
דס מותר חלב לא כ"ש וי"ל דמההוא
קרא דכרימות לא מצי למישרי דס
לגמרי דלא ממעטינ ליה אלס מאיסור
דס חלב מאיסור טעמא לא ממעטינ
ליה והואיל ונממעט מאיסור דס
השמא דס וחלב שחין:
גונח יונק חלב בשבת ב"י לאו
בש"ס נז סכנה איירי דא"כ
מאי איירא משום דהוי מפרק כללחר
יד אפי' הוי מלאכה דלורייתא שרי
במקוס סכנה וקשה לר"ת מה
לאמר בפרק חרש (ויגמז לה) אלס

שאלו אומר יונקים היינו מזהמה
טהורה ב"ט ופרך אי דליכא סכנה
אפילו בשבת נמי ואי דליכא סכנה
כו' ומשני לא זריכא דליכא זערא
ומפרק כללחר יד הוא שבת דליסור
סקילה גזר רבנן י"ט דליסור לאו
לא גזר רבנן ותירך הדמס מיידי
בזעז של רעב והכא בזעז של חולי
שהוא קרוב לסכנה ובשבת לא גזר
כנה אי דחולה הוא אפילו בשבת נמי
מכלל דפליגי עליה: **מפרק** בלאחר
יד גדול (שבת עה.) גבי פועל חלון וכי
(עירובין ק"ח:) דלמעט גרים מלכתי
קרקע מלך מוסר: כיון דגמרי מןממון
קרקע כדמוכח בהשור אט הפועלים
ינים גדולי קרקע ואין פועל אוכל בו
לא דמפרק בלאחר יד הוא משום דרבי
פוטו שבת עג: ד"ה מפרק):

א ב מ נ פ ק ר ש ט י
 חסות ה' עוֹשֵׂה
 יְשׁוּעָה לִּי כִּי מִן הַמָּוֶת
 חָצַרְתָּנִי יְהוָה אֱלֹהֵי
 מַלְכוּת אֲסֻרֹת ה' יִשְׁׁמַר
 לִי כִּי מִן הַמָּוֶת חָצַרְתָּ
 נִי יְהוָה אֱלֹהֵי מַלְכוּת
 אֲסֻרֹת ה' יִשְׁמַר לִי כִּי

לעזי רש"י
פלינדרוי"א (פלינדר"א).
להאנח.

תוספות ר"ד (המשך)
בטעמא: ת"ר תינוק יונק
ההולך עד כ"ד חודש מכאן
ואילך כיונק שקץ דברי

ר"ד אומר אפילו עד
וה' שנים פי' לאחר
חודש וחוד ה"ה
כיוצא שש: אמר ר"י
כר' יהושע: אמר ר"י
ממאן ואילך כיוצא שש
יכול חלב מהלכ' ודימניהו
פי' טמא פי' אסור ודן
ומה בהמה טמאה
במגעה פי' שאינה
מטמאה בחי' השמים
כדילפי' בבכורות
גמל תרי זימני חד

גלופ"י והד לאיסור חלב
אדם שהחמיר במעטו א"כ
והתחמיר בחב"ב (א"כ)
חלב מהלכ' ב' טמא אלא
טהור יכול ארציא את
החלב שנינו שיה' בל' ב'
ח"ל הוא הוא טמא ואין
חלב מהלכ' ב' טמא אלא
טהור ואר"י אפילו מצות
פרוש אין בו. ל"ק את
פרשי והא דלא פריש פי'
אם פריש מדרי אשה הוא
מדרבנן וחילויא
אסור חמירי עד על (החכב)

[illegible]

צוירן שעלו בו קשקשים
 ממעבדן ברגלו בצנעה
 נשבעת ואינו חושש פי'
 עלו בו עשבים המעבדים
 קלוקו המים ומחורן דרך
 ההבים מתפשטים וכל
 הבית מאי טעם מחנק
 בלא"י הוא ובמקום פסידא
 גורי רבנן אמר רבי
 הל' נכוחים איש גלוי:
 מירש וחזר היה כינוק
 ששקן בכמה אר"י ב"ח ז'
 תיר' מנקה שמת
 בעלה בחור כ"ד חודש
 היז' ל"ח ולא תתארס

(א) ירססת רבינו דנפק'ל מזה וכמו שפרש"י בל"א יכ"ה בלמה בתיק' בחו"כ נפ' שמיני יכ"ה ג"כ בלרמית. (ב) ולא איניא את הדס ת"ל הוא הוא טמא ואין דס מהלמי דו' בל"א.

שמה תתעבר ותטערך לגמול את
 לו ביום וחלצ: שמונה עשר חדש. דיו
 וואס. חוצפה: דלא מיסתייעא מילתא.
 למינקת. וז שמת בעלה או גמלתו בחור
 ומנו או מת: לבי ריש גלותא.
 אלמנות שהיו בן מניקות ומנו
 בניהם למניקה והמירו: לישא:
 דלא הדרי בכו. מניקה שפסקה
 להניק בניהם יראה לחזור בה לפי
 שבני אדם מאמינים הם אבל באישי
 אחריני דלמא הדרא בה המניקה
 וחורבן הכן אלל האם ומסתכן: לא
 סחברוהו מהא. אי לא אמרה לכו
 סבתא משמי' דר"ג לא הייתם יודעים
 לחזור מתוך משנה זו שאסור: הרי
 שהיה דרופס. רוב ימים להיות
 בבית אביה כי כל אלו אין דרכן
 להתעבר: שאינה כגוריות. לילד.
 שנערך בית הירון שלה: כגוריות.
 בכל מהם שהיו מחמיר מדרבנן.

אלמא אע"ג דאין כאן להבחין בין
זרעו של ראשון לשל שני דהא לא
מיעברא לא פלוג רבנן בתקנת
גזירות שלהם בין אשה לאשה ובזר

מיעזר לא פלוג רבן בנקת
גירות שלם אזה לאזה וגזר
סמחא פלוג רבן בנקת
והי נמי לא פלוג רבן בנקת
שמת בעלה בין שהיא מניקה בין
שאינה מניקה: **וגמלתו אסור.**
שגמלתו ממחא שרית לנישא: **ספקא**
קימטא. פסוק ליתן לה מזונות
מיעזר: **אורחא דרבא.** משלה דרי

זרע חבוטה: חבוטה. קורציי"ה:

קורא. רך הגדל בדקל מה שנוקם
על הענק בשנה זו: **כופר**. תמרים
בקטמות: **כמל**. כוחם: **והרסנה**.
דגים מטוגנים בקמח וזיר ושומן
להן: **מנייהו פסקי חלב**. יש
גדרים הללו שפוסקין חלל האשה
יש בהן שאין מפסיקין אלא עוכרין:
בני נכסי. ולדות שמתעברות שם
נופלים מחולי שמו פ"ש"א"ן: **שמוטי**.
ארוכי זנאד והוא מום: **גירדני**. פי'
אדם שנמרס עשרות ראשו או צעל
גרב: **זולגלי**. רעבתני: **דולגני**.
עיניהם זולפות מים תמיד: **מוניני**.
הורגלה לאכול דגים קטנים: **מזיני**.
עינא. עיני פורחות ונעות תמיד:
גרגושא. אדמה ארזלא"ה בעל"ז:
כריי

ה' זקן או חולה או שהיתה עקרה

עלה ושאינה ראויה לילד 'הכל'
 י"אומר רב נחמן אמר שמואל
 לתו אסור מר בר רב אשי אמר
 ולא היא ההיא שומה הואי דלא
 ק עמו לא בנה ולא בן חברתה
 אמרת לא בן חברתה מיבעיא
 דהוה לה מותר לא הוה ממציא
 תאכל עמו דברים הרעים מאי
 כבושא אמר פפא אמר אפילו קרא
 לבא דמשמשא בי ריחוי הוו לה
 וו לה בני גירדני דאכלה חרדלא
 י"מצי עינא דאכלה גרנושתא
 א ושתיא חמרא הוו לה בני
 בריי

(א) נראה דמ"ס הוא וצ"ל אפילו ביעמא בכותחא לא לישרי איניש יכו'

[illegible]

ששיתיה עקרה. עשרה
 נדמה ונטול האם
 שחלל את מחמתו מול סכנה
 שצמח לו בני חסד ונא
 שכלן לכן וסוחרה עקרה
 שגורו מן
 שחלל את יוסף לו מימין
 שחשן לו שגור ונא דרך
 שכלן חליוע ודוכנח.
 שכלו לו שאנו יולד
 ששיאנה ארבעה יולד
 שחמם שחם סם עם א
 שחולו ויבות רב
 שריכות להחמין
 שחשן האים אט
 שחלל הכה רב מאיר
 שדבר שחולו
 שחשן ויחיה לו דבר
 שחלל דכניה
 שחולו ויחיה לו
 שחולו ויחיה לו
 שחולו ויחיה לו

תהלים קכז ב

אכולו. נמי קאמר דע"י נדר יתר משבת אחת לא: והא. בלא
נדר שזה חדשים קאמר בספנים: אינו דומה. לענין מענית מי
שיש לו כו' אף כאן בלא נדר דעתה נוחה לבעלה שמה יבא בתוך
הזמן אבל זו משהדירה הרי היא כמי שאינה מצפה לבעל: אמר

"אֲכֹלֶהוּ וְהָא שֵׁשֶׁה חֲדָשִׁים קָאָמַר ^(א) אִינוּ
 דְּמוּמָה מִי שִׁישׁ לֹו פֶת בְּסֻלֹו לְמִי שְׁאִין לֹו פֶת
 בְּסֻלֹו א"ל ^(ב) יִרְבֶּה בֵּר רַב חֲנֵן לֵאבִי חֲמֵר
 וְנִעֲשֶׂה גַמֵּל מֵאִי א"ל ^(ג) יִרְצֶה אִשָּׁה בֶקֶב
 וְתִפְלוֹת ^(ד) מַעֲשֶׂרָה קֶבֶן וּפְרִישוֹת: הַסְפִּים
 אַחַת לִשְׁשֶׁה חֲדָשִׁים דְּבָרֵי ר' אֱלִיעֶזֶר: אָמַר רַב
^(ה) בְּרוּנָא אָמַר ^(ו) רַב הֵלֵכֶה כִּר"א אָמַר רַב אֲדָא
 בֵּר אַהֲבָה אָמַר רַב זוּ דְּבָרֵי ר' אֱלִיעֶזֶר אָבֵל
 חֲכָמִים אֵימָרִים יִהְיֶה לְמִדֵּים ^(ז) וְצִאֵין סִלְת"ב כ' ^(ח)
 יוֹג' שְׁנִים שְׁלָא בִּרְשׁוֹת אָמַר רַב אֲמִרָה רַבְּנָן
 אֲדָרְבִּי אֲדָא בֵּר אַהֲבָה וְעֵבְרִי עֹזְבָדָא בִּנְפִשְׁיָהּ
 כִּי הָא דֶּרֶךְ רַחוּמִי הוּא שְׂכִיחַ קְמִיָּה דִּרְבָּא

חמר מהו ליעשות גמל שלא ברושות
הרווחה עדיפה לה שיעשר או עונה
עדיפה לה: **בבב** ו**טיפלות**. להיות
בעל עמה: **מעשרה קנין**. להעשר:
דברי ר"א. **אחמתי** קרא ויפסל דממני
נקיט: זו **דברי ר"א**. הנך עונות
וינאות שלא ברושות דממני דקמי
התלמודיים ויאלס לת"מ שלא ברושות
לממני דקמי דממני דממני דממני

שנים יום. ספק רב. תנאים
שדורנו שומכים על דבריו ונזאץ
של צרפות: ועדי עורא.
כוחיה: נפשיה. והוא נא להם
ליטול מהם נפשות שנעשים ומתים:
מסביא. מרגום של מצפול: מע"ש
כו'. הוא ליל מענוג דעתה והנחת
הגוף: כפו מעסו. דעת המהמנהג
לחייבין צכפית ההנהגה: אימס
לצריה. להשיא כמו של רצי חייא:
איכא פסולא. שלא היו מהוגנים לזוג
אחד: סטטיה בן אביעל. בן דוד
היה. אביעל שם אשת דוד. ור' חייא
אמי משמעי וזהו הפסול שר' היה
מבית דוד והוא היתה שר' הבאה
משמעי הוגנת לבנו שלא היתה בת
מלכים: פסקו ליה מרמי מרי שנין.
קודם שיכנסו: אחלפוא קמיא.
העצירו הנערים לפני החתן: דעס
סוגר י"ש בדר. שגמר להרחיק וזו

מורא דנורא יומא חד
רבי ינאי כפו מטתו
שיוצא מלפני השליט
למיכתב כתובה גח
במשפחות רבי אתי
ל איעסק ליה לבריה
בי רב אחלפוח קמיה
הדרר איזיל הוה קא
יב תביאמו ותמעמו
תרתין סרי שני (6) בבי
נגרשה יאמרו ענייה
ו וזו זוגתי בעי עלה
רב בשילהי הלוליה
עכבא ליה אול יתיב
אי ידע אמיל לביתיה
קרו לה בת חכינאי
תא דין אול בתרה
ווי לבה פרץ רוחה

ממלכו מורה והיה חכם כזה. **לכא**
שבע. גם אי' מעשירי ירושלים שכל
הנכנס לבימו רעב כלכל הי' יוצא **שבע**;
קא

לְנִירָה קָם קִמְיָה הוּא סִבֵּר לְמִשְׁאֲלֵיהָ שְׁמוֹעַתָּה
 מִמְּקוֹמָה בְּרָא בִּישָׁא רִמְיָה בִּר חֲמַא הַחֹטֵט
 רַבִּי חֲמַא בְּרָא בִּישָׁא רִמְיָה רִמְיָה דְּכֵן כֻּלְּכֵן שְׁבוּעַ
 מִקְדָּשָׁנָא לֶךְ אֹזֶלָה לְבִי רַב אָמַר לֵה אֵין אִיקְדָּשָׁא
 אֲדָרָה הִנָּה מִנְכֵסִיָּה אוֹזִיל יְתִיב תְּרִי סְרִי שְׁנִין
 לְמִיּוֹדֵי שְׁמִיעִיה לְהִבּוּא סָבָא דְקָאמֵר לֵה עַד כְּמָה

קא

צו ד מ' שס הלכא א
טור ש"ע שס סעי' ב:

א] תוס' ד"ה מתעשה וכו'
ולפי חשבון ארבע סאין
בסלע היו שלשה דינר י"ח
קבין. דבריהם מבואר יותר
בסוטה ד' כ"א ע"ב ד"ה
רוצה וכו' והגאון מהר"ף
לא ציינו כאלו:

אכזריותו והוא ספסוף י
 חוששים קתני ארץ דומה
 מן שיש לו בעל סכור לה
 שאין לו "פי" חלץ נדד
 דעתיה עליו ומצפה לו
 דבר שמה יבא משאי-
 במדבר: הגמלי' א' וכו'.
 ר"א וכן ר"א ר"א ח"ל
 ונעשה גמל מא' אל-
 ורצה אשן וכו' ותפסלו
 מ'ט' וכו' ותפסלו דברי
 ר"א אמר ר"א ח"ל ח"ל
 ר"א: אמר ר"א וכו'
 דבר ר"א אבל ח"א יוצא
 ח"ל ח"ל ח"ל ח"ל ח"ל
 שלם כדברש א"ר מ'י
 וכן אמר ועברי ונודא
 כשהיה לומר אל
 למעבד הכי כי לא
 ר"א רומי ר"א ח"ל ח"ל
 במהותו קמי דברא ה'ה
 ויגיל למיח' לבית' ח"ל
 ח"ל וכו' כדברא וכו'
 משמתי' שמעתא
 ואל אחת חות' (המריא)
 (מפסילא) כדברתי וכו'

שלא בראות: ועדרי פוּכְדָא:
 כחומיה: כנפשייכו. והוא צא להם
 ליטול מהם נפשות שנענשים ומתים:
 מפּכִיָא: תרגום של מנפּכִיָא: מעַפֵּה
 כר'. שהוא ליל מעונן ושינתו והוא
 הגוף: כּוּפּוּ מַטְסוּ. כדת המתאכלים
 והחייבין ככפית המטהר: אֵיעֶסְק
 לנבִירֵי. להשיא צמו של רבי חייא:
 אֵירֵכָא פּוּלּוּא. שלא היו מוהגנים לגו
 אחר: שַׁטְטֵיהּ בְּן אֵיבִילָא. בן דוד
 היה. אֵיבִילָא שם אשת דוד. ור' חייא
 אחי משמעי וזהו הפסול שר' היה
 מביט דוד ולא היתה בת הבאה
 משמעי והגנת לבנו שלא היתה בת
 מליכ: פֶּסֶק ליה תרסי מרי שנין.
 קודם שיטעם: אַחֲלֵנוּבָא קמיה.
 העבירו הנערה לפני החתן: דַּעַם
 קוֹנֵן י' כך. שאמר להרחיק ומן
 חופתו וחור וקריבה מריב חיתת כלמו:
 מַעֲיָקְרָא כתיב וריבמו וטעמו כהן
 מַעֲיָקְרָא מְכוּן לַשְׂכָּר. שיבא לו לרצ
 ואח"כ יבנו לו מקדש: ולכבוש אֶמֶר

גמ' רבי אתי משפטיה
ע"י כנה"ג חו"מ סימן ג'
בהגהותיו להצ"י אות ו:

הגהות הב"ח

(א) נט' בני דב. ע' מ"ר
סדר אחרי מות פ' בא:

(א) גם' בני דב. ע' מ"ר
סדר אחרי מות פ' בא:

שֶׁאֵין לוֹ פֶת בְּסֵלֶר.
אוֹכֵל הַיּוֹם וְדוֹאֵג עַל לִמְחָר
(יִזְמָא עַד), רוֹצֵה אִשָּׁה
בְּקֶבֶד וְחִפְּלוֹת. חֲפִיזָה
לְחֹן כְּמוֹתוֹת מוֹעֵצִין
וְהֵא מִפְּלוֹתָה מִצֵּר
לָהּ בְּחַשְׁמִים, מַעֲשֶׂרָה
בְּקִין וּפְרִישוֹת. לְפִרֹּשׁ
מִן הַמִּיחֻזֹּת וְסוֹסָה
(כֹּא), בְּמַחֲסוֹת
לְדַכָּא (עֲרוּבִין כֹּא), בִּי

[illegible]

מחנה המורדת על כעלה
 ופוחתין על מכתבתו ו
 דיינים בשבט יר אמר
 ששבעה טרפיקין ועד
 נכמה הוא מותח ויולך
 כנגד כחכתה יר ופוחת
 יאמר לערלה הוא פוחת
 יאמר ששם תפול לר
 ירושה מקום אחר ויחזור
 יגיבה ממנו. וכל ומיור
 ועד אשר ימוסיף לר
 על כחכתה יר דיינים
 בשבט יר אמר שלשה
 טרפיקין על המורדת על
 כעלה מחמשי שאני
 לערלה להקוק על קסוד
 המכמים פלחתי מחכתה
 יר דיינים מורדו
 והבעל שאני אם חתרצה
 עליו לערמי בשלום
 ופוחתן אלו יר דיינים
 הירדיון הבעל בכל שבת
 ושבט פוחת מחכתה
 יאמר דם הבעל נתון לר
 כל בחור מי מדרה נתן
 לה על כחכתה קרן פמחה
 יר שאני פסדת מרדה
 אלא יר דיינים שבעה וכל
 וכוזן שאני חכמה וכוזת
 יניישא אלא שסבתה
 לעצור דאריקין לקמן
 אבאל אם חכמה נירישין
 וכוזן לה וגו ומפסדת לר
 מחכתה מיר וגו ושירו
 כל ויריעה כי תפסיד לר
 חכמה פני חכמה וכוזת
 וכוזת

קב א מ"י פ"ד מהל'
אבות הל' יג עור
ש"ע אה"ע מינן עו ספיף
ג:
קב ב מ"י שם הלכה י
קב ג ש"ע שם ספ"ג:
קב ד ה מ"י פ"ד מהל'
יגוס ויחלה הלכה י
סמג עשין נא טו"ש"ע שם
סמן קסה פ"א ח ג:
קה ד מ"י פ"א שם הל'
ז ופ"ג הלכה ז סמג
עשין נז טו"ש"ע שם ספיף
ח:
קז ז טור ש"ע שם ספיף
ח ובה"ה:
:

תוספות רי"ד (המשפ)

יכול לישא אשר אחרת
עד שלא יפטור לזו
ויצוה זו בית לה
כתובה שאין בית דין
יכולין לקנותה בכתובתה
מאחר שהיא טענת טענת
אונס וזה הפתרון הוא
נכון שאין לזו ממנו
ולפי"ז הפתרון היא
שארמה מאוס עלי א"כ
הרי מורדת וא"כ כשבר
לגרשה נותן לה בחובה
ותוספת שהרי התוספת
כתב ארס לאשרי בעבור
חיות בריא וכבר כ

מורדת שכן היא תקנתה
הגאונים שתוספת אין
לה אבל כתובה יש לה
אבל עכשיו שמגרשה
משום טענה ולא הוי
מורדת אפילו תוספת יש
לה שהרי אינו מגרשה
בתקנת הגאונים שנאמר

[illegible]

כמו שכופין אותן להוציא וכשהאשה נמצת מן השמשות ומן המלאכות שחייבת לעשותן לו זו היא המורידה שפוחות לה ממתבתה ככל שבה ושבת וצריכה התראה ואחר־כך תקנו תקנה אחת שיכריזו עליה ד' שבות ואח־כך יושלח לה כ"בד' הוי יורע שאפילו כתובתה ק' מנה הפסדת ואמרין על ארמכ"ה עצמים שולחים לה א' קודם הכרזה וא' אחר הכרזה כל ג' חלעי' מה בעל על עצמו ואינו מצוי בעתו וא' שבת וא' שבת וא' שבת ונעניתי ומתחששתי שהן נצ"ב שצריך הבעל לשלם לה וימון מפני שאחריות עליו היו פוחתין מאשה על האשה

ואם אין לו מנחם נוחם לה מחללת יביה גירסת הר"ף והרמב"ם ו"ל ובי"ט גם מפרש"י ד"ה מנחם. ג) ו"ל לה
ה שאין נשחיתים של עניים שומות יין כל און לה שאין נשחיתים של עניים ישנות על כרים ובי"ה בתוספתא

אֲרִי לֹא פֶסֶק [לֵה] שְׁעוֹרִים
לֵאלֹא רִ"י שֶׁהוּא סְמוּךְ לְאֹדָם
וְנִתְּנִים לֵה חֲצִי קֶבֶטְנִית
חֲצִי לֹה שְׁמֹן קֶב גְּרוֹגֵרוֹת
אוֹ מִנֵּה הִבִּילָה וְאֵם אֵין לוֹ
פֶסֶק לְעוֹמֶתֶן פִּירוֹת מִמֶּקֶם
אַחֵר וְנוֹתָן לֵה מִטָּה וּמִפֶּן
(2) וְאֵם אֵין לוֹ מִפֶּן מִחֲצֵלָה
נִתְּנוֹ לֵה כֶּפֶר לְרֹאשָׁה וְהַתּוֹר

ס בימות החמה ולא חרשים
קבל והוא אוכלת עמו מליל
היה ה'ם שתי ביהודה שון
נוקיה פוחת לה ממעשה
שרה אשור עיי שליש אשון
רן לברן שפרסות נאן נתון
חטן אי קטני ריאן יספיק
ממ הרו מא ביצים וחרמש
יכל כל מרות חכמים כן
שער קטן לבטה כדי קיום
עזרים עד רן רביעי עזר
עזרים יכע' ילי שערים
הן ונחל לה קב בגזרות
הן מחצית מן המסן
כל במרת איטלקי אפילו יין
על הכר. ואמרין ואילו יין
טה:
דשנים בימות החמה ולא חרשים

אף על פי פרק המישי כתובות

סה.

עין משפט
נר מצוה

(א) ויגדל גורלו ויחיה לה
אם כפר גורל חיל כן ויחיה
נמנהלה ית'. (ב) [קמין
סו: 1.] (ג) ויגדל מותה ויחיה
וכי' בימות קד: ויחיה
לדודא כש"ע אה"ע סימן
קטס סעיף ד', (ד) ויגדל
חומה. רש"י, (ה) [לעיל
מס: 1.] (ו) [לעיל מס: סא:]
(ז) ויגדל ויטון ויפד' למשה
לעיל סד: (ח) [ח' ע"י
משה'ס, (ט) [בב"מ תר"ט
באופן אחר, (י) וכן תוס'
בפ' המקבל ק"י: דקאמר
דנותנין מטה ומסן ולמחי'
יתנו כר או כפר או מחלל
הוא' לשניה אלא דנותנין
לו מסן משום דלח"י גם
למסיה. ת"י.]

תורה אור השלם

1. כי ונתת אמה דבדיה
הורתם כי אמה אלקה
אחרי מאהבי בתני לחמי
וכימי צמיר ופשיטי שמיני
ושקיה: הרשב"א ב
2. ותקם חנה אחרי
אכלה כעלה ואחרי
שתה ועלי הבקן ישב
על הכסא על מוות
היכל י: שמואל א א ט
3. וישכמו בבקר
וישתחו לפני יי וישבו
ויבאו אל ביתם וירקתה
ידע אלקנה את נתי
אשתו ויזכרה י:
שמואל א א יט

מוסף רש"י

דאורחיה דרדיה: לננות
משפחתו עושין ק' וידי
חנ:

אין ב"ד פוסקין יינוט לאשה. שהין מרגילה למאות תשמיש: רגילה
שאני. כיון דלינו חידוש לה כפר דשה זו ואינו מוחזק לזה: לליקו
קדרה. להטעים מבשיל: חוכמה בפה. תשמיש: ויבאו אל ביסם.
והדר וידע אלקנה את חנה: חומה. זה שמה: שופרו. גביע

אין פוסקין יינוט לאשה ואם תאמר ואלכה
אחרי מאהבי נותני לחמי וכימי צמיר ופשיטי
שמיני ושקיי דברים שהאשה משתוקקת
עליהן ומאי גינהו תבשיטין דרש רבי יהודה
איש כפר ⁶ ויביריא ואמרי לה איש כפר נפור
חיל מגין שאין פוסקין יינוט לאשה שנאמר
ותקם חנה אחרי אכלה בשילה ואחרי שתה
שתה ולא שתת אלא מעתה אכלה ולא אכל
הבי נמי אנן מדשני קרא בדבוריה קאמרינן
מבדי בגוה קא עסיק ואחי מאי מעמא שני
ש"מ שתה ולא שתת מיתבי רגילה נותנין
לה רגילה שאני דאמר רב חיינא בר כהנא
אמר שמואל רגילה נותנין לה כוס אחד
שאינה רגילה נותנין לה שני כוסות מאי
קאמר אמר אביי הכי קאמר רגילה בפני
בעלה שני כוסות שלא בפני בעלה נותנין לה
כוס אחד אינה רגילה בפני בעלה אלא כוס
אחד שלא בפני בעלה אין נותנין לה כל
עיקר ואי בעית אימא רגילה נותנין לה לציקו
קדירה דא"ר אבהו א"ר יוחנן מעשה בכלתו
של נקדימו בן גוריון שפסקו לה חכמים
סאתים יין לציקי קדרה מערב שבת לע"ש אמרה להן כך תפסקו לבנותיכם
תנא שומרת יכם היתה ולא ענו אחריה אמן תנא כוס אחד יפה לאשה שנים
ניוויל הוא שלשה תובעת בפה ארבעה אפילו חמור תובעת בשוק ואינה
מקפדת אמר רבא לא שנו אלא שאין בעלה עמה אבל בעלה עמה לית לן
בה והא חנה דבעלה עמה הואי אכסנאי שאני דאמר רב הונא אמרין לאכסנאי
שאסור בתשמיש המטה שנאמר וישכימו בבקר וישתחו לפני ה' וישוכו
ויבאו אל ביתם הרמתה וידע אלקנה את חנה אשתו ויזכרה ה' השתא אין
מעיקרא לא חומא דביתיה דאביי אתאי לקמיה דרבא אמרה ליה פסוק לי
מוזני פסק לה פסוק לי חמרא א"ל ידענא ביה בנחמני דלא הוה שתי חמרא
אמרה ליה חיי דמר דהוי משקי ליה בשופרו כי האי בהדי דקא מחוויא ליה
איגיל דרעא נפל נהורא בבי דינא קם רבא על לביתיה תבעה לבת רב חסדא
אמרה ליה בת רב חסדא מאן הוי האידנא בבי דינא אמר לה חומא דביתיה
דאביי נפקא אבתרה מחתא לה בקולפי דשידא עד דאפקה לה מכולי מחווא
אמרה ליה קטלת לך תלתא ואחת למיקטל אחרינא דביתיה דרב יוסף בריה
דרבא אתאי לקמיה דרב נחמיה בריה דרב יוסף אמרה ליה פסוק לי מוזני
פסק לה פסוק לי חמרא פסק לה אמר לה ידענא בהו בכני מחווא דשתו
חמרא דביתיה דרב יוסף בריה דרב מנשיא מדויל אתאי לקמיה דרב יוסף
א"ל פסוק לי מוזני פסק לה פסוק לי חמרא פסק לה פסוק לי שיראי אמר לה
שיראי למה אמרה ליה לך ולחברך ולחברוך: ונותן לה מטה ומפץ וכו':
מפץ ומחצלת למה לה דיהב לה אמר רב פפא באחרא דנהיגי דמלו פוריא
בחבלי דמבגר לה ת"ר אין נותנין לה כר וכסת משום ר' נתן אמרו נותנין לה
כר וכסת היכי דמי אי דאורחה מאי מעמא דת"ק ואי דלאו אורחה מ"ש דרבי
נתן לא צריכא ⁷ כגון דאורחיה דידיה ולאן אורחה דידה תנא קמא סבר אמר
לה כי אזילנא שקילנא להו וכי אתינא מיתנינא להו בהדאי ורבי נתן סבר
אמרה ליה זימנין דמיתרמי בין השמשות ולא מצית מיתני להו ושקלת להו
לדידי ומננית לי על ארעא: ונותן לה כפה: אמר ליה רב פפא לאביי

האי

אחרי אבה. כמו אחרי אכלה מפיק ה' משמע ואף על פי שלא
אכלה כדמצינן ומכנה ולא תאכל מ"מ אית לן למידרש הכי
ותקם חנה אחרי שתה אכילה שהיה לה לאכול ואחרי שתה אלקנה
וביתו חזן ממנה שלא היה לה לשמות ולכן וישמנה עלי לשכורה:
שתה ויבא שתה. מדלל קאמר
ואחרי שתמה דומיא דאכילה

שתה זה אי נמי אחרי אכול ואחרי
שתה כדמצינן (משלי כג) אכול ושתה
יאמר לך ומדשני קרא דבוריה דרש
הכי כדמפרש לקמן: אבלה ויבא
אב. נחמיה וכו' מדרש כמו כן שאין
פוסקים מוונות לאיש: מבדי בגוה
קא עסיק קרא. דהא כמי חנה
נקרא וכמי נמי אכלה אס כן לכמו
נמי שמוה או לא לכמו קרא בגוה
ולכמו אכל ושתה: רגילה שאני
דאמר ר' חיינא ב'. וא"ת ומאי
רגילה לרין על זה דנכריימא גופה
קמי רגילה משמע דווקא רגילה ויש
לומר דר' אלעזר נמי איירי ברגילה
דלא נשאנה רגילה כלל בפני בעלה
פשיטא דאין פוסקין דלעו יס לנו ליתן
לה שאין בעלה נתן לה כשהיתה עמו
לך לרין לאמרי מדרבי חיינא שיש
רגילה שנותנים לה כגון שרגילה שני
כוסות: אינה רגילה בפני בעלה
א"א כוס אחד ב'. והו פירוש דכרי
שמואל רגילה נותנין לה כוס אחד
היינו שרגילה שני כוסות ודקאמר
שאנה רגילה נותנין לה שני כוסות
היינו שאנה רגילה שהיו נותנין לה שני
כוסות אלא כוס אחד אין נותנין לה
כלל שלא בפני בעלה:

לציקי קדרה. אכרייתא קאי
כלומר מבדייתא לא תתשי
אנל מילתא דשמואל לא מפרשלא אלא
מדשני: ונותנין לה פטה ופסין.
אע"ג דלגבי סדור אמרינן בהמקבל
(כ"מ דף ק"י: וס) דנותנין לו מטה
ומטה ומפץ משום דשמה גבי אשה
לא ⁸ הטריחוהו חכמים כ"כ דלפטר
לה שחלך ד' אמות אחר אכילה ⁹:
מפץ ומחצלת א"ה. ר"ת לא
גרס מפץ ומחצלת אלא
ומחצלת למה דמפץ הוא רך ורואי גם
לסמיכה ונהי דלסמיכה אין לרין דהא
אית לה מטה ¹⁰ ולסמיכה מיהא לריכה:
ושקלת להו דדיי ב'. פירש
בקינותרס ושקלת לדידי
מפץ שלי ואין להקשות א"כ תסגי לה
שני מפץ דשמה מתוך שהוא מעוגג
שעד עתה הורגל לשכב על כר יטול
שני מפץ לעצמו ורבינו יצחק בן רבי
מאיר ז"ל לא גרים ושקלת לדידי ואינה
מתרעמת אלא שרובה לעלות עמו
ולשכב על כר אע"פ שלעצמו אין לו
עכשיו וכן משמע דלסמור טענה דקא
טעין בעלה אלינא דרנן קא אחי:
רב

קרא א מ"י פכ"ה מה'
אמרי יחיה הלכה
טו סמך עשין מה טעם ש"ע
ל"ח סימן רמ סעיף יג
וטוע' אה"ע סימן כה
סעיף י:
ק"ס ב מ"י פ"י מה'
אשוח אלנא י יא
סמך עשין מה ולחין פח
טוע' אה"ע סימן ע
סעיף ג:

לעני רש"י

מדריג' ש.
כוסות עצויות עין מנדר.

תוספות ר"ד

מיתבי רגילה נותנין
לה כוס א' רגילה שאני
תני כוס א' יפה לאשה
שנים (שור) [ניוויל] הוא
לה ג' תובעת בפה ד'
אפי' חמור תבעה אינה
מקפדת א"ר לא אמרן אלא
שאין בעלה עמה אבל
בעלה עמה בעלה משמרה.
ארי' מנין לאכסנאי שאסור
בתשמיש המטה שנאמר
וישכימו בבקר וגו' וירע
אלקנה את אשתו השתא
אין מעיקרא לא: (דומא)
(חומא) דביתיה דאביי
אתאי לקמיה דרבא אמרה
פסיקי לי מוונות פסיק
לה פסוקי לי חמרא אמר
לה ידענא ביה בנחמני או
דלא הוי משקה בשופרו
(כי הא) לך חמרא א"ל
כתיי דמר דהיה משקה
לי בשופרו כי האי
פ"י בבביות (מרוכים)
(גדולים) כדורע: דביתיה
דר"י בריה דרבא אתיא
לקמיה דר"י בריה דר"י
א"ל פסוקי לי מוזני
פסק לה פסוקי לי חמרא
פסק לה א"ל ידענא בהו
בני מחווא דרגילי דשתו
חמרא: דביתיה דר"י בריה
דר"י מדויל אתאי לדינא
קמיה דר"י א"ל פסוק לי
מוזני פסק לה פסוק לי
חמרא פסק לה פסוק לי
שיראי א"ל שיראי למה
לך א"ל לחברך ולחברוך
פ"י (להנאות) [להתנאות
בהן] בפני הבית ולא
אחובה מכבדיה הראשון
ומכאן מוכח וגם סמאי
דאמרי' לקמן מותר בלאות
אלמנה ליוורשים שתייכים

(א) נרמט רבני נמלן אלו
מדיקדק ואילו דטע"ס ויג'ל
כמו דליתא נמל.

ה א מ"י פכ"א הלכות
אישות הלכה ז סנה
לנזין וזעזין מח טור
ש"ע אה"ע ס"פ פט"א:
ו ב טור אה"ע זני שם:
ז ד טור ס"פ פ"ג הלכות
חובל וזניק הלכה ט
סנה ע"ש ע"ש ש"ע ח"מ
ס"ח סק"ל לה וזמא:
ה ה ח"מ פ"ג חבל
אישות הלכה טו סנה
ע"ש מח טו ש"ע
קמ"ג נ"ב ע"פ א"ב:
ו ז מ"י פכ"ב שם ה"א
סנה שם טו ש"ע
סמו"נ סק"ל לה זמ"ה:

ובמציאותה הוא פלוגתא ועוד קשה
לפירוש הקונטרס דלמחר רב פפא
מירוח הוא זה לא הוה ליה למימר
אלא מציאתה בהעדפה שעל ידי הדחק
דמי ולא הוה ליה למימר פלוגתא
דדבי עקיבא ורבנן ונראה בנכנסת
רבינו חננאל דלא גרים והא' אלף גרס
כי אחא רבין א"ר יוחנן בהעדפה שלא
ע"י הדחק כי' ומילתא בצאי נפשה
היא ולפרושי פלוגתא דרבי עקיבא
ורבנן אחא דלירי במתני' כה מציאתה
ומעשה יריה ומפרש רבין דבהעדפה
דמעשה ידיה שלא על ידי הדחק כולי
עלמא לא פליגי דבעל הוי משום מעה
כסף כי פליגי בהעדפה דע"י הדחק
דהוי כעין מציאת דפליגי נמי דה
דעל כדקא מציאת דלמחר ר"ע לעגמה
מיירי דנלא בטלה ממלכא דאי בטלה
ממלכא הויא חייבת שבר הפקעתה
דקא בטלה בשעת הבגהה מציאת
ועלה קאי רב פפא וקאמר מציאתה
בהעדפה שעל ידי הדחק דמי כלומר
הא' לא קא מיבעיש ליה דלא משמעין
מרבא דקא דממה דעל מציאתה
להעדפה שע"י הדחק ורבין דקאמר
דפליגי בהעדפה ע"י הדחק א"כ פליגי
נמי במציאתה כגון דמבגהה מציאתה
עם מעשה ידיה אלף צע רב פפא
עשה לו שמים' דבר אחת מעה
למציאתה מדמין לה והוי לעגמה לר'
עקיבא או דלמא הוי של צעל דכל זה
הוא מעשה ידיה כיון דהוי בשעת
מלכא והוי במקום מעה כסף
והעדפה שעל ידי הדחק דלמחר רבי
עקיבא דהוי שלה היינו עושה מציאתה
בשעה שני אדם ישיים מיקון והא' דלא
קאמר רב פפא פשיטא לי מציאתה
בהעדפה משום דלא קאמר מציאתה
בהעדפה דע"י הדחק דמי מסבירא
דנפשיה אלף ממילתיה דרבין. ר"ת:
מציאתה בהעדפה שעל ידי
הדחק דמי. הכא

ית כמו מעשה ידיה מדדומי מלאה
 בפ"ק דב"מ (דף י"ב): דמלאה האשה
 לה איבה לא קשה מדי דמעשה ידיה
 כפ' אע"פ (לעיל דף נה: וספ) קסבר
 רובוס איבה ומיחו וקאן דלמרינן בהאשה
 לא זה איבה וזה איבה במלאה ובמעשה
 דאין וזכאן במלאה טעמא מאי אמור
 טעמא מאי אמור רבנן דמעשה ידיה
 או חד טעמא או משום איבה או משום
 צוואה שלם ולאיס לזד דמי בשום
 לבעל לא היה עותן כלום ומאי פריך
 לטומרו מן המכים אותו אבל עשר
 ימים שני טעמים חדא משום שפוחתין
 גמלי נמי אמר שמואל שמו דעמא של
 וגרלה חלה הטעם דקדק מדאיטעריך
 וטוא דזבא לטעמא ששמיין ידא לנבד
 שם ששמשנים בהן ופוחתין ופריקמטיא
 ששמשין בהן כגון בגדים שאינן תפורין
 במנה והיה שזה מנה שבוק לכל אדם
 וזה במנה שזה מנה רואה לומר ששכנים
 ישיבו שלשים ואחד (ב) ודינר אבל שום
 במנומנה הלכך לריהה ולסופק חומש:
 וכושמתן

ידיה וגבי מעשה ידיה קאמר טעמא מאי אמור רבנן דמעשה ידיה
מזונוות ה"ל למנקט דתרייביו חד טעמא או משום איבה או משום
הלאה דמתנינן אינו טמן נטמן נטמן שלם ולאיש לבד דמי בשמי
א שלם היו נותנין לאשה גם לבד לא היה נותן כלום ומאי פריך
א דבן משפחה. עטליש וישמרו מן הממון אותו אצל עשר
פירות חובש. בקונטרס פירש שני טעמים חדא משום שפוחטין
עליהם של כסף דפחטי ויבירושלמי נמי אמר שמואל שמו דעתה של
רבדא הכלה ולחנכה על צעלה וגרלה דוה העטם דקדק מדאיטריך
והן פוחטין קין לר רבה נטמן וזטא אצל לטעמא ששמיין יומר לבדו
נטמן בגדים ופרקמטיא בגדים משתמשין בהן ופוחטין ופרקמטיא
דוקא) אלא כלומר שאין משתמשין בהן כגון בגדים שאינן תפורין
לשקלן עליו בשטר הכתובה במנה והיה שזה מנה בשוק לכל אדם
ס' לו בזה השלשן דכשאתמה שום במנה שזה מנה רוצה לומר שחכמים
לו אלא מנה בלבד ואין לריך שישזה שלשים ואחד (א) דאיכא אצל שום
ו לו שום במנה שיכתוב לה במתוכתה בלכך לריבה לוסיף קונס: **וששחמן**

שהיא בערך מלאכה יותר
מבשרת: בהיותה יבעל וזה
מפצחא: נבחרה על ידי הורק
וזה הלכן א' לא ידיו לה
אמר: הרי איל ציחה: אמר
ר' פפס תיילא: הנהפס
שעל ע"י הורק דמיא פ'
ר' רמי ר' רמי ר' רמי ר' רמי
לאוקמי: מילתא דרבא
דאבא אפרן ואמר י'
דאבא דמפצחא: הנהפס
שלא ע"י הורק דמיא
והיה כח ר"ע לא
דמיא אלא הנהפס שעל
ע"י הורק שרוב מפצחא
אדם ע"י הורק אחריו
כגון דאקסי נראה אחריו
אחר חצי כבוד החופר
הוא שצור והלכן
א' אמר ר"ע מפצחא
האשה לעצמה קשה ויהי
אדריא א"א אפרן ויהי
הכי מפצחא האשה לעצמה
אמר אומלל לעצמה
ר' פפס פשעתי לך ב' בב' ב'
אחא תמי כ' רבינא ג' טוה
מזו חקין פ' כגון טוה
ושומרי קישואן ומלצת
ש' כלבות ומפצחא
תולעס ש' כלב כחקה
ומשפחרי ככולן כהנהפס
שלא ע"י הורק דמיא
א"א ובעל אילבא דר"ע
א"ד ע"י הורק דמיא
ורון לא אשה וקא'
כחיקן וכבא ר"ח ויל'
כין דרין בעיא א'
שיבא אל' אילבא ר' רמי
כ"ס והלכן כ"ס ר' רמי
האי נאון וכל הגאונים
א"ל פסקי כרבנן ור'
ג'יל הנהלכ קיימא חדא
קיימא לן יחיד ורביס
הלכן כריסו ור' דרמא
סחמי [סתם] רבי כרבנן
הנהלכ ור' מ"ה לעצמה
רבנא ור' כין מ"ה בשנים
אוחזין ארץ על ד' כרע'
ר' פפא ר' רובנא שריי'
אילבא דר"ע לאו דסיל'
כוחי' אלא אפולחיה
קיימא למדע טעמיה
וריה ורעלס א' סיל'
כוחיה ומ"ה לא כשקין
אחר הנהלכ קיימא ל'
הלכן רביס כהנהלכ
והלכן כפחם משנה ור'
ג'יל לומר פלוגתא דר"י
והנהלכ ארץ על ד' כרע'
ומפיקין אילבא דר"י א'
כשקין מש"ה לללא
דקסי' יחיד ורביס הלכן
כדאסו א' קשיא להו
לאמורא דברבי היחיד
ש' על ליריקי' ולחוצה'
מילתא דריה לית קמיש'
ל' למדע דריה לא טעמיה
ומה הוה חב' ומ"ה ל"ל
למשכב ור' רמיס
כחידע דר' רמיס כ"פ
הנל' כחידע לית למימר
א"א סברא דכלא
דרמיס ומפיקין אילבא
הנהלכ כוחיה אלא
אפולחיה ר' חנני א'

[illegible]

(א) [ע"ז ח"ג, ב] סוטה יג:
למן קד... (ב) וספחה
פיה... (ד) [עין מוספת
מגיד טו: ד"ה אשה
ור"י משה ס"ה:
(ה) וספחה פ"ו, (ו) [עין
יומן וי"ה בח"ש
בקרית... (ז) [עין ס"ה:
(ח) [וספחה פ"ו].

תורה אור השלם

1. אם לא תדע לך
הקפה בנשים צאי לך
בעקבי הצאן ורעי את
גדיתך על משבנות
הרעים:

שיר השירים א ח

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה דפתמי ל"ל
קודם ד"ה דעני:

מוסף רש"י

לפום גמלא שיחא.
השני לפי הגמל ולפום
קד: לפי כח הגמל מרוב
כחאלי וטוה יג: וזר
פשיטו וזו מדינה סגן
שמית שמוזר, כל
כסף מדינה אחת משמנה
בכסף זרי דמחזיקין לעיל
סגן מדינה פלגא דחא
שאו אחד משמנה סגלע
(ועל פ"ה).

תוספות ר"ד

א"ר קופה של
בשמים אמר ר"א לא
נאמר דברים הללו
אלא בירושלים פירוש
ששם השנים מקוששות
בבשמים ביותר: כפי
ר"א במנה הנישום או
במנה המקביל שבת
ראשונה או כל שבת
ושבת חודש ראשון או
כל חודש וחודש שנה
ראשונה או כל שנה
ושנה תיקן: א"ר ב"ר
ארי' גמלים של ערביא
אשה גובה פורנא מהם
א"ר פפי הני תוחבי
דבי מכסי אשה גובה
פורנא מהן פ"י כתובתה
שא"פ שאינה נכחית
ממטלטלי אלא ממקרקעי
כיון שמו"מ היה כאלו
המטלטלים וברוב כתובי
הם נמצאים כל אשה
סמכא דעתה עליהן כמו
שמוסבין על הקרקע וגובה
מהן: א"ר מרש' היה
אפינא הני ארנקי במחזא
אשה גובה פורנא מהן
מאי טעמא אסמכתיהו
עלייהו כיון דחוי דשקילי
להו תפקי וכי משבחי
ארעא זכני כהו אמבא
שמע מניה אסמכתא
אקרקע היא פ"י הנשים
הגובות כתובתן כשהיו
מנכין להם מנהגו ארנקי
היו קונין בהן קרקע
וכבר חיקון הגאונים
בישיבות שכתובת אשה
ובע"פ גובין ממטלטלין

מציאת האשה פרק ששי כתובות סז.

יב א מ"י פ"ו מהל'
אשתי הלכתי וטור
ש"ע א"ש פ"ק סוף
ז:

יב ב מ"י פ"כ ס"ה א
[וס"י ב"ל ח] סגן
עין מה טו"ש ע"ס סמן
מט סוף א:

יב ג מ"י ש"ס הלכ' ג
טו"ש ע"ס סוף ג:
בז ד מ"י פ"ח מהל'
מגות עניינא הלכה
טז סגן עין קכ"ט טו"ש ע"

יב ד סמן ד"ט סוף ג:
בז ד מ"י ש"ס ואלכ"ה לו
סגן ש"ס טו"ש ע"י י"ד
סמן ד"ט סוף ח:

לעזי רש"י

פלא"ג [פילול"א].
רס"י [והב], פירוי [והב].

תוספות ר"ד

דיתמי דשביק אבהון:
בתנ"י המשיא את בתו
סמך לא יפחת לה
מ"י וזו פסק להניחה
ערומה לא יאמר הבעל
כשהבואר לביתו אכסה
[אותה] בכסותו אלא מכסה
ועודה בבית אבהו וכן
המשיא את היתומה לא
יפחת לה מ"י וזו
ואם יש בכיס מפרנסים
אותה לפי כבודו: אמר
אבי"י וזו פשיט'
ש"י חמשים וזו מדינה
ממאי מדקתני אם יש
בכיס מפרנסים אותה
לפי כבודו ואמרי' מאי
כיס וא"ר ארנקי של
צדקה ואי ס"ד נ' וזו
ממש אם יש בכיס
כמה יתבונן לה אלא
ש"מ נ' וזו פשיט'
ת"ר יתום ויתומה שבאו
להתפרנס מפרנסים [אותה]
[לכ"י] את היתומה ואח"כ
מפרנסים היתום ממני
שהאיש דרכו לחזר ואין
האשה דרכה לחזר. ואי
קשיא את תנן בפ"י
ההוריות האיש קודם
לאשה להחיות ולהשם
אבירה והאשה קודמת
לאיש לכסות ולהוציאה
מבית ושבחה ויבמן
ששניהם עומדים בקבלה
האיש קודם לאשה בכל
מעשיו פ"י אשה קודמת
לאיש לכסות מפני שבשות
האשה מרובה משל האיש
ללכת ערומה אבל למזונות
האיש קודם וזה להחיות
היכי תני כבא מפרנסים
היתומה קודם וא"ל האי
פרנסה פרנסת כסות דא"כ
אמאי תלי טעמא שאין
האשה דרכה לחזר ת"ל
משום שמתביישת היא
בפרסומה י"ל ברייתא
זו מירי בעיר שיכול
היתום לחזר ולהתפרנס
אם לא ניתן לו מכיס של
צדקה ויותר גדולה בושת
האשה לחזר משל איש
ומתני' דהתם מירי במדבר
או בספינה שאינו מוצא
לחזר ואם לא יפרנסנו
ימות התם האיש קודם

זהב הרי הוא כשווי. פירש ר"ח דכלני זהב מיייר כגון זמנים
וטענות וא"כ מאי קאמר לא כללים של זהב דלא פתמי הא
כללים איירי וי"ל דהכי פירשו מאי לאו כללים דכסף דפתמי דהא
זהב כיון שהיא לזכנת תמיד

מציצין תחתיו ובאין עניים ומקפלין אותן
מאחריו איבעית אימא לכבודו הוא דעבר
ואיבעית אימא ב"דבועי ליה למיעבר לא
עבר ב"דאמרי אינשי לפום גמלא שיחא לא
תניא א"ר ר' אלעזר ברכי צדוק א"ר אראה
בנחמה אם לא ראיתיה שהיתה מלקטת
שעורים מבין מלפי סוסים בעכו קראתי עליה
מקרא זה יאם לא תדעי לך היפה בנשים
צאי לך בעקבי הצאן ורעי את גדיותך אל
תקרי גדיותך אלא גויותך: אמר רב שמן
בר אבא אמר ר' יוחנן הכניסה לו זהב שמין
אותו והרי הוא כשווי מיתבי הוהב הרי
הוא ככלים מאי לאו כללים של כסף דפתמי
לא ככלים של זהב דלא פתמי א"כ ככליו
מיבעי ליה ועוד תניא א"ר הוהב הרי הוא ככלים
דינרי וזהב הרי הן ככספים רבן שמעון בן
גמליאל אומר במקום שנהגו שלא לפורטין
שמין אותן והרי הן כשוויהן רשב"ג אהייא
אלימא אסיפא מכלל דתנא קמא סבר אפי'
במקום שנהגו שלא לפורטין הא לא נפקי
אלא לאו ארישא והכי קאמר זהב הרי הוא
ככלים מאי כלים כלים של כסף רשב"ג
אומר הרי הוא כדינרין של זהב במקום
שנהגו שלא לפורטין לא לעולם אסיפא
ודנפקי ע"י הדחק ובהא קמיפלגי מר סבר כיון
דנפקי משבחינן לה ומר סבר כיון דלא נפקי
אלא ע"י הדחק לא משבחינן לה איבעית
אימא כולה רשב"ג היא וחסורי מיחסרה והכי
קתני זהב הרי הוא ככלים דינרי זהב הרי הן
ככספים בר"א במקום שנהגו לפורטין אבל
במקום שנהגו שלא לפורטין שמין אותם והרי

הן כשוויהן דברי רשב"ג שרבן שמעון בן
גמליאל אומר במקום שנהגו שלא לפורטין
לפוטין שמין אותם והרי הן כשוויהן מ"מ ככליו מיבעי ליה קשיא איבעית
אימא הכא במאי עסקינן כדהבא פריכא רב אשי אמר בממלא אמר רבי ינאי
בשמים של אנטוכיא אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי
יוחנן אגמלים של ערביא אשה גובה פורנא מהם אמר רב פפי הני תוחבי
דבי מכסי אשה גובה פורנא מהם ואמר רב פפי הני שקי דרודיא ואשלי
דקמחוניא אשה גובה פורנא מהן אמר רבא מריש הוה אמינא הני ארנקי
דמחוזא אשה גובה פורנא מהם מאי טעמא אסמכתיהו עלייהו כיון דחזאי
דשקלי להו ונפקי וכי משבחי ארעא זכני כהו אמינא אסמכתיהו אארעא
הוא: מתני' המשיא את בתו סתם לא יפחות לה מחמשים וזו ג' פסק
להכניסה ערומה לא יאמר הבעל כשהבואר לביתו אכסה ככסותי אלא
מכסה ועודה בבית אביה וכן המשיא את היתומה לא יפחות לה מחמשים
וזו אם יש בכיס מפרנסין אותה לפי כבודו: גמ' אמר אביי "חמשים וזו
פשיטי ממאי מדקתני סיפא האם יש בכיס מפרנסין אותה לפי כבודו ואמרין
מאי כיס אמר רחבה ארנקי של צדקה ואי סלקא דעתין חמשים וזו ממש
אם יש בכיס כמה יתבונן לה אלא שמע מינה חמשים וזו פשיטי ת"ר ויתומה
ויתומה שבאו להתפרנס מפרנסין את היתומה ואחר כך מפרנסין את היתום
מפני שהאיש דרכו לחזר על הפתחים ואין אשה דרכה לחזר ויתום ויתומה
שבאו

עלמא דרצנן הוי מנה זורי דממשע דפרק קמא (לעיל יב): גבי צית דין של כהנים גוים כ' וחס"א

זהב הרי הוא כשווי. פירש ר"ח דכלני זהב מיייר כגון זמנים
וטענות וא"כ מאי קאמר לא כללים של זהב דלא פתמי הא
כללים איירי וי"ל דהכי פירשו מאי לאו כללים דכסף דפתמי דהא
זהב כיון שהיא לזכנת תמיד

אמר אביי חמשים וזו פשיטי ב'.

תוספות רי"ד

דבתיב היא מוצאת. רבינו
חנונאל גריס מוֹצֵת בלֵא
אל"ף לשון וַיֵּת אֵשׁ בַּצִּיּוֹן (איכה ד) :
בטלי

הקב"ה פרנסתו בעתו אדחכ"י
ישן אמר מאי דקמא א"ל ^לינע
וחוזרין ונותנין לו לשום מתנה
הלואה לשום מתנה הא לא ע
לשום מתנה וחוזרין ונפרעין מ
לו ואינו רוצה להתפרנס אין נ
דעתו עליו ^לת"ר יהעבט זה ש
ממתנה תעביטנו זה שיש לו וא
דבריו ^לר' יהודה וחכ"א יש לו
ככלשון בני אדם ^למר עוקבא
יום אחד אמר איזיל אחיזי מ
דבייתו בהדיה כיון דחזויה דק
נורא הוה קא מיקליין כרעיה ד
ליה אנא שכיחנא כגויה דביתא
אלה אמר רב הונא בר ביזנא א
שימסור עצמו לתוך כבשן ו
עוקבא הוה עניא כשיבכותיה
שדריתו ניהליה ביד כריה א
מפנק כולי האי עייפיה ושדר
כתבי ביה שבעת אלפוי דינרי
עבד הכי ^לוהאמר ר' אילעאי ב

וא אחתיה דרבא דלא חזיא ליה תליסרי שני
לך קום אכול תנו רבנן אין לו ואינו רוצה לו
דרי רבי מאיר וחכמים אומרים "נותנין לו לשום
ל אמר רבא ילפתוח לו לשום מתנה יש לו
חזורין ונפרעין הימנו תו לא שקיל אמר רב
קין לו אין לו ואינו רוצה להתפרנס אומרים
קין לו ואינו רוצה להתפרנס שנותנים לו לשום
רוצה להתפרנס שנותנין לו לשום מתנה וחי
נו רוצה להתפרנס אין נוקקין לו ואלא מה א
עניא בשיבכותיה דהוה רגיל כל יומא דשדרי
קעביד בי ההוא שיבוכא ההוא יומא נגהא ליה
מצלי ליה לדשא נפק בתרייהו רהט מקמיה ע
עוקבא אמרה ליה דביתהו שקול כרעך אות
ומקרבא אהניית ומאי כולי האי "דאמר מר
ר"ש חסידא ואמרי לה א"ר יוחנן משום ר
ש ואל ילבין פני חברו ברבים מנא לן מ
הוה רגיל לשדורי ליה ארבע מאה זוזי כל
אמר ליה לא צריך אמר מאי חזית חזאי
הו ניהליה כי קא ניחא נפשיה אמר אייתו לי
ינאקין אמר זוודא "קלילי ואורחא דחיקתא
שא התקינו המבכזא אל יבכזו יותר מחמש "ד
רבי אבא "הוה צייר זוזי בסודריה ושדרי ליה
הוה ההוא עניא דהוה רגיל לשדורי ליה אר
אתאי אמרה ליה לא צריך מאי חזית שמעי דר

יא ליה תרגולת פטומה ויין
 רגס נותנין לו לשום הלאה
 תנה וחורין ונותנין לו לשום
 ורוצה להתפרנס נותנין לו
 לאחר מיתה ר"ש אומר י"ש
 בא משכון וטול כדי שתזוה
 אה וחורין ונותנין לו לשום
 ונפרעין הימנו לאחר מיתה
 קיים תעביטנו "דברה תורה
 ארבעה זווי בצינורא דרשא
 ר עוקבא לבי מדרשא אתיא
 לההוא אתונא דהוה גרופה
 אכרעאי חלש דעתיה אמרה
 א בר טוביה אמר רב ואמרי
 ומעון בן ווחי נוח לו לאדם
 דכתיב יהיא מוצאת מר
 י"מא דכיפורא יומא חד
 א מולפי ליה יין "שן אמר
 שבנאי דצדקה אשכח דהוה
 מבויה פלגיה ממוניה היכי
 יולי מחיים שמא ירד מנכסיו
 ריה וממצי נפשיה לבי עניי
 זווי כל מעלי שבתא יומא
 קאמרי ליה במה אתה סועד
 במלי

תורה אור השלם

הגהות הב"ח
(א) גמ' בצינורא דדשא
יומא חד אמר:

מוסף רש"י

[illegible]

מסעות (ב"ח לה). המבזבז. לעינים, אל יבזבז יותר מחומש. שנכסיו, שלא יטרח לבריות (לעיל ג). ושדי ליה לאחוריה. יהעני טטלה וידע ממני טטלה ואינו יודע למי טטלה (ב"ב יא).

מציאת האשה פרק ששי כתובות סח.

עין משפט
גר מצוה

בד א מיי פיי מולות
מחנות עושין הללה
מאנען קאנען טווען יידי
סיען וואו מען פא:
בה ב מיי שם אל יי
מאנען טווען יידי
סיען וואו מען פא:
בו ג דו ה מיי שם
הללה ד מאנען שם
טווען יידי סיען דאנען
פא:
בז ד מיי פיי מאנען
אויסען מאנען
לאזן דא טווען אויסען
פא:
בח ט מיי שם הללה ג
מאנען טווען
אויסען סיען פא:
בט י מיי פיי שם
הללה י טווען
אויסען סיען פא:
כ יי מיי פיי שם הללה
טווען אויסען סיען
פא:
כא יי מיי שם הללה ד
טווען שם פא:

תוספות רי"ד (המשך)

[illegible]

ניל דאז ר"י אלס
 מוסטסיס האָן השיבונ
 חכמים פֿעמם שׂאם
 עשיר והעני אל לאו שׂמ
 שמע' לר"י דאמ
 והבינן לא כ"כ באומ
 דעתא דא אפילו שׂ
 מע' דאל חכמים אפילו
 השיא הבת ראשונה וגיל
 ועתו לא אוליין בה
 אומנא אלא הבינן לא
 ע"נ וטו לא ר"י אפילו
 להוסיף קאמו וכיו
 אהספקא הלכה כותיה
 א מציע האומי להוסיף
 מוססיס ור"ח ויל אס
 (הלכתא) כשמואל דקא
 ר"י והלכה כותיה
 ואסקינו ונתתיים כפי מ

וְהָיָה אִם מֵת וְהִנִּיחַ בֶּן כֹּהֵן וְכַהֲנָתוֹ
וְלֹא הָיוּ לוֹ יָרֵשׁ יְרוּשָׁתוֹ הֵבִיא עִיר
וְעָמֻד וְקָרָא לְפָנָיו וְשָׂא עִיר וְעָמֻד
וְלֹא הָיוּ לוֹ יָרֵשׁ יְרוּשָׁתוֹ הֵבִיא עִיר
וְעָמֻד וְקָרָא לְפָנָיו וְשָׂא עִיר וְעָמֻד

הא דלא עייפינהו ושדרינהו כמו מר
הבן דברים לא שייך פינוק אללא ודאי
בזוהר בחולות שני אדומה מהב
עין (ב"מ עח:) **כאן** אחר שבא יידי
גיבורא פי' בקושי שנטל לקט שכה
היבא וטועה שהיה עשיר וביאזן
דין לגבות מה שנטל אף על גב דהוי
ממון שאין לו חובעין איכא לממיר
למשום קנסא גובין ממנו ואפילו את"ל
בעלמא כהאי גוונא צבעל חוב
ממירין ואין מחייבין אותו למכור
ההכא משום קנסא מחייבין אותו למכור
(ג) ור"ת פי' קודם שיבא יידי גיבור
שאינו נוטל מקופה של דקה אללא
מדברים שהם של הפקר כגון לקט
שכה ופאה וכאן לאחר שזא יידי
גיבור שנטל מקופה של דקה מחייבין
למכור וקופה קאמ דלמא דאין
מחייבין אותו למכור גבי לקט שכה

ופאה ושמע דברייהא נח דמתיב
 למור גבי לקט שכה ופאה
 מתניא: **לאו** בפרנסת הבועה
 קשה לה רשב"א דהשאת הכי
 הנכסים דמזונה ומתפרנסת
 לה לענין פרנסה הוה שמיא את
 הנכסים לתת לה עיבור נכסים ולענין
 מזונת שמיא את הנכסים אם עני הארבע
 כמות כמו שפורש ב"ע"פ (גמ' ע"פ
 דמ' דמ' מתרה אסור על ידי שלש
 הנכסים מרובים הכל לפי הכבוד:
לא בפרנסת עצמה. שאין שמיא
 אותו הכול ועל כרחו
 מתחייב בתנאי בית דין אבל פרנסת
 הבעל אין תלוי דעתו דלמריק
 לקמן הוזכר אל יתפרנסו בנותיו
 מנכסיו שומעין לו ולכך שמיא אותה
 בנכס: **א** יבא עני עני בנכסים ב'ו'
 והיהשאה את שמואל שפיר כרענ דרבנן
 ננמי סברי דשמיא נכסו והכי קאמר
 עמיס שדס עשיר נכסיה ואלא
 ללראשונה ועשיו העני נכסיה ואלא
 היה נותן לזאת כמו שנתן לראשונה
 ולית לן לחמר יתמן לשיה דרך שנתן
 לראשונה אלא שמיא את הנכסים כלומר
 ונותניה לפי מה שהיה הוצא האב עבשו
 מנכסיה מוטעם הללו והיינו שמיא עבשו
 וסורין מכלל דת"ק סבר כ'ו' הא לית
 ליה כלומר לית ליה כמו שהיה לו
 מתחלה ודאי הוא שלא נותן עבשו
 בכמו שנתן מתחלה ובהא ודאי לא א"ר
 יהודה יתמן לשיה כ'ו' אלא לזו עבשו
 עדתה ויהא אין לפרש שמיא
 הנכסים שיטתו בנכס:
 ופאה ושמע דברייהא נח דמתיב

כל
ולמא לא אולינן בתר אומדנא
הראשונה יתן לשניה כדרך
הדוקא השיאה דגלי רעתיה
הה ולא שנא לא השיאה והאי
אומדנא א"ל רבא לרב חסדא
גדרשו משמאי ומי אמר רבא
הלכתא כרבי לא קשיא הא
נתן לה רבי אחד משנים עשר
ומר רבי בת הניזונות מן האחין
במקום בנות כלום אמר להן
שיירה וחוזרות וחולקות בשוה
כל

לבתר ארשמה שהשיא אלא אומדין דעמא ואינו יליד
 לארץ אומא אחא דהכי אמרין אלא אמר להכי
 כי עדין למקס אדעתין אמישי שמה שלא הלכה
 ואמרין פעמים שאדם עשיר בדעת וכיון דפסקי
 לשהיה דרין שנתן לארשמה: מיהו אלא ממכני
 דאם פק אוריז דתו טעלה כל הכנסים ואכל כל
 אלא כשהנסים מרוכס דלא שקליי כח ככן אבמי
 וזהו כדמר שנוב דחזונו לפי אומד אלא
 ואלו דאוריז מי שיש לו עשר חנוני או אין לו חנוני

ל משי
עכשו
כאלו
אוסו

בטלי כסף או כסף זהב
עוקבא לעליל משום
עשיר היה: **טלי** זהב. כ
דומיא דהאיא דהשוכר את ה

בטלי זהב אמר היינו דאמר
וואו ונחזיק טובה לרמאין
יינו חומאין בכל יום שנאמר
ה' והיה כך חטא⁶ וותני רבי
רדפתי רבי יהושע בן קרחה
אלים עיניו מן הצדקה כאילו
בוכבים כתיב הכא 'השמר
עם לבבך בליעל וגו' וכתיב
נשים בני בליעל מה להלן
אף כאן עבודת כוכבים
את עינו והמצובה את בטנו
זקוק אינו נפטר מן העולם עד
שיתקבל עשהקו ענין עשה

המקבל צדקה ואין צורך לדין
 מן העולם עד שיבא לידי
 ואין מחייבין אותו למכור את
 תשמישו ולא והתניא יהיה
 והב ישתמש בכלי כסף בכלי
 בכלי נחושת אמר רב וביד לא
 ושלוחן את בבוסות וקערות
 וקערות דלא דאמר מאיסי
 נמי אמר לא מקבל עילואי
 הרבה ^ב במחרישה דכספא
 לא קשיא ^א וכן קודם שיבא
 לאחר שיבא לידי גיבוי:
 שהשיאתה אמה או אחיה
 לה במאה או בחמשים וזו
 נגריל להוציא מידן מה שראוי
 יהודה אומר אם השיא את
 ינתן לשניה כדרך שנתן
 פעמים שאדם עני והעשיר
 אלא ששמן את הנכסים
 אמר שמואל ^ב לפרנסה
 הבנות ניונות ומתפרנסות
 צדי אין אומרים אילו אביה
 היה נותן לה אלא שמין את
 לה מאי לאו פרנסת הבעל
 בדר יצחק לא בפרנסת עצמה
 פרנסות קתני מאי לאו אחת
 אחת פרנסת עצמה לא אידי
 נשתיה והא בלבושא וכיסויא
 ור והעני אלא שמין הנכסים
 בנכסים עשיר עשיר בנכסים

יקרא יחיבין לה הא לית ליה
י שמין את הנכסים ונותנין לה
רבי יהודה אומר אם השיא
מר הלכה כרבי יהודה הוא א
לוינ בתר אומדנא לא שגא הה
אה וגלי דעתיה לא אזלינ בת
עוא כל כי הני מילי מעלייתא
נוטלת עישור נכסים ואמר ר
אמר רב אדא בר אהבה מעש
הא דלא אמדיניה ש"מ גופא
שיש לו עשר כנות ובן אין לו
במה ששיירה ושלישית במה

היה כדרך
לדעתה
ליתן לה
בין ימי
שיבוט
לפניהם
היה
מפני
שכמה
עני
היו
עני

והב. (6) במפות של פשתן לבנות זרים. שאנו מעלימין עין מן העניים ו: המפתח את עינו. מראה את עיניו. כאלו שוקו וכוונת: אין מה למתנין מי שש יטול לקט שבה אוחו למכור כו'. כדי שלא יטול: אי גיבוי. הא דתמן קאי כבשא ליעול ממיס וזו איה הוה משיג למאחיס למכור. והא דתמן לדי גיבוי לאחר ד שבת דין גיבין מאחיס וזו ונטל רועה ששערי הוה מה שנטל ואם ובר כלי תשמישו

בפחותים: לידו
גדין הימנו:
רבותא קמ"ל
מחילתה ממילה:
עשיר נכסים:
נתינו את הבת
בין שהוא עשיר
שהוא יותר:
בבן. הבת יתומה
לה נדוניה כפי
באניה ונתן או
של. נדוניה של
ה. מונות צדודה
גילה ושסיה דו.
הוא נותנין לה
ש"ס (שלל דה)
גול ידי שלש ואם
כל לפי הכבוד:
לדעתו ליתן לה
נדוניה עני:
ולא שמין באב:
הא הא אמידינה
הא דלמחר רבי
א אמידינה לאב
עמדתו על סוף
קמתו: הדי נמי
דאמידינה מודה
ראשונה. קא
ראשונה לינשא:
כל
עצמה ולא קשיא הא באכילהה הא נ
מים שאדם עני והעשיר או נ
עני ומאי עשיר אי נימא עני

אם סבר אפילו עשיר והעני
יני ברעח עשיר עשיר ברעח ו
אל הוא דאמר כרבי יהודה דר
ונימא הלכה כרבי יהודה אי
לא קמ"ל טעמא דר' יהודה
לחודש' כחן דרבנן דאע"ג דר
יהלכה כר' יהודה א"ל ^סיהא
כ"י אומר בת הניזונות מן האה
לא אמדינה הכי נמי מסתבר
הדדי אלא לאו ש"מ הא דאמ
אסים אמרו לו לרבי לזכרין מ
אשונה נוטלת עישור נכסים ש

[illegible]

(א) ציב י' וחספתא פאה
 (ב) ציב י' וחספתא פאה
 (ג) ציב י' וחספתא פאה
 (ד) ציב י' וחספתא פאה
 (ה) ציב י' וחספתא פאה
 (ו) ציב י' וחספתא פאה
 (ז) ציב י' וחספתא פאה
 (ח) ציב י' וחספתא פאה
 (ט) ציב י' וחספתא פאה
 (י) ציב י' וחספתא פאה
 (יא) ציב י' וחספתא פאה
 (יב) ציב י' וחספתא פאה
 (יג) ציב י' וחספתא פאה
 (יד) ציב י' וחספתא פאה
 (טו) ציב י' וחספתא פאה
 (טז) ציב י' וחספתא פאה
 (יז) ציב י' וחספתא פאה
 (יח) ציב י' וחספתא פאה
 (יט) ציב י' וחספתא פאה
 (כ) ציב י' וחספתא פאה
 (כא) ציב י' וחספתא פאה
 (כב) ציב י' וחספתא פאה
 (כג) ציב י' וחספתא פאה
 (כד) ציב י' וחספתא פאה
 (כה) ציב י' וחספתא פאה
 (כו) ציב י' וחספתא פאה
 (כז) ציב י' וחספתא פאה
 (כח) ציב י' וחספתא פאה
 (כט) ציב י' וחספתא פאה
 (ל) ציב י' וחספתא פאה

תורה אור השלם

1. השומר ק"ך פ' יהיה דבר עם לבנה בלילה לאמר ק"ך שנת השבע שנת השעשוע ורעה עקר באדמה האביון ולא חתן ולא וקרן עיניו אל ה' ויהיה ק"ך חסא:
2. אברהם ט' בריים ט' ארצו אברהם בני

הַיְקָרִים וּמִשְׁמַחַת
נִיבֹו. שְׁבִית
מִתְנִי' מִדַּעַת
לִדְעִי' שְׁנֵתִרִית

מה שראוי לישן
אם השיא. הא
הראשונה: יסן
בין שהוא פשוט
במ' לפרנסה שו
שבת לינשא נוי
לומד שאנו בקי
הנחת

לפרנסה שמין באב.
ומזמין לפי וזמנא של
אח או לפי קצנתו, אם
היה קיים כך וכן היה נהג
היה הנכנס הלוי (עשר);
כל על שכן פרנסה של
עשרים דנביה הוא,
קונדייר דע"ה (גמ' יב' ע"ה)
הוא.

הכי גרסינן לא

הא דלא אמידנ

תוספות רי"ד עיסור נכסים

תני ר' חייא בר רב מדיפתא
כל המעלות עיניו מן

דעמו אס ווומן
מסחנרא. דהין
רבי דשמין
סלקא דעמין

וואדי בפרנס
 תנן וחכ"ם
 ונותנין לה מ
 מכלל דתנא
 אלא לאו עני
 ותויבתא דש
 שנתן לראשו
 אבל לא השי
 דקתי השיא
 "דרשינן משא
 הכי (ו) והתניא
 דאמריה הא
 בנכסים קשיי
 נוטלת עשוה
 כך אני ואומר

המחשבים זזו ביניהם וזו הייתה הפעולה הראשונה שהצליח להעביר את המידע. כעבור שעה וחצי, כשהוא היה מוכן לנסות שוב, התחיל להישמע קול של מים זורמים. הוא חזר וניסה, אך הפעם שמועו המים היו חזקים יותר. הוא חזר וניסה, אך הפעם שמועו המים היו חזקים יותר. הוא חזר וניסה, אך הפעם שמועו המים היו חזקים יותר.

(א) וכן פירש הר"ף כאן והר"ש בפ"ח דפיאה וקרוצ לזה פירש הרמב"ם ז"ל.

לב א מ"י פ"כ מ"ג
אשתו הלכה ד טור
ש"ע א"ר"ע סימן קיג
סוף ד:
לב ב מ"י ש"ס הלכה יג
סוף א"ר"ע פ"א טור
ש"ע ש"ס ק"ק פ"א:
לד ג ד ה ו מ"י ש"ס
סוף ש"ס סימן קיג
סוף:
לז ח מ"י פ"ט ש"ס הל'
יג סוף א"ר"ע פ"א
סוף ש"ס סימן קיג סוף
סוף:
לח ח מ"י פ"ט ש"ס הל'
סוף ש"ס סימן קיג
סוף סוף י'

תוספות ר"ד

אני אומר ראשונה נטלה
ע"י ושניה כמה ששירה
הא' והג' כמה ששירה
הב' ותרומה חולקת
בשה פ"י מה שנטלו
ומקשה כל חדא וחדא
דנפשה שקלה פ"י למה
חולקת בשוה כל אחת
בשכבה להנשא יש לה
ליטול ע"י כמה שהן
ואחר כך כשנשא הב'
תטול ע"י כמה ששירה
ואע"פ שחולקת הא'
יותר מן הב' והב' יותר
מן הג' כך הדין נותן
ואין האחרונה מנכסת
על הראשונה שאין לה
זכות ליטול פרנסתה ואלא
כשכאבו להנשא כאו'
ומהרה ה"ק אם באו
כולם להנשא כאחת או
חולקין בשוה אבל באו
ליטול באו"ז כל אחת
לחלק ע"י שוה כמה שהן
ואין אחתה מנכסתה
שאין לה רשות להטות
עד שלא תשאו וכן
הלכה: ת"ר הבנות בין
בגרו עד שלא נשאו
בין נשאו עד שלא בגרו
אבדו מונוחיהן ולא אבדו
פרנסתן דרבי רשב"א
אומר אבדו פרנסתן
כיצד הן עושין שוכרות
להן בעלים ומוציאין להם
פרנסתן פ"י רבי סבר אבדו
מונוחיהן שכן כתב לה
במבואה עד ויתבונן א"ר
עד דה"ל אבל פרנסתן
כדקיימי קיימי ור"ש סבר
לא חקנו פרנסה אלא
היאך דמינסבא בקטנות
או בערות אבל בגרה
קודם שנשא איסחלקין
לה מהאי ביתא לגמרי וכן
אם נשאת בערות הואיל
וגדולה היא נשאת איכרה
(כתובות) (פרנסתה) ואין
לה אלא מה שפסקו לה
אכל כנשאת בקטנותה
לא פליגי ריש לה
פרנסה כדתני (בבבב)
[בבבב] דה"ל ר"ת
בעלים שישאום עד שלא
יבגרו ויוציאו להן פרנסתן
ומכאן מוכיח שאין הבת
יכולה להטות פרנסתה עד
שלא תנשא והנה אומר
יכולה להטות אותה קודם
שנשואין: א"ר"ע א"ל ריה
הלכה כרבי פי' שאמר
שאם נשאו עד שלא בגרו
אף על פי שהיא נערה לא
אבדה פרנסתה שהיא
רבא לר"נ יתומה שהיא

כל חדא וחדא דנפשה שקלה. וא"ת וכי משום דנפשה קודם דנפשה
שקלה למה לא נחשבו על פי הבנות הנותרות כאלו היו כולן
נישאות בבת אחת וי"ל דע"י נכסים יבגין משום דקמס בני אדם
כך נותנים לבנותיהם ואילו היה הכסף
לראשונה ולא היה פוחת לה כשנביל
האחרות הנשארות: כ"ן נישא עד
שלא בגרו בו'. לית ליה דרב דלמר
בסוף נערה ולעיל דף נ"ג: וס' ה"ה
דלירוסין דלי' לית ליה ה"ה ליה למימר
נחמארו עד שלא בגרו דהו' רצומא
טפי וליכא למימר דנקט נישא
לשמועין דלפ"ה לא איבדו פרנסתן
דל"כ לשמועין דלפילו נישאו ובגרו
לא אבדו פרנסתן ודוק נומר דמשום
ר"ש כ"י אלעזר דלמר אף איבדו
פרנסתן נקט נישא: הא דמחא.
לא מ"י לשנ"י הא דמינסבא מינייהו
דמנשי לקמן דליבדו מונוחיהן משמע
דלין רוצין עוד לזנון: ור"י א"ר רבא
א"ר ור"י א"ר רבא.
חב"י לא פריך מדפסק לעיל רבא
כרבי דלמר בת הנזונות מן האחין
נטלת ע"י נכסים נזונות אין שאניה
מיונת לא: והא דמנשי בב"י יום
כ"י. וא"ת ממשום הא דמנשי ככל
ב"י היינו משום דרבי אמר וי"ל
שאמרה לא הו"ל בבית המדרש לשום
מידות משום של רבי ור"י איכא כ"י
כמה בהמה (שם דף נ"ג) א"ר רב
מסקא ליה רבי יוחנן נמי פליג לקמן
האחין ששעבדו נכסים מהו בימי רב
לא אפשיטא אומה הוראה עדיין:
דא"ר פרנסה טרפא ממשעבדי.
ששעבדו האחין ולא ששעבדו
האב ותנאי כתובה לא טרפא ממשעבדי
א"ר ששעבדו האחין דמנן אין מוציאין
כ"י: לרבי א"ר ור"י.
ולכא למימר איפסא דפרנסה אינה
כמונות דלרבי מונונת גביא ממטלטלי
ולא פרנסה דכיון דמונות גביא
ממטלטלי כל שכן פרנסה דהא רבא
פסיק לעיל כ"י דפרנסה שמין כאב
וגביא ממטלטלי וגביא מונונת פסיק
לקמן ממקרקעי ולא ממטלטלי:
מאי פרנסה אינה כתנאי כתובה
לכדתנאי. תימה דלמאי לא
קאמר נמי דפרנסה אינה כתנאי כתובה
לענין דאם נישא או בגרו איבדו
מונוחיהן ולא איבדו פרנסתן כדלמר
רבי גופיה לעיל ולענין דפרנסה שמין
כאב לרבי אי אמרינא מונונת אמרינן
לעיל דלין אומדין אם היה אב כ"י אלא
שמין את הנכסים ונותנין להן וי"ל
דהנך פשיטא ליה ואיכא למיפך והא

מעשים ככל יום כ"י דכפרין לעיל ור"ת תיך דלענין נישא או בגרו
דליבדו מונונת ולא פרנסה לא כפי לאוקמה דל"כ תרמי דרב הונא
למה לי דהא לעיל קאמר רב נחמן אמר לי הונא הלכה כרבי וליכא
למימר דהיינו הך גופא דקאמר לעיל דהא לעיל לא קאמר כהאי
לישנא והא דלא מוקי נמי אשמין לפרנסה ולא למונות איכא למימר
דהיינו דקאמר לכדתנאי האומר אל יזנו בנותיו מנכסיו
תליא דפרישית לעיל דכיון דאב אינו יכול להפקיע מונונת לא שייך
למיסא ביה דלין תלי דנאב אכל פרנסה דתלי דנאב שמין כ"י
תלה

הא חיה דלמא וכתבו לה מאה או ב' וזו יכולה היא משתגדל להוציא מידן מה

כל חדא וחדא דנפשה שקלה. והכמים חקנו להם נדוניית נשואין
ע"י נכסים והנישאת ראשון ראשון וזתה נעשור שזפניה וזתה
יחורו וחלקו עשוריהן שזכ' כשה: אם כלא נישא כהא חזרות
ומולוקו עשוריהן כשה: שאין כלן קודמת לזכות הלכך כשנביל הראוי
לישאר לפני הבן נטלת האחת עשור

והשני עשור כשה ששירה וכן כולם
והמותר לכן אם היו מאה מנה האחת
נטלת עשר מנים והשנייה תשע
והשלישית שמונה מנה ועשור של מנה
וכן כולם כדי לבגר ירושה הבן והן
חזרות וחולקות עשוריהן כשה: איבדו
מונוחיהן. שכן כתב ר"י א"ר עד
דמבגין או עד דמלקחין לגבירין: אף
איבדו פרנסתן. עשור נכסים דקסר
לא תקון לה נדוניא אלא היכא
דמינסבא בקטנות או בערות אבל
בגרה איסחלקא לה מההיא ביתא
לגמרי וכן נשאת בערות הואיל וגדולה
היא ונתמריא איבדה פרנסתה אלא מה
שפסקו אכל בניסם בקטנות לא פליג:
שוכרות לכן בעלים. נישאו אומן עד
שלא יבגרו ומוציאם להם פרנסתם:
הא גדולה. כגון נערה: ויתרה. מחלה
על השאר ואבדה. אלאמה כסם לן תנא
כרבי שמעון בן אלעזר: הא דמחא.
הא דלמר רבי לא איבדו ור"י הונא
הלכתא כותמיה ששיתמיה על מותר
עשור נכסיה והא דקמני מתניתין
גדולה ויתרה בשלא מיחסה: מונונת
אין. אם כהא לישא בערות מונונת
דהיינו בקטנות או בערות: אינה
לרבי למחות. שפילו לא מיחסה
לא איבדה עשור נכסים: ושני ליה.
דהא דתני גדולה ויתרה דלמא מחא.
אלמא ניסם בערות ולא מיחסה א"ר
שאינה בוגרת ויתרה ולא אמרת ניסם
אינה לרבי למחות וא"ר: נערה: הא.
דלמר רבא דניסם בערות אינה לרבי
למחות כגון דקא מינסבא מינייהו לאחר
שניסם דמשום דקא מינסבא מינייהו הוא
דקא שחקא ולא מחלה על פרנסתה
והא דקמני הא גדולה ויתרה דלא קא
מתנא: פרנסה. דנוניא: תנאי
כסובה. מונונת של בת דתנאי: אכל
נוקבין כ"י: ממשעבדי. ששעבדו אחין
ולא ששעבדו האב: לא טרפא ממשעבדי.
א"ר ששעבדו אחין דתנן (גיטין דף מ"ג):
אין מוציאין לאכילת פירות ולשבח
קרקעות ולמון האשה והבנות מנכסין
משועבדים מפני תקון העולם אכל
פרנסתה טרפא דשויה רבנן כבעל
חזן עשור נכסים משמת האב
דדבר קלוב הוא אכל מונונת אין
להם קלבה ויש בהן מפני תיקון העולם:

מוציאין לפרנסה. ממשעבדי ששעבדו אחין: אידי ואידי. פרנסה
ומונונת גביא ממטלטלי: למון האשה והבנות. וכל שכן פרנסה
ולא מיבעיא פרנסה אלא אפילו מונונת דסקלא דעתך אמינא כיון
דתנאי כסובה נינהו ויהיו כסובה ולא יגבו ממטלטלי קא משמע
לן: האומר. כשעת מיתתו: הכי גרסינן אל יזנו בנותיו
מנכסיו אין שומעין לו. דהא איסחעבד בתנאי כתובה: אל
יהערינן שומעין לו שהפרנסה. אינה חזב עליו כתנאי כתובה
אלא חזב על היחומים הוא היכא דלא ליה האב שאל לפרנסתם:
תלה

מוטל על היחומים לפי שאנו אומרים דעתן של בני אדם שאין אדם רוצה שיתבדו בנותיו אלא יקחו

א) וסופה מד. ושינא.
ב) ונעל לא. ג) ונעל
ד) ונעל נב.

תוספות ר"ד

שראוי להנחן לה טעמא
דקטנה הא גדולה ויתרה
פ"י אם היתה נערה מחלה
על השאר ואבדה אלא
סוף חן אלא כרשב"א
ל"ק הא דמחא הא
דלא מחא פ"י הא דא"ר
ל"א פרנסתן וא"ר הא
כוח"י ששיתמיה על מותר
ע"י והא דקמני גדולה
ויתרה בשלא מיחסה.
הנ"מ דא"ר קשה דרבי
אדרבי (אבדו) דמריא ר"א
בית הדין נטלת ע"י
הדין אין שאניה נזונת
לא והכא אמר אבדו
משום בוגרת אי"צ למחות
מונוחיהן ור"א פרנסתן
אלא ש"ס דמחא
והא דלא מחא א"ל
רבינא לרבא א"ל רבא
משום בוגרת אי"צ למחות
נשאת אי"צ למחות בוגר
ונשאת צריכה למחות פ"י
אם בגרה א"ר שלא
מיחסה ל"א פרנסתה וכן
אם נשאת קודם בגרות
א"ר שיתרה נערה אי"צ
למחות אבל אם בגרה
ונשאת או צריכה למחות
ואם לא מיחסה אבדה
אבדה נשאת אי"צ למחות
לר"נ יתומה ושני ל"י הא
דמחא הא דלא מחא
פ"י רבא א"ר כהני
דקמני קטנה ל"א פרנסתה
אבל נערה כשנשאת אבדה
כשלא מיחסה אלא נשאת
בערות ולא מיחסה א"ר
שאניה ויתרה ור"א
אמרת נשאת אי"צ למחות
וא"ר שיהא נערה ל"ק
הא דמינסבא מינייהו הא
דלא מינסבא מינייהו פ"י
הא דא"ר נשאת בערות
אי"צ למחות ששיתמיה
מחן אחר שנשאת ששפני
שנינונית מחן דהו' דשחקי
ולא מחלה על פרנסתה
והא דקמני גדולה ויתרה
דלא מינסבא מינייהו נמצא
עכשיו דרביא דבגרה או
נישאת אי"צ מינייהו
יש לא פרנסתה וא"ר
למחות וא"ל מונונת
מינייהו אי מיחסה יש לה
פרנסתה וא"ל מיחסה
אבדה ואם לא בגרה
ולא נשאת י"ל פרנסתה
ואם בגרה נשאת א"ר
דמינייהו מינייהו אי מיחסה
י"ל פרנסתה וא"ל מיחסה
אבדה פרנסתה. א"ר א"ר
פרנסה אינה כתנאי כתובה
פ"י פרנסה נדוניית הבת
אינו רומה למונות שדוא
תיב דבנין נוקבין ואסיקנא
למאי ה"ל אינה כתנאי
כתובה לכדתנאי האומר
אל יזנו בנותיו מנכסיו
אין שומעין לו שהפרנסה
כתנאי ב"ד פ"י פרנסה
הבנות אינו תנאי ב"ד
במונוחיהן אלא חוב הוא

וְנוֹטְלָה עִשְׂרוֹר בְּנִסִּים
 וְהָיָה מִסְפַּק הַנְּנוּחַ כְּשֶׁל
 הַנְּגִיחוֹת לֹא נִשְׁתַּלֵּם
 עִשְׂרוֹר בְּנִסִּים הַנִּכְסִים
 מִדְּבָרִים וְדִּינָרִים לֵכֵד מִן
 הַמִּשְׁכָּן מִמּוֹנוֹת עַד אִמֶּה
 מִסָּפֶה (ס"ב) וְלֹא
 מִתְּפִירָה וְהַנְּנוּחַ לְנִכְסֵי
 מִדְּבָרִים שֶׁלֹּא יִשְׁתָּה עַד
 שִׁשְׁתָּה רִבּוֹ. וְנִפְלֵל מִן
 שְׂבִירָה וְיִרְחָה. אִיִּמֶה
 עִשְׂרוֹר בְּנִסִּים שֶׁלֹּא יִשְׁתָּה
 מִתְּפִירָה מִגִּיבֵי עִשְׂרוֹר בְּנִסִּים
 שֶׁלֹּא יִשְׁתָּה וְלִקְוֹת וְלֹא
 מִתְּפִירָה דְּהִתְקִי עִשְׂרוֹר
 בְּנִסִּים כְּדִי שֶׁתִּהְיֶה לְנוּחַ
 מִסְפַּק וְיִשְׁתַּלֵּם אִלֵּל
 (ס"ג) אִמֶּה ר' אֲמַר ר'

הדיניין מנכסי האכל
אפי' שכל צוה האכל
מנכסי מייחבין היתומים
ליתת חן פרנסתם אבל
הצוה שכל צוה האכל
תתפרנסו מנכסי הכל לפי
צוואתו ואין לו חן ליתר
היתומים: תל' אה' אה'
ל' כ"ג חז' האחים
ששעברו מהו י"פ שלח לו
אגרות לשלוח וביני' וחי'
תכר לו האחים שעברו
האחים נכסי אביתו חן'
י"פ יכול' הבנות לטרוף
מפרנסתן מאותן הקלחות
אלא לא הוה יחב' ר"ה'
אמר ר' יואל מברו
מקצת' דר' ואמר א"ה משכנו
זמן קצוב ולא מכרסו
א"ל א"ל א"ל א"ל א"ל
כ' מית' ב' כ' מכר' ב'
ששכנו מוציאין לפרנסה
א"ה מוציאין למנוח'
א"ה ששכנו שמכרסו
א"ה מות אביתו מוציאין
לפרנסה ממוטע שמת
הבנות משעלה חוב
מיתו על עולין
לפרוע פרנסתן ולא כל
הייחודי' למכור נכסי'
אביתו שעשעברו דר'
מית אביתו
א"ה מוציאין למנוח'
ברוקח א"ה מוציאין למוח'
ההבנת מנכסי ח"ע
ששעברו מנכסי ח"ע
א"ה קצבה אבל
פרנסתם הב' י"ל קצבה ע"ה
א"ה חל' חל' חל' דעלמ'
היורש' משעבר': אימר'
י"פ שמת ורש' ב' בות
א"ה קדמה ראשונה ונשלח
ע"ה א"ה אשקיעה שר'
העל' לנגב' ע"ה שמת חן ארי'
ששה יורש' א"ה אברה'
חל' פרנסה כ"ה שנפלו
הנכסים בירושה ורש' א"ה
לנגב' פרנסתה ע"ה נפלו ע"ה
לענות א"ה אמת שר'

לז א מ"י פ"כ מהל'
 חסות הלכה ז סמג
 גלארין פ"ט ט"ש"ע
 סימן ק"ט ע"ה ז:
 לה ב ט"ש"ע חס"ע
 ק"ט ע"ה ז:
 לש ג מ"י ש"ס הלכה ט
 וסמג פ"ט ט"ש"ע
 ס"י ק"ט ע"ה ח:
 מ ד מ"י ש"ס ה"ל ז טור
 ש"ע ש"ס ע"ה ז:
 מא ה מ"י ש"ס טור ש"ע
 ש"ס ע"ה ז:
 מב ו מ"י ש"ס הלכה ה
 טור ש"ע ש"ס ע"ה ז:

ויהושתא רייתנהו קמה
אמרנה רייתנהו וקסי
דמא דריי הוי דבין
שכונא הכנסין ביהושתא
הויורש דבין הלוי
דמי ורש שכני גובה
מלך המלכות קא איה
גובה מן הויורש ואם הוי
הבנים אין הבנות גובות
ומישרין ועבשין וכו'
בפסין וירשתא את אחיהן
אין זו גובה על זו ומשה
איל גלולה מוון אמרש גובה
הן גלולה וירשתא את גובה
וכוש מן הויורש ואמר
היה לרי שיה' איהו
בית' פ' שהגיע
בדה לריש מן הכנסין
איהו לריש חצין טעמא
דפרנסה הוא דבאמר אמר
אומדין יענו של הוי
איהו רוצה שחבובה ביה
ויהושתא רייתנהו קמה
בכנסא רצוהו שחטול
פרנסה שחרי ש לה
איהו מבחא אכל לעולם
גובה מן המלכות בן
המלכות בן

מִי־שֶׁרָאָה הָאִחִים אֶת אִמָּה
אֵלֶּיךָ לֹא רָב לֵרֵא אֶלֶּי
מִפְּנֵיכֶה אִשְׁכֵּהם מֵצִי־אֵה
בְּעֶלְמֵכָה אֲשֶׁר הָיָה רֹחֵה
הָיָה לֹא הִכְיֹן לֹא עֵץ
אֵלֶּיךָ וְהָיָה כִּי־יִבְרָא בְּסִי
אִמִּי־מִן וְתִסְקִי בְּרוּתָאֵה
הַלֵּל כִּי־יִשְׁמֹשׁ דִּי־אֵה
מִתְּרֹן לִמְלִיכִי וְכִירוּשָׁלַם
מִסָּר כִּלְכֵּה כִּי־יִבְרָא
אִמִּי־מִן כִּי־יִרְשֶׁה הָיָה
כִּי־עֵץ שְׁתִּקֵּן לֹא חֲכָמִים
בְּחִרְתֹּר יִרְשֶׁה חֲקֹה לֹא
הָיָה אֵלֶּיךָ אִילוּ עֵץ לִמְלֹךְ
כִּי־יִבְרָא הָיָה לֹדֵל מִסְּרֹךְ
לִשְׁתִּקֵּה אֲשֶׁלֹּא אֵין אֵה
נִבְעִין בְּחִדָּה אֲשֶׁלֹּא נִבְעִי
לֹדֵל מִצִּי מִסְּרֹךְ לֹא
הָיָה אֵלֶּיךָ אִמִּי־מִן כִּי־חַ
אִירוּ וְאֵין אֲשֶׁר־יִבְרָא הָיָה
לִמְלִיכִי כִי־אֵשׁ בְּעֵלֵת
תֹּכֵךְ אֵה וְעֵץ לִשְׁתִּקֵּה
כִּי־יִבְרָא בֵּין חֲקֹה וְנִבְעִין
וְהִשְׁתֵּה אֲשֶׁלֹּא עֵץ־הָיָה
דִּבְאֵב וְלֹא אֲחֵרִי מִן הָאֵרֶץ
לִשְׁתִּקֵּה חֲכָמִים חֹבֵה
עַל הַיְּהוּמִים כִּי־לֹדֵל לִפְרֹד
כִּי־אֲבִירָה אֵה לִפְרֹד
חֹכֵם לִנְיִם לִכְנִיעֻת
וְשִׁשְׁלֵשׁ שְׁכָרְהֶו וְיֹחֲבִירִים
וְשִׁשְׁלֵשׁ מִשְׁכָּבֵהוּ מִן הָאֵרֶץ
דִּבְאֵב לֹא גִבֵּי אֵלֶּה
מִי־חִירָה בְּשִׁכְרֵהוּ וְשִׁשְׁלֵשׁ
לִנְיִם כִּי־יִבְרָא אֲבִירָה
דִּי־חֵשׁ רִבְנִיָּה אֲבִירָה
לִנְיִם דִּי־אֵה מִן הָאֵרֶץ
כִּי־יִבְרָא זִכְרֹתֵהוּ בְּשִׁכְרֵהוּ

ש"מ בע"ח דאחי היא פי' נסתה מת ר' סמא ובאה מבינונית ושלם בשבועה דלא אגבה ר"ס דהוה

פירש ר"ח שאלות הרבה שאלו והיו
ובין אותם תפירות כתב שאלה זו
אמר בירושלמי בהעוקן תלי לי ביני
יש להסתפק היכא דליכא עשר
בנות דליכא רווח ביתא מהו:
ואישתיך. מכאן רגיל ר"ח

כשהיה יושב בדִין
ואחד מבעלי דִין מְגוֹם לחצרו ואומר
כך וכך תחמייד לי בדִין רגיל היה ר"ת
לומר שקר אתה דובר כי לא יתחייב
שום אִין לו לדין לומר כן מה היה
מוכיח רב מניומי מדאשתיק אמימר:
מַעֲמֵלָה רבתי. וא"ת היכי דמי

אִי בַשְּׂמִירוֹת שִׁבְחָה מִן
הַבָּתִּים פְּשִׁטָּה שְׁטוּרְפָה דְּהֵא מִקְרָעֵי
אֵינֵיהּ וְאִי בַשְּׂמִירוֹת שְׁבֻזָּה כְּבֵר הֵי
מִטְלָלִי מִמֶּשׁ הוּא וְיֵשׁ לוֹמֵר דְּמִיירִי
הַשְּׁהִיכֵרוּ אֲבִיתָ לְשָׁנָה וְעִמְדָּה צוּ הַשׁוֹכֵר
חָזִי שְׁנֵה וְאִשׁוּרָא דְּכִכֵּר תַּחֲסִיב עַל מֶלֶךְ
שְׁעֵדֵךְ בְּצִית גּוֹבֵה וְלֹא חֲסִיב מִטְלָלִי
דְּשְׂמִירוֹת אֵינֵהּ מִשְׁתַּלְמַת אֲלֵל לְצִסּוּף:
וּבְשִׁמְתָא הָהוּי מֵאֵן דְּרֵא אֵימָא
יְהִי. וְאֵת אֵשׁ פִּי
שֶׁאֵל יֵהָא צִרְךָ הַפֶּרָה כְּדִאֲמִירֵיךְ בְּאֵלֹ
הַגּוֹלִיךְ (מִתּוֹף דָּא) וְשֶׁס' נִדְרֵי עַל
תֵּנָּה צִרְךָ הַפֶּרָה מֵאֵלֶיךָ מִיְּהוּדָה דְּלִמְדִּי
אִם לֹא הִבְיָאוּתוּי וְגו' אִף עַל פִּי
שְׂקִיִּים תֵּנָּהּ הִיוּ עֲלֻמְתוּי מִגּוֹלְגִלְתִּי
בְּאֵרוֹן וְיֵיִל דְּהִי"מ בְּדִכֵּר שֶׁהִמְטוּהָ
מִסּוֹפֵךְ בְּשַׁעַת הַנִּדְרֵי אִם יִתְקַיֵּם
הַתֵּנָּהּ כִּי הֵסֵם דְּמֵאֲרִיהּ וְגַבִּי דְּבִידִי
שְׂמִים לֹא הִיָּה יָכוֹל לְשׁוֹמְרוֹ וְהִיָּה אֲבִילֵי
אֵין תֵּנָּה אֵל כֻּלָּא הֵכָּא שְׁבִידֵי לְקִיִּים
הַתֵּנָּה אֵין צִרְךָ הַפֶּרָה. רִמָּה:

חתה מציאה בעלמא דאיכא
 זור נכסים אמר ליה אנא
 ת יורשת הוויא אמר ליה רב
 דלא מצי לסלוקה אמר ליה
 מצי מסלק לה אמר ליה אין
 הדר ביה דאמר רב מניומי
 ואתאי האי איתתא לקמיה
 דרבי בעי לסלוקה בזוי הוי
 לו הוה לן זוזי סליקנא בזוי
 מרת בעלת חוב הוויא דאבא
 ית שלא בשבועה וזיבורית
 ה דרב אשי ממר בריה דרב
 מא בריה דרב אשי זבורית
 קף לרבה בר רב הונא זומא
 נגבה עישור נכסים אפילו
 כהנא יהוה מגבינן אפילו
 נא חברין שלם כי אתיא הא
 ב ששת קמיה אמר ליה זיל
 נ ענן ממקרקעי או מממלטלי
 קמיה דרב ענן אמר ליה מר
 דלא אמר ליה ואי לא דרשית
 לטלי ואמר יתיב כי מרזיחא
 י מר היכי שלח לי רב הונא
 מאי ניהו א"ל אימא לי איזי
 מי מיסב צנייתא צנל צנל הקרואים.

וְזָמַמְתָּ אַחֲרַי לְמַטָּה הַיָּמִינוּ: א"ל מֶרֶץ
פָּנִים שָׁעַל כְּרָחוּ נַעֲשֶׂה שְׁלִיחַ לְכָךְ:

גופא
סמא וחלקו נכסי אביהן וקידם שתגבה הכת
יה דר"א ואגביה רבינא ממר בר רב אשי חצי העיס
בר"ר רב"ס חצי העישור מזיבורית ובשכונצה

תלה ליה רב דרבי בניי	אלה וז
אגרות תפורות וז	לפניו:
ובקונטרס פי' בין השיטין	משכמו:
שיטא: משום רווח ביי	שניהם

תלה ליה רב לרבי ביני חמי האחין ששיעברו
מהו הוה יתיב ר' חייא קמיה אמר ליה מכרו
או משכנו אמר ליה מאי נפקא מינה בין
מכרו בין שמשכנו "מוציאין לפרנסה" ואין
מוציאין למוזנות ורב אי מכרו קמביעיא ליה
ונכתוב ליה מכרו אי משכנו קא מיבעיא ליה
ונכתוב ליה משכנו רב תרווייהו קמביעיא ליה
וסבר אי כתיבנא ליה מכרו הא ניחא אי
שלח לי דמוציאין כל שכן משכנו אי שלח
לי אין מוציאין אכתי משכנו קמביעיא לי אי
כתיבנא ליה משכנו אי שלח לי דאין מוציאין
כל שכן מכרו אי שלח לי מוציאין אכתי
מכרו קא מיבעיא לי אכתוב ליה שיעברו
דמשמע הכי ומשמע הכי ורבי יוחנן אמר
אחד זה ואחד זה אין מוציאין איבעיא להו
לרבי יוחנן לא שמיע ליה הא דרבי ואי שמיע
ליה הוה מקבל ליה או דלמא שמיע ליה ולא
מקבל ליה ת"ש דאתמר ⁶מי שמת והניח
שתי כנות ובן וקדמה הראשונה ונמלה
עישור נכסים ולא הספיקה שניה לגבות עד
שמת הבן אמר ר' יוחנן ישניה ויתרה אמר
ר' חנינא גדולה מזו אמרו מוציאין לפרנסה
ואין מוציאין למוזנות ואת אמרת שניה
ויתרה ואם איתא נימא ליה מאן אמרה
ודלמא לעולם לא שמיע ליה וכי שמיע ליה
קביל ושאיני התם דאיכא רווח כיתא אמר

לִיהָ רַב יִמְר לֶרֶב אִשִּׁי אֵלֶּא מַעֲתָה אֵל
רוּחַ בֵּיתָא הִכִּי נָמִי דִּלֵּא יִהְיִינָן לָהּ ע
רוּחַ בֵּיתָא מַהֲנִי נִכְסֵי קְאָמִינָא אִמְר אִמְיִמֵּר
אִשִּׁי לֵאמְיִמֵּר אִילוּ בְּעִי לְסְלוּקָה בּוּזִי הִכִּי נָמִי
אִין אִי בְּעִי לְסְלוּקָה כְּהָרָא אֲרַעָא הִכִּי נָמִי דִּר
רַב אִשִּׁי אִמְר בַּת כַּעֲלַת חוּב הוּיָא וְאָפּ אִמְיִמֵּר
בְּרִיָּה דֶרֶב נִיחוּמִי הוּוּה קְאָמִינָא קְמִיָּה דְאִמְיִמֵּר
דְּהוּת קֵא בְּעִיָּא עִישׁוּר נִכְסִים וְחִוּיָּתָהּ לְדַעֲתָהּ
מִסְּלָק לָהּ דְּשִׁמְעִי מֵאַחִי דְּהוּו קְאָמְרִי לָהּ
וְאִישִׁתִּיק וְלֹא אִמְר לָהּ וְלֹא מִיָּדִי וְהִשְׁתָּא ד
אוּ דִּאֲחִי לִמְאִי נִפְקָא מִיָּנָה לְמַגְבָּא לְבִי
בִּשְׁבוּעָה מֵאִי תֵא שְׁמַע דְּרִבִּינָא אֲנִיָּבִיָּה לְבִר
אִשִּׁי יְהִינִינִי וְשִׁלָּא בִּשְׁבוּעָה מִבְּרִיָּה דֶרֶב
בִּשְׁבוּעָה ^סשִׁלָּח לִיהָ רַב נַחְמִיָּה בְּרִיָּה דֶרֶב
מִנְהֶרְדֵּעָא כִּי אֲתִיָּא הָא אִיתְתָּא לְקִמְךָ
מֵאַיִצְטְרוּבֵּלָא אִמְר רַב אִשִּׁי כִּי הוּיִנָן בִּי
מַעֲמֵלָא דְּבִיתִי שִׁלָּח לִיהָ רַב עֵנָן דֶּרֶב הוּנָא
אִיתְתָּא לְקִמְךָ אֲנִיָּבִיָּה עִישׁוּר נִכְסֵי הוּוה יְתִיב
אִימָא לִיהָ וּבִשְׁמַתָּא יְהָ אֲשִׁרָא דֶרֶב אִמְר לִיהָ
וּמֵאֵן יְתִיב כִּי מְרוּיָּחָא בְּרִישָׁא אֲזַל רַב שִׁשְׁת
רַבָּה וְרַב הוּנָא רַבִּיָּה דְּרִבְבִּי וְשְׁמוֹתֵי שְׁמִית מֵאֵן
לֹא הוּוה קְאָמִינָא עֵנָן עֵנָן מִמְקַרְקַעִי אוּ מִמְכָּר
בְּרִישָׁא אֲזַל רַב עֵנָן לְקְמִיָּה דְּמֵר עוֹקְבָא א"ל
עֵנָן עֵנָן וְעוֹדֵר מְרוּיָּחָא דְּשִׁלָּח לִי ^סלֹא יִדְעֵנָא

לעלי ועוד שאלה אחרת השיבני: מאן יתיב בי מרויחא בריי
מי הוא הראש שהגדול מיסב במטה אחת לראש השולחן וש
ר לו כך שלא יכעוס עליו על שנעשה שליח בדבר ומר

לוג בהדה אלא כיון שלא הספיקה אמרו מציאין לפרנסה ואין מוציאין גנו ממה אולא וטרפה מלקוחות

החלה ליה רב לרבי בני חיימי. שלח לו
בין השיטות: הוה יתיב ר' חייא קמיה.
א"ל. רבי חייא מאי שיעבדו דקא
רמממע הכי ומשמע הכי. והוא כשיש

שמים לו או (אם) יש חילוק ביניה ומהו
אומר על שמים: אחד זה ואחד זה
אין מו'אין. אחד נפרנסה אחד
ומזונות: עד שם הבן. ופלה הירושל
אפי הכות: ויתרה. עיבור נכסים
לה אמר' תיעול עיבור נכסים תחלה
נמו שנטלה זו ואח'כ יחלוקו אלא זו
סקדמה ושאת זכה ונת על הכת
אין לה עיבור נכסים שרי שתיין
שיות יירושל: גדולים מו. ואפילו
שיעדו אין את הנכסים יפה כח
נפרנסה לנרדף לקוחות וזו שהנכסים
נבין אמרת ויתרה: גימא ליה מאן
אמרה. אלא לאו שמיע ליה ולא קבלה
נשות הכי לא הדר גמי שמע דמי
גמט וכו': לעולם לא הוה שמיע ליה.
מעיקרא ובי שמעה קיבלה ובי אומיה
י' נתינא כבר הוה שמיע ליה וקיבלה
מי'ה לא א"ל מאן אמרה: ושאיני
הס. הא דלא הדר ביה ממאי דאמר
שמייה ויתרה: משום רווח בינא.
נשטלתה הדינא שנטלת חזי
הירושל: וירשם כווא. עיבור נכסים
שחקנו לה בחזרת ירושה תקינו לה:
אין. בחמת לא מצו לסקוק כוחי ולא
מחלד ארעא שאס רחא נטולת חקא
מכל קרקע וקרקע ויכולין להקדש
מלה דמיהו אחד: גימא ליה

הוֹרֵא: וְנָתַן לְפָנֶיךָ בְּחַיֵּי אֵל בְּחַדָּה
לְמִינֵיכָן בְּיָנוּיִם וְשֶׁלָּה בְּשִׁבְעָה
בְּנֵי: אֵי צַעֲלַת חוֹב לְדַבָּר הוּא אֵינָה
 בְּנִיָּה אֵלָּה מִן הַיּוֹבּוּרִית וְאֵינָה נִפְרַעַת
 מִן הַנִּכְסִים שֶׁלָּה נִטְלָה מִנְכֶּם הֵלֵל
נִכְסֵיכֶם דְּקִיָּיל (בְּיָסוּן מַחֵ) אֵין נִפְרַעֲיִי
 מִכֶּכֶּה יִתּוּמִים אֵלָּה מִן הַצּוּרִיִּים וְאֵין
 נִפְרַעֲיִים מֵהֶן אֵלָּה בְּשִׁבְעָה וְאֵי צַעֲלַת
 חוֹב שֶׁלָּה אֵין כֵּאֵן בֶּה לִיפְרַע מִנְכֶּם
 יִתּוּמִיִּן: רַב אֵשִׁי מֵלֵךְ וּמַחֵ רַב סָמַח בְּנוֹ
 (מַחֲבִיר) וּבִשְׁבָּעַת בְּחַיֵּי לִיפְרַע נִטְלָה
 מִן הַמַּחֲלָקוֹת שֶׁל מֵר בֶּר רַב אֵשִׁי שְׁהִיהָ קִיִּים
 לְדִינֵיהֶם שֶׁלָּה בְּשִׁבְעָה לְרַבִּי צַעֲלַת
 חוֹב וְנִטְלָה הוּא: **וּמַבְרִיחַ לְרַב סָמַח**
לְפִי יִבּוּרִים: לְפִי שְׁבָעַת חוֹב שֶׁל אֲבִיו
 הִיתָה שְׁהִיהָ אֲחִיה: **כִּי אֲסִיף הִיא**
אֲסִיפָא: אֲשֶׁה אֲחִים בָּתָּה לְפָנֶי רַב
 מַחֲמִיהָ שְׁהִיהָ לֵה לִיטוֹל עִישׁוֹר נִכְסִים
 מִן מִקְוָמוֹ שֶׁל רַבֵּה בֶר רַב הוֹנָה וּבִקְשָׁה
 מִמֶּנּוּ לִשְׁלוֹת לוֹ דֶּבֶר מִמָּוֶה שִׁישְׁמַלְד
 בְּדִינָה: **אֲטֻרְבֹּנְלָא:** מוֹשֵׁב אֲמַת
 מִן הָאֲרָמִים כְּמוֹת שֶׁהֶן וּמִקְרָעֵי חֲשִׁיד
 הֵם: **מַעֲנַל דְּבִישִׁי:** שְׂכִירֹת הַבָּתִּים
 מִן מִקְרָעֵי קָא אֲמִי: **הוּא יִיבִי רַב**
מַשְׁמַשְׁתָּ קָמִיה: כִּכָּז הַקְּלִיָּה לְפָנֶי
 יִיאֲקֻפֵּד רַב הוֹנָה עַל הַשְּׁלִיחַ הוֹנָה
 מַחֲבָרִין: **אִל:** רַב הוֹנָה לֶרֶב שֶׁשֶׁת: **וִיל**
אִימָה לִי: בְּלָשׁוֹן גִּנְיָא כֹּאשֶׁר אֲזִמֵּר
 לָךְ: **וּבִשְׁמַחָא:** תְּהִיָּה אִם לֹא תִאֲמַר
 בְּלָשׁוֹן זֶה: **עָנָן עָנָן:** מַהֲרִיךְ אֲמַת
 לְהַגְזוֹת מִקְרָעֵי אוֹ אֲפִילוֹ מִן
 בְּשִׁיחָה מִתּוֹכָם כְּשֶׁעוֹדֵה אֵי יִזְכֵּר מִסִּבַּת
 בְּרָכָה: **אִל:** וְרַב הוֹנָה רַבֵּי: **וּלְפִישִׁין**

יחזרה פ"י השתא אפילו מכרו האחיזו הנכסים

(א) ז"ל ממר בריה דר"א גיננויט ושלם בשבועה מבריה דרב סמא בריה דר"א ויבורית בשבועה וכו'.

חול פרנסתה תחלה כי היכי דשקלה ראשונה והרר תפלוג בהרה אלא כיון שלא הסיפיקא קמה לירש חציין אברה פרנסתה איל ר"ח גדולה מזו אמרו מוציאין לפרנסה ואין מוציאין יתרה פ"ה השתא אפילו מכור האחינו הנכסים דליתנהו קמה אולא וטרפה מלכותות

מסורת הש"ס

מורה אור השלם

מוסף רש"י

עמיה דניחא ליה בצמזוס
אמר אל תתנו אלא שקל,
אמר ליה. חילפא, הא

ידיה כי פליגי בגדולה
זמית: תניא האומר תנו
אלא שקל אין נותנים
תחתיהן דווקא קאמר

לקנות אפילו אין
צור נקנה השדה
הרי היא מכורה
: בד"א. בגמרא
: בד"א. ששומעין

אין הרשות צידה.

וְאֵלֶּיךָ יָשׁוּבִים וְלֹא צָרָה לָנוּ וְלֹא צָרָה לְבָנֵינוּ, גַּלְיָהּ

כ"ע לא פליגי דהרשו
דאמר מצוה לקיים דב
עא ואם אמר אל תתנו
מותי בניו שיירשו את

לקיים דברי המלך

וכי מה תועלת
כאן מעות אלא
והיא רוצה למוכר
הלכך שומעין
מפרש מאן חתני

לה: גמ' מן ה

ר' אבם מתו ירשו אחריו
ואחרים ודוקא קאמר שק
ל נשצת, כי היכי דלוי מתו
ג'ג דלא ספקי בצציר מס

קמן כהל' והא קי"ל כ
קע תקלא ותרגומא שק
כיון (שמת) נשפי' שא

מר זוטרא אמר

ממקרקעי ולא
לכתובה יבין
מעות לבת
יעשה השליש

מאיר רבי יוסף

הוא קפידא (ב"ב שם). ואם
הוא דלישחור מהנהו נכסי
הוא דלא צעי למיתב ליה אלל
מני. דקת

ה שלישי מה שהושלש
כר"נ בדיני ותו דאמרי
ל הוא חצי סלע תרגומ
ם להם אלא שקל פיר

מק ינחם כתיב
מרוח חרוטות

ר רבא ב"הלכר
בין למזוני
המשל
נאמן בעלי ע

ז בידו דברי ה

תחנו. מפרש דבעודה
טפי כ. ונת אפילו אם
גלי כד. נמי שומעים
ה. כלום אלא

ונו לבעלי מן
גי דאפילו מן הנשואין
וא אר"נ הלכה כר"מ ו
בלכלו דבריהם במשפט
שאמר אל תחזרו אין

נחמן בר
מדרש³

לסרוחים
ממטלטלי
לפרנסה:
והיא אומ

מה שהישיבה

הוא לקיים דברי המה ולא
תועלת יש לקיים דברי
לעכב ע"י והלכך גם כן
היא קטנה אין מעשה

שדה לבתו והיא אומרת
יקנא דבקטנה כ"ע לא
ר"י א"ש הלכה כר"י
קא קאמר אלא לזרזינהו
תיהן בין שאמר תתני

רוסקין נמי איכא צייט
עלש מה שהושלש

מת צידה כדתן צמה
בת וביני היא. ו
דקיפא איצט
ואין דאפילו מן הנש
ס כן הוה ליה למ

ענה אפילו מן הנש

ד' ואל יתנו ליד בעלה ש
סי וכי אינה אלא שדה
ת המעות לבעלה מי י
קא לגדולה שומעים אב

ש מעות לחתני ליקח ב
יש מה שהושלש בידו
י סבר הרשות בידה: א
תנים להם סלע מ"י דלא
אם מתו יירשו אחרים

דגדולה מן
דלר"מ יעש

ולר יוסי ה
קטנה ד
למ
לקטנה מן
לא תמכור

טלטי
פריסה

צהדיא אבנ

מצות בידו יעשה שליט
אבל כגשואה מודה א"
ודה והיא רוצה למוכרה
לבעלה כיון שהיא רוצה

והושלש בידו: ת"ר המ-
דדה מן האירוסין יעשה
סכר יעשה שליש וכו'
הן ראויין לתת להן סלי-
הן דדוקא קאמר ואם א

זכיה ה'ל'
ח"מ סימן רנ"ג
נחמ' רחמ' ח

תוספות
בע"ח דירה אל
דאחי הוא

ממקרקע ולא
כיון למזוני רבי

שהוא יקנה לי
ארוסה קאמר
יקנה לה השלי
לה ונותנים אר

יעשה שליש מ
הנשואין הרשה
מן האירוסין ה
לבני שקל בשנ
להם אלא שק

(א) נראה דל"ל כבר ו' או כבר ה' או כבר משע כבר עשר כל חד וחד כו'. (ב) נראה דל"ל פ"י זה הנדביר אינו מורד שהמידה היא באימר איני זן יכו'.

אין מקתו מקח ואין
ממאי מדקתני אין מעשו
ולמא היכא דאיכא של

מזוסף רעז"י

[illegible]

7725 (D)

נעִשָׂה כְּאוֹמֵר לֹה צִיִּי
(6) וְאִם אֵיתָא לְהָא דְרַב
הוּנָא אִמְר רַב יִכּוּלָּה
אִינִי נִיזוּנֵת וְאִינִי עוֹשֶׂה
אִמְרִי אִינוּ צִרִיךְ לְהַפְּרֵי
לְזִמְרָא אִינִי נִיזוּנֵת וְאִי
שְׂאוֹמֶרֶת לוֹ אִינִי נִיזוּנֵת
תִּימָא נַעֲשֶׂה *אֵלָּא מִ
יֶדֶךְ בְּמוֹנּוֹתֶיךָ אִי הֵב
סִפְקָא אִי בְרַלָּא סִפְקָא
*אִרְ אִשִּׁי¹ בְּמַסְפַּקַת
מַסְפַּקַת לְדַבְרִים קְטָנִים
רַמִּי אִי דְרִיגְלָה בְּהוּ
רִגְלִיָּה בְּהוּ פֶרְנֵס לְמַה

ואדעתא דהכי לא מחלה שדירנה
הלכך משועבד לה ומ"מ חל הנדר
בשעת הנדר אחי לא היה משועבד
אז נמי בלא טעם מחילה הנדר חל
שכל זמן שהיא עמו שי לא לגלגל עמו
לדעי' דאין יורדת עמו דאין וחסיד
יורדה דמירי שאין בני משפחה
השטירים כמו בעלה רגילין צדק אלא
האביה ממוך עשורו היה מיוחד
הלכך לא לגלגל עמו וכשאינה עמו שי לה
להסירה כמו הנדר רגילה צדק אביה:
וזהו שנהגו זמן וא לא פירש
צקוטרס דמדאורייתא
אלא משתעבד לה לפיכך הנדר חל וקשה
לד"צ מן השאשואין נמי יחול הנדר מהאי
טעמא דהא קיימא לן דמוות נשואה
דברצין ועד קודם שאני עשה לפיכך
אלא אלאמאי אלא הנדר חל והא מעשה ידיה
לבעלה לכ"ע לא היו אלא מדרבנן
ונראה לפרש שהגיע זמן ולא נשאו
בכלו' והא דקמי' יעמיד פירס אשהגיע
וזמן ולא נשאו קאי אבל כשנדר עדיין
אלא הגיע הזמן לפיכך חל הנדר ודוקא
הגיע זמן אבל נשאת אין צריך להעמיד
פירס דסברה וקיבלה כדאמר בסמוך
ועוד י"ל שהעירה כבר הגיע הזמן
ומיהו חל הנדר על אלהמה רצנן
לדאשעודא דאשער כל זמן שלא נישאת
ומתקיע הקורס אפוא שיעוד:

שפי' לא עבד שליחותיה. הכא לא שייך טעמא דזילותא כיון דלא נישאת וז"ל ויעשה לה תקנה אחרת כגון שיתן לו לחצירו במתנה והלא יתן לו כמו גבי צא בדרך דמיית' לקמן דאין לומר דווקא צא בדרך ואין לו מה יאכל המירו לו דלא נש מעשה

לדעת חורון משמע דאי הוה ייבש ליה מתנה גמורה הוה שרי אפיו
 יסיוחיה ביה התקבל ואיני ויפקיר דנקמתן ו"ל דהא ודאי לא שרינן אלן
 ודנרעה כמו שהן עדיין ברשותא דחזוני הרגיל אלון אלא למע
 ליה ליתן לו מעות: **ו' פירש** ראו ש"חיותיה קעבדי. השתא סלקא דנמי
 פריק ברבא **דף קכ"ט** (טו) אומר אדם לחזוני הרגיל אלון מן
 קאמר ליה דלתיב להו איסורא הלכך לאו שלוחמיה עביד אי
בבאומר כ" הון אינו טפסדי. ולא צני לשיני חזוני הרגיל אלון
 חזוני הרגיל אלון לא מפרש לה מיהו אומר רבינו
 במדבר הנאה אלל המעיל ליתח אס חון אל חפסדי אסור דליתח
 לא מביחיל כל הון כ" אי הוה שרי למימר ליתח הוה ליה למימר

הולך אצל חנוני הרגיל אצלו וא"ל איש פלוני מודר הנאה ממני וא"י מה אעשה לו והוא נותן אבל כל הזו אינו מפסיד לא פי' משמע דשליח שריה. ל"מ קאמר ל"מ כל

מסורת הש"ס

[illegible]

גליון הש"ס

גמ' תא סברה וקבלת. עי'
נדרים מז ע"א בר"ן ד"ה
בעי רמב"א בסה"ד וז"ע:

תוספות ר"ד

תפסעה לה משיעבורה (א) כיון דמשיעבורה לאו כל כמיני' דמפסעה לה לשיעבורה ומדור באומר לה צאי מפסעך דיוך למזוהרין א"י צא מנה לה לא ברלא ספקה היכי חילי נדאמ אמי רבא במספעת דבריס קטניס נתינה מספעת דבריס גריליס לה בהו גריליס היי א דרבינא איה גרילא כהו וא דלא גרילא כהו פרנס למא לא איה צריאס דרבינא כהו כבי שאל שקא מגרילאס בהריה נדאס וקא מרילאס גרילאס בהך השתא דאדיראן לא מצניא למגלול בהך איה קשא כיון דרילא כהו גרילא קיל דרילא עמו ואני' יורדת עמו איה משיעבור לה והקיל ייל איה רפוגלנאס בהריה כהו מחילת ל א כבדא ואני' רצה לחובע בהן וכיון שבתורא מחילא מגלולא בהריה לא משיעבור לה וכשעה חילי לשלם ויהי הבעה ויהי חילי נדא ואיפ' ששכניס הוא חובע בהו איה יכולה לחובע והיא חבב כל חילי וזין שחל נדא א' שוב איני בלא הלכך א"י שוב לה אותן הרבינס שותיה גרילא כהו אלא ע"י פרנס. ובינה חילי ל יום א' שמני אישיל אלא יום א' מהלחט טפי שמע בה איני וילא מילתא: ופרנס איה לחובתי' א' חילי א"י באומר לה הן איני מספיק. היי אמר לה לאו למספיק קעבי בתמי' ותחנן מ' שהיה משלך בורא ואמר לה השומע קולי יתי גט ואשתי הרי אלו יכרה וילא אלמא שליח שר' הסא קאמי יכתוב הסא מ' זיון לה קאמר. והוא י' בדיקא חמור לומר לה המכבה את מפיסך בדליקא למעט מ' לאו למעוט כהי' לא למעוט שאיני שר' העשה מ' שלא לאמר לה העשה מלאכה זו אינו מפסי. מחיב איה חמורא אנה מביא וראן לו לה יאכל גנבת בל הכי הוא דשרי מ'.

(א) נראה ד"ל יבחנו הונס שאיני עושה וכו' אלמא כיון דמסבדא ליה לאו כל כמינה דמפסע ליה לשיעבודיה ה"ג וכו'.

עין משפט
נר מצוה

ז א מ"י ס"ז מלכות
אישות הלכה כג:
ח ב ג מ"י שם ה' כד
טו ד אה"ע ס' עב
ועו"ש י"ד ס' רלה סעף
ג:
י ד מ"י ס"ז מלכות
מדרס הלכה ד סג
לאזין רמב עו"ש י"ד ס'
רלד סעף נה:
י ה מ"י שם הלכה ה
עו"ש שם סעף נט:

[illegible]

ועולם אכל למאי דסלקא דעמי
אזרה איהו ותלניה בשמימי המטה
! אפילו הדירה מכל פירות כיון
אפשר לא ללכו וליאמר בשמימי
מטא? כי הנהא דשלי דנריס (דף
לדמר חתאך כל הנאות דעלמא
לי כ' ושרקיה טינא שלא יהנה מן
העולם אלאה חל הדור:
בי יורדה היינו ת"ק. בחחולך
(יבמות דף מח: ושם) פי' ר"י
דחש דקרא שגשים יום דדדדדד
תס ירח שגשים ימים שגשים וצנזר
פ. ה. ושם) נמי אמרין ואימא
שגשים יום דכדמיב עד חדש ימים
אל דדדדדן לא היו אלא חדש
אחמא"ר צפ' אין נעריין דף
ו) ובפ"ק דר"ה (דף יט: רשב"ג
ומר רזו חדש רזו שגשים טוקשה
הכא פריך היינו ת"ק ואב"י נמי
אמר ככנת אחא לאשמועינן אית
ה דחדש שגשים יום ואומר ר"י
אכא משום דבעי ליממר וצבהנת
אית יקיים נקט חדש וג' חדשים
הצבהנת וט' חדשים דמעוצרת דהו
דמיס דשגשים יום משום דטורת הוא
דגש ולומר ז' יום וע"ר יום נקט
דמיס ועוד י"ל דאפי' צלישא דדדדן
י' חדש שגשים הוכח שלא מוכח
אבל * הוכח דמוכח שאי:

[illegible]

עולם אי"ב מה תרורח במה שיוצא
 י אפשי באשה נדרנית תצא בלא
 בשאר נדרים אבל נדרים שיש בהן
 י כנסה ע"מ שאין עליה נדרים:
 א קאמר שמואל ימתין עלי שמואל
 ר"ת דהכא אית ליה לר"מ היא
 יונה מקיימה יקניטנה כדי שפדור
 לר מאיר לא יוציא ואם יוציא יתן
 אן דמתני אהא כל שכן אהא ואין
 רבי מאיר ורבי יהודה האן נתנה
 י מתנו להוציא דעד כאן לא קרי
 י שיעא דמנזה לגרשה וקאמר רבי
 ומע הכא דרתיא וקישוט לא הוי
 עיניו נפש ואי רחיצת עולם הוי
 יוסי ניוול דיומא לא שמי ניוול
 נדרי עיניו נפש. ולא גרים ואלו הן
 אלו הן נדרי עיניו נפש אמרה קוס
 לא שבק מתניתין ומייתא בריתא:
 ר הוא משום דברס שביני לבניה
 הניחא

שלא מי דזמן פ' אל
סחם הדירו יוצאי זיכר
סחם אל לשמולא דזיכר
דאפלו בטהם לא יוצא
דל יום סחם אמאי נר
צאי ויתן כתובה מיר.
המכר והמכר שנה נהיה
וקיים ולא הוא וקטבה ור
נתן אצבע בין שניה
סחם און כבעל להדיר
את אשורו שלא תטעון
אין תחשש
כגון שנדה איה ואיה
קטב ולא הפיר לה איה
שם לה ורסא לא אמאי
בין ח'ק בין ב'ר' בין
ישיה ילומא נתן אצבע בין
שניה כולא אמאי שיהא
נדה לשחשיה
נדרת שחי יכול להפיר
ולא הפיר שיהא נדה
עדין שפייר לה בעלה נדה
יבין שחם צרה להפיר
לשחחיה בעלה וימולת
הלכין יוצאי זיכר ויבין
לשחח הפיר נדה אין לנו
לחל זמן שחם ממאצ
פחם לנדרת איה נחאל
לדירה להישלשן כחובתה
וויספא אל בחשק פחם

[illegible]

(6) ונפסקה פ"י ע"ש.
(7) ונפיק מל פ"י ע"ש.
(8) כס המדון שפ"י.
(9) כס המדון שפ"י.
(10) כס המדון שפ"י.
(11) כס המדון שפ"י.
(12) כס המדון שפ"י.
(13) כס המדון שפ"י.
(14) כס המדון שפ"י.
(15) כס המדון שפ"י.
(16) כס המדון שפ"י.
(17) כס המדון שפ"י.
(18) כס המדון שפ"י.
(19) כס המדון שפ"י.
(20) כס המדון שפ"י.
(21) כס המדון שפ"י.
(22) כס המדון שפ"י.
(23) כס המדון שפ"י.
(24) כס המדון שפ"י.
(25) כס המדון שפ"י.
(26) כס המדון שפ"י.
(27) כס המדון שפ"י.
(28) כס המדון שפ"י.
(29) כס המדון שפ"י.
(30) כס המדון שפ"י.
(31) כס המדון שפ"י.
(32) כס המדון שפ"י.
(33) כס המדון שפ"י.
(34) כס המדון שפ"י.
(35) כס המדון שפ"י.
(36) כס המדון שפ"י.
(37) כס המדון שפ"י.
(38) כס המדון שפ"י.
(39) כס המדון שפ"י.
(40) כס המדון שפ"י.
(41) כס המדון שפ"י.
(42) כס המדון שפ"י.
(43) כס המדון שפ"י.
(44) כס המדון שפ"י.
(45) כס המדון שפ"י.
(46) כס המדון שפ"י.
(47) כס המדון שפ"י.
(48) כס המדון שפ"י.
(49) כס המדון שפ"י.
(50) כס המדון שפ"י.
(51) כס המדון שפ"י.
(52) כס המדון שפ"י.
(53) כס המדון שפ"י.
(54) כס המדון שפ"י.
(55) כס המדון שפ"י.
(56) כס המדון שפ"י.
(57) כס המדון שפ"י.
(58) כס המדון שפ"י.
(59) כס המדון שפ"י.
(60) כס המדון שפ"י.
(61) כס המדון שפ"י.
(62) כס המדון שפ"י.
(63) כס המדון שפ"י.
(64) כס המדון שפ"י.
(65) כס המדון שפ"י.
(66) כס המדון שפ"י.
(67) כס המדון שפ"י.
(68) כס המדון שפ"י.
(69) כס המדון שפ"י.
(70) כס המדון שפ"י.
(71) כס המדון שפ"י.
(72) כס המדון שפ"י.
(73) כס המדון שפ"י.
(74) כס המדון שפ"י.
(75) כס המדון שפ"י.
(76) כס המדון שפ"י.
(77) כס המדון שפ"י.
(78) כס המדון שפ"י.
(79) כס המדון שפ"י.
(80) כס המדון שפ"י.
(81) כס המדון שפ"י.
(82) כס המדון שפ"י.
(83) כס המדון שפ"י.
(84) כס המדון שפ"י.
(85) כס המדון שפ"י.
(86) כס המדון שפ"י.
(87) כס המדון שפ"י.
(88) כס המדון שפ"י.
(89) כס המדון שפ"י.
(90) כס המדון שפ"י.
(91) כס המדון שפ"י.
(92) כס המדון שפ"י.
(93) כס המדון שפ"י.
(94) כס המדון שפ"י.
(95) כס המדון שפ"י.
(96) כס המדון שפ"י.
(97) כס המדון שפ"י.
(98) כס המדון שפ"י.
(99) כס המדון שפ"י.
(100) כס המדון שפ"י.

תורה אור השלם

1. טוב ללכת אל בית אבא
מלכת אל בית משה
באשר הוא שכן בן האדם
והיה יתן אל לבו:
2. ואם תהיה מוכה
וקפורה לה שבעת ימים
ואחר תהיה:
3. אל תתן את פך לטריט
אל כשך ואל תלך אחר לפני
המלך כי שגגה היא לך
יקח האדם על קולך
וחבל את מעשה ידך:
4. לשוא הבית את בניכם
מוסר לא לקחו אבלה
חרככם בנאיכס בארץ
ידיהם בל וישלחו:
והעמיר הבית את
האשה ופניו יתפרע את
ראש האשה ויתן על כפיה
את מנת החרון ונתת
קאת הוא וביד הבית יתן
מי הקרית המאריס:

במדרש ר"י

הגהות הב"ה

- (6) נ"ס א"י אמר שמואל
שתהא ממלאה ונופלת:

תוספות ר"י

הלך יבול להפך שאין לו
ברית שביתו לבניה גדול
מזה: ונפסקה לכת המעשה
איכא נועל בפניה אל בית
האבא מאי נועל בפניה
איכא מאי נועל אחר מה
ואין כל דאספד דהתיא
ראינן אומר מ"ד טוב ללכת
אל בית אבא ונ"י והיה
יתן אל לבו דברים י
מיתה ויפסק דפסדו דיקבר
יקברו: ודלא ילוינו:
דעוננו: ואם היה
טעון רב מאי דא"י
א"ש משום בני (אדם) פריצי
שנפיק שם א"י א"ש ל"א
אלא דאיתחזק לא לא אתחזק
לא לא במיניה: אמר לה
ע"פ שתאמר לאיש פ"י מה
שמתו קלן או מה שאמת
לי או שתהא ממלאה ומערה
לאשפות ויציא ויתן כתובה.
ותימא א"ש דברים של
קלון פ"י שהאשה מוכרת
בעלה בשעת השמש וזה
ע"פ שניה על הגדר שדר
ע"פ שתאמר לאיש פ"י מה
(וכן) והעבר א"י א"ש
שמתו קלון או מה שאמת
לי או שתהא ממלאה ומערה
לאשפות ויציא ויתן כתובה.
ותימא א"ש דברים של
קלון פ"י שהאשה מוכרת
בעלה בשעת השמש וזה
ע"פ שניה על הגדר שדר
ע"פ שתאמר לאיש פ"י מה
(וכן) והעבר א"י א"ש
שמתו קלון או מה שאמת
לי או שתהא ממלאה ומערה
לאשפות ויציא ויתן כתובה.

איכא נועל בפניה. דלת של שמה ופיקוס' לער: סופנה. קוננה.
כשם של גמלה חסד כן לא יגמלו עמה: דיפסד. יתן אל לבו
שף הוא יפסדוהו ואל ידע לו אם נהג כן: דידל. הריס קולו בצני
ונמסד: דלוא. ליוה את המטה
ממלאה ונופלת. לאחר שתמש וימלא
רומה שכת וזע מרוך צרגליה
ותפסנו של יקלוט ותמעבר: ריסיס
יסורו. המטלטלין: ברתני' דס
יסודים. שנהגו צנות ישראל ואע"ג
ללא כמיכא: וטווה כשוק. בגמרא
[ע"ב] מפרש: כמדרס בחור ביסה.
מפרש בגמרא [סז]: גמ' כידי דמי.
האכליתו: אי דידע. כשאל:
נפרש. ולא יוכל: מאי דידע. מי
אמר לו אחי כן שהוא צל להוילא:
החוקה נדה בשכינותיה. שרואה
לנכס צנדי נדות ולנעלה אמרה
טורה אני ושמה: נעלה לוקה.
לא התרנו. וכי הלי גוונא שמסתמ
סל למתני' דלחמך שמשם הדיעוהו
שכינותיה שהחוקה נדה: בניס מסיס.
צ' צמה מדליקין (שנה צ' צ' לילך מוחלל
את מעשה ידיו): ידירס. משמע
נעמנו קונס. עלין דבר פלוגי:
יחור ויקטענה. אין לו להוילא
אלו כן יתקנה: כפסיס. צמון סל
אחד ששלא ישמר ישכנו. סף זה יצא
לדי שמקלקלו: מאן דמסיי לה
סאס. דר"י דמי מקננה אמה כל
שן אנדרים דלא שכי: דאורייתא
סאס. ואמאי לא קרי לה דת משה:
אורס. מעדדיקין לה הכי לנוולה
מדה כנגד מדה כמו שעשה להמנאות
סאס. ומלל מכלל דאסור. אי' מדמסי
ופרע מכלל דהאסר עשה לאו פרועה
הות שמה מינה אין דך צנות ישראל
לאלת פרועות ראש וכן עיקר:
קלמה

המדיר את אשתו שאל חשאל ב'. תימה דעל כרחק לא מיירי
הכל צנדה ואיהו לא מני לאדורה אלא"כ תלה בשמיס וא"כ לשמואל
למה יוציא לאלתר ותשאל ותאסר לצ"ה שנה אחת וי"ל דלעולם
שלח תלה בשמיס אלא כגון שסר
על עצמו הנאת שאלתה ואיהו יכולה
בשיל זה לשאל ולא תשאל שסר
הנאת כליו שלח חוכל להשאלים:
אי דידע נפרשו. תימה דלחוקמה
כגון דידע ופרס אלל היא
הימה רוצה להאכליו שלח הימה
סצורה שהיה יודע ואומר ר"י
דמאכליתו שמעם שהאכליתו ומדקדק
האלך האכליתו ומייה קשה דדיק
נמי הכי אולא קוצה לה מלה ונראה
לשכ"א דמה שרמזה להאכליו אינה
יוצאה צלל כמורה דיכולה לומר
משמקם הייתי ואם היית צלל לאלול
הייתי מונעת אותך:
פלוגי בהן תיקן ב'. היה יכול
לומר דלחא עדים
שהאכליתו דבר שאינו מעושר אלא
לא שמיס: אי דא ידע נסמך
ע"ייה. הכא לא מני לאקשוי אי
ללא ידע מאי ידע כדפרין עליו
שהרי ידע מלע שאלה צנדי לחי
כן מולוכלים נדס להכי פריך נסמך
ע"ייה שאומרת שמתכללו לה ממקום
אחר: וספרה דה אעצמה. וא"כ
אמאי אין מצנכת וזה על ספירתה
כמו שמצנכת על ספירת העומר דהא
כמי צלל וי"ל דאין מצנכת אלא
ציוול שמצנכת צ"ד צלל שנה שלעולם
יכול למנות כסדר וכן עומר אלל וזה
סאס מלה מסמך אין לה למנות:
יחזור ויקנישנה כדי שתדור בפניו
ויפ"ר דה. ואם לא שיקנישנה
לא ידע ממי מדור שאל ואע"ג צנדי
היא צ' נערה המאורסה (נדס דף
ע"ב): אס צעל מיפ"ר צלל שמיעה או לא
לא שיוכל להפ"ר נדרים שמדור מאן
ולהא דאס כן תפסוט מהא דאין
מיפ"ר צלל שמיעה שמדורין להקנישה
אלל מיירי צנדיס שגבר נדרה ולא
שמע אלל הכא הכי יפר דשמא עדיין
לא נדרה ולאחר מיין שמה מדור
ותעצור מיד קודם שומר והא דעני
למשע דמתיא אומר לאשמו כל
נדרים שמדור מאן עד שאלה ממקום
פלוגי הכי הן מופרין ר"א אומר מופר
לא משום דמיניעלי ליה היכא דלא
נדרה מדע מדפסוט מדרי' ואלרצה
מדדנן סו"ל למפסע קמני ותכ"א
אינו מופר אלל ה"ק הסם מלרי
שמע לרנן דע"כ לא פלוגי ע"ה
רנן אלל צהא דאין יכול להפ"ר קודם
שיחול הנדר אלל צהא מדור רנן דאס
כבר חל הנדר למיפ"ר אע"ג דלא שמע:
צטווה

איכא נועל בפניה אלא לבית האבא מאי
נועל בפניה איכא תנא ללמחר היא מתה
ואין כל בריה סופרה ואיכא דאמרי אין כל
בריה יסופנה יתניא היה ר' מאיר אומר מאי
דכתיב ישוב ללכת אל בית אבא מלכת אל
בית משתה כאשר הוא סוף כל האדם והיה
יתן אל לבו מאי והיה יתן אל לבו דברים
של מיתה דספד יספדוניה דקבר יקברוניה
דידל ידלוגיה דלואי ילויניה דמען ישענוניה:
ואם היה מוען משום דבר אחר רשאי: מאי
דבר אחר אומר רב יהודה אומר שמואל
משום בני אדם פרוצין שמצוין שם אומר רב
אשי לא אמרן אלא דאיתחזק אבא לא
איתחזק לא כל כמיניה: ואם אומר לה ע"מ
שתאמרי: ותימא אומר רב יהודה אומר
שמואל ידברים של קלון: או שתהא ממלאה
ומערה לאשפה: ותיעביד א"ר יהודה אומר
שמואל (6) דשתמלא ונופצת במתניתא תנא
השתמלא עשרה כדי מים ותערה לאשפה
בשלמא לשמואל משום הכי יוציא ויתן
כתובה אלא למתניתא מאי נפקא לה מינה
תיעביד אומר רבה בר בר חנה אומר רבי
יוחנן מפני שנראית כשומרה אומר רב כהנא
המדיר את אשתו שלא תשאל ושלא
תשאל נפה וכברה וריחים ותנור יוציא ויתן
כתובה שמישיאה שם רע בשכינותיה תניא
נמי הכי המדיר את אשתו שלא תשאל
ושלא תשאל נפה וכברה וריחים ותנור
יוציא ויתן כתובה מפני שמישיאה שם רע
בשכינותיה וכן היא שנדרה שלא תשאל
ושלא תשאל נפה וכברה וריחים ותנור יוציא
כתובה מפני שמישיאה שם רע בשכינותיה: ואלו יוצאות שלא
מעושר ומשמשות נדה ולא קוצה לה חלה וגודרת ואינה מקיימת ואיזויה
דת יהודית יוצאה וראשה פרוע וטווה בשוק ומדברת עם כל אדם אבא
שאל אומר אף המקללת יולדיו בפניו רבי מרפון אומר אף הקולנית ואיזויה
קולנית לכשהיא מדברת בתוך ביתה ושכינה שומעין קולה: גמ' מאכילתו
שאינו מעושר: הכי דמי אי דידע נפרשו אי דלא ידע מנא ידע לא צריכא
דאמרה ליה פלוגי י"כחן תיקן לי את הכרי ואויל שיליה ואשתכח שיקרא:
ומשמשות נדה: הכי דמי אי דידע בה נפרשו אי דלא ידע נסמך ע"ייה דא"ר
חיננא בר כהנא אומר שמואל מנין לנדה שסופרת לעצמה שנאמר וספרה
לה שבעת ימים לה לעצמה לא צריכא דאמרה ליה פלוגי חכם מיהר לי
את הדם ואול שיליה ואשתכח שיקרא ואיכעית אימא כדבר יהודה דאמר
רב יהודה והחזקה נדה בשכינותיה בעלה לוקה עליה משום נדה: ולא
קוצה לה חלה: הכי דמי אי דידע נפרשו אי דלא ידע מנא ידע לא צריכא
דאמרה ליה פלוגי גבל תיקן לי את העיסה ואויל שיליה ואשתכח שיקרא:
וגודרת ואינה מקיימת: דאמר מר בעון נדרים בניס מתים שנאמר אל
חתן את פך לחמיא את בשרך וגו' ואיזו הן מעשה ידיו של אדם הוי
אומר בניו ובנותיו ר"ב נחמן אומר מהכא לשוא חשאל על עסקי שוא תניא אומר
כל היורה באשתו וגודרת ואינה מקיימת יחזור וידינה ידירה במאי מתקן על אלא יחזור ויקנישנה כדי שתדור
בפניו יחור לא אמרו לו אין אדם דר עם נחש בכפייה מנא דמתני לה אהא כ"ש אהא אלא אמר רמתיני
חלה יחור ויפריש אחריה אמרו לו אין אדם דר עם נחש בכפייה מנא דמתני לה אהא כ"ש אהא אלא אמר רמתיני
אדך אבל הא וזימני דמקרי ואכיל: ואיזויה דת יהודית יוצאה וראשה פרוע: ראשה פרוע דאורייתא היא
דכתיב ופרע את ראש האשה ותנא דבי רבי ישמעאל אזהרה לבנות ישראל שלא יצאו בפרוע ראש דאורייתא
קלתה

י"א א מיי פ"י מהלכות
אבות הלכה י"א ע"ש
י"ד סתמן גמ' פ"י י"א ע"ש
י"ח ב מיי פ"י שם ב' י"א
טו"ד סתמן ב' י"א
וטו"ש פ"י סתמן ע"ד
ספ"י:
י"ב ג ד ה מיי פ"י סתמן ב'
י"ג ד ה מיי פ"י סתמן ב'
י"ד ד ה מיי פ"י סתמן ב'
י"ה ד ה מיי פ"י סתמן ב'
י"ו ד ה מיי פ"י סתמן ב'
י"ז ד ה מיי פ"י סתמן ב'
י"ח ד ה מיי פ"י סתמן ב'
י"ט ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"א ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ב ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ג ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ד ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ה ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ו ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ז ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ח ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ט ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"י ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"כ ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ג ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ד ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ה ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ו ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ז ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ח ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ט ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"י ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"כ ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ג ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ד ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ה ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ו ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ז ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ח ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ט ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"י ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"כ ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ג ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ד ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ה ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ו ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ז ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ח ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ט ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"י ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"כ ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ג ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ד ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ה ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ו ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ז ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ח ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ט ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"י ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"כ ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ג ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ד ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ה ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ו ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ז ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ח ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ט ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"י ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"כ ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ג ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ד ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ה ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ו ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ז ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ח ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ט ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"י ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"כ ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ג ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ד ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ה ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ו ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ז ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ח ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ט ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"י ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"כ ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ג ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ד ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ה ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ו ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ז ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ח ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ט ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"י ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"כ ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ג ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ד ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ה ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ו ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ז ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ח ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ט ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"י ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"כ ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ג ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ד ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ה ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ו ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ז ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ח ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ט ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"י ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"כ ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ג ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ד ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ה ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ו ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ז ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ח ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ט ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"י ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"כ ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ג ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ד ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ה ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ו ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ז ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ח ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ט ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"י ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"כ ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ג ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ד ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ה ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ו ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ז ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ח ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ט ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"י ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"כ ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ג ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ד ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ה ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ו ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ז ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ח ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ט ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"י ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"כ ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ג ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ד ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ה ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ו ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ז ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ח ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ט ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"י ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"כ ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ג ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ד ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ה ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ו ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ז ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ח ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ט ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"י ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"כ ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ג ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ד ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ה ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ו ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ז ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ח ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ט ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"י ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"כ ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ג ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ד ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ה ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ו ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ז ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ח ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ט ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"י ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"כ ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ג ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ד ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ה ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ו ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ז ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ח ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ט ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"י ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"כ ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ג ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ד ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ה ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ו ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ז ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ח ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ט ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"י ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"כ ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ג ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ד ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ה ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ו ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ז ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ח ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ט ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"י ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"כ ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ג ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ד ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ה ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ו ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ז ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ח ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ט ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"י ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"כ ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ג ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ד ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ה ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ו ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ז ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ח ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ט ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"י ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"כ ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ג ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ד ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ה ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ו ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ז ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ח ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ט ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"י ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"כ ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ג ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ד ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ה ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ו ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ז ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ח ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ט ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"י ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"כ ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ג ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ד ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ה ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ו ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ז ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ח ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ט ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"י ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"כ ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ג ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ד ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ה ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ו ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ז ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ח ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ט ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"י ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"כ ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ג ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ד ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ה ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ו ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ז ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ח ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ט ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"י ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"כ ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ג ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ד ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ה ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ו ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ז ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ח ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ט ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"י ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"כ ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ג ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ד ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ה ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ו ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ז ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ח ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ט ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"י ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"כ ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ג ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ד ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ה ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ו ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ז ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ח ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ט ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"י ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"כ ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ג ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ד ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ה ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ו ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ז ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ח ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ט ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"י ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"כ ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ג ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ד ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ה ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ו ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ז ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ח ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ט ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"י ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"כ ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ג ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ד ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ה ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ו ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ז ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ח ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ט ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"י ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"כ ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ג ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ד ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ה ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ו ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ז ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ח ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ט ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"י ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"כ ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ג ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ד ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ה ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ו ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ז ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ח ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ט ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"י ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"כ ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ג ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ד ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ה ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ו ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ז ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ח ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ט ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"י ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"כ ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ג ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ד ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ה ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ו ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ז ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ח ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ט ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"י ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"כ ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ג ד ה מיי פ"י סתמן ב'
כ"ד ד ה מיי פ"י

המדיר פרק שביעי בתובות

עג.

עין משפט
נר מצוה

(א) ויבנות קו. גענון פאל;
(ב) יבנות קט. ג. (א) קדושין
(ה. ד) רש"י ומהש"ס לא
נרסו דרבנן וכו' בניי כ"י,
(ז) ווע' תוס' יבמות ק.
ד"ה כהנא.

הנהגות הב"ח

(א) תוס' ד"ה ושמאל וכו'
ומהל' הלזו משום אחות;
(ב) בא"ד מדרבנן דר"א
דקאמר כשהחזירה:

מוסף רש"י

דאי אתמר בהריא.
גבי קטנה שלא מיהא.
בהריא קאמר רב.
דלמא דלמיהא לבעול לשם
קדושין משגלה. משום
דליכא תנאה. אין פסול
קדושין הרשעים משום
תנא אלא משום קטנות.
ואם יודע שאין קדושין
הרשעים כלום ויחזיר ובעל
לשם קדושין, אבל בהא
דאיכא תנאה אימא
מודה ליה לשמואל.
ולדעתה דתנאי בעל.
כסבור שאין עליה נדרים
וקיימא תנאי שבעין
(יבמות ק.)

לא סימא. קסבר רב אחולי לתנאים וכתובה נצי למיתב לה אם
מגרשה: אלא טעמא דרב. לענין גט דקסבר אין אדם עושה
בעילתו בעילת זנות ובעל לשם קדושין ואפי' ימנא עליה נדרים אבל
לענין ממונה בתנאים קאי שאם ימנא עליה נדרים תנא כלל
כתובה: קטנה. יתומה: שלא
מיאנה. בקטנותה: והגדילה. וזה
עליה ואח"כ מיהא ועמדה ונסת:
אין לריכה גט משני. די גדלה נא
עליה לשם קדושין יודע הוא שאין
קדושין קטנה כלום: לריכה גט משני.
דכל הבעול על דעת קדושין הרשעים
זועל. ואפי' דמדה שמואל שאסורה
לשני דמשנה שלמה היא (נה דף גז).
דאין הבת ממאנת משהביאה שמי
שערות גט מיהא צריך מיניה דהא
לדמי רבנן גדולה לא ממאנת
מדרבנן הוא ורב סבר דלוריימא היא
משום די צעיל משגדיל לשם קדושין
בעיל: דליכא תנאה. והכל יודעין
שאין במעשה קטנה כלום וגמר
זועל לשם קדושין: דליכא תנאה.
וסבר הוא שמתקיים תנאה דהואיל
ומינסבא ליה אין עליה נדר ולא מסיק
אדעתיה לבעול לשם קדושין דאין
חפץ בנדרים: כהא קאמר שמואל. דכין דלמיהא תנאי סמין דאין
חפץ בנדרים: מאי לאו קידשה כו'. וסיפא ארישא קאי וקאמר כתובה
הוא דלא צריך לענין ממונה לא אחיל תנאי אבל גיטא צריך לנשם
קדושין בעל דאי משתכח עלה נדרים לא תנא בעילתו זנות כרב:

אלמא לרב נמי יש תנאי בנשואין ועוד דהתם פריך נכנסה לחופה ולא נבעלה מאי איכא למימר ומשני לפי שאין תנאי בחופה ותיירך
רבינו יצחק דלמיה לא היה מפרש טעמא דרב"ה משום דמיעד ידעי כו' אלא משום דיש תנאי בנשואין וסוגיא דהתם בעולא אמר ר"א
דלמיה לקמן המקדש על תנאי ובעל דברי הכל לריכה הימנו גט דאין תנאי בנשואין ונראה דלרצון דאמר רב כריבין דאי גרסין
אמר שמואל תנאי ליה מנכנס לחופה ולא נבעלה דלעולא אמר ר"א בלא צד סבר שמואל דיש תנאי וזה דלמיה בשליה האשה רבה
ושם (ה) גבי פלוגתא דרב ושמואל דרבנא הרי היא כאלמנה אפי' דקאמר אפי' לחד לישנא דשמואל אדרבי יצחק נפתח קאי דמפרש מילתיה
דר' יוסי משום דאין תנאי בנשואין לא משום דלא מהני תנאה קאמר אלא משום דאין רגילותו שיהיו נשואין מתבטלין מחמת תנאי שהיה
בקדושין דרגילותו הוא או שיעד וימנע מלישא או גמר ומחלי ולא הדרי בשעת נשואין וכן נרצן לפרש על כרחין הא דקאמר שמואל התם
אינה כאלמנה אפי' בקדושין איירי ובקדושין דכולי עלמא מודי דיש תנאי והרב רבינו חיים מפרש גם ההיא דרב"ש בענין זה והכי פירש
לפי שאין תנאי בנשואין פירוש אין רגילותו שיתבטלו נשואין מחמת שום תנאי ואי אמרת נשואה תמאן אחי למימר יש תנאי בנשואין בתנאי
פירוש וכו' יעלה על לב אדם לומר שמתחת תנאי נבעלו הא אין רגילותו ומחמת קדושין קטנות נמי לא ידעי אלא יאמרו דאשת איש
יואשה בלא גט ואם תאמר והכי סלקא דעתין למימר דכנסה בלא בעל דלחולי אחליה לתנאים ונריכה גט כיון דקידשה על תנאי
שאין עליה נדרים והיו עליה נדרים אם כן אינה מקודשת ומה מועיל אפילו יתחול התנאי אח"כ אם לא יחזור ויקדשה ומיהו אי חופה
קונה מיאחא ואפילו אח"כ דחופה אינה קונה מניין למימר דבשעת קדושין היה דעתו לכן שאם יכניסנה לבסוף יהא מחול התנאי:
אלא טעמא דרב משום דאין אדם כו'. נרצן לפרש שמתחת כך נכסין לקדש בבעילה דאם נפרש דאין אדם זועל בעילתו בעילת זנות
ולפיכך מחול התנאי וחלו קדושי כסף א"כ מאי פריך והא איפליגו זה חדא וימנא דהתם מקודשת לפי שבעל לשם קדושין והכא
מקודשת מחמת קדושין הרשעים ונראה דלרב אפילו קדשה על תנאי ונכנסה על תנאי הוהילא דאין גט בנשואין דרב ושמואל אלא שבעל לשם קדושין
מהיהא דהיינו בעולין על מנת כו' משמע דאי הוו פליגי בבעולת אשה אחת הוה ניחא ליה דפליגי בפלוגתא דרב ושמואל אלא ש"פ שהתנה
בשעת בעילה ולא עבד תנאי לסמור הקדושין אלא משום כתובה: וזהו איפ"ג בה חדא ויפנא. תימה והא תרומיהו כריכי דאי איתמר
קמייתא הוה איתמר דהא דלמיה רב לריכה גט היינו מספק דלא ידענא אי בעל לשם קדושין ואם קידשה אחר דלמיה משני נמי הוה
לריכה גט ואי איתמר בתרייתא הוה איתמר הא דקאמר שמואל לריכה גט משני היינו מספק ומראשון נמי לריכה גט מדאורייתא דשמואל לשם
קדושין בעל ואומר ר"י דהכי פריך והא איפליגו זה חדא וימנא ואמאי איפליגו זה בשני מקומות דבחד מהן הו"מ לנשואין והכי
הו"ל למימר קידשה על תנאי ובעל רב אמר לריכה גט מראשון ולא משני ושמואל אמר אינה לריכה גט מראשון אלא משני או בזה
בתרייתא לימא והגדילה ועמדה ונישאת רב אמר אינה לריכה גט משני ונריכה גט מראשון ושמואל אמר לריכה גט משני ואינה לריכה
גט מראשון מן החורה אבל מדרבנן לריכה:

ושמואל אמר צריכה גט משני. והא דתנן ביצמות בפרק ב"ש (קט.) גבי מת בעלה של גדולה אמר רבן גמליאל אם מיאנה מיהא
ואם לאו תמחין עד שמגדיל ותנא (א) משום אחות אשה ומפרש בגמרא דטעמא דרבנן גמליאל דהוי ליה כמקדש אחות יבמה
דנפטרה יבמה והלכה לה והיו זו שגדלה אלנו ובעל כמו שקדשה ולשמואל כסחמא אינו זועל לשם קדושין כ"ל דהתם מפרש כהניא שבעל
לשם קדושין ועוד ואמר ר"י דהתם כיון דיבמתו ואשתו שמינה לפניו אפילו כסחמא זועל לשם קדושין כדי לדחות יבמתו ממנו דכאשתו
ניחא ליה מיבמתו ואיסורא לא עבד דר"ג סבר אין זיקה ומיהו קשה דמקשי לשמואל מדרבנן דר"א (ב) כשהחזירה כשהיא קטנה
וגדלה אלנו דכסחמא זועל לשם קדושין וליכא לאוקמא כשפירש שזועל לשם קדושין דא"כ לא הוי פריך מינה מידי לקמן לרבה אלא
על כרחין כשזועל סתם דלא מצינו לאוקמי כשפירש דאם כן היינו החזירה כשהיא גדולה ואומר ר"י דשמואל סבר ליה כר"ש בן
יהודה דלמיה לקמן אם בעל לא קנו אי נמי כרבי ישמעאל דלמיה לקמן (דף עד.) שמואל משום ר' ישמעאל והיא לא נתפשה כו'.
(וע' תוס' יבמות ק. ד"ה קסנר.) בהריא קאמר רב ריבא תנאה. ביצמות בפרק ב"ש (דף קי. ושם) מנרין להו איפכא והכי
איתא התם דאי איתמר כהא כשהיא קטנה רב אמר דבעל אחולי אחליה לתנאים פירוש משום דאין אדם זועל
בעילתו בעילת זנות אית לן למימר דלחליה לתנאים והיה דעתו שיחול קדושי כסף אבל בזה דליכא בעילת זנות שהרי יש שם קדושין
דרבנן אימא מיהא לשמואל ואין לתמוה על מה שלשם סברא הפוכה דלמינא דר"א דלמיה לקמן (דף עד.) המקדש על תנאי ובעל דברי
הכל לריכה הימנו גט אית לן למימר סברא דהתם דלמיה דאין אדם זועל כו' והיו קדושין ודרבנן אפילו הכי פליג
אדרב בקטנה שלא מיהא והיינו משום דלא שייך התם בעילת זנות הוהילא ואיכא קדושין דרבנן:

ותיובתא דשמואל. ואף על גב דכרבי ישמעאל רביה סניחא ליה מכל מקום אין לו להניח סתם דמתנימין משום ר' ישמעאל:
אדם

לא תימא טעמא דרב כיון דכנסה בתם אחולי אחליה דתנאיה.
פי' בקוטרם ויהא לה כתובה וקשה לרבינו יצחק דא"כ מאי
קאמר לא תימא פשיטא דלא מצי למימר הכי דהא תנן כהניא
במתני' כנסה סתם תנא כלל כתובה ונראה דלאו פירכא היא דהוה
מצי לאוקמי מתנימין בשלא בעל
והכא דבעל קאמר דלחולי אחיל
לתנאים ורבינו יצחק פי' לא תימא
טעמא דרב כיון דכנסה אפי' דלא
בעל אחליה לתנאים ותנא לריכה גט
ומיהו כתובה ודאי לית לה כרתנן
במתני' אלא טעמא דרב משום דאין
אדם זועל בעילתו בעילת זנות
ופליגא אשמואל אמר רבי אלעזר
דלמיה לקמן דבעל מודו כולי עלמא
לריכה גט ולא פליגי רב ושמואל
אלא בשלא בעל ואפי' דהתם משמע
לשמואל אדם זועל בעילת זנות
ויש תנאי בנשואין וקשה לרבינו
בפרק ב"ש (דף קי. ושם) תנן ב"ש
אומרים אין ממאנת אלא ארוכות
ואמרין בגמרא אמר רב יהודה
אמר שמואל מאי תנאי דבית
שמיא לפי שאין תנאי בנשואין ואי
אמרת נשואה תמאן אחי למימר יש
תנאי בנשואין דאין תנאי בנשואין דבית הלל
נמי לא פליגי אלא משום דסברי דליכא למימר דמיעד ידעי
דנשואי קטנה דרבנן נינהו אבל הא מודי דאין תנאי בנשואין ורבינן
מניה התם אמר רב יהודה אמר רב ואומר ר"י שלא הועיל כלום
לרבה דלמיה לקמן דבעולת אשה אחת דברי הכל אינה לריכה גט
א"צ גט משני ושמואל
אמר צריכה גט משני
פי' רב סבר אדם יודע
שאין קדושין קטנה כלום
וגמר ובעל לשם קדושין
שאין אדם עושה בעילתו
בעילת זנות ושמואל אמר
צריכה גט משני פי' שכל
הבעול כסחמא על דעת
קדושין הרשעים הוא
זועל. צריכה דאי איתמר
בהא כהא קאמר רב משום
דליכא תנאה אבל בהא
דאיכא תנאה אימא מודה
ליה לשמואל צריכה ואי
איתמר בהא כהא קאמר
שמואל אבל בהך אימא
מודה ליה לרב צריכה
וקי"ל הלכה כרב באיסורא
(פי' הרב אם קדשה סתם
כלא תנאי ונמצא עליה
נדרים ולא כנסה א"י כנסה
לאו הספיק לבעול בגון
שפירשה נדה הרי זו צריכה
גט מדבריהם שלא יאמרו
אשת איש יוצאה בלא
גט וכל הדין שפירשו
לגבי נדרים כן נתפרש
לענין מומין שאלו שתי
בבות פתוחין אחת להם
לכל דבר אלא שבנדרים
חלקנו דרובא בגי נדרים
הוי טעות אבל שאר
בריות לא אבל לגבי
מומין אין חלק בביניהם.
רבין במומין גדולים ורבין
במומין קטנים הוי מקח
(טעות). כנסה סתם וכו'.
כתובה הוא דלית לה
הא גיטא בעיא מאי לאו
קדשה על תנאי וכנסה
סתם פי' דסיפא ארישא
קאי וקשה לשמואל:

תנאי בנשואין אלא סבר שמואל דאין תנאי בנשואין דבית הלל
נמי לא פליגי אלא משום דסברי דליכא למימר דמיעד ידעי
דנשואי קטנה דרבנן נינהו אבל הא מודי דאין תנאי בנשואין ורבינן
מניה התם אמר רב יהודה אמר רב ואומר ר"י שלא הועיל כלום
לרבה דלמיה לקמן דבעולת אשה אחת דברי הכל אינה לריכה גט
א"צ גט משני ושמואל
אמר צריכה גט משני
פי' רב סבר אדם יודע
שאין קדושין קטנה כלום
וגמר ובעל לשם קדושין
שאין אדם עושה בעילתו
בעילת זנות ושמואל אמר
צריכה גט משני פי' שכל
הבעול כסחמא על דעת
קדושין הרשעים הוא
זועל. צריכה דאי איתמר
בהא כהא קאמר רב משום
דליכא תנאה אבל בהא
דאיכא תנאה אימא מודה
ליה לשמואל צריכה ואי
איתמר בהא כהא קאמר
שמואל אבל בהך אימא
מודה ליה לרב צריכה
וקי"ל הלכה כרב באיסורא
(פי' הרב אם קדשה סתם
כלא תנאי ונמצא עליה
נדרים ולא כנסה א"י כנסה
לאו הספיק לבעול בגון
שפירשה נדה הרי זו צריכה
גט מדבריהם שלא יאמרו
אשת איש יוצאה בלא
גט וכל הדין שפירשו
לגבי נדרים כן נתפרש
לענין מומין שאלו שתי
בבות פתוחין אחת להם
לכל דבר אלא שבנדרים
חלקנו דרובא בגי נדרים
הוי טעות אבל שאר
בריות לא אבל לגבי
מומין אין חלק בביניהם.
רבין במומין גדולים ורבין
במומין קטנים הוי מקח
(טעות). כנסה סתם וכו'.
כתובה הוא דלית לה
הא גיטא בעיא מאי לאו
קדשה על תנאי וכנסה
סתם פי' דסיפא ארישא
קאי וקשה לשמואל:

ותיובתא דשמואל. ואף על גב דכרבי ישמעאל רביה סניחא ליה מכל מקום אין לו להניח סתם דמתנימין משום ר' ישמעאל:
אדם

לא א מ"י פ"א מהל'
גיוסין הל"ו מנח
עש"ן נ טע"ס אריש"י
קנה ע"י פא:

ל' א מ"י פ"ד מהל'
אשמואל ה' כ' כמג
עשין מח טו"ע א"ע ק"י
לא קט"ו ט'
ל' ב ג מ"י פ"ו שס הל'
א סמג שט טו"ע שס
ס"י לא ספ"י ט'
ל' ד ה מ"י פ"ו מהל'
יטס ותלפ"ה הל' י'
סמג עשין לא טו"ע שס
ס"י קטג טע"י טו:

תוספות רי"ד

לא קידשה סתם וכנסה סתם
פ"י וסיפא לאו אירשא
קאי. ומ"ש כתובה דלא
דאמר אי אפשי באשה
נדרתה גט נמי לא בעי.
אמר רבה גט מדבריהם
וכן אר"ה. (רב) [רבא]
אמר תנא ספוקי מספקא
ליה גבי ממונא לקולא גבי
איסורא לחומרא:

אדם יודע שאין קידושין בו. הך נריכתא הו"מ למימר לעיל
כי פריך והא אפילו נה חל זימנא: **והא** הבא
דבטעות אשה אחת דמי בו. תימה לר"י כיון דמדמי קידושי קטנה
לטעות א"כ תקשי ליה נמי ברייתא דלעיל דוכן קטן שקידש דפליגי
אע"ג דהוי בטעות אשה אחת וי"ל
דקטן שקידש ניהא ליה כיון דלון
קידושי קטן כלום אפ"י מדרכין
בעול לשם קדושין אבל קידושי קטנה
דרכין דמי טפי לקדושין בתנאי אבל
תימה לפי מאי שאינו יודע עמה
שזו חילוק בין קידש על תנאי
לקידושי קטנה תקשי ליה דרז אדרז
דלמר לעיל גבי קטנה שלא מיהא
דבעל לשם קדושין אף על גב דהוי
כטעות אשה אחת ושמה לא שמיט ליה
ההוא פלוגמא דקטנה שלא מיהא:
אלמא

לא קידשה סתם וכנסה סתם אבל קידשה
על תנאי וכנסה סתם הכי נמי דלא בעיא
גיטא ארתני המקדש את האשה על מנת
שארין עליה נדרים ונמצאו עליה נדרים אינה
מקודשת ליתני כנסה סתם ונמצאו עליה
נדרים אינה מקודשת וכל שכן הא הכי נמי
קאמר המקדש את האשה על מנת שאין
עליה נדרים וכנסה סתם ונמצאו עליה נדרים
אינה מקודשת קידשה סתם וכנסה סתם תצא
שלא בכתובה כתובה הוא דלא בעיא הא
גיטא בעיא ומאי שנא כתובה דלא בעיא

דאמר אי אפשי באשה נדרתה אי הכי גט נמי לא תיבעי אמר רבה צריכה
גט מדבריהם וכן אמר רב חסדא צריכה גט מדבריהם רבא אמר תנא ספוקי
במספקא ליה גבי ^(א)ממונא לקולא גבי איסורא לחומרא אמר רבה מחלוקת
בטעות שתי נשים אבל בטעות אשה אחת דברי הכל אין צריכה הימנו גט
אמר ^(ב) (לה) והא מתניתין דטעות אשה אחת היא וקמותבין תיובתא
מינה אלא ^(ג) [אי אתמר הכי אתמר] אמר רבה מחלוקת בטעות אשה אחת
בעין שתי נשים אבל בטעות אשה אחת גירדתא דברי הכל אינה צריכה
הימנו גט איתביה אב"י ^(ד)קידשה בטעות ופחות משה פרוטה וכן קמן
שקידש אע"פ ששלח סבלנות לאחר מיכן אינה מקודשת שמחמת קדושין
הראשונים שלח ואם בעלו קנו ר' שמעון בן יהודה משום ר' ישמעאל אמר
אם בעלו לא קנו והא הכא דטעות אשה אחת היא ופליגי מאי לאו טעות
נדרים לא טעות פחות משה פרוטה פחות משה פרוטה בהדיא קתני לה
קידשה בטעות ופחות משה פרוטה פרושי קא מפרש קידשה בטעות כיצד
כגון שקידשה בפחות משה פרוטה במאי קא מיפלגי מר סבר אדם יודע
^(ה)שאין קדושין תופסין בפחות משה פרוטה וגמר ובעל לשם קדושין ומר
סבר אין אדם יודע שאין קדושין תופסין בפחות משה פרוטה וכי קא בעל
אדעתא דקדושין הראשונים בעל איתביה ^(ו)הריני בועליך על מנת שירצה
אבא אע"פ שלא רצה האב מקודשת ר' שמעון בן יהודה אומר משום ר"ש
רצה האב מקודשת לא רצה האב אינה מקודשת והא הכא דכי טעות אשה
אחת דמי ופליגי התם בהא קמיפלגי מ"ם על מנת שירצה האב ע"מ שישתוק
האב והא שתיק ליה ומ"ם יע"מ שיאמר אבא הן והא לא אמר אבא הן איתביה
^(ז)מודים חכמים לרבי אליעזר ^(ח)בקטנה שהשיאה אביה ונתגרשה והיא
יתומה בחיי האב והחזירה שהולצת ולא מתבימת מפני שגררשיה גירושין
גמורה ואין חזרתה חזרה גמורה ^(ט)במה דברים אמורים שגררשה כשהיא
קטנה והחזירה כשהיא קטנה אבל גירשה כשהיא קטנה והחזירה כשהיא
גדולה או שהחזירה כשהיא קטנה וגדלה אצלו ומת או חולצת או מתבימת
משום

לא קידשה סתם כו'. ומילתא כפאי נפשה היא. ולקמיה פריך מאי
שנא גט ומאי שנא כתובה: **ליתני כנסה סתם**. כגוה ליתני וליתני
הכי המקדש על מנת שאין עליה נדרים וכנסה סתם כו': **וכ"ס**.
כלל כנסה אכל השתא משמע דדיוקא בשלא כנסה קאמר: **הכי נמי**
קאמר. דהאי ונמצאו עליה דקמתי
לאחר שנית קאמר: **דאמר אי אפשי**
כו'. ואע"ג דלא איתי כמאן דלמתי
דמי: **גט נמי לא תיבעי**. דהא
שמואל לית ליה אין אדם עושה בעילתו
זנות כדאשמועינן גבי קטנה: **ספוקי**
מספקא ליה. על סתם אדם אס
אפשי כנשה נדרתה אס לאו: **גבי**
ממונא לקולא. דהמנא מחדירו
עליו הריאה וכוין דמספקא לן לא
גביא: **מחלוקת**. דרז ושמואל:
בטעות שתי נשים. קידש לאה על
תנאי דאמר אחרת כנס סתם אחרייה
ונמצאו עליה נדרים והיינו טעמא
רז סבר כיון דלא איתי כנסה דהך
אע"פ שכבר גילה דעתו שאי אפשי
בנדרתה לריכה הימנו גט דלמא
לגבה דהך חציבה עליה ולא קפיד
ושמואל אמר כיון דגלי דעתיה גלי:
אבל בטעות אשה אחת. קידשה על
תנאי וכנסה סתם אפילו רז מורה
דדעתיה אנתניה: **והא מתניתין**
דטעות אשה אחת היא. למאי
דסלקא דעתין דסיפא ארישא קאי
טעות אשה אחת היא וקא מותבין
מינה לעיל אלמא איכא דסבירא ליה
דטעות דאשה אחת נמי לריכה גט
ואע"ג דלון הוא דלמותבין ולאו רז
איירי נה קושיא היא לרבה דהאי
דברי הכל דקאמר סברא דידיה היא
ולאו מרז ושמואל שמעה שזרי לא
היה דדורס אלל דקסבר ליכא למאן
דלמר כזי האי גוונא דלאו דעתיה
אנתניה והא קא חזין דכל בני
מדרשא דלמותבנה סלקא דעתין למימר
הכי: **מחלוקת בטעות אשה אחת**
בעין שתי נשים. קידשה על תנאי
וגירשה מן האירוסין וחזר וכנסה
סתם כהיא אמר רז לריכה גט
דכי אשה אחרת דמי ולס קדושין
בעל וליכא למימר אנתניה קמא סמך
ושמואל סבר הא גלי לה דעתיה
מעיקרא דאס היא נדרתה אי אפשי
בה ועל תנאי כן חזר וקידשה:
אבל בטעות אשה אחת גירדא.

שכנסה ע"י קדושין הראשונים דברי הכל כו' וכי אומצין לעיל ממנתי הכי אומצין מאי לאו קידשה על תנאי וכנסה סתם משגירשה דכלל
גירשה ליכא למאן דלמר והיכא דגירשה מיהא קתני כתובה לא בעיה הא גיטא בעיה. ואני שמעתי טעות אשה אחת כעין ז' נשים כגון
שקדש רחל על תנאי ואח"כ נתכוין לכנס לאה וכנסה סתם ונמצאת רחל וקשיא לי נהי נמי דנתכוין לבעול לשם קידושין הא לאו לרחל
איכיון ואמאי לריכה גט: **קידשה בטעות**. קס"ד טעות נדרים כדמפרש ואזיל: **קטן**. אין קדושי כלום דלאו בר קיחה הוא כי יקח איש
כתיב (נדרים כז): **אע"פ ששלח סבלנות**. אכולה קאי: **סבלנות**. מגדנות שהתן שולח לארוסתו: **אינה מקודשת**. ואע"פ ששלח משהגדיל ולא אמרי'
ניהוי סבלנות קידושין לפי שמחמת קידושין הראשונים שלח לשם סבלנות ולא לשם קידושין: **מאי לאו טעות נדרים**. שהתנה עמה על מנת שאין
עליה נדרים והטעתו שהיו עליה נדרים וכן למומין ולכל תנאי שיתנה וקאמר ח"ק אס בעלו קנו אלמא איכא למ"ד אפילו בתנאי לא בעיל איניש
אדעתא דתנאה דמסיק אדעתיה דלמא לא מייקיס והוא בעילת זנות: **לא טעות פחות משה פרוטה**. דטעה בקדושין דסבר שמקדשין בך
ועלה קאמר אס בעלו קנו דלדס יודע שאין קדושין בפחות משה פרוטה וגמר ובעל לשם קדושין אבל בטעות תנאי לא מסיק אדעתיה לבעול
לשם קדושין סומך עליה אס לא שתנאה קיים לא היתה ניקט לי לחופה: **במאי קמיפלגי**. לדידך דאמרת דלאו בתנאה פליגי במאי פליגי
גבי פחות משה פרוטה מאי טעמא דר"ש: ככולהו גרסינן: **והא הכא דטעות אשה אחת היא: והא הכא דכי טעות אשה אחת דמי**.
דזו שהטעתו היא שהתנה עמו ולא גרשה בינתיים ואיכא למ"ד מקודשת וטעמא מאי לפי שאין אדם עושה בעילתו זנות וגמר ובעל
כלל שזם תנאי: **מודים חכמים לרבי אליעזר**. ביצמת חנן ^(א) המגרש את האשה והחזירה ומת מותרת ליכס ור"א אוסר והתם [קט]. מפרש טעמא
דר"א דגזר משום יתומה כתי האב והיא המפורשת כאן שהזדז לו חכמים בה: **ונתגרשה**. וקבל אביה גיטה: **והיא יסומה כתי האב**. אף
במאי אביה היא כימותה לפי שגאה מרשותו מנשואין הראשונים וזו אין לו זכות בה לקבל קידושיה: **והחזירה**. בקטנותה ומעשה
קטנה אינו כלום: **שגררשיה גירושין גמורים**. ונאסרה עליו איסור כרת מחמת גרושת אחיו שהתורה אמרה (ויקרא יח) ערוה [אשת] אחיך וגו': **ואין**
חזרתה גמורה. לחזור ולהיות אשת אחיו במקום מזה להחייב: **או חולצת או מסייבמת**. שחרתה חזרה גמורה להיות אשת אח:
משום

(א) גיטין סג: נדרים
עג. כ"ב ט: חולין קלד.
נדה סה. (ב) רש"י מ"ו.
(ג) גי רש"י. (ד) [מספקא
דקדושין פ"ד. (ה) וקדושין
כ"א. (ו) גיטין סה. (ז) יבמות
קטג.

הנהגות הב"ח

(א) רש"י ד"ה מודים וכו'
תנ המגרש כ"ב טפ' גיט
דף קח ע"ב. ע"ש דלא גרס
לגבי יתומה כתי האב
שמואל וכו':

מוסף רש"י

גבי ממונא לקולא.
והמנא מחזירו ידו על
התמנונה (גיטין סג).
הריני בועליך. לשם
קדושין. דלשה נקנית
בכיהא. על מנת שירצה
אבא אע"פ שלא רצה
האב מקודשת. דלון
אדם עושה בעילתו בעילת
זנות וגמר כלל לקדושין
גמורים ואפילו לא ילדה
אני (גיטין כה). לא רצה
האב אינה מקודשת.
דלא בעל אלא על תנאי
ולא נתקיים (שם כז).
במה דברים אמורים.
דחכמים מודים. שגררשה
כשהיא קטנה. וקבל
אביה גיטה. והחזירה
כשהיא קטנה. דלון כח
לא לחיה ולא לה לקדשה.
ומת כשהיא קטנה. דלא
בעלה משגלה דתהי כיהא
משגלה קדושין (יבמות
קטג). וגדלה אצלו.
אחרינן סתם כיהא ראשונה
משגלה קדושין סג (שם).

המדיר פרק שביעי כתובות

עה.

עין משפט נר מצוה

(א) גיטין מה. (ע"ש).
(ב) (לעיל ע"י: ע"ש).
(ג) (שם ע"ש) ד"ר ב"ק ק"ה.
(ד) וי"ד מה. (יבמות).
(ה) (יבמות שם).
(ו) ברכות מה. (א) שם מה.
(ז) (יבמות מה. ע"ש).
(ח) (שם מה. ע"ש).
(ט) (שם מה. ע"ש).
(י) (שם מה. ע"ש).
(יא) (שם מה. ע"ש).
(יב) (שם מה. ע"ש).
(יג) (שם מה. ע"ש).
(יד) (שם מה. ע"ש).
(טו) (שם מה. ע"ש).
(טז) (שם מה. ע"ש).
(יז) (שם מה. ע"ש).
(יח) (שם מה. ע"ש).
(יט) (שם מה. ע"ש).
(כ) (שם מה. ע"ש).
(כא) (שם מה. ע"ש).
(כב) (שם מה. ע"ש).
(כג) (שם מה. ע"ש).
(כד) (שם מה. ע"ש).
(כה) (שם מה. ע"ש).
(כו) (שם מה. ע"ש).
(כז) (שם מה. ע"ש).
(כח) (שם מה. ע"ש).
(כט) (שם מה. ע"ש).
(ל) (שם מה. ע"ש).

תורה אור השלם

1. ולא הכום בני ישראל
כי נשבעו להם נשיא
העדה בין אלזי ישראל
ולתנו להם העדה על
הנשיאים: יהושע ע"י
2. ויחזי בהני דסייע
בשחר המדרגה דרמיני
את מראיך השמיעני
את קולך כי קולך ערב
ומראיך נאור.
שיר השירים ב' י'
3. ויחזי בהני דסייע
בשחר המדרגה דרמיני
את מראיך השמיעני
את קולך כי קולך ערב
ומראיך נאור.
שיר השירים ב' י'
4. ויחזי בהני דסייע
בשחר המדרגה דרמיני
את מראיך השמיעני
את קולך כי קולך ערב
ומראיך נאור.
שיר השירים ב' י'

מוסף רש"י

כי נשבעו להם. והוא
לחלוקה לשבעה חלקים
א' ללחלקה דרמיני
ב' ללחלקה דרמיני
ג' ללחלקה דרמיני
ד' ללחלקה דרמיני
ה' ללחלקה דרמיני
ו' ללחלקה דרמיני
ז' ללחלקה דרמיני
ח' ללחלקה דרמיני
ט' ללחלקה דרמיני
י' ללחלקה דרמיני
יא' ללחלקה דרמיני
יב' ללחלקה דרמיני
יג' ללחלקה דרמיני
יד' ללחלקה דרמיני
טו' ללחלקה דרמיני
טז' ללחלקה דרמיני
יז' ללחלקה דרמיני
יח' ללחלקה דרמיני
יט' ללחלקה דרמיני
כ' ללחלקה דרמיני
כא' ללחלקה דרמיני
כב' ללחלקה דרמיני
כג' ללחלקה דרמיני
כד' ללחלקה דרמיני
כה' ללחלקה דרמיני
כו' ללחלקה דרמיני
כז' ללחלקה דרמיני
כח' ללחלקה דרמיני
כט' ללחלקה דרמיני
ל' ללחלקה דרמיני

ולא הכום בני ישראל. נגזעונים כתיב: רבא אמר. הא דקתני
אלא חכם והמירה אינה מקודשת: באשה נשואה. נה גדולים דאפי'
למ"ד רואה אדם שמתכוזה אשתו כז"ד הכא אמר אי אפשר נאשה
נדרנית וגו' נמי לא ניחא לי למיתבא לה דלמסקר בנמה ואחותה ולא
ניחא לי דליהו קדושין: אבל הוא.
אם אמר לה על מנת שאין עלי
מומין ונדרים: עון דו. גוף שנים.
משל הדיוט הוא שהנשים אומרות
טוב לשבת עם גוף שנים משנת
אלמנה: דשומשמנה גברא. משל
הדיוט הוא מי שבעלה קטן כנמלה:
כורסייה כי חראפא רמיא. כסאה
בין השורות גנות חורין מושיבה.
לומר גם לי בעל כמנוס: נפסא.
מנספא אמר. ואומנות מאוסה היא:
תיקרייה כסופי כנא ותיפסי. אינה
נושה לקרואו על מפתן הבית לישב
שם אללו כסופי הכל: קולסא.
ממשפחת דופי: טלפסי. עששים
שהוא מאלל קל ואין חסרון מים כל
כך אינה שואלת הימנו אף יקרא שמו
עליה: וכולן מונוס וחולות כבעליהן.
כל אלו שבעליהן שפלים ומראות להם
תבה אינו אלל שמונות תחתיהן
ושממעצרות הן חולות את העובר
בעל ונוס להן בנשים כל שכן
לפי שמונות תחתיהן: הוסיפו
עליהם. נשים שאין כנמנים:
ועה. וועה תמיד: שומא. וורוא"ה:
הוקן והחולה וסמוס. לגבי מומי
בהמה מנן. וקס"ד ועה וריח הפה
לדס כלל מונוס: ועה אמונוס
קא רמיס. ללו רומיח היא מונוס
גופו מסריח ונאס נמי פוסל אלל
ועה לדס אינה פוסלת כנמנים
דקתני הוסיפו עליהם: דאפשר
לעברה כקיוהא דחמרא. ביון קהה
אייגרא בלע"ז ע"י שיעור עזרמו:
וויח הפה נמי כו'. אלל גבי אשה
שהוא מדבר עמה כל שעה לא אפשר:
עומדה על פדחיה. ולעולם נשאין
בה שער ונקטנה: פדחיה. מלחה:
ועשה מקומו לנקס. שנאמר שם
רוס משחיתה המכה: לנקס.
פידרור"ל ודוגמה בשחיתות חולין
(דף קד). גבי תנור כלי חרס ללוקיה
מללס: למעליסא. והכי קאמר
ני הוא לאשה שיהו דדיה מובדלים
טפח: גבי מומין תניא. הך מתני'
גבי מומין תניא דקא חסי ועה
ושומא וריח הפה ושאר מומין וטפח
בין שני דדי אשה: וכמה. נוי לה:
וכמה. יח גסין (אחת) משל חכמותיה
ויהא מוס: וליון יאמר. משוס
דאיירי בה רבי מיישא נקיע לה. וליון
יאמר איש ואיש יולד בה לעמיד לנא
כשיתקיים מקרא שכתוב: והיאלו את
כל אחיכם מנחה לה' וגו' כל מקום
שימלאו שם ישראל יאמרו העמים
זהו מבני ליון זה יולד בה נביאנו
שם: וליון. כמו וישאלו אנשי
המקום לאשמו (ד"ה) על
אשמו: אחד הנולד בה כו'. איש
איש יתירא קא דריש. אחד הנולד
להיות עליו למעלה על כל העולם:
וחד מינישו. מבני ארץ ישראל: עדיף.
פקחים ומריסים: מתני' האב לרין
להביא ראיה. אם נא לתבוע כמזה מן
האירוסין מזה שממלן לקחמה: נכנסה
לרשות הכעל. יקס והוא נא להיאלה
נלא כמזה על מומין שבה: הכעל
לרין להביא ראיה. עדים. וכולה
מפרש בגמרא (לקמן ע"ש): כמה
דברים אמורים. שהבעל יכול לטעון
על המומין:

ולא הכום בני ישראל כי נשבעו להם
נשיאי העדה (וכמה רבים רב נחמן בר
יצחק אמר שלשה ימים שנים רבים שלשה
ר' יצחק אמר עשרה עדה כתיב בהו ר"מ
אומר כל נדר שצריך חקירת חכם לא יחזיר
ר' אלעזר אומר לא אסרו צריך אלא מפני
שאנו צריך במאי קמיפלגי רבי מאיר סבר
יאדם רוצה שתתכוזה אשתו כב"ד ר' אלעזר
סבר יאין אדם רוצה שתתכוזה אשתו כב"ד
רבא אמר הכא באשה חשוכה עסקינן
דאמר לא ניחא לי דאיתסר בקרובותיה אי
הכי סיפא דקתני אבל הוא שהלך אצל חכם
והתירו אצל רופא וריפא אותו מקודשת
ליתני אינה מקודשת ולימא הכא באדם
חשוכ עסקינן דאמרה לא ניחא לי דאיתסר
בקריביה איהי בכל דהו ניחא לה כדריש
לקיש ידאמר ר"ל מב למיתב מן דו מלמיתב
ארמלו (אביי אמר דשומשמנה גברא כורסייה
כי חראתא רמי לה רב פפא אמר דנפסא
גברא תיקרייה בסיפי כבא ותיתיב רב אשי
אמר דקלסא גברא לא בעי טלפחי לקידרא
תנא וכולן מונוס וחולות בבעליהן: כל מומין
שפוסלין וכו': תנא הוסיפו עליהן
עליהן יזיעה ושומא וריח הפה והני כבהני
לא פסלי והתנן י"הוקן י"החולה
והמונוס והנן מומין אלו בין קבועין בין
עוברים פסולין באדם א"ר יוסי
בר' חנינא לא קשיא כאן בזיעה עוברת
כאן בזיעה שאינה עוברת רב אשי
אמר זיעה אמונוס קא רמיס י"התם גבי
כהנים אפשר לעברה בקיוהא דחמרא
ומריח הפה נמי אפשר נקט פילפלא בפומיה
ועבד עבודה אבל גבי אשה לא אפשר
האי שומא היכי דמיא אי דאית בה שער
הכא והכא פסלה היא הכא והכא פסלה
אי שומא היא הכא והכא פסלה היא הכא
היא הכא והכא פסלה דתניא י"שומא שיש
בה שער ה"ז מוס אין בה שער גדולה
ה"ז מוס קטנה אין זה מוס ואזויה פירש
רשב"ג יעד כאיסור האיטלקי א"ר יוסי
בר' חנינא בעומדת על פדחתה פדחתה
ראה וניפייס הוא א"ר פפא בעומדת לה
תחת כפה של ראשה וזימנין דמתחזיא
וזימנין דלא מתחזיא א"ר חסדא הא מילתא
מגברא רבה שמיע לי ומנו ר' שילא י"גשכה
כלב ונעשה מקומו צלקת הרי זה מוס
א"ר חסדא פ"קול עבה באשה ה"ז מוס
שנאמר י"כי קולך ערב ומראיך נאור:
תני ר' נתן ביראה בין דדי אשה טפח
סבר רב אחא בריה דרבא קמיה דרב
אשי למימר טפח למעליותא א"ל רב
אשי גבי מומין תניא וכמה אמר אביי
שלש אצבעות תניא ר' נתן אומר ככל
אשה שדדיה בר בריה חנה אני ראייה
ערכיא אחת שהפשילה דדיה לאחוריה
והניקה את בנה י"ולציון יאמר איש
ואיש יולד בה והוא יכוננה עליון א"ר
מיישא בר בריה דר' יהושע בן לוי אחד
הנולד בה ואחד המצפה לראותה אמר
אביי (וחד מינייהו עדיף כתרי מינן אמר
רבא וחד מינן כי סליק להתם עדיף כתרי
מינייהו דהא רבי ירמיה דבי הוה הכא לא
הוה ידע מאי קאמרי רבנן כי סליק להתם
קרי לן י"בבלאי טפשא: מתני' יהיו בה
מומין ועודה בבית אביה האב צריך להביא
ראיה שמשנתארסה יהיו בה מומין הללו
ונסתחפה שדרו נכנסה לרשות הבעל
הבעל צריך להביא ראיה שעד שלא
נתארסה היו בה מומין אלו והיה מקחו
מקח טעות דברי ר"מ והכמים אמורים
במה דברים אמורים במומין שבסתר
אבל

א"ר הכי סיפא דקתני אבל הוא שהלך
אצל חכם ורואה אדם שמתכוזה אשתו
כז"ד נבעל לא שייך משום דאין אדם
רואה אדם שמתכוזה אשתו כז"ד נבעל
לא שייך זילתא לילך שרגיל ללכת כז"ד כל
שעה ללכת: כאן בזיעה עוברת כאן
בזיעה שאינה עוברת ר' יצחק אמר עשרה
עדה כתיב בהו ר"מ אומר כל נדר שצריך
חקירת חכם לא יחזיר ר' אלעזר אומר לא
אסרו צריך אלא מפני שאנו צריך במאי
קמיפלגי רבי מאיר סבר יאדם רוצה שתתכוזה
אשתו כב"ד ר' אלעזר סבר יאין אדם רוצה
שתתכוזה אשתו כב"ד רבא אמר הכא באשה
חשוכה עסקינן דאמר לא ניחא לי דאיתסר
בקרובותיה אי הכי סיפא דקתני אבל הוא
שהלך אצל חכם והתירו אצל רופא וריפא
אותו מקודשת ליתני אינה מקודשת ולימא
הכא באדם חשוכ עסקינן דאמרה לא ניחא
לי דאיתסר בקריביה איהי בכל דהו ניחא
לה כדריש לקיש ידאמר ר"ל מב למיתב מן
דו מלמיתב ארמלו (אביי אמר דשומשמנה
גברא כורסייה כי חראתא רמי לה רב פפא
אמר דנפסא גברא תיקרייה בסיפי כבא
ותיתיב רב אשי אמר דקלסא גברא לא בעי
טלפחי לקידרא תנא וכולן מונוס וחולות
בבעליהן: כל מומין שפוסלין וכו': תנא
הוסיפו עליהן עליהן יזיעה ושומא וריח
הפה והני כבהני לא פסלי והתנן י"הוקן
י"החולה והמונוס והנן מומין אלו בין
קבועין בין עוברים פסולין באדם א"ר יוסי
בר' חנינא לא קשיא כאן בזיעה עוברת
כאן בזיעה שאינה עוברת רב אשי אמר
זיעה אמונוס קא רמיס י"התם גבי כהנים
אפשר לעברה בקיוהא דחמרא ומריח הפה
נמי אפשר נקט פילפלא בפומיה ועבד
עבודה אבל גבי אשה לא אפשר האי שומא
היכי דמיא אי דאית בה שער הכא והכא
פסלה היא הכא והכא פסלה אי שומא היא
הכא והכא פסלה היא הכא והכא פסלה
אי שומא היא הכא והכא פסלה היא הכא
היא הכא והכא פסלה דתניא י"שומא שיש
בה שער ה"ז מוס אין בה שער גדולה ה"ז
מוס קטנה אין זה מוס ואזויה פירש רשב"ג
יעד כאיסור האיטלקי א"ר יוסי בר' חנינא
בעומדת על פדחתה פדחתה ראה וניפייס
הוא א"ר פפא בעומדת לה תחת כפה של
ראשה וזימנין דמתחזיא וזימנין דלא מתחזיא
א"ר חסדא הא מילתא מגברא רבה שמיע לי
ומנו ר' שילא י"גשכה כלב ונעשה מקומו
צלקת הרי זה מוס א"ר חסדא פ"קול עבה
באשה ה"ז מוס שנאמר י"כי קולך ערב
ומראיך נאור: תני ר' נתן ביראה בין דדי
אשה טפח סבר רב אחא בריה דרבא קמיה
דרבא אשי למימר טפח למעליותא א"ל רב
אשי גבי מומין תניא וכמה אמר אביי שלש
אצבעות תניא ר' נתן אומר ככל אשה שדדיה
בר בריה חנה אני ראייה ערכיא אחת שהפשילה
דדיה לאחוריה והניקה את בנה י"ולציון יאמר
איש ואיש יולד בה והוא יכוננה עליון א"ר
מיישא בר בריה דר' יהושע בן לוי אחד
הנולד בה ואחד המצפה לראותה אמר אביי
(וחד מינייהו עדיף כתרי מינן אמר רבא וחד
מינן כי סליק להתם עדיף כתרי מינייהו דהא
רבי ירמיה דבי הוה הכא לא הוה ידע מאי
קאמרי רבנן כי סליק להתם קרי לן י"בבלאי
טפשא: מתני' יהיו בה מומין ועודה בבית
אביה האב צריך להביא ראיה שמשנתארסה
יהיו בה מומין הללו ונסתחפה שדרו נכנסה
לרשות הבעל הבעל צריך להביא ראיה
שעד שלא נתארסה היו בה מומין אלו והיה
מקחו מקח טעות דברי ר"מ והכמים אמורים
במה דברים אמורים במומין שבסתר אבל

תנא וכולן מונוס וחולות בבעליהן: כל מומין
שפוסלין וכו': תנא הוסיפו עליהן עליהן
יזיעה ושומא וריח הפה והני כבהני לא
פסלי והתנן י"הוקן י"החולה והמונוס
והנן מומין אלו בין קבועין בין עוברים
פסולין באדם א"ר יוסי בר' חנינא לא קשיא
כאן בזיעה עוברת כאן בזיעה שאינה עוברת
רב אשי אמר זיעה אמונוס קא רמיס י"התם
גבי כהנים אפשר לעברה בקיוהא דחמרא
ומריח הפה נמי אפשר נקט פילפלא בפומיה
ועבד עבודה אבל גבי אשה לא אפשר האי
שומא היכי דמיא אי דאית בה שער הכא
והכא פסלה היא הכא והכא פסלה אי שומא
היא הכא והכא פסלה היא הכא והכא פסלה
אי שומא היא הכא והכא פסלה היא הכא
היא הכא והכא פסלה דתניא י"שומא שיש
בה שער ה"ז מוס אין בה שער גדולה ה"ז
מוס קטנה אין זה מוס ואזויה פירש רשב"ג
יעד כאיסור האיטלקי א"ר יוסי בר' חנינא
בעומדת על פדחתה פדחתה ראה וניפייס
הוא א"ר פפא בעומדת לה תחת כפה של
ראשה וזימנין דמתחזיא וזימנין דלא מתחזיא
א"ר חסדא הא מילתא מגברא רבה שמיע לי
ומנו ר' שילא י"גשכה כלב ונעשה מקומו
צלקת הרי זה מוס א"ר חסדא פ"קול עבה
באשה ה"ז מוס שנאמר י"כי קולך ערב
ומראיך נאור: תני ר' נתן ביראה בין דדי
אשה טפח סבר רב אחא בריה דרבא קמיה
דרבא אשי למימר טפח למעליותא א"ל רב
אשי גבי מומין תניא וכמה אמר אביי שלש
אצבעות תניא ר' נתן אומר ככל אשה שדדיה
בר בריה חנה אני ראייה ערכיא אחת שהפשילה
דדיה לאחוריה והניקה את בנה י"ולציון יאמר
איש ואיש יולד בה והוא יכוננה עליון א"ר
מיישא בר בריה דר' יהושע בן לוי אחד
הנולד בה ואחד המצפה לראותה אמר אביי
(וחד מינייהו עדיף כתרי מינן אמר רבא וחד
מינן כי סליק להתם עדיף כתרי מינייהו דהא
רבי ירמיה דבי הוה הכא לא הוה ידע מאי
קאמרי רבנן כי סליק להתם קרי לן י"בבלאי
טפשא: מתני' יהיו בה מומין ועודה בבית
אביה האב צריך להביא ראיה שמשנתארסה
יהיו בה מומין הללו ונסתחפה שדרו נכנסה
לרשות הבעל הבעל צריך להביא ראיה
שעד שלא נתארסה היו בה מומין אלו והיה
מקחו מקח טעות דברי ר"מ והכמים אמורים
במה דברים אמורים במומין שבסתר אבל

א"ר הכי סיפא דקתני אבל הוא שהלך
אצל חכם ורואה אדם שמתכוזה אשתו
כז"ד נבעל לא שייך משום דאין אדם
רואה אדם שמתכוזה אשתו כז"ד נבעל
לא שייך זילתא לילך שרגיל ללכת כז"ד כל
שעה ללכת: כאן בזיעה עוברת כאן
בזיעה שאינה עוברת ר' יצחק אמר עשרה
עדה כתיב בהו ר"מ אומר כל נדר שצריך
חקירת חכם לא יחזיר ר' אלעזר אומר לא
אסרו צריך אלא מפני שאנו צריך במאי
קמיפלגי רבי מאיר סבר יאדם רוצה שתתכוזה
אשתו כב"ד ר' אלעזר סבר יאין אדם רוצה
שתתכוזה אשתו כב"ד רבא אמר הכא באשה
חשוכה עסקינן דאמר לא ניחא לי דאיתסר
בקרובותיה אי הכי סיפא דקתני אבל הוא
שהלך אצל חכם והתירו אצל רופא וריפא
אותו מקודשת ליתני אינה מקודשת ולימא
הכא באדם חשוכ עסקינן דאמרה לא ניחא
לי דאיתסר בקריביה איהי בכל דהו ניחא
לה כדריש לקיש ידאמר ר"ל מב למיתב מן
דו מלמיתב ארמלו (אביי אמר דשומשמנה
גברא כורסייה כי חראתא רמי לה רב פפא
אמר דנפסא גברא תיקרייה בסיפי כבא
ותיתיב רב אשי אמר דקלסא גברא לא בעי
טלפחי לקידרא תנא וכולן מונוס וחולות
בבעליהן: כל מומין שפוסלין וכו': תנא
הוסיפו עליהן עליהן יזיעה ושומא וריח
הפה והני כבהני לא פסלי והתנן י"הוקן
י"החולה והמונוס והנן מומין אלו בין
קבועין בין עוברים פסולין באדם א"ר יוסי
בר' חנינא לא קשיא כאן בזיעה עוברת
כאן בזיעה שאינה עוברת רב אשי אמר
זיעה אמונוס קא רמיס י"התם גבי כהנים
אפשר לעברה בקיוהא דחמרא ומריח הפה
נמי אפשר נקט פילפלא בפומיה ועבד
עבודה אבל גבי אשה לא אפשר האי שומא
היכי דמיא אי דאית בה שער הכא והכא
פסלה היא הכא והכא פסלה אי שומא היא
הכא והכא פסלה היא הכא והכא פסלה
אי שומא היא הכא והכא פסלה היא הכא
היא הכא והכא פסלה דתניא י"שומא שיש
בה שער ה"ז מוס אין בה שער גדולה ה"ז
מוס קטנה אין זה מוס ואזויה פירש רשב"ג
יעד כאיסור האיטלקי א"ר יוסי בר' חנינא
בעומדת על פדחתה פדחתה ראה וניפייס
הוא א"ר פפא בעומדת לה תחת כפה של
ראשה וזימנין דמתחזיא וזימנין דלא מתחזיא
א"ר חסדא הא מילתא מגברא רבה שמיע לי
ומנו ר' שילא י"גשכה כלב ונעשה מקומו
צלקת הרי זה מוס א"ר חסדא פ"קול עבה
באשה ה"ז מוס שנאמר י"כי קולך ערב
ומראיך נאור: תני ר' נתן ביראה בין דדי
אשה טפח סבר רב אחא בריה דרבא קמיה
דרבא אשי למימר טפח למעליותא א"ל רב
אשי גבי מומין תניא וכמה אמר אביי שלש
אצבעות תניא ר' נתן אומר ככל אשה שדדיה
בר בריה חנה אני ראייה ערכיא אחת שהפשילה
דדיה לאחוריה והניקה את בנה י"ולציון יאמר
איש ואיש יולד בה והוא יכוננה עליון א"ר
מיישא בר בריה דר' יהושע בן לוי אחד
הנולד בה ואחד המצפה לראותה אמר אביי
(וחד מינייהו עדיף כתרי מינן אמר רבא וחד
מינן כי סליק להתם עדיף כתרי מינייהו דהא
רבי ירמיה דבי הוה הכא לא הוה ידע מאי
קאמרי רבנן כי סליק להתם קרי לן י"בבלאי
טפשא: מתני' יהיו בה מומין ועודה בבית
אביה האב צריך להביא ראיה שמשנתארסה
יהיו בה מומין הללו ונסתחפה שדרו נכנסה
לרשות הבעל הבעל צריך להביא ראיה
שעד שלא נתארסה היו בה מומין אלו והיה
מקחו מקח טעות דברי ר"מ והכמים אמורים
במה דברים אמורים במומין שבסתר אבל

זה ואחד המצפה לראותה יקרא מבניה ויביאיהו אללה: והוא יכוננה עליון. הקצ"ה יכוננה
להיות עליון למעלה על כל העולם: וחד מינישו. מבני ארץ ישראל: עדיף. פקחים ומריסים: מתני' האב לרין
להביא ראיה. אם נא לתבוע כמזה מן האירוסין מזה שממלן לקחמה: נכנסה לרשות הכעל. יקס והוא נא להיאלה
נלא כמזה על מומין שבה: הכעל לרין להביא ראיה. עדים. וכולה מפרש בגמרא (לקמן ע"ש): כמה דברים אמורים. שהבעל יכול לטעון על המומין:
אין

בג א וטו"ע יו"ד סי'
רכה פט"ו אלף:
בג ב מ"י פ"ו מהל'
אשתו ה"י: סמג
עשין מח טו"ע א"ש ע"י
לט פט"ו ד':
בג ג מ"י פ"ו מהל'
יבמות המקדש הלי"ע
יג סמג ליו"ן פח:
בג ד מ"י פ"ו ס"ס ה'ל'
ה':
בג ה מ"י פ"ו ס"ס ה'ל'
יג:
בג ו ז ח ט י כ מ"י פ"ו
מהל' אשתו ה"י:
סמג עשין מח טו"ע
ה"ש ע"י לט פט"ו:
בג ז מ"י פ"ו ס"ס ה'ל'
ר סמג שם טו"ע
שם ס"י ק"י ספ"ק ח:

לעזי רש"י

וירוא"ה (יירוא"ה).
יבמות.
אירג"א. חומק.
פירדור"א (פירדור"א).
סדק (ש"ל צלקת).

תוספות ר"ד

שכל המומין וכו'. פ"י
בבבכורות מפרש להו. תנא
הוסיפו עליהן זיעה ושומא
וריה הפה תניא שומא
קטנה שיש בה שיער ה"ז
מוס גדולה ואין בה שיער
ה"ז מוס קטנה אין זה מוס
ואזויה פירש רשב"ג יעד
כאיסור האיסור (א'
ד"ה הא מילתא מגברא
רבא שמינא ליה ומנו
שילא (שומא בלב) נכשה
כלב) ונעשה מקומו צלקת
ה"ז מוס תני נתן ביראה
בין דדי אשה טפח
סבר רב אחא בריה דרבא
קמיה דרבא למימר טפח
למעליותא פ"י שומא נוי
לאשה. א"ל גבי מומין
תניא וכמה תנא נוי
אביי ג' אצבעות תניא ר"נ
אומר כל אשה שדדיה
בר בריה חנה אני ראייה
ערכיא אחת שהפשילה
דדיה לאחוריה והניקה
את בנה י"ולציון יאמר
איש ואיש יולד בה והוא
יכוננה עליון א"ר מיישא
בר בריה דרבי יהושע
בן לוי אחד הנולד בה
ואחד המצפה לראותה
אמר אביי (וחד מינייהו
עדיף כתרי מינן אמר רבא
וחד מינן כי סליק להתם
עדיף כתרי מינייהו דהא
רבי ירמיה דבי הוה הכא
לא הוה ידע מאי קאמרי
רבנן כי סליק להתם קרי
לן י"בבלאי טפשא: מתני'
יהיו בה מומין ועודה
בבית אביה האב צריך
להביא ראיה שמשנתארסה
יהיו בה מומין הללו ונסתחפה
שדרו נכנסה לרשות הבעל
הבעל צריך להביא ראיה
שעד שלא נתארסה היו
בה מומין אלו והיה מקחו
מקח טעות דברי ר"מ
והכמים אמורים במה
דברים אמורים במומין
שבסתר אבל

א' למלואה ז"ע דהשמיט לאל
דלמירן דנעומת על
פדחה ה"י מוס ואפילו
בקטנה ואפי' אין בה שער
וכן העיר הכי' פסוק ל"ט על
הי"ף י"ל ששמיטו ואולי
ללא ה"י ונכנסתם ואולי

ער.

גַּה א ב מִי פִכִּיה מַהֲלִי
אִישׁוֹת הַלֵּד טוֹשֵׁעַ
אֹהֵעַ סִי קֵץ סַעִיף ז
נִר ג מִי פִכִּי מַהֲלִיכּוֹת
מַחֲרָה הַלֵּיִד סַמַּג
עֶשֶׂן פֶּנ טוֹשֵׁעַ חוֹמֵם סִי
דַּכֵּד סַעִיף א:

ר"א אמר רישא מנה
לבא בידך שני מנה לו
אבא ר'א נמי אוקמה
כר'ג ורישא דאמר' בעל
מלכא משום דהו'ל' בעל
הביתן שטא שאני' דא
טענתא שהאב טוען להוריא
הסתבא בשבילי' דא
טענתא שטא שאני' דא
מנה נולדו בה דהמוין
מלו. הלכך לא מהני
חזקה דנפסא כתיב כשענה
האשה שריה טוענת בר
דוכה ככתובה לעצמו
דחייא מהניא ומספקינ'
בה ממונת הי'מ לאמא
דאית' ליה חזקה דנפסה
חזקה דאמא דנפסה
לא מהני ליה חזקה
לדיליה לאפקי ממונת
מחזקה אבל אילו הו'
[טוענת] כנרגו דברכתה
לעצמה ויהי' אשה מהנימא
ואפ' שלא נכנסה
לדוריה בעל ואלי' אמר
כאן נפסא יתא' הו' לר'א
האש' נאכמו וקרי' אל'
כר'ג דרוא חזקה דהר'
ר'א ש' המחליץ פרה
בחמור ומשך בעל החמור
לא מהני ולא הפסיק
בעל הפרה למשך את
החמור דע שמה. על בעל
החמור להביא איה' שחי'
חזקה קיים בעל החמור
הפרה ונתן טענה כלה.
פי' בעל החמור משך את
הפרה ונחמור יד' כיתיו
הפרה כספ' קדידושין
הפרה דמיא כתיב
כיו' שונה הו' נתיבין
זה בחליפין פי' כתיב
שמשך א' מהן נתיבין
וכתיו באונס חליפין
משך שתי ועפשינו וז'
מבעה שמשך את הפרה
קם החמור ברישות בעל
הפרה ואם את לאחור
הפרה שפירית לעצמו
ואפ' שהחמור כתיב
כיו' שונה עומד ונכנסת
לא ידענו מתי פרה לבעלה
אימר דע של משנת
פרות וברשותה.
וזה אמר' לאחור משפחת
ספר' מנה וברשותה
ספר' שמואל שעל בעל
החמור להביא איה' שהיה
חזקה קיים בעל משפחת
הפרה ואם לא ימצא
איה' תחור פרה לבעלה
ומספיקו ממתי' דכלה
ואמר' הו' כלה אי לימא
כלה בבית אביה כתיב

[illegible]

השאלה – האם יש חזקה דאורייתא שכל אדם חייב להודיע על חשד בנפילה של אדם בסיכון לחייו? האם יש חזקה דאורייתא שכל אדם חייב להודיע על חשד בנפילה של אדם בסיכון לחייו?

חָדָא בְּמִקּוֹם תִּרְחִי וְ
אֲמַרְיָן עַד שְׁלֹא תִתִּי
חֻזְקָתוֹ לֹא אֵיכָא לְמִי
דְּאִין אָדָם שׁוֹתֵה בְּכֹר
וְהָאִי רֵאשֶׁה וְנִיפִיִּים הוּא
מִיפִיִּים בְּמוֹמִין וְהַעֲמֹד
אֲשִׁי אֲמַר רִישָׁא מִנּוּ
מִנָּה לִי בִידֵךְ אֵיתִיבִי
אוּרֵא לְרֵב אֲשִׁי ^אמִדּוּ
לְבָא עֵמָה מִבֵּית אָבִי
רֵאשֶׁה וְאֲמַרְיָן מִנָּה לִי
עֲסֻקִין בִּבְתִּירִית יִתִּירִת
דְּרֵאשֶׁה וְנִיפִיִּים הוּא: א
יְהִמְחֹלֵף פִּרְה בְּחֻמוֹ
אֵת הַפֶּרֶה וְלֹא הַסֶּפֶר
אֵת הַחֲמוּר עַד שְׁמַת
לְהִבְיָא רֵאשֶׁה שְׁהִיָּה
מִשִּׁכֶּת פִּרְה וְתַנָּא תוֹנֵנָה

ככל מקום שהן: **עד שמת החמור**. זה אומר עד שלא משכת את פרחי
מתת חמורין ולך מת זהו אומר משמכתי מת וכבר קטיו הוא לך: **ותנא**
המונא בלה. תנא דמתני' לחיירי במומי בלה מקיעי לוי: **הי בלה**. הי
מילתא דמתני' מקיעתא: **אילינא בלה בבית אביה**. רישא דמתני' ה
בביתא דרין געודה ארוסה דקמי' האב רצף להביא ראייה וצירא
ליה לשמואל כ"ר"א דמוקי לה: בבית תנאי ארץ ובנסה לתופה אית ליה
תנא דרישא שהאב רצף להביא ראייה ואע"פ שלא נולד ספק ברשותו
ולמלא איתו גובה ממון מספק. והאי נמי לא ידיוק בפרט חבירו מספק
אף על גב שהספק ברשות חבירו נולד שהרי כבר נעשית משיכה:

[illegible]

מי דמי הסס: דין הוא שצריך להביא ראיה שהרי הוא המוֹלִיט מחזור הבלקן מימי ראיה ומפיק ממונא ומסס אהא בלא ללמוד את זו שמוחזק בהפברה זו ועומד ואהא אומר ניימי וראיה וטוקס ממון שדידו **כלה צביט** **המחסי:** סיפא דמתי"ר דקמי על העגל לראיה ראיה דלא אחרה ופליגי נמי ברשא אפילו נתנאו צביט אביה דלא טולד ספק ברשותו נמי על העגל להביא ראיה הפסוקע אהא כחצוה וראיה זו לא להוֹלִיט אלא להאזיק וצריך להביאה ואף זה מ"ש שיעזב

ומוקים חזקיה בידה' כלה בבית אביה ולקד' דמ"ד קדושין לאו אפילו למ"ד "קדוש" מילי קידושי וראי' מייית ראי' אין אי שנמצאת בעובי ביה כשרה משני צדדין ט' דם בידוע שהוא ל' עליה קורט דם בידוע הוגלד פי המכה בידוע שחיטה לא הוגלד פי עליו הראיה ואי לאיתויי ראי' ומפיק ראי' ונוקים ברלא פסקא "אלא כי אחא לא תצייתניהו להני משמיה דשמואל ה' שגולד ספק ברשותי כלה מיתבי מחס הבוסות כו' ואי דלא בהמה בעי לאיתויי ראי' ברשות טבח איתיליד פסקא סתמא דמילתא דזוי לא יהיב איניש דבר"א במובין שבס' קודם קדושין וילכא לממר דהא שטענס חומרא דאשח איש דהא הלכה פלוגתא דרבי יעקב ורבי י' ממון וגרסה לרבי"א דדוקא איתחזקו מחזיקי עצמו מסופק צברה כדון טענה ברורה והיא חזקה ודמי לתקופה כהן (ג"מ) ומימולאין מידו אכל צמך שור ונמלא נגחן כיון דגברא וצין להכי י' לו לטעון למחזיק מכתיו לך ואם אימא קבעית ליה הוה לך לפרושי ש' לו טענה ודאית אחני ליה קון צהאיה דכור צגלשים סאה וצאני מוכר לך י' לו לטעון וצמרת שתי הלשונות שגאיו אלתפוס וכוון שגור מחזק וצא ממון מחזקו כיון שיש וצ"ל לא איש"פ' הקוטרס כמו שצ"ל בלה בבית "ל' קדושין" מה שפ"ה דס"ל וגרסה מי שגנה זו לא שנה זו וצ' דהיינו מוקי לה כלה צניע וצ"ל קדושין דהיינו כרבי יהושע וצ"ל "ה' יהושע לא מהיא חזקת "ל' לאשקוי ממנה לאוקמי מי אמר ועוד מקשה ר"ת וצומחין דלזיל ר' יהושע צמר יפא היכא דליכא חזקת ממנה הלא דחזקת ממנה מסעי

הוא שיתקן להם משום דחוקת
הגוף מייפה כח האז וי"ל העמידנו
על חוקתו הלכך בעל מיימי ראה
שעד שלא תתאכס היו בה ומרע לה
להביא חוקה: הכי גרסי' **ככל צל**
החמור מיימי ראה ואוקי חוקה
בידיה. אף חוקת הגוף מייפה את
כחו שבמתאכר העמד את החמור
בשעת משיכה על חוקתו הקודמת
בחוקת חי העמידנו וברשות בעל:
הפרה ממ ולמה אהם נזכרו ככל:
א"ר נחמן בר יצחק כלב בנים אביה
ולקדושין. רישא דמחנ' סייעתיה
דמטיל הבאת רביה על האב א"ר
שמואל גוף אללו בעל דלמרה' צ"ל
יהושע היא ובסיפא נמי פליג' להטיל
רביה על אבן ואע"פ שלא נולד
ספק בדיבורו. ודקשיא לך הריא רביה
להוציא היא להריא לריבה לו אף
לעכב לו הקדושין שצדו שאם לו אף
יצא רביה יצוירו חו להחזיק היא
צידו: **ולא תימא**. הא דלמינא
שהריא לריבה אף לעכב לו הקדושין
שצדו: **אליבא דנחמן דאמר קדושין**
לאו לטיבועין יפנו. סתם קדושין
לאו לטיבועין ניתנו שאם ממ החמן
הקדושין חוזרין הלכך הכא כי הוו
קדושין ספק אין כמה יפה כהן
וצריכה להביא רביה ואין פלוגתא
בצ"ב. ואי קשיא רביה מוקמינן סוגיא
דמעטא דשמואל כ' לעבור ומד'.

ההפך לאזיל ר' יהושע צברה ועוד דהא שמואל גופיה פסק
דף יג: (ב) הלכה כר"ג ועוד מאי פריך מההיא דמחט שנמצאת
בית הכנסות לימא דההיא כר"ג ואיזו כר' יהושע ויגדל
שמואל כרב אשי ור'א השתא מכלה צביה אציה ולקדושין
והיה להם אע"ג דלפ ממוחק נריך להציה רחיה לחזקת
ידיה לא מהני לאב הי"ג הכא על בעל החמור להציה רחיה
שהוא ממוחק לחזקת החמור לא מהני לגבי ידיה והשתא
ליג מידי בין שנוול ספק צרשמו ללא נולד צרשמו אבל
לאחר כאן נמצאו כאן היו ליכא לאיקמא דשאני החס
חזקת רשות האב אבל הכא לא אפרה חזקת רשות בעל
אלא לדעת רחיה צרשת רשות בעל הפרה **בר** שנוול ספק
ע"י דהביא רחיה ואוקי לכלה דמחטי צרבה ואפילו הוא
אזוהי שנוול צרשמו עליו להציה רחיה כדפריך מההיא דמחט
ובת רחיה אע"ג דלא ייבז דמי והוא ממוחק וא"ת מהא דפריך
(ב"מ דף ק) גבי מחליף פרה בחמור וילדה ויניחו צרשמה
קיימא ויניהו אידך להציה משמע דאי הוי צרשת צרשמה
בעל הפרה להציה רחיה ואחמי והלא (א) נולד ספק
ואחר שמשך בעל הפרה את החמור נודע שילדה הפרה
חלק בין ספק שנוול לטיבוחא כי החס לספק שנוול לגריעותא
: **ורנא** תנא ביה היינו כלה צביה חמיה דכי היכי
כן לה בחזקת שלימה והשתא הוא דאחא מוס אע"פ שמוחק
וי אוקי החמור בחזקת שהיא קיימת והשתא איז ממה:
אבל

[illegible]

המחשבה עליו הולידה אצל הרבנים רעיון חדש לגבי חשיבות התורה. הרבנים ראו כי חשיבות התורה היא לא רק בגלל שהיא מקור ההלכה, אלא בגלל שהיא מקור הידע. הרבנים ראו כי חשיבות התורה היא לא רק בגלל שהיא מקור ההלכה, אלא בגלל שהיא מקור הידע. הרבנים ראו כי חשיבות התורה היא לא רק בגלל שהיא מקור ההלכה, אלא בגלל שהיא מקור הידע.

(א) ונראה דל"ל ודון זה שאני אומר שאע"פ שהוא תמיד נמה שהוא ידוע שהוא משל חבירו עלינו להביא ראיה שגוף האדם (ב) אינו דל"ל ולא מימינו ראיות מחשבות אלא מדבריו.

א מ' פ'יה מ'הל א'ש'ת
 ה'ל'י' כ'מ ע'י'ן מ'ח
 ע'וש'ע' א'ה'י' כ' ל' ע'י'ר ד'
 נ'ה'י'ה' ו'פ'י' ק'ח פ'י'ה' ו'פ'י'
 ק'ד ע'ש'ת ע'ה'ל'י'ה'
ב א' ב' מ'י' ש' ל' ע'י'ר ד'
 מ'ח' ש' ע'וש'ע' ש'
 מ'י' ק'ד ע'י'ר ד'
ב ב' ד' מ'י' ש' ל' ע'י'ר
 ע'וש'ע' ש' ע'י'ר א'
ג ו' מ'י' ש' ל' ע'י'ר
 ש' ע'י'ר ז' ו'פ'י' ק'ה'ה'
 ע'י'ר ד'
ד ו' מ'י' ש' ל' ע'י'ר
 מ'ח' ש' ע'וש'ע' ש'
 ע'י'ר ע'ש'ת ז' ו'פ'י' ק'ד ע'י'ר
 ע'י'ר ד'
ה ח' מ'י' ש' ל' ע'י'ר
 א'ט'ר'י' פ'י'ה' מ'הל'
 מ'ח' ל'א'ח' ק'ה' ע'וש'ע' ש'
 מ'י' ו' פ'י'ה' א' ו'פ'י' ז'
 מ'י' מ'י' פ'י'ה' מ'הל'
 א'ש'ת' ל'ל' כ'מ ע'י'ן
 מ'ח' ע'וש'ע' ש' מ'י' ק'ד ע'י'ר
 ז' נ'ה'י'ה' ו'פ'י' ז'
ו ו' מ'י' ש' ע'וש'ע' ש'
 ע'י'ר ח'ל'

[illegible]

רוצה לצאת הו"ל מורדת
אלא אפילו נולדו לאחר
מיכן אין כופין אותו
להוציא משום דאנן סהדי
דניחא לה בכל דהו.

שכן אשה לא ידעה
 אצל אשה לא ידעה
 אמונים. רש"י אומר
 כדאי במכור שכלור
 ענינים הם מחלקין כך
 איש לאשה דאש קדש
 אשה לא ידעה
 במכור גזילים אשה
 קדשה וצויה ויתן חמשה
 ואי קדשה כיון שכלור
 כל קדש נישואין לימא
 בעל לאשה נסחפתה דון
 זה הכי דאמר אשה
 לבעל שכלור לא ידע
 חשבה כי אמר נסחפתה
 שדו היא בעל משום
 דבעי לאפסדרי חמשה
 דאמר ליה משום זה
 חו לא מפיסדא חמשה
 נסחפתה שדן וכבר הוא
 בשבועה כל בחבתיבה
 ואי להטרי נשבעתו
 וליקטנה בחבתיבה כל
 האשה ירע בעל למישלך
 וליכא קנס אפסא לבעל
 הילכך לא מצי למסור
 לה נסחפתה שדן (אבלי)
 [אלא] קדש ודא נספין
 ודוק בגדול כל דא פליג
 רש"י אבלי דא פליג

למיטען סבורה הייתי
סברא וקבלה ולא מציא
דכיון דהיו בו מעיקרא

שאוכל לקבל ועכשיו לא
אוכל: ואלו הן מומץ
גדולים רשכנ"א נסמית

עינו נקטעה ידו נשברה
רגלו איתמר ר"י ב"א אר"י

ה'ל' כרשב"ג וזהו אמרה
ר"י חדא זימנא דאמר ר"ב
ב"ח אר"י כ"מ ששנה

שרבינו במכתבו לה' **יחזיק**
 כמחזיק חזק מחזיק **יחזיק**
 וראה אחרונה **אמרי**
 נינוה ואליבא דרי' **יחזיק**
 אמר לה' כחמישי וק"ל
 לה' כריני בריני **יחזיק**
 א"פ' שגורלו בו מימין
 גודלים אל כוסק אחי
 להוציא ואם יחזיק תנעת
 גירושין הו"ל מורדת:
תנינ' ואלו שפוקסו את
 הוצאת מוכה תנינ' ועל
 שפוקסו המעקם וההצפן
 נחומת והמכסר בו יחזיק
 בו עד של שואב יחזיק
 משנשא ואח"כ יחזיק
 ועל כן אמר ב"ר א"פ' **יחזיק**
 שנתנה מעט יחזיק א"פ'
 שתאמר סברה הייתי
 לקבל ונעשתי איני יכולה
 וחכ"א מקבלת איני יכולה
 חזק ממה שחזק מפני
 שפוקסתי ופסקתי בצדק
 בברור ומה היה לו לא
 חכ"א ואמר חכמי סברה
 כי לא שתאמר יחזיק א"פ'
 יכול לקבל לך איני יכולה
 א"פ' שכל המינין
 אין אופין להוציא להוציא
 כאלו כנסו מוסריקו קושם
 כאלו כנסו אחי להוציא

בין שהיה בו עד שלא נשא
וסברה וקבלה כאלה מקפד
ה"מ הל"מ בתחלת מחבר

הייתי וכו'. וחכ"א כיון שה

ר"מ דכין שהאשה יודעה
 אלא אפילו האיש ס"ל ליה
 בלא תלכך אצ"פ שהי' בן
 כהן כתובה ואין הבעל מת
 יוצא בלא כתובה) וקי"ל
 הפה: והמקמץ מאי מקמץ
 והמצרף נחושת. מאי מצרף
 אמר תשלי דודי. פי' שעות
 נחושת זה המתיך נחושתו ו
 ויתן כתובה א"ר אלעזר א
 יפה וכל אכילה שלא כדרכ

I never fly now but that if

(ח) חולי נ"כ דעבד דנחא מפיק ל

האשה שנפלו פרק שמיני כתובות

עט.

עין משפט
נר מצוה

(א) (תוספתא פ"ט, ב) ר"ל
[אין במשנה שנמשכות אלי
והמנוחין. (ג) נ"י כ"י,
(ד) (נעל מ"א); (ה) נ"י כ"י,
(ו) (ע"י פנחס ב"ר, א) ע"י
נחל"ש, (ח) (נ"ל פ"ד של
נפירות), (ט) (נ"ל פ"ד),

הגהות הב"ח

(א) חז"ל ד"ה אלו וכו', ה"ל
למחר כ"ל וזכית ל"ל נמחק;

תוספות ר"ד

א"ל רבא לר"ז טעמא מאי
דלא שביק איניש נפשי ודיב
דלא שביק איניש נפשי ודיב
לחחרין. מה אנו צריכין
לה טעמא ה"ה גיטלה דעתה
שלה להקנות? כ"י: נתתה
לה. וחו' דלקמן מפליגין
בין כלם למקצתם שביקצתם
קנה המקבל ולמה קנה כיון
שגילה דעתו שאינו מחזיר
אלא להכיר. א"ר בסתם ה"י
האשה ואלא אמרי' לע"מ
שום דבר בשעת המנהג
אלא סתם דעתה אנו אומרים
שלא נחזירה כ"א להכיר
אמר דרב וזו"ר בר
טביומי כחבנתו נכסה לפר
וזטורא כנה אמרה דבעת
לנאסובי לו לרב וכו' לפר
אינסיב ואיגרשה אתה לקמיה
דרי"ב כ"א אמר משום
אנסובי הוה אמר אינסיב
א"ל ר"ה ברי' דר"י משום
דאיתו ממולא אמר' ארית
מילי ממולא אמר' אפילו לר"י
(מכרין) [מכרתי] קני ה"מ
דלא גילה דעתה ה"ה אמר
גילה דעתה אלמא מאי
דאמר' הכא (ומכרתי)
[במכרתי] לא מיידי לא
היכא ולא גילה דעתה אמר
בסתמא הוה דאמרין גילה
דעתה הכי. ונ"ל שט"ס דרוא
וכן צ"ל בפירוש המורה.
ובן הדינים לצדדים והשט"ס
הסופר חיבת ולא לפר
אינסיב ואיגרשה אתה
לקמיה דר"י קרנא ר"י
לשטרא. פ"י שביטל שטרא
ואמר לא קנתה שלא נחזירה
כ"א להכיר ולא לקנותם
ק"י והחזיר הנכסים אמה.
ונ"ל דוקא אמר דאניסבה
ואיגרשה הוה בטלה והדרי'
לא נכסי דאמרין דלא
שביק איניש נפשי ודיב
לאחריו בעל היכא דמחה
בחי' בעל נתיקמה מתנה
וכוונתה חתם בעל נמי ה"ה
אכילת הפירות והיא אמרנה
לא עבדי' ל"י. אלא היכא
דמיגרשה דל"ל מירא אבל
היכא דחיתב חתם בעל ואית
לה מזוני ופרנסה מבעלה
לא דהא במקצת נכסים מ"ה
מתנה קיימת דכיון דשטרא
נפשה סתמא בחי' שטרא
כ"ש חתם דקיימת חתם
בעלה) [ע"י בחי' שטרא
הגאון מהאי סברא]. אול ר"ע
לקמיה דר"י א"ל חזי מר
נחמן חקלאה הכי מקצת
שטרא דאנסי' א"ל אימא
ל"י אידי גופה דעובדא היכי
הוה א"ל הכי והכי הוה א"ל
שטר מברית קאמרת הכי
א"ל חתילא בר אידי אמר
שמואל אמר מורה הוראה
אנא. פ"י שביק רשות מריש
גלוהא. ואם יבא לר"י שטר
מברית קאמרת א"ל רבא
לר"י טעמא מאי לא שביק
איניש נפשי ודיב לאחריו
(א"ל) ה"מ לאחריו אמר
לבייתא יתבה א"ה במקום
(נפשה) [כרתי] נפשה ערפא

אסאי לקמיה דרב נחמן. לתבוע את בתה להנכסים והצט
הוציאה שטר מתנתה וקרעה ר"י: חקלאה. אינו בקי דניני. ומר
עוקבא צ"ד ה"ה: מורה הוראה א"ל. נטלתי רשות מריש גלוהא
דאמר' בפ"ק דסנהדרין (דף ה.) דמהני רשותא ולא יבצי רשותא אלא

לכ"י דדבר: א"ס יבא שטר מברית
לידי. שירלה המקבל מתנה להחזיר
נכנסים על פיו שלא להחזיר לנחמן
אקדענו. ולקמיה פריך הוהיל ולא
שטרא הוה היך הועיל להצדק: א"ל
רבא לרב נחמן. כשקדע אותו שטר
היכי סמכת בהא דשמואל וקרעת
ליה: טעמא מאי. אמר שמואל אקדענו:
דלא שביק איניש נפשי וכו'. ולא גמר
לקנותו אלא צדור שטרא דא"ל
מחחרין שלא יחזיקו בה: פ"י.
נחמתן לאיש נכרי איכא למימר דלא
גמרה ואקניא: א"ל לרבא יבא לה
מתנה חלוטה: שטר פסיס. שטר
פיוסיס שמפייסו לקבל מתנה זו
לפיקוע וכו' וזהו קודם שחזין ולא
שחזיה מקבל זה צדור: א"ל רבא. המקבל
הוה: מלתא כה. ומחזיק בהן עולמית:
עד שחזינו. כשטר זה מהיום נתונים
לך ולכשחזינה י"ה כאלו בהנחה מבעלה
שלא צד לזכות תאמר אני רואה
בנחמתו ונמלא קיימת למפרע ואם
זה שנתבטח שטר יבוא להחזיק תאמר
אני רואה: קננה לוקס. מיוצמא
דשמואל: פ"ה ככולה. כי אמר שמואל
לא קני בנחמתו לו כל נכסיה דכיון
לא שיריה מיד נפשה א"ס מתגרס
דלא סגי' דלא גמרה ומקני' ולא
דקמיה רבא מלתא כה בנחמתו מקלמן:
וא"ל לא קננה לוקס לקניניה בעל.
לשמואל בנחמתו כולן דאמר לא קני
כיון דלא קני מאי בהנחה איכא לקניניה
בעל ויכלל פירות וירשנה א"ס מתנות
חמיו: כשטין שאין ידועין. שטר
ע"מ שאין שלה נשאל דסגור שממנה
גמורה: מתנ' והוא אולל פירות.
והקני קיימת לה שלא מיקני לו חמיו
מחא פירקונה אלא פירותי: שמי' אופה
כו'. דקסמ' מה שגדל צדוהו הו'
פירות ומה של גדל צדוהו הו' קני
לפיקח ומה שדמי הקרקע יקרים עכשו
נשדל צדוהו זו לר"י ליתן לה דמי
ויקני מהן קרקע ויכלל הו' פירותי:
ומכ"ל. א"ל אלו שלא גדלו צדוהו
מותר פירות נתנו הו' הו' וקרקע
קיימת לה: כ"י. ויכלל. א"ס לא לרשע:
פירות המחזירין לקרקע כניסחה שלו.
לומר כשעת נפילתן שלו כרצון ובגמ'

(ע"כ) פריך היינו ת"ק: (א) ויכלל. א"ס. המגדל את אשמו והיו נכנסים
פירות מחזירין נטולת קרקעוהי ע"ס פירות שבהן: כניסחה שלו.
ליקח פ"ק קרקע והוא אולל פירות: ויכלל. א"ס. דמה שקדם ותלס
צדור חמיו וזה בהן מדין פירות נכסי מלוג: ג"ה. פשטא ל' אומר
ארעא ובתי ארעא. נפלו לה כספים וצאו ליקח לה קרקע זה אומר
קרקע בת זרעה אני רואה וזאת אומרת בתים אני רואה ליקח או
איפוך: ארעא. וצנינ' מייניה ששכרה מרובה ואינה מקצת ושניהם
מעבדים הבעל יכול לומר דבר שפירותיו מרובים אני חפץ וכן אם
צא הוא ליקח בית יכולה היא לומר אני רואה דבר שהוא כלה והולך
והקני חמיו בית. א"ס. שכן מרובה מדקלי שכן עשוין ליבש: דיקלי.
חמיו: איני. שאר חילנות: א"ל. יער לחמון ע"ס: זרדשא.
חילנות של עוזרין ולא היו פריין חשוד להן וקוצצין אותן לע"ס:
ופירא דכוורי. חפירה של גדיס שקורין וויי"ר: אמרי' לה פירא. א"ס נפלו
לה בידושה קלינת הע"ס ודגים שנחפירה הוא פריין והקרקע הוא
קני: ואמרי' לה. כוליה הו' קרנא הו' ודגים והדגים כלם והכל

אתאי לקמיה דרב נחמן קרעה ר"י לשטרא
אזל רב ענן לקמיה דמר עוקבא א"ל חזי מר
נחמן חקלאה היכי מקדע שטרי דאיניש א"ל
אימא לי אידי גופא דעובדא היכי הוה א"ל
הכי והכי הוה א"ל שטר מברית קא אמרת
הכי א"ר חניליא בר אידי אמר שמואל מורה
הוראה אני "אם יבא שטר מברית לידי
אקדענו א"ל רבא לרב נחמן טעמא מאי דלא
שביק איניש נפשיה ויהיב לאחריו ה"מ
לאחריו אבל לברתה יהיבא אפ"ה במקום
ברתה נפשה עדיפא לה מיתובי (א) הוראה
שתבריה נכסיה מבעלה כיצד היא עושה
כותבת שטר פסיס לאחרים דברי רשב"ג
וחכ"א רצה מצחק בה עד שכתוב לו
מהיום ולכשארצה טעמא דכתבה ליה הכי
הא לא כתבה ליה הכי קננה לוקס א"ר
זירא לא קשיא י"הא בכולה הא במקצתה ואי
לא קננה לוקס ניקניניהו בעל אמר אביי
עשאו' כנכסים שאין ידועין לבעל ואליבא
דר"ש: מתנ' ינפלו לה כספים וליקח בהן
קרקע והוא אוכל פירות פירות התלושין
מן הקרקע וליקח בהן קרקע והוא אוכל
פירות (א) פירות המחזירים בקרקע א"ר מאיר
שמי' אותה כמה היא יפה בפירות וכמה
היא יפה בלא פירות ומותר ליקח בהן
קרקע והוא אוכל פירות י"הא המחזירים
לקרקע שלו והתלושין מן הקרקע שלה
וילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות ר"ש
אומר מקום שיפה כחו בבניסחה הורע כחו
ביציאתה מקום שהורע כחו בבניסחה יפה
כחו ביציאתה כיצד פירות המחזירים לקרקע
בבניסחה שלו וביציאתה שלה והתלושין מן
הקרקע בבניסחה שלה וביציאתה שלו:
ג"ה. פשיטא ארעא ובתי ארעא בתי ודיקלי
בתי דיקלי ואילני דיקלי אילני וגופני אילני
אבא וזרדשא ופירא דכוורי אמרי' לה פירא
ואמרי' לה קרנא וכלל דמילתא גזעו
מחליף פירא אין גזעו מחליף קרנא א"ר
זירא א"ר אושעיא אמר ר' ינאי ואמרי' לה
אמר ר' אבא א"ר אושעיא א"ר ינאי הגונב
ולך

אין גזע מחליף כדפי' בקוטרס וקשה לרש"י דמשמע דאמרי' לה
קרנא קאמרי' להאי כלל'א מדלא נקט אמרי' לה פירא לנפוק ועוד דאמר
רב נחמן לקמן עילא ליה גלימא פירא הו' מיתבס ציה כ' הל"ל קרנא
הו' ועוד וד"ק הא דאמרי' א"פיר נפירות ומפריש של כר"י ר"ה אומר
קני הו' נמי (א) פירות דחשיב כקני המתקיים והבעל אולל פירות
וא"כ קשיא דר"מ דאמרי' דהא קמני נחמתין דלר"מ פירות מחזירין
שמי' חותם כמה הן יפין וליקח בהן קרקע והוא אולל פירות וגופית
ופריך לא גריעי מפירות מחזירין ועוד דהשתא הו' ר"י כר"מ ונראה
כפי' הקונס' ור"מ גרס כר"מ ומפרש דלאו נפלו לה פליגי א"ס ומכרם
א"ס ללא דהא ק"ל אלא דקאמר פשיטא ארעא ובתי ארעא ודאמרי'
נפלו לה כספים והא ק"ל פלוגמיהו ומפרש דא"ס נפלו לה
כספים ורואה הבעל לקנות בהם אלא וזרדשא ופירא דכוורי וכן
משמע ממין פירות ר"מ דמפרש גזעו מחליף קרנא כ' הל"ל היכא
דקמני
ימכר מיד וליקח בהן קרקע והוא אולל פירות: א"ל אין גזע מחליף: (א)
ולך

פסק הלכה (כ"י): מתנ' נפלו לה כספים. וליקח בהן קרקע והוא אוכל פירות. פירות תלושין מן הקרקע וליקח בהן קרקע
והוא אוכל פירות המחזירים לקרקע א"ר שמי' אותן כמה הן יפין בפירות וכמה הן יפין בלא פירות והמתיר ליקח בהן קרקע
והוא יאכל פירות וחכ"א פירות המחזירים לקרקע שלו והתלושין שלה וליקח בהן קרקע והוא אוכל פירות ושאר פירות וישא
בהן ככניסחה הורע כחו ביציאתה ומקום שיפה כחו ביציאתה הורע כחו בבניסחה כיצד פירות המחזירין לקרקע ככניסחה
שלו וביציאתה שלה ותלושין ביציאתה שלו ובניסחה שלה. פ"י. א"ס נפלו לה כספים א"ל יאמר הבעל ואישיקנה לה והשכר
שלו והקני קיים לאשה שפא וכלו. וכן פירות התלושין לאן [ואכלום אלא] ימכרו וליקח בהן קרקע והוא אוכל פירות. ואם
נפלו לה פירות מחזירין לקרקע כגון שדה וזרע או חילנות טענין פירות היה אומר ר"מ מה שגידולו הפירות מכאן ואילן הוא
ברשות הבעל וא"ל. אבל מה שגידולו כבר קודם שיוכר בהן הוא של (בעל) דאשה. והא"ך עושים. שמי' חפירה כמה היא יפה

ד א ב ג מ"י פכ"י מהל'
אשמו' הל"ל ט ופ"י מהל'
ויב"ה ל' ט' מהל' ל' ט'
טושי' ט' ט' ט' ט' ט' ט'
וסי' ט' ט' ט' ט' ט' ט'
ד ד מ"י פכ"י מהל' אשמו'
הל' ט' ט' ט' ט' ט' ט'
פ"ה ט' ט' ט' ט' ט' ט'
ו ה מ"י ט' ט' ט' ט' ט' ט'
טושי' ט' ט' ט' ט' ט' ט'
ו ו מ"י ט' ט' ט' ט' ט' ט'
ט' ט' ט' ט' ט' ט' ט'

לעזי רש"י

וויי"ר (ויב"י).
מברית רגיס.

תוספות ר"ד (המשך)

לר"י קא ושה אדמוהי' ל'י
מרבין חסיד' מרשב"ג דאמר
רבא בבית א"ר כ"מ ששנה
רשב"ג במשנתו הל' וכו'.
חשובה. הא אמון בפירקין
לדליל חסיד' אמר' אליבא
ד"י ואילו לרבא נמי דוקא
במשנתו קאמר אבל לא
בבריתא והלכך בבריתא
אחריו' לכלל חסיד' ורובים
הלכה כרבי' א"ר זירא ל"ק
לא לכולן והא במקצת.
פ"י. מאי דאמרי' ובגן דקנה
מקבל מתנה והו' במקצת
דמירא דשיירא נפשה בכל
לב היכא ל'י והא דאמרי' לא
קנה והו' בכל נפשה. וכו'.
דלא שירא נפשה מירא
ברוא אמרי' ל"י איניש
נפשיה ויהיב לאחריו והכי
אמרי' בפ"ק דאשתי ע"ד
שיכבה כל נכסיהם ופירות
חזא נפיהו. ומקשה ואי לא
קננה לוקס לקניניה בעל.
פ"י. כיון שמתנה הברחה
בטלה א"כ יקנה הבעל נכסים
האכל פירות בחי' ואם מתה
יירשנה. אמר אביי עשאו'
כנכסים שאין ידועין לבעל
ואליבא דר"ש. פ"י כי היכי
דאמר ר"ש כנכסים שפוללו לה
במרי' מפני שאין רשותן של
בעל עליהן של פ"ה אשה ואין
לו זכות עליהם ה"י אמרי'
הא באלו הנכסים שכיין
שוראה הבעל שנתנה נכסים
מתנה מתיאש מן ואין לו
שום זכות עליהן ומכאן מוכח
שמקבל המתנה לא זכה בהן
לא בחי' ולא לא"מ. אלא
כל מתנה בטלה והי' של
אשה בחי' ובמחמת לרש"י.
ומה' מקשה לקניניה בעל
וגם מקשה אותם לנכסים
שאין ידועים שהן של אשה
לכל דבר למכור ומכרה קיים
ולא כמ"ש למעלה. וכתב
ר"י ור"י י"ל ש"מ דהל'
כר"ש ואיברה מקדאמר
ואליבא דר"ש משמע שאין
הל' כמותו ור"י מ"ה לא
קנה הבעל נכסי המתנה
דכי היכי דאמרי' כנכסים
שאין ידועים לבעל דבעל
מתיאש ולא קנאם ה"י אמר
רבנן כנכסי המתנה. ואע"ג
דפליגי כנכסים שאין ידועים
התם מפני שלא ידע בהן
ואין יאוש' יאוש' שאילו
היה ידע לא היה מתיאש
אלא כשהוא רואה שנתתן
לאחר מתיאש מתן יאוש'
גמור. ומ"ה לא קנאם לעולם
ולעולם כנכסים שאין ידועים
לא פסק אביי הל' כר"ש.
אלא הרינא לכלל חסיד'
ורבים לה כרבים ואין לחלק
בין ידועים לשאינן ידועים
ובכלל אם מברית הבעל
מוציא מיד המתנה והרבה

עין משפט
נר מצוה

ח א מיי פכ"ז מלכות
 אשתו נלכה ח
 ז ב ג מיי שם הלכה
 סנה שני מה טושי"ע
 א"ע סימן פ"ט טו
 ז ד ה מיי שם הלכה
 טושי"ע סימן יג
 יא ז ח מיי שם הלכה
 טושי"ע סימן פ"ט
 טושי"ע
 יב ח ט י מיי שם הלכה
 טושי"ע סימן פ"ה
 טושי"ע
 יג ב ל מיי פכ"ז שם הלכה
 טושי"ע
 טושי"ע
 טושי"ע

תוספות רי"ד

אם לא היה בה פירות אלו.
הכונה היה נכס כשיש בו אלו.
בפירות הממכרים: והוא
המותר הוא של ארבע
ההוצאות ואילו פירות שבידו
וגומר: הכנסים כפי פירות
הממכרים: לקרוע הכל כן
שלו ולכשעמיה הוא תולש
ואוכל וכל מה שאר כ"א כן
היה נאמן לא ידע פירות
כלל ואפילו מן שדה
ברשותו קדוה ספר אב
ר"ש: שישט ארבע ובתי
אוצר בתי ודולק בתי
אוצר בתי דיקלי אילני ונפטי
אילני. פ"י ויהא נזול לה
נקנס דאמר קל ארבע
בית וצדק ואומר בעל
בית ארבע לקנות ששכרו
מריבה וזה מן שדה שיש
עבור וזה חורש חורשה
ואפס אומר מה ארבע ארבע
מנפי שבתים וזה הכל
הבית ותקחו וצדק דין
הוא דאמר לעכב על העל
שיא ארבע וזה שיהא ארבע
קנים ולא קל ויבלה. וכן
קנים א"א בעל ארבע וקל
ששכרו מריבה מן הבית
הואשעה ארבע מן הדין
הואשעה שיהא ארבע
בית מן הדין שהיה ארבע
קנים וקל דיקלי ואילו
יותר תקנים דיקלי

דקאמני ילקח צהם קרקע אין קוינן
צבלקנות איירי ולפ"ו לא קשה מידי
הוי ולא דר"מ אדר"מ דהם מיירי
יניקין וקרי פירא למאי דאביל בעל
פירא
שאקין צכספיי שפלו קרי קרנא ומה
מקוין קוינן קרי פירא דקין פירות
ועל
במו שהפירות ימכרו וילקח בהן קרקע
ולפ"ה קשה דמפרש דאין גוש מחליף
מוכרין דהא גלימא אמר לקמן אע"ג
דאין גוש מחליף דמכסיי בל ואיל
דאין פיר גלימא ומחפוסם של דר"ק
דאין גוש
אחרי רבנן דהוי דבעל אע"ג דאין גוש
מחליף
למחילה מכפסיי אלף דבר שגוש
מחליף כשנופל לה צירוסה אין מוקיין
אחיות למכור אלף אוכל פירות כמו
קשה עד שיהא וכל כיון שיש שור
קמא כגלימא וקל דמי ליה:

במאן לא ברבנן ב'. השתא משמע

דסבר ר' ינאי דיוולד בהמת
מלוגו לאשה וא"ת א"כ לימא ולד בהמת
מלוגו לאשה וי"ל לרבותא נקט דאפילו
הפילאס הוא לדבשן: **פירא** דפירא
דאמי תקינו ר' יהודה רבנן: דוקא במזיד דאמי
ממעמלא כגון כפל ולד בהמת מלוג אבל
משטיטא דפירי דפירא נמי תקינו ליה
רבנן כדתנן בהבבא (לקמן פג.) לעולם
הוא אוכל פירי פירות עד שיכתוב
לפי ר' יהודה דקאמר משלם תשלומי כפל
ללאשה היינו כפל ומוריה אבל קפן
לבעל תימיה דגונב בהמת מלוג
מעמה שהיא של אשה הוי הכפל
לבעל דהא לא הוי פירא דפירא
וגונב ולד בהמת מלוג דהיא דבעל
הוי הכפל לאשה ורי"ן פירש דר"ש
בהמת מלוג עממה דהוי הכפל לאשה
הכי פ"י פירא כיון דלא הוי מעמלא
מתקינו ליה רבנן והוא הדין פירא
דפירא פירא פירא דפירא דאמי
ממעמלא לא תקינו ליה וכל שכן פירא
דאמי מעמלא:

שְׁנֵי הָתָם דְּאִיכָא עוֹרָה. קָלָת

תימה לרש"א דחשיב עורה
 סיור הא אם היה רוצה לשחטתו אינו
 יכול: והר"י עבדים ושפחות ב"י.
 משמע דחיים גופנים וקנים עושים
 קצת פירות מדפדפן עלה מעצדים
 ושפחות ובעצדים ושפחות מיירי
 שעושים קצת מלאכה דאם אינם יכולים
 כלום מה מבירה ש"ך בהם ועוד
 דמסיק דפליגי דנפלו ק"ז צדשה שאינה
 שלה ואי מיירי דחיים וגופנים עושים
 לגמרי מ"ט דמ"ד לא תמכור וזה ליכא
 שצנח בית אביה דכיון דנתיבשו לגמרי
 אלא ירוח בעל השדה להשתתם אלא
 ודאי מיירי כשעושין קצת פירות וקשה
 לר"י מהו דלמך צ"ל המקבל (נ"ט)

לחצוריה לעשר שנים וקם לה' שנים
ומהא דחנן הכא נפלו לה ימים וגפנים
כו' אלמא קרנא הוי דאי פירא הוי יאס
ממריי עשוין פירות ולהכי חשיב גוף
בההוא דמשכן פרדסא דהינא דלא
עליה דחשיב קרנא כל זמן שגוף
דחיב פריך כיון דאמרי רבנן ילקח צהר
דאי יהודה ואמר שאינה נריה למטור
אמרי רבנן ומכרו אדרבה טוב לו לבע

[illegible]

האשה שנפלו פרק שמיני כתובות

דבר שגזעו מחליף אלמא
ר"ח הא דאמר ר"ג פירא
סת לו גלימא ופיר גפרית
נכסי מלוג אבל הכא מה

ולד בהמת מלוג *
לאשה כמאן לא כרב
ולד בהמת מלוג לב
לאשה וחנניה בן
שפחת מלוג כולד בן
דברי הכל ⁽⁶⁾ פירא ר
פירא לא תקינו ליה
היינו * דלא חיישינן
חיישי למיתה אפי' ול
ואי לא חיישי למות
מלוג נמי לעולם חיישי

דאיכא עורה אמר
נחמן אע"ג דאמר שמואל כחנניה
כחנניה ישאם נגשרשה
מפני ששבת ב"א אב
נחמן ו' הכניסה לו עז
הנחמול לביצתה
הולך עד שתכלה ההוי
ליה גלימא פירא הוי
דכליא כמאן כי הא
והחול הר' זה פירות
של צדיק ר"מ אומר
אומר מקום שיפה כח
מחובין בשעת
מתני' נפלו לה עבדי
יילקח מהן קרקע והוי
אומר לא תמכור מפני
נפלו לה זיתים וגפני
אוכל קרקע והוי
לא תמכור מפני שהן
אמר רב כהנא אכל
בשרה שלה אבל בש
הכל תמכור משום ד
ל' רב יוסף ה' עבד
שאינה שלה דמי ופל
איתמר אמר רב כה
בשרה שאינה שלה
הכל לא תמכור מפ
מתני' המוציא ה
הוציא הרבה ואכל
הרבה מה שהוציא
הוציא ולא אכל י
גמ' וכמה קימעה
גורגרת אחת והוא

יך למד התם פירא הו
ים ימכרו וילקח צהן קרקע
הבעל עצים ומאי פריך הא
ילן קרנא ולא פירא וה"ה
ועושין פירות שלא יקח
פירות אחרני ויש לומר
רקע לטעות הבעל מדפליג
שום שם בית אציה אדפליג
שיאכל פירות מה שהוא וי

ערשה פירות שעור יחלץ ויהיה קרן
אמן: חניא ולר שפחת מלוב לאשה
אלה חייש לביתא אלא רבנן אי חיישי
שאני בהמה פירות אעורה. אמר ר"ה
עו עז לחלבה ורחל חיתיה. ותרגומה
אלה הם עושין פירות תמיד והבעל
תרגומה ועץ הדקל ישאור לקרן וכל
שאר פירותיהן וגוף המטטלין קיים
ולת לובשנה וכל הנאותה הם והכל
טלית תמכר ויחלץ בהם כפרה ויהיה

ולד בהמה מלוג. שנפלה
ללאשה. ולא לבעל. קס"ד דר
בהן קרקע דח"שין שמה
ללאשה. לקמן מפרש טעמא

שלם תשלומי כפל
ולא כחנניה דתניא
ל ולד שפחת מלוג
אשיה אמר עשו ולד
מת מלוג אפי' תימא
ינו ליה רבנן פירא
רבנן בשלמא לחנניה
מיתה אלא רבנן אי
בהמת מלוג גמי לא
אפילו ולד שפחת
למיתה ושאני בהמה
הונא בר חייא אמר
אמר רבא אמר רב
ל הלכת כחנניה מודה
נותנת דמים וגושתן
אמר רבא אמר רב

החלבה ורחל לגותה
קל לפירותיו ואוכל
נ"א ר' נחמן העיילא
מכסי ביה ואזיל עד
תנא דתניא המלח
ר של גפרית מחפורת
וחכ"א פירות: ר"ש
ר"ש היינו ח"ק אמר
ציאה איכא בנייה:
ושפחות זקנים ימכרו
אוכל פירות ח"שכ"ג
שהן שכח בית אביה
זקנים ימכרו וילקח
פירות ר' יהודה אומר
לכח בית אביה: גמ'
רב מחלוקת שנפלו
ה שאינה שלה דברי
כליא קרנא מתקיף
ושפחות דכי שדה
אלא אי איתמר הכי
אמר רב מחלוקת
ל' בשדה שלה דברי
י שבה בית אביה:
אות על נכסי אשתו
ימעא קימעא ואכל
יא ומה שאכל אכל
נ כמה הוציא ויטול:
מר רבי אסי אפילו
גלה "דרך כבוד אמר
רבי

שקנה בלא קרקע על מנ
פירות עד שיבשו: **דברי**
דכליא קרנא: **והא עכו**
קרנא לגמרי ופליגי דכל זמ
ולתפארת: **מתני' מה**
יבשו לגמרי נמי קרנא הוי
זין מעט עד שתייבשו לגמ

אשרו הוציא הרבה ואכל קימעא קימעא
על כס' מלול על אשרו שאילו הו
א נתגרשו כן תשלמהו הוא על ה
הוציא הרבה בין אכל כל לא אכל כל
ב"מ ובגין שהשכית כל הנכסים שגדו
שאל אכל הרבה חזרים משוכות
פירות ושולקים בהן דת"ק סבר שבה
הפירות שגדלו ברשות הוא לו דר"ש
אכל ואם לא אכל אין לו חלק והוצא
הכל על (ההוצאה) (השכית) אין לו

בהמה בירושלם ילדה: תשנ"ח כפל
בזר אין הולדות פירי אלא קרן וילקח
ת האם וילכלה הקרן: וולד שפחה מלוג
פירא. גוף הולד: פירא דפירא. כפל

הבא עליו: **דאיכא עורה**. ואין הקרן
כלה כולו: **שם נפרשה**. והבעל
זכה בזולת שכן כפירות מלושין:
נחננה. לו האשה דמים ונוטלת בני
שפתחה: **עו נחננה**. לאכול מלחה:
לגיוסיה. כן עיקר שלה להכי נקט
להו והוא הדין דשקיל חלב וולדות:
אוכל והולך. דגבי בהמה איכא עורה
ובגי מרגולת איכא נוצה ובגי דקל
כשיבש איכא עליו אבל הנה כולה
פירות ויניהו שמחזקתין תמיד ודך
הנחתם היא: **עיינא לה גלימא**. עלים
בנכסי מלוג אף על פי שלא שמאמו
[בכתובה] בנכסי לאן ברזל וזרך
להיות קרן שמור לה: **פירא הוי**. כספו
שמכסה הימנו הן פירותיו: **ומיכסי ואזיל**
ביה עד דללי. והשחקן יהיו לה לקרן:
כמאן. אמרה רב נחמן דלא דשירא:
פיראן להו ליה קרנא: **הן הוי מנא**.

רִבְנָן דְּפִלְגִי אֲדָרָמ׃ הַמֶּלֶךְ וְהַחֹל.
נִפְלָה לֵה יְרוּשָׁה עַל שֵׁשׁ הַיָּם חֲרִיץ
עֲשִׂינן שְׁמֵי הַיָּם נִנְּסִים בְּכֵן וְהַמֶּלֶךְ
מִיִּצְטָנן וְעוֹשִׂין מִלֵּךְ וְכֵן מִשְׁפּוֹת
מִיִּם הָאֲמֹרֶת בְּתַקְרָא (יְהוֹשֻׁעַ) מִקּוֹס
מִתְּרַגְמִינן חֲרִיץ יִמָּא׃ וְהַחֹל. מִקּוֹס
שְׁטוֹטִין חוֹל לְבָנִין׃ הִזְּ פִּירוֹס. וְלֹא
אֲמִירָנָן יִמְכֵּר אֹתוֹ מִקּוֹס וְיִלְקַח בְּכֵן
קִרְקַע בְּרָ וְזַעֲרָה לְפִי שְׁאִין פִּרְיוֹ כֹּלָה
לְעוֹלָם וְעוֹלָם מוֹדֵה רִימ׃ פִּיר גַּפְרִיִּים.
גּוֹמָא שְׁחוּפְרִין הִימָנָה מִיִּמְרָא. וְכֵן
מִחֲפֻזֶּת שֶׁל לָרִיף אֲלוֹס׃ בִּלְעִזָּ
שְׁלֻזְצִין בְּכֵן בְּגָדִים וְתַשִּׁי וּמִפְרִיס אֹתוֹ
קִרְקַע וְסוּפוֹ לִכְלוֹת וְלַהֲגִיעַ לִיסוּד
קִרְקַע צַעֲלָמָא׃ רִמ׃ אֹמֶר קִרְקַע
וְיִמְכֵּר וְיִלְקַח בְּדִמְיוֹ קִרְקַע לְפִי שְׁפִירֵי
כֹּלָה׃ וְחֲכָא פִירוֹס. וּמִקּוֹס הַגּוֹמָא
יִהְיֶה לֵה לְקָרְן וְמוֹה יֵאֱכַל הַבַּעַל עַד
שִׁכְלָה שׁוֹה פִּרְיוֹ וְדַקְרָה הַבְּחֹלָה וְהוּא
הַדִּין לְגַלְיָמָא. וְלֹא דִמּוֹ לִכְסָפִים וּפִירִית
הַתְּלוּשָׁן שְׁנֵאֲכֵלִין מִזֵּלֵי שִׁירֹ וְכֹל
פִּירוֹתָה וּפְרוֹתָה הוֹאִיל וְחֲלִין עוֹשִׂים
פִּרֵי הוּא קָרְן לְעִזְמָה׃ יִינּוֹ סִׁק.
חֲכָמִים׃ מַחֲזֹכִים בְּשַׁעַם יִיאָה.
דִּלָּא אִיבִירֵי בְּכֵן רִבְנָן יִית לְכֹ הָא
דִּלְמֵר בְּרָשׁ בְּיִיאָתָה שֶׁלֵּה דִקְסָרֵי
מָה שֶׁדֵּל בְּרָשׁוֹת שְׁלוֹ. וְתוֹלֵשׁ בְּשַׁעַם
יִיאָה לִיבֵא לְמִימֵר דְּפִלְגִי עֲלֵיהּ
וְיִמְרֹו שֶׁלֵּה דְכִיּוֹן דְּחֶלְשֵׁן הַכֵּל מוֹדִים
שׁוֹכֵה בְּכֵן׃ מִתְּנִי׃ לֹא פִמְחֹר.
יִכֹּלָה הִיא לְעַכְבִּ׃ גְּבִ׃ מִתְּחֹלָק.
דְּזִימִס וְאַפְגִּיס בְּזַדָּה שֶׁלֵּה שְׁנַפֵּל לֵה
הַקִּרְקַע עִם הַאֲיִלְנוֹת דְּרִי יִבְשִׁי וְזִימִס
הוּא לֵה קִרְקַע לְקָרְן׃ אֲכַל בְּשַׁדָּה

שְׁאִינָה עֲלֶיהָ. כְּגוֹן שֶׁהָיָה לְאִינָה וְיָמִים
שֶׁהָיָה בְּקֶרֶקֶק הַמִּינִי וְהַקּוֹקֵק יֵאָכֵל
בְּלִי תַמְכוּר. וְיִלְקֵחַ בְּזֵן קֶרֶקֶק וְאִין
רָמֵן שֶׁאִין כֹּאן שֶׁכֵּחַ צִיחַ אֵב הַיֵּכָה
וְשִׁפְפוֹת כּו'. דְּכִי מִימֵי כְּלִיא
הָבֵן קִימִין הָיָה לֵה וְלִצִּית אִינָה לֵשׁ
וְהוֹלֵא הוֹלֵא. אֵם גִּירֶשֶׁה: בְּב'
רַמִּי

שדרה

הכליבה מה שהוציא והיא שאכל כל הציא ולא
על כפי צ"ב כיון שמה פתחו פתחו לו את ההיזיון ולא
יוזעו ופי' שאכל כמה שנים מנכסין צאן כרדל בדרשו
בכל שלו ואם אין שם הפסד כל הדרשנין כארס
השדדו ואן נטעו נמסין ואולייתו ואן כנה בתיס התיס
וישע אבל אם עדת את השדדו ואן שהיו אילנות וטעני
ישיעו לכל פירות המחוברים בציאתהן שלו ואפי' ש
היה הפירות המחוברים בשבם תרדקעו ויהי ואם אכל
על החתונה ואם השבתי את הדרשנין צאן לא אלה
וע' ופי' שבת: כמה מעט מאן אכיל אכיל גרונות

מסורת הש"ס

(א) [צ"ק פט.], (ב) [ינמות
סו.], (ג) [לקמן קא.], (ד) [צ"מ
קט.], (ה) [שם למ.], (ו) [ע"י חוס'
לקמן פ.], (ז) [ד"ס ישנע.],
(ח) [קדושין מה.], (ט) [וע"י

גליון הש"ס

גמ' דלא חיישינן למיתה.
ע"ן שער המלך פ"ד מהלכות
סוכה הלכה טו ד"ה ודע:

לעזי רענ"י

אלו"ם. צדיף.

מוסף רע"י

נפלו לה. לזה, משיח
ממ אלה ונפלו לה בירושלם
(ב"ח קט.) המוציא
הוצאות על נכסי אשתו.
ונכסי מנה קדוש אוכל פירות
והקנן שלה, הוציא הרבה
וראה קימעא. פירות
קימעא קדש שמה או
שנייה (ב"ח קט.)

תוספות רי"ד (המשך)

[illegible]

מסורת הש"ס

לגשת לנשיה: **אחא**. קמייאת לקמיה דרבא: **מה שעשה עשוי**. בשמות מלוג היו ולא שמאסם לו כדבוחבה: **עיייל** לה **חדא מנייהו**. לאו **פירוש אימאר**. לא שמעה מרבא כהדיא: **הרפי אמהא**. שיכים הפירות לביתו ויהא מזון הבית מאי וייניב:

ואפילו נמנה לאחרת לשימוש: **הוא**. לעולם משום רווח בימא אית ליה לרבא תקנת פירות: **והא קא רוחי**. בימא שפך עמה היא עשה דברי הדין: **שמה כספך**. השדה שלא יחוש הלוקח לזבלה ולעייבה דקא סבר למחר נפקת מנאי שאין הגוף שלי אצל בעל מנפה שמה תמות היא בחייו ויירש את אמה הקרקע ומשכח לה: **דמקרב נסחא**. דחויא ליה כל שעמא אי מכספך לה: **הוא**.

נמי בעל ארים הוא. כלומר שנותן ללוקס פירות מזומנים: אי נמי זווי וקא עניד כהו עיסקא. השבעל עושה סחורה בנכסות שקיבל מן הלוקס ומשכרם בזה ואיכא רווח ביתא: **מתני'** שבעלו לה נכסים. כשהיא שומרת יבם: **בכתובה.** גזרוהו שהעניסו לו ושמאלו לו בכתובתה וקיבל עליו לחיותו או ורשאי להוילס: **ובנכסים הנכנסים והיוילס עמה.** הן נכסי מלוג שאין שמין אותם עליו ואינו רשאי להוילסן אלא משעבדה לרשותו נכנסין עמה וכשהיא יולאה לרשאי עמה: **בית עמא אומרים כו'.**

כיצמות פרק הסודי) קא מפרש
 שגא רישא כשהיא קיימת דלא פליגי
 שאין לו כח בהם ומאי שגא קיפא
 כשמתה אמרו ב"ש יחלוקו יורשי הבעל
 בהם ומפרש נמי) 170 קא נקט יחלוקו
 יורשי הבעל ע"ש יורשי האב בנכס
 מולגו אלז יורשי האב לא יחלוקו
 (א) בכמות הבעל ואף על גב דנקט
 רישא מה יעשו בכמותה מניא
 ובקרה: ובי' אומרים נכסים. דלאן
 צרול בחזקתן. ובגבא במרא בפרק
 מי שמת (דף קמ): מפרש בחזקת מי
 הם ומחזיקין אי בחזקת יורשי הבעל
 הואל אחרתיון עליו או בחזקת יורשי
 האשה שהיו שלה: הכי גרסי' **לכמותה**
בחוקם יורשי הבעל. מנה מאמץ
 ומוסקם שאריון ללא לה משל בעל
 בחזקת יורשי הבעל: **ילקח ביה**
קרקע. לפי שכתובתה עלן נכסי
 בעלה הראשון דלקתי לקמן לפיכך
 נכסי המת אחראין לכתובתה אלא
 שהינם אויל פירות אס מייבס אותה.
 וקסבר מטלטלי משמעדי לכתובה:
שמן אומס. דקסבר כל מה שגזל
 צרשות המת אחראין לכתובה: ויח"א
פירות המוחזקין לקרקע שלו. בגמרא
 פריך עלה: **לא קודם כן.** א"כ קסבר
 מטלטלי לכתובה לא משמעדי אלא

התעסקה ומחיים דבעל בעינן תפיסה דלקמן בהכותב (דף פד:). וה"ה נמי
הפולגני אכספיים דמאי שנה כספיים מפירות תולעים: **הרי הוא חלשמו.**
כל נכסיו. שירש חמשה: נרשע. ליצטומ לאמר כשנכנס
מאין לא פלש כחובה. אבל כל זמן שלא גמשה היו לה הנכסים לחשודים
לה ואינו רשאי למכור: **הרי הוא ככל הנשים.** דתנא בפירקין לקמן [וט:]
והמהגרש את אשתו והחזירה על מנת כחובה הראשונה החזירה. ובגמרא'
פריך לנה לי לאשמועינן כיצמה: **גב' מי קוצרה.** משום דיש לה
שני יורשין קמבעיא לן: **יורשי הבעל קברי לה דקא ירשי כחובה.**
ומתנא פסקר נערה שנפתחה (לעיל דף מז:). קבורתה תחת כחובה:
יורשיה

[illegible]

(א) ברכות ג. (ב) וי"ג.
(ג) יצמות לח. (ד) ע"י חוס'
לקמן פב. (ה) והתלושין.
(ו) יצמות לח. (ז) יצמות לח.
נב פה. (ח) לעיל גג. (ט) ו
לח. (י) ודף לח. (יא) וז"ל
וכתובה ועיין ר"ן. (יב) ודף
פב. (יג) ודף פב.

(א) ג' ר' פפי אחר משה
לרבא: (ב) שב במנה שמי
ארתה כמה דריא יפה
בפרות יכמה דריא יפה:
(ג) רש"י ד"ה ב"ס וכו' לא
יחלוקו בכחובה עם יורשי
הבעל ואע"ג וכו' מנייה
ושקנה:

[illegible]

וְכִי תֹאמְרִים הֲכִסִּים אֵל
תְּחִתָּךְ בְּחֻקָּם (הַדָּבָר מִפְּרֹשׁ
הַנִּסְתִּים בְּחֻקָּם כִּמוֹ שֶׁמִּפְּרֹשׁ
הַיִּדּוּשׁ) מִי כְחוֹבֵב בְּחֻקֹּת
הַיִּדּוּשׁ הַבֶּעַל הוּא לֹא מֵהַ
שִׁכּוֹחַ בְּהַדְרֵי מֵהַ
וּמִסְאֵהוּ וְנִסְתִּים וְנִסְתִּים
בְּרוּל הוּא וְנִסְתִּים נִצְנוּתָה
שִׁכְחָהּ אֵל לִפְנֵי הַבֶּעַל
קִבְּלָה עָלָיו שִׁמְשָׁא מֵהַ
מוֹת עוֹלָם וְאֵל הַחַיּוֹת
הַיִּדּוּשִׁי לֵאמֹר לֵאמֹר בְּחֻקֹּת
הַיִּדּוּשׁ הַבֶּעַל הַיִּדּוּשִׁי הוּא
שֶׁהוּא חֻקָּם כִּשְׁמֵן שֶׁלֹּא
יִתְּנֶה כְּחוֹבֵב לְבוֹת מִיִּסִּים
וְכִי תֹאמְרִים הוּא חֻקֹּת כִּבְּרָה
בְּמִקּוֹם בֶּעַל אֵל הַכָּל לֹא
רִבְסִים וְלֹא מִסְאֵה פִּי הַבֶּעַל
הַגָּדוֹל וְלֹא לִצְהַל עֲשִׂיוֹ
נִסְתִּים בְּחֻקֹּת יוֹרֵשָׁה וְאִמֵּר
אֲנִי מַעֲמִידֵם אוֹתָם. וְאִמֵּר
כִּי־תִּחְלֶה לְבֹת מִיִּסִּים בְּכֹחַ
הָאֵל וְאִמֵּר אוֹתָם לִפְנֵי אֵל
בְּנִסְתִּים מֵלֹךְ רִכְיוֹן דִּיקָה הוּא
לִפְנֵי שְׂטָאִין וְהוּלָל וְהוּלָל
לִפְנֵי הַדָּבָר וְהוּלָל בְּכֹחַ לִידֵשׁ
חֻקֹּתָיו בְּכֹחַ בְּרִי הָאִמֵּן
חֻקֹּתֵיהֶם וְכִי־תֹאמְרִים הוּא
ה' עֲזָרֵם הֵלֶךְ יוֹרֵשָׁה
לִפְנֵי אוֹתָהּ. אֲשֶׁר הִבְרִיחָהּ
שִׁכּוֹחַ בְּחֻקֹּת הַבֶּעַל מֵהַ
וּמִסְאֵהוּ וְחִסְפָּה וְנִסְתִּים צֶאֱן
בְּרוּל מִדִּוּרִים מִיִּסִּים לִבִּי
שֶׁבְחָתָהּ יוֹשֵׁעַ הַבֶּעַל הוּא
שֶׁהִבְרִיחָהּ לְבֹת מִיִּסִּים
וְכִי יִתְּנֶה חֻקֹּתָיו בְּחֻקֹּת
מִדִּוּרִים וְהִשְׁתָּה נִמִּי כִמְיֹתָ

כעל יכם במקום בעל קא
שי הבעל עם יורשי האב ולא
ן מוחרקן הריינו נכסי מלוג
והתם מוקמי רכא בנכסי
ע לא פליגי דיכס הוו נהריב
מת. ונ"מ אם נפלו לה תחתיו
ידיכס יורש מנה ומאמית שלה
שנפלו לה תחתיו דיכס יורשי
שמורכת ונותנת וקיים ואין
יכס שמתה מי קוברת יורשי
יכס עמה. פ"י וכוון שנפלו לה
תחתיה חייביכס כקבורתה.

האשה שנפלו פרק שמיני כתובות

פא.

עין משפט
נר מצות

כַּמֵּן אֶמֶן פִּי כִּי מֵהֶלֶל
אִשׁוֹת הַלֵּל יִטּוֹר
שֶׁעֵל אֲהֵעִי שִׁמּוֹן קֵץ
שֶׁעֵל אֲהֵעִי שִׁמּוֹן קֵץ
לֵב מִי פִּעְזוֹ שֶׁסֵּם
גִּמְלָה עֵשֶׂן מִחַ טוֹשֵׁעִי
אֲהֵעִי שִׁמּוֹן אֶגֶם
וְעוֹשֵׁעִי חִימִי יִצְחָק
כִּד הַבְּנֵי הָאֵל
לֵב מִי פִּי כִי מֵהֶלֶל
סוּטָה הַלֵּל אֶמֶן
עֵשֶׂן מִחַ טוֹר אֲהֵעִי
קֵטוֹ וְשִׁמּוֹן קֵטוֹ

תורה אור השלם

1. והביא האיש את
אשתו אל הכהן והביא
את קרבנה עליה עשירת
האפה קמח שערים לא
יצק עליו שמן ולא יתן
עליו לבנה כי מנחת
קנאת הוא מנחת זכרון
מזכרת עון:

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה ז"ש היא
ביצמות. ז"ב דף קיז.

תוספות רי"ד (המשך)

פ"י אם הנית אחרי א פירות תלושין
מעות א פירות תלושין
לימקן בהן קרקע וקרקע
אכל פירות. פ"י היכפה
שכוחה בעל הית
בעלה הראשון כל נכסי
המתן קין אתראן לתכובה
ואצ"פ אלה הנית אלה
משטליק. ומתני' פ"י
הוא דקדבן משטליק
ששעשעדי לתכובה הלכן
לכן בהן היכפה לבנות
תכובה הית וילקח בהן
קרקע והוא אכל פירות
שכל נכסין הית קין פירות
כנסין מלוג און ר' שמו
נכנסין מלוג און ר' שמו
לעלה עלתן אכל אכילת
פירות ולא שיוכל למכור
הון הנכסין מפני שהן
שלה קין היכב מכל
הנכסין שירש מתאון און
ר' עליהם אכל אכילת
פירות ולא שיוכל למכור
הון הנכסין מפני היכבה
שמכבת עלי ואצ"פ
שכל אשה ידעלה און
יכולה לעבד כל בעלה
למכור נכסיו אלא אם
היה מוכר הידע מלוג און
תחמלאן און מתאון און
אם חמצב קין הית חוביה
מקן אלא כ"ז שהיא מתאון
אנה יודלה לעבד מכירתו
האשה חבט שיש און
למכור נכסיה עלל אלא
שעבד כתובהה ויה"ח
כב"ח צדכא מלוג ב"ח
צ"ל לעבד ע"י מלמכו
אלא מכר אלא נכס אלא
חובי ואינו מוצא בהן חורין
הולך וטורף ממשעבדי
ה"ז אלא יכול אלא למכור
און יודלה לעבד ע"י
שהיה און לה על נכסיו
אלא שיעבד בעלמא אלא
גובינא שכל נתנה כתובה
לגבות מחיים. ואפילו
אם ימכר שיעבד קין חורין
הוא הלכן יכול למכור
חין מתאון קין שרות
הנכסיהם על שדא אלא
והשמיניה על מית אבה
ושידעה לה בככותבה אלא
ודא אם מכר מכר בטל
למרי אצ"פ שישעבד
תורתיו ודעתי אלא הגיעה
ומנה לבנות דאילין ר' לישל

כתובתה מהן אלא שהיבם
הן כולן הן ברשותה ואפילו
שדות לאשה. והמחזירים
ברים לקרקע הן שלו ולקמן
לכתובה הלכך כל הקודם

אִיוּדָה אָמְנָה שִׁישׁ אֶחָ שְׁנֵי יוֹרְשֵׁיהָ בּוֹ. מִתּוֹרָה דִּמְתִּי דִּיק אָזַל עֵיקַר מִתְנֵי לֹא מִיִּירִי בְּשׁוֹמֵרֵת יָסֵם אֵלֶּה בְּסֻקָּם אֲלֻמְנָה דִּהֵא קִתְּמִי מִנְכְּסֵי יִתּוּמִין וְשׁוֹמֵרֵת יָסֵם לֵית לֶה יִתּוּמִין: **וְלִיָּסָא** אַח אֲנִי יוֹרֵשׁ בּוֹ. לִפְיֵה פֶרֶץ שְׁפִיר אַח אֲנִי יוֹרֵשׁ דְּלֹאִי יוֹרֵשׁ מִנְכְּסִיהָ כְּלוֹם אֵלֶּה

אני קובר אצל לפי ר"ת דנדרוסי לבי"ח
בחוקמו אינו מיושב כל כך שהרי
הנכסים של אשה היו וכן גם לפירוש
הקונטרס למ"ד בחזקת יורשי הצעל
צריך ליישב דווקא לפרט דהרי פריך
ולמה אחי אמי יורש כלומר זכותו של
אחי אמי יורש כמו שהיה עושה הוא
אם היה קיים אצל חזונה לא אירש
כדלמך בצלו נערות (וטעם דף לה):
הניח להן אביהן פרה שאולה משתמשים
בה לא ימי שאלתה מתה אין חייבים
באומרים: **בשלוש רבאין** ע"יו משני
צדדין אם אחיו יורש יקבור את
אשתו. כלומר אם נחת לומר שאינו
יורש כלום ממנה אלא מחאיו אם כן
עני למימר דהרי הוא כאלו אחיו
קיים ולפיכך לא נאמר לירי גיבוי יקבור
את אשתו כלומר יאשתו לגיבוי יקבור
הוא חי ויקבור אשתו כמו שהיה הוא
קוברת ולפי זה דווקא צנפלה מן
השואלין ואם אינו קובר דלא חשיב
כאלו הצעל חי א"כ באתה לירי גיבוי
וימן לה כחזונה: **מאן שמעת** ליה
דאית ליה מדרש בחובה ב"ה וז"ל:
דאית ליה מדרש בחובה ב"ה כחובה
לגבות מחיים אע"ג דלזניה גובה
כחזונה קודם חליה לענין זה ניתנה
לגבות שהיה לה קבורה תחת כחובה
וא"ת והא ב"ה נמי אית לה מדרש
כחובה לחזרו להורות כב"ש כדלמך בפ'
אמאי שלום (יבמות קס. וסא) ונעלם קוף
פ' נערה (דף נג. וסא ד"ה שאין) פירשה
ולפי מסקנא דשמעתי מני דרשי ב"ה
מדרש כחובה: **ושמעתי** דהו ב"ש
דאמרי שפר העומד לגבות בגבוי דמי
אף ע"ג דלאבני לית להו לגבוי דמי
כדמשמע דחזקוני (יבמות לה.) דפריך
לרבא מההיא דנפל הבית עליו ועל

אֲנִי בְּכַתּוּבָה מוֹדֶה דִּכְגָּוִי דְּמִי מִשּׁוֹם חִינָא כְּדֹאמֶר הָתֵם אֲנִי צִיֵּר
 דְּשִׁמְעָה מִרְבָּא סְבֵרָה: **וְשׁוֹתוֹת** וְהִבִּיא הָאִישׁ בּוֹ. מִשְׁמַע
 דְּבִקְדָר הַמִּשְׁנֶה גְרַסְקִין אִזְ שׁוֹתוֹת וְלֹא כְמוֹ שֶׁהֵי חֲבוּב שֶׁסְּבִקְרִים
 לֹא שׁוֹתוֹת וְיִמְיָה דִּהְתֵּם עֵיקָר מִלְתִּמָּה לֹא פִּרְקָן לֹה כִּלְלָ:
וְהָא בְּעִינָן בְּשִׁנְשִׁנְשָׁא אַחֲרָה בּוֹ. מִזְנוּ וְלִמַּר דְּפִרְקָן לְבִית שִׁמְאִי
 דִּהִי לִדְתִּי לֹה לְבִית שִׁמְאִי שֶׁעַר הַעֲמֻדָּה לְגִבּוֹת כְּגַבִּי דְּמִי
 מִימִינֵיהּ לְעִינָן וְהִי מִהִי מִדְרַשׁ כְּתוּבָה לְשִׁנְשִׁנְשָׁא לֵאמֹר דְּלֹא יִיבֵז לֹה
 עֲקֻבְרָה מִיֵּד דְּהִי אֲרוּסָה דֹּאעִי: דְּכְגָּוִי דְּמִי אִזְן לֹה כְּתוּבָה וּמִשְׁנֵי
 יִבְסֵם נְמִי כֹאחֶר דְּמִי וְאִי הוּא גְרַסְקִין אִלָּא הוּא אֲמִי שְׁפִיר הַדָּר
 צִיבִי מִשְׁיִטָּא דְלַעִיל וְאֲמִי הָאִי טַעמָא נְמִי לְבִית הֵלל וּמִלָּא דְרִשִׁי
 שְׁפִיר מִדְרַשׁ כְּתוּבָה דְּכִין דְּכֹאחֶר דְּמִי חֲשִׁיב כֹּאִילוּ גִבְתָּה וְהַחֲזִירָה
 לִי הוּאִיל וְהִיא קָמָת שֶׁבִּיא אִי נְמִי מִלָּא לְיִמְיָר לְבִית הֵלל פִּרְקָן
 לְבִית לֹה כְּגַבִּי דְּמִי אֲלֵי: קִדְ' לְבִית הֵלל מִדְרַשׁ כְּתוּבָה מִ"מ פִּרְקָן
 שְׁפִיר דִּהִשְׁתַּחֲא וְיָמָה הָתֵם בִּצְמוֹת לֹא בְּעוּ צִיבָה לְמִדְרַשׁ כְּתוּבָה כִּדְ
 לְגִבּוֹת אִלָּא מִפְסָדִי לֹה כְּתוּבָה כִּ"ש הֵכָא שִׁשׁ לֹה לְהַפְסִיד כְּתוּבָה
 עִי' מִדְרַשׁ שִׁיאֲמֵרוּ צִיב הֵלל שְׁתַּפְסִיד: **"בְּבִי** נְמִי בֹאחֶר דְּמִי.
וְדֹאעִי דְּבִקְדָר' (דף יג:) אֲמֵר גְּבִי וְאִישׁ אַחֲרִי יִקְנֶה דִּיבֵס
 וְאֲמֵר אַחֲרִי אֲנִי מִיָּיל צִלְשׁוֹן מוֹרֶה אֲבָל צִלְשׁוֹן חֲכָמִים אִיִּקְרִי
 לְרֹז עָטָל לֵאלֹתֵי אֲמִי: קוּדֶס שְׁתַּבָּא לִידִי גִבְיָה דְּהַמְחִירוּ חֲכָמִים
 וְיֹל לְמַחֲרֹר כִּלְל שֶׁלֹּא תִטְרָךְ לַחֲזוֹר וּלְטַרְחוֹ וְלִטְרוֹךְ מִן הַלְקוּחוֹת וְאֲפִ'
 וְתַדְפּוּ הַשְׂדוֹת שִׁיאֲזִיר וְאִ"מ מִ"מ מֵה מִפְסָדָתָּה וְהָא אֲמֵר לִקְמָן דֹּאִי לִית
 וְשׁוֹתוֹת דֹּאִי: אִי לִית לֹה מִנְכֶּס הָרָשָׁוִן אִלָּא מִשְׁעַבְדִּי לֹא תִקְיֹן לֹה
 וְעֵלֶה הָרָשָׁוִן: **בְּבִרְשָׁה** בְּגַשׁ. וְאִישׁ הוּאִיל וְטַעמָא מִשּׁוֹם דְּלֹא
 וְיֹחֵל לֹה שִׁיחֹה עַל נִכְסֵי צֵלֶה הָרָשָׁוִן הוּאִיל וְהֵם כֹּל שַׁעֲה צִעִין שִׁאִין
 (בְּעִינָן נָה) לִקָּח מִן הָאִישׁ וְחֹזֵר וְלִקָּח מִן הָאִשָּׁה מִקְחוֹ בְּטֵל הָא אֲזִיקִימָנָה
 קָתֵב הַבְּתִים (צ"ד דף ג.) וְסֵם לְמַעֲשֵׂי מִלָּא אֲזִיקִימָנָה לְמַעֲשֵׂי שֹׂאֵר נִכְסִים
 כֵּל

עליהן אלא פירות וכן הן כל נסי המת אצל הימנה דמשה שמת בעלה כבר זכתה האשה לבג מעמכה מלגבות מפני שהוא רוצה ליכמה, וכיון דגריינא איח' לה עליהן עד שלא תגבה כתובתה ושוין מאה מנה אינו רשאי למכור בהן כלל כ"א אכול מן פירות. דהרי כל הנסיכים לימנה כאותן לקצת אר"ם ומשום שיש גדולו ברשות המה ואחראי כל המנה וזכ"א כל הפירות מה שמתקבלת מן שולח. ותלוימן וכן מקרקע וכל הקדוש בהם וכן דקדבתי ממשליל ל"א משתכח

וְיִרְשֶׁהוּ יִרְשֵׁי כְּמוֹצָה. אוֹתוֹן יִרְשֵׁים שִׁירְשֵׁין כְּמוֹצָה מִיִּבִּין קְבוּרָה:
 אִין מִיִּבִּין קְבוּרָה. דְּהָא צִי לְמִיחָה כְּמוֹצָה לְיִרְשֵׁהוּ: שִׁשׁ לֵה
 שְׁנֵי יִרְשֵׁים. דְּלִיטְרָךְ לְמַנָּה לְמִיחָה אוֹתוֹן יִרְשֵׁין שִׁירְשֵׁין כְּמוֹצָה שִׁימ
 אִיכָּה יִרְשֵׁים אַחֲרֵינִי בְּדִייהוּ דְּלֵא יִרְחֵי כְּמוֹצָה: אַח אִנִּי יִרְשֵׁ. כְּמוֹצָה

גלוס אלף מאתים ותוספת שבת לה
אחרי ואין חצי יורש אחתה אלף אחי:
יקבור את אשתו. כמו שהיה הוא
קוצרה אם מתה צמיח אפילו לא
הכניסה לו כלום: **ימן כתובה.**
ההקצורה בזה מחמת **לגבות**
מחיים. כל זמן שהבעל חי ואין במקום
בעל עומד שהייתי מנפה לכונסה:
שמעת ליה דאיש ליה מדרש
הכתובה. שדורש לשון הכתובה שכתוב
בה להכשתנשאי לאחר תטלי מה שכתוב
ליכי דמינה דייקת לה יתנה כתובה
לגבות מחיים דהא אינה יכולה לנשא
לאחר: **ב"ש הוי.** ביצמות (ה) צפרק
האשה שהלכה דקאמרי ב"ש והלא
מוסר כתובה נלמד להשתנשאי לאחר
תטלי מה שכתוב ליכי והואלי היא
ושאת ע"פ שמתה וצרי להאמרה מת
בעלי אף כתובה גובה ע"פ עצמה:
שמע' להו לב"ש. שמי שיש לו שטר
חוב על חבירו הוא מוחזק בנכסי
הלוה יותר ממנו: **כגבוי דמי.** והנכסים
המחזקתם הלכך מינה קא ירית: **מסו**
בעינשאי. הכל גשלים שבעול קאי
בנכסיו לכן הנשים וסמורא ולא
הספיק להסקותה עד שמת: ולא
זוטות. דבעין והביא האיש את
אשתו: **ספק זנאי.** והספידה כתובה:
מדי ודאי. מדי יורשי הבעל שכן
דאין בירושה: **כגבוי דמי.** והוא מוחזק
בנכסים יותר מן דאין כלן מולא
מדי ודאי: והא בעינן להשתנשאי כו'.
לאעיל פריך סוף סוף היאך כתובה
יגביה מחיים שגול לבא עליו משני
דדיס והא בעינן כו': **יבס גמי כאחר**
דמי. וכיון שהמירלה משה הבעל
לנשא אחר מאותה שעת זכה
בנכסים: **שלה ליה רבא לאביי.**

והשמיני על שאלתו ואמר ניתנה כחובת יצמה לגבות מחיים של יום:
ביר רב **שמעיה**. הוא היה שליח בתשובה זו: ו**מי נתנה**. כחובת
יצמה לגבות מחיים **דיבס**: **שימכור בנכסי אחיו**. לאחר שכן את
צמחו ואמרן לעיל [פ]: כל נכסיו אחראין לתשובה: **אי כהן הוא**.
יבמה יגרסה לא יוכל להחזירה: **ועשה לה סעודה**. יפה לפתחה
במשפת הין: **ויפייס**. הימנה שמתן לו רשות למכור את העדוק
על כדי כחובתה: **ואם ישראל הוא**. שמוחר להחזיר גרושתו: **מגרשה**
בבט. ומבזה את כחובתה ומוכר מה שירצה ומחזירה ע"מ כחובתה
הראשונה או אפי' רצה להחזירה מיד מוכר כל זמן שירצה שאין מעכבת
הממכר אלא יצמה לפי שאין היסוד כותב לה כחובה ולא כתב לה
דקנאו ודקנינה ואין כחובתה אלא על הראשון ומכאן מוכר מעכב
בכולהו דלמא משמדי הני דמיחד לה ואע"ג דלמך לקמן (דף נה):
אישתמוך בני חרי טרפא ממשעבדי מ"מ אמרה איני רוצה לטרוח
בב"ד אבל כתב לה כחובה כשמתחילה וכתב לה דקנאו ודקנינה לא
מנאזא מעכבא. והא דתנן (גיטין דף נה): לקח מן האיש וחזר ולקח מן
האשה מקחו בטל חוקמין: באתן שלש שדות אחת שכתב בה כחובתה
אחת שיחד לה כחובתה ואחת שהכניסה לו שום משלה:
ולטעמך

(אחרת): ה**רצו**ת ש**ימב**ור ב**נכ**סי א**חיו**. ל**פי** ש**אי**נו י**כו**ל ל**מ**כור
 יצ**י**מ**ה** ל**פי** ש**ל**א ת**כ**ז ל**ה** לו נ**כ**ס א**ח**ר**ץ** ל**מ**כ**ו**מ**ך** ו**ל**כ**ן** ש**מ**א יצ**י**דו א**ו**
 ש**א**ל ל**ה** כ**נ**ג**ד** כ**ת**ו**ב**ת**ה** ל**פי** ר**ש**א' ל**מ**כור ה**ש**אר ד**ה**י**ש**י**נ**ן ש**מ**א יצ**י**דו א**ו**
 ה**ן** ל**מ**ר**א**ש**ן** ת**ק**נו ל**ה** מ**ש**נ' ו**י**ז' ל**מ**פ**ק**ד**ת** ש**ז**ר**י**כ**ה** ל**מ**כור ו**ל**ט**ר**ף ו
 יצ**י**נן מ**ש**נ' ד**א**י ל**א**ו ה**ב**י מ**י**ז' א**ה**נ**י** ל**י**ה מ**ה** ש**כ**תו**ב**ת**ה** ע**ל** נ**כ**ס'
 ת**כ**ז ל**ה** ד**ק**נ**א**י י**כ**ז**ו** ל**ה** ו**ל**א י**ע**ר**ך** ל**ג**ר**ש** ו**י**ז' ש**א**ן א**ה**ש**ה** מ**פ**י**ה**
 ר**ש**א' ל**מ**וכ**ר**ס ו**א**ין ל**נו** ל**כ**ו**פ**ה ל**מ**חול ד**י**נ**ה** ו**י**פ' ק**נ**ו**ט**' ו**ה**א ד**ת**נן ב**ה**נ**י**ק'
 ב**א**ו**ת**ן ג' ש**ו**ת ו**ה**ש**ה** ה"ר ש**מו**אל ד"ש ש**ב**אר נ**כ**ס**י**ם ל**א**ל מ**כ**ו**ר**ת**ה**ן ב'

(א) לעיל מג. לקמן נה.
(ב) יצמות לח: סוטה כה.
שטוטה מה: [גיטין לז].
(ג) [יצמות לח: סוטה כד].
(ד) וכן מנא הוא רב ונקרא
בשמו רבי אבא עי' ערוך
ערך רב, ב"ב נספח:
הראשונה, (ו) ב"ב מט:
(ז) עי' חומ' קדושין ג:
ד"ה חמא וחומ' סוטה ה:
ד"ה לאחר,

מוסף רש"י

[illegible]

תוספות רי"ד

אמר אביי אף אנן נמי
תנינא אלמנה זנונית מנסי
יחזמי ומעשה דיה שילהן
ואין חייבים בקבורה
יורשה יורשי כתובה
חייבי בקבורה איזהו
אלמנה שיש לה שני
יורשים היא אומר דני
שמות יבם: **תל**ת' הניח
מעות **ל**ק' כהן
קרקע והוא אוכל פירות.
פירות תלושין מן הקרקע.
לק' כהן קרקע ודא

אוכל פירות. פירות המשוב
בהן קרקע והוא אוכל פירות
קדמה היא ילקח בהן קרקע
יאמר לה הרי כתובתך מונח
השלחן אלא כל נכסיו אחר

ל' א מ"י פ"ב מ"ג
אשתו ה' י' סמג
עשן נא ט"ש ע"ה א"י ס'
קמח ט"ף ג'
ל' ב מ"י ס' הלכ' י'
ט"ש ע"ה ס' פ"ה י':

תוספות ר"ד

בהם זכא אם קדש היבם
וזכה בהם ה"ה ש"י ואם
קדמה היא וזכה היה
שלה. ולקמן בפי הכותב
מפורש דוקא אם קדמה
והשפה מחיים ובעל מהני
לה תפישתה אבל תפישתה
לאחר מיתתה לא מהני לה
ה"ה של יבם (א) ואם
קדמה ותפשה מחיים א"י
לגבות מהן שהיבם מעבב
שורצה ליבמה אלא כזה
זכחה וכולהו קיימי קמ'
לגביהם ואין היבם יכול
ליקח מהן אלא ילקח
בהן קרקע והוא אוכל
פירות: כנסה ובר' פ'
דמשנה שמה עמרו כל
הנכסים ברישונה לגבות
מהן: לא יאמר לה ובר'
פ' כ"ד שירוב למכור
שאר הנכסים שלא נתנה
כתובה ל"ה אלא כל
נכסיו של מת אחראין
לכתובה וא"י למכור מהן
כלל (והרב) אומר שאין
הטעם כי לא ניתנה כתובה
לגבות מחיים דרבא כי
קיימי וק"ל דניתנה
כתובה לגבות מחיים ויבם
והטעם הוא מפני שאין
לייחד לה כתובה כדי
שלא תהא קלה בעיניו
להתירשאה: גירשה אין לה
אלא כתובה ודורא יכול
למכור והשאר אבל כיון
שלא גירשה אינו רשאי
למכור מכל נכסי אחיו
כדפרישתי: וכן לא יאמר
אדם וכו'. אין דין אחריות
רבימה כדן אחריות
דאשה שדין אחריות
רבימה הוא שמעבבין צ"י
מלמכור ודין אחריות
דאשה הוא לשיעבוד שאם
מכר שיש לה לטרוף
מלקוחות. תיבא ובר' אבא
אומר שאלוהי את סימכוס
הרוצה למכור נכסיו
אחיו כיצד יעשה אם בהן
הוא יעשה סעודה ויפייס
ואם ישראל הוא יגיש בנט
ויהי. פ"י ויבין שגירשה
פקע מצלי דין יבמה
ה"ה ככל אשה דעלמא
שיכול למכור ואין לה אלא
שיעבוד לטרוף מלקוחות
אם לא תמצא בני חרי:
הוא גברא דנפלה ליה
יבמה בפומבדיתא בעא
אחיה למפסלסא מניה
בגיסא א"ל מה דעתך
משום נכסי בניכסי פליגא
לך פ"י וקנו מידו שיעבוד
עמו אמר ר"י כיון דאמר
רבנן לא לזבן אי זבן לא
הוי זכניה וזכניה. דתניא
מי שמת והניח שומרה
יבם והניח נכסי ב'י'
מנה אצ"פ שאין כתובה
אלא מנה לא ימכור שכל
נכסיו אחראין לכתובתה.
פ"י כיון דלוגביינא קיימא
קמא אין יכול למכור
ומה שפסח בקו לחלוק
עם אחיו קנינו בטל
שאר הנכסים ברישונה
אלא ברישונה היבמה:

(א) נראה וז"ל וה"ה של יבם
דאשתו קדמה ותפשה מחיים
יבם אשתו וזכחה לגבות מהן
יבם

כל שכן דהוה ליה איזה דאמר לה עיניך נחת בגירושין ונמיתה לך
נראה לר"י לפרש מקחו בטל משעת טריפה וג' שדות לאו למעוטי
שאר נכסים אלא אפי' ג' שדות מקחו קיים עד שעת טריפה (א) ויש
לישב פ"י הקוטרין דמקחו בטל משמע דבטל לאחר זמן ובחוקת הדמים
(ב"ב ג' נ"ג וס'ס) ה"פ למעוטי מאי דלא
מני אמרה נחת רוח עשיתי לבעלי
אלימא למעוטי שאר נכסים דלא
מטרופ לגמרי כל שכן דהוה לה איזה
והא דלא קאמר למעוטי שאר נכסים
דאין מקחו בטל לאחר דמילתא
דפשיטא היא דאין מקחו בטל אלא
באותן ג' שדות דהא כל אדם מוכר
קרקעות המשועבדות וממילא דענא
דדוקא באותן שלש שדות קמי דמקחו
בטל ומשום למעוטי שאר נכסים דאין
מקחו בטל לא אנטרין ליה לאוקומא
באותן ג' שדות אלא קשה לרש"י
דהיכי מני למימר דפשיטא ליה דשאר
נכסים אין מקחו בטל הא מקמי
דמוקמינן לה הפס באותן ג' שדות
הוא ס"י דמייירי בשאר נכסים אע"ג
דמקמי מקחו בטל: וא"כ איתא ג' נידח
ל' שיעור כתובה ב'. הואיל וחשבת
לה כאלו נתתה והחזירה לו:
ולטעמיה. פירוש דלא חסרת
אדעתך

דאיזה לותתה ממתי דמשמע הכי
לא יאמר לה הרי כתובתך מונחת
על השלחן כדי למכור השאר אלא כל
נכסיו אחראין לכתובתה ואינו יכול
למכור שום דבר:

אלא עצה טובה קמשמע לן.
פ"י בקוטרין שמה יאכדו
המטלטלין ונמלאת שלה בכתובה וזרין
לכתוב כתובה אחרת וזה אינו אלא
ל' מאיר דאמרין אסור לאדם להשקות
את אשתו שעה אחת בלא כתובה
ונראה לר"י ע"ה טובה שלא תהא
קלה בעיניו להוציאה ולרש"י נראה
דגבי אשתו הוה ע"ה טובה שאם ייחד
לה מטלטלין לא יוכל להוציאה לך
טוב לו שיהי כל נכסיו אחראין לכתובה
ויוציא הכל ולבסוף דמסיק טעמא
דכ"י אלא משום איזה הוה טעמא
דממתינן נמי משום איזה בין צינמא
בין נאשמו: לא יאמר הוואי ואני
יורש החזקתי. וא"כ ולמחול לנפשיה
דהא אמרין (ס) המוכר שטר חוב לחבירו
וחזר ומחלו מחול ואפי' יורש מחול
ו"ל דשאי הכא דאינו יורש אלא מכחה
אין נמי כ' מאיר דלאין דינא דגרמי
ומגבי ציה דמי שטרא מעליא דאמרין
לקמן (דף פ'י):

ורלבא דבבא צ"ה עברו צ"ה.
פירש בקוטרין שמה

הקצין קיימת ויאלץ פירות וקשה דלא סגי דלא אשמועינן אלא נכסין
אחיו ונראה דטובא ליה עבדו ליה דהיינו דהו שטוס בית טפי (שמהא
בטוחה) יותר לפי שלא כתב לה דקנאי ודקינא אי נמי דלא זילי נכסי
כל כך כשיש לה הרבה מנכסי בעלה הראשון שטעול כתובתה מהן ולא יהיו יראין
הלקוחות שטרופן מהם ואם תאמר וינמא נמי שלא
יהיה מכר מהאי טעמא משום דטובא ליה עבדו ליה וי"ל דמשום טובתו לא נפסיד
ללקוחות: ר"ב מאיר היא דאמר בשלשלי בשתעבדי
בכתובה. אומר ר"ת דלא אמר ר"מ לגבות מימיה אלא דוקא מיניה ויבם צמקוס
אחיו קאי והוי כמו מיניה וכן משמע בכמה דוכתין
דבמיניה פליגי וליכא למימר דלר"מ (מטלטלין) דיתמי נמי משמעבדי
לכתובה ומקרקעי דמי דא"כ אפי' לית לה דרכי נתן דין הוא שחבבה
ממנו כאלו הוו מקרקעי ועוד דהשתא מלוה דעדיפא דמודו רבנן דגבי מיניה
אפילו מגלימא דעל תפיה מודה ר"מ דמטלטלי דיתמי
לא משמעבדי ליה כתובה דגרעא דלרבנן אפילו מטלטלי דידיה לא משמעבדי
כ"ש דלר"מ לא משמעבדי לה מטלטלי דיתמי וא"כ דפסק
נושאין על האנוסה (יבמות דף ט' וס'ס) תניא י' מוכר את אצ"ו
להגבות לאמו כתובה כיצד כו' וקאמר הא מני ר"מ היא דאמר מטלטלי
משמעבדי לכתובה והשתא הא אפילו מטלטלי דיתמי לא גביא
כדפרישתי (ב) כ"ש מטלטלי דמקבל תמנה דאליס טפי כדמשמע
ביש נוחלין (צ"ב דף קנ"ג) דדייק השתא בירושא דאורייתא
אין נזונת אלמא גריעא ירושה ממתנת בריא וי"ל דהיא
דיבמות איירי במתנת שכיב מרע דגרעא מירושא: לא

ולטעמיה. דאמרת טעמא משום דלא ניתנה כתובה לגבות מחיים
אחיו מהדרת דא"ר אלא לאחיו מברייתא אחת ממתני: ומשני
ממתניתין לא מוסיבנא דמתני' איכא לשוני דלא דיינא קמיני אלא
ע"ה טובה שלא תאכזר בכתובה: על השלחן. הן מעות שהיו משתמש
בהן אם הוא שולחני: הכי נמי דלא

מני מוכין. בתמיה הא אוקימנא (א)
להיהא בליתא שטוס שדות. אלא מי שלא
כתב ולא ייחד מוכר הכל ואינה יכולה
לעבד עליו וטעמא משום דכתב לה
דקנאי ודקינא ומיהו כשימות או
יגרשנה טריפה נקוחות: ע"ה טובה.
שמה יאכדו המטלטלין ונמלאת בלא
כתובה וזרין לכתוב כתובה אחרת:
אלא דכ"י אלא קשיא. אדמגרש לה
ייחד לה שרי גירושין גנאי הן לשניהם
אלא ודאי טעמא דלא ניתנה כתובה
להגבות מחיים: משום איזה. המייחד
לאשתו או קרקע או מטלטלין נותן
אצ"ה עולם ציניהם דסברה עיניו
נותן בגירושין אלא זה שמגרש על
מנת שחזיר ידעה דלא עשה אלא
למכור ופסקה לה איזה: דענא ליה
יבמה. דמלוה גדול לייבם: בע"ה
אחיה. הקטן ממנו: למיפסלסא בטיבא.
לזרוע לה גט ולאסרה על כל האחין
כדאמרין (ב) צ"ק דיבמות: משום
נכסי. קשה צינמא שאנינאם שלא
אזכה בנכסי אחי דעתין (יבמות דף ט' וס'ס)

הכונס את יבמתו זכה בנכסי אחיו:
פליגא לך. כאלו אינו חולק לה ולא
אטול אלא כחוק: כיון דאמר רבנן.
שומרת יבם אין היבם רשאי למכור
כדאמרין לקמן צמקוסין מי שמת
והניח שומרת יבם כו': אע"ג דובין כו'.
ומה עשה זה שהתנה עמו לחלוק לו
וקנו מידו הרי הוא כמוכר: כי"פ.
נזמים. כלומר במה ייפה והנאה את
דכ"י ומה טעם נתן זה כשנאלץ:
שלא דלכ"י. דהיכא דזנין זכניה
זכניה: ומה. הטעם המלוא: לא
יאמר. היבם המחזיר המעות: הואיל
ואני יורש. שאנינאם את אשתו ואזכה
בנכסים: הפוקס. כתוב זה ולא אשלמנו
עוד: דטובא ליה עבדו. ע"ה טובה
שהיה הקרקע קיים לו עולמות ולא
יוציא המעות בנפשה: סמג פ"ה
מוציאין. דמשמע על כרחו: אינה
משפס. לא נישנית משנה זו בבית
המדרש של חכמים ולא סמכין עלה
במדי: דלמא ר"מ היא. במתני' דקתמי
גבי כספין ופירות תלושין ללקח בזה
קרקע ואפי' לא תפסה אלמא משמע
לכתובתה ואפי' לא קיימא לן כר"מ
בזה מהיו גבי מוציאין ליכא מאן
דפליג אי מקרקעי נינהו ולעולם

משנה היא: אלא. להכי אינה משנה וטעות היה מי שנתנה משום
דמי אמר לה לאו בעלת דברים ידדי את ממך לא לוימי אלא מאחי:
דלמא

משנה היא: אלא. להכי אינה משנה וטעות היה מי שנתנה משום
דמי אמר לה לאו בעלת דברים ידדי את ממך לא לוימי אלא מאחי:
דלמא

(א) לקמן ט' וס'ס. גיטין כז'
צ"ב ס' כט. קמח. קמ'
פ"ש חולין קל': עירובין
ט"ז. (ב) (לפני ע"ה).
(ג) (עירובין ט' וס'ס). (ד) (יבמות
ט"ז). קדושין ס"ה. (ה) (צ"ב)
מט': (ו) (צ"ב) (ב"ה)
דיבמות כ'. (ז) (לפני ע"ה).
(ח) (לפני ט"ז). (ט) (לקמן
ס"ה).

הגהות הב"ח

(א) (תוב"ד"ה ר' מאיר וכו')
כ"ש מטלטלי דמקבל
מתנה. נ"ב צ"ב נערה דף
מ"ב ע"ב ד"ה הוא ואשתו
וכי' כתוב המוס' דליכא
למכור דכ"ש לא הוי וזו
הדין מיהא הוי ע"ה ולכן
כתבו ס"ה בכתמא שסתמו
על מ"ש ס':

הגהות מהר"ב
רנשבורג

(א) (תוב"ד"ה ר' מאיר וכו')
מגרשה בטל וכו' ויש
לישב פ"י הקוטרין. פ"י
גיטין דף מא' ע"ה חר"ה
אשה וכו' עד סוף הדבור
ודוק:

מוסף רש"י

דאמר מטלטלי
משעבדי לכתובה. נני
שומרת יבם שכתובה על
נכסיו בעלה הראשון הניח
אחיו מעות וליקח בהם
קרקע והוא אוכל פירות
(לע"ה פ"ה) אלמא מעות
משעבדי לכתובה (קדושין
ס"ה).

עין משפט
גר מצוה

א מ"י מ"ב מהלכות מלוה
הלכו ו טושיע ח"מ סימן
פו סעיף א:
לד ב מ"י מ"ב מהל'
מכירה הל' ט סמך
עשן פכ טושיע ח"מ ס'
קא סעיף ו:
לה ג מ"י מ"ב מהל'
אשוח הל' יא סמך
עשן יא טושיע אה"ע ס'
קמ סעיף א:
לו ד מ"י ס"א מהלכות
יבום הלכו פו סמך
עשן פכ טושיע סס ס'
קמ סעיף א:

(א) חולי צ"ל שעבדו דיש
ליצמה על נכסי בעלה דיהא
כה לאשה בנכסים יוחר מנ"מ
השתא צ"מ וכו'.

עין משפט
גר מצוה

תוספות רי"ד

[illegible]

פ"י שאני ירושה אבותי
אלא ע"י [מעשיו] חבא לו
כגון נחלת אשתו הבאה לו
ע"י נשואין הללו. והואיל
ומשום תקנה הידוע ותיקון
רבנן שיירשנה יהיה בא
למחול מוחל. בדוקא בירושה
שהוא מן התורה אין יכול
כלום וכמו שאין יכול
לדארייתא לא הוי מצי
ד א"א בהקדוה זו שהיקנן

ודברים אין לי בנכסך
פירות בחייה ואם
כתב לה דין ודברים
ונתנה קיים יכתב
בנכסך ובפירותיהן
ות בחייה ואם מתה
לעולם יאכל פירי
דין ודברים אין לי
בכפירי פירותיהן עד
ביום אני ירומד

בצוֹכֵז לֵה וְעוֹדֶה אֶרֶוֶסָה סָבֵר בְּהַשָּׁעָה דְּרַבֵּי וַיְמוֹתָא כִּי. (וַסֵּי) לְדַלֵּס
מִקְנֵה מִכָּל מִקְוֵם מִיִּמֵּי רַחֵיָה לְדִידֵן דְּקִי"ל דְּלִין אֶדָם מִקְנֵה מִדְּרָב
בְּהַנֵּה שִׁיבֹל לְהַקְטֹם בְּכֶה"ג וּלְבָסֻק מִיִּמֵּי רַחֵיָה דְּרַבֵּה לִיתֵּן טַעַם
וַיִּדְּכֹל לְהַפְנוֹת אֶף עַל פִּי שֶׁלֹּא בָּא לְעוֹלָם דְּמִינֵן דְּלַעֲוֹתוֹ מִקְנֵהוּ
יִכָּוֵל לִימָר אִי אֶפְשִׁי בְּצוֹתָה טוֹבָה וּבְמִלְתֵּיהּ דְּרַבֵּה לְחֹדֵד לֹא סְגִי
יִכָּוֵל מִלְתֵּיהּ דְּרַב כְּהֵנָּה דְּמִלְתֵּיהּ דְּרַבֵּה לֹא שַׁמְעִי שִׁיבֹל לְהַפְנוֹת
בְּדַבְרֵי שֶׁלֹּא בָּא לְעוֹלָם אַע"ג דְּקִאֵי עַל מִלְתֵּיהּ דְּרַב הוֹנָה דְּאִיירִי
בְּמוֹתוֹת שֶׁלֹּא בָּא לְעוֹלָם הֵסֵם אִינוּ חִדּוֹשׁ בְּמֵה שֶׁאֵין לֵה מוֹתוֹת
לְחֻטּוֹ יֵם לֵה לִיעוֹל מוֹתוֹת עֵבֶל כְּרֵהָ וּבִשְׂרִיפָה חוֹזֶרֶת בֵּה וְלֹא קֹא
שַׁמְעֵה עַן דְּרַב הוֹנָה אֶלֶם לֹא שִׁיבֹל לְהַפְסִיעַ מִבְּנֵה דִּיה מְצַלָּה וְאִם
לְנֶגֶד שֶׁל כְּהֵנָּה נָמִי לֹא יוֹכֵל לְהַסְתַּקֵּן בְּמוֹתָה לֵה וְעוֹדֶה אֶרֶוֶסָה
מִיִּדֵּי דְהוּהָ אֲשֶׁר כְּסוֹת וְעוֹנֶה (לְעִיל דָּף נ.ו.) לְדַרְבֵּי יְהוּדָה דְּבַר
שְׁמִמּוֹן חֲנָנִי קִיִּם וְרַבִּי מֵאִיר נָמִי לֹא פְּלִיג אֶלֶם מֵשׁוֹם דְּקִסְבֵּר
מִתְנֵה עַל מֵה שֶׁכְּבוֹז בְּחֹרֶה תִּנְאוּ בָּטֹל וַיֵּם לִימָר דְּכֵהָ מִיִּדֵּי
בְּאֹמְרָה לֵה שֶׁלֹּא דְּרַבֵּי תִנְאוּ אֶלֶם אֹמְרָה לֵה עוֹדֶרֶם אֵין לִי בְּנִסְכֵּין
וְעוֹדֶר לְלֹאשָׁה אֲרִיעַ לֵה לֹאֲתֵנוּי וְתִמְנִי בְּנֵעַל וְהוּהָ לֵה פְּטוּמִי
מִיִּלִּי בְּעַלְמָא וְהִשְׁתֵּא מִיִּמֵּי מִדְּרָב כְּהֵנָּה דְּנִיָּה דְּמִכָּה תִּנְאוּ לֵה
מֵהֵי מִכָּה סִילוֹק בְּעַלְמָא מוֹעִיל: קָבֹו מִדּוֹ מְהוּ. פִּירֵשׁ
בְּקוֹטֶרֶס דְּלֹאֲרִיבִיָּא קִאֵי וְקִשָּׁה לִרְ"י דְּמֵה יֵם לְהוֹעִיל שֶׁס קִינֵן
שְׁהֵרִי לְמִי מִקְנֵה אוֹתָה וְהֵלֵא לְכַ"ע מִפְּסָק לֵה וְנִרְחֵא לִרְ"י
דְּלֹאֲשׁוּאָה קִאֵי דְלִמְרִינֵן לִידֵּי כִידֵה אִי מֵהֵי לֵה שׁוֹם קִינֵן אִי לֹא:
בְּרִינָא

הוא חסר כל חשיבות, ולכן לא יוכל להיות שום חשיבות לנאמר על ידי אדם אחר. אולם, כפי שראינו, ישנן דרכים רבות להשיג את המידע הנדרש, וישנן דרכים רבות להעביר אותו. לכן, ישנן דרכים רבות להשיג את המידע הנדרש, וישנן דרכים רבות להעביר אותו.

זה אמר רבא כגון זאת התקנה שקצין חכמים מניחות האשה לעובדה, אם אומרת אי אפשר בהמשך, ואיני עושה. לך כלום אלא לעצמי (לעצמי נתיב) איני נזונה משל בעלי ואיני עושה לו מלאכה לעולה משום איבה, הלכך יכולה לומר אי אפשר (גיטין ע"ה).

קרא' לשאר הקרוב אליו ממשפחתו
וירש אותה הלא וירש אותה ימירא
הוא לדעש האשים יורש את שארו
ושאלו לו אשמו, ואלעז' דשאר זקן
לוא אשמו היא דהא כמיז' ציה' ונתמס'
את נחלתו לשאר וליכא למימר שמירש
האשה את צעלה דהא ממשפחתו
כמיז' מיהו גבי דהא ימירא דירש
אותה דרשנין הכי ונתמס' את נחלתו
לקרוב אליו ממשפחתו שארו וירש
אותה האים יורש את אשמו: וכל
המחנה כו'. אבל פירות קמנתא
דרבנן כו' ומאי לנאמרי עליהו:
גבי' הני ר' חייא האומרי לאשמו:

ויומנין ללא ספקי להו מוונות במעשה ידיהן ותקנו לכן מוונות ומעשה ידיהן לצעל אמי איני כריכה לכך מעונגת אמי ואי אפשי לעשות מלאכה לאזאמלמלא לי מוונות או יס לי אומנות יקרה יתר על כדי מוונתי: **אי הכי.** וטעמא משום דתקנתא דדידה הוא ויכול למחול עליה אמאי אנטריך ודברים רבי ינאי לאוקמה בכזבז בה ועודה ארוסה אפילו נשאה נמי: וידו **כידה.** וסרי הוא כשותף בןן ויבין נסמכים שלו כרץ לאן מתנה דין ומועיל על דבר דין ודברים: **נפקא מינה לשומרת יבם.** כלומר לענין דין ודברים לא פליגי דבין ידו כידה ובין ידו עדיפא מידה אין מועיל בה לעלשון דין ודברים לסקלו ופלוגמא לדאבי ורבא לענין שומרת יבם אינטריך. ויבויבויבמא אפליגו בה אבי ורבא בפרק החולץ (דף קמ: ואלין) בני תמני דפ' לדעיל בהשארי) שומרת יבם שפנלו לה נכסים דקמני מתה מה עשה פלוגמא כיו ואפליגו בית שמאי וביה ואקוי אבי פלוגמא אבי שפנלו לה כשהיא תחתיו דבעל בחיי בעל הראשון קסבר אבי ידו כידה לפיכך כשתת ופנלה לפני יבם ומתה עד שלא תביבמה יורשיה יורשיה הבעל שיהיה באים לירש זה מכה אחותו וזה מכה אחיו לבית שמאי חלוקה חלוקה הלל חזקה קמייתא עדיפא לפיכך נכסי מלוג בחזקה יורשיה שפנלו רבא אדאבי דאמר אי דנפלו לה כשהיא תחתיו דכולי עגמא ידו על בעל עדיפא מידה ושמר עמד אחיו ליבמה בקמיו ויהי הוא כמותו ואם מתה כשהיא שומרת יבם אין ליורשיה בלל כלום ומתני דב"ש דנפלו לה כשהיא שומרת יבם: **קנו מידו מהו.** אביריתא דהאומר לתבירו דין ודברים אין לי על שדה זו קאי אבל אמתינין לא מהייל קנין ליפות כחה דהא אבי כהמירא בלא לשון מתנה כגי לאסתלין אפילו מנופיה לא קרקע היכה דאמרית קיפא וטעמא דמתני' דאמר ר"ה שפירש מתני' כליק נפשיה ואמרי' דהא על התענהו כדפרש לקמן (ט"ז) ואלא לשון דין ודברים או דלמא אין חליפין באים אלא לדבר שיש בו של קרקע קנו מידו ומתנה גמורה היא: **מדין ודברים קנו מידו.**

ואת אחריתא אמר רבא (יב"ט טז.) שומעין לו. ואולי והתקנה לרבי עשה יכול לומר כלום
והלא זו (יב"ט טז.) נבעל כחא לרעה לא יכירו חכמים, אמר חזי חושב ונעבד פשוט לו חכמים
והתקנה חכמים (יב"ט טז.) אלא בבוד לו. ארייתא אמר רבא (יב"ט טז.) כלום חזי חכמים
לא לאומר לא פקת חכמים כיון אלא חקיקא שטח אמר רבא (יב"ט טז.) שומעין לו (יב"ט טז.)
התקנה חזייתא שבעת טעם כללש חי שפוקים בבית הכרדס ואלו טעם חלאלה די חכמין
והלא חזי די ערף על חזייתא ארון חזי ואשכח חכמי שומעין לו. אמר רבא (יב"ט טז.)
חזיין חזיין דלא ספק נעמיא דידי, ואמר רב חקין חזיין חזיין

לעולם אוכל פירי פירות.
אם כהן לא דין ודברים
אין לו נספחין ונפישיותיו
אוכל הוא פירי פירות. מוכר
פירות וקוץ קרקע שאם
לא קרן ויהא אוכל פירות
(גמ' טו.) האומר לחבירו.
סחיה שוקם עמי גדיש וז'
כריתותיך. ובעיני גדיש וז'
ואין לי עסק בה. אחת
מכל לשונות הלל (גמ' טז.)
ותכלה לא יאה לי עסק בה
ימלאנה שומע אלה הכל
יאה שכן חלל שלא הוציא
הדבר פירות מפיו (ורש"י טז.)
הוא. (גמ' טז.)

[illegible][illegible]

דלקמן דמדרבנן היא (שם) אמר
עשו אלא להנאות, אני אי אפשר
לא ניתן לו בעל כרחו, שלדעת
מדברים בזה"ל שעליה אמר
בדרך הונא אמר רב. כלום
לעובתי, דהא לידיי אינה עונה

(6) [עירובין קב: י"ט],
(7) [סוכה ט: תמורה ט.],
(8) [גיטין ל: פה.],
(9) [קדושין יט: י"ט],
(10) [בכורות נב: ו] (1) [יבמות
ל: י"ט], (2) [לעיל ט.],
(3) [וע"ע תוס' סוכה נו:],
(4) [לעיל סז.].

יד בעל השטר על ההסכומה. כל המוציא שטר על המוחזק בדבר מה שמפורש בשטר יכול להצבוע עליו ואם השטר סתום מורידים אותו לפחות שבחמשמשים השטר. וכאן הבעל בא בקנה תעמולת חכמים על נפסי אשתו בשלשה דברים לאכול פירות ולרשם ומכור מכרה בטל וזו מוציאה עליו

שטר שכתבת לי דין ודברים אין לי
בנכסייך ולשון סילוק הוא זה והוא
יכול לטעון ודאי לשון סילוק הוא אבל
לא נסתלקתי אלא מפחות שצדקת

ממבור חובל פירות: וזימא מפירי
מסלק נפשיה שלא יאכל פירות בחייה
והוא פחות מצדקא אבל אם ממבור
שמפסיד אף גוף הקרקע שהיה רמזו
לירש אם תמות בחייו יקא מכרה בטל
ויירשנה: **בזוינא עב מקרא**. בזוינא
לעת קטנה קרא לעת גדולה. והאומר
לחבירו קח לך לעת קטנה בזימני
או המתן עד שיגדילו וקא גדולה טוב
לו יקא הקטנה מיד כי אי אית מה
יולד יום. אף כאן בחיבה עליו דעת
פירות שהוא מדיד ומדיד מצטנן מכר

דמתני' דאמר ה"ז אוכל פירות לאו משום גריעותא דלשון דין ודברים הוא אלא משום דלא פריש ממאי טילק ואמר' ידה על התחתונה כדנפיש לקמן אינה יכולה לומר לו מן הכל נטחלקת והלכך מה קנו מידו ומה לי לא קנו אלא אברמיה קא רביצא ליה דרמני דלא

שאנו מיד אלא לכשתמכור ושמה לא תמכור: ואימא מירושא. סליק נפשיה ורוא הפחות שמה לא תמות בחייו אבל ממכירה לא סליק נפשיה שמה תמור ויפקיד אכילת פירות שאז עכשיו: מפירה לא שכיחא. שאין אשה רוצה למכור נכסי בית אביה: רב אשי אמר. אין לך אלא דקדוק השוין: בנכסייך. אמר לה אבל לא בפירותיך ובידוק שלה קאמר לה דהא בנכסייך קאמר לה לאחר מיתה שצטל שמה מעליהן: איבעיא לכו לר' יהודה. דתנא תרתי ובפירי פירותיך עד עולם: פירי פירות דוקא. בזהאי ליטאנא לחוד קגי לאסתלקין מפירי פירות ומפירי דפירי פירות ולא צעי עד עולם ולא כתב כתב בפירותיך עד עולם ולא כתב בפירי פירות לא אסתלק מפירי פירות: או דלמא עד עולם דוקא. וצעד עולם תליא מילתא ובפירי פירות לא צעי מליכתא ואי כתב מפירי פירות ולא כתב עד עולם לא איסתלקה מפירי

נרצחתי ולישנתי היה
 אמרתי לא קנה בחליפין
 חללי כלום ודחאתי לא
 שש עתלין אלא לשון רב
 ודברתי איד אין חליפין
 באין אלא לדבר שיש
 בו ממש שזה הוא קנה
 השדר ומקנה לו את החפץ
 המכר או הממנה ועד
 נופה של קרקע קנו מידו
 וממנה גמורה היה אבל
 יבטנו היא נאון ור"י צ"ל
 פישתו אדברתיא ככותב
 לאשורתי אדורסא אדורסא
 וכפחורתי המורז ג"ל ר"י
 כפחורתיס הכי אביר מידו
 מדון ודברתי שיש מידו
 היה אחי אלא לישנתי
 מהיה לפירות כדאוקומט
 ודברתיא ככותב ועודה
 אדורסה. והכי חלילי
 כפחורתי קנו מידו ולא
 מנפלה של קרקע
 וסדקאמט מידו ודברתי
 שיש מידו שיש שאין זה
 חליפין ממעיל לו כלום. ורב
 הצטן נאון רב נחשון קאי
 ל"ל מפרשי דאנשיאד קאי

דפירי פירות או דלמא תריוויהו דוקא:
עד עולם למה לי. למיתי מתני' הואיל
ולא צריך למיכתביה: הא קא משמע
לן כו'. והכי קאמר עד שיכתוב וצפירי
פירותיהן היינו עד עולם: פירי
פירות למה לי. למיתי מתני' ליתי
בפירותיהן עד עולם הואיל וביה

שותף עם חבריו בשדה:
א"כ למה כתב לה דין
ודברים אין לי בנסיך
יכר. ותימא ליה מכל מילי
סליקת נפשך. פי' כיון
דאוקמת דבלשון זה יכול
להסתלק בעודה ארוסה
למה אינו מסתלק מן

תלמי והוא לשון פירות ופירי פירות:
פירות הוה כמותו עד עולם להכי
ס אפירות קאי. לא אוכל הפירות
היו יהודה אומר כו' כיון דאלנפיניהו
היו קרקע ופירות פירות ופירות נפשו
ואין לין עלי שחר כמות ופירות דבר
ויותר משל תורה להיות נתנאו בטל:
על

השטן על החתונה שפיר
שהשטר סחום אנו מורידין
אותו לפחות ממשמעותו
ואימא מפירי סליק נפשיה
מגופא לא סליק נפשיה
פי' שיתר הוא חשוב
הגוף מן הפירות. אמר
אכ"י בוצינא טב מקרא.
פי' הפירות מצוין חדיר
והגוף או תמכר או לא

ועשה פירות הים מפיו
כרובי ונחש ואיל דגל
הים ואיל דגל כרובי
אופקא הים הבריא אל
שבקי כלל דחיה רבבים
חריבים ואע"י ובעל
גג' (מכביא) אילנא
ידיה כן דרש האמונים
לחקור בדברי התנאים
לעצור על סוף דעתם
ומה' אל שבקינן לללל
למפסח הלי' בנחתה:
רשבנאי אמר מתי יושב
וכי' מי מקבר רשעי'
יושבת העבל ארבע
כדנפסא אל כפ' י"ז מרש'
אחיה למקדן שבעל יורש
אחשו איל תיקן
פדית רבא מדרגתן אמר
קייס. אמר רב הלי'
כרובינן ראם מתי יושב
ולאו מעטמיה דאילו
אריינא סבר יושבת העבל
אריינא ותנאי בטל דרב
סבי יושבת העבל דרנכן
אמאטל דרובינן עמי
חיות לרביהון (ותנא)
משל תרדי. ואין הלכה
כרובינן דאמר הטלה.
עמי' כחיות אחיה סבלי.
דקול' הלהב כרי' אמר
דרבנן שבמקנא תנאו
קייס. ולא כרב דאמר
כדנבון אמר בטל דרב
אמר רב דנאנ נחלה
הבאה לאדם מ'מ' מהנה
היה שלא יורשנה. עמי'
סדיה' מתי' ימי שנת

כדרכנתנא בשר **הוא** ורב מוסיף הוא א
 בן גמליאל דאמר א
 מטעמיה דאילו רבן **י**
 ירושת הבעל דאורייתא
 שכתוב בתורה נתנא
 הבעל דרבנן **י** וחכמי
 כשל תורה ורב סבר
 והתנן **י** רבי יוחנן בן ב
 אשתו יחזיר לבני משפחה
 והיונן בה מאי קסבר
 דאורייתא אמאי יחזיר
 עבדיתייהו ואמר רב
 הבעל דאורייתא וכגון
 הקברות **י** משום פגנ
 לישקול דמי וליהדר ומ
 דמי קבר אשתו כדתנן
 קברו מעמדו ומקום ה
 קברות אותו בעל רב
 וכו' למעמיה דרבי יוחנן
 לא סבירא ליה: **בתנן**
 ובעל חוב ויורשין ויהי
 אחרים רבי טרפון אומר
 רבי עקיבא אומר אין נ
 לירושין שכולן צריכי
 צריכין שבועה הניח פ
 יכל הקודם בהן זכה
 מכתובתה ובעל חוב
 רבי טרפון אומר רבי
 עקיבא אומר אין מח
 לירושין שכולם צריכי
 צריכין שבועה: **גמ'**
 למה לי למיתני פקדון
 בהא קאמר רבי טרפון
 ניתנה אבל פקדון
 תנא הא בהא קאמר
 צריכא: מאי לכושל
 יוחנן אמר לכתובת
 שבראיה והוא כשר
 פירות התלושין: ורב
 אין הכי נמי ואיידך

זיה ולעולם זכוריה נמי אית ליה דאפילו תפס מפקינן ליה מיניה:
ור"ע

וְיִשְׁמְלוּ לִי הַיָּמִים לֵב
 מִשְׁפָּעֵבִי לְכַתּוּבֵי הַיָּמִים
 וְאֵלֵּי הָהָר הַבִּד הַיְּתוּמִים
 לֵב גּוֹרִים מִיָּד
 אֶל עֶשְׂוִי עֶבְרִי שְׁאֵינִי
 בְּרִשְׁתּוֹן (ו') בִּיד הַיָּד
 אַחֲרָיו (ו') דְּרָקְתָּ מִיָּד
 מְלוֹה אוּ פְקָדוֹן בִּיד אַחֲרָיו
 מִיָּד אֲמֹר שְׁמִיטָאִין
 מִיָּד אַחֲרֵי לִשְׁמֵיטָא
 שְׁבָהּ. י' לִשְׁמֵיטָא שְׁבָהּ
 בִּיד אֲמֹר אֵי מִרְחֻמֵּי
 בְּדִין עֶבְרִי שְׁהוּ שְׁהוּ
 אֵלֵּי הַחֻקֹּת הַיְּהוּדִים וְכֵן
 כִּי־מִי שֶׁנִּשְׁלָח צִירִיכִין
 שְׁבוּבָה וְאֵחָד לֵב גּוֹר וְעַד
 נִשְׁבַּע אֵי לֵב הַיָּד
 לְנִבְטָא בִּיד הַיְּהוּדִים וְכֵן
 רֵיב נִכְסֵיהֶם וְאֵין רֵיב
 מִעֵבֶר הַלֵּךְ לֵב הַיָּד
 וְכִאֲתֵּרָה בְּרִשְׁתֵּיהֶן קִימָה
 וְכִאֲתֵּרָה חֵן חֵן לֵב הַיָּד
 שְׁאֵין כֵּן בְּחֵן לְחֻמֵּי
 מִלִּין, וְאֵם הֵנִי מִיָּד
 תְּלִשְׁתִּי קֶסֶם רֵיב כִּי־רֵיב
 שְׁלֵא נִכְנָסוּ לִיד הַיְּהוּדִים
 לֵב לְקִרְוָם כֵּן וְאֵם וְכֵן
 הִשְׁתֵּא אוּ הַיָּד יִתֵּר לֵב
 יִדְּנֵה נִתְּן לִי־שֶׁשֶׁן
 מִיָּד אֲמֹר יִתְּנוּ לִי־שֶׁשֶׁן
 מֵאֵל לְכוּשֵׁן שְׁבָהּ רֵיב־יָד
 מֵאֵל טוֹשֵׁל שְׁבָהּ. י' הַיָּד
 הַאֲמֹר לְנִבְטָא לְהִטְרֹף
 מִן הַקִּיּוּמוֹת וְהוּא עֵשֶׂה
 אֲמֹר כְּתוּבָה שְׁבָהּ
 מִשּׁוּם חֵן וְחֵן אֵלֵּי הַשְׁמֵל
 שְׁאֵין רֵיבֵה לֵב הַיָּד
 הַקִּיּוּמוֹת: וְהַקִּיּוּמָה רֵיב־יָד
 מֵאֵל אֲרִי מִחֵר לֵב הַיָּד
 מִיָּד הַיָּד הַיָּד מִיָּד הַיָּד
 רֵיב נִכְסֵי בְּחֻקֹּת יוֹרֵשִׁין
 קִימִי לֵב מֵה שְׁתַּפְּסֵה
 אֶל בְּדִין תַּפְסֹד רֵיב־יָד
 הַיָּד דְּקִימָה הוּא יוֹרֵשִׁין
 וְאֵמָל אוּ פִּלְגֵי אֵל
 בְּמִתְרָה בְּחֻלּוֹת: וְהַיָּד
 מֵאֵל יִצְחָרִי דְּמָמָר רֵיב־יָד
 מִיָּד אֲמֹר אֵי־מֵה מִחֵר
 מִיָּד שְׁאֵמֵר רֵיב יָד עֵנֶה
 רֵיב אֲבָל לִידֵּיהָ לֵב שֵׁנִי
 לֵב מִיָּד לֵב מִיָּד

עין משפט
זר מצוי

יב א מ"י פ"א מהל' מלוה
ולוה הל' ח עוה"מ סימן
קז:
יג ב מ"י פ"ו מהל' סנהדרין
הל' א סמג עשין לו
עוה"מ ח"מ סימן כה סט"ף
א:

יד ג מ"י פ"א מהלכות
מלוה ולוה הל' ה סמג
עשין לד טור ח"מ סימן קז:
פז ד מ"י פ"י מהלכות טוען
ינטען הל' א סמג עשין
זה טוש"ע ח"מ סי' קלה
סעיף א:

בז' ה' ת"י פ"כ מהל' מלוה
ולוה הלכה ב' סמג' עשין
לד' עוש"ע שם ס"י קה' ספיף
:ח:

מוספות רי"ד

מה ששבע: ובעי ולרע
 תפשו לא מהני כלל. אי
 ארינורא שפתם מילים. אר
 קודם שימות שדין לא זכו
 שמה הירומים אבל שמה
 כל היני קרומי בשותה
 קימי לא מהני דור הפשיה.
 דין ארינא כריט ואחריה ריל
 לעובדא קרומי שיום הדיל
 כריע הפשיה לא"מ לא
 מרע: קריב: דר"י תפס פדר
 דימח מסימטא אתא לקמי
 אר"י אמר לי שיער תפסור
 אתי לקמי: דר"י אלז אל
 אחרד אתו לקמי: דר"י אל
 מה אשכח סבניגז חלקק על
 למעשה הדור ביה ריל גלגיה
 ריל: אתא כורא דרומי
 תפשיש בע"ח אמר מיני
 בע"ח אמר מחיים תפסני
 ל"י ובקרא אמר לא"מ תפס
 ליה אתו לקמי: דר"י אל
 איח כל הדיו לדאור מיה
 תפסני: אלז אל[א] ימלו
 דריל קותן כל בדי בינו
 נמי לומר מחיים תפסני ליה
 וזקניה הגדרות אלן
 ותקא שיה דמסתרין לרועה.

היה פן זהו חזקו דאמתי
כשחיו חסידיו הכניסו לביתו
אכל א מהלך לרועה שי
להן חזקו ריכז לשלשן לקוח
זהו בדי והוא תורה דא
מסר לבקרא: דא נשיאה
תפסי אמחא דתמאט מסמא
דא ורבי דא ורבי דא
ויחב נביאה, איל
שפיר תפתחוה איל דא
משום דא נשיאה ניהו
מכרפא להו ריגא דא
דיני נפחא והאדרי רל
לעורבא מיינו: דא יומ
בר תשא דא מסיק ודא
כהוא גברא שכב שרשק
אברא איל לשחיזתו ל
תפסי ודילה גמלו דא רל
ודא ברה דא אמרו ל
אח תופס לבצח' במקום
שחל' במטלטלים והארי'
התופס לבצח' במטלטלים
מקום שחל לאחרי' דא עק

מוסף דע"י

טעה בדרך משנה. דין
הטעה דבר המטה, של
עשה כמטה (למנוח).
שמה מופרש טעה, מ
(סנהדרין) שטעות מזר
דבר המטה (שם) גר.
חזר. אין דין דין לגמרי
וחזר (שם) מחזר את
הדין ואז משלם מצינו,
דין דבר מפרש הוא
אין דין דין (שם) גר.
אמרו מה עשה עשו
ישלם מצינו אלא בטועה
שעל דעתו, כמו שמוסר
בסנהדרין (למנוח) גר.
לכלה

פד:

ולרבי עקיבא תפיסה לא מהניא 55. פי' ר"ת דקאי ליה דתנן
בפרקין לעיל (דף פ:) גבי שומרת יבם קדמה היא וכתה
כו' אע"ג דמטללי לא משתעבדי לכחותה מ"מ מהניא תפיסה אטו
ימי ניונה דתנא דלא ערבא אמר רבא אמר רב נחמן והוא
שסתם מחיים פירוש דמהניא תפיסה

ור"ע תפיסה לא מוהגית
רב נחמן "והוא שתפס
דמנחי היבא ^כירב ועו
והוא שצבורין ומונח
בסימטא לא ורבי יודו
תרווייהו אפי" בסימטא
ואהדריה ר"ל לעובדא
יוחנן עשית כשל תור
דמ"ט מטה ברבר משש

פירוש ר"ת דעה' דלא מהיגא תפיסה מחמירא דבעל מוסד דלא יתנהא כמזונה לגיזותא מחמירא מ"מ כיון דתפיסה מחמירא כמזונה לגיזותא חוב ואפי' לר"ע בחיי חסד גממי מהיגא תפיסה וצקונט' פי' דלשון שאלה יזיא ומתמני' דלעיל לא מני' למיפדך כדפירשתי התם (ד' פג. ד"ה לא): והוא שחפץ מחמירא (ח' ג' נראה לפרש דבעל חוב איירי דבצמחיה

גלגל המותניים תפסיה לרבה להכל אפי' ממחיים כדמסקיך רב יקד שטמיה דרבה אר (למקן ד' ט'). דלמר אלל אמרו להנהיג תפסיה כמטלטלין למונות אלל למונות אלל למונות תפקיין ונפספסיה מחיים איירי דלי כפסיה דלאלחר מיתה היכי דעי' הסם מר כח' רב אפי' לממר דבי' ככחזה אלל וכן משמע בהלכות גדולות דמחיים איירי דפירסו הסם דהיינו טעמה חל מהיג תפסיה ככחזה כמנו כעצל לזכ משוס דלא ניטנה כחזה לגבות מחיים וימיה למונות מקונו

רצון כמו שחקנו שמוכרת שלא צ"ב
לגלולך מזונות ור"ם פי לקמן דהא דא"ל
בד' יעקב לרבינא הכי אחריון משמיה
לרביא כוונתן אינו דהא אמר רבא
גופיה הנה לקמן (דף נא.) זילי והבו
להיה' לתפסה כסא דכספא
לנחמיה ואומר ר"י דללו רביה דהא
דאיכא למימר דהיה תפיסה דהא
דכספא היה בשות יתומים ושאל
סבורין להפסידה מזונות ע"י
תפיסה זו לכן נראה דהא צנצל חזו
ורבינו חננאל פסק לקמן דכמר
בד' דאש קי"ח דלמר צ"ן לכתובה
למזונות מה שתפס תפסה דכחלו

הש"ס קי"ח כמר בר רב אשי בר ממיפק שצוה (שצוה מלך) וישי
 מר סבר מטין איחמר משמע דלכתחילה עדיין כר"ע וישי קאמר לי
אית דך סהדי דתפסיה. לא גרסי' דלאחר מיתה חלל כיון דאית
 סול דניי: **ויחיה** רבי אבא וביהוה. משמע הכא דסבר רב

שלה ר' אבא הלכה גזין מן העבדים הא אמרינן החס' במסקנא
משמע דאע"ג דשאלו שלים דאמר ליה זיל מפסקא אפי"ה לא קנה ול
שטליה לא קנה: ודאמר רבי "וחזן בו" קנה. ואח"כ דאמרין בנ
הנה חזר חזרו מ"ט דהו' מופס לבשל חזב במקוס שבת דלאחריו
קנה סבר דהמופס לבשל חזב קנה וי"ל דשאי גבי מציאה
(מ"ג) רבי' אמרר א"א היו דביים מעולם רבי' אמרר ב' / א"ח
קודם שנתקנה שנועה היסת דלית אינו נוגע בעדות דמינו
בדים פ"ב דקידושין (דף ג'.) לא היו מינו דלי חטפי ליהכחי' את האמר
רבי' דף ג'.) וסו' דלא מידרשו למימר דידו חטפי במינו דלי את האמר
ליקח שטר או במחילה או בסוף דלית ליה לאסוקי אדעמיה וליקח מהס
בה וזו שטור דמלי אמר את מהימנא להו ולא אמת לי שקול שטרא
הזיתא אלא שיתוחך עבדי מה אית לי גבי שטרא אף על גב דמשתא

הכותב לאשתו פרק תשיעי כתובות

ויר"ע תפסה לא מהניא כלל. לשון שאילה הוא זה: אמר ר"ג. מהניא היכא דתפס מחיים של מת. והכי גמר לה רב נתנן מריב: ומהניא היכא. הנך פירוש דקא"ר טרפון בדשעת מיתה לא זכו לרשון ורשין אמר ויזהר בהן הקדוש: בסמימא. קרן וזית המכונה בשמות הדרים וזני אדם העושין סחורה זה עם זה בשוק

כלל⁶ אמר רבא אמר
מחיים ולרבי טרפון
וואל דאמרי תרויהו
ברשות הרבים אבל
זו וריש לקיש דאמרי
דון דייני כר' טרפון
מניניהו אמר ליה רבי
לימא בהא קמיפלה
חור ומר סבר משה

תפסיק: **עשים**. דברי ר"ע חללוהו
הלכה למעשה ממנו שחזרת מעשה ב"ד
די לנו לקיים הלכה כמותו בחתומה
אבל מעשה ונגמר הדיו און לנו
לחזור: **בדבר משנה**. דק"ל הלכה
כר"ע הינה דיחידה פליג עליה ואע"ג
לנלו בשמשה ממש מנינה לה אלף
שמעאל למוסר הוה אמר"י כסנהדרי
(דף ג.) דמור ללמדין הם אפילו

טעה בדבר ושמואל אמר ליה אין: הלכּה
אסתר. הלכּה כר"ע מחזירו: מעין
אסתר. מעין הורואלה לבתמיהא אחר
ר"ע ומיהו א"ל עבד אחר לן במהדריק
עובדא: קריציה דר' יוחנן. קרוביו:
וילו אהדור. דס"ל כר"ע דתפיסה
לדחא מיתה לאו כלום היא: סאננדי.
שקול כמותי: דפסוק דישמי. שומר
בהמיתים: דפסוק טורא מיניה.
בעל חוב של מת חסכן בצית השומר:
הנודרים. בצמה דקק על סג דגרות
לאן. במהדרי כסא: אין לן חוקא.
אין מחזיק בזה: יכול לומר לקוחין

ל"ה יתגודדות אין להן
 יה לרועה דבי נשיא
 יומטא יתיב ר' אבהו
 נצחק נפחא ויתיב רבי
 ששפיר תפסיתוה אמר
 נשיאה גינהו מחפיתו
 טרפון ואהדריה ריש
 ר בר חשו הוה מסיל
 ושביק ארבא א"ל
 ורב הונא בר' רב יהושע אמרו ליה את תפסא לב"ח
 רבי יוחנן יהתרב לבע"ח במקום שחב לאחרים

(חולין דף ע"ו: ט"ז): **שפיר** תפסותה. תימה לפי מה דתריצין לעיל
הכל שפיר תפסותה ושמה זה חשיב כמו דיעבד כיון דכבר תפסותה:
ה' סהדי דתפסיה מיניה וצעל כרחו גולה חו לא מצי למיעען לקוח

אבל לעצמה כמטלטלי דמי ואע"ג דכ"פ י"ס נוולין (כ"ב דף קסא).
 ו' גויין יאחמור: **את** תופס **בבע"י** חוב במקום שהב **האריס**. כלן
 כמו שפירש וקונטרס בפ"ק ד"מ (דף י' וסס) דמדיא בשלם עשאו
 פסק ד"מ"י ר"ג וזו חסדא דלמרי חרייבו המגביה מזיאח לחברו
 וסס ד"מ"י לא קנה ולא"כ ר' יוחנן דלמרי האם המגביה מזיאח לחברו
 דאיכא למימר מינו דזכי לנפשיה וזי נמי לחבריה משא"כ הכא:
 וסס דמדיא שבעת היסט איירי שלמי נוגע בעדות יהוי מינו טוב אבל
 ממאי דמדיא דלמריה ללוה מצי נמי אמר פרעמינהו למלוה כדאמרין
 ביינו שאינו נוגע בדבר כדמוכא גבי נאסק ד"א בפ' חוקת דבהיס
 א חטפתי: **לרסקני** שדרתיך ולא **אעיותי**. דוקא משום דהזכיר לו
 ששטר קודם אבל אם לא הזכיר לו לקחת השטר ולא אמר לו טפי אלא
 דאמרין גבי חטויי על פנקסו בריש ב"מ (דף ג.) דחטויי אומר לבעל
 ג' לו לא מתימן את מהימנא ליה דלא אמרת לי הכ ליה כסדרי:
 אית

אשר יקראו עליו ויגדלו חיותם ויהיו וישיטו ויקימוהו ויערבו בו. **אפילו מוצא באשה**
 ולא יחישון כלם בטקאין קוין ונחמה שחזר חזון. **שטר שרור** בו. **זיוס** כל חיותם
 ויהודו בו. ואמרי מלה ראשונה לאחר חזון. **ליתא ליתא** מלקדס. **מקדס** שם מעשרין על
 שם נחמהל שצבורו. **קשור** ויטל השטר ואין הקרקעות משפיעין שיי לנלוה השנים שלא עליה
 שם יתנה על דין. **לחז** מלה על גור נזכר כל הקלותות. **אין**. **אבל למדי**
 ה' יתנה על מלה. **ועיני** שמתנה חזון האלה כשר לא י' זיוס ונחמה

מסירת הש"ס

(א) כִּי־יָד: וְלִקְחֵן פָּהֶֽה:
(ב) וְלִקְחֵן פֶּה: פִּי־אֶֽה: וְלִקְחֵן
ק־סִמְכֵדִין (ה) לִגְבֹּה:
(ו) וְעִירוּכֵן מִזֶּה: ה' וְלִעֲלֵל
(ז) ה' וְנִיטֵשׁ כֹּף בִּיבֵל־לֵךְ:
(ח) וְנִיטֵשׁ יֵאֵ: וְקִבְּנֵן יֵאֵ:
(ט) וְנִיטֵשׁ חֹסֶ' וְקִבְּנֵן זֶה: דִּימֵה
אֲלֻמֵּה וְעוֹסִ' יוֹמֵה פֶה: וְעוֹסִ'
שְׁבוּעוֹת מֵאָה: דִּימֵה וְלִמְרָה וְעוֹסִ'
חוּלִין עֵי: דִּימֵה מְרָאֵה: (ט) וְדָן
קִבְּנֵן: ה' וְדָן יֵאֵ: (ב) שִׁינֵּן
לִדָּף פָּהֶֽה:

גליון הש"ס

תוס' ד"ה טיגי וכו' אחר
שנחקקה. עיין תשובת
הראנ"ח ח"א סימן פ"ע:

הגהות הב"ח

(א) היום ד"ה ולר' עקיבא וכו' כלפירשתי התם. ג"כ בדף פ"ב. ד"ה והתלושין:

מוסף רש"י (המשך)

[illegible][illegible]

הכותב לאשתו פרק תשיעי כתובות פה.

מסורת הש"ס

(f) נראה ל"ל והיינו טעמא דשמואל מודה דאם נתנו במתנת ש"מ דאינו יכול למחול ובדאמר וכו'.

[illegible]

תפוחו והולכן כל מעט
למחול וכחול של בעל
לא משום טעמו קיושטא
קאמר כדפשיס, וכל טעם
הדבר וזאת מפני שאנו
המנה בענין אלא קאמר
הלוקח כי"ז כדפשיס:
מיהו כי"ז אלא מחלו
יכול הלוקח לגבות ממנו
מזה למימר לו
ב"י דמי שאלתי אלא
כאדרכתא דב"י ינהלי
דמצי' למתבעי' אבל אלו
קאמר כי"ז אלא מחלו
המכיר למחול (ובא) אלא
הלוקח על הנה
וא"ל פרעתי' למחול ושטר
פרעו סבך לך דין וזה
שישבעו שלא פרעו כדיון
כל שטרות ודעין אלא
פרעו וזדמשיבת מזה
ושקול לוקח ה"ש משחבע
מזה ושקול, אלא
מזה מלוח אשחבע לי.

אמרה לי כרבא אלא ר
פוסק הלכה כאביי קרי
היא יירשנה בעלה ואם

לא א טושי' ח'מ' פ'ן
 ס'פ' כ'ג:
לב ב' ח'י פ'ן מ'לכות
 ח'ול ו'ח'ק ל'ס' א'
 מ'ק ע'ש'ן ב' טושי' ש'
 ס'ן מ' ס'פ' כ' ו'ל ו'ס'
 ש'פ' מ'פ' א':
לג ג' מ'י פ'ן מ'לכות
 א'ח'ול ל'ס' ד' מ'ק
 ע'ש'ן ח' טושי' ד' א'י'ע' מ'
 ק' מ'פ' א':
לד ד' מ'י ש' טושי' ש'
 ס'פ' ג':
לה ה' מ'י מ'י' א'ח'ול
 מ'ח'ול ל'ס' א' טושי':
 ח'מ' פ'ן ק' מ'פ' ג':
לו ו' מ'י ש' טושי' ש'
 ס'פ' א':
לז ז' מ'י מ'י' א'ח'ול
 מ'ח'ול ל'ס' ח' מ'ק
 ע'ש'ן ד' טושי' ש' ס'ן
 מ'פ' א':

איל־רֵנ' לִיבֵל דְּלִיסֶכּ
לֵה עֵצָה תִּיבֵל וְחַחֲלָה
לְכַחֲבוּתָהּ דְּמָמָה לִגְבִּי
אֲבוֹה וְתִהְיֶה דְּוִתְרֵתָהּ
מִינָה שְׁמַעָה אִלֵּוּהָ וְאִחֲלִי
אֲמֵר רֵנ' עֲשִׂנוּ עֲצֻמִּין
מְכֻרְבִּי הִינִינִים מִעִיקָרָה
מֵאִי־לֵב דְּהִיבֶנָּה מֵאִי
מִעִיקָרָה סֶכֶּר וּמִבְשָׁךְ
לֵה חֲתַחֲלֵל וּלְבִסָּךְ אִסֵּר
אֲדָם תְּחֻבֵּשׁ שְׁאֵנִי: אָב
קִשָּׁה כִּיּוֹן דְּקִרְנָה אִלֵּה
גִּרְמָא דְּחִיבֵי רֵיכִי הִוָּה
מֵיִיצֵעָה לְעוֹשֵׁר שֶׁשׁ וְנוֹק
לְהַפְסִידֵי לְקוֹפִיסִין: אָב
אִיִּהוּ לְהִרְוִיטֵי דִירֵתֵי קִמְבוּן
וְנוֹקָא מְמִילָא קֶאֱתִי וּמִשּׁוֹם
וְנוֹקָא דְּאֶחָרִיטִי: אָב
רִנְוָא דְּקִרְבִּיבָא: אָב

אמימר מאן דדאין דינא
ן שמתלו ללוה בין שאומר
אבל אם הביא עדים

תיזיל ותיחלה כו'. דאמרינן אפי' יורש מוחל ואמה של זו מכרה של
 שטר חוב שהיה לה על בעלה: עשיתו עמיתו. כקרוז של בעל דין או
 חבאוהובו הכא אלל דינינן ועודנו בראיות אחרות אזהבו או קרובו כך
 למלתי ענה לה לזו הפסיד שנגדסה: מעיקרא. כשאמר קן: לכסוף.
 שנשמרת: אלא תשוב שאני. לפי
 ששלמדנן הימנו ויש שיעשו אף שלא
 לקרובים: ואי פקח הוא. הלוקח:
 מקרקע ליה זוזי. ללוה וסוכרו כהן
 לכחצו על שט"ח שמו קודם שיעשו
 קטונות בין שניהם: מאן דלאין הפסד
 וגרמי. המציא את הגורם הכנס
 לחצירו: מגבי ביה. כהאי שטרא מן
 מוחלו: דמי שטרא מעטלי. כל
 הכיבז שחבירו: ומאן דלאין כו'.
 שפלוטמיהו כבבא קמא בפרק בתרא
 דקטן: ורבי מאיר דף קי' ליה לידע
 וגרמי כדמציא (שם דף ק): נמיאש
 הימנה ולא גדרה הרי זה קידש ומייב
 אלהמיתותו גבי כלאים וקיי"ל כותומים:
 כלומר דמי ניירא עטלמא. כלומר
 אומר שלא מכל לו אלל הייזר והרי
 הוא בידך: פשיה רפרס לרב אשי.
 שבעא הדין לפני רב אשי וסיבזו והקיפו
 בגראות ואגבי מדינא דגרמי: כי
 שטרא לללמי. כלומר גיבוי גמור. כל
 ההפסד דקדק צו כלאר ידקדק הלוקח
 הקורה לזרז לה נזרות שנוקט ישרה
 ותלקס: האי כי דינסי. זה הלוה
 מעות חו סמכה על שיעבוד הקרקע
 היא לא נתנה כלום ואם בשביל נכסי
 מאן ברח הכיטומין כדמיה הוא וזה
 כהן מיד חו ירפתן על הכדובה על
 שיעבוד הקרקע: ואם חויה אלל
 אחד. אין חו אלל כדי ללחמ מהן:
 ובעל חוב יביטין. שלא מנעול דלת:
 וספר משהאיש רוצה כו'. ולא מיישין
 כלומר משום חייא. ודוקא שהשטרות
 נכתבו ביזום אחד אלל אם קדמה
 מן הכדובה חויה גובה: ודאי דאמרינן
 לו. לשון שאלה הוא. אמת הוא
 ששטמעתי שאתם אומרים דבר זה של
 חיימה דמערמין ליה ללוה למכרה
 הלא המלוה עיקר כעוד שלו על
 הקרקע: סולא מעותיו כעוד כוכבים
 יהיה. מעות היה לו לפרוע ואומר של
 עיזד כוכבים הס: לדידך דאמרת
 כו'. כדמסת ערכין צפ' שום היחומין (דף כג). פריעת צ"ח מלוה.
 נגזרה עליו לפרוע חובו ולאמת דבריו דלמי (וחלף יח) הין דקס שיהא הן
 משלן דקס *ולאו שלך דקס (בבא מעיעא דף מט.). כמה דכריס אמריס.
 ללוקה ארבעים (ועי' פ"י רש"י בחולין קלב: עוד שם קי: ד"ה כפחיתו):
 מנין
 אשה משום חייא ומורי ה"ר יחיאל השיב למורי הרב בשם ר"י דמי
 תחנת גאונים שחקנו דלשה ובעל חוב גובין מעטלנין ולעיל דיהב
 יחי' הוה יחי' להו נפקד ליתומים לא מני נקוט להו דבינא עדיפא
 שאלא חיקין שמתרופ מן הלכותות ולא חל שיעבוד כדוה עליהו
 דליקין קנה ומכר אח"ל לא משעבדא חל לא משעבדא וחת"ל משם
 (ומשמע דאי לא משעבדא ליכא לספקי כלל הי גביא צרישא כיון ד
 ורמב"ם. ורבי יחאן בר אבדסה גראה לו כר"ם. ואמת כי גראה
 בשאמר לו זיל את זבין הוה מלוה מעותיו ענינוד כוכבים דלמי כהגון
 כבד לו היה לו ואפי"ה הוקיקו למכור: אמר לא ניהא די צמיח
 דמי. ושם אחא דלין חקקין לנכסי יתומין קטנים קטנא מלחמ משום
 יתומים דגלוס מוקקין אלל הי"ק לא ניהא ליה למעבד מלחמ מאי ו
 דליכא מלוה כופין אי נמי י"ל דבעא מנייה אם כופין אם לאו אע"ג ד
 למעבד מלוה אלל היכא דאמרו מאי אמר ליה תניתיה כו' וי"ת דלא
 דאמר טעמא דלין מוקקין משום כררי אלל חייבא איכא אנכסי והואיל
 כררי"ש כי ליכא אלל לדידך דאמרת מלוה ואע"ג דלית להו נכסי יתמי
 האמרת נמי שריעבוד לא יאה על המעות ולא דמי להו כהשיעבוד
 דלמי לא: פריעבוד בע"ח מצוה. דליכא דלית נכסי איירי דמי
 מנכסי יתומים קטנים דלאו בני מיעבד מלוה ניהו אלל מנכסי יתומין
 כדמוכח צפ' מי שהיה נשוי (לקמן פא): גבי ההוא דשכן קטניה דארעא
 כדמטעא מזהרין עליה והא דאמר כדבול עלים (בבא דף ג:) הניח לכן אצ"ל
 לא לא יהיו מחזירין איכא קלון אציהן הלכך חייבין לשלם אלל משום
 דברבנן לא כייפינן להו ואין גראה דלשכתן דסופין במנות דרבנן כגון

לן דידו כידה דכין שיש לו זכות בנכסים במנה אין יכול למחול וזולתו (והרב דר"ג וביניהם כחובתה בטובת הנאה. פ"י בדמים מועטים שקנאה בספק שאם תמות אצלמן או תתגרש יוכלו הלווק כחובתה איגראש שכיבא אתו לקוחות קתבעו לכרתה.

מסורת הש"ס

[illegible]

אלה "ס"מ" בו' איהו מי הות דיעה דמותיב לה אפוטרופיא. ואין להקשות דלדידה איכא לאוקמי ממניין כשהיא כבר אפוטרופיא ולכן היא חובעת מן בעל לפוטרה דמאי דזוקין לאוקמה ממנה בשבועת אפוטרופיא ולומר להא מיירי ממנה' ככל עיני אפילו לא נעשית עדין אפוטרופיא דסתמא

ממזכסי יחומים ואם היתה אפטרופא בנכסי בעלה יכולים להשביעה שלא גולה את אביו, ו
הטוענים עליה שפרענוך שהייכת לישבע וכן אם מזה היא ולא הספיקה לגבות כתובה מהן ובא
איתם שבועת הירושין שלא פקדנו אמנו. ובפ' כל הנשבעין (דף סח) מקשה תלמודא מהבא למי

להשביעני אלא אומרים לה
תנאי הזה לא הועיל אלא
כשהיו הנכסים בידו אבל
עכשיו שכאו כרשותנו אינו
מועיל תנאי אלא אנו יכולים
להשביעך שלא פרעך אבינו
כדין כל אלמנה הבאה ליפרע

הכותב לאשתו פרק תשיעי כתובות

עין משפט
נר מצוה

(א) [שנועות מד:] (ב) [נמ:]
(ג) [שנועות מד:] (ד) [שנ:]
(ה) [נמחש שס
למח כריסא עי חוס' דרש]
(ו) [שנועות מ' דרש]
(ז) [לקמן פה:] (ח) [שמות כב:]
(ט) [ע' ביחור היטב כריס'
שנועות מה' דרש] [לקמן]
(י) [דף מהא:] (יא) [דף מה']
(יב) [אלקן:] (יג) [וע' חוס' שנועות
מה' דרש מחקן:] (יד) [וע' חוס'
לפיל פ' דרש' שבע וחוס'
שנועות מה' דרש' כל וחוס'
כ"מ לד' דרש' שחאן]

אלא אמר רבא מדרבנן. היא שבויה
ו' מ"ט דפרע דייק כו'. ור"י: בלא
פונם נמי הא קיימא לן (א) בשבויות
דאי א"ל אישבעת לי דלא פרעמתיך
לשבעת ליה והאי נמי הא קא טעין
ליה פרעמתיך ומה לורך בפגימה וכן
בעד אחד מעירה שפורה בלא עד
נמי משבעת ליה הא פרעתיך ליה
בשבויות" מה בין זה לפונם שטרו
ואשבעתי לה הכי האם כי פנים ור"י
האי פרעמתיך משבעתי ליה ואפי' לא
טען לו זה השבע לי אבל כי לא פנים
אפי' א"ל פרעמתיך אי לא א"ל כהדיא
אישבעת לי אמרתיך אישבעת דלא
נתיש שטרו: ונזכר כפונם בעדים.

ו. לא יקום עד אחד באיש
לכל עון ולכל חטאת בכל
חטא אשר יחטא על פי שני
עדים או על פי שלשה
עדים יקום דבר:

(א) רש"י ד"ה אלל וכו'
נשבעות. ג"כ פ' הדיינין דף
מא ע"א: (ב) תוס' ד"ה הא
וכו' לחיס ליה לרבה:

[illegible]

בנסמדם אבל לא על משפט
ויתחתה ועל נסח הבית שפיל
התחומים קצתו הבעל: (אמרי)
לשכנו במ צבדהיה, פיל
עד מה נקרא ששנה ופיל
אמרי נכסי רחמי נתה ואן
צמי יעלי כח שהיה לא
תעני נכסי כאח לו אמר בר
על אפסוראפ ששנשית כחיה
בעלה אבל כי מיתה לקבדה
משכיני אוהה פיל נכבר
נכסי יממי רמא ואן
נכסי מועיל כח לילס, אמר
התחומים לקבדה נכסי מעבר
נכסיהם יחולסו להשבעה
ור"ם אמר אפילו כי משכיני
לקבדה נמא לא משכיני
לא ואמרי נכסיהם לקבדה
למוני לקבדה מוכניני
לא אכסרואה פיל לפרעי
לפלך מס נגולת לא
תחיים או לתחומת האומים
ורבנות מועילת על חומסיהם
ולקבדה אכריז או אחד
מחיתומים מוכניני נכסיהם
לא הכרזה פיל שאן ששנת
דבר ואחרי לא משכיני פיל
לא אוהה מכיניני ששנשית
חולול מכיניני נכסיהם ונמצא
שבתת ששנ: א"י לא משכיני
לא ממעלת על מוכניני

נָקִיעַ שְׁטַרָה: פּוֹנָמַת כְּהוֹנָמַת בְּעֵדִים
הַתְּקַבְּלָתִי מִנֶּה יוֹצֵפִי עֵדִים קִיבְּלָתִּי:
מִי אֲמַרְי: אֵלֶּיךָ דְּרַקְעָה עָפִי בְּעֵדִים
כּוֹס פְּרֵרָה: דֹּהּ דָּק קִיבְּלָה אֲחִימִי עֵדִים
לִפְרַעוֹן מִנֶּה קִמָּה: אִו דְּלִמָּה. לֹא
מִשּׁוֹס דְּדָק הוּא אֵלֶּה אֲחִימֵרֵמִי אֲחִימֵרִי
דְּהוּ עֵדִים הֵמָּה בְּהֵאֵל יוֹנָמָה: אֲלֹ
נִשְׁעָנִין וְנוֹטְלִין. שְׁתַּקֵּי חֲכָמִים לִישַׁע
וְלִטְוֹל וְטַעֲמֵימָה מִפְּרוֹסֵי בְּשׂוּעוֹת צַפִּי
כֹּל הַנִּשְׁעָנִין: שְׂכִיר. אֲמַר לוֹ מִן לִי
שְׂכָרִי וְהוּא אֲזֹמֵר נִתְּתִי: נְגוּל. רֹאדֹה
שְׁכָנִים בְּבִיתוֹ אֲמַר לוֹ מִן לִי כְּלֵי שְׁנִלְתָה
וְהוּא אֲזֹמֵר לֹא נִתְּלִי וְהַעֲדִים רֹא
יִשְׂרָאֵל הַכֹּלִים תַּחַת כִּנְפֵי טִלְיוֹן וְלֹא
דִּיעָא מִה: בְּהַנְבֵּל. רֹאדֹה שְׁכָנִים
לְחֻק בֵּיתוֹ וִידוֹ שֶׁלֹּא חֲבֹל אֲמַר
לוֹ חֲבֵלָה בִּי וְהוּא אֲזֹמֵר לֹא חֲבֵלָתִי
וְחֻנּוּי עַל פִּנְקִסוֹ. שְׂמִיחָה בִּי הַקִּפְּסוּתִי
כִּךְ כְּזוּי פְּלוּי תַּחַת לִפְעֻלִי וְנִתְּתִי
לֵהֶם וְהֵם אֲזֹמְרִים לֹא נִתְּלִנוּ שְׂמִיחָה
נִשְׁעָנִין וְנוֹטְלִין הִימְנוֹ: דּוּדֵי. לְרִיבָה
בְּשׂוּעָה. אֵלֶּיךָ דֹּהּ דָּק אֲמַרְי מוּדִיָּא
בְּהֵאֵל מִנֶּה מִשּׁוֹס עֵדִים הוּא וְלֹא
הִשְׁתָּה אֲנִידָה הֵאֵל: פִּיבֵי כְּמַשִּׁיב
אֲנִידָה. שְׁהִי יֵשׁ לֵה שְׁטַר שֶׁלֹּא עָלִיו
וְלִי בְּעֵזָה הֵאֵל אֲמַרְי כְּנִתְּלִי לָלוֹס:
פְּחוֹס פְּחוֹס מִשּׁוֹס פְּרוּטָה. בְּנִתְּלָה שְׂהִיָּא
מוּדֵה עָלִיו שְׂקִיבָה עוֹשֶׂה עִמּוֹ מִשְׁכּוֹן
וְכַתְּמָ לִי בִּיּוֹס פְּלוּי וְכִן בִּיּוֹס פְּלוּי
וּמִלְרַפְּתָן אֲפִילוֹ פְּחוֹס מִשּׁוֹס
פְּרוּטָה: מִחוּ. לְרִיבָה בְּשׂוּעָה עַל הַשָּׂדֶה
אִו לֹא: פּוֹסֶס. הִיבָה כְּתֻבָּתָהּ אֲלֵךְ
זֶה כְּמוֹ בְּשֹׁטֵר וְהוּא אֲזֹמֵר הַתְּקַבְּלָתִי
כֹּלֵה וְהִיא אֲזֹמְרָת לֹא הַתְּקַבְּלָתִי כֹּלֵס
אֲנִל מוּדֵה אֲנִי שֶׁלֹּא הִתְּתִי עִמִּי
לְכַתּוּבָתִי אֵלֶּה מִנֶּה: מוּדִיָּא בְּתַקְּלָה.
שְׁתַּקְּלָה מִנֶּה: בְּמֵאֵל בְּנִיָּא. אֲפִילוֹ
הִיא אֲזֹמְרָת: כְּבֵאֵל שְׂטַרָה. אֵלֶּה חֲתֻמָּה
בְּעִלְמָה הוּא שְׂהִיָּא אֲזֹמְרָת מוּוִיף הוּא:
בְּאֹמְרָם אֲמַנֵּה הִיאָה בִּינִי לְבִינִי. שְׁטַרָה

דרכה באומרת אמר
עד אחד מעידה שהיא
חמא למימר שבועה
יקום עד אחד באיש
יכלה עון ולכל חטאת
קם הוא לשבועה ו'אמ
מחייבין אותו ממון
אמר רבא שתי תשו
הנשבעין שבתורה נשו
נשבעת ונוטלת ועוד
שיעבוד קרקעות אל
כדי להפיק דעתו ש

נכתב ונחתם כהיום ובפני העדים קבלו
עליו אלף וזו אבל הוא האמין כי שלא תחבטנו אלף מנה: אחד מחייבו
שבועה. על מומן שאילו היו שנים היה משלם עכשיו יבצע שבעה מכתש:
א

סקסין היבא דקיימא ארעא מיקוס והיבא דקיימי וזו ליקוס:
ק הוהב (ב"מ דף טו:) דליפין דאין נשבעין על כפירת שיעבוד
ו בזה אבל בשבועה ש"י עד אחד לא אשכחן ואין לומר דמסתמא
עומ דף מ. ושם לדמרינן אמר ר"נ אמר שמואל לא שנו דהטענה

בְּחֻקָּהּ בְּחַיִּים (כ"ב דף ק"ג: וס') הִכָּה
 וְדִקְדְּקִימָה וְחִי לְיוֹסֵף הָאֵל הַשָּׂרָה לֹא
 חָלָל מִיָּד וְנִתְּנָהּ אֶל אֵל שְׂטֵרָה חֲסָפָה
 בְּעֵלְמָהּ הָאֵל כִּי בְּגִמּוֹן לְחַיִּים לִיה (ו) לְרַבָּה אֶל אֵין
 שְׂטֵרָה חֲסָפָה בְּעֵלְמָה דְּיוֹפִי הָאֵל כִּי
 אָמַר רַבָּה מַה לִּי לְשַׁקֵּר אִי צַעִי אָמַר
 שְׂטֵרָה מַעֲלִיא הָאֵל כִּי וְעוֹד
 אֵין שִׁבְעֵין עָל בְּפִיִּית שִׁיעְבוֹד
 קִרְקָעוֹת. מִקְשֵׁן הָאֵל בִּי
 קִרְקָעוֹת הָאֵל מִנְּהוּ קְרָא לִיִּירִי
 בְּצִנְעוֹת עֵצִי הוֹדַעַת
 שׁוֹיִם דְּהָא אֲשַׁכְחִין בְּיָסֵט
 מִלּוֹק תַּלְמִיתָא אֲחִירִי
 בְּצִנְעוֹת דְּהִירִין (ו) שׁוֹיִם

[illegible][illegible]

הכותב לאשתו פרק תשיעי כתובות פת.

פרק תשיעי

עין משפט נר מצוה

(א) שבעות מה. מו. מה.
(ב) ז"ב ו. שבעות מה.
(ג) ופי' מוס' שבעות מה.
(ד) ערך כד: ע"פ.
(ה) נדפסו: אחת: ורש"י.
(ו) מאלו שיר' מעבר לך.
(ז) ז"ל נפקל כל השבעות.
(ח) ופי' מוס' כ"מ.
(י) ד"ה דמל',

גליון הש"ס

נב' רבא אבי ר"ג אפי'
ב"ה. ע"י תויט' פ"י מ"ה
דמ' ד"ה אחר: תוס' ד"ה
פיה: ופי' ורש"י: נראה
היה: כי כ"מ ד' פ"ה
מוד' דמל' הו':

הגהות הב"ה

(א) נב' ר' יצחק נפחא
ב"ה. ע"י תויט' פ"י מ"ה
דמ' ד"ה אחר: תוס' ד"ה
פיה: ופי' ורש"י: נראה
היה: כי כ"מ ד' פ"ה
מוד' דמל' הו':

תוספות ר"ד

מנכסי ב"ן מנכסי אילן ב"ן
הוא ב"ן וירשיו אין משביעין
אוחה אבל מה אעשה שרי
א"ח הבא ליפרע מנכ"י ל"י
אלא בשבועה. פי' אבא שאול
סבר דבכל לשון שהנחה
עמה הוא מן הדין שבין הוא
ב"ן וירשיו א"מ אוחה שביין
שורה פטרי אוחה שביין
דיריה קאמי וכמו שהוא א"ל
כ"ן וירשיו נמי א"ל א"ל מו
אעשה וכו'. ושם תנא: איני
מועיל לפטור את הורשתי
משבועתי ואפי' שפירש לה
בפירוש לא אני ולא יורשי
ופלגי אהא דמתי' דאמר
מתני' אהא נבי יורשתי ואמר
איהו דלא מהני בהר' תנא
דאפי' דאיהו בהר' לא נביא
מהני' אלא בשבועה כדון
הבא ליפרע מנכ"י: אמר ר' ינאי
א"ש הל' כ"א ב"ש א"מ: כתב
ר' יוד' ופי' דכתב לה דלא
נדר ודלא בשבועה אי' נקי
נדר נקי בשבועה בלתי א"ל
כתב לה ב"ן מנכ"י ב"ן מירש
הבאים אחרי אבל אם כתב
לה ב"ן מנכ"י וב"ן מירש
גובה בלא שבועה ואפילו
תפוס כתובתה ב"ן ממנו
ב"ן מירשיו אחרי כשתם
מתני' דקדתי נדר שבועה
אין לי עליך ולא ליורשי
ולא לבאים ברשותי עליך
ועל יורשתי ועל היב וכו'.
ואינו כ"ל דבריה א"מ
דא"ש ב"ש דקדתי דמתני' א"ל
וכ' אלא אמר אביי אהא
נדר ושבועה אין לי ליורשי
ולבאים ברשותי עליך ועל
יורשתי ועל היב לא הוא ולא
יורשתי ולא היב משביעים
אוחה וא"ו אהא ואתא ר"ש
למיר' ד"ה שבעות כתובתה
הורשתי משביעים אוחה. פי'
דלא מהני לה תנא אלא נבי
דיריה אבא נבי יורשתי כיון
דנכסי' נכסי' מרשותה לא
האני לה תנא אלא אמרי'

אי פקח הוא. האי ענל: לידו שבעה דאורייתא. שהיא נכס או
נכני ואוחה ספר צדו כדאמרין בשבועות ודף לה: וחמורה היא
מאל אכל שבעה דרבנן קללה נעלמה כעין שלנו: יסור לא כפוסה
באפי סהדא. פסע שני: וסמך סהדא קמא אסדהא כפרה.
יציא את שניהם יחד לז"ד שאל
תפסור יעידוה שניהם שנתקבלה
כתובתה: ומוקי לנכד קמאי כהנאה.
יתענה פרעון הראשון ויאלמנה מלוה
הן אלנך שהרי התקבלה כתובתך
שנית וכשתכפור ותאמר לא קבלתי
אלא הפסע האות ועד אחד מעיד
על הראשונה איכא שבעה דאורייתא
נשבעת ולא משלמת ואין כאן שיעבוד
קרקעות שלא מכה כתובה נשבעת:
היינו קמאי כו'. מה שרש"י ז"ל לא
ראה זה ואם תכפור על שמהן אין
כאן אלא עד אחד ותשבע ותטול
שלישית וממלא מפקדי: באפי סהדא
קמא וסדהא כפרה. וה"ה לשני עדים
מן השוק אכל ענה עונה היא שיעור
העד הראשון ששני פסמים פרע ויכול
לעיד על פרעון הכמונה עם חבירו
ועל הפרעון הראשון: יכול לומר
שני כפוסה היו. שני שטרות היו
לי עליך כפרעון הראשון החמורין לך
אחת ונשנית אחת והרי העד הראשון
מעיד לסייעה שאלה שני הפרעונות
לשם כמונה ולא לשם מלוה: דמועד
לכו. לשהדא קמא ובתרא לפני
פרעון השני דעו שגג פרעתי לה
כתובתה צניי אחד מכס והיא כופרת
ואני רואה לפורעה שנית לשם כמונה
שיהיו לי שני עדים צדדי ותשבע את
הראשונים ויש לי עליהן עד אחד
ותמחייב שבעה דאורייתא וכיון
(ו) דשמעיהו ולא מסייע לה האי עד
קמא מו לא מליט למימר לה: כתובת
הו' דמילתא דלא שמיחא הו': פסן
הספ. מנכסות ומה: אי נישא מלוה.
שהלוה קיים והיו מוציין עליו שטר
אניהן: לא שנו. דכי משתבעי
שקלי: שאמרו יתומים. של לזה לוי'ת
ופרעתי וישבעו אלו שבעה שלא
פקדנו ואלא אמר לנו אלא ולא מצינו
שזכר ב"ן שטרותיו ששטר זה פרוע
ונוטלין: כאומר לא פרעתי דמי.
דיון דלמך לא לזה מודה הוא שלא
פרע והרי שטר מוכיח עליו שלזה
לא שנו. דנענו שבעה: שר הנירה.

כך כיוונו: לא שנו. שיהיו ב"ן דין לנכסי אדם שלא בפניו: לא שאל
למוציא. באל לז"ד ותובעת מונוות מנכסי בעלה למכור קרקע ולונוה
נשבעת שלא הניח בידה מעות ליוון מהס: ולא שאל לנכסיה. אם
שאל לה נג: אפסע כסוף. כשתמללמן או תתגרס ותשבע כתובה
תשבע שלא עיכבה בידה משל בעלה כלום: בתפילה. צפיסוק מונוות:
האי יורשין וכו'. בתמיה [כיון דלנפרעת שלא בפניו קאי מלי לשון יורשין
כאלו] הרי הוא קיים: הלכא מקבר בעליו כו'. אשה שכתב לה בעלה
נדר ושבועה אין לי ולא ליורשי עליך: העמיד לנא. על שנתעסקה
אחר מינה ללאו מכה נכסי בעלה באל שבעה זו אלא מכה נכסי
יתומים ונשבעת כדון אפטרופוסם כדתן בשבועות ודף מה: אלו
נשבעין שלא נבעתה ברי השותפין והאריסין והאפטרופין: ואם ר"ש
למימר. אם תובעת כתובתה יורשין משביעין אותה שלא עיכבה
משלחן לאחר מיתת אביהן כלום כדון הנא ליפרע מנכסי יתומים:
אינה

מכיון למה דדחין בירושלמי דמתמה וכו' נפרעין לאדם שלא בפניו
בין אמוראי דנכל ב"ן אמוראי דאק' ישראל דמשלחן בתמיה ג'
הא ליפרע מנכסי יתומים וכו' ורש"י דאבא אלא מראמרי' ר"ש כ"א ש"ם
איתנו ליה ופרע ולא אפטרופוס: איכתיא להו פותחת כתובתה מאי מי אמרי' היינו פוגמת א"ר פוגמת מורה במקצת אלא
מורה במקצת. ח"י פותחת כתובתה תפרע שלא בשבועה כיצד היתה כתובתה אלא וז' ואל' התקבלת כתובתה ויהי אומר: לא
התקבלתי ואיהא אלא מנה נפרעת שלא בשבועה. פי' אין ב"ד משביעין אותה אבל אי עינן הוא תשבע ליה בריא ששביעין
אותה כדריש: מכדי כמאי נבי בהאי שטרא האי שטרא חספא כעלמא. פי' שהיו היא מייפית ומכשתה העדים החתומים בו
אמר ר"א באומרת אמנה היתה לי בני לבני. פי' העדים יפה חתמו והשטר כשר הוא אלא אמנה בנינו שלא אגבה ממנו
אלא מנה א' ע"א מעידה וכו'. סבר רמי ב"ח למימר ש"ד דכתב לה קיום עד א' באיש לכל עון ולכל שטות לכל ע"א ולכתי' הוא
דאנו קם אבל קם הוא לשבועה ואמר מר כ"ס מה' מחייבין אותו מקום א' מחייבין שבעה א"ר ב' שבעות כדבר דאכל דכל
הנשבעין שבתרה נשבעין ולי' וזו נשבעת ונוטלת [ויעוד] דאין נשבעין ע"כ ש"ך אלא א"ר מדרבנן כד' להפסי' דענו של בעל
אמר ר"א ופי' פקח הוא מייחל לה לידו שבעה דאורייתא יחייב לה כתובתה כאפי' תרי סהדי א"ר באפי' סהדא קמא וסדהא בתרא
ומורה לה (ז) דכבר פרעו בפני הראשון והיא כופרת ועתידה היא לתובעם כדי לא תימא ב' כתובתה הרי לי ולפני העד הראשון

שמי כסף אלא נבעתה מלוה והודאת ליה אכל צעד אחד אפי' לא טוענו
אלא כפרותה ועד אחד מעידה שהוא חייב חייב לא שבעה כ' ואומר
דכיון דמני למימר שמואל נטעמיה דלמך פרעו (ז) ופי' דף לה: וסמך
דטענה שמי כסף אפילו לא כפר אלא פרוטה או לא הודה אלא
כפרותה חייב הלכך צעד אחד דלא
שייך חיובא דדידה אלא בכפירה כי
לא טוענו אלא כפרותה מייחב דלי
אמרת צעין מ"מ טענה שמי כסף
א"כ כל שמי כסף אהא ז"ל שיכפור
כדי שלא יתחייב מטעם מודה נמקת
אלא מטעם עד אחד הלכך אית לן
למימר דעל טענת פרוטה מייחב כרי
יתחייב צעד אחד על כפירת פרוטה
כמו נמודה נמקת דברייתא דמייחב
במסקנת מילתיה דשמואל ומינה לא
מקום ששנים מחייבין אותו ממון אחד
מחייבין שבעה לא מקשי לרז דקסבר
כפירת טענה שמי כסף דאין למדין מן
הכללות ואפילו במקום שנאמר בו מון
מיהו קשה לי לעולם צעין טענה
עלמה שמי כסף צעד אחד כמו טענה
נמקת והוא ודאי כפר לו השמי כסף
אכל עד אחד אין מעיד אלא כפרותה
ואמר לנו רבינו מירון אחר דאליכא
דכו"ע אחי' מיימר דשמואל א"ע"ג
דמייחבין שבעה צעד אחד דלאו
דמי' דמייסטר בתורה מקנה לא מצינו
להכא דהתם מין המחייב שבעה
נעלמה מיהא הו' אכל כפירת שיעבוד
קרקעות לא מצינו כסום מקום צנינו
שבעה והלכך גבי עד אחד אית
לן למיפטרניה:

מייחבין לה לידו שבעה דאורייתא.
פירש בקונטרס דנפקא לן
מינה ב"ן שבעה דאורייתא לשבועה
דרבנן דדאורייתא מנקט חפלא
וצדדנן לא נקט והוא עלמנו סומא
דכיון דלמיר' כהנא (ועיין לה. וספ.)
א"ל רב לרז ירמיה מפרטי' דהרז
צ"ד ואשבעה חוץ לז"ד ופי' צקונט'
התם דה"ק ליה דלא לאשבעה צ"ד
דחמירה צלנאקוני חפלא ורבינו
נראה דנפקא מינה אליכא דר' אבא
דלכנא חכמים דלמך שבעות דף מה: כהנא
חזרה למחויב לה היכא דאין יכול
לישבע משלם והאי דינא דדאורייתא
אכל דרבנן אפילו היא משועה על
השבעה לא יניח (ז) לפרוע לה
צדיל ק' היכא דנשבעת ונוטלת
כהנא דהכי מוכח הס' (ז) בשבועות דהיינו (שבעות דף מה: כהנא)
א"ג למאן דאית ליה דדאורייתא לא מפשינן וצדדנן מפשינן
נפקא מינה נמי היכא דאי שבעה דרבנן היא מצי למימר השבע
וטול ואי דאורייתא לא מצי למימר לבעל השבע והפטר כמו שאינו
יכול לומר השבע וטול מ"ר"ס:

ה"ב סמך סהדא קמא אסדהא בתרא כו'. מימה מאי קשיא
ליה הא פלוגתא היא צ"ל זה בורר (מפדרין דף ז'): הלוואה
אחר הלוואה אי מטטרפי דאיכא מ"ד לא צעין ראי' כהנא:
ורבא אמר רב נחמן אפי' בע"ה. ופסק ר"ח דמעשים בכל יום
שלין מוכיחם שלא בפניו לבע"ה ולית דהס להא דר"ר
דלמך אפילו צדעל חזו ואלע"ג דמקשי מינה בערבין פרק שום
היתומים (דף כג.) ואי חישת לשובר התם נמי לגבי הא דלמך כו'
לחוס לשובר ומשני התם טעמא שלא יא כל אחד ואחד נוטל לו
נראה דהתם הש"ס ק"ל הכי מכל מקום כיון דמעשים בכל יום
אמר רבי ירמיה כשריבית אוכלת כו' ואיכא נמי בירושלמי דמודו
איגרי אי אחי הא טעמא ואי לא מחליטין לנכסיה. פירוש ר"ח:

שאמרה התקבלתי מנה בפני פלוני ופלוני מי אמרי' מדרגה בעדים פרעה ה"א אי איתא בעדים בעדים הוה פרע לה א"ר איתרימיה
איתנו ליה ופרע ולא אפטרופוס: איכתיא להו פותחת כתובתה מאי מי אמרי' היינו פוגמת א"ר פוגמת מורה במקצת אלא
מורה במקצת. ח"י פותחת כתובתה תפרע שלא בשבועה כיצד היתה כתובתה אלא וז' ואל' התקבלת כתובתה ויהי אומר: לא
התקבלתי ואיהא אלא מנה נפרעת שלא בשבועה. פי' אין ב"ד משביעין אותה אבל אי עינן הוא תשבע ליה בריא ששביעין
אותה כדריש: מכדי כמאי נבי בהאי שטרא האי שטרא חספא כעלמא. פי' שהיו היא מייפית ומכשתה העדים החתומים בו
אמר ר"א באומרת אמנה היתה לי בני לבני. פי' העדים יפה חתמו והשטר כשר הוא אלא אמנה בנינו שלא אגבה ממנו
אלא מנה א' ע"א מעידה וכו'. סבר רמי ב"ח למימר ש"ד דכתב לה קיום עד א' באיש לכל עון ולכל שטות לכל ע"א ולכתי' הוא
דאנו קם אבל קם הוא לשבועה ואמר מר כ"ס מה' מחייבין אותו מקום א' מחייבין שבעה א"ר ב' שבעות כדבר דאכל דכל
הנשבעין שבתרה נשבעין ולי' וזו נשבעת ונוטלת [ויעוד] דאין נשבעין ע"כ ש"ך אלא א"ר מדרבנן כד' להפסי' דענו של בעל
אמר ר"א ופי' פקח הוא מייחל לה לידו שבעה דאורייתא יחייב לה כתובתה כאפי' תרי סהדי א"ר באפי' סהדא קמא וסדהא בתרא
ומורה לה (ז) דכבר פרעו בפני הראשון והיא כופרת ועתידה היא לתובעם כדי לא תימא ב' כתובתה הרי לי ולפני העד הראשון

(א) ז"ל ומודה ליה דכבר פרעו וכו' ומיהו כנפשי' בשער כ"א ח"א נראה דגריס והוא נמודה לכו שכתב שם פי' הודאת כד"ה שאלה עליו כלום כי אם כתובה אחת עכ"ל.

מוסף רש"י

אילומא מלוה. אם הניח
שטר עליו לא יפרעו אלא
בשבעת יורשין שבעה שלא
פקדנו אלא (שבעות מו.). כל
האומר לא ליורשי כאומר
לא פרעתי דמי. כיון דלמך
לא לימי מודה הוא שלא
פרע. שכל מי שאינו לזה
אילו פרע. זכ"ב (ג.) אבל
בעל חוב יפטר עד שיתור
(ועדיו כ"ב).

תוספות ר"ד (הפסד)

התקבלתי אלא מנה לא
תפרע אלא בשבועה. עד
אחר מעידה שהוא פרוע
כיצד היתה כתובתה אלא
זו ואמר לה התקבלת
בכתבך והיא אומרת לא
התקבלתי ועד אחד מעידה
הוא פרוע לא תפרע
אלא בשבועה. ומנכסי
משועבדים כיצד מכר
נכסיו לאחרים ודאי נפרעת
מן הקרקעות לא תפרע
אלא בשבועה. מנכסי
יתומים כיצד מה והניח
נכסיו ליתומים ובאה
ליפרע מהן לא תפרע אלא
בשבועה. וישאל בפניו
כיצד הולך למדי' והיא
נפרעת שלא בפניו לא
תפרע אלא בשבועה וישא
כ"ו שותבות כתובתה
היורשין משביעין אותה.
א"ה אם לא פגמה כתובתה
ואמרה לא נפרעתי כלום
א' שנין בעל תישבע
לי משביעים לה ואי
לא טעין איהו לא
טענין ליה כ"ד דבמרי'
בשבועות (מה). אבל
הפוגמת אפי' דלא טעין
לה כ"ד טעני ליה ואין
מניחים אותה לפרע אלא
שבועה. סבר רמי ב"ח
למימר שבעה דאורייתא
קדשין לה ב' ונדרה
לי' בקי' והרי' הוראה
במקצת ורביה כקרקע.
א"ר
שתי תשובות כדבר חרז
דכל הנשבעין שבתרה
יטענין על שאלמך
ווי נשבעת ונוטלת ועוד
אין נשבעין על כפירות
שיעבוד קרקעות. פי'
שהכתובה שיעבורה על
הקרקעות ורביה כקרקע.
אלא מדרבנן ב"ט דפרע
היה מוכרין לה דייק
ורמי רבנן שבעה עלה
פי' הכי' דתירוק. פי'
שהורה ונפקא מינה בין
שבועה דאורייתא לרבנן
דבדאורייתא לא מפשינן
ובדרבנן מפשינן ולקמן
נפרש מאי אין בין ש"ד
לשבעות דרבנן: איבעי
לה פוגמת כתובתה
בעדים מהו. פי' כיון

תח א מיי פייח מהל
 גחלות הלכה ה סמג
 גסן לו טושיע ח"מ סי' רל
 סעף טז:
 תב ב מיי פט"ו מהל
 ארבות הלכה דה סמג
 גסן מה טושיע אה"ע סי'
 ק' סעף יב:

בית דין משביעין אותה מיביע יָהִי. תימה אחמי לא משני סבר
לה כדשמואל דלמר ב' צמרא (לקמן קו.) אין פוסקין מונויות
אלא שם איש ומוקי לה לפלוגמא דהון ובני כהנים גדולים כששמו
בו שמת ושפיר קמני ויורשין משביעין אותה וי"ע:

וְקָמִי פִלְגִי בַּפְּלִגְרָא דִּמְנָא
שְׁמִי וְדִמְנָא

ומתני' (ה) כגון שמינה בעלה לאחר מיתה דכזוי צ"ד ליכא לאוקומא דאין נשים אפוטרופסות כדאיסא והיטין דף נג. וסס) וזממנה ליכא לאוקומא דא"כ לבי"ע היורשין משבעין אותה דלא שייך ביה טעמא דמינהו אזי יתומים לא חתרינן דאף שבעי ממנה ולא היו אפוטרופוס והכא אתו רואין דמן דהוין אין מעמידין אשה אפוטרופא:

לאפוקי מדר"א ומחלוקתו.
והשתא אית לן למימר

ההאי דנקט אין הירושין משביעין
 אותה ללו דוקא דהוא הדין הוא עלמו
 דהואיל ובאפטורופסות דחי צעלה
 ממירימא חילוק איכא ואידי דנקט
 בירישה דמילתא תובעת כתובה יורשין
 צעלה דהם יורשים דוקא
 נמי סיפא יורשין ומעשה צא
 ר"ת צאשה שרשיצה צעלה
 ומינה אפטורופא והיתה
 ונתנת הרבה מעות צית
 לצעלה שאין שלה ולא
 צעלה צחי צעלה דכיון דלוקמין
 שמוצעת כתובה דקאמר ר"ש
 כן אימא כרס ובהא
 פסאקין שול (דף פו.) הלכה כהא שאול
 ואם כן הלבנת נמי כבודה מילתא
 דקמסיא אינה מוצעת כתובה
 אף הירשין משביעין אותה אפילו
 מניה אפטורופסות
 למימר דהלכתא כוותיה צחא
 לא אלא היכא דמפרש לן הש"ס
 לעיל דמסקין כהא
 שאול א"כ לפסוק כר"ש דשמעי' מיניה
 חזקיה וי"ל שמוס ללו קוס לן כהיא
 כהא שאול דאיכא פירושי כחיך
 דלעיל ללו ור"ה פסק כר"ש וי"ל
 הלכך המוצעת כתובה
 משביעין אותה על כל דבר
 צידה אפי' צחי צעלה משביעין
 אותה ואם אינה תובעת כתובה אין
 משביעין אלא ע"י טענת צרי
 דבעי לחומי ר"ש כותיה

בגוֹן אֵצֶל שָׂאֵל בֶּן אֵימָא מְרִיס וְאַצָּא שְׂאֵל וְחָנָן הִלְכְתָּא כּוּתִיּהּ:
הוֹצִיָּאָה גַּב וְאִין עָמֹ בַּחוּבָה. כִּפְ"ק דְּכ"מ (דף יז. ו) אָמַר
ר' יוֹחָנָן הַטּוֹעֵן אַחֵר מַעֲשֵׂה בֵּית דִּין לֹא אָמַר כְּלוּם פִּי

בין צננה ותאמים בין צמון האשה והצנות ואפילו במקום שכותבין
כתובה ולא נקטע כתובה אינו נאמן לומר פרעתי ורבי יוחנן לטעמיה
וכותבין שובר אפי' אית ליה דלא אמר כלום מ"מ במקום שכותבין כח
כתובה בידה יכול לבא ליה הפסד שחתבע כתובה צ"ד אחר ואילו
אמר כלום מ"מ לא נאמן לומר פרעתי מנה מינו דאי בעי אמר אלמנה
דבעי רבי יוחנן קאמן צ"ל אלמנה (דף י"ז.) יתומים אומרים נתנו והיא
שפיעטא דעל יתומים להביא ראייה דהטוען אחר מעשה צ"ד לא אמר כ
עמה למקום שאין מכירין שהיא אשמו יהא נאמן לומר פרעתי הכל
יהא נאמן שם לומר פרעתי הכל צנינו דאי בעי אמר לא גרשמיך דהא
מכונן אליבא דרבי יוחנן הוציאה גט ואין נאמן כתובה לאו דוקא גט א
לומר לא אפרע ע"פ שחזירי הכתובה אע"פ ש"כילי ליה הפסד ד
אבד גמי שהלכו להם העדים והוא אומר שכבר פרע והיה לי שובר שלא
הוא כמו שנפרש בגמרא וכן בע"מ שטוען פרוצול היה לי ואבד חה מה
השמיטה שביצית רש"י אומר מן הסתם ואין אש גובה שלא בגט פ
ותקיע לרבי יוחנן במאי בגיא כיון דליכא עדי גרופי ליהמינה צמיון ד
בגיא וי"ל דלרבי דאמר דאלמנה רבין נאמן לכל האשה דאף קודם סכנה ד
כתובה לומר פרעתי אפי' דלית ליה מינו אבל לרב דלא קודם פריך
כותבין כתובה או במקום שכותבין והביאה ראייה שלא כתב לה הכ

ואתא סברא דר"י כסברא דרב פלטי גאון ז"ל שנשאל על המוציא שט"ח על חבריו
שבע שפרעתי והפטר ואמר הויה איני נשבע אלא אתה שיש בידך שטר השבע

מוסף רש"י

השבע בסוף. כשישמו בו
שם ותנא לגבות כחונפה.
השבע שלא עכזה משל בעלה
ליום. ולא תשבע בתחלה.
בשעת גיבור מוות: לקחון קה.
ו אה רבדי כאן ע"א.
אפורטופוס שמינהו אבי
יחזימי ישיבע. כשיגלה
היחזימי ישיבע לכן שאין לו
כדי כלום משלסן (מיסין ב.)

תוספות רי"ד

[illegible]

וְהַיִּדְרֵאֵיטָא בְּמִפְנֵי אֵל
נָא אֵינִי דְרִדְרֹבְנָא
לְמִתְרַבֵּס אֶל מַתְּסִיב
נָא שְׂרַע מִשְׁכֵּם אֵלָּא
לְכִי בִרְבַע שְׁמוֹס דְּאִיל אֹהַ
לְכִי בְּנָא וְאִי מִדְּרִי א
כִּשְׁט אֶתְרַמֵּת דִּלְךָ
נָא אִישְׁכֵּב וּשְׁקֹל. הֲלֵכָּ
כְּעִי לְמִישְׁקִי שְׁכֵב
וְיִקְלֵךְ אִי אֵל פֻּעַל אֵל
כִּמְחִיבִיבֵּיב שְׁכִיבֵה אֵל
לְכִי. לְרַפְסִי עֲלֵיהּ יִנְתֵּב
דְּרַמְרִי לִיהּ אִישְׁכֵּב א
דִּתִּי לְךָ נִבְרָא וְאִי דְפִרְעַת
דִּתִּי לְךָ נִבְרָא וְאִי דְפִרְעַת
[א:] לְכִי לְמִדְרִי לְךָ אֵל
נָא אִישְׁכֵּב לְאַפְסִדִּי
נָא דְמִלְתָּא בְּנָא אֵל
לְדִי לְאַשְׁכֵּבִי וְאַפְסִדִּי
לְכִי בְּעִנֵּה אֵל אֵלָּא
נָא יִנְתֵּב לְךָ לְאַשְׁכֵּבִי
וּשְׁקִי לְךָ וְאִי אֵל דְּרִדְ
דִּתִּי לְךָ בְּנָא וְאִי מִדְּרִי
נָא לְהִוֵּה דְרַמְרִי כֵּל
הַיִּדְרֵאֵיטָא בְּמִפְנֵי אֵל
נָא שְׂרַע לִי וְהָא בְּרַבְעָת
רִיג אֵלָּא לְאַפְסִדִּי לְשִׁכְבָּתֵהּ
וְאִי פִרְעָתִי וְאִי מִלְתָּא

(6) ע"י צטוּש"ע ס"ס 33.

אליהם חובבת כחבבה אין היורשין משיבין אופה. משום שבעת אפטרופוסת דהויא לה אפטרופוס משיביו אבי יומים וס"ל לא ישבע בנצח שאל דאמר חילוף הדברים וטעמיהו מפרש בגיטין צפרק הניקוקין רבנן קברי מינהו בית דין לא ישבע דא"כ מימנע ולא הוי

אינה תובעת כתובתה אין יורשין משביעין אותה וקמפילגי בפלוגתא דחנן ובני כהנים גדולים⁶ דרתנן מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות חנן אומר תשבע בסוף ולא תשבע כתחלה נחלקו עליו בני כהנים גדולים ואמרו תשבע כתחלה ובסוף ר"ש ברחנן רבנן כבני כהנים גדולים מתקיף לה רב שששת האי יורשין משביעין אותה בית דין משביעין אותה מיבעי ליה אלא אמר רב שששת אהא הלכה מקבר בעלה לבית אביה או שחזר לבית חמיה ולא נעשית אפסורפאי אין הורשים משביעין אותה ואם נעשית אפסורפאי יורשין משביעין אותה על העתיד לכא ואין משביעין אותה על מה שעבר ואהא ר"ש למימר כל זמן שתובעת כתובתה יורשין משביעין אותה אינה תובעת כתובתה אין הורשין משביעין אותה וקמפילגי בפלוגתא דאבא שאול ורבנן דתנן⁷ אפסורפוס שמינהו אבי יתומים ישבע מינהו בית דין לא ישבע אבא שאול אומר חילוף הדברים "מינהו בית דין ישבע מינהו אבי יתומים לא ישבע ר"ש כאבא שאול ורבנן כרבנן מתקיף לה אביי האי כל זמן שתובעת כתובתה אם תובעת מיבעי ליה אלא אמר אביי אהא⁸ כתב לה נדר ושבעה אין לי עליך אינו יכול להשביעה כו' נדר ושבעה אין לי ולא ליורשי ולא לכאים ברשותי עליך ועל יורשיך ועל הבאין ברשותך אין יכול להשביעה לא הוא ולא יורשיו ולא הבאין ברשותו לא היא ולא יורשיה ולא הבאין ברשותה ואתא ר"ש למימר כל זמן שתובעת כתובתה יורשין משביעין אותה וקמפילגי בפלוגתא דאבא שאול בן אימא מרים ורבנן ר"ש כאבא שאול ורבנן כרבנן מתקיף לה רב פפא התינח כל זמן שתובעת כתובתה אינה תובעת כתובתה מאי איכא למימר אלא אמר רב פפא לאפוקי מדר"א ומחלוקתו: **מתני'** הוציאה⁹ גט ואין עמו כתובה גובה

גובה

ה'יורשין משציעין על אפוטרופיא שצחי בעלה ואפי' לא פטרה מן השבועה
דלית ליה דר"א ומחלוקתו דאמרי משציעה כל זמן שיראה: **מתני'**
הוליאה גע ואין עמו כחובה. קס"ד צאומרת אדז שטר כתובתי:

יחית ליה בפרק גט פשוט (ב"ד דף קע"א): דכותבין שובר אבל למ"ד אין
האין חייב לפרוע עד שחזיר לו הכמות דכיון דכמה שנאמר שטר
שלא שטר כמותה בידה נהי דלמנו נאמן לומר פרעתי הכל דהא לא
אחזיק אף אין לה עדי הוינא לא עמה שכתובות בידה יפסיד וואוהא
מותרת לא נטלתו על מי להביא ראיה היינו ממונות שעברו אבל בלילה
אכל אין לומר דנפקא מינה נמי כמה שחזיר לו הכמות שאם יבא
גוי דאי בעי אמר אין את אשתי דהא אפי' ישאר שטר כמותה בידה
אין שם עדי גרושין כיון דאין מחזירין כלל אם היא אשמו והכי מפרשין
לומר עדי גט גורב כמותה דהא אינו נאמן לומר פרעתי וגם אינו
סביר דכותבין שובר כמותו ואין עמה גט פירוש עדי הגט היא אורית
היה פעם אחרת ונפסק דאין במיגר דאי בעי אמר לא גרשתיך ומיגר טוב
שכן הוא אלא שפרעו נאמן במיגר דאי בעי אמר לא היה לך פרחבול
שלא בטט שלא בעדי הגט הוהילי ואי אפשר לה להביא עדי גירושין וא"ת
בעי אמר לא גירשתיך דפרסך בגמ' לבי אי לניכא עדי גירושין במאי
אמר לומר פרעתי אין תימא דלאמרו לאחור הסכנה כיון דמודה דאין
אין ולשמואל לאות ליה אין כותבין שובר ומיגר ממני במקום שצד
יירושא דמתני' הוהילי גט היינו גט משא ומכר בעדי הגט גרדיא

לא מוהני ומיסחעיא הדין סברא מהא דגרסי' בפי' האשה שנתאלמנה אר"י א"ר האב
נאמן ואמר' דקאמר מאן אלימא דקאמר ליה פשיטא כל כמיני' ואלא דקאמר מל'

(א) לקמן קד: (ב) גיטין נב.
(אוססתה) נבא בתרא פ"ח.
(ג) (לעיל פו:) (ד) (לעיל פו.
פ"ט.) (ה) ב"מ י"ז: (ו) (דף
נב:) (ז) (דף פו:) (ח) כ"י
ע"ג.

גליון הש"ס

תוס' ד"ה לאמוקי וכו' וא"כ
הלכתא נמי בבבליה. וכעין זה
כתבו תוס' גדה מט ע"א ד"ה
ואבע"א:

הגהות הב"ח

(א) היום' ד"ה וקמפלגי וכו'
כגון שמינה בעלה. ו"ב גם
הלשון משמע הכי ולא נעשית
אפוטרוסיא היינו בפני בעלה
דנצורי ב"ד ה"ל למימר ולא
עשאה אפוטרוסיא:

תוספות רי"ד (המשך)

ותול מהו ששיבועי את הלה
החשב שאין הלה יכול
לחשב בעצמה על מהלך אלא
הוא חושב ומספרת ואם איתר וזה
לישבע (אין) כביא ו' נסתר [הולחן]
ואינו יל' כביא ו' נסתר
דינא אתה לויפס על מהלך
אשר בעמיה דכ"ו ששטור
לשבע וליטול כ"ו להפסי
רעשה של הול' הלכך י"ב איתר
מלוח א קרשטא אקמרת
ומיתע לשרא תשעה והפטר
לשבע טענה ואמרי' לך
ללוח א קרשטא אקמרת
החשבא ואי לא פועי'
החשבא שטור' וזהלכך נ' שבעה
החשבא מפני כ"דן כל שבעה
ורבנן כל' את הוה מיתע
מזארייתא לישבע וליטול
ללוח איתר לויפס על
החשבא הוה יל' א' ושבע
כ"דן ו' תפסי' ללוח איתר
כלום וכן מצאנא ששטא
בכ"ו ה' נאון יל' איתר
שדחוקין בענין תשובות
כ"דן פטור אקמרת וסבר
לחשבא אנה ודחובי' לו
פטר וה' יל' דאיתר תשובות
מיתע פטור יל' איתר א' נסמא
ששטא אלא דינא דאיתר על
השטא אלא א' חסן יל' איתר
בשטור חשבא לשטר כמאן
לדית' וטענה הוה איתר
פעני' לך הדין קמאן
וכדא מפסית לך קרעא ל' א' מי'
נחב' לדחוי' אלא מיהו
שבעות תיסא אה' איתר
ל' עליה הוה א' ג' איתר
ומדחב' ל' משום הוה א'

[illegible]

ע א ב מ"י פ"ט מהל'
שמיעה הלהה בד סמג
לארץ רפא טוש"ע ח"מ ס"י
סו סעף לג'
עא ג ד מ"י פ"ט מהל'
אישות ה"י כח סמג
עשן מח טוש"ע אה"ע ס"י ק
סעף ט וזכ'
עב ה מ"י שס ה"י כו
טוש"ע שס סעף יא:

נמי אי שמואל לית ליה דרבי יוחנן
האמר לא אמר כלום אס לא מתיא
הגט ממס ישה גאמן לומר פרעתי
אפילו בתקום שזין כותבין גטע הוי
בתקום כחוקס דהיי הוי בני למימר
אזיי התם צפ"ק דצ"מ (דף ח' ושס)
כתובה ואין עמה גט היא אומרת
אבד גיטי ולא נקער והוא אומר אבד
שוברי כעבר גתה כתובתה בגט
ונקער והיה לי שובר של אבד תחזור
ותגבה בעידי מיתה כשתחלמנן וה"ה
שהיה יכול לטעון שלא פרע לה עדיין
מי"מ יכול לומר לא אפרע עד שתחזיר
הגט ויגרעו וכן הסכנה ואילו אשה
גובה שלל בגט רק שיש עידי גירושין
לדינא מינו והכתי לא פריך בגמרא
אלא לרב אבל לשמואל דמיירי דבא"כ
עדי גירושין אחי ליה שפיר וה"נ
הוי פ' דתמנ"ו מעיקרא לאזיי צפ"ק
דצ"מ (שס) ולצבוק מסיק כר' יוחנן
ומכיל לה בתקום כותבין ומפרש
כמו שפירשתי אליבא דרבי יוחנן
דהוציאה גט היינו עידי גט וא"ת והא
בפרק גט פשוט (כ"ד דף קפא: ושס)
משמע דסבר אבד דאין כותבין שובר
דקאמר אבד אבד שובר דאזי לא יאכל
הלא וחדי ווא"כ אחאי גובה כתובתה
והא יכול לנא לדי הפסד ע"י מה
שנשאר גט וכתובה צידה כדפרי וי"ל
לדא"י עימדי כגון שיש עדים שנשפרה
הכתובה "ואינחא ליה טפי לאוואמי
בתקום שכותבין וישרפה מלאומי

דלמא מפקא דה לר
רב במקום שאין כותבין
אמר אף במקום שבו
כותבין שובר אמר רב
מיניה דמר שמואל
ואמר כותבין עליו
שכותבין ואמרה לא
ראיה ואף רב הדר ביה
שכותבין בין במקום
עיקר כתובה גובה תוס'
יכא וישיב תנן כתוב
אומרת אכר גיטי והוא
בע"ה שהוציא שטר
הרי אלו לא יפרעו
לה במקום שאין כותבין
ליה אייתי ראיה ואי
ליה זיל פרעיה אלא
גביא תוספת מיהא
הכא כותבין עסקינן
גירושין מינו דיכול

בצמקוס שאין כותבין מדקמני כחובה ואין עמה גט דנ"ל דוחק
בדעתבז לא חיהו וסינה התנהג] ולהי' גביא שפיר צעירי הגט גרידא
ואע"פ שהגט נשאר בידה היינו לא אפשר וכתיבין שובר דמני
בעינא לאתקוני ציה ולית ליה לאבי דקרעין ליה וכתבין
לחיה לאבי כו' דלאחר קבלה א"צ בטר דלשעה מרבא וכן היה אין עבד
לוליה לאבי מלהו וסבר קבלה וכתבין שובר ואלו דמני כפוטרי (דף י"א וסא)
דמני חיה שוברת כחובתה ויואלת ואמר בגמרא ש"מ כותבין
שובר אמר אבי תני מקרעין לא משום דלית ליה לאבי דאין
כותבין שובר אלא דחיי דמהא לינא למשמע מינה מעד דהא רבא
דלית ליה בדלוי פוקר גט פשוט (ב"ב קפ"א) דכותבין שובר דחי
דמני התם כפוטרי שובר אין במקום קמין כותבין כחובה [ואהיה
סוגיא דהתם קשה דמאי פריך ש"מ כותבין שובר התם ע"כ הוא
לשובר דאין כותבין שוברת לה כלום שהרי הפסידה כחובתה וא"א לדוחק
שסתמינו וי"ל דהתם דייק מדקמני שוברת ולא קמני יואלת בלא כחובה
ממלל דעגלהו כותבין: **ש"מ** בותבין שובר. פי' בקומרתם ואין
קיי"ל דאין כותבין צבבא בטרם (דף קע"א:) ואין נראה לר"י דלדברה
התם משמע דקיימא לן דכותבין דקאמר דלחובה דכתבין צבבא
וכו' ומתקנת הכי כסמא דהש"ס משמע דהכי הולכא ונראה לר"י
דה"פ ש"מ כותבין שובר ומקשי למ"ד התם דאין כותבין ומדסיפא
דקמני וזה אומר אבד שובר לא היה מני למידק כ"כ דלמלא לא
הוקיעוהו לפרוע ע"כ שובר אלא ההוא לפנים משורת הדין עבד א"צ
כלל כמה דמני למידק מרישא (דקמני) וא"ת כסמא דס"ד דליירי
בצמקוס שכותבין כחובה הכי יפרש חת"י דלמא גובה כחובתה
בגט ולא בצמקוס וי"ל דיפרש כ"י יוסט:

כשהביאה רחיה שלא כחז לה ו"א"ת מיון דנמקוס שכותבין
הוא נחיש שמה אחר"כ כתב דהא בריר פ"ב לעיל (דף ע"ו: ח"ס"י) להדי
העובדין. ונתקיימה הא דקמי' בצרייתא אידידא כתובהה שפרה כתובהה כגון
הלאחרית עדים שכתבין דנמקוס אין כותבין משמע דנמקוס
שכותבין לא גביא דחיישין שמה כתב לה אחרת וי"ל דהתם שכבר
נכתב שהביאה רחיה שלא כתב לה בשעת נשואין חו ליהא למהש שמה
ותפסת. ומייר' ממנ' בין במקום שכותבין בין במקום שאין כותבין
שוכר בידה ג' אוליה ג' ואין עמו כתובה לא כתבה אפי' מנה ומאחיה
זה בידה דכשתתאלמן תגבה שנית מנה ומאחיה בעידי מיתה הואיל
וזהה דאית לה גט אבל אלמנה במאי תגבה עיקר אס לא בכחמה
גלה לא קאי ומיהו אי תמרינן לרב דאפי' אין כתובה בידה גובה
ורבי יוחנן גמי מפרש הכי דפררשית לעיל ואם תאמר האומר רב
המנונא

[illegible]

א.י. פי' אנה עונה. ואסיק

הכותב לאשתו פרק תשיעי כתובות

٢٠

עין משפט
נר מצוה

עַה א ב ג מ״י פ״א
מהל' אישות הלכה ו
טושיע אה״ע פ״י סו טעיק
יא

א ד מיי פייט שס הל' ח
סמג עשין מח ולחזק
פא עוש'ע אה'ע סי קיא
סעיף יא:
ב ה מיי שס הל' ז
עוש'ע שס סעיף ח:

תוספות רי"ד (המשך)

וברקח האומר בקרידושי:
 שני גיטין וכו'
 מחובות גובה 'ב מחובות
 כ' מחובות וגט א' או כ'
 מחובות כ' גיטין או כ' או כ'
 וכו' ולמה לא יגבה אלא מחובות א' שהעגש
 הוא חכמה ופחיתות 'ב'
 מחובות הראשונה הוא
 מחזירין קטן שהשיאו
 אביו מחובות קיימת
 שצ"ע ק"י קיימה ין
 שגמריה ואשר נעמו
 כחבתה קיימת שצ"ע כ'
 מחובות 'פ' 'ב' קיים וכו'
 קיימה זמן מחובות א'
 קודם לזמן גט א' והזמן
 מחובות ב' קודם לזמן גט
 ב' שנסבה שניה 'א' ומכאן
 היה תחלתה גיטת כ' ושניה
 ב' וככה לא גיטת כ' ושניה
 ג' החזירה וכתב לה מחובות
 ב' ושניה 'א' גיטתה וכתב
 לה גיטת כ' ושניה 'א' גיטתה
 א' של נשואי א' שדיקן
 ששכחור החזירה כתב לה
 מחובות גיטתה 'א' מחובות
 ב' אלא שצ"ע מחובות א'
 החזירה ב' מחובות א'
 אחרי ו' וגט א' אינה גובה
 אלא מחובות א' שאין כאן
 גיטתה 'א' נשואי א' ומה ש'
 לה ב' מחובות א' שהנסבה
 מהן אלא שנסבה אחיה
 שחזרה א' אלא וכו' וכן
 דמריה קיימן וכו' וכן
 מחובות ב' גיטין זה אשר
 היה כגון שנסבה חזרה
 א' ומכאן לא מחובות וכו'
 גיטתה וב' כנסה לזה
 כתב לה מחובות וברביעית
 גיטתה א' לא אלא מחובות
 א' כיון שכעשה החזירה
 לה כתב לה מחובות

[illegible]

גדיל וקיימה אין לה אלא
בגן עובר מוככים שנשא
היה שכתב לה בגיורו אינו
זונה כבעלה ודוקא אם
מוככים בגיורו וככת לה
בגיוניהו הכל הוא בטל: כ'
' לא קתני אין לה [אלא]
מהיה תיובתא ר"ע דאמר
מתנה יוצאין על שדה א'
שעבודי' דקמא נדקאמר
שעבודי' הלאה גזבה וחזרו
מי איתמר עלה אמר ר"פ

לֹא שֶׁנּוּ אֵלֶּה מִנֵּה וּמֵאֵתִים בְּרִי. וְהָיָה אִיכָּךְ מֵאִי קָמְלִי מִמֶּנִּי
שֶׁעַל מִנֵּה כֵן קִימָה אִפִּי לֹא כִּכְזֹל מֵעוֹלָם יֵשׁ לֵה כְּמוֹתָ
וְיִשְׁכַּח לְחִימָר לְדַשְׁמוּעִינִי דַּעֲרֹפֶה מִמֶּשְׁעֵבְדִּי אַעֲרֹג דְּלִית לִיָּה קֵלָה
לְהֵלֵךְ שְׁעָרָה וְהָאֵל עַל כִּתְּכָן לֹא גִבִּיר מִמֶּשְׁעֵבְדִּי מְדוּקָשׁ הוּא וְאִתִּי
לְעִרְקוֹן לְקוֹחוֹת מֵהָאֵל שֶׁמֶכֶר קוֹדֵשׁ
שֶׁמִּגִּיירָה וְאִפְסוּרֹפּוֹס קוֹדֵשׁ שֶׁהִגְדִּיל
וְיִלֵּל לְדַשְׁמוּעִינִי הֵיכָל דְּנִשְׁאָה בְּחוּלָה
אַעֲרֹג אֶל דְּשִׁגְלָהּ אוֹ מִגִּיירָה כִּכֵּר
הִיא עֲבוּלָה אִפִּי הִכִּי יֵשׁ לֵה כְּמוֹתָ
מֵאֵתִים שֶׁעַל מִנֵּה כֵן קִימָה שִׁיחָה
עֲשִׂיו כְּחִמְלֵת נִשְׁוֹחֵה :

הדרן עלך הכותב

(א) מי שהיה. מדקמי הראשונה קודמת מכלל דאי דאקדמה שניה ותפסה לא מפקינ מניה. דבסיפא קמי קודמין לירשי דראשונה והתם אפי' קדמו יורשי דראשון' דתפסו מפקינ מניהו דמשמע דבסמוך דפשיטא ליה להש"ס דמוציאין ממדה ההוא יוצא דליכא נמינ דליידי דמני ירשא קודמין נתנא מני דבסיפא קודמין: **שמע** מינה בע"י חוב

[illegible]

וגבה גבה וה"ה אחת לשניה וארבעה
 עשילת דלת ולקמן פריך לה ר"ח
 הקדש ודאי מה שגבה גבה דלין
 גבה והא דאמר בשילהי המניח
 על לא עשו כלום ופריך בשלמא
 צבע חוב קדם וגבה ש"מ צבע חוב
 במקרקעי דמי כדאמר התם דלית
 שגבה גבה ממטלטלי דלכל הפחות
 עלה הש"ס דחמיק נמי שמע מינה
 כל צמטלטלין דלוקח דלדעתה דמי
 ננס ודאמר צבעל חוב מוחזר שקדם
 דהא דלמן לקמן לכולי ענינא מה
 משום דלקמן נמי צמטלטלי איירי
 דהא לאו ככחזה צטטר דמיא וחזר
 נספלו (לעיל פ"א ד"ה ר"ח) ומפסיק ר"ת
 פ"לוגייתיה צבעל חוב מוחזר שגבה
 ראשון דצמטלטלי איירי כהא ואח"כ
 גמול במשל שבה מיהו ק"ק לאיכא
 לא גבה: **מודלא** קתני אם קדמה
 פסא מוסיף מיהו ממלל דאי קדמה
 פסא קודמת לגמרי דומיא דסיפא:

[illegible]

לֹא שָׁנוּ אִמָּא מִנָּה וּמִפָּא
שְׁעַל מִנָּה כֵּן קִימָה
וְלִיכָא לַמִּיכָר דְּלִשְׁמוּעִין ד'
לְהֵאֵי שְׁטָרָא וְהָא עַל כִּרְמָךְ

קיימה יגר שנתגיירה אשתו עמו כתובתה
קיימת שעל מנת כן קיימה: גמ' אמר רב
ההוא לא שנו יאלא מנה מאתים אבל תוספת
אין לה ורב יהודה אמר אפי' תוספת יש לה
ממיתבי חידשו נופלת מה שחידשו חידשו
אין לא חידשו לא אימא אף מה שחידשו
והוא לא תני הכי חידשו נופלת מה שחידשו
חידשו כחלה גובה מאתים ואלמנה מנה
תלויבת דרב יהודה רב יהודה: מתניתין
אמעייתיה הוא סבר כתובתה קיימת אכולה
מילתא קאי ולא היא אעיקר כתובה קאי:

הדרן עלך הכותב לאשתו

מי שהיה יָנְשׁוּ שְׁתֵּי נָשִׁים וּמֵת הָרִאשׁוֹנָה
קודמת לשניה ויורשי הראשונה
קודמין ליורשי שניה ^{והנשא את הראשונה}
ומתה נשא שניה ומת הוא שניה ויורשיה
קודמין ליורשי הראשונה: **גמ'** מדרקתני
הראשונה קודמת לשניה ולא קתני הראשונה
יש לה והשניה אין לה מכלל דאי קדמה
שניה ותפסה לא מפקין מינה שמע מינה
^בבעל חוב מאוחר שקדם וגבה מה שגבה
גבה לעולם אימא לך מה שגבה לא גבה
ומאי קודמת לגמרי קתני כדתנן **ב"ב** קודם
לבת איכא דאמרי מולא קתני אם קדמה
מכלל דאי קדמה שניה ותפסה מפקין מינה
ים וגבה מה שגבה לא גבה לעולם אימא לך
שניה ויורשיה קודמין ליורשי הראשונה
תנא

אשר תשיג ידו שלא היה לו יותר סכר נתן לשניה מה
מאחר שקדם וגבה מה שגבה גבה אע"ג דלא שייך
לא גבה לכו"ע והסם אמרין מה שגבה גבה ומירן
ש במטלטלין לפיכך מה שגבה גבה אבל במקרקעי מה
שגבה והגביו צין חב שלא היה צין היות של של
של שלא היה צבל חוב קדם ואפי' היות של שלא חס
היה במטלטלי מיייר לא קשיא מיייר דשור חס ש
ליה וכענין זה היה רגיל רבינו חס לפרש שמע מינה
ומיין כ"מ דלמר מטלטלי משמעדי לכתובה והא דמת
זרקא וצבעל חוב דלדעתא דהי לא נחית לקנות שטבדור
בול הוציא חס והא דבעל לאסוקי נמי לקמן פלוגתא
לא לא לימא מוס תנא מה שגבה גבה והוציא למימר
גבה הקדם שאני דלא מצי לשנוי משום דבערין מט
על פה הלך מה שגבה גבה וקסבר מלוה הכתובה
ומטלטלי דיתמי לא משמעדי לכתובה כמו שהוכחתי בשילהי אה
גבה גבה ואפי' קא סתמא כן נס דמסיק שמואל לא
נמי כדפירשו עיל כדי שלא תטעול דלת ולי נראה כמירור
ומת והניח מלוה או פקדון צד אחרים ר"י טרפון אומ
גבה היי שמע מינה דלמא מחני במקרקעי לכלויל על
ו' מימא לי אדרבה אימא איפכא מדלא קמי קדמה שיהי
רבי דטפי רוי"ל למימני אין מוסיאין כדי שלא נטעה

היתה עמו. ודוק! אם כתב קורס כס
מנה כעבדו של ש"י אכן כ"ר חתם
ב"ר ישראל אבולפיון על כל חתימה
כלום ש"ע"ן כן קיימה ואם לא
כתב חתמו ש"י אכן כ"ר חתם אם
נחשבו והתעורר שיש א"ל על חתימה
כתובה וגט' א' אנה טובה אלא על
כ"ר חתם אחריהם אלא אינה טובה אלא
כ"ר ב"ר ישראל הוציאו בזה אחר זה
בא"ז בטל ש"א"ה. פי' ואינו טורף
כ"ר נעדר שנפתחה. והמורה פי' חתם
ובזה דשמן על חתמו ולא מ' חתם

אם גט קודם לכתוב. הרי כתב
ביתנו כחצונו קיימם. שכתב לה
 שכתב לה צדדיה עובד כוכבים: **א**
 נחאי צ"ד דלויז בשטר לא גביז
 קטן מהגדיל וגר מהגמירזל אם
 חסר כלום על כתובה ראשונה:
מה שחידשו. וקא סלקא דעמינ מה
 שחידשו על מנה מאתים: **אף** מה
 שחידשו. על תוספת ראשונה: **אכולא**
 מילתא. על כל הכבוד בשטר כחצונו:
 הדבר הבטח

מ' שד"ה נשוי ירוש' הראשונה.
אם ממו נשוי אחריו
עד שלח הספיקו לגבות: נשא הראשונה
ומסה. במיזו נשא שנית ומת הוא
ויורש' הראשונה בנאין ותובענין כתובת
בנין דכרין כמו ששנינו (לעיל דף נב):
בנין דכרין דיהיון ליכי מינאי' כו' או
זרעם לחלוק ירושה אביהם: שניה
ויורש'ה קודמין. שיהא בעלת חוב דהא
ראשונה בנאין לירש את אביהן דהא
אינון ירמון מן לפיכך פורעין את
החוב תמילה והשאר ירושה: גמ'
מדקמני לישנא דקודמת ולא קמני
כו'. ועל כרחך כשאין שם אלא
שני כתובת אחת קאמר דאי לא אלא
נפקא מינה דקודמת: ש"מ. קודמת
לכתמילה אכל אם קדמה שניה
ומתספח לא מפיקין מינה: לגמרי.
לכן. ועל כרחך קודם לגמרי הוא:
א"ר. דבעי למימני שפסא שניה
ויורש'ה לישנא דקודמין ולא שיין
למימני דהא אם קדמו ומפסו אין
מוציאין מידם דקא דרש מוציאין אם
מפסו אחתיון בדרקע דהא נכסי
אישתעודו לשטר דבעל חוב:

שניה ותפסם אין מוציאין מידה
שמשע מינה בעל חוב מאחור ע
מה שגבה גבה "אידי דח
לראשונה נמי יאל משום דהיינו נמי
לראשונה ומ"מ חזין ההם ללדמרי
האם למסקי בשילהי פירקין דמה
לחוש הוציל והכל הקדש עוד קדמו
את הכל (ב"ק דף נ: ושם) קדמו
הזיק עד שלא נתן חזקין קדמו אלל
מאחור שגבה וחסם מה שגבה לא
ליה קלא כיון דגנת תורא נגחא ק
במטעלי אים לן לאוקמה ותוקמין
מה שגבה לא גבה היינו נמי בנכסיו
מטעלי נחת דינא הוא ללדמרי קדמו
וגבה היו נמי במטעלי אלל במקרי
שגבה לא גבה ובערפין מסיק מה
כפירשטו ועוד ים לומר דבערפין
דבינו חס ממירוח וז לרבי מאיר גופיה
הך סוגיא במקרקעי וי"ק ש"מ מה
ואפי"נ טריפין מה הלוקומה עד חז
כרזי טרפון ללדמרי לעיל (דף פז.) מ
לדמרי למסיק שמע מינה מה שגבה
שניה ותפסם אין מוציאין מידה כפד
שניה ותפסם אין מוציאין מידה וא

[illegible]

(ע"י חו"ס' סנהדרין עו:
 ה' סמוך לפרקו וי"א).
 [תוספתא פ"ט].
 [לקמן קא': נכורות מ':
 ה"ב קלג': (ד' שביעות
 ח. (ס) [לקמן מ': ז"ק לר.
 ירכין ז': (ו) [ז"ב קטו].
 שבת ל' ו"ט"ג: (ח) [ז"ל
 שגדל או נחביר],
 מכלל עד סוף הערך
 (חומ"ס רבינו שמשון).

תוספות ר"ד

[illegible][illegible]

י כתובה עצמה אמרין אין
בזוהי אינה נפטרת: א"ל מ
אלמנה מן האירוסין י"ל כ
פורה אי מהני איבא למימ
אית לא היה פשוט להן ש
כתובה עד שכתוב לה וראי
אבל ראיתי שרבינו האי
אמון לית גט רב אמר כופ
עצמו כופין אותו לית
מי מצא ממזר לא ידש
ר קשישא דחיי בעלמא
ל עיקר שבכמה מקומות

י"א א ב מ"ו פ"ח מהל'
 מלוה וזהו הל' ט סמג
 עשין כל טו"ש"ע פ"ח ס'
 קד סעף ג:
 י"ב ג ד מ"ו סס הל' י
 טו"ש"ע שס ס' קו
 סעף ו:
 י"ג ה טו"ש"ע פ"ח ס'
 קס סעף ז:

תוספות רי"ד

ונתמעטו וכו' בהן יורשין
כתובה של מרובה כך
מועטין ונתרבו וכו' בהן
יורשין כתובה מועטת
לחלוק בשוה שהכל דולץ
אחר שעת מיחת האב:
היא גכרא דהוה מסיק ב'
אלפא וזוי הו"ל תרי אפדני
ובנתינו תרא בה' מאת
ותדא בה' מאת אהל
ב"ח טרפא לחד מיניהו
הדר אתא קטריף לאידך
שקיל תרא אלפא וזוי
אהל לגביה איל א' שניא

[illegible][illegible]

צפם כל כח וכוות שיש
בר שהוא גיבה נגד
המורכב כל האלף אלא
הממ"ש כגון שאנו יוצה
לקנותו ולמפסיד לזה
היהוה שואל מבי"ה שיכתוב
לי טרפס שאין כותב לי
אלא כותב: הריא בברא
היהוה מסביב ק"ו וזו
היהוה תרי קטני דאדעא
ובכונה דהוה בחשנין וד
בחמשיין אתא בי"ה טרפ
לח מנייה דאדעא אתא
שקדל ל"ה לאדק שקל
שזוי וזל לב"ה א"ל אי
שזוי לך ק"ו וזי לחי ואי
אלא שקל ק"ו וזי לחי
היהוה י"ה למיכר היה
סבר ואם אמרו התמימים

בך מועצין ונתרבו ובו בהן יורשין. פי' בקונטרס וחולקין בשוה וכן פי' ר"ח ואע"ג דדרש מי שמת (וי"ד דף קנט: וסג) גבי נכסים מועטים להננות ויונו והננים ישאלו על הפתחים אמריין דבין מועטין ונתרבו דין מרובין ונתמעטו יד הננים על העלייה והננים ירשו והננות חזרו ולא אמריין מועטים ונתרבו כד זכר בסן הננות כדאמר הכא דכח דזכו בני כחוצה הקטנה לחלוק בשוה היינו משום דכלל דוכחה דאלין טפי כתר נחלה דאורייתא ועוד מפרש רבי כסם ששמרובין ונתמעטו וכו' כן יורשין ונתרבו וכו' כן יורשין בני כחוצה גדולה כן מועטין ונתרבו וכו' כן יורשין בני כחוצה גדולה ואע"ג דאלין הכא כתר תקנתא דרבנן טפי מהסם משום דאע"ג דאלין כתר תקנתא דרבנן הכא לא מיעקר נחלה דאורייתא אבל מהסם אי אולת כתר תקנתא דרבנן מיעקר לגמרי נחלה דאורייתא ולא ירשו הננים כלל.) מ"ר:

בכמה כתבין רבינא
אמר בחמש מאה
ההוא גברא דהוה מסק
תרי קטיני דארעא ח
בחמשין אתא בעל ח
הדר אתא וקטריף לא
לגביה וא"ל אי שויא
שקול ק' זוזי ואיסתל
היינו מתני' אם אמרו
דמי התם אית להו פ
פסידא אית ליה מאה
בכמה כתבין רבינא
אמר בחמשין והלכ
גברא דהוה מסק ביה
קטינא דארעא דהוה
בעל חוב וקטריף ליה
חמשין זוזי הדר מטריף

והולכתא בחפש סאה. ללא חשיון כמו שבת: **דובנה** לכתובתה ראיתיה בנשיבת הנאה. מכלן נראה לר"ם דהא דלמר ו"בש נותלין ופב"ק דר"מ דף נ"ו. וס"פ מה שאירש מאבא מכור ק"ך לא אמר כלום הי"מ כשאמר מה שאירש מאבא סהם אבל אם אמר שזה ז"ו שאירש קנה ואפי' למ"ד אין פסדו מנקט דבר שכל לא לעולם כלו ולא הכי היקף מכל כל עיקר כהויתא אלא דהיינו מה שאירש מאימא לנשן ראשון שפי' רש"י שהימה אמו נשואה ובעל ולכן קאמר עניות הנאה ודמשמע שאם תמות יירשנה בעל או אפי' ימות בעלה כהייא שמה ימות ב"ס הבן כהייא ואין ללווקא בה כלום

[illegible]

וְיָדוּ כֵּן. יִרְדְּשׁ כְּמוֹתָהּ הַקְטָנָה לְחַלּוֹק הַכֵּל בְּשׂוֹה הַאֲוִיל וּבִשְׁעַת מִיתָהּ
אֵלֶּה הֵיוּ בְּהָ מוֹתָהּ: **מִסְקִי בִיט**, נִשְׁיָם בּוֹ: **שָׁקֵל**, לִקּוֹחַ אֲלֵפֶס זָוִי:
אֵי שׁוּיָה לָךְ, הֵיחָא חֲדָא לְקַבְּלָהּ בְּחֻבּוּ שָׁקֵל וּתְנִיחַ לִי אֵת זֶה: **וְאִיסְהֵלֵק**,
לְמַחְרֹוּתָהּ: **הֵיטוּ מַסְנִי**, מַמְחִי' מִיֵּינִן לְמִיגְמַר הָאֵל דִּינָא דִּלָּא מִלָּא
טַעֲמִין לֵב הָאֵל לִקּוֹחַ בְּהָ שְׁרֵי הַרְיָה מַעֲלָה
עַל דְּמִיָּה: **אִית לָהּ פְּסִידָא**, אִית לָהּ פְּסִידָא, לִבְנֵי
כְּמוֹתָהּ הַקְטָנָה בְּהַעֲלֹתָן שֶׁל אֲלוֹ:
וּמִירְפָא בְּכַמָּה כְּבִינִין, הָרִי לִקּוֹחַ זֶה
מִכְרָה לְנוֹשָׁה בְּחָפֵץ וְזוֹ לְפַצְלוֹת מַחְבּוֹ
וְחֹזֵר עַל לְכַבּוֹר לִי שֶׁטֶר טִירְפָא
עַל זֶה שֶׁמְכָרָה לִי בְּחֻחְרִית וְהָרִי
טִרְפּוֹה מִמֶּנּוּ דְּמִי אֲחָךְ וְזוֹ שְׁהִי
מַחְבִּי בְּכַמָּה כְּבִינִין לִיָּה טִירְפָא
בְּחָפֵס כְּשִׁיעוֹר מַחְבּוֹ אִזְּזָה
שְׁהִי קִן קִנְיָה מִמֶּנּוּ: **קַטְיִי דִירָפָא**,
שְׂדוֹת קִטְנוֹת: **מָלוֹה**, מָלוֹה **דִּי הִיסוּתִים**
לְפָרוּעַ חוּב אֲבִיתָן, מַשּׁוּם כְּבוֹד
אֲבִיתָן אֲלֵס שְׁאִין לְבִית דִּין (לְכַפּוֹן)
עַל כֵּךְ דִּלְלוֹ מָלוֹה עֲשֵׂה מִפְּרוּשָׁת
הִיא כְּסוּהָ וְלִכְלּוֹל אֲלֵס מָלוֹה עֲלֵמָא
דְּרַבְּנִן: **בְּרִין קָא טִירָפ**, שְׂכָמִי
הִלֹּה נִשְׁתַּעֲבָדוּ לִי: **דִּלָּא אֲמָרוּ לִיָּה**,

כשפרעו את הראשונים: דמי קטינא.
כשאר מוכר ולא כפריעת החוב:
דזנבה לכתובתה דלימיה. שהיה
נשאה לאחר ומכר כתובתה בחיי
בעלה: בטועה הנהא. דכדר מועט
מפני שהוא ספק שמה תמות וירשנה
בעלה או אפילו ימות בעלה בחייה
שמה ימות הכן בחייה ולא תבא
הזכות לידו ולכן ללוקח בזה כלום
דלא היה זה נשומר: לא אי קטינא.
אימא וקא מערערט אל ספלינגל פאר
והמעות לא אחזיר קר דשלא בחזריות
אני מוכר קר: אסא איבו וקא
מערער. לומר אני תחת אמי עומד
ואטלנו ואף המעות לא אחזיר דשלא
בחזריות נכירות קבילות: אסריות
דנפשיה. אס יבא הוא ויערער דין
הוא שיחזיר לו מעותיו ונהי נמי
דחזר נכירות הקרקע דלין אדם
מקנה דבר שלא בזדוני' (נ"ב)
דף טו.) מה שירש מנאח מוכר קר
לא אמר כלום. והא לא דמיא לגמל
שדה ומכרה וחזר ולקחה מבעלים
הראשונים דק"ל בזה (שם טו.) מה
מכר ראשון לשני כל זכות שחבא
לידו דהסת לקחה דוקא דטרט
אזננה וזננה כי היכי דליקוס
ההמנותיה עם לוקח אבל נעלה
בירושה אמרינן הסת ירושה ממילא
היה ולא טרע למיקס בהמנותיה
וחזר במיחורו ומחזיר המעות. לשון
אחר דזנבה לכתובתה דלימיה בטובת
הגאה שדה שיחד אציו ולאמו
לכתובתה ומה ונפלו נכסים לפני
הא

יכל זמן שלא עמדה דין אם מכרה זה המכר קיים ואינו יכול לחזור
בשאר יורש הוא וכל הנכסים לפניו אלא שחייב לתת כתובה לאמו
הנזכרת בשבעת עשר עד שה' זו שעצודה מוטל והיא יכולה לעורפיה מיד
הלקוח ומאוס לדלי' האי' אי' אחרי אל' ומעטרת לא מפנינו לא
תספיד מעותיו' אלא מכרה אלא בדבר מועט: **שלא בזהירות**. כל
מי שיטרפה מדרך אפי' דין לא אחזיר לך המעות: **ומכרה לראובן**
פעלים הראשונים: בזהירות. שכל מי שיטרפה דין יפנה לו:
ואחתי

מועת ולפי לשון ראשון נמי לאו ראהו כמו שפירש רש"י עוד מימי
ו ומת בנו מוציא מיד הלקוחות ומ"ט משום דמכת אבוב דאבה קאתינא
ה' זו שאירש מאבא איירי שכיר המכר (וישי' חסי) ימות ס': דיה העגל):
בר'. מקשינן אמאי נקט בזהירות דכל מיד דאחא לאשמועינן השתא
פ"י' שלא בזהירות נמי ואומר רבי וקפו עליו במלוה דווקא דאי לא
וקפו

(א) ויגדלו לו: (ב) ויבן
(ג) ויבנה חומה על
זה ע"י גלגל פה ד"ה
פריעתו: (ד) ויגדלו לו
מכרה כ"ר: (ה) ויבן
חומה כ"ר קמ: (ו)
ויחומסו: (ז) ויבן
אחוץ לו: ויבנה חומה
בב"ק לו: ויבנה חומה
החמה ויע"ה חומה
ד"ה החמה: (ח) ולא
בשם דוחת אלא כר כפ"ק
ד"ה חמ.

תוספות רי"ד (המשך)

שזהו יום אהב בי"ח וקטשר
א"ל זולת ידב"ל
זו אתא בי"ח וקטשר
אמר לקמי' דאבי
א"ל מחר על היום
לפרוע חוב אביהן
קמא מצוה בעבדתי השת
אביהן. א"ל דמא
מצוה לעצוה דאמר
בפרקין ליעול' דהייחא
מכרין כלי' וזולת
סוכה ורובו אבל הטל
לחייבין להו דמשטבלי
דיתמי לבין' אל משטבלי
אלא מצוה בעלמא
דעבדי ואל' לא
משום דפרע' ולי' כסמ
א"ל אבי' מצוה א'
בעבדתי ואל' פרעתי
סחורין שדה ודבר
חזק ושוף ורובי שיה
משטבלי. וז' לא אמן
דא"ל ד"א נתן י' וז' אמן
קסינא נהו י' אמן אבל אמר
נהו י' וז' אמן קסינא
גיהני' מלוקי' מלקוה;
דאמר רובין כחובה
הדאית טבובת תנחא-א"ל
ללוקא א' אחא א'
ומערתה אל' מ'פנאי' א'
שכיבא אמר' לאו ערטה
אתא איהו יקא מערער
רובי' מ'כין' למי' א'
בסקסו אימא א' א"ל
רבא נה' דאחית דאמרי'
א"ל קבל ערתי דאחרי'
דריה מ' אל קבל פ'
מכר כחובי אמר שיהיה
אמר ללוקא טבובת
נחא שכיבא אמר אתא
בתי' בעלה יפסי' עמתי
ואם תהאלקו א' נתגשר
שיבאוי' תנסי' ד"ל (דאב)
[האם] שיבא בתי' הלוקא
דאיהו מוכרת אמ'
ללוקא בעני' הו' היה מכרה
קיס' אשילו תהאלקו
תגשרה איה' וזה
הלוקא כנסי' כחוביה' לא'
יקרא וז' מקנה לחבירו
שבו שלא כ' לרשעה
דכור' שיל' כחוב' שלה
א' תנסי' אל' שאן
לה כ' להכחוב' ביי'
בעלה ויכולה היא למכור
מעכשיו מה שעתי' בלבה
ל'ל' מעלה כנסי' בלבה
ל' שמועדי' בל' לא'
שאן כ' לבן מלוק'
כחובת אמר לא' חפצה
ל' אמר ללוקא א' נוסח
שאמי' חסי' כנסי' כחובי'
ולא עתק' שיה' מנה'
א"ל עתק' שיה' מערע' א'
מחזי' ל' מעות' וקבל
עצלו ללוקא ד"ו עי'
כ' נתן ל' המעות ואל'
אחיא א' ומערתה הספיד
המעות שיה' כ' מה
ההנה מה ואין ל' מה
שחישא מאבא מ'כין ל'
שהיה ביה' אמר מכור ל'
פסחא חס' הלוקא א'
שאמל' א' מחרבא אל'

שקנה ממנו שלא באחריות ובאו הנכסים ליד האם שנתאלמנה ולא עערה ומתה ובה הכן זה
אם אני עומד וכמי שאם היתה מערערת הי' מפסיד מעותיך גם עתה (יפירדס) (תפסידס) בערע
וא"ל רבא נהי דאחריות וכו' פי' מסתמא כשמכר לו ע"י כן מכר לו שהוא לא יערער ועכשיו כ
המכר מפני שכיוון שמכר כתובה אמו לא היתה שלו אבל הדמים חייב לה

נו וכו' אל"מ מי דמי התם אית ליה פסידא ליתמי הכא מאי פסידא אית ליה ק' ריבוי ק'
 יבינא אמר בק' ורע' אמר בני' והלכתא בני' פ' ר"י סבר כרמב"ח ואב"י ככא: כ' רבינו
 פודה זו השדה בשוממה ממך וב"ח מוסיף דין הוא להוסיף הב"ח עד כדי חיובו יתר אין
 ח חוב כלל ומסלקו: ההוא גברא דהוי מסיק ביה ק' וזוי שכיב שביק מטינא (דאריעא) דהוה

מי שהיה נשוי פרק עשירי כתובות צב.

(א) פסחים ל"ב. (ב) שם לקמן
ק"י ב"ב קכ"ה. (ג) י"ח כ"ז ח'
ע"ש.

—♦—

מוסף רש"י
 ראובן שמכר שדה
 לשמעון שמכר שדה
 יטלנו בעל חוב דראובן
 שמעון בשביל חוב
 שמעון על ראובן. שישם
 לי ראובן זה מעושי
 לשמעון. ולא היו לו נכסים
 עד של דבר האחרות וה
 (פסחים א' א') וקצין עליו
 במלחה. ולא תמות
 לשמעון שפסק על שדה זו
 ובחזק דראובן שער עליה
 וישעבר נכפיו לו עליהן
 (שם) ומת ראובן.
 הוכיח, וכל בעל חוב
 וטורפה שמעון ועדין לא
 נתן שמעון הקשות לראובן
 ולא לתומיו, ופיסיה
 שמעון נבעל חוב דראובן
 בלאות (שם) דיבא
 הוא דאמר ליה בני
 ראובן. אע"י דלאוהוב
 קיבל עליו האחריות מכרה
 לא עשוי לה שילוני בני
 ראובן לא על שמעון
 ולומר אנן מוטעלי
 שכן אבין גבד. לא היה
 מביע עליו אלא מעות ולא
 היה לך לתמן נבעל חוב
 ולא נבעל בשביל אחריות
 מיתרין. דמטלטלי דיתמי
 לא שיעבדו נבעל חוב.
 קרקע של יתומים לא
 האחרין בעל חוב גזר
 איהם בחיבת אלה. משום
 דיתמי לא שיעבדו
 עליהן. אבל על מעות שלא
 לא נבעל לא מיל שבעל
 משום עליהן ויבטל גזן
 איז כחיה. ולא יבעל
 המעות והיה יתומה לא
 הלה או כלום (שם) אמר
 רבא אי פיתח אידר. ה
 רבא אי פיתח אידר. ה
 רבא אי פיתח אידר. ה

דמיה המעות והדר גבי מנייהו בשביל אחריות איביהם ולא מזו למימך לא ירשנו קרקע זה מאזינו אלא לקמטוהו במעותו דאמר להו ע"י שבדור חוב איביהם בזה לכס והרי הוא לכס מירושת קרקע שלקח איביהם בחייו: ב"ב. של איביהם: חוזר וגובה אוספה מהם. כאלו נפלה גוים ממזב ביירושה: כל שדופיו. בשטר אחד. דבשי טטרות וליהוים גוים מלוי אלא אי"ב לקח משמעון אבותם שלקח מאזינו לאחוריה דמאי א"ל הוה לך שמעון מקום לגבות הימנו שלקח את זו ואין זו בשעבודך דאין נפרעין מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין: ר"ה מזה גובה ר"ה מזה גובה. וכדמסיים ואזיל דובן לוי משמעון בינונים משעבוד בעל חוב עליה ולא שכן בינונים משל ראוין אכל שמעון הלך ר"ה לגבות משמעון עדיות גובה דאמר ליה אתה לקחת כל השדות ונכנסת תחת ראוין להשעבד לחובי וכל זמן ששלמך משל ראוין אכלך כלום לא אטריח את לוי שהניח לי מקום לגבות ר"ה מלוי גובה כגון אם לא ימצא אכל שמעון משל ראוין אלא יצורית גובה בינונית מלוי דא"ל לקחת את שעבדי בינונית שדיני מוטל עליה. ואע"ג דאזיל לקחה לוי לבינונים זו מראובן והניח אכלו ויצורית לא היה יכול בעל חוב דראובן לחזור על לוי כדמתן [גיטין מח:] אין נפרעין מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין ואפי' הן יצורית התם הוא דראובן בעל חוב הוא ואומר רבנן מפני מקומו העולם של זמן שיש אכל בעל חובו כדי חובו ליערוק לקוחות אכל כאן שמעון לאו בעל חובו הוא ואף עליו מכה עירפא הוא ב"ב:

הורבית ר"ה

תוספות רי"ד

אמר רבב"ל דרובין שמכר
לא לשמעון
באחרית יתור
ומכרה לרובין באחריות
והאבא ב"ח דרובין וקטרי
ל"י מניה דגא הוא דאיל
שמעון ומפצי לרובין
פ"י אתא ב"ח דרובין
שהיה שטרו קודם למכירה
ראשונה שמכר רובין
לשמעון ואילו לא ומכרה
בד שמעון ה"נ דהיה
טריף ליה אמר רבב"ל
דגא דאיל שמעון ומפצי
ל"י שאלו מכרה שמעון

ואתא בעל חוב דראובן וקטריף ליה מיניה
 דינא הוא דאזיל שמעון ומפצי ליה א"ל רבא
 נהי דאחריות דעלמא קביל עליה אחריות
 דנפשיה מי קביל עליה ? מודה רבא דראובן
 שירש שדה מעקב ומכרה לשמעון שלא
 באחריות ואתא שמעון ומכרה לראובן
 באחריות ואתא בעל חוב דיעקב וקטריף ליה
 מיניה דינא הוא דאזיל שמעון ומפצי ליה
 מיניה מאי טעמא בעל חוב דיעקב כבעל
 חוב דעלמא דמי ^ו אמר רמי בר חמא : דראובן
 שמכר שדה לשמעון באחריות וזקף עליו
 כמלוה ומת ראובן ואתא בעל חוב דראובן
 וקטריף לה משמעון ופיסייה בוזי דינא הוא
 דאמרי ליה בני ראובן אנן מטלטלי שבק
 אבון גבך ומטלטלי דיתמי לבעל חוב לא
 משתעבדי אמר רבא דאי פקח אידך מגבי
 להו גיהלייהו ארעא והדר גבי לה מינייהו
 כרב נחמן דאמר רב נחמן אמר ^ו רבה בר
 אבוה היתומים שגבו קרקע בחובת אביהן
 בעל חוב חוזר וגובה אותה מהן ^ו אמר רבה
 וראובן שמכר כל שדותיו לשמעון וחוזר
 שמעון ומכר שדה אחת ללוי ואתא בעל
 חוב דראובן רצה מזה גובה רצה מזה גובה
 ולא אמרן אלא דזבנה בינונית אבל זבנה
 עידית וחבורית מצי אמר ליה להכי טרחי
 וזבני ארעא דלא חזיא לך ובינונית נמי לא
 אמרן אלא דלא שבק בינונית דכחותה

ימות אציהם ולא מזו למימר
נעזות דאמר להו ע"י שעבוד
ורשת קרקע שלקח אציהם
אופה מה. כאלו נפלה
אחד. דבשני שטרות אין
הם שלקח מראובן כהנהיה
הימנו כשלקח את זו ואין
זועזעים במקום שיש בני
ורבמסים ואילו דבן לוי
הוא ולא שכן בינונים משל
שמעון עדיהם גובה דלמחר
ת ראוין להשתעבד לחובי
לא אטריה את לוי שהיה
איתא אלז שמעון משל
ל לקחת את שעבודי בינונים
ל בינונים וזו מראובן והנה
ראובן לחזור על לוי כדמין
מקום שיש בני חורין ואפי"ן
אז ואחור רבין מפני תקון
י חובו לא יערוך לקוחות
עליוי מכה טירפה הוא כז:
דינא

יש אומר דבנן אין נפרען מנכסים משועבדים במקום שיש
 כדכתיב **ב"ק** כד"ק (דף ה:) הלך מני לפרש בשמי שטרות
 מעון יצבורים האחרונה ולוי לקח משמעון אותה שלפני אחריו
 אי לא מהו הוי כולם שם שמעון האחרונה שהיא יצבורים
 לגבות ממנו אותה עדיית מהאי טעמא לזהי כדמריה
 לקח לפני האחרונה שהיא עדיית היה מגבה לו והיה הרשע
 ר הנחמי לך מקום לגבות ממנו אע"פ שלקח שמעון בשמי
 שלקח לוי משמעון אותה שלפני האחרונה ענינן שהאחר
 ימזרר השתא טריה חזני ארעא דלא חזי אן: **רצ"ר**
 ש במקום שיש נכסים בני חורין ואפי' אין יצבורים
 משועבדים יגבהו שם דכ"ה ב"ה ב"ה מחל ראובן:

וקצפו במלוח לא מאי אמרי בני ראובן לשמעון מידי דחשבינן הך מעות ככאלו לא מונחין בידו במשכון מחת השדה אם יטרפוה ממנו וא"כ אחי שפיר דנקט באחריות דשלא באחריות אין חילוק בין וקפו ללא וקפו ואפ"י אם מ"ל דוקפו לאו דווקא ולא נקט וקפו אלא משום לימר שנתקיים המכר דכל זמן דעילי ונפיק אחוי' אין המכר קיים ודכוקפו עליו במלוח חוץ לא עילי ונפיק אחוי' הוא הו' דרין למימר אלא ונתקיים המכר ומו' לא אפ"ה אומר רבי דלאיטריך למינקט באחריות דאי שלא באחריות לא הו' שמעינן מינה אלא מאי

דשמעין ממתיני דמה שחין הנוקם
 רשאי לתת המעות לז"ח מתני' היא
 צ"ל הכותש (לעיל סד.) ר"ע אומר אין
 מרחמין צדין אלא יתנו ליוורש
 שכולן צריכין שצוה ואין היוורש
 צריכין שצוה אבל השתא קמ"ל
 אע"פ שהוא מוחזק צוה וס"ד יעבכס
 לעצמו תחת אחרים צדיקין חייב
 אפי' הכי לא יעבכס דמטלטלי דיתמי
 יניהו ועוד נראה לרבי דוקא צמלוה
 דווקא דאי לאו הכי מאי קאמר דינא
 הוא דלמתי ליה בני לרובין לשמעון
 מטלטלי שכן אבינו גבך עד כאן לא
 קאמר ר"ע יתנו ליוורש אלא משום
 דכולן צריכין שצוה ואין היוורש
 צריכין שצוה הא אי אחרים גמי לא
 הוו צריכין שצוה משמע דמדדה
 שיתנו לאחרים והכא האי לוקא מאי
 שצוה צריך הא ליכא ליתמר הכא
 שמה התפיסו צרידי דכל זמן ששעתו
 המקח צדיד עדיין למה יתפיסו אחרים
 תחתיהם הלכך נקט זקפו צמלוה
 דהוילין וקפסו צמלוה איכא למיתס
 טפי שמה התפיסו צרידי שיעבכס אס
 יטרפיה ממנו דקח צמלוה ישאל ממנו
 כל שעה שילצה שיכחשו עליו שטר

מלוא אצל לא זקפו ליכא למיחש לשמא תפיסו לררי וליכא שזועה והואיל וכן לא מצי יתמי למימר ליה ולא מירי. מ"ר. וסימיה הואיל ולא זקפו ליכא למיחש לררי א"כ למאן דמפרש טעמא בערין פרק שום דיתומים (דף כג.) דאין מוקקין לנכסי יתומים קטנים אלא"כ רביה ואוכלת בהן משום דאין משכחין לה דמוקקין כמו לראון שמכר שם בזה זקפו עליו בנלוה ומת ושלם שמעון המעות ליתומים וא"כ נמנחת שאינה שלו הרי עכשיו חוזר על היתומים הואיל ולא חיישין לררי ואמר לי רבי נהי דיתומים ומוקקין לא הרי חיישין לררי כה"ג ביתומים קטנים חיישין טפי: ופי"ס"ה בווזי. אומר רבי לרבותא הוא לא נמצא היכא דלא פייסה דלינו יכול לעכב המעות אלא פייסה פייסה לדס"א הרי פרע חוב שלהם וסילק בעל חוב זה מעליהן קא משמע לן דאפי"ה אמרי ליה אן מעטלן יו: א' פיקה אירך מנב: דהו ידע פ"ה וכו'. מבאן יש לרבותא דלע"ג דלמרי' לעיל פ"א הסכת ונדה פ"ה.) דלינו דבעל חוב גזיב היכא דלמי חזי מ"מ א"כ הפסד הלהה בכך לא יתן לו חזי בגון הכא דלמי מגבי להו קרקע ואינו עושה שלא כדין: ראובן שמכר ב"ה שדותיו לשמעון. פי' בקוטרם בצטטר אחד דכשי שטרות לא אמרי' ר"ה מזה גזבה ר"ה מזה גזבה משום דאין יכול לגבות מלי אלא"כ לקח משמעון אותה שקנה באחרונה במראובן דא' לקח אחת מאותן שלפני האחרונה אל גבי בעל חוב מליי דלמ"ד הניח ק"ה שמעון מקום לגבות הימנו שכקה את שלי מראובן ומשעה שקנה שמעון מתחלק שיעבודו ושאר שיעבודך על הנותנת

[illegible]

עין משפט
נר מצוה

יד א ב מ׳ פ״ט מהל
 מקרה הל' י סמג
 נלאוין קט טו״ע ח״מ ס׳
 רכז ספיק ב:
 מזו ב ד מ׳ פ״ט מהל
 מלוה ולוה הל' י סמג
 עשין זל קט טו״ע סימן
 קא:
 מזו ב מ׳ פ״ט מהל ט סמג
 קט טו״ע ח״מ ס׳
 ש ספיק א:
 יזו ב מ׳ פ״ט מהל מלוה
 ולוה הל' ב סמג עשין
 זל טו״ע שס ס׳ קט
 ספיק א:

תוספות ר"ד (המשך)
 היה לאחר הארבעה ובה
 ב"ח דראובן וטריפה ובה
 היה שמעון מצדו על
 דראובן אל ויכל לעזור
 ושרי שלא באחריות
 לקחת ממנו כן שכמכה
 דקתה עצמו וכן פנה לו
 אל רבא נהי דאחריות
 עולמא קבלי עליה
 באחריות נפשתי מי קבלי
 עליווי מן כל העוררים
 עליו שלא כחמנו קבל
 עורר עורר קבל
 עליו אמכחו לא קבל
 עליו ומודה רבא דראובן
 שישוה היה מעיק מוכרה
 שלמה לא באחריות
 וחזר ומכרה לראובן
 באחריות ואתא ב"ח
 דיעקב וקטריה על מיניה
 דהיה הוא דאול שמעון
 ומפני כל מ"ט ש"ס
 דיעקב כב"ח עולמא דמי;
 ואמר רבנן דראובן שמכר
 שורה לשמעון באחריות
 וקסין עליו כהלוה מ'
 ושמעון נתן לו שמעון מ'
 השדה אלא כח לו
 שמעון עליו מן ראובן
 ואתא ב"ח דראובן וקטריה
 עליו משמעון ופיסי'
 כהוי דנא הוא אמיסר'
 ובני דראובן לשמעון אג'
 ומטלטלי ויחביא אבן ב'כ'
 ומטלטלי ויחביא אבן ב'כ'
 מן משתבחי אסר אר'
 ופי' אר' אר' שמעון
 מבני לו נחלה והדי גבי

חל מניח מררין ר' אבא
 ארבי"א תובים ש"ב
 בקרקע בחוב אביהם כ"ח
 הנהגה אותה חמן פ"ב
 הנהגה משעבדו לאבותיו
 כאילו וכאז מרמא אל
 ורשעת חזקתו נמלטל
 ישימתי משעבדו לבי"ח
 ואע"י דחיל הריבא אר"א
 דאמר ר' לוי ללוג לא מצי
 לשלוקי בקרקע
 הנהגה שאני משום דאדיל
 אהאי שפירתי ונפשיכו
 משלומי משום ר' לוי
 בקרקע אנו כעבידו מילחא
 רהני לכו ותו דאמר
 לר' אריא ארעא משעבד
 לדיכריו משעבדנו אמר
 ר' רבין שמואל כל שדדתי
 לשמעון וחזו שמעון נכח
 ונכח אחת ללוי מזה ענה
 דרובא ענה מזה ענה
 רצה מזה ענה ולי"א
 וכל ענה כעניתי אבל
 יבא דבורתי ועייל אל

חצו

מוסף רש"י

בסוף פ"ק דמכות ודף (א) דלמרא חילע
דבר יחשע לרב פסא חי לימיה ללוה
ולחובין ואין קרובים לשמעון ואי לא
היה שם שמעון לא מלו מקמייה ליה כיון דאי ט
גופיה אמרין צ"ב"י (דף מה.) ויש המוכ
בבביר ולא היו פסול משום תרעומת
לפרע לזמן לאו ויכול לומר לו אישחב
הוא שחמל על שמעון שצוהה הבא ליה
לשטון מזוזה הוא לפי שהוא ידע
שהוא ירבו לנטונו מזוזה הוא יל שטר

החורבן חין נכיר שום שטר קיום דער
 יקום דלא אמרין החסידים עדים שאין
 קיום קיום כנגד טענת שטר מופין הא"י
 הואיל ולא קים ליה בגויה אם מ'
 נכסים לא יחזיר לא לזה ולא לזה מפני
 דלא שמואל (ש יג.) שאין חייב מודה ואי
 על פי כלומות ופריך וניהדר ליה לליה
 יש דא אחריית נכסים אמר לא יי
 למיש דלא קאמר לא הוי דברים מעו
 ויכל להוציא על ידו כלום מלוה כמ'
 להו טענת זיוף אע"ג דשאר טענות
 יחזיר שלא יגבה מן היחומים ומן הלק'
 דגני דמוזין לא טעניין להו מיהו שפ'
 דהמוכר לא הבית כספו וצ"ג ע. ודא
 שטרך בידי מאי בעי נאמן מינו ושא
 גובה כולו ודייני א"י אמרי נשבע וגו'
 חסדא פ' דטעניין ליחמי החורבן לך
 חאנסו דהיינא נשבע וגובה כולו ד'
 חאנסו דהיינא טעמא משום דלא שמי'
 דאי בעי אמר נאנסו ויהי' טעניין
 קשיא מידי אי ס"ל לשמואל מודה בש'
 דבהדיא ס"ל לשמואל בני שמת ושם ק'
 ולקוחות שויכל כל אדם להוציא מידם ע"
 מלוה גופיה ע"י שימאל קיום ויכין דפס'
 החסידים לחתימת עדים לגמרי וטע'
 גבי שטר ריעא דלא מבניין דלא
 שטר שכתוב בו הנפק אמאי יחזיר ניכ'
 הוא להיכלל דלא טעין דהיכלל דלא טעני'
 טעין מדי אכל אי הוה טעין זיוף חייש'
 ולקוחות הוא דחיישין דלא טעניין
 דפסידא דמיני דלא קאים אלא חס'
 דטעמא משום דחיישין שמה יוציא אפי'
 דשטר שכתוב בו הנפק דהא איכא נג'
 ליה אי נמי כיון דמקיים דקדקו ביהי'
 בשאיני מקיים וכולי ופ' לא חיישי'
 דאמרין כסוף פקק גס פשוט
 עושה קטיוה על הפקדס ופריך ד'
 נאמר תנו נותנין לא אמר תנו אין נות'
 קיימיה לשטריה לא אמר תנו לא קיימי'
 דהא נקטו שטרא ולא מאי אמר

י"א א ב מ"י פ"ט מהל'
ממרה הל' ב טו"ש"ע
ח"מ סימן רבו טע"ף ה'
ב ג ד מ"י פ"י מהל' אשוח
הל' ח ופ"כ מהלכות מלוה
ולוה הל' ד ופ"כ"א שם הלכה
א שמה עשין מה וד טו"ש"ע
א"ע סימן ז טע"ף יח
וטו"ש"ע ה"מ פ"י קל טע"ף יח
(ובדנ אלפס ציאר קד הסוגיא
נעומקה ובאריכות בגזירות):

רצון חמרה מחבירה שמע דבע
למינסביה צי פרוק רופילא אחא
לקמה דרע חסדא איז דערך שמקו
משיכה בשומרים כך תקנו משיכה
בלקוחות ולא קאמר ליה איבעי
לקבולי ויה שפרע דלמחר ההם
אעובדא אחרינא משהו דלא חיקני מי
שפרע אלא איזקרא חולא והאי יכול
מותר דקדקני נמי גבי מתנה ההם
ובדין הוא דהוה ליה למיחני מותר
אלא אגב דקדמי סיפא אין יכול תנא
נמי רישא יכול:

בְּחֻקֵּי הַבְּתִים (כ"ב מד): נִמְנָחֵם שְׂאִיָּה
שֶׁלֹּ חֹזֵר עָלָיו הֵכֵל כָּל זֶמֶן שֶׁלֹ
טְרַפְיָה מִמֶּנּוּ מוֹדֵה שֶׁאֵין יֹכֵל לַחֲזוֹר
זו: וּמֵאִמִּיתָ הוּא חֻקָּה. מֵימָה
מֵאִי קֵא מִיבְּטֵל לִיָּה וְכִי דִכְתִּי לֵא
אֲשֶׁמֻעִין דִּינִי חֻקָּה הֵא מִתְנִי הֵא
(כ"ב דף מב). עַל גִּדֵּר וּפְרָךְ כָּל
שֶׁהוּא הֵרִי זֶה חֻקָּה וְיֵל דִּכְתִּי בְּעִי
וּמֵאִמִּיתָ חֻקָּה הֵיכֵל דִּיבְּטֵי
כִּכֵּר וְזוּי מֵאִמִּיתָ מֵהֵיכֵל חֻקָּה מֵיכֵל
דִּינִי אֲחֻזְרִי אֲעִיג' דִּגְרִיעֻטָּה מִעַל
וּגִדֵּר הוּא חֻקָּה הוּאֵל וְאִכֵּא כִסֶּף
דִּכְתִּי וְרִבִּי"ס מִפְרָשׁ שְׂרָאֻבֵּן מִכֵּר
שֶׁדֵּה לִשְׁמַעוֹן וְקֹהֵה מִמֶּנּוּ קִינִי גִמּוֹר
עַל שֶׁלֹּ הִחֲזִיק בֵּה אֲחֻמָּה חֻקָּה שֶׁחֵדָּה
גִּילִי דַעַת שֶׁלֹּ יִחֲזוֹר יֹכֵל לַחֲזוֹר דִּכִּי
הֵיכֵל דִּתְקַנוּ רַבָּנִן יִהְיֶה אֲדָם יֹכֵל
לַחֲזוֹר זֶה כָּל זֶמֶן שֶׁטְסוֹקִין בְּאִחְזוֹ
עֵינִן מִפְּנֵי שֶׁלַּעֲתִּיבָן הוּא קוֹהֵה
וּמִקְוֵה שִׁיחֲזוֹר כָּל זֶמֶן שִׁירָגָה כָּל זֶמֶן
שֶׁטְסוֹקִין בְּאִחְזוֹ עֵינֵי הָאִי דַעַת
לַחֲזוֹר בִּזֶּה אֲסִי יֵאָזֵר עֲלֵיהֶם עִיִּקוּן קוֹדֵם
חֻקָּה בְּגִילּוֹ דַּעַמוּ מִשֶּׁהִחֲזִיק בֵּה אִינִי
יֹכֵל לַחֲזוֹר זֶה וּמֵאִמִּיתָ הֵיכֵל חֻקָּה
גִּי מֵאִמִּיתָ הֵיכֵל הֵיכֵל חֻקָּה דִּלְחֻמִּי
כָּל דַּעַתָּה שֶׁקִּיבֵּלָה בָּל עֵינֵי מִיכֵל
יִיִּשׁ אֲחֻזְרִי לִדְעַת מִיכֵל הֵיכֵל נִרְבִּיבִי

מחזות לבעלת מחמים הא סליקת נפשיך ממנה וזין לך לחלק אלה
במנה שני: **מדין ודברים סליקת נפשי.** לא נתתי חלקי במנה
ומנה שבמנה לא בשליחותי במנה שמאמר לי נעלה זו חלקך אי סליקתי
ועצמי מלרבי עמה ומלמעט חלקה במנה וגבר ידה לגבות חצי המנה
שעצוד שטרה עשוי אני בזה לחלוק עמך בצורת שלם סליקתי
ועצמי מלרבי עמך וסעודי וסעודך שיש: **ע"ה הוא דלא לבה.**
ידעה כיון דאוקיימנא בכוונת בעלת מחמים כו' אין לה לחלוק מעמה
במאה וחמשים אבל במנה שלישי אין לה כלום: **אמר שמואל.**
סיפא בכוונת בעלת שלם מחזות כו' ובעלת מחמים לא במנה כלום
ההלך מנה ראשון חולקות בעלת מחמים ובעלת מנה ומנה שני
חולקות בעלת מחמים ובעלת שלם מחזות ומנה שלישי כולה לבעלת
שלם מחזות: **רבינא אבא.** לא חוקמה בכוונת אלא בשעת תפיסת
תפסתו מטלטלין לכתובתא ולא נמאלי להן מחמים בפשי אמת אלא
בשתי פעמים: **דנפלו לכן ע"ה בחד זימנא.** ובאו לדון עליהם
באחמדין להו חולקות בשוה שהרי שעבוד שלשמן על מנה: **ומה**
ועשרים וחמשה בחד זימנא. בעלת מנה כבר גבתה כ"ה וצאת לרבי
ע"ה הלך ע"ה משועבדים לכולנה וחולקין אותה הרי בד כל אחת
מחמשים והחזירו להו לבעלת מנה חלק זו היינו דקאמר של מחמים
ושל שלם מחזות שלשה של וזו: **סיפא בשתי תפיסות כו'**
ומחמשים ועשרים וחמשה בחד זימנא. ע"ה מנייהו יד כולן שוין זו וזו
על שיה על קע"ה ופליגי ע"ה בין שלשמן וצמא בד כל אחת מחמשים א'
שלם מחזות נמצאת של מנה נטולת חמשים ושל מחמים מנה ושל שלם מא'
הה דומה לשלשה שהטילו לרים דהתם שכן מעות שהשיבו מעותיהן שק'
וכל נכסיו אחראין לכתובתה הלכה המניס משועבדין לבעלת

אינא דאמי אפילו באחריות. ללישנא קמא באחריות לא דהואיל ובאחריות וזין אית לן למימר שאין בדעמו לקנות אלא נגכס משופין מכל ערעור ואע"פ שהיה מחזיר לו לבסוף כשגולה כדפרישית גבי שלא באחריות דלא ינחא ליה דליקן בדינא ודינא: **ת"מא** הא ס"קת נפשך וכו'. ולא ידעתי אמאי לא משני כגון שכתבו בעלת שלש מאות מאות מאמין בעלת עשר וכו' ודברים אין לה עמן בשלש מאות וסמך: (ועל) **ורבן** ראש שחזירו ללבים. לא היו מתם דומיא דרישא דהכא כל אחד נטול לפי מעותיו ורבינו חננאל פי' להצבא בתרייתא קאי: **דאמרה** ה' פרין ודבירי' הוא דפ"קין ב'י'. לא אחסר שפיר טעמא דהא מילתא: **בביתבת** בעלת מאות. אית. לא ידע רבי מאי קמ"ל מתניתין: **רבי** איש אמן אני רואה דבריו שני ר' נתן באר' אלא חורקות בשוה. פי' ר"ח ק"ל בזה הלכתי כרבי ור' אפסר להעמיד דבריו בזמן שיש שם שלש מאות חולקות בשוה בעלת מאה מאה ובעלת מאמין מאה ובעלת שלש מאות מאה לפי שזאת הדין לוקה בזה אלא העמידו דברי רבי שאמר שחולקות בשוה כל מנה ומנה ונטולת בשוה הלכך חולקין כל עזבון המה בששה חלקים של מנה ונטולת חלק אחד ושל מאמין שני חלקים ושל שלש מאות ג' חלקים כל אחת

ת מאחים שלה גבתה בתפיסה ראשונה אלא עשרים וחמשה בזה לרבי
אה בין בעלת מאחים ובעלת שלש מאות וחצי מאה שנשאר כולה לבעלת
ק"ג שכן ששה ידירי זהב: אין אני רואה דבריו של ר' נתן באלו. שאין
הלכך כל אחד יכול לפי מעותיו אבל הכה טעמא משום שיעזובא הוא
ה כשאר חברותיה עד שמגבה כל כתובתה לפיכך חולקות בזה:
השכר

[illegible]

כא א ב ג מ"י פ"ד
מ"ה שמואל הל' ג
סנה פ"ג ט"ז ע"ב ח"מ
פ"י קטו ע"ה
כב ד ה"ה מ"י פ"ה הל'
אבות הל' א סנה
ע"ה מ"ה ט"ז ע"ה
ס"ו ל"ז פ"ה ט"ז
בב ר מ"י ס"ה הל'
ט"ז ע"ה ס"ה פ"ה

תוספות ר"ד

שהטילו לביס זה ק' וזה
השכר לאמצע פ"ה לא
יחליק השכר לפי המעות
אלא כן נוטל זה כמו זה
ש"ש בני ארבע שחורפים
הם במזמ"ה יתר מחבורים
ממני שחורפים זה להטיל
מעותיו יותר או שמא
ממני אהבתי לא חשבו
הילכך כ"ז שלא פרשו
אלא הורוהו בסתם חולקין
השכר בין שניהם לאמצע
אך אם פ"ה הטיל כ"א
לפי מעותיו חל כפי
תנא: אמר רבה מסתברא
הענין דהוהו בסתם חולקין
לחרישה ועומד לחרישה
פ"ה שכיח שהשכר שנושין
הוא מובדל מן הקקן
הוא שכל לאמצע וכן פ"ה
אם שכל מעות כביס
להשכר בהן והותירו כיון
שהשכר מובדל מן הקקן
השכר לאמצע אבל שור
העומד לטביחה (ועומד)
יחלקו לחרישה וזה נוטל
לפי מעותיו וזה נוטל
לפי מעותיו פ"ה שהשכר
עומד על הקקן כל שור
אחד ואחד לוקח קרט
וכ"ש אם לקחוהו מתחלה
לטביחה או אם קני עגלים
גדולים שבי"ה הוא נוטל
לפי מעותיו ור"ה אמר
אפי' שור לחרישה ועומד
לטביחה השכר לאמצע
פ"ה אפי' שהשכר עומד
על הקקן אם היו עתידים
להלך לאיבדו ולהוליך
כ"א הכשר לבידו ה"ה
נוטל לפי המעות אבל
אם דלמכירה קאי וסוף
שוחטיו במעות נמצא
שהיה הוא מובדל מן
הקקן וכאלו נשחטו
בפרקמטיא דמי שהשכר
לאמצע ול"ה דוקא
שלקחוהו לחרישה תחלה
אלא אחר לקחוהו מתחלה
לטביחה כיון דלמכירה
קאי ולא לחלוק לאיבדו
משום דנקט רבה שור
לחרישה ועומד לטביחה
נקטו נמי אינהו דאי
לישנא ולא דוקא: מיתבי
ב' שהטילו לביס זה ק'
זה ר' השכר לאמצע
מאי לא בשור לחרישה
ועומד לטביחה תיובתא
רבה לא בשור לחרישה
ועומד לחרישה אבל שור
לחרישה ועומד לטביחה
מאי זה נוטל לפי מעותיו
זה נוטל לפי מעותיו
אדתיא סוף לקח זה בשלו
זה בשלו ותתערבו ש"ה
נוטל לפי מעותיו וזה נוטל
לפי מעותיו ויפלו בדידה
במדי"א בשור לחרישה
ועומד לחרישה אבל שור
לחרישה ועומד לטביחה
זה נוטל לפי מעותיו וזה
נוטל לפי מעותיו פ"ה

אחת נוטלת לפי מעותיה עד שהפרע כל אחת כתובתה כי זה דין נדק
זה שאמר רבי אין אני רואה דבריו בלאו בנכס דרישא ובנכס דמילתא
אבל בסיפא דתמן היו שם שלש מאות של מנה נוטלת חמשים ושל
מאתים מנה ושל שלש מאות ששה של וזה לא חלק רבי אלא בין בחסיסה
אחת בין בשתי תפיסות כך הוא הדין
כל אחת לפי מעותיה ומו' אשכחן משנה
שלמה בפרק שור שנגח ד' ו' (ב"ק
ל' ר"ש אומר שור שזה מאתים שנגח
שור שזה מאתים ואין הנגלה יפה
כלום זה נוטל מנה וזה מנה חזר ונגח
(אח' שור אחר שזה מאתים האחרון
נוטל מנה ושלפניו זה נוטל חמשים
וזו זה נוטל חמשים זו חזר ונגח שור
אחר שזה מאתים האחרון נוטל מנה
ושלפניו חמשים זו ושנים הראשונים
דינר וזה ואוקימנא כרבי עקיבא
דאמר שותפי יניחו וקיימא לן כותיה
וחולקה זו כל אחד לפי מעותיו לפיכך
העמדת דברי רבי כל מנה ומנה נשוא
ש' היא חולקה לפי המעות כי היכי
דלא תקשי ללכתא להלכתא ומו'
גרסין ביש נוטלין (ב"ב דף קכד.) תניא
רבי אומר אומר אני הככור נוטל פי
שנים בצנח שהצניחו נכסים לאחר
מיתת אביהן ירשו שער חזר בכור
נוטל פי שנים הנה רבי עמרם לפי
מעותיו ואם תעמיד דבריו נשוא
ממש קשה דרבי ארבי הלך נראה
לעמדת הדבר על דבריו אליבא
דהלכתא להיות דברי רבי לפי מעותיו
וכן ההלכות שוות ויש לחלק דלא דמי
להיא דיש נוטלין דהתם לילך שום
שעבוד אלא כל אחד יש לו חלקו
בקרקע ובכור יש לו פי שנים לכן
נוטל כל מה שחלקו משניהם אלא הכא
משועבדים לכתובה שכל ששה מאות
משועבדין לכתובת בעלת מנה ובעלת
מאתים כמו לבעלת שלש מאות שכל
נכסיו אחריו לכתובתה עד שיהיה
לה כל המנה שלה:

מאי דא בשור לחרישה ועומד
לטביחה איידי. מנה קושית
אלמני סופא דיק ה"ה: **מאי** דא
פחתו ממש. וקסבר דבשור לחרישה
ועומד לטביחה איידי לטביחה ועומד
לטביחה מאי קמ"ל אלא בני האי
גוונא מיירי ומיזבזא דרב המנונא:
הותירו זה חרתי. שלדעת כן

נשתתפו יחד שאם לא יריוחו אלא חילוק המעות שצנצל
ריות מועט כזה לא יקפידו אלא כל אחד ואחד יקח חשבון מעותיו
והאי דחמי לאו לאפוקי עתיקי דבהובא (ב"מ דף מה.) מוכיח דכמה
דוכתי דישנים ויאלצין צהולאה יותר מחדשים אלא לאפוקי אסתרי
דלוייתא שהם ישנים יותר מדאי. מ"ר. הא דלמרי' בפ"ק דבבא בתרא (דף יג. ושם) א"ל ר' יודא לרב הונא לדיך דלמרת לית לך דינא
דגוד או אגוד בכור ופשוט שהיה לכן אציהן עבד ובהמה טמאה כיצד הן עושין א"ל שאני אומר עובד לזה יום אחד ולזה שני ימים ומקשה ר"ת
ז"ל לא מאי קשאי ליה מבכור ופשוט ליקשי ליה משניהם פשוטים ואומר ר"ת שניהם פשוטים ניחא ליה שיעבוד לזה יום אחד ולזה יום אחד אלא
בכור ופשוט קשאי ליה שאם יעבוד הפשוט יום אחד והככור שני ימים הרי הככור נוטל יותר מפי שנים שאם יש עיר רחוקה ממנה יום אחד
ומשחקרים זה הרבה צמחורה שיש שם צמחורה צול פשוט שאין לו שהות אלא יום אחד לא יוכל לילך שם והככור שיש לו שהות שני ימים הולך שם
ומשחקר כמה וכמה יותר מן הפשוט ור' מפרש דלמדי קשאי ליה בכור ופשוט משום שור לחרישה ועומד לחרישה לכולי עלמא השכר לאמצע משום
הכי פריך כיצד יעשו דבזה אין נוטל הככור פי שנים ומשני עובד לזה יום א' ולזה שני ימים ולא דמי לשור לחרישה ועומד לחרישה דמשום הכי ה"ה
התם השכר לאמצע דמשיקרא אדעתא דהכי נשתתפו אצל גבי בכור דלא שייך האי טעמא כל אחד נוטל לפי חלקו. מ"ר: **מאי** שהיה נשוי ר'
נשים. לא הוה מלי למנקט ב' נשים אע"ג דשייכא בזה שפיר פלוגתא דתנא קמא וכן נגמ' לא הוה שמעינן מיניה שבועה לאחד שבועה למאה
אצל השתא שמעי' ליה דהא אין נשבעת ראשונה לשלישית משום שכבר נשבעת לשניה דממ' בגמ' מיהו מימיה אלא תנא ארבע בשלש סגי דבשלש
נמי שמעי' שבועה לאחד שבועה למאה ואיכא למימר דהוה אמינא דהתם הוה דלון נשבעת ראשונה לשלישית שהיא אחרונה דלא חיישי' כולי האי
כיון שכבר נשבעת לשניה ושלישית שמא כבר נתקבלה כתובתה שאין נשבעת לא אחת מהן דהוה כולי האי אלא אם היתה נשבעת אחת שלישית
בגון שיש רביעית דהשתא ידעינן שלא נתקבלה כתובתה הוה אמינא דנחמיר טפי ותשבע לה הראשונה להכי תנא ארבע נשים. מ"ר:
שנמלאת

השכר לאמצע. חולקין בזה: שור לחרישה. שלקחו בהן שור לחרוש
ומורשין בו ואין חלקו של זה מועיל בלא חלקו של זה כלום הלכך
חולקין בזה: אלא שור לחרישה והשני צנח בשור ישתמרו: זה נוטל
לפי מעותיו כו'. שהרי מתחלק לאבדו. וזה דנקט ראשית מתקן
לחרישה רבואת אשמועינן דלע"ג

דמשיקרא אדעתא דלמיפלג בזה
נחום לשותפות השתא דשכח בצנח
ושמטוהו והוא מתחלק לאבדו יכול
איש לפי מעותיו: לקח זה בשלו.
שוריים בריאס במאמס: וזה בשלו.
שוריים כמוסים במנה: זה נוטל לפי
מעותיו. דשור כחוש אין עבודתו
דומה לשל צריא: ליפלוג בדידה.
אף כשהטילו לביס פחות מחצית
בזהם אחת יתלוך ולימא זה נוטל לפי
מעותיו וזה נוטל לפי מעותיו כו':
פחשו פחשו ממש כו'. וקמ"ל כן הן
חולקין לפי המעות ומיזבזא דשמואל:
וזו חדשי. שמתילין וזוים ישנים
וגמנו ושלאו בזה עד שנעשו חדשים
ויולצין הם צהולאה הלכך חולקים
לפי המעות דכל חד מאי דיהיב שקיל
אבל אם הותירו יותר על החשבון
השכר לאמצע: **איספרי** דלוייתא.
שנפסלה המעבע ואין יולצא הצהולאה
ומי שיש לו מכה בפיסמ רגלו מתחם
קושר מהם עד דמעליא ליה חלודה
דידה וזורמא ידיהו דלמרינן
במסכת שבת (דף סה.) ויאלצין בסלע
שעל הצינית ומפרש מאי צינית כח
ארעא. דכיון דישנו צנין נוטל כל
אחד כחשבון שהטיל אצל אם פחתו
מאה או חמשים וזו זה מפסיק מחלה
זה מחלה שהשכר וההפסד לאמצע:
בתנאי הראשונים נשבעת לשניה.
אם שניה טוענת הוואל ואת כח
לעול מחלה הנשעי' לי שלא גבית
משל בעלי כלום דלמא לא משתתיר
לי נכסים כשיעור כתובתי ואף שלישי
תאמר כן לשניה ורביעית לשלישית
אצל הרביעית נפרעת שלא בשבועה.
וכגון שיחמומים גדולים וקסבר האי
תנא כי אמרו רבנן' הנא ליפרע
מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה
ביתומים קטנים אמרו ולא בגדולים:
אף ה"ה לא ספרע כו'. ובגמ'
מפרש פלוגתאיהו במאי: היו כולן
יולאות ביום אחד. כלומר יולאות

לפנינו ומלמדות שכולן נכתבו ביום אחד: כל הקודמת להצדפה שעה
אחת. בכתובתה: וזהו. אם השעות מפורשות בתוכן כגון באחת
כתוב ביום פלוני נשבעת שלישי וצניעה נשבעת רביעית וכן כדלן: **גמ'**
בגון
לפנינו ומלמדות שכולן נכתבו ביום אחד: כל הקודמת להצדפה שעה
אחת. בכתובתה: וזהו. אם השעות מפורשות בתוכן כגון באחת
כתוב ביום פלוני נשבעת שלישי וצניעה נשבעת רביעית וכן כדלן: **גמ'**
בגון
לפנינו ומלמדות שכולן נכתבו ביום אחד: כל הקודמת להצדפה שעה
אחת. בכתובתה: וזהו. אם השעות מפורשות בתוכן כגון באחת
כתוב ביום פלוני נשבעת שלישי וצניעה נשבעת רביעית וכן כדלן: **גמ'**
בגון

לפנינו ומלמדות שכולן נכתבו ביום אחד: כל הקודמת להצדפה שעה
אחת. בכתובתה: וזהו. אם השעות מפורשות בתוכן כגון באחת
כתוב ביום פלוני נשבעת שלישי וצניעה נשבעת רביעית וכן כדלן: **גמ'**
בגון
לפנינו ומלמדות שכולן נכתבו ביום אחד: כל הקודמת להצדפה שעה
אחת. בכתובתה: וזהו. אם השעות מפורשות בתוכן כגון באחת
כתוב ביום פלוני נשבעת שלישי וצניעה נשבעת רביעית וכן כדלן: **גמ'**
בגון
לפנינו ומלמדות שכולן נכתבו ביום אחד: כל הקודמת להצדפה שעה
אחת. בכתובתה: וזהו. אם השעות מפורשות בתוכן כגון באחת
כתוב ביום פלוני נשבעת שלישי וצניעה נשבעת רביעית וכן כדלן: **גמ'**
בגון

(א) [מספמא פ"ה]
(ב) [לעיל פ"ה, ג] [שם ח'
דכא לרב נחמן].

תוספות ר"ד

בדורא כשמשו בביס זה
ק' וזה ר' וקניס בהם
פרקמטיא כיון שאין שוחרי
הק' לבד וזה' לבד אלא
הכל ביחד אבל לחריש
ולחשכר בהן כיון שקנו
של זה מובדל חמיר מקדמי
של זה כ"א נוטל לפי"מ
ה"ה קאמר במה דברים
אמורים בשור לחרישה
ועומד לחרישה אבל שור
לחרישה ועומד לטביחה
ש"ש בני ארבע שחורפים
הם במזמ"ה יתר מחבורים
ממני שחורפים זה להטיל
מעותיו יותר או שמא
ממני אהבתי לא חשבו
הילכך כ"ז שלא פרשו
אלא הורוהו בסתם חולקין
השכר בין שניהם לאמצע
אך אם פ"ה הטיל כ"א
לפי מעותיו חל כפי
תנא: אמר רבה מסתברא
הענין דהוהו בסתם חולקין
לחרישה ועומד לחרישה
פ"ה שכיח שהשכר שנושין
הוא מובדל מן הקקן
הוא שכל לאמצע וכן פ"ה
אם שכל מעות כביס
להשכר בהן והותירו כיון
שהשכר מובדל מן הקקן
השכר לאמצע אבל שור
העומד לטביחה (ועומד)
יחלקו לחרישה וזה נוטל
לפי מעותיו וזה נוטל
לפי מעותיו פ"ה שהשכר
עומד על הקקן כל שור
אחד ואחד לוקח קרט
וכ"ש אם לקחוהו מתחלה
לטביחה או אם קני עגלים
גדולים שבי"ה הוא נוטל
לפי מעותיו ור"ה אמר
אפי' שור לחרישה ועומד
לטביחה השכר לאמצע
פ"ה אפי' שהשכר עומד
על הקקן אם היו עתידים
להלך לאיבדו ולהוליך
כ"א הכשר לבידו ה"ה
נוטל לפי המעות אבל
אם דלמכירה קאי וסוף
שוחטיו במעות נמצא
שהיה הוא מובדל מן
הקקן וכאלו נשחטו
בפרקמטיא דמי שהשכר
לאמצע ול"ה דוקא
שלקחוהו לחרישה תחלה
אלא אחר לקחוהו מתחלה
לטביחה כיון דלמכירה
קאי ולא לחלוק לאיבדו
משום דנקט רבה שור
לחרישה ועומד לטביחה
נקטו נמי אינהו דאי
לישנא ולא דוקא: מיתבי
ב' שהטילו לביס זה ק'
זה ר' השכר לאמצע
מאי לא בשור לחרישה
ועומד לטביחה תיובתא
רבה לא בשור לחרישה
ועומד לחרישה אבל שור
לחרישה ועומד לטביחה
מאי זה נוטל לפי מעותיו
זה נוטל לפי מעותיו
אדתיא סוף לקח זה בשלו
זה בשלו ותתערבו ש"ה
נוטל לפי מעותיו וזה נוטל
לפי מעותיו ויפלו בדידה
במדי"א בשור לחרישה
ועומד לחרישה אבל שור
לחרישה ועומד לטביחה
זה נוטל לפי מעותיו וזה
נוטל לפי מעותיו פ"ה

(א) ר"ל בזה דמרי' מגמ'
בגון חמיר לא מנע רבה.
(ב) א"ל ח"ל ולא קאי השכר א'
ההפסד על החיוב השכר
לאמצע אלא א' קאי השכר א'
ההפסד על החיוב יס'.

ה' את השדה שהיה בן
ה' דור חזק וכל מעשה
לה ראשון דהרהר ג' על
שכלו מה שחברו לו
חיטתו את ה' ראשכתיב
לארעא אלש שטנא ואולא
ותק' אל הייש לאלה
תספיק וכן ה' לבחמ'י
שקרי' מי' אל דבר
אדמ'דמ'ר ב'כ' דבר
בח'מ' קדש גבה מש'ג'
היא חמ'ר' כמטל'ג'
דחמ'כ'כ'ן כר'פ' ומש'ס'
המטל'ג' לו שחמ'כ'י
לכ'ח' אבל קרקע שח'י
שורכ'ס'ד' לכ'ח' אל כול
הימ'נ' לאחר'ן לאכ'ר וכו'
ל' ראש'ן כול' אל קוס'
גבה וכל' כ'ד'ן
וכ'ה ומצוי'א' מ'יו' אל
אמר דאב'י קשישא א"כ'
דח'נ' א"ל יתמי'ש' שמר'
דא'ק' ח'מ'ס'ן כ'ן
לשבע'ת' כ'ן יב'כ'ר'ת'
ל'ל' ל'ל' דא'ק' כ'ר'ן
א"ל דא'ק' פ'י וכ'ג'
שח'ר' ה'תומ'ג' דגיל'ס'
וב'ה' ה'תומ'ס' הלשכ'ע'ה'
ואצ'ג' דאק'י' אב'ר' דל'
ל'ל' ולא כח'ל' דל'
כח'ת'י' דב' פס'ק' חמ'ר'ד'
שפ'ר' תניק'ן וח'ל' יתומ'ס'
שמר'ן דגיל'ס' ואצ'ל'
ק'ט'ס'ת' כ'ן לשבע'ת' כ'ן
ל'כ'ר'ת' אב'ר' ר'ה' ח'נ'
ח'ר' אח'י' ות'ר' שוח'פ'
דא'ל' יונ'ג' דח'ר' דל'
ואצ'ל' ח'ר' מ'ינ'י'ה' כח'ר'
ל'מ'ר' אל מצ'י' אד'ל'
ל'מ'ר' ל'י' ל'כ'ר'ד'י' א"ל
ש'ל'ח'ת' עב'ד' פ'י א"ם
א"ל ש'ה'ת'ר' ח'י'ב' אל מצ'י'
שוח'פ' ח'מ'ס'ת' ל'מ'ר' ל'
ל'כ'ד'י' אנת' לאו דח'ר'
כ'ר'ן ו' שח'ת'י'כ' ח'כ'ר'
אצ'לו נחמ'י'כ' וכו'אל'ו
ש'ח'ל' ע'צ' עמ' ר'ו'י'
אצ'ל' ע'צ' ל'ס'ר'ת' ש'ח'ר'
כ'ר'א' ג'ונ'א' מא' א"ל מ'ת'ג'
ל'י' א"ל נשכע'ב'ת' ל'כ'י'
ג'י' א"ל ר'ו'ל' א"ל ח'ר'
א"ל ק'ת'י' מא' אל מ'ס'ס'
ל'ש'ל'ח'ת' עב'ד' מ'י' מ'ר'
ה'ק' ש'כ'ר'ע' אל ש'כ'ר'ע'
ל'כ' כ'א' א"ל א"ת' אנת'
ה'ה' טע'נ'ט' ש'פ' ור'א'
א"ל ל'ד'ח'א' כמ'ת'ע' אבל
א"ל אנת' אב'ת' אל ח'ר'
ל'מ'י'ת' אית'מ' ב'י' ש'ט'ר'ת'
ה'תומ'ס' כ'ר'ם א"ל ר'ב'
אמר ח'ל'ק'ל' ש'מ'אל'א' א"ל
פ'י ש'כ'ר' ד'ר'י'נ'י' פ'י ש'כ'ר'
כ'ר' א"ל ש'כ'ר'ב'ל' ח'ל'ק'ל'
א' מ'ת'ה' וצ'אצ'ל' ע'ל' ש'ד'ה'
א' וכן ש'ת'ח'ם ש'ד'ה' ה'ר'
א' ר'מ' ח'ל'ק'ל' ח'ר'ו'ס'
כ'י'ת'ן ש'מ'אל' אב'ר' ש'ח'ד'
כמו ש'ד'י' ב'ל'מ'א' ח'ר'ס'
כ'ר' ד'ר'י'נ'י'ס' כ'פ'י' ש'מ'אל'
ל'מ'י'ת' יונ'ר' ל'ח'ר'ת' וכו'ת'ג'
ל'מ'י'ת' יונ'ר' ל'ח'ר'ת' וכו'ת'ג'

כט א מ"י פ"ה מהל'
זכיה הל' ו ו ופ"א
מהל' גירושין הל' טו ופ"ד
הל' יח פ"ג סמך עשין ד וסע'
ד טוועש"ע ח"מ עשין דרמ
סעפ"ד וסומן נא סע"י
טוועש"ע אה"ע ס"י קל
סעפ"ד וס"י קלג סעפ"א :
ל ב טוועש"ע ס"י רמ
סע"י דבהג"ה:
לא ג מ"י פ"כ מהל'
מלוה ולוה הל' ה
סמך עשין ד טוועש"ע ח"מ
ס"י מג סעפ"ד כד:

יספנות ר"ר

[illegible]

ד"ה שולחן: **כתב** אחד וכשר אחד
הקדמה הכינה למסירה ה"ק ס"ל לשם
לדבר רצני אלעזר דלמר עדי מסירה
ד"מ (דף י"ג וסע) שמואל ס"ל כחצי
נאל שטרי חוב בזמן ש"ס כפן אחריות
עברה אחריות נכסים אחאי יחזיר ומסירה
שפרא לר"מ ש"מ כחצי ס"ל דלרב אס
אחמני דקמינו שטרי ללוא אע
שלא דרי דקמינו וחד תשרי ומשי אחמ
ס"ס (סע) משי א"י כחצי גוונא
א"כ קמי שמואל אדשמואל וכלא שמו
הס אהיה מתנתא דהו חמיני עלה
מלכו סחא פסול משמע דלא לא
תלוא וכלא א"י ופייה הוה קמי
הוה וק"ל כ"י אלעזר דלמר עדי מס
ל"ה ס"מ בשי ימים שניכר מתוך השטר
הקודם במסירה וזה ללא אחרין עדי
בזמניה יוחי לנעל דפרקי ינחוס דלמ
מדינא ואחרי למיטרי סחא שלל דלמ
קודם מסירת השובר ללא אחרין דה
האי לא חיישין בדאותו יום עצמו מ
הקדמה ברינו שדורא דלייני דוקא במ
לעשות שדורא דלייני ולי נראה שדורא

ח סבר ר"ש למימר מסכתא כי היכי דקדים
לחיבין דכותבים שעות פ"י כך הם להן השעות
מחר אע"פ שלא ידענו למי נמסר תחלה (ולא
תחלה ולא מתספקין הכי אלא כשוציאו ביום
שני נמסר תחלה וה"נ בירושלים דכותבין שעות
ליום וללילה כמסלנו וכו'.

[illegible]

וְשָׁמַר אֶת הַכֶּהֱנָה. אֲנִי
 דָּהָא אֵת לִיה שׁוּדָא וְהִינּוּ
 יוֹמֵיהּ הָא מִשְׁמַע בְּפִקֵּי
 עֲדוּי בְּחֻמּוֹי וְכִין לֹ דְדַחֵיק הֵם שְׁמוּאֵל דְּלֹאֵר לֹ
 סָסִם לֹ יַחֲזִיר אִי סָ"ל כִּכְזִי אֲמַאי לֹ יַחֲזִיר וּמִסִּיק שְׁמוּאֵל
 מִזֶּה שְׁמוּאֵל אֲמַאי הִיא ר"מ שְׁטַר שְׁאִין צו אֲחֵרִית בְּנָסִים
 מִנִּי לְאֻקְרָא שְׁבָאִין צו הִקְנָא וְאֵלִינָה דְּלֹאֵר מִשְׁמַע
 וְאִין מִזֶּה עֲמֻ פִּרְדֵּי הֵם וְלִיחֻס דְּלֹמָא כִּכְז לִיחֻס בְּנָסִין
 עֲדוּי בְּחֻמּוֹי וְכִין לֹ אֲלֹמָא אֲנִי דְּמִסְר לְקֻקְחוֹת קֻדָּם
 אֲלֹא שׁוֹבֵר בְּזֻמָּן שְׁהִלָּשׁ מִזֶּה יַחֲזִיר לְבַעַל דְּלֹא חִישְׁיִין דְּלֹ
 יִזְבֵּחַ לְאֻקְשׁוֹי מִכְּזִי וְיֻסֵּף דְּמִשְׁמַע בְּפִקֵּי צו בִּרְר וְסִיבֵיהּ
 גִּיסִי ב'ו' אִלֵּךְ וְזִיל קִיִּיָּה עֲבָדִי מִסִּיר וּמִסִּיק
 מִוִּיחֵי מִתְּבוּרֵי הֵם מִכְּסַר כִּכְזִי לְעֻסָּר חֲסִי דְּחֻק לֹמִי
 אֲלֹא בְּפִקֵּי ר"מ הִלְכָּה כִּכְזִי מִדְּמַהֲדֵר שְׁטָם לְאֻקְחוֹת מִנִּי
 כִּכְרִי וְאֲמַרְיִן כִּכְז לֹאֲחַד וּמִסְר לֹאֲחַד אֵת שְׁמִסֵּר לֹ קִנָּה
 קֻדָּם וְכֻמוֹ שֶׁל זֶה לֹאֲכֻמוֹ שֶׁל זֶה אֲבָל הֵכָּא מִיִּירִי שְׁכִנְתּוֹ
 וְעוֹמְמִי וְכִין לֹ הוּאִיל וְאִין יִכְבֵּר שְׁקִדָּם וְכֻמוֹ מִתָּחַר הַשְּׁטֵר
 לִיתֵּן בְּנָסִין וְלֹא תִנָּה עַד שְׁטֵרִי וְאֻלָּא וְצִינָה לְכַחֲסִיבֵיהּ
 אִי קָא שְׁמִסֵּר עֲבָדִי בְּחֻמּוֹי וְכִין לֹ אֲכִי יִיחֻס
 גְּדוּי בְּחֻמּוֹי וְכִין לֹ הוּאִיל וְאִין יִכְבֵּר מִתָּחַר הַשְּׁטֵר שְׁנִי
 כְּחֻסָּה: **אֲמַרְיָה** דְּרַמִּי בִּר חֲמַא ב'ו' אִין זֶה הִהוּא
 עֲשֵׂי וְדוּקָא דִּין מוֹמָה כִּכְז נִמְנָן דְּבִירוֹ דָּהָא כִּכְ שֶׁשֶׁת גִּבְרִי
 בְּמַטְלְטְלֵי דְּבָצִי שְׁלִיחַ מִיִּיתֵי לֹה בְּפִקֵּי קֻמָּא גְּטִינִי וְ

אמ"ר א"ל כפירוש אמר שמואל ב' זה היה מתנות בריא וכל הקדשם העא מתנות בריא והתם במי שש היר על שדה א' חד הזה כתוב בידה אירז ואנא אפסיד א"ל א"ל א"ל

ממר. האע"ם שאין עליו עדים אלא משועבדים שאין העדים חותמין על אמת ימותו עדי מקריה או ילכו למדינת ההבא יש לומר שמה האחד היה חביב יותר יתור וקדם ומסרו לו וזה השני הסעה וקדי לא דעינן נימא שזלא דדייני לפי מה שהם רואים מי מהם היה רגיל אצלו יותר דשורא עדיפא דחוקין. **דכתיב** **עלמא כר' אלעזר.** ויחזיקו יתור כותפיה בגטין ואיכא למימר שזורא ואיכא למימר חלוקה ויבא פליגי: **חולקין.** אלתא חלוקה עדיפא: **ר"מ** הו"ל ואיכא למימר שזורא בחתימתו: **דכתיב** **לאחד** השטר וזה מקר לו עד שכתב שטר שמי לאחר עליה ומסר לו: ואי **ר"מ** כו'. שזורא ואיכא למימר חלוקה וקתני וחולקין. אלתא חלוקה עדיפא: **בבאי** ה"א. איכא למ"ד שזורא עדיף ואיכא למ"ד חלוקה עדיפא: **ובת"כ** הו"ל. ששליה פ"ק דגטין הולך מנה לפלוני וה"ל וביקשו ולא מצאו שמת יחזרו למשלח מת השלח יחזרו ליוורשי כו' עד וכת"ל יחזקו ויורשי משלת יורשי מה ששפתחו לו ויורשי אמרו מה יפירא שלישי יעשה ההיטו שלישי יעשה וכת"ל שזורא עדיפא: **אמיה** דרמי דבר **המא** כו'. ולא נודע למי מקרה שחללה שטר מתנה: **אטו** בירושה **צטין** כו'. ויחזן דלא הקפידו צטין לחבוש שעות גילו מהמגס

שָׁאִין הַיּוֹלָמִים אַחֵר הַקּוֹדֶם לְבֹ צִיּוֹם
שֶׁנִּיהָם שָׂוִים: **אֵלֶּה מֵרַמַּי טַעמָא**
עֲבָד הֵכִי. וְגַל אַחֵר יִחְלֹק: **שׂוּדָא**
דְּרִמְיָא. כְּרַבִּי אֶלְעָזָר דִּלְמָךְ עַד
דְּרִמְיָא בְּרַחֲמֵי. וְלֵי גֵרָא שֶׁהָ הֵכִי
נִצְבִּי לֵה יוֹמֵר וּקְדָמָה וּמִסְכָּה לֹ
תַחֲלֶה: **אִין אֵלֶּה נָמִי**. מִיֵּהוּ דִּידִי
שׂוּדָא דְרִמְיָא וְכִיּוֹן שֶׁפִּסְקֵתָ מִנִּי דִּין
שׂוֹב אִין לָךְ כַּח לְהוֹצִיא מִיָּדוֹ שֶׁהִי
יִינָא מִבְּיָד־וֹכָפִי צְבוּרָא דְרִמְיָא: **אֵלֶּה**
שֶׁנִּיהָם. עַל פִּי רַשָּׁא לְגִוּתָא הִיִּשְׁיָהִה:
אֵלֶּה בְּתוֹרַת הֵכִי אֲתִים לֵה. לֹ
אֲמַרְתָּ טַעַם שֶׁלָךְ מִשּׁוֹם שׂוּדָא דְרִמְיָא
מֵאִיר וְצוֹ טַעֲמִית דִּהָא לֹא צִירוּשִׁים
שֶׁל מִכָּר שִׁילָאוּ עַל שִׁדָּה אַחַת:
טִירְפָא

ישינן לפרעון ולקונויא מתני' דקמי'
וקיי לה בשאין חייב מודה ופריך אין
גובה כו' מדדחיק שמואל לומר הך
ללאחד ותמר לאחר את שכתב לו קנה
לוה עד תשרי ואמי למיטרף לקוחות
ה לזה שמואל לא קנה ובסוף הפרק
כתבתי בניסן ואת נתת עד תשרי כו'
(דס' וס' קס"ל כרבי אלעזר דממקינן
אביי והא מודה רבי אלעזר במזויף
אביי לדבריו דרב יוסף קאמר וליה
דשמואל כותמיה ועוד דאביי בתראה
רבי דבי אמרינן עדיז בחוממי וכן
אחד הלך א"ע"י שנכתב זה קודם
לזה גבי מנא שובר בזמן שהשאה
הואה ומפיק ליה לשובר דכחוש
יוס שנכתב השובר מכח כחובתה
קודם המסירה ואמר לי רבי דכולי
דלא דמי שמת (ב"ב קנ"א.) סי' ר"ח
ובה הוה ואמר ליה רב נתמן איך דיין
(ד' ווע"ע פוס' ב"ב לה. ד"ה שדל):

בין לאחר. ההיא מעשה הות מתנות ש"מ ר'
וכן מצאתי כתוב בפי' ר"ח וק"ל דהא דר'
מתנות ש"מ: הנהו תרי שטרי דאחור לקמיה ד'
יסין וחד הוה כתוב ביה בניסן סתמא אקמ' ר"ל
התחתונה אימא כר כ"ט בניסן את א"ל

(ג) גיטין ט: וס"ג,
(ג) גיטין פו: ג) גיטין ד:
(ז"ב קנא. ועי' חס"פ
[אן], ה) [גיטין פו:].
[כתב לאחד ומסר לאחר.
תב לאחד השטר ולא כו'
ע"ל, ו] סי' כדב. רש"ל,
(י) וי"כ בערוך ערך שד ה
ע"ל.]

מִן הַיָּמִים הַהֵם

[illegible]

תוספות רי"ד (המשך)

[illegible]

[illegible][illegible]

אלמנה ניונות פרק אחד עשר כתובות

צו.

עין משפט
נר מצוה

ה א מיי פיה מהל
אבות הל' ח סמג
עין מהל פיה מושע
הא"ע פ' טו ספ"ד
ב מיי שם הל' מושע
ספ"ד
ג ד מיי פיה מהל
ה' מיי פיה מהל
פ' דמ' ספ"ד יט
ה ד מיי שם הל' מושע
ספ"ד
ו ח מיי פיה מהל
אבות הל' ח סמג
פ' דמ' ספ"ד יט
ה ד מיי שם הל' מושע
ספ"ד
ז ח מיי פיה מהל
אבות הל' ח סמג
פ' דמ' ספ"ד יט
ה ד מיי שם הל' מושע
ספ"ד
ח ח מיי פיה מהל
אבות הל' ח סמג
פ' דמ' ספ"ד יט
ה ד מיי שם הל' מושע
ספ"ד
ט ח מיי פיה מהל
אבות הל' ח סמג
פ' דמ' ספ"ד יט
ה ד מיי שם הל' מושע
ספ"ד
י ח מיי פיה מהל
אבות הל' ח סמג
פ' דמ' ספ"ד יט
ה ד מיי שם הל' מושע
ספ"ד
יא ח מיי פיה מהל
אבות הל' ח סמג
פ' דמ' ספ"ד יט
ה ד מיי שם הל' מושע
ספ"ד
יב ח מיי פיה מהל
אבות הל' ח סמג
פ' דמ' ספ"ד יט
ה ד מיי שם הל' מושע
ספ"ד
יג ח מיי פיה מהל
אבות הל' ח סמג
פ' דמ' ספ"ד יט
ה ד מיי שם הל' מושע
ספ"ד

לעני רש"י

טשינא [בישנא]
אנח. נחיק סמג.

תוספות ר"ד

תוספות ר"ד (המשך)
מהני ואפי' לרש"י נמי
לא מהני אלא כיון שלא
נכנסו לרשות הירשן
אבל ששכנסו לרשות
הירשן וכן לא מהני
הק"ל בכולהו תלמודא
ה"ל במד' ב"ר א"ל
ה"ל כדפי' מחבירי א"ו
בתפסה דמחיים איריין
ורבא דאמר לכתובה לא
מהני הנה סבר ד"ע אמר
בין לאחד מיהא בין מחיים
והיה ראשונה בין לקמן
בהיא אחתה דתפסה
כסא דכספא לכתובה
וכי' דהדר ב"י לבתר
דשנעיה מר"ב דאמר
לעיל כפי' הנוכח א"ל
קאקי חוררי דמשלחי
קלימא דאנשי הכי אר"י
הנהא תפסה מחיים.
והנהא דהקני דמטלטלי
דיחיה משמעדי לכתובה
בין תפסה בין לא תפסה
גובה בין לכתובה בין
פ"י דאמרין מחלוקת ואם
עכשיו תובעת מתחרת
היא ויכין שכבר מחלוקת
א"י להתחרט ומתמה
ב"י אבהה ג' מיבעי'
ל"ק כאן בעני' כאן
בשעירה כאן בצנועה
כאן בפרוצה א"ל
אלא למפרע אבל להבא
י"ל פ"י השנים שעברו
מחלה ולא סבא ואילך
ועכשיו שתובעת י"ל סבא
ואילך: כפי' ר"י יתומים

תא שמע דאמר ר' ירמא אמר שמואל אלמנה מציאתה לעצמה אי
אסרת בשלמא ניונות תנן שפיר. קאמר שמואל מציאתה
לעצמה אפי' בעשה שיהא ניונות הואיל וכן יכולין לסלקה לא הוה
כעל אפי' דמעה ידיה כעל אפי' דמעה ידיה כעל אפי' דמעה ידיה כעל

גליל אבל לאנשי יהודה מעשה ידיה
לעצמה אפי' הא דקאמר שמואל
אלמנה מציאתה לעצמה על כרחך
לאנשי גליל הוא דליכטריך ליה
לאשמועינן דלאנשי יהודה לאשמועינן
מעשה ידיה לעצמה וכ"ש מציאתה
וכיון דלאנשי גליל קאמר אחאי
מציאתה לעצמה והא דלידיוהי
דהא אינהו כעל ולא סגי דלא יחבי
לה ואומר רבינו חס דאלמנה דקאמר
שמואל קאי אחמתי ולא משום דכלאו
הכי לא פשיט שפיר דהנינות תנן
כמו שהוכחתי דעל כרחך אליבא
דאנשי יהודה קאמר שמואל ודוקא
מציאתה אבל מעשה ידיה ליתומים
אלא כי היכי דלא תקשי דשמואל
אדשמואל דליהו סבירא ליה כלאנשי
גליל לעיל (ד' נד) ומה שפירש הקונטר'
אי אמרת בשלמא ניונות תנן שפיר
דמוקמינן מילתא דשמואל בשאינה
ניונית קשה דאי בשאינה ניונית
פשיטא ועוד ליתא מעשה ידיה
לעצמה וכל שכן מציאתה דהיא
כהעדפה שעל ידי הדחק דאדמרינן
לעיל כדפי' מציאתה האשה (דף סו.)
ושם ועוד דכי היכי דאי תנן ניונות
מוקמינן מילתיה דשמואל בשאינה
ניונית כגון שנתנו לה היורשים כתובתה
הכי נמי אי תנן ניונות וכלאנשי גליל
מצינו למימר דמילתיה דשמואל מיירי
באותה שפנה כתובתה כד"ל או
מכרה שאינה ניונית שאותה מציאתה
לעצמה אפי' לאנשי גליל. מ"ד:
אבל מנה תפלין י"ת ב"ה.
אפי' דכעלוי האשה

שנאמרמלה (לעיל כח:) תניא או שהניח
תפלין בפני רבו לא ילא לחירות מ"מ
אינן רגיל להניח כל שע"מ מ"ד:
אלמנה שתפסה ממשלחין
במזונותיה מה שתפסה
ב"י. פ"י הרי"ן דמייירי בתפסה
לאחר מיתת בעלה וא"ת מאי שנא
דלמזוני מהניח תפיסה טפי מכתובה

שאינה שלו לאחר מיתת המוכר והלוקח נמי באתריות ונא בעל חוז וערפה ע"פ השנח קשה שיעיל צו תפיסה בשלמא ממלוה ע"פ לא קשיא
דאפי' דלא טריף ממשעדי לא מהני תפיסה הלאוהו מחיים אבל מלוקח קשה דלא טריף ממשעדי גס לא היה יכול
לכנוע מחיים ונראה לי דדוקא מונוי דלא גביא ממשעדי והו' נמי תנאי כ"ד אלמנה רבנן טפי להועיל בה תפיסה והודה רבי וא"ת כמאן
אי כרבי בלא תפיסה נמי דהא אמר דפרק נערה (לעיל נה.) אחד נכסים שיש להן אחריות ואחד נכסים שאין להן אחריות מוציאין למזון האשה
והנזות ואי כר' שמעון בן אלעזר כי תפסה מאי הו' הא אמר נכסים שאין להם אחריות מוציאין לנשים מן הנזות ואומר רבי דלעולם כר"ש
בן אלעזר ודווקא לנשים מן הנזות מוציאין אבל מן האשה לא והא דקא מותבי מר בר רב אשי מאי שנא לכתובה כו' ונעי למימר מאי
דתפסה תפסה לאו משום דהכי סבירא ליה דהא אדרבי עקיבא לא פליג דאמר אין תפיסה מועלת לאחר מיתת אלה הכי קאמר מאי
דתפסה תפסה כלומר כרייתא דקמי דמועיל תפיסה לעצמה לאחר מיתתה על כרחך כר' טרפון דמאי דתפסה תפסה ואם כן לרבי טרפון
בכתובה מהני מאי דתפסה תפסה ור"ח והלכות גדולות פירשו דהכא מיירי בתפיסה מחיים ודווקא דלמזוני מהניא אבל לכתובה לא
משום דלא נתנה כתובה לנזות מחיים ופסק דהלכות גדולות כרייתא וקשה שהרי פסק בשו"ת הגאונים כדלי הש"ס הלכתא כמר
בר רב אשי בר ממייך שצויה ואודיתא וגם הערוך ור"ח פסקו כמר בר רב אשי בר ממייך שצויה וחזירי וכתב וסימנך כלו הפך
לכן טעור הוא אף על פי שכתב הרי"ן שראש בשו"ת הגאונים לית להכתא כמר בר רב אשי אלא במייך שצויה ואודיתא דומה
הוא שה"ג עומן חופפות כאלות שפסקו לית להכתא כמר בר רב אשי במייך שצויה ואודיתא וז"ל דמר בר רב אשי דקאמר הכא אינו אלא
אחפתא בשלמא ואלו דס"ל הכי ור"ח פסק כמר בר רב אשי והנה הארנתי צו לעיל כדפי' הכותב (דף פד: וסס:) מ"ד:

יתומים אמרו נתנו. אומר רבי דמייירי במזונות עצמו מילתא טפי משום דתפסה עד השתא דמי קושטא קאמר אבל במזונות
להבא ודאי על הימיון להביא ראיה דהא רבי יוחנן הוא דאמר כפ"מ דכ"מ (דף ח. וסס.) הטוען אחר מעשה כ"ד לא אמר
כלום ואפילו למאן דלית ליה דר' יוחנן הכא מודה דלא מהימני לומר פרעתי דאי מהימני מה הועילו חכמים בתקנתם שקטנו לה מזונות
כל שעה ואמרו פרעתי מידי דהוה אכתובה במקום שאין כותבין דכ"ע מודו דלא מצי אמר פרעתי מהאי טעמא דפרעתי. מ"ד:
נכסי

אי אמרה בשלמא ניונות תנן. וסמך לן מנא כלאנשי יהודה: שפיר.
איכא לאוקמי להא דשמואל בשאינה ניונית: אלא אי אמרת ניונות
תנן. וסמך לן כלאנשי גליל וליכא אלמנה שאינה ניונית אמאי מציאתה
לעצמה: ניהו. יורשים כבעל: תיהו לה איבה. דעל כרחם וז"ל

אזתה אבל מעשה ידיה שקטנו
לבעלה תחת מזונותיה הו' לירשים:
כל מלאכות. השנויות בפרק אפי' (לעיל נט:) טוחנת ואופה כו': חוץ
ממנוגה הכוס כו'. שכן מלאכות
המקצועות חיצה והרגל דבר דלאמרי'
נמי בזה מסכתא (דף ד:) שאין נדה
עושה אותן לבעלה: חוץ מהכרס
מנעל. שהרואה אומר עבד כעני
הוא: מנה תפילין לים לן כה. שאין
דך עבדים להניח תפילין: למס
מרעוה חסד. הממנים עצמו מרעוה
ממים ממנו חסדים. ואיך דמפקא
לה מדמכזיב לעיל מיניה ומושיה
נדחה ממני וסמך ליה למס מרעוה
חסד: מה שחפפה חפפה. ולא
מפקין מינה. ואפי' דפסקין הלכתא
בפרק מציאת האשה (לעיל סט:)
ממקרקעי ולא ממטלטלי הואיל
ותפסה תפסה: דסקיא. שק של עור
שקורין טשינא: טשינא. היכולת
גידה להחמין הלך עד נמי לא תבעה
לא מחילה היא עד שלש שנים אבל
ענייה מדלא תבעתה מחלתה:
נוטע. נוטה לנא לנ"ד הלך
בשמי שנים לאו מחילה היא: אלא
למפרע. אותן שמי שנים שעברו איניה:
נפנו. דמי מזונות לשנה הנאה:
נכסי

במזונותיה מה שתפסה תפסה וכן כי אתא רב דימי אמר מעשה בכלתו
של ר' שבתי שתפסה דסקיא מלאה מעות ולא היה כח ביד חכמים להוציא
מידה אמר רבינא ולא אמרן אלא למזוני אבל לכתובה מפקינן מינה
מתקין לה מר בר רב אשי מ"ש לכתובה דממקרקעי ולא ממטלטלי מזונות
נמי ממקרקעי ולא ממטלטלי "אלא למזוני מאי דתפסה תפסה הכי נמי
לכתובה אמר ליה רב יצחק בר נפתלי לרבינא הכי אמרינן משמיה דרבא
כוותיק אמר ר' יוחנן משמיה דרבי יוסי בן זימרא 'אלמנה ששהתה שתיים
ושלש שנים ולא תבעה מזונות איבדה מזונות 'השתא שתיים איבדה
שלש מיבעיא לא קשיא כמאן בענייה כמאן בעשירה 'אי נמי כאן בפרוצה
כאן בצנועה אמר רבא "לא אמרן אלא למפרע אבל להבא יש לה בעי
ר' יוחנן יתומים אומרים נתנו והיא אומרת לא נטלתי על מי להביא ראיה

ו"ל משום דמוזני לא טרפה ממשעדי אבל כתובה טרפה ממשעדי וא"ת ואלא מעתה תועיל תפיסת הלוקח שאל באתריות ונמלאת שדה
שאינה שלו לאחר מיתת המוכר והלוקח נמי באתריות ונא בעל חוז וערפה ע"פ השנח קשה שיעיל צו תפיסה בשלמא ממלוה ע"פ לא קשיא
דאפי' דלא טריף ממשעדי לא מהני תפיסה הלאוהו מחיים אבל מלוקח קשה דלא טריף ממשעדי גס לא היה יכול
לכנוע מחיים ונראה לי דדוקא מונוי דלא גביא ממשעדי והו' נמי תנאי כ"ד אלמנה רבנן טפי להועיל בה תפיסה והודה רבי וא"ת כמאן
אי כרבי בלא תפיסה נמי דהא אמר דפרק נערה (לעיל נה.) אחד נכסים שיש להן אחריות ואחד נכסים שאין להן אחריות מוציאין למזון האשה
והנזות ואי כר' שמעון בן אלעזר כי תפסה מאי הו' הא אמר נכסים שאין להם אחריות מוציאין לנשים מן הנזות ואומר רבי דלעולם כר"ש
בן אלעזר ודווקא לנשים מן הנזות מוציאין אבל מן האשה לא והא דקא מותבי מר בר רב אשי מאי שנא לכתובה כו' ונעי למימר מאי
דתפסה תפסה לאו משום דהכי סבירא ליה דהא אדרבי עקיבא לא פליג דאמר אין תפיסה מועלת לאחר מיתת אלה הכי קאמר מאי
דתפסה תפסה כלומר כרייתא דקמי דמועיל תפיסה לעצמה לאחר מיתתה על כרחך כר' טרפון דמאי דתפסה תפסה ואם כן לרבי טרפון
בכתובה מהני מאי דתפסה תפסה ור"ח והלכות גדולות פירשו דהכא מיירי בתפיסה מחיים ודווקא דלמזוני מהניא אבל לכתובה לא
משום דלא נתנה כתובה לנזות מחיים ופסק דהלכות גדולות כרייתא וקשה שהרי פסק בשו"ת הגאונים כדלי הש"ס הלכתא כמר
בר רב אשי בר ממייך שצויה ואודיתא וגם הערוך ור"ח פסקו כמר בר רב אשי בר ממייך שצויה וחזירי וכתב וסימנך כלו הפך
לכן טעור הוא אף על פי שכתב הרי"ן שראש בשו"ת הגאונים לית להכתא כמר בר רב אשי אלא במייך שצויה ואודיתא דומה
הוא שה"ג עומן חופפות כאלות שפסקו לית להכתא כמר בר רב אשי במייך שצויה ואודיתא וז"ל דמר בר רב אשי דקאמר הכא אינו אלא
אחפתא בשלמא ואלו דס"ל הכי ור"ח פסק כמר בר רב אשי והנה הארנתי צו לעיל כדפי' הכותב (דף פד: וסס:) מ"ד:

יתומים אמרו נתנו. אומר רבי דמייירי במזונות עצמו מילתא טפי משום דתפסה עד השתא דמי קושטא קאמר אבל במזונות
להבא ודאי על הימיון להביא ראיה דהא רבי יוחנן הוא דאמר כפ"מ דכ"מ (דף ח. וסס.) הטוען אחר מעשה כ"ד לא אמר
כלום ואפילו למאן דלית ליה דר' יוחנן הכא מודה דלא מהימני לומר פרעתי דאי מהימני מה הועילו חכמים בתקנתם שקטנו לה מזונות
כל שעה ואמרו פרעתי מידי דהוה אכתובה במקום שאין כותבין דכ"ע מודו דלא מצי אמר פרעתי מהאי טעמא דפרעתי. מ"ד:
נכסי

(א) ו"ל דלמך (דף י"ד)
והא"ש ל"ג א"ר ור"ל
(ב) ופי' חסד גיטין נ"ט. ד"ס
הא חסד חסד נ"ט. ד"ס
ממלך. (ג) שכן סב.
(ד) ופי' חסד חסד נ"ט. ד"ס
שמי וסמך שמי כ. ד"ס
(ה) ופי' חסד.
(ו) ד"ס ור"ל ור"ל.

תורה אור השלם

1. למס מרעוה חסד
יראת שדי יעזבו:
איוב ד י

מוסף רש"י

מרעוה חסד. מונע חסד,
ואפי' דלא מביי מונע
ממילא משמע שכל מינה
שאלה מ"ס משפחה
נטילה היא כמו ויקח
ממס. אדרג גרס מאלו
(שבת טו.)

תוספות ר"ד

היתומים הלכך אותן
היורשין שירשין כתובתה
חייבים בקבורתה: א"ר
ירמא אמר שמואל מציאת
אלמנה לעצמה פ"י אפי'
שהיתומים זנין אותה
דעמא מאי אמר רבנן
מציאת האשה לבעלה
משום איבה פ"י ולא
משום מזונות שחוקן
מזונותיה תחת מצי' אבא
התוי לה איבה פ"י מה
חוששת האלמנה דמפסה
בע"ב יזונו אותה בחנאי
כ"ד: אריכות כל מלאכות
שהאשה עושה לבעלה
אלמנה עושה לירשין
חוץ ממזונות הכוס והצעת
המטה והרחצת פ"י פ"י
שדברים אלו מביאים
לידי חיבה והרגל דבר
ומכאן מוכח שהאלמנה
חיבת ליתקא את בנה
כמו שעושה בחי בעלה:
אריכות כל מלאכות
שהעבד עושה לרבו
תלמיד עושה לרבו חוץ
מהתרת לו מנעל והנעלה
לו מנעל פ"י שדורות
אומר עבד כעני הוא:
א"ר אלא כלא במקום
שאין מכירין אותו אלא
במקום שמכירין אותו ל"ל
בה: אמר רבי חייה בר
אבא אמר ר' יוחנן כל
הסנוע תלמידו מלשמש
כאילו מונע ממנו חסד
שנאמר למס מרעוה חסד:
א"ר אלמנה שתפסה
מטלטלין למזונותיה מה
שתפסה תפסה א"ר ואלא
אלא למזוני אבל לכתובה
מפקינן מתקין לה כב"ר
מ"ש לכתובה דממקרקעי
ולא ממטלטלי מזוני נמי
ממקרקעי ולא מטלטלי
אלא מאי דתפסה תפסה
א"ל ר"י לרבינא הכי
אמרי' משמיה דרבא כותיק
פ"י האי תפיסה מחיים
הוא דאי לאחר מיתת
עסקי' הכי אמר כב"ר
דאפי' לכתובה מה דתפסה
תפסה אפי' ל"ל ה"ל כר"י
מחבירי ולעיל בכתובת
אילפני דבא' מילתא ד"ס
ור"ע בתפסה דלא"מ
דלרש מהני ור"ע לא

דר א מר פיר מהל
 אצות הל כו טוע
 אהע סימן ג סעיף טו
 מו ב ג (מיי שם הל כ)
 טור מהל ע סעיף קנ
 מו ד מר פיר מהל
 זכה ומתנה הל טו ח
 יח יט סמג עשין פב
 עושע ח"מ סי רנ סעיף
 ח

תוספות רי"ד

נַגְסִים בחזקת אֶלְמָנָה קִיָּמָה. ואח"כ
בחזקת הבעל חוב ואח"כ לי
במלוה על פה וכי תימנע להשבינו לי
המזכרת למוזנות שלא צבית דין אם כן
לעוון אחר מעשה ב"ד לא אחר
כלום מ"מ שביצירה הכותבה לא
היו יתומין נאמנין לומר פרענו
לדין המזכרת לכותבה שלא צבית
דין נכסים בחזקתה כי הכא וכי
תימנע אע"ג דנכסים בחזקתה מיהו
תימני לומר פרענו למוכחא מילתא
מילתא עולה ליה כחובה למחמת פריעה
נקרעה מיהו היכא דאיכא עדים
שנסרפה לא להימנו ושמן י"ל אי
איכא עדים אין הכי נמי א"נ מוזנות
שאני דכותבה מיד שפרעה נסתלקה
אצל מוזנות לעולם יש לה מוזנות
על שמתבע כותבה הלכך הוה
נכסים בחזקתן טפי ממוזנות. מ"ר.
והל' דמי לאו דלמרי' בהמקבל וצ"מ
(ק). יתומים אמרו אנו השבחנו ובעל
חוב אמר אביכם השבינו ומסקנא
למילתא ארעא כיון דלגובינא קיימא
כמאן דגביה דמי להטעם מיירי כגון
שהיתומין מודים שהקרקע זה לבעל
חוב שאביהן עשהא אפומיקי ולכן
מסקין כיון דלגובינא קיימא כמאן
דגביה דמי ותדע מדמיימי עלה
הפסוק וקודם ספק זה קודם קולן
ואחיו נתון דמים והיינו טעם כיון
דלקון קאי כמאן דקין דמי ולשם
מודה בעל האילן שיש לו לקיץ אלא
ששאל דמים אם כן ארעא דלגובינא
קיימא עמי מיירי כה"ג. מ"ר:

נִשְׁאָת נְשִׂא אֶלְמָנָה רַחֵמָה.

טעם דלא חשנין נכסי
ימני יתמי למימר פרענו
בחזקת אלמנה טפי משום
ש'שמואל נהי דליה להו כל
נכסי בחזקת יתמי ועל אלמנה להביא
ראיה או דלמא נכסי בחזקת אלמנה קיימי
ועל היתומים להביא ראיה ת"ש "דתני לוי
אלמנה כל זמן שלא ניסת על היתומים
להביא ראיה ניסת עליה להביא ראיה א"ר
שימי בר אשי כתנאי במוכרת וכותבת אלו
למזונות מכרתי ואלו לכתובה מכרתי דברי
רבי יהודה ר' יוסי אומר מוכרת וכותבת סתם
וכן כחה יפה ממאי לאו בהא קמיפלגי לר'
יהודה דאמר בעי לפרושי סבר נכסי בחזקת
יתמי קיימי ועל האלמנה להביא ראיה ורבי
יוסי סבר לא בעי לפרושי נכסי בחזקת אלמנה
קיימי ועל היתומים להביא ראיה ממאי דלמא
דכולי עלמא נכסי בחזקת אלמנה קיימי ועל
היתומים להביא ראיה ורבי יהודה ^העצה
טובה קמ"ל דלא ליקרו לה ^הרעבתנות דאי
לא תימא הכי הא דבעינן יוחנן תפשוט
ליה ממתני' ^המוכרת למזונות שלא בבית
דין וכותבת אלו למזונות מכרתי אלא
ממתני' ליבא למשמע מינה דעצה טובה קמ"ל
ה"ג עצה טובה קמ"ל א"ג דכולי עלמא
נכסי בחזקת יתמי קיימי והיינו טעמא דר'
יוסי כדאבי' קשישא דאמר אבי' קשישא
משל דר' יוסי למה הדבר דומה ^הלשכיב
מרע שאמר תנו מאתים זוז לפלוני בעל
חובי רצה בחובו נוטלן רצה במתנה נוטלן
אם

[illegible]

א: הא דכעי ר' יוחנן. על מי
וגמח דריי ורבי יוסי לא שמיע ליה
שנה נשנית תמיד צבית המדרש:
למנהל להביא ראיה למתניתין גמרי
על פה טובה לא שמענן. ללא ליקרו
עלמא. היכא דאמרו יתומים נתנו
ידי לר' יוסי הקמס יפה לה לטריפת
נמו שפירשתי וכדנתי אביי קשישא:
אם

ללקוחות אחתי לא מסיק אלעמית עד
ת לומר כולם למוזנות מכרתי שהרי
אונאה דשקר הוא שהרי גם לכתובה
א"כ מחמתה והבא ליכא למימר הכי
אונאה שאומרת ללקוחות הכל מכרתי
גמא לעולם יש ללקוחות להם לאסוקי
נחת מכרתי. וז"ל. והא יכילי
לא שייך הכא למימר אפסדה אנפשה
קת יחמי קיימי ועל א"מנה להביא
נמנו קשה ממאן דהבא אמאי עליה
עיל דעליה הביא ראה משום דלא
זולה לתבוע כל שעת תמילא מוונות
נמנה מבתותין ב'. וז"ל. מאי כקא
משום ענה טויה אלא משום כחה
נחבזו נוטלן מבני חרי ושוב לא יוכל
בני חרי שיכול לטרוף החזב ממשעבדי
נחזו פלוגי בעל חובי כראוי לו נוטלן
הא מני ר' עקיבא היא דדייק לישנא
זוגרה דאי הוא גריס החס בצעל
אם לא אמר כראוי לו ויש ספרים
ר שימנו לו ודבר זה מלי בספרא:

או למצעה כמותה צד"א. מ"ר: **ורבי יוס' כבד** טרם דיוק כמה יפה דקאמר י' ללוקותם כל מה שעמרה י' נמי דכולי עלתא צחוקת מכלל עדד השאל לא אסיק היינו יפוי כח השאל דמתוך מערכי המזונות ולא יוכלו כמו שאזינו יוכלו לומר לה ואז היו יכולין לומר שאר המזונות מחלה אבל לענין טרריה לא לא מצי למימר האי יפוי כח דלגבי יתומים לא תהא להם השאל דקאמרה הכל מערכי המזונות ולא אבידה וכו' איש' לש' שנים ולא מצעה מזונותיה לאבידה מזונותיה דמחלה תבני שכיולה לומר הכל מערכי המזונות וגם לש' הקוטנערס תבני לגבות ממעשדיה אם לא לפי שאין קצובין דפרדשין בגטע כעשוער כחזה אע"פ שמכרה לכתובה כיון שכיולה לומר י' להי' כמו אשדוק בני חיי' דגביא ממעשדיה דאחמין לגבי צלקחות וצחוקת אחר שמכרה: **דרבי י' יורה דבר נבא** שפוקה שלם תלמודה מזונותיה מוכח שדין עם היתומים שגבו' דלא דהאי דשפוקה לפי שמכרה בכסים וגרלה דיינו טעמא קאמאם אם נאמנים לומר פרענו מזונות שעברו שהרי הי' למזונות מערכי ואלו לכתובה עמרה. מ"ר: **תפשוט** דעמיה מערכי' ודאי משום עצה טובה אבל ברישא לא לא דעיינן רצה במהנה נשפץ. פ"י שניהם נטען אלא כלומר חזי' אם נטען במנהג לא קר יפה כח פירוש אם נטען במנהגים דבשיליה י'ש נוחלין (וכ"צ קלח): תניא שריז מרע שאמר חנו מ' או לו נטען ונטען חס חובו ודלחנה בראוי לו בחובו קאמר ו' חס' אם לפלוני צלל חובי ולא אמר בראוי לאיזו נטען חס' ולא דקאמר צלל חובי משמע דבחושי קאמר שתינו חס' איך דכחל לפלוני צלל חובי ניכר מהשקין דבמחנה

רביה אלא בנשאת ש"מ דנתקבלה תמיהו
אפי' במונות עבדו עליה להביא ר' ר
בבב' בחוקת אבנא קיימי. מה שפ' צ
יוסי היינו כשלו נכסי היתומין לתמיהו
למונות לא נעיר לרבי מדחמלן קתמיהו
יתמי קיימי והיינו טעמא דר' יוסי כדא
אדעתיה לר' יוסי האי טעמא ונראה לרבי
שהיא מוכרת קתם היא מרווחת לומר
היתומין לומר לה אם שהתא יצירה מו
דמיה קותבת פתח למונות ואילו לכנ
למסקין דר"ע נכסי בחוקת יתמי קיימי
בחקות יתמי קיימי ואל"ת מה יפוי כח
מכרה וי"ל מאי טעמא שהתא שמים א
לחיכא למימר דלא חששה למודעם מש
למונות שהרי מן הדין גם מונות היהיה
אדעתיהו משום כחוצה להנות מבני ח
לומר לה הכחש ע"ה מקום לבנות ממנו
צדיקם שהרי שיקם לעורר מונות אי

(א) נראה דחסד כאן ו"ל ועל
היתומים להביא ראיה, ח"ס
דמתי לוי אלמנה כל זמן שלא
גישתה את היתומים להביא
ראיה אבל אם גישתה וכו',
(ב) אולי צ"ל דמתי לוי לוי
יגמול עליה להביא ראיה
משמע דלשגבר טעם וכו'.

(א) ולעיל פא: וס"נ,
(ב) בדמות לע: שבת קח,
(ג) ולקמן [15], (ד) ב"ב
הלל:

מוסף רש"י
 ידועות. נשטר המורה,
 למזונות מכרתי. משום
 ענה טובה (דקמן צ).

(א) ועיניו קב: ויפן:
(ב) לקמן ק. (ג) ולעיל פה:
(ד) וברכות י. מה:
(ה) כ"ק ט: כ"מ ט: ז'
(ו) כ"מ ט: (ז) כ"מ ט:
(ח) ע"פ ד"ה נחמיה:

מוסף רש"י

ארמלתא דובין אחריות
איתמי. אס נחמיה
הנה גולה או משעבדה
לאחר ויפנה מן הלוקח
נחמיה חזר הלוקח על
היחוסים. ובי דינא
דובין. שדה יחוסים למון
האשה והגט. אחריות
איתמי (קטן ק). אלמנה.
הנחות נחמיה יחוסים,
מוכרת. למנות. שלא
בבית דין. וכלל שיהיו
שנים שלם מוכר מול
(ב"מ ז'.)

תוספות ר"ד

כיצד מוכרת אמה רבי
דניאל בר רב קטינא אמר
רב הונא ל"ב חרש
ולוקח מפרנס א' לשלשים
יום פ' מוכרת מן הנכסים
כשעור מנות שנה א'
ולא יתן לה כל המעות
ביחד שמה חמט אלא
יתנו המעות ליהיומים:
אמר אמימר הל' [מכירת]
ל' חרשים ולוקח מפרנס
א' ל' יום א"ל ר"א
לאמיהא הא דר"ה מאי
א"ל לא שמי לי כלמרי
לא ס"ל: בעא מניה
מרש' מוכרת למנות
מהו שתחזור ויחזור
למכור. פ' און
הקרקע עצמן שומרים
למנותיהי' וקמבעי' להו
בר"ה דר"ה ארמלתא
דובין אחריות איתמי
ובי' דובין אחריות
איתמי מאי מי אמרין
כיון דאחריות איתמי
טרפא א"ד מצי א"ל
נתי אחריותא דעלמא
לא קבלת עלך שנתנה
דנפשי קביל קבילת
א"ל ר"ש תניתנה מוכרת
והולכת עד כדי רמי
כתובתה וסמך לה שנתנה
כתובתה מן השאר ש"ס
שיר אין לא שיר
לא פ"י מוכרת והולכת
למנות עד שלא ישאר
קרקע ליהיומים אלא שיעור
כתובתה שיהיה לה ספק
לגבות כתובתה משם ש"ס
מדקדקין סמך לה שנתנה
מן השאר דוקא אם
נשאר נכסים ליהיומים
אין לה ספק לגבות
כתובתה אבל אם לא
נשאר נכסים ליהיומים
אין לה ספק לגבות
קבילי עלה ע"פ בע"ר

אלמנה ניזונת פרק אחד עשר כתובות

צו.

עין משפט
נר מצוה

יו א מ"י פ"ח מהלכות
אשוח ה' כל פסג
עשין ממ טושי' אה"ע סי'
ג טע"ק ז'
יח ב מ"י פ"ח ט' ס' יג
יפ"ח מה' מלך וזה
ה' ב פסג טושי' אה"ע
טע"ק כט וסמך ק טע"ק
ג יטושי' אה"ע סי' ג
טע"ק ד'
יג ב טושי' אה"ע סי' ג
טע"ק כט ז'
ב ד מ"י פ"ח מה'
מכירה ה' מ פסג
עשין כט טושי' אה"ע סי'
ח טע"ק ז'
כא ה מ"י פ"ח מה'
אשוח ה' יג פסג
עשין כט טושי' אה"ע סי'
ק טע"ק ח'

תוספות ר"ד (המשך)

ג"א כס"ד: איכ"ע' להו
ובין ולא איצטריכו לי
וזוי הדרי זבני' א לא
ת"ש דההוא בצורתא דהות
בגורדעא ובנינהו כ"ע
לאפדנייהו למיזבן חרש
לסוף אחי חרש וארני
דינא הוא דהדרי אפדני
למיריהו וסוף תלמודא
הה"ל זבן ואיצטריכו
לי זוי הדרי זבני' פ'
דוקא כגון שפירש פ'יו
דאדעת' דהכי קמבינא
דאי לא פירש דברים
שבכל אין דברים אציג
דירע' ביה שכנס ומוכרת
מילתא דהכי אמרי' ב'
האש' מקדש הוואו גברא
דובנינהו לנכס' אדעת'
למיס' לאי' ובעידנא
דובין לא אמר מידי א"ר
הוי דברים שבכל דברים
שבכל אינן דברים עיין
מ"ש שם דאציג ומוכר
מילתא דעלמא דאדעתא
למיס' ובין כגון שידעו
מונות ל"ח אלא בב"ד פ'
לעלות אפי"ה כיון שלא
פ' בפ"ו כעת המכירה
כי הוא רוצה לעלות
אמרי' דברים שבכל אינן
דברים: בתנ"י: אלמנה
בין מן האירוסין בין
מן הנשואין מוכרת שלא
בב"ד ר"ש א' מן הנשואין
מוכרת שלא בב"ד מן
האירוסין לא תמכור אלא
בב"ד פ' שאין לה
מיונות וכל שאין לה
מונות כ"א כתובה איתה
רשית למכור שלא בבית
דין ואין הל' כ"ש דקיי"ל
יחיד ודברים הלכה כרבים
ואמרין עלה פ' אלו
מציאות אמר ר' יוסף
אמר ר' נחמן אינה צריכה
כ"ד ממוחין אבל צריכה
כ"ד הדינות: בשלמא מן
הנשואין משום מזוני וא"י

או דלמא נתי דאחריות דעלמא ב'. ולא דמי להאיא דלעיל (דף
35) ראונו שמכר שדה לשמעון שאל באחריות וחזר ראונו
ולקחה משמעון באחריות דנמסקנא אמר רבא נתי דאחריות דעלמא
לא קביל עליה אחריות דנפשיה מי לא קביל עליה לא דמי דהתם
ודאי כיון שראונו ליה דין הוא
שערפו ממנו הקרקע ואין על שמעון
לפרוע כיון דבאת ליה ראונו הגנה
שקבל המעות אבל הכא שחירשין
חייבין לה מנות יכולה למכור ולחזור
ולקרוף שהרי כשחזרת וטורפת חזר
שלה היא נפרעת ואין כאן עיוות
הדין כלל:

וסמך דה שנתנה בכתובה מן
השאר. וא"ת מאי נפקא
לה מינה דין מה שהיתה מוכרת
למנות ובין מה שמתמכר לכתובה
נפקא מינה שחולל למכור ביחד כדי
כתובה אבל למנות אינה מוכרת
אלא לשעה חדש' ולוקח מפרנס אחת
לשנשים יום ועוד אס נשאת אחר
שמכרה הלוקח לא יקן כי אס אחת
ל' יום ולא חולל לגבות מהן לכתובה
דהא מטלטלין מינה ומנות אצד: **בא**
סמך דה ש"מ שיירא אין א"א
שיירא א"א וא"ת תקשי מהכא
לרמי דר חמא דהוא צעי למימר
לעיל גבי ראונו שמכר שדה לשמעון
דאפילו אחריות דנפשיה לא קביל
עליה והא דין צק דשיירא אמר' גבי
אשה אחריות דנפשה מייה קיבלה
עלה וכ"ס התם לפי מה שפירשנו
לעיל וי"ל דמי' למימר רמי דר חמא
דהכא ודאי אחריות דנפשה מקבלת
ו"א"ע"ג דאחריות איתמי היינו מעלמא
אלא אנפשה מייה קיבלה דהא ליה אינה
מוכרת נהדיא שלא באחריות אבל
התם שמכר לו נהדיא שלא באחריות
אפילו אחריות דנפשיה לא קביל
עליה. מ"ר:

זבין וא"א איצטריכו ליה זוי הדרי
זבני' ב'. וכו' שנתנה לעתה
בשעת המכר דלמך דלזמן חורי קא
זבין לכו דאי שחק הוי לכו דברים
שנצלו וכן נפרק ז' דקידושין (דף
מט:) גבי ההוא גברא דזבין נכסיה
אדעתא למיסק לארעא דישאלה התם
נמי דגלי דעתיה יש דברים שאינו
מועיל בהם גילי דעת עד שיתנה
כגון אס היה מוכר מלגשי אדעתא
למיסק לארץ ישראל דזה דבר שאין
רגילין למכור אדעתא דהכי התם
ודאי אין מועיל גילי דעת שאל לא
תאמר כן מעכשיו אין לריך לשום
מנאי אלא גילי דעת דעלמא וכל
מקום עשין דומיא דמנאי בני גד
וזני ראונו מנאי כפול אלא ודאי
גילי דעת דעלמא שאל רגילות
לעשות כן לא מהני עד שיתנה יש
דברים דאפילו גילי דעת אין לריך
כגון שער מדרגת דלעיל פרק האשה
שנפלו (דף עט. ע"ב) וכן ההוא דנפרק
מי שמת (ב"ב קלז. וקמ:) דחמיה הכי

אס נעלן במתנה לא כך כסו יפה. שיוכל לטרוף לקוחות על הסוד
ולא יוכל לטרוף על הממנה אף זו על המנות לא תוכל לטרוף
לקוחות ועל הכתובה מטרופי אותם. ואס מפני היחוסים שלא יאמרו
הכל לכתובה מוכרת ונתקבלת כמותהך
שיראו את הנמכר למנות ואס
תלמדך לכן יצאו וישרו ומה הנמכר
לכתובה לא מודיע ואס הלקוחות:

מוכרת לשנים עשר סודש. כדי
מנות של שנה תמכור יחד: ופלוס.
לא ימכור לה כל המעות אלא דמי
מנות של חדש נהדש שאל תינשא
יחזיר מה שצדו ליושבים: **מסו**
שחזור ופטרופ. אותם הקרקעות
עלמן: **ארמלתא דובין.** שדה יחוסים
למנות או לכתובה וקבלה עליה
אחריות: **אחריות איתמי.** אחריות
הלקוחות חזר על היחוסים שהרי
עליה היה המון: **ערפא.** והם יחזרו
על היחוסים: **מוכרת והולכת.** למנות:
עד. שלא יותר קרקע ליושבים אלא
שיעור כתובה: **וסמך לה.** ואותו
השאר יהא סמך לה לגבות משם
כתובה: **זבין ולא איצטריכו ליה**
זוי. מכר שדהו ואינו יודעם שהיה
ספק לקנות שדה פלוני או פרנמטא
ל' יום: **זבני' וזוי.** שחזרו צקן המוכרים:
נצורה. יוקר הנא בשערים פתאים:
וצנינהו לאפדנייהו. לקנות עתין:
דארי בעקולי הוו קיימי. שעל ידי
שגל הנהר הולכר הספינות ללכת
עקלקות ואילו ידעו המוכרים כן לא
היו מוכרים בתיהם ומשעת מכירה
היה ליה טעות אבל היכא דמכירה
לאו בטעות הואי כגון חזרו צקן
מוכרי המיטין לאחר שמכרו אלו
בתיהם או שצאו מיטין ממקום אחר
שעדין לא נעקרו ממקומם לא הדרי:
אי הכי היינו ודאי דלמך ליה כו'
נמלאת מכשילן. דאי צעי לזבני קרקע
לא ימלאו קונים: **ואמר לי אין נצורה**
בנהרדעא משכח שכיח. וחיישין
ללמא אמו ארני דקיימי בעקולי
והדרי וצנייהו. שעת מינה טעמא
משום מקח טעות הוי דאי דלמא
מטין ממקום קרוב או שצאו לאלו
לגדש דעעמא משום זבין ולא
איצטריכו ליה זוי הוה מידי דלא
שכיח הוה וליכא מכשול: **בתנ"י**
בין מן האירוסין. שאין לה מנות
ומוכרת לכתובה: **בין מן הנשואין.**
שהיא מוכרת למנות מוכרת שלא
נצית: **רבי שמעון אומר מן**
הנשואין. שהיא מוכרת למנות:
מוכרת שלא נצית דין. שאי אפשר
לה להיות יושנת ומתענה עד
שידקקין לה צית דין אבל מן
האירוסין שאין מכירה אלא לכתובה
לא תמכור אלא בבית דין: **גמ'**

שהלך צנו למדינת הים ושמע שמת צנו ועמד וכתב כל נכסיו לאחרים וא"כ צא צנו רבי שמעון בן מנסיא אומר אין מתנתו מתנה
ידוע שאל היה יודע שצנו קיים לא היה כותב מ"ר: **א"י** הכי היינו דא"ר רמי בר שמואל א"ר נחמן א"ר נבצאת מבשילין ב'.
פ' רש"י אי הכי היינו ודאי דל"ל נמלאת מכשילן כו' א"ל נצורה משכח שכיח וחייש דלמא אמו ארני בעקולי והדרי זבני' דאי
דלמא ממקום קרוב או שצאו לאלו לגדש דעעמא משום דזבין ולא איצטריכו ליה זוי הדרי זבני' וזני מילתא דלא שכיח הוה וליכא מכשול
וקשה לפירוש זה דמאי הוכחה היא לעולם אימא לן משום דלא איצטריכו ליה זוי הדרי זבני' ומיהו כל שכן היכא דהוה בעקולי כמותה
שמעתא דלו הוי מקח טעות יותר ואס כן שפיר קאמר דנמלאת מכשילן לעמיד הואיל דכלל ענין הדרי זבני' דכפרשין הלכך נראה
כמו שפירש רש"ס אי הכי קושיא הוא הואיל דלמך דהאי הדרי זבני' דוקא משום דבעקולי הוה קיימי היכי קאמר נצורה
בנהרדעא משכח שכיח הלא זאת נצורה דארי בעקולי הוה קיימי פשיעא דלא שכיח הוה ונשלמא אי פשטינן מינה זבין ולא איצטריכו
ליה זוי הדרי זבני' היינו ודאי דשכיחא דרוב פעמים היה להם נצורה וינשא נמי לפי זה הא דפסקין הלכתא לפי פשיעת הצעיר:

עין משפט
ור מצודה

כב א מיי פייח מהל'
 אישוח הל' זה
 טושיע' סתנ' זג
 סטק' ב:
 כב ב מיי פייח סס הל'
 יח סתנ' עשין מח
 טושיע' סתנ' סר קב
 סטק' א:
 כב ג מיי פייח סס הל'
 סתנ' סס טושיע'
 אהש' ס' זג סטק' כה:
 כב ד מיי פייח סס הל'
 יח סתנ' סס טושיע'
 אהש' סר קטני ג:
 כב ה מיי פייח מהל'
 אישורי זיאה הל' יג
 סתנ' עשין זג:

א | נב' ורבנן סברי אמרי'
מקלח כסף ככל כסף. "כ
ע" חולין דף פח. תידיה
ור"י סבר וכו' וזמנחות
יא: ד"ה ר"י וכו' ובכורות
ג. ד"ה ר"י וכו':

להתקין אלא מן האירוסין
שמן עולה אצל משום
זמנה פני כר שיהיה לה
כתובה מצוי אילי המצא
הן בעניי הארנסות והנשא
בר"י שאין אדם רוצה
שתהבהב שאלו ביד.
אם א"ב גרושה ואלו
דאמר מרשם זמנה גרושה
נמי מרשם זמנה ולר"י דאמר
אין אדם רוצה כי גרושה
אזנה מרשם כבודיה וכל
אין מרשם אלא ביד"ל
רש"י מקדק ומקין לה
ע"ש ח"ש כשם שמרשם
לאש ביד"ן כתובה מזכרים
יושי' שתהבהב למד
שלא ביד"ן כתובה למד
אין אדם רוצה כ"י כי
היה יאדיר לה אלא ינחא
לה שתהבהב יושי' נחא
לא ינחא לה לה לדיבור
אלא ליהא דאמר משום
זמנה יושי' מאי חן
חרמה אחרת בגון
שיגרמה בתא או חללה

[illegible]

תחבזה וגרושה תתבזה ו
סמכי' ומ"ה הל' כר"י
חייב במונותי' וה"מ בח
ותטול ומספיקא לא (תנ

מסורת הש"ס

[illegible]

ו. וְהוּא אֵשֶׁה בְּתוּלִיתָ
יָקָת: וַיִּקְרָא כֹּה יֵג

[illegible]

מתני' מכרה כחובתה
אי מקצתה נתנה לאחר
או מקצתה משכנה או
מקצתה ל"ת את השאר
אלא כב"ד וחכ"א מוכרת
היא אפילו ד' וד'
פעמים מעט מעט לצורך
כתובתה וביני ביני עד
שלא תפרע כל כחובתה
למכרה למכונה ושל

אחלס מן האירוסין מאי טעמא. לא אטרדחיה רבנן [בבא] לבית דין ככל שאר מוציא שטר חוב: משום חניא. שיהו בעליהן למן צעייניהן וילא ימנעו הנשים מלישאל לאנשים: גרושה נמי בעיא מן. תקנתא דמשום חניא שהרי תקנת חכמים היא ולא מאהבת האיז הלכך מה

לי אהבה מה לי שטוה: ר"ש היא.
 דלית ליה חנינא דגבי אלמנה מן
 הירושון נמי משום דלכתובה קא
 מוזנה אמר לא תמכור אלא כד"ד:
 ולא נפיש קין דידה. שלא היטה לה
 חובת צילה ולא ירע צעני הנשים
 אם הוטרדה זו: אימא סכני תן.
 ואפי' לרבי שמעון: הא נמי סניגא.
 כסיפא דמילתיה דרבי שמעון: לאו
 נאסיו גרושה: מן השואלן דכי מן
 הירושון הא סמעינן אלמנה וכו"ש
 גרובה: ארבעה חזקתיה.

אין דאמיר משום חניא
אמרי ר' שמעון היא
הנא ליה רישא מן
מהו דתימא אלמנה
נפיש חן דידה אבל
אימא תיבעי חן הא
מוזנות לאתווי מאי

לא לאתויי מגורשת
וידא דאמר ר' זירא
רשת ואינה מגורשת
ש כשם שמוכרת שלא
צ' כתובתה מוכרים
למאן דאמר לכו

וירש: מאי קן איזל. הרי הנטרמים לבית דין אנשים קן: שירשם בזה או אחוסה. דמשום דידה גענין תקנתא שלא תמשך מלהנשא: מיתני' לא תמכור אם תשאר בו. ר"ש האריך שלא דאמר

אין מוכרת שלא צ"ד אלא למוות
ויו מכיון שנכתה מקצתה אין לה
מוות והכי מוקי לה בנמרל כרבי
שמעון: והכמים אומרים מוכרת
היא. לכתובתה אפילו בפרקים ואף
על פי כו מוכרת במימין למוות

שלא בכ"ד" וכו'. נצטר המכירה
למוזנות מכרתי. משום ענה טובה
כלומר לעליש; ונרשה לא תמכור.
לכתובה: אלן בכ"ד. למ"ט טעמא
משום אינו רוצה שפתובה יר"ה הא
לא איכפת ליה ודבר הכל היא ולמלא

לדאקיי טעמאל מאסום הינאט) הא ר"ס
היא: גמ' מסני מני. ח"ק דמתני:
מכרה כבודכה. כולה אין לה מונויות
דברי ר"מ אבל מכרה מקלטה יס לה
מונויות: ל"א אמרין שיש לה עדיין עליהם
מוכר כבודות שיש לה עדיין עליהם

הרי הוא ככולו יתן לה מנוחה
פרט לבגדים. ולא אמרין מקצת
במילים ככל המילים: (במילים.
אז היה חביב והוא אשה במילה
יחיד: במילים. במקום במילים
הקפיד המכובד אצל נבעלה שלא
מדרכה והיא נערה כשרה לכהן:

בבתוליה

בצחוליה

בצחוליה צעין שחא צחול: בתורה שמה משמע. קשה לרבי
שלמה שחא משמע ואפילו אם תמא לומר דהוא צחול אינטיק
הספק הא על יבמו (יבמות דף סא: וס) אין צחול אלא נערה
אוי אינטיק נערה צחול בכל מקום כיון דמת צחול
ו עליה עשרה ועדיין היא צחול כולן בסקילה ואמאי והא כתיב

והוא טעמא דבחולה שלמה משמע ואמרין נמי בקידושין (דף טז.)
 ושם י"ל דהם משום דדרשין (שם ט:) בעולות בעל בעל עושה
 עושה אחת בעולה שלא דרבה:

שיבו

אלמנה מן האירוסין הוא דלא נפיש חן רידה אבל גרושה כו'.
פירש רבינו חננאל גרושה נפיש חן רידה דיש לה מוספת
והואיל ויש לה לגבות כל כך אימא שממכור שלא צבית דין א"נ יש
לפרש שהיא לרעה חן וימר לינשא שהיא צויה יותר מן האלמנה:
אלתנו מגורשת ואינה מגורשת.

פירש הקונטרס דלגב
אורחיה קמ"ל דמגורשת ואינה
מגורשת אינה גובה מזונות מן
היתומים וזו היא מילתא דפשיטא
דמספקא שמה מגורשת גמורה הינה
מלא תוריא מזונות מן היתומין היתב
גדאה כפירוש רבינו מנחם לאמרי
מגורשת ואינה מגורשת הא דתנן כל
ששקין לה מזונות לא תמכור הא יש
לה מזונות ממכור שלא צ"ד ואי זו
לא א"ל אלוהי ב"ר אברהם וימכרה

לא איכפת ליה אלא
גרושה נמי בעיא הן
אי רבי שמעון הא
האירוסין לא תמכור
מן האירוסין הוא דל
יגרשה דרמנן מי ביה

נמי תנינא כל שאין
לאו לאותויו גרושה
ואינה מגורשת כל הרב
אכל מקום שאמרו מ
בעל חייב במזונות ר

השאר אלא בב"ד להינינו מוספת:
מתניתין מני רבי שמעון היא
דתניא ב"ר. וז"ל
ממנתינן נמי תפסות דלחיא כרבי
שמעון מדקתא עלא תמכור כ"ס השאר
אלא בבית דין להינינו כ"ס דלמך

כל שאין לה מונוט לא תמכור אלא בצית דין וי"ל דחכמים נמי כרבי שמעון ספירא לכו צהא דלמך כל שאין לה מונוט לא תמכור אלא ד"צ"ד ואי מדקמי מוכרת אפילו ארבעה וחמשה פעמים ומוכרת

למזונות שלא צ"ד משמע משום
דלדלתי לא הפסידה מזונות הוא
דמוקרת כתובתה שלא צ"ד:
בבתוליה נברכה אין שלא
נברכה א. לילכל
למימר עד שיהו כולן קיימין צין

דרכה בין שלל דרכה דלס כן
לישקוק קרל מיניה וממילא הוה
מעטעטין צעוהל שלל דרכה מייד?
כז כחילי כמו צוגרל אלס מעמולה
בלל יידי לא אפשר אלס נערל דהוה
מעטעטין ליה דהא נקנס של נערה

כחצי בתולה ואפי' הכי יש לה קנס כדלמא דפרק קמא דקדושין (ד' מוה"ק רבי דלענין קנס דכולהו משמלי יכן גבי נערה המאורסה דכמיב בתולה אמרין הסם דכולהו נסקילה ואפילו דבי לא פליגי אלא

ר' אלעזר ר' שמעון
משמיע בתוליה א

וְכַדְרִישֵׁן יָבִיחַ בְּחֻלּוֹ וְעֵרָוֹ (עֵינֵי דף טו:). חֲתָנִי קָשָׁה מֵהָא דִּלְמָא
וְדָן אִמֵּר הָאֲבֵעֵר טוֹב מֵרָשָׁה מֵאֵל בְּחֻלּוֹ וְלֹאֵל מֵאֵל
יֵדְעִין שְׂחִיף נִעְרָה וְעוֹד קָשָׁה מֵהָא דִּלְמָא גְבִי נִעְרָה הַמְאֻרָּסָה
בְּחֻלָּה מִשְׁמַע שְׁמָהּ לִתְשֹׁטַע שֶׁלָּהּ דִּכְרָהּ וְאִפְּלוּ רֵבִי לֹא פְּלִיג
מוֹדֵה רֵבִי לְעִנִּין קָם דְּכוּלָּהּ וְאִמָּא וְהָא כְּתִיב יָבִיחַ בְּחֻלּוֹ
מִשְׁמַע עֵשׂוֹלָה שֶׁלָּהּ דִּכְרָהּ וְלֹא אֲכֹלָהּ

התבונה הכי משמע פשטא דמתני' ומאי דמוקי לה כ"ד"ש שנייה היא ואשנייה לא
לא כעילא. ו' א"ר אמר רבי' א"ש כ"מ שאמרו מנורשת ואיהי מנורשת בעלה
בעלה משום דמעבכה כולשא אבל לאחר מיתתה שהיא ראוי' להתשא תביא ר' א
אז ונט' (ויחול דגס) לדיה מפא מחזקתה ואין מוציאין ממון מחזקתה בספי;

(א) נראה דחסר כאן יל"ל וכן מנן להמן בסמוך דנרישה לא תמכור אלא בב"ד ועולא מדקדק יכו'. בן נראה דל"ל א"ר יצא אמר רבה בר ירמיה' אמר שמואל וכו' בגיטין ע"ד אכן בב"ב מ"ו ה"ג אמר רב ירמיה' בה אבא.

אלמנה ניזונת פרק אחד עשר כתובות צה.

הוא איתחא דחפסא פסא
דספסא בחבכתה פי
מחיים דבעל חפסא דמגני
חפסא דמחיים כמטליט
ולא היה בה שיעור
מחבכתא לסוף איא תבעד
אניא אחיא קמיה דרבא
דנחש חמיה וילי היה
לה מוני לית דרש לה
לדרש דאמר ליה קמצא
ספס ככל ספס שלה לי
(ובא) [ורבה] פי לריי
מורתא שלה כמצי' בריה
שבועה כדון כל אלמנה
אזתא חפסא בעלה צרי
וכו' ולא שנבעא אי
מחיתא מניה שריא איך
צריה שריה ארבעה
זו דוא רבא מ' משביעין
אותא ומחיתא מבירה
לא שבעה והחומים
שיבעה למשורצו צריה
לא תהרא אם אינא
צריה תהרא כמו ב"ד
רשאן מברא שריא
בהרוא ואם מכוול אל
בהרוא און מכוול און
מכרוא און מכוול
מכרוא דאמרי' לקמן
איל תהרא לא קמצי'
לי דארי' וילי אלמנה
משעה לעצמה לא שריה
כלום מ' אם שמה שדה
ואלחתה לעצמה לא
שעה כלום אם צרי'
הוימיס תהובלמא מעת
לאחר קו חתויס ונחמיה
אותה מידה ריבי דמי' א'
ארביו אמאי לא שריה
כלום אלא אריא ארבי'
ולעצמה און דלא שעה
לכל מבירה זו דלא

לְיוֹרְשֵׁן מִכְרָה בְּמֶלֶךְ רֶשֶׁב"ג אֹמֵר לְעוֹלָם מִכְרָה קָיִים
שֶׁשְׁשִׁירֵי מִכְרָה בְּתֵשׁעָה קָבִין וּבִגְנָה בֶּת חֲצִי קָבִין
בֵּית רוֹבֵעַ הָיִיתָה כְּתוּבָתָה אַרְבַּע מֵאוֹת זָוֹ וּמִכְרָה וּ
לֹא אַחֲרָיון יָפָה מִנָּה וְדִינָר בִּמְנָה שֶׁל אַחֲרָיון בְּמֶלֶךְ
גִּמְ' מֵאֵי שָׁנָה שֹׁדֶה מֵאֲתִים בִּמְנָה דֹאמְרֵי לֵה אַחֲרָיון
בְּמֵאֲתִים נְמִי תִימָא אֲנָא אֲרוּחָנָא אֲמַר רַב נַחֲמָן

[illegible]

לום הא לאחר מה שעשתה עשתה לעולם דאכריו דאמרי' לה מאן שם לך פי' מאיזה
 ולא מיחומים לפיכך לא יצא הקרקע מרשות היחומים אבל היכי דשמה לאחרים נפקי

[illegible]

חזק גבורה מעשיך חזקה ועממה
 דלאלמנה שאלי צדיקה הנהא דקא
 טרחא קמי ימינא אחיא ומוריא המירא
 אלמא הוה מזי למפשט ממילתיה
 דשמואל דבאלמנה מן השואלין
 מיירי דאי מן האירוסין מיירי לא
 שייך למימר קא טרחא קמי ימינא
 שהיא עומדת צדיק אחיא אלל אומר
 רבי דהך שבויה לא משום זכרי אלל
 דפשי בקווערס שלל גנתה ויחר ולא
 מיבעיא ליה במכרה למזונות שלא
 בז"ח דהא לקמן פסיק הלכה הלכתא
 זכירה שבויה ואזן קיימא לן שני
 דברים שאמר חנן הלכה כמותו דתנן
 לקמן (דף קה.) מי שהלך לתלמיד
 הים ואשמו מובעת מזונות חנן אומר
 תשבע בטרף ולא תשבע בחבלה
 והנהא בטרף היינו שבעת גזיית
 כמורה דהא לעיל בשליחי הכותב
 (דף פח.) מוקי רבי ירמיה חנן כרבי
 שמעון דלמר כל זמן שחובעת
 כמובעת יורשין וירשין אותה אינה
 מובעת כמובעת אין יורשין משענין
 אותה משמע דשום שבויה אין
 מוקיקין אותה עד זמן תביעת

כמותה אלף נראה רבי דמיונה
 נעלה משל כלום ולאחר שמכרה וכסס שלם צנית דין ליגזות
 עוד ואמר רבי דק שבעה דמיבעיה ליה לא כפיה שלם גזתו וציות
 קאמר מביעי לך הכורה דהו נמי שלם מוחל וכן ר"מ. מ"ר:
 הכורה דלי הוה צעי הכורה כ"ש דלריכה שבעה: (א) **אמר** י"ה
 רחמי וא"ת הא ארמיין לעיל (דף פ"ה) לכרגא למוזיו ולקבורה
 (דף כ"ה): שום היחומים ל' יום ואומר רבי הני מנה כשצית דין מוכרין
 נכסי יתומים אלל אלמנה אפילו מכרה שום מה דעיר צנתה חסן
 לן לקמן (דף ק"ה): שום שמכרה שלם בככרה נעשו נמי שטעו דבכר
 ל' שליח אלמנה דבשליח גופיה צריך הכורה אע"ג דלי מוחל חזר לא
 אפשיט שליח דעלמא לא קשה מידי דלא אלמנה רבנן לשליח שימכור בלא
 שפשיט מעיל דלמא לא דקאמר רב נחמן אלמנה שציה לעלמא לא
 דכפי' תהיל והואיל וכן אינה רכשה הכורה ואמר ל' רבי דלא מפליג
 דפי' כלומר מ' מהאיך בלאו הכיסים שאין ל' חסם שכולו לכות
 דאע"ג דליכא ב"ד מומחין ב"ד הדיוטות מיהא איכא כדאיכא בדהיא
 שיבא חוקה דיושבי קרנות הס ואין אלל בקאי בשומא בעלמא ותימה
 מה ובההפסקד (ס"ה) מנא ההפסקד אלל תיבירי יין וההפסקד דבש
 אינו מוכרין לעלמא כיווא"ו והא לא מצינו למימר דהא דקאמר
 דירושלמי מסיק על מהו הכורה משה דייחון חקוקאה דמייחין ב"ד
 היז ליה רשמיא לייחון חקוקאה הוה מנריך ליה מכירה ב"ד ואומר
 קא דבכר הנפקדי י' חסם שיין חשדא דכולי עלמא לא ידעי שב"ד
 יה וגבי כסתא דיתמי נמי כוו כן ידעו וליכא חשדא אי נמי הכא
 שום שהפסקד אחר אללו לא יעבכנו לעלמא ומיהו אהיהא דירושלמי
 לא למכור שלם ב"ד למקנה המפקיד דקא צעי ההם מכירה צנית
 מ"ד דהוה דייחין ושמיא ההם דירושלמי ב"ד דהא דיוטות קאי ואין
 י' מכירת אלמנה שלם ב"ד אע"ג דאיכא הדיוטות דפרישית לעיל
מאתים או שוה **מאתים** בבמה ב' דירושלמי פריך ויחזור המקס
 אונאה לקרקעות אמר רבי יוחנן אם היה דבר מופלג יס לו אונאה
 פתר ליה דבכר שאינו מופלג פי' שלם הגיע אונאה עד
 רבי

בלן קיים: מ"ש שוה ר' כק' דאמרי' לה את אפסדת שוה ק' בר' נמי תימא אנא אר
אני טרחמי והרוחמי בחזרתי אחר לזכות שקנאו ביזקך אותי הרינח יהי' שלי ולמה

(א) ליתומים שם לבד האונאה

[illegible]

לעזי רש"י
קוד"ל. אלמוג.

[illegible][illegible]

ע"ה קב"ן. כ"ל וכו"ה ברש"י.

בדאן שנה רבי. במשנתנו למדנו רבי: **הכל לבעל המעות.** השולח משלוcho לשוק לקמורה ולקח בזול הכל לבעל המעות ולא מצי למימר **כדפניא.** דליכא פלוגתא דתנאי בהא מילתא ומסקנא משמעין דדבר שאין לו קצבה אית ליה לר' יוסי הכל לבעל המעות

יוסי דמתניתין נמי דבר שאין לו קצבה הוא דכל קרקע נמכר באומדן זה בצמות וזה ביוקרה: **הוסיפו לו אחס יסירה** בתוספתא למסכת דמאי (א) (ה) היא: שיש לו קצבה. כגון קטנית הנמכרת בחנות במדה מלא כלי בפרוטת אס הוסיפו אחס יסירה חולקין דמתנה הואי יש לומר לשלית מתנה ויש לומר לבעל מעות מתנה: **דבר שאין לו קצבה**. כגון טלית ושלוק וירק הנמכרים באומדן פעמים מוותר למכיר בזול ופעמים בצמאוס הכל לבעל מעות שאין כאן מתנה אלא מכר: **אמר ליה זבין לי יתבא**. אמר לשלוחו מכור משדותי בית חצי כור: **וליתא מיהא קני**. ליתא ואם כן בעל הבית לחזור אינו חוזר: **מן להס חסיכה**. חסיכה מבשר שיש לי בכלי: **והוא אמר להס עלו שחיס**. שחיס כל אחד מהם: **והס עלו שלש שלש שלש**. ולבסוף נמצא בשר של הקדש: **כולן מעלו**. בעל הבית מעל שהאחת היתה מדעו והשליש מעל בשניה והאורחין בשלישית:

תלת ת"ש היתה
שוה מנה ודינר במנה
וזבין שוה מנה ודינר
מנה שלה ומאי אפי'
את הדינר ליוורשים
מכרה במל אמר רב
לא בראווי
הא

מקרקעי. אחזר ואקנה מן הלוקח שזה הדינר ואחזירו להם: **בדאזיל.** ומשם הכי מכרה בעל דטעמא שמכרה שזה מנה ודינר במנה: **הא**

ה הכל לבעל המעות ומימה לפי גירסא זו אדפרין ליה מאי קמ"ל הוה י"ל במאי דקאמר דבר שאין לו קצבה הכל לבעל המעות כו' לימא הלכה הלך דבר שאין לו קצבה הכל לבעל המעות דבר שיש לו קצבה חולקין חידוש אחא לאשמועי' ומשני שניא דשנין שניא הוא. ועל טעות שאינו שייך לו ואשר שאלת על ראובן שאלה לשמעון לקבל מעותיו מן העובד הדין שיש חולקים בין שניהם דהוה המעות דבר שיש לו קצבה ויש לו קצבה אבל שאין לו קצבה הכל לבעל המעות וטעמא דחולקין לפי י"ל ועי' מעותיו נשחקר היכי ליה פלגא ה"נ גבי טעית חשבון דהא שיה הליקח וטעמא דהכל לבעל המעות משום דאין לו קצבה דחויי דליניש דלא ידביק למימא טעמא אחרינא גבי חולקין האי טעמא דפרשייתא הוא ששמיים שלנו אינם שכרי יום אין בעליהן מקפידין על הגבהה מציאות ק"ל וזה כו' משמר ועוד מהיכדר קא הדר גבי שיהי אחר אי וימי מקח בין שהטעה בזמין הכל לבעל המעות ו"לודרי נראה שהכל לשליח לומר משום דעי' מעותיו נשחקר דלא דמי לשאר טעות שנותן הכל בעעמא הוא ודבר בפני עצמו הוא מעט דאם צרכא היא שחסר היה מלא היה יכול להודיעו ולהחזיר לו: **דאמר** מהו אחד מדעתו אי מעל שהאורחין העבירו על דעתו של שליח ואמר לן רבי יכונן מעיט אבל אין לר"ך דדוקא שליח צעירן דלימא הכי שליח יסבירו יותר ממה שאמר שליח וידעין לו ששעזין מדעתו ולא מעל שליח:

ממאמס אלל מעט פחות דזמאמס
היי ביטול מקח לרב נחמן דפרישיט
ומאי דגרים ר"מ ברש האיש מקדש
דושיץ דף ע"ג: וס' כמו שאפרט למקן
הא דקאמרת יתר משמות בעל
לא אמרן אלל במטלטלי אבל במקרקעי
אין אונאה לקרקעות אפילו ביתר
משמות עד החי דפרישיט והא
דקא"ר יוחנן בירושלמי ס' היה דבר
ומפלגי יו ל' אונאה לאו דוק דהוא
הדין ביטול מקח דפרישיט וטעמא
דמקבלה כחובתה גבי מכרה שיה
ממאמס במנה הימה קל' אע"ג
לגבי הדחיל המקח מ"מ מחזור בה לגבי
הלקוחות שרי המכר לא היה כלום
ומחזור הקרקע ליתומים ויש לומר
דהואיל ובשעה שקבלה הקרקע היה
שזה מאמס מיד רצתה להוציא
הקרקע מרשות היתומים ולהכניסה
לגלגלות הלוקח והרי היא כמו
שמתכוונה לקנות הקרקע בכתובה
באותה שעה:

תלת ת"ש היתה
שוה מנה ודינר במנה
וזבין שוה מנה ודינר
מנה שלה ומאי אפי'
את הדינר ליוורשים
מכרה במל אמר רב
לא בראווי
הא

מקרקעי. אחזר ואקנה מן הלוקח שזה הדינר ואחזירו להם: **בדאזיל.** ומשם הכי מכרה בעל דטעמא שמכרה שזה מנה ודינר במנה: **הא**

ה הכל לבעל המעות ומימה לפי גירסא זו אדפרין ליה מאי קמ"ל הוה י"ל במאי דקאמר דבר שאין לו קצבה הכל לבעל המעות כו' לימא הלכה הלך דבר שאין לו קצבה הכל לבעל המעות דבר שיש לו קצבה חולקין חידוש אחא לאשמועי' ומשני שניא דשנין שניא הוא. ועל טעות שאינו שייך לו ואשר שאלת על ראובן שאלה לשמעון לקבל מעותיו מן העובד הדין שיש שחולקים בין שניהם דהוה המעות דבר שיש לו קצבה ויש לו קצבה אבל שאין לו קצבה הכל לבעל המעות וטעמא דחולקין לפי י"ל ועי' מעותיו נשחקר היכי ליה פלגא ה"נ גבי טעית חשבון דהא שיה הליקח וטעמא דהכל לבעל המעות משום דאין לו קצבה דחויי דליניש דלא דיכא למימא טעמא אחרינא גבי חולקין האי טעמא דפרשיה אחא דשמיטתא שלנו אינם שכרי יום אין בעליהן מקפידין על הגבהה מציאות ק"ל וזה כו' משמר ועוד מהיכדר קא הדר גבי שיהי אחר אי וימי מקח בין שהטעה בזמין הכל לבעל המעות ו"לודרי נראה שהכל לשליח לומר משום דעי' מעותיו נשחקר דלא דמי לשאר טעות שנותן הכל בעלמא הוא ודבר בפני עצמו הוא מדע דאם צרכא היא שחסר היה מלא היה יכול להודיעו ולהחזיר לו: **דאמר** מהו אחד מדעתו אי מעל שהאורחין העבירו על דעתו של שליח ואמר לן רבי יכונן מעיט אבל אין לר"ך דדוקא שליח צעירן דלימא הכי שליח יסבירו יותר ממה שאמר שליח ודיעין לו ששעזין מדעתו ולא מעל שליח:

ואיזול רובין ליה בורא.
סבאז פון שטעם, מאי.
און ארעין מוסף על
העצם דבריו. של מוסף
היו עקר שליל אלוסוזה
אקוקה טאק הלחן, און
עצמם על דבריו היו ולא
אקוקה ברוקן כלום, וטעניה
היון מעצלו. ואלו
כדיה מעל לפי ששש
ליחוחם כמחיצה אפי
והשליש ואחריהן מעלו
אחריהן ואלו הויקן אפי
מעלו: וכן: ואלו השליש
שששש שליחותו. כעל
ששש שחי דבר עומד
וקבדו ותחלוש כמחיצו
ומתן כמבוג שליח ואחר
לו קא פון מהס חלוק א
שליחות. אפי עשה שליחותו
כעל אפי מעל מחיצה א
אלא עשה שליחותו. ואל
ששש עשה שאלו פון מעל
שליחות: וטעניה: אפי
מקור שליח ברוקן
אקוקה ברוקן שליח
מעצלו. ואלו השליש, ששש
אפי מעל עומד וקבדו פון

אלמנה ניזונה פרק אחד עשר כתובות צמ.

עין משפט
נר מצוה

ל' א מ"י פ"ח מהל'
שטחן הלכה ד סמג
עשין פ"ט טו"ע ח"ת ס'
קצב סעיף ח'
ל' ב מ"י ש"ס טו"ע שס
סעיף ט'
ל' ג מ"י פ"ו מהלכות
מעילה הלכה ד סמג
עשין י"ז

תוספות ר"ד

הא לא חבשי לך דודאי
מוסף על דבריו הוי
כי חבשי לך דא"ל וכן
לי כורא ואזל חובין ליה
ליחבא מאי מי אמרין
א"ל דטבא לך עבדי לך
ודלא לא מצטרכי לך וזוי
וזוי ואי מצטרכי לך וזוי
הדרת חובין. א"ר מצי
א"ל לא נחא לי דניפוש
שטרי עלי וסוגיין דמסוף
ע"ה הוי [הוא] דאמרי

הא מדסיפא כו'. דמיתי בדאחיל למה לי לאשמעינן: **דלויול בדימתי.** שלא היה לה עוד עליהם כלום שהרי נאמרו טעמה: **אכל בדידה.** כגון טעמה אכל אחד עליה שהרי יש לה עוד לגבות ולמכור נקרקעות (ד) וכ"ש שאין כלן שמוט שיעור אונאה: **נתקבלה כתובתה.** ולא אמרין מכרה בטל: **הסם הוא דאיסתלקא לה.** במכרה ראשונה מהאי ביתא לגמרי וליכא למיגזר מדי אכל הכא דמכירה ראשונה לא איסתלקא לה אימא אס טעמה במנה ראשון נמי יהא מכרה בטל: **אטו מנה אחרון.** דלא נתי למימר מכרה קיים קא משמע לן דאפ"ה דוקא דטעמה במנה אחרון אכל במנה ראשון מכרה קיים: **דאי לא מלערכי לך וזוי.** ותמחרט במכירתך לא היית יכול לחזור אס מכרתה: **דינר של וזב.** שזה כ"ה דינרין ספק דלאמרי כהוזב (כ"ה מד): והס שזה סלעים: **והביא לו בשלש סלעים חלוק.** דהוי דומיא דזבין לי כורא וזבין לימכא שהרי נזהר למכור כל הדינר בחלוק: **אמאי מעל.** אע"ג דליכא למימר הכא טעמא דאפשי שטרי מיהו אי נעלמא מעביר על דבריו הוי על כרחין לא עשה שליחותו: **שזה שס.** דהוא ליה עשה שליחותו דחלוק בת שס אמר ליה: **אטליס.** שהסלעים האחרונים מדעמו הוניהס ולא מדעת בעל הבית: **רע בדמים.** שקנאו בדמים מועטים והוא נזהר לקנותו בשס. וא"ת מאי אכפת ליה: **דא"ל אי אייתים לי בשס כל שכן.** דמרווחא טפי דהוי שזה תרתי סרי סלעים גדולים שהלוקה הרבה ביחד מחולי גביה טפי: **דיקא נמי.** דרע דקאמר ר' יהודה רע דמים קאמר ודלאיתי ליה שזה שס וטעמא כדאמרן מדקמי מודה דקטנית דהתם לא מצי למימר כל שכן דאי מיימית בדנר וזב היה עוה יותר מכפלים דהו מחולי גבן טפי: שהקטנית

הגהות הב"ח

(א) ד"ה דנן יתן יכו לפי
שאלח העותף ואחז הגוטל
טען קולטון:

מוסף רש"י

והלך והביא לו בשלש
חלוק. בשלש דינר וז"ל
סלעי. רש"י: ספק שזה
ח"י דינר וזב. שניהם
מעלו. דנעל הבית נעשית
שליחותו ביחוד מבי
שחטה והשלח מעל ביתר
משה פוטרה. חלוק קטן
רע. ולא עשה שליחותו
כלל יב"ח.

הא מדסיפא בדימא כו'. דלא אפשר לפרש לאחרון יפה מנה ודינר במנה ודינר ומאי במנה במנה שלה דהא כתובתה ד' מאות וזוי ותימה אי דלויול מאי איריא זילא דללא זילא נמי מכרה בטל ומצינו למימר דמנא ספא לגלויי רישא דבלא זילא עוד מצינו למימר דהוא אמנאל טפי הוי מעביר לא זילא דמכרה שזה מנה ודינר במנה ודינר מהיכא דלילא: **נתן לו דינר ש"ו וזב.** תימה לפי מה דאמרין כהוזב (כ"ה מד): דינר של כסף אחד מעשרים ומחשה בדנר של וזב ידעי קאמר הכא והביא לו בשלש חלוק ובשלש טלית הל"ל בשלש וחצי דינר חלוק וכן טלית ועוד לא מצינו מנה הקדמוני מופלג משלנו כל כך להוקיר את הזהב ולהזיל את הכסף דעכשי לא מצינו שיהא יקר הזהב על הכסף יותר ממחשבו אלא שיש עשר שקלים ועוד קשה ההיא דכזורות פרק י"ט כטור (דף ג'.) גבי פדיון הבן דקאמר התם דקא יתיב ליה דינרא טריינא שיפא ומחדר ליה שמוטא חוזה ופרין אי ליה זוזא ושמוטא והשחא תימה על הלשון דקאמר זוזא ושמוטא הוה ליה למימר חומשא מהדר ליה דהכל אחד אלא הכי פירושו ועיקר דינר של וזב פי שנים דינר של כסף לפי שכדורגס וגם עב הא דינר של כסף דלאמרין באלו טרפיות (חולין דף נה:) ובשיליה מסכת חגיגה (דף כו.) כענין דינר וזב וגם כדן מן הכסף ושוקל דינר וזב פי שנים דינר של כסף לפיכך דינר של וזב נמכר כעשרים וד' של כסף אכל משקל במשקל אין שזה משקל של וזב אלא י"ב של כסף וכן מוכח בהגדה דר' אליעזר בן הורקנוס (פרק ל') דקאמר כתיב שקלי וזה שס מאות וכתיב וכסף שקלים חמשים הא למדת ששקלים י' של וזב שוים שס מאות של כסף אס כן נמצאת למד שמשקל של וזב י"ב של כסף וזה לפי משקל שלנו כשהוא מוזקק ושמוט וזב י"ב דכזבים פ' בתרא (דף קטו:) פריך להני קראי ומשני להו בענין אחר מיהו לפי פשטות של מקראות משמעוהם לפרש כמו בהגדה דר' אליעזר ואין מקרא

שזהקטנית

יולא מדי פשוטו והשחא אחי שפיר ההיא דכזורות (דף ג') מהדר ליה זוזא של הכרעות שנותן קולבון לכל ודינר של כסף דדינר של וזב נמכר ככ"ד של כסף ולכל ב' דינרין של כסף דהיינו חצי סלע אחד נותן הכרעה דכתבן כפ"ק דמסכת שקלים (דף ג') הנותן סלע ונוטל שקל נותן שני קולבונות ומפרש בגמרא לפי שאלח הנותן ואחד (ב) השוקל נותן קולבון אלא כל שקל ושקל נותן קולבון ובסלע איכא ב' שקלים דרנבן והתם בשקל דרנבן איירי וכתבן כפ"ק דשחיטת חולין (דף נה:) ובפ"ק דשקלים (דף ג') ומיימית לה כפ' בתרא דביצה (דף נט:) האחין והשותפין שחייבין בקולבון פטורין ממעשר במנה ומפרש רש"י האחין שחלקו וחזרו ונשתתפו חייבין בקולבון ככל ישראל שהזקקו ליתן מחצית השקל כראש חדש אדר לקרבנות צבור והטילו עליהם חכמים על כל אחד ואחד להוסיף קולבון לכל חצי שקל שביא דהיינו שקל דרנבן דסלע היינו שקל דאורייתא ומפני שהם חזאי שקלים חמיות דקות ופעמים שמתלפין אותו במניס והקולבון בהכרע שכן מנהג כשמוכרין לשולחני שוקלין לו ביחוד ואמרו חכמים היתור לקולבון לכל משקל ומשקל וצדן הוא דהני אחין שחייבין שקל שלם ציניהם לא יתנו כי אס קולבון אחד לפי שאין שס אלא משקל אחד אכל חכמים הטילו עליהם שני קולבונות שלא לפחות מחציהם ולמעט הקדש הא חזינן מיהא שכל חצי שקל דהוא שקל דרנבן כשפורעין לחזונו נותן קולבון להכרע והקולבון הוא חצי מעה כדפ"י נמי במתני כפ"ק דשקלים (דף ג') הלכך לכ"ד של כסף ששוקל לקנות דינר של וזב שהוא י"ב שקלים דרנבן נותן י"ב קולבונות שהם שס מעה ושס מעה כסף דינר ולפיכך לא כלל ההוא זוזא כדדי שמוטא ולמא חומשא כל זה דקדק ר"מ: **אלא אי אמרת מעביר ע"י דבריו הוי בע"ה הבית אמאי מעל.** דמה שהביא לו חלוק קטן ורע שחזר כמו לא נחא ליה דלפשו שטרי עליה: **א"ה ש"ה אמאי מעל.** וא"ת מעיקרא נמי אין מעילת השלח אלא בטלית ויש לומר דסלקא דעמינן השחא כיון דלייתי ליה שזה שס בשלש אפילו מוסיף על דבריו לא הוי אלא שליחותה קעביר שכן היה דעמו אס ימלא שס בשלש שיקנה לו טלית כמותר אי נמי מעיקרא סלקא דעמיה מעל לחלוק ומדרבנן מעל השלח אכל עכשיו אפילו מדרבנן אמאי ימעול אי נמי השחא לא משמע ליה מעילה אטלית דסלקא דעמיה הואיל וקנה שזה שס בשלש אותם שלם ששאריו הרי הם כמו חולין ומשני אטלית דמסוס הכי לא נפקי לחולין:

כל שכן דהוה שוי הריסר. כן הוא ודאי כפירוש הקונטרס דמתי סרי גדולים יתר מכפלים דהקונה הרבה ביחד מחולי גביה טפי מהקונה מעט ויש ספרים שכתבו כהן כהניא דהוה שוה טפי מתרתי סרי ולפיכך לא מעל בעל הבית שהרי העביר על דעתו דמפסיד בעל הבית כן שאל היה קונה בשס הוה שוה יותר מכפלים והשחא אחי שפיר דקטנית מעל שאפילו יקנה הרבה ביחד מאס הכי לא מחלי גביה טפי מחליו וצין בפרוטה אכל אס נפרש דמחצי לה מעביר אע"פ שלא היה שוה אלא תרתי סרי צנמנוס דעמיה אס כן בקטנית אמאי מעל דהא פשיטא בקטנית נמי אס נמנו לו מחלה שוה שס בשלש כמו כן בשלש הנשארין היו נותנים לו שזה שס. מ"ר:

אמר

אמר

מסורת הש"ס

קמייטי ראי'ה דשאני לן בין שליח לבעל
ב' הונא יודעין כן מדלא פרכי ליה אלא
לי ממזרן משום דחשיביתו ליה כשליח
נ"י דהאומר לשליחו לא ותרס מ"ר.
א' תנן הוואל ויפרכי ממזרין דהוה
שאלים כשאלו בתחלה אע"ג דטעה
בד'. לא דמי לתוס' מן היפות דאמר'
א' למימר להכי אומדתיך כדלקמן אבל
ואחרעיס בית שמי' אומרים משגלים
מה אשר תרמוו ששית האומרים מחומר
פירושו ששית האומרים הוא חזי אסא
אס' ונשעורין אחד מל' דבני שטורס
ו' כל תרומות שוות שמואל אמר תן
בחסין ובשעורין והיינו אחד מארבעים
קוס אחד הרי הוא כזה מה זה אחד
אס' פירוש קרא כפסוקי' ב"ש אומרים
ר חטא אחד פוטרת את הכרי' מ"ר:
רנב

לפי מה שהוא מריר זו חס עין יפה
אחד מארבעים ואם עין רעה אחד
מששים: פתח עשרה שמים אחד
מארבעים: הורמונו תרומה. דלמר
ליה נבחי אמהדיך: הוסיף עשרה.
אחד מששים: ואילו גבי בעל הבית
תניא כו'. והכא תניא פתח עשרה
תרמונו תרומה אבל טפי לא: ח"ש
היחא כחובבא כו'. ואי אפויי שטרי
קפידא היא נמי דיתומני לא גוי
מפריהו אוי מרבי דיד יתומני גוינו

וּסְמוּת רִי"ד (הַשְּׁשִׁי)
אלמנה יכולים לחזור
הם הואיל ושלל קנו
תאנו) וכן אלמנה דתנן
מכרה שוה ק' ב"ר א'
הוה ר' בקי' מכרה קיים
קבלה כחובתה ולא
י' מכרה בטל משום
לוקח לא בעי למהדר ב'
כל ה"ה דאי בעי לוקח
מהדרתי מצי דרי ב'
מ"ד בטול מק' יש לה'
בעיא לה' שליח כמאן

(א) [לעיל ט: וס"ג]
(ב) [בכורות ס"א, א] [בכורות
ס: יטקן לה: קדושין כב,
(ד) [ויקרא ל"ג, א] [לעיל
פד: וס"ג, א] [לעיל ט:
(ו) דף ג"ג, א] [פ"א, וס"ג, א]
אלמנה יס"א]

הגהות הב"ח

(א) ג"מ דא"כ מה כח
ב"ד: (ב) תוס' ד"ה
ובוררין ופי' כגון דמרייהו
לכנס: כ"כ פ"ק דכ"ב דף
י' ע"ש:

מוסף רש"י

האומר לשלוחו צא
ותרום: ר"ח לעיל ט'
ג. להבי' אמרתך.
שאלתו נדעתי שכן
היה נעיל' למח' מה
שכתבתי [במנחות ס"א,
יתומים: קטנ' ובמנחות
סו: גיטין דף: וברור
להם חלק יפה. כל
אפטרופוס יכיר חלק
יפה של שמוך כ' יס'
התקנס שיש (שם וס"ג)
יגמור. וס"ג.
היתומים יבולין למחות.
ומנחת חלקם [למחות
דע' מחלה (שם, מה
כח ב"ד. שמו' לה:
אפטרופוס: גיטין דף:
כדברי חכמים: שם
אומרים שם היתומים
שפיתו שמו' או חמור
שמות מנח' נטל (גיטין
דף: טעם בדבר משנה.
שעשה מוסר' שעשה
כס: (סנהדרין א') שעות
מזו דכר' המשנה (שם
ג' חזון. ח' דני' דין
גמ' וס"ג: וס"ג: מחור
כ' ה'ן וס"ג: מחס'
מחור, דין דכר' מוסר
הוא ח' דני' דין:
אומלת דבינה:
ש' יתומים (למחות
או למחנה וקבלה עליה
מחיות, אחריות איתמי.
אחריות הלכות חזר על
היתומים. שהי' עליהם
החזר (ע"פ דף: א.)

תוספות ר"ד

רבא ארי' שליח בדיין
ורש"ב אמר ר"ג שליח
כאלמנה רבא ארי' שליח
בדיינים מה דיינים לא
לדידהו אף שליח נמי לא
לדידהו לאפקי אלמנה
לדידהו הלכך איבעיא לה
לדיקה וקנסין לה לבטל
מכרה באונאת משנה ור"ש
ב"ב ארי' שליח כאלמנה
מה אלמנה יחידה אף
שליח יחיד לאפקי ב"ד
דריב' וניהו ור"ל שליח
כאלמנה. ודוקא המשלח
והיתומים מבטלין מקח
כ"ש אם פתחו אבל
אם הותרו אין הלוקח
יכול לבטל המקח בב"ש
אלא רבו כלוקח: כ"ה
כתב ר' האי ואז' וז'
בשעיר' של מקח ומכר
או שחבר שליח כאלמנה
בשעתו וצריך ה' הירושות

או הו' כספ' המקח של
בשעיר ו"ע. (ג) ע"י מחור'
מן ד"ה ר"ח מנ' כס'
הרש"ס.

אלמנה ניוזנת פרק אחד עשר כתובות

ק.

רבא אמר ר"ג שליח בדיין. מה שפירש בקונט' שליח פסם משמע
דא"כ שליח דעלמא וקשה לר"ת דלעיל ארי' אכל טעה שליח
לא דא"ל לתקוני שדרתך ועוד הקשה דברים הא"ש מקדש (וקדושין מב:
(שם) ארי' ארי' שחלקו נלקחות דמי פחות משמות נקנה מקח אמר

רבא הא דלמרת פחות משמות נקנה
מקח לא אמרן אלא דלא משי' שליח
אכל משי' שליח לא דא"ל לתקוני
שדרתך ולא לעוותי אלמא נשליח
אפי' בפחות משמות מקחו בטל דווקא
רבינו שמואל דהס' רבא לפי סדרתו
קאמר אכל רב נחמן לא ס"ל ופי'
ר"ת דהכא מיירי בשליח דדיינים דאל"ס
כחו טפי ומכור קיים עד שמו' וז"ל
דהכא איירי אפי' בשליח דעלמא
ולעיל דלמ' ר"ג דמני' א"ל לתקוני
שדרתך ביתר משמות איירי וההיא
דקדושין הי' פירושה הא דלמרת
פחות משמות נקנה מקח ואין צריך
להחזיר אונאה לא אמרן אלא דלא
משי' שליח אכל משי' שליח מני' א"ל
לתקוני שדרתך לענין זה שצריך
להחזיר האונאה ומ"מ המקח קיים
והא דלמ' ר"ג שליח דדיינים היינו
לענין הא דמקח קיים אכל האונאה
צריך מיהא להחזיר וכן הדיינים דלין
כח ב"ד יפה כלל טפי מנשליח
דעלמא: ובמ"א שנה מהא דתנן ב'.
הכי פריך אלמא צמדי דעבד שליח
דעשה אמרי' דמעשה שלו קיים הי'
נמי הוה לן למימר הכא דנפחות
משמות נשליח מקחו קיים:

מה א"מנה יחידה. אע"ג שש
לה ב"ד הדיעות כדאיתא
בשליח אלו מליאות (ב"מ דף ג' וס')
מ"מ כד חשיב להו: אמר ר"ג
הלכה כדברי חכמים. צ"ח הא"ש
מקדש (קדושין דף מב:) גרסי' אומלת
דכר' נחמן הא דלמ' ר"ג שליח
נטל מקח לא אמרן אלא דלא אמר
נפלוג בשומא דני' דינא אכל אמר

נפלוג בשומא דני' דינא לא דתנן שום הדיינים שפחתו שמו' או שהחזירו שמו' שמו' כמכר נטל רש"ג אומר מכרן קיים ומיירי ראי' השתא ממילתא
דרש"ג וקשה לר"ת דהכא פסיק רב נחמן גופיה הלכה כדברי חכמים ועוד דמסקי' צמר הכי והא דלמרת שמו' קנה ומחזיר אונאה
לא אמרן אלא נמטלטי אכל צמקקעי לא דלין אונאה לקרקעות משמע דוקא בשמות אכל יתר משמות י' אונאה לקרקעות ולעיל
הוכחתי מההיא דהמקבל (ב"מ דף קט.) ומההיא דירושלמי דלין אונאה לקרקעות אפי' ביתר משמות עד פלגא הלכך נראה לר"ת כמו
שגורס רבינו חננאל והלכות גדולות ורב אלפס הא דלמרת שמו' קנה ומחזיר אונאה לא אמרן אלא דלא אמר נפלוג בשומא דני' דינא
אכל אמר נפלוג בשומא דני' דינא מכרן נטל דהא תנן שום הדיינים שפחתו שמו' כו' מכרן נטל ומרבנן מייתי ראי' והא דלמרת יתר
משמות נטל מקח לא אמרן אלא נמטלטי אכל צמקקעי אין אונאה לקרקעות אפי' ביתר משמות עד פלגא: ודא' אמר ר"ג אמר
שמואל ב'. אי לאו דפסיק הלכה כחכמים לא הוה קשה מידי מהא דלמ' ר"ג שליח כאלמנה אפי' מיירי בשליח דיינין דלא שייך
בדידה כל כך מה כח ב"ד יפה כמו באפטרופוס. מ"ר: א"ב ובררין דהם חלק פה. היה רבי רגיל לפרש מדקדק' שכן צוררין
אלמא כלל גורל איירי דאי בגורל מאי צוררין שייך כאשר יפול הגורל כן יהיה וממון כך היה אומר דאפילו מילתא דשייכא ביה גוד
או אגוד כגון דמרייהו צריכי (ו) להאי ולהאי חולקין להם אס ישר צענייהם שהי' העמידו אפטרופוס במקום יתומין לחלוק בין
שניהם כלל שומת ב"ד וכלל גורל וצורר כל אפטרופוס ליתוס שלו חלק הישר צעניו ולא נהירא לר"ת וכי טריחיתא להטיל גורלות
ועוד דהא דקאמר צמר הכי צמאי יכיליס למחות ברוחות הל"ל יכילין למחות צמיתא דשייכא ביה גוד או אגוד ומה שמדקדק נמי
מצוררין בגורל נמי שייך לשון צוררין שלא יחלקו צענין רע לתם לאחד שמי שדות מרוחקות זו מזו ומיהו אומר רבי דלין זו קושיא הא
דלא אמר יכילין למחות בגורל או אגוד דה"נ הוה מני' למימר יכילין למחות נטעו בפחות משמות אלא רבותא נקט דאפי' ברוחות יכילין
למחות. מ"ר. והא דלמ' צמר ביה כור (ב"ב דף קו: וס') שני אחין שחלקו ובה להם אח ממדינת הים רב אמר נטלה מחלוקת ושמואל
אמר מקמצינ ומפרש רבינו שמואל מקמצינ שכל אחד יתן לו שליש מחלקו ופריך לרב דלמ' נטלה מחלוקת אלא מעתה הני כי תלמא דקיימי
ואזלי כי תרי מנייהו ופלגי ה"נ דנטלה מחלוקת ופי' רבינו שמואל דעל כרחק לא נטלה מחלוקת מדלמ' ליה רבי אבא בשליח אלו מליאות
(ב"מ דף לא:) לרב ספרא דפליג כלל דעת דאיקור זיל אייתי תלת דפלגת קמייא א"נ תרי מגו תלמא ולא נהירא לר' שהי' היכי קאמר
מקמצינ שיתן לו כל א' מה שיליה מחלקו הם נטלו בגורל והוא יקח כלל גורל מה שירי' ומאי דקאמר נמי אזלי תרי מנייהו ופלגי למא' דמפרש
ר"ת דצוררין בגורל קאמר היכי מהניא הכא מחלוקת כלל דעמא דאידך דהכא משמע דדוקא גבי יתומין מהני משום דכח ב"ד יפה אע"פ שיש
לחלק דלפי' שאלו יתומין קטנים ואין אחד מובע לחלוק אלא אם היה אחד מהם מובע לחלוק כי הם כלל כח ב"ד חולקין מיהו לא משמע הכי
ומה שהביא ראי' מאיקור ומרב ספרא לא דמי דהם נמטלטי אכל צמקקעי דאיכא קפידא ברוחות לא ונראה לר' לפרש מקמצינ כגון
שהי' להם שלש שדות ולקחו האחין כל אחד שדה והשלישי חלקו בגורל וכשנא אחי' יפילו גורל ככל השדות ובאיהו שיפול הגורל כי זוכה
צענין זה לא נטלה מחלוקת שאם יפול השדה השלישי לחלקו וכו' השנים צחלקם הראשון וכן אזלי כי תרי מנייהו דפלגי כי' שהגיע לזה שדה
אחת ולזה שדה אחת והשלישי נשאר ששטח ששנייה השלישי יפילו גורל על כל השדות אם תפול אחת שדה לחלקו וכו' האחרים בתקסם.
מ"ר: רבא בני' רבי אע"פ כן פרישא. פי' דהוא של בנו של רבי פרישא הגדול פרישא אבי' של רבי אלעזר הוא אקניו של רב:

אגרת

עין משפט
נר מצוה

מה א מ"י פ"י מהל'
ממרה הלכ' ט
ופ"א מהל' שותפין הלכ'
כ' כמ' ע"פ פ"א ואלו קט'
טע"ש א"ש פ"י קד'
ספ"י וטע"ש ח"מ פ"י
קט' ספ"י:
כ' ב' ג' ד' מ"י פ"י מהל'
ממרה הל' ד' ספ'
ע"פ לו טע"ש ח"מ פ"י
רפט' ספ"י א:

תוספות ר"ד (המשך)

כאלמנה וטעוהו ככל שהו.
ואינו ג"ל דלא פסיק
חלמרא שליח כאלמנה
אלא בטעוהו ולא לענין
ג' הירושות דכין וברשות
ב"ה קצתו הוא לבדו יכול
למכור כביה אכל אלמנה
שהיא מוכרת שלא בצדק
היתומים היא שצריכה
כפני ג' ואין השליח
דומה לאלמנה בזה: ואי
קשיא דכ"ה אכל אלמנה
אמר שליח בדיינים וטעוהו
בשמות ובפי' ואיש מקדש
אמר וטעוהו ושליח
כ"ש: הכא אמר שמוס'
דר"ג רבי' וההיא אמר
ירד' דאיתו אש' דמסקי'
הכא (ו) חלמרא שליח
כאלמנה: אמר ר"ה ב"ח
ארי' ה' דכ"ה חכמים
וליל לרי' מה כח ב"ד
יפה והארי' א"ש ויתומים
שבאו לחלוק בנכסי
אבהם ב"ד צמיתים
להם אפטרופוס וצוררין
להם חלק יפה הגדול
יכולין למחות ור"ג דדי'
אמר הגדול א"י למחות
א"כ מה כח ב"ד יפה
ל"ק הא דטעו הא דלא
טעו אי דלא טעו מה
יכולין למחות ברוחות.
פי' ש"ל אי' לבחור
טוב לי ברוח פ' שיש
לי שם שרר שפול לי
מכתי אבי ואי ור"ל כ"ה:
אמר ר"י ארמלתא דוכין
אחריותא איתמא וב"ד
דוכין אחריותא איתמי פי'
ואי לא משכחי נכסי
ליחמי מפסדי לקחות.
ופי' המורה אחריותא
איתמי אם נמצאת השדה
גולה או משוכרים
לאחר וטרפותה מן הלוקח
ונ"ל שאם נמצאת השדה
גולה ולי' לבסי ליחמי
לא מפסדי לקחות דרוא
מקח טעות והררי זבני
דפרעו ליה ב"ד מעות
ללוקח דאגלי מילתא
שלא הי' מכרה מכר אבל
אם טרפה ממנו בית של
יתומים או דרואי מפסדי
הלוקח: (פ"ש ט"א, פי' ודאי
דאחריותא איתמי שהי' הן
הן הנשכרים במכירה זו
שפורעית את חובם אלמנה
לא אצטריך ליה למימר
כי אצטריך ליה למימר
ב"ד סריא כל רובין
א"ב אדעתא דנפיק עליה
קלא קמ"ל. פי' ששטא
דראי דאחריותא איתמי
היא שהי' הן הנשכרין
במכירה זו שפורעית את
חובם. ומחר אלמנה
ודאי לא אצטריך ליה
למימר כי אצטריך ליה
למימר ב"ד סריא כיון

בזו א"י פייס מלכא מלה
וליה הלכא י"ט ט"ש
א"י קד ספיק ג
וט"ש ח"מ ק"י ספיק
ג:
מח ב מ"י ש"ס הלכה ה
ט"ש ח"מ א"י ש"ס
ספיק א ט"ש ח"מ ש"ס
ספיק ב:
מח ב מ"י ש"ס הלכה ה
ט"ש ח"מ א"י ש"ס
ספיק א ט"ש ח"מ ש"ס
ספיק ב:
ג ד ה ו ז ח ט י י"ב
מ"ה מ"ה ו"ה הלכא ה
סמ ע"ש נ"ד ט"ש ח"מ א"י
ס"י קד ספיק ד וט"ש ח"מ
ס"י ק"י ספיק ג:
ט ט מ"י פ"ד מ"ה
א"י ח"מ הלכה ה סמ
ע"ש מח ט"ש ח"מ א"י ס"י
ק"י ספיק א וס"י ק"י ספיק
א:
גב י מ"י ש"ס הלכה ג
ט"ש ח"מ ס"י ק"י
ספיק ד:
גב ב מ"י ש"ס ט"ש ח"מ
ספיק ג:
גד ל מ"י ש"ס הלכה ה
ט"ש ח"מ ספיק ה:
נה מ מ"י פ"ד מ"ה
ניחא הלכא ח סמ
ע"ש נ"ד ט"ש ח"מ א"י ס"י
ספיק א:
גו ז מ"י ש"ס הלכה טו סמ
ס"י ס"י ס"י ס"י
ספיק א ו ספיק ב:
זס ז מ"י ש"ס הלכה כז סמ
ס"י ט"ש ח"מ ס"י יג
ספיק א וס"י ק"י ספיק י:

תוספות ר"ד

אגרת בקורת. הא דתנן בפ"ק דב"מ (דף כ.) אגרות שום
ואגרות מוזן רגיל ר"ת לומר קאמר שטרי שום
שטרי מוזן דלכאמר שטרי חלילה ומאומר שטרי ניזון נראה לו
דקרי אגרת מה שב"ד שבמקום זה שולחן אגרותיו לב"ד אחר לשום
ולמוזן לפלוני אבל הכא לא אפשר
לפרושי הכי ולעיל בשלהי אף על פי
(דף סד.) כותבים אגרת מרד
על ארוסה. מ"ר: אלו דברים
שאין מבררין עליהם העבדים והשטרות
והמטלטלים. א"ת לן לאוקמה הכי
מטלטלין ושטרות כגון שיתדן לה
לכתובה א"נ דמפסן ממשיך דלי
לאו הכי לא גביא להו לא אשה ולא
בעל חוב: והא"ל לובית אין לה
כתובה. ואין לדייק הא גיטא נעיא
דפרישית בפרק המדיר (לעיל ע"ב):
ולא מוזניה. לא תימא שניה דאין
לה מוזנות ה"מ לאחר מיתה אבל
ממשיך א"ת לה דהשתא אלמנה לב"ד
דליה לא לאחר מיתה לית לה ממשיך
דלמא תתעבד גביה דלאמרי' גיש
מוותרות (וינמות דף פה.) וס"י כ"ש הך
דלית לה לאחר מיתה ודמחיש נמי
א"ת לה] ולא תימא נמי דמחיש לית
לה אבל לאחר מיתה א"ת לה כאלמנה
לכ"ג דלא דלמא קתני גיש מותרות
(ג"י ס) אלמנה לכ"ג א"ת לה מוזנות
שניה אין לה מוזנות וס"י לה מוזנות
דקאמר היינו בעל כרחך לאחר מיתה
דמחיש דהכי אמרינן בשניה דאין לה:
ולא בלאות. במקום אחר פרש"י
מה שנותן משקל הנגיד וואמר
רבי דא"כ ה"ל למימר בלאותיה קיימין
דלאמרינן בכל דוכתא לעיל בפ'
אע"פ (דף סד.) ועוד הא בלאות
כלוקח שוב לא יצא ויהיה
ללוקח כאלו באחריות ולא
ליהר אומרי קמ"ל דכתובין
ליה אחריות על היתומים
מסתמא אע"פ שלא פ"י
לן הלוקח שבאחריות א"י
לוקח ומכאן י"ל להוכיח
שארובן שמכר שדה לשמעון
בסתם שלא פ"י לו לא
באחריות לא שלא באחריות
שכתובים לו אחריות דכל
דוכין באחריות וכן ומה
דאמרי' בשנים אוחזין עבד
אניש דוכין ארעא לוימ'
דוקא ברחש ארעא סתם
ולוקח אמר ט"ס הוא דא"ל
שלא באחריות וכן ומה לא
כתבם לך אחריות ולא חלינן
בס"י. אבל כ"ז דלא תיב
שטות דאין הוא דליתכס
ליה אחריות אע"פ דהיה
סתם דכל דוכין באחריות
וכן ואע"פ דאמר שמואל
דשיבד צור' ללוקח דלמא
תנא דאין כתיבין ללוקח
שלא באחריות אבל כ"ז
לעול דהיה הסבר סתם
כשתבין לו אחריות דסתם
מאן דוכין באחריות וכן עד
דמפרש בלא באחריות: אמר
אמר משה ר"י כ"ד
שמכר שלא בהכרח נעשו
כמי שנתן בדבר משנה
וחזרין פ"י ואין אומרם מה
שעשו עשו וישלם הטעת
מביתו אלא הדרי זכני
שמכר בטל ארעא שלא טעו
דנן בערין ש"ס היתומים
י"י וס"י וס"י הקדש ס'
י"י ומכרין עליהם בבוקר
ובער איתחין ר"א לאמרי
שום היתומים שמכרן שות
א חזרין שותן מכר בטל
הא שות בשות קיים מאי לאו
ברלא אכרין לא דאכרין
והא מרשיתו דבאכרין ר"א
ברלא אכרין דקתני סיפא אם
עשו אכרין ביקורת אפילו
מכר שות ק' ב"ר או שרי.

כל דוכין מבי דינא אדעתא למיפק ליה קלא
הוא דוכין קמ"ל: רשב"ג אומר כו': ועד כמה
אמר רב הונא בר יהודה אמר רב ששת עד
פלגא תניא נמי הכי אמר רשב"ג ב"ד
שמכרו שות מאתים במנה או שות מנה
במאתים מכרן קיים אמר אמימר משמיה
דרב יוסף א"ב"ד שמכרו בלא הכרזה נעשו
כמי שטעו בדבר משנה וחזרין נעשו ודאי
טעו דהנן א"ב"ש היתומים שלשים יום: וישום
ההקדש ששים יום ומכרין בבקר ובערב
אי מההיא הוה אמינא ה"מ שליח אבל ב"ד
לא קמ"ל איתביה רב אשי לאמימר שום
הדינין שפחתו שותות או הותירו שותות
מכרן בטל הא שות בשות מכרן קיים מאי
לאו דלא אכרו לא בדאכרו הא מרסיפא
באכרו הוי רישא בדלא אכרו דקתני סיפא
אם עשו אגרת בקורת אפי' מכרו שות מנה
במאתים או שות מאתים במנה מכרן קיים
אלא לעולם בדלא אכרו ולא קשיא דכאן
בדברים שמכרין עליהן כאן בדברים שאין
מכרין עליהן והאלו הן דברים שאין מכרין
עליהן העבדים והמטלטלין והשטרות עבדים
שעמא מאי שמא ישמעו ויברחו מטלטלין
ושטרות שמא יגנבו ואיבעית אימא כאן
בשעה שמכרין כאן בשעה שאין מכרין
דאמרי נהרדעי לברגא למוזני ולקבורה
מוזניין בלא אכריות ואב"א כאן במקום
שמכרין כאן במקום שאין מכרין דאמר
רב נחמן מעולם לא עשו אגרת בקורת
בנהרדעא סבור מינה משום דבקיאי בשומא
א"ל רב יוסף בר מניומי לדידי מיפרשא לי
מיניה דרב נחמן משום דקרו להו בני אכלי
נכסי דאכריות אמר רב יהודה אמר שמואל
מטלטלין של יתומים שמין אותן ומכרין
אותן לאלתר רב חסדא אמר אבימי מוכרין
אותן לשווקים ולא פליגי הא דמיקרב שוקא
הא דמרחק שוקא רב כהנא הוה בידיה שברא דרב חילקאי
יתמא שהיה עד ריגלא אמר אע"ג דנפל ביה איצטא מייתי וזא חריפא
רבינא הוה בידיה חמרא דרבינא וזי יתמא בר אחתיה הוה לדידיה נמי
חמרא הוה קמסיק ליה לסיכרא אתא לקמיה דרב אשי א"ל מהו לאמטוי
בהון א"ל זיל לא עדיף מדידך: מתני' הממאנת השניה והאילונית
אין להן כתובה ולא פירות ולא מוזנות ולא בלאות אם מתחלה נשאה
לשם אילונית יש לה כתובה "אלמנה לכ"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט
ממזרת ונתניה לישאל בת ישראל לנתין ולממזר יש להם כתובה: גב' רב
תני קמנה יוצאה בגט אין לה כתובה וכל שכן ממאנת שמואל תני ממאנת
אין לה כתובה אבל יוצאה בגט יש לה כתובה ואודא שמואל למעמיה
דאמר שמואל ממאנת אין לה כתובה יוצאה בגט יש לה כתובה "ממאנת
לא פסלה מן האחין ה"ל פסלה מן הכהונה יוצאה בגט פסלה מן האחין
ופסלה מן הכהונה "ממאנת אינה צריכה להמתין שלשה חדשים

כל דוכין מבי דינא אדעתא דנסיק ליה קלא זכין. לפי שהן מוכרים
בהכרח ונעשו הלוקח אפילו היו עליה עסקין. ואין יוצאין ואומרים מה
הלך כד' בלחיים הוא לוקח קמ"ל: ויזין. ואין יוצאין ואומרים מה
שעשה עשו וישלם מביתו אלא הדרי זכני: נעשו. בתמיה. הא ודאי
טעו בדבר השני במשנה: שום
ההקדש. גזכר המוכר קרקע של
הקדש: ששים יום. מושכים ימי
הכרזה: שם יגנבו. כשנאספין
לראותם כדי ללוקחם: [השטרות.
שמכרין שט"ס של יתומים לאחרים]:
בשעה שמכרין. דמפרש שיש
שעה שאין פנאי להמתין משך ימי
הכרזה כגון לברגא למוזני ולקבורה:
לברגא. לפרוע לתוך כסף גולגולת
היתומים: משום דקרו להו כו'. גנאי
ומרסה היא להם כשקונים נכסים
שנית דין מוכרין לפי שנתמנת דוכן
שקונה לוחץ את היתומים או את
הלזם לוקחים הלוקחות כולו מוזנין
אותן וקורין להן אולני שדות הכרזה:
לאלתר. סמוך למיתא אביהן שלא
יקבצו: דמקרב שוקא. יומא דשוקא:
אילגא. טעם הקריב להמכין
אגריד' כע"ז: וזא חריפא. ממנה
לכ"ג פליג שכל ליידין לן ומביאין
משום ואין מקיפין להן בלאשתי:
לסיכרא. שם מקום: מהו לאמטוי.
שם לחוש שלא תטענה הספיה:
ביתני' השניה. שניה לעירות
שהן מדברי סופרים המפורש ביצמות
בפ' ב' (דף סד.) אין לה כתובה.
ממאנת משום דמעמיה ויאלה. שיה
קנסא דרבען הוא דלאמרינן ביצמות
בפרק י' מותרות (דף פה):
מפני שהיא מרגילתו לנושאה שאינה
מפסדת כלום בנשואיה שאינה נפסלת
בה וולדה כשר. לאילונית משום דמקח
בטל הוא: ולא פירות. דין פירות
והוא פירקונה שנקטו חכמים תחת
פירות נכסי מלוג שהוא אוכל אין
לה ואם נשנית אינו חייב לפדותה
דתנאי כתובה ככתובה ויזין דלין
לה כתובה אין לה תנאי כתובה. [והוא]
דאמרי כלומר אף לא פירות אם
אכלן אין משלם לה פירות נכסי מלוג
שאלו ואע"ג דקיימא לן בפרקין
דלעיל (דף מ:) תקנו פירקונה תחת
פירות נכסי מלוג שהוא אוכל כדתנאי
לא כתב לה אם תשכחצי אפרקיק
חייב לפדותה והיא לא קרינן בה
ואותניקן לי לאינתו אפי' הכי לא
ישלם פירות דתנאי כתובה ככתובה
כמי היכי דקנסו רבען דלא גביא
נכסי אלא כולל כהניסה לא משלם
בזנות כתובה קנסוה נמי דלא תגבה
מנייה פירות שאלו כתובה ככתובה
של פירי שהוא תנאי בית דין שאינו
כתוב בשטר הכתובה ואף דין פירות]
וכן מוזנות נמי תנאי כתובה נינהו
ולקמן בפרק בתרא (דף קז)
למרינן כ"ד אמרי ממאנת אין לה
מוזנות אי אהיה יכול לומר ביושבת

למסקלי' בהדאי מי חיישין לאונסא דאחתי' אי לא ויל לא עדיף מדידך: מתני' הממאנת והשניה והאילונית אין להן כתובה
ולא פירות ולא מוזנות ולא בלאות. ואם נשאה מתחלה לשם אילונית י"ל כתובה אלמנה לכ"ג גריד כ"ה מרין לישאלא בת
ישראל לגוי' י"ל כתובה. פ"י ממאנת והשניה ואילונית א"ל כתובה הממאנת משום דמעמיה יוצאה ואילונית מפני שהוא קמ"ס
ושרי לעורה קנסוה דאמרי בפ' י"ב מפני שהיא מרגילתו לנושאה שאינה מפסדת כלום בנשואיה שאינה נפסלת כ"ה בלחונה
ולדה נכסי: רב תני קמנה יוצאה בגט א"ל כתובה שאין מעשה קטנה כלום וכ"ש ממאנת ושמאל תני ממאנת א"ל כתובה
אבל יוצאה בגט יש לה כתובה וק"ל שמואל דרין ואודא שמואל למעמיה דא"ש ממאנת א"ל כתובה יוצאה בגט י"ל כתובה
ממאנת לא פסלה מן האחים ולא פסלה מן הכהונה יוצאה בגט פסלה מן האחין ופסלה מן הכהונה ממאנת א"ש להמתין ג' חדשים

א) עדיין כ"ה. ב) לעיל פו.
ג) יזין נ"ד: ד"מ ח"מ. ד) יצמות
ק"י. זכ"מ ח"מ. ז) יצמות
ק"י. ח) ס"ס ק"ה. ח) יצמות
לד: ל"ה. ח) ד"י כ"ה. ח) וזעיל
ה"ה. ח) יצמות לד: ח)
י) וס"י על מנה. ח) וזעיל
ח"מ יצמות פה. ח"מ כ"מ
ס"י ד"ה בלאות.

לעיו רש"י
אגריד' חרות. חריפה.

מובא רש"י
שרה היתומים שלשים
יום. כ"ד היידיס לנכסי
יתומים למכרן לנשות לעל
חוב שמתן אף הקרקע
ומכרין לו יום כל היום
לוקח יצא חקם ויזכרין נ"ה.
לברגא. לפרוע כסף גולגולת
למוזני. ומוזנין מוזנין אלמנה
הכרזה שד"ר מוכרין בכסף
יתומין ולקבורה. לקבור את
המת וזכ"מ ח"מ וזעיל
פ"י. מדוברין נכסי יתומים
בלא אכריות. לפי שאין
פנאי ויזין וז"ל שאין שות
יתומין לברגא וזכ"מ פ"י
דמכרן חרות יתומי לא
דמכרן חרות יתומי לא
שטר המלך וכן חסרון
מוזנות ולמוזין המת וזכ"מ
קטנה. קטנה
יתומה שהשאלתה אמה
לעמיה אחרי חמשים יובל
למלך. דמן המורה אין מעשה
קטנה כלום. ואמה אשה וזכה
בה לקדשה. וזכ"מ ח"מ חקן
שואין ליתומים שלא יזכרין
מהם הפקר ושמירתה בעלה.
והם אמרי דקני לה בנשואין.
אין לה כתובה ואף מה
לממאנת. לנדרותיה
ושאלתן בכתובתה וכל שכן
ממאנת שמקני לאשה. משום
דבעל כתובה נקרא ר"ח ס"ה.
השניה. שנית לעירות שגמרי
הכנסת בפ"י ביצמות (כ) אין
לה כתובה. דקנסא הוא
דקנסין לה מפני שמרגילתו
עליה דלאמרינן ביצמות
(פה): והאילונית.
וזכריתא דלא יליה. שכן
א"ל אין לה כתובה שמקני
טעות. ולאו אדעתא דהכי
נכבה. ואע"פ דכי מהלך היא
דנייה דלה להקנסה כדי
טעות היא. מהלך בטעות
היא מחילה (נ"ח פו.) ולא
פירות. נכסים שפנלי לה
כדכבה אחר שפאלה. חקני
הכנסה שהבעל אוכל פירות.
ולא חקני שמתקין ששם
נשנית חייב לפדותה משל.
ואלף אף על פי שאין להם
לקנות פירות. ששם נשנית להם
יפונה. דלא קרינא בה
ואותניקן לאינתו. אפילו הכי
האמר אמר מרין לישאלא בת
אחא לקמיה דר"א א"ל א"ל
(מסקנא) ומשינאן ליה הכא
דלמא פסיד ויחמין מהו

תוספות ר"ד

דשוקא הא דמרחק: י"ב
הוה ברי' שברא דר"מ ב"ח
יתמא שהיה עד ריגלא אמר
אע"פ דהיה ב"ר אצטא כעין
קורא קצת ריגלא מייתי ליה
וזי חריפא בלא יזא צריך
למכור בפרקא רבינא הוה
בידיה חמרא דרבינא וזי
יתמ' כ"ה הוה לדידיה נמי
חמרא דרבינא מרין לישאלא
אחא לקמיה דר"א א"ל א"ל
(מסקנא) ומשינאן ליה הכא
דלמא פסיד ויחמין מהו

תוספות ר"ד
דשוקא הא דמרחק: י"ב
הוה ברי' שברא דר"מ ב"ח
יתמא שהיה עד ריגלא אמר
אע"פ דהיה ב"ר אצטא כעין
קורא קצת ריגלא מייתי ליה
וזי חריפא בלא יזא צריך
למכור בפרקא רבינא הוה
בידיה חמרא דרבינא וזי
יתמ' כ"ה הוה לדידיה נמי
חמרא דרבינא מרין לישאלא
אחא לקמיה דר"א א"ל א"ל
(מסקנא) ומשינאן ליה הכא
דלמא פסיד ויחמין מהו

תוספות ר"ד
דשוקא הא דמרחק: י"ב
הוה ברי' שברא דר"מ ב"ח
יתמא שהיה עד ריגלא אמר
אע"פ דהיה ב"ר אצטא כעין
קורא קצת ריגלא מייתי ליה
וזי חריפא בלא יזא צריך
למכור בפרקא רבינא הוה
בידיה חמרא דרבינא וזי
יתמ' כ"ה הוה לדידיה נמי
חמרא דרבינא מרין לישאלא
אחא לקמיה דר"א א"ל א"ל
(מסקנא) ומשינאן ליה הכא
דלמא פסיד ויחמין מהו

תוספות ר"ד
דשוקא הא דמרחק: י"ב
הוה ברי' שברא דר"מ ב"ח
יתמא שהיה עד ריגלא אמר
אע"פ דהיה ב"ר אצטא כעין
קורא קצת ריגלא מייתי ליה
וזי חריפא בלא יזא צריך
למכור בפרקא רבינא הוה
בידיה חמרא דרבינא וזי
יתמ' כ"ה הוה לדידיה נמי
חמרא דרבינא מרין לישאלא
אחא לקמיה דר"א א"ל א"ל
(מסקנא) ומשינאן ליה הכא
דלמא פסיד ויחמין מהו

תוספות ר"ד
דשוקא הא דמרחק: י"ב
הוה ברי' שברא דר"מ ב"ח
יתמא שהיה עד ריגלא אמר
אע"פ דהיה ב"ר אצטא כעין
קורא קצת ריגלא מייתי ליה
וזי חריפא בלא יזא צריך
למכור בפרקא רבינא הוה
בידיה חמרא דרבינא וזי
יתמ' כ"ה הוה לדידיה נמי
חמרא דרבינא מרין לישאלא
אחא לקמיה דר"א א"ל א"ל
(מסקנא) ומשינאן ליה הכא
דלמא פסיד ויחמין מהו

תוספות ר"ד
דשוקא הא דמרחק: י"ב
הוה ברי' שברא דר"מ ב"ח
יתמא שהיה עד ריגלא אמר
אע"פ דהיה ב"ר אצטא כעין
קורא קצת ריגלא מייתי ליה
וזי חריפא בלא יזא צריך
למכור בפרקא רבינא הוה
בידיה חמרא דרבינא וזי
יתמ' כ"ה הוה לדידיה נמי
חמרא דרבינא מרין לישאלא
אחא לקמיה דר"א א"ל א"ל
(מסקנא) ומשינאן ליה הכא
דלמא פסיד ויחמין מהו

עין משפט
נר מצוה

נח ה' מ"י פכ"ד מהל'
 אישיות הלכה ז' טו"ש"ע
 אה"ע ס"י קנ"ט סעיף ד'
ס ו' מ"י שם הלכה ה' טו"ש"ע
 שם סעיף א' ו' י"ב קנה
 סעיף י'
סד ז' ד' ט' מ"י שם הל' י'
 טו"ש"ע אה"ע ס"י קנ"ט
 סעיף ה' ו' ז' ו' ז' אלפס עוד
 ביכמות פכ"י ד' קל"ג

[illegible]

ממנו ואע"פ דלא איתנהו: עיילא ליה ג' ימא. בנכסי מלוג שלא שמו
ל פירות ולא אחרין לביטחא הן פירותיה ונכסי בה וניחיל: והאמר
לה בחיבת ביהא: [נשים שאמרו בהן דכמים. לשון ארץ להן כתובה
והאמר גיבוי הפסקו מהן: עובדת על דם. בפי המדיר מלוג עבד:]
יולאט שמוס סס רע. שיזמה: בנכסי שפניה. בנכסי מלוג קאמר:

ממה שהיה ראוי לגבות משלו ומאי ניהו מנה מאתים וממונות
ולאחוז דנכסי מלוג שהוציא שלא בנשות: ולדידיה בדידה. ואותו
קנסו במה שהיה ראוי לו משלם בללוה דנכסי נאן בדרזל שהוציא
בנשות: ש"מ מדרב כהנא. ולמה שיהי אין לה בללוה דנכסי
מלוג וטעמא משום דקנסו ברנן לדידה בדידיה הא אשה כשרה גובה אר
עליו בנדונייתה: קרנא הוי. וקיס לאשה לימכר וליקח בזו קרקע והוא לא
יבש נאמן. בהאשה (ועל ענין): אבל הוספם ש"ל. דתמנה בעלמא אי
רע נאמן. גשם שאמר חכמים לשון יצואת שלא בכחזהה
והכרוביה. ומנאזה ענין זה או מומין והמקלות ולדיו בפניו:

[illegible]

ומירדת גם החוט' הפסידה
בראמון בר"פ אצ"פ החם
משום להיא בת דעת קנסיה
רבנן והפסיד הכל אבל
יתומה קנה שאינה בת דעת
לא קנסיה רבנן: תנ"ה נשים
שאמרו א"ל כחובה כגון
המאמנת ותכרותיה הדיינו
השניה ואיילנות א"ל כתובה
אבל חוט' י"ל ונשים שאמרו
יוצאות חוט' כחכבס כגון
עוברת ע"ד משה ויהודית

(א) נראה דל"ל לא תקנו אלא לענין שאין נפקעים אלא ע"י מילון ואם לא מילאנה והגדילה מקודשת היא וכו'.

הנושא את האשה פרק שנים עשר כתובות קב.

עין משפט
נר מצוה

א מ"י פ"ג מהל' אשות ה"ג ופ"ו מהל' וזהו ה"ו טושי"ט אה"ע סימן נ"א: ב מ"י פ"א מהל' נטירות ה"ו טושי"ט י"ד פ"ה שפ"ד: ג מ"י פ"ו מהל' מילה וזהו ה"א טמנ' עש"ן נד טושי"ט ח"מ פ"י קטן שפ"ד:

תוספות ר"ד

כתובה זו הלווה אלא בינו לבין בלא דבר ועכשיו בא להודות לו כי הוא אש הודה לו בכתב פשוט הודוה לו בפה ולא אלימא הודאת כתיבתו מהודאת פיו דכתי"י הוא כאילו הודה לו בפני עדים דמי אבל לא אלימא כפי"ד להו אחס עדי וק"ל דר"ל ור"י הלכתא כר"י. עין בערך י"ב בס"ה:

לא בשערי פסיקתא. החתן והכלה פוסקין תנאים שנייהם נשני עדים והעדים חותמים עדות גמורה. וא"כ מצי למימרא אינטיך כגון דליכא קנין אלא דברים ואשמעין כדכר גידל דלא נצי קנין: **לכרר לו כהן.** שלא ימננו לכהן אחר: **אי הכי.** דטעמא משום שיעבודא דאורייתא הוא והוא ליה כמעיד עדים וחותמים אמאי אין נצי פדוי: **שם יאמרו פודין.** את הכבוד בשערי חוב שיש לו על אחר וממנו לכהן בפדיונו דלמי אמר מה לי האי שטרא ומה לי האי שטרא ואנן תנן נמשכת כבודותא אין פודין לא נעבדים ולא נשטרות ולא נקרקעות וילפינן לה התם מקראי נפרק יס נכר נלמלה: **לאחר חיתום שטרות.** תחת חתימת העדים כתוב פלוני ערב והוא מודה דנכר: **גובה מנכסים בני חורין.** המלוה מן הערב ולא מנכסים משועבדים כיון דלאחר חיתום השטר הוא הויא לה כמלוה על פה: **אליכא דבן ננס כולי עלמא לא פליגי.** כלומר כפא שפיר קאמרת דר' יוחנן כרבי ישמעאל ולא כגון ננס דמודה רבי יוחנן דלגן ננס פטור דהשתא ומה ערב שיעבודא דאורייתא הוא דכתיב **ואנכי אעבדנו** (בראשית מג) כי ליכא עדים פטור כ"ש כה"ג: **כרבי ישמעאל ודיש לקיש דאמר כבן ננס אליכא דבן ננס כ"ע לא פליגי כי**

לא בשערי פסיקתא ובררב גידל ^(א) דאמר רב גידל אמר רב כמה אתה גותן לבנך כך וכך וכמה אתה גותן לבתך כך וכך ^(ב) עמדו וקידשו ^(ג) קנו הן הן הרבנים הנקנין באמירה תא שמע ^(ד) כתב לכהן שאני חייב לך חמש סלעים חייב ליתן לו חמש סלעים ובנו אינו פדוי שאני התם דמשועבד ליה מדאורייתא אי הכי בנו אמאי אינו פדוי כדעולא ^(ה) דאמר עולא דבר תורה פדוי לבשיתן ומ"ט אמרו בנו אינו פדוי גזירה שמוא יאמרו פודין בשטרות אמר רבא כתנאי ^(ו) ערב היוצא אחר חיתום שטרות גובה מנכסים בני חורין מעשה בא לפני רבי ישמעאל ואמר גובה מנכסים בני חורין אמר לו בן ננס אינו גובה אמר מנכסים בני חורין אמר לו בן ננס משועבדים אמר לו למה אמר לו הרי שיהיה חונק את חבירו בשוק ומצאו חבירו ואמר לו הנח לו ואני אתן לך פטור שלא על אמונתו הלווה לימא רבי יוחנן דאמר כי

דמילתא לפדיון בנו הוא דקאמר ולעולם אימ' ליה דר' יוחנן. מ"ר: **בתנאי** ערב היוצא אחר חיתום שטרות. ולא חסם עלאמו היטב אלא ואני ערב צעלמא כעין שלמעלה והשתא משמע הכא דערב היוצא אחר חיתום שטרות משום דחשיב כמודה שנשעה ערב בשעת מתן מעות וקשה לרבי דלא משמע הכי בסוף פ"ב דגיטין ^(דף נ"א.) וס' דאמרין התם נצי רמי דר' חמא הי' מוחזקין בטבולא שהיא שלה וגט כתוב עליה והרי היא יוצאת ממחת ידו כו' מהו מי אמרין אקנינו אקניתא ניהליה או דלמא כו' ונצי למיפסטי רבא מערב היוצא אחר חיתום שטרות גובה מנכסים בני חורין אלמא דחייב משום דשיעבד נפשיה כשחתם עלאמו בשטר ומשום הכי פשיט שפיר דהא האי שטרא כשחתם בו הערב לאחר זמן כדכר היה מסור למלוה והיאך נכסי הערב משועבדין בו והא עדיין ספר מקנה אי לאו דאקנייה ניהליה מלוה לערב וחחס והדר מסר ניהליה ואי מטעם הודאה מיחייב א"כ לא נריך שהיא קנוי לערב ואומר רבי דלעולם מחמת הודאה מיחייב והכי פשט רבא דאי אמרת צעלמא צעלמא קני כה"ג משום הכי מיחשד הודאה דאלימא מילתא דשטר ומשיבא הודאה אלא אי אמרת צעלמא לא מיחייב כה"ג אס' כן הכא נמי לא אלימא מילתא דהאי שטרא ולא חשיב הודאה. מ"ר: **אליכא דבן ננס כ"ע לא פליגי.** פירוש רבי יוחנן לא מצי סבר כגון ננס ומימה לר"י דהואיל וכן ננס פליג אדרבי יוחנן דלא חשיב ליה הודאה מנה ליה לרבי יוחנן דרבי ישמעאל סבירא ליה כותיה דהא צעלמא צ"ב ^(דף קע"ג.) ואמר רבי יוחנן גופיה חלוק היה רבי ישמעאל אף בחנוק ודלמא דוקא בחנוק הוא דפליגי דרבי ישמעאל סבר משעבד נפשיה וכן ננס סבר דחנוק לא משעבד נפשיה אבל בהודאה ל"פ כלל דמודה רבי ישמעאל דאיה הודאה ונראה לי דיש לדקדק מדקדקתי רישא ערב היוצא אחר חיתום שטרות ואי לא פליג רבי ישמעאל בהודאה לא היה ליה למיחייב הכי אלא היה ליה למימיר דערב שלא בשעת מתן מעות משעבד נפשיה אלא בשעת מתן מעות דאפילו תמצי לומר דלא מיחייב משום דלא משעבד נפשיה הואיל ולא הוי בשעת מתן מעות מכל מקום מחמת הודאה מיחייב וכי חתמא ומגלן דחנוק פליגי דלמא צהא דוקא פליגי יס לדקדק מדקאמר רבי ישמעאל למה והשיב לו הרי שהיה חונק ואס' תמצי לומר דמודה רבי ישמעאל בחנוק דלא מיחייב א"כ היכי קאמר ליה למה לא יחשיב מטעם הודאה ומה השיבו הרי שהיה חונק אין הדיון דומה לראיה אלא ודאי בחנוק נמי פליגי והכי קאמר לו למה לא יחשיב משום דמעכשיו הוא דמשעבד נפשיה ושבו שמעתי מר' כדכרי ור"מ מפרש כולה סוגיא צלה הודאה שלא היה חייב לו כלום מתחלה והא דקאמר חייב אני לך מנה בשטר היינו בשטר גמור שחתמו היתד שרואה להשתעבד ולהתחייב לו מנה בשטר זה וצאה פליגי רבי יוחנן סבר אלימא מילתא דשטרא לאקנינו ביה בשטר גמור שחתמו היתד בפני עדים ואין הדמיון טוב אלא אידי דנקט לעיל דאמר להו אחס עדי נקט נמי הכא כמ"ד להו אחס עדי דמי ואין לתמוה היכי משעבד בשטר זה הא אין מטלטלין נקנין בשטר דיש לומר דהואיל וטורח למכתב שטרא גמר ומשעבד נפשיה שהרי אפילו צאמירה צעלמא יס דברים שנקנין דקאמר כסמוך ועוד דשמעין ליה לרבי יוחנן בהוצא ^(ב"מ דף מט.) הנותן מתנה מועעת לחבירו קנה אע"פ שלא הגיע לידו דגמר ומקני הכא נמי מתוך שטרא ליחנס בשטר כה"ג גמר ומקנה ומסקי כתנאי ערב היוצא אחר חיתום שטרות וחחס עלאמו היטב אי פלוגי בן פלוני ערב ומעכשיו הוא משעבד ועכשיו אחיא שפיר הויא דגיטין ^(דף נ"א.) וס' אכל לפי' הקונטרס דמטעם הודאה לא כתב בו אלא ואני ערב ומסר לו השטר בפני עדים ופליגי בן ננס ורבי ישמעאל אי הויא הודאה אי לאו ואס' תאמר דאמאי לא הוי שיעבוד כזה השטר כעדי מקירה י"ל דלא חשיב האי שטר לאשתעבודי ביה כיון שאין כתוב בו שם הערב אלא כתיבתו דכיון שאין מוכרם מכתבתו שהוא מסר לא מצי לאשתעבודי ביה וא"מ אמאי נקט אחר חיתום שטרות ה"ה קודם חיתום דהווי מילתא י"ל דלהי נקט אחר חיתום קודם חיתום אין רגילות לכתוב לשון גרוע אבל לאחר חיתום רגילות הוא לכתוב לשון גרוע בשטר משום שההלוואה ככר נעשית ולפי' ר"מ דמיירי בשטר גמור ליכא למימיר דהא דנקט לאחר חיתום משום דקודם חיתום גבי ל"כ פ"י שלא בשעת מתן מעות דהא בן ננס כר"ש לקיס ולדידיה לא מצי לאשתעבודי בשטרא אלא להכי נקט לאחר חיתום דלא מוכחא מילתא דלאחר מתן מעות היה אכל קודם חיתום מוכח מילתא דקודם חיתום הוא וצאה מודה בן ננס דמשעבד אכל לאחר חיתום פליג דמוכחא מילתא דלאחר מתן מעות הוא דאי קודם מתן מעות היה להו לאקדומי לחיתום אלא לא יכלו להקדימו וכ"מ משום הא ליכא הוכחה דלהכי לא הקדימו לחיתום דלא ליציג משעבדי שהרי ^(א) אי הוה קודם מתן מעות היה ליה לפרושי אי נמי למיכתב הערבות צלה וא"ו דהיכא דלא כתב וא"ו לא קיימי העדים עליה אלא מלתא באפי נפשה הוא כדמסיק צ"ב ^(דף קע"ג.) ^(ב) וקשה לפי' ר"מ הויל ומוקי להאי כתיבת ערבות שהוא שטר גמור להתחייב בו כשמוסר לו בפני עדים מההיא טעמא שמתחייב שום דבר יחשיב לו שיעבוד נכסים נמי ע"י עדי מקירה כמו אס' ליה ממנו דעדי מקירה מפקי ליה לקאל דמנוכה כמה דוכתי ור"מ הכא רואי דלברוי מירושלמי דרבי יוחנן ור"ש לקיס אמרי כה"ג שלא נתחייב לו קודם לכן דפרקיך כמה נתחייב זה לזון את בת אשמו לא כן אמר רבי יוחנן ורשב"ל הכותב שטר חוב לחבירו בחזקת שהוא חייב ונמלא שאינו חייב אינו חייב לו כלום ואף על פי שלפי הירושלמי קשה דרבי יוחנן דרבי יוחנן אין לחוש דכמה דוכתי פליג אמרנא שלנו: ניתנו

לא בשערי פסיקתא. החתן והכלה פוסקין תנאים שנייהם נשני עדים והעדים חותמים עדות גמורה. וא"כ מצי למימרא אינטיך כגון דליכא קנין אלא דברים ואשמעין כדכר גידל דלא נצי קנין: **לכרר לו כהן.** שלא ימננו לכהן אחר: **אי הכי.** דטעמא משום שיעבודא דאורייתא הוא והוא ליה כמעיד עדים וחותמים אמאי אין נצי פדוי: **שם יאמרו פודין.** את הכבוד בשערי חוב שיש לו על אחר וממנו לכהן בפדיונו דלמי אמר מה לי האי שטרא ומה לי האי שטרא ואנן תנן נמשכת כבודותא אין פודין לא נעבדים ולא נשטרות ולא נקרקעות וילפינן לה התם מקראי נפרק יס נכר נלמלה: **לאחר חיתום שטרות.** תחת חתימת העדים כתוב פלוני ערב והוא מודה דנכר: **גובה מנכסים בני חורין.** המלוה מן הערב ולא מנכסים משועבדים כיון דלאחר חיתום השטר הוא הויא לה כמלוה על פה: **אליכא דבן ננס כולי עלמא לא פליגי.** כלומר כפא שפיר קאמרת דר' יוחנן כרבי ישמעאל ולא כגון ננס דמודה רבי יוחנן דלגן ננס פטור דהשתא ומה ערב שיעבודא דאורייתא הוא דכתיב **ואנכי אעבדנו** (בראשית מג) כי ליכא עדים פטור כ"ש כה"ג: **כרבי ישמעאל ודיש לקיש דאמר כבן ננס אליכא דבן ננס כ"ע לא פליגי כי**

דמילתא לפדיון בנו הוא דקאמר ולעולם אימ' ליה דר' יוחנן. מ"ר: **בתנאי** ערב היוצא אחר חיתום שטרות. ולא חסם עלאמו היטב אלא ואני ערב צעלמא כעין שלמעלה והשתא משמע הכא דערב היוצא אחר חיתום שטרות משום דחשיב כמודה שנשעה ערב בשעת מתן מעות וקשה לרבי דלא משמע הכי בסוף פ"ב דגיטין ^(דף נ"א.) וס' דאמרין התם נצי רמי דר' חמא הי' מוחזקין בטבולא שהיא שלה וגט כתוב עליה והרי היא יוצאת ממחת ידו כו' מהו מי אמרין אקנינו אקניתא ניהליה או דלמא כו' ונצי למיפסטי רבא מערב היוצא אחר חיתום שטרות גובה מנכסים בני חורין אלמא דחייב משום דשיעבד נפשיה כשחתם עלאמו בשטר ומשום הכי פשיט שפיר דהא האי שטרא כשחתם בו הערב לאחר זמן כדכר היה מסור למלוה והיאך נכסי הערב משועבדין בו והא עדיין ספר מקנה אי לאו דאקנייה ניהליה מלוה לערב וחחס והדר מסר ניהליה ואי מטעם הודאה מיחייב א"כ לא נריך שהיא קנוי לערב ואומר רבי דלעולם מחמת הודאה מיחייב והכי פשט רבא דאי אמרת צעלמא צעלמא קני כה"ג משום הכי מיחשד הודאה דאלימא מילתא דשטר ומשיבא הודאה אלא אי אמרת צעלמא לא מיחייב כה"ג אס' כן הכא נמי לא אלימא מילתא דהאי שטרא ולא חשיב הודאה. מ"ר: **אליכא דבן ננס כ"ע לא פליגי.** פירוש רבי יוחנן לא מצי סבר כגון ננס ומימה לר"י דהואיל וכן ננס פליג אדרבי יוחנן דלא חשיב ליה הודאה מנה ליה לרבי יוחנן דרבי ישמעאל סבירא ליה כותיה דהא צעלמא צ"ב ^(דף קע"ג.) ואמר רבי יוחנן גופיה חלוק היה רבי ישמעאל אף בחנוק ודלמא דוקא בחנוק הוא דפליגי דרבי ישמעאל סבר משעבד נפשיה וכן ננס סבר דחנוק לא משעבד נפשיה אבל בהודאה ל"פ כלל דמודה רבי ישמעאל דאיה הודאה ונראה לי דיש לדקדק מדקדקתי רישא ערב היוצא אחר חיתום שטרות ואי לא פליג רבי ישמעאל בהודאה לא היה ליה למיחייב הכי אלא היה ליה למימיר דערב שלא בשעת מתן מעות משעבד נפשיה אלא בשעת מתן מעות דאפילו תמצי לומר דלא מיחייב משום דלא משעבד נפשיה הואיל ולא הוי בשעת מתן מעות מכל מקום מחמת הודאה מיחייב וכי חתמא ומגלן דחנוק פליגי דלמא צהא דוקא פליגי יס לדקדק מדקאמר רבי ישמעאל למה והשיב לו הרי שהיה חונק ואס' תמצי לומר דמודה רבי ישמעאל בחנוק דלא מיחייב א"כ היכי קאמר ליה למה לא יחשיב מטעם הודאה ומה השיבו הרי שהיה חונק אין הדיון דומה לראיה אלא ודאי בחנוק נמי פליגי והכי קאמר לו למה לא יחשיב משום דמעכשיו הוא דמשעבד נפשיה ושבו שמעתי מר' כדכרי ור"מ מפרש כולה סוגיא צלה הודאה שלא היה חייב לו כלום מתחלה והא דקאמר חייב אני לך מנה בשטר היינו בשטר גמור שחתמו היתד שרואה להשתעבד ולהתחייב לו מנה בשטר זה וצאה פליגי רבי יוחנן סבר אלימא מילתא דשטרא לאקנינו ביה בשטר גמור שחתמו היתד בפני עדים ואין הדמיון טוב אלא אידי דנקט לעיל דאמר להו אחס עדי נקט נמי הכא כמ"ד להו אחס עדי דמי ואין לתמוה היכי משעבד בשטר זה הא אין מטלטלין נקנין בשטר דיש לומר דהואיל וטורח למכתב שטרא גמר ומשעבד נפשיה שהרי אפילו צאמירה צעלמא יס דברים שנקנין דקאמר כסמוך ועוד דשמעין ליה לרבי יוחנן בהוצא ^(ב"מ דף מט.) הנותן מתנה מועעת לחבירו קנה אע"פ שלא הגיע לידו דגמר ומקני הכא נמי מתוך שטרא ליחנס בשטר כה"ג גמר ומקנה ומסקי כתנאי ערב היוצא אחר חיתום שטרות וחחס עלאמו היטב אי פלוגי בן פלוני ערב ומעכשיו הוא משעבד ועכשיו אחיא שפיר הויא דגיטין ^(דף נ"א.) וס' אכל לפי' הקונטרס דמטעם הודאה לא כתב בו אלא ואני ערב ומסר לו השטר בפני עדים ופליגי בן ננס ורבי ישמעאל אי הויא הודאה אי לאו ואס' תאמר דאמאי לא הוי שיעבוד כזה השטר כעדי מקירה י"ל דלא חשיב האי שטר לאשתעבודי ביה כיון שאין כתוב בו שם הערב אלא כתיבתו דכיון שאין מוכרם מכתבתו שהוא מסר לא מצי לאשתעבודי ביה וא"מ אמאי נקט אחר חיתום שטרות ה"ה קודם חיתום דהווי מילתא י"ל דלהי נקט אחר חיתום קודם חיתום אין רגילות לכתוב לשון גרוע אבל לאחר חיתום רגילות הוא לכתוב לשון גרוע בשטר משום שההלוואה ככר נעשית ולפי' ר"מ דמיירי בשטר גמור ליכא למימיר דהא דנקט לאחר חיתום משום דקודם חיתום גבי ל"כ פ"י שלא בשעת מתן מעות דהא בן ננס כר"ש לקיס ולדידיה לא מצי לאשתעבודי בשטרא אלא להכי נקט לאחר חיתום דלא מוכחא מילתא דלאחר מתן מעות היה אכל קודם חיתום מוכח מילתא דקודם חיתום הוא וצאה מודה בן ננס דמשעבד אכל לאחר חיתום פליג דמוכחא מילתא דלאחר מתן מעות הוא דאי קודם מתן מעות היה להו לאקדומי לחיתום אלא לא יכלו להקדימו וכ"מ משום הא ליכא הוכחה דלהכי לא הקדימו לחיתום דלא ליציג משעבדי שהרי ^(א) אי הוה קודם מתן מעות היה ליה לפרושי אי נמי למיכתב הערבות צלה וא"ו דהיכא דלא כתב וא"ו לא קיימי העדים עליה אלא מלתא באפי נפשה הוא כדמסיק צ"ב ^(דף קע"ג.) ^(ב) וקשה לפי' ר"מ הויל ומוקי להאי כתיבת ערבות שהוא שטר גמור להתחייב בו כשמוסר לו בפני עדים מההיא טעמא שמתחייב שום דבר יחשיב לו שיעבוד נכסים נמי ע"י עדי מקירה כמו אס' ליה ממנו דעדי מקירה מפקי ליה לקאל דמנוכה כמה דוכתי ור"מ הכא רואי דלברוי מירושלמי דרבי יוחנן ור"ש לקיס אמרי כה"ג שלא נתחייב לו קודם לכן דפרקיך כמה נתחייב זה לזון את בת אשמו לא כן אמר רבי יוחנן ורשב"ל הכותב שטר חוב לחבירו בחזקת שהוא חייב ונמלא שאינו חייב אינו חייב לו כלום ואף על פי שלפי הירושלמי קשה דרבי יוחנן דרבי יוחנן אין לחוש דכמה דוכתי פליג אמרנא שלנו: ניתנו

(א) מ"י פ"ח קדושין ט: (ב) ופי' בחסד' לעיל נ"ג. ד"ה השתא יחזיק' דלקמן קט. ד"ה חסד' (ג) כדכר נ"א. (ד) וס' נ"א: (ה) נקט נ"א. כ"י קטנה: (ו) דף נ"א. (ז) ופי' היטב סוגיא דכ"י קטנה: (ח) ופי' בחסד' שם ד"ה והלכה: (ט) ופי' אי הוה בשעת מתן מעות ה"ל לפרושי כו'. דש"ל, (י) ופי' וקשה לר"י לפרושי הקונטרס הויל ומוקי לה כו'. דש"ל.

הגהות הב"ח
(א) תוס' ד"ה מנהא היר"ה ע"ס ד"ה אליכא: (ב) שם ד"ה אליכא. וקשה לפי' הקונטרס הויל ומוקי לה לאכא:

מוסף רש"י
בשערי פסיקתא. התנאים שנייהם נשני עדים והעדים חותמים עדות גמורה. וא"כ מצי למימרא אינטיך כגון דליכא קנין אלא דברים ואשמעין כדכר גידל דלא נצי קנין: **לכרר לו כהן.** שלא ימננו לכהן אחר: **אי הכי.** דטעמא משום שיעבודא דאורייתא הוא והוא ליה כמעיד עדים וחותמים אמאי אין נצי פדוי: **שם יאמרו פודין.** את הכבוד בשערי חוב שיש לו על אחר וממנו לכהן בפדיונו דלמי אמר מה לי האי שטרא ומה לי האי שטרא ואנן תנן נמשכת כבודותא אין פודין לא נעבדים ולא נשטרות ולא נקרקעות וילפינן לה התם מקראי נפרק יס נכר נלמלה: **לאחר חיתום שטרות.** תחת חתימת העדים כתוב פלוני ערב והוא מודה דנכר: **גובה מנכסים בני חורין.** המלוה מן הערב ולא מנכסים משועבדים כיון דלאחר חיתום השטר הוא הויא לה כמלוה על פה: **אליכא דבן ננס כולי עלמא לא פליגי.** כלומר כפא שפיר קאמרת דר' יוחנן כרבי ישמעאל ולא כגון ננס דמודה רבי יוחנן דלגן ננס פטור דהשתא ומה ערב שיעבודא דאורייתא הוא דכתיב **ואנכי אעבדנו** (בראשית מג) כי ליכא עדים פטור כ"ש כה"ג: **כרבי ישמעאל ודיש לקיש דאמר כבן ננס אליכא דבן ננס כ"ע לא פליגי כי**

דמילתא לפדיון בנו הוא דקאמר ולעולם אימ' ליה דר' יוחנן. מ"ר: **בתנאי** ערב היוצא אחר חיתום שטרות. ולא חסם עלאמו היטב אלא ואני ערב צעלמא כעין שלמעלה והשתא משמע הכא דערב היוצא אחר חיתום שטרות משום דחשיב כמודה שנשעה ערב בשעת מתן מעות וקשה לרבי דלא משמע הכי בסוף פ"ב דגיטין ^(דף נ"א.) וס' דאמרין התם נצי רמי דר' חמא הי' מוחזקין בטבולא שהיא שלה וגט כתוב עליה והרי היא יוצאת ממחת ידו כו' מהו מי אמרין אקנינו אקניתא ניהליה או דלמא כו' ונצי למיפסטי רבא מערב היוצא אחר חיתום שטרות גובה מנכסים בני חורין אלמא דחייב משום דשיעבד נפשיה כשחתם עלאמו בשטר ומשום הכי פשיט שפיר דהא האי שטרא כשחתם בו הערב לאחר זמן כדכר היה מסור למלוה והיאך נכסי הערב משועבדין בו והא עדיין ספר מקנה אי לאו דאקנייה ניהליה מלוה לערב וחחס והדר מסר ניהליה ואי מטעם הודאה מיחייב א"כ לא נריך שהיא קנוי לערב ואומר רבי דלעולם מחמת הודאה מיחייב והכי פשט רבא דאי אמרת צעלמא צעלמא קני כה"ג משום הכי מיחשד הודאה דאלימא מילתא דשטר ומשיבא הודאה אלא אי אמרת צעלמא לא מיחייב כה"ג אס' כן הכא נמי לא אלימא מילתא דהאי שטרא ולא חשיב הודאה. מ"ר: **אליכא דבן ננס כ"ע לא פליגי.** פירוש רבי יוחנן לא מצי סבר כגון ננס ומימה לר"י דהואיל וכן ננס פליג אדרבי יוחנן דלא חשיב ליה הודאה מנה ליה לרבי יוחנן דרבי ישמעאל סבירא ליה כותיה דהא צעלמא צ"ב ^(דף קע"ג.) ואמר רבי יוחנן גופיה חלוק היה רבי ישמעאל אף בחנוק ודלמא דוקא בחנוק הוא דפליגי דרבי ישמעאל סבר משעבד נפשיה וכן ננס סבר דחנוק לא משעבד נפשיה אבל בהודאה ל"פ כלל דמודה רבי ישמעאל דאיה הודאה ונראה לי דיש לדקדק מדקדקתי רישא ערב היוצא אחר חיתום שטרות ואי לא פליג רבי ישמעאל בהודאה לא היה ליה למיחייב הכי אלא היה ליה למימיר דערב שלא בשעת מתן מעות משעבד נפשיה אלא בשעת מתן מעות דאפילו תמצי לומר דלא מיחייב משום דלא משעבד נפשיה הואיל ולא הוי בשעת מתן מעות מכל מקום מחמת הודאה מיחייב וכי חתמא ומגלן דחנוק פליגי דלמא צהא דוקא פליגי יס לדקדק מדקאמר רבי ישמעאל למה והשיב לו הרי שהיה חונק ואס' תמצי לומר דמודה רבי ישמעאל בחנוק דלא מיחייב א"כ היכי קאמר ליה למה לא יחשיב מטעם הודאה ומה השיבו הרי שהיה חונק אין הדיון דומה לראיה אלא ודאי בחנוק נמי פליגי והכי קאמר לו למה לא יחשיב משום דמעכשיו הוא דמשעבד נפשיה ושבו שמעתי מר' כדכרי ור"מ מפרש כולה סוגיא צלה הודאה שלא היה חייב לו כלום מתחלה והא דקאמר חייב אני לך מנה בשטר היינו בשטר גמור שחתמו היתד שרואה להשתעבד ולהתחייב לו מנה בשטר זה וצאה פליגי רבי יוחנן סבר אלימא מילתא דשטרא לאקנינו ביה בשטר גמור שחתמו היתד בפני עדים ואין הדמיון טוב אלא אידי דנקט לעיל דאמר להו אחס עדי נקט נמי הכא כמ"ד להו אחס עדי דמי ואין לתמוה היכי משעבד בשטר זה הא אין מטלטלין נקנין בשטר דיש לומר דהואיל וטורח למכתב שטרא גמר ומשעבד נפשיה שהרי אפילו צאמירה צעלמא יס דברים שנקנין דקאמר כסמוך ועוד דשמעין ליה לרבי יוחנן בהוצא ^(ב"מ דף מט.) הנותן מתנה מועעת לחבירו קנה אע"פ שלא הגיע לידו דגמר ומקני הכא נמי מתוך שטרא ליחנס בשטר כה"ג גמר ומקנה ומסקי כתנאי ערב היוצא אחר חיתום שטרות וחחס עלאמו היטב אי פלוגי בן פלוני ערב ומעכשיו הוא משעבד ועכשיו אחיא שפיר הויא דגיטין ^(דף נ"א.) וס' אכל לפי' הקונטרס דמטעם הודאה לא כתב בו אלא ואני ערב ומסר לו השטר בפני עדים ופליגי בן ננס ורבי ישמעאל אי הויא הודאה אי לאו ואס' תאמר דאמאי לא הוי שיעבוד כזה השטר כעדי מקירה י"ל דלא חשיב האי שטר לאשתעבודי ביה כיון שאין כתוב בו שם הערב אלא כתיבתו דכיון שאין מוכרם מכתבתו שהוא מסר לא מצי לאשתעבודי ביה וא"מ אמאי נקט אחר חיתום שטרות ה"ה קודם חיתום דהווי מילתא י"ל דלהי נקט אחר חיתום קודם חיתום אין רגילות לכתוב לשון גרוע אבל לאחר חיתום רגילות הוא לכתוב לשון גרוע בשטר משום שההלוואה ככר נעשית ולפי' ר"מ דמיירי בשטר גמור ליכא למימיר דהא דנקט לאחר חיתום משום דקודם חיתום גבי ל"כ פ"י שלא בשעת מתן מעות דהא בן ננס כר"ש לקיס ולדידיה לא מצי לאשתעבודי בשטרא אלא להכי נקט לאחר חיתום דלא מוכחא מילתא דלאחר מתן מעות היה אכל קודם חיתום מוכח מילתא דקודם חיתום הוא וצאה מודה בן ננס דמשעבד אכל לאחר חיתום פליג דמוכחא מילתא דלאחר מתן מעות הוא דאי קודם מתן מעות היה להו לאקדומי לחיתום אלא לא יכלו להקדימו וכ"מ משום הא ליכא הוכחה דלהכי לא הקדימו לחיתום דלא ליציג משעבדי שהרי ^(א) אי הוה קודם מתן מעות היה ליה לפרושי אי נמי למיכתב הערבות צלה וא"ו דהיכא דלא כתב וא"ו לא קיימי העדים עליה אלא מלתא באפי נפשה הוא כדמסיק צ"ב ^(דף קע"ג.) ^(ב) וקשה לפי' ר"מ הויל ומוקי להאי כתיבת ערבות שהוא שטר גמור להתחייב בו כשמוסר לו בפני עדים מההיא טעמא שמתחייב שום דבר יחשיב לו שיעבוד נכסים נמי ע"י עדי מקירה כמו אס' ליה ממנו דעדי מקירה מפקי ליה לקאל דמנוכה כמה דוכתי ור"מ הכא רואי דלברוי מירושלמי דרבי יוחנן ור"ש לקיס אמרי כה"ג שלא נתחייב לו קודם לכן דפרקיך כמה נתחייב זה לזון את בת אשמו לא כן אמר רבי יוחנן ורשב"ל הכותב שטר חוב לחבירו בחזקת שהוא חייב ונמלא שאינו חייב אינו חייב לו כלום ואף על פי שלפי הירושלמי קשה דרבי יוחנן דרבי יוחנן אין לחוש דכמה דוכתי פליג אמרנא שלנו: ניתנו

ח א ב מ"י פ"ב מהל'
אבות הלכה א' ופ"ו
מהל' וזכר ומתנה הלכה ח
פ"ב ע"פ מה שפ"ע א"ע
פ"ב ח'
ב ג ד מ"י פ"ב מהל'
מהל' וזכר הלכה א' פ"ב
ע"פ מה שפ"ע א"ע
ה ד מ"י פ"ב מהל' א"ע
הלכה ד פ"ב ע"פ מה
שפ"ע א"ע פ"ב ח' ל' ע"פ
פ"ב
י ו מ"י פ"ב מהל' ח' י'
ע"פ מה שפ"ע א"ע פ"ב
ע"פ ד'
יב ד מ"י פ"ב מהל' ח' י'
פ"ב ח' ל' ע"פ מה שפ"ע
א"ע פ"ב ע"פ ד'.

הגהות הב"ח

(6) תוס' ד"ה נ"ט ד"ה ע"ס
ד"ה סכא:

תוספות רי"ד

אמר ר"ד א"ר כמה אתה
נזון לבתך כך וכן וכו'
אתה נזון לבתך וכן וכו'
עמור וקדשן הן הן הדברים
הקנים באמירה אמר רב
מסתברא מילתא דרב בבית
נערה קדשה נהנה לידה
אבל בגמיה לא והאלהים
א"ר אפילו בגמיה דאלתה
א"ר הן מאי הנהא קאתי
לידה הלא בההיא הנהא
דחתחיתא אהרד גמיה ומקני
אהרד (פ"י הרב על מילת
הרב"ע בנ"ד ד"ל מה אני
חייב לך בשטר דרוקא הלא
דאיכא לימיר בההיא הנהא
דקא מתחתית אהרד גמיה
ומקני לא אכל בשאר
דברים אין אדם יכול להיט
עצמו באמירה ואע"פ ד"ל
א"ר ואינו משתעבד אלא
א"ר קני מידו) א"ל רבינא
ל"ל דברים הללו
לכתוב לא א"ר פ"י אם אומר
החתן לפני העדים כחתי
שטר על נכסיהם שטר חמי
לחת לבתי כפיהם כותבים
א"ל א"ר לא נזון
לכתוב פ"י ד"ל (כוה) נזון
לאן קבילות עליו דהיינו
ממשעבדו וקמתן ל"ל
אוכל למכור נכסו ועד שלא
יאמר להן אין כותבים לו:
ח"ש חתן בנותיו מנכסיו
מנכס"ה ודאי נזון מנכסיו
מפני שהיא כב"ח א"ר
דכתב לה היינו דנינויות
מנכסיהם אלא אי אמרת דלא
כ"ל אלא נזון מנכסיהם
הביע בשקנו מידו דהם קנין
לכתוב עומד. אי הכי בנותיו
נמסרין איתו וליהא בתנאי
ב"ד מהני לה קנין נזון
דייתנהו בתנאי ב"ד לא מהני
להו קנין: מ"ינע ר"ע כחמי
כיון דהיינו דנינויות
איכא צררא אתפסי: לא
יאמר הראשון וכו'. א"ר
זאת אומרת הבת אצל האם
פ"ב הדינויות מן האחים
וזן אותה בבית אמה ואין
כופין אותה לזר אצלם
ל"ש גדולה ל"ש קטנה. פ"י
מילא קניא למקום שהיא
סתם וקניא למקום שהיא
אמה ש"ס כך הרך נזון
אמה ש"ס כך אמה וכו'
אחיה בין אם היא קטנה
בין אם היא גדולה: וזאת
מ"י שמה דהיינו כן קנין
יורשי האב אומרים יתא גדל
אצלנו והאם אומרת יתא גדל
אצלי אין לו מניחים (אלא)
אצל מי שהוא ראוי ליורשיה
מעשה ה"י ושחטוהו ע"ה

ז"ל ח' מניין אותו ואלו אלו
אין מניין אותו ואלו אלו
לזרע.

נ"תנו לכתוב או לא נ"תנו לכתוב. פ"י משום דסתם קנין לכתובה
עומד שמה משום הכי נ"תנו לכתוב דכי קנו מידו דמי וקשה
דמאי קפריך מההיא דלון כותבין שטרי אירוסין ונשואין אלא מדעת
שניהם הא מדעת שניהם כותבין דלמא הכי קאמר הא מדעת שניהם
כשאומו לו לכתוב וקמ"ל דלון
כותבין בסתמא והיה מפרש רבי
דמשמע ליה להש"ס אין כותבין אלא
מדעת שניהם היינו צדיעת שניהם
שניהם נחלו דבדך ידעו גמר
הפסיקה אלא לא ידעו נכמיה
דומיא דהך דלעיל מנייה כותבין
שטר לזון אע"פ שאין מלוה עמו
דהיינו אע"פ דלון ידע עכשו מן
ההולאה כלום וכותבין שטר למוכר
אע"פ שאין לוקח עמו דהיינו אע"פ
שאין מלוה ידע בנקה כלום ואין
כותבין שטרי אירוסין אלא מדעת
שניהם מדעת גמר הפסיקה הא
מדעת שניהם כותבין אף בלא ידיעת
השטר נמי (6): **הבא במאי**
עסקינן בשקנו מידו. הוה מ"י שני
דכתב ליה ור"ח ור"ח מפרשים
נ"תנו לכתוב נ"תנו לגבות ע"י כתיבה
דווקא או לא נ"תנו לכתוב ש"פ בלא
כתיבה מקנו לה קנין איתיה
הפיקחין היו כותבין מדקמני כתיבה
ש"מ נצי כתיבה ללא קני כתיבה
בלא כתיבה ידעו כותבין שטרי
אירוסין ונשואין נמי מדקמני כתיבה
ש"מ נצי כתיבה ללא קני כתיבה
בלא כתיבה ויסתמא לא גרסינן הא
מדעת שניהם כותבין וכו' פ"י
אין מ"י והוא נ"תנו מנכסין
משועבדים אלא דכותבין דאי אין
כותבין אלא הוה גביא ממשעבדי
דס"ד דך הוא רגילות כל שעה לכתוב
לה ומשי בשקנו מידו כלומר דלא
כתיבה יכולין לגבות מן המסורין
והכא כן אירע הדבר שסקנה לה:
רבה ורבינא אמרי מקודשת.
תמה דלרבינא דלמר מקודשת מינעי
ליה לאוקמה להיא דלון כותבין
שטרי אירוסין נשטרי פסיקתא ואם
כן מאי קמיעינא ליה לעיל דברים
הללו נ"תנו לכתוב נשטרי ליה מהך:
תא שמע סתו בנותיהם נזונות.
תמה אלא לא מייתי הן מעיקרא
ממני דמייתי הוה הפסיקה דהיא
נשטרי תחלה נמשנתו וי"ל שכן דך
הש"ס משום דלא הוה מייתי
מעיקרא ויהא משני בשקנו מידו מן
לא הוה מ"י למפרך מההיא דהפסיקה
דליכא לאוקמה נמי בשקנו מידו:
הב"ע בשקנו מידו. צ"י הנוקין
(גיטין דף ג' וס' ומוק' להך)

נמי בשקנו מידו והיה דהמקל עליו לזון בן אשמו ובת אשמו בשלל קנו מידו איירי ולפי מאי דמשמע בגיטין דלמאן דלא נשטרי אלא
קבוצין אמי שפיר כ"י דהיא נזונה מנכסיהם משועבדים אפילו דלא קנו מידו מנינו לאוקמה הוה דחמשה גובה מן המסורין (לעיל ג' א')
כש"פ ס' ק"נ: **אימר צררי אתפסינהו.** תמה לרבי דנגיטין פ"י המקין (דף מה) תנן אין מצינן לאכלת פירות ולשנה קרקעות
ולמזון האשה והנזונה מנכסיהם משועבדים מפני חיקון העולם ומפרש ר"ל גמ' (ס' ג') טעמא לפי שאין כותבין והיינו טעמא נמי דמזון
הנזונה והכא מפרש טעמא משום אימר צררי אתפסה וי"ל דא"טריך טעמא לפי שאין כותבין היכא שהוה האב שלא התפסין צררי
ועוד תמה לרבי דהכא משמע דמתפסין צררי לקטנה ולקמן צ"י בתרא (דף ק) אמר שמואל אין פוסקין מזונות לאשת איש מ"ט רב
וציד אמר אימר צררי אתפסה רב פפא אמר חיישין שמה אמר לה לא מעשה ידך כמותיך מאי צינייהו איכא צינייהו קטנה וספקה
פ"י דלרבי וציד לא חיישין דצררי לקטנה לא מתפסין ומיך רבי דודאי לענין דלא גבי ממשעבדי לא חיישין כי האם אכל הכא למיגבי
ממשעבדי אמרינן עוד מיך דהם כשהלך למדינת הים מיירי ואיטו חושש להתפסיה צררי דמעלה דעמיה שמהא ליה ואוכלת וכשיחזור
יפרע אכל הכא דמיית אתפסה צררי עוד תמה לרבי כיון דהיינו טעמא דלא גבי נזונה ממשעבדי משום דכיון דלייתנהו בתנאי ב"ד אימר
אתפסינהו צררי כמותה נמי מהאי טעמא לא חגיגי ממשעבדי ומיך רבי דטפי מתפסין צררי לנזון כדאמרין לעיל בפרק נערה (דף מג)
וס' לענין הירושה דבתו עדיפא ליה ואמרת לפי רבי דמשמע הכא דבת אשמו אי הוה גובה בתנאי ב"ד לא היתה גובה ממשעבדי דהוה
חיישין להתפסין צררי אע"פ דלא נ"תנו ליה הירושה ואמר לי רבי דודאי הוה מ"ל למימר בזה לא נ"תנו ליה הירושה דבתו נ"תנו ליה אלא
א"טריך טעמא דתנאי ב"ד ש"ס פסקה עמו לזון את בזה מחיים דלא לא אכלה בתנאי ב"ד א"י לאחר מיתה ולאחר שתבגר היתה גובה
ממשעבדי דלא חיישין לצררי אלא היכא דליכא מרי טעמי דאכלה בתנאי ב"ד ונ"תנו ליה הירושה ובהאי שטריא מיתרנא נמי הוה
פירכא דלקמן משמע דצררי לקטנה לא מתפסין עוד מיך דהיינו כיון דלייתנהו בתנאי ב"ד פ"י שלל כן יפה כהה שהקנה לה אע"פ דלייתנהו
בתנאי ב"ד ודאי איכא למיחש לצררי ובהאי שטריא מתורנן לגמרי כל הך פירכי הוה דגיטין והוה דקטנה והוה דכתובה. מ"ר:
ולא

כי פליגי בו'. כלומר הא דמוקמת ר"ש לקיט כן ננס ולא כ"י ישמעאל
ליכא דלמר לך ר"ל אלא אפילו לרבי ישמעאל קא פליגנא צררי
יומן: ערב שיעבדא דלורייתא: **אכל סכא.** פלוגי חייב ליכא
שיעבדא דלורייתא: דקא מ"י **הנהא לידה.** כסף קדושה לנזונה:
אכל סכא. אכ"י
ליכתב. נתנו חכמים כתיבה לדבר
אם בלא להחמין עדים בדברים
הללו שכן בלא קנין: **לא נ"תנו ליכתב.**
דלא ליתרין ממשעבדי וכו' דליכא
קנין לא ממשעבדי נכסי: **שטרי**
אירוסין ממש. שטר שמקדש בו את
האשה הרי את מקודשת לי כותב
בשטר ומוסר לה ואשמעין דלרין
לכתוב על פיה דלרבי פפא ורב
צרינא דלמר נתנו שלא מדעתה
איה מקודשת: **שהיא כנענה מוכר.**
ואי לא נקטת שטר נמי טרפא
ממשעבדי: **מאי פסקא.** נתמיה. וכי
דבר פסוק הוה לחכמים שקונין לזמן
האשה ולא לבנות ששנו סתם בנשנה
בנזונות נזונות מזני חורין והוה
נזונות ממשעבדים: **מי לא עסקינן**
בו. וכי אי אפשר שיהו אף הנזונות
בשעת קנין כגון דגרשה ואהדרה
וכתב לה התנאים הללו ואפילו הכי
תנן סתמא בנזונות נזונות מזני
חורין ולא ממשעבדים: **בנפאי ב"ד.**
בזמן נזון דהיינו ל"י מינאי ר"י:
מינע גרעי. נתמיה: **לרבי**
אפסינאו. לפי מותו מוסר להם
לזרוע כספים לזונותיהן: **ואם**
אומרם הכס אלא האם. דקמני למקום
שמהא ולא קמני לבית אמה למדני
שכן הוה הדין שגבול הבת אלא למנו
ובת הנזונה מן הבנים זמן אותה
בבית אמה ואין כופין אותה לזר
אזלס: **דלמא בקטנה עסקינן.**
ומשום הכי לא קמני צ"י אלא אחין:
משום מעשה שפיה. ואיכא למיחש
נמי שמהא יתרוה נשכיל לירש
עיסור נכסיהם שלה. אלא גדולה דלא
חיישין לרבייהא איהא לך דתשנא אלא
האחין: **אם כן.** דיש חילוק בין גדולה
לקטנה: **נ"תנו מוליד לה מזונות**
למקום שהיא. דמשמע לגדולה
נמקום שהיא ולקטנה נמקום שהיא:
מאי

מגרע גרעי אלא בנותיו היינו טעמא כיון דאיתנהו בתנאי ב"ד אימר צררי
אתפסינהו: לא יאמר הראשון: אמר רב חסדא *זאת אומרת בת אצל
אמה ממאי דבגדולה עסקינן דלמא בקטנה עסקינן ומשום מעשה שהיה
דתינא מי שמת והניח בן קטן לאמו יורשי האב אומרים יהא גדל אצלנו
ואמו אומרת יהא בני גדל אצלי מניחין אותו אצל אמו ואין מניחין אותו
אצל ראוי ליורשו מעשה היה ושחטוהו *ער"ה אם כן ליתני למקום שהיא
מאי

נמי בשקנו מידו והיה דהמקל עליו לזון בן אשמו ובת אשמו בשלל קנו מידו איירי ולפי מאי דמשמע בגיטין דלמאן דלא נשטרי אלא
קבוצין אמי שפיר כ"י דהיא נזונה מנכסיהם משועבדים אפילו דלא קנו מידו מנינו לאוקמה הוה דחמשה גובה מן המסורין (לעיל ג' א')
כש"פ ס' ק"נ: **אימר צררי אתפסינהו.** תמה לרבי דנגיטין פ"י המקין (דף מה) תנן אין מצינן לאכלת פירות ולשנה קרקעות
ולמזון האשה והנזונה מנכסיהם משועבדים מפני חיקון העולם ומפרש ר"ל גמ' (ס' ג') טעמא לפי שאין כותבין והיינו טעמא נמי דמזון
הנזונה והכא מפרש טעמא משום אימר צררי אתפסה וי"ל דא"טריך טעמא לפי שאין כותבין היכא שהוה האב שלא התפסין צררי
ועוד תמה לרבי דהכא משמע דמתפסין צררי לקטנה ולקמן צ"י בתרא (דף ק) אמר שמואל אין פוסקין מזונות לאשת איש מ"ט רב
וציד אמר אימר צררי אתפסה רב פפא אמר חיישין שמה אמר לה לא מעשה ידך כמותיך מאי צינייהו איכא צינייהו קטנה וספקה
פ"י דלרבי וציד לא חיישין דצררי לקטנה לא מתפסין ומיך רבי דודאי לענין דלא גבי ממשעבדי לא חיישין כי האם אכל הכא למיגבי
ממשעבדי אמרינן עוד מיך דהם כשהלך למדינת הים מיירי ואיטו חושש להתפסיה צררי דמעלה דעמיה שמהא ליה ואוכלת וכשיחזור
יפרע אכל הכא דמיית אתפסה צררי עוד תמה לרבי כיון דהיינו טעמא דלא גבי נזונה ממשעבדי משום דכיון דלייתנהו בתנאי ב"ד אימר
אתפסינהו צררי כמותה נמי מהאי טעמא לא חגיגי ממשעבדי ומיך רבי דטפי מתפסין צררי לנזון כדאמרין לעיל בפרק נערה (דף מג)
וס' לענין הירושה דבתו עדיפא ליה ואמרת לפי רבי דמשמע הכא דבת אשמו אי הוה גובה בתנאי ב"ד לא היתה גובה ממשעבדי דהוה
חיישין להתפסין צררי אע"פ דלא נ"תנו ליה הירושה ואמר לי רבי דודאי הוה מ"ל למימר בזה לא נ"תנו ליה הירושה דבתו נ"תנו ליה אלא
א"טריך טעמא דתנאי ב"ד ש"ס פסקה עמו לזון את בזה מחיים דלא לא אכלה בתנאי ב"ד א"י לאחר מיתה ולאחר שתבגר היתה גובה
ממשעבדי דלא חיישין לצררי אלא היכא דליכא מרי טעמי דאכלה בתנאי ב"ד ונ"תנו ליה הירושה ובהאי שטריא מיתרנא נמי הוה
פירכא דלקמן משמע דצררי לקטנה לא מתפסין עוד מיך דהיינו כיון דלייתנהו בתנאי ב"ד פ"י שלל כן יפה כהה שהקנה לה אע"פ דלייתנהו
בתנאי ב"ד ודאי איכא למיחש לצררי ובהאי שטריא מתורנן לגמרי כל הך פירכי הוה דגיטין והוה דקטנה והוה דכתובה. מ"ר:
ולא

ואהדרה. ויפקע עמו תנאים הללו, דהא תנאי סתמא מן (ש"ס). כיון דאיתנהו בתנאי ב"ד. והוא נמי קנו מידו וזמן לב להשלים חוקה, אימר צררי. של מעות התפסין בנזונות לזון

(6) ומ"י ית: קדושין ט'
(7) לעיל (קא): (8) לעיל פ"ב.
(9) ר"ב ק"ס: קדושין ט'.
(10) קדושין ט'. מה.
(11) קדושין ט' א"ר רבא וכן
העומק בלל הפוסקים.
(12) גיטין ג' ב' הענין (לעיל
קא): (13) על ערב הראשון
והמפסיק שפנינו שגו
במלך ה"ח לנזון צררי
שאלו לו שייכות כלל להענין:
(14) ויבטל: ויבטל: אחרים
אחיה: ערב הפסח: (ט) ויבטל:
תוס' נ"תנו: לא: ד"ה מ"ש
מסרה.

גליון הש"ס

נ"ס. וזה אומרת בת וכו'.
ע"י שטר מקודשת ב"ד כ"י.
ד"ה א"ר ז"ל בס' רב
ספריה נאמן:

מוסף רש"י

הן הן הדברים הנקנים
באמירה. בלא קנין.
שקדושתן הן הן הדברים
דכתיב הנהא דקא מתחתית
אמר גמרי ומקני (קדושין
ט'). כל זמן שאין עמי.
ולא כל אלוה זמן מתמין
או אחרים (לעיל קא). ורבי
א"ר חייא אומר לאשתו.
ולא מ"י כותב דלממעין
דנשטריהם בלמלך נמי פליק
דנשטריהם ש"ס קנין ומכירה
שטרי פסיקתא. התנאים
שפנייהם ומקנין שפסיקתא
ז"ל א"ר (קדושין ט') א"ר
מתן וכו' וכו' וכו' וכו' וכו'
קאמ' וכו' וכו' וכו' וכו' וכו'
שפנייהם א"ר רש"י למנו
עליהן שטר אלא מדעתה.
דלמא לזר שמהא בתנאי
פ"י פ"י וכו' וכו' וכו' וכו'
ממשי. כיון דהן מקודשת
לי (ש"ס) ונשואין. כמותה
(רש"י ט"ז ש"ס). כחבר
למנוה ש"ס מרעיה. לא
ידע כמותה (קדושין ט').
קודש הכתיבה לא מתן כ"י
ואמר ק"י הדינה וקנאה.
ובגדולה קנאה. והוא הדין
למנוה קנאה. והוא הדין
מדת א"ר (ש"ס ט'). רבא
ורבינא אמרי מקודשת.
עמיתיהם שפנייהם (ש"ס)
מה יצילה לא ענין כתיבה
מדעתה ש"ר נעל כמותה
מנכסיהם. אף הוה ש"י. רב
פפא ורב שריבא אמרי
מקודשת. מה יצילה
ענין כמותה הנזון דעת
מקנה. דהיינו נעל מקנה את
האשה לעמה נעל ז"ל. אף
האשה נענין דעת מקנה והיא
האשה שפנייהם א"ר עמיה
לנעל בשטר זה (ש"ס ט').
בביתיהן נזונות מנכסיהם
בני חורין. ולא ממשעבדים
דקנין (גיטין ט'). אין
מוציאין לאכלת פירות ולשנה
קרקעות ולמזון האשה והנזונה
מנכסיהם משועבדים. ורביא
אומרם. כמותה הנזונה
אחיה חוב. ש"ס. ש"י
מילא קניא למקום שהיא
סתם וקניא למקום שהיא
אמה ש"ס כך הרך נזון
אמה ש"ס כך אמה וכו'.
אחיה בין אם היא קטנה
בין אם היא גדולה: וזאת
מ"י שמה דהיינו כן קנין
יורשי האב אומרים יהא גדל
אצלנו והאם אומרת יהא גדל
אצלי אין לו מניחים (אלא)
אצל מי שהוא ראוי ליורשיה
מעשה ה"י ושחטוהו ע"ה

[illegible]

וְלֹא אִמְרָן אֵלָּא דְּלִית לִיה טַחֲנִינָא דְּרִיחִיא. תִּמְמָה הוּאִיל וְהֵא עֹבְדָה
צְלוֹת טַחֲנִינָה לְרִיחִיא אִמְרָא אִנְטֵרִין רַב עִירָא לְמִימַר הַסֵּם
מִרִּי כְּרִיסְמָא לִית לֵה הֵכָּא טַחֲוֹן וְזִבְין (א) אִפִּי לֹא הוּא מַשְׁכָּה מַשְׁכִּיר
לְמַטְעָן וּמִיזֵן דְּהוּא חֵד כְּרִיסָא לֹא הוּא דְּמִי לְמַתְנִי דְּבַמְתִּינִתִּין יִכְלֹא
פְּסִידָא דְּבַעַל כִּי יִהְיֶה לֹא דְּמִי מוּזוֹת
מִמָּה שְׁהִי נִטְוֵן מוּזוֹת עֲמָן אֲבָל
הַשׁוֹכֵר אִית לִיה פְּסִידָא אִם יִטֵּן שֹׁכֵר
הַטַּחֲנִינָה שְׁהִר אִינוּ מוֹלֵא לְטַחֲוֹן וּמְכִירוֹ
יִטְעֵר לְפִרְעָה וְזִמְרָן רַבִּי דְּבַלְלָא הֵא
טַעֲמָא דְּטַחֲוֹן וְזִמְרָן אִינוּ וְאוֹרִיבִי הוּא
מִי לְבַעֲלוֹי הַמֶּקֶה שְׁלֵא טַחֲוֹן יִטֵּן לִי
אֲגָרָא הוּאִיל וְאִית לִיה פְּסִידָא אֲבָל מִ"מ
הַמַּשְׁכִּיר יֹאמֵר כְּמוֹ כֵּן לְדִידִי אִית לִי
פְּסִידָא שֹׁכֵר רִיחִיא שְׁלֵי יִוְכַל לְנַטֵּל
הַמֶּקֶה קוֹדֵם הוּא וְהִי דְּשׁוֹכֵר לֹא
יִטְעֵר לִיטֵן לוֹ שֹׁכֵר מְכִירוֹ אֲבָל לַעֲבֹד
הַרְחִיט עַל זְמַן שְׁהַטְנוּ בְּנִינָה לֹא יִוְכַל
הַשׁוֹכֵר הוּאִיל וּמַשְׁכִּיר אִית לִיה פְּסִידָא
אֲבָל הַשְׁמָא דְּמִי לְמִימַר לִיה טַחֲוֹן
וְזִבְין טַחֲוֹן וְאוֹרִיבִי וְלִית לֵךְ פְּסִידָא עַל
טוֹרְחִין תִּנְיָן לֹא הַרְחִיט עַל זְמַן
שְׁהִיר לִי הוּא פְּסִידָא וְלֵךְ אִין פְּסִידָא:
ה"ג שִׁפְצָא טַחֲ. וְשֵׁם דְּבִרָּה הוּא
כְּלוֹמַר מִהוּ שְׁתַּשְׁפֵּץ וְכֵן פִּי רִיחִ:
בְּרִבְתָּ הַבֵּית בְּרִיבְתָּ. פִּי רִיחִ
כְּגוֹן הֵא דְּלִמְרִינִן (שִׁבְתָּ
דף קכב). נָר לֵאמֹד רִיחִ נִמְלֵא הוּא
כֵּל כְּהֵא גִּוְנָה אִין נִמְלֵא (ס)
מוֹזֵן

ו. כבוד את אביך ואת
אמך למען יארכו ימיה
על האדמה אשר יי
אלהיה נתן לך:
שמות כ יא

נב' את אבדן ד' אשה
אבדן. ע' כסודות דף ו'
ע"ל מנח' ד' ו' ו' ו'
שם ה"ס פד"ה. ע'
רש"י' ד' ו' ו' ו' ו'
ע"י ד"ר וואקס אלץ נ'
הכעל וז"ע: שם ב' ב'
שפ"ש היה אבדן לרביה.
וזה נראה צנניד מנחות
ספיה לינש נשבת ופוסד
אל דרס בקדקד' הים
נח כסדר הקדש שם
חפס"ס מנחות כ' דרקים
חיים ופוסט"ס בקדקד.
פסד בקדקד' כ' תשנ"ג:
שם לחב"י ישראל אני
צ"ר. ע' מרש' נרנ' ס'
ותי:

(א) תר"ה ולא למזן כו'.
עמון וזבין טחור ואותיב
כו' :

כִּי: יִאֲמְרוּ שְׂתִי
 כִּי: הֲרֹאג אֲדֹאגִי
 יִחִי־אֲבִירֹהוּ שְׁלֹחִינִי מִ
 שִׁטְחֹן כִּי בִשְׂכֵרִים לִ
 מִשְׁקָרִי לִי לִבְיֵית לִסּוֹף
 אֵצֶרֶת יוֹרֵי רִיחֹא וְחִמְבָּר
 אִלִּי עַד הָאֲדִינִי הוּהוּ
 שְׁחִינָנִי כִּי שֶׁחֲמָה הוּהוּ
 לִי אֲנָרָה שְׁחִינָנִי הוּהוּ
 הִבְעֵן לִפְנֵי רִיחֹא מִטְנִי
 וְהָנִי אֲחִיזִי וְנֶה אֲחִזִּי רִיעִי
 לִי דְפִי מוֹנֵטֶה אִלִּי רִיעִי
 מִי דְפִי מוֹנֵטֶה אִלִּי רִיעִי
 אִתָּה לִי הִנֵּה כִרְסֵמָה אִלִּי
 לִי הִנֵּה אֲבֵל הִנֵּה אִלִּי
 שְׁחֹן וְחֵבֶן (שְׁחֹן) וְאֹחֵבִים
 מִי בִּאחֻרֵי שְׁחִינָנִי הִנֵּה
 בִּשְׂכֵרֵי אֲלֹחִימִי וְכֹאחֻרֵי
 שְׁדֵרֶשֶׁת תַּחֲתֹן וְחִמְבָּרִים
 (רִכְסִי) (בִּיחֵרִתִּי) וְחִמְבָּרִים
 הִנֵּה אִתִּי יִחְבֵּק אִלִּי דִלָּא
 שְׁכִילֵת שְׁחִינָנִי לִיחִיִּיא
 שְׁכִילֵת רִיחֵא שְׁדֵרֶשֶׁת שְׁחִינָנִי
 לִיחִיִּיא כְּנֹנֵה לִי כּוֹפֵף לִי
 מִרְחֵא עַד סֵרוֹס: מִיִּי אֲלֵמָה
 שְׁמֹרֶה אִי אֲפִסִּי לִיזוּ
 מִכֵּית עֵבֶלִי אִי יוֹרִישִׁים
 לִיזוּ לִיזוּ לִיזוּ לִיזוּ לִיזוּ לִיזוּ
 לִיזוּ לִיזוּ לִיזוּ לִיזוּ לִיזוּ לִיזוּ

אָס ש״מ כל בַּת חַלָּה הָאֵס:
הַתָּנָה שׁוֹכֵר לֹתֵם מִעֲשֵׂת
דָּו: לְסוּף אֵיפֶסֶר. מִשְׁכִּיר:
: אַחַד זֶנֶּה וְאַחַד נֹסֵף לֵה

בְּמֵאֵי לְמָקוֹם שְׂאֵמָה י
הָאֵם לֹא שְׂנֵא גְדוּלָּהּ
יֹאמְרוּ שְׁנֵיהֶם וְכו': אִי
יֵיחִיא לְחִבְרִיָּה לְמַחְזִי
יֵיחִיא וְחִמְרָא אָמַר
שְׁחִינְנָא גִבְךָ הִשְׁתָּא הָ
שְׁחִינְנָא לֶךְ סָבַר רַבִּינָא
לֹא יֹאמְרוּ שְׁנֵיהֶם הָרִי
אֵלָא אֶחָד זֶנֶּה וְאַחַד
א"ל רַב עִוְיָא מִי דְמַר
לֵה תִרְתִּי כְּרִיסְתָא לִי
שְׁחִין חֹבֵין שְׁחִין וְאוּרִין
לִית לִיה שְׁחִינָא לֵה
שְׁחִינָא לְרִיחִיא כְּגוֹן זֶה
סָדוּם: מִתְנִי' אֶלְמָנָא
לֹחוּ מְבִית מַעְלִי אִין
לִבִּית אֶבְיָר וְאִין זֶנֶּה
נִשְׁתַּנֵּין לֵה מִדְּרוֹר לִפִּי
לֹחוּ מְבִית אַבָּא יִכְלֹקִין
אַתָּא אַצְלֵנוּ יֵשׁ לִיד מְזוּנָה
אִין לִיד מְזוּנָה אִם הִי

[illegible][illegible][illegible][illegible]

ותה והיא בבית אביה: **גמ'** יתנו רבנן ^א משתמשת
שת בחיי בעלה בעבדים ושפחות כדרך שמשתמשת
תות כדרך שמשתמשת בחיי בעלה בכלי כסף ובכלי
בחי בעלה שכך כתב לה ^א ואת תהא יתבת בביתי
מגר ארמלותיך בביתי תני ^א רב יוסף ^א בביתי ולא
תומים שמכרו מדור אלמנה לא עשו ולא כלום ומ"ש
ר"א ^א אפי' אמר ר' יוחנן יתומים שקדמו ומכרו בנכסים
יו התם לא משתעבדי לה מחיים הכא משתעבדי לה
שינין מדור אלמנה שנפל אין הורשין חייבין לבנותו
אלמנה שנפל אין הורשין חייבין לבנותו ולא עוד אלא
חונני ואבננו משלי אין שומעין לה בעי אביי ^א שיפצה
פשי: וליתבו לה כי יתבה התם מסייע ליה לרב הונא
הבית ברובה וליתבו לה לפי ברכת הבית ה"נ אמר
ברכה לשון חכמים עושר ^א לשון חכמים מרפא ברכה
^א המוכר פירות לחבירו משך ולא מדד קנה מדד ולא
פקח שוכר את מקומו מרפא דתנן ^א ללא ילעום אדם
בפסח מפני שמחמיצות ת"ר בשעת פטירתו של רבי
סו בניו אצלו אמר להם הוזהרו בכבוד אמכם נר יהא
הם ערוך במקומו מטה תהא מוצעת במקומה יוסף
שמשוני בחיי והם ישמשוני כמותי: הוזהרו בכבוד
לכתב יכבד את אביך ואת אמך אשת אב הואי אשת
דתיא יכבד את אביך ואת אמך ^א את אביך זו אשת
אמך ^א וי"ו יתירה לרבות את אחיך הגדול ^א הני מילי
ה לא: נר יהא דלוק במקומו שולחן יהא ערוך במקומו
קומה: מאי טעמא ^א כל כי שמי הוה אתי לביתיה
שבכתא קא קריה אבא אמרה אמתיה שתיקו דרבי
א אתא שלא להוציא לעז על צדיקים הראשונים: יוסף
שמשוני בחיי והם ישמשוני כמותי: סבור מינה
אמר כיון דחזו דקדים ערסייהו לערסיה אמרי שמע
א דקאמר והאי דאמר הכי דלא לימרו מילתא הואי
נותו דרבי הוא דאהניא להו אמר להן ^א לחכמי ישראל
י חכמי ישראל ^א אמר להן אל תספרוני בעיירות
והשיבו

לדה ותן ילדים וזני
שבממדור כדרך שמשנת
בעלה בכרים וכי
שמשמשו
ומיתונא מנכסי כל י
בבבקתי אמר רב נחמן
אסי א"ר יוחנן
מועטין מה שמכרו ממ
מחיים אמר אביי "גמ
תניא גמי הכי "מדור
הוא אומרת הנה
מאי תיקו: אמרה אי
דאמר רב הונא "ברכ
רב הונא לשון חכמים
הא דאמרן עושר דתני
משך לא קנה ואם הי
חתין ויניה על גבי מכ
אמר לבני אני צריך נ
דלוק במקומו שולחן
חפני שמעון אפרתי
מכס: דאורייתא היא
אב גמי דאורייתא היא
אבך ואת אמך זו בע
מתים אבל לאחר מיו
מטה תהא מוצעת ב
הוא כי שמשא אתא
יתיב כיון דשמע טוב
חפני שמעון אפרתי
בהדין עלמא הוא ד
להוא עלמא ד
ועד האידינא גמי
צריך נכנסו אצי

לאמרינו לא מספקין לה כל
 להסתקיים זה דלגתא אמרי
 כל חמיך: ברכת הבית
 יש אדם שעוזרין לו את ה
 ומזול דרביס עדיף: וליטבו
 מה שנתמטטה ברכת הבית
 לשון חכמים: יש ללמוד
 זה ועשר ורפואה: אם היה
 שגולתם פירות הרבה ואין לו
 ששם אלא נתן מעות: שורר
 הדור לה כי חטור וחטור
 מהרי אמה למד מכאן סחורה
 המוכר לחזור הרי קץ עושר
 וכן חכמים: לא יעושר רב.
 חטים הלעוסין למכה:
 וטוב במקומו. אצל השולחן
 דל עץ היה צל לביתו
 כדלקמן: יוסף חפני. דמן
 אביך. כל אחין רבויין:
 דואת אמר: פ"ט. דחייב
 חת אביו צדי אביו: כי
 שצט. וסורא צדיני לפי
 שצט שגור צפי כל וסכל
 לגמור מלאכתן עד שלא
 ליה צי שמשי: שלא להוילא
 מר לא דקדים היו שלא היה
 לצבא לביתם כמו רבי: סבור
 דין עמלא. שהיה מזה
 רבצורמו: דקדים ערשימו
 וקצור מחלה: והאי דאמר
 קלודיע שימותו וישרתו:
 ו. אינשי עלייה כשימותו
 יסורא היה צור שלא זכו
 צו ואינלא מילתא דהאי
 צשי דרבי וכותיה דרבי
 יהו: עייריה: גדולות
 וכרין גדולים מהם:
 והושינו

מאמר
ימים
לה
כרובים
משכנים
לה
צילוח
ממנה
פקח
שמות
קונה
שלא
למוד
למדת
נר
כמו
משנפס
חיפא
ויו
כנבדו
שמש
שצו
חזרתי
מחשך
לנו
לכן
מינה
שיתעם
לערס
הכי
ללא
מיתלת
לחתעם
ללא
אננה
הכפר

[illegible][illegible]

(א) לפינוי נגמ' האינסט' אר"א אשר ר"י יחזיקם שקדמו וכו' הם לא משתעבדי לה מחייס הכא משתעבדי לה מחייס וגירסת רבינו הם לא תפיק מהי"ס ז"ע.

עין משפט
גר מצוה

מסורת הש"ס

והושיעו ישיבה. לעסוק בצורה: לאחר שלשים יום. של פטירתו מיד ולא תהיו עסוקין בהספד: שמעון בני חסד. הוא. ולקמן פריך מאי קאמר: חנינא בר חמא ישב בראש. הישיבה: סבור מינה משום טורח. דבני כפרים דמטינו לעירורא ואחו למספדיה. כיון דחזו דקא אספדוהו בברכיין וקא חזו חולי עולם מעיירות ומכפרים אמרי משום יקרא הוא דקאמר: וימא דאשכנזייה. יום שיא חנינא בר חמא

תורה אור השלם

1. וַיִּבְכּוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת

- דאמרינן צעלמא וסופא דף גג) לוי
אחוי קדמא וסולע: **מאי קשיא ליה**, (ר"ש
צבדי דאמר צריכא למימר אמאי צריכא
הא קרא כתיב: **הוא מכלא מקום**
אנופוי בוס, כלומר אין צבדי חשוב
ממנו אבל כאן הרי אחוי חכם ממנו:
ימינ רבי הנינא אצבדי, חוץ לבית
המדרש שלא היה נכסף לר' אפס:
וקאפס, לבבא: **כלילא שרי**, לבגלא
בה צבטת ממאי עטמא חזון דרבה
למיפק כלילא אשה חשובה ואשה
חשובה לא שלפא ומחויא צפרק במה
אשה יולאה (שבת דף ע"ג): **מייק הוב**
דייק ליה, קודם שיהיה ממקומו אבל
לר' הנינא לא ריף: **הו אבא ר' חייא**,
ולמנייה ר' אפס ישיבה: **קצבו של**
רבי, ארזות של רבי הורדמי עליו
דמעות: **צערב שבת סיון ייבא**,
המנהג למנוח שבת סיון ייבא.

גמ' כשהיה רואה ת"ת.

- אפסריה.** לא אכטלי ממאות: **שדינא** וזעאל: ומדגלגל ניסכי. מקלט איז מכמורת. ודומה לו אין פורקן נשנין ליוזים (ב"ב דף כג. ב.): **ווייזנא טצי.** צאייס: **אריקא גבילא.** וממקן איז קלפס. אריכנא לשון תיקון כדאמר במסכת סוכה (דף מד.) אריך או לא

סוטה (דף מט.) משמת ר' צטלה ענוה
ייראה י"ל קדושה בכלל והרצ רבי חיים
כסן היה אומר אילמלי הייתי שנפטר
ר"ת הייתי ממנחם לו דהאי צטלה
קדושה קאלמר הכא היינו קדושה
כהונה וכן מוכח מדקאלמר אותו היום
משמע אותו היום דוקא ותו לא ובהדיא
אמר צירושלמי דמס' ברכות צפ' מי
שמתו דשמת רבי אמרו אין כהונה
היום ואין נראה לרבי דממנוה לרבי
דההם ויזין צטומאס צטומאס לרבי
דההם אלו צטומאס דלרביהם לא

חני רבי

כיממא יעד דספדי תריסר ירחי שנת ההוא יומא דאש
קלא ואמרה כל דהוה באשכבתיה דרבי מוזנין הוא לך
כל יומא הוה אתי קמיה ההוא יומא לא אתא כיון דע
ונפל לארעא ומית יצתה בת קול ואמרה אף ההוא
העולם הבא: שמעון בני חכם: מאי קאמר הכי קאמר
חכם גמליאל בני נשיא אמר לוי צריכא למימר אמר
צריכא לך ולמלשתך מאי קשיא ליה הא קרא קאמר
לילהיום כי הוא הבכור יהוה ממלא מקום אבותיו
ממלא מקום אבותיו הוה ורבי מאי טעמא עבד הכי
אבותיו בחכמה ביראת חטא ממלא מקום אבותיו הוה
בראש לא קיבל רבי חנינא שהיה ר' אפס גדול ממנו
רבי אפס ברישא וייתיב רבי חנינא אברא ואתא לוי
דרבי אפס וייתיב רבי חנינא ברישא ולא הוה ליה לא
וקאמא לבבל והיינו דאמרי ליה לרב ג' גברא ריה א
וודיש כלילא ישרי אמר שמע מינה נח נפשיה דרבי
ברישא ולא הוה ליה ללוי איניש למיתב גביה וקאמא
נפשיה ור' אפס כדיתיב יתיב ולא הוה ליה ללוי איניש
איבעית אימא לוי לר' אפס מיכף הוה כיף ליה ואי בעי
חנינא בר חמא ישב בראש לא סגי דלא מליך דכתיבי
אומר ויקם לך והא הוה ר' חייא נח נפשיה והאמר ר'
של רבי והורדתי עליו דמעות איפוך והאמר רבי חייא
בטלה קדושה איפוך והתניא כשחלה רבי נכנס ר'
בוכה אמר לו רבי מפני מה אתה בוכה והתניא מת
מתוך הבכי סימן רע לו פניו למעלה סימן יפה לו
פניו כלפי העם סימן יפה לו כלפי הכותל סימן רע לו
פניו צהובין ואדומים סימן יפה לו מת בע"ש סימן יפה
מת בערב יוהכ"פ סימן רע לו במוצאי יוהכ"פ סימן יפה

סימן יפה לו ^ט מפני שרובם של צדיקים מיתתן בחולי מעיים א"ל. אלא אתורה ומצות קא בכינא איבעית אימא איפוך ואיבעית אימא ^ז לעולם לא תיפוך ר' חייא עסוק במצות הוה ורבי סבר לא אפגריה והיינו ^{יד} דכי הוו מינצו ר' חנינא ור' חייא א"ל ר' חנינא לר' חייא בהרי ידי מינצת דאם חס ושלום נשתכחה תורה מישראל מהדרנא ליה מפלפולי א"ל ר' חייא אנא עבדי דלא משתכחה תורה מישראל דאיתינא כיתנא ושדיינא ומגדלנא נישבי וצדינא טביא ומאכילנא בישרא ליתמי ואריכנא מגילתא ממשכי דטביא וסליקנא למתא דלית בה מקרי דרדקי ובתיבנא חמשא חומשי לחמשא יגוקי ומתנינא שיתא סידרי לשיתא יגוקי לכל חד וחד אמרי ליה אתני סידרך לחברך והיינו דאמר רבי כמה גדולים מעשה חייא א"ל ר"ש ב"ר אפילו ממך א"ל אין א"ל רבי ישמעאל ברבי יוסי אפילו מאבא א"ל חס ושלום לא תהא כזאת בישראל אמר להן לבני קטן אני צריך נכנס ר' שמעון אצלו מסר לו סדרי חכמה אמר להן לבני גדול אני צריך נכנס רבן גמליאל אצלו ומסר לו סדרי נשיאות אמר לו בני נהוג נשיאותך ^ברמנים ^וזרוק מרה בתלמידים איני והא כתיב ^וואת יראי ה' יכבד ואמר מר ^זה יהושפט מלך יהודה ^ככשהיה רואה תלמיד חכם היה עומד מכסאו ומחבקו ומנשקו וקורא לו רבי רבי מרי מרי לא קשיא הא בצניעא הא בפרהסיא תניא רבי מוטל בציפורי ומקום מוכן לו בבית שערים ^טוהתניא ^צצדק צדק תדרף הלך אחר ר' לבית שערים ^יר' בבית שערים היה אלא כיון דחלש אמטויה לציפורי ^מהמלאך

(א) צע"י יבא, (ב) [נפסקו]
 כח"ב תשכ"ב, (ג) שבעות
 מח, (ד) לעיל סז. סוטה יג.
 (ה) ר"ה יג. מנחות קג.
 (ו) [מולין קי. ע"ש פירש"י].

זמנה תפילין. ואע"ג שחולו מעיים ופטורים מן התפילין לפי שאין יכולין לחרר היטב אבל ר' היה מנהיג עצמו בקדושה יותר ומזהבא מפיו וזה יודע היטב לחרר. מ"ר: **לא** נהרתי אפילו באבבע קבנה. דלמרינן במדרש עד שאדם משפיל שיכנס מורה לחוך גופו יתפלל שלא יכנסו מעדנים לחוך גופו ומימימי איה עובדא דרבי:

דמדליא ובס'ס אוריא
ד'רבי גורו רבנן תענית
מאן דאמר נח נפשיה
אמתי' דרבי לאיגרא
את רבי והתחנות' ממ
שיכופו תחתונים את
כמה וימני דעיל לבי
ומנה להו וקמטער א
עליונים את התחתונים
מלמביעי רחמי שקלה
[לארעא] אישיתקו ממ

הוא יומא דנח נפשיה
ובעו רחמי ואמרי כל
י' ידקר בחרב סליקא
מרה עליוני' מבקשין
שין את רבי יהי רצון
העליונים כיון דחזאי
הכסא וחליץ תפילין
דה יהי רצון * שיכופו
ולא הוו שתקי רבנן
כחזא שדייא מאיגרא
ומי ונח נפשיה דרבי
קפרא זיל עיין אזל
קרעיה ללבושיה
חוריה פתח ואמר
בארון הקדש נצחו
ונשבה ארון הקדש
ר' להי שתק קאמריטו
עת פמירתו של רבי
י מעלה אמר רבש"ע
יתי בעשר אצבעותי
לו באצבע קטנה יהי
לום במנחותי יצתה
ינוחו על משכבותם
מסייע ליה לר' חייא
יא בר גמזא אמר ר'
שהצדיק נפטר מן
השרת לפני הקב"ה
א אומר להם יבואו
וזמרים לו יבא בשלום
מר ר' אלעזר בשעה
לם שלש כיתות של
קראתו אחת אומרת
אומרת הולך נכחו
א שלום ינחו על
שע נאכל מן העולם
אכי נבכלה יוצאות
אין שלום * אמר ה'
לן למצאנה ^טיגשר

מִלְרַתָּא בַּת בִּיתוֹם עֲשִׂירִים וַחֲמֵשׁ שָׁנִים. אָמַר לִי רַבִּי יוֹהָן פִּירְכָּא לִיחָא אֲלִיבָא דְּבַר קִפְרָא אֲמַר לְקָמֵן לֹא שֵׁן אֵלֶּךָ מִנֶּה וּמֵאֲחֵים אֲזַלְנָא חוֹסְפֵת אִיתָּ לָּהּ דְּלַעֲגִין כְּחוּבָה אֲדֹרְיִיתָא מִתְּרַתָּ בַת בִּיתוֹם וְעֵינֶיהָ שֶׁנִּשְׁרָאֵל שׁוּת אֵלֶּךָ אֲלִיבָא דְר' יוֹחָן דְּאִמַר דְּאִשְׁלִיּו חוֹסְפֵת אִין לֶה אִיירִי הִכָּא וְלִי נִרְאֶה דְּלִיבָא דְּכוּרִיעַ אִיתָּא הִכָּא אֲלִיבָא דְרַבִּי מֵאִיר אִיירִי לְקָמֵן לֹא קָאִי צַר קִפְרָא אֵלֶּךָ אֲלִיבָא דְרַבִּין אֲדֹרְיִי גִזְבָּה כְּחוּבָההּ בִּצִית אִיבָּה עַד בִּיבָּה שֵׁנִים וְהוֹאִיל וְשִׁתְּהָ כֹּל כֶּן מִחֲתֵלָהּ וְאִמַר צַר קִפְרָא דְּדוּקָא מִנֶּה וּמֵאֲחֵים מַחֲלָה אֲזַל חוֹסְפֵת דְּהִיּוּא מִתְּנָה עֲבֵלְמָא מִן מַחֲלָה כְּמוּ שְׁמֹר עֵל חוּב דְּנָלָא מַחֲל אֲזַל לְרַבִּי מֵאִיר דְּעַל מִפְסָפְסָא מַשּׁוּם שֵׁשׁ בְּעֵשְׂרִים וַחֲמֵשׁ שָׁנָה שִׁתְּעָה טוּבָה כְּנֻגָּה כְּחוּבָה אִין חִלּוּק בֵּין חוֹסְפֵת לְמִנֶּה וּמֵאֲחֵים לְפִסּוֹס גִּמְלָא שִׁימָנָה דְּלִי לֹא שִׁימָנָה הִכִּי אֵלֶּךָ אֲדַרְמ' קָאִי אִם כֶּן יִדְּקָאמַר דְּתוֹסְפֵת שִׁימָנָה אִם לֹא אֲלִיבָא לִי לְפִסּוֹס גִּמְלָא שִׁימָנָה אִם כֶּן קֶשֶׁה לְדִידִיהָ אֲלֻמְנָה דְּכַחוּבָתָה מִנֶּה עַד בִּיבָּה שֵׁנִים וַחֲוֹלָה דְּכַחוּבָתָה מֵאֲחֵים עַד כִּיבָּה שֵׁנִים וְדוּמָה לִי דְבַר פְּסוּט אֲלִיבָא דְרַבָּן קָמִיר לְקָמֵן דְּכֹלָה סֻגִּינָא לְדָקָמֵן מֵאִיר אֲלִיבָא דְרַבָּן: כְּחוּבָה רַמִּי א' דִּרְא נִבְיָמָא כְּחוּבָה בְּמֵאִי נְבִיָּא. תִּימָה אֲמַאי לֹא יִיָּיק כְּמוּ כֶּן בְּמַתְּנִינִן בְּמֵאִי גִבִּיא שֶׁנֶּלֶךְ שִׁתְּעָה כִּיבָּה אֵלֶּךָ לֹא נִבְיָמָא מִתְּנָה וְקֵתִי דְּמַחֲלָה דְּכִיבָּה וְיִלְלֵנָא בְּמַתְנִי' לִיכָּא לְמִיפְסָא דְּלִיבָא לְמִימַר בְּמַתְנִי' צַעֲדִי מִימָה וְהָא אֲלִיבָא דְרַבִּי קִימָמָא לְדִידִיהָ (וְעַל פֶּס): אֲלֻמְנָה גִבִּיא צַעֲדִי מִימָה וְהָא דְקָאמַר אִי דִלָּא נִקְטַ' כְּחוּבָה בִּידָה בְּמֵאִי גִבִּיא הִייוּ גַּט דְּכַמְאָן דְּכַתֵּב צִיָּה מִנֶּה וּמֵאֲחֵים דְּמִי לְבַר (שֶׁס) גְּרוּשָׁה לֹא גִבִּיא אֵלֶּךָ בְּגוּט:

אמרו ליה רבנן לנפש
אשכחיה דנת נפש
ואהדרה לקרעיה
אזלאים ומצוקים
אזלאים את המצוקין
אמרו ליה נח נפשי
ואנא לא קאמינא כי
זקף עשר אצבעותי
גלוי וידוע לפני
בתורה ולא נהניתי
רצון מלפניך יהיא
ב"ק ואמרה יבא של
על משכבך מיבעי ליה
בר גמדה דאמר רבי
יוסי בן שאול בשע
העולם אומרים מלאס
רבש"ע צדיק פלוני
צדיקים ויצאו לקראתו
ינוחו על משכבתם
שהצדיק נפטר מן
מלאכי השרת ויצאות
לו ב"א בשלום ואח
ואחת אומרת לו
משכבתם בשעה ש
שלש כיתות של
לקראתו אחת אומרת
לרשעים ואחת אומרת
ואחת אומרת לו
אביה גובה כתובתה
עשרים וחמש שנים
מאיר שאמר משום ר
לעולם כל זמן שהי
מתה יורשיה מזכירי
לרב יוסף ענייה שבי
עשרים וחמש שנים
מהו שתשלש תיקון

והשכבה את ערלים: **מתני'** כל זמן שהיא בבית
עולם כל זמן שהיא בבית בעלה גובה כתובתה עד
ש בכ"ה שנים שתעשה טובה כנגד כתובתה דברי ר'
יוחנ"ג יוחכ"א כל זמן שהיא בבית בעלה גובה כתובתה
בבית אביה גובה כתובתה עד עשרים וחמש שנים
כתובתה עד עשרים וחמש שנים: **גמ'** אמר ליה אביי
אל עד עשרים וחמש שנים ומרתא בת בייתוס עד
כ"ה ליה ולפום גמלא שיחנא איבעיא אהי לרבי מאיר
חכמים אומרים כל זמן: אמר ליה אביי לרבי יוסף
חמה גובה כתובתה לאחר שקיעת החמה לא גביא
כן היא בארבעים סאה טובל בארבעים סאה חסר
העיד רבי ישמעאל ברבי יוסי לפני רבי שאמר משום
ה אכל שטר כתובה יוצא מתחת ידיה גובה כתובתה
ידיה אינה גובה אלא עד עשרים וחמש שנים מתיב
ש שטרא במאי גבי אלא דנקיט שטרא וב"ח הוא דלאו
ואו מפרק לה ללעולם דלא נקיט שטרא והבא במאי
דרי היא כבעל חוב היכי דמי אי דלא נקיטא כתובה
בכת אחולי היא הא אלמנה אחילתא הכא גמי כשחייב
בר קוא כמתניתא דבי בר קוא תבעה כתובתה
הרי

אחילתא אמר ליה אין יכול מדת חכמ
ול לשכול בהן אמר רב יהודה אמר רב
אלא שאין שטר כתובה יוצא מתחת יד
עוור אלא אפילו שטר כתובה יוצא מת
גובה שטר בהוצרה היכי דמי אי דלא נ
הוא אלמנה אחילתא הוא מותיב לה
מודה והאמר ר' אלעא שגוני גירושה
לא לאו דנקיטא כתובה וגירושה היא דלא
יבית נמנן בר יצחק תני רב יהודה

במקום שאין תוכיבן כחובה וטומאים על צה"כ א"י ורצונה אבל אם שטר יכיר פ"א בשטר כתובתה ור"א אמר אפילו שטר כחובה יצא מזה"א אינו גובה אלא עד כ"ה שנה מתיב ר"י והביתר"ל פ"א שתי כ"ה שנים ולא מיהא על חובו אינו מספיק בכך ה"ד א ל"א נקט שטר ששטר א"י הוא דלאר בר אחו"י הוא אלא האמנא אחילתא פירוש האמנא היא בת מזליה מפני אנה לזלו על חובו בה ממון אבל צה"כ למת וא"י רצונה למחולתו היא בת מזליה על חובו לזלו

עין משפט
גר מצוה

בבט א טושי"ע י"ד סימן
תג טק"י זכר"ה:
ל ב ג מ"י פט"ו מהל'
אבות הלכה כג סמו
עשין מה טושי"ע אר"ע
סימן קא טק"ה:
לא ד ד טושי"ע ח"מ
סימן נח טק"י א:
לב ד מ"י שם הלכה כח
סמו
אר"ע סימן קא טק"י:
לג ד מ"י שם טושי"ע שם
טק"י א:

[illegible][illegible]

קאמארה ניה נאזיג וואהדר פירי
אז נאזיג אהאט אהאט אהאט אהאט

שלח ליה ר'נ בית
לר'נ יא ולימנו רבנו
בשטר כתובת ר'נ מתי
מחלות או בשאן שטר
יוצא מתי מחלות ורל'
כדבר יא שלח ליה
כשאן שטר יוצא מתי
מחלות אבל שטר כתובת
יוצא מתי ובה כתובה
לעולם ורל' כמסיים יב
אשר ארש בית
ארכל' משום אכל' ליש
אל' מתי אבל חספס

שני דייני גזירות היו בירושלים
אדמו"ן וחנן בן אביש'לום. הרי

גורם ר"ת דהא לר"מ דלחמ צפ' חלק
(פסהדרין דף קג:) דלשגלו אין לי חלק
לעולם דהא הירי מסקיין בשמיהא הא
אמרין ביזמא צפ' הממונה (דף לא:)
והם רשעים ירקב דלח דלח מסקיין
בשמיהו ואבישלוש שם אדם כדמצי
(אביה צן אבישלוש) והכי נמי הא
דלחמ צפ' ק"ק שגת (דף קז: ושם) שגת
איש ורשלים ל"א גרסיין שגת אלא
דמצי (א) לשגת רשע והוא ויש שפנא
כדמצי שגת הירי דלחמ צישיעה (כ"ז)
כה חמר ה' כגלות ק"א אלא הסוק
הוא אל שגת אשר על הצית וכמצי
במריה מה לך פה וגו' הנה ה'
מעטלקן וגו' הרי משמע שהיה רשע
ואחרי כהוב בקוף (שם לו) ויהי
כשמוע המלך חזקיהו ויקדע את בגדי
ויחכם כשק ויצא ציה ה' וישלח [את]
אליקים אשר על הצית ולא שגת
הסופר ולא קצי העם מתכסס בשקים
וגו' הרי משמע דשגת אחרינה הים
ולאו מילתא היא דהוא נמי שגת
הראשון ואין מוקדם ומאוחר דבעל
כורמין ההוא צמרל דהיה כמעשה
דסתרביז רשע הוה דלחמ' (פסהדרין
דף קט:) ששלח לסנתריז שגת וסיעתו
השלימו חזקה וסיעתו שגת השלימו
וכשרה ללחם הוא וסיעתו חן
לחומה יא' הוא תמלה וצא גבריאל
וסגר דלתא ויכרוז כסתרביז ולאו מתנבא
עלוי שיעה הנה ה' מעטלקן ואף על
פז דהלכ קרי ליה סופר והסתע על
הצית מכל מהום חילי הוא ומצי:
הוא

שני דייני גזירות היו ביר
שני דברים אדמוני

כיוון דאיכא טעות באדרכתא לא פיי שכל מה שעשו בטעות עש

הנושא את האשה פרק שנים עשר כתובות

הרי היא כבהחלה. ומונה כ"ה שנים משעת מציעה: והלכה כדברי
אוי. כדברי ר' מאיר או כדברי חכמים: לא שנו. דכ"ה שנים מחלה:
אלא מנה מאתים. שהם שם כתובה: אבל תוספת יש לה. דמתנה
היא ולאו כתובה: פנאי כתובה. תוספת: אישתיקן האמרס או

אמר רב הכי משום דלא סבירא לן
הוא ולא שמיקון קאמר מ' משום
דמצינא עלן ולא שקיין קאמר מ' דמי
אמר רב משקית לי תמרל דשפיר
אמר: אינסא אהוב הו'א. ומת בלא
בנים וירשו רב חיאי אחיו: לא ככובה
ולא מווי. דאלמנה בנית אביה אינה
גובה אלא עד כ"ה שנים כרבנן:
בכתפאי אמטאי לה. מוותיה מיום
ליוס: הא נמי משום כיסופא. מחמת
הכבוד הוה שעשית לה: אדרכתא. פסק
דין לגבות נכסי כלל אשר תמלא:
אמר לה: לנכס: ליהודי לי. פירי.
דארעא דשיעור כתובתאי דאכל מימא
דאיכתיבא לי אדרכתא עלייהו שמאמרו
היום הס בדרסותי דהכי אמר רבא ב'פ'
המפקד (ב"מ דף לה:) גבי שומת ב"ד
לוקח מאימתי אכיל פירי אמר רבא
מכי מטי אדרכתא ליהדי אביי אמר
משמתמה רבא אמר מ' שלמי יומי
אכרמא: אישמודענא. הכרנו

עליהם של מות היו ששיעבוד כמורה
של זו עליהם: לאו ספיר כפיכא.
נכתבה על כל שדות של זה ושדות
שלו אינן משועבדות לכובדן אלא
אחזן שירש מצעלה: סיוול אדרכתא.
דלא שפיר כפיכא: אשקול. פירי
מיוס שמללתי שדה משדות המת
והרמתי אדרכתא שדרי לבית דין
ושמאחו והכריזו עליה ל יוס כמשפט
דאפילו לרצה דמרע כח הלוקח טפי
בפרק המפקד (סס דף לה): מודה
דמכי שלמו יומי אכרחא אריל לוקח
פירי: אכל כפיכא. דאדרכתא בטעות
כפיכא לא וזית בה עד דמטאי ארעא
ליך שרר מכת אדרכתא שמאח בית
דין והכריזו: והא מר הוא דמלח.
בפרק שנים אחוזין (סס דף עו):
אחריות טעות סופר הוא. שטר שאין
לו אחריות גובה מנכסים משועבדים
כל אלהו זה מעות אלא כאלה אחריות
שיעבוד נכסיו והספור טעה. הכא נמי
ב"ד לוו לסופר למכור אדרכתא הוגנת
והוא טעה דלא כתב אישתמודענא
והכל יודעים שלא נכתבה אלא על
נכסי המת: כהא רבה כר שילא.
שנה למכור ליק אדרכתא טעה וספור
שמנבה מנכסים שלו: דאולה ומצנחה
להו. לשדה ששמו לה ב"ד: ודענלה
מכספי. שלא ישיבסם היירש שהוא
בטוח שימור ויקח את שלו מידה
ויאמר לה טלי שלי המשועבד לך:
ואסי לאסוקי לנו על בית דין. שלא
עיינו בתקנתא של זו:

הדרך עלך הנושא
שני דיני גירוס. מפרש

הנושא - בגמרא [קה:] **סנן אומר שני דברים**. שלא היו חכמים מודים לו:

הדרן עלך הנושא

אבישלוֹם חֲנַן אוֹמֵר
למדינת הים ואשתו תובעת מזונות חֲנַן אוֹמֵר

תשבע

מומחין היו ומוסכמין לדין דיני גזילות. חנן אומר ב' דברים ואין חכמים מודים

מסורת הש"ס

(א) לעיל נד.: (ב) [נדדס]
עו. ע"ש היטיב צפ"י
הר"ש, (ג) [צ"מ ד. טו.
צ"צ קסט.: (ד) לעיל פח.
(ה) כן הוא בכל הספרים
וצ"כ מהרש"א וצירפת
מהרש"ל האזיל וגובה
לר, (ו) [ג"ל גזי אביה (מ"א
טו) ושם אמו מעכה בת
אביסלום].

גליון הש"ס

גמ' אמר רב הברי
נחשבות הר"י מיעט מ'י
לח הגירסא ח"ל אישתיק
ח"ל אישתיק קאמרת ח"ל
אשקין קאמרת וע"ש
פירושו: תוס' ר"ה שני
דיני בו' לא נרבינו
שבנא. עין מגילה דף
ע"ב תוס' ד"ה רבה:

הגהות הב"ח

(א) תום' ד"ה שני. לא
גרסין אלא שכנא. י"ב לשון
תום' בפ"ק דשבת ושכנא
נמי הו' שם ארם דאמרינן
בסוטה אלא שכנא והלל
י' יעין בפרק היה נוטל
97 בל:

מוסף רש"י

תנאי בתורה. תוספת
שהוא ממנה להוסיף לה
וק מונוט וכל הק דמק
בפסקן דלעיל: דעיד נד.
אחריות טעות סופר.
כשאלו כמו בבער, סופר
הוא שטעה, אבל זה לא
לזה לו משמיו בלא אחריות
נכסיו, דלא שדי אינן וזו
בכדי ונכסיו דהו ונכסיו
זו אחריות דמי ונכסיו
דבר קטן.

היה על-הנושא

100

תוספות רי"ד (המשך)

איל והא מר הוא פיי
אחרות טמ הוא פיי
הני שטם הספור
שבד' אדרכתא יפה עז לו
לכתוב וטעם שלא
כה אשמוצמדנו והחבר
ברור שלא נכתב כ"א
על נכסי המא לא דהאר
אפילו רבה כ"ש
מכר את הנה דידהי
מכר את זמנן דאדלא
ומשכחו ולא א"י שקובי
ידד' והב לו דיי' פ'
דחל האשח' מישבתו
לשדה ששמו לה
דבעלמ' מכספם
ישבעמ' היריש שזאו
כחט שיחזרו ויקח
שלו מידה ויאמר
אשלי המשכבס' ליידי
יאחי לאפקי לעז' על ביי'
דין שלא עיני
שלו:

סי"ג שני דיני גזילות היו

כירושלים ארמון
וחנן כן אבשלום חנן ארמון
שני דברים ארמון ארמון
שבעה מי שהלך למדינת
הים ואשתו תובעת מזונות
חנן אומר תשבע כסוף ולא
תשבע בתחלה נחלקו עליה
כני כהנים גדולים ואמר
תשבע בתחלה ובסוף
אריה ב"ה כיבריהם. אריה
ב"ו יפה אומר חנן ולא
תשבע אלא אסוף חנן
י ארמון ד' חנן ארמון

שני דייני פרק שלשה עשר כתובות

קה.

עין משפט
נר מצוה

א א ב מ"י פ"ד מהל'
עקלים הלכה ז סמג
עשין מה טור ש"ע ח"מ
סימן ט סוף ג'
ב ג מ"י פ"ד מהלכות
פסחין הלכה א סמג
לאין רק חוש"ע שם סוף
א סימן לז סוף י'
ב"ה"ה"ה'
ג ד ה ו מ"י שם הלכה ה
טור ש"ע שם סימן ט
פ"ה"ה"ה'

תוספות ר"ד

תשבע בסוף פירוש
כשישמענו בו שמת ונבא
לנבוא כחובות אז תשבע
שלא נכבה בידה משל
בעלה ולא תשבע
בתחלה עכשיו בעת גיבור
מוות ובני כהנים גדולי
אמרו גם עכשיו תשבע
שאין בידה משל בעלה
כלום ובלא שבועה אין
נתינים לה מוותר. קרנא
היה שקיל אסתיא מכל
חד וחד ודאן להו דינא
והיכי עבדי הכי והכתיב
ויתן לה לא תקח וכו'
ה"מ היכא דשקיל מחד
ומחבריה לא שקיל דלמא
אחי לאצלווי דינא קרנא
כיון דשקיל מתרווייהו לא
אחי לאצלווי דינא וכי
לא אחי לאצלווי מי שרי
והתניא וישודו לא תקח
מחיל אס ללמך שלא
לזכות את החייב ושלם
לחייב את הזכאי הרי כבר
נאמר לא תהא משפט אלא
אפילו לזכות את הזכאי
ולחייב את החייב אמרה
תורה לא תקח שוחד הני
מילי היכא דשקיל בתורת
שוחדא קרנא בתורת אגרא
היה שקיל ובתורת אגרא
מי שרי והתנן הנוטל שכור
לדון דינו בטלן ה"מ
אגר דינא קרנא אגר בטלה
היה שקיל ואגר בטילה
מי שרי והתניא מכוער
הדין שנוטל שכור אלא
שדינו דין ה"ד אילמא
אגר דינא דין דין מי שרי
והתניא הנוטל שכור לדון
דינו בטלן אלא לאו אגר
בטלה וקמי' מכוער הדין
ה"מ בטלה דלא מוכחא
קרנא בטילה מוכח כו'
דהוה חייב בחמרא ויהיב
ליח וזוי כי הא דר"ה
היה דלי דולא כי אתא
לקמי' לדינא א"ל הב לי
גברא דלי בהיקאי פ"י
במקמי ודאון לכו דינא

קשיא תלמי אחרין קשיא גזירות אגירות. וא"ת אדרבה אי
גזילה וגזירה תרי מילי נינהו תלמי אחרים לא קשיא דדייני
גזילה הוה תלמי דייני גזירות לא הוה אלא תרי ואמר רבי חזקיה דלינו
בגדא שמהא לדין א' שמי שרירות דכמה אנשים חשונים היו צירושלים

שהיו יכולין לעמוד לכל שררה ושררה
ועוד אי לאחד מהם הוה שמי שרירות
לחנן המצרי היה לו להיות שהיה חשוב
יותר מחנן בן אבישלוס כמו שפי' ר"ת.
מ"ר: דחשיב י"ה קתני. ואין
לפרש דחשיב ליה יותר דהא מוכח
בברייתא דחנן המצרי היה חשוב יותר
מחנן בן אבישלוס מדקמיני ליה ברישא
אלא ה"פ דחשיב ליה בזה הכי דליידי
בהו מחנני חנן אומר שני דברים אדמון
אומר שנבעה קמני דלא חשיב ליה כגון
חנן המצרי שלא דבר כלום לא קמני
ולי נראה דחשיב ליה החשוב יותר ואף
על גב דקמיני חנן המצרי ברישא הכי
נמי אשכחן (מ"עשה דברי אליעזר ור'
יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ור"ע
א"ע"פ שר"ע היה חשוב מרבי אלעזר
בן עזריה שהוא היה ראש לנחמס
ובכל דוכתי אמרין (פסחים ז.) כגון
ר"ע ומצרי וצביליה פ"ק דביבמות
(דף טו.) גבי מעשה דרבי דוסא בן
הרכינס דלמך להס רבי יהושע א"י
אלך ואחריו מי רבי אלעזר בן עזריה
ואחריו מי ר"ע וכשנכנסו אללו אמר
לר' יהושע י' בן לעזריה מצרינו הכי
לא היה יודע שר' אלעזר צבילס ולר'
עקיבא אמר אמה הוא שמך הולך
מסוף העולם ועד סופו ואפ"ה מוכיח
ר' אלעזר ברישא ויחינו טעמא (שם)
ממשפחה מיוחסת יותר מר"ע שהיה
עשירי לעזרא וגם צבילס נשאלו
הכא נמי דקמיני חנן המצרי ברישא לא
בשביל שהיה חשוב יותר אלא מפני
שהוא ממשפחה מיוחסת יותר מחנן בן
אבישלוס ואומר רבי דמ"מ תקשי לן
אמאי לא משני דמשיני ר"ת ולא
פירכא ה"א דלי מנא להו לפי שדבריו
במשנתנו הוה ליה למימני שני דייני
גזירות שהיו צירושלים אצל מדקמיני
היו צירושלים משמע שנים היו ומו לא
ועוד מדתניא בסמוך רבי נתן אומר
אף נחום המדי אחד מדייני גזירות
בצירושלים היה ועל כרחך אצרייתא
לא קאי דא"כ לר' נתן ארבע הוה ואין
מוקמינן דההיא דקמיני שלשה אדמון
ומנן נחום המדי לרבי נתן אלא ודאי
דחשיב ליה החשובין יותר משום הכי
קאמר אף נחום המדי היה אחד מגזירי
גזירות והיה חשוב כמותר. מ"ר:
גזירי גזירות שבירושלים היו נוטלין
שברן מתרופות השבעה. הא
דלא פריך הכא והיכי עבדי הכי
והכמיני ושודד לא תקח דפריך עליה

תשבע בסוף. כשישמענו בו שמת ותבא לגבות כמותה תשבע שלא
עכבה בידה משל בעלה כלום: ולא תשבע בפסלה. נשעת גיבוי
מזונות: גב' אדמון בן גדאי: גזירי גזירות. קנסות: קיטסה
נטיעה גרסינן ב"ק. גבי בהמה שנכנסה לרשות הניזק והזיקה קטמה

נטיעת אילן כמה שמי אוחה: שמי
כסף. שמי מעות: כפי דינין. של עשרים
ושלשה: כפי כנסיות. להחפלה: כפי
מדרשות. למשנה ולתלמוד: כפי
סופרים. ללמוד מיתוקות: נוטלין
סכין. ומתפרנסין הימנו לפי שלא היו
עסוקין במלאכה: כרשעי עסקינן.
שנוטלין שכר לדון יותר מכדי חייהן:
לא ספקו. למזונות: א"ע"פ שלא ראו.
ליטול: איסורא. סלע: כפורס
שוחד. שלא מחייבני אס וזכאי אי:
כפורס אגרא. שכר טרחה: הנוטל
שכר לדון. משנה היא במס' ברכות
(דף כט.) אגר דינא. לא אומר לכס
הדין כי אס נשכר כך וכן: אגר
בטילה. שהיה בטל ממלאכתו: דהוה
הכי באמרי דחמר. מריח באזירות
יין אי זה ראוי להמקיס והקרנז
להתקלקל ימכרוהו מיד ושכר זה היה
מזוי לו בכל יום: כי הא. דבטילה
דמוכס שרי: הכו לי גברא דדלי. מיא
משקה שדומי: בחריקאי. במקומי.
חריקאי אומר אי שהוא לשון (ס) פגוס
כמו קרנים חרוקות דשמיטת חולין
(נ"ט:) כלו' שאני מסתלק ונפגס מקומי:
אינו

הוה וכי קאמרינן אגרי גזירות קאמרינן^א אמר רב יהודה אמר רב אסי יגזירי
גזירות שבירושלים היו נוטלין שכרן תשעים ותשע מנה מתרומת הלשכה לא
רצו מוסיפין להם לא רצו אמו^ב ברישעי עסקינן אלא^ג לא ספקו א"ע"פ שלא
רצו מוסיפין עליהן קרנא הוה שקיל איסתיא מוכאי ואיסתיא מחייב ודאין
להו דינא והיכי עבדי הכי והכת' וישודד לא תקח וכו' ה"מ היכא דלא שקיל
מתרווייהו דלמא אחי לאצלווי דינא קרנא כיון דשקיל מתרווייהו לא אחי
לאצלווי דינא וכי לא אחי לאצלווי דינא מי שרי והתניא וישודד לא תקח מה
ת"ל אם ללמד שלא לזכות את החייב ושלא לחייב את הזכאי הרי כבר נאמר
^א לא תהא משפט אלא אפי' לזכות את הזכאי ולחייב את החייב אמרה תורה
ושוחד לא תקח הני מילי היכא דשקיל בתורת שוחד קרנא בתורת אגרא
הוה שקיל ובתורת אגרא מי שרי והתנן ה"הנוטל שכר לדון דינו בטלן ה"מ
אגר דינא קרנא אגר בטילה הוה שקיל ואגר בטילה מי שרי והתניא מכוער
הדין שנוטל שכר לדון אלא שדינו דין ה"ד אילמא אגר דינא דין דין (ס) והתניא
הנוטל שכר לדון דינו בטלן אלא אגר בטילה וקמיני מכוער הדין ה"הני מילי
בטילה דלא מוכחא קרנא בטילה דמוכחא הוה שקיל דהוה תהי באמברא
דחמרא ויהיב ליה זוזא כי הא דרב הונא כי הוה אחי דינא לקמי' ואמר להו
הבו לי גברא דדלי לי^א בחריקאי ואידון לכו דינא אמר רבי אבהו בא וראה
כמה סמויות עיניהן של מקבלי שוחד אדם חש בעיניו נותן ממון לרופא
ספק מתרפא ספק אינו מתרפא והן נוטלין שוה פרוטה ומסמין עיניהן
שנאמר וכי השוחד יעור פקחים תנו רבנן^ב כי השוחד יעור עיני חכמים קל
וחומר למפשין ויסלף דברי צדיקים קל וחומר לרשעים מידי טפשים ורשעים
בני דינא נינהו אלא הכי קאמר כי השוחד יעור עיני חכמים אפילו חכם גדול
ולוקח שוחד אינו נפטר מן העולם בלא סמויות הלב ויסלף דברי צדיקים
אפילו

דקרנא אומר ר"ת משום דלא (אסור) אלא מצעלי דייס אצל הכא משל כצור ורבי מפרש דהכא לאו בתורת שכר היו נוטלין אלא הכא
כל שעה היו יושבין בדון ולא היו עוסקין בשום מלאכה ולא היה להם צמא להתפרנס והיה מוטל על הצור לפרנסן אצל קרנא אקראי
בעלמא היה יושב ולא היה לו ליטול שכר ומהאי טעמא נמי אחי שפיר הא דקאמר לקמן (דף ק.) מלמדי הלכות שמיטה והלכות קמיצה
היו נוטלין שכרן מתרומת הלשכה אף על פי ששכר תלמוד תורה אסור דליתא בפרק אין בין המודר (נדרים דף ל.) מ"ר:

תורה אור השלם

1. וישודד לא תקח כי
השוחד יעור פקחים
ויסלף דברי צדיקים:
שמות כג ח
2. לא תהא משפט לא
החייב פנים ולא תקח
שוחד כי השוחד יעור עיני
חכמים ויסלף דברי
צדיקים: דברים טו יט

הגהות הב"ח

(א) גבי והתנן הנוטל
שכר: (ב) רש"י ד"ה
בחריקאי וכו' לשון פגוס.
וכן לעיל דף סא. ורש"י
פ"י שם חריקאי דלית' (ס).

מוסף רש"י

תשבע בסוף. כשישמענו
בו שמת ותבא לגבות כמותה
תשבע שלא עכבה בידה
משל בעלה כלום: ולא
תשבע בתחלה. כשישמענו
מזונות: גב' אדמון בן גדאי:
גזירי גזירות. קנסות: קיטסה
נטיעה גרסינן ב"ק. גבי בהמה
שנכנסה לרשות הניזק והזיקה
קטמה

אפילו

(א) סנהדרין (ז, ב) [שבת
קטע, ג] [ג"י הערוך אחד],
(ד) [מכות כד, ה] [שם],
(ו) [חולין קלז, ו] [דרי"א
ה, ה] [סנהדרין כז,]]

תוספות רי"ד

אמר רב פפא לא לירוח
אניש לא למאן דרחמי
ליה ולא למאן דסני
לירוחי ליה לא חזי
חובא דסני ליה לא חזי
לירוחי וכוותא תיר ושוחד
לא חזא אניש של
מסמן אפילו שוחד
דכריס אסור מרלא כתב
בצע לא תקח ה"ד שוחד
דכריס כי דא דשמולא
היה עבר מכרברא את
היה עבר ובה הכי ידי
בזל למאי עבדתך א"ל
דינא אתי לי א"ל פסילנא
לך לדינא. אמרנה
תיב נדפא ארישי אתא
ההוא נדפא שקלי מריש
א"ל אמאי הוה א"ל
דינא פסילנא לך
לדינא מן שקברא הוה
תיב ושדי רוקא קמיה
אתא ההוא נדפא כריש
א"ל מא אתא לך
לדינא פסילנא לך
לדינא. ר"י ברי ריה
רגיל ארישי למתי על
שבטא דפירי לך מעלי
נשבתא וינאט אתא אדא
ליה כחמשה [בשבתא]
לך מן האדינא
דינא אתי לי אימנא אנב
אורחי אייתי ליה לך
דינא פסילנא לך לדינא
ולא קביל מיניה אותיב
ההוא מרבנן קוריתני ר"ה
ובנא דאדיל אותיב אמר
א' בע' טעון חזי
שטון חזי אמר חפ
רוחן של מקבלי שוחד
ומה אני שלא נשתי
אנא נשתי של נשתי
מן מקבלי שוחד על
אנא חמ. ומה.
חזא חמ: ימי' יושעאל
כן אלישע י' ענן אייזי
ליה הווא גברא כנחא
ונגילי דבי גילא פ' ש
קטני של נהר
פלוני אדא חזי עבדתך
א"ל דינא אתי לי א"ל
פסילנא לך לדינא ולא
דינא מיניה א"ל
דבר לא בענא קבולי
קביל מן דינא מימנא
מלאכותי בכריס נכתבי
רובינא כן בענא שליש
אנא לאשי האלוייה חס
בכוריס ושרמי בעלונ
שעוריס וסכרי בעקלונ
אנא ולישע אונל בכוריס
א"ל לומר לך
המביא ורוחן לתמיד חס
כאלי הקריב בכוריס א"ל
השול אדא לאקבולי
קבולי אדא חזי טענא
קבינא קביל מין לא
דינאנא כן שרירי לקמיה
דבן חסן א"ל ליריניה
א"ל חאבנא דינא
ענן פסילנא ליה לדינא
אמר מדשכל לי הכי
שמן קריבא הוה
א"ל דינא חזמי קמיה
היה

שאינו נפטר מן העולם. והכי קאמר ק"ו שיסמא את עיניו כשיהא טפס
בנסופו וישב לרין: שאינו צריך כלום. שהוא עשיר ואין צריך להחמץ:
רדשאל שאילא. דרגיל לישראל מזני עירו בהמות וכלים: מאי טעמא
למה אסור ליתנו לזכות את הזכאי: אין אדם רואה חובה
דשופדא.

שְׂוֹחַד אֵינִי נִפְטֵר מִן
 לִיכִי אֶתָּא רַב דִּימִי
 כְּהֵן מֵאִי דְכְּתִיב
 וְאִישׁ תְּרוֹמוֹת
 לַמֶּלֶךְ שְׂאִינִי צִדִּיק
 דְּוִמָּה לְכֵהֵן שְׂמַחוֹר
 וְרַבָּה בַר רַב שְׂוִילָא
 וְאִיזִילְתָּא פִּסְלוּ לְמִידָן
 דְּלִית לִיהּ לְאַיִשְׁוּלִי
 לִית לֵן בַּה אֵינִי וְהָא
 מְדַבֵּר בְּרַמְיוֹן אַע"ג
 מִסַּם לְאַחֲשׁוּבֵינָהּ הוּא
 שְׂעָמָא דְשְׂוֹחַדָּא כִּיּוֹן
 הָאִיקְרָבָא לִיהּ דַּעְתָּהּ
 אֵין אֲדָם רֹוּאָה חֻובָה
 אֵין חֵד רֵא"ר פֶּפֶא לֹא
 דְרַחֲמִים לִיהּ וְלֹא לְמֹאן
 חֻוִי לִיהּ חֻובָה דְסָנִי
 אֲמַר אֲבִי הָאִי צוֹרְבָא

דלא מוכח להו במילי דשמיא אמר רבא מריש הוה
גולתו רחמו לי כיון דהואי דינא אמינא מינייהו סנו לי
הואי דמאן דמייחב ליה האידנא קא זכי למחר אמינא
לי אי מסנו כולתו סנו לי ת"ר יושוד לא תקח אינו
אלא אפילו שוחד דברים נמי אסור מדלא כתיב בצע
חד דברים יכי הא דשמואל הוה עבר במכרא אתא
דיה אמר ליה מאי עבידתך אמר ליה דינא אית לי
ואמימר הוה יתיב וקא דאין דינא פרח גברא ארישיה
ליה א"ל מאי עבידתך א"ל דינא אית לי אמר ליה
עוקבא הוה שדי וקא קמיה אתא ההוא גברא כסיה
דינא אית לי א"ל פסילנא לך לדינא ^{ה"ר} ישמעאל בר'
דהוה מייתי ליה כל מעלי שבתא כנתא דפירי יומא
נתא א"ל מאי שנא האידנא א"ל דינא אית לי ואמינא
למר לא קביל מיניה א"ל פסילנא לך לדינא אותיב
בהדי דקאויל ואתי אמר אי בעי טעין הכי ואי בעי טעין
שלי מקבלי שוחד ומה אני שלא נטלתי ואם נטלתי שלי
על אחת כמה וכמה: ^{ה"ר} ישמעאל בר אלישע אייתי
ת הגו אמר ליה מהיכא את א"ל מדרך פלן ומהתם
תבא ליה א"ל דינא אית לי ואמינא אגב אורחאי אייתי
לך לדינא לא קביל מיניה אותיב ליה זונא דרבנן
ל ואתי אמר אי בעי טעין הכי ואי בעי טעין הכי אמר
שוחד ומה אני שלא נטלתי ואם נטלתי שלי נטלתי
חת כמה וכמה: רב ענן אייתי ליה ההוא גברא כנתא
מאי עבידתך א"ל דינא אית לי לא קביל מיניה א"ל
ליה דינא דמר לא בעינא קבולי לקביל מר דלא
בכורים דתניא ואיש בא מבעל שלישה ויבא לאיש
בצקלונו וכי אלישע אוכל בכורים הוה אלא לומר
בכורים אמר ליה קבולי לא בעינן דאיקביל השתא
נחמן שלח ליה נידוייה מר להאי גברא דאנא
ניה קריביה הוא הוה קאים דינא דיתמי קמיה אמר
האי

מפירו צדיק גמור ונומץ שוחד. והיינו ק"ו לרשעים שכבר נטל שוחד צפעם ראשונה דנפעם ראשונה בשנוטל אחתי צדיק דהוי שעדיין לא נטלו וק"ו לטופשים צפעם שני שנוטל שוחד שכבר נעשה טפס מפעם ראשונה שנטלו. מ"ז. ורש"ס פ' דהאי קל וזומר

[illegible]

האלהים לחם בכורים עשרים לחם שעורים וכרמל
לדך כל המביא דורון לתלמיד חכם כאילו מקריב
דאמרת לי טעמא מקבילנא ישרדיה לקמיה דרב
ענן פסילנא ליה לדינא אמר מרשלח לי הכי שמע

ד א ב מ"י פ"ח מהל'
 שערין הלכה ד טור
 ש"ע ח"מ סימן ט סעיף א
 (וצדק אלפס שערין פ"א
 דף רנח אחר רנח בד דב
 הוצא ע"ד רינח ט"ו):
 ה א ב טור ח"מ סימן ט:
 ו ד מ"י שם הלכה ו
 טושי"ע שם פ"ו א סעי'
 (וצדק אלפס שם):
 ז ה ו מ"י שם הלכה ג
 טושי"ע שם סימן ט
 סעיף א (וצדק אלפס שם):
 ח ז ט מ"י שם הל' ג
 טור ח"מ שם:
 ט ב טושי"ע שם סימן ז
 סעי' א ב"ב"ה:

תורה אור השלם

1. מֶלֶךְ בְּמִשְׁפַּט עֲמִיד
אֶרֶץ וְאִישׁ תְּרוּמוֹת
תִּדְרָסוּהוּ: מִשְׁלֵי ט ד
2. וְשָׂחַד לֹא תִקַּח בִּי
הַחֹדֶר יַעֲזֹר פְּקֻדִים
וְסִלַּח דְּבָרֵי צָרִיקִים:
שְׁמוֹת כֹּה
3. וְאִישׁ בָּא מִבַּעַל
שְׁלֹשָׁה חֲבָא לֵאמֹר
הָאֱלֹהִים לָחֵם בְּבוֹרִים
עֲשִׂים לָחֵם שְׁעִירִים
תִּרְמַל בְּצֻקְלוֹ וְיִאמְרוּ חֵן
לָעֵם וְיֵאכְלוּ:
מַלְכִים כ ד מֵב

מוסף רש"י

אם דומה דין למלך.
שנקי נטיט דין ומלא
חכמה, כמלך זה שהוא
עשיר (סנהדרין ז'): ואז
שאינו צריך לקנות אוזניים
וילקח שוחד (משלי כט
ד). ואם דומה לכהן
שמחזיר על הגרנות.
לשאל תורומותיו, ואף זה
צריך לחזר לשאל צד
(סנהדרין שם).

האלהים לחם בכורים עשרים
לך כל המביא דורון לחלמדי
דאמרת לי טעמא מקבילנא
ענן פסילנא ליה לדינא אמר כ

י א מ"י פכ"א מהל'
סנהדרין הל' ו ופ"ו
מהל' ח"מ הל' י סמג לאוין
רס עוסק"ע ח"מ סי' טו
סע"י א ובהג"ה וסעף ב:
י"א ב ג ד מ"י ס"ד מהל'
שקלים הל' ד:
יב ה מ"י שם הל' ו:
יג ו ז מ"י שם הלכה א
ב:
יד ח מ"י שם הלכה ד:

אחתיה קמיה אמר האי
עשה והאי עשה עשה
רכבוד מורה עדיף סלקיה
לדינא ריחמנא ואחתיה
לדיניה יתכן דתוי בעל
דיניה הכי איסתתס
טענתיה. בר ענן הוה רגיל
אליוהו דהוה מתני ליה סדר
אליוהי כיון דתבטיח הכי
אתא יתוב כדפרישית ובעא
רחמי ואתא ואפי' הוה
מפיעת הוי יתוב בתיבותא
ומתני היינו דאמר רמי
אליוהי רבה וסדר

והיינו דאמינן סדר אליהו רבה וסדר אליהו זוטא. איך לפי שהפסוק נלמדו לרב ענן חלקו לשני סדרים ונפעם ראשון נלמד ממנו יותר מן הארבע דיות קרי לראשון סדר אליהו רבה ולנחמה קרי זוטא: **מבקר** מוכיח שבידושים היו נוטלין שכר.

(דף כט: וס) הנוטל שכן להיות רואה בכורות אין שוחטין אותן על פיו וי"ל כמו שמרמז למעלה ועוד בהתם דוקא בכורות שיש להוש שמה משום שכן יתינו אבל הכא מייחש בדיקות מומי שאר קדשים והיא איננה בשליה פרק התרומה בשקלי' (דף ז.) דלמר מבקר מומי קדשים נוטלים שכן מתרומת הלכה: **מלמד**ין הדבות קפיהה. והא דלא חשיב הלכות מליקה שבכלל הלכות שחיטה הן: **שבועה** כנגד ו' שערים. לשבעה עשרה בשעה קאמר אומר רבי דס"ל כחגא דמתני' דמש' מדות בפ"ק (משנה ד) דפתן ו' שערים היו בעורה ג' בצפון וג' בדרום ואחד במזרח והא דפתן התם לעיל בשלשה מקומות הכנים שומרים כו' על חמשה שערי העירה הם' בפתן' תמיד דמי' (דף ס.) פריך להו ומשני אכ"י מתיי' לא בעי שימור ורבא משני תנאי הא דתנאי אין פוטחין [גמ'] בגזירין ו' אמרנן רבי אומר ר' אבהו אין פוטחין מ"ג גזירים כנגד ו' שערים כל חמשה דבר הבית פשו לו ממנה אל ח' דעורה אלמא איכא תנא דלמר ממנה הוו (ט) ואיכא תנא דלמר חמשה הוו מימא אמאי מיתי' רבא הך תנאי (י) ממנתמין דמדות היה יכול להציג דמתן התם בפ' שני (משנה א) שלש עשרה השמותאות היו שם אלא יוסף בן חנן אומר כנגד ו' שערים ועוד חימה דהרי כאן מחלוקת רביעי דעל כרחין להווא תנא דס"ל ד"ג שערים היו בעורה לא מזי לממר לקצר כ' ולז חמשה דבר הבית דהא מפסח חמשה שם של אותן שערים אשר מוציין אותם אחד מאותן שערים דהר הבית המפורש בפ"ק דמדות שני שער חולדה מן הדרום וקיפוטוס מן המערב ועדי מן הצפון ושער מוצי' שוון הצירה עליו לורה ר"ת דלעולם ס"ל דתנא תנא ד' שערים היו בעורה והא דלחסי' ו' היינו עם השערים הקטנים דהלל חשיב טעם דהא חשיב פישפישין שהיו לשער נקטר אבל גדולים לא היו בעורה אלא ו' והן אותן המפורשים בפ"ק והמעין שם יתאל דשער הרקיען בפ"ק הוא שער הכבודות דפ"ד ואותן ו' שערים דמדות שניים נמי במסכת שקלים כל אותה משה ממש בפ' ו' שופרות אבל אין שני זה אלא יוסף בן חנן כמו ששני בתם' מדות ובגמרא דירושלמי קאמר ממני' אלא יוסף בן חנן דקאמר כנגד ו' שערים לרצונן ו' שערים הוו בעורה דעמיהו לרצונן היכן היו השמותאות האלו כי ההיא דמנין תמן ו' פירות היו זה שפרלו שערים מעי' קתממה כנגד מי הוו דלא חשיב דעמיהו כל כך שיקראו כל אלא יוסף בן חנן תנא אותם שערים. מ"ז.

«עשה רכבוד תורה
תמי ואחתיה לדניה
קרא דקא עביד ליה
ענן הוה רגיל אליהו
ל"ה סדר דאליהו כיון
חזיב בתעניתא וכעא
הא מכעית ליה בעותי
מיה עד דאפיק ליה
דר דאליהו רבה סדר
יוסף הוה ריתחא
ליכעי מר רחמי אמר
דכי הוו רבנן מיפטרי
אלפן ומאתן רבנן
בעי רחמי אנא איבעי
הכי דכתיב ויאמר
מאה איש מאי לפני
אלהו לפני מאה איש
אלא דכל מה וחד
מיפטרי רבנן מבי רב
רבנן מבי רב הונא
רבנן רב הונא הוה
כי הוו קיימי רבנן
ונפצי גלימיהו הוה
וימא ואמרי במערבא
רב הונא בבליה כי
רב יוסף הוו פישי
ונפשיהו יתמי כי הוו
ואמרי לה מבי רב
אשי הוו פישי מאתן
ריתמי א"ר יצחק בר
יי מומין שבירושלים
מת הלשכה אמר רב
המלמדון הלכות
שלין שכון מתרומת
אמר רב ית"ח
לכהנים נוטלין
אמר רבה בר בר
הי ספרים שבירושלים
מת הלשכה אמר רב
רגות בפרכות נוטלות
ואני אומר מקדשי
תחת בנין עשויות
פרכות ובית גרמו על
אבטינס על מעשה
לחות שכון מתרומת
שלשה עשר פרכות
תחו של דיכל ואחד
שים המגדרות בנין
אומר נשים יקרות
יניה רב הונא מרב
כלי

לרצון נמי דתמי שבעה
אית ואומר רבנן מס כיון
כל אלא יוסף בן חנן תנא אותם שערים. מ"ז:

ה'א' עשה וה'א' עשה. מלות הדיינים עשה ושפעתם (דקד'): **עשה דכזו**
תורה. דינים דה'א' גברא דהוא עשה דליכא כבוד תורה דרב ענ
בזהדיה עדיף: **סדר אליהו רבא.** שלמד חוץ למצבה. סדר אליהו וזמא
ששלמד בתוך המצבה: הוה **רישאה.** כעס של מקום וזא רעב לעולם:

מציית המדרש: הוּ פִּיִּישׁ גְּבִיָּה, אֲחֻלִּי
שָׁלַחְנוּ תָרִי אֲלֵפִים וּמֵאֲלֵפִים דְּכֻמֵּי־ס
שָׁעִירִים לָחֹם וְלָחֹם צְבֻרִים הָאֵל שָׁעִירִים
וְחֹד וְכִרְמֵל הָרִי שָׁעִירִים וּתְרַחֲנִן וְכָל אֶחָד
לִפְנֵי מֶלֶךְ אֱלֹהֵי תָרִי אֲלֵפִים וּמֵאֲלֵפִים:
בְּתִלְסָר אֲמֹר לֵךְ הַיּוֹמָעִין מִפְּנֵי
וּמִשְׁמַעֲיִין לְרִבִּים זֶה מִכָּאֵן זֶה מִכָּאֵן
וּמִלְפָּנִים וּמִלְאֲחֹר וּמִמְחַלְקִין לְמַקְוֹמוֹת
הַיָּרֵבָה שְׂהִיָּה הָעַם רַב: וְכִפִּי לֹיֵא מִיֹּאֵל
מִלְּפָנֵי אֵת הַחֲמָה וְהִיא יִכְרַב בְּלֹאֵם
מִגְּבוּיֵי **סְפָרִים**: שֶׁל כָּל אֶדֶם וְשֶׁל
שֶׁשְׁאֹר לְהַשְׁהוֹת סִפְרֵי שִׁאֲנִי מוֹגִיֵּה
מִשְׁמוֹס אֶל שֶׁשֶׁן בְּהַלְחֵךְ עוֹלָה וְרָא
בִּצִּית דִּין שְׂהִי מִתְּעַלְלִין בְּדִבְרֵי וְהַסְפָּקוֹ
מִתְרוֹמֶת הַלֵּשְׁכָה לֵךְ: בִּית אֲבֻתָּיִם
וְצִית גְּרָמָה בְּמַסְכֶּת יוֹמָא (דף ת.א):
בְּדִבְרֵי: בְּפִרְסוֹת שֶׁנֶּגֶד הַתַּחֲמִס
לְדִלְגָּעִיּוֹתָא עֲבִיד וְאִין תַּחַת בְּנִין אֲבָל
כָּל לֹרֶךְ בְּנִין כְּגוֹן פְּרוֹת הַמִּזְדִּילוֹת
בִּין הֵיכַל לְקִדְשֵׁי הַקִּדְשִׁים שְׂהִי בְּמִקְדָּשׁ
בְּנִי בְּמִקְוֹס אֲמַה טְרַקְסִין שְׂעֵשֶׂה שְׁלֵמָה
שְׂהִי לְרָשׁוֹן וְאִין הַגּוֹלָה עָשׂוּ אֵת
הַהֵיכַל גְּבוּהָ מֵאֵד וְלֹא יוֹלַד בְּנִין צְעִיבִי
אֲמַה לְהַתְקִיִּים בְּגוֹבָה צֹהֵר וְלִהְרַחֲצוֹ
אֵלָּא יִכְלוּ לִפִּי שְׁמַקְרִים אֵת הַהֵיכַל אִוֹ
אֵת קִדְשֵׁי הַקִּדְשִׁים וְעָשׂוּ שְׂהִי פִּרְסוֹת
בְּיִצְיֵינָא אֲמַה כְּדִלְמָרִינִן בְּמַסְכֶּת יוֹמָא
(דף נ.א): וְאוֹתוֹן פְּרוֹת נֶעְשׂוּ מִקְדָּשׁ
בְּצֵדֶךְ הַבֵּית: ו' **שָׁעִירִים**: לְעֹזֵר:
שָׁפִיסִים בְּדִבְרֵי: תַּחַת אֲמַה טְרַקְסִין:
שָׁפִיסִים כְּגוֹנֵן בְּעִלִּים: לְהַכְדִּיל בִּין
עֹלִיית הֵיכַל לְעִלִּית קִדְשֵׁי הַקִּדְשִׁים וְגַם
בְּמִקְוֹס אֲמַה טְרַקְסִין: **הַמְגְדִּילוֹת**
נִינְיָן לְפִרְסָה: בְּתַרְוֹת הַבְּנִיּוֹת מִלְּפָנֵים
בְּיִרְשָׁלַיִם וּתְחַתֵּיהֶם חֲלָל מִפְּנֵי קֶבֶר
הַתַּחֲמוֹס כְּדִתָּן בְּנָם פְּרָה (פ"א מִשְׁנָה ז)
וּמִיִּימִינָן לֶה בְּפִרְקֵי הֵיטָן תַּחַת הַתַּחֲמוֹס
(סוֹפֵה דף נ.א): וְאִין נָשִׁים עוֹצְרוֹת
וְיֹלְדוֹת שֶׁסָּא וּמִגְדִּילוֹת שֶׁסָּא בְּנִיִּים
לְצֹרִיָּה פְּרָה אֲדוֹמָה לְעֹקֹס בְּשִׁרְפָתָהּ
וּמִלּוֹי מִימִיָּה וְלִהְיוֹת כָּל שְׂעֵבָה עַל
בֶּהֱן הַשׁוֹרְפָה כְּדִלְמָרִינִן בְּמַסְכֶּת יוֹמָא
(דף ז.א): וְתַעֲלֶה זֶה עָשׂוּ לֶה לְהַתְּשֵׁק
בְּהֵן מִתְּוֹקָה שֶׁלֹּא נִשְׁתַּלֵּם מִימִיָּה מִפְּנֵי
שְׁלֹלָה לֶה לְעוֹשׂוֹתָא עֲבֻלָּה שֶׁסָּא
בְּתַתֵּיָּהּ מִתְּמַלֵּין הִי הִכָּהן הַשׁוֹרֵף אֵת
הַפְּרָה וּמִתְּבִילִין אוֹתוֹ לְהוֹלִיץ מִלְּבָן
שֶׁל לְדוֹקִין שְׂהִי אוֹמְרִין בְּנִשְׁעוֹרֵי
שֶׁשֶׁמֶשׁ הִימָה נֶעְשִׂית: נָשִׁים יִקְרוּ:
שְׂהִירוֹת: **מִפְּרָגְסוֹס**: בְּלִבּוֹס וְכֻסּוֹת:
לֵי

ה'השכה י'התם בדכב' דאמר רבי זירא אמר רב
היו במקדש שני שבעה כנגד שבעה שערים אחד
לפתחו של אולם (ב' בדכיר ב' כנגדן בעליה: ת"ר
לפרה היו נוטלות שכן מתרומת השכה אבא שא
שבירושלים היו זנות אותן ומפרנסות אותן בעא

(א) [שבעות ל:], (ב) שקלים
(ג) [פ"ד ה"ב ע"ש,] (ד) [יומא
גד. ע"ש,] (ה) [דברים א:],
(ו) [מ"ב ד,] (ז) [לעיל יט:],
(ח) [איוב יא,] (ט) [ע"י ב"ב
ג:,] (י) [פרה פ"ג מ"א].

1. ויאמר מִשְׁרְתּוֹ מָה
אֵתָּן זֶה לִפְנֵי מֶלֶךְ אִישׁ
וַיֹּאמֶר תֵּן לָעַם וַיֹּאכְלוּ
כִּי כֹה אָמַר יְיָ אֱכֹל
דְּרוֹתֶיךָ: מַלְכִּים ב' ד' מַג'

(א) גמ' ב' דגדיר. כ"ז פ"י
דש"י במגילה י"ט ד' דביר
היא המחילה המבדלת בין
הקדש ובין קדש הקדשים:
(ב) חוס' ד"ה שגפה כו'
מתמנה הוו ואיכא תנא
דאמר שבועה הוו ואיכא
תנא דאמר חמשה וכו':
(ג) ב"ד ה"ק תנאי
מברייתא ממנה דמדות
כו'.

שבעה כנגד שבעה
שערים. שבעה לשבעה
שערי העזרה (יוחא ד.)
שתיים כדכיר. במקום
אחמה טרקסין, ושתיים
בנגרן בעליה. לחזן בין
עולות ההיכל לעולות בית
מלשי המלשים (שם).

שן א מ"י פ"ד מהלכות
שקלים הלכה א'
בן ב מ"י שם הלכה ט
הא:

מוסף רש"י

לב בית דין. של הכנס
(מנחות טז.) וכל מידי
לדיוט נותני כ"ד לב
שכירות יא. העולה
עולה ראשונה. דמי
גבי קדש המעשרה ועבר
עליה הכסף עניס נזקק
נזקק ועד עליה העולה
ה' ימיה דרש, שמה
היא ראשונה של יא
הקדש קדש למד של
שם (ב"מ וז.) העולה
משמע העולה מה
ראשונה לכל הקדשות
(מנחות טז.) מלגלג כמי
ועד עליה עולה. אלא
העולה. הכי קאמר ויזקק
עליה עד העולה השנייה
האחרונה מהלגלג כל העולה
והיטו עולה תמיד דפרשת
קדשות, דקדשן תמיד כמי
כרשא (פסחים נח.) ובעינן
ובחין קדש. דא: דא: לאורי
בעלמא אלא שקדשין
עליה עולה ושלמים, נסכים
ועד עליה וימא (ד.)
לקדש מנחה. כשחמנה
נעל לוקחין מאתן נסכים
כנסים לעולה ומקדישין
אזנים, ולשן קדש היינו
דנלות, כאלה שמיאין לו
מחנים לאחר פטירה, ויהי
אחרתן כפ"ק דשביעית
(יב.) ע"ש) קדש כננות שוח
למס. (מנחות ז.) ובחין.

תוספות ר"ד

אליהו וזא: תנן התם
מותר שירי הלשכה מה
היו עושין בהן לוקחים
בהן יינות שמיים ושלחות
והשכר להקדש דברי
ר' ישמעאל ר' עקיבא
אומר אין משתכרין בשל
הקדש ולא בשל עניים
בשל הקדש אין עניות
במקום עשירות בשל
עניים דלמא מיתירי עניא
ולכא למיתבא ליה: תנן
אומר וכו' והלכתא כחנן
כדאמר ר' לקח דדוקא
כשתבוא לגבות כחובתה
או לא תבנה בלא
שבויה אבל כשתובעת
מונות יתבין לה בלא
שבויה איתמר רב אמר

ובי גבו והותירו באי הוי. אכל אהך דלעיל לא פריך בית גרמו
וכי אכתיגס דכלל הנהו היו בית ישראל מקדישין אותן ללורך
כן כמל ללורך קרבנות שלל אותן דברים רגילות הן והיינו דקמני
דבאין מתרומה הלשכה עמלה ולא קמני מותר היינו משום דלאו מחמת
לנ צ"ד משתרו אלא מחמת ישראל
אכל להן מירוא פריך דמסיק היכא
דלא הותירו אסירי ויהלא דהותירו שרי
פריך מאי שנה דהא פשיטא שלא לדעת
כן מקדישין כיון דלא שרית ליה כי לא
הותירו ומשני לנ צ"ד מתנה עליהן
והן מקדישין לדעת צ"ד: תנא רבי
רבי ישמעאל ב"י שרת באין מתרומה
הלשכה. הא תרומת הלשכה היינו
מותר תרומת הלשכה כדמוכה במתני'
דפליג אר"ע דקמני מותר תרומה
לכלי שרת וא"ת כי פריך הש"ס ואימא
שיריים גופייהו והיינו משום דכתיב
שאר ולישני דהא שאר הכסף היינו
מותר תרומה י"ל דנמלחמא דפסיקא
לנ נצי לאוקמי קרא דהיינו שיריים
דכלל שנה איתנהו אכל כמותר דלא
פסיקא ליה לא ניהא ליה לאוקמי
לקרא: כדאמר רבא העולה
עולה ראשונה. מימא אמאי איצטרך
האי דרשא דרשא תיסק ליה מהיכא
דמפקא מתמינן דנחשט כפרק ל
התדיר (דף פט.) דקמני כל התדיר
מחזירו קודם למכרו התמידים קודמין
למוספין כו' וקא נצי כגמרא מ"ל
ומתמה מנא לן כדקמני טעמא מלגד
עולת הנזק אשר לעולת התמיד וכו'
דהם איצטרך היכא דליכא אלא חד
דאשמעינן קרא דעקרינן לגמרי
מוספין מקמי תמידין לא היא דמהתם
נפקא לן כ"מ דתדיר ושאינו תדיר
תדיר קודם כדמסיק התם מכאלי
תעשו שיהי כל עשיות שוות ואי כפי
האי גוינא מיירי מהתם לא נפקא לן
ועוד מסבגא רשא דכל התדיר
מחזירו קודם לחזירו מיתניא דומיא
דנבא שאלמיה דקמני כל המקודש
מחזירו קודם לחזירו דס חטאת קודם
לדס עולה מפני שהוא מרבה כו' וכל
הך נקדימה ממש מיירי והא נמי ליכא
למרוזי דאי מהתם דמלגד עולת
הנזק הוה אמינא דווקא עולה דקדמה
למוספין משום דתדירא ומוספין לא
תדירי אכל תמידין לעולת נדבה דהויא
ליה נמי תדירא לעולת אימא לך לא
תקדשו להכי איצטרך קרא דהעולה
עולה ראשונה דנמנחות פרק התכלת
(דף מט.) וספ' מייתי לקרא דרשא
אקדימה דעולה למוספין דלמרי' התם
נבא מיניא רב חייא בר אבא מרב
חסדא כצור שאין להם תמידין ומוספין
אי זה מהם קודם כו' ומסיק אמר ליה
נתינתו התמידין אין מעכבין את
המוספין ולא המוספין את התמידים
ה"ד אלימא דלית ליה וליקדם והתניא
תמיד של שחר מ"ל ועד עליה העולה ואמר רבא כו' אלא דלית ליה

כלי שרת. שמשמין בהן כמנחה החיון שהוא בנין של אכתיגס:
וכללום. לחוק את דקד הבית בימי יואל. ופסוק זה בדברי הימים:
שגבו. ללורך דקד הבית והותירו שאין לרצין ללולו עושין מן המותר
כלי שרת: מאי הוי. הא לא לקדישין קרבן גבו: כסף שיש לו
שיריים. כסף הקופות שהוא נתרם
מן הלשכה ושיריים נשארם כלשכה:
זה פרומה כלשכה. כסף שנקופות:
ואימא שיריים גופייהו. משיריים
הנותרים כלשכה כלי שרת באין ולא
מן התרומה עמלה: העולה עולה
ראשונה. מנין שלא יהא דבר קודם
על המערכה לתמיד של שחר מ"ל
ועד עליה העולה? והיוני כה"ס מאי
תלמודא ואמר רבא העולה משמע
העולה האחרונה ראשון כסדרי קרבנות
והיא עולה הנזק שנה"י ואמרת להם
זה האשה כו' וה"א יתירא קא דרש.
וה"א את שאר הכסף כנסף שיש לו
שאר: מוכה הוה. כלי הוא ולא בנין
שאינו מחובר לדמה וכולין לטלטלו
לפיק דיון כללי: ולגובה. של לשם
הפנים: מותר נסכים. פליגי בה במס'
מנחות כפרק שמי מדות (דף ז.) רבי
חייא צ"ד יוסף אמר צירולי מדות
שהמספקין סלמות שקבלו מעות
הקדש לספק סלמות כל ימות השנה
מודדין להקדש כמדה מנזרית טפוסה
ולא מחוקה והמקרינן מוחק המדה
והם מותר נסכים ומוכרים אותן ור'
יוחנן אמר כמותה ששנינו המקבל עליו
לספק [כל ימות השנה להקדש] סלמות
מאדנע שאין כסלע ועמדי משלם
שנתיקרו מספק מאדנע והמקבל
לספק משלם והולו ועמדו מד' מספק
ד' וזו היא ששנינו מותר נסכים לקח
המונח: מוכה העולה. שהוא בנין
נא מקדיש דקד הבית: חוץ לחומת
העיר ומגדלותיה נאים משיריים
הנותרים כלשכה כשתרומה נקופות:
סנאי היא. דליכא למאן דלמר כלי
שרת מתרומת הלשכה באין: מותר
תרומה. הנשאר נקופות צ"ח ניסן
שמכאן וילין אין לוקחין קרבנות צבור
אלא מתרומה חדשה כדאמרין צ"ח
(דף ז.) קרבנות צבור הבאין באלה
ניסן מזה להביא מן החדש: ליטוי
לכית קדשי הקדשים. מחסין כהם
הלפס והכתלים: מותר. ריח
פירות. ולקחן מפרש מאי ייח: לקח
המונח. כשהוא בטל מנזרים ונדבות
לוקחין עולות ומקריבין כשר למזבח
ועורות לכהנים: וזה וזה. ר' עקיבא
ור' חנינא: לא היו מודין. שיהא שם
מותר בפירות: והשכר מקלין כפן.
והקדש לכלי שרת כדאמר רבי
ישמעאל: מאי זה וזה לא היו מודים.
מאי פירושא דלא היו מודים דתנן
דפליג ר"ע אדריי ישמעאל ולא הודה לו שיהו משתכרין בשל הקדש:
פוסקין

ואי כמתמדין דהיום פשיטא שדיר קודם אלא כמוספין דהיום ומתדין דלמחר אלמא אקדימה דעולה למוספין מייתי לה וימיה דרשם
המשה הוה ליה לאתמרי דקמני כהדיא מלגד עולת הנזק וכהדיא דליהי הגלגל קמא (צ"ח דף קא.) וספ' קשה יותר דקמני הביא אשמו עד שלא
הביא גזילו לא יא ומפרש גמ' מלגד איל הכפורים מכלל דכסף קדים ופריך אלא מעתה מלגד עולת הנזק ר"ע דמוספין כרישא והא תניא מנין
שלא יהא דבר כו' ואמר רבא העולה עולה ראשונה והשתא הוה ליה לאתמרי מתני' דכל התדיר דלדרכה מדכתי' מלגד מכלל דעולה קדמה ונרא'
לפרש דודאי מדכתי' העולה נפקא דהקטרת תמיד קדמה להקטרת מוספין דגבי הקטרה הוה דכתי' מלגד עולת הנזק אשר לעולת התמיד תעשו
את אלה התם עשוי דס ניהו והשתא צ"ח לא הוה מצי לאתמרי מתני' דכל התדיר דודאי גבי איל הכפורים משמע לשון מלגד דכסף קדים כיון
דהוה כמזבחה דכפרה וסד כמי איל הכפורים אכל גבי עשיות ליכא למידק דמוספין קדמי כיון דכתיב עולה נדבה וסד עשיות דס
דמוספין אכל הקטרה דמוספין כתיב כרישא להכי פריך שפיר מההוא דרשא ומיהו כהדיא דנמנחות ודאי הוה מצי לאתמרי ההיא דכל התדיר:
משמעו

א) שטפות יא. מנחות
טז: (ב) פסחים נח: יומא
לד. צ"ח קול. מנחות מט.
תמיד כח: (ג) וצ"ח נח.
קא. (ד) וצ"ח חס' קדשין
נח: ד"ה מ"י. (ה) שקלים
פ"ד ה"ב. (ו) מנחות ז.
(ז) שקלים פ"ד ה"ב.
(ח) וצ"ח נח: (ט) וצ"ח נח:
(י) וצ"ח נח: (יא) וצ"ח נח:
(יב) וצ"ח נח: (יג) וצ"ח נח:

תורה אור השלם

1. ובכלותם הביאו לפני
המלך ויהודע את שאר
הכסף ויעשוהו כל כלי
לביית ה' כלי שרת
והעלות וקופות וכלי זבב
וכסף ויהיו מעלים עלות
בבית ה' תמיד כל ימי
היהודי:
2. אך לא יעשה בית ה'
ספות כסף מנזרות
מזקקות חצצרות כל כלי
זבב וכלי כסף מן הכסף
המקרא בית ה' כי לעשי
המלאכה יתנו ויחזקו בו
את בית ה':
3. והאש על המזבח
תוקד בו לא תבנה ובער
עליה הבהן עצים בבקר
בבקר ועד עליה העלה
והקשר עליה חלבי
השלמים: ויקרא ו ה

גלוין הש"ס

גם' סוהר תרומה לקחין
הבובה. אם לא היה מותר
היו עושים מדבה שלא יהיה
המונח בטלה. דכתי' יינה
פ"ד דכרבות:

הגהות הגר"א

[א] גם' (ולגובה וזל.)
מלת ולגובה עם הא"ו
מלת ולי מוקפים וי"ג
ועל כיה כדלעיל דשקלים
(פ"ד ה"ב):

(א) עי' פרש"י ברכות מז.
 ד"ה אילון, (ב) [תוספתא
 פ"ב, (ג) [נ"ל אס,
 (ד) לעיל מח, (ה) ג"ז שם,
 (ו) [נ"ל דנאמן להריכה].

הגהות הב"ח

(א) גם' אחר שחולל וכו'
הראשונים שאין פוסקין
מה טעם לפי שאין אדם:

מוסף רע"י

מרדה לי אבא, שמואל
 היה קרוב לה, אבל
 לנכדיו, ובמיוחד לנכד
 מומות, ובמיוחד לנכד
 יוסף, אבל לא בניו
 ובנותיו. שמואל
 ממונות, בניו
 חיים, הנשיא, הנשיא
 של אנקת רובל, הנשיא
 מיד תבשר, לא יבין
 לאסוף, כל שכן צדקה.
 אין עלינו נפש, צדקה
 מנכסו, לא תמנעו
 שמואל

פוסקין מוונות. ב"ד יורדין לנכסי מוונות לאשמו: **בששמו** **בו שמה** ב"ד ירוחו לה אי לזררי הכי סופה לנצות משלהם כלום ואי לשמה אמר לה זאי עליה ששמה אותה משועבדת לו במעשה דיה. וא"ת הכי משועבדת ליתומים ואף הם יאמרו לה כן אף הוא לא היה יכול לומר לה אלף א"כ היא מתחלה: **לזרי.** לזרות כפסיס נתן בידה למוונות: **חיי"ש שמה אמר** **נח לא מעשה ידך במונוטיפ.** וקבלה עליה: **איכא** **בייבוי** **דגולה.** הראויה להחפיהה מעות ולא ספקה מוונות במעשה דיה שהן שני בצורת או שאינה צעלה מלחכה לזררי **איכא** למיחש לזאי מעשה ידך במונוטיפ ליתא למיחש דיוון ללא ספקה לא קבלה עליה: **אי** **מיחש קטנה.** וצעלה מלחכה והשמים כחנקן: **וספקה.** לרב זכיד פוסקין ללא עניד איניש דמתפסין לזרי לקטנה לרב פסא איין פוסקין דליחא למימר ואי מעשה ידך למונוטיפ אמר לה: **זאי** **כא** **ואמר** **פסקי** **לה מוונות.** אחפסיהה לזרי: **גאמן.** ובשצועה ומחזרת מה שנתנו לה ב"ד: **לאחר שמועה.** לאחר ששמועו בו שמה בא: **ולא דבר אחר.** מפרש לקמיה: **במזרה** **אשמו** **ע"י** **שליש.** העמיד האפטרופוס לזונה ועבדיו משך האפטרופוס את ידו דהשאת ודאי לזררי ליתא למיחש ולא לשמה אמר לה זאי מעשה ידך למונוטיפ: **אי הכי.** דהשירה אותה ע"י שליש אפי' בניו ובנותיו נמי דהא גלי דעתיה דיתחא ליה שיהו מויון משלו: **זקקה**

ומפרנסין לאשתו אבל לא
את אשתו ע"י שלישי אי
מאי פסקא אלא אמר רב
אינוסובי בעד אחד מצי
למיחת לנכסיו בעד אחד
אחר רב חסדא אמר תכ

ששמועו בו שמת. הכי סופה לטוט
כלום והשמת צעי למימר דפי
דאי בשבועה אמאי לא טעונו

שלחן למדינת הים ופוסקין
לא פליגי: דפוסקין דלמאי
מבזמה ומשבע שלל עיכבה
עשה ידך במזומותך וקבלה

פוסקין מזונות לאשת איש ושמואל אמר
אין פוסקין מזונות לאשת איש אמר שמואל
מודה לי ^אאבא בשלשה חדשים הראשונים
(^ב) לפי שאין אדם מניח ביתו ריקן: בששמועו
בו שמת כולי' עלמא לא פליגי כי פליגי
בשלא שמעו בו שמת רב אמר פוסקין דהא
משועבד לה ושמואל אמר אין פוסקין מ"ט
רב זכיר אמר אימא צררי אתפסה רב פפא
אמר חיישינן שמא אמר לה צאי מעשה
ידך במזונותיך מאי בינייהו איכא בינייהו
גדולה ולא ספקה אי נמי קטנה וספקה תנן
מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת
מזונות יחנן אמר תשבע בסוף ולא תשבע
בתחלה נחלקו עליו בני כהנים גדולים
ואמרו תשבע בתחלה ובסוף עד כאן לא
פליגי אלא לענין שבועה אבל מזוני יחיבין
לה תרגמה שמואל בששמועו בו שמת תא
שמע מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת
מזונות בני כהנים גדולים אומרים תשבע
חנן אומר לא תשבע ^אואם בא ואמר פסקתי
לה מזונות נאמן הכא נמי בששמועו בו שמת
והא אם בא ואמר קאמר אם בא לאחר
שמועה ת"ש ^במי שהלך למדינת הים
ואשתו תובעת מזונות ^אואם בא ואמר צאי
מעשה ידך במזונותיך רשאי קדמו בית דין
ופסקו מה שפסקו פסקו הכא נמי בששמועו
בו שמת ת"ש ^במי שהלך למדינת הים ואשתו
תובעת מזונות ב"ד יורדים לנכסיו וחנן
וכנותיו ולא דבר אחר אמר רב ששת במשרה
נני ובנותיו נמי כשהשרה לזו ולא השרה לזו
כששמעה בו שמת בעד אחד היא דאי בעית
א מזוני נמי יחיבין לה בניו ובנותיו דאי בעו
צו נחתי מזוני נמי לא יחיבין לה ^אמאי דבר
רב יוסף אמר צדקה מ"ד תכשיט כל שכן
צדקה

הואיל והיא אמרה שגירסה ולא מת ולא דמיה להסירה דפרק המפקד (נ"ח דף לה: וס"ט)
לנכסיו ושמואל אמר מורידין כששמעו בו שמת כולי עלמא לא פליגי דמורידין והוא שמעו בו
מאי חידוש הוא הלא הם יורשים אותו וא"ת ואעד אחד היאך מורידין והתנן ביבמות כפ
האשה באמרה מת בעלי שאין האחים נכנסים נחתה על פיה ומדבריה לא מהמינא עד אחד
ולמכור אבל בהמפקד מיירי לירד עד מנת שלא למכור כדמוכח התם ולא דמיא לקמן ב"ד
אבל לא בנינו ומוקינן לה בשמעתו כי שמת בעד אחד וקאמר בנינו ונבטולי דלי צנו
מוזני נמי לא היבנין להו התם נמי למכור אבל בפירות הגדלים אכלה אכלי להו שפיר: **ח"י**
ופטרתו ופטור הוא צ"ק אע"פ דהשאל לא ספקה: **קטנה** וספקה. וא"ת הואיל וספקה נימ
ולמה יורדים לנכסיו למאן דמיס ללרי ולי לא ספקה א"כ היכי מחלה למי"ד לאי מעשה דיקר והא
לגזרים גדולים ולא ספקה לגזרים קטנים לגזרים קטנים מהני מחללה אמר כי בפעוטות
תרומה שמואל בשמעתו בו שמת. תימה א"כ מאי טעמא דבני כהנים גדולים דמה לי למ
עדים ואין נראה לפרש שמעו בו ע"פ עד אחד וי"ל דאפי' מת צביתו פליגי בני
למדינת הים רבותא נקט דס"ד יוחסו כ"כ ללרי דאפילו בשבעה לית לה. מ"ר: **ואם**
פירש רש"י אף להוציא מידה מה שנתנו לה ב"ד בשבעה דכי משמע דאנשבעה קאי והי
לרי הלכך מוציאין מידה בשבעה ונראה לרבי ^ולהחריבה שבעה ובשבעה מנחה מה שלמות
שיליה לא יוראים להפסיד אבל עכשיו נשבעת אין יוראים כלום סומכין עליה שש
מעשה ירך במינוחיד ראוי. לומר אם הוציא ואכלה לא אפרע שאם לא הי מלוס לוי מיהא
והאי דלמרינן לקמן ויומה ואכלה עמדה ומיאנה ודייקינן טעמא דמיאנה הא לא מיאנה יי

מא' פסקא. תימא לרבי אין סתמא דמילתא אשמו דחייב במוטותיה משרה על ידי שליש לא משרה ורבינו שמעון מפרש הקוגיא אי הכי בניו ובנותיו נמי אי אמרת בשלמא שליש אלא אשמו ובניו סמוכין וניחא שולמו ניהא דאשמו מפרנסין הואיל והיא חייב לזונה משום ממנעין מלזונה אבל בניו ובנותיו דלינו חייב במוטותיהו אין לירד לנכסיו לפרנסא דנקל י' לחוש לפרנסא עד שיזוב אבל השאד דמוקמת במשרה ע"י שליש ליחאש לזררי ומשי במשרה אשמו ולא השרה ע"י שליש ולהכי משייטין לזררי ופריך מאי פסקא דזא אין רגילות דאשמו שירה ע

ששמעו בו שמת. פירש הקונטרס דלמאי ירוחם לה אל
הרי סופה לניול כחוכמה ולישבע שלם עיכבה משט
כלום והשתא בעי למימר דפליגי כלל שמעו בו שמת היינו כלל שבזנ
דלי בשבועה אמאי לא תטול וזה אינו דאכל בנסמק פריך עד כאן
פליגי אלא לשבועה אבל למוזי
יהינן לה אלתא לשמואל אמר
בשבועה אין לה וגרסה לרבי דה
טעמא דבשמעו בו שמת כלולי ע
פוסקין דאין כאן שום וכוהלה לל
דתפסה לרבי ולא שמר לה
מעשה ידיך במוזותיך אבל
שמעו שמת אמר שמואל דאין פוס
דמוכחא מילתא מדאינו חוזר בנסמ
ולכך בשום ענין נזר וזכר דה
מנה פפא דלחמך לה לרבי וזה
אפי' בשבועה לא מהימנא. מ
ולכי ממנהגם לפירושו דפריך בנס
מאף דמיא מי שהלך למדינת
ואשתא חובת ממונות בני כה
גדולים אומרים תשבוע בני ואם
כו' ומשני בשמעו בו שמת וד
לשנוי כל ללחמך שיעשה ונמנא
שקרי מה שמעו בו שמת והוא
לשנוי כלל שמעו בו שמת וזה
דפסקיה בברא א' שום אונס
יכול לשנוי דמדה שמואל דפוסק
לה ממונות כיון דהשתא לינא הוה
ואמר לי רבי אונס לא שם
הוא שיער דאם או יפקיה
יורע מיום או יומים:

בששמעון בו שמת ב"ר ע"מ
א פ"י. נראה
לרבי דהאי שמעו בו שמת בשני
עדים מדקדמין לקמן ששמעו בו
שמת בעד אחד מכלל דעד השתא
ס"ד בשני עדים וקולו גמי לירא
לממר מדפריך לקמן ח"ש האשה
השליכה היא ובעלה למדינת הים כ'
ובאה ואמרה יורשני בעלי מתפרסם
ויולדת עד כדי כתובתה ואמשי
כששמעו בו שמת פירוש שמת קודם
אמו והוון שאתמה שמתה ופריך
מ"ש עד כדי כתובתה אפילו לעולם
נמי ואי שמעו בו שמת בקול קדמין
מאי קאמידי ובי י' ש' בהלכות הקול

שְׁנֵשֶׁה רַב אָמַר אִין מוֹרִיִּים קָרוּ
שְׁמָה הֵייוּ צַעַד אַחַד דְּלֵי צִנְיָ עֲדִים
דִּיק הִשְׁכָּה שְׁלֵכָה (דף קטו: וספ.) גְּבִי
מִי לֹא מַהֵימָן וְיִלְל דְּהַסָּה מִיִּירָה
וּרְדִין לִנְכְסֵי חוּזִין וּמַפְרִסְקִין אֵל אֲשֵׁר
מִיחַת לִנְכְסִים צַעַד אַחַד לֹא מִנּוּ חֲסִי
יִבְּן שְׂמָא אֲמַר רָחָב וּקִבְלָה עֲלֵיהּ
רַחֵם לָהּ צִדָּה זֹאת מַעֲשֵׂה דִּיק לְמוֹנוּתִין
אִין מַחִילָה קֹטְנָה כְּלוּם וְיִלְל כְּגוֹן דְּסַפְקָה
וּדְמָקוֹן מַקָּה וּמַתְקָן מַתְנָה. מ"ו:
תַּבְּרִיטוּ מַה לִּי שְׂמַעְנוּ כֹּחַ שְׁמָה עֲלֵךְ
כְּהִינֵם דְּגוּלִּים וְשֹׂא דְנֻקָּת לִמֵּי חֲפָלָה
בָּא וְאַמַּר פְּסָקִי רָחָב מוֹנוּתֵין אֲנָחֵן.
וְיֵט עֲסַקְתָּא דְּמִילָתָא מַתְפִּיס לָהּ
וְאֹכְלָה דְּלֵי לֹאז הִכִּי לֹא תַמְלֹא מִי
עַבְדֵּי. מ"ז: וְאֵלֶּם בָּא וְאַמַּר רָחָב צִנְיָ
הִיא דְּרוּסָקָה עֲלֵמָה אֵף ע"ג דְּלֹא סַפְקָה
צִנְיָ לֵהּ הַסָּה שְׁפָקְסָה לֵהּ צִדָּה:
צִנְיָ וְנוֹתָמִי מִלָּן מִיחִיבֵין בְּמוֹנוּתֵיהֶם
דְּלֵא אֲרֵיִי מַתְנִין בְּחִסְרָה אֲשֵׁר ע"י

שמה התפיסה צררי אין צ"ל
שמה התפיסה צררי והינה להם מעות
ע"י שליש אבל בניו קמויין על שולחנו
י שליש ובניו יהיו קמויין על שולחנו:
עמד

יז א מ״י מ״י״ן מהל
 ארשות הל׳ עז סג
 לארץ פא ט״ש״ע אר״ע
 ס׳ ע״ע ה׳
 יח ב מ״י שס ט״ש״ע
 שס ספ״י׳׳׳
 יט ג מ״י מ״י״ן שס ה׳
 יע ט״ש״ע שס ס׳ אה
 ספ״י׳׳׳
 כ ד מ״י מ״י״ן שס ה׳ טו
 ט״ש״ע שס סמ״ן ע
 ספ״י׳׳׳
 כא ה מ״י שס אלכס אה
 ט״ש״ע שס ספ״י׳׳׳
 כב ו מ״י שס ט״ש״ע
 שס ספ״י׳׳׳ וספ״י׳׳׳
 יא׳

תוספות די"ד

פוסקין מיונות לא"י
ושמאל אמר אין פוסקין
פי' מי שדולק למדנות אין
ואשתר חובת מיונות ב'
פליגי פוסקין ב' שמה ב'
שלא פוסקין ב' שמה ב'
ממר פוסקין ומשועבר לה
ושמאל אמר אין פוסקין
מ' ש' רב וביד אמר
דרי' אהפשה רב פסא אמר
יחיינן שמא אמר לה צאי
משעה דלי' למיונותי'
פי' הילך קביל עליה
ששמונה ב' שמה פוסקין
ולכא למחז לצרר שהרי
זופה לצבות כחוכה
אז חשב על עכב
בירד משלם ליה ולצאי
משעה דלי' למיונותי'
נמי ליכא למחז שכבר
ממאית משועברת ל'
וא"ה הרי א"ה משועברת
לי' ליתומין אף הם אמר
לה כן תשכח אף היא
אני לכו לומר לה א"ה
תחרה עליה ודרי עשוי
למחז. אמר משלם
יפודה לי אבא בשלשה
דריש' אהפשה שאל
פוסקין לפי שאן אדם
מניח את בתו יורד' חנן
מי שדולק למדנות אין
וכו ע"כ לא פליגי אלא
לענין שבעה אבל ורוב
רובין הרי תרגם: שמאל
ששמונה ב' שמה: ומכא
שמענין שמה: אהפשה
יכולין להפשה האלמנה
לכאן ולכאן ורוב ינונית
דילמא אהפשה חלה
צריה דלא מסקי' לקמן
לכאן כחנן פי' פוסקין
כרב דאמר פוסקין מיונות
לא"י א"י א"י מ' חמים
דכע' אלא למימר דהא
הוא דפליגי עליה דרמא
ואמר חשב דמאן ליכא
א"י דאחא א"י ינוני
כתובה: וחשב דילמא
מיתא אחא ברישא חלה
חשב השתא דלמא צרי
אהפשה אבל כאלמנה
ינונית: כי לא פליגי
דחשב סוף כל השנה
בתיה: לא צרי' ב' דנים
גדולים אומרים השבע חנן
אמר לא השבע א"ה ואב
השבע ואמר פסקתי' לה
מיונות ואפ' פי' ב' שבעה
ומחזר לה חנן ששמונה
ה' ב' חנן ששמונה ב'
שם דא א"ה אב קאמר
א"ה לא צרי' שבעה.

(ה) ל"ל הידי שקלא מצינו ומשי דהכא ומי כששמו צי שמת פ"י דמת"י יכו'.

עין משפט
נר מצוה

[illegible]

הַסִּפּוּת י"ד (הַפְּסֵק)
 וְכוּתָּה עֲשֵׂה אֶת־הַמִּצְוָה שֶׁמִּן־לִפְנֵי
 הָאֱלֹהִים וְכִזְבוּ מִן־לִפְנֵי אֲרָכָן
 מִצְוַתָּה עַל שִׁמְעֹן עַל שֶׁהָרָה
 אֵל שֶׁמֶר לוֹ יוֹאֵמְרוּ לוֹ
 כִּי לֹא שֶׁמֶרְכָּה לָךְ גּוֹלָה
 מִמֶּנִּי וְשִׁי לִי עֵדִים שְׂוִיָּה
 לָךְ וְאֲרָכָן מִשְׁטֵר הָרָה
 חֲמוּם עַל הַשֹּׁטֵר שֶׁלֹּא
 מְכִירָה שְׂוִיָּה לְשִׁמְעוֹן (לֵב
 אֱלֹהִים הָרָה שְׁלֹךְ אֵת
 חֲמוּם עַל הַשֹּׁטֵר עֲשֵׂה
 אֵלָּה וְלֹא יִהְיֶה חֲמוּם
 אֵלָּה כִּיֹּן הַחֲמָתָה
 בִּלְבָד הָרָה שְׂוִיָּה שֶׁלֹּא
 אֵלָּה שֶׁל לֹא הָיָה שֶׁמֶרְכָּה
 לִי הִיא אֲמֹר אֲרָכָן
 יִכּוֹל לְהַרְגֵּנִי עֲשִׂיזֵי אֲרָכָן
 הַלְמִצְוָה עַל שִׁמְעוֹן עֲרֵבְתָּ
 בַּעַת הַמְּכִירָה וְחֲמוּמִי
 עָלֶיךָ עַד לִפְנֵי שְׁלֹוֹ הָרָה
 בְּלֹא אֱלֵמָּה וְקֵשֶׁל לִי
 הַלְמִצְוָה מִדִּירוֹ הָרָה שִׁמְעוֹן
 שֶׁלֹּא נִחַל לִי כִּזְבוּר וְלֹא
 חֲמוּמִי כִּדְּ שִׁתְּצֵם מִדִּי וְלֹא
 וְהָיָה בִּי שִׁמְעוֹן אֲרָכָן
 וְאֲנִי־הָרָה מִדִּי בְּעֵרִים
 הַמְּכִירִים שְׂוִיָּה שֶׁלֹּא
 אֵלָּה בְּאֲוִרִי הַחֲמָתָה אֲנִי
 אֶת וְכוּתָּה דְרֹאֲלִי וְחֲמוּם
 שֶׁנִּהְיָ שָׂאֵל לוֹ עֵסֶק
 בָּהּ וְעֲשִׂיזֵי הָרָה בִּי
 מִצְוַתָּה דְרִבֵּי בְּטָלִים:
 עֲשֵׂה אִסּוּר הַלְמִצְוָה פִּי
 עֲשֵׂה אֲרָכָן וְלֹא עֲשֵׂה
 עַל לוֹ הַשְׁהָר מִן־לִפְנֵי אֲרָכָן
 וְכִזְבוּ מִן־לִפְנֵי אֲרָכָן
 כִּכּוֹן שֶׁהָרָה שֶׁמֶשְׁכּוֹן הַמְּחֻזֵּק
 בְּשֶׁהָרָה יוֹדֵעַ הָרָה וְחֲמוּמִי
 שֶׁמֶרְכָּה לְיִצְחָק וְכִזְבוּ אֲרָכָן
 לְכַתּוּב הַפְּסִקִּים הַיְּהוּדִה
 כִּתּוּב לִפְנֵי הַמְּצָרִים
 וְהַמְּצָרִים הַרְבִּיעִי שְׂוִיָּה
 מִכּוֹן לְשֶׁהָרָה כִּתּוּב לִפְנֵי אֲרָכָן
 שֶׁמֶרְכָּה שְׂוִיָּה לִפְנֵי וְחֲמוּם
 הָרָה אֲרָכָן בְּשֶׁטֶר מִכֵּל
 עֲשֵׂה שִׁמְעוֹן הַלְמִצְוָה לִפְנֵי
 שֶׁנִּהְיָ מִדִּי בִּיהּ אֲרָכָן
 שֶׁזָּכָר אֶת וְכוּתָּה שְׂוִיָּה
 לוֹ שִׁמְעוֹן אֵלֹהִי שֶׁלֹּא חֲמוּמִי
 לוֹ דִּשְׁהָר אֵת־חֲמוּמִי
 בְּשֶׁטֶר מִכֵּל שִׁמְעוֹן
 הַלְמִצְוָה לִפְנֵי שֶׁנִּהְיָ שֶׁמֶרְכָּה
 וְכִזְבוּ שֶׁנִּהְיָ שֶׁהָרָה עָבַד
 שֶׁדֵּר שֶׁלֹּא עֲשֵׂה
 לוֹמֵר כִּי אֵינִי שְׁלֹךְ כִּי־אֵין
 כִּי כִּיֹן שִׁתְּצֵם מִי
 הָרָה שְׂוִיָּה שֶׁלֹּא וְאֲנִי
 לִמֵּר כִּאֵן שֶׁהִשְׁנִי נִחַל לִי
 וְכִיֹן אֲרָכָן הָכָא רִמֵּי
 אֲנִי אֲנִי אֲרָכָן אֲרָכָן
 אֵל הַלְכָה כְּמֹתוֹ דִּיחִיד
 וְכִיֹן הַלְכָה כְּרִבִּים: אֲנִי
 אֲבִי אֵל שֶׁנִּהְיָ אֵל עַד
 אֲבָל רִין לֹא אֲבִי אֵל
 וְכִיֹן רִנִּי לִי אֲבִי אֵין
 הָרָה חֲמוּמִי עַל הַשֹּׁטֵר
 אֵלָּה אֵל הַשִּׁמְעוֹן וְרִדְרִינִי
 חֲמוּמִי עַל שִׁמְעוֹן אֲרָכָן
 אֲרָכָן בְּשֶׁטֶר אֲרָכָן פִּי
 אֲבָל בְּשֶׁטֶר לֹא שֶׁמֶרְכָּה

תשוב עד שתבין ראשה. פ' רשעים הא דלמך רב גידל צריכ
הנשאל (לעיל דף קכ): עמדו וקדשו קטו הי מיילי דקדשו
ממך מתוך התנאי או לאחר זמן והיכירו התנאים בשעת הקדושין אבל
המתן עמה וקדש לאחר זמן ולא הזכירו התנאים לאו דברים דקדושין
בצמירה הם וכפי האי גוונא (ה) הכא
משב עד שמתבין ראשה ולא מתי משב
ליה דביא והלשון משמע כן ועמדו
וקדשו משמע מתוך התנאי וקשה לי
מירושלמי האל דמתן הפוסק מעות
למתן ומת מתנו אמר חכמים יכול
הוא שיאמר לאחר הייתי רוצה ליתן
ולך אי אפשי ליתן ופרך ולאו דברים
הנקיים בצמירה הן ושמי שפסק
על מנת לנתן ומאי קשה אפי' פסק
על מנת שלא לנתן כגון אפי' יכול
שיאמר לי עך אי אפשי ליתן דמיידי
בשלא עמדו וקדשו וקדשו התנאי
ומיחו לא קשה כולי האי דאי כשלא
עמדו מתוך התנאי היכי קאמר
לאחר הייתי רוצה ליתן מ"מ אין
נראה לרבי פירושו דמתבין אין צו
ראיה דהא דקאמר משב עד שמתבין
ראשה כשאין לו לאכ כלוס ליתן או
הבעל אינו רוצה לערוס ולהביא
לדין אבל אם היה רוצה להביא
לדין הוה ליה ליתן ומיחו הא לו כלוס
משמע הכי לרבי לפרש כשאין לו כלוס
ליתן מדבעי למימר כופין לאכ (ו) וי"ש
צירושלמי מוקי דרב גידל בנשואין
ראשונים ומתניתין דהכא בנשואין
שניים ואפי' חפשי צירושלמי ומגאחי
בריש אע"פ דהך דרב גידל דוקא
בנשואין הראשונים ודוקא בעל הפוסק
ע"י נמו ולא אשה ע"י נמה ולא אח
על ידי אחותו: **ואפילו** בבדייתא
אמר ר"ה אין כ"ה פקוק קאמריין.
חמה היכי מתי למיפקס הלכתא
כמרווייהו כבדייתא וכתנאי והלא
דברים סותרין או אתו עד דבדייתא
קתני חילו אינו פסקתו כו' ובדייתא
קתני כסבורה אינו י"ל הכי פ' ואפי'
בדייתא כלומר למתי דסבירא ליה
למנא דבדייתא דבפסקה היא צממה
פליגי קא אמרת דלכתא כוונתה
ואילו לא מקום קאמריין למר כדאית
ליה ולמר כדאית ליה: **שני** דברים
שאמר חנן הלכה כמותו וכיצא בו.
פ' בקוטרס כיצא בו דמתן רבן
יוסנן פ' זכאי כיצא בו דלדמון ר"ג
וקשה לרבי חדא לישנא לא משמע
הכי ועוד מיה לו להזכיר לדברי חנן
כיצא בו והא לא מיירי חנן אלא
באותן שני דברים דוקא ויהוה ליה
לממר הלכה כחנן ותו לא הלכך
נראה לרבי כפר"ח (ה) כיצא בו דדינים
אחרים הדומין אליו והלכה כמותו
דלמך רב גידל רב

בכמה דברים אמורים. אנרייטא קאי: איפכא מיצעי ליה. אס נחם נלוקח את האב איפכא מתחברא עמי לפי שהגדולה נתנה מנחם: **בברייתא.** כשפסקה היא לענמה: הכי גרסינן א"ר יורא **אמר רבא דר ירמיה** שני דברים שאמר חנן הלכה כיואל בו שבעה דברים שאמר אדמון אין הלכה כיואל **בו מאי קאמר רב:** כיואל בו דחנן רבין יוחנן בן זכאי כיואל בו דאדמון רבין גמליאל: **אין הלכה כיואל בו.** שאלה ראה את דבריו אלא בשלשה עשרה לו לראות את דבריו בשלוש: **מרתני^א** העורר על הצדקה כ"ו. אלאבן מערער על שדה שביר שמעון יואמר לוי שמכרה כך גולה ממני: **הואוהא חסוס.** על שטר המכירה שכתב וכו' לשמעון כשמכרה לו: **הואוהא אדמון. אומר.** יכול הוא שיאמר ממה שלא ערערתי בשעה שלקחתי ממנו וחתמתי בתוך השטר עד לפי שלי אדם חזק וקשה להוציאה מידו ויטע לי שמה צריך שאניצא ממך עדיין: **איבד אס וכו'.** דהואיל והתם הורה שאין לו עסק בה: **שפאס.** ההמוחק בה סימן לאחר שלא מכר לאחר היה מוכר שדה מזל זו ומכר לו ארבעת מזרי השדה וכתב לו כמכירתו מזל פלוני מזל פלוני ועשה שדה זו סימן מזל ללוקח ונשמו של המוכר וזה חתם על אותו שטר ולא **איבד אס וכו'.** אפילו אלאדמון דאין לומר כן השני נוח לי: **אבנ גב' אבנ דין.** שפאס שטר המכירה צבית דין לקיימו כשפסטי קיום שטרות שהעדים צבין ומעידים על כתב ידם והדיינים כותבין שטרות דען נפקא לקדמנא ואסידיו סהדי: **אחתימות ידיהו ואסידיו קיימותיה:** **איבד אס וכו'.** שאל ידע מה כתוב בו שיערער עליו: **דמי רבי חייא** העדים חותמין על **השטר אלא א"ר קראוסו.** שהרי על דברי השטר הם צאים להעיד: **אבנ**

וע"פ שאר"ג רואה אני את דברי אדמו"ן אין הלכה כמותו בדכתבין לעיל:
הוא חתום עליה עד אדמו"ן אומר השני נוח לו והראשון קשה ממנו וחכ"א איבד את

(א) תד"ה תשנ כו' הלא
גוונא קאמר הכא:
(ב) ד"ה שני כו' וכירוצא
כו וכו' הלכה כמותו:

העורר על השדה
והחרום עליה כעד.
ראובן העורר על שדה
שחבר שמעון ללוי ואומר
ראובן כי שמעון גזל ממנו
והוא ראובן המעורר חתום
עליה בעד בואו שטר
מכירה שכתב לו שמעון
ללוי חתום ראובן ועד אחר
עמו (וישנים ב"ב ל"א).
השני. לוי. בוחל לכך.
חממתי (שם).

התא וישבע עד שחלבה
ראשה אדמון ואלו כוהן
רשע (שחמרים) אילו אני
פסקתי לעצמי אלה וישבת
עד שילבה ראשי (ונכשין)
שאבא פסק עלי מה אני
יכולה לעשות או כנס
אני פטור ר"ג אלו רואה אני
את דברי אדמון וכו' וכו'
אלא כי 'את' תנא וכו' וכו'
א"ר יוסי בר' יהודה לא
תקלו; וכו' וכו' וכו' וכו'
הפוסק פתח לחתנו ושטט
לו את הנבל שהוא יכולה
לזנוא פסק עלי מה
אני יכולה לעשות? כל
נחלק על (מה) שפסק
לעצמה שחמ"א שחשב
אדמון עד שחלבה ראשה
אדמון (יכולה היא שחמרים)
כסבריה אני שאבא נחן ל'
עבשי שאן אבא נחן ל'
אני כי יכולה לעשות או
כנס או פטור א"ר ר' רואה
אני את דברי אדמון ר"ג
צחק בן אבדור פשימה
הדוחה כל מקום שאמר
ר"ג רואה אני את דברי
אדמון הליכה כמחול א"ר
רבא רבא נחמן אדמון
כמחול א"ר מ' קאמר
במשנתו כל מקום קאמר
המכאן פסקה דהיכא
דהיא חסקה עד עצמה
ולית לא את המרה היא
ולא בעיא לאינטיסה התא
וישבע עד שחלבה ראשה
אבא לעשות דחקין ר"ג
למרות וכו' וכו' וכו' וכו'
למרות וכו' וכו' וכו' וכו'
למרות וכו' וכו' וכו' וכו'
אבא בר' יומישי פסי דברים
שחמרים חן הליכה כיוצא בו
א' דברים שחמרים אדמון
מן שחלבה כמחול וכו'
מן שאן הליכה כמחול
כל מקום שאמר ר"ג
רואה אני את דברי אדמון
הליכה כמחול וכו' וכו' וכו'
אמר אני הליכה כמחול
לכר מנסכים מועשין
מח' העורעל עד השדה

אז נראה דל"ל יהלה טוען איז דינה שלך וכו'.

עין משפט
נר מצוה

ג מ"י שס הל' ב טוש"ע
מ' סימן קמו סעי' ג'
ד טוש"ע שם בהג"ה:
ה מ"י פ"י מהלכות
נחלות הלכה ו' סמג
לו טור ש"ע ח"מ סימן
הל' חנוכה ב'

כ ל תי' פי"א מהל'
זמיה הל' כז סמג עשין
טוש"ע ח"מ סי' רנג סעי'
ובדבר אלפס ב"ב פ"ט ד'
רכב [:] :

בן היה אחד מג' הדיינים
שם לא אכד את זכותו
ן הדיינים צריכים לראות
שכתוב בשטר שלא על

יצא ותמצע ממכור לו
 אדעשא סמך לאחור
 ב אוקיס אפטרסורא
 לקמיה דאיי איל
 אה סמך לאחור אבד את
 ג. אילי אלוה אבורון
 מי הוה טעין ואמר חלם
 שעתיו לו איל שפיר
 ארת איל יוחנן א טעין
 ר תלם א' עשיתי נאמן.
 ש שהדוית על חלם
 משה על פני כל השרה
 רבין שרד זו שאני עורר
 אותה השרה שמכר ועל
 והחלם כח מצר פולני
 ל לשרה שרד ותחמתי

כ"כ הרא"ש במשנה ברית כלל

מסורת הש"ס

הגהות הב"ח
(א) ד"ה עשה כו' שעשה
סימן כ"ל ומצא העורר
נמחק: (ב) ד"ה ורבנן כו'
למריה דזכות:

מי שהלך למדינת הים
ואבדה דרך שדהו. שכימה
שדהו מוקפת משדות אחרים
ויהיה לו דרך על אחת מן
הרוחות ואבדה, ששכחו על
אחת מן הרוחות היתה
יבמות 17 ילד במצרה.

יִמְנוּ בְּנֵיהֶם לֶךְ קִנְיָה
וּלְקַחְתָּ מִמֶּנּוּ לֶה (שם) שִׁפְיָה
קִמְרָה אֲדָמֹן. דְּקִלְקֵלָה
דַּעֲמָה שְׁקִיפֹה לֹאֵס אֶחָד מֵהֶם
רוֹמֵחִי, דְּלֹאֵר אִיזִימָה גְּבִיָּה
הִוא (שם). כְּגוֹן שְׁהִקְפֹּה
אֲרִכְעָה בְּנֵי אָדָם. דְּלֹא וְהָ
מְדִי לִיָּה (שם). בְּאֲרִכְעָה
דְּאֲחָר (שם) אֲרִכְעָה.
שְׁאֲרִכְעָה אֲנָשִׁים מְכֹרֵי לֹאֵלֹ
(שם). אִי שְׁכִינָה שְׁחִתָּה.
וְלֹא אֲעֹלֶה עֲלֶיךָ דְּנִמְשִׁי יִקְרִים
(שם).

וַיִּשְׁשׁ דָּחָתָם כְּהֹרֵא מִיָּמָה
וְאֵהָרָה שִׁשָּׁה אֲחֻזֵּי אֱלֹהֵי דָוִד
לֵךְ וְאֹפֶסֶת שֶׁלֹּא הִוָּדֵד לֵךְ
כִּי יִשְׁמַר לֵךְ מִטַּעַם שִׁימָרָא
לֵךְ מִכֹּסֶּת לֵךְ כִּי־שׁ
לֵךְ עֵדִים וְאִם אִתָּה טַעַם
לֵךְ אִסְטֵרוֹפֹרֹסָה וְאִם
לֵךְ עֵדֵי אֵל וְאִם עֵשֶׂי אֵל
לֵךְ הַעֲבֹר הַיְּהוּדִים וְהָאֵל
קִדְּלֵי לֵךְ מִלִּחַת הַיְּהוּדִים
לִמְעֵטֵן אֲבִידִים שֶׁל יוֹמִים
כִּי־נִתְּנָם כְּבוֹדֵם שֶׁלֹּא
לֵךְ מִנְעֵי מִכְנֵי יוֹמִים
לֵךְ בִּשְׁבֻעָה וְאֹפֶסֶת שֶׁלֹּא
לֵךְ מִלִּחַת שֶׁל חֲתָנֵי חֲתָנִים
לֵךְ טַעַם יָמֵי טַעַם בִּיד
קְבוּרָה וְלֵךְ מִפְּתִיל לֵךְ
קְבוּרָה וְלֵךְ מִפְּתִיל שִׁבְחֵי
אֲשֶׁר לֵךְ קִרְיַת שֶׁלֹּא
אִם מִשּׁוֹם לִמְעֵט שִׁקְדָּה
אִם שֶׁמָּה יִשְׁמַר מֵעַל לִפְתָּר
לֵךְ אִם אֲשֶׁשִׁי שֶׁסָּפָר
שִׁיבֵיהֶם טַעַם כְּבוֹדֵם אֵל
לִחַת־וְלִקְחָתָם ^(א) הָהָא
לִחַת־וְלִקְחָתָם אֲכִיחָא אִם נָמִי
כִּתְלָם אִם עֲשִׂיתִי אִם דָּלִי
מִכְתָּבֵי אֲחֵלְתִּי אִם טַעַם יָמִי
כִּתְלָם אִם יִשְׁמַר מִכְּתָבֵי
לֵךְ טַעַם וְאִם אֲחֵלְתִּי אִם טַעַם
לֵךְ טַעַם מִשְׁמֵי אֵל שֶׁלֹּא
אוֹתֵהֶם ^(ב) מִכְּתָבֵי אִם שֶׁלֹּא
לִפְתָּר יִשְׁמַר יִשְׁמַר לֵךְ
זִמְרָה אֲחֵלְתִּי אִם לֵךְ לֵךְ

שצלה לראובן זה העורר עלי
ושמנר לו סימני הנצרים כתב על
שדה זו מלך פלוני שלי ולא מיחה
לראובן: **אי לאו דעדיי הכי**. אם לא
שמתי: **למימסר מודעא**. לומר
לעדים בסתר הוו יודעין שעל שדה
זוה שאלו שני לוקח אני מערער
ומה שמתי למי שכתב צמורה
בשמי ששם אני מוחה על ימכור
לי זאת: **הכרך חברא איה ליה**.
וידועוהו ושוב לא ימכור לי: **הלס**
אחד. מענית המחרשה על פני
כל השדה שמר הבין לי צין שדה
זו שאני עורר ודני אותה שמכר ועל
אותו הלס כתב מלך פלוני שלי
ומתתי על הסער ולא מחימי: **הב**
ליה מיהת פלס אחד. לאחר שהביא
אפטרופוס של יתומים ראה שהיה
של אביהם וגולה הימנו ולא היה
למחזיק זכות בה אלא לפי שעשה
אביהן סימן בשמו של מחזיק ח"ל
אצוי לאפטרופוס וזל הב ליה
למחזיק מיהת פלס אחד: **הג**.
היה

על אותו תלס: **ריכבא דקלא**.
 שורת דקלים מורכבין זה על גב
 זה: **חורבין ולקחסין הימנו**. לאחר
 שעשינו סימן בשמו: **אמן**. הדפה
 שאמר הוא הפה שהסיר דמאחא
 שיש עדים שהימא שלו ויגולה הימנו
 אין לזה זכות באותו תלס אלא על
 פיו של זה שעשה סימן לאחר והרי
 חזר ואמר לקחסין: **מתני'** **ואבדה**
דרך שדהו. שהסחיקו בה בעלי
 השדה שנמארו: **ליך לו בקריה**.
 על כרחם יטול לו דרך לבדה אבל
 דרך קריה יבדור לו שלא ירבה
 ליטול: **גמ'** **שפיר קאמר אדמון**.
 דקס"ד כשארבעת השדות שסביבותיו
 של אדם הוא: הן דממה נפקא אורחיה
 גביה הוא: **וארבעה גבי ארבי**.
 דכל חד וחד מדמי ליה דרך לאו
 גבאי הוא: **וארבעה דאסו מכא**
 חד. שלקחיה מאיס אחד אחר שהלך
 זה: **אי שקסא שקסא**. ואחיל גבך
 כשחקיה הדקך ממני: **הוא**
דאמר. בשעת ימיתו: **היינו מתני'**.
 דאולא גבי כל חד וחד ומאי מדמי לה
 כרבנן: **כל חד וחד מזי מדמי ליה**.
 של מורה אומר לו גבסון דרך שלך ואין
 לך אלא כלום וכן כל אחד ואחד:
הא דקלא אבדיהו. שעה שהרי כל
 הנכסים היו יחד שעת אלוהא ועל
 כולם הטיל הדקל ולא פירש איזהו:

[illegible]

לפטרופים אין יכולים ב"ד לטעון מתחילה דשמו יודע האפטרופים צברי והוצא ג"כ בשו"ע בס' ק"ח

לא היה המוחזק קונה שדה ממנו
לא יצא הייתי צריך למעות ולא גרמ'
מחזיק חלה זכין ובידו שלמי משמע
גרש"י שבידו צפי' ר"ח ולא סוף
דבר שעשה (א) העורר סימן לאחר
חלה אפילו עשה (א) לאחר לאחר
העורר תחום קדש אינד וכותו:
אמר היה שער קמרת דאמר
ר' יוחנן ב"ר אבאי לא
היה זכור בדברי ר' יוחנן עד שהזכירו
האפוסטרופים חילו היה זכור היה
הוא עצמו טוען בשביל היחומים
דקמימא לן טועני לירושין:

דאמיר ר' יוחנן זאם
עשיתי לך נאמן זיל ה
היה עלה ריכבא דרר
אבוהו ריחמי קיים

היה דברי האל גוונא לא אמרי מינו
דפירשטו לעיל בפרק הכוזב וקפ. פה.
שם) גבי היה אחתא דלפקידו גבה
מלוגא דשטרי כמו שפירשטו שם ולפי
כמה שפירשטו בתי ממש שהיה נסו (לעיל
בב. וספ. ד"ה דילא) דלא טעינין ליחמי
מוזייף הוא אמר רבי דמניין לפרש
הכא דמייירי כגון שאין כתב ידי העדים
יוצא ממקום אחד ולכן נאמן לומר
חזקתי ולקחתי ממנו מנין דלי שורי
הוא אמר מוזייף הוא ולא נחתם ולא
עשיתי סימן מהימן הוא לומר עשיתי
סימן וחזקתי ולקחתי ממנו והא דלא
קאמר אי הוה אצוהו היה טעין
מוזייף הוא דלא טעינין ליחמי מוזייף
הוא מיהו חזקתי ולקחתי ממנו
טעינין להו כיון דקסבר דאצוהו
היה מהימן בזה טענה מינו דלי ציי
אמר מוזייף הוא דפירשטו בתי ממש
שם: ורבהן סברי אי צייתא
ציייתא ואי לא מהדרינא שמיא
בפרייהו. אבל הא מני מצי
בחד דלתי מכה חד מוצניגא ליה
לארבעה דלא מצינא לאשטעויי דילא
דמייירי שלא יכול להפקיע שטת על
ידי מכתרו הואיל וקודם שגז' לידו
לא היה רצון לומר כן אבל בחד
דלתי מכה ד' יכול לומר מהדרנא
בשטרע למרייהו (ג) וזכות הצא על ידו
הוא יכול להפקיעו ולהעמידו בזכותו
שהיה לו קודם שצדו לו אלו השדות
לדורו והא דקאמר בפ"ק (ד"ק ת.ת.)
מכר לאחד או ג' בני אדם כלחד
פירוש עידות וציונות וחזירות כולן

א"פ. לאחר שהביא אפוטרוסוס על יחומים ראוי שיהיה שדר של אבירים ונגולה ממנו אלא שעשה סימן לאחר א"ל אבוי לאפטרופוס ויל בה ליה למחויז מיהת תלם א. היה חלו הלא אבהות קיים דהר טעין אהר חותני ולקחתי וקחתי אהר קטנת דאר. ממנו וסוף אמר אבוי אר. מאן דקריא אפוטרוסוס וקוקי ב. האו ידע לפרויז בכותבי דוחמי. שהחריז ואינו צלל אמר דהם שאסר הוא דהם שהחריז אלא כדע"י אהריתיהר ויהיה יאני חלו וקחתי עמל למר אהר דהם שאסר חלו ב. עדים שהחריז שור א. אבוי

ד'י' לחלק בזה וי"ה נש"ע נס"ר ר"ע סעף י"ז אכן הלא"ש בפסקיו כאן והר"ן כתב ח' אחר דמקום ד' כאן נד"ה אחר ליה.

מסורת הש"ס

[illegible]

רשבת בירושלים:
אני בודק כדשמואל
סת תחלת חולי מעים
כל ימי עני רעים
זכבים כדשמואל דאמן
ולת חולי מעים ¹³בן
ת כשפל גנים גגו
שר גנים לגגו ומעפר
¹⁴הכל מעלין לארץ
מוציאין הכל מעלין
מוציאין אחד האנשים
ה באי וגרשה בארץ
ת ארץ ישראל נשא
ממנו ויהי נשא

אם פוגדיונין: מה שירצה לזה מנצח.
ואפילו איסרין: ואימא נכבא.
חמיכות כסף היה לך לא פירש: ואימא
פריטי. ותמחר שיתן לו נחשח או
כסף שיה מלאה פרוטות: וכי מי
אמר לו לדוד כן. אלא מפני שהיה
צריך לזכור וללמד מאדן ישראל
אל מלך מואב ואל ארבע: דרשי
ר' יודא למיסק. ורז יהודה מוחה
בדוד להכי הוה משחמט מנייה:
בכלי

לאתווי ממה היפה למה הרעה ואין הכל מציאין:
דתנא רישא אין מציאין תנא סיפא נמי אין מציאין:
ופין אותה לעלות ואם לאו תצא בלא כתובה ה־היא
לית ואם לאו יציא ויתן כתובה היא אומרת לצאת
לאו תצא בלא כתובה הוא אומר לצאת והיא אומרת
ואין ויתן כתובה: נשא אשה כו': אלא גופא קשיא
תו לה ממעות ארץ ישראל אלמא בתר שיעקבדא
ארץ ישראל נתון לה ממעות ארץ ישראל אלמא
כאן קסבר כתובה דרבנן: רבן שמעון בן גמליאל
תא תנו רבנן ^סהמציא שטר חוב על חבירו כתוב בו
ממעות ארץ ישראל כתוב בו סתם הוציאו בבבל
ות ארץ ישראל ^ככתוב בו כסף סתם מה ^ישירצה
יא ארישא לאפוקי מדרשב"ג דאמר כתובה דאורייתא:
מא נסבא א"ר אלעזר דכתיב ביה מטבע ואימא
ד ^סלעולם ידור אדם בא"י אפי' בעיר שרוכה עובדי
שכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה וכל
יתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלהים ^סוכל
הז"ל כאילו עובד עבודת כוכבים וכן כדוד הוא אומר
אלהים אחרים וכי מי אמר לו לדוד לך עבד אלהים
ת כוכבים ^יר' זירא הוה קמשתמיט מיניה דרב יהודה
העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה שנאמר
ברכה

ועסקו וסחרוהו בה ונשא אשה ממדינה אחרת ויש ביניהם מהלך ב' ימים ומחנה שעשיר הדין
בבוא עמי למדינתו שעסקו וסחרוהו בה ואע"פ שהמדינה שלי קטנה מווי"ה יש בה ומרחץ
ועד שמה ויש בין הדין והשליש סהלא והוא דבר שחלוקה אחרת בין אבא ממי וזיל כן צוה
היהוה וזהו: הדין והשליש מהרהל להלך ולמגלה ליהודא אין מצינא אבא מהרהל סוף הדין
המצינא וכשמוצינא אין מצינא אלא מעור לעיר ומכרך לכרך ואם אמר אמי יצאה אין לה
לעיר אין מצינא ואם אינה יצאה יש לה כחורה. כל מקום שהיה שעשירי הדין ונחל כן צוה
מרחץ ושוקים ושכונות בה כל מילי אם אינה יצאה אין לה כחבורה ואם יש בה צורו לעיר אביה
לכית אביה בכל שנה שפצאנו כ"פ המדיר בדרך דרומה שאמרי חכמים מדירום ק"א: **מלת**
המצינא להלך מעלין לחאלישוי והוא הכל ממוציא א' אנשים א' עבדים. וזה לאחיימי
ואין לה מצינא לאחריהם ענין כענין שבוטח ממילא ר"ל ודפינן רבנן תחובת ליה גיטא דר
הכל מעלין מירושלים אפילו מנה היפה לנה הער וא"ל מצינא לאחיימי מאי דאפילו מנה
העליות ואומרת של לעלות כפיף אומרת של לעלות וא"ל ויצא (ורתן) כחורה. דא אומרת
כופין דאורי לעלות ואם לא יצאה אין לה כחורה. דא אומרת לצאת (באורא) של לצאת כן

ועסקו וסחרוהו בה ונשא אשה ממדינה אחרת ויש ביניהם מהלך ב' ימים ומחנה שעשיר הדין
בבוא עמי למדינתו שעסקו וסחרוהו בה ואעפ"י שהמדינה שלי קטנה מווי"ה יש בה ומרחץ
ועד שמה ויש בין הדין והשליש סהלא והוא דבר שאי אפשר לו לאדם אבא מווי"ה וילך צדו ויחזק
ויהיה דברו: הדין והשליש מהרהל להלך ולמנוח לאותה א"י מצינאין אבא יהודה סוף הדין
המצינאין וכשמוצינאין אין מצינאין אלא מעיר לעיר ומכרך לכרך ואם אמר אבא איני יוצא א"י לא
לעיר א"י מצינאין ואם איני יוצא א"י לא תהנהל. כל מקום שהיה שעשירי הדין ונחלל כן
מרחץ ושוקים ושכונות כל כל מילי אם אינה יוצא א"י לא תהנהל ואם יש בך צור לר"י אבא
לכית אבובי בכל שנה שפצאנו כפ' המדיר בדרך דרובה שאמרי חכמים מדירום ק"א: **מת**
המצינאין להלך מעלין לחאלישיו והוא הכל מצינאין א' אנושין א' עבדים. ומה לאמרי
ואין הכל מצינאין לחאלישיו דבר כענין שבוטח ממנו לארץ ו' דבינן רבנו תחבול ויהי נשאל
הכל מעלין מירושלים אפילו מנה היפה לנה הער וא"ל הכל מצינאין לחאלישיו מאי דאפילו מנה
העליות ואומרת שלא לעלות כפיס ואומרת לעלות וא"ל ויצא (ורתן) (במלך). תחבולה. דא אומרת
כופין אותי לעלות ואם לא לעלות א"י תהנהל. דא אומר לצאת א"י וצא א"י לא צלח את

[illegible]

ועסקו וסחרו בה ונשא אשה ממדינה אחרת ויש ביניהם מהלך ב' ימים ומחנה שעשיר הדין
בבוא עמי למדינתו שעסקו וסחרו בה ואע"פ שהמדינה שלי קטנה מווי"ה יש בה ומרחץ
ועד שמה ויש בין הדין והשליש שלה ודבר ששאלה אחרת כי אם אבא מווי"ה לך צוה לך
והיה דבריך הדין והשליש מהרה לה ולמנוח לאותה אם מצויאין אצלה יהיה לך סוף הדין
ומצויאין כשמוצאיאין אין מצויאין אלא מעור לעיר ומכרך לכרך ואם אמרה איני יוצאת אין לה
לעיר אין מצויאין ואם אינה יוצאת יש לה כחורה. כל מקום שהיה שעשירי הדין ונחל כן
מרחץ ושוקים ושכונות כל כל מלי א"ם אינה יוצאת אין לה כחבורה ואם יש בה צור ליה אביה
לכית אביה בכל שנה שפצאנו כ"פ המזיר בדרך דרובה שאמרי חכמים דרסו ח"א : **מת**
המוצאין להם מעלין לחאורשיו ואלו הכל כמציאין א אנושין א אנושין א עבדים. וכל
ואין לה מציאין לחאורשיו ענין כענין שבוט מלאין א רבין רבנן תחוב ליה נשאת
לה מעלין מירושלים אפילו מנה היפה לנה העי וא"ל מציאין לחאורי מאי אדפילו מנה
העליות ואומרת של לעלות כפיף אומרת של לעלות וא"ל יוציא אומרת של לעלות
כופין אותי לעלות ואם לא יוציא אותי כחבורה. וזה אומר לצאתה אצלה בלא שכל צאתה

שקנאה אתי כ"ח וטרף לה
כאשר היא משוכחת ולא
ידיה ליה מידי ואילו בכתובה
תנן דלא שקלא שבחא שאם
באה לטרוף מן הלקוחות
נאם השכיב את השרה אינה
יכולה לטרוף את השכ"ם ש
כתובה דרבנן ומ"ה לא דמיא
לכ"ח והלכתא כסחם משנה
ועוד רתני לה גבי הלכתא
פסיקתא החם דכל הכי למתני
במא תתני' והלכתא פסוקות
הן עייני בערמ' מ"ב כס"ח:

שני דיני פרק שלשה עשר כתובות קיב.

עין משפט
נר מצוה

ע"ה א מ"י פ"ה מ"ה
מלכות הלכה י"א:
ע"ה ב שם הלכה י"א

לעזי רש"י

שאב"ד [שאב"ד]
(לחם) נעשה מקמח גרוע.

מוסף רש"י

אקרא. מקום מעבר
הנהר. ונע"ז פירע"ו
(ומילה ו'). אפשר אדם
בונה בית לבנו קטן.
מען קטן הנשים על
חם היה ומנשים שני
לנשים (וסוף ד"ה). אלא
שמכונה על
משכבה בצוען. לשון
אננה ממנה (ובלשית טו)
כלומר מושבת נפירות
וסוף ד"ה. בטרשים.
מלשים. שאין עושין פירות
לארץ לחם. (שם). עמא
פירא. נמחה. דקדמית
פומיכו. לאודניכו.
קודם ששעמם אותה
הי"ך היה קשה ולא מוכלה
לעמוד בה קבלתם עליהם
לקימה ושבת פח.
הדרן עלך שני דיני
ניירות

מנשק ביפי דעבו. משמע דמארץ ישראל הוא וכן נשילי מי
שאלחו (גיטין דף ע"ו) ומימם דנפ"ק לגיטין (דף ז' וס'
תנן עכו לארץ ישראל לגיטין משמע דהוי מחוץ לארץ ומפרש בירושל'
חליה נאך ואליה נחון לארץ: ר"י חגיגה הוה מתקף מתקפיה.
פירוש שוקל אגנים ומזלן קלות אמר
עדין לא נכנסתי לארץ ישראל כיון
ששקלן ומזלן כבדות אמר כבר
נכנסתי לארץ ישראל וכן מפרש
במחומא בפרשת שלח לך כשעלה ר'
חגיגה הגדול מבזל נקט לידע ר'
נכנס לא"י והיה שוקל אגנים כל זמן
שהיו קלות אמר עדין לא נכנסתי
לארץ ישראל כיון שמזלן כבדות אמר
אין אלו אלא אגני ארץ ישראל והיה
מנשקן וקרא עליהן את הפסוק
הזה כי לנו ענדקן את אפנייה:
דור

והוא כמבי מיכסי עד אקרא דתולבנקי ב"ב
פרסי אורבא ופותיא שיתא פרסי רבי חלבו
ור' עורא ור' יוסי בר חגיגא איקלעו להתוא
אתרא אייתו קמיהו אפרסקא דחווה באילפם
בפר הינו ואילפם בפר הינו כמה הוי ה'
סאין אכלו שליש והפקירו שליש ונתנו לפני
בהמתן שליש לשנה איקלע ר' אלעזר להתם
ואייתו לקמיה נקטו בידיה ואמר יארץ פרי
למלחה מרעת יושבי בה רבי יהושע בן לוי
איקלע לגבאל חזנהו להנהו קטופי דהווי
קיימי כי עיגלי אמר עגלים בין הגפנים
אמרו ליה קטופי נינהו אמר ארץ ארץ הכניסי פירותיך למי את מוציאה
פירותיך לערביים הללו שעמדו עלינו בחטאתינו לשנה איקלע ר' חייא
להתם חזנהו דהווי קיימי אמר עזים בין הגפנים אמרו ליה זיל לא
תעביד לן כי חבדך: תנו רבנן בברכותיה של ארץ ישראל בית סאה עושה
חמשת ריבוא כורין בשיבתה של צוען בית סאה עושה שבעים כורין
דתינא אמר רבי מאיר אני ראיתי בבקעת בית שאן בית סאה עושה שבעים
כורין ואין לך מעולה בכל ארצות יותר מארץ מצרים שנאמר כגן ה' בארץ
מצרים ואין לך מעולה בכל ארץ מצרים יותר מצוען דהווי מרכו בה מלכים
דכתיב יכי היו בצוען שריו ואין לך טרשים בכל א"י יותר מחברון דהווי
קברי בה שיכבי ואפילו הכי חברון מבונה על אחת משבעה בצוען דכתיב
יחברון שבע שנים נבנתה לפני צוען מצרים מאי נבנתה אולימא נבנתה
ממש אפשר אדם בונה בית לבנו קטן קודם שיכנה לבנו גדול שנאמר
ובני חם כוש ומצרים ופוט וכנען אלא שמכונה על אחת משבעה בצוען
והני מילי בטרשים אבל שלא בטרשים חמש מאה והני מילי שלא
בברכותיה אבל בברכותיה כתיב ויזרע יצחק בארץ ההיא וגו' תניא אמר
רבי יוסי סאה ביהודה היתה עושה חמש סאין סאה קמח סאה סלת סאה
סובין סאה מורסין וסאה קיבוריא א"ל ההוא יצדוקי לר' חגיגה יאה משבחתי
בה בארעכון בית סאה אחת הניח לי אבא ממנה משח ממנה חמר ממנה
עיבור דמשנה קימנאות ממנה רועות מקנתי א"ל ההוא בר אמורא לבר
אמר ליה שיתין כורי א"ל א"ל אכתי לא עייליתו בה אחריכיהו אנן
מאה ועשרים כורי הוה גזרינן מינה אמר ליה אנא נמי מחד גיסא
קאמינא לך אמר רב חסדא מאי דכתיב ואתן לך ארץ חמדה נחלת
צבי למה ארץ ישראל נמשלה לצבי לומר לך מה צבי זה אין עורו
מחזיק בשרו אף ארץ ישראל אינה מחזקת פירותיה דבר אחר מה צבי
זה קל מכל החיות אף ארץ ישראל קלה מכל הארצות לבשל את פירותיה
אי מה צבי זה קל ואין בשרו שמן אף ארץ ישראל קלה לבשל ואין פירותיה
שמנים תלמוד לומר וזבת חלב ודבש שמנים מחלב ומתוקים מדבש רבי
אלעזר כי הוה סליק לארץ ישראל אמר פלמי לי מחדא כי סמכוהו אמר פלמי
לי מתרתי כי אותבוהו בסוד העיבור אמר פלמי לי מתלת שנאמר והיתה
ידי אל הנביאים החוזים שוא וגו' בסוד עמי לא יהיו זה סוד עיבור ובכתב
בית ישראל לא יכתבו זה סמיכה ואל אדמת ישראל לא יבואו כמשמעו רבי
זירא כי הוה סליק לא"י לא אשכח מברא למעבר נקט במצרא וקעבר אמר
ליה ההוא יצדוקי עמא פוזיא דקדמיתו פומיכו לאודניכו אכתי בפזותיכו
קיימיתו אמר ליה דוכתא דמשה ואהרן לא זכו לה אנא מי יימר דזכינא
לה: יד' אבא מנשק ביפי דעבו ר' חגיגה מתקן מתקליה ר' אמי ורבי אסי
קיימי

בשמי יסודות אחת מכאן ומכאן
שהקדמתם נעשה וסודם נבחרה
סלעים: מהן מתקליה: מהן
קיימי

והוא כמבי מיכסי עד אקרא דתולבנקי. כשתרף כל המקומות
ישתער לך: נקטו בידים. מאלן קטנות נאחזות בידו אחת: קטפי.
אשכולות דמתרגמינן (ויקרא כה) לא תזכור לא מקטוף: לשנה.
לסוף שנה: בברכותיה. כשהשנה מזרחת: נשיבסה של זוען.

כלומר דמפרש ואולי ומזלן אחת
למד לארץ ישראל דמפרש ואולי:
אני ראיתי בבקעת בית שאן. שהיא
משאר ארצות: בית סאה עושה
שבעים כורים. וכיון דנשאר ארצות
יש שבעים כורים כל שכן נאך מצרים
שאין לך מעולה בכל הארצות כמצרים
שהי נמשלה לגן ה' ואין נמצאים
מדינה מעולה כלו: דמרכו כס
מלכי. מצרים שנאמר כי היו נזוען
שריו. על מלכי ישראל הכתוב מדבר
לגנלי מצרים דהקד"ה וסמכו על
מלכי מצרים ותמיד היו שריהם
ושלחיהם מזוין נזוען שלוחים למלך
מצרים מציאין תשובה: מנחה.
בנייה בכל טוב. מנחה לשון פרי
דכתיב (נבאש"ל ז') ואננה גם אנכי
ממנה: לבנו הקטן. לבנען: לבנו
גדול. למצרים: על אחת משבעה.
הרי שבע פעמים שבעים כורים
היי ד' מאות ותשעים ובמקום שאינו
טרשים כחברון יש להוסיף עד חמש
מאות ובברכותיה כתיב מאה טרשים
על אחת שנשאר שנים מתכר למאה.
מאה פעמים חמש מאות הרי חמשת
ריבוא: סאה קמח. הוא אצק דק
היוצא מן הספה והמטין טחונין
נרחיים של גריסין ואין טחונין דקין
והספה מוציאה הקמח וקולעת פסולת
ומחזיר מה שנפסה לריחים: סובין.
שהמכתש מוציאה כשלותמין חטין
לסולת כותשין אותן במכתש:
מורסין. הן סובין היוצאין בחמרה:
קיבוריא. קמח שאינו יפה שעושים
ממנו פת קבור ואינן שאנדי"ר:
יאה משכיותו כה כארעכון. יפה
אחס משכין אותה: בית סאה הניח
לי אבא. נאך ישראל: א"ל סאה
בר אמורא. אחד מצני האמורי
אמר להודי תחלת נציתו לארץ:
פך סאלהא דקיימא אגודא דירדנא.
דקל פלוגי העומד על שפת הירדן:
כמה גזרינו מינה. כמה ממרים
אחס גזרים הימנו. לקיטת ממרים
קרויה גזירה נלשון [משנה וגחרא
נלשון] א"י עומד מוחיק אס
בשרו. שהעור כוון וגומר לאחר
הפשטו: אינה מחזקת פירותיה.
עושה פירותיה מרובין עד אין מקום
להניען: פלמי לי מחדא. נלמי
מאחת מהן מן הקללות האמורות
במקרא: נקט במצרא. יש מקום
שאין גשר ומשליכן עץ על רוחם
הנהר משפה לשפה ואינו רחב לילך
עליו כי אם אוחז בידיו בחבל המתוח
למעלה הימנו קשור שני ראשיו

בשמי יסודות אחת מכאן ומכאן
שהקדמתם נעשה וסודם נבחרה
סלעים: מהן מתקליה: מהן
קיימי

(ה) ע"ה חס"פ ע"ה נט. ד"ה
חלקע. (ב) נכס"ל: לנשים.
(ג) סוטה ל"ה. (ד) נכס"ל:
מיתא. (ה) ע"ה חס"פ כ"ב
י"א. ד"ה ולא אחת. (ו) ופ"י
ר"ה י"ג. ונכס"י שם נע"ק
ופ"ה גיטין ט"ז. (ז) אשנת
פ"ה. (ח) נכס"ל: הסולת

תורה אור השלם

1. ארץ פרי למלחה
מקצת שביב בה
2. וישא לזט את עיניו
וירא את כל כבוד הירדן
כי בלה משקה לפני
שרה יי את סדם ואת
עמרה כגן יי בארץ
מצרים באבה צערה
בראשית י"ג
3. כי היו בצען שריו
ויפלאו חס"י יגיעה
ישעיהו ל"ד
4. ויעלו בנגב ויבא עד
חברון ושם אחיזק שש
תולמי ילידי הענק
והברון שבע שנים
נבנתה לפני צוען
מצרים: במדבר י' כב
5. ובני חם כוש ומצרים
ופוט וכנען: בראשית י"ו
6. ויזרע יצחק בארץ
ההוא וימצא בשנה
ההוא מאה טרשים
ויברכהו יי:
7. ואנכי אקדתי איך
אשיתך בבנים ואתן לך
ארץ חמדה נחלת צבי
בצאונות גוים ואמר אני
חקרא לי ומאשרי לא
תשובה: רימיתו ג' יט
והיתה ידי אל
הנביאים החוזים שוא
והקסמים קוב בסוד עמי
לא יהיו ובכתב בית
ישראל לא יכתבו ואל
אדמת ישראל לא יבואו
יידעו כי אני אדני
אלהים: יחזקאל י"ג ט

הגהות הב"ה

(ה) גמ' אמר ליה לא
עייליתו בה אכתי
אחריכיהו א"י:

(א) פי' הגון על זה תמצא בספר החיים שחיבר אחי הגאון מהר"ל מפרגא בספר זכיות ח"א פ"ג, (ב) נסיונות וסוף תשובה הרמ"א ז"ל וכן בסוף יש"ש בב"ק כתוב רמזים על הזכרת שמי' הלל.

קיימי משמשא לטולא. כשהשמש הגיע למקום שהן יושבין וגורסין ומה מקדמת עליהן עומדין משם ליטב בלל. וימינה הנזה עומדין מן הלל ויושבין נחמה. כדי שלא יוכלו להתרעם על ישיבת ארץ ישראל: כי רלו עבדיך אם אבניה ואם עפרה יחוננו: קטיווריא. הרבה מסכנים ומלמדים חוכה יעמדו עליהם: זירוף אחר זירוף. גזירות על גזירות: ועוד זה עשיריה. כשהשעה החלקים יהיו אבדין ולא נותר כי אם העשירית אף היא תשוב והיתה לבשר: כווי וכווי דכווי. שוללים אחר שוללים: כי עץ נשא פריו. מדמניז תאנה וגפן נתנו חילם הרי עץ פרי אמור מה תלמוד לומר כי עץ נשא פריו אף חילני סרק יטלו פרי:

דור שבן דוד בא. אידי דאירי נצרכת העולם הנא דהיינו לימות המשיח נקט לה נמי הכא: עתידין כ' איני סרק שבארץ ישראל שיטענו פירות בו. לפי שרואה למי'ם נדבר טוב נקט לה הכא ולא קאמרה לעיל דאירי נהני מילי: הדרן עלך שני דייני גדרות קיימי משמשא לטולא ומטולא לשמשא ר' חייא בר גמרא מיגדר בעפרה שנאמר יבי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו אמר רבי זירא אמר רבי ירמיה בר אבא דור שבן דוד בא קטיווריא בתלמידי חכמים כי אמריתה קמיה דשמואל אמר צירוף אחר צירוף שנאמר ועוד בה עשיריה ושבה והיתה לבשר תני רב יוסף בכווי וכווי דכווי אמר רב חייא בר אשי אמר רב עתידין כל אילני סרק שבארץ ישראל שיטענו פירות שנאמר כי עץ נשא פריו תאנה וגפן נתנו חילם:

1. כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו: תהלים קב טו ועוד בה עשיריה ושבה והיתה לבשר כאלה ובאלון אשר בשלכת מצבת כס זרע קדש מצבתה: ישעיה ו יג 3. אל תיראו בהמות שדי כי דשאו נאות מדבר כי עץ נשא פריו תאנה וגפן נתנו חילם: יואל ב כב

הדרן עלך שני דייני גזירות וסליקא לה מסכת כתובות

אחר השלמת המסכתא יאמר זה ויעיל לזכרון בעזרת השם יתברך

הדרן עלך מסכת כתובות והדרך עלך. דעתן עלך מסכת כתובות ודעתך עלך. לא נתנשי מינך מסכת כתובות ולא תתנשי מינן לא בעלמא הדין ולא בעלמא דאיתי:

יאמר כן שלשה פעמים ואחר כך יאמר:

יהי רצון מלפניך יי אלהינו ואלהי אבותינו שתהא תורתך אמונתנו בעולם הזה ותהא עמנו לעולם הבא. חנינא בר פפא רמי בר פפא נחמן בר פפא אחאי בר פפא אבא מרי בר פפא רפרם בר פפא רכיש בר פפא סורחב בר פפא אדא בר פפא דרו בר פפא:

העבר נא יי אלהינו את דברי תורתך בפנינו ובפפיות עמך בית ישראל. ונהיה כלנו אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כלנו יודעי שמך ולומדי תורתך: מאויבי תחכמי מצותיך כי לעולם היא לי: יהי לבי תמים בחקיקך למען לא אבוש: לעולם לא אשכח פקודיך כי בם חייתני: ברוך אתה יי למדני חקיקך: אמן אמן אמן סלה ועד:

מודים אנחנו לפניך יי אלהינו ואלהי אבותינו ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות. שאנו משכימים והם משכימים. אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים. אנו עמלים והם עמלים. אנו עמלים ומקבלים שכר והם עמלים ואינן מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים. אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת. שנאמר ואתה אלהים תורידם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בה:

יהי רצון מלפניך יי אלהי כשם שעזרתני לסים מסכת כתובות כן תעזרני להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסייםם ללמד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. וזכות כל התנאים ואמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לי ולזרעי שלא תמוש התורה מפני ומפי זרעי וזרע זרעי עד עולם. ותתקיים בי בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמר עליך והקיצות היא תשיחקך. כי בי ירבו ימיה ויוסיפו לך שנות חיים: אורך ימים בימינה בשמאלה עשר וכבוד: יי עוז לעמו יתן יי ברכך את עמו בשלום:

יתגדל ויתקדש שמה רבא. בעלמא דהוא עתיד לאתחדתא, ולאחיא מתיא, ולאסקא לחיי עלמא, ולמבנא קרתא דירושלם, ולשכלל היכליה בגוה, ולמעקק פולחנא נוכראה מארעא, ולאחיא פולחנא דשמיא לאתריה, וימליך קודשא בריך הוא במלכותיה ויקריה, וינצמח פרקנה ויקרב משיחהו. בחייכון וביומיכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלא ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהא שמה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמא. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתגדר ויתעלה ויתהלל שמה דקדשא בריך הוא. לעלא מן כל ברכתא ושירתא תשבתתא ונחמתא דאמירן בעלמא, ואמרו אמן: על ישראל ועל רבנן, ועל תלמידיהו ועל כל תלמידי תלמידיהו, ועל כל מאן דעסקין באוריתא, די באתרא (קדישא) הדין ודי בכל אתר ואתר, יהא להון ולכון שלמא רבא חנא וחסדא ורחמי וחי אריכי ומזוני רויחי ופרקנא מן קדם אבוהון די בשמיא וארעא ואמרו אמן: יהא שלמא רבא מן שמיא וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן: עושה שלום במרומיו הוא ברחמינו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן: